

Den juridiske vejledning 2026-1 af 2026-01-30

A.C Kontrol og straf

Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

- Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
- Afsnit A.B Angivelse og afregning
- Afsnit A.D Optrækningsregler

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

- lovforkortelser

- forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
- forkortelser for selskabsformer.

Resumé

Afsnit A.C Kontrol og straf handler om:

- Retssikkerhedsloven (A.C.1)
- Kontrolbestemmelser (A.C.2)
- Straffeprocessen (A.C.3).

Hvad er nyt?

A.C.1 Retssikkerhedsloven

Vejledningen er opdateret med følgende love m.v.

- LBK nr. 1298 af 7. november 2025 - Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (retsplejelovent)

Øvrige præciseringer og rettelser

Der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer i afsnittet.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

Indarbejdede afgørelser:

SKM-nr.	Afsnit
SKM2025.669.ØLR	A.C.1.6.1
SKM2025.418.BR	A.C.1.6.1

A.C.2 Kontrolbestemmelser

Vejledningen er opdateret med følgende love m.v.

- Lov nr. 482 af 22. maj 2024 - Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love
- LBK nr. 1228 af 13. oktober 2025 - Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsloven)
- LBK nr. 1298 af 7. november 2025 - Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (retsplejelovent)
- LBK nr. 1500 af 24. november 2025 - Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
- Lov nr. 1648 af 16. december 2025 - Lov om ændring af udlændingeloven, lov om Det Centrale Personregister og forskellige andre love.
- Lov nr. 1784 af 29. december 2025 - Lov om ændring af toldloven, lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven

Øvrige præciseringer og rettelser

Der er generelt foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer i afsnittet, og sletning af henvisning til den tidligere skattekontrollov. Der er derudover foretaget følgende ændringer:

- A.C.2 - Kontrolbestemmelser - Der er indsat en indledning om anvendelsen af kontrolbestemmelserne i de enkelte skatte- og afgiftslove.
- A.C.2.1.4.1 - Afskæring fra TastSelv - Afsnittet er opdateret med de nye regler for afskæring af personer med ulovligt ophold i Danmark.
- A.C.2.1.4.2 - Tvangsbøder og bødeforelæg - Afsnittet er omskrevet med ændrede afsnit mv. Der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer, og en række gentagelser og afsnittet om inddrivelse er slettet.
- A.C.2.1.4.3.2 - Skattetillæg efter SKL § 73 ved manglende oplysningsskema mv. - Afsnittet er præciseret vedrørende oplysninger om kontrollerende transaktioner efter SKL § 38. Grænsen for beregning af halvt skattetillæg er ændret fra "topskat" til "mellemkat".
- A.C.2.1.4.5 - Revisorpålæg - Afsnittet er slettet, da reglerne i SKL § 75 - § 81 er ophævet pr. 1. januar 2025. Der henvises til de tidligere udgaver af Den juridiske vejledning.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

Indarbejdede afgørelser:

SKM-nr.	Afsnit
SKM2025.714.BR	A.C.2.1.4.4.1
SKM2025.711.SKTST	A.C.2.1.3.2.7
SKM2025.544.SKTST	A.C.2.1.3.2.7
SKM2025.543.SKTST	A.C.2.1.3.2.7
SKM2025.497.ØLR	A.C.2.1.4.4.2.2

SKM-nr.	Afsnit
SKM2025.461.BR	A.C.2.1.4.4.2.3
SKM2025.419.BR	A.C.2.1.4.4.1

A.C.3 Straffeprocessen

Vejledningen er ajourført, og der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer.

Der er bl.a. ændringer i afsnit:

- A.C.3.1.2.3.1 med omtale af ændringen af TDL § 83, stk. 3, 3. pkt., ved lov nr. 1784 af 29. december 2025 (destruktion af ukurante varer efter udløbet af den måned, hvor told- og afgiftssagen er endeligt afsluttet)
- A.C.3.2.1.3.4.2 om begrænset TP-dokumentationspligt, hvor der er indsat omtale af ændringerne af beløbsgrænserne i SKL § 40 ved lov nr. 750 af 20. juni 2025
- A.C.3.2.1.3.4.5 om TP-dokumentationspligt, hvor der er indsat omtale af en række ændringer ved lov nr. 750 af 20. juni 2025
- A.C.3.2.1.4.4.3 og A.C.3.2.1.4.4.4 med omtale af ændringerne af DAC6-bekendtgørelsens § 27 ved BEK nr. 1156 af 9. september 2025
- A.C.3.2.2.2 om forældelsesfristens begyndelse, hvor der er indsat omtale af fortsat forbrydelse og en mellemliggende strafskærpselse
- A.C.3.2.4, hvor beskrivelsen af acceptforsæt er præciseret
- A.C.3.5.2.3.3 med omtale af skærpselse pr. 1. marts 2026 af bødeniveau ved undladelse af angivelse af likvide midler
- A.C.3.5.3.2 om logbogsbøder, hvor bødesatsen for overtrædelser i 2026 er indsat (8 gange dagpengesatsen)
- A.C.3.5.3.6 om bøde for mangelfuld eller for sen indsendelse af TP-dokumentation med omtale af, at indsendelse efter fristen ikke kan anses for selvanmeldelse.

Indarbejdede afgørelser

SKM-nr.	Afsnit
SKM2025.496.BR	A.C.3.2.4
SKM2025.608.VLR	A.C.3.3.2
SKM2025.679.ØLR	A.C.3.2.4 (og A.C.3.2.2.2)

Tema(er)

Retssikkerhedsloven Kontrolbestemmelser Straffeprocessen Sanktioner

Retssikkerhedsloven giver ikke Skatteforvaltningen andre kontrolbeføjelser end de, der i forvejen er tillagt Skatteforvaltningen i de enkelte love.

A.C.1 Retssikkerhedsloven

Dette afsnit handler om bestemmelserne i retssikkerhedsloven (RSL).

- Grundlaget for kontrolbeføjelser (A.C.1.1)
- Gennemførelse af tvangsindgreb (A.C.1.2)
- Skatteforvaltningens varsling af kontrol (A.C.1.3)
- Hvis tvangsindgreb skal gennemføres (A.C.1.4)
- Forholdet til strafferetsplejen (A.C.1.5)
- Retten til ikke at inkriminere sig selv (A.C.1.6).

A.C.1.1 Grundlaget for kontrolbeføjelser

Indhold

Dette afsnit beskriver grundlaget for, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes ved brug af kontrolbeføjelser.

Afsnittet indeholder:

- Formål og anvendelsesområde (A.C.1.1.1)
- Kontrol og anden virksomhed (A.C.1.1.2).

A.C.1.1.1 Formål og anvendelsesområde

Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede rammer for den offentlige forvaltnings anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt.

Afsnittet indeholder:

- Lovgrundlag
- Generelt om tvangsindgreb.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt. Loven kaldes i daglig tale for retssikkerhedsloven.

Generelt om tvangsindgreb

Retssikkerhedsloven inddeler de kontrolbeføjelser, der har karakter af tvangsindgreb, i to kategorier.

Den første kategori er de tvangsindgreb, der består af husundersøgelse og undersøgelse af breve og andre papirer. Se RSL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2. Ved brug af disse kontrolbeføjelser skal retssikkerhedslovens kapitel 2 om en særlig fremgangsmåde ved udførelsen af kontrollen anvendes.

Den anden kategori er de tvangsindgreb, der består i undersøgelse af andre lokaliteter, undersøgelse og beslaglæggelse af andre genstande, brud på meddelelseshemmeligheden og eftersyn eller undersøgelse af personer. Se RSL § 1, stk. 2. Ved denne form for kontrolbeføjelse, gælder der ikke en særlig fremgangsmåde ved udførelsen af kontrollen.

Mistanke om strafbart forhold

Er der med rimelig grund konkret mistanke om strafbart forhold uden for strafferetsplejen, gælder RSL § 9 for begge kategorier af tvangsindgreb.

Borger og virksomheders oplysningspligt

Borger og virksomheder har som udgangspunkt pligt til at meddele oplysninger til den offentlige forvaltning - herunder til Skatteforvaltningen. Se afsnit A.C.1.1.2. Dog skal myndighederne ved brug af oplysningspligten som kontrolbeføjelse respektere forbuddet mod selvinkriminering. Se RSL § 10, stk. 1.

A.C.1.1.2 Kontrol og anden virksomhed

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke kontrolmuligheder og anden virksomhed Skatteforvaltningen har i forbindelse med udøvelse af tvangsindgreb.

Afsnittet indeholder:

- Kontrol af privatboligen
- Servicebesøg
- Observere i offentligt rum
- Gennemgang af regnskabsmateriale
- Husundersøgelse, undersøgelse af breve og andre papirer
- Undersøgelse af andre lokaliteter, beslaglæggelse af andre genstande, brud på meddelelseshemmeligheden og eftersyn eller undersøgelse af personer
- Borgerens og virksomhedens pligt til at indsende materiale.
- Oplysningspligten og retssikkerhedsloven § 10 om retten til ikke at inkriminere sig selv
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kontrol af privatboligen

Skatteforvaltningen har kun undtagelsesvist hjemmel til at gennemføre kontrol i privatboligen. Dette kan kun finde sted, når en virksomhed drives fra privatboligen. Se SKL § 54, stk. 2.

Servicebesøg

Et servicebesøg er et tilbud til virksomhederne, og som disse kan afslå. Et servicebesøg er ikke et tvangsindgreb, da der ikke gøres brug af kontrolbeføjelser.

Et servicebesøg omfatter vejledning, instruktion eller hjælp til, hvordan virksomheden indretter sit bogholderi. Hvis der derimod under et servicebesøg opstår behov for at gennemgå virksomhedens regnskabsmateriale, anvendes kontrolbeføjelser og retssikkerhedsloven finder anvendelse. Dette gælder, uanset om eftersynet resulterer i reguleringer.

Observere i offentligt rum

Skatteforvaltningen har adgang til at observere i offentligt rum, herunder i restauranter og butikker, uden særlig lovhjemmel, og uden at medarbejderen legitimerer sig. I disse situationer foretager Skatteforvaltningen ikke kontrol, og retssikkerhedsloven finder ikke anvendelse, idet der ikke foretages nogen form for indgreb i forhold til borgere eller virksomheder.

Gennemgang af regnskabsmateriale

Virksomheden skal indsende materialet, hvis Skatteforvaltningen beder om det. Se SKL § 53, 1, og ML § 74, stk. 4.

Efterlevs anmodningen om at få materialet indsendt ikke, kan dette forsøges gennemtvunget ved pålæg af daglige bøder/tvangsbøder eller udstedelse af bødeforlæg. Se ML § 74, stk. 5, og SKL § 72, stk. 2.

Bemærk

Adgangen til at pålægge daglige bøder/tvangsbøder og udstede bødeforlæg ved undladelse af at opfylde oplysningspligten består kun ved brug af beføjelserne i skatte- og afgiftslovgivningen.

Eftersyn på stedet

Skatteforvaltningen har ret til ved eftersyn på stedet og uden retskendelse at gennemgå regnskabsmateriale mv. Se SKL § 54, stk. 1, og ML § 74, stk. 1. Skulle der opstå fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse, kan Skatteforvaltningen anmode om politiets hjælp.

Bemærk

Der er ikke hjemmel til at medtage materiale mod virksomhedens vilje. Skattekontrolloven og momsloven giver dog adgang til at kopiere materialet.

Adgang til at få materialet i besiddelse

Efter Skatteforvaltningens egne kontrolljemler er der ikke hjemmel til, heller ikke ved politiets hjælp, at få materialet i besiddelse, ligesom der ikke er hjemmel til ved en umiddelbar fogedforretning at få materialet i besiddelse.

Ved en umiddelbar fogedforretning er der kun adgang til at få materiale i besiddelse ved fogedens hjælp, hvis der eksisterer en materiel hjemmel hertil, dvs. et egentligt besiddelseskrav. Se RPL § 596. Skatteforvaltningen har ikke et sådant besiddelseskrav - se A.C.2.1.3.1.1.2 Kontrol på den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder mv. og A.C.2.3.1 Kontrol mv. hos virksomhederne.

Husundersøgelse, undersøgelse af breve og andre papirer

Husundersøgelse og undersøgelse af breve og andre papirer, er tvangsindgreb. Se RSL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Husundersøgelse

Husundersøgelse er et tvangsindgreb, der foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen. Se RSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Husundersøgelsen omfatter undersøgelse af private lokaliteter, som anvendes til beboelse. Herudover omfatter husundersøgelse også andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige, som fx fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker, garager, stalde, lader mv.

Husundersøgelser omfatter også undersøgelse af befordringsmidler i det omfang befordringsmidlet kan siges at være ligestillet med beboelsesrum, som fx kahytserum på et skib og sovekabiner i lastbiler.

Eksempel

Når ML § 74, stk. 1, giver Skatteforvaltningen adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomheden, og foretage eftersyn af virksomhedens varebeholdninger, er denne kontrol et tvangsindgreb efter RSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bemærk

Undersøgelse af en bils bagagerum, handskerum mv., førerkabine eller undersøgelse af lasten i et skib eller en lastbil er ikke husundersøgelse, jf. dog ovenfor om beboelsesrum. Besigtigelse af udendørs lokaliteter, som fx marker, haver, gårdspladser og byggepladser heller ikke er husundersøgelse.

Undersøgelse af dokumenter, breve og andre papirer

Indgreb, der foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer, er tvangsindgreb. Se RSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Indgrebet omfatter enhver rådighedsberøvelse og undersøgelse af private notater, forretningspapirer, regnskaber, protokoller, logbøger mv., både når oplysningerne findes i papirform, og når de findes elektronisk.

Legitimationspapirer og andre papirer som fx pas og kørekort, der er udstedt af en offentlig myndighed og er beregnet til forevisning, er ikke omfattet.

Eksempel

Når Skatteforvaltningen efter ML § 74, stk. 1, på stedet gennemgår virksomhedens forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv. er denne kontrol et tvangsindgreb efter RSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Generelt om tvangsindgreb efter RSL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2

Undersøgelse af regnskaber mv. er tvangsindgreb efter RSL § 1, stk. 1, nr. 2, når undersøgelsen sker under et besøg i virksomheden mv. og med hjemmel i de respektive kontrolbestemmelser.

Undersøgelse af andre lokaliteter, beslaglæggelse af andre genstande, brud på meddelelshemmeligheden og eftersyn eller undersøgelse af personer

Tvangsindgreb efter retssikkerhedsloven er de indgreb, der foretages af den offentlige forvaltning udenfor strafferetsplejen, og som består i

- undersøgelse af andre lokaliteter
- undersøgelse eller beslaglæggelse af andre genstande
- brud på meddelelshemmeligheden
- eftersyn eller anden undersøgelse af personer.

Se RSL § 1, stk. 2.

Undersøgelse af andre lokaliteter

Undersøgelse af andre lokaliteter omfatter blandt andet udendørs lokaliteter som marker, haver, gårdspladser, byggepladser, butikslokaler og visse kontorlokaler. Udenfor falder lokaliteter, som har til hovedformål at tjene til opholdssted for et offentligt publikum mv., fx restaurationslokaler.

Undersøgelse eller beslaglæggelse af andre genstande

Andre genstande er fx transportmidler. Det kan være undersøgelse af en bils bagagerum samt undersøgelse af lasten i et skib eller i en lastbil er omfattet af RSL § 1, stk. 2.

Skatteforvaltningen har bl.a. hjemmel til at foretage eftersyn af varer under transport under nærmere betingelser.

Brud på meddelelshemmeligheden

Brud på meddelelshemmeligheden foreligger, når der er foretaget handlinger med henblik på at opnå kendskab til indholdet af en meddelelse eller til at få oplyst, om en sådan meddelelse overhovedet er afsendt. Der kan fx være tale om undersøgelse af breve og pakker eller aflytning af telefon eller anden telekommunikation.

Eftersyn eller anden undersøgelse af personer

Eftersyn eller anden undersøgelse af personer kan fx være besigtigelse af kroppens ydre, visitation af tøj, som den pågældende er iført, samt nærmere undersøgelse af kroppen. Det kan fx være Skatteforvaltningens adgang til at foretage eftersyn af personer, som med henblik på kontrol standses efter bestemmelserne i toldloven.

Borgerens og virksomhedens pligt til at indsende materiale

Skatteforvaltningen har med hjemmel i bl.a. skattekontrolloven, momsloven og kildeskatteloven adgang til at få indsendt materiale i form af forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, korrespondance mv., og uden at der således foretages fysisk eftersyn på stedet.

Adgang til at bede om at få indsendt materiale er en oplysningspligt og kan ikke henføres under begrebet tvangsindgreb, jf. definitionen i RSL § 1, stk. 2 og 3. Indkaldelse af materiale er derfor ikke omfattet af RSL kapitel 2 og 3.

Indkaldelse af materiale er derimod omfattet af RSL kapitel 4, jf. afgrænsningen i RSL § 1, stk. 3.

Oplysningspligt og retssikkerhedsloven § 10 om retten til ikke at inkriminere sig selv

Efter bestemmelsen i RSL § 10, stk. 1, gælder oplysningspligten i lovgivningen m.v. ikke, hvis den person, der som udgangspunkt er omfattet af oplysningspligten, er konkret mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.

RSL § 10 omfatter oplysningspligten, hvad enten de kan sanktioneres med straf, gennemtvinges ved pålæg af daglige bøder eller

kan tillægges processuel skadevirkning. Se Justitsministeriets vejledning af 22. december 2004, pkt. 111.

Reglen omfatter både oplysningspligter, hvorefter myndigheden kan kræve afgivelse af mundtlig eller skriftlig forklaring, og oplysningspligter, hvorefter oplysninger af borgeren enten af egen drift eller efter begæring fra myndigheden skal indsendes. Se RSL § 10.

Reglen omfatter ikke de tilfælde, hvor der efter lovgivningen mv. ikke består en pligt for borgeren til at afgive oplysninger.

Folketingets Ombudsmand har i Udtalelse 2018-30. Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven anført følgende:

“2.3. Retssikkerhedslovens § 10 omfatter “bestemmelser i lovgivningen mv. om pligt til at meddele oplysninger”.

I forarbejderne til bestemmelsen er det anført, at den omfatter de tilfælde, hvor der i lovgivningen mv. er fastsat pligt til at meddele oplysninger til en offentlig myndighed, uanset om en overtrædelse af oplysningspligten kan sanktioneres med straf eller kan gennemtvinges ved f.eks. tvangsbøder. Oplysningspligter, der ikke er - eller ikke ønskes - sanktioneret på anden måde end ved processuel skadevirkning, er således også omfattet af bestemmelsen, jf. ovenfor med omtale af Ole Hasselgaard mfl., Retssikkerhedsloven med kommentarer (2005), s. 165.

Skattekontrollovens § 1, stk. 1, fastsætter efter sin ordlyd en pligt til at selvangive. I forarbejderne til bestemmelsen er det anført, at der i selvangivelseskravet ligger, at den skattepligtige efter anmodning skal gøre rede for grundlaget for de selvangivne oplysninger. Det er desuden anført, at manglende efterkommelse af en sådan anmodning vil kunne tillægges bevismæssig skadevirkning for den skattepligtige.

På den baggrund er det min opfattelse, at pligten til at gøre rede for grundlaget for selvangivne oplysninger - ligesom selve selvangivelsespligten - må anses for en oplysningspligt, som er omfattet af retssikkerhedslovens § 10, stk. 1.

Jeg kan i den forbindelse også henvise til, at det af forarbejderne til den nye skattekontrollov, som træder i kraft den 1. januar 2019, fremgår, at pligten til at give oplysninger om sine indkomstforhold efter den nye skattekontrollovs § 2, stk. 1 (som viderefører den nugældende skattekontrollovs § 1, stk. 1, om selvangivelsespligt) også indeholder en pligt til at redegøre for grundlaget for de afgivne oplysninger.

En borger, som efter skattekontrollovens § 1, stk. 1, bliver bedt om at gøre rede for grundlaget for selvangivne oplysninger, er derfor beskyttet af bestemmelsen om forbud mod selvinkriminering i retssikkerhedslovens § 10.”

Forslag til afgørelser/sagsfremstillinger er eksempler på områder, der falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde, idet den skattepligtige har en ret, men ikke en pligt til at komme med en udtalelse. Bemærk dog, at hvis modtageren af et forslag til afgørelse/sagsfremstilling er under konkret mistanke for at have begået et strafbart forhold, skal pågældende alligevel vejledes om, at der ikke er pligt til at give oplysninger, også selvom situationen ikke er omfattet af RSL § 10. Se afsnit A.C.1.6.1.

Vejledning og samtykke

I de tilfælde, hvor skatteyderen som følge af RSL § 10, stk. 1, ikke er omfattet af en bestemmelse om oplysningspligt, fordi pågældende konkret er under mistanke for at have begået en strafbar lovovertrædelse, skal Skatteforvaltningen i fornødent omfang vejlede den pågældende om, at vedkommende ikke har pligt til at afgive oplysninger, der har betydning for det forhold, som mistanken omfatter. Se RSL § 10, stk. 3.

Den mistænkte kan meddele samtykke til alligevel af afgive oplysninger. Samtykket skal være skriftligt, og skal meddeles på et

frivilligt, specifikt og informeret grundlag. Der er ikke noget formkrav til det skriftlige samtykke og dermed ikke noget krav om, at der fx skal anvendes en særlig blanket. Ved udgående kontroller, fysiske møder mv. anvender Skatteforvaltningen som hovedregel denne samtykkeerklæring og spørger den mistænkte om, hvorvidt den pågældende vil underskrive samtykkeerklæringen og frivilligt meddele de udbedte oplysninger.

Skatteyderen kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Der gælder ikke noget krav om skriftlighed eller andre formkrav for tilbagekaldelsen.

Bemærk

Se mere om retten til ikke at inkriminere sig selv i afsnit A.C.1.6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand		
Udtalelse 2018-30. Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven	Folketingets Ombudsmand har undersøgt, om SKAT havde overholdt reglerne om forbud mod selvinkriminering i retssikkerhedslovens § 10 i forbindelse med indkaldelse af materiale hos en række borgere på baggrund oplysninger fra de såkaldte Panama Papers.	

A.C.1.2 Gennemførelse af tvangsindgreb

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2 om en særlig fremgangsmåde ved gennemførelse af tvangsindgreb og gælder kun for tvangsindgreb omfattet af RSL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Afsnittet indeholder:

- Proportionalitetsprincippet i retssikkerhedsloven (A.C.1.2.1)
- Skatteforvaltningens beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb (A.C.1.2.2)
- Skatteforvaltningens pligt til at føre notat (A.C.1.2.3).

Bemærk

Beslutning om tvangsindgreb er truffet på det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen, med hjemmel i den relevante kontrolbestemmelse, beslutter at gennemføre en kontrol, der er omfattet af RSL § 1, stk. 1. Det er fra dette tidspunkt, at reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2 skal følges. Se også afsnit A.C.1.1.2.

A.C.1.2.1 Proportionalitetsprincippet i retssikkerhedsloven

Tvangsindgreb må kun anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimelig forhold til målet med indgrebet. Se RSL § 2.

Samspillet med forvaltningsretten

Bestemmelsen i RSL § 2 er en lovfæstelse af det almindelige proportionalitetsprincip i forvaltningsretten. Bestemmelsen sætter visse rammer for forvaltningens adgang til at anvende tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Bestemmelsen ændrer ikke den retstilstand, der var gældende før loven.

A.C.1.2.2 Skatteforvaltningens beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb

Indhold

Dette afsnit beskriver samspillet mellem retssikkerhedsloven og forvaltningsloven ved beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb
- Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En række af forvaltningslovens regler er udtrykkeligt overført til retssikkerhedsloven, fordi de også finder anvendelse ved gennemførelse af tvangsindgreb omfattet af RSL § 1, stk. 1, nr. 1, og nr. 2. Se RSL § 3.

Det handler om forvaltningslovens regler om inhabilitet (FVL § 3-6), partsaktindsigt (FVL § 9-10 og § 12-18), begrundelse (FVL § 22-24) samt klagevejledning (FVL § 25-26).

Det bemærkes, at iagttagelsen af forvaltningslovens regler er uafhængig af, om der foreligger et egentligt samtykke til den påtænkte foranstaltning eller ej.

Se også

Se også afsnit A.A.7 om sagsbehandling.

Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

Tvangsindgreb er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand, men har karakter af processuelle beslutninger, som træffes under og som led i sagens behandling.

Betydningen heraf er, at reglerne om fx partshøring og begrundelse ikke finder anvendelse, samt at der ikke er klageadgang over beslutningen om at iværksætte et tvangsindgreb.

Se hertil SKM2014.785.LSR, hvor Landsskatteretten afviser at behandle en klage over et uanmeldt kontrolbesøg, idet der ikke var tale om en afgørelse i skatteforvaltningslovens forstand.

Se også SKM2013.457.LSR, hvor Landsskatteretten ikke anså SKATs pålæg af oplysningspligt til en bank for en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Landsskatterettens kendelse blev efterfølgende klaget til ombudsmanden, der erklærede sig enig i, at SKATs pålæg af oplysningspligt til banken ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Se FOB 2014-10.

Se også

Se også afsnit A.A.2.2 om afgørelsesbegrebet.

Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse

Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, og gælder derfor også for beslutninger om tvangsindgreb, ligesom den særlige tavshedspligtsbestemmelse i SFL § 17, også skal følges.

Se også

Se også afsnit A.A.6.1 om tavshedspligt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2014.785.LSR	Klage afvist , da Landsskatteretten fandt, at SKATs pålæg af oplysningspligt overfor en bank ikke var en forvaltningsretlig afgørelse.	
SKM2014.785.LSR	Klage afvist , idet Landsskatteretten fandt, at SKATs beslutning om foretagelse af kontrolbesøg og beslutning om, at dette skulle ske uanmeldt, ikke var afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand.	
Folketingets Ombudsmands udtalelser		
FOB 2014-10	Landsskatteretten havde afvist at behandle en klage fra en mand, der var udrejst af Danmark, over SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, til hans bank i Danmark om at fremsende udskrifter fra hans konto og oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten havde henvist til, at SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning og ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Ombudsmanden var enig i, at SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.	Landsskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2014.785.LSR

A.C.1.2.3 Skatteforvaltningens pligt til at føre notat

Skatteforvaltningen skal gøre notat om oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som modtages mundtligt, eller som myndigheden på anden måde bliver bekendt med. Se RSL § 4.

Notatpligten omfatter oplysninger, der er af betydning for beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb.

Bemærk

RSL § 4 svarer til offentlighedslovens § 13 om notatpligt. Se afsnit A.A.7.4.4 om notatpligt efter offentlighedsloven.

A.C.1.3 Skatteforvaltningens varsling af kontrol

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke krav Skatteforvaltningen skal overholde, når Skatteforvaltningen har truffet beslutning om at foretage kontrol omfattet af RSL § 1, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

- Formkrav til varsling af kontrolbesøg (A.C.1.3.1)
- Partens indsigelsesret (A.C.1.3.2)
- Skatteforvaltningens mulighed for at fravige kravet om varsling (A.C.1.3.3)
- Skatteforvaltningens oplysningspligt, når reglerne om varsling fraviges (A.C.1.3.4).

A.C.1.3.1 Formkravene til varsling af kontrolbesøg

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke formkrav Skatteforvaltningen som myndighed skal overholde ved beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Part i sagen
- Skriftlighed
- Tid og sted
- Partens ret til at lade sig repræsentere
- Hovedformålet med indgrebet
- Begrundelse.

Regel

Før gennemførelsen af en beslutning om at iværksætte et tvangsindgreb skal Skatteforvaltningen underrette den berørte part om beslutningen. Se RSL § 5, stk. 1.

Part i sagen

Den person, virksomhed mv., som tvangsindgrebet iværksættes overfor, er part i en beslutning om tvangsindgreb. Hvis et tvangsindgreb foretages hos tredjemand som led i en kontrol af en

virksomhed, er det tredjemand, der er part i tvangsindgrebet. Dvs. at tvangsindgrebet er rettet mod den virksomhed/person, der ejer eller har rådighed over den ejendom, som Skatteforvaltningen går ind i, hvilket vil sige tredjemand, selvom kontrollen er rettet mod en virksomhed, der udfører arbejde på den pågældende adresse.

Bemærk

Varslingsbestemmelserne finder ikke anvendelse ved kontrol hos en offentlig myndighed.

Skriftlighed

Underretningen skal være skriftlig og ske senest 14 dage inden tvangsindgrebet gennemføres. Kravet om skriftlighed kan bl.a. opfyldes ved at sende underretningen til partens e-Boks eller en anden krypteret e-mailadresse. Ved brug af e-mails er det altid en forudsætning, at der sker kryptering, sådan at andre ikke kan læse indholdet. Se RSL § 5, stk. 2.

Tid og sted

Underretningen skal indeholde oplysning om tid og sted for indgrebet, hvilket indebærer, at underretningen skal angive dato, cirka klokkeslæt og adresse. Se RSL § 5, stk. 2, nr. 1.

Bemærk

Hvis kontrollen kun skal foretages i en del af virksomheden, skal dette oplyses.

Partens ret til at lade sig repræsentere

Parten skal underrettes om retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter FVL § 8. Det betyder, at Skatteforvaltningen af egen drift skal vejlede om de rettigheder, der følger af denne bestemmelse. Se RSL § 5, stk. 2, nr. 2.

Den, som er part i en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb, kan lade sig repræsentere eller bistå af en sagkyndig, fx advokat eller revisor, eller fx af sin ægtefælle. Skatteforvaltningen kan kræve, at parten medvirker personligt, hvis det efter en konkret vurdering er af betydning for sagen. Se A.A.7.4.2.1 En parts mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre.

Hovedformålet med indgrebet

Varslingen skal indeholde en underretning om hovedformålet med indgrebet. Se RSL § 5, stk. 2, nr. 3.

Pligten til at underrette om hovedformålet med indgrebet indebærer, at det skal oplyses, med hvilket formål Skatteforvaltningen har tænkt at foretage indgrebet. Er der fx tale om, at Skatteforvaltningen ønsker at foretage en kontrol af, om virksomheden overholder lovgivningen på et bestemt område, skal dette oplyses. Hvis formålet er at fremskaffe materiale til brug for afgørelsen i en bestemt sag, skal dette oplyses.

Begrundelse

Der skal gives en begrundelse for, at der er truffet beslutning om at gennemføre en kontrol, dvs. at parten skal underrettes om det faktiske og retlige grundlag for indgrebet. Se RSL § 5, stk. 2, nr. 4.

Bestemmelsen henviser til forvaltningslovens regel om, at en begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet på baggrund af. Hvis afgørelsen efter disse regler er sket efter et administrativt skøn, skal begrundelsen også angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort redegørelse af de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er af væsentlig betydning for afgørelsen. Se FVL § 24.

Indholdet i en begrundelse kan begrænses, hvis partens interesse i at få kendskab til denne, efter en konkret vurdering skal vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser. Se FVL § 24, stk. 3.

Kravet om begrundelse indebærer, at en underretning bl.a. skal angive den eller de lovbestemmelser, der er grundlaget for beslutningen om at gennemføre et tvangsindgreb. Herudover skal der være en præcis henvisning til den eller de bestemmelser (paragraf, stykke, nr.), der er anvendt. Se RSL § 5, stk. 2.

En underretning skal desuden indeholde faktiske oplysninger om grundlaget for beslutningen om at iværksætte et tvangsindgreb. Skyldes tvangsindgrebet en anmeldelse eller en generel risikovurdering af behovet for kontrol inden for den pågældende branche, vil dette være det faktiske grundlag, der skal oplyses om.

Hvis grundlaget for indgrebet er en anmeldelse, skal anmelderens identitet også oplyses. Dette gælder ikke, hvis partens interesse i at få kendskab til denne oplysning efter en konkret vurdering skal vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Se FVL § 24, stk. 3, der henviser til FVL § 15 - 15 b, om at retten til aktindsigt kan begrænses, hvis partens interesse efter en vurdering skal vige for afgørende private eller offentlige interesser.

A.C.1.3.2 Partens indsigelsesret

Indhold

Dette afsnit beskriver, en parts mulighed for at fremsætte indsigelser mod beslutningen om, at der iværksættes et tvangsindgreb.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fristen for indsigelser
- Karakteren af indsigelser
- Skatteforvaltningen fastholder beslutning om gennemførelse af tvangsindgreb
- Indsigelser efter fristens udløb.

Regel

En part kan inden for en frist, der fastsættes af Skatteforvaltningen, fremsætte indsigelser mod beslutningen om, at der iværksættes et tvangsindgreb. Se RSL § 5, stk. 3.

Fristen for indsigelser

Skatteforvaltningen skal i varslingsbrevet vejlede om retten til at fremkomme med indsigelser inden for fristen. Fristen kan som udgangspunkt ikke fastsættes til under 7 dage.

Karakteren af indsigelser

Kommer borgeren/virksomheden med indsigelser inden for den fastsatte frist, har Skatteforvaltningen pligt til at vurdere, om der er grundlag for at fastholde beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb.

Gøres der eksempelvis indsigelse imod tidspunktet for tvangsindgrebets gennemførelse, skal Skatteforvaltningen foretage en afvejning af bl.a. hensynet til borgeren/virksomheden og hensynet til en hensigtsmæssig planlægning af kontrolarbejdet.

Skatteforvaltningen fastholder beslutning om gennemførelse af tvangsindgreb

Hvis Skatteforvaltningen efter en nærmere vurdering af indsigelserne fastholder beslutningen, skal dette begrundes skriftligt over for parten senest samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet jf. FVL § 24.

Indsigelser efter fristens udløb

Indsigelser, der fremkommer efter fristens udløb, skal kun behandles, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagen, og indsigelserne ikke forelå i forbindelse med Skatteforvaltningens oprindelige stillingtagen til sagen.

A.C.1.3.3 Skatteforvaltningens mulighed for at fravige af kravet om varsling

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår Skatteforvaltningen kan fravige reglerne om varsling, og reglerne om varslings form og indhold.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Formålet forspildes
- Hensynet til parten
- Afgørende hensyn til andre interesser
- Statens interesser
- Forholdets særlige karakter
- Umuligt eller uforholdsmæssigt vanskelig
- Delvis fravigelse af varsling
- Nye forhold.

Regel

Reglerne om varsling kan fraviges helt eller delvist. Se RSL § 5, stk. 4, nr. 1-5.

Formålet forspildes

Et kontrolbesøg kan foretages uvarslet, hvis formålet med det efter en nærmere vurdering i det konkrete tilfælde forspildes. Se RSL § 5, stk. 4, nr. 1. Dette kan være tilfældet, hvis Skatteforvaltningen på baggrund af tidligere erfaringer med en bestemt virksomhed, en branche eller dele af en branche har en begrundet formodning om, at borgeren eller virksomheden vil fjerne de genstande, der ønskes kontrolleret.

Varsling efter RSL § 5, stk. 4, nr. 1, kan også undlades i tilfælde, hvor det generelt må antages, at formålet med kontrollen ville være forspildt, hvis den pågældende borger eller virksomhed var advaret forinden. Det kan være tilfældet, hvor kontrollen har karakter af kontrol af et øjebliksbillede, fx om der beskæftiges sort arbejdskraft, eller hvorvidt varerne går uden om kassen.

Hensynet til parten

Kravet om varsling kan fraviges, hvis hensynet til parten taler for det. Se RSL § 5, stk. 4, nr. 2, 1. led.

Hvis den, hvem kontrollen retter sig imod, giver konkret samtykke til kontrollen eller ligefrem anmoder om, at der gennemføres et bestemt kontrolbesøg uden forudgående underretning, kan dette finde sted efter RSL § 5, stk. 4, nr. 2, 1. led.

Afgørende hensyn til andre interesser

Afgørende hensyn til private eller offentlige interesser efter RSL § 5, stk. 4, nr. 2, 2. led, kan også begrunde fravigelse af varslingsreglerne. Bestemmelsen kan efter omstændighederne anvendes, hvis Skatteforvaltningen som følge af lovbestede frister har kort tid til at træffe afgørelse om gennemførelse af et kontrolbesøg.

Eksempel

Som eksempel kan nævnes ordningen efter opkrævningsloven, hvorefter en virksomheds tilsvaret af skatter og afgifter, som for en periode er negativt, skal udbetales til virksomheden senest 3 uger efter modtagelse af rettidig angivelse for den pågældende periode. I sådanne tilfælde kan reglerne om varsling fraviges, hvis der i perioden mellem Skatteforvaltningens modtagelse af angivelsen og

fristen for udbetaling ønskes gennemført et kontrolbesøg i virksomheden til brug for sagens behandling.

Delvis fravigelse af varsling

RSL § 5, stk. 4, nr. 2, giver også mulighed for, at undlade at gøre parten bekendt med det faktiske grundlag for beslutningen om iværksættelse af et tvangsindgreb.

Dette kan fx være nødvendigt, hvor en myndighed ud fra en generel risikovurdering har valgt at rette særlig fokus mod en bestemt gruppe, branche eller vareart, og hvor den særlige indsats mod denne gruppe, branche eller vareart vil blive vanskeliggjort, hvis det afsløres, at der er tale om en særlig fokuseret indsats på området.

Statens interesser

Hensynet til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til EU, kan begrunde fravigelser af varslingsreglerne. Se RSL § 5, stk. 4, nr. 3.

Hvor en forordning angiver, at en bestemt type kontrol skal foretages uvarslet, skal retssikkerhedslovens krav om varsling fraviges. Retssikkerhedslovens øvrige regler skal dog iagttages.

Forholdets særlige karakter

Varsling kan også undlades, hvis en øjeblikkelig gennemførelse af tvangsindgrebet efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Se RSL § 5, stk. 4, nr. 4.

Umuligt eller uforholdsmæssigt vanskelig

Varsling kan undlades, hvis forudgående underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig. Det kan fx være tilfældet, hvor Skatteforvaltningen foretager toldkontrol af varer i det danske toldområde, og hvor det ofte ikke vil være muligt på forhånd at fastlægge, hvilke bestemte varer kontrollen vil omfatte. Se RSL § 5, stk. 4, nr. 5.

Hvis Skatteforvaltningen under kontrollen bliver opmærksom på nye forhold, dvs. forhold som falder uden for den kontrol, Skatteforvaltningen oprindeligt besluttede at foretage, vil de nye forhold kunne kontrolleres uden varsling, hvis betingelserne for undladelse af foregående varsling efter RSL § 5, stk. 4, er opfyldte.

“Blandede” kontrolbesøg

Hvis betingelserne er opfyldt for at undlade forudgående underretning for en ikke uvæsentlig del af et tvangsindgreb, kan Skatteforvaltningen gennemføre det samlede tvangsindgreb uden forudgående varsling. Se RSL § 5, stk. 5.

“Øjebliksbilledet”

I praksis betyder dette, at fx når Skatteforvaltningen foretager et kontrolbesøg, og hvor behovet for at få et øjebliksbillede alene begrunder en del af kontrollen, vil den samlede kontrol kunne gennemføres uvarslet, hvis kontrollen, der vedrører “øjebliksbilledet”, ikke udgør en ganske underordnet og perifer del af det samlede tvangsindgreb. Se Justitsministeriets vejledning af 22. december 2004, pkt. 57-58.

A.C.1.3.4 Skatteforvaltningens oplysningspligt, når reglerne om varsling fraviges

Indhold

Dette afsnit beskriver formkravene, når Skatteforvaltningen gennemfører tvangsindgreb uden forudgående varsel.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Undtagelse
- Klagevejledning.

Regel

Når tvangsindgreb gennemføres uden forudgående varslings, skal Skatteforvaltningen senest samtidig med kontrollen give parten skriftlig meddelelse om beslutningen. Se RSL § 5, stk. 6.

Den skriftlige meddelelse skal indeholde de oplysninger, som en forudgående varslings skulle have indeholdt. Se A.C.1.3.1. Den skriftlige meddelelse skal også indeholde en begrundelse for, hvorfor der ikke er givet forudgående varslings jf. FVL § 24.

Undtagelse

Mundtlig underretning kan gives i de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen udvider kontrollen på stedet. Mundtlig underretning kan desuden gives, når Skatteforvaltningen har opnået partens samtykke hertil. Se RSL § 5, stk. 7.

En part, der har fået mundtlig meddelelse om beslutningen, kan efterfølgende forlange at få beslutningen meddelt skriftligt. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. Begæringen skal besvares snarest muligt. Er begæringen ikke besvaret inden 14 dage efter, at myndigheden har modtaget den, skal myndigheden underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.

Klagevejledning

Der skal ikke gives klagevejledning i forbindelse med foretagelse af kontrol.

A.C.1.4 Hvis tvangsindgreb skal gennemføres**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvordan Skatteforvaltningens medarbejdere skal forholde sig, hvis et tvangsindgreb skal gennemføres.

Afsnittet indeholder:

- Legitimation
- Skånsomhed
- Skatteforvaltningens pligt til at udarbejde en rapport.
- Formkrav
- Vejledning

Legitimation

Tvangsindgreb, der foretages uden for en myndigheds embedssteder, må kun foretages mod forevisning af legitimation. Se RSL § 6.

Legitimation skal forevises uopfordret til den, som indgrebet retter sig imod.

Undtagelse

Bestemmelsen kan fraviges, hvis afgørende hensyn taler for det. Det kan fx være, hvis den eller de personer, som et tvangsindgreb rettes imod, udviser en sådan truende adfærd, at det efter en konkret vurdering undtagelsesvist vil være velbegrundet ikke at oplyse navn eller andre identitetsoplysninger. I ganske særlige tilfælde kan der foreligge omstændigheder, der berettiger, at der heller ikke gives oplysninger om tjenestested.

Skånsomhed

Et tvangsindgreb skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Se RSL § 7.

Skatteforvaltningen skal drage omsorg for, at et kontrolbesøg hos en virksomhed gennemføres på en sådan måde, at det ikke griber forstyrrende ind i virksomhedens arbejde, og sådan at kontrolbesøget ikke giver anledning til unødigt opsigt hos kunder, naboer mv.

Skatteforvaltningens pligt til at udarbejde en rapport

Skatteforvaltningen skal udarbejde en rapport, hvis det under gennemførelsen af et tvangsindgreb må konstateres, at den som tvangsindgrebet retter sig imod, ikke har overholdt lovgivningen mv. Se RSL § 8, stk. 1. Rapporten skal snarest udleveres til vedkommende.

Undtagelse

Hvis Skatteforvaltningen under gennemførelsen af tvangsindgrebet finder, at den, som indgrebet retter sig imod, ikke har tilsidesat regler i lovgivning mv., er der ikke pligt til at udarbejde en rapport. Er dette tilfældet, har Skatteforvaltningen kun pligt til at udfærdige og udlevere en rapport om udførelsen af tvangsindgrebet, hvis parten beder om det. Se RSL § 8, stk. 2.

Anmodningen skal fremsættes over for Skatteforvaltningen inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. Skatteforvaltningen skal besvare anmodningen snarest muligt. Hvis anmodningen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at Skatteforvaltningen har modtaget den, skal Skatteforvaltningen underrette parten om grunden hertil og samtidig gøre opmærksom på, hvornår anmodningen kan forventes besvaret.

Formkrav

Bestemmelsen angiver ikke, hvad rapporten skal indeholde. Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at der som minimum skal noteres oplysninger om:

- Indgrebets formål
- Tidspunktet for indgrebet
- Hvilke personer der var til stede
- Om der blev anvendt tvang ved gennemførelsen
- Hvilke genstande Skatteforvaltningen eventuelt tog i sin besiddelse.

Kravet om udarbejdelse af en rapport kan i vidt omfang opfyldes ved at udfylde fortrykte blanketter.

Vejledning

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at Skatteforvaltningen på eget initiativ skal vejlede om retten til at få udleveret en rapport. Se RSL § 3 og FVL § 7.

A.C.1.5 Forholdet til strafferetsplejen**Indhold**

Dette afsnit beskriver reglerne, når der gennemføres et tvangsindgreb, hvor en person eller virksomhed er mistænkt for at have begået et strafbart forhold.

Afsnittet indeholder:

- Afgrænsningen for anvendelsen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen (A.C.1.5.1)
- Rimelig grund til mistanke (A.C.1.5.2)
- Tvangsindgreb over for mistænkte (A.C.1.5.3)
- Tvangsindgreb over for tredjemand (A.C.1.5.4)
- Samtykke fra den mistænkte (A.C.1.5.5).

A.C.1.5.1 Afgrænsningen for anvendelsen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen**Indhold**

Afsnittet beskriver afgrænsningen for anvendelse af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Afgrænsning.

Regel

Der er fastsat regler for myndighedernes gennemførelse af tvangsindgreb i tilfælde, hvor en person er mistænkt for at have begået et strafbart forhold. Se RSL § 9.

Bestemmelsen afgrænser anvendelsen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen i forhold til anvendelsen af tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se også afsnit A.C.3.1.2.2 Ransagning.

RSL § 9 gælder for tvangsindgreb omfattet af RSL § 1, stk. 1 og stk. 2.

Afgrænsning

RSL § 9 finder anvendelse,

- hvis en fysisk eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse
- ved tvangsindgreb med henblik på at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter.

Reglen gælder dels, når mistanken foreligger på forhånd, dvs. hvis myndigheden før et kontrolbesøg er bekendt med oplysninger, der kan begrunde, at en person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, og dels i de tilfælde, hvor mistanken opstår under kontrollen/tvangsindgrebet.

A.C.1.5.2 Rimelig grund til mistanke**Indhold**

Dette afsnit beskriver, hvornår Skatteforvaltningen forud for eller i forbindelse med en tvangsindgreb, fx et kontrolbesøg, med rimelig grund kan mistænke en person for at have begået en strafbar lovovertrædelse.

Afsnittet indeholder:

- Objektive betingelser
- Tidligere kontrolbesøg i samme virksomhed
- Anmeldelse om strafbart forhold.

Objektive betingelser

At der skal være rimelig grund til mistanke indebærer, at mistanken skal være baseret på fornødne konkrete, objektive oplysninger. Om dette er tilfældet beror på en samlet konkret vurdering i den enkelte situation, i overensstemmelse med de almindelige principper og retningslinjer på området.

Der kan ikke stilles krav om, at sagen er fuldt oplyst, eller at samtlige oplysninger om fx en udeholdt indkomst, dennes økonomiske og skatteretlige karakter, dennes periodisering og beløbsmæssige størrelse er afklaret, før der kan siges, at være opstået en konkret mistanke. Det er tilstrækkeligt, at der er grundlag for at antage, at der fx foreligger yderligere indkomst hos en identificerbar skatteyder, og at den manglende beskatning kan tilregnes skatteyderen som minimum som groft uagtsom.

Det er som udgangspunkt Skatteforvaltningen, der vurderer, om der foreligger rimelig grund til mistanke.

Bemærk

En mere eller mindre erfaringsbaseret fornemmelse af, at der ofte er noget galt i konkrete virksomheder eller inden for bestemte brancher indebærer ikke, at der foreligger en mistanke efter RSL § 9. Der skal foreligge konkrete objektive oplysninger i den enkelte sag, som mistanken baseres på.

Tidligere kontrolbesøg i samme virksomhed

Hvis Skatteforvaltningen tidligere har foretaget et kontrolbesøg hos en bestemt virksomhed, hvor der blev konstateret en strafbar overtrædelse af den pågældende lovgivning, indebærer det ikke i sig selv, at der forud for et kontrolbesøg i samme virksomhed er

rimelig grund til mistanke om, at virksomheden fortsat overtræder reglerne med hensyn til de konstaterede forhold.

Anmeldelse om strafbart forhold

Hvis Skatteforvaltningen modtager en anmeldelse om forhold, som efter deres karakter kan være strafbare, kommer det an på en konkret vurdering, om der herefter foreligger en rimelig grund til mistanke om et strafbart forhold.

I vurderingen kan indgå kriterier så som anmeldelsens troværdighed, hvor konkret forholdene er angivet, og om Skatteforvaltningen eller andre myndigheder er i besiddelse af oplysninger, som giver holdepunkter for, at der foreligger et strafbart forhold.

Bemærk

En anmeldelse er ikke i sig selv grundlag nok for en rimelig grund til mistanke.

I visse tilfælde vil Skatteforvaltningen have mistanke om, at der foreligger et strafbart forhold, men det materiale, der foreligger, er af en så generel karakter, at det er umuligt at vurdere, om der er grundlag for at iværksætte straffeprocessuelle tvangsindgreb, som fx beslaglæggelse. I sådanne tilfælde, kan Skatteforvaltningen anvende kontrolbeføjelserne for at fremskaffe oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at politiet kan vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning.

A.C.1.5.3 Tvangsindgreb over for mistænkte**Indhold**

Dette afsnit beskriver retningslinjerne for Skatteforvaltningen, når en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Undtagelse
- Retningslinjer
- Retspraksis
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tvangsindgreb over for en fysisk eller juridisk person, der med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan kun ske efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen, hvis tvangsindgrebets formål er at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, mistanken vedrører. Se RSL § 9, stk. 1.

Undtagelse

Hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, kan det ske efter RSL § 9, stk. 2.

Det betyder, at Skatteforvaltningen - uanset om der foreligger mistanke om strafbart forhold - kan gennemføre et tvangsindgreb, hvis det sker med henblik på varetagelse af Skatteforvaltningens "civile" opgaver. Med andre ord kan tvangsindgrebet gennemføres, hvis formålet fx er at opgøre et skatte-, told- og/eller afgiftskrav, og hvis indgrebet vil være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i RSL § 2. At Skatteforvaltningen muligvis samtidig er opmærksom på, at oplysningerne også kan være relevante ved en eventuel senere straffesag, er i den forbindelse uden betydning. Der er således tale om en meget væsentlig undtagelse fra bestemmelsen i RSL § 9, stk. 1.

Retningslinjer

Skatteforvaltningen kan dermed foretage et tvangsindgreb, selv om der foreligger mistanke om et strafbart forhold, hvis tvangsindgrebet - fx kontrolbesøget - gennemføres til brug for opgørelsen af et krav jf. RSL § 9, stk. 2.

Adgang til lokaler og dokumenter (tvangsindgrebet) kan ske med politiets bistand efter SKL § 57, stk. 3, ML § 76, stk. 2, og afgiftslovgivningens tilsvarende bestemmelser.

I de tilfælde, hvor der foretages tvangsindgreb, selv om der foreligger mistanke om strafbart forhold, kan den mistænkte dog ikke pålægges oplysningspligt jf. RSL § 10, stk. 1. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke må bede vedkommende om at være behjælpelig under kontrollen, med mindre den mistænkte giver et skriftligt samtykke til dette. Se RSL § 10 og A.C.1.6.6 Samtykke.

Retspraksis

I en ikke offentliggjort Østre Landsrets dom af 29. april 2009 blev det fastslået, at SKAT ikke var afskåret fra at foretage kontrolbesøg efter RSL § 9, stk. 2, på baggrund af en anmeldelse.

SKAT havde i den konkrete sag modtaget en anmeldelse, hvorefter SKAT havde besluttet at foretage et kontrolbesøg. Det blev gjort gældende, at SKAT årligt modtager tusindvis af anmeldelser, hvor det ikke på baggrund af anmeldelsens indhold umiddelbart kan vurderes, om der er begået et strafbart forhold. I sådanne tilfælde foretager SKAT et kontrolbesøg.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKAT-meddelelse		
SKM2009/1347	Forholdet til strafferetsplejen ved tvangsindgreb. Om forståelsen af RSL § 9.	

A.C.1.5.4 Tvangsindgreb over for tredjemand

Hvis der i sagen rettes et tvangsindgreb mod andre end den mistænkte, gælder reglerne i RSL § 9, stk. 1, og 2. Se RSL § 9, stk. 3.

Det betyder, at et tvangsindgreb kun kan gennemføres hos tredjemand, hvis et tilsvarende indgreb ville kunne gennemføres hos den mistænkte selv.

A.C.1.5.5 Samtykke fra den mistænkte

Indhold

Dette afsnit beskriver, at en part kan give samtykke til fravigelse af reglerne efter RSL § 9, stk. 1 og stk. 3.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Formål
- Formkrav
- Tilbagekaldelse af samtykke.

Regel

En mistænkt kan give samtykke til, at reglerne i RSL § 9 fraviges. Se RSL § 9, stk. 4.

Det er i situationer, hvor en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse eller over for tredjemand med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for en straffesag mod "hovedmanden", og hvor tvangsindgrebet som udgangspunkt alene ville kunne gennemføres efter reglerne i retsplejeloven.

Formål

Bestemmelsen har til formål, at en mistænkt med sit samtykke kan tillade, at der gennemføres et tvangsindgreb over for vedkommende og/eller over for tredjemand med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af en straffesag.

Bemærk

Der kræves stadig den fornødne kontrollhjemmel.

Formkrav

Samtykket skal være skriftligt, og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag.

Bemærk

Hvis en kontrol gennemføres på baggrund af et samtykke, skal den ske efter reglerne i RSL §§ 2-8.

Tilbagekaldelse af samtykke

En mistænkt kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Der er ingen formkrav til tilbagekaldelsen af et samtykke. Tilbagekaldelsen kan også ske mundtligt. Se nærmere om samtykke i A.C.1.6.6 Samtykke.

A.C.1.6 Retten til ikke at inkriminere sig selv

Indhold

Dette afsnit beskriver ►retsvirkningerne af, at der foreligger eller opstår en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf, herunder Skatteforvaltningens adgang til at anvende oplysningspligter, vejledningspligten og reglerne for samtykke ◀.

Afsnittet indeholder:

- Konkret mistanke (A.C.1.6.1)
- Retsvirkningen af, at der foreligger konkret mistanke om strafbart forhold (A.C.1.6.2)
- Adgangen til at tilvejebringe oplysninger (A.C.1.6.3)
- Oplysningspligt over for andre end den mistænkte (A.C.1.6.4)
- Vejledning (A.C.1.6.5)
- Samtykke (A.C.1.6.6).

A.C.1.6.1 Konkret mistanke

Indhold

Dette afsnit beskriver, ►hvornår der kan foreligge en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf ◀.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvornår foreligger der konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser om oplysningspligter ikke overfor den mistænkte,

med mindre det kan udelukkes, at de udbedte oplysninger, kan have betydning for bedømmelsen af det strafbare forhold. Se RSL § 10.

RSL § 10 omfatter de tilfælde, hvor der i lovgivningen eller ved bekendtgørelse mv. er fastsat en pligt til at meddele oplysninger til en offentlig myndighed. Det gælder, hvad enten en overtrædelse af oplysningspligten kan sanktioneres med straf, gennemtvinges ved pålæg af eksempelvis daglige bøder eller, hvor manglende opfyldelse tillægges bevismæssig skadevirkning.

Reglen skal ses i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, om forbud mod selvinkriminering. Se konventionens artikel 6.

Hvornår foreligger der konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf

Konkret mistanke

Det fremgår af forarbejderne til RSL § 10 (LF 96 af 26. november 2003), at "Med hensyn til kravet om, at der skal foreligge en konkret mistanke, må det som udgangspunkt være afgørende om myndighedens mistanke er så stærk, at der vil være grundlag for indenfor strafferetsplejen at rejse en sigtelse eller at tillægge vedkommende en sigtets rettigheder. Der skal således foreligge omstændigheder, spor mv., som på objektivt grundlag og med rimelighed kan tale for vedkommendes mulige skyld. En person skal normalt anses for sigtet, når mistanken samler sig om vedkommende, og efterforskningen direkte retter sig mod den pågældende og ikke mod en bredere kreds. Det forudsættes, at det er den myndighed, der i givet fald skal anvende oplysningspligten, som i almindelighed foretager vurderingen af, om der er grundlag for en konkret mistanke.

Bestemmelsen indebærer, at den mistænkte person i de nævnte tilfælde alene har pligt til at meddele oplysninger, i det omfang det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Om dette er tilfældet må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Kan det efter en sådan vurdering ikke udelukkes, at oplysningerne vil kunne have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse, kan oplysningspligten ikke anvendes."

Justitsministeriet har i vejledning nr. 10326 af 22. december 2004 om retssikkerhedsloven gengivet dele af lovbemærkningerne og har om hvornår, der foreligger en konkret mistanke tilføjet: "Hvis en myndighed, f.eks. fra naboer konkurrenter eller ansatte i en virksomhed modtager en anmeldelse om forhold, som efter deres karakter kan være strafbare, beror det på en vurdering i det enkelte tilfælde, om der herefter foreligger en konkret mistanke.

I denne vurdering må det bl.a. indgå, hvor troværdig anmeldelsen fremtræder, hvor konkret de pågældende forhold er angivet, og om der i øvrigt i de oplysninger, som myndigheden herudover er i besiddelse af, er holdepunkter for, at der kan foreligge et strafbart forhold."

Folketingets Ombudsmand har i redegørelse af 19. december 2019 om "SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks" udtalt sig nærmere om, hvornår der siges at foreligge en konkret mistanke, se redegørelsens pkt. 4 og pkt. 6. Folketingets ombudsmand udtaler bl.a., at "Jeg henviser til, at spørgsmålet om, hvornår der foreligger en konkret mistanke, må baseres på objektive kriterier og ikke den

enkelte sagsbehandlers personlige vurdering. Jeg bemærker samtidig, at de objektive omstændigheder - herunder borgerens handlinger og undladelser i relation til indgivelse af oplysninger til brug for skatteansættelsen - i denne type sager ofte vil udgøre et væsentligt grundlag for vurderingen af, at de subjektive ansvarsbetingelser også er til stede." og "Heroverfor bemærker jeg, at når en manglende reaktion fra en borger tillægges bevismæssig betydning i forbindelse med ansættelse af skat, må denne manglende reaktion efter omstændighederne også kunne have betydning for mistankevurderingen efter retssikkerhedslovens § 10." Manglende besvarelse af flere rykkere gav her ifølge ombudsmanden anledning til en konkret mistanke.

Eksempel

Skattesagen drejede sig bl.a. om, hvorvidt to personer (A og B) var berettigede til fradrag for nogle bestemte renteudgifter.

Byretten anførte, at det var A og B, der som skatteydere havde bevisbyrden for retten til rentefradrag. Konsekvensen af, at de ikke havde godtgjort, at de var berettiget til fradrag for renter, var, at fradragsretten blev nægtet. SKAT kunne derfor anmode A og B om dokumentation for de selvangivne rentefradrag, uden at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 10 og/eller EMRK artikel 6 fandt anvendelse. Se SKM2018.330.BR.

Lovovertrædelse, der kan medføre straf

Den konkrete mistanke skal vedrøre en "lovovertrædelse, der kan medføre straf". Det betyder at der skal være mistanke om, at straffebestemmelserne i skatte- og afgiftslovgivningen er overtrådt og, at der potentielt vil kunne rejses en straffesag. Der kan ikke rejses en straffesag, hvis forholdet fx er strafferetligt forældet eller, hvis unddragelsen beløbsmæssigt ikke overstiger de fastlagte minimumsgrænser for hvornår, der rejses en straffesag ved førstegangsovertrædelser. Se nærmere om forældelsesfristerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.C.3.2.2.1 Forældelsesfrister i straffeloven og afsnit A.C.3.5.1.4 Minimumsgrænser for, hvornår der rejses straffesag.

Hvis skatte- og afgiftsunddragelsen er strafferetligt forældet, eller hvis unddragelsen er under beløbsgrænsen for strafferetlig forfølgning ved førstegangsovertrædelser, kan den skattepligtige pålægges oplysningspligt, da der ikke foreligger en konkret mistanke om, at der er begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Til illustration af anvendelsesområdet se fx SKM2017.559.BR. Sagen omhandlede nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat/AM-bidrag. Den manglende betaling af indeholdt A-skat/AM-bidrag er ikke omfattet af en straffebestemmelse i skatte- eller afgiftslovgivningen. Konsekvenserne af manglende betaling af indeholdt A-skat/AM-bidrag var her en nulstilling. Der var altså ikke tale om, at der forelå en lovovertrædelse, der kunne medføre straf, og derfor fandt RSL § 10, stk. 1, ikke anvendelse.

Se afsnit A.C.1.6.2 for retsvirkningerne af, at der foreligger en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2019.111	Der var tale om en straffesag, hvor to af de tiltalte havde gjort gældende, at det ville være i strid med forbuddet mod selvinkriminering, hvis de blev straffet for manglende eller forkert	I dommens retsgrundlag, som der hen-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	selvangivelse på et tidspunkt, der lå efter datoen for sigtelsen af dem for momsunddragelser. Byretten bemærkede, at: “[...] momsangivelser foretages som kvartalsvise opgørelser af nettomomstilsvar, og at indberetning af skattepligtig indkomst ved erhvervsvirksomhed foretages ved indtastning af selvangivet skattepligtig indkomst før fradrag og fordeling af underskud i et oplysningsskema. Hverken indtastningen i den nævnte rubrik eller i de efterfølgende rubrikker i selvangivelsen, der måtte være relevante, giver skattemyndigheder grundlag for at efterprøve de momsangivelser, der tidligere måtte være afgivet for den periode, der selvangives, jf. også Jan Pedersen, Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol, 1. udgave, 2020, side 408, som er gengivet i afsnittet Retsgrundlag ovenfor. Da opfyldelse af selvangivelsespligten således ikke kan danne grundlag for en vurdering af eventuel mistanke for tidligere momsunddragelse, finder retten, at T1's og T4's pligt til indgivelse af korrekte selvangivelser senest den 30. juni 2018 bestod uanset de sigtelser, der var rejst imod dem den 4. december 2017, og at denne pligt til selvangivelse ikke var i strid med forbuddet mod selvinkriminering.” Byretten fandt dermed, at de tiltaltes pligt til indgivelse af korrekte selvangivelser senest den 30. juni 2018 bestod uanset de sigtelser, der var rejst imod dem den 4. december 2017, og at denne pligt til selvangivelse ikke var i strid med forbuddet mod selvinkriminering. Landsretten tiltrådte, at pligten til at foretage selvangivelse ikke var i strid med forbuddet mod selvinkriminering og henviste til byrettens begrundelse. ◀	vises til i Rettens begrundelse og resultat, er følgende fra Jan Pedersen, Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol, 1. udgave, 2020, side 408 gengivet: “Problemostillingen aktualiseres tillige, når en udeholdelse af en omsætning ved en momsangivelse efterfølges af en tilsvarende udeholdelse af samme omsætning i et oplysningsskema i forbindelse med skatteansættelsen. Her kan det hævdes, at den forskriftsmæssige indkomstoplysning ville have af dækket momsunddragelsen, og der derfor foreligger ansvarsfrihed for skattevig. Et sådan synspunkt er imidlertid ikke overensstemmende med den massive og entydige praksis - der pålægger såvel strafan-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		svar for momssvig som for skattesvig for udeholdelsen af den samme omsætning. Dette synes også korrekt, når henses til, dels at der ikke er direkte sammenhæng mellem opgørelsen af henholdsvis momstilsvaret og skattepligtig indkomst, dels at der alene i momsangivelsen opgøres et samlet tilsvaret, medens indkomstopgørelsen omfatter en række indtægts- og udgiftsposter.”⁴
SKM2018/316 LR	T var tiltalt for særlig grov skattesvig for indkomstårene 2001-2005 ved med forsæt at have selvangivet honorarer for lavt med i alt 6.430.768 kr. T havde derved unddraget for 3.470.020 kr. i skat og 514.455 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T forklarede at han i perioden alene har haft den indkomst, der er selvangivet. Han har modtaget betydelige beløb, som ikke var indkomst for ham, men skulle anvendes til forskningsprojekter. Disse betydelige forskningsmidler blev blandet sammen med hans private midler i en ”pærevælling”. Han havde sammen med en anden kørt et system med en såkaldt kaffekasse for at effektivisere betalingsgangene i forbindelse med forskningsprojekter, da det var for tungt at afvente den administrative behandling. Han koncentrerede sig om forskningen og fokuserede ikke på administrationen af hverken sin privatøkonomi, som hans kone plejede at tage sig af, eller af forskningsmidlerne. Han havde hævet beløbene med de udenlandske kreditkort i Danmark og var kontohaver. Han har ikke kunnet fremskaffe kontoudskrifter fra de udenlandske konti. Byretten fandt T skyldig i særlig grov skattesvig. T idømtes 1 år og 3 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 3.373.000 kr. Landsretten frifandt T. Ud fra de foreliggende oplysninger var der en konkret mistanke om, at T uberettiget har tilegnet sig midler fra et hospital i Danmark, der skulle have været anvendt til forskning og den væsentligste del af de midler, der blev overført eller hævet af T, stammede herfra. Hvis T havde selvangivet overførslerne og hævningerne	Se også SKM2024/88 BR, hvor byretten efterfølgende fandt, at ”Det forhold, at A ifølge Vestre Landsrets dom af 14. december 2016, på grund af reglerne om forbud mod selvinkriminering, ikke har haft pligt til at selvangive de pågældende beløb, kan således ikke medføre en fritagelse fra

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	som skattepligtig indkomst, ville T derved have afgivet oplysninger om et strafbart forhold. T havde derfor ikke haft pligt til at selvangive beløbene og retten henviste til grundprincippet om sigtedes ret til at undlade at udtale sig og beskyttelsen mod selvinkriminering.	skattepligten i medfør af statsskatte-lovens § 4, af de midler, som SKAT har dokumenteret, er tilgået A privat.”
Byretsdomme		
SKAT	Byretten bemærker, at da der ved afgørelsen er anvendt oplysninger, som anklagemyndigheden havde indsamlet i strid med retsplejeloven og i strid med persondataforordningen, er det bl.a. på baggrund af Datatilsynets afgørelse af 17. maj 2018 ubestridt, at der i forbindelse med SKATs afgørelse af 28. oktober 2009 er begået en sagsbehandlingsfejl. Navnlig på baggrund af Datatilsynets afgørelser af 8. februar 2019 og 26. februar 2020 finder retten, at sagsbehandlingsfejlen ikke kan medføre ugyldighed. Retten lægger i den forbindelse til grund, at de ulovligt tilvejebragte beviser, af de grunde som anføres af Landsskatteretten i afgørelsen af 2. november 2020 og af Skatteministeriet i det sammenfattende processkrift under nærværende sag, hverken hver for sig eller samlet har haft afgørende betydning for afgørelsen af 28. oktober 2009 om, at A er fuldt skattepligtig til Danmark i den omhandlede periode. Som følge heraf er sagsbehandlingsfejlen konkret uvæsentlig og kan derfor ikke medføre, at afgørelsen er ugyldig. Af de af Skatteministeriet anførte grunde finder retten, at skattemyndighederne ikke i forbindelse med sagsbehandlingen har handlet i strid med Menneskerettighedskonventionens art. 6, stk. 2. Som følge heraf kan dette anbringende heller ikke medføre afgørelsens ugyldighed. ◀	Det fremgår af dommen, at Datatilsynet har truffet 3 afgørelser i sagen, hvoraf kun afgørelsen fra 17. maj 2018 ses offentliggjort. Ifølge dommen fremgår følgende af afgørelsen fra 8. februar 2019: “På den baggrund fandt Datatilsynet altså ikke, at SKAT var forpligtet til at slette alle de oplysninger, som SKAT havde modtaget fra SØIK, hvor indsamlingen var sket i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Det var derfor med rette, at SKAT have behandlet og inddraget alle øvrige samtaleresuméer fra telefonaflytningen, oplysninger fra telefonma-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		ster, beslaglagt materiale mv. i deres afgørelse af 28. oktober 2009.” Iflg. dommen fremgår følgende af afgørelsen fra 26. februar 2020: Datatilsynet konstaterede, [...] at det var beklageligt, at SKAT først i oktober 2019 bekræftede, at de oplysninger, som tilsynets første afgørelse omhandlede, var blevet slettet. Dertil noterede Datatilsynet særligt, at SKAT - pr. konduite - ville gennemgå og slette relevante oplysninger i de dokumenter, som SKAT har modtaget fra SØIK i papirform, og som derfor ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne, men som heller ikke er indgået som grundlag for SKAT's agterskrivelser eller afgørelser, og at styrelsen i den anled-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		ning vil kontakte A's advokat med henblik på at få præciseret hans anmodning om sletning af yderligere oplysninger.” Landsskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2024/152 R. Byrettens dom er indbragt for ØLR. *
SKM2024/91BR	Spørgsmålet om, hvorvidt Skattestyrelsen havde indhentet oplysninger i strid med selvinkrimineringsforbuddet, blev ikke behandlet af byretten, men fremgår af dommen, da forholdet blev behandlet af Landsskatteretten. Landsskatteretten fandt ikke, at der på tidspunktet for indkaldelsen af materialet forelå en konkret mistanke om, at der var begået en strafbar lovovertrædelse. Det forhold, at det var Bandeindsats Øst hos Skattestyrelsen, som behandlede sagen, begrundede ikke i sig selv en konkret mistanke om et strafbart forhold i sagen. Landsskatteretten fandt derfor ikke, at Skattestyrelsen havde indhentet oplysninger i strid med selvinkrimineringsforbuddet. Landsskatteretten bemærkede desuden, at Skattestyrelsen alene havde bedt klageren om at indsende oplysninger til brug for vurderingen af, hvorvidt klageren havde modtaget skattepligtige beløb. Landsskatteretten fandt ikke, at denne anmodning var et pålæg om indsendelse af oplysninger.	Når Skattestyrelsen anmoder om oplysninger, sker det som udgangspunkt med hjemmel i kontrolbeføjelser i bl.a. skattekontrolloven. Det er Skattestyrelsens vurdering, at der her altid vil være tale om et pålæg af oplysningspligt, som vil være omfattet af RSL § 10, stk. 1. Det betyder, at hvis der foreligger en konkret mistanke om en strafbar lovovertrædelse, er Skattestyrelsen efter RSL § 10, stk. 3, forpligtet til at vejlede den skattepligtige om, at denne

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		ikke har pligt til at meddele oplysninger. Da Landskatteretten afgjorde, at der ikke forelå en konkret mistanke på tidspunkt for pålæg af oplysningspligt, får det dog ingen betydning i denne sag.
SKM20243BR	Sagen angik bl.a., hvorvidt SKATs afgørelse var ugyldig som følge af tilsidesættelse af forbuddet mod selvinkriminering. Retten fandt, at SKAT, burde have vejledt om forbuddet mod selvinkriminering, da anmodning om oplysninger blev fremsat på et møde med den skattepligtige. Retten var imidlertid enig med Landsskatteretten i, at SKATs anmodning om oplysninger ikke medførte, at SKATs afgørelse var ugyldig. Retten lagde til grund, at oplysningerne blev indhentet til brug for skattesagen og ikke med henblik på strafvurdering, og at der på mødet ikke forelå en konkret mistanke om en lovovertrædelse. Den omstændighed, at sagen var behandlet i Money Transfer-projektet, hvor sagerne som udgangspunkt blev oversendt til strafvurdering, kunne ikke føre til et andet resultat.	Det er Skattestyrelsens vurdering, at når retten her vurderer, at der ikke foreligger en konkret mistanke på tidspunkt for mødet med den skattepligtige, så kan der heller ikke stilles krav om, at Skattestyrelsen på mødet skal vejlede den skattepligtige om, at denne ikke har pligt til at meddele oplysninger jf. RSL § 10, stk. 3. Sagen er anket til ØLR, men påstanden om ugyldighed på grund af tilsidesættelse af forbuddet mod selvinkriminering var frafaldet, og indgik derfor ikke i

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		rettens dom, som er offentliggjort som SKM2023/41R
SKM2021/157BR	Sagerne handlede om, hvorvidt sagsøgerne, der havde deltaget i et fiktivt lånearrangement, var berettiget til fradrag for en række påståede betalinger til udbydere af arrangementet. Sagsøgerne påstod principalt, at de var berettigede til rentefradrag, og subsidiært tabsfradrag. Sagsøgerne havde endvidere anført, at Skattestyrelsen havde tilsidesat selvinkrimineringsforbuddet, at RSL § 10 var en garantiforskrift, og at Skattestyrelsens afgørelser derfor ar ugyldige og skulle annulleres eller hjemvises. Skattestyrelsen havde i forslag til afgørelsen anført, at sagen ville "blive oversendt til Skats juridiske afdeling med henblik på en vurdering af et eventuelt strafansvar". Det var sagsøgerens opfattelse, at anmodningen om at komme med bemærkninger i forslaget til afgørelsen reelt indebar en oplysningspligt, og at Skattestyrelsen derfor havde tilsidesat sin vejledningspligt, jf. RSL § 10, stk. 3. Sagsøgere anførte derudover, at afgørelserne led af en række andre forvaltningsretlige mangler. Byretten udtalte herom i præmisserne: "Da der ikke er grundlag for at fastslå, at SKAT eller Landsskatteretten har tilsidesat officialmaksimen, eller at SKAT eller Landsskatterettens afgørelser i øvrigt lider af sådanne forvaltningsretlige mangler, at de er ugyldige, er der ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling."	
SKM2021/13BR	En skatteyder skulle lønbeskattes af udeholdt omsætning i ægtefællens selskab. Skatteyderen havde ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte de skønsmæssige forhøjelser af lønindkomsten. Skatteyderen havde herudover ikke godtgjort, at skattemyndighederne havde tilsidesat retssikkerhedslovens § 10, eller at myndighederne havde tilsidesat officialprincippet ved ikke at have indhentet korrekte oplysninger.	
SKM2020/79BR	En skatteyder havde anmodet om, at skattesagen, som han var part i, blev udsat på gennemførelse af en straffesag, der vedrørte samme forhold som skattesagen. Skatteyderen henviste til RSL § 10, idet det blev fremført, at bestemmelsen indeholdt et forbud mod selvinkriminering, og at oplysninger, som blev fremlagt i skattesagen, kunne have betydning for bedømmelsen af det strafbare forhold, enten fordi oplysningerne kunne have betydning for vurderingen af, om der forelå skattesvig eller omfanget heraf. Skatteyderen var derfor af den opfattelse, at hans forklaring i skattesagen "kunne blive brugt mod ham" i straffesagen. Med andre ord ønskede skatteyderen at blive friholdt for risikoen for selvinkriminering, ved at skattesagen blev sat i bero. Byretten fulgte ikke skatteyderens anmodning om udsættelse efter RPL § 345. Dette blev begrundet med, at skatteyderen ikke var forpligtet til at afgive forklaring i skattesagen, og såfremt skatteyderen ikke ønskede at udtale sig, eller udtalte sig om et forhold, der var omfattet af straffesagen, og dette således ikke kunne ske under strafansvar, ville der ikke indtræde processuel skadevirkning. Skadevirkningen ville i dette tilfælde begrænses til, hvad der fulgte af almindelige bevisbyrderegler.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM201830BR	En række skatteydere havde deltaget som såkaldte investorer i et lånearrangement, og de påstod sig berettigede til betydelige rentefradrag. Skatteyderne havde bl.a. gjort gældende, at SKAT havde tilsidesat retssikkerhedslovens § 10, stk. 3, og EMRK artikel 6 ved ikke udtrykkeligt at have oplyst dem om, de kunne inkriminere sig selv. Byrettens tre dommere anførte, at skatteyderne havde bevisbyrden for retten til rentefradrag, samt at konsekvensen af, at de ikke godtgjorde at være berettiget til fradrag for renter, var, at fradragsretten nægtedes. SKAT kunne derfor anmode skatteyderne om dokumentation for de selvangivne renter, uden at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 10 og/eller EMRK fandt anvendelse.	
SKM201759BR	Sagerne omhandlede, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nulstillet A-skat og AM-bidrag over for to anpartshavere for indkomstårene 2011 og 2012. Sagerne drejede sig herudover om, hvorvidt SKATs afgørelser var ugyldige som følge af manglende vejledning om selvinkriminering. Skatteankestyrelsen havde for så vidt angår selvinkriminering anført, at SKAT ikke havde en forpligtelse til at vejlede efter reglerne om selvinkriminering, idet konsekvensen af at undlade at indsende de udbedte oplysninger alene var, at sagen ville blive afgjort på det foreliggende grundlag. Denne konsekvens var oplyst i SKATs henvendelse til de pågældende. Retten tiltrådte Skatteankestyrelsens begrundelse.	Sagen omhandlede nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat/AM-bidrag. Den manglende betaling af indeholdt A-skat/AM-bidrag er ikke omfattet af en straffebestemmelse i skatte- eller afgiftslovgivningen. Konsekvenserne af manglende betaling af indeholdt A-skat/AM-bidrag var her en nulstilling. Der var altså ikke tale om, at der forelå en lovovertrædelse, der kunne medføre straf, og derfor fandt RSL § 10, stk. 1, ikke anvendelse.
FOB udtalelser		
FOB 2023-8	Et revisionsfirma klagede på vegne af en borger til ombudsmanden over, at Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs (nu Skattestyrelsen) afgørelse om forhøjelse af hans indkomst for tre indkomstår. Baggrunden for sagen var de såkaldte Panama Papers (oplysninger om danskeres ejerskab af offshoreelskaber), som SKAT havde købt i september 2016.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Revisionsfirmaet gjorde gældende, at SKAT ikke havde iagttaget pligten til at vejlede borgeren om selvinkriminering, da bl.a. agterskrivelsen i sagen blev udsendt. Revisionsfirmaet gjorde også gældende, at afgørelsen var ugyldig, fordi det beløb, som borgeren blev beskattet af ved afgørelsen, var forhøjet i forhold til det beløb, som borgeren var blevet varslet om i agterskrivelsen. Landsskatteretten havde i sin afgørelse lagt til grund, at der på tidspunktet for agterskrivelsen forelå en konkret mistanke om, at borgeren havde begået et strafbart forhold forbundet med indkomstforhøjelsen, og at det var en fejl, at SKAT i agterskrivelsen undlod at vejlede ham om selvinkriminering. Ombudsmanden var enig i, at den manglende vejledning var en fejl, men at fejlen ikke indebar, at SKATs afgørelse var ugyldig. Ombudsmanden lagde vægt på bl.a. myndighedernes oplysninger om, at borgeren ikke efter agterskrivelsen havde indsendt oplysninger til brug for SKATs afgørelse om de forhold, hvorom der skulle være vejledt om selvinkriminering, og at fejlen derfor ikke havde kunnet påvirke afgørelsen.	
FOU nr. 2019.33.	Folketingets Ombudsmand har undersøgt, om der forelå en konkret mistanke om strafbart forhold på tidspunktet for udsendelse af materialeindkaldelser i et konkret sagskompleks.	

A.C.1.6.2 Retsvirkningen af, at der foreligger konkret mistanke om strafbart forhold

Indhold

Dette afsnit beskriver, retsvirkningerne af, at der foreligger en konkret mistanke om, at en skattepligtig har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Oplysningspligt over for den mistænkte selv

Regel

Skatteforvaltningen kan ikke benytte oplysningspligter over for en skattepligtig mod hvem, der er en konkret mistanke om, at vedkommende har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf. Se RSL § 10, stk. 1. Det vil sige, at oplysningspligterne i fx SKL § 2 og § 53 samt ML § 74 ikke kan anvendes overfor den mistænkte vedrørende det/de forhold, hvor der foreligger en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf. Se afsnit A.C.1.6.1 for hvornår, der foreligger en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Oplysningspligt over for den mistænkte selv

Om en oplysningspligt kan anvendes, når der foreligger en konkret mistanke om, at en person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, er afhængig af, om oplysningen afkræves den mistænkte selv eller andre end den mistænkte. Ved kontrol af virksomheder er det derfor vigtigt at få afklaret, om der skal ske identifikation mellem virksomheden og den fysiske person.

Identifikation mellem den juridiske person og fysiske personer

Hvis der er mistanke om, at en juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, skal der som hovedregel ske identifikation mellem den juridiske person og de fysiske personer, der har tilknytning til den juridiske person.

Tilknytningskravet er opfyldt, hvis der er tale om et ansættelsesforhold eller en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Det betyder, at der sker identifikationen mellem den juridiske person og ansatte, medlemmer af den juridiske person, herunder direktion, den ansatte, aktionærer mv., eller medlemmer af den juridiske persons bestyrelse. Det får den konsekvens, at Skatteforvaltningen i forbindelse med et tvangsindgreb ikke kan pålægge fx ansatte eller hovedaktionær at give oplysninger, hvis der foreligger en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføres straf. De ansatte eller hovedaktionæren kan dermed ikke være Skatteforvaltningen behjælpelig i forbindelse med et tvangsindgreb - fx en udgående kontrol. Ansatte og aktionærer, der ikke er medlem af selskabets bestyrelsen, må dog gerne udspørges og frivilligt give oplysninger.

Identifikation mellem ejeren og de ansatte i enkeltmandsvirksomheder

I enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede virksomheder skal der efter retssikkerhedsloven ikke ske identifikation mellem ejeren og de ansatte. Det betyder, at Skatteforvaltningen efter fx KSL § 86, stk. 4, kan pålægge en ansat at give oplysninger i forbindelse med et tvangsindgreb - fx en udgående kontrol. Det er dog en betingelse, at Skatteforvaltningen ikke har en konkret mistanke om, at den ansatte har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf. I den situation vil den ansatte ikke længere have pligt til at give oplysninger.

Se om undtagelser til den manglende mulighed for pålæg af oplysningspligt i A.C.1.6.3 Adgang til at tilvejebringe oplysninger og A.C.1.6.4 Oplysningspligt overfor andre end den mistænkte.

A.C.1.6.3 Adgangen til at tilvejebringe oplysninger

Indhold

Dette afsnit beskriver Skatteforvaltningens muligheder for at fremskaffe oplysninger, når der foreligger en konkret mistanke.

Afsnittet indeholder:

- Andre kontrolbeføjelser, når der foreligger en konkret mistanke

- Pålæg af oplysninger.

Andre kontrolbeføjelser, når der foreligger en konkret mistanke

Fra det tidspunkt, hvor der foreligger en konkret mistanke, kan Skatteforvaltningen som udgangspunkt ikke længere anvende en oplysningspligt. Det er ikke ensbetydende med, at myndigheden vil være afskåret fra at anvende andre kontrolbeføjelser, herunder tvangsindgreb, når blot tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf. Det betyder, at Skatteforvaltningen fx kan gennemføre et kontrolbesøg til brug for opgørelse af et skatte-, told- og/eller afgiftskrav. Se RSL § 9, stk. 2 og A.C.1.5.3 Tvangsindgreb over for mistænkte.

Pålæg af oplysningspligt om oplysninger, som er uden betydning for bedømmelsen af en lovovertrædelse

RSL § 10, stk. 1, er ikke til hinder for, at den mistænkte pålægges at give oplysninger, som er uden betydning for bedømmelsen af, om den pågældende har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf. Det betyder, at hvis Skatteforvaltningen vil undersøge to forhold, og det kun er det ene forhold, hvor der foreligger en konkret mistanke om, at der er begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, så kan der pålægge oplysningspligt vedrørende det andet forhold, hvor der ikke foreligger en konkret mistanke.

A.C.1.6.4 Oplysningspligt over for andre end den mistænkte

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår at andre end den mistænkte har pligt til at meddele oplysninger.

Afsnittet indeholder

- Regel
- Oplysningspligt i forhold til tredjemand
- Frivillig meddelelse af oplysninger
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Andre end den mistænkte har pligt til at meddele oplysninger i sagen, hvis oplysningerne kun søges tilvejebragt med henblik på andre spørgsmål end fastsættelse af straf. Se RSL § 10, stk. 2.

Oplysningspligt i forhold til tredjemand

RSL § 10, stk. 2, er identisk med bestemmelsen i RSL § 9, stk. 2, og indebærer, at der kan gøres brug af oplysningspligter over for andre end den mistænkte, hvis brugen af oplysningspligter sker med henblik på at fremskaffe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf - fx ved fastsættelse af skatte-, told- og/eller afgiftskrav.

Med bestemmelsen sikres det, at Skatteforvaltningen kan gøre brug af oplysningspligter i forhold til tredjemand, uanset om der foreligger mistanke om strafbart forhold, hvis det sker med henblik på varetagelse af Skatteforvaltningens kontrolopgaver. Det er uden betydning, at der samtidig tilvejebringes dokumentation til andre formål. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke kan gøre brug af oplysningspligter over for tredjemand, hvis formålet udelukkende er at tilvejebringe bevis for et strafbart forhold.

De oplysningspligter i forhold til tredjemand, som Skatteforvaltningen kan gøre brug af, er bl.a. kontrolbeføjelserne i skattekontrollovens kap. 6 og ML § 75.

Eksempel

Skattestyrelsen havde pålagt et selskab oplysningspligt efter ML § 75, stk. 1 og 3, om selskabets leverancer af varer og ydelser til kunder, der havde handlet for over nærmere angivne beløbsgrænser ved brug af et medlemskort, som selskabet havde udstedt til kunderne som led i et kundefordelsprogram. Formålet med at indhente oplysningerne var at undersøge, om de kunder, der havde indkøbt ekstraordinært store mængder af afgiftsbelagte varer, drev afgiftspligtig virksomhed ved videresalg af de pågældende varer og/eller i øvrigt havde handlet i strid med bestemmelser i afgiftslovgivningen. Selskabet anførte, at pålægget var i strid med RSL § 9 og § 10, idet Skattestyrelsen måtte mistænke kunderne for at have begået strafbare forhold ved unddragelse af afgifter, og at når Skattestyrelsen derfor ikke kunne anvende oplysningspligter overfor kunderne, så kunne oplysningspligter heller ikke anvendes overfor selskabet som tredjemand. Byretten udtalte, at "Det følger af retssikkerhedslovens § 10, stk. 2, at lovgivningens almindelige regler gælder for en tredjemand i relation til oplysninger, som søges indhentet hos en tredjemand til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf. Da retten i øvrigt har fundet, at påbuddet havde hjemmel i momslovens § 75, stk. 1, var bestemmelsen i retssikkerhedslovens § 10, stk. 2, ikke til hinder for udstedelse af påbuddet." Se SKM2023.243.BR.

Eksempel

Landsskatteretten anså det for at være af væsentlig betydning for SKATs undersøgelse af skatteyderens eventuelle skattepligt af renteindtægter, at SKAT kunne indhente oplysninger om klagerens konti. Det var således ikke godtgjort, hvor pengene til et lån kom fra. SKAT ansås for berettiget til at anvende oplysningspligten i skattekontrollovens § 8 D over for en bank, uanset om der forelå en konkret mistanke om en lovovertrædelse eller ej, så længe oplysningerne alene søgtes tilvejebragt med henblik på andre spørgsmål end fastsættelse af straf, nemlig skatteligningen. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse. Se SKM2019.528.LSR

Eksempel

Efter at SKAT forgæves havde rettet henvendelse til skatteyderen selv med anmodning om kontooplysninger mv., havde man tilvejebragt de pågældende oplysninger ved anmodning herom direkte til banken og skatteyderens forretningsforbindelse. Dette var lovligt, idet der var tale om oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen, jf. dagældende SKL § 8 D. Da oplysningerne ikke var tilvejebragt med henblik på en straffesag, var tilvejebringelsen af oplysningerne fra tredjemand ikke i strid med reglerne i RSL § 10. Se SKM2014.209.BR.

Eksempel

Se også FOB 2014-10, hvor Folketingets Ombudsmand var enig i, at RSL § 10 ikke forhindrede SKAT i at indhente oplysninger fra en bank, idet oplysningerne var tilvejebragt med henblik på vurdering af skattepligt og ikke for at fastsætte straf.

Frivillig meddelelse af oplysninger

Uden at være forpligtet til det, kan tredjemand frivilligt meddele oplysninger til myndigheden til brug for behandlingen af spørgsmålet om fastsættelse af straf.

Bemærk

SKL § 53, stk. 2, er ikke en selvstændig oplysningspligt, men derimod en udleveringspligt, der følger af oplysningspligten overfor den skattepligtige i SKL § 53, stk. 1. Der er altså ikke tale om en

kontrolbeføjelse overfor tredjemand som fx kontrolbeføjelserne i skattekontrollovens kap. 6 og ML § 75. Det betyder, at hvis der er en konkret mistanke om, at en skattepligtig har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf jf. RSL § 10, stk. 1, kan skatteforvaltningen ikke uden den skattepligtiges samtykke få udleveret

dennes regnskabsmateriale fra en tredjemand, der blot opbevarer dette.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Byretsdomme		
SKM202324BR	Skattestyrelsen havde pålagt et selskab oplysningspligt efter ML § 75, stk. 1 og 3, om selskabets leverancer af varer og ydelser til kunder, der havde handlet for over nærmere angivne beløbsgrænser ved brug af et medlemskort, som selskabet havde udstedt til kunderne som led i et kundefordelsprogram. Formålet med at indhente oplysningerne var at undersøge, om de kunder, der havde indkøbt ekstraordinært store mængder af afgiftsbelagte varer, drev afgiftspligtig virksomhed ved videre salg af de pågældende varer og/eller i øvrigt havde handlet i strid med bestemmelser i afgiftslovgivningen. Selskabet anførte, at pålægget var i strid med RSL § 9 og § 10, idet Skattestyrelsen måtte mistænke kunderne for at have begået strafbare forhold ved unddragelse af afgifter, og at når Skattestyrelsen derfor ikke kunne anvende oplysningspligter overfor kunderne, så kunne oplysningspligter heller ikke anvendes overfor selskabet som tredjemand. Byretten udtalte, at "Det følger af retssikkerhedslovens § 10, stk. 2, at lovgivningens almindelige regler gælder for en tredjemand i relation til oplysninger, som søges indhentet hos en tredjemand til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse straf. Da retten i øvrigt har fundet, at påbuddet havde hjemmel i momslovens § 75, stk. 1, var bestemmelsen i retssikkerhedslovens § 10, stk. 2, ikke til hinder for udstedelse af påbuddet.	
SKM201420BR	En bank blev pålagt udleveringspligt. Oplysningerne var ikke i strid med RSL § 10.	Se også SKM201368SR
Landsskatteretten		
SKM201958SR	Landsskatteretten anså det for at være af væsentlig betydning for SKATs undersøgelse af skatteyderens eventuelle skattepligt af renteindtægter, at SKAT kunne indhente oplysninger om klagerens konti. Det var således ikke godtgjort, hvor pengene til et lån kom fra. SKAT ansås for berettiget til at anvende oplysningspligten i skattekontrollovens § 8 D over for en bank, uanset om der forelå en konkret mistanke om en lovovertrædelse eller ej, så længe oplysningerne alene søgtes tilvejebragt med henblik på andre spørgsmål end fastsættelse af straf, nemlig skatteligningen. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.	
FOB udtalelser		
FOB 2014-10	Landsskatteretten havde afvist at behandle en klage fra en mand, der var udrejst af Danmark, over SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, til hans bank i Danmark om at fremsende udskrifter fra hans konto og oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten havde henvist til, at SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning og ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Landsskatteretten havde senere stadfæstet SKATs efterfølgende afgørelse truffet efter skattekontrollovens § 9, hvorefter bestyrelsesformanden for banken blev pålagt dagbøder, hvis banken	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	ikke efterkom SKATs anmodning om udlevering af de ønskede oplysninger. Mandens advokat klagede til ombudsmanden over Landsskatterettens kendelser. Efter en gennemgang af klagen og de indsendte bilag meddelte ombudsmanden advokaten, at han havde besluttet ikke at undersøge sagerne i relation til Landsskatteretten yderligere. Ombudsmanden henviste til, at der ikke var udsigt til, at han kunne kritisere resultatet af Landsskatterettens kendelser. For det første var ombudsmanden således enig i, at SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. For det andet var ombudsmanden enig i, at bestemmelsen i § 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter ikke finder anvendelse i sager, der som denne vedrører udlevering af oplysninger. For det tredje var der ikke udsigt til, at ombudsmanden kunne kritisere, at Landsskatteretten havde ment, at tvangsindgrebslovens § 10 ikke forhindrede SKAT i at indhente oplysninger fra banken. Og for det fjerde var der også efter ombudsmandens opfattelse hjemmel til at anvende skattekontrollovens § 8 D og dernæst § 9 i forhold til skatteyderens danske pengeinstitut.	

A.C.1.6.5 Vejledning

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår Skatteforvaltningen skal vejlede.

Afsnittet indeholder

- Regel
- Vejledningspligt ved anmodning om oplysninger
- Vejledningspligt ved partshøring

Regel

Skatteforvaltningen skal vejlede den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til at meddele oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Se RSL § 10, stk. 3.

Vejledningspligt ved anmodning om oplysninger

Hvis Skatteforvaltningen har en konkret mistanke om, at den skattepligtige har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, kan Skatteforvaltningen ikke pålægge oplysningspligt. Se RSL § 10, stk. 1.

Skatteforvaltningen kan dog stadig have brug for oplysninger fra den mistænkte, og skal i forbindelse med en eventuel anmodning om oplysninger vejlede den mistænkte om en række forhold. Skatteforvaltningen skal vejlede om, hvad den konkrete mistanke vedrører og, at den mistænkte ikke har pligt til at indsende oplysninger, men at denne alligevel kan vælge give sit samtykke til at indsende oplysningerne. Afslutningsvis skal den mistænkte vejledes om, at samtykket kan tilbagekaldes.

Vejledningen kan gives skriftligt eller mundtligt.

Vejledningspligt ved partshøring

Reglen i RSL § 10 omfatter ikke de tilfælde, hvor den mistænkte ikke i en lov eller bekendtgørelse er forpligtet til at give oplysninger, og hvor vedkommendes manglende medvirken alene kan blive tillagt processuel skadevirkning. Det kan eksempelvis være i de til-

fælde, hvor Skatteforvaltningen udsender en partshøring fx i form af et forslag til afgørelse, idet modtageren af forslaget har mulighed for at afgive bemærkninger, men efter lovgivningen ikke er forpligtet til det.

Selvom partshøring ikke er omfattet af RSL § 10, skal Skatteforvaltningen også i disse tilfælde alligevel i fornødent omfang vejlede en mistænkt person om, at vedkommende ikke har pligt til at afgive oplysninger, der har betydning for det forhold, som mistanken omfatter.

Se hertil blandt andet forarbejderne til retssikkerhedsloven (LF 96 af 26. november 2003, se pkt. 4.3.2 i de almindelige bemærkninger), hvor det fremgår, at: "Som anført omhandler lovforslaget kun tilfælde, hvor der i lovgivningen er fastsat en oplysningspligt. Lovforslaget regulerer således ikke de situationer, hvor myndighederne anmoder en person om oplysninger, uden at der i lovgivningen mv. er pligt til at give oplysninger til myndigheden. Det indebærer imidlertid ikke, at en forvaltningsmyndighed i en sådan situation uden videre kan anmode en mistænkt om oplysninger, der vedrører et strafbart forhold.

Også i disse tilfælde, hvor der selv uden en mistanke om strafbart forhold ikke ville have været pligt for vedkommende til at give oplysninger, må det antages, at en myndighed i fornødent omfang i forbindelse med en eventuel anmodning om at modtage oplysninger bør vejlede en mistænkt person om, at vedkommende ikke har pligt til at afgive oplysninger af betydning for det eller de forhold, som mistanken omfatter."

Se også Justitsministeriets vejledning nr. 10326 af 22. december 2004, pkt. 134 og pkt. 4.2 i Folketingets Ombudsmands redegørelse af 19. december 2019 om "SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks". Se FOU nr. 2019.33.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Byretsdomme		
SKM202528BR	Skattestyrelsen havde pålagt oplysningspligt i en materialeindkaldelse uden at vejlede om selvinkriminering. Retten bemærkede, at uanset om Skattestyrelsen allerede i forbindelse med materialeindkaldelsen havde en konkret mistanke og burde have vejledt om selvinkriminering, havde det ingen betydning for sagens afgørelse, da den skattepligtige ikke havde indsendt materiale. Skattestyrelsen havde først modtaget materiale fra den skattepligtige efter udsendelse af forslag til afgørelse, hvor der korrekt var vejledt om selvinkriminering. Afgørelserne vedrørende moms og A-skat var derfor ikke ugyldige som følge af manglende vejledning om selvinkriminering.	Dommen er anket til Østre Landsret

A.C.1.6.6 Samtykke

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for samtykke.

Afsnittet indeholder

- Regel
- Samtykke til at give oplysninger
- Samtykke til at indhente oplysninger hos tredjemand til brug for en straffesag
- Hvis der ikke gives samtykke

Regel

Når Skatteforvaltningen har vejledt den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til at meddele oplysninger, kan den mistænkte give samtykke til alligevel at give oplysninger, selvom oplysningspligten overfor vedkommende ikke gælder. Se RSL § 10, stk. 3.

Den mistænkte kan også give samtykke til, at Skatteforvaltningen anvender oplysningspligten i forhold til tredjemand til at indhente oplysninger til brug for behandling af en straffesag mod den mistænkte. Se RSL § 10, stk. 4.

Samtykke til at give oplysninger

Den mistænkte kan give samtykke til at give Skatteforvaltningen oplysninger til brug for en skatte-, told-, og/eller afgiftssag. Samtykket kan gives i forlængelse af, at Skatteforvaltningen anmoder om materiale til brug for en skatte-, told-, og/eller afgiftssag eller i forbindelse med et tvangsindgreb - fx en udgående kontrol, hvor den mistænkte giver samtykke til at give Skatteforvaltningen oplysninger og dermed hjælpe i forbindelse med den udgående kontrol.

Samtykket skal være skriftligt, og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag. Kravet om, at samtykket skal være givet på et specifikt grundlag indebærer, at det klart og utvetydigt skal fremgå, hvad der meddeles samtykke til.

At samtykket skal gives på et informeret grundlag betyder, at den mistænkte skal være klar over, hvad vedkommende giver samtykke til. Skatteforvaltningen skal sikre sig, at den mistænkte er tilstrækkeligt vejledt om, hvad samtykket indebærer, så denne kan vurdere, hvorvidt samtykket skal gives. Dette betyder, at den mistænkte bl.a. skal oplyses om, at vedkommende ikke har pligt til at give oplysninger, og at, hvis samtykke gives, kan oplysningerne også indgå i vurderingen af, om der er begået en strafbar overtrædelse. Den mistænkte skal desuden vejledes om, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes.

Skriftlighedskravet indebærer, at samtykket skal gives på et skriftligt grundlag, og at det således ikke er tilstrækkeligt, at samtykket gives mundtligt. Derudover er der ikke noget formkrav til det skriftlige samtykke, der fx kan gives på mail eller via Skatteforvaltningens samtykkeerklæring.

Den skattepligtige kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Der gælder ikke noget krav om skriftlighed eller andre formkrav for tilbagekaldelsen. Det betyder, at tilbagekaldelsen også kan ske mundtlig. Tilbagekaldelsen sker med fremadrettet virkning. Oplysninger, der allerede er afgivet til Skattestyrelsen, kan dermed ikke tilbagekaldes.

Samtykke til at indhente oplysninger hos tredjemand til brug for en straffesag

RSL § 10, stk. 4, giver mulighed for at indhente oplysninger hos tredjemand til brug for behandling af en straffesag, hvis den mistænkte giver sit samtykke. Det kræver dog, at Skatteforvaltningen har beføjelser til at indhente oplysninger til brug for behandling af en straffesag. Skattekontrolloven giver fx ikke beføjelser til at indhente oplysninger til brug for behandling af en straffesag men kun til oplysninger, der er nødvendige for skattekontrollen, indberetningskontrollen og kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat.

Hvis der ikke gives samtykke

Hvis der ikke gives samtykke, har Skatteforvaltningen ingen mulighed for at indhente oplysningerne hos den mistænkte selv om de forehold, hvor der foreligger en konkret mistanke.

Skatteforvaltningen må i stedet og hvis muligt fx:

- Foretage tvangsindgreb (Se A.C.1.6.3 Adgangen til at tilvejebringe oplysninger)
- Opgøre kravet ud fra de foreliggende oplysninger
- Opgøre kravet skønsmæssigt
- Kontakte tredjemand

A.C.2 Kontrolbestemmelser

Indhold

Dette afsnit handler om skatte- og afgiftslovgivningens kontrolbestemmelser.

Afsnittet indeholder:

- Kontrolbestemmelser - skattekontrolloven (A.C.2.1)
- Kontrolbestemmelser - kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (A.C.2.2)
- Kontrolbestemmelser - momsloven (A.C.2.3)
- Kontrolbestemmelser - lønsumsafgiftsloven (A.C.2.4)

- Kontrolbestemmelser - punktafgiftslovene (A.C.2.5)
- Kontrolbestemmelser - told (A.C.2.6)
- Kontrolbestemmelse - omkostningsgodtgørelse (A.C.2.7)
- Brug af fotografering i forbindelse med Skatteforvaltningens kontrol (A.C.2.8)
- Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretnings- og indberetningspligt (A.C.2.9)

•Bemærk

Kontrolbestemmelserne i de enkelte skatte- og afgiftslove kan kun anvendes til kontrol af de skatter og afgifter, som de enkelt love omhandler.

Det betyder fx, at efter momslovens § 74 kan der kun ske kontrol af moms og ikke fx skat eller øvrige afgifter. Hvis der i forbindelse med en kontrol efter fx momsloven fremkommer oplysninger, der (også) er relevante for sager på skatte- og afgiftsområdet, kan oplysningerne godt anvendes i disse sager og ved eventuelle ansættelsesændringer. *

A.C.2.1 Kontrolbestemmelser - skattekontrolloven

Indhold

Dette afsnit handler Skattekontrollovens indhold.

Afsnittet indeholder:

- Revision af skattekontrolloven (A.C.2.1.1)
- Oplysningspligter for skattepligtige (A.C.2.1.2)
- Kontrolbeføjelser efter skattekontrolloven (A.C.2.1.3)
- Administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt (A.C.2.1.4)

A.C.2.1.1 Revision af skattekontrolloven

Indhold

Dette afsnit handler om skattekontrollovens formål samt den overordnede struktur i loven.

Afsnittet indeholder

- Skattekontrollovens baggrund (revision og opdeling af loven)
- Skattekontrollovens hovedpunkter og struktur (videreførelse af tidligere gældende ret)
- Ændret terminologi ift. den tidligere lov
- Sammenhæng med anden lovgivning og forvaltningsretten

Skattekontrollovens baggrund (revision og opdeling af loven)

En række grundlæggende bestemmelser i skattekontrolloven blev indført i 1946, og kontrollovsbestemmelserne er siden da blevet ændret talrige gange.

Den gældende lov trådte i kraft den 1. januar 2019 på baggrund af en revision af den hidtil gældende skattekontrollov. Det overordnede formål med at revidere skattekontrolloven var at sikre balancen mellem borgernes retssikkerhed og effektive, tidssvarende kontrolhjemler i en moderne, sammenhængende og gennemtænkt lov; også i lyset af, at digital kommunikation ikke fandtes eller ikke spillede den samme rolle, da den tidligere skattekontrollov blev til, som i nutidens samfund. Kommunikationen i Danmark er i stadig højere grad digital.

Den reviderede skattekontrollov skal således også understøtte, at borgere og virksomheders kommunikation med det offentlige så vidt muligt skal foregå digitalt. Digitalisering er derfor tænkt ind i moderniseringen af skattekontrolloven, idet hensigten er, at loven så vidt muligt skal være teknologineutral og fremtidssikret.

Den tidligere skattekontrollov er blevet opdelt i:

- Skattekontrolloven (LBK nr. 12 af 8. januar 2024) (Oprindeligt lov nr. 1535 af 19. december 2017)
- Skatteindberetningsloven (•LBK nr. 1059 af 21. august 2025•) (Oprindeligt lov nr. 1536 af 19. december 2017)

Dette er begrundet i, at det i forbindelse med revisionen og omskrivningen af den tidligere skattekontrollov blev vurderet, at bestemmelserne om tredjemands automatiske indberetningspligter med fordel kunne udskilles til en selvstændig lov om indberetningspligter. Hertil kommer:

- Følgelovgivning (Oprindeligt lov nr. 1555 af 19. december 2017).

Skattekontrollovens hovedpunkter og struktur (videreførelse af gældende ret)

Skattekontrolloven viderefører i vidt omfang tidligere gældende ret, og gældende praksis er i en række tilfælde blevet lovfæstet.

Der er dog også sket ændringer i forhold til den tidligere gældende lov, ligesom en række bestemmelser er ophævet og således ikke videreført.

Den overordnede struktur og systematik i loven er således:

Afsnit I

- Kapitel 1 indeholder den almindelige pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst
- Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 indeholder de særlige oplysningspligter, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.

Afsnit II

Reglerne om oplysningspligt efter anmodning, der fortsat vil stå i skattekontrolloven, er opdelt:

- Kapitel 5 indeholder den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning
- Kapitel 6 indeholder tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v.
- Kapitel 7 samler bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering

Afsnit III

- Kapitel 8 indeholder regler om administrative retsfølger af manglende opfyldelse af en oplysningspligt
- Kapitel 9 og kapitel 10 indeholder regler om straf og straffeprocessen.

Afsnit IV

- Kapitel 11 indeholder regler om ikrafttræden m.v.

Alle bestemmelser om tredjemands automatiske indberetningspligter findes skatteindberetningsloven. Se afsnit A.B.1.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Skattekontrolloven trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Se SKL § 90, stk. 1 og 2.

Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Se SKL § 90, stk. 3.

Skattekontrollovens afsnit I og III med undtagelse af SKL § 72, stk. 2, SKL § 84, nr. 3, og SKL §§ 85-89 finder ikke anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. Se SKL § 90, stk. 4.

Skattekontrollovens afsnit I og III med undtagelse af SKL § 72, stk. 2, SKL § 84, nr. 3, og SKL §§ 85-89 finder ikke anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. For sådanne ind-

komstår finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. Se SKL § 90, stk. 5. Skattekontrolloven gælder ikke Færøerne og Grønland. Se SKL § 91.

Se Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.C.2.1.1.2 for en specificeret oversigt over overgangsbestemmelserne, deres betydning samt nye eller ændrede bekendtgørelser som følge af skattekontrolloven lov nr. 1535 af 19. december 2017.

Ændret terminologi ift. den tidligere lov

Revisionen af skattekontrolloven førte til ændringer af terminologien i lovgivningen på en række punkter. Se Den juridiske vejledning 2024-1 for ændringerne.

Sammenhæng med anden lovgivning og forvaltningsretten

Anvendelse af skattekontrollovens hjemler til tvangsindgreb og skattekontrollovens oplysningspligter er reguleret af en lovgivning, der er fælles for den offentlige forvaltnings myndighedsudøvelse. Det vil sige, at skattekontrolloven skal administreres i samspil med følgende regelsæt:

- *Retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter)*
- EU's Charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)
- Bogføringsloven
- Databeskyttelsesforordningen

Det er endvidere fremhævet i forarbejderne til skattekontrolloven, at Skatteforvaltningen skal anvende de forvaltningsretlige grundsætninger om væsentlighed og proportionalitet ved brug af kontrolbeføjelserne. Se nærmere afsnit A.C.2.1.1.1.

A.C.2.1.1.1 De forvaltningsretlige grundsætninger

Indhold

Dette afsnit handler om væsentlighedskriteriet og proportionalitetsprincippet.

Afsnittet indeholder:

- Væsentlighedskriteriet
- Proportionalitetsprincippet
- Nødvendighed
- Begrundelse og konkretisering
- Angivelse af administrativ retsfølge i materialeindkaldelser

Skatteforvaltningen skal anvende de forvaltningsretlige grundsætninger om væsentlighed og proportionalitet ved brug af kontrolbeføjelserne i skattekontrolloven.

Skatteforvaltningen skal i forbindelse med en anmodning om oplysninger give en begrundelse for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen. En anmodning om indsendelse af materiale vil endvidere skulle konkretiseres.

I skattekontrolloven fremgår det desuden direkte af lovens bestemmelser om indhentelse af oplysninger hos tredjemand, at oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen, se fx SKL § 57, stk. 4. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål.

Herudover skal Skatteforvaltningen overholde de retningslinjer for et indgreb, som er fastsat i anden lovgivning.

Væsentlighedskriteriet

Væsentlighedskravet medfører, at Skatteforvaltningen skal afveje størrelsen af et muligt merprovenu som resultat af kontrollen over for de ressourcer, der skal anvendes både af Skatteforvaltningen og den oplysningspligtige for at gennemføre kontrollen. I denne afvejning af byrden for den oplysningspligtige kan det ligeledes

være af betydning, om Skatteforvaltningen alene anmoder om oplysninger inden for den ordinære ligningsfrist, eller om Skatteforvaltningen anmoder om oplysninger længere tilbage i tid.

Væsentlighedskriteriet har en naturlig sammenhæng med proportionalitetsprincippet, som er en almindelig forvaltningsretlig grundsætning.

Proportionalitetsprincippet

I proportionalitetsprincippet ligger, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Foranstaltningen skal også være egnet til at opnå det tilstræbte formål.

Det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip er gengivet i retssikkerhedslovens § 2, hvorefter et tvangsindgreb kun må anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. Det indebærer, at en forvaltningsmyndighed kun kan beslutte at iværksætte et kontrolbesøg eller andet tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet.

Databeskyttelsesforordningens artikel 5 opstiller en række grundlæggende principper, som skal være opfyldt ved behandling af personoplysninger, og heri indgår proportionalitetsprincippet, der betyder, at ved behandling af personoplysninger skal de indsamlede oplysninger være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c ("dataminimering").

EMRK, artikel 8, stiller ligeledes krav til proportionaliteten i indgrebet. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål, ligesom indgrebet skal være forholdsmæssigt. Bedømmelsen skal foretages helt konkret. Der skal foretages en konkret afvejning af hensynet til det offentliges behov for at modtage oplysninger, som er af væsentlig betydning for skattekontrollen, i forhold til hvor alvorligt indgrebet er i den pågældende skattepligtiges privatliv.

I forarbejderne til skattekontrolloven er der angivet en række eksempler på, hvornår proportionalitetsprincippet finder anvendelse. Der er ikke tale om en udtømmende opremsning af situationer, hvor proportionalitetsprincippet finder anvendelse. Det kan således være nødvendigt at overveje spørgsmålet om proportionalitet, væsentlighed og nødvendighed i forbindelse med de enkelte handlinger, der foretages i en kontrolsag.

Eksempel

Skatteforvaltningen vil kun kunne anmode om oplysningerne, hvis Skatteforvaltningen ikke i forvejen har kendskab til disse oplysninger, fx fordi de ikke er indberettet af tredjemand efter reglerne om automatisk indberetning i skatteindberetningsloven.

Det er ikke fundet nødvendigt at skrive udtrykkeligt i loven, at Skatteforvaltningen kun kan anmode om oplysningerne, i det omfang Skatteforvaltningen ikke i forvejen har kendskab til disse oplysninger, idet dette følger af proportionalitetsprincippet.

Eksempel

Skatteforvaltningen kan kun beslutte at iværksætte et kontrolbesøg, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet.

Eksempel

Proportionalitetsprincippet indebærer også, at Skatteforvaltningen skal være tilbageholdende med at anvende oplysningspligten over for tredjemand, hvis oplysningerne lige så vel kan indhentes fra den skattepligtige selv eller gennem denne. Hvis der er grund til at antage, at en skattepligtig selv er i besiddelse af de oplysninger, der søges tilvejebragt, skal Skatteforvaltningen som udgangspunkt først rette henvendelse til den skattepligtige og anmode om oplysningerne.

I denne situation er det i sagens natur ikke nødvendigt at pålægge tredjemand at anvende ressourcer på at fremskaffe oplysninger. Det er endvidere mindre indgribende at rette henvendelse til den skattepligtige først, og samtidig tilgodeses hensynet til, at den skattepligtige eventuelt ikke ønsker tredjemand involveret i en kontrolsag.

Der er således skærpede krav til væsentlighed og proportionalitet, når tredjemand skal afgive oplysninger.

Af forarbejderne fremgår det dog, at tredjemand kan kontaktes som den første, hvis "vægtige grunde" taler imod først at rette henvendelse til den skattepligtige.

Eksempel

Den særlige beskyttelse af advokaters tavshedspligt, som bl.a. retsplejelovens § 129 og § 170 er udtryk for, betyder, at det indgår i proportionalitetsvurderingen, at Skatteforvaltningen alene må anmode om oplysninger om klienters forhold, når oplysningerne ikke umiddelbart kan fremskaffes på anden vis. Skatteforvaltningen bør således konstatere, at det ikke er muligt at få de ønskede oplysninger via klienten eller pengeinstituttet, før advokater pålægges at afgive oplysninger.

Eksempel

I forbindelse med afvejning af byrden for den oplysningspligtige kan det ligeledes være af betydning, om Skatteforvaltningen alene anmoder om oplysninger inden for den ordinære ligningsfrist, eller om Skatteforvaltningen anmoder om oplysninger længere tilbage i tid.

Skatteforvaltningen skal gøre sig klart, om der anmodes om oplysninger ét år tilbage i tid, tre år tilbage i tid eller om der er grundlag for at gå længere tilbage i tid.

Som eksempel på, at det kan være nødvendigt at gå mere end tre år tilbage i tid, er situationer, hvor der først er opstået kendskab til en mulig skattepligtig indtægt efter udløbet af den ordinære ligningsfrist, fordi der er et indstående på en konto i udlandet, som Skatteforvaltningen ikke har haft kendskab til.

Nødvendighed

I skattekontrolloven fremgår det nu direkte af lovens bestemmelser om indhentelse af oplysninger hos tredjemand, at oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen, se fx SKL § 57, stk. 4. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål.

Kravet om nødvendighed vil også omfatte krav om væsentlighed og proportionalitet. Skatteforvaltningen vil skulle foretage en konkret afvejning af det samfundsmæssige hensyn over for de byrder, som den oplysningspligtige vil blive pålagt i forbindelse med fremskaffelse af oplysningerne, oplysningerne skal være væsentlige for en korrekt skatteansættelse, og oplysningerne må ikke kunne tilvejebringes med mindre indgribende midler. Skatteforvaltningen skal også foretage en konkret afvejning af hensynet til det offentlige behov for at modtage oplysninger over for, hvor alvorligt indgrebet er i den skattepligtiges privatliv.

I afvejningen af byrden for den oplysningspligtige kan det ligeledes være af betydning, om Skatteforvaltningen alene anmoder om oplysninger inden for den ordinære ligningsfrist, eller om Skatteforvaltningen anmoder om oplysninger længere tilbage i tid.

Begrundelse og konkretisering**Generelt**

Selvom bestemmelserne om oplysningspligter i skattekontrolloven angiver, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen kan kræve udleveret og til hvilket formål, skal Skatteforvaltningens anmodning om at afgive oplysninger indeholde en begrundelse for formålet med anmodningen - fx kontrol med, at Skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om den samlede skattepligtige indkomst - og hvorfor, oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen. Det kunne fx være, at bankkontoudtog skal belyse, om indsætninger på konto svarer til den oplyste skattepligtige indkomst, eller købs- og salgsnotaer skal belyse, om gevinst og tab på værdipapirer er medregnet korrekt i den skattepligtige indkomst.

Skatteforvaltningens anmodninger om indsendelse af materiale skal endvidere konkretiseres, så det fremgår hvilket materiale, der skal fremsendes og hvor langt tilbage i tid, herunder om der er grundlag for at anmode om materiale for indkomstår udenfor fristerne i SFL § 26. Det skal sikre, at den skattepligtige har mulighed for at fremfinde det relevante materiale. Disse overvejelser indgår i kravet om væsentlighed og proportionalitet.

Hjemmelsgrundlaget for anmodningerne skal anføres uanset, om det er borgere, erhvervsdrivende eller tredjemand, der anmodes om oplysninger.

Bemærk

Skatteforvaltningen skal ikke begrunde, hvorfor kontrollen foretages, eller hvorfor den skattepligtige er udtaget til kontrol.

Erhvervsdrivende:

Skatteforvaltningen skal gøre sig det klart, hvad formålet med materialeindkaldelsen er, og der skal være en konkret formodning for, at det materiale, der begæres udleveret, har betydning for skatteansættelsen i en konkret sag. Skatteforvaltningen må redegøre for, at der mangler relevante oplysninger, og at Skatteforvaltningen forventer at finde disse oplysninger i de ønskede dokumenter. Et krav om konkret formodning er med til at sikre, at virksomhederne ikke bliver bedt om at udlevere irrelevant materiale, men at Skatteforvaltningen alene anmoder om oplysninger, der er relevante og nødvendige for sagsbehandlingen. Kravet har naturlig sammenhæng med proportionalitetsprincippet.

Tredjemand:

Kravet til begrundelse er skærpet, fordi det udtrykkeligt angives i bestemmelserne SKL § 57 - § 61, at det skal fremgå over for den, der afkræves oplysningerne, at oplysningerne skal anvendes til kontrol af en anden navngiven skattepligtig. Herudover vil Skatteforvaltningen skulle begrunde en anmodning om udlevering af oplysninger under hensyntagen til Skatteforvaltningens tavshedspligt om den enkelte skattepligtiges forhold.

Angivelse af administrativ retsfølge i materialeindkaldelser

Materialeindkaldelser til den skattepligtige skal indeholde varsel om, hvilken administrativ retsfølge eller anden reaktion en manglende indsendelse af materiale vil have for den skattepligtige. Dette følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, jf. også udtalelse fra Folketingets Ombudsmand i FOB 2018-30, pkt. 6.

Administrative retsfølger i forbindelse med materialeindkaldelser til den skattepligtige kan være, at der fx foretages en skønsmæssig

ansættelse eller gives et pålæg om daglige tvangsbøder. En anden reaktion kan være, at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, eller der sendes anmodning til tredjemand om oplysninger.

Angivelsen af den administrative retsfølge eller anden reaktion i materialeindkaldelsen vil sikre, at retsstillingen står klart for den skattepligtige og vil dermed bidrage til at understøtte retssikkerheden for den skattepligtige.

Den omstændighed, at der i forlængelse af en materialeindkaldelse fremsendes et rykkerbrev til den skattepligtige, ændrer ikke på, at retsfølgen skal beskrives i materialeindkaldelsen. Den skattepligtige skal således allerede ved Skattestyrelsens henvendelse i form af en materialeindkaldelse gøres bekendt med konsekvensen af ikke at efterkomme anmodningen om oplysninger.

Hvis det i helt konkrete tilfælde efter omstændighederne står klart, at der ikke vil blive bragt en retsfølge i anvendelse, hvis den skattepligtige ikke opfylder oplysningspligten, skal der ikke angives en retsfølge i materialeindkaldelsen.

A.C.2.1.2 Oplysningspligter for skattepligtige

Indhold

Dette afsnit handler om oplysningspligter for skattepligtige.

Afsnittet indeholder:

- Pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst mv. (A.C.2.1.2.1)
- Særlige oplysningspligter om pensionsordninger og gaver (A.C.2.1.2.2)
- Særlige oplysningspligter for erhvervsdrivende (A.C.2.1.2.3)
- Transfer pricing (A.C.2.1.2.4)

A.C.2.1.2.1 Pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger fysiske og juridiske personer skal give til Skatteforvaltningen. Afsnittet omhandler endvidere reglerne om oplysningsskema og årsopgørelse.

Afsnittet indeholder:

- Skatteforvaltningens kompetence (A.C.2.1.2.1.1)
- Oplysningspligten (A.C.2.1.2.1.2)
- Fysiske og juridiske personer undtaget fra oplysningspligten (A.C.2.1.2.1.3)
- Skattepligtige, som modtager et oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.4)
- Skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.5)
- Oplysningsfrister (A.C.2.1.2.1.6)
- Feltlåsning (A.C.2.1.2.1.7)

A.C.2.1.2.1.1 Skatteforvaltningens kompetence

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens kompetence til at kontrollere, at de nødvendige oplysninger modtages; dels fra den skattepligtige, dels fra tredjemand.

Afsnittet handler endvidere om oplysningspligten, når Skatteforvaltningen yder bistand til den kompetente myndighed på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Oplysninger fra den skattepligtige
- Oplysninger fra tredjemand
- Bistand til kompetent myndighed på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed jurisdiktion

Regel

Skatteforvaltningen kontrollerer, jf. SKL § 1, stk. 1, at skattepligtige til Danmark afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt.

Skatteforvaltningen kan til brug for indberetningskontrol, kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat, skatteansættelse og afgørelse af skattepligt anmode om oplysninger fra tredjemand efter reglerne i skattekontrollovens afsnit II og skatteindberetningsloven, jf. SKL § 1, stk. 2. • Bestemmelsen er ved L 2024-12-10 nr. 1473 udvidet til også at omfatte indberetningskontrol samt kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat. Skatteforvaltningen fik med lovændringen kompetence til at anmode finansielle virksomheder, offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, om at indsende oplysninger til brug for indberetningskontrol eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat. •

Bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatte- og afgiftsansættelser og Skatteforvaltningens adgang til udgående kontrol finder også anvendelse, når Skatteforvaltningen efter gældende overenskomster, konventioner eller administrative aftaler yder den kompetente myndighed på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion bistand, jf. SKL § 1, stk. 3.

Oplysninger fra den skattepligtige

Skatteforvaltningen kontrollerer, at skattepligtige til Danmark afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt. Bestemmelsen fastslår, at det er Skatteforvaltningens opgave som myndighed at sikre, at enhver betaler den skat, den pågældende skal.

Se SKL § 1, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til SKL § 1, stk. 1, at der ikke er hjemmel til, at Skatteforvaltningen kan fremtvinge oplysninger fra den skattepligtige gennem et pålæg, men Skatteforvaltningen har mulighed for i stedet at anmode tredjemand om de nødvendige oplysninger eller foretage en skønsmæssig ansættelse på baggrund af de foreliggende oplysninger. Dette skal fremgå af den henvendelse, som Skatteforvaltningen retter til den skattepligtige.

Se hertil FOB 2018-30 - Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven, pkt. 6, herunder særligt pkt. 6.3, hvoraf følgende fremgår:

“Efter § 1, stk. 1, i den nye skattekontrollov (lov nr. 1535 af 19. december 2017), som træder i kraft den 1. januar 2019, kontrollerer told- og skatteforvaltningen, at skattepligtige til Danmark afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt.

Efter samme lovs § 2, stk. 1, skal enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt oplyse told- og skatteforvaltningen om bl.a. sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ.

I lovforslag nr. L 13 af 4. oktober 2017 er der bl.a. anført følgende i bemærkningerne til § 1, stk. 1, i den nye skattekontrollov:

“Det følger af det foreslåede stk. 1, at SKAT kontrollerer, at enhver, der er skattepligtig her til landet, afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt.

Bestemmelsen fastslår, at det er SKATs opgave som myndighed at sikre, at enhver betaler den skat, den pågældende skal. Der er, jf. lovforslagets § 2, en pligt til at give oplysninger om sine indkomstforhold, og denne pligt indeholder også en pligt til efter anmodning at redegøre for grundlaget for de afgivne oplysninger, således at SKAT har mulighed for at bedømme kvaliteten af disse. Der er ikke hjemmel til, at SKAT kan fremtvinge oplysninger fra den skattepligtige gennem et pålæg, men SKAT har mulighed for i stedet at anmode tredjemand om de nødvendige oplysninger eller

foretage en skønsmæssig ansættelse på baggrund af de foreliggende oplysninger. Dette skal fremgå af den henvendelse, som SKAT retter til den skattepligtige. [...]”

Det er en del af Skatteforvaltningens myndighedsopgave i forbindelse med overvejelser om indhentning af oplysninger at vurdere, om der er formodning for, at en person er skattepligtig her til landet.

Oplysninger fra tredjemand

Skatteforvaltningen kan til brug for indberetningskontrol, kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat, skatteansættelse og afgørelse af skattepligt anmode om oplysninger fra tredjemand efter reglerne i skattekontrollovens kap. 6 og skatteindberetningsloven. Bestemmelsen i stk. 2 giver således Skatteforvaltningen bemyndigelse til at indhente oplysninger om den enkelte skattepligtige hos tredjemand.

Se SKL § 1, stk. 2.

I skattekontrollovens kap. 6 findes de oplysningspligter, som er knyttet til en forudgående anmodning fra Skatteforvaltningen, som tredjemand er forpligtet til at imødekomme. I skatteindberetningsloven er samlet de oplysningspligter, som tredjemand er forpligtet til at indberette løbende og automatiske.

Bistand til kompetent myndighed på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed jurisdiktion

Bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatte- og afgiftsansættelser, og Skatteforvaltningens adgang til udgående kontrol finder også anvendelse, når Skatteforvaltningen efter gældende overenskomster, konventioner eller administrative aftaler yder den kompetente myndighed på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion bistand.

Se SKL § 1, stk. 3.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i SKL § 1, stk. 3, viderefører den tidligere SKL § 8 Y med sproglige ændringer, idet “i skattesager, som ikke er straffesager” dog er udgået. Dette har imidlertid ingen betydning i praksis, idet de forskellige bistandsaftaler alene omfatter et samarbejde mellem skattemyndighederne til brug for skatteansættelser i bred forstand.

Udveksling af oplysninger

SKL § 66, stk. 1 omfatter det grundlag for udveksling af oplysninger med andre skattemæssige jurisdiktioner, som er fastlagt gennem en række overenskomster, konventioner eller administrative aftaler, og SKL § 1, stk. 3, fastslår, at Skatteforvaltningen kan bruge kontrolhjemlerne til at opfylde oplysningspligten. Se afsnit A.C.2.1.3.3.1.1 Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder og afsnit C.F.8.1.2 Udveksling af oplysninger.

SKL § 1, stk. 3, henviser til, at Skatteforvaltningen, jf. SKL § 66, stk. 1, igennem EU-retlige regler, dobbeltbeskatningsoverenskomster, andre internationale overenskomster eller konventioner eller administrativt indgåede aftaler er forpligtet til at yde udenlandske skattemyndigheder bistand, og at Skatteforvaltningen tilsvarende har krav på at få bistand fra udenlandske skattemyndigheder til brug for skatteansættelsen.

Skatteforvaltningen kan i den forbindelse både videregive oplysninger, som Skatteforvaltningen allerede er i besiddelse af, og anvende de eksisterende kontrolhjemler og oplysningspligter i skatte-lovgivningen til at indhente de krævede oplysninger.

Bistanden omfatter udenlandske skatter, der svarer til de danske direkte eller indirekte skatter. Det er i sagens natur ikke muligt at opregne alle typer af omfattede udenlandske skatter, idet det også

afhænger af indretningen af skattesystemet i det land, der anmoder om bistanden. I de enkelte hjemmelsgrundlag er det i de fleste tilfælde for de enkelte stater afgrænset, hvilke skatter der er omfattet af det pågældende hjemmelsgrundlag. Disse afgrænsninger suppleres i visse tilfælde af regler om, at tilsvarende ydelser, der måtte blive indført efter hjemmelsgrundlagets ikrafttræden, også bliver omfattet af hjemlen.

Bemærk

Skatteforvaltningen kan udlevere oplysninger om både direkte og indirekte skatter, jf. SKL § 1. Skattekontrolloven anvender udtrykket »skat« i den bredest tænkelige forstand. Således omfattes bl.a. diverse indkomstskatter, herunder dødsboskat og ejendomsværdiskat, boafgift, gaveafgift, arbejdsmarkedsbidrag, moms, punktafgifter og told.

Bemærk

Bestemmelsen har kun praktisk betydning for borgere og virksomheder m.fl. i tilfælde, hvor Skatteforvaltningen ikke allerede er i besiddelse af de oplysninger, som den udenlandske myndighed anmoder om. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i SKL § 1, stk. 3, ikke pålægger danske skattepligtige borgere og virksomheder andre forpligtelser end dem, der i forvejen gælder efter dansk lovgivning, men den fastslår, at forpligtelserne også gælder, når Skatteforvaltningen indhenter oplysninger til brug for en udenlandsk skattemyndighed. Bemærk, at dette gælder, uanset om Skatteforvaltningen selv har en skattemæssig interesse i oplysningerne eller ej. Se nærmere herom i afsnit C.F.8.2.2.26.1.7 Oplysninger, som et land ikke selv har brug for.

A.C.2.1.2.1.2 Oplysningspligten

Indhold

Dette afsnit handler om, hvem der er omfattet af oplysningspligten, og hvilke oplysninger der er omfattet af oplysningspligten.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Skattepligtige personers oplysningspligt
- Hvem er omfattet
- Oplysninger, som er eller burde være indberettet
- Formue og fast ejendom i udlandet
- Underskud og tab

Regel

Enhver, der er skattepligtig her til landet, jf. dog SKL § 3 og § 4, skal årligt oplyse Skatteforvaltningen om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og give oplysninger om sin ejerbolig. Dette gælder, selv om den pågældende ikke er registreret med adresse eller har hjemsted her i landet.

Den skattepligtige skal ud over oplysningerne i stk. 1 oplyse om arten og værdien af formue, der omfattes af SIL § 9-14 og § 17-19, men som er i udlandet, og om ejendomsværdien af fast ejendom beliggende i udlandet jf. SKL § 2, stk. 2.

Den skattepligtige skal ud over oplysningerne i stk. 1 oplyse om underskud og tab, som den skattepligtige kun kan modregne i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører (kildeartsbegrænsede underskud/tab). Oplyser den skattepligtige ikke om et kildeartsbegrænset underskud/tab, fortaber den skattepligtige retten til at fremføre tabet. Det gælder dog ikke, hvis der kan ske genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26 eller § 27. Se SKL § 2, stk. 3.

Skattepligtige personers oplysningspligt

Oplysningspligten

Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal årligt oplyse Skatteforvaltningen om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, sin ejerbolig, arten og værdien af formue i udlandet, ejendomsværdien af fast ejendom i udlandet, og underskud og tab, som den skattepligtige kun kan modregne i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører (kildearts-begrænsede underskud/tab). Dette gælder selv om den pågældende ikke er registreret med adresse eller har hjemsted her i landet.

I oplysningspligten ligger, at den skattepligtige over for Skatteforvaltningen skal stå inde for de afgivne oplysninger. Den skattepligtige skal således efter anmodning fra Skatteforvaltningen kunne gøre rede for grundlaget for de afgivne oplysninger. Manglende efterkommelse af en sådan anmodning vil kunne tillægges bevismæssig skadevirkning for den skattepligtige.

Se SKL § 2, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Bemærk

Der findes dog undtagelser hertil i SKL § 3 og § 4. Se nedenfor.

Hvem er omfattet

Oplysningspligten omfatter alle fysiske personer, hvad enten de er fuldt eller begrænset skattepligtige her til landet efter kildeskattelovens afsnit I, eller er grænsegængere omfattet af kildeskattelovens afsnit I A. Det gælder, uanset om de pågældende skattepligtige modtager en årsopgørelse inden udløbet af oplysningsfristen, jf. SKL § 8, eller modtager et oplysningsskema, jf. SKL § 5. Derudover vil oplysningspligten omfatte fuldt eller begrænset skattepligtige juridiske personer, dvs. selskaber, foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1 og § 2, samt fonde og foreninger m.v., der er omfattet af FBL § 1.

Bemærk

Oplysningspligten efter 1. pkt. gælder, selv om den pågældende ikke er registreret med adresse eller har hjemsted her i landet. Skatteforvaltningen har dermed beføjelse til at anmode om oplysninger fra fysiske eller juridiske personer, som ikke er registreret med adresse her i landet eller har hjemsted her i landet, men som, Skatteforvaltningen formoder, er eller har været skattepligtige til landet.

Se SKL § 2, stk. 1, 2. pkt.

Indkomst og ejerbolig

Positiv eller negativ indkomst

Oplysningspligten består som udgangspunkt, uanset om den skattepligtige har haft indkomst i indkomståret, uanset om indkomsten er skattepligtig, uanset indkomstens betegnelse og uanset om indkomsten er positiv, negativ eller nul.

At indkomsten skal oplyses, hvad enten den er positiv eller negativ betyder, at det ingen betydning har for oplysningspligten, om resultatet af indkomstopgørelsen vil blive positivt eller negativt. I det omfang en negativ indkomst vil kunne fradrages i positiv indkomst i et senere indkomstår, har det betydning at få fastslået størrelsen af den negative indkomst i det aktuelle indkomstår. Skatteforvaltningen vil således på baggrund af den skattepligtiges oplysninger herom fastsætte en skatteansættelse, uanset om oplysningerne udløser en skattebetaling for den skattepligtige eller ej.

Oplysninger om ejerbolig

Oplysninger om ejerbolig vil normalt fremgå af årsopgørelsen eller oplysningsskemaet, men skal oplyses, hvis det ikke er tilfældet, af

hensyn til beregningen af ejendomsværdiskatten. Se SKL § 2, stk. 1, 1. pkt.

Oplysninger, som er eller burde være indberettet

Ved § 3 i Lov nr. 755 af 13. juni 2023 er den tidligere gældende SKL § 2, stk. 2, ophævet, og SKL § 83 A er indsat. Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2025 og har virkning for indkomståret 2024 og frem. Se bekendtgørelse nr. 1152 af 11. november 2024.

Reglerne for indkomståret 2024 og frem

Den skattepligtige skal også give oplysninger til Skatteforvaltningen efter stk. 1, hvis oplysningerne er eller burde være indberettet af tredjemand efter skatteindberetningsloven. Det er uden betydning for oplysningspligten om

- tredjemand er uafhængig af den skattepligtige eller ej
- den skattepligtige alene modtager en årsopgørelse efter SKL § 8 eller et oplysningsskema efter SKL § 5.

Det betyder, at den skattepligtige har pligt til at oplyse og korrigere manglende, mangelfulde og forkerte oplysninger, selv om tredjemand er forpligtet til at indberette disse oplysninger efter skatteindberetningsloven.

Oplysningspligten gælder også låste felter. Se nærmere om låste felter i SKL § 15 og afsnit A.C.2.1.2.1.7 Feltlåsning.

Efter SKL § 83 A kan den skattepligtige dog som udgangspunkt ikke straffes for ikke at give/korrigere oplysninger, som er eller burde være indberettet af tredjemand efter skatteindberetningsloven. Se nærmere om betingelserne for ansvarsfrihed i afsnit A.C.3.2.1.3.2.

Reglerne for indkomståret 2018 til og med indkomståret 2023

Den skattepligtige skulle ikke give oplysninger til Skatteforvaltningen efter stk. 1, hvis oplysningerne var eller burde være indberettet efter skatteindberetningsloven af tredjemand, som er uafhængig af den skattepligtige, og

- oplysningerne skulle anvendes i årsopgørelsen, jf. SKL § 8, eller
- låses i oplysningsskemaet, jf. SKL § 15.

Indberetninger, som ikke kunne anvendes direkte i årsopgørelsen, men som den skattepligtige kunne anvende ved opfyldelsen af sin oplysningspligt, fritog dog ikke den skattepligtige for ansvar for at korrigere.

Se SKL § 2, stk. 2 i lovebekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2024. Se nærmere om regler og praksis for ovennævnte periode i Den juridiske vejledning for 2024-2, afsnit A.C.2.1.2.1.2.

Formue og fast ejendom i udlandet

Den skattepligtige skal - ud over oplysningerne i stk. 1 - oplyse om arten og værdien af formue, der omfattes af SIL §§ 9-14 og 17-19, men som er i udlandet, og om ejendomsværdien af fast ejendom beliggende i udlandet.

Se SKL § 2, stk. 2.

De skattepligtige har dermed pligt til at give Skatteforvaltningen de pågældende oplysninger om formue i udlandet.

Det drejer sig om følgende arter af formue efter de enkelte indberetningspligter:

- Forsikringsordninger, der er omfattet af PBL afsnit I og II mv. (SIL § 9)
- Pensionsordninger, som administreres af pensionskasser og pensionsfonde (SIL § 10)
- Pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, som administreres af pengeinstitutter (SIL § 11)

- Aktiesparekonto, der forvaltes af pengeinstitutter (SIL § 11 a)
- Indskud i pengeinstitutter mv. (SIL § 12)
- Lån mod forrentning (SIL § 13)
- Pantebreve i depot med pant i fast ejendom (SIL § 14)
- Beholdninger af aktier i depot og handler med aktier (SIL § 17)
- Beholdninger og afkast af obligationer, investeringsbeviser mv. (SIL § 18) og
- Handler med obligationer og investeringsbeviser (SIL § 19).

Ejendomsværdi af fast ejendom i udlandet

Med ejendomsværdien af fast ejendom i udlandet forstås som udgangspunkt handelsværdien eller en offentlig vurdering, der afspejler den aktuelle handelsværdi. Er der tale om en nyanskaffet ejendom, kan anskaffelsessummen med tillæg af eventuelle forbedringsudgifter anvendes. Se C.H.4.2.5.2 Beregningsgrundlag, nedslag og satser for udenlandske ejendomme.

Underskud og tab

Den skattepligtige skal - ud over oplysningerne i stk. 1 - oplyse om underskud og tab, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører (kildeartsbegrænsede underskud/tab).

Se SKL § 2, stk. 3, 1. pkt.

Bestemmelsen indebærer en pligt til at oplyse et kildeartsbegrænset underskud og tab. Et kildeartsbegrænset underskud eller tab kan alene modregnes i avancer fra tilsvarende aktiver.

Det gælder fx visse former for anpartsvirksomhed, aktier, finansielle kontrakter og fast ejendom. Der henvises til de specielle regler i:

- PSL § 13, stk. 6,
- KGL § 32, stk. 4,
- ABL § 9, stk. 3 og 4, § 13 A og
- EBL § 6, stk. 3.

Fortabelse af retten til at fremføre tabet

Hvis den skattepligtige ikke oplyser om et kildeartsbegrænset tab, fortaber den skattepligtige retten til at fremføre tabet. Retten til at fremføre tabet fortabes dog ikke, hvis der kan ske genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26 eller § 27.

Se SKL § 2, stk. 3, 2. pkt. og SKL § 2, stk. 3, 3. pkt.

Se om reglerne for genoptagelse efter SFL § 26 og § 27 i A.A.8.2 Ændringer vedrørende skat.

A.C.2.1.2.1.3 Fysiske og juridiske personer undtaget fra oplysningspligten

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke fysiske og juridiske personer der ifølge SKL § 3 og SKL § 4 er undtaget for oplysningspligten efter SKL § 2.

Afsnittet indeholder:

- Fysiske personer, der er undtaget oplysningspligten (A.C.2.1.2.1.3.1)
- Juridiske personer, der er undtaget oplysningspligten (A.C.2.1.2.1.3.2)

A.C.2.1.2.1.3.1 Fysiske personer, der er undtaget oplysningspligten

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke fysiske personer der ifølge SKL § 3 er undtaget for oplysningspligten efter SKL § 2.

Afsnittet indeholder:

- Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets udløb (A.C.2.1.2.1.3.1.1)
- Visse personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2 (A.C.2.1.2.1.3.1.2)

Se også

Se også afsnit A.C.2.1.2.1.3.2 om juridiske personer, der er undtaget oplysningspligten.

A.C.2.1.2.1.3.1.1 Børn, der ikke er fyldt 15 ved indkomstårets begyndelse.

Regel

Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, er ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2.

Dette gælder dog kun, hvis de ikke har haft skattepligtig indkomst i indkomståret, jf. KSL § 5.

Se SKL § 3, stk. 1, nr. 1.

Efter KSL § 5 ansættes børn som hovedregel selvstændigt i skat. Børn skal derfor som hovedregel beskattes af deres indtægter. Det gælder uanset deres alder og uanset, om de er hjemmeboende eller ej. Afgørende for, om en indtægt eller ydelse skal beskattes hos forældrene eller hos barnet er, hvem af parterne der har et retligt krav på ydelsen. Når der er tale om en mindreårig person, er det som hovedregel forældrene, som det påhviler at give oplysningerne om barnets skattepligtige indkomst til Skatteforvaltningen. Se nærmere om børns beskatning i afsnit C.A.9 Beskatning af børn og C.B.2.15.1 Beskatning af rentenydelsesretter herunder båndlagte kapitaler.

A.C.2.1.2.1.3.1.2 Visse personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2

Regel

Personer, der alene er skattepligtige efter

1. KSL § 2, stk. 1, nr. 3 - indkomst fra arbejdsudleje
 2. KSL § 2, stk. 1, nr. 6 - indtægter fra udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer eller alene modtager indtægt ved salg til udstedende selskab
 3. KSL § 2, stk. 1, nr. 8 - erhverver royalty hidrørende fra kilder her i landet, eller
 4. KSL § 2, stk. 2 - søindkomst
- er som udgangspunkt ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2.

Se SKL § 3, stk. 1, nr. 2 og 3.

Personkredsen omfatter dermed begrænset skattepligtige personer, der alene har indtægter, hvor der er indeholdt en endelig skat, og der derfor som udgangspunkt ikke er behov for at stille krav om, at der skal indgives oplysninger til Skatteforvaltningen.

Bemærk

Der findes undtagelser hertil i SKL § 3, stk. 2. Se nærmere om undtagelserne under "Bemærk" i nedenstående afsnit.

Personer, der alene har indkomst fra arbejdsudleje

Personer, der alene vil være skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 3, er ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2.

Se SKL § 3, stk. 1, nr. 2.

Det drejer sig om personer, som erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, også kaldet arbejdsudleje. Efter arbejdsudlejereglerne skal den danske hvervgiver indeholde en endelig skat på 30 pct. af bruttoindkomsten efter KSL § 48 B plus arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget til den arbejdsudlejede person. Se nærmere om arbejdsudleje og beskatning

gen i afsnit C.F.3.1.4.1 Udlejning af arbejdskraft (arbejdsudleje) - gældende regler.

Bemærk

Den skattepligtige kan dog også vælge beskatning efter de almindelige regler om opgørelse af skatten af lønindkomst for begrænset skattepligtige personer efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Hvis den skattepligtige vælger beskatning efter de almindelige regler, vil den skattepligtige blive omfattet af oplysningspligten i SKL § 2. Se SKL § 3, stk. 2, 2. pkt.

Personer, der alene modtager indtægter fra udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer eller alene modtager indtægt ved salg til udstedende selskab

Personer, der alene vil være skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6, er ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2.

Se SKL § 3, stk. 1, nr. 2.

Det drejer sig med visse undtagelser om personer, der

- a. erhverver udbytter omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, eller
- b. erhverver afståelsessummer omfattet af LL § 16 B.

Ad a - Personer, der alene modtager indtægter fra udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer

Efter LL § 16 A, stk. 1, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som udgangspunkt medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer.

Bestemmelsen i LL § 16 A, stk. 2, fastlægger, hvad der skal henregnes til udbytte. Se nærmere om det skattemæssige udbyttebegreb i afsnit C.B.3.1.

Ad b - Personer, der alene modtager indtægt ved salg til udstedende selskab.

Efter LL § 16 B gælder, at afstår en aktionær eller andelshaver aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsret til sådanne værdipapirer til det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer (salg til det udstedende selskab), skal afståelsessummen også behandles som udbytte og medregnes i den pågældendes skattepligtige indkomst. Se nærmere om salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber i afsnit C.B.2.10.3.

Bemærk

Undtagelsen til oplysningspligten gælder dog ikke, hvis der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65 i udbytterne omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, eller i afståelsessummer omfattet af LL § 16 B. Det indebærer dermed også, at der er en oplysningspligt, når den begrænsede skattepligtige modtager maskeret udbytte eller udbytter, hvor den indeholdelsespligtige ikke har opfyldt sin indeholdelsespligt. Oplysningspligten gælder dog ikke, hvis udbyttet eller afståelsessummen er skattefrit for modtageren efter LL § 16 A, stk. 4, nr. 2, eller § 16 B, stk. 5, og der derfor ikke skal indeholdes skat i henhold til KSL § 65, stk. 5.

Personer, der alene erhverver royalty hidrørende fra kilder her i landet.

Personer, der alene vil være skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 8, er ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2. Se SKL § 3, stk. 1, nr. 2.

Det drejer sig om personer, som erhverver royalty hidrørende fra kilder her i landet, og hvor royaltyskatten er en endelig skat på 22% efter KSL § 2, stk. 12. Se nærmere om definitionen på royalty og royaltyskat i afsnit C.F.3.1.9.

Personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, når de pågældende alene beskattes efter SØBL § 9, stk. 1, jf. dog stk. 2.

Personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, når de pågældende alene beskattes efter SØBL § 9, stk. 1, er ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2. Se SKL § 3, stk. 1, nr. 3.

Der er tale om begrænset skattepligtige personer, der erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på et skib med hjemsted her i landet eller udfører arbejde i tilknytning hertil, og som beskattes med en endelig skat på 30 pct. af bruttoindkomsten. Se nærmere om beskatning af begrænset skattepligtige søfolk i afsnit C.A.3.4.6.6.

Bemærk

Den skattepligtige kan dog efter SØBL § 9, stk. 2, også vælge beskatning efter de almindelige regler om opgørelse af skatten af lønindkomst for begrænset skattepligtige personer efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Hvis den skattepligtige vælger beskatning efter de almindelige regler, vil den skattepligtige blive omfattet af oplysningspligten i SKL § 2.

A.C.2.1.2.1.3.2 Juridiske personer, der er undtaget oplysningspligten

Indhold

Dette afsnit handler om hvilke juridiske personer, der er undtaget for oplysningspligten.

Afsnittet indeholder:

- Visse dødsboer (A.C.2.1.2.1.3.2.1)
- Visse selskaber og foreninger (A.C.2.1.2.1.3.2.2)
- Visse foreninger nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, som ikke har skattepligtig indkomst (A.C.2.1.2.1.3.2.3)
- Visse foreninger nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, som ikke har indkomst til beskatning (A.C.2.1.2.1.3.2.4)

A.C.2.1.2.1.3.2.1 Visse dødsboer

Dødsboer, der efter DBSL § 6 er fritaget for at betale indkomstskat, er ikke omfattet af oplysningspligten efter SKL § 2.

Se SKL § 4, stk. 1, nr. 1.

Efter DBSL § 6 er et dødsbo fritaget for at betale indkomstskat, hvis boets aktiver og dets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, hver især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. (2010-niveau). Beløbsgrænsen er 3.563.100 kr. i 2026 (3.399.600 kr. i 2025).

Se afsnit C.E.3.1.5 vedr. dødsboer, der er fritaget for beskatning

A.C.2.1.2.1.3.2.2 Visse selskaber og foreninger

Oplysningspligten efter SKL § 2 gælder ikke selskaber og foreninger m.v., der alene er skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra c, d, e eller g, jf. dog stk. 2.

Se SKL § 4, stk. 1, nr. 2.

De selskaber og foreninger mv. med hjemsted i udlandet, der er omfattet af SEL § 2 stk. 1, litra c, d, e eller g, er følgende:

1. Selskaber og foreninger m.v., som oppebærer udbytte fra kilder her i landet omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, bortset fra udbytte fra investeringsselskaber omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19 og investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c. Tilskud til koncernforbudne selskaber efter SEL § 31 D anses også for udbytte, hvis tilskudsmodtageren, såfremt denne var moderselskab til tilskudsyderne, ville være skattepligtig af udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c.
2. Selskaber og foreninger m.v., som oppebærer renter fra kilder her i landet vedrørende gæld, som et selskab eller en forening m.v. omfattet af SEL § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, har til juri-

diske personer som nævnt i SKL Kap. 4 om Transfer Pricing (kontrolleret gæld).

3. Kontoførende investeringsforeninger som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5d, hvis den kontoførende investeringsforening ikke har skattepligtig indkomst som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5d.
4. Selskaber og foreninger m.v., som oppebærer indkomst her fra landet, der i medfør af KSL § 43, stk. 2, litra h, skulle henregnes til A-indkomst, hvis den udbetaltes til en person.
5. Selskaber og foreninger m.v., som oppebærer royalty hidrørende fra kilder her i landet, jf. KSL § 65 C, stk. 4.

I de nævnte tilfælde oppebærer de begrænset skattepligtige alene indtægter fra Danmark, hvori der allerede ved udbetalingen er indeholdt endelig skat. Indkomstskattepligten er derfor endeligt opfyldt ved den indeholdte skat, og der er derfor ikke behov for at stille krav om, at de skattepligtige skal indgive et oplysningsskema til Skatteforvaltningen.

Bemærk

Kontoførende investeringsforeninger var i indkomstårene 2023 og 2024 indberetningspligtige i henhold til lov nr. 1179 af 8. juni 2021. Fra og med indkomståret 2025 og frem er kontoførende investeringsforeninger, der ikke har skattepligtig indkomst, ved § 3, nr. 1, i lov nr. 750 af 20. juni 2025, nu igen undtaget fra oplysningspligten ved SKL § 4, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Undtagelsen til oplysningspligten gælder dog ikke, hvis der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65 i udbytter/tilskud omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, eller i afståelsessummer omfattet af LL § 16 B. Det indebærer dermed også, at der er en oplysningspligt, når den begrænset skattepligtige modtager skattepligtige tilskud eller udbytter, hvor den indeholdelsespligtige ikke har opfyldt sin indeholdelsespligt. Oplysningspligten gælder dog ikke, hvis tilskuddet er skattefrit efter SEL § 31 D eller, hvis udbyttet eller afståelsessummen er skattefrit for modtageren efter LL § 16 A, stk. 4, nr. 2, eller § 16 B, stk. 5, og der derfor ikke skal indeholdes skat i henhold til KSL § 65, stk. 5.

Se SKL § 4, stk. 2.

Se også C.D.2.4.3.3 Skattefrit tilskud - SEL § 31 D.

A.C.2.1.2.1.3.2.3 Visse foreninger nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, som ikke har skattepligtig indkomst

Oplysningspligten efter SKL § 2 omfatter ikke foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis foreningen m.v. ikke har skattepligtig indkomst som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Se SKL § 4, stk. 1, nr. 3.

Efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, påhviler skattepligten - ud over de foreninger m.v. som i øvrigt er opregnet i SEL § 1 - visse andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, for så vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven.

Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Se C.D.8.9.1.2.1 Indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed.

A.C.2.1.2.1.3.2.4 Visse foreninger nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, som ikke har indkomst til beskatning

Oplysningspligten efter SKL § 2 omfatter ikke foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis foreningen m.v. som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

Se SKL § 4, stk. 1, nr. 4.

Efter SEL § 3, stk. 2, kan de foreninger m.v., som er nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, ved indkomstopgørelsen fradrage udlodninger til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Efter SEL § 3, stk. 3, gælder, at henlæggelser, som foreninger m.v. foretager til sikring af eller til senere anvendelse til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, i henlæggelsesåret sidestilles med udlodninger som nævnt i stk. 2.

Bestemmelsen betyder, at hvis en almennyttig forening fradrager udlodninger til almenvelgørende formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter i et sådant omfang, at foreningen ikke har indkomst til beskatning, vil oplysningspligten efter § 2 ikke omfatte foreningen. Se også afsnit C.D.1.3.2 - Visse foreningers fradrag for udlodning og henlæggelser til almengørende eller almennyttige formål.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2008.511R	Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at foreningens aktiviteter i det væsentligste drejer sig om at skaffe medlemmerne fordele i form af rabatter og billigst mulige ydelser inden for leverance af radio- og tv-programmer, internet og telefoni. Selv om foreningen i vedtægtsens formålsbestemmelse betegnede sig som almennyttig, lagde landsretten derfor til grund, at det egentlige formål med foreningen er at varetage økonomiske interesser for medlemmerne. Efter en naturlig sproglig forståelse af ordet almennyttig og efter forarbejderne til bestemmelsen i skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., fandt landsretten på denne baggrund ikke, at antenneforeningen havde bevist, at foreningens formål udelukkende er almennyttigt. Den	Afgørelsen er truffet med henvisning til reglerne i den tidligere SKL.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	omstændighed, at antenneforeningen i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed er forpligtet til at sikre fordeling af DR1, DR2 og TV2, kunne ikke føre til, at foreningens formål i skatteretlig henseende skulle anses for udelukkende almennyttigt.	
Landsskatteretskendelser		
SKM2017/152	Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvorefter en selvejende institution ikke fortsat var fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt efter opførelse af en multiarena. Den selvejende institution var for det første ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til SKL § 2, stk. 1, nr. 4, idet den selvejende institution havde erhvervsmæssige indtægter ved bl.a. udlejning af fast ejendom og cafédrift. For det andet var den selvejende institution ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til SKL § 2, stk. 1, nr. 5, idet den selvejende institutions formål ikke udelukkende var almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Der blev herved henset til, at den selvejende institutions formål for en del var erhvervsmæssigt, og at det ikke fremgik af den selvejende institutions vedtægter, at formuen ved opløsning udelukkende skulle gå til almennyttige formål.	Afgørelsen er truffet med henvisning til reglerne i den tidligere SKL.

A.C.2.1.2.1.4 Skattepligtige, som modtager et oplysningsskema Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke skattepligtige, der modtager et oplysningsskema, hvilke oplysninger oplysningsskemaet skal indeholde samt anmodninger, der knytter sig til oplysningsskemaet.

Afsnittet indeholder:

- Indgivelse af oplysninger (A.C.2.1.2.1.4.1)
- Oplysninger (A.C.2.1.2.1.4.2)
- Anmodninger knyttet til oplysningsskemaet (A.C.2.1.2.1.4.3)

A.C.2.1.2.1.4.1 - Indgivelse af oplysninger

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Digital indgivelse af oplysninger (A.C.2.1.2.1.4.1.1)
- Hvem modtager et oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.4.1.2)
- Pligt til at give oplysninger til Skatteforvaltningen (A.C.2.1.2.1.4.1.3)
- Årsopgørelse på baggrund af oplysninger fra oplysningsskemaet (A.C.2.1.2.1.4.1.4)

A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digital indgivelse af oplysninger

Indhold

Dette afsnit handler om regler om pligten til at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt, som fastsat af skatteministeren.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvem skal indgive oplysninger digitalt
- Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område
- Bekendtgørelse om selskabsskat
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt efter

regler fastsat af skatteministeren, skal give oplysninger i et oplysningsskema ved anvendelse af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Hjemlen til, at ministeren kan fastsætte disse regler, fremgår af SFL § 35, stk. 1-4.

Se SKL § 5, stk. 1, og A.C.2.1.2.1.4.1.2 Hvem modtager et oplysningsskema.

Bemærk

En oplysningspligtig fysisk person skal ved digital indgivelse af et oplysningsskema via [skat.dk/TastSelv/Borger/godkende-eller-digitalt-underskrive](https://www.skat.dk/TastSelv/Borger/godkende-eller-digitalt-underskrive) årsopgørelsen eller oplysningsskemaet ved at markere "godkend". En oplysningspligtig fysisk person, der indgiver oplysningsskemaet på papir, skal egenhændigt selv eller ved en befuldmægtiget underskrive oplysningsskemaet.

Hvis den skattepligtige, som er omfattet af SKL § 5, stk. 1, og som afgiver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 til Skatteforvaltningen, ikke benytter de anviste digitale kanaler ved udløbet af oplysningsfristen, vil den skattepligtige ikke kunne anses for at have afgivet oplysningerne i SKL § 2 til Skatteforvaltningen.

Den skattepligtige vil således pålægges et skattetillæg efter SKL § 73. Se A.C.2.1.4.3 vedrørende skattetillæg. Skatteforvaltningen vil eventuelt også kunne fremtvinge oplysningsskemaet ved tvangsbøder efter SKL § 72. Se A.C.2.1.4.2 vedrørende tvangsbøder og bødeforlæg.

Det fremgår af SFL § 35, stk. 5, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den kan gøres tilgængelig for told- og skatteforvaltningen, skatteankenforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten, spillemyndigheden eller Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område henholdsvis den skattepligtige. Se SFL § 35.

Hvem skal indgive oplysninger digitalt

De skatteydere, der skal indgive oplysninger digitalt, fremgår af

- bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019: Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område,

der afløser bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 2018, og

- bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018: Bekendtgørelse om selskabsskat (ændret ved bekendtgørelse nr. 974 af 20. maj 2021)

som er udstedt med hjemme i SFL § 35.

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område

Fysiske personer, der efter SKL § 11 har pligt til at give oplysninger om skattepligtig indkomst senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb, skal indgive oplysningsskemaet digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser, jf. dog stk. 2 og § 4.

Undtaget for pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst digitalt efter stk. 1 er fysiske personer, der ikke er moms- eller lønsumsafgiftspligtige, som er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. Bekendtgørelse nr. 2017 af 29. oktober 2021 om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere eller Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Pligten til at indgive oplysningsskemaet digitalt omfatter ikke:

1) Skattepligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven.

2) Skattepligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter KSL § 1

3) Skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, der har skattemæssigt hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssigt hjemsted i udlandet og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere.

4) Skattepligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven.

5) Skattepligtige, der efter regler fastsat af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet i medfør af SKL § 6, stk. 2, nr. 1, har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med oplysningsskemaet.

6) Skattepligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og sammen med oplysningsskemaet indsender de selskabsretlige dokumenter, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

7) Skattepligtige, der i løbet af indkomståret overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession.

8) Skattepligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets oplysningsskema.

9) Skattepligtige, der efter KGL § 32, stk. 3, har opgjort et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter, og som kun ønsker at bruge en del af det opgjorte tab.

10) Skattepligtige, der i indkomståret sidder i uskiftet bo, og hvor skatten beregnes efter DBSL kapitel 10.

11) Skattepligtige, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse.

12) Skattepligtige, der efter værgemålsloven er umyndiggjorte.

Se § 2 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Ændringer i oplysningsskemaet ved genoptagelse

Hvis en fysisk person, som skal give oplysninger om skattepligtig indkomst digitalt efter § 1, stk. 1, anmoder om genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, skal anmodningen indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Se § 3 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Afskæring fra TastSelv

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter SKL § 71, er undtaget fra pligten i § 1 og § 3 til at oplyse den skattepligtige indkomst m.v. digitalt. Oplysninger om skattepligtig indkomst til Skatteforvaltningen, genoptagelse af årsopgørelse eller ændring af forskudsopgørelse kan ske ved at rette henvendelse til Skatteforvaltningen telefonisk, via www.skat.dk, ved brev eller ved personlig henvendelse.

Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Skat.dk/TastSelv og meddelelser om forskudsopgørelse, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, samt årsopgørelse, forslag til afgørelser og afgørelser mv.

Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, forslag til afgørelser og afgørelser m.v., til borgeren eller virksomheden ved, at den pågældende meddelelse m.v. lægges i borgerens eller virksomhedens TastSelv.

Nye årsopgørelser for indkomståret 2013 og tidligere år sendes dog som almindelig post, medmindre borgeren har valgt at modtage henvendelser fra Skatteforvaltningen digitalt på skat.dk/tastselv og har oplyst e-mailadresse eller sms-nummer i TastSelv-borger på www.skat.dk.

Er en borger tilsluttet Offentlig Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, vil vedkommende blive adviseret af Skatteforvaltningen gennem den fællesoffentlige digitale postkasse for så vidt angår forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, og årsopgørelsen m.v., medmindre borgeren har oplyst e-mailadresse eller mobiltelefonnummer til Skatteforvaltningen, hvorefter vedkommende vil blive adviseret gennem disse kanaler.

Er borgeren fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om forvaltning af Digital post fra offentlige afsendere, kap. 3 (der erstatter bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.) eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, vil vedkommende modtage forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, og årsopgørelsen m.v. med almindelig post.

Se § 5 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Anmodning om tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat skal ske via de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Undtaget fra stk. 1 er anmodninger efter KSL § 55 og SEL § 29 D.

Se § 6 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til Skatteforvaltningen sendes via TastSelv på www.skat.dk.

Se § 7 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Vurderingsportalen og meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurdering og om tilbagebetalingsordningen

Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurdering og om tilbagebetalingsordningen til fysiske og juridiske personer ved, at den pågældende meddelelse, deklaration, afgørelse m.v. gøres tilgængelig for vedkommende på den del af Vurderingsportalen, som vedkommende kun kan tilgå ved NemLog-in.

Er en fysisk eller juridisk person tilsluttet Offentlig Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, vil vedkommende blive adviseret af Skatteforvaltningen gennem den fællesoffentlige

digitale postkasse, når Skatteforvaltningen sender meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurderinger og om tilbagebetalingsordningen efter stk. 1.

Er en fysisk eller juridisk person fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, vil vedkommende modtage meddelelser m.v. om ejendomsvurdering med almindelig post

Se § 8 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Ved behandling af sager om vurdering af fast ejendom kan Skatteforvaltningen udstede meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i sager, hvor der er foretaget manuel sagsbehandling. Sådanne meddelelser m.v. sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Navnet på sagsbehandler skal fremgå af dokumentet, hvis dette sendes uden underskrift efter stk. 1.

Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Krav til skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til Skatteforvaltningen sendes via Vurderingsportalen

Se § 10 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Ikrafttræden mv.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 2018 om digital kommunikation på Skatteministeriets område ophæves.

Se § 11 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Bekendtgørelse om selskabsskat

Digital indgivelse af oplysningsskema samt anmodninger og meddelelser i tilknytning til oplysningsskemaet mv.

Selskaber og foreninger m.v. skal give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt efter stk. 1 omfatter ikke indkomst efter KULBRL § 1, medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteoven med et selskab, som ikke er omfattet af KULBRL § 1.

Se § 4 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

Den skriftlige dokumentation for kontrollerede transaktioner, som nævnt i SKL § 39, stk. 1, 1. pkt. (TP-dokumentation), skal indgives digitalt i TastSelv Selskabsskat (DIAS) via TastSelv Erhverv. Hvis TP-dokumentationen vedrører en fysisk person, skal den indsendes på kontrolleredetransaktioner@sktst.dk.

Se § 4 a som indsat ved § 1, nr. 2, i BEK 974 af 20. marts 2021. Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2021 eller senere. Se også C.D.11.13.1.3.2 Frist for at udarbejde og indgive transfer pricing-dokumentation.

Anmodning om forlængelse af oplysningsfristen efter SKL § 14, stk. 1, skal indgives i TastSelv Erhverv.

Se § 5 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

Ønsker et selskab eller forening m.v., som er omfattet af pligten i § 4 til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt, at få ændret ansættelsen efter SFL § 26 eller § 27, skal selskabet eller foreningen m.v. indgive anmodningen og dokumentation digitalt i TastSelv Erhverv.

Se § 6 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

Ved omlægning af indkomstår efter SEL § 10, stk. 2, skal selskabet eller foreningen m.v. indgive ansøgning herom i TastSelv Erhverv.

Se § 7 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

Meddelelse fra selskaber og foreninger m.v. efter SKL § 29, stk. 4, om, at der skal anvendes fremmed valuta til udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab, eller at det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes i en anden valuta end den, der tidligere er valgt efter SKL § 30, stk. 1, skal indgives i TastSelv Erhverv.

Se § 8 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

Meddelelser fra selskaber og foreninger m.v., der vedrører ændring af, efter hvilken bestemmelse i selskabsskatteoven eller fondsbeskatningsloven selskabet eller foreningen m.v. skal beskattes, skal indgives til Skatteforvaltningen gennem TastSelv Erhverv.

Selskaber og foreninger m.v., der henhører under selskabsskatteoven eller fondsbeskatningsloven, og som ikke har skattepligtige indtægter her til landet, skal meddele Skatteforvaltningen dette samt ændringer hertil gennem TastSelv Erhverv.

Se § 9 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKTST		
SKM2018.581	Der er i KSL § 53 a og SKL § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som ophæves med denne meddelelse.	SKM2018.581 ophæves.
Skatteforvaltningen		
SKM2017.454	SKM-meddelelse om transfer pricing - meddelelse til SKAT vedrørende land for land-rapportering	

A.C.2.1.2.1.4.1.2 Hvem modtager et oplysningsskema

Skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give told- og skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af SFL § 35, stk. 1-4, skal give oplysningerne i et oplysningsskema ved anvendelse af de digitale kanaler, som told- og skatteforvaltningen anviser.

Fysiske personer

Fysiske personer, som skal indgive oplysninger digitalt efter § 1 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område, modtager et oplysningsskema.

Der er tale skattepligtige med ikke-enkle økonomiske forhold, hvor Skatteforvaltningen mangler oplysninger til dannelse af en fyldestgørende årsopgørelse. Skatteforvaltningen har derfor brug for at modtage oplysninger, inden en årsopgørelse kan dannes. Det gælder særligt erhvervsdrivende, hovedaktionærer, skattepligtige med indkomst fra udlandet, ejendom i udlandet, eller med indkomster, der helt eller delvist er fritaget for indeholdelse af dansk skat.

Bemærk

Selv om fysiske personer fx har indkomst fra udlandet eller mindre selvstændig virksomhed kan de være undtaget for at indgive oplysninger i et oplysningsskema efter reglerne i SKL § 8. Det omfatter fx fysiske personer med udenlandsk kapitalindkomst. Disse skattepligtige modtager i stedet for en årsopgørelse. Se SKL § 8 og A.C.2.1.2.1.5 Skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Selskaber og foreninger

Selskaber og foreninger, der skal indgive oplysninger digitalt efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018 om selskabsskat, modtager et oplysningsskema.

Pligten til at indgive oplysninger omfatter dog ikke indkomst efter KULBRL § 1 medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med et selskab, som ikke er omfattet af KULBRL § 1.

Se SKL § 5, stk. 1, og A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digital indgivelse af oplysninger.

Se også SEL § 35 og C.D.3.1.4.3.7 for selskabers digitale indgivelse af oplysning om underskud.

Skattepligtige, som ikke er omfattet af SKL § 5, stk. 1, eller SKL § 8, stk. 1

Skattepligtige, som hverken er omfattet af SKL § 5, stk. 1, eller modtager en årsopgørelse efter regler fastsat efter SKL § 8, stk. 1, modtager et oplysningsskema fra Skatteforvaltningen til brug for opfyldelse af oplysningspligten i SKL § 2.

Reglen har sin baggrund i, at der før 1. januar 2019 ikke var et formkrav (blankettvang) for opfyldelse af oplysningspligten i SKL § 2. Efter 1. januar 2019 er der et krav om, at oplysningsskemaet skal anvendes til opfyldelse af oplysningspligten i SKL § 2 for de skattepligtige, der er omfattet af SKL § 5, stk. 2.

Se SKL § 5, stk. 2.

A.C.2.1.2.1.4.1.3 Pligt til at give oplysninger til Skatteforvaltningen

Skattepligtige, som ikke modtager et oplysningsskema efter SKL § 5, stk. 2, er ikke af denne grund fritaget for at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

Se SKL § 5, stk. 3.

Det er udgangspunktet, at enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt har pligt til at opfylde sin oplysningspligt over for Skatteforvaltningen. Se SKL § 2.

Bestemmelsen vil kunne have betydning for det tilfælde, at der bliver rejst tvivl om, hvorvidt den skattepligtige har modtaget et oplysningsskema fra Skatteforvaltningen, og den skattepligtige burde have givet Skatteforvaltningen oplysninger om skattepligtig indkomst m.v., som Skatteforvaltningen ikke kender til. Bestemmelsen betyder, at den skattepligtige i en sådan situation ikke vil kunne unddrage sig et strafferetligt ansvar, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

A.C.2.1.2.1.4.1.4 Årsopgørelse på baggrund af oplysninger fra oplysningsskemaet.

Skatteforvaltningen udarbejder en årsopgørelse til den skattepligtige på baggrund af de oplysninger, som den skattepligtige giver forvaltningen.

Se SKL § 5, stk. 4.

Bestemmelsen er en pendant til SKL § 8, stk. 2, 2. pkt. Bestemmelsen i § 8, stk. 2, angår den situation, at den ene ægtefælle forud for oplysningsfristen modtog et oplysningsskema til brug for afgivelsen af oplysningerne efter SKL § 2, mens den anden ægtefælle alene modtager en servicemeddelelse.

I den situation udarbejder Skatteforvaltningen efter SKL § 8, stk. 2, 2. pkt., en årsopgørelse til ægtefællerne, når begge ægtefæller har givet Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

A.C.2.1.2.1.4.2 Oplysninger

Indhold

Dette afsnit handler om de oplysninger, som skattepligtige skal oplyse til Skatteforvaltningen

Afsnittet indeholder:

- Lovgrundlag (A.C.2.1.2.1.4.2.1)
- Skattemæssigt årsregnskab (A.C.2.1.2.1.4.2.2)
- Hvilke erhvervsdrivende skal give supplerende oplysninger (A.C.2.1.2.1.4.2.3)
- Opbevaring af skattemæssigt årsregnskab og regnskabsmateriale (A.C.2.1.2.1.4.2.4)
- Skønsmæssig ansættelse (A.C.2.1.2.1.4.2.5)

A.C.2.1.2.1.4.2.1 Lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit beskriver kompetencen til at fastsætte, hvilke oplysninger, som erhvervsdrivende skal indgive.

Regel

Efter indstilling fra Skatterådet fastsætter skatteministeren regler om

1. pligten for erhvervsdrivende til inden oplysningsfristens udløb, jf. SKL §§ 11-13, at udarbejde og indgive til Skatteforvaltningen et skattemæssigt årsregnskab for den senest afsluttede regnskabsperiode som grundlag for indkomstopgørelsen, herunder om det regnskabsmæssige grundlag for det skattemæssige årsregnskab,
2. hvilke erhvervsdrivende, der efter nr. 1 skal give supplerende oplysninger i oplysningsskemaet, jf. SKL § 5, til brug for told- og skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for de erhvervsdrivendes indkomstopgørelser, og
3. opbevaring af det skattemæssige årsregnskab og af regnskabsmateriale, som har betydning for opgørelsen af den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst, medmindre regnskabsmaterialet er omfattet af bogføringslovens § 12, stk. 1.

Indsender den skattepligtige ikke et skattemæssigt årsregnskab, eller opbevarer den skattepligtige ikke det skattemæssige årsregnskab og regnskabsmaterialet i overensstemmelse med de regler, som er udstedt i medfør af stk. 1, kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse, jf. SKL § 74.

Se SKL § 6.

Bemærk

Efter indstilling fra Skatterådet bestemte skatteministeren tidligere indholdet og udformningen af oplysningsskemaet, samt hvordan oplysningsskemaet skulle godkendes af den skattepligtige jf. SKL § 6, stk. 1, i LBK nr. 1987 af 27. oktober 2021.

Stk. 1 i SKL § 6 blev ophævet ved lov nr. 2194 af 30. november 2021 hvorefter, at Skatteforvaltningen fik kompetence til at bestemme indholdet og udformningen af oplysningsskemaet, samt hvordan oplysningsskemaet godkendes af den skattepligtige.

Således skal oplysningsskemaet ikke længere godkendes af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet.

Skatterådet har dog beholdt indstillingsretten til Skatteministeren vedrørende fastsættelse af regler for, hvilke erhvervsdrivende som skal give supplerende oplysninger i oplysningsskemaet til brug for Skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for de erhvervsdrivendes indkomstopgørelser. Se afsnit A.C.2.1.2.1.4.2.3.

Lov nr. 2194 af 30. november 2021 trådte i kraft den 1. januar 2022, og de nævnte bestemmelser har virkning fra og med indkomståret 2022.

A.C.2.1.2.1.4.2.2 Skattemæssigt årsregnskab

Efter indstilling fra Skatterådet fastsætter skatteministeren regler om pligten for erhvervsdrivende til - inden oplysningsfristens udløb - at udarbejde og indgive til Skatteforvaltningen et skattemæssigt årsregnskab for den senest afsluttede regnskabsperiode som grundlag for indkomstopgørelsen, herunder om det regnskabsmæssige grundlag for det skattemæssige årsregnskab. Ved "erhvervsdrivende" forstås enhver, der udøver erhvervsvirksomhed, hvad enten der er tale om en fysisk eller en juridisk person.

Se SKL § 6, stk. 1, nr. 1.

Skatteministeren har udnyttet de tidligere regler ved udstedelse af to bekendtgørelser om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. (mindstekravs bekendtgørelserne). Det drejer sig om

- bekendtgørelse for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018), med senere ændringer og
- bekendtgørelse for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018) med senere ændringer.

I § 4 i mindstekravs bekendtgørelsen for mindre virksomheder er det fastsat, at mindre virksomheder ikke skal indgive et skatteregnskab sammen med oplysningsskemaet, men at de derimod i oplysningsskemaet skal afgive supplerende oplysninger om udvalgte regnskabstal til brug for Skatteforvaltningens kontrol. Skatteforvaltningen kan dog anmode virksomheden om inden en frist på 1 måned at indgive skatteregnskabet eller dele heraf. Se § 6 og § 7 i mindstekravs bekendtgørelsen for mindre virksomheder.

De virksomheder, som enten bliver bedt om at indsende skatteregnskabet, eller som har pligt til at indgive det sammen med oplysningsskemaet, kan undlade at sende Skatteforvaltningen de dele af regnskabet (årsrapporten), i det omfang de allerede har sendt det til Erhvervsstyrelsen.

Skattemæssigt regnskab

Udtrykket "skattemæssigt årsregnskab" dækker det regnskab, der viser virksomhedens skattemæssige resultat med skattemæssige specifikationer og opgørelser. Det kan være et driftsmæssigt regnskab med skattemæssige korrektioner.

A.C.2.1.2.1.4.2.3 Hvilke erhvervsdrivende skal give supplerende oplysninger

Efter indstilling fra Skatterådet fastsætter skatteministeren regler om hvilke erhvervsdrivende, der efter SKL § 6, stk. 1, nr. 1 skal give supplerende oplysninger i oplysningsskemaet, jf. § 5, til brug for told- og skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for de erhvervsdrivendes indkomstopgørelser.

Se SKL § 6, stk. 1, nr. 2.

Ved reglerne fastsættes det, hvilke grupper af virksomheder, som altid skal udarbejde og indgive et skatteregnskab inden oplysningsfristens udløb, og hvilke virksomheder, som fritages for dette arbejde,

men som til gengæld skal afgive supplerende regnskabsoplysninger i oplysningsskemaet.

Bestemmelsen går derfor ud på at sikre, at skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet fortsat kan fastsætte regler om, hvilke erhvervsdrivende som efter SKL § 6, stk. 1, nr. 1, skal give supplerende oplysninger i oplysningsskemaet til brug for Skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for de erhvervsdrivendes indkomstopgørelser. Bestemmelsen giver også mulighed for at undtage visse virksomheder, som ikke skal indgive et skatteregnskab, fra at give supplerende oplysninger i oplysningsskemaet.

A.C.2.1.2.1.4.2.4 Opbevaring af skattemæssigt årsregnskab og regnskabsmateriale

Efter indstilling fra Skatterådet fastsætter skatteministeren regler om opbevaring af det skattemæssige årsregnskab og af regnskabsmateriale, som har betydning for opgørelsen af den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst, medmindre regnskabsmaterialet er omfattet af bogføringslovens § 12, stk. 1.

Se SKL § 6, stk. 1, nr. 3.

I mindstekravs bekendtgørelserne er det også bestemt, at oplysningerne om skatteregnskabet samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for dette, skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af regnskabsåret. Det gælder dog ikke detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag, som kun skal opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet. Se § 10 i mindstekravs bekendtgørelsen for mindre virksomheder og § 6 i mindstekravs bekendtgørelsen for større virksomheder.

Opbevaringskravet skal ses i lyset af, at ikke alle virksomheder skal indgive et skattemæssigt årsregnskab sammen med oplysningsskemaet.

A.C.2.1.2.1.4.2.5 Skønsmæssig ansættelse

Indsender den skattepligtige ikke et skattemæssigt årsregnskab, eller opbevarer den skattepligtige ikke det skattemæssige årsregnskab og regnskabsmaterialet i overensstemmelse med de regler, som er udstedt i medfør af SKL § 6, stk. 1, kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse, jf. SKL § 74.

Se SKL § 6, stk. 2.

Baggrunden for bestemmelsen er, at hvis en erhvervsdrivende ikke indsender et skattemæssigt årsregnskab, som denne har pligt til, vil Skatteforvaltningen ikke være i stand til at foretage en skatteansættelse på et tilstrækkeligt grundlag. Det samme kan være tilfældet, hvis den erhvervsdrivende ikke opbevarer det skattemæssige årsregnskab eller regnskabsmaterialet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herom. I stedet kan Skatteforvaltningen i disse situationer være nødsaget til at foretage ansættelsen af den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst efter et skøn.

Se også

Se også afsnit A.C.2.1.4.4.1. Her er reglen i SKL § 74 om skønsmæssig ansættelse nærmere beskrevet.

A.C.2.1.2.1.4.3 Anmodninger knyttet til oplysningsskemaet Regel

Efter indstilling fra Skatterådet fastsætter skatteministeren regler om indgivelse af og indholdet af anmodninger, der efter skattelovgivningen skal indgives i **tilknytning til oplysningsskemaet**.

Se SKL § 7.

Formålet med bemyndigelsen i bestemmelsen er at kunne forbedre kontrollen af skattepligtige fortjenester, hvor beskatningen er udsøgt - fx i forbindelse med succession.

A.C.2.1.2.1.5 Skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

Indhold

Dette afsnit handler om skattepligtige fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, når der skal opgøres indkomst mv., og der på dette grundlag beregnes en slutskat for det foregående indkomstår.

Afsnittet indeholder:

- Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.5.1)
- Selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.5.2)
- Ægtefæller (A.C.2.1.2.1.5.3)
- Tilvalg af oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.5.4)
- Ikke fritaget for pligt til at indgive oplysninger (A.C.2.1.2.1.5.5)

Regel

Skatteministeren fastsætter regler om,

1. hvilke skattepligtige der forud for oplysningsfristens udløb, jf. SKL § 10, fra Skatteforvaltningen modtager en opgørelse af den skattepligtige indkomst og ejendomsværdi for det afsluttede indkomstår (årsopgørelse) i stedet for et oplysningsskema, jf. SKL § 5, og
2. at visse skattepligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 i et oplysningsskema, jf. SKL § 5, i stedet modtager en årsopgørelse.

Er en skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, samlevende med en ægtefælle, jf. KSL § 4, der skal give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5, modtager den skattepligtige dog forud for oplysningsfristens udløb alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (servicemeddelelse). Skatteforvaltningen udarbejder årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har givet Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

En skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, eller som er omfattet af stk. 2, kan senest den 1. maj i året efter indkomståret meddele Skatteforvaltningen, at den pågældende for dette indkomstår giver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 i et oplysningsskema efter SKL § 5.

Se SKL § 8.

A.C.2.1.2.1.5.1 Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

Skatteministeren fastsætter regler om, hvilke skattepligtige der forud for oplysningsfristens udløb den 1. maj i året efter indkomstårets udløb, jf. SKL § 10, modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, jf. SKL § 5.

Se SKL § 8, stk. 1, nr. 1.

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

Bemyndigelsen i SKL § 8, stk. 1, er udnyttet ved BEK nr. 1302 af 14. november 2018 om **fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema**, der er ændret ved BEK nr. 166 af 28. februar 2020.

BEK nr. 1302 af 14. november 2018 har virkning fra og med indkomståret 2018. Ændringerne i BEK nr. 166 af 28. februar 2020 har dog først virkninger fra og med indkomståret 2020.

Hovedregel - fysiske personer modtager en årsopgørelse

Hovedreglen er, at fysiske personer modtager en årsopgørelse og ikke et oplysningsskema.

Se § 1 i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Undtagelse - fysiske personer modtager et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, hvis:

1. de har været både fuldt og begrænset skattepligtige i løbet af indkomståret,
2. de er fuldt skattepligtige her til landet, og samtidig er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land,
3. de anvender forskudt indkomstår,
4. de er omfattet af SKL § 8, stk. 2 (ægtefæller til personer, der får et oplysningsskema), eller
5. de anmoder Skatteforvaltningen om at få tilsendt et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, jf. SKL § 8, stk. 3.

Se § 1, stk. 3, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Undtagelse - fysiske personer modtager et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, hvis de skal give oplysninger om:

1. selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog § 2,
2. indkomst fra udlandet, jf. dog § 3,
3. ejendom i udlandet, jf. dog § 3,
4. indkomster, der helt eller delvist er fritaget for indeholdelse af dansk skat, medmindre fritagelsen angår indeholdelse i dansk pension, eller
5. indkomster, der optjenes som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført uden for landet, og for hvilke der gives nedslag i skatteberegningen efter en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning eller efter danske regler.

Se § 1, stk. 2, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Se nærmere om selvstændige erhvervsdrivende i A.C.2.1.2.1.5.2.

Særligt om udenlandske indkomster og ejendomme

Bemærk, at undtagelsen i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2, vedrørende udlandsforhold ikke omfatter følgende forhold:

1. Indkomst fra udlandet, der består af pension
2. Indkomst fra udlandet, der består af kapitalindkomst
3. Udenlandske ejendomme
4. Sømandsindkomst omfattet af sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 3, nr. 2, eller §§ 5 b-8

Se § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1302 af 14. november 2018 og § 1, nr. 3, i BEK nr. 166 af 28. februar 2020.

Grundlaget for vurderingen af, om en person er omfattet af pkt. 1-3, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår, når oplysningerne er givet i TastSelv, medmindre oplysningerne er slettet i forskudsopgørelsen.

Grundlaget for vurderingen af, om en person er omfattet af pkt. 4, er den udenlandske arbejdsgivers indberetning af lønindkomsten til Skatteforvaltningen, jf. sømandsbeskatningslovens § 11 a.

Se § 3, stk. 2 og stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1302 af 14. november 2018 og § 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 166 af 28. februar 2020.

De 4 undtagelser betyder, at personer alligevel får en årsopgørelse og ikke et oplysningsskema, selv om de har indkomst fra og ejendom i udlandet. Der er tale om personer, der fx:

- modtager pension fra udlandet,
- har indkomst fra udlandet, der beskattes som kapitalindkomst, fx renteindtægter, og delvis udlejning af sommerhuse,
- har ejendomme i udlandet mv.

Det betyder også, at disse personer ikke kan pålægges skattetillæg efter SKL § 73, selv om de ikke har givet oplysninger om fx pensionsudbetalinger eller renteindtægter fra udlandet.

Personer, der fx modtager udenlandsk aktieindkomst og udenlandske honorarer, vil ikke være omfattet af undtagelsen, og modtager derfor et oplysningsskema efter § 1, stk. 2, nr. 2.

Det betyder også, at disse personer pålægges et skattetillæg efter SKL § 73, hvis de ikke giver oplysninger inden den 1. juli i året efter indkomståret jf. SKL § 11.

Se om skattetillæg i afsnit A.C.2.1.4.3.1.

A.C.2.1.2.1.5.2 Selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

Skatteministeren fastsætter regler om, at visse skattepligtige personer, som ifølge lovgivningen forudsættes at give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 i et oplysningsskema, jf. SKL § 5, i stedet modtager en årsopgørelse.

Se SKL § 8, stk. 1, nr. 2.

Bemyndigelsen efter SKL § 8, er udnyttet ved BEK nr. 1302 af 14. november 2018 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Hovedregel for erhvervsdrivende - oplysningsskema

Hovedreglen er, at erhvervsdrivende modtager hovedreglen et oplysningsskema, og ikke en årsopgørelse. Se § 1, stk. 2, nr. 1, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Undtagelse - erhvervsdrivende modtager en årsopgørelse, hvis

1. personen ikke er registreret med moms- eller lønsumsafgiftspligtige forhold for indkomståret.
2. personens virksomhedsresultat udgør 25 pct. eller mindre af den samlede personlige indkomst for indkomståret.
3. personen ikke for et tidligere indkomstår har hensat beløb på konto for opsparet overskud, som ikke er hævet, jf. VSL § 10.
4. personen ikke for et tidligere indkomstår har hensat beløb på konjunkturudligningskontoen eller anvendt udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere, som ikke er hævet, jf. VSL §§ 22 b og 22 d.
5. personen ikke er begrænset skattepligtig af indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.

Alle 5 betingelser skal som hovedregel være opfyldt samtidig med, at personen i øvrigt ikke må være omfattet af § 1 i BEK nr. 1302 af 14. november 2018. Se § 2, stk. 1, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Grundlaget for vurderingen af, om ovenstående 5 betingelser er opfyldt, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår. Er personens forskudsopgørelse blevet ændret for det aktuelle indkomstår, er grundlaget i stedet oplysningerne i forskudsopgørelsen.

Se § 2, stk. 1-2, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

ikke er opfyldt, modtager en person alligevel en årsopgørelse, hvis personen har indkomst af anparter, som beskattes efter

Selv om alle 5 betingelser ikke er opfyldt modtager en person alligevel en årsopgørelse, hvis personen har indkomst af anparter, som beskattes efter:

- PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, eller
- PSL § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003.

Se § 2, stk. 3, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Det gælder dog ikke:

- hvis personen har indkomst fra anpartsprojekter, hvor anparterne er anskaffet før den 12. maj 1989 og anparterne ikke vedrører investering i skibe, eller
- hvis personen ud over indkomsten fra anpartsvirksomheden har indkomst fra anden selvstændig erhvervsvirksomhed,

hvor de 5 betingelser i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, ikke er opfyldt.

I de tilfælde vil personen modtage et oplysningsskema. Se § 2, stk. 3, i BEK nr. 1302 af 14. november 2018.

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende efter ovennævnte regler skulle modtage en årsopgørelse, kan udlandsforhold dog betyde, at personen alligevel skal have et oplysningsskema. Se A.C.2.1.2.1.5.1.

Fysiske personer med udlandsforhold

Afsnittet er flyttet til A.C.2.1.2.1.5.1.

A.C.2.1.2.1.5.3 Ægtefæller

Hvis ægtefællen modtager et oplysningsskema.

Er en skattepligtig, som er omfattet af den persongruppe, der modtager en årsopgørelse, samlevende med en ægtefælle, der modtager et oplysningsskema, modtager den skattepligtige dog kun oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (servicemeddelelse).

Se SKL § 8, stk. 2, 1. pkt.

Årsopgørelse til begge, når begge ægtefæller har afgivet de oplysninger, som fremgår af SKL § 2.

Skatteforvaltningen udarbejder årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har afgivet de oplysninger, som fremgår af SKL § 2.

Se SKL § 8, stk. 2, 2. pkt.

Årsopgørelsen til ægtefællerne vil dannes, når den ægtefælle, som forud for oplysningsfristen modtager et oplysningsskema, har givet Skatteforvaltningen oplysninger som omfattet af SKL § 2, og den ægtefælle, som har modtaget en servicemeddelelse, enten ikke har givet Skatteforvaltningen oplysninger, fordi en korrekt årsopgørelse kan dannes på baggrund af oplysningerne i servicemeddelelsen, eller fordi denne ægtefælle har givet Skatteforvaltningen supplerende oplysninger som nævnt i SKL § 2. Begge ægtefæller skal som nævnt give Skatteforvaltningen oplysningerne i SKL § 2 inden udløbet af oplysningsfristen i SKL § 10, stk. 2.

Med henvisningen i SKL § 8, stk. 2, til KSL § 4 præciseres det, at det er de almindelige bestemmelser om beskatning af ægtefæller, herunder samlivsbetingelserne, som vil finde anvendelse.

A.C.2.1.2.1.5.4 Tilvalg af oplysningsskema

En skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af SKL § 8, stk. 1, eller som er omfattet af SKL § 8, stk. 2, kan - senest den 1. maj i året efter indkomståret - meddele Skatteforvaltningen, at den pågældende for dette indkomstår giver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5. Det betyder, at den skattepligtige giver oplysningerne i et oplysningsskema i stedet for via årsopgørelsen.

Se SKL § 8, stk. 3.

Der er ikke krav om en anmodning om at give oplysninger i et oplysningsskema skal ske skriftligt. En skattepligtig vil således efter bestemmelsen også kunne give meddelelsen til Skatteforvaltningen mundtligt enten telefonisk eller i forbindelse med et personligt fremmøde.

Bestemmelsen kan få betydning, hvis den skattepligtige f.eks. ikke har fået forskudsansat sig med udenlandsk indkomst eller ikke inden udløbet af indkomståret har fået sig registreret med erhvervsvirksomhed. I den situation kan den skattepligtige have behov for at give sine oplysninger i et oplysningsskema. Nogle skattepligtige kan også ønske at have længere frist til at tage stilling til oplysningerne i årsopgørelsen.

Fristen for at give Skatteforvaltningen oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. er i disse situationer den 1. juli i året efter indkomst-

året. Se A.C.2.1.2.1.6.1.2 Fysiske personer med frist 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Meddelelsen om fravalg af årsopgørelsen kan efter bestemmelsen alene ske for det aktuelle indkomstår og således ikke for flere indkomstår ad gangen. Det skyldes, at den skattepligtiges indkomstforhold for det efterfølgende indkomstår kan have ændret sig i en sådan grad, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis den skattepligtige også for dette indkomstår modtager et oplysningsskema.

Hvis fx en skattepligtig med en mindre virksomhed (under den udvidede årsopgørelsesordning) for det aktuelle indkomstår fravælger årsopgørelsen for i stedet at indgive et oplysningsskema, kan en opgivelse af virksomheden det efterfølgende indkomstår, betyde, at Skatteforvaltningen må iværksætte skridt til at få skatteansættelsen bragt på plads. Det vil være tilfældet, hvis den skattepligtige ikke reagerer på det tilsendte oplysningsskema for dette indkomstår. Skatteforvaltningen må således rykke den skattepligtige for indgivelse af oplysningerne i oplysningsskemaet og eventuelt fastsætte den skattepligtiges indkomst skønsmæssigt.

A.C.2.1.2.1.5.5 Ikke fritaget for pligt til at indgive oplysninger
En skattepligtig, som ikke modtager en årsopgørelse, jf. SKL § 8, stk. 1, eller en servicemeddelelse, jf. SKL § 8, stk. 2, er ikke af denne grund fritaget for at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2. Se SKL § 9.

Efter SKL § 2 er udgangspunktet, at enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt har pligt til at opfylde sin oplysningspligt over for Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen vil kunne have betydning for det tilfælde, at der bliver rejst tvivl om, hvorvidt den skattepligtige har modtaget en årsopgørelse fra Skatteforvaltningen, og den skattepligtige burde have foretaget tilføjelser om skattepligtig indkomst m.v., som Skatteforvaltningen ikke kender til. Bestemmelsen vil betyde, at den skattepligtige i sådanne situationer ikke vil kunne unddrage sig et strafferetligt ansvar, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det samme gør sig gældende, hvis en skattepligtig ikke har modtaget en servicemeddelelse, og Skatteforvaltningen ikke har alle oplysninger til fastsættelse af en korrekt ansættelse. Oplysningerne indgives som hovedregel digitalt. Se afsnit A.C.2.1.2.1.4.1.1 - Digital indgivelse af oplysninger.

A.C.2.1.2.1.6 Oplysningsfrister

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysningsfrister der gælder for fysiske personer samt for juridiske personer.

Afsnittet indeholder:

- Fysiske personer (A.C.2.1.2.1.6.1)
- Juridiske personer (A.C.2.1.2.1.6.2)
- Generelle regler om frister (A.C.2.1.2.1.6.3)

Se SKL §§ 10-14.

A.C.2.1.2.1.6.1 Fysiske personer

Indhold

Dette afsnit omhandler fristerne for indgivelse af oplysninger for fysiske personer.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fysiske personer med frist 1. maj i året efter indkomstårets udløb (A.C.2.1.2.1.6.1.1)
- Fysiske personer med frist 1. juli i året efter indkomstårets udløb (A.C.2.1.2.1.6.1.2)
- Fysiske personer, som modtager et oplysningsskema efter SKL § 5 (A.C.2.1.2.1.6.1.3)

Regel

Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse efter regler udstedt i medfør af SKL § 8, stk. 1, skal efter SKL § 10, stk. 1, give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 senest den 1. maj i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 10, stk. 1, og A.C.2.1.2.1.5.1.

Undtagelse:

Efter SKL § 10, stk. 2, skal følgende personer senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2:

- Personer, som modtager en årsopgørelse, men som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive et oplysningsskema, jf. § SKL 8, stk. 1, nr. 2.
- Personer, som modtager en servicemeddelelse, jf. SKL § 8, stk. 2.
- Personer, som giver Skatteforvaltningen meddelelse om, at de ønsker at indgive et oplysningsskema, jf. SKL § 8, stk. 3.

Se SKL § 10, stk. 2.

Fysiske personer, som er omfattet af SKL § 5, skal give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2 senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 11.

A.C.2.1.2.1.6.1.1 Fysiske personer med frist 1. maj i året efter indkomstårets udløb

Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse efter regler udstedt i medfør af SKL § 8, stk. 1, skal give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 senest den 1. maj i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 10, stk. 1.

De oplysninger, der er nævnt i SKL § 2, er de oplysninger, som skattepligtige har pligt til at meddele Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen.

Det fremgår af afsnit A.C.2.1.2.1.5.1, hvilke personer der modtager en årsopgørelse i medfør af SKL § 8, stk. 1, og dermed har frist 1. maj efter indkomstårets udløb med at indgive oplysningerne i SKL § 2.

A.C.2.1.2.1.6.1.2 Fysiske personer med frist 1. juli i året efter indkomstårets udløb

Fristen for indsendelse af oplysninger er dog den 1. juli i året efter indkomstårets udløb for følgende personer:

1. Personer, som modtager en årsopgørelse, men som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive et oplysningsskema, jf. SKL § 8, stk. 1, nr. 2,
2. Personer, som modtager en servicemeddelelse, jf. SKL § 8, stk. 2.
3. Personer, som giver Skatteforvaltningen meddelelse som nævnt i SKL § 8, stk. 3.

1 - Personer, som modtager en årsopgørelse, men som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive et oplysningsskema, jf. SKL § 8, stk. 1, nr. 2.

Der er navnlig tale om skattepligtige personer med erhvervsvirksomhed, hvor lovgivningen eksempelvis forudsætter, at den skattepligtige foretager afskrivninger, anvender virksomhedsordningen mv., dvs. har skattemæssige forhold, som nødvendiggør oplysninger fra den skattepligtige for, at Skatteforvaltningen kan foretage en korrekt og fyldestgørende skatteansættelse af den skattepligtige.

Se SKL § 10, stk. 2, nr. 1.

Det fremgår af afsnit A.C.2.1.2.1.5.2, hvilke personer der modtager en årsopgørelse i medfør af SKL § 8, stk. 1, nr. 2, og dermed har

frist 1. juli efter indkomstårets udløb med at indgive oplysningerne i SKL § 2.

For disse personer er fristen for indsendelse af oplysninger den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Har den skattepligtige ændringer til årsopgørelsen efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse kunne ske efter de almindelige regler i SFL § 26 og § 27.

2 - Personer, som modtager en servicemeddelelse, jf. SKL § 8, stk. 2.

En servicemeddelelse indeholder oplysninger, som er indberettet til brug for årsopgørelsen.

Man modtager en servicemeddelelse, hvis man er en skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, og er samlevende med en ægtefælle, jf. KSL § 4, der skal give oplysningerne som nævnt i § 2 efter § 5.

Se SKL § 10, stk. 2, nr. 2.

Se nærmere vedr. SKL § 8, stk. 2, i afsnit A.C.2.1.2.1.5.3 vedr. ægtefæller.

For disse personer er fristen for indsendelse af oplysninger den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Har den skattepligtige ændringer til årsopgørelsen efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse kunne ske efter de almindelige regler i SFL § 26 og § 27.

3 - Personer, som giver Skatteforvaltningen meddelelse som nævnt i SKL § 8, stk. 3.

En skattepligtig,

- som er omfattet af regler udstedt i medfør af SKL § 8, stk. 1, (dvs. omfattet af BEK nr. 1302 af 14. november 2018 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema § 1, stk. 1.)

eller

- som er omfattet af SKL § 8, stk. 2,

kan senest den 1. maj i året efter indkomståret meddele Skatteforvaltningen, at den pågældende for dette indkomstår giver oplysningerne som nævnt i § 2 efter § 5.

Se SKL § 10, stk. 2, nr. 3.

For disse personer er fristen for indsendelse af oplysninger den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Har den skattepligtige ændringer til årsopgørelsen efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse kunne ske efter de almindelige regler i SFL § 26 og § 27.

A.C.2.1.2.1.6.1.3 Fysiske personer, som modtager et oplysningsskema efter SKL § 5

Fysiske personer, der er omfattet af SKL § 5, skal give Skatteforvaltningen oplysninger, som nævnt i SKL § 2 senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 11.

Det fremgår af afsnit A.C.2.1.2.1.4, hvilke fysiske personer der er omfattet af SKL § 5.

Reglen for fysiske personer, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager et oplysningsskema, fremgår af SKL § 10, stk. 2, nr. 2, idet disse personer modtager en servicemeddelelse.

Oplysningerne kan eller skal afgives i TastSelv afhængig af, om den skattepligtige ifølge lovgivningen har pligt til at afgive oplysningerne digitalt. Påhviler der ikke den skattepligtige pligt til at afgive oplysningerne digitalt, kan oplysningerne også afgives på anden måde. Se afsnit A.C.2.1.2.1.4 omkring SKL § 5.

Se nærmere om fristen for indsendelse af oplysninger, der er præciseret i SKL § 13, under afsnit A.C.2.1.2.1.6.3 Generelle regler om frister.

Har den skattepligtige ændringer til den årsopgørelse, som dannes på baggrund af de afgivne oplysninger efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse af ansættelsen kunne ske efter de almindelige regler i SFL § 26 eller § 27.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2006.41.LSR	Efter SKL § 11 skal fysiske personer, som er omfattet af § 5, give told- og skatteforvaltningen oplysningerne senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Af SKL § 73, stk. 1, følger det, at hvis en skattepligtig ikke rettidigt har givet told- og skatteforvaltningen oplysningerne, skal told- og skatteforvaltningen pålægge den skattepligtige at betale et skattetillæg på 200 kr., for hver dag oplysningsfristen overskrides. Skattetillægget kan dog højst udgøre 5.000 kr. i alt, jf. dog SKL § 73, stk. 2-4. Det fremgår af SKL § 73, stk. 2, at for fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter PSL § 7, udgør skattetillægget 100 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst 2.500 kr. i alt. Efter fast praksis er det den skattepligtige, der skal godtgøre, at oplysningerne er indgivet rettidigt, jf. blandt andet Landskatterettens afgørelser af 11. januar 2006, 25. oktober 2012 og 26 oktober 2012, offentliggjort som henholdsvis SKM2006.221.LSR, SKM2013.46.LSR og SKM2013.47.LSR.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Dokumentation for rettidig indberetning af oplysninger kan eksempelvis bestå i kvittering for rettidig indberetning i Tast-Selv-systemet, i kvittering for overgivelse af det pågældende oplysningsskema til forsendelse med postvæsenet på et tidspunkt, hvor oplysningerne med normal postgang ville komme rettidigt frem, eller kvittering fra told- og skatteforvaltningen for modtagelse af oplysningsskema. I indkomståret 2018 havde klageren haft skattepligtig indkomst og havde som følge heraf været omfattet af oplysningspligten i SKL § 2, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1. Det forhold, at den beregnede skat på grund af indkomstens størrelse kan modregnes i klagerens personfradrag, ændrer ikke ved, at klageren har pligt til at oplyse om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Dette fremgår direkte af SKL § 2. Klagerens oplysninger for indkomståret 2018 skulle derfor have været indberettet til Skattestyrelsen senest den 1. juli 2019, men blev først indberettet via TastSelv den 4. november 2019. Landsskatte retten fandt, at klagerens far ikke har godtgjort, at oplysningerne for indkomståret 2018 var indsendt til Skattestyrelsen før den 1. juli 2019. Der var i den sammenhæng ikke fremlagt dokumentation for, at der få dage efter modtagelsen af oplysningsskemaet var sket overgivelse af oplysningerne til forsendelse med PostNord til Skattestyrelsen. I og med at Skattestyrelsen først havde modtaget klagerens oplysninger mere end 25 dage efter oplysningsfristens udløb, og da klagerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2018 ikke oversteg bundfradraget for topskatten efter § 7 i personskatteloven, var det derfor med rette, at Skattestyrelsen har pålagt klageren et skattetillæg på i alt 2.500 kr. på årsopgørelsen for indkomståret 2018.	

A.C.2.1.2.1.6.2 - Juridiske personer

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår juridiske personer skal indsende oplysninger til Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Juridiske personer - hovedregel (A.C.2.1.2.1.6.2.1)
- Juridiske personer - undtagelser (A.C.2.1.2.1.6.2.2)

Regel

Juridiske personer bortset fra dødsboer omfattet af DBSL skal give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 senest 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. dog stk. 2.

Udløber indkomståret i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts, skal oplysninger som nævnt i SKL § 2 gives senest den 1. september samme år.

Se nærmere om fristen for indsendelse af oplysninger, der er præciseret i SKL § 13, under afsnit A.C.2.1.2.1.6.3 Generelle regler om frister.

Se SKL § 12.

A.C.2.1.2.1.6.2.1 Juridiske personer - hovedregel

Juridiske personer - bortset fra dødsboer omfattet af DBSL - skal give Skatteforvaltningen de oplysninger, der er nævnt i SKL § 2, senest 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 12, stk. 1.

Bemærk

Dødsboer omfattet af dødsboskatteloven er ikke omfattet af skattekontrollovens oplysningsfrist. Det skyldes, at dødsboskatteloven indeholder særlige frister for boernes indgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen.

Juridiske personer vil som udgangspunkt være omfattet af SKL § 5, hvorfor der ikke er behov for at præcisere i bestemmelsen, om oplysningsfristen angår skattepligtige omfattet af SKL § 8 eller SKL § 5.

Visse foreninger omfattet af erklæringsordningen i FBL § 15, stk. 2, vil dog kunne indgive en særlig erklæring til Skatteforvaltningen til opfyldelse af oplysningspligten. Også for sådanne foreninger gælder SKL § 12, stk. 1.

Eksempel

Oplysningsfristen kan illustreres ved følgende eksempel:

Udløber indkomståret (regnskabsåret) fx den 31. december, er oplysningsfristen den 30. juni og ikke den 1. juli. Går regnskabsåret fra 1. juli til følgende 30. juni, er oplysningsfristen den følgende 31. december.

Har den skattepligtige ændringer til den årsopgørelse, som dannes på baggrund af de afgivne oplysninger efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse af ansættelsen kunne ske efter de almindelige regler i SFL § 26 eller § 27.

A.C.2.1.2.1.6.2.2 Juridiske personer - undtagelser**Udløb af indkomstår 1. marts til 31. marts**

Udløber indkomståret i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts, skal oplysninger som nævnt i SKL § 2 gives senest den 1. september samme år. Fristen kan dermed være kortere end hovedreglen på 6 måneder.

Se SKL § 12, stk. 2.

Har den skattepligtige ændringer til den årsopgørelse, som dannes på baggrund af de afgivne oplysninger efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse af ansættelsen kunne ske efter de almindelige regler i SFL § 26 eller § 27.

Ophør af skattepligt

Ved:

- opløsning
- overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6 eller
- overgang til undtagelse fra beskatning efter SEL § 3

skal likvidator eller ledelsen, hvis likvidator ikke er valgt eller beskikket, indsende en anmeldelse med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår inden 1 måned efter opløsningen, overgangen eller undtagelsen. Fristen på 1 måned løber fra datoen for den endelige beslutning om selskabets opløsning på den afsluttende generalforsamling eller ved anpartshavernes endelige godkendelse af likvidationsregnskabet. Tidspunktet for skattepligtens ophør efter SEL § 5, stk. 1, er således uden betydning for vurderingen af fristen på 1 måned. Se Departementets afgørelse af 12. marts 1998, j.nr. 14.98-462-28 offentliggjort som TfS 1998.286.DEP. Se også C.D.1.5.1.1 Generelle regler om skattepligtens ophør.

Se SEL § 5, stk. 1, og stk. 3.

Fristen på 1 måned skal overholdes uanset, at oplysningsfristen efter SKL § 12 ikke er udløbet. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning give udsættelse med fristen for anmeldelse, hvis særlige forhold taler herfor.

Se SEL § 5, stk. 3.

Reglerne gælder tilsvarende, hvis et selskab eller forening m.v. ophører med at være skattepligtig efter SEL § 1 eller, hvis et selskab eller en forening m.v. efter bestemmelser i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne.

Herudover finder reglerne anvendelse for skattepligtige foreninger som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, når foreningen helt eller delvist ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Se SEL § 5, stk. 5 og 6.

I andre tilfælde end opløsning, overgang eller undtagelse som nævnt i SEL § 5, stk. 1 og 3, finder de almindelige oplysningsfrister efter SKL § 12, anvendelse.

Bemærk

SEL § 5, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for selskaber og foreninger mv. som nævnt i SEL § 7, uanset om skattepligten ophører ved opløsning eller ophør af virksomhed i Danmark. Se afsnit C.D.1.5.3 Udenlandske selskaber og foreninger.

A.C.2.1.2.1.6.3 Generelle regler om frister**Indhold**

Dette afsnit handler om, hvornår oplysningsfristen udløber samt den skattepligtiges muligheder for at forlænge fristen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Udløb af fristen (A.C.2.1.2.1.6.3.1)
- Forlængelse af fristen (A.C.2.1.2.1.6.3.2)

Regel

Udløber oplysningsfristen i SKL § 10 - § 12 dagen før eller på en lør-, søn-, eller helligdag, anse oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommande hverdag kl. 9.00.

Se SKL § 13.

Skatteforvaltningen kan efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter SKL § 11 - § 13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler herfor.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde forlænge oplysningsfristen i § 10 - § 13 for grupper af skattepligtige.

Se SKL § 14.

A.C.2.1.2.1.6.3.1 Udløb af fristen

Udløber oplysningsfristen i SKL § 10 - § 12 dagen før eller på en lør-, søn- eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommande hverdag kl. 9.00.

Se SKL § 13.

Eksempel 1

Falder oplysningsfristen den 1. maj, jf. § 10, stk. 1, på en søndag, vil oplysningerne være rettidigt givet til Skatteforvaltningen, hvis Skatteforvaltningen har oplysningerne senest mandag kl. 9.00.

Eksempel 2

Falder oplysningsfristen den 1. juli, jf. § 11, på en søndag vil oplysningerne være rettidigt givet til Skatteforvaltningen, hvis Skatteforvaltningen har oplysninger senest mandag kl. 9.00.

Eksempel 3

Har et selskab med bagud forskudt indkomstår fx regnskabsår fra 1. juli 2025 til følgende 30. juni 2026 (indkomståret 2026), er fristen for indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret 2026 senest 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. § 12, stk. 1. Det betyder, at oplysningsfristen i eksemplet udløber den 31. december 2026, der er efterfulgt af helligdagen den 1. januar 2027. Selskabet vil efter bestemmelsen kunne afgive sine oplysninger efter § 2 rettidigt, hvis Skatteforvaltningen modtager oplysningerne senest kl. 9.00 den 2. januar 2027, hvis det er den førstkommande hverdag efter helligdagen den 1. januar 2027.

Eksempel 4

Falder oplysningsfristen den 1. september, jf. § 12, stk. 2, på en fredag, vil oplysningerne være rettidigt givet til Skatteforvaltningen, hvis Skatteforvaltningen har oplysningerne senest den efterfølgende mandag kl. 9.00.

Skattepligtiges ansvar, at oplysningerne modtages inden for fristen

Det er den skattepligtiges ansvar, at oplysningerne modtages af Skatteforvaltningen inden for fristen. Den oplysningspligtige bærer således risikoen for, at Skatteforvaltningen modtager oplysningerne rettidigt, herunder hvis disse afgives pr. post.

Ved modtages forstås, at Skatteforvaltningen enten digitalt eller fysisk har adgang til de afgivne oplysninger umiddelbart efter udløbet af fristen kl. 9.00.

A.C.2.1.2.1.6.3.2 Forlængelse af fristen**Indhold**

Dette afsnit handler om forlængelse af oplysningsfristen.

Afsnittet indeholder:

- Forlængelse efter anmodning - SKL § 14, stk. 1

- Generel forlængelse i særlige tilfælde - SKL § 14, stk. 2
- Forlængelse af frister i skatte- og afgiftslovgivningen - SKL § 14, stk. 3

Forlængelse efter anmodning - SKL § 14, stk. 1

Skatteforvaltningen kan efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter §§ 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler for det.

Se SKL § 14, stk. 1.

Skatteforvaltningens kompetence til at forlænge oplysningsfristen er en kompetence til efter anmodning at give individuel forlængelse af fristen. Kompetencen indebærer ikke, at der generelt kan fastsættes andre oplysningsfrister end den lovfæstede.

Personkreds

Det er fastsat, at bestemmelsen kun gælder for personer, der har oplysningsfrist den 1. juli jf. SKL § 11 og juridiske personer, der har oplysningsfrist senest 6 måneder efter indkomstårets udløb jf. SKL § 12., dvs. skattepligtige, som har oplysningsfrist den 1. juli.

For så vidt angår fysiske, skattepligtige personer, omfatter bestemmelsen således kun personer, som skal indgive oplysningsskema for at modtage en årsopgørelse.

Særlige omstændigheder

Det fremgår af bestemmelsen, at forlængelse af oplysningsfristen skal begrundes i særlige forhold. Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere bestemmelser, hvor det i forarbejderne til de tidligere bestemmelser forudsættes, at bestemmelsen administreres restriktivt, jf. L 13 2017-2018, pkt. 3.1.6, der henviser til L 104, Folketingstidende 1995-96, tillæg A, side 2574 - 2576.

På den baggrund vil det alene være den skattepligtiges akutte, dokumenterede sygdom, som kan begrunde forlængelse af fristen, eller at nødvendige oplysninger ikke kan fremskaffes til tiden, uden at dette kan tilregnes den skattepligtige. Det vil således ikke være hverken den skattepligtiges eller tredjemands, f.eks. revisors, travlhed eller u hensigtsmæssige arbejdstilrettelæggelse, der vil kunne være grundlag for forlængelse af oplysningsfristen. Dog kan f.eks. akut dokumenteret sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige har været ude af stand til at finde en anden revisor inden fristens udløb, efter omstændighederne kunne begrunde en forlængelse af fristen.

Bestemmelsen i SKL § 14, stk. 1, skal administreres på samme måde som SKL § 73, stk. 4, hvor den skattepligtige i særlige tilfælde kan blive fritaget for skattetilæg. Se fx SKM2005.24.ØLR sammenholdt med SKM2011.166.BR. Se også A.C.2.1.4.3.1.

Oplysninger og dokumentation

Bestemmelsen forudsætter som udgangspunkt, at den skattepligtige giver Skatteforvaltningen de fornødne oplysninger til, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der foreligger sådanne særlige forhold, at en forlængelse af oplysningsfristen kan gives.

Der stilles dog efter bestemmelsen ikke krav til måden, den skattepligtige dokumenterer, at der foreligger særlige forhold. Ved revisors akutte sygdom vil det være naturligt, at der bliver indhentet og fremlagt en lægeerklæring, hospitalsindlæggelse eller lign., som oplyser om revisors sygdom. Der stilles heller ikke krav om, hvornår Skatteforvaltningen senest skal have modtaget anmodningen om forlængelse af fristen. Imidlertid lægges der afgørende vægt på, om den skattepligtige har haft mulighed til at indrette sig efter forholdene. Er det tilfældet, vil fristen ikke kunne forlænges.

Hvis den skattepligtige har fået forlænget oplysningsfristen, men den skattepligtige ikke overholder den forlængede frist, vil der

skulle beregnes skattetilæg efter SKL § 73 fra fristens udløb. Se A.C.2.1.4.3 Skattetilæg.

Generel forlængelse i særlige tilfælde - SKL § 14, stk. 2

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde forlænge oplysningsfristen i §§ 10-13 for grupper af skattepligtige.

Se SKL § 14, stk. 2.

Baggrunden for bestemmelsen er, at det ved større driftsforstyrrelser eller systemnedbrud kan være nødvendigt generelt at forlænge fristen for grupper af skattepligtige.

Personkreds

I modsætning til SKL § 14, stk. 1, omfatter bestemmelsen også skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Bemyndigelse

Muligheden for generelt at forlænge oplysningsfristen er overladt til skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil.

Bestemmelsen er udnyttet ved, at Skattestyrelsens direktør er bemyndiget til at forlænge oplysningsfristen efter denne bestemmelse, hvis større driftsforstyrrelser eller it-nedbrud vurderes at måtte føre til, at grupper af skattepligtige kan have vanskeligt ved at overholde oplysningsfristen for indkomståret 2022 og senere indkomstår.

Det forudsættes, at forlængelsen bør ske, indtil de systemer, som berører de pågældende grupper af skattepligtige, forventes at være i stand til igen at kunne modtage oplysninger. Der bør i den forbindelse fra dette tidspunkt gives de pågældende grupper en rimelig frist for at foretage indberetningen, som ved længerevarende driftsforstyrrelser som udgangspunkt ikke bør være mindre end 5 arbejdsdage.

Grupper af skattepligtige

Med grupper af skattepligtige forstås de skattepligtige, som giver oplysninger om skattepligtig indkomst til de pågældende TastSelv-løsninger. Udtrykket grupper af skattepligtige skal forstås i modsætning til de skattepligtige, som efter SKL § 14, stk. 1, på individuel basis kan opnå forlængelse af oplysningsfristen.

Er der eksempelvis tekniske problemer med at indberette til TastSelv-Erhverv, men ikke til TastSelv-Borger, vil en forlængelse af oplysningsfristen kun omfatte skattepligtige, der skal indberette til TastSelv-Erhverv. Har begge grupper været berørt af driftsforstyrrelser, men er det op til oplysningsfristen kun én af grupperne, som aktuelt berøres, vil der efter omstændighederne kunne ske en forlængelse af oplysningsfristen for begge grupper.

Ved forlængelse af fristerne sikres det, at offentligheden og de pågældende grupper af skattepligtige orienteres om fristerne på skat.dk eller får meddelelse herom på anden hensigtsmæssig måde.

Eksempler

Forlængelse som følge af covid-19 situationen i 2020

I forbindelse med covid-19 situationen gav skatteministeren direktøren for Skattestyrelsen en bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristen for grupper af skattepligtige, som med baggrund i covid-19 situationen fandtes at have behov for at få forlænget oplysningsfristerne. Skattestyrelsens direktør forlængede oplysningsfristen for stort set samtlige grupper af skattepligtige til den 1. september 2020.

► Forlængelse som følge af udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter i 2020

Som en følge af, at Erhvervsstyrelsen udskød fristen for indsendelse af årsrapporter med 1 måned, blev oplysningsfristen for selskaber, fonde, foreninger, m.fl. herunder iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2020 den 30. juni 2021 og senere forlænget til den 1. september 2021, jf. SKL § 14, stk. 2.

Andre oplysninger som fulgte oplysningsfristen for oplysningsskemaet blev også forlænget til 1. september 2021. Det omfattede fx TP-dokumentation, der skulle udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattecreditorordningen, jf. SKL § 14, stk. 3. ◀

Forlængelse som følge af driftsforstyrrelser hos Nets i 2022

Fristen i SKL § 12, stk. 1 blev forlænget med en uge, jf. SKL § 14, stk. 2. Det betød, at fristen den 30. juni 2022, som angik selskaber med regnskabsår, der følger kalenderåret, altså med udløb den 31. december 2021, blev forlænget til torsdag den 7. juli 2022. Det var alene selskaber med oplysningsfrist den 30. juni, jf. SKL § 12, stk. 1, der blev forlænget.

Fristen for indgivelse af dokumentation efter SKL § 39, stk. 3, blev tilsvarende forlænget med en uge, jf. SKL § 14, stk. 3.

Forlængelse som følge af tekniske udfordringer i TastSelv-Erhverv DIAS i 2023

Fristen i SKL § 12, stk. 1 blev forlænget med otte uger, jf. SKL § 14, stk. 2. Det betød, at fristen den 30. juni 2023, som angår selskaber med regnskabsår, der følger kalenderåret, altså med udløb den 31. december 2022, blev forlænget til fredag den 25. august 2023. Oplysninger anses dog for rettidigt indgivet, hvis de indgives inden kl. 9.00 mandag den 28. august 2023, hvilket følger af SKL § 13. Det er alene selskaber med oplysningsfrist den 30. juni, jf. SKL § 12, stk. 1, der er omfattet af forlængelsen.

Fristen for indgivelse af dokumentation efter SKL § 39, stk. 3, er tilsvarende forlænget med otte uger jf. SKL § 14, stk. 3.

► Forlængelse som følge af manglende oplysninger fra en række landes skattemyndigheder og fra digitale platforme

Adgangen til højt bundfradrag ved opgørelsen af indkomst fra udlejning af sommerhus, helårsbolig, værelser og bil, campingvogn mv. er betinget af, at der foretages indberetning af lejeindtægten efter regler udstedt i medfør af SIL § 43, eller hvis oplysninger om lejeindtægten er modtaget af Skatteforvaltningen ved udveksling af oplysninger efter EU-direktivet DAC7, som pålægger digitale platformoperatører at indberette oplysninger om deres brugere til skattemyndigheder i det EU-land, hvor de er hjemmehørende.

Da en række platforme og skattemyndigheder i 2023 oplevede tekniske udfordringer med at indberette og udveksle data rettidigt og i en tilstrækkelig kvalitet, udsatte Skattestyrelsen oplysningsfristen til den 1. juli 2024. ◀

Forlængelse af frister i skatte- og afgiftslovgivningen - § 14, stk. 3

Skattelovgivningen indeholder en række bestemmelser med frister, som knytter sig til oplysningsfristerne. Disse frister er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i SKL § 10 - § 13, således at oplysninger, som ikke er indkomstoplysninger, senest gives sammen med indkomstoplysningerne ved udløbet af oplysningsfristen.

Se SKL § 14, stk. 3, indsat ved lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattecreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndigede dertil, kan forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen, som er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i §§ 10-13, når det måtte anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for grupper af skattepligtige at opfylde fristerne. Bestemmelsen er udnyttet ved, at Skattestyrelsens direktør er bemyndiget til at forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen.

Bestemmelsen er indsat, da forlængelsen af oplysningsfristerne, som skatteministeren gav bemyndigelse til grundet covid-19 situationen, i en række tilfælde ikke kan effektueres med den ønskede effekt, hvis øvrige frister, der er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne, ikke samtidig forlænges. Sådanne andre frister, der udløber i kalenderåret 2020, med tilknytning til oplysningsfristerne i skattekontrollovens §§ 10-13 skal kunne forlænges tilsvarende. Fristforlængelsen kan ske for grupper af skattepligtige, dvs. uden at den skattepligtige skal anmode om tilladelse til fristforlængelse.

Bemærk

Dette gælder dog ikke fristen 1. juli i KSL § 59 for betaling af yderligere forskudsskat.

Personkreds

I lighed med SKL § 14, stk. 2, omfatter bestemmelsen både skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema og skattepligtige, som modtager et oplysningsskema.

Eksempel

Fristforlængelserne efter SKL § 14, stk. 2, som følge af henholdsvis driftsforstyrrelser hos Nets i 2022 og tekniske udfordringer i TastSelv Erhverv DIAS i 2023 betød, at fristen for indgivelse af dokumentation efter skattekontrollovens § 39, stk. 3, tilsvarende blev forlænget jf. SKL § 14, stk. 3.

A.C.2.1.2.1.7 Feltlåsning

Indhold

Dette afsnit handler om begrænsninger i forhold til at ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige har indberettet.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
- Låste felter i årsopgørelse og oplysningsskemaet (A.C.2.1.2.1.7.1)
- Indvendinger imod en oplysning i et låst felt kan anses som en anmodning om genoptagelse (A.C.2.1.2.1.7.2)
- Indvendinger imod hindring af en angivelse (digitale kontroller) kan anses som en anmodning om genoptagelse (A.C.2.1.2.1.7.3)
- Mulighed for henstand efter ansøgning (A.C.2.1.2.1.7.4)

Regel

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Har den skattepligtige indvendinger imod en oplysning i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet omfattet af de regler, som ministeren har fastsat efter stk. 1, og er Skatteforvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Har den skattepligtige indvendinger imod, at Skatteforvaltningens digitale kontroller hindrer afgivelsen af en oplysning i årsopgørelsen eller i oplysningsskemaet, og er forvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give henstand med betaling af restskatten ifølge en årsopgørelse, som den skattepligtige

har indvendinger imod, jf. stk. 2 og 3. SFL § 51 om henstand med skattebetalingen finder tilsvarende anvendelse ved henstand efter 1. pkt.

Se SKL § 15.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser		
SKM2014/151	Sagen omhandler genoptagelse af indkomstårene 2012-2016, hvor Landsskatteretten fandt, at der ikke for årene 2012-2014 kunne ske fristgennembrud jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten anførte bl.a., at anvendelse af reglen forudsætter, at Skatteforvaltningen har foretaget en forkert ansættelse, og at dette skyldes den skattepligtige eller nogens på denne vegnes forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Da det forkerte fradrag for ratepensionen skyldes en forkert indberetning fra pensionselskabet, og da oplysningen stod i et låst felt, som klager ikke kan rette i, fandt Landsskatteretten det betænkeligt at fastslå, at der foreligger grov uagtsomhed ved den manglende reaktion fra klagers side jf. princippet i den tidligere SKL § 1 A.	

A.C.2.1.2.1.7.1 Låste felter i årsopgørelse og oplysningsskemaet Indhold

Dette afsnit handler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen
- Mailordning

Regel

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Se SKL § 15, stk. 1.

Bemyndigelsen i SKL § 15, stk. 1, er udnyttet ved BEK nr. 1300 af 14. november 2018 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen.

Bemærk

Feltlåsningsen er ikke afskæring fra TastSelv, da de skattepligtige stadig kan tilgå TastSelv og give oplysninger til de låste felter via en mailordning i TastSelv. Se om afskæring fra TastSelv i A.C.2.1.4.1. Se om mailordningen nederst i dette afsnit.

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen

BEK nr. 1300 af 14. november 2018 har virkning fra og med indkomståret 2018.

Hovedregel - ikke adgang til at ændre oplysninger for visse personer

Det følger af § 1 i BEK nr. 1300 af 14. november 2018, at en skattepligtig som nævnt i bekendtgørelsens § 2 kan ikke - ved anvendelse af TastSelv på Skatteforvaltningens hjemmeside (www.skat.dk) eller ved at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. på anden måde - ændre oplysninger, som en indberetningspligtig har indberettet til Skatteforvaltningen eller har undladt at indberette om de indkomster og fradrag, som er nævnt i bekendtgørelsens § 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Se § 1, stk. 1, i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Undtagelse - visse oplysninger kan ændres

Uanset bekendtgørelsens § 1, stk. 1, gælder dog

- 1) at skattepligtige kan henføre indberettet lønindkomst til udenlandsk lønindkomst,
- 2) at skattepligtige kan henføre indberettede renteudgifter til udenlandsk kapitalindkomst,
- 3) at ægtefæller kan fordele indberettede renteudgifter og renteindtægter mellem sig, og
- 4) at selvstændigt erhvervsdrivende kan ændre placeringen i den skattepligtiges økonomi af oplysninger omfattet af § 3, nr. 10, 11, 13 og 15-19.

For skattepligtige, som anvender forskudt indkomstår, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse.

Se § 1, stk. 2 og stk. 3, i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Følgende fysiske personer, der for indkomståret har været fuldt skattepligtige uden samtidig at have været begrænset skattepligtige her til landet, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige:

- 1) Personer, som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af SKL § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.
- 2) Personer, som alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen efter SKL § 8, stk. 2.

3) Selvstændigt erhvervsdrivende.

4) Hovedaktionærer med indkomst fra udlandet eller ejerbolig i udlandet.

Fysiske personer, som for indkomståret har været begrænset skattepligtige til landet, og som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af SKL § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige.

Se § 2 i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Oplysninger, der ikke kan ændres (låste felter)

De indkomster og fradrag, som er omfattet af bekendtgørelsens § 1, er:

- 1) Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse m.v. før fradrag af AM-bidrag.
 - 2) Hædersgaver.
 - 3) Pensioner, SU og dagpenge m.v.
 - 4) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.
 - 5) Fagligt kontingent, højst 6.000 kr.
 - 6) Bidrag til A-kasse, efterlønssordning og fleksydelse.
 - 7) Gaver til godkendte foreninger.
 - 8) Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner.
 - 9) Lønindkomst, bestyrelses honorar, fri telefon, fri bil m.v. før fradrag af AM-bidrag.
 - 10) Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag m.v.
 - 11) Gruppelivsforsikring via fagforeningen, legater og bestemte personalegoder.
 - 12) Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension (højst 50.000 kr.).
 - 13) Udlodninger fra investeringselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat.
 - 14) Renteudgifter af studielån.
 - 15) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.
 - 16) Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot.
 - 17) Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.
 - 18) Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringselskaber, indberettet til Skatteforvaltningen.
 - 19) Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skatteforvaltningen.
 - 20) Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.v. fratrukket i lønindkomst.
 - 21) Standardfradrag for børnedagplejere.
- Se § 3 i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Mailordning

Hvis en skattepligtig bliver mødt af et låst felt, hvor den skattepligtige ikke er enig i indholdet, vil der være mulighed for - direkte fra det låste felt - at sende en mail til Skatteforvaltningen med bemærkninger til det låste felt. Der er endvidere mulighed for at vedhæfte materiale til mailen.

A.C.2.1.2.1.7.2 Indvendinger imod en oplysning i et låst felt kan anses som en anmodning om genoptagelse

Hvis den skattepligtige har indvendinger imod en oplysning i et låst felt, opfordrer Skatteforvaltningen normalt den skattepligtige til at kontakte den indberetningspligtige med henblik på at få denne til at sende en ny og korrigeret indberetning til Skatteforvaltningen.

En ny indberetning vil som udgangspunkt automatisk generere en ny årsopgørelse til den skattepligtige med den korrigerede ændring. Hvis den indberetningspligtige ikke mener, at der er grundlag for en ny indberetning, kan den skattepligtige blive nødt til at underrette Skatteforvaltningen, hvis den skattepligtige fastholder, at de indberettede oplysninger er forkerte. Det kan ske direkte fra det låste felt via mailordningen, men også via mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse til Skatteforvaltningen.

Hvis Skatteforvaltningen ikke når at behandle indvendingerne inden oplysningsfristens udløb, anses indvendingerne for en anmodning om genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2.

Se SKL § 15, stk. 2.

Se også om reglerne for ordinær genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2, i A.A.8.2.1.2 - Ordinær frist for genoptagelse på borgerens initiativ.

A.C.2.1.2.1.7.3 Indvendinger imod hindring af en angivelse (digitale kontroller) kan anses som en anmodning om genoptagelse

Har den skattepligtige indvendinger imod selve feltlåsningsen, der hindrer afgivelsen af en oplysning i årsopgørelsen eller i oplysnings-skemaet, vil det ikke i alle tilfælde være muligt for Skatteforvaltningen at nå at kunne tage stilling til indvendingerne inden udløbet af oplysningsfristen. Hvis Skatteforvaltningen ikke når at behandle indvendingerne inden oplysningsfristens udløb, anses indvendingerne for en anmodning om genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2.

Se SKL § 15, stk. 3.

Se også om reglerne for ordinær genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2, i A.A.8.2.1.2 - Ordinær frist for genoptagelse på borgerens initiativ.

A.C.2.1.2.1.7.4 Mulighed for henstand efter ansøgning

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give henstand med betaling af restskatten ifølge en årsopgørelse, som den skattepligtige har indvendinger imod, jf. SKL § 15, stk. 2 og 3.

Se SKL § 15, stk. 4, 1. pkt.

Formålet med bestemmelsen er at gøre det muligt for en skattepligtig at opnå henstand med betaling af en restskat ifølge en årsopgørelse, så længe den skattepligtiges indvending imod et låst felt eller et felt, som ikke kan ændres på grund af Skatteforvaltningens digitale kontroller, er under behandling i Skatteforvaltningen.

Eksempel

Skal den skattepligtige fx betale restskat ifølge årsopgørelsen, og har den skattepligtige en indvending imod et låst felt heri, vil ansættelsen ved udløbet af oplysningsfristen ligge fast, og betalingen af restskatten aktualiseres. For at den skattepligtige ikke bliver tvunget til at betale en restskat, som den skattepligtige mener, er forkert, kan den skattepligtige søge Skatteforvaltningen om henstand med betalingen af restskatten på samme måde, som hvis den skattepligtige i stedet klagede formelt over årsopgørelsen.

SFL § 51 om henstand finder anvendelse

SFL § 51 om henstand med skattebetalingen finder tilsvarende anvendelse ved henstand efter SKL § 15, stk. 4, 1. pkt.

Se SKL § 15, stk. 4, 2. pkt.

Når bestemmelsen i SFL § 51 finder tilsvarende anvendelse, betyder det, at selv om der ikke er tale om en klage over årsopgørelse,

dvs. en egentlig klage indgivet til Skatteankestyrelsen efter reglerne i SFL kapitel 13 a, vil muligheden for at opnå henstand efter SFL § 51 være tilsvarende til stede, når Skatteforvaltningen ikke inden oplysningsfristens udløb har afsluttet behandlingen af den skattepligtiges indvendinger til oplysninger i et felt, som enten er låst, eller som Skatteforvaltningens digitale kontroller afskærer den skattepligtige fra at foretage ændringer i.

Se nærmere om reglerne for henstand i A.A.12.1.

A.C.2.1.2.2 Særlige oplysningspligter om pensionsordninger og gaver

Indhold

Dette afsnit handler om særlige oplysningspligter om pensionsordninger og gaver.

Afsnittet indeholder:

- Pensionsordninger i udlandet (A.C.2.1.2.2.1)
- Placering af pensionsmidler i særlige opsparingsordninger og deponering (A.C.2.1.2.2.2)
- Anmeldelse af gaver over et grundbeløb til ikke fuldt skattepligtige (A.C.2.1.2.2.3)

A.C.2.1.2.2.1 Pensionsordninger i udlandet

Indhold

Dette afsnit handler om besiddelse af livs- og pensionsforsikringer mv. i et forsikringsselskab mv. i udlandet.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Erklæringspligt
- Erklæringens indhold
- Oplysninger, der skal vedlægges erklæringen
- Udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner

Regel

Det fremgår af SKL § 16, at en forsikringstager m.v., dvs. en kontohaver med en pensionsopsparing i et pengeinstitut mv., skal afgive en erklæring til Skatteforvaltningen ved oprettelse af en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens (PBL) afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber mv. i udlandet ved udløbet af perioden på 60 måneder, eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet senest 1 år efter indtræden af fuld skattepligt, men dog inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt indtræder.

For ordninger som nævnt i SKL § 16, skal ejeren desuden afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om pensionsordningen mv. med oplysning om de forhold, som er nævnt i SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5.

Derudover skal erklæringer omfattet af SKL § 16, være vedlagt en række dokumenter som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 1 og 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, om syge- og ulykkesforsikringer og garantiforsikringer eller lignende, og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, om at pensionsordningen m.v. skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til Danmark. Det fremgår af SKL § 19, at det er ejeren af en pensionsordning og ikke det udenlandske selskab, der forpligtes til at indsende de ønskede oplysninger efter SKL § 18. Indsender ejeren ikke inden udløbet af kalenderåret en erklæring efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2, til Skatteforvaltningen, og som dækker det pågældende kalenderår, skal ejeren selv inden udløbet af oplysningsfristen oplyse Skatteforvaltningen om oplysningerne nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, for det forudgående kalenderår.

SKL § 20 fastslår, at indsender det udenlandske selskab ikke oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, rettidigt til Skatteforvaltningen, og har ejeren ikke indsendt oplysningerne til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, jf. §§ 10-13, kan Skatteforvaltningen pålægge ejeren mv. eller andre, der råder over ordningen i forhold til selskabet, at opsiges ordningen. Rettidig indsendelse af oplysninger for et kalenderår er senest den 31. januar i det efterfølgende kalenderår, jf. SKL § 18, stk. 1, nr. 2.

Erklæringspligt

En forsikringstager m.v., dvs. en kontohaver med en pensionsopsparing i et pengeinstitut mv., skal afgive en erklæring til Skatteforvaltningen ved oprettelse af en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber mv. i udlandet ved udløbet af perioden på 60 måneder, eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet senest 1 år efter indtræden af fuld skattepligt, men dog inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt indtræder.

Se SKL § 16, stk. 1.

Grunden til, at erklæringen vil skulle afgives inden oplysningsfristen, jf. §§ 10-12, er, at når skattepligten indtræder i løbet af et kalenderår, vil oplysningsfristen for den skattepligtiges første indkomstår kunne indtræde inden 1-årsdagen efter skattepligtens indtræden. Da den skattepligtige vil skulle oplyse Skatteforvaltningen om pensionsordningens afkast inden udløbet af oplysningsfristen, er det nødvendigt, at såvel erklæringen efter SKL § 17 som oplysningerne i SKL § 18 for det første indkomstår indgives til Skatteforvaltningen, inden oplysningsfristen for det første indkomstår udløber.

Hvis erklæringspligten ikke overholdes

Hvis forsikringstageren mv. ikke afgiver erklæringen til Skatteforvaltningen ved udløbet af perioden på 60 måneder, eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet senest 1 år efter indtræden af fuld skattepligt, men dog inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt indtræder, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varslings om pålæg af daglige tvangsbøder efter SKL § 72 og heri anføre, at hvis erklæringen ikke indsendes inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides. Se A.C.2.1.4.2 Tvangsbøder og bødeforlæg.

Hvem er omfattet

Efter SKL § 16, stk. 2, finder stk. 1 om erklæringspligten kun anvendelse for fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og dermed ikke begrænset skattepligtige, jf. KSL § 2 og SEL § 2.

Hvem er undtaget

Erklæringspligten gælder ikke pensionsordninger godkendt efter PBL §§ 15 C eller 15 D samt begravnelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet altid er negativt, og at et års indbetalinger anvendes til samme års udbetalinger.

Se SKL § 16, stk. 3.

For pensionsordninger, som er godkendt efter PBL §§ 15 C eller 15 D - dvs. pensionsinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed - samt begravnelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet altid er negativt, og at et års indbetalinger også anvendes til samme års udbetalinger, vil der ikke skulle indsendes en erklæring til Skatteforvaltningen.

Begunstiget i henhold til policen mv.

Efter SKL § 16, stk. 4, vil en erklæringspligt efter stk. 1 også gælde for den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen mv. er berettiget til udbetaling af forsikringen. Undtaget er dog pensionsordninger godkendt efter PBL §§ 15 C eller 15 D samt begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet altid er negativt, og at et års indbetalinger anvendes til samme års udbetalinger.

Erklæringens indhold

For ordninger som nævnt i SKL § 16, skal ejeren afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om pensionsordningen mv. med oplysning om de forhold, som er nævnt i SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5.

Ved besiddelse af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber mv. i udlandet, vil forsikringstageren skulle opfylde en række betingelser som angivet i SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5.

Efter bestemmelsens nr. 1 vil forsikringstageren blandt andet skulle afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om ejerens navn, adresse og personnummer (cpr-nummer). Har ejeren ikke cpr-nummer, men virksomhedsnummer (cvr-nummer), oplyses dette. Har ejeren heller ikke cvr-nummer, men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nummer), oplyses dette. Har ejeren hverken cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer, oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person. Forsikringstageren vil tilsvarende skulle give oplysning om eventuelt andre forsikrede eller begunstigede efter policen.

Endvidere vil en erklæring efter SKL § 16 skulle indeholde oplysninger om selskabets navn og adresse, jf. SKL § 17, stk. 1, nr. 2.

Derudover indebærer bestemmelsens nr. 3, at ejeren vil skulle give oplysninger til identifikation af pensionsordningen, herunder oplysning om ordningens art samt policens litra og nummer eller lignende identifikation og om ejeren er eneejer eller ejer af en andel af ordningen.

Det følger endvidere af bestemmelsens nr. 4, at ejeren vil skulle give oplysninger om størrelsen af de aftalte præmier eller bidrag, pensionsydelsen, indbetalingsperiodens længde og udbetalingstidspunktet samt give oplysninger om tidspunktet for oprettelse af ordningen eller indtræden af fuld skattepligt her til landet.

Oplysninger om tidspunktet for oprettelse af ordningen eller indtræden af fuld skattepligt her til landet efter bestemmelsens nr. 5 vil også skulle gælde for tidspunktet for erhvervelse af allerede eksisterende pensionsordninger eller en andel heraf.

Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om erklæringens indhold

Efter SKL § 17, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indholdet af erklæringen efter stk. 1.

Bestemmelsen er tiltænkt udnyttet således, så der vil kunne fastsættes regler om afgivelse af erklæringer efter SKL § 17, stk. 1, efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Bemyndigelsen i SKL § 17, stk. 2, til at fastsætte nærmere regler om indholdet af erklæringen er ikke udnyttet.

• • •

Oplysninger, der skal vedlægges erklæringen

Erklæringer omfattet af SKL § 16, skal være vedlagt en række dokumenter som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 1 og 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke er omfattet af PBL § 53 A, stk. 4, om syge- og ulykkesforsikringer og garantiforsikringer eller lignende, og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i PBL § 53 B, stk. 2, om at pensionsordningen m.v. skal være oprettet,

mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til Danmark.

Det fremgår af forarbejderne, at erklæringer skal være vedlagt en række dokumenter under nærmere angivne betingelser og omstændigheder. Baggrunden for bestemmelsen er, at der skal ske beskatning af udbetalinger fra ordninger omfattet af PBL § 53 A, stk. 5, og det er derfor nødvendigt at modtage oplysninger om årets udbetalinger. Baseret på oplysningerne om ordningens værdi, årets udbetalinger samt årets afkast vil Skatteforvaltningen være i stand til at vurdere, om ordningen vil skulle undersøges nærmere. Således har Skatteforvaltningen, som af personen har fået fuldmagt til indseende i den pågældende ordning, mulighed for at rette henvendelse til forsikringsselskabet m.v. om at specificere opgørelsen af afkastet m.v. nærmere.

Hvis erklæringen ikke indeholder de angivne dokumenter

Hvis en erklæring efter SKL § 16 ikke indeholder de angivne dokumenter, som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 1 og 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke er omfattet af PBL § 53 A, stk. 4, og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i PBL § 53 B, stk. 2, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varsling om pålæg af daglige tvangsbøder efter SKL § 72 og heri anføre, at hvis de angivne dokumenter ikke indsendes inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides. Se A.C.2.1.4.2 Tvangsbøder og bødeforlæg.

Fuldmagt til indseende i ordningen i det udenlandske selskab

Efter SKL § 18, stk. 1, nr. 1, skal der medfølge en fuldmagt fra forsikringstageren mv. til Skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab.

Oplysninger om ordningen for det foregående kalenderår

Efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2, skal der medfølge en erklæring fra det udenlandske selskab, hvori det udenlandske selskab påtager sig af egen drift senest den 31. januar at sende nærmere angivne oplysninger vedrørende ordningen for det foregående kalenderår til Skatteforvaltningen. Erklæringen gælder så længe ordningen er anbragt i selskabet.

Efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, skal den medfølgende erklæring indeholde følgende:

- De oplysninger, der er nævnt i SKL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2, samt oplysninger til identifikation af ordningen
- Ordningens indestående ved kalenderårets udgang
- Årets udbetalinger fra ordningen
- Årets skattepligtige afkast af ordningen opgjort efter den valgte opgørelsesmetode i PBL § 53 A, stk. 3
- Oplysning om ordningens ophør eller overdragelse med angivelse af tidspunktet for dette.

Efter bestemmelsens litra a skal erklæringen indeholde oplysninger om identifikation af ejeren, herunder navn, adresse, personnummer m.v. samt selskabets navn og adresse, jf. SKL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2. Erklæringen vil også skulle indeholde identifikation af ordningen, herunder oplysning om ordningens art samt policens litra og nummer eller lignende identifikation, og om ejeren er eneejer eller ejer af en andel af ordningen, jf. SKL § 17, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsens litra b angiver, at erklæringen skal indeholde ordningens indestående ved kalenderårets udgang, og efter bestemmelsens litra c skal erklæringen ligeledes indeholde årets udbetalinger fra ordningen.

Årets skattepligtige afkast vil skulle opgøres efter PBL §§ 3-5, dvs. efter de samme principper som for skattebegünstigede pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, jf. bestemmelsens litra d, medmindre ordningen opgøres efter PBL

§ 4, stk. 1, 1. pkt. Er dette tilfældet, er det alene forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter PBL § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter pensionsbeskatningslovens § 4, stk. 4, der skal medregnes.

Efter PBL § 53 A, stk. 3, kan den skattepligtige dog i stedet vælge at opgøre årets skattepligtige afkast som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved årets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved årets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget vil være bindende for de efterfølgende indkomstår.

Efter bestemmelsens litra e skal erklæringen indeholde oplysning om ordningens ophør eller overdragelse med angivelse af tidspunktet for dette.

Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger

Efter SKL § 18, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1.

Bemyndigelsen efter bestemmelsen er tiltænkt udnyttet således, så der vil kunne fastsættes regler om afgivelse af oplysninger efter SKL § 18, stk. 1, efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Bemyndigelsen er ikke udnyttet.

• •

Ejeren af pensionsordningen er ansvarlig for indsendelse af oplysninger

Det er ejeren af en pensionsordning og ikke det udenlandske selskab, der forpligtes til at indsende de ønskede oplysninger efter SKL § 18. Hvis ejeren ønsker det, og det udenlandske selskab tilbyder en sådan service, kan selskabet indberette oplysningerne i stedet for ejeren, men pligten til og ansvaret for, at oplysningerne indsendes, påhviler ejeren. Indsender ejeren ikke inden udløbet af kalenderåret en erklæring fra det udenlandske selskab efter § 18, stk. 1, nr. 2, til Skatteforvaltningen, og som dækker det pågældende kalenderår, skal ejeren selv inden udløbet af oplysningsfristen oplyse Skatteforvaltningen om oplysningerne nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, for det forudgående kalenderår.

Se SKL § 19.

Hvis ejeren eller det udenlandske selskab ikke indsender oplysninger rettidigt

Ved manglende indsendelse af oplysninger omfattet af SKL § 18, kan Skatteforvaltningen pålægge, at ordningen opsiges.

SKL § 20 fastslår, at indsender det udenlandske selskab ikke oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, rettidigt til Skatteforvaltningen, og har ejeren ikke indsendt oplysningerne til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, jf. §§ 10-13, kan Skatteforvaltningen pålægge ejeren mv. eller andre, der råder over ordningen i forhold til selskabet, at opsiges ordningen. Rettidig indsendelse af oplysninger for et kalenderår er senest den 31. januar i det efterfølgende kalenderår, jf. SKL § 18, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen vil kunne pålægge ejeren at opsiges ordningen, hvis det udenlandske selskab ikke indsender oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, selv om selskabet har erklæret at ville indsende oplysningerne. Der vil kun kunne gives pålæg til ejeren om at opsiges ordningen, hvis ejeren ikke selv inden udløbet af oplysningsfristen indsender oplysningerne.

Hvis den skattepligtige ikke indsender dokumentation for, at ordningen er opsagt i overensstemmelse med Skatteforvaltningens pålæg inden for den af Skatteforvaltningen fastsatte frist, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varslings om pålæg af

daglige tvangsbøder efter SKL § 72 og heri anføre, at hvis dokumentation for opsigelse af ordningen ikke foreligger inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides.

Udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner

Oplysningspligten efter SKL §§ 16-20 finder også anvendelse på udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner.

Se SKL § 21.

SKL §§ 16-20 indeholder regler om erklærings- og oplysningspligt i forbindelse med pensionsordninger oprettet i udenlandske forsikringsselskaber. Bestemmelserne vil ikke finde anvendelse for pensionsordninger oprettet i andre former for selskaber mv., f.eks. udenlandske pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner. Da Skatteforvaltningen har det samme behov for at få oplysninger om sådanne ordninger, som det er tilfældet for udenlandske forsikringer i forsikringsselskaber, indebærer bestemmelsen, at oplysningspligten efter SKL §§ 16-20 også vil finde anvendelse på udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner.

A.C.2.1.2.2.2 Placering af pensionsmidler i særlige opsparingsordninger og deponering

Indhold

Afsnittet handler om meddelelsespligter, oplysningspligter m.v. for pensionsopsparere og pengeinstitutter og om deponeringspligten for pensionsopsparere.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Pensionsopsparerens dokumentationspligt ved anbringelse af midler i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab
- Pengeinstituttets meddelelsespligt og pensionsopsparerens samtykke

Regel

Efter SKL § 22, stk. 1, skal en pensionsopsparer, der anbringer midler, anbragt i særskilte depoter tilknyttet en pensionsordning, i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, afgive dokumentation for ejerskabet til det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt.

Endvidere fremgår det, at SKL § 22, stk. 2, at en pensionsopsparer, der anbringer midler i værdipapirer, som ikke er registreret i en værdipapircentral, skal deponere værdipapirerne i et pengeinstitut eller hos udstederen af værdipapiret.

Det fremgår endvidere af SKL § 22, stk. 3, at for pensionsordninger omfattet af PBL § 15 C skal det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt (dvs. det udenlandske pengeinstitut) sende en meddelelse til kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, det unoterede selskab, forvalteren af en alternativ investeringsfond, eller det andet depotførende pengeinstitut, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse, skal ske til depotet i det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt, samt at pensionsopspareren kun kan disponere over kapitalandelene ved afståelse.

Ifølge SKL § 22, stk. 4, er det kun fysiske personer, der er skatte- eller afgiftspligtige af udbetalinger fra pensionsordningen eller af afkastet, der skal opfylde pligten efter SKL § 22, stk. 2, og afgive samtykke efter stk. 3.

Pensionsopsparerens dokumentationspligt ved anbringelse af midler i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab

Både fuld og begrænset skattepligtige pensionsopsparerer, der anbringer midler, anbragt i særskilte depoter mv. tilknyttet en pensionsordning, i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, skal afgive dokumentation for ejerskabet til det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt. Dokumentationen skal være udarbejdet af det pågældende kommanditselskab eller kommanditaktieselskab.

Se SKL § 22, stk. 1.

Formålet med SKL § 22, stk. 1, er dels hensynet til pengeinstitutterne, idet dokumentationen kan tjene som bevis på, at pensionsopsparerer ejer en del af kommanditselskabet mv., dels hensynet til at sikre korrekt beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven. Bestemmelsen vil således skulle ses i sammenhæng med § 23, stk. 8, i Finanstilsynets puljebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter), hvoraf fremgår, at pengeinstitutter skal sende en meddelelse til kommanditselskabet mv. om, at alle fremtidige betalinger skal ske til pensionsdepotet, samt at pensionsopsparerer ikke kan disponere over andelen.

Dokumentationen for ejerskabet vil endvidere skulle udarbejdes af det pågældende kommanditselskab mv. Der stilles ikke krav om den måde, som disse oplysninger vil skulle afgives på. Dokumentationen vil således kunne afgives ved, at pensionsopsparerer fysisk afleverer et dokument eller lignende i pengeinstituttet, men vil f.eks. også kunne ske ved elektronisk overførsel til pengeinstituttet.

Hvis dokumentationsforpligtelsen ikke overholdes

Det bemærkes, at en pensionsopsparer, der anbringer opsparring i en rate- eller kapitalpension eller en aldersopsparring i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, og som ikke opfylder dokumentationsforpligtelsen, vil skulle anses for at have hævet den anbragte opsparring fra pensionsordningen med de konsekvenser, der følger af reglerne i pensionsbeskatningsloven. Afhængigt af den konkrete situation vil den anbragte opsparring således kunne pålægges en afgift efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Deponeringspligt ved anbringelse af midler i værdipapirer, som ikke er registreret i en værdipapircentral

Anbringer en pensionsopsparer midler i værdipapirer, som ikke er registreret i en værdipapircentral, skal pensionsopsparerer deponere værdipapirerne i et pengeinstitut eller hos udstederen af værdipapiret. Ved deponering i et andet pengeinstitut end det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt, eller hos udstederen af værdipapiret, skal pensionsopsparerer afgive dokumentation for deponeringen til det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt.

Se SKL § 22, stk. 2.

Bestemmelsen omfatter unoterede aktier, som midler i særskilte depoter i opsparingsordninger i pengeinstitutter kan anbringes i efter PBL § 12, for så vidt angår pensionsordninger i andre EU/EØS lande eller efter Finanstilsynets såkaldte puljebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter) eller for så vidt angår pensionsordninger i danske pengeinstitutter.

Efter SKL § 22, stk. 2, 1. pkt., skal værdipapirer, som særskilte depoter anbragt i en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som ikke er registreret i en værdipapircentral, deponeres i et pengeinstitut eller hos udstederen af værdipapiret.

En registrering af et værdipapir i en værdipapircentral her i landet eller i udlandet giver således samme sikkerhed for beskatningen

efter pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven som en deponering.

Hvis deponeringspligten ikke overholdes

Hvis en pensionsopsparer ikke opfylder forpligtelserne i SKL § 22, stk. 2, anses pensionsopsparerer for at have hævet den anbragte opsparring fra pensionsordningen med de konsekvenser, der følger af reglerne i pensionsbeskatningsloven. Afhængigt af den konkrete situation vil den anbragte opsparring således blive pålagt afgift efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Pengeinstituttets meddelelsespligt og pensionsopsparerens samtykke**Meddelelsespligt for det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt**

For pensionsordninger omfattet af PBL § 15 C (pensionsordninger oprettet i udlandet med fradragsret ved opgørelsen af dansk skattepligtig indkomst) skal det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt (dvs. det udenlandske pengeinstitut) sende en meddelelse til kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, det unoterede selskab, forvalteren af en alternativ investeringsfond, eller det andet depotførende pengeinstitut, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse, skal ske til depotet i det pengeinstitut, hvor pensionsordningen er anbragt, samt at pensionsopsparerer kun kan disponere over kapitalandelen ved afståelse.

Se SKL § 22, stk. 3, 1. pkt.

Pligt til at pensionsopsparerer giver samtykke

Efter SKL § 22, stk. 3, 2. pkt., skal pensionsopsparerer endvidere give det pengeinstitut, hvor ordningen er anbragt, samtykke til, at pengeinstituttet skal sende meddelelsen.

» «

Efter § 23, stk. 8, 1. pkt., i Finanstilsynets puljebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter, skal pengeinstitutter sende en meddelelse til det unoterede selskab, forvalteren af en alternativ investeringsfond, kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse. Ved bekendtgørelse nr. 1600 af 9. december 2024 blev § 23, stk. 8, ændret, så samtykkekravet blev slettet, og pengeinstitutterne således ved indgåelse af investeringsaftalen med kunden nu i stedet skal oplyse kunden om, at pengeinstituttet sender meddelelsen efter 1. pkt.

Hvem er omfattet af meddelelsespligten og pligten til at give samtykke

Det er kun fysiske personer, der er skatte- eller afgiftspligtige af udbetalinger fra pensionsordningen eller af afkastet, der skal opfylde pligten efter stk. 2 og afgive samtykke efter stk. 3.

Se SKL § 22, stk. 4.

Bemærk vedr. skatte- eller afgiftspligten

Afkastet af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I "Pensionsordninger m.v., hvor bidrag eller præmier er skattefri, samt aldersopsparring og aldersforsikring" vil skulle beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven, mens afkastet af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A "Indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer m.v." vil skulle beskattes efter regler i pensionsbeskatningsloven.

Med bestemmelsen er det blevet sikret, at der gælder en deponeringspligt for unoterede aktier, som midler i særskilte depoter tilknyttet pensionsordninger er anbragt i, når udbetalingerne fra en

pensionsordning er skatte- eller afgiftspligtige, eller afkastet af pensionsordningen beskattes efter enten pensionsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.

A.C.2.1.2.2.3 Anmeldelse af gaver over et grundbeløb til ikke fuldt skattepligtige

Indhold

Dette afsnit handler om oplysningspligt ved afgivelse af gaver til ikke fuldt skattepligtige til landet og gavens værdi overstiger et fastsat grundbeløb.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Oplysningspligt
- Undtagelse til oplysningspligten, hvis der skal ske gaveanmeldelse efter boafgiftslovens § 26
- Oplysningspligtens indhold
- Regulering af grundbeløb
- Tidsfrist.

Regel

Efter SKL § 23, stk. 1, skal fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som yder en gave til en værdi over et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) (76.900 kr. i 2025) til en person, der ikke er fuldt skattepligtig her til landet, ved afgivelse af gaven oplyse Skatteforvaltningen om gavemodtagerens identitet, om eventuelt slægtskabsforhold mellem giver og modtager samt om gavens størrelse.

» «

Oplysningspligt

Fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som yder en gave til en værdi over et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) (80.600 kr. i 2026) til en person, der ikke er fuldt skattepligtig her til landet ved afgivelse af gaven, skal oplyse Skatteforvaltningen om gavemodtagerens identitet, om eventuelt slægtskabsforhold mellem giver og modtager samt om gavens størrelse.

Se SKL § 23, stk. 1.

Gavebeløbets størrelse følger beløbsgrænsen for afgiftsfrie gavebeløb efter BAL § 22.

Bestemmelsen regulerer betingelserne for at kunne give gaver til modtagere, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark. Den vil dog kun finde anvendelse på gaver over et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) (80.600 kr. i 2026) og vil ikke gælde, hvis der vil skulle ske gaveanmeldelse til Skatteforvaltningen efter BAL § 26, jf. SKL § 23, stk. 2.

Undtagelse til oplysningspligten, hvis der skal ske gaveanmeldelse efter boafgiftslovens § 26

Ifølge SKL § 23, stk. 2, er der ikke pligt til at oplyse Skatteforvaltningen om en gavemodtagers identitet, om eventuelt slægtskabsforhold mellem giver og modtager eller om gavens størrelse, hvis der skal ske gaveanmeldelse til Skatteforvaltningen efter boafgiftslovens § 26.

Efter BAL § 26 gælder der et anmeldelseskrav til Skatteforvaltningen vedrørende gaver, som er afgiftspligtige, dvs. gaver til visse nærtstående personer, jf. BAL § 22.

Oplysningspligten efter SKL § 23, stk. 1, vil alene gælde for ikke-afgiftspligtige gaver, hvor modtageren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, og gavens værdi vil skulle overstige et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) (80.600 kr. i 2026).

Se yderligere om beskatning af gaver i C.A.6 Gaver, legater og gevinster.

Oplysningspligtens indhold

Efter SKL § 23, stk. 3, skal oplysningspligten efter stk. 1 indeholde identifikationsoplysninger om gavens modtager.

De identifikationsoplysninger, som gave giver ifølge bestemmelsen vil skulle oplyse i gaveanmeldelsen, drejer sig om modtagerens navn, adresse og personnummer (cpr-nummer). Har modtageren ikke cpr-nummer, men virksomhedsnummer (cvr-nummer), oplyses dette. Har modtageren heller ikke cvr-nummer, men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nummer), oplyses dette. Har modtageren hverken cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer, oplyses fødselsdatoen, når modtageren er en fysisk person og et evt. skatteidentifikationsnummer (TIN-nummer) i gavemodtagerens hjemland.

Regulering af grundbeløb

Efter SKL § 23, stk. 4, reguleres grundbeløbet i stk. 1 efter PSL § 20, der regulerer beløb med et årligt beregnet reguleringstal. Derved vil der ske en harmonisering af beløbsgrænserne for de to typer af gaveanmeldelser, og grundbeløbet vil følge den tilsvarende løbende regulering, som vil finde sted af det afgiftsfrie gavebeløb efter boafgiftslovens § 22.

Tidsfrist

Anmeldelse skal ske på det tidspunkt, hvor gaven ydes.

A.C.2.1.2.3 Særlige oplysningspligter for erhvervsdrivende

Indhold

Dette afsnit handler om særlige oplysningspligter for erhvervsdrivende. Afsnittet indeholder:

- Ejer- og medlemsfortegnelser i selskaber mv. (A.C.2.1.2.3.1)
- Regnskabsføring i fremmed valuta (A.C.2.1.2.3.2)
- Revisorerklæring fra finansieringsselskaber (A.C.2.1.2.3.3)

A.C.2.1.2.3.1 Ejer og medlemsfortegnelser i selskaber mv.

Indhold

Dette afsnit handler om, at selskaber mv. skal føre en fortegnelse over samtlige medlemmer, og at trustees mv. skal være i besiddelse af identifikationsoplysninger om andre trustees mv.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvem påhviler oplysningspligten og tidsfrist for nye ejeres og deltageres oplysningspligt
- Oplysningspligtens indhold
- Undtagelser til at føre ejer- og medlemsfortegnelser i selskaber m.v.
- Kapitalselskabers oplysningspligt om egne hovedaktionærer
- Opbevaringskravet til oplysninger som nævnt i SKL §§ 24 og 25

Regel

SKL § 24 omhandler, at selskaber mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2-6, som udgangspunkt skal føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer. Tilsvarende gælder for kommanditselskaber omfattet af § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der skal føre en fortegnelse over alle komplementarer og kommanditister i kommanditselskabet. Trustees og administratorer af truste og andre lignende retlige arrangementer skal desuden være i besiddelse af identifikationsoplysninger om andre trustees og administratorer i trusten og om protektorer og stiftere samt identifikationsoplysninger om begunstigede.

SKL § 25 fastsætter indholdet af de identifikationsoplysninger der skal oplyses efter SKL § 24. Disse skal omfatte navn, adresse, hjemland og personnummer (cpr-nummer). Det gælder såvel fysiske erhvervsdrivende som juridiske personer.

Det fremgår af SKL § 26, at i det omfang et selskab omfattet af SKL § 24, stk. 1 eller 2, har registreret oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister, jf. SLL § 58 sammenholdt med § 15 f i erhvervsvirksomhedsloven, skal selskabet efter de nævnte bestemmelser ikke føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer.

Efter SKL § 27 skal oplysninger som nævnt i SKL §§ 24 og 25 opbevares i mindst 5 år fra udgangen af det indkomstår, oplysningerne vedrører. Dette svarer til det almindelige opbevaringskrav i bogføringsloven. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne er registreret i Det Offentlige Ejerregister.

Hvem påhviler oplysningspligten og tidsfrist for nye ejeres og deltageres anmeldelsespligt

Selskaber mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2-6

Selskaber mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2-6, (dvs. alle andre fuldt skattepligtige selskaber end aktie- og anpartsselskaber, som er omfattet af Det Offentlige Ejerregister) skal som udgangspunkt føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne er registreret i Det Offentlige Ejerregister, jf. SKL § 26. Endvidere skal nye ejere og nye medlemmer senest 2 uger efter henholdsvis ejerskabets og medlemskabets indtræden, fx ved køb af aktier eller lignende i selskabet, skriftligt underrette selskabet mv. om deres identitet. Ved ejere eller medlemmers udtræden skal selskabet senest 2 uger efter ejerskabets eller medlemskabets ophør skriftligt underrettes.

Se SKL § 24, stk. 1.

Kommanditselskaber omfattet af § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Efter SKL § 24, stk. 2, skal kommanditselskaber omfattet af § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder føre en fortegnelse over alle komplementarer og kommanditister i kommanditselskabet. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne er registreret i Det Offentlige Ejerregister. Sker der udskiftning af deltagere i kommanditselskabet, skal nye deltagere senest 2 uger efter ejerskabets indtræden skriftligt underrette selskabet om deres identitet.

Ved deltagerens udtræden skal selskabet senest 2 uger efter ejerskabets ophør skriftligt underrettes.

Trustees og administratorer af truster og andre lignende retlige arrangementer

Trustees og administratorer af truster og andre lignende retlige arrangementer skal være i besiddelse af identifikationsoplysninger om andre trustees og administratorer i trusten og om protektorer og stiftere samt identifikationsoplysninger om begunstigede.

Se SKL § 24, stk. 3.

Efter SKL § 24, stk. 3, skal trustees og administratorer af truster og andre lignende retlige arrangementer være i besiddelse af identifikationsoplysninger om andre trustees og administratorer, om protektorer og om arrangementets stiftere, jf. 1. pkt. samt om begunstigede af uddelinger fra arrangementet, jf. 2. pkt. Dette gælder dog ikke for så vidt angår uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. 3. pkt.

Definitioner og afgrænsning af anvendelsesområdet for SKL § 24, stk. 3

Udtrykkene "trustee" og "administrator" vil skulle forstås bredt. En trustee omfatter således en trust protektor, administrator og enhver anden person (uanset personens titel i forhold til trusten), som - i henhold til trustens stiftelsesdokument m.v. og/eller gældende lov - har ansvaret for distribution og/eller administration af trusten,

uanset om denne funktion fx deles med en anden person eller personer, eller er begrænset i sit omfang.

SKL § 24, stk. 3, 1. pkt., om at trustees og administratorer af truster og andre lignende retlige arrangementer vil skulle være i besiddelse af identifikationsoplysninger, vil endvidere kun finde anvendelse, når trustee eller administrator er fuldt skattepligtig her til landet (dvs. bosiddende eller hjemmehørende i Danmark) eller udøver virksomheden fra et fast driftssted i Danmark, jf. stk. 3, sidste pkt. Med andre lignende retlige arrangementer menes andre juridiske konstruktioner, hvor en person (juridisk eller fysisk) har fået overdraget aktiver mv., hvis afkast skal komme en tredjepart til gode. Det kan eksempelvis være treuhands, som bl.a. er kendt i flere tysktalende lande.

Oplysningspligtens indhold

Identifikationsoplysningerne efter SKL § 24 skal omfatte navn, adresse, hjemland og personnummer (cpr-nummer). Det gælder såvel fysiske erhvervsdrivende som juridiske personer. Har den person, der skal identificeres, ikke cpr-nummer, men virksomhedsnummer (cvr-nummer), oplyses cvr-nummer. Har den pågældende heller ikke cvr-nummer, men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nummer), oplyses dette. For udlændinge uden cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer skal oplyses fødselsdatoen, når den pågældende er en fysisk person, og skatteidentifikationsnummeret (TIN-nummer) i bopælslandet, hvis et sådant findes i det pågældende land.

Det er en almindelig erfaring blandt lande, der gør brug af TIN-numre, at disse numre er et særdeles effektivt middel til identifikation af landets skattepligtige. Det findes derfor rimeligt at kunne pålægge de indberetningspligtige at indberette dette nummer til Skatteforvaltningen i tilfælde, hvor den pågældende person ikke har noget dansk identifikationsnummer, og et udenlandsk TIN-nummer forefindes.

Bestemmelsen omfatter også, hvilke identitetsoplysninger nye ejere og nye medlemmer senest 2 uger efter ejerskabets og medlemskabets indtræden skriftligt skal underrette selskabet m.v. om, jf. SKL § 24.

Se SKL § 25.

Bestemmelsen angår, hvilke identitetsoplysninger nye ejere og nye medlemmer senest 2 uger efter ejerskabets og medlemskabets indtræden skriftligt skal underrette selskabet m.v. om, jf. SKL § 24.

Undtagelser til at føre ejer- og medlemsfortegnelser i selskaber m.v.

I det omfang et selskab omfattet af SKL § 24, stk. 1 eller 2, har registreret oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister, jf. SLL § 58 sammenholdt med § 15 f i erhvervsvirksomhedsloven, skal selskabet efter de nævnte bestemmelser ikke føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer.

Se SKL § 26, stk. 1.

Bestemmelsen betyder, at har et selskab mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2-6 (dvs. indregistrerede aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber m.v., i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser) eller et kommanditselskab omfattet af § 2, stk. 2, i erhvervsvirksomhedsloven (dvs. en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt m.v.) registreret oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister, skal selskabet ikke føre en fortegnelse over ejerne og medlemmerne. Baggrunden for dette er, at Skatteforvaltningen til brug for sin kontrol vil kunne hente oplysningerne direkte i Det Offentlige Ejerregister.

Efter SKL § 26, stk. 1, 2. pkt., skal selskabet dog føre en fortegnelse over ejere og medlemmer, som besidder under 5 pct. af selskabskapitalen og råder over mindre end 5 pct. af den samlede stemmевærdi i selskabet.

Kapitalselskabers oplysningspligt om egne hovedaktionærer

Selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, skal samtidig med indgivelse af oplysningskemaet give identifikationsoplysninger som nævnt i SKL § 25 om dem, der i indkomståret har besiddet mindst 5 pct. af selskabskapitalen og har rådet over mindst 5 pct. af den samlede stemmевærdi i selskabet. Begge mindstegrænser skal dermed være opfyldt før, at der skal gives oplysninger til Skatteforvaltningen. Hvorvidt der har været rådet over mindst 5 pct. af den samlede stemmевærdi, afgøres på baggrund af reglerne i selskabslovgivningen.

Se SKL § 26, stk. 2.

Selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, vil være selskaber, som er indregistreret i udlandet, men på grund af forskellige tilknytningsmomenter til Danmark er undergivet dansk beskatning. Det vil også kunne være selskaber, som er hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet - uanset hvor selskabet er indregistreret, jf. SEL § 1, stk. 6. For disse selskabers vedkommende vil Skatteforvaltningens behov for indsigt i ejerkredsen være lige så væsentlig som for dansk indregistrerede selskaber.

Opbevaringskravet til oplysninger som nævnt i SKL §§ 24 og 25

Oplysninger som nævnt i SKL §§ 24 og 25 skal opbevares i mindst 5 år fra udgangen af det indkomstår, oplysningerne vedrører. Dette svarer til det almindelige opbevaringskrav i bogføringsloven. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne er registreret i Det Offentlige Ejeregister.

Se SKL § 27.

A.C.2.1.2.3.2 Regnskabsføring i fremmed valuta

Indhold

Dette afsnit handler om regnskabsføring i fremmed valuta. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Regnskabsføring i fremmed valuta
- Udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta
- Udarbejdelse af årsregnskab i en anden valuta end den, der tidligere er valgt
- Omregning til en gennemsnitskurs for indkomståret
- Pligt til at foretage en opgørelse, hvis en skattepligtig overgår til at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en ny valuta
- Omregning af anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger samt øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen, i visse nærmere angivne tilfælde
- Den skattepligtiges mulighed for at behandle virksomheden uafhængigt af sin øvrige erhvervsvirksomhed
- Mulighed for at undlade at anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 på en virksomhed, som den skattepligtige deltager i

Regel

SKL § 28 handler om, at den regnskabsføring, der skal lægges til grund for den skattemæssige opgørelse, kan foretages i fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven.

Endvidere fremgår det af SKL § 29, stk. 1, nr. 1-4, at følgende skattepligtige har adgang til at omregne resultatet af det skattemæs-

sige årsregnskab fra én fremmed valuta til danske kroner efter stk. 2:

- Juridiske personer omfattet af SEL § 1 eller § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 3.
- Juridiske personer omfattet af FBL § 1.
- Fysiske personer omfattet af KSL § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, og dødsboer omfattet af dødsboskatteloven, alene for så vidt angår opgørelsen af indkomst fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.
- Fysiske personer omfattet af kulbrinteskattelovens § 3 ved opgørelse af indkomst efter kulbrinteskatteloven, har adgang til omregning af resultatet af det skattemæssige årsregnskab fra én fremmed valuta til danske kroner.

Skatteforvaltningen kan desuden efter ansøgning tillade, at det skattemæssige årsregnskab for efterfølgende indkomstår udarbejdes i en anden valuta end den, der tidligere er valgt, hvis ændringen er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold. Dette fremgår af SKL § 30.

SKL §§ 31-35 omhandler principperne for at omregne til en anden valuta, herunder opgørelsesmetode og valg af valuta mv.

Regnskabsføring i fremmed valuta

Den regnskabsføring, der skal lægges til grund for en skattemæssig opgørelse, kan foretages i fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven.

Se SKL § 28, stk. 1.

At skattemæssige opgørelser kan foretages på grundlag af regnskabsføring i fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven indebærer en accept af, at den anvendelse af standardkurser, der tillades efter bogføringsloven og årsregnskabsloven, med deraf følgende unøjagtigheder i registreringerne, vil kunne lægges til grund for skattemæssige opgørelser. Denne regnskabsføring vil således kunne ske i danske kroner, euro eller i en relevant fremmed valuta.

Afgivelse af pligtmæssige oplysninger i danske kroner

SKL § 28, stk. 2, indebærer, at pligtmæssige oplysninger til Skatteforvaltningen skal angives i danske kroner.

De pligtmæssige oplysninger efter stk. 2, kan fx være oplysninger modtaget efter anmodning fra Skatteforvaltningen efter reglerne i skattekontrollovens kap. 5. Afgives de pligtmæssige oplysninger i anden valuta end danske kroner, vil oplysningerne ikke kunne anses for at være afgivet.

Pligtmæssige oplysninger bruges også ofte til en skattemæssig fastlæggelse af mellemværender mellem forskellige skattepligtige. Sådanne krav til umiddelbar sammenlignelighed gør, at omregningen i en række tilfælde vil skulle ske efter mere nuancerede regler end anvisningerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven.

Udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta

Efter SKL § 29, stk. 1, nr. 1-4 vil følgende være omfattet af muligheden for at foretage omregning af resultatet af det skattemæssige årsregnskab fra én fremmed valuta til danske kroner efter stk. 2:

- Efter nr. 1 vil muligheden for omregning for juridiske personer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a eller b, eller KULBRL § 3, som nævnt i stk. 2 kun kunne anvendes af fuldt skattepligtige her til landet og af begrænset skattepligtige, der udøver erhverv med fast driftssted her i landet eller ejer en her i landet beliggende fast ejendom. Bestemmelsen kan således anvendes af juridiske personer omfattet af SEL § 1 (f.eks. aktieselskaber, anpartsselskaber

og andre selskaber i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser m.v.). Selskaber mv. omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a, dvs. selskaber med hjemsted i udlandet med fast driftssted i Danmark, samt selskaber m.v. omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra b, dvs. selskaber med hjemsted i udlandet, som i egenskab af ejer, medejer, brugs- eller indtægtsnyder oppebærer indtægt af en her i landet beliggende fast ejendom, kan ligeledes anvende reglerne. Bestemmelsen kan også anvendes af juridiske personer omfattet af kulbrinteskattelovens § 3. Udenlandske selskaber inddraget under dansk sambeskatning kan anvende reglerne om omregning på lige fod med danske selskaber, hvilket vil indebære, at samtlige bestemmelser i SKL §§ 29-35 finder anvendelse, herunder eksempelvis også bestemmelsen i SKL § 29, stk. 6, hvorefter den skattepligtige skal bogføre i den pågældende valuta eller sørge for, at bogføringen indeholder oplysninger, som til enhver tid vil kunne gøre det muligt at omregne til den pågældende valuta.

- Efter nr. 2 er juridiske personer som nævnt i FBL § 1 (fx fonde, foreninger, faglige sammenslutninger m.v.) også omfattet af muligheden for at foretage omregning efter stk. 2.
- Efter nr. 3 gælder, at fysiske personer omfattet af KSL § 1, alene vil være omfattet, hvis personen driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Samme kriterium gælder for dødsboer omfattet af dødsboskatteloven og for begrænset skattepligtige personer m.v. omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 4 og 5. Det vil således alene være for indkomst hidrørende fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, at det skattemæssige årsregnskab vil kunne udarbejdes i fremmed valuta. Hvis en i udlandet hjemmehørende fysisk person således er begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, eksempelvis fordi personen oppebærer en lønindkomst i Danmark, og samme fysiske person driver erhverv med fast driftssted i Danmark og dermed også er begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, vil det alene være indkomsten hidrørende fra det faste driftssted, dvs. den selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, der vil kunne opgøres efter bestemmelserne om regnskabsføring i fremmed valuta. Begrebet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed vil skulle forstås i overensstemmelse med de almindelige skatteretlige principper for fastlæggelsen af, hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller ej, jf. bl.a. cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, som ændret senest ved cirkulære nr. 14 af 15. januar 1997.
- Efter nr. 4 kan fysiske personer omfattet af KULBRL § 3 også anvende regler om fremmed valuta ved opgørelsen af indkomst efter kulbrinteskatteloven. personer derved undgår at skulle omregne bogføringen og årsregnskabet, som de typisk fører i udenlandsk valuta, til danske kroner.

Reglens indhold

Skattepligtige som nævnt i stk. 1, kan udarbejde det skattemæssige årsregnskab i én fremmed valuta og omregne resultatet til danske kroner, jf. SKL § 31 om adgang til omregning i fremmed valuta.

Se SKL § 29, stk. 2, 1. pkt.

Bestemmelsen angår det skattemæssige årsregnskab, som skal indgives til Skatteforvaltningen enten efter anmodning fra Skatteforvaltningen, jf. mindstekravsbekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 for mindre virksomheder, eller ifølge reglerne i mindstekravsbekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 for større virksomheder. En virksomhed, som skal indgive et skattemæssigt årsregnskab, vil således have mulighed for at udarbejde

det skattemæssige årsregnskab i én fremmed valuta (skatteregnskabsvalutaen) og efterfølgende omregne resultatet til danske kroner.

Begrebet “det skattemæssige årsregnskab” skal forstås som det regnskab, der viser den skattepligtiges skattemæssige resultat med tilhørende specifikationer og opgørelser. Dette kunne for selskabers vedkommende være årsrapporten med de nødvendige skattemæssige korrektioner. Af § 3 i mindstekravsbekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 for større virksomheder og af § 7 i mindstekravsbekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 for mindre virksomheder fremgår det, at det skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til regnskabet.

Opgørelser af betydning for skatteansættelsen

Opgørelser mv. af betydning for skatteansættelsen foretages i den valgte fremmede valuta inden omregningen af resultatet til danske kroner.

Se SKL § 29, stk. 2, 2. pkt.

Udgangspunktet er, at hvis bogføringen og/eller regnskabet er udarbejdet i fremmed valuta, er det ikke blot årets samlede resultat (med skattemæssige korrektioner), der vil skulle omregnes til danske kroner. Der vil derimod skulle ske omregning af hver enkelt indtægtspost og udgiftspost til danske kroner. Omregningen vil skulle ske til valutakursen på det tidspunkt, hvor den enkelte indtægt er erhvervet, og den enkelte udgift er afholdt. For kapitalgevinster og -tab vil selve gevinsten eller tabet skulle opgøres i danske kroner ved omregning af anskaffelses- og afståelsessummer til valutakursen på anskaffelses- henholdsvis afståelsestidspunktet.

Efter § 10 i bogføringsloven kan der bogføres i danske kroner, i euro eller i en relevant fremmed valuta. Der kan således frit vælges mellem bogføring i danske kroner og bogføring i euro, mens bogføring i en anden fremmed valuta end euro kun kan ske, hvis det er relevant for virksomheden at bogføre i den pågældende valuta.

Der kan kun skiftes til bogføring i en ny valuta ved et regnskabsårs begyndelse, medmindre den nye valuta er blevet relevant for virksomheden inden begyndelsen af det pågældende regnskabsår. Virksomheden har således mulighed for at skifte bogføringsvaluta inden et nyt regnskabsårs begyndelse, dvs. midt i et regnskabsår.

Bogføres der i fremmed valuta, skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger om, transaktionsdagens kurs eller lignende omregningsfaktor, som til enhver tid gør det muligt at omregne transaktionen til danske kroner. Det er muligt at anvende en standardkurs/gennemsnitskurs, hvis den kun afviger ubetydeligt fra transaktionsdagens kurs.

Bogføres i én fremmed valuta, og foretages en transaktion i en anden fremmed valuta, skal transaktionen kunne omregnes til den valuta, der bogføres i.

Samme valutakurs for transaktioner ved engangsomregning af årsregnskabet

Det fremgår af forarbejderne, at selskaber, der bogfører i en fremmed valuta, og som vælger at omregne resultatet af det skattemæssige årsregnskab til danske kroner ved “engangsomregning”, som hovedregel ikke vil skulle registrere kursen på tidspunktet for hver enkelt transaktion, for så vidt angår den valgte valuta. Dermed vil den omfattende registrering af valutakurser til brug for udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab i vidt omfang blive erstattet af en “engangsomregning” for så vidt angår transaktioner mv. i den valgte fremmede valuta. Således fraviges hovedprincippet i SKL § 28, stk. 1, og dermed udgangspunktet, der henviser til reglerne i bogførings- og årsregnskabsloven, hvorefter en bogføring i fremmed

valuta vil skulle tilrettelægges således, at hver enkelt transaktion skal kunne omregnes til danske kroner efter kursen på transaktionsstidspunktet.

Hvis der aflægges regnskab i forskellige fremmede valutaer

Den skattepligtige vil imidlertid alene kunne vælge, at det skattemæssige årsregnskab udarbejdes i én fremmed valuta, jf. SKL § 29 stk. 2, 1. pkt. Hvis den skattepligtige har indtægter hidrørende fra flere virksomheder, der aflægges regnskab i forskellige fremmede valutaer, må den skattepligtige vælge én af disse valutaer som skatteregnskabsvaluta. For personligt erhvervsdrivende mv. gælder dog særlige regler, jf. SKL §§ 34-35.

Opgørelser mv. af betydning for skatteansættelsen vil skulle foretages i den valgte fremmede valuta inden omregningen af resultatet til danske kroner, jf. SKL § 29, stk. 2, 2. pkt. Dette medfører, at den af virksomheden valgte skatteregnskabsvaluta skattemæssigt vil blive betragtet som virksomhedens "nationale" valuta, idet der ikke indgår valutakursændringer på den valgte valuta i opgørelsen af det skattemæssige resultat. Dette får betydning bl.a. i relation til kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Efter de nævnte love påvirkes gevinsten, fortjenesten, tabet m.v. i avanceopgørelserne samt i øvrige avanceopgørelser, hvori der indgår en omregning af en fremmed valuta til danske kroner, af valutakursændringer fra anskaffelsestidspunktet til afståelsestidspunktet.

Udgangspunktet efter bestemmelsen er derimod, at valutakursændringer i skatteregnskabsvalutaen ikke vil påvirke opgørelsen af fortjeneste, gevinst, tab m.v., idet opgørelsen vil skulle foretages i den valgte fremmede valuta, inden resultatet omregnes til danske kroner.

Hvis den skattepligtige aflægges årsrapport efter International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS)

En skattepligtig, der aflægges årsrapport efter International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), kan alene vælge at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i sin funktionelle valuta eller danske kroner.

Se SKL § 29, stk. 3.

Bestemmelsen indebærer, at en skattepligtig, der aflægges årsrapport efter International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), ikke kan vælge andre valutaer end enten danske kroner eller sin funktionelle valuta til udarbejdelse af sit skattemæssige årsregnskab. Det forhold, at den skattepligtige har en anden valuta end danske kroner som sin funktionelle valuta, afskærer ikke den skattepligtige fra at anvende danske kroner i det skattemæssige årsregnskab.

Pligt til at meddele Skatteforvaltningen, hvilken valuta der ønskes anvendt, og hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet

Det er en betingelse for at kunne udarbejde det skattemæssige årsregnskab i én fremmed valuta og efterfølgende omregne resultatet til danske kroner, at den skattepligtige inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket der vælges en anden valuta end danske kroner, har indgivet meddelelse til Skatteforvaltningen om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet.

Se SKL § 29, stk. 4.

Også nystiftede selskaber vil kunne give Skatteforvaltningen meddelelse om, hvilken valuta m.v. som ønskes anvendt. Dermed vil nystiftede selskaber for første indkomstår kunne anvende en anden valuta end danske kroner. Det vil navnlig have betydning

for nystiftede datterselskaber af udenlandske koncerner. Meddelelsen kan gives af stifteren i forbindelse med stiftelsen. Sker der ikke meddelelse til Skatteforvaltningen, skal det skattemæssige årsregnskab udarbejdes i danske kroner. Det samme er gældende for alle andre selskaber, der ikke anmelder forud for indkomståret.

Dispensation fra fristen om, at den skattepligtige inden begyndelsen af det første indkomstår skal indgive meddelelse til Skatteforvaltningen, om hvilken valuta der ønskes anvendt

Skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen om, at den skattepligtige inden begyndelsen af det første indkomstår skal indgive meddelelse til Skatteforvaltningen, om hvilken valuta der ønskes anvendt.

Se SKL § 29, stk. 5.

Dispensationen er primært tænkt anvendt i tilfælde, hvor det efter indkomstårets begyndelse bliver nødvendigt for en virksomhed at overgå til en ny regnskabsvaluta, f.eks. hvis virksomheden i henhold til de af EU-Kommissionen godkendte internationale regnskabsstandarder, International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), har eller får pligt til at overgå til en anden funktionel valuta, i hvilket tilfælde bemyndigelsen ligeledes undtagelsesvis kan anvendes til at ændre et anmeldt valg af skatteregnskabsvaluta efter indkomstårets begyndelse.

Adgangen til dispensation er ligeledes tænkt anvendt i tilfælde, hvor et som udgangspunkt udenlandsk selskab eksempelvis i forbindelse med kontrol bliver anset for et selskab hjemmehørende i Danmark i medfør af selskabsskatteovens § 1, stk. 6. Der findes dog ikke at være grundlag for dispensation fra fristen, hvis anmeldelsen af skift af valuta indgives på et tidspunkt, hvor det skattemæssige resultat kendes, og hvor valutaskiftet vil indebære en skattefordel i den periode, der allerede er forløbet, medmindre der er tale om én af ovennævnte to situationer, hvor de faktiske forhold synes mere afgørende for valutaskiftet end en eventuel skattefordel.

Bogføringsvaluta og omregning fra det skattemæssige årsregnskab

En skattepligtig skal bogføre i den valuta, som er valgt anvendt i det skattemæssige årsregnskab eller sørge for, at bogføringen indeholder oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne til den pågældende valuta.

Se SKL § 29, stk. 6.

Den skattepligtige, der aflægges årsrapport efter International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), vil alene kunne vælge at udarbejde et skattemæssigt årsregnskab, som skal indgives til Skatteforvaltningen, i sin funktionelle valuta eller danske kroner, jf. stk. 3.

Virksomheden vil skulle anvende samme regnskabsvaluta som grundlag for det skattemæssige årsregnskab som for virksomhedens bogføring i øvrigt eller sørge for, at bogføringen indeholder oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne til den pågældende valuta.

Virksomheden forudsættes at ville bogføre i en valuta, som er relevant for virksomheden, og det skattemæssige årsregnskab forudsættes udarbejdet i den for selskabet relevante valuta. Efter bogføringsloven kan virksomheden således kun skifte til bogføring i anden valuta i et igangværende regnskabsår, hvis denne anden valuta er blevet relevant. Dette gælder også ved skift til bogføring tilbage til danske kroner.

Hvis virksomheden har anmeldt eller fået dispensation til at anvende en bestemt valuta, forudsættes det, at denne valuta anvendes i virksomhedens bogføring i hele indkomståret. Hovedreglen er, at virksomheder ligeledes bogfører i den valuta, som er valgt som grundlag for det skattemæssige årsregnskab. Men i de tilfælde,

hvor det eventuelt vil blive nødvendigt at skifte bogføringsvaluta i løbet af indkomståret, hvilket er muligt ifølge bogføringslovgivningen, vil den skattepligtige skulle sørge for, at bogføringen indeholder oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne til den pågældende valuta.

Udarbejdelse af årsregnskab i en anden valuta end den, der tidligere er valgt

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at det skattemæssige årsregnskab for efterfølgende indkomstår udarbejdes i en anden valuta end den, der tidligere er valgt efter § 29, stk. 2, hvis ændringen er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold.

Se SKL § 30, stk. 1.

Bestemmelsen angår det skattemæssige årsregnskab, som vil skulle indgives til Skatteforvaltningen enten efter anmodning fra Skatteforvaltningen, jf. mindstekravsbekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006 for mindre virksomheder, eller efter reglerne i mindstekravsbekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 for større virksomheder.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen efter ansøgning vil kunne tillade, at den skattepligtige for et efterfølgende indkomstår, udarbejder et skattemæssigt årsregnskab i en anden valuta end den, der tidligere er valgt, hvis ændringen er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold.

Bestemmelsen vil kunne anvendes i tilfælde, hvor den skattepligtige i tidligere indkomstår har anvendt reglerne i §§ 29-35, men for fremtidige indkomstår ønsker at skifte valuta igen. I dette tilfælde vil der efter ansøgning kunne gives tilladelse af Skatteforvaltningen. Tilladelse vil kunne gives, hvis det efter en konkret vurdering skønnes, at valutaskiftet er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis virksomheden ifølge International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS) har fået en ny funktionel valuta. Medmindre virksomheden ifølge de internationale regnskabsstandarder har fået en ny funktionel valuta, vil der næppe være tale om, at valutaskiftet er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold, hvis anmodningen om skift af valuta indgives på et tidspunkt, hvor det skattemæssige resultat kendes, og hvor valutaskiftet indebærer en skattefordel i den periode, der allerede er forløbet. Tilladelse bør kun gives i sjældne tilfælde, da valutaskift komplicerer avanceopgørelserne væsentligt.

Betingelse for anvendelse af en anden valuta end den tidligere valgte

Efter SKL § 30, stk. 2, 1. pkt., er det en betingelse, at den skattepligtige inden begyndelsen af det indkomstår, for hvilke der ønskes en anden valuta end den, der tidligere er valgt, har indgivet meddelelse til Skatteforvaltningen om, hvilken ny valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet.

Den skattepligtige vil skulle anmode om tilladelse til at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i en ny valuta, uanset at den skattepligtige eventuelt har fået tilladelse til at bogføre i en anden valuta. Dette skyldes, at regnskabsreglerne og skattereglerne varetager forskellige hensyn. På samme vis skal eksempelvis et selskab i visse tilfælde anmelde omlægning af indkomståret særskilt til Skatteforvaltningen, jf. selskabsskattelovens § 10, uanset at selskabet eventuelt har fået omlagt regnskabsåret. Dette betyder, at et selskab vil kunne omlægge sit regnskabsår uden at omlægge sit indkomstår.

Tilladelse til at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en anden valuta end den valuta, der hidtil har været lagt til grund, kan kun gives, hvis det efter en konkret vurdering skønnes, at valuta-

skiftet er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold, og tilladelse bør kun gives i sjældne tilfælde, da valutaskift komplicerer avanceopgørelserne væsentligt.

Bestemmelsens tilladelsesordning er at sikre, at virksomhederne ikke skifter valuta fra år til år, idet sådanne skift blandt andet komplicerer avanceopgørelserne. Tilladelsesordningen er imidlertid ikke i vejen for, at valutaskift kan foretages. Et skift vil skulle være begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold.

Dispensation fra fristen

Efter SKL § 30, stk. 2, 2. pkt., kan Skatteforvaltningen i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 1. pkt.

Den svarer til bestemmelsen i SKL § 29, stk. 5, og baggrunden herfor er den samme, ligesom der bør meddeles dispensation under samme forudsætninger.

Skatteforvaltningen vil i særlige tilfælde kunne dispensere fra fristen for ansøgning, så ændring af den tidligere valgte valuta for det skattemæssige årsregnskab vil kunne ske, selv om valget af, hvilken valuta og hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt, først indgives efter indkomstårets begyndelse.

Dispensationen er primært tænkt anvendt i tilfælde, hvor det efter indkomstårets begyndelse bliver nødvendigt for en virksomhed at overgå til en ny regnskabsvaluta, f.eks. hvis virksomheden i henhold til de af Kommissionen godkendte internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, har eller får pligt til at overgå til en anden funktionel valuta.

Omregning til en gennemsnitskurs for indkomståret

Omregningen af resultatet til danske kroner, jf. SKL § 29, stk. 2, 1. pkt., skal ske til en gennemsnitskurs for indkomståret, og ved omregning af resultatet skal der anvendes en valutakurs fastsat af en centralbank.

Se SKL § 31, stk. 1.

Ved brug af en gennemsnitskurs vil det kunne forekomme, at der ikke er en officiel gennemsnitskurs for netop den pågældende virksomheds indkomstår. I så fald må gennemsnitskursen udregnes som et gennemsnit af de officielle månedsgennemsnitskurser for hver måned i virksomhedens indkomstår.

Den kurs, der vil skulle anvendes ved "engangsomregningen", skal være en officiel valutakurs, dvs. en valutakurs fastsat af en centralbank. Valget af, hvilken centralbanks valutakurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, skal anmeldes i forbindelse med meddelelsen til Skatteforvaltningen, jf. SKL § 29, stk. 4. Da valget af centralbankkurs vil kunne have stor betydning for det endelige resultat og dermed den endelige skattebetaling, er det nødvendigt at fastsætte en bestemmelse, hvorefter den skattepligtige vil skulle træffe valget af centralbankkurs i forbindelse med valget af udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, således at Skatteforvaltningen modtager anmeldelse af såvel den valuta, som den skattepligtige ønsker at anvende, som hvilken centralbanks valutakurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, inden indkomstårets begyndelse, jf. SKL § 29, stk. 4.

Den skattepligtige kan for efterfølgende indkomstår vælge en anden centralbanks valutakurs

Efter SKL § 31, stk. 2, kan den skattepligtige for efterfølgende indkomstår vælge en anden centralbanks valutakurs. Det er en betingelse, at der er indgivet meddelelse til Skatteforvaltningen herom inden indkomstårets begyndelse.

Det afgørende er, at valget af centralbankkurs foretages inden indkomstårets begyndelse. Imidlertid vil den skattepligtige, for efterfølgende indkomstår, kunne vælge en anden centralbanks valutakurs end den, der er valgt. Det er dog en betingelse herfor, at der

er foretaget anmeldelse heraf til Skatteforvaltningen inden indkomstårets begyndelse.

Hvilken centralbanks valutakurser skal anvendes på de enkelte transaktioner

Ved omregning af indkomstårets transaktioner anvendes den centralbanks valutakurser, der er valgt efter stk. 1, 2. pkt. Offentliggør denne centralbank ikke valutakurser for den valuta, som transaktionen er foretaget i, kan den skattepligtige anvende en valutakurs fastsat af en anden centralbank.

Se SKL § 31, stk. 3.

Bestemmelsen betyder, at ved omregning af indkomstårets transaktioner, vil der skulle anvendes den efter SKL § 31, stk. 1, 2. pkt., valgte centralbanks valutakurser. Hvis denne centralbank ikke offentliggør valutakurser på den valuta, som transaktionen er foretaget i, vil der kunne anvendes en valutakurs fastsat af en anden centralbank. Hovedreglen er således, at indkomstårets transaktioner vil skulle omregnes til valutakurser, der er fastsat af den samme centralbank, som fastsætter valutakursen for omregningen af resultatet. Men det kan i visse situationer være nødvendigt at anvende en anden centralbanks valutakurs.

Dette vil eksempelvis gælde for en dansk virksomhed, som bogfører i amerikanske dollars og udarbejder det skattemæssige årsregnskab i amerikanske dollars, og som har valgt Danmarks Nationalbank som centralbank, men som i årets løb har haft transaktioner i japanske yen. Transaktionerne i japanske yen vil derfor skulle omregnes til amerikanske dollars til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Da Danmarks Nationalbank imidlertid ikke fastsætter krydskurser mellem udenlandske valutaer, må virksomheden vælge en anden centralbank, der fastsætter den relevante krydskurs. Det er kursen på transaktionstidspunktet, der vil skulle anvendes.

Omregning af uudnyttede tab

Hvis den skattepligtige udarbejder det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta, skal den skattepligtige tillige omregne uudnyttede tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 9 og 13 A, ejendomsavancebeskatningslovens § 6 og kursgevinstlovens §§ 31-32 efter stk. 1.

Se SKL § 31, stk. 4.

For selskaber omregnes den skattepligtige indkomst i fremmed valuta således til danske kroner til en gennemsnitskurs for indkomståret. Udviser den skattepligtige indkomst underskud, fremføres underskuddet i danske kroner. Uudnyttede tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 9 og 13 A, ejendomsavancebeskatningslovens § 6 og kursgevinstlovens §§ 31-32, dvs. kildeartsbegrænsede tab, vil ligeledes skulle omregnes til danske kroner og vil skulle fremføres i danske kroner til anvendelse i efterfølgende indkomstår.

For fysiske personer m.v. omregnes indkomsten ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed ligeledes til en gennemsnitskurs for indkomståret. Også for fysiske personer m.v. vil eventuelle underskud og kildeartsbegrænsede tab skulle fremføres i danske kroner.

Pligt til at foretage en opgørelse, hvis en skattepligtig overgår til at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en ny valuta

Overgår en skattepligtig til at udarbejde et skattemæssigt årsregnskab i en ny valuta efter SKL § 29, stk. 2, eller SKL § 30, stk. 1, skal der foretages en opgørelse i den valgte valuta af samtlige anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger og øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen.

Se SKL § 32, stk. 1.

Efter bestemmelsen vil der ved overgang til udarbejdelse af et skattemæssigt årsregnskab i en ny valuta skulle foretages en opgø-

relse i den valgte valuta af samtlige anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger m.v., som indgår i indkomstopgørelsen. Det skyldes, at valutaomlægningen bl.a. vil kunne påvirke kapitalgevinstbeskatningen af aktiver som eksempelvis fast ejendom, driftsmidler, aktier og obligationer, idet valutakursændringer indgår i opgørelsen af gevinst og tab.

Valutakurs ved omregningen

Efter SKL § 32, stk. 2, 1. pkt., skal opgørelsen foretages ved omregning af de hidtidige anskaffelsessummer mv. med valutakursen på tidspunktet for indgangen til det første indkomstår, hvori den nye valuta anvendes.

Efter bestemmelsen vil opgørelsen skulle foretages ved omregning af de hidtidige anskaffelsessummer mv. til valutakursen på tidspunktet for indgangen til det første indkomstår, hvori den nye valuta anvendes. Det er herved forudsat, at anskaffelsessummer mv. hidtil er registreret i virksomhedens skattemæssige regnskabsvaluta, og at anskaffelsessummer mv. for aktiver og passiver i andre valutaer således er omregnet til valutakursen på retserhvervelsestidspunktet henholdsvis pligtpådragelsestidspunktet. Hvis virksomheden hidtil har udarbejdet sit skattemæssige årsregnskab i danske kroner og overgår til en anden valuta, vil den omregning af anskaffelsessummer m.v., der vil skulle foretages, derfor være fra den i danske kroner registrerede anskaffelsessum m.v., uanset at aktivet oprindeligt er erhvervet i fremmed valuta.

Herudover skal også øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen, opgøres på ovennævnte måde, herunder eksempelvis indgangsværdier ved indtræden af skattepligt efter selskabsskatte-lovens § 4 A.

Det vil skulle sikres, at eventuelle urealiserede avancer eller urealiserede tab fra før, virksomheden førte regnskab i fremmed valuta, fortsat vil kunne henholdsvis beskattes eller fradrages/modregnes. Valutaændringer fra erhvervelsestidspunktet til skæringstidspunktet for indgangen til det første indkomstår, hvori den nye valuta anvendes, vil derfor skulle indgå i omregningen på skæringstidspunktet. Nedenstående eksempler illustrerer dette.

Der er ét eksempel med aktier i fremmed valuta og ét med gæld i danske kroner, men samme principper gør sig gældende ved andre aktiver, hvor der vil skulle opgøres kapitalgevinster og tab, eksempelvis fordringer og ejendomme.

Eksempel 1 - aktier i fremmed valuta - lagerprincippet

Et selskab bogfører og udarbejder regnskab og skattemæssigt årsregnskab i danske kroner.

År 1: Selskabet anskaffer den 30. juni år 1 en aktie i et amerikansk selskab. Aktien koster 100 USD, hvor dollarkursen er 6,50 DKK/USD. Det vil sige, at anskaffelsessummen er 650 DKK. Værdien på aktien ultimo år 1 er uændret 100 USD, og kursen er 7,00 DKK/USD.

År 2: Selskabet beslutter at overgå til udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab i amerikanske dollars pr. 1. januar år 2. Samtidig ændres regnskabsvalutaen til amerikanske dollar.

Aktiens værdi er på skæringstidspunktet den 1. januar år 2 uændret 100 USD. Dollarkursen pr. skæringstidspunktet er 7,00 DKK/USD. Selskabet afstår aktien til 200 USD den 30. oktober år 2.

Avanceopgørelsen:

Brug af lagerprincippet vil bevirke, at valutakurssvingningerne påvirker opgørelsen af gevinst eller tab.

I anskaffelsessåret vil selskabet blive skattepligtig af valutakursændringerne i amerikanske dollars pga. lagerprincippet. Det er ikke tilfældet i afståelsesåret, da der er sket omlægning af skatteregnskabsvalutaen. Ved avanceopgørelsen tages der højde for dette på følgende måde:

Beskatning i år 1 (Skattemæssigt årsregnskab i DKK):

Anskaffelsessum	100 USD til kurs 650	650 DKK
Ultimoværdi	100 USD til kurs 700	700 DKK
Skattepligtig avance		50 DKK

Beskatning i år 2 (Skattemæssigt årsregnskab i USD):

Primoværdi	100 USD
Afståelsessum	200 USD
Skattepligtig avance	100 USD

Den samlede skattepligtige avancer vil således udgøre 50 DKK i år 1 og 100 USD i år 2.

Eksempel 2 - gæld i danske kroner

Ved afdrag på gæld vil der ifølge kursgevinstloven skulle opgøres kursgevinst og -tab i forbindelse med hvert enkelt afdrag, idet afdrag efter loven anses for delindfrielse. Følgende eksempel illustrerer omregningen for så vidt angår gæld i danske kroner med løbende delindfrielse:

Et selskab udarbejder sit skattemæssige årsregnskab i danske kroner i indkomstår 1 og indkomstår 2. Selskabet påtager sig i indkomstår 1 en gæld på nominelt DKK 1.000.000 til kurs 90, som skal indfries med 250.000 DKK over fire år med første afdrag allerede i indkomstår 1. Der realiseres således et kurstab ved hver delindfrielse. Fra og med indkomstår 3 skifter selskabet skatteregnskabsvaluta til amerikanske dollars. Kursen pr. skæringstidspunktet er 7 DKK/USD.

I indkomstår 1 og 2 opgøres kurstabet således, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 4:

Indkomstår 1:

$$((1.000.000 - 900.000) / 1.000.000) \times 250.000 = 25.000 \text{ DKK}$$

Indkomstår 2:

$$((1.000.000 - 900.000) / 1.000.000) \times 250.000 = 25.000 \text{ DKK}$$

Fra og med indkomstår 3 overgår selskabet til udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i USD, og ifølge forslaget vil der derfor skulle ske en omregning.

Anskaffelsessummen er herefter 128.571 USD (900.000 DKK / 7). For at beregne kurstabet skal indfrielsessummen også omregnes. Indfrielsessummen omregnet på skæringdagen er herefter 142.857 USD (1.000.000 DKK / 7).

Da der allerede er sket to delindfrielse af gælden på hver 250.000 DKK, vil restgælden på skæringstidspunktet udgøre 500.000 DKK. Omregnes restgælden til dollar til kursen på skæringdagen, svarer dette til (500.000 DKK / 7) 71.429 USD. De sidste to afdrag på gælden omregnet til USD vil således udgøre 71.429 / 2 = 35.714 USD.

I indkomstår 3 og 4 opgøres kurstabet i USD herefter således, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 3, sammenholdt med bestemmelsen i SKL § 29, stk. 2:

Indkomstår 3:

$$((142.857 - 128.571) / 142.857) \times 35.714 = 3.571 \text{ USD}$$

Indkomstår 4:

$$((142.857 - 128.571) / 142.857) \times 35.714 = 3.571 \text{ USD}$$

Denne beregning tager dog ikke højde for, at valutakursen på de to indfrielsestidspunkter i indkomstår 3 og 4 vil kunne være steget eller faldet siden skæringdagen, og der vil derfor skulle opgøres en valutakursgevinst eller -tab ved afdragene, hvor selskabet jo anvender USD som sin "nationale" valuta og er skattepligtig af valutakursgevinster og -tab på danske kroner.

Er dollaren eksempelvis steget over for danske kroner til 7,5 DKK/USD, vil selskabets afdrag på 250.000 DKK svare til et afdrag på 33.333 USD. Den skattepligtige valutakursgevinst vil herefter udgøre 2.381 USD (35.714-33.333).

Det fradragsberettigede nettotab er herefter 3.571 - 2.381 = 1.190 USD.

Omregningen på skæringdatoen vil skulle foretages af virksomheden i forbindelse med udarbejdelsen af oplysningsskemaet for det indkomstår, hvori virksomheden første gang udarbejder skattemæssigt årsregnskab i en anden valuta end hidtil. Alle omregnede anskaffelsessummer m.v. vil dermed opgøres ved udarbejdelsen af første efterfølgende oplysningsskema.

Det er de værdiansættelsesprincipper m.v., der følger af de øvrige regler i skattelovgivningen, som vil skulle anvendes både før og efter omregningen. Bestemmelserne om fremmed valuta ændrer heller ikke på anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer for aktiver og passiver, og det vil således være de anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer, der følger af de øvrige regler i skattelovgivningen, der vil skulle lægges til grund ved omregningen.

Dette medfører eksempelvis, at hvis aktiverne m.v. skattemæssigt afskrives efter en saldometode, således at anskaffelsessummer m.v. på de underliggende aktiver indgår i en saldoopgørelse, som det eksempelvis er tilfældet med udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler efter afskrivningslovens § 5, vil det alene være den afskrivningsberettigede saldo, der vil skulle omregnes til kursen på skæringstidspunktet. For aktiver og passiver, hvor gevinst og tab eksempelvis opgøres efter lagerprincippet, vil det ligeledes være ultimoværdien, der skal omregnes til kursen pr. skæringstidspunktet.

Eksempel - omregning af driftsmiddelsaldoen pr. skæringstidspunktet

Eksemplet nedenfor illustrerer, hvorledes der ved omregning af driftsmiddelsaldoen pr. skæringstidspunktet vil indgå ændringer i valutakurserne fra erhvervelsestidspunktet til skæringstidspunktet:

År 1

Selskabet erhverver sig sine første driftsmidler. På erhvervelsestidspunktet er kursen 7,5/EUR.

Driftsmiddel 1 (D1): 900.000 DKK

Driftsmiddel 2 (D2): 40.000 EUR

Hvis man omregner D2s anskaffelsessum til danske kroner, er det 300.000 DKK (40.000 EUR x 7,5)

Saldoværdi primo: 0 DKK

Saldoværdi efter anskaffelser i år 1: 900.000 DKK 300.000 DKK (D1 D2) = 1.200.000 DKK

Afskrivninger: 300.000 DKK

Saldoværdi ultimo: (1.200.000 DKK - 300.000 DKK) 900.000 DKK

År 2

Selskabet beslutter at overgå til at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i euro. På skæringstidspunkter er kursen 7,45 DKK/EUR. Saldoværdien ultimo år 1 skal omregnes til euro:

Saldoværdi ultimo år 1: $900.000 \text{ DKK} / 7,45 = 120.805 \text{ EUR}$

Saldoen primo år 2 er således 120.805 EUR

Saldoværdien primo år 2 består af D1 og D2. D1 udgør $\frac{3}{4}$ af saldoværdien og D2 udgør $\frac{1}{4}$ af saldoværdien (forholdet mellem de oprindelige anskaffelsessummer på henholdsvis D1 og D2):

D1 ($120.805 \cdot \frac{3}{4}$) = 90.604 EUR

D2 ($120.805 \cdot \frac{1}{4}$) = 30.201 EUR

Som det fremgår af ovenstående eksempel, medfører en omregning af anskaffelsessummen på erhvervelsestidspunktet til DKK, at ændringer i valutakursen fra erhvervelsestidspunktet til skæringstidspunktet indgår i opgørelsen af anskaffelsessummer m.v., selv om omregningen alene foretages i forhold til kursen på skæringstidspunktet. Det vil derfor være tilstrækkeligt at gennemføre en omregning på skæringstidspunktet, når anskaffelsessummen allerede er omregnet til DKK på erhvervelsestidspunktet, hvilket eksempelvis vil være tilfældet for aktiver m.v., der indgår på driftsmiddelsaldoen.

For aktiver og passiver, for hvilke realisationsprincippet anvendes, og som ikke indgår i en saldoopgørelse, er det som udgangspunkt de oprindelige anskaffelsessummer, som omregnes til kursen på skæringstidspunktet. Som nævnt forudsættes de oprindelige anskaffelsessummer m.v. at være registreret i virksomhedens skattemæssige regnskabsvaluta, hvorfor anskaffelsessummer m.v. for aktiver og passiver i andre valutaer således vil være omregnet til valutakursen på retserhvervelsestidspunktet henholdsvis pligt pådragelsestidspunktet.

Der kan efter øvrige regler i skattelovgivningen være mulighed for ved opgørelse af fortjeneste, gevinst, tab m.v. at vælge mellem forskellige anskaffelsessummer for et eller flere aktiver, og det er ikke givet, at den skattepligtige allerede ved overgangen til udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta har haft pligt til at foretage dette valg.

Hvilken centralbanks valutakurs skal anvendes ved omregningen

Ved omregning anvendes den efter SKL § 29, stk. 4, eller SKL § 30, stk. 1, valgte centralbanks valutakurser. Det betyder at omregningskurserne vil skulle baseres på centralbankers valutakurser frem for private virksomheders m.v. valutakurser, da centralbankers valutakurser vil kunne efterses af alle, og da grundlaget for udregningen af valutakurserne kendes. Den skattepligtige kan selv vælge, hvilken centralbankkurs, der anvendes, så længe der er tale om en officiel centralbanks valutakurs.

Se SKL § 32, stk. 2, 2. pkt.

Det betyder, at omregningskurserne vil skulle baseres på centralbankers valutakurser frem for private virksomheders m.v. valutakurser, da centralbankers valutakurser vil kunne efterses af alle, og da grundlaget for udregningen af valutakurserne kendes. Den skattepligtige skal derfor selv vælge, hvilken centralbankkurs, der anvendes, så længe der er tale om en officiel centralbanks valutakurs.

Efter SKL § 32, stk. 2, 3. pkt., kan den skattepligtige anvende en valutakurs fastsat af en anden centralbank, hvis centralbanken ikke offentliggør valutakurser på den valuta, som transaktionerne er foretaget i.

Ved omregning af indkomstårets transaktioner anvendes den efter SKL § 31, stk. 1, valgte centralbanks valutakurser. Udgangspunktet er således, at indkomstårets transaktioner vil skulle omregnes til valutakurser, der er fastsat af den samme centralbank, som fastsætter valutakursen for omregningen af resultatet.

Omregning af anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger samt øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen, i visse nærmere angivne tilfælde

Medfører en skattefri virksomhedsomdannelse, en ændring af skattemæssig kvalifikation efter selskabsskattelovens § 2 C eller en fusion, en spaltning eller en tilførsel af aktiver omfattet af fusionsskatteloven eller selskabsskattelovens § 8 A overgang til en ny valuta, sker omregningen af anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger samt øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen, jf. SKL § 32, med valutakursen på vedtagelsestidspunktet for omdannelsen m.v., jf. dog stk. 2 om omdannelser m.v. med tilbagevirkende kraft.

Se SKL § 33, stk. 1.

Bestemmelsen betyder, at hvis en virksomhedsomdannelse, der er omfattet af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, en ændring af skattemæssig kvalifikation efter selskabsskattelovens § 2 C, en fusion omfattet af fusionsskatteloven eller selskabsskattelovens § 8 A, en spaltning eller en tilførsel af aktiver omfattet af fusionsskatteloven, medfører overgang til en ny valuta, skal omregning efter SKL § 32 af anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger samt øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen, ske til valutakursen på vedtagelsestidspunktet for omdannelsen m.v.

Hvis virksomhedsomdannelsen, ændringen af skattemæssig kvalifikation, fusionen, spaltningen eller tilførslen af aktiver gennemføres med tilbagevirkende kraft, sker omregningen efter stk. 1 alene for de aktiver og passiver, der er i behold på vedtagelsestidspunktet, mens omregningen efter SKL § 33, stk. 1 for aktiver og passiver, der er afstået i perioden mellem virkningstidspunktet og vedtagelsestidspunktet, sker til valutakursen på afståelsestidspunktet.

Se SKL § 33, stk. 2.

En skattepligtig fusion, jf. selskabsskattelovens § 8 A, en skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lov om skattefri virksomhedsomdannelse, en ændring af skattemæssig kvalifikation efter selskabsskattelovens §§ 2 A eller 2 C samt de skattefri omstruktureringer i fusionsskatteloven (fusion, spaltning og tilførsel af aktiver) kan vedtages med tilbagevirkende kraft, således at virkningstidspunktet indtræder på et tidligere tidspunkt end vedtagelsen. I sådanne tilfælde vil der i den mellemliggende periode kunne være realiseret kursgevinster og -tab, ligesom at afståelsen vil kunne være sket til en lavere eller højere kurs end på vedtagelsesdagen. For at imødegå denne problemstilling vil der alene kunne ske omregning efter SKL § 32, 1. pkt., for de aktiver og passiver, der er i behold på vedtagelsestidspunktet, mens omregningen for aktiver og passiver, der er afstået i perioden mellem virkningstidspunktet og vedtagelsestidspunktet, vil skulle ske til valutakursen på afståelsestidspunktet.

Omregningen som følge af en eventuel overgang til ny valuta vil kunne illustreres med følgende eksempel:

Eksempel - fusion

Selskab A:

Selskabet udarbejder skattemæssigt årsregnskab i danske kroner. 31. december 2018

Selskabet erhverver nominelt 100.000 USD aktier i et børsnoteret amerikansk selskab (skattepligtige porteføljeaktier). Kursen på USD er 6,00 DKK/USD.

Anskaffelsessummen er således (100.000×6) = 600.000 DKK.

1. august 2019

Selskabet afstår halvdelen af porteføljeaktierne for 50.000 USD. Kursen på USD er 6,30 DKK/USD.

Afståelsessummen er således ($50.000 \times 6,30$) = 315.000 DKK.

Selskab B:

Selskabet udarbejder skattemæssigt årsregnskab i USD.

Fusion mellem selskab A og selskab B

30. august 2019

Der vedtages en fusion mellem selskab A og selskab B med tilbagevirkende kraft til den 1. juni 2019. Selskab B er det modtagende selskab.

Kursen på fusionens vedtagelsestidspunkt den 30. august 2019 er 6,40 DKK/USD.

Anskaffelsessummen for selskab A's erhvervelse af porteføljeaktier i DKK omregnes til USD til dollarkursen på afståelsestidspunktet (tidspunktet, hvor halvdelen af aktierne blev afstået):

$$600.000 \text{ DKK} / 6,30 \text{ DKK/USD} = 95.238 \text{ USD}$$

Selskab A afstod kun halvdelen af aktierne, hvorfor anskaffelsessummen for halvdelen af aktierne er 47.619 USD ($95.238 \times 0,5$).

Afståelsessummen for halvdelen af aktierne var 50.000 USD.

Den skattepligtige aktieavance er herefter: $50.000 \text{ USD} - 47.619 \text{ USD} = 2.381 \text{ USD}$.

Aktier i behold på vedtagelsesdatoen den 30. august 2019 omregnes til USD. Kursen er 6,40 DKK/USD (halvdelen af aktierne):

$$600.000 \text{ DKK} / 6,40 = 93.750 \text{ USD} \times 0,5 = 46.875 \text{ USD}$$

Det fortsættende selskabs er selskab B. Selskab B's anskaffelsessum på de aktier, der er i behold på fusionens vedtagelsestidspunkt, er således 46.875 USD.

Selskab B har samtidig realiseret en gevinst på de aktier, der er afstået mellem fusionens virkningstidspunkt og vedtagelsestidspunkt, på 2.381 USD.

Den skattepligtiges mulighed for at behandle virksomheden uafhængigt af sin øvrige erhvervsaktivitet

Hvis en skattepligtig som nævnt i SKL § 29, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, dvs. fysiske personer omfattet af kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, dødsboer omfattet af dødsboskatteloven, og fysiske personer omfattet af kulbrinteskattelovens § 3 ved opgørelsen af indkomst efter kulbrinteskatteloven, alle alene for så vidt angår opgørelsen af indkomst fra selvstændig erhvervmæssig virksomhed, deltager i en virksomhed, kan den skattepligtige ved anvendelsen af bestemmelserne i §§ 29-33 behandle virksomheden uafhængigt af sin øvrige erhvervsaktivitet, hvis

1) mindst én af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser,

2) den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. § 37, nr. 1, eller på anden vis på grund af vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse har kontrol med virksomheden, og

3) virksomheden aflægger regnskab i en fremmed valuta.

Se SKL § 34, stk. 1.

Bestemmelsen kan anvendes i den situation, hvor en selvstændigt erhvervsdrivende har sine hovedindtægter i danske kroner, men hvor den erhvervsdrivende ligeledes har en indtægt hidrørende fra eksempelvis en interessentskabsandel. Hvis interessentskabet aflægger regnskab i en fremmed valuta, kan den erhvervsdrivende være interesseret i at kunne anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 på interessentskabsandelen, men den erhvervsdrivende ønsker ikke at udarbejde hele sit skattemæssige årsregnskab i den pågældende valuta, da hovedindtægterne er i danske kroner. På samme vis vil en personligt erhvervsdrivende kunne tænkes at ville anvende bestemmelsen i en situation, hvor hovedindtægterne er i euro, hvorfor den erhvervsdrivende har valgt at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i euro, men hvor den erhvervsdrivende ligeledes måtte have en indtægt hidrørende fra eksempelvis en interessentskabsandel. Hvis interessentskabet aflægger regnskab i eksempelvis svenske

kroner, vil den erhvervsdrivende kunne være interesseret i at anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 på interessentskabsandelen, men den erhvervsdrivende ønsker fortsat at udarbejde sit skattemæssige årsregnskab i euro, da hovedindtægterne er i euro.

Det følger af SKL § 34, stk. 1, nr. 1, at bestemmelsen ikke finder anvendelse på ejerandele i aktie- og anpartsselskaber samt andre selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt.

Efter SKL § 34, stk. 1, nr. 2, vil bestemmelsen kun kunne anvendes, hvis den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. § 37, stk. 1. Årsagen til, at bestemmelsen alene kan anvendes på en virksomhed, som den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på, er, at der i tilfælde, hvor den skattepligtige har bestemmende indflydelse på flere virksomheder, vil kunne være tvivl om, til hvilken af disse virksomheder en indtægt eller en udgift vil skulle henføres. Dette vil den skattepligtige kunne udnytte, da beslutningen om, til hvilken af flere virksomheder en indtægt eller udgift vil skulle henføres, først vil kunne træffes efter indkomstårets udløb, dvs. på et tidspunkt, hvor de skattemæssige konsekvenser kendes. Særligt i relation til fordelingen af fordringer og gæld samt finansielle kontrakter vil det således kunne være fordelagtigt at placere disse i virksomheder, hvor der ikke udløses beskatning af valutakursgevinster. Eksempelvis vil en fysisk person, der driver flere virksomheder, og som realiserer en valutakursgevinst på et lån i amerikanske dollars, kunne have en interesse i at allokere dette lån til den virksomhed, som anvender amerikanske dollars som skatteregnskabsvaluta, idet der efter de foreslåede bestemmelser ikke ville komme en valutakursgevinst til beskatning i dette tilfælde.

Den skattepligtige vil for hver enkelt virksomhed alene kunne vælge én fremmed valuta, nemlig den valuta, som den pågældende virksomhed aflægger regnskab i. Hvis virksomheden således aflægger regnskab i eksempelvis euro, vil den skattepligtige alene kunne vælge, at omregningen m.v. skal ske fra euro til danske kroner, jf. SKL § 34, stk. 2.

Efter SKL § 34, stk. 1, nr. 3, vil en skattepligtig således kunne vælge at anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 for en virksomhed uafhængigt af sin øvrige erhvervmæssige virksomhed, hvis virksomheden aflægger regnskab i en fremmed valuta og opfylder alle ovenstående betingelser.

Omregningen skal ske fra den valuta som virksomheden aflægger regnskab i

Den skattepligtige kan for hver enkelt virksomhed alene vælge, at omregningen m.v. skal ske fra den valuta, som den pågældende virksomhed aflægger regnskab i.

Se SKL § 34, stk. 2.

Bestemmelsen betyder, at den skattepligtige for hver enkelt virksomhed alene vil kunne vælge én fremmed valuta, nemlig den valuta, som den pågældende virksomhed aflægger regnskab i. Hvis virksomheden således aflægger regnskab i eksempelvis euro, vil den skattepligtige alene kunne vælge at omregningen m.v. skal ske fra euro til danske kroner.

Hvis den skattepligtige ikke udarbejder skattemæssigt årsregnskab i danske kroner

SKL § 34, stk. 1, finder anvendelse, uanset at den skattepligtige udarbejder et skattemæssigt årsregnskab i danske kroner.

Se SKL § 34, stk. 3.

Bestemmelsen fastsætter, at den skattepligtige i dette tilfælde som hovedregel ikke vil være omfattet af bestemmelserne om regnskabsføring i fremmed valuta, jf. SKL §§ 29-33, hvorfor det hermed slås fast, at den skattepligtige ikke desto mindre vil kunne anvende be-

stemmelserne om skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta på den pågældende virksomhed.

Meddelelsespligt inden begyndelsen af det første indkomstår

Det er en betingelse for anvendelse af reglen i SKL § 34, stk. 1, at den skattepligtige inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket SKL § 34, stk. 1, ønskes anvendt, har indgivet meddelelse til Skatteforvaltningen om, for hvilken af den skattepligtiges virksomheder reglen efter SKL § 34, stk. 1, ønskes anvendt.

Se SKL § 34, stk. 4.

Anmeldelsesordningen i SKL § 29, stk. 4, anses for nødvendig for at sikre, at valget af valuta træffes ud fra forretningsmæssige overvejelser og ikke bæres af skattemæssige hensyn.

Hvis den skattepligtige erhverver andel i en virksomhed omfattet af SKL § 34, stk. 1

Erhverver den skattepligtige andel i en virksomhed omfattet af SKL § 34, stk. 1, i løbet af indkomståret, kan SKL § 34, stk. 1, alene finde anvendelse for denne virksomhed, hvis den skattepligtige senest 14 dage efter erhvervelsen indgiver meddelelse til Skatteforvaltningen om, at den skattepligtige for den pågældende virksomhed ønsker at anvende SKL § 34, stk. 1. Skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen.

Se SKL § 34, stk. 5.

Baggrunden for bestemmelsen er den samme som baggrunden for anmeldelsesordningen i det foreslåede SKL § 34, stk. 4, nemlig at en anmeldelsesordning er nødvendig for at sikre, at valget af valuta træffes ud fra forretningsmæssige overvejelser og ikke bæres af skattemæssige hensyn. Hvis den skattepligtige i løbet af indkomståret erhverver en ejerandel i en virksomhed omfattet af SKL § 34, stk. 1, som den skattepligtige ikke hidtil har haft andel i, vil SKL § 34, stk. 1, derfor alene kunne finde anvendelse, hvis den skattepligtige senest 14 dage efter erhvervelsen indgiver meddelelse til Skatteforvaltningen om, at den skattepligtige ønsker at anvende stk. 1 for den pågældende virksomhed.

Skatteforvaltningens bemyndigelse til at kunne dispensere fra fristen er alene tænkt anvendt i tilfælde, hvor der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, såsom den skattepligtiges sygdom eller lignende. Der findes ikke at være grundlag for dispensation, hvis overskridelsen af fristen blot skyldes u hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse m.v., eller hvis anmeldelsen indgives på et tidspunkt, hvor det skattemæssige resultat kendes, og hvor ændringen derfor indebærer en skattefordel i den periode, der allerede er forløbet.

Meddelelsen efter SKL § 34, stk. 4, er ikke omfattet af denne dispensationsbestemmelse, jf. bestemmelsens 2. pkt., da meddelelsen vil være omfattet af dispensationsbestemmelsen i SKL § 29, stk. 5, eller SKL § 30, stk. 2, 3. pkt. Dette følger af, at meddelelsen efter SKL § 34, stk. 4, vil skulle foretages i forbindelse med meddelelsen efter SKL § 29, stk. 5, eller SKL § 30, stk. 2., 3. pkt.

Mulighed for at undlade at anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 på en virksomhed, som den skattepligtige deltager i

Deltager en skattepligtig som nævnt i SKL § 29, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, der udarbejder skattemæssigt årsregnskab i en fremmed valuta efter reglerne i SKL §§ 29-33, i en virksomhed, kan den skattepligtige undlade at anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 på denne virksomhed, således at virksomheden behandles uafhængigt af den skattepligtiges øvrige erhvervsaktivitet, hvis

1) mindst én af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser,

2) den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. § 37, nr. 1, eller på anden vis på grund af vedtægts-

bestemmelse, aftale eller fælles ledelse har kontrol med virksomheden, og

3) virksomheden aflægger regnskab i danske kroner.

Se SKL § 35, stk. 1.

Efter SKL § 35, stk. 1, nr. 1, kan bestemmelsen alene anvendes på virksomheder, hvor mindst én af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Baggrunden for betingelsen er den samme som for SKL § 34, stk. 1, nr. 1.

Efter SKL § 35, stk. 1, nr. 2, kan bestemmelsen endvidere kun anvendes, hvis den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. SKL § 37, stk. 1. Baggrunden for betingelsen er den samme som for SKL § 34, stk. 1, nr. 2.

SKL § 35, stk. 1, nr. 3, adskiller sig fra SKL § 34, stk. 1, nr. 3, derved, at det er en betingelse, at virksomheden aflægger regnskab i danske kroner, mens den skattepligtige i øvrigt udarbejder skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, så at sige den modsatte situation af den, som er beskrevet i SKL § 34, stk. 1, nr. 3. Hvis den skattepligtige udarbejder skattemæssigt årsregnskab i danske kroner, eller hvis virksomheden ikke aflægger regnskab i danske kroner, vil bestemmelsen ikke kunne anvendes.

Bestemmelsen kan anvendes i den situation, hvor en selvstændig erhvervsdrivende har sine hovedindtægter i eksempelvis euro, og derfor har valgt at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i euro, men hvor den erhvervsdrivende ligeledes har en indtægt hidrørende fra eksempelvis en interessentskabsandel. Hvis interessentskabet aflægger regnskab i danske kroner, vil den erhvervsdrivende kunne være interesseret i ikke at skulle anvende bestemmelserne i SKL §§ 29-33 på interessentskabsandelen, da indberetninger mv. til Skatteforvaltningen vil skulle foretages i danske kroner. Den skattepligtige vil følgelig ikke omregne det skattemæssige resultat af interessentskabsandelen, der jo er udarbejdet i danske kroner, til euro for herefter endnu en gang at omregne dette til danske kroner. Den skattepligtige vil kunne nøjes med at opgøre det skattemæssige resultat af interessentskabsandelen i danske kroner.

Pligt til at meddele, for hvilke af den skattepligtiges virksomheder SKL § 35, stk. 1, ønskes anvendt

Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, at den skattepligtige i forbindelse med meddelelsen til Skatteforvaltningen efter § 29, stk. 4, eller § 30, stk. 2, ligeledes indgiver meddelelse om, for hvilke af den skattepligtiges virksomheder stk. 1 ønskes anvendt.

Se SKL § 35, stk. 2.

I SKL § 35, stk. 2, er der indsat de samme betingelser for anvendelsen af SKL § 35, stk. 1, som der er indsat i SKL § 34, stk. 4. Begrundelsen for betingelserne er de samme som anført vedrørende SKL § 34, stk. 4, hvortil der henvises.

Hvis den skattepligtige erhverver andel i en virksomhed omfattet af SKL § 35, stk. 1, i løbet af indkomståret, kan stk. 1 finde anvendelse for denne virksomhed, hvis den skattepligtige senest 14 dage efter erhvervelsen indgiver meddelelse til Skatteforvaltningen om, at den skattepligtige for den pågældende virksomhed ønsker at anvende stk. 1. Skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen.

Se SKL § 35, stk. 3.

Skatteforvaltningens bemyndigelse til at kunne dispensere fra fristen er alene tænkt anvendt i tilfælde, hvor der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, såsom den skattepligtiges sygdom eller lignende. Der findes ikke at være grundlag for dispensation, hvis overskridelsen af fristen blot skyldes u hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse m.v., eller hvis anmeldelsen indgives på et tidspunkt, hvor det skattemæssige resultat kendes, og hvor ændringen derfor indebærer en skattefordel i den periode, der allerede er forløbet.

A.C.2.1.2.3.3 Revisorerklæring fra finansieringsselskaber**Indhold**

Dette afsnit handler om, at finansieringsselskaber er pålagt en årlig oplysningspligt i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet, hvis de ønsker at anvende reglerne i KGL § 25, stk. 7, vedrørende nedskrivning på udlån og hensættelser på garantier mv.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvis revisorerklæringen ikke indsendes rettidigt

Regel

Finansieringsselskaber, der efter KGL § 25, stk. 8, har valgt at anvende reglerne i KGL § 25, stk. 7, skal sammen med oplysningsskemaet for det pågældende indkomstår, indsende en erklæring afgivet af en statsautoriseret revisor, hvorved det attesteres, at de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier mv. er foretaget i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit V, herunder at selskabet har kalenderåret som regnskabsår. Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om, hvorvidt selskabet opfylder betingelsen i KGL § 25, stk. 10, nr. 2.

Se SKL § 36

Det fremgår af KGL § 25, stk. 8, at finansieringsselskaber, i stedet for at medregne tab på udlån og garantier mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i KGL § 25, stk. 1, 3 og 4, en gang for alle kan vælge at anvende reglerne i stk. 7 for samtlige de udlån og garantier m.v., der vedrører aktiviteterne, som er nævnt i litra a-m i stk. 10, nr. 2.

Det er en forudsætning, at finansieringsselskabet opfylder betingelserne i KGL § 25, stk. 10, nr. 2, om at udøve en eller flere hovedaktiviteter, som er omfattet af reglerne. Det drejer sig bl.a. om udlånsvirksomhed, finansiel leasing, betalingsformidling, sikkerhedsstillelse og garantier.

Hvis revisorerklæringen ikke indsendes rettidigt

Revisorerklæringen vil være en særlig årlig oplysningspligt i forbindelse med indsendelsen af oplysningsskemaet. Den manglende rettidige indsendelse af revisorerklæringen udløser derfor et skattetillæg efter SKL § 73, og der kan pålægges tvangsbøder efter SKL § 72, stk. 1, hvor SKL § 36 er nævnt som en af de oplysningspligter, som er knyttet til indsendelse af oplysningsskemaet.

A.C.2.1.2.4 Transfer pricing

SKL §§37-52 omhandler Transfer Pricing bestemmelserne.

Der henvises til afsnit C.D.11.

A.C.2.1.3 Kontrolbeføjelser efter skattekontrolloven**Indhold**

Dette afsnit handler om kontrolbeføjelser efter skattekontrolloven. Afsnittet indeholder:

- Kontrolbeføjelser over for den skattepligtige (A.C.2.1.3.1)
- Kontrolbeføjelser over for tredjemand (A.C.2.1.3.2)
- Samarbejde med eksterne parter (A.C.2.1.3.3)

A.C.2.1.3.1 Kontrolbeføjelser over for den skattepligtige**Indhold**

Dette afsnit handler om kontrolbeføjelser over for den skattepligtige.

Afsnittet indeholder:

- Kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende (A.C.2.1.3.1.1)
- Kontrolbeføjelser over for skattepligtige fysiske personer (A.C.2.1.3.1.2)

A.C.2.1.3.1.1 Kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende**Indhold**

Dette afsnit handler om kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende. Afsnittet indeholder:

- Anmodning om regnskabsmateriale, bilag og andre dokumenter (A.C.2.1.3.1.1.1)
- Kontrol på den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder m.v. (A.C.2.1.3.1.1.2)

Se SKL § § 53-54.

A.C.2.1.3.1.1.1 Anmodning om regnskabsmateriale, bilag og andre dokumenter**Indhold**

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens mulighed for at anmode den skattepligtige om regnskabsmateriale, bilag og andre dokumenter. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvem påhviler oplysningspligten
- Regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter.

Regel

Efter SKL § 53 har erhvervsdrivende, der fører regnskab, pligt til efter anmodning fra Skatteforvaltningen at indsende deres regnskabsmateriale med bilag såvel for tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Endvidere har Skatteforvaltningen efter SKL § 54, til enhver tid, og hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, dog ikke arbejdssteder, der tjener til tredjemands privatbolig eller fritidsbolig, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, for at gennemgå regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser.

For en gennemgang af den ændrede terminologi i forhold til tidligere skattekontrollov henvises til Den juridiske vejledning A.C.2.1.1 2024-1.

Hvem påhviler oplysningspligten

Pligten til efter SKL § 53 at indsende regnskabsmateriale m.v. gælder enhver erhvervsdrivende, og gælder såvel fysiske som juridiske personer uanset ejer- og hæftelsesforhold.

Disse har pligt til efter anmodning fra Skatteforvaltningen at indsende deres regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet.

Alle erhvervsgrupper er omfattet af bestemmelsen, herunder pengeinstitutter, revisorer og advokater. Advokater er som erhvervsdrivende dermed også omfattet af bestemmelsen, og advokaters tavshedspligt kan ikke føre til en begrænsning i anvendelsen af bestemmelsen. En advokat har således pligt til at stille sit regnskab med bilag m.v. til rådighed for Skatteforvaltningen, uanset om de indeholder oplysninger, som ellers er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Højesteret fastslog således i dom af 20. januar 1981, refereret i U 1981.106 H, at skattemyndighederne med hjemmel i den dagældende skattekontrollovs § 6 kunne kræve en advokats regnskabsmateriale udleveret med henblik på kontrol af advokatens egen skatte-

ansættelse og endvidere, hvis der af det lovligt tilvejebragte materiale måtte fremgå oplysninger om klienters skatteforhold, kunne anvende disse oplysninger ved kontrol af klienternes skatteansættelse. Højesteret fastslog endvidere, at advokatens tavshedspligt ikke kunne føre til en begrænsning i anvendelsen af skattekontrollens § 6.

SKL § 53 vil ikke kunne benyttes som hjemmel til at foretage kontrol af advokatens klienter. Formålet med kontrollen må således ikke være at tilvejebringe oplysninger om advokatens klienter. Hvis der imidlertid af det lovligt tilvejebragte materiale måtte fremgå oplysninger om andres - herunder ikke erhvervsdrivendes - skatteforhold (såkaldte tilfældighedsfund), vil oplysningerne derimod kunne anvendes ved kontrol af disses skatteansættelser.

Se også afsnit A.C.2.1.3.2 Kontrolbeføjelser over for tredjemand.

Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. gælder såvel fuldt som begrænset skattepligtige.

Der vil også være pligt til at indsende regnskabsmateriale m.v., selv om det udelukkende er af betydning for afgørelsen af spørgsmål om skattepligt. Skatteforvaltningen vil således kunne anmode om at få indsendt regnskabsmateriale m.v. med henblik på at kontrollere, om personer eller selskaber m.v. er undergivet begrænset eller fuld skattepligt eller måske slet ikke er skattepligtige til Danmark. Skatteforvaltningen har herunder mulighed for at kontrollere, om virksomheder i udlandet må betragtes som selvstændige juridiske personer, eller om virksomhederne må betragtes som en del af en dansk skattepligtiges selvstændige erhvervsvirksomhed eller som en filial af et selskab, der er hjemmehørende i Danmark.

Hvis der foreligger formodning for, at der drives uregistreret erhvervsvirksomhed, har den pågældende ligeledes pligt til at efterkomme Skatteforvaltningens anmodning. Formodning for, at der drives uregistreret virksomhed kan fx foreligge, hvor virksomheden tidligere har været registreret, men registreringen er blevet inddraget.

Uden for SKL § 53 falder enhver ikke erhvervsdrivende. Det er et vigtigt led i vurderingen af, om en person er selvstændigt erhvervsdrivende eller ej, at Skatteforvaltningen kan få adgang til eventuelt foreliggende regnskabsmateriale. Den skattepligtige er pligtig til at give Skatteforvaltningen adgang til regnskabsmateriale, også når myndighederne skal vurdere, om der foreligger hobbyvirksomhed eller erhvervsmæssig virksomhed, og hvor den skattepligtige fx gør gældende, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed.

Skatteforvaltningen vil således både kunne anvende SKL § 53 i situationer, hvor den skattepligtige ikke har givet oplysninger om erhvervsmæssig virksomhed, men hvor der er en formodning for, at der drives uregistreret virksomhed, samt i situationer, hvor den skattepligtige er interesseret i at få anerkendt sin hobbyvirksomhed som erhvervsmæssig af hensyn til fradragsmulighederne.

Regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter

Efter SKL § 53 kan skatteforvaltningen anmode om at få indsendt regnskabsmateriale med bilag såvel for tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der har betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet.

Da alle erhvervsdrivende, med de undtagelser der følger af lov nr. 700 af 24. maj 2022 (bogføringsloven) med senere ændringer, er bogføringspligtige, er hovedreglen, at erhvervsdrivende skal føre et regnskab og dermed umiddelbart bliver omfattet af indsendelsespligten.

Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. omfatter også erhvervsdrivende, som faktisk fører regnskab uden at være bogføringspligtige.

Det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjagtighed, er benævnt fællesbegrebet "regnskabsmateriale". Erhvervsstyrelsen har i Bogføringsvejledningen defineret hvad der skal forstås ved regnskabsmateriale. Efter bogføringslovens § 4 anses følgende som regnskabsmateriale:

1. Registreringer, herunder transaktionssporet (ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning).
2. Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, jf. § 6.
3. Bilag (ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen, uanset dokumentationen er på elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie).
4. Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet (ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed).
5. Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport.
6. Regnskaber, opgørelser og opstillinger, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der er aflagt efter årsregnskabsloven, og som ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug.
7. Eventuelle revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering.

Medmindre andet fremgår af lovgivningen i øvrigt, omfatter et regnskab også eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet.

Revisionsprotokollen indeholder information om den eksterne revisors revision af regnskabet og kan indeholde andre oplysninger om virksomheden, eks. nøgletal, specifikationer m.v.

Det er alene foreliggende regnskabsmateriale, som der kan forlanges indsigt i. Den erhvervsdrivende har en egen interesse i, at der fremlægges dokumentation for posteringer i regnskabet. Manglende fremlæggelse kan fx medføre nægtelse af fradrag i forbindelse med en skatteansættelse for den erhvervsdrivende selv.

Bogføringsloven sonderer ikke længere mellem regnskabsmateriale i elektronisk- og papirformat. Efter bogføringslovens § 22, stk. 1, kan offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, stille krav om at få regnskabsmateriale, der opbevares i elektronisk form, udleveret eller indsendt i elektronisk format.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 2, indebærer udleveringspligten af regnskabsmateriale, at virksomheden

- udleverer nærmere angivet regnskabsmateriale,
- udleverer det angivne regnskabsmateriale vederlagsfrit i anerkendt filformat,
- omregner registreringer i fremmed valuta, herunder euro, til danske kroner og
- sørger for, at regnskabsmaterialet bortset fra eksterne bilag vederlagsfrit oversættes til dansk eller engelsk.

I bogføringslovens § 22, stk. 3, er det endvidere bestemt, at adgangen til elektronisk opbevaret materiale også gælder, hvis materialet opbevares hos tredjemand, eksempelvis i en cloud-løsning.

Bilag

Ved bilag, herunder originalbilag, forstås i praksis de dokumenter, som de enkelte grundposter foretages efter i selve bogholderiet.

Bilagsmaterialet skal efter bogføringslovens § 22, stk. 2, nr. 2, udleveres til skattemyndighederne i et anerkendt filformat, uanset hvordan de i øvrigt opbevares af virksomheden.

Det er afgørende for Skatteforvaltningens adgang, om de pågældende oplysninger er omfattet af SKL § 53, og ikke hvilken måde regnskabsoplysningerne m.v. opbevares på.

Eksempel

Som eksempel på bilag er en håndværksmesters salgsfakturaer, foreliggende opgørelser over anvendt arbejdstid i form af ugesedler, timesedler eller lignende og opgørelse over anvendt materiale i form af rekvisitioner, følgesedler eller lignende. Denne type bilag skal indsendes efter anmodning.

Udenlandske aktiviteter

Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges aktiviteter i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, da disse er en del af den danske virksomheds aktiviteter efter bogføringslovens § 1.

Andre dokumenter

Ud over det egentlige regnskabsmateriale med bilag kan der også kræves indsendt andre dokumenter, der kan have betydning for skattekontrollen, herunder for afgørelsen af skattepligt. Udleveringspligten efter SKL § 53, omfatter - efter ordlyden - alle dokumenter, der falder ind under den i bestemmelsen opstillede relevansbetingelse, dvs. at der skal være tale om dokumenter indeholdende oplysninger, der er nødvendige for skattekontrollen.

Landsskatteretten har i en sag om skatteydere oplysningspligt efter dagældende SKL § 6, stk. 1, (nugældende SKL § 53) vedrørende transaktioner mellem interesseforbundne parter, men som ikke var omfattet af kravet om transfer pricing dokumentation efter dagældende SKL § 3 B, (nugældende SKL §§ 37-45) udtalt, at Skatteforvaltningen (det tidligere SKAT) ikke specifikt kan bede om regnskaber for de udenlandske selskaber. Skatteyder skal imidlertid fortsat kunne dokumentere at de selvangivne oplysninger er korrekte. Denne dokumentationspligt kan normalt ikke opfyldes ved at fremlægge internt udarbejdede dokumenter, hvilket skyldes, at der er en skærpet bevisbyrde mellem interesseforbundne parter. Se SKM2014.216.LSR.

Skatteforvaltningens kontrol skal som udgangspunkt baseres på autentiske dokumenter, oplysninger og forklaringer. Det er disse fakta, der skal danne baggrund for en skatteansættelse. Det er således oplysninger af denne karakter, der kan kræves udleveret.

Det er dermed indholdet af det enkelte dokument, der er afgørende for spørgsmålet om udlevering, mere end selve dokumenttypen. Der kan derfor ikke opstilles en positiv eller negativ liste over hvilke dokumenter, der er omfattet af SKL § 53.

I praksis kan der således være tale om mange typer af dokumenter, såsom management letters, kontrakter, forretningskorrespondance, herunder kopier af telefaxer, aktionærfortegnelser, E-mails eller andre elektroniske dokumenter og øvrige informationskilder, der efter Skatteforvaltningens vurdering har betydning for ligningen af den konkrete skattepligtige eller af tredjemand.

Skatteforvaltningen er også berettiget til at forlange ejerftaler (aktionær- eller anpartshaveroverenskomster) udleveret til gennemsyn, i det omfang de kan have betydning for skattekontrollen, herunder for afgørelsen af skattepligt.

Bestyrelser forhandlingsprotokoller kan også være omfattet af udleveringspligten, hvis de fakta, der måtte være nævnt i bestyrelsesprotokoller, ikke foreligger i de underliggende dokumenter. Det har i praksis været tilfældet i nogle TP-sager. Se også afsnit •C.D.11.13 om transfer pricing dokumentationspligt og land for

land-rapporteringspligt efter henholdsvis SKL § 37 - § 46 og SKL § 47 - § 52. •

Oplysninger af vurderende eller rådgivende karakter som fx responsa og due diligence rapporter kan ligeledes være omfattet af udleveringspligten, hvis dokumentet indeholder faktiske oplysninger, der ikke findes i underliggende dokumenter, og som er relevante for skattekontrollen. Ifølge praksis har det fx været tilfældet i sager om udenlandske kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder.

For virksomheden kan der være tale om følsomme dokumenter - især overfor konkurrenter - hvorfor alt materiale skal behandles fortroligt under iagttagelse af tavshedspligten og opbevares på en betryggende måde, så det ikke kan komme til uvedkommendes kendskab. Se SFL § 17.

God forvaltningsskik medfører, at Skatteforvaltningen ikke anmoder om oplysninger m.v., som ikke er relevante eller nødvendige for sagsbehandlingen.

Åbenhed og god dialog med virksomheden om baggrunden for de ønskede oplysninger kan medvirke til, at der ikke skabes unødigt konflikt om, hvorvidt oplysningerne er relevante.

Eksempel 1

Indkaldelse af vedligeholdelsesudgifter på fast ejendom. Det anføres i indkaldelsen, at dette er til brug for kontrol af selskabets sontring mellem vedligeholdelses- og forbedringsudgifter samt periodisering af de pågældende udgifter.

Eksempel 2

Indkaldelse af overdragelsesdokumenter i forbindelse med tilbage salg af aktier til det udstedende selskab. Det anføres i indkaldelsen, at dette er til brug for kontrol af bestemmelserne i LL § 16 B.

Bemærk

Der er ikke hjemmel til at forlange, at den erhvervsdrivende udarbejder særlige dokumenter eller papirer m.v., som ikke er krævet i anden lovgivning. Der er kun hjemmel til at indkræve foreliggende materiale. Se SKL § 53.

Hvis en erhvervsdrivende m.v. ikke efterkommer en anmodning om indsendelse af regnskabsmateriale m.v. efter SKL § 53, kan Skatteforvaltningen gennemtvinge oplysningspligten ved pålæg af daglige tvangsbøder eller udstedelse af bødeforlæg. Se SKL § 72, SKL § 84 a og A.C.2.1.4.2.

Regnskabsmateriale for det løbende år

Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. efter SKL § 53, gælder også for det løbende regnskabsår.

Tidsbegrænsning

Efter bogføringsloven § 12 er bogføringspligtige erhvervsdrivende pligtige til at opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Uanset denne begrænsede opbevaringspligt kan Skatteforvaltningen kræve regnskabsmateriale indsendt, som den skattepligtige måtte have i behold, uanset at regnskabsmaterialet er ældre end 5 år.

Regnskabsmateriale hos tredjemand

Er regnskabsmaterialet m.v. i tredjemands besiddelse, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen leverer materialet tilbage til den pågældende tredjemand efter benyttelsen. Se SKL § 53, stk. 2.

Skatteforvaltningen har således samme adgang til regnskabsmateriale m.v., når dette ligger hos tredjemand fx en revisor eller en udbyder af et digitalt standard bogføringssystem.

Selv om tredjemand har tilbageholdsret over materialet, skal det udleveres til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen skal i så fald drage omsorg for, at materialet tilbageleveres den pågældende tredjemand, hvis betingelserne for tredjemands tilbageholdsret fortsat er til stede.

Tredjemand vil ikke under påberåbelse af en tilbageholdsret kunne nægte at udlevere det regnskabsmateriale m.v., som tilhører den erhvervsdrivende, men beror hos tredjemand med henblik på f.eks. udfærdigelse af regnskaber m.v. Tredjemand kan heller ikke påberåbe sig sin tavshedspligt i forhold til klientens materiale, da materialet alene tilhører klienten, som har oplysningspligten.

Tredjemands udleveringspligt omfatter kun den skattepligtiges regnskabsmateriale og ikke materiale, der tilhører den pågældende tredjemand som fx revisors interne arbejdsnotater m.v.

Regnskabsmateriale m.v. må kun tilbageholdes, så længe det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Den erhvervsdrivendes begrundede anmodning om adgang til regnskabsmateriale m.v. eller udlevering af fotokopi af nærmere angivne bilag eller dokumenter m.v. skal så vidt muligt imødekommes af Skatteforvaltningen.

Opbevares regnskabsmateriale elektronisk hos tredjemand, eksempelvis i en cloudløsning, er det den erhvervsdrivendes ansvar, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i overensstemmelse med bogføringsloven og er tilgængeligt for Skatteforvaltningen i hele opbevaringsperioden på 5 år.

Tilsvarende gælder for udbydere af et digitalt standard bogføringssystem, at hvis udbyderen af det digitale standard bogføringssystem opbevarer bogførte transaktioner og bilag, eller en sikkerhedskopi heraf, på en server hos tredjepart, fx i en cloud løsning, skal dette stilles til rådighed for Skatteforvaltningen i medfør af § 11, stk. 5, jf. stk. 1-4 i bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer.

Tredjemands frist til udlevering af regnskabsmateriale

SKL § 53, stk. 2, angiver ikke frister for udleveringen af regnskabsmateriale. Tredjemand har i stedet en rimelig frist til at udlevere regnskabsmateriale i overensstemmelse med principperne om god forvaltningsskik. Fristen bør som minimum være 14 dage, men kan efter en konkret vurdering være længere afhængig af blandt andet materialets omfang og art.

En udbyder af et digitalt standard bogføringssystem skal efter § 11, stk. 1 i bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer stille bogførte transaktioner og bilag omfattet af § 3 i samme bekendtgørelse for en nærmere angivet periode vedrørende en virksomhed til rådighed for en myndighed. Fristen for at stille materiale til rådighed er efter § 11, stk. 1, 4 uger fra anmodningstidspunktet.

Når udleveringen af regnskabsmateriale sker efter SKL § 53, stk. 2, fastsættes fristen for udlevering af regnskabsmateriale efter god forvaltningsskik, som beskrevet ovenfor. Selvom udleveringen sker efter SKL § 52, stk. 2, vil det henset til § 11, stk. 4, i bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer eller principperne om god forvaltningsskik være rimeligt at fastsætte fristen for udbydere af digitale standard bogføringssystemer til 4 uger fra anmodningstidspunktet med mindre der er forhold, der taler for en kortere frist.

Bemærk

SKL § 53, stk. 2, er ikke en selvstændig oplysningspligt, men derimod en udleveringspligt, der følger af oplysningspligten for den skattepligtige i SKL § 53, stk. 1. Det samme gør sig gældende for

udleveringspligten, der følger af øvrige kontrolbeføjelser overfor den skatte- og afgiftspligtige selv som fx ML § 74, stk. 4, KSL § 86, stk. 2, og LAL § 14, stk. 3. Der er altså ikke tale om en kontrolbeføjelse overfor tredjemand som fx kontrolbeføjelserne i skattekontrollovens kap. 6 og ML § 75.

Skatteforvaltningens brug af udleveringspligten skal derfor ske med respekt af RSL § 10. Revisor, bogføringsplatforme mv. kan dermed ikke uden den skattepligtiges samtykke jf. RSL § 9, stk. 4, pålægges at udlevere materiale i medfør af SKL § 53, stk. 2, hvis der er en konkret mistanke om, at den skattepligtige har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf jf. RSL § 10, stk. 1. Se afsnit A.C.1.6.

Elektronisk adgang til regnskabsoplysninger m.v.

Adgangen efter SKL § 53 til regnskabsmateriale m.v. består uanset hvilken form, materialet foreligger i. Der er således også adgang til materiale, der foreligger i elektronisk form. Den elektroniske adgang gælder blot virksomheden fører et regnskab, og uanset om det er omfattet af bogføringslovens bestemmelser.

Bogføringslovens kapitel 3 indeholder en række specifikke krav til den bogføringspligtiges registreringer af transaktioner og af opbevaring af regnskabsmateriale.

Bogføringsloven sonderer ikke mellem regnskabsmateriale i hhv. elektronisk og papirformat. Efter bogføringslovens § 22, gælder en pligt til at stille regnskabsmateriale til rådighed for en offentlig myndighed inden for en fastsat frist, uanset hvordan og hvor materialet opbevares. Materialet skal udleveres i et anerkendt filformat.

Adgangen til materiale gælder også, hvis materialet opbevares hos tredjemand.

I praksis udleveres regnskabsmateriale m.v. i elektronisk form efter aftale med Skatteforvaltningen (fx ved at materialet indsendes i en sikker mail eller at der udlæses data til Skatteforvaltningens medbragte it-udstyr). Virksomheder anvender i vidt omfang regnskabs- og bogføringssystemer, hvorfra der kan udlæses data til efterfølgende behandling via traditionelle it-revisionsværktøjer, som fx ACL, Idea eller Excel, som også Skatteforvaltningen gør brug af. Skatteforvaltningen skal sørge for at elektronisk kopieret materiale til Skatteforvaltningens IT-udstyr opbevares på betryggende vis, og at udleveret elektronisk regnskabsmateriale slettes, når sagen er endelig afsluttet.

Kravet om adgang kan opfyldes ved, at virksomheden giver online-adgang til det elektroniske regnskabsmateriale, således at offentlige myndigheder til enhver tid her i landet via f.eks. en computer med adgang til internettet kan få adgang til materialet.

Se også

Erhvervsstyrelsens vejledning om bogføring.

Bemærk

I modsætning til databehandling ved hjælp af traditionelle it-revisionsværktøjer (ACL m.v.) er der ikke hjemmel til at foretage dataspejling. Ved dataspejling forstås kopiering, således at der dannes en identisk kopi af harddiske m.v., som gengiver en nøjagtig kopi (kloning) af en computers harddisk m.v. på det tidspunkt, hvor spejlingen foretages. En spejling indebærer også en kopiering af slettede filer og skjulte spor m.v. Skatteforvaltningen kunne i givet fald få adgang til en række (følsomme) oplysninger, som ikke er relevante for kontrollen, og som Skatteforvaltningen ikke har krav på at få udleveret, hvilket vil være i strid med databeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomhed i udlandet

Efter SKL § 53, stk. 1, 2. pkt., omfatter indsendelsespligten også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Der er dermed pligt til at indsende regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. Kriteriet er også her, at det ønskede materiale skal have betydning for skatteansættelsen her i landet. En undtagelse gøres dog i det omfang, den danske stat gennem deltagelse i internationalt samarbejde har forpligtet sig til at tilvejebringe oplysninger. OECD-standardaftalen fra 2002 om udveksling af oplysninger i skattesager indebærer, at de lande og områder, som indgår aftaler, skal bistå hinanden med oplysninger og om nødvendigt indhente oplysninger, der findes på deres territorium.

Oversættelse

Er regnskabsmaterialet affattet på andre sprog end dansk eller engelsk, kan dette vederlagsfrit kræves oversat til dansk eller engelsk, jf. bogføringslovens § 22, stk. 2, nr. 4.

Manglende opfyldelse af oplysningspligten

Efterkommer den erhvervsdrivende ikke en anmodning efter SKL § 53, stk. 1, vil Skatteforvaltningen kunne foretage andre kontrolskridt, der er hjemmel til i skattekontrolloven.

Skatteforvaltningen vil fx:

1. kunne pålægge daglige tvangsbøder og udstede bødeforlæg efter SKL § 72 og § 84 a. Se nærmere afsnit A.C.2.1.4.2 Tvangsbøder og bødeforlæg, afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit A.C.3.5.3.14 Bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.
2. foretage en udgående kontrol efter SKL § 54. Se nærmere afsnit A.C.2.1.3.1.1.2 Kontrol på den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder m.v.
3. foretage en skønsmæssig ansættelse efter henholdsvis SKL § 74 og § 46. Se nærmere afsnit A.C.2.1.4.4 Skønsmæssig ansættelse og afsnit C.D.11.13.1.3.3 Sanktioner ved manglende eller mangelfuld transfer pricing dokumentation.
4. rette henvendelse til tredjepart efter reglerne i skattekontrollovens kap. 6. Se nærmere afsnit A.C.2.1.3.2 Kontrolbeføjelser over for tredjemand*

A.C.2.1.3.1.1.2 Kontrol på den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder m.v.

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens udgående kontrol hos erhvervsdrivende og fastsætter nogle retningslinjer for kontrollen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Betydning for kontrollen
- Den erhvervsdrivendes lokaliteter
- Gennemførelse af kontrollen
- Regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter
- Adgang til at opgøre kassebeholdninger, lagerbeholdninger m.v.
- Virksomheden drives eller administreres fra boligen
- Pligt til at yde Skatteforvaltningen vejledning og hjælp til kontrollen
- Politiets bistand

Regel

Efter SKL § 54, har Skatteforvaltningen, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang

til den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, dog ikke arbejdssteder, der tjener til tredjemands privatbolig eller fritidsbolig, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, for at gennemgå regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen af den pågældende skatteansættelse.

» «

Betydning for kontrollen

Det præciseres i SKL § 54, med ordlyden "der kan have betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser", at bestemmelsen i § 54, ligesom SKL § 53, er begrænset til alene at gælde kontrol af den erhvervsdrivendes egne skatteforhold. Hjemlen til kontrol af andre erhvervsdrivendes skattemæssige forhold (krydsrevision) er reguleret i SKL § 57.

Den erhvervsdrivendes lokaliteter

SKL § 54, stk. 1, 1. pkt., indebærer, at Skatteforvaltningen til enhver tid har adgang til den erhvervsdrivendes lokaliteter samt arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, for at gennemgå regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser. Skatteforvaltningen kan ikke gennemføre kontrol på en ejendom, der tjener til tredjemands privatbolig eller fritidsbolig. »Dog kan der efter SKL § 54, stk. 2 gennemføres kontrol, hvis virksomheden drives fra en ejendom, som også anvendes til bolig efter samme betingelser som stk. 1.«

» «

Adgangen til kontrol gælder for det første den ejendom og de lokaler, hvori virksomheden drives, det vil i praksis sige i - og i direkte tilknytning til - den erhvervsdrivendes forretnings-, fabriks-, kontor- og lagerlokaler.

Kontroladgangen omfatter for det andet også den erhvervsdrivendes arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen ud over kontrol i de lokaler m.v., hvorfra virksomheden drives, også vil kunne foretage kontrol på samtlige de arbejdssteder, hvorfra den erhvervsdrivende udfører sit arbejde. Skatteforvaltningen vil således kunne foretage gennemgang af regnskabsmateriale m.v., der måtte befinde sig på det pågældende arbejdssted. Der kan f.eks. være tale om byggepladser eller de steder, hvor et rengøringsfirma udfører rengøringsarbejde.

Muligheden for at foretage kontrol på arbejdsstedet omfatter også transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige, at der vil kunne foretages kontrol i biler, lastbiler, skibe og andre transportmidler, som anvendes af den virksomhed, der er genstand for Skatteforvaltningens kontrol. Taxier er således fx omfattet af adgangen til kontrol.

Kontrollen vil alene kunne rettes mod personer eller selskaber, hvor Skatteforvaltningen positivt ved eller har en begrundet formodning om, at der er tale om en erhvervsdrivende. Denne positive viden vil typisk bero på, at de pågældende hos myndighederne er registreret som erhvervsdrivende. Der vil dog også kunne foretages kontrol af erhvervsdrivende, der ikke er registrerede, men hvor der er en formodning for, at der drives (uregistreret) erhvervsmæssig virksomhed, fx hvor virksomheden tidligere har været registreret, men registreringen er blevet inddraget.

Formålet med bestemmelsen om, at der er adgang til arbejdssteder, som ikke ligger i tilknytning til den erhvervsdrivendes lokaliteter, er overvejende, at Skatteforvaltningen kan få adgang til store arbejdssteder, primært byggepladser, hvor begge parter, dvs. både

udbyder/bygherre og entreprenør, er erhvervsdrivende. Der er dog efter bestemmelsen også mulighed for at foretage kontrol på arbejdssteder, hvor det er en privat, der har bestilt arbejdet. Denne kontrolgang vil skulle ske med respekt for boligens ukrænkelighed, og Skatteforvaltningen har således ikke adgang til at gennemføre kontrol på ejendomme, der tjener til tredjemands privatbolig eller fritidsbolig.

Dette gælder også i den situation, hvor den person, der bebor ejendommen, og dennes familie blot midlertidigt ikke har adresse på ejendommen, f.eks. hvor der sker genopbygning af en nedbrændt bolig, og hvor den pågældende person og dennes familie midlertidigt bor på en anden adresse. Er der derimod tale om en nyerhvervet grund, hvorpå der opføres et hus til privat beboelse, og som således endnu ikke tjener - eller har tjent - til bolig for ejeren og dennes familie, kan Skatteforvaltningen foretage kontrol på arbejdsstedet. Bestemmelsen finder således anvendelse i den situation, hvor en privat får opført et helt nyt hus til beboelse eller andre bygninger til privat anvendelse ved hjælp af professionel arbejdskraft.

Gennemførelse af kontrollen

Virksomhedskontrollen vil kunne foretages uden retskendelse. Dette svarer til gældende ret.

Når et virksomhedsbesøg skønnes nødvendigt, skal det tilstræbes, at kontrolbesøget ikke hindrer den erhvervsdrivende i at udføre sin daglige virksomhed.

Desuden skal det tilstræbes, at virksomhedsbesøg foretages efter forudgående aftale med virksomheden og i samarbejde med denne. Uanmeldte kontrolbesøg bør kun foretages, hvis det skønnes, at formålet med kontrollen kan forspildes ved en forudgående varslings. I normalsituationen vil kontrollen være varslet og blive foretaget efter aftale mellem virksomheden og Skatteforvaltningen, hvilket også gør det lettere for virksomheden at finde det rigtige materiale frem. Denne aftale vil også omfatte, om kontrollen skal ske ved indsendelse af regnskabsmateriale m.v. eller ved besøg i virksomheden.

Skatteforvaltningen skal fremvise behørig legitimation i forbindelse med et kontrolbesøg. Af legitimationen skal fremgå, hvem den pågældende er, samt at denne repræsenterer Skatteforvaltningen.

Regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter

Efter SKL § 54, stk. 1, har Skatteforvaltningen adgang til at foretage gennemgang af regnskabsoplysninger med bilag og andre dokumenter.

Hvad der forstås ved regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen, er nærmere beskrevet ovenfor under bestemmelsen i SKL § 53. Se afsnit A.C.2.1.3.1.1.1.

Af forarbejderne til lov nr. 325 af 18. maj 2005 (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse), hvorved der blev indsat hjemmel i bl.a. skattekontrolloven til kontrolbesøg på arbejdsstedet, (L 96 - Folketingstidende 2004-05 (2. samling), tillæg A, side 1565-1566), fremgår det, at det i overvejende grad er afsløringen af anvendelsen af sort/illegal arbejdskraft, der er formålet med kontrollen. Det er imidlertid kun regnskabsmateriale m.v., der må finde sig på det pågældende arbejdssted, herunder om arbejdsopgavernes fordeling mellem forskellige erhvervsdrivende, der er hjemmel til at kontrollere efter skattekontrolloven.

Bemærk

Hjemlen til at spørge om de tilstedeværendes arbejds- og ansættelsesforhold findes i KSL § 86, stk. 5, og vil Skatteforvaltningen kontrollere, om den eller de virksomheder, der udfører arbejde på

stedet, er momsregistreret, vil dette skulle ske med hjemmel i momsloven.

Skatteforvaltningen skal på forhånd gøre sig klart, hvad det er, Skatteforvaltningen ønsker at kontrollere på arbejdsstedet, og der skal være en formodning for, at der på arbejdsstedet vil kunne findes regnskabsmateriale m.v., for at kontrol på stedet kan foretages med hjemmel i SKL § 54.

Elektronisk adgang

I det omfang regnskabsoplysninger m.v. er registreret elektronisk, omfatter Skatteforvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Se SKL § 54, stk. 1, 2. pkt.

Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale m.v. består således, uanset hvilken form materialet ligger i. Skatteforvaltningen vil efter bestemmelsen have adgang til på stedet at gennemgå registreringerne i virksomhedens systemer.

► ◄

Reglen i bogføringslovens § 22, finder anvendelse, når Skatteforvaltningen under en kontrol i virksomheden efter SKL § 54 skal have adgang til regnskabsoplysninger m.v., der er registreret elektronisk.

Efter bogføringslovens § 22 har en virksomhed pligt til at stille sit regnskabsmateriale til rådighed for en offentlig myndighed, i det omfang myndigheden efter bogføringsloven eller anden lovgivning er berettiget til at føre kontrol med virksomheden.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 2, nr. 2, kan myndigheden endvidere forlange, at regnskabsmaterialet udleveres i et anerkendt filformat.

Kravet om adgang kan opfyldes ved, at virksomheden giver online-adgang til det elektroniske regnskabsmateriale, således at offentlige myndigheder til enhver tid her i landet via f.eks. en computer med adgang til internettet kan få adgang til materialet. Det er i så fald uden betydning, om den server, regnskabsmaterialet opbevares på, fysisk er placeret her i landet eller i udlandet. Det samme gælder, hvis virksomheden anvender en cloud-løsning, hvor serverens fysiske placering ikke er kendt.

Dataanalyse

Skatteforvaltningens adgang til elektronisk opbevaret regnskabsmateriale efter SKL § 54 giver ikke hjemmel til at foretage dataspejling. Ved dataspejling tages der en fuldstændig kopi af alle data, der findes på f.eks. en harddisk, herunder slettede filer. Skatteforvaltningen ville herved kunne få adgang til og medtage en række oplysninger, som ikke er relevante for kontrollen, herunder følsomme personoplysninger, hvilket både kunne være i strid med bestemmelsen og databeskyttelsesforordningen.

Skatteforvaltningen kan derimod benytte såkaldt dataanalyse ved kontrol efter SKL § 54 af virksomheders elektroniske regnskabsmateriale. Ved dataanalyse foretages ifølge Skatteforvaltningen en analyse af indholdet af virksomhedens datamedier i virksomhedens lokaler. Dataanalyse kan foregå på virksomhedens datamedier eller på IT-udstyr, som Skatteforvaltningen medbringer, og kun elektroniske dokumenter, der er relevante for kontrolsagen, medtages fra virksomheden.

Elektroniske dokumenter kan være korrespondance (e-mails), kontrakter, fakturaer, udgiftsbilag og andre dokumenter, som ikke indgår i en virksomheds elektroniske bogføringssystem, men som er relevante for kontrollen. Disse dokumenter kan heller ikke håndteres i almindelige it-revisionsværktøjer, som f.eks. ACL, Idea og Excel.

Hvis der ved dataanalysen findes relevante dokumenter til kontrolsagen, vil disse blive markeret. Udpegning af relevante dokumenter kan også ske efter virksomhedens anvisning. Der er således

udelukkende tale om en elektronisk gennemgang af indholdet af virksomhedens datamedier, og kun relevante dokumenter vil blive kopieret og forlade virksomheden. Virksomheden skal modtage en elektronisk kopi af det kopierede og en elektronisk dokumentliste, inden kontrollen afsluttes. Virksomheden eller dennes repræsentanter har under hele forløbet mulighed for at kommentere og drøfte relevansen af de udvalgte dokumenter.

Brug af specielle it-værktøjer sikrer, at der ikke kan ske utilsigtede ændringer på virksomhedens datamedier, f.eks. sletning af dokumenter, og giver samtidig virksomheden en garanti for, at autenticiteten af dokumenterne bevares, da det ikke efterfølgende vil være muligt at ændre dokumenternes indhold, metadata m.v. It-værktøjerne sikrer i den sammenhæng virksomheden, at det materiale, der indgår i Skatteforvaltningens kontrolsag, er en eksakt kopi af det originale dokument, og at der ikke kan ske menneskelige fejl ved håndteringen af materialet.

Virksomheden er efter bogføringsloven forpligtet til at stille alt, hvad der er nødvendigt til at fremfinde og læse regnskabsmateriale, til rådighed. Det betyder, at virksomheden under en kontrol efter SKL § 54 skal stille samtlige hjælpemidler, der er nødvendige, til rådighed, herunder oplysning om brugeridentifikation eller password, der er en betingelse for anvendelsen af hjælpemidlerne og systemerne. Hvis ikke virksomheden vil udlevere rette password m.v., som den efter bogføringsloven er forpligtet til, så Skatteforvaltningen kan få adgang til at gennemgå regnskabsmateriale m.v., vil Skatteforvaltningen kunne give virksomheden et pålæg om at indsende de ønskede oplysninger efter SKL § 72, jf. § 53 og pålægge daglige tvangsbøder efter SKL § 72, stk. 2. Virksomheden vil endvidere kunne straffes med bøde, hvis pålægget ikke efterkommes inden udløbet af fristen i pålægget jf. SKL § 84 a.

Skatteforvaltningen vil ikke under en kontrol efter SKL § 54 kunne koble sit eget it-udstyr til virksomhedens udstyr, hvis virksomheden ikke giver tilladelse hertil. Skatteforvaltningen må i så fald nøjes med at få adgang via virksomhedens systemer og enten få materialet udskrevet på papir eller få en elektronisk kopi af materialet, f.eks. på et krypteret USB-stik.

Personoplysninger

Der vil kunne være personoplysninger i det materiale, som er relevant for kontrollen, og som Skatteforvaltningen derfor har krav på at få efter skattekontrollen. Det kan f.eks. være en faktura, der viser, at virksomheden har betalt en udgift til alkoholafvænnning for en medarbejder.

Indsamling af personoplysninger af relevans for skattekontrollen vil kunne indsamles, såfremt de opfylder databeskyttelsesforordningens regler, men den ansatte vil ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 14 skulle underrettes af Skatteforvaltningen om indsamlingen (registreringen) af oplysningerne.

Medtage originalt fysisk materiale

Skatteforvaltningen kan ikke uden virksomhedens samtykke medtage originalt fysisk materiale. Der vil i givet fald være tale om beslaglæggelse, der skal ske efter retsplejelovens regler, og fordrer politiets og rettens mellemkomst.

Adgang til at opgøre kassebeholdninger, lagerbeholdninger m.v.

Efter SKL § 54, stk. 1, 3. pkt., har Skatteforvaltningen endvidere adgang til at foretage opgørelse af kassebeholdninger, kasseterminaler og lignende samt foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel.

► ◀

Formålet med, at Skatteforvaltningen har hjemmel til at opgøre og vurdere virksomhedens driftsmidler m.v., er at sammenholde de regnskabsmæssige oplysninger med de faktiske beholdninger m.v. for bl.a. at kunne kontrollere fx afskrivningsgrundlaget, vareforbrug etc.

Formålet med at opgøre kassebeholdning er at sammenligne kasseregnskabet med kassebeholdningen på kontroltidspunktet.

Kasseterminaler

Ved opgørelse af kasseterminaler har Skatteforvaltningen adgang til at foretage direkte elektronisk opkobling og kopiering af det underliggende datagrundlag. Den eneste måde, kasseterminaler kan kontrolleres effektivt på, er ved kontrol af det underliggende datagrundlag, det vil sige udtræk af alle filer, databaser, tabeller m.v. Dette kan ikke gøres ved traditionel kassegennemgang, men udelukkende ved elektronisk opkobling til systemet. Dette vurderes at være uproblematisk, da der ikke kan antages at ligge andet end dokumentation for omsætningen (taloplysninger om salg/retursalg).

Hvis virksomheden ikke vil give sit samtykke til, at Skatteforvaltningen foretager opkobling til kassesystemet, må politiet i givet fald bistå med at overvinde fysiske hindringer for gennemførelsen af kontrollen, jf. § 54, stk. 4.

Virksomheden drives eller administreres fra boligen

Bestemmelsen i SKL § 54, stk. 2, præciserer og udtrykkeligt lovfæster, at hvis virksomheden drives fra en ejendom, som også anvendes som bolig, kan Skatteforvaltningen gennemføre kontrol på ejendommen efter samme betingelser som i SKL § 54, stk. 1.

Hvis administrationen af den erhvervsdrivendes virksomhed sker fra privatboligen, og regnskabsmaterialet m.v. opbevares dér, har Skatteforvaltningen adgang til den del af privatboligen, hvorfra administrationen foretages (regnskabsmaterialet m.v. opbevares).

Der er adgang til det eller de rum i en privatbolig, hvor der opbevares regnskabsmateriale eller andet materiale, som Skatteforvaltningen har krav på at få udleveret.

Udviklingen har medført, at der i dag findes mange enkeltmandsvirksomheder, der drives fra privatboligen. Der kan også være tale om et f.eks. et anpartsselskab, der drives fra hovedanpartshaverens privatbolig.

Skatteforvaltningen kan foretage udgående kontrol på ejendommen, ikke kun for at kontrollere regnskabsmateriale, men også for at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel.

Der er alene tale om, at der kan foretages kontrol i en privatbolig i tilfælde, hvor virksomheden drives eller administreres fra boligen. Kontrollen vil alene kunne udføres i den del af boligen, hvorfra virksomheden drives eller administreres, og Skatteforvaltningen vil under kontrol i privatboligen ikke kunne gennemgå dokumenter, der intet har at gøre med virksomheden.

Bestemmelsen gælder både den situation, hvor der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, og hvor der er tale om, at virksomheden drives i selskabsform, f.eks. et anpartsselskab, der drives eller administreres fra hovedanpartshaverens privatbolig.

Den erhvervsdrivendes valg af virksomhedens lokalitet har således ikke betydning for Skatteforvaltningens kontrolmuligheder, og de er de samme uanset, om den erhvervsdrivende vælger at drive virksomheden fra en særskilt forretningslokalitet eller fra en ejendom, der også anvendes som bolig.

Kontroladgangen gælder imidlertid ikke de situationer, hvor en lønmodtager alene har etableret en hjemmearbejdsplads.

Pligt til at yde Skatteforvaltningen vejledning og hjælp til kontrollen

Efter SKL § 54, stk. 3, skal ejeren af virksomheden og dennes ansatte ved kontrol efter SKL § 54, stk. 1 og 2, yde Skatteforvaltningen fornøden hjælp og vejledning under kontrollen.

» «

» Hvis der inden eller under kontrollen opstår en konkret mistanke om, at der er sket en strafbar lovovertrædelse, kan Skatteforvaltningen ikke pålægge oplysningspligt. Skatteforvaltningen kan dermed ikke kræve, at den mistænkte og i visse situationer også de ansatte er behjælpelige under kontrollen. Se RSL § 10 og A.C.1.6.2 - Retsvirkning af, at der foreligger konkret mistanke om strafbart forhold «

Politiets bistand

Efter SKL § 54, stk. 4, yder politiet om fornødent Skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter SKL § 54, stk. 1 og 2.

» «

Efter bestemmelsen vil politiet kunne yde Skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af et kontrolbesøg. Politiets bistand sker efter reglerne i politiloven. Det fremgår af § 2 i politiloven, at politiet yder andre myndigheder bistand efter gældende ret. Politiloven fastsætter rammerne for politiets magtanvendelse, og politiet må alene yde bistand til at overvinde fysiske hindringer for kontrollen.

Politiets bistand efter bestemmelsen i SKL § 54, stk. 4, begrænser sig til overvindelse af fysiske hindringer for gennemførelsen af kontrollen, f.eks. skaffe adgang til et aflåst rum. Selve kontrollen vil skulle gennemføres af medarbejdere hos Skatteforvaltningen.

Hvis der på tidspunktet for politiets bistand ved Skatteforvaltningens kontrolbesøg er - eller i forbindelse hermed opstår - konkret mistanke om et strafbart forhold, herunder i sager som kan behandles administrativt, vil politiets bistand til gennemførelsen af kontrollen skulle ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler, når bistanden har karakter af efterforskning.

A.C.2.1.3.1.2 Kontrolbeføjelser over for skattepligtige fysiske personer

Indhold

Dette afsnit handler om kontrolbeføjelser over for skattepligtige fysiske personer. Afsnittet indeholder:

- Oplysninger om formuen og privatforbrug (A.C.2.1.3.1.2.1)
- Oplysninger om væsentlige økonomiske aftaler (kontrollerede transaktioner) (A.C.2.1.3.1.2.2)

A.C.2.1.3.1.2.1 Oplysninger om formuen og privatforbrug

Dette afsnit handler om skattepligtige fysiske personers oplysningspligt efter anmodning til at give Skatteforvaltningen oplysninger om formueforhold m.v. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Formueoplysninger m.v.
- Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysningspligt

Regel

Efter SKL § 55 skal skattepligtige fysiske personer efter anmodning fra Skatteforvaltningen inden for en rimelig frist oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb og om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug.

» «

Formueoplysninger m.v.

SKL § 55 handler om skattepligtige fysiske personers pligt til efter anmodning at komme med supplerende formueoplysninger.

Efter SKL § 55 skal Skattepligtige fysiske personer efter anmodning fra Skatteforvaltningen inden for en rimelig frist oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb og om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug.

» «

Efter bestemmelsen kan Skatteforvaltningen indhente supplerende formueoplysninger m.v. hos enhver skattepligtig fysisk person, dvs. uanset om den pågældende er erhvervsdrivende, hovedaktionær, lønmodtager eller andet.

Formålet med bestemmelsen er at kunne kontrollere, om der er en naturlig sammenhæng mellem den skattepligtiges indkomst og forbrug.

Oplysningerne kan kræves i forbindelse med oplysningsskemaet eller på andre tider af året.

Skatteforvaltningen vil kun kunne anmode om oplysningerne, hvis Skatteforvaltningen ikke i forvejen har kendskab til disse oplysninger, f.eks. fordi de er indberettet af tredjemand efter reglerne om automatisk indberetning i skatteindberetningsloven. Det følger af proportionalitetsprincippet og de almindelige forvaltningsretlige principper, at Skatteforvaltningen kun kan anmode om oplysningerne, i det omfang Skatteforvaltningen ikke i forvejen har kendskab til disse oplysninger.

Rimelig frist

Den skattepligtige skal gives en rimelig frist til at efterkomme en anmodning. Som udgangspunkt bør fristen ikke være mindre end en måned.

Ægtefæller

Efter SKL § 55, stk. 2, påhviler pligten til at meddele oplysninger efter § 55, stk. 1, også en ægtefælle, som den skattepligtige levede sammen med ved udgangen af indkomståret, jf. KSL § 4.

» «

Med bestemmelsen er det præciseret, at der er tale om en selvstændig oplysningspligt for ægtefællen. SKL § 55 vil således kunne anvendes over for enhver fysisk person og kan anvendes uafhængigt over for begge ægtefæller. Hovedmanden har derimod ikke krav på at få oplysningerne fra sin ægtefælle.

De pågældende skal være samlevende ægtefæller ved udgangen af indkomståret, men behøver ikke være ægtefæller på oplysnings-tidspunktet. Om ægtefæller kan anses for at være samlevende afgøres efter KSL § 4, stk. 3-6.

Ved separation eller skilsmisse mellem samlevende ægtefæller anses samlivet i skattemæssig henseende for ophævet på tidspunktet for separationen eller skilsmissen, jf. KSL § 4, stk. 3. Ved samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse (faktisk samlivsophævelse) anses samlivet i skattemæssig henseende for ophævet med udgangen af det indkomstår, i hvilket ophævelsen af samlivet har fundet sted, jf. KSL § 4, stk. 4. Bortfalder den fulde skattepligt efter KSL § 1 for en af ægtefællerne eller begge, anses samlivet for ophævet på tidspunktet for skattepligtens bortfald, jf. KSL § 4, stk. 6. Hvis den fulde skattepligt er bortfaldet for en af ægtefællerne eller begge, kan der ikke efter bestemmelsen anmodes om oplysninger for en ægtefælle.

SKL § 55 gælder både fuldt og begrænset skattepligtige og vil derfor kunne anvendes individuelt over for hver af ægtefællerne, hvis den pågældende er enten fuldt eller begrænset skattepligtig her til landet.

Bortfalder den fulde skattepligt for den ene ægtefælle på grund af dennes død, vil bestemmelsen ikke kunne anvendes over for dødsboet, idet SKL § 55 kun omfatter fysiske personer. Her finder SKL § 63 om dødsboers oplysningspligt anvendelse.

Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysningspligt

Efter SKL § 55, stk. 3, kan Skatteforvaltningen, hvis oplysningerne ikke er indsendt inden den frist, der er fastsat i anmodningen, foretage en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74.

►►

Skatteforvaltningen vil således kunne foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst efter SKL § 74, hvis den skattepligtige ikke rettidigt har indsendt de ønskede oplysninger.

Endvidere fremgår det direkte af SKL § 72, stk. 2, at Skatteforvaltningen vil kunne pålægge daglige tvangsbøder for at søge at fremtvinge indsendelse af formueoplysninger efter SKL § 55.

A.C.2.1.3.1.2.2 Væsentlige økonomiske aftaler - kontrollerede transaktioner**Indhold**

Dette afsnit handler om skattepligtige fysiske personers oplysningspligt vedrørende væsentlige økonomiske aftaler i forbindelse med kontrollerede transaktioner. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvilke personer
- Væsentlige økonomiske aftaler
- Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysningspligt

Regel

Efter SKL § 56, stk. 1, 1. pkt., skal skattepligtige fysiske personer, som ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmевærdi i et selskab som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, efter Skatteforvaltningens anmodning oplyse om væsentlige økonomiske aftaler, der i indkomståret er indgået eller ændret mellem selskabet og den pågældende selv eller en ægtefælle, som den pågældende levede sammen med ved udgangen af indkomståret, jf. KSL § 4.

►►

Hvilke personer

Omfattet af oplysningspligten efter SKL § 56 er skattepligtige fysiske personer, som ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmевærdi i et selskab som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Efter SKL § 56, stk. 3, opgøres procentsatserne nævnt i SKL § 56, stk. 1, efter ABL § 4, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2 og 3. ABL § 4 indeholder definitionen på hovedaktionæraktier. Bestemmelsen fastlægger bl.a., at der ved afgørelsen af, om den skattepligtige ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i et selskab eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmевærdi, medregnes aktier, der tilhører den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disse ægtefæller samt boer efter de nævnte personer.

Udtrykket "et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2" omfatter danske aktie- og anpartsselskaber m.v. og tilsvarende udenlandske selskaber, og dermed forstås således selskaber af nævnte art.

Med udtrykket "skattepligtige fysiske personer" menes såvel fuldt som begrænset skattepligtige personer, herunder også fuldt skattepligtige personer, der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst skal anses for hjemmehørende i en fremmed stat (dobbelt domicil).

Fuldt skattepligtige personer, er omfattet af reglen, uanset om de er hovedaktionærer i danske eller udenlandske aktie- og anpartsselskaber m.v. Fuldt skattepligtige personer, der er hovedaktionærer i udenlandske aktie- og anpartsselskaber m.v., er således også omfattet af oplysningspligten efter SKL § 56.

Efter SKL § 56, stk. 1, 2. pkt., skal oplysningerne for personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter KSL § 1, eller fuldt skatteplig-

tige personer, der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst skal anses for hjemmehørende i en fremmed stat (dobbelt domicil), kun gives, hvis selskabet er hjemmehørende her i landet.

En begrænset skattepligtig person, der alene er skattepligt af udbytte efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6, er ikke oplysningspligtig. Den indeholdte udbytteskat er således en endelig skat, hvilket følger af KSL § 65 A, jf. § 2, stk. 1, nr. 6. Hvis der på trods af KSL § 65 om indeholdelse i aktieudbytte m.v. ikke er indeholdt udbytteskat, vil den pågældende dog være oplysningspligtig for udbytte, herunder af maskeret udbytte. Hvis Skatteforvaltningen har en formodning om, at en person er oplysningspligtig, vil denne kunne anmodes om oplysninger efter SKL § 1, jf. § 2.

Endvidere vil selskabet, som den pågældende ejer aktier i, kunne anmodes om oplysninger efter bestemmelsen i SKL § 61, hvorefter der gælder en generel oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer med hensyn til oplysninger, der er nødvendige for kontrollen af en identificerbar fysisk persons skattepligt eller skatteansættelse.

Oplysningspligten efter SKL § 56 omfatter også aftaler mellem selskabet og hovedaktionærens samlevende ægtefælle. Om ægtefæller kan anses for at være samlevende afgøres efter KSL § 4, stk. 3-6.

Bortfalder den fulde skattepligt efter KSL § 1 for en af ægtefællerne eller begge, anses samlivet efter KSL § 4, stk. 6, for ophævet på tidspunktet for skattepligtens bortfald. Hvis den fulde skattepligt er ophørt for en eller begge ægtefæller, vil der således ikke kunne kræves oplysninger for så vidt angår ægtefællen efter § 56. Ægtefællen selv vil derimod kunne anmodes om oplysninger efter SKL § 1, jf. § 2, f.eks. for at søge at fastslå en eventuel skattepligt til Danmark, ligesom ægtefællen vil kunne anmodes om oplysninger efter SKL § 55, hvis denne er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Bestemmelsen i SKL § 1 indeholder dog ikke en sanktionsmulighed i form af daglige tvangsbøder i tilfælde af, at den pågældende ikke ønsker at afgive oplysninger.

Væsentlige økonomiske aftaler

Efter SKL § 56, stk. 1, vil der skulle oplyses om væsentlige økonomiske aftaler, der i indkomståret er indgået eller ændret mellem selskabet og den pågældende selv eller en samlevende ægtefælle.

Hensigten med, at hovedaktionærer skal indsende de omhandlede oplysninger, er at øge Skatteforvaltningens kontrol navnlig med, om transaktioner mellem hovedaktionær og selskab er indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår.

Det vil som minimum skulle fremgå af oplysningerne, hvornår aftalen er indgået, hvilken type aftale der er indgået, samt aftalens hovedindhold, herunder aftalens genstand og økonomiske omfang.

Det er hovedaktionæren selv, som i første omgang afgør, om væsentlighedskravet er opfyldt. Visse typer aftaler må dog altid anses for væsentlige. Det drejer sig navnlig om aftaler mellem hovedaktionæren eller dennes ægtefælle og selskabet om ansættelse, lån, leje, leasing og overdragelse af fast ejendom. Overdragelse af løsøre kan også være en væsentlig økonomisk aftale, der er omfattet af oplysningspligten.

Har hovedaktionæren og selskabet et løbende samhandelsmølværende i henhold til en samarbejdsaftale, vil selve samarbejdsaftalen være omfattet, men derimod ikke de enkelte handler i henhold til aftalen.

Alle væsentlige aftaler eller ændringer heri vil skulle oplyses, uanset hvornår hovedaktionærstatus har foreligget i løbet af indkomståret.

Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysningspligt

Efter SKL § 56, stk. 2, kan Skatteforvaltningen, hvis oplysningerne ikke er indsendt inden den frist, der er fastsat i anmodningen, foretage en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74.

Skatteforvaltningen kan endvidere pålægge daglige tvangsbøder for at søge at fremtvinge indsendelse af formueoplysninger efter SKL § 56, jf. SKL § 72, stk. 2.

A.C.2.1.3.2 Kontrolbeføjelser over for tredjemand

Indhold

Dette afsnit handler om kontrolbeføjelser over for tredjemand. Afsnittet indeholder

- Generelt om kontrolbeføjelserne (A.C.2.1.3.2.1)
- Adgang til regnskabsmateriale m.v. til brug for krydsrevision (A.C.2.1.3.2.2)
- Oplysninger om erhvervsdrivendes indbyrdes omsætning (A.C.2.1.3.2.3)
- Finansielle virksomheders oplysningspligt (A.C.2.1.3.2.4)
- Advokaters oplysningspligt (A.C.2.1.3.2.5)
- Oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer (A.C.2.1.3.2.6)
- Skatterådets forudgående godkendelse af oplysningspligt (A.C.2.1.3.2.7)
- Dødsboers oplysningspligt (A.C.2.1.3.2.8)
- Udbydere af skattearrangementer (A.C.2.1.3.2.9)
- Tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v. (A.C.2.1.3.2.10)

A.C.2.1.3.2.1 Generelt om kontrolbeføjelserne

Når Skatteforvaltningen anvender reglerne om oplysningspligt efter anmodning, skal der være tale om, at Skatteforvaltningen har behov for oplysninger til brug for skatteansættelsen, og hvor Skatteforvaltningen ikke i forvejen er i besiddelse af oplysningerne.

Processuel beslutning

Skatteforvaltningens anmodning om oplysninger efter SKL §§ 57-64 er en processuel beslutning, som led i sagsbehandlingen, jf. Folketingets Ombudsmands udtalelse i FOB 2014-10. Skatteforvaltningens anmodning er ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og er ikke en lovreguleret oplysningsforpligtelse, der fordrer en forvaltningsmæssig afgørelse.

En sådan anmodning kan ikke påklages til Skatteankestyrelsen. En gennemtvungelse af oplysningspligten kræver, at Skatteforvaltningen giver pålæg om, at oplysningerne fremsendes inden en bestemt frist. Får Skatteforvaltningen ikke oplysningerne, kan Skatteforvaltningen efter SKL § 72, stk. 2, søge at gennemtvunge oplysningspligten ved pålæg af daglige tvangsbøder. Virksomheder kan endvidere straffes med bøde, hvis pålægget ikke er efterkommet inden 4 uger fra den frist, der er fastsat i pålægget, jf. SKL § 84 a. Et pålæg efter SKL § 72 er en forvaltningsmæssig afgørelse, der kan påklages til Skatteankestyrelsen. Se SKM2013.458.LSR og SKM2013.698.LSR om en banks pligt til udlevering af kontooplysninger.

Klage over et pålæg har ikke opsættende virkning. Landsskatte retten eller Skatteankestyrelsen kan dog tillægge en klage over et pålæg opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Se også Ombudsmandens udtalelse i sag FOU nr. 2014.0010 om indhentelse af oplysninger efter den tidligere SKL § 8 D, (nugældende SKL § 59) og daglige bøder efter den tidligere SKL § 9 (nugældende SKL § 72). ▶ Se også afsnit A.C.2.1.4.2 Tvangsbøder og bødeforlæg. ◀

Begrundelse

Skatteforvaltningen skal begrunde anmodningen om indsendelse af regnskabsmateriale m.v. og andre dokumenter.

God forvaltningsskik indebærer, at Skatteforvaltningen ikke må anmode om oplysninger m.v., som ikke er relevante eller nødvendige for den konkrete sag.

Det er en forudsætning for anmodningen, at det indkaldte materiale m.v. kan have betydning for skattekontrollen i en konkret sag.

Virksomheden skal derfor have en kort orientering om baggrunden for en henvendelse, og om hvilke oplysninger Skatteforvaltningen ønsker. Derved skabes åbenhed og mulighed for dialog om det problemområde, som henvendelsen vedrører.

Bilagsmateriale, der ikke er det direkte grundlag for posteringerne i bogholderiet, men som kan dokumentere eller sandsynliggøre disse, kan forlanges indsendt.

Orienteringen kan også medvirke til, at virksomheden selv ønsker at fremlægge andre relevante dokumenter i sagen, end de netop efterspurgte, sådan at henvendelsen ikke blot opleves som en "fisketur".

Skatteforvaltningen kan anmode om oplysninger, som for virksomheden er følsomme. Problemstillingen bør drøftes med virksomheden for en afklaring. Hensynet til virksomheden kan tale for, at følsomt materiale - i første omgang - gennemgås sammen med virksomheden på dennes adresse.

Skriftlige materialeindkaldelser skal udformes således:

- Materialeindkaldelsen skal konkretiseres og det materiale, der indkaldes skal have betydning for skattekontrollen. Sagsbehandleren skal have gjort sig klart, hvad formålet med materialeindkaldelsen er.
- I materialeindkaldelsen skal det - efter omstændighederne - beskrives, hvad formålet er med indkaldelsen. Dette sikrer, at der i hvert enkelt tilfælde sker en konkret vurdering af, hvilket materiale som skal bruges. Det gør det endvidere lettere for virksomheden at finde det rigtige materiale frem, hvilket ofte sparer tid.

Åbenhed og god dialog med virksomheden om baggrunden for de ønskede oplysninger kan medvirke til, at der ikke skabes unødigt konflikt om, hvorvidt oplysningerne er relevante.

Se mere om de forvaltningsretlige grundsætninger med hensyn til væsentlighedskriteriet, proportionalitetsprincippet, nødvendighed, begrundelse og konkretisering når der anmodes om oplysninger i afsnit A.C.2.1.1.1.

Vederlag for opfyldelse af oplysningspligten

Erhvervsdrivende pålægges i lovgivningen en række pligter, herunder pligt til af egen drift eller på begæring at afgive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, og opfyldelse af sådanne pligter må i almindelighed ske uden økonomisk kompensation fra det offentlige.

De tredjemænd, der pålægges oplysningspligt efter skattekontrollen, kan således ikke kræve betaling for at udlevere de oplysninger, som Skatteforvaltningen anmoder om med hjemmel i skattekontrollen.

Ved vurderingen af omfanget og formen af de oplysninger, som Skatteforvaltningen anmoder om, skal Skatteforvaltningen imidlertid inddrage hensynet til det skønnede ressourceforbrug hos den pågældende tredjemand til opfyldelse af anmodningen.

Hvorvidt tredjemanden kan kræve betaling af den enkelte skatteyder (kunden) for omkostninger til fremskaffelse af de oplysninger, som Skatteforvaltningen forlanger, vil bero på retsforholdet mellem tredjemanden og kunden.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser		
SKM2014/518 SR	SKATs anmodning til en bank om udlevering af oplysninger var ikke en forvaltningsmæssig afgørelse. Sagen blev derfor afvist.	
Skatteforvaltningen		
SKM2009/131 SKAT	Tvangsindgreb efter skatte- og afgiftslovgivningen kan gennemføres, uanset om der foreligger en rimelig grund til mistanke om en strafbar lovovertrædelse, når oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af andre spørgsmål end straf.	

A.C.2.1.3.2.2 Adgang til regnskabsmateriale til brug for krydsrevision**Indhold**

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale hos erhvervsvirksomheder og foreninger m.v. til brug for dokumentation af samhandel og udveksling af ydelser med henblik på kontrol af bestemte erhvervsdrivendes skatteansættelse, dvs. adgang til at foretage krydsrevision.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Kredsen af oplysningspligtige
- Regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter
- Gennemgang på stedet
- Behørig legitimation
- Politiets bistand
- Kontrollen skal være nødvendig

Regel

Efter SKL § 57 skal erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, efter Skatteforvaltningens anmodning indsende regnskabsmateriale med bilag såvel for tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der har betydning for kontrol af andre navngivne erhvervsdrivendes skatteansættelse.

Bestemmelsen giver således Skatteforvaltningen hjemmel til at foretage krydsrevision.

Det skal udtrykkeligt fremgå over for den, der afkræves oplysningerne, at oplysningerne skal anvendes til kontrol af en anden navngiven erhvervsvirksomhed.

Såfremt de ønskede oplysninger vedrører ikke identificerbare fysiske eller juridiske personer, vil der skulle foreligge en tilladelse fra Skatterådet efter bestemmelsen i SKL § 62. Se herom afsnit A.C.2.1.3.2.7 Skatterådets forudgående godkendelse af oplysningspligt.

» «

Kredsen af oplysningspligtige

Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. påhviler erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende. Se SKL § 57, stk. 1.

Alle juridiske personer, herunder

- offentlige myndigheder
- bestyrelser eller anden øverste ledelse for selskaber
- kommanditselskaber
- kommanditaktieselskaber (partnerselskaber)
- partrederier

- foreninger
- stiftelser
- legater
- andre institutioner

er oplysningspligtige.

Oplysningspligten omfatter også interessentskaber, hvis samtlige interessenter hver for sig er omfattet af SKL § 57, stk. 1, dvs. selvstændige juridiske personer.

At der er pligt til at indsende regnskabsmateriale m.v. også for juridiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, er begrundet i hensynet til at kunne indhente relevante oplysninger i forbindelse med gennemførelse af krydsrevisioner og brancheundersøgelser, idet disse juridiske personer er forbrugere af en lang række varer og ydelser fra erhvervsdrivende.

Det betyder f.eks., at ideelle foreninger skal kunne anmodes om at indsende regnskabsmateriale til dokumentation af indkøb hos en erhvervsdrivende eller til dokumentation af, at den støtte, de har modtaget fra en erhvervsdrivende, er anvendt på en måde, der berettiger den erhvervsdrivende til et fradrag.

Et pålæg om oplysningspligt skal rettes til den pågældende juridiske persons bestyrelse eller øverste daglige ledelse.

Regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter

Efter SKL § 57, stk. 1, kan skatteforvaltningen anmode om at få indsendt regnskabsmateriale med bilag såvel for tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der har betydning for kontrol af andre navngivne erhvervsdrivendes skatteansættelse. Samme pligt har juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, og uanset om de er skattepligtige eller ej. Se SKL § 57.

Fortolkningen er som i SKL § 53. Der henvises derfor til afsnit A.C.2.1.3.1.1.1 Anmodning om regnskabsmateriale, bilag og andre dokumenter.

Gennemgang på stedet

Efter SKL § 57, stk. 2, kan Skatteforvaltningen til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til hos erhvervsdrivende og juridiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, at foretage gennemgang på stedet af regnskabsmateriale, bilag og andre dokumenter.

Reglen giver mulighed for, at Skatteforvaltningen kan foretage udgående kontrol hos erhvervsdrivende og juridiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, når det er andre erhvervsdrivendes forhold (krydsrevision), der kontrolleres.

» «

Skatteforvaltningen har dermed, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos erhvervsdrivende og juridiske personer, der ikke er erhvervsdrivende til på stedet samt på arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervmæssigt, at gennemgå deres regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skattekontrollen, og foretage opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har Skatteforvaltningen adgang til hos den erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel.

Ved udtrykket "på stedet" forstås den ejendom og i de lokaler, hvorpå eller hvori virksomheden drives, herunder lokaler, hvori regnskabsmateriale m.v. opbevares. Det vil i praksis sige den erhvervsdrivendes forretnings-, fabriks-, kontor- og lagerlokaler. For ikke erhvervsdrivende juridiske personer vil det sige lokaler, der benyttes til formålet med den juridiske enhed.

Efter SKL § 57, stk. 2, omfatter begrebet "på stedet" også arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler fx byggepladser og rullende materiel, der anvendes erhvervmæssigt, som fx taxier. Kontrol kan dog ikke foretages på ejendomme, der kun tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Se den tilsvarende bestemmelse i KSL § 86, stk. 2.

Ejeren og de hos denne ansatte er forpligtet til at yde Skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.

Skatteforvaltningen kan ikke mod den erhvervsdrivendes protest fjerne regnskabsmateriale m.v. fra virksomheden. Det kan heller ikke ske ved magtanvendelse fra politiets side, fordi der er tale om et tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, og Skatteforvaltningen ikke har noget besiddelseskrav eller hjemmel til at beslaglægge det pågældende regnskabsmateriale m.v. Af samme grund kan regnskabsmaterialet m.v. heller ikke kræves udleveret gennem en fogedsag, idet der ikke foreligger noget eksekutionsgrundlag. Regnskabsmaterialet m.v. må i så fald indhentes gennem oplysningspligter og eventuelt under anvendelse af administrative sanktioner, herunder daglige tvangsbøder. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at udskrive eller fotokopiere dokumenter og regnskabsmateriale m.v. fra den erhvervsdrivendes regnskabssystem.

Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale m.v. består, uanset hvilken form materialet ligger i. Der er således også adgang til materiale, der foreligger i elektronisk form. Skatteforvaltningen vil efter bestemmelsen have adgang til på stedet at gennemgå registreringerne i virksomhedens systemer.

Behørig legitimation

Skatteforvaltningen vil skulle fremvise behørig legitimation i forbindelse med et kontrolbesøg. Af legitimationen skal fremgå, hvem den pågældende er, samt at denne repræsenterer Skatteforvaltningen. Virksomhedskontrollen vil kunne foretages uden retskendelse.

Politiets bistand

Efter bestemmelsen i SKL § 57, stk. 3, yder politiet om fornødent Skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 1 og 2.

»

Det fremgår af § 2 i politiloven, at politiet yder andre myndigheder bistand efter gældende ret. Politiloven fastsætter rammerne for politiets magtanvendelse, og politiet må alene yde bistand til at overvinde fysiske hindringer for kontrollen.

Politiets bistand efter bestemmelsen i SKL § 57, stk. 3, begrænser sig således til overvindelse af fysiske hindringer for gennemførelsen af kontrollen, f.eks. skaffe adgang til et aflåst rum. Selve kontrollen

vil skulle gennemføres af medarbejdere hos Skatteforvaltningen. Hvis der på tidspunktet for politiets bistand ved Skatteforvaltningens kontrolbesøg er - eller i forbindelse hermed opstår - konkret mistanke om et strafbart forhold, herunder i sager som kan behandles administrativt, vil politiets bistand til gennemførelsen af kontrollen skulle ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler, når bistanden har karakter af efterforskning.

Kontrollen skal være nødvendig

Det fremgår direkte af SKL § 57, stk. 4, at oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen.

Oplysningerne efter SKL § 57, stk. 1 og § 57, stk. 2, skal således være nødvendige for skattekontrollen. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål. Det betyder, at samme resultat ikke kan opnås med et mindre vidtgående indgreb, at indgrebet er egnet til at opnå det ønskede formål, og at indgrebet står i rimeligt forhold til de mål, der forfølges.

Bestemmelsen om udgående kontrol vil kunne finde anvendelse i de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende bestemmelsen i § 57, stk. 1 om indsendelse af oplysninger. En udgående kontrol af andres skattemæssige forhold er imidlertid meget indgribende over for den erhvervsdrivende, der udsættes for kontrollen, og bør derfor kun foretages, når Skatteforvaltningen vurderer, at oplysningerne ikke vil kunne tilvejebringes på anden måde, eller den oplysningspligtige selv foretrækker en dialog med Skatteforvaltningen på stedet om hvilke oplysninger, der er nødvendige.

Hvis en udgående kontrol skønnes nødvendigt, skal det tilstræbes, at kontrolbesøget ikke hindrer den erhvervsdrivende i at udføre sin daglige virksomhed. Desuden skal det tilstræbes, at det foretages efter forudgående aftale med virksomheden og i samarbejde med denne. Uanmeldte kontrolbesøg bør således kun foretages, hvis det skønnes, at formålet med kontrollen kan forspildes ved en forudgående varslings. I normalsituationen vil kontrollen være varslet og blive foretaget efter aftale mellem virksomheden og Skatteforvaltningen, hvilket også gør det lettere for virksomheden at finde det rigtige materiale frem. Denne aftale vil også omfatte, om kontrollen skal ske ved indsendelse af regnskabsmateriale m.v. eller ved besøg i virksomheden.

A.C.2.1.3.2.3 Oplysninger om erhvervsdrivendes indbyrdes omsætning

Skatteforvaltningen har adgang til at indhente oplysninger om omsætning eller udveksling af ydelser mellem bestemte erhvervsdrivende.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Omsætning og arbejder
- Produktions-, indkøbs- og salgsforeninger
- Tavshedspligt
- Oplysningernes nødvendighed og tilgængelighed
- Hvem skal modtage anmodningen
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter SKL § 58, stk. 1, er en erhvervsdrivende oplysningspligtig om den omsætning, virksomheden har haft med eller formidlet for andre navngivne erhvervsdrivende, og de arbejder, virksomheden har udført for eller ladet udføre hos andre navngivne erhvervsdrivende.

Oplysningspligten er udtømmende angivet i SKL § 58, stk. 1-3.

»

Omsætning og arbejder

Der kan kræves oplysninger om arten af omsætningen eller arbejdets karakter, omsatte varemængder, vederlagets størrelse, tidspunktet for omsætningen eller arbejdets udførelse og om, hvornår og hvordan vederlaget er erlagt.

Oplysningspligten er begrænset til at omfatte den indbyrdes omsætning eller udveksling af ydelser, hvor der leveres et stykke arbejde mod betaling af erhvervmæssig karakter. Dette kan også være en tjenesteydelse, f.eks. udlejning.

Oplysningspligten efter SKL § 58 omfatter også pengeinstitutters indbyrdes omsætning.

Der er tale om omsætning af varer fra råstof til endeligt produkt. Omsætning omfatter f.eks. også salg af fast ejendom.

Oplysninger kan kræves for en nærmere angivet periode og med oplysning om mellemværendets størrelse ved begyndelsen og slutningen af perioden. Oplysningspligten efter SKL § 58 kan også omfatte kontant salg.

Arbejder, virksomheden har udført for eller ladet udføre hos andre navngivne erhvervsdrivende, er omfattet af bestemmelsen.

Oplysningspligten vedrørende omsætning mellem erhvervsdrivende gælder både den erhvervmæssige omsætning og den omsætning, der vedrører den erhvervsdrivendes privatsfære, (den erhvervsdrivendes private forbrug).

Oplysninger om omsætning med ikke erhvervsdrivende kunder er derimod ikke omfattet.

Det er ikke kun den direkte omsætning mellem to eller flere erhvervsdrivende, men også omsætning, som den pågældende som led i sin virksomhed har formidlet for andre, der skal oplyses. Mæglere og auktionsholdere og lignende erhvervsdrivende skal derfor også give oplysninger efter bestemmelsen.

I modsætning til de oplysninger, som kan kræves efter SKL § 53, vil oplysninger efter SKL § 58 kunne forlanges, uanset om de umiddelbart er tilgængelige i den erhvervsdrivendes virksomhed. Oplysningspligten kan således forlanges efterkommet, selv om oplysningerne ikke fremgår direkte af vedkommendes regnskab, men f.eks. kun kan fremskaffes ved gennemgang af bilag, udarbejdelse af oversigter m.v.

Produktions-, indkøbs- og salgsforeninger

SKL § 58, stk. 3, fastsætter, at for produktions-, indkøbs- og salgsforeninger og lignende erhvervsorganisationer omfatter oplysningspligten også organisationernes mellemværende med deres erhvervsdrivende medlemmer.

►◄

Både inden for fiskeri og landbrug eksisterer der f.eks. andelsselskaber, hvor medlemmerne, som enten er selvstændige fiskere eller gårdmænd, leverer råvarer til en produktionsvirksomhed, som er ejet af medlemmerne i fællesskab. Typisk aftager produktionsvirksomheden varerne til en aftalt mindstepris, og eventuelle overskud kan udbetales som bonus.

En forbrugsforening, hvor medlemmerne ikke er erhvervsdrivende, skal ikke give oplysninger om det enkelte medlems forbrugskonto ►, da pligten kun omfatter erhvervsdrivende medlemmer ◄.

Bemærk

Det er en forudsætning, at både den, der afkræves oplysninger, og den, der kræves oplysninger om, er erhvervsdrivende.

Såfremt de ønskede oplysninger vedrører ikke identificerbare fysiske eller juridiske personer, vil Skatteforvaltningen skulle indhente en godkendelse fra Skatterådet, jf. SKL § 62.

Efter SKL § 62, stk. 2, kan Skatterådet bestemme, at der kan forlanges tilsvarende oplysninger med hensyn til mellemværender med ikke navngivne erhvervsdrivende. Se afsnit A.C.2.1.3.2.7.

Tavshedspligt

Erhvervsdrivende, der er pålagt en særlig tavshedspligt i kunde- eller klientforholdet, er ikke undtaget for pligten til at udlevere regnskabsmæssige oplysninger til brug for krydsrevision, når der er tale om revision af den pågældendes erhvervmæssige relationer med andre identificerbare erhvervsdrivende. Der kan f.eks. være tale om pengeinstitutters forbindelse med hinanden eller rådgivere i et interessentskab.

Bestemmelsen kan imidlertid ikke anvendes til at få oplysninger fra advokater eller andre rådgivere om deres erhvervsdrivende klienters forhold, når der alene er tale om en rådgiver/klient relation. Såfremt Skatteforvaltningen ønsker sådanne oplysninger, skal bestemmelserne i skattekontrolloven om finansielle virksomheders og advokaters oplysningspligt eller den generelle oplysningspligt finde anvendelse. Se afsnit A.C.2.1.3.2.4 Finansielle virksomheders oplysningspligt og A.C.2.1.3.2.5 Advokaters oplysningspligt.

Oplysningernes nødvendighed og tilgængelighed

Oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen. Se SKL § 58, stk. 4. Kravet om nødvendighed omfatter et krav om væsentlighed og proportionalitet. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål.

I tilfælde, hvor det viser sig vanskeligt for den erhvervsdrivende at fremskaffe oplysningerne, skal der konkret tages hensyn hertil ved vurderingen af oplysningernes væsentlighed for ligningen eller kontrollen. Se mere om væsentlighed og proportionalitet i afsnit A.C.2.1.1.1 De forvaltningsretlige grundsætninger.

Oplysninger efter SKL § 58 kan som udgangspunkt kræves, uanset det besvær oplysningspligten medfører. Denne praksis støttes på en højesteretsdom (UfR 1960.332 HRD), hvor et slagteri blev pålagt at give oplysninger om navngivne kunders omsætning med slagteriet, uanset slagteriets regnskabssystem - der i øvrigt var fuldt forsvaret - var opbygget således, at pligten medførte en betydelig arbejdsbyrde for slagteriet.

Skatteforvaltningen vil skulle foretage en konkret afvejning af det samfundsmæssige hensyn over for de byrder, som den oplysningspligtige vil blive pålagt i forbindelse med fremskaffelse af oplysningerne. Oplysningerne skal være væsentlige for en korrekt skatteansættelse, og oplysningerne må ikke kunne tilvejebringes med mindre indgribende midler.

Begrundelse

Skatteforvaltningen vil skulle begrunde en anmodning om udlevering af oplysninger under hensyntagen til Skatteforvaltningens tavshedspligt om den enkelte skattepligtiges forhold.

Hvem skal modtage anmodningen

En anmodning om oplysning skal rettes til bestyrelsen i eller øverste daglige ledelse hos pågældende erhvervsdrivende, hos foreningen m.v.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
UfR 1960.332 HRD	Et slagteri blev pålagt at give oplysninger om navngivne kunders omsætning med slagteriet, uanset at slagteriets regnskabsystem - der i øvrigt var fuldt forsvarligt - var opbygget sådan, at pligten medførte en betydelig arbejdsbyrde for slagteriet.	

A.C.2.1.3.2.4 Finansielle virksomheders oplysningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om den oplysningspligt, som efter skattekontrollen påhviler finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter vedrørende oplysninger om indskud, lån, depot eller boks m.v. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvilke oplysninger
- Hvem skal modtage anmodningen om oplysninger
- Konti i visse jurisdiktioner
- Værdipapircentraler
- Oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen
- Oplysninger til brug for indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat
- Oplysninger i elektronisk form
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Finansielle virksomheder er for så vidt egne forhold undergivet samme oplysningspligt som andre erhvervsdrivende og juridiske personer.

Herudover er det i SKL § 59 fastsat, at finansielle virksomheder efter anmodning skal oplyse Skatteforvaltningen om deres kundeforhold til brug for skattekontrollen, indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat.

►►

Baggrunden for bestemmelsen i SKL § 59 er, at der er et særligt hensyn at tage, hvor tredjemand har en lovbestemt tavshedspligt af hensyn til beskyttelsen af den borger, som er kunde eller klient hos den pågældende, hvilket gælder finansielle virksomheder, telesekskaber og advokater.

► Der er i SKL § 59 derfor klart taget stilling til, hvornår tredjemands tavshedspligt viger for en oplysningspligt. Dette betyder, at bestemmelsen udtømmende regulerer, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen kan anmode finansielle virksomheder om ► vedrørende deres kunder◄.

Hvilke oplysninger

Bestemmelsen i SKL § 59, stk. 1, angår oplysningspligtens omfang.

Oplysningspligten omfatter alle kunder, både erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende.

Efter SKL § 59, stk. 1, skal finansielle virksomheder efter anmodning oplyse Skatteforvaltningen om:

1) Kundens indskud, lån, depot og boks:

Efter SKL § 59, stk. 1, nr. 1 vil den finansielle virksomhed kunne afkræves oplysninger om de indskud, som en navngiven kunde har foretaget på sin konto, om kunden har et lån i banken og i givent fald lånets oprindelige hovedstol og afdragsprofil, om diskonterede veksler, og om kunden har et værdipapirdepot og i givet fald bevægelser i depotet og afkast på værdipapirerne, og endelig om kunden har en boks.

2) Omsætning med eller for kunden af penge og lign. og af kreditmidler og værdipapirer:

Efter SKL § 59, stk. 1, nr. 2 vil den finansielle virksomhed kunne afkræves oplysninger om omsætning for kunden af penge og lignende betalingsmidler, f.eks. rejsechecks og bankveksler, kreditmidler, f.eks. gældsbebre og pantebrev, samt aktier og obligationer.

3) Aftaler med eller for kunden om terminskontrakter og købe- og salgsretter:

Efter SKL § 59, stk. 1, nr. 3 vil den finansielle virksomhed kunne afkræves oplysninger om aftaler med kunden om terminskontrakter, herunder eksempelvis terminsforretninger (finansielle kontrakter) og formidlede arrangementer med udenlandske pengeinstitutter, hvor formidleren ikke yder lån, modtager indskud eller er depositar, finansielle futures og optioner, valuta- og renteinstrumenter og andre købe- og salgsretter.

4) Ekspedition af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger for kunden, herunder hvem der er modtager af en udbetaling eller foretager en indbetaling:

Efter SKL § 59, stk. 1, nr. 4 vil den finansielle virksomhed kunne afkræves oplysninger om ekspedition af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger, herunder hvem der er modtager af en udbetaling eller foretager en indbetaling. Skatteforvaltningen vil således kunne kræve transaktionsoplysninger vedrørende ind- og udbetalinger, f.eks. på hvis vegne en indbetaling eller udbetaling har fundet sted, i det omfang oplysningerne ikke fremgår direkte af kontoudtoget. Nærmere oplysninger om formålet med de pågældende transaktioner kan imidlertid ikke kræves efter bestemmelsen i § 59, stk. 1.

5) Ydelse af garantier til eller for kunden:

Efter SKL § 59, stk. 1, nr. 5 vil den finansielle virksomhed endvidere kunne afkræves oplysninger om ydelse af garantier til kunden, herunder sikkerhedsstilling for lån og kreditter.

6) Konti for fysiske eller juridiske personer, som ikke er hjemmehørende i Danmark, herunder bevægelser på kontoen, oplysning om kontohavers identitet og kontaktsadresse og begrundelse for oprettelse af kontoen:

Det er i SKL § 59, stk. 1, nr. 6, fastsat, at finansielle virksomheder på opfordring skal give kontooplysninger og baggrundsoplysninger om kunder, som ikke er bosiddende i Danmark, men har en konto i pengeinstituttet.

7) Transaktioner med konti i fremmede jurisdiktioner, når der ikke eksisterer en aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og den pågældende jurisdiktion om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, og i jurisdiktioner, som er på en fælles EU-liste over ikkesamarbejdende skattejurisdiktioner.

Pengeinstitutter skal således på anmodning give baggrundsoplysninger om kunder, som ikke er bosiddende i Danmark, og oplysninger om bevægelser på deres konto i pengeinstituttet. Dette er et supplement til den automatiske indberetningspligt, som pengeinstitutterne er pålagt, om status pr. 31. december for konti, hvor kontohaver har bopæl eller hjemsted i udlandet, jf. lov nr. 1634 af 26. december 2013. En tilsvarende automatisk indberetningspligt er gældende for kunder med danske cvr- eller cpr-numre. Se tillige afsnit A.B.1.2.3 Finansielle virksomheder m.v.

Oplysningspligt efter anmodning

Skatteforvaltningen kan således uden Skatterådets tilladelse kræve oplysninger fra pengeinstitutter om underliggende transaktionsoplysninger, herunder specificering af beløb, når der er tale om en navngiven kontohaver samt oplysninger om hvem, der er indbetaler eller er modtager af et beløb på kontoen, hvis pengeinstituttet ligger inde med de pågældende oplysninger.

Skatteforvaltningen kan efter SKL § 59 indhente *alle* oplysninger om indskud, lån, depot eller boks, som er nødvendige for skattekontrollen. Der er hverken tale om en udvidelse eller indskrænkning af bestemmelsen i forhold til tidligere. Se LFF nr. 13 af 7. december 2017 pkt. 3.6.3.2. Bestemmelsen omfatter også fuldmagtsforhold for kontoen. Se hertil SKM2013.698.LSR som stadfæstet ved SKM2014.209.BR, hvor en bank blev pålagt at udlevere oplysninger om en kundes bankkonto i form af kontoudskrifter og fuldmagtsforhold til skattemyndighederne. Borgeren havde dog ikke sat særskilt spørgsmålstejn ved, om fuldmagtsforhold var omfattet af hjemlen, og Landskatteretten udtalte sig ikke særskilt herom.

Om fuldmagtsforhold henvises desuden til SKM2016.241.SR, hvor Skatterådet fulgte Skatteforvaltningens (det dagældende SKAT) indstilling om oplysningspligt efter den daværende skattekontrolløvs § 8 D, stk. 1, hos et antal pengeinstitutter i Danmark om unavngivne personer og selskaber, der har konto/depot i pengeinstitutters danske afdelinger mv., hvor personer med tilknytning til Danmark har fuldmagt, dispositionsret eller på anden måde kan råde over kontoen/depotet.

Anmodning om oplysninger er en processuel beslutning

Anmodning om oplysninger er ikke en afgørelse, men en processuel beslutning. Se hertil fx Ombudsmandens udtalelse i sag FOU nr. 2014.0010 om indhentelse af oplysninger efter den dagældende SKL § 8 D og daglige bøder efter dagældende skattekontrolløvs § 9. I sagen havde en borger klaget over landsskatterettens afvisning af at behandle borgerens klage over, at det daværende SKAT havde bedt en bank om oplysninger vedrørende hans konto i banken herunder om fuldmagtsforhold for kontoen. Landsskatteretten afviste klagen med den begrundelse, at anmodningen om bankoplysninger ikke var en afgørelse, men en processuel beslutning, hvilket FO var enig i. ▶ Se også SKM2012.335.LSR og SKM2013.458.LSR. ◀

Oplysningspligten for tredjemand og retssikkerhedsloven

Der henvises til byretsdommen, SKM2014.209.BR. Efter at Skatteforvaltningen (det dagældende SKAT) forgæves havde rettet henvendelse til skatteyderen selv med anmodning om kontooplysninger m.v., havde man tilvejebragt de pågældende oplysninger ved anmodning herom direkte til banken og skatteyderens forretningsforbindelse. Dette var lovligt, idet der var tale om oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen, jf. dagældende SKL § 8 D. Og da oplysningerne ikke var tilvejebragt med henblik på en straffesag, var tilvejebringelsen af oplysningerne fra tredjemand ikke i strid med reglerne i RSL § 10.

Såfremt de ønskede oplysninger om forhold i stk. 1, pkt. 1-5, vedrører ikke identificerbare fysiske eller juridiske personer, skal der foreligge en tilladelse fra Skatterådet, jf. SKL § 62.

Hvem skal modtage anmodningen om oplysninger

Et pålæg om oplysningspligt skal rettes til den pågældende juridiske persons bestyrelse eller øverste daglige ledelse.

For pengeinstitutters vedkommende er det fx det pågældende pengeinstituts hovedsæde og ikke den lokale filial.

Konti i visse jurisdiktioner

I SKL § 59, stk. 1, nr. 7 er det fastsat, at finansielle virksomheder skal afgive oplysninger om transaktioner med konti i fremmede jurisdiktioner, når der ikke eksisterer en aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og den pågældende jurisdiktion om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, samt jurisdiktioner, som er på en fælles EU-liste over ikke-samarbejdende skattejurisdiktioner.

▶ ◀

Med automatisk udveksling menes, at den pågældende jurisdiktion udveksler oplysninger med de danske skattemyndigheder på grundlag af aftaler eller EU-regler, der gennemfører OECD's fælles indberetningsstandard (Common Reporting Standard) for udveksling af oplysninger om finansielle konti, på grundlag af den såkaldte FATCA-aftale mellem Danmark og USA eller på grundlag af eventuelle tilsvarende aftaler om udveksling af oplysninger om finansielle konti, som Danmark måtte indgå i fremtiden.

Skatterådet har fem gange givet Skatteforvaltningen tilladelse til at indhente oplysninger fra danske pengeinstitutter om personer og virksomheders pengeoverførsler til og fra en række lande med det formål at finde ikke-beskattede indtægter og formuer skjult i udlandet og efterprøve de aftaler, som Skatteforvaltningen i fællesskab med de øvrige nordiske lande har indgået med skattelylande og skattelylignende lande.

Der er således primært tale om lande, som Skatteforvaltningen ikke udveksler information med, lande, som der er indgået aftaler med, og hvor aftalerne skal efterprøves, og lande, hvor der er erfaring for, at de kan virke som transitlande, eller hvor der skjules indtægter eller formuer.

Bestemmelsen omhandler finansielle virksomheders oplysningspligt vedrørende oplysninger om transaktioner med konti i jurisdiktioner, der er på en fælles EU-liste over ikke-samarbejdende skattejurisdiktioner. EU's ministerråd (ECOFIN) havde anmodet den såkaldte adfærdskodeksgruppe for erhvervsbeskatning (Code of Conduct (business taxation)) om at udarbejde en fælles EU-liste over ikke-samarbejdende skattejurisdiktioner inden udgangen af 2017. Adfærdskodeksgruppen skulle undersøge, hvilke lande der kunne placeres på listen. Til dette formål er der opstillet tre kriterier, som alle tre skal opfyldes af skattejurisdiktionerne, hvis de skal anses for at være samarbejdende jurisdiktioner.

Kriterierne indebærer, at en jurisdiktion skal overholde internationale retningslinjer og standarder for god skattepraksis vedrørende:

- 1) skattegennemsigtighed, dvs. de internationale standarder for udveksling af skatteoplysninger,
- 2) fair beskatning, dvs. at lande ikke må have skadelige regimer i strid med EU's adfærdskodeks og ikke må have aggressive skattearrangementer med henblik på at tiltrække profit, som ikke afspejler den reelle økonomisk aktivitet i jurisdiktionen, og
- 3) OECD's minimumsstandarder mod udhuling af skattebasen og overflytning af overskud (Base Erosion and Profit Shifting).

Det er hensigten, at listen skal opdateres løbende. Ved at henvise til en sådan liste sikres det, at Skatteforvaltningen kan anmode om oplysninger om transaktioner med konti i jurisdiktioner omfattet af en sådan liste.

Se Det Europæiske Råds hjemmeside om EU-liste over ikke-samarbejdende skattejurisdiktioner, "Beskatning: EU-liste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner".

Værdipapircentraler

Efter SKL § 59, stk. 2, kan værdipapircentraler kun afkræves oplysninger om, hvilket institut der er kontoførende for nærmere angivne personer eller kontofører nærmere angivne papirer, og om ejere af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

» «

Værdipapircentraler er dermed alene oplysningspligtige med hensyn til hvilket pengeinstitut, der er kontoførende for nærmere angivne personer eller kontofører for nærmere angivne værdipapirer. På baggrund af denne identifikation kan Skatteforvaltningen hos den pågældende finansielle virksomhed anmode om de oplysninger, som er nødvendige til kontrollens gennemførelse.

Bestemmelsen indeholder derudover hjemmel til, at Skatteforvaltningen kan indhente oplysninger i værdipapircentraler om ejere af aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Bestemmelsen er rettet mod ihændehaberaktier, som er kendetegnet ved, at selskabet ikke kender ejeren - i modsætning til navneaktier. Ihændehaberaktier giver således aktionæren mulighed for at være anonym, f.eks. over for selskabet og offentlige myndigheder. Der har bl.a. fra OECD været peget på, at ihændehaberaktier kan misbruges til sløring af ejerskab og derigennem til skatteunddragelse.

Formålet er, at Skatteforvaltningen kan få oplysninger om ejere af ihændehaberaktier. Da det ikke er registreret i værdipapircentralens systemer, om en aktie er en ihændehaberaktie eller ej, omfatter bestemmelsen adgang til oplysninger om alle aktier.

Oplysninger skal være nødvendige for skattekontrollen

Det fremgår af SKL § 59, stk. 3, at oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål.

Kravet om nødvendighed omfatter et krav om væsentlighed og proportionalitet. Skatteforvaltningen vil skulle foretage en konkret afvejning af hensynet til det offentlige behov for at modtage oplysninger over for, hvor alvorligt indgrebet er i den skattepligtiges privatliv. Der skal ske en afvejning af det samfundsmæssige hensyn over for de byrder, som den oplysningspligtige vil blive pålagt i forbindelse med fremskaffelse af oplysningerne.

Oplysningerne skal være væsentlige for en korrekt skatteansættelse, og oplysningerne må ikke kunne tilvejebringes med mindre indgribende midler. I denne afvejning af byrden for den oplysningspligtige kan det ligeledes være af betydning, om Skatteforvaltningen alene anmoder om oplysninger inden for den ordinære ligningsfrist, eller om Skatteforvaltningen anmoder om oplysninger længere tilbage i tid.

Skatteforvaltningen vil skulle begrunde en anmodning om udlevering af oplysninger under hensyntagen til Skatteforvaltningens tavshedspligt om den enkelte skattepligtiges forhold.

Begrundelsen skal indeholde oplysning om:

- Hvem kontrollen vedrører (navngiven person eller virksomhed)
- En kort beskrivelse af formålet med kontrollen
- Hvilke dokumenter, der udbedes
- Hvorfor de pågældende dokumenter er relevante for det forhold, der kontrolleres.

Oplysninger til brug for indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat

Anvendelsesområdet for bestemmelsen i SKL § 59 er ved lov nr. 1473 af 10. december 2024 om ændring af lov om et indkomstregister, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love § 3, stk. 1, nr. 2, blevet udvidet således, at Skatteforvaltningen med virkning fra 1. januar 2025 vil kunne indhente oplysninger fra

finansielle virksomheder til brug for indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat". Se SKL § 59, stk. 3.

Formålet med tilføjelsen er navnlig at give Skatteforvaltningen øgede beføjelser i forhold til at kontrollere virksomheder, der ikke selv kan eller vil udlevere tilstrækkelige eller troværdige oplysninger efter de gældende regler.

Med ændringen udvides Skatteforvaltningens muligheder for at indhente kontroloplysninger fra finansielle virksomheder, idet oplysningerne udover til brug for skattekontrollen nu også kan indhentes til brug for indberetningskontrol og kontrol med indeholdelse af kildeskat. Oplysningerne kan indhentes såvel i forbindelse med den løbende generelle, rutinemæssige kontrol som kontrol, hvor der er formodning for fejl, misbrug eller svig.

Ved behandlingen af lovforslag nr. 29 af 2. oktober 2024 om forslag til lov om ændring af lov om indkomstregister, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love er der i spørgsmål 4 af 23. oktober 2024 stillet spørgsmål om, hvor bred den nye hjemmel er, hvor Skatteforvaltningen kan indhente oplysninger hos tredjemand til brug for indberetningskontrol eller kontrol med indeholdelse af kildeskat.

Af Skatteministerens svar fremgår det, at den nye hjemmel fx vil kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor der ikke er sammenfald mellem den virksomhed, der udbetaler løn til de ansatte, og den virksomhed, der har foretaget lønindberetningen. Skatteforvaltningen vil her kunne indhente kontroloplysninger hos fx andre virksomheders og lønmodtageres banker til brug for kontrol af, om den virksomhed, der har foretaget en lønindberetning, også er den virksomhed, der reelt har foretaget lønudbetalingen, og derved også hæfter for afregningen af den indberettede A-skat mv.

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for indhentelse af oplysninger, men indhentelsen skal som hidtil ske inden for de rammer og forudsætninger, der følger af de forvaltningsretlige grundsætninger og forældelsesregler m.v. Det bemærkes at Skatteforvaltningen vil kunne fremrykke den nødvendige kontrol til et langt tidligere tidspunkt end i dag, da det vil give mulighed for at foretage kontrol af indberetnings- og indeholdelsespligten ikke kun for tidligere, men også for indeværende indkomstår.

Det fremgår af SKL § 59, stk. 3, at oplysningerne skal være nødvendige for indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat. Kravet om at oplysninger skal være nødvendige, svarer til kravet om, at oplysningerne skal være nødvendige til brug for skattekontrollen, som er beskrevet i det foregående afsnit.

Oplysninger i elektronisk form

Opbevares oplysningerne i elektronisk form, kan Skatteforvaltningen forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat, jf. SKL § 59, stk. 3.

Den digitale udvikling betyder, at mange oplysninger vil kunne forefindes i elektronisk form i et anerkendt filformat. Det betyder en lettelse af byrden for den oplysningspligtige og for Skatteforvaltningen, når oplysningerne kan afgives i elektronisk form, og dette vil kunne kræves, hvis det er muligt for den indberetningspligtige.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Domme		
SKM2014.209.BR	En bank blev pålagt udleveringspligt. Oplysningerne var ikke i strid med RSL § 10.	Se SKM2013.698.LSR
Landsskatteretskendelser		
SKM2019.281.LSR	Landsskatteretten anså det for at være af væsentlig betydning for SKATs undersøgelse af skatteyderens eventuelle skattepligt af renteindtægter, at SKAT kunne indhente oplysninger om klagerens konti. Det var derfor berettiget at anvende oplysningspligten i skattekontrollovens § 8 D over for en bank, uanset om der forelå en konkret mistanke om en lovovertrædelse eller ej, så længe oplysningerne alene søgtes tilvejebragt med henblik på andre spørgsmål end fastsættelse af straf, nemlig skatteligningen.	
SKM2013.681.LSR	En bank blev pålagt at udlevere oplysninger til brug for vurdering af, om der kunne statueres dansk skattepligt.	
SKM2013.481.LSR	SKATs anmodning til en bank om udlevering af oplysninger var ikke en forvaltningsmæssig afgørelse. Sagen blev derfor afvist.	
SKM2012.351.LSR	Landsskatteretten afviste en klage over SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter. SKATs anmodning var en processuel beslutning, ikke en forvaltningsretlig afgørelse.	
Skatteforvaltningen		
SKM2016.241.LSR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om oplysningspligt efter SKL § 8 D, stk. 1, hos et antal pengeinstitutter i Danmark om unavngivne personer og selskaber, der har konto/depot i pengeinstitutters danske afdelinger mv., hvor personer med tilknytning til Danmark har fuldmagt, dispositionsret eller på anden måde kan råde over kontoen/depotet.	
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand		
FOU nr. 2014.0010	I sagen havde en borger klaget over landsskatterettens afvisning af at behandle borgerens klage over, at det daværende SKAT havde bedt en bank om oplysninger vedrørende hans konto i banken herunder om fuldmagtsforhold for kontoen. Landsskatteretten afviste klagen med den begrundelse, at anmodningen om bankoplysninger ikke var en afgørelse, men en processuel beslutning, hvilket FO var enig i.	

A.C.2.1.3.2.5 Advokaters oplysningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om advokaters oplysningspligt.

Afsnittet indeholder

- Regel
- Hvilke oplysninger
- Advokaters tavshedspligt sammenholdt med oplysningspligten
- Oplysninger er nødvendige for skattekontrollen
- Oplysninger i elektronisk form
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Advokater er for så vidt angår egne forhold undergivet samme oplysningspligt som andre erhvervsdrivende og juridiske personer. Herudover er det i SKL § 60 fastsat, at advokater i det omfang advokaten foretager økonomiske dispositioner på sin klients vegne eller med klienten, efter anmodning skal give Skatteforvaltningen oplysninger om en klient vedrørende:

- 1) Omsætning med eller for klienten af penge og lign. og af kreditmidler og værdipapirer.
- 2) Aftaler med eller for klienten om terminskontrakter og købe- og salgsretter.
- 3) Aftaler med eller for klienten om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe og lign.
- 4) Økonomiske dispositioner i forbindelse med administration af en klients faste ejendom.

Bestemmelsen regulerer udtømmende, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen kan anmode om.

►◄

Hvilke oplysninger

SKL § 60 præciserer omfanget af den oplysningspligt, som advokater har, og hvorefter der med bestemmelsen tages klart stilling til, hvornår advokatens tavshedspligt viger for oplysningspligten.

Advokater er underlagt en særlig tavshedspligt efter retsplejelovens § 129, jf. straffelovens § 152 om uberettiget videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger.

Advokater har en tavshedspligt om klientens forhold, som kun kan begrænses, hvor der er særlig hjemmel hertil, der er truffet en retsbeslutning herom, eller der er særligt kvalificerede samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde en tilsidesættelse af tavshedspligten. Tavshedspligten er således ikke absolut, når undtages forholdet mellem en forsvarer og dennes klient eller advokatens rådgivning i retssager, men kan vige for pålæg fra retten. Det samme gælder i forhold til en lovfæstet oplysningspligt.

Bestemmelsen i SKL § 60 afgrænser oplysningspligten for advokater. Oplysningspligten er afgrænset til de dele af advokatens arbejdsområder, der er relevante i forbindelse med kontrol af en bestemt skattepligtig, og hvor advokaten foretager skattemæssigt relevante transaktioner med klienten eller på klientens vegne.

Der er tale om arbejdsområder, hvor advokaten ifølge klientkontovedtægten kan oprette særskilte klientkonti, men da dette ikke er et krav, vil det være nødvendigt for Skatteforvaltningen at have adgang til oplysninger fra advokatens almindelige klientkonto, hvis der ikke er oprettet en særskilt klientkonto.

Bestemmelsen i SKL § 60 regulerer udtømmende, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen kan anmode advokater om.

►◄

► Oplysninger om klientens indskud, lån, depot eller boks, besørgelse af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger og ydelse af garantier anses for egentlig finansiell virksomhed, og er omfattet af SKL § 59 om finansielle virksomheders oplysningspligt. Se afsnit A.C.2.1.3.2.4 Finansielle virksomheders oplysningspligt. ◄

Efter SKL § 60, stk. 1 skal advokater, i det omfang advokaten foretager økonomiske dispositioner på sin klients vegne eller med klienten, således efter anmodning give Skatteforvaltningen oplysninger om en klient vedrørende en række nærmere opregnede forhold.

SKL § 60, stk. 1, nr. 1 og 2 omhandler formueforvaltning og svarer til SKL § 59, stk. 1, nr. 2 og 3 om finansielle virksomheders oplysningspligt, mens SKL § 60, stk. 1, nr. 3 og 4 angiver typiske advokatopgaver, hvor der kan indgå dispositioner, der har betydning for klientens skatteansættelse.

Efter SKL § 60, stk. 1, nr. 1 kan advokaten afkræves oplysninger om omsætning med eller for klienten af penge og lignende betalingsmidler, f.eks. bankveksler, kreditmidler, f.eks. gældsbreve og pantebreve, samt aktier og obligationer.

Efter SKL § 60, stk. 1, nr. 2 kan advokaten afkræves oplysninger om aftaler med eller for klienten om terminskontrakter, herunder eksempelvis terminsforretninger (finansielle kontrakter), finansielle futures og optioner, valuta- og renteinstrumenter og andre købe- og salgsretter.

Efter SKL § 60, stk. 1, nr. 3 kan advokaten afkræves oplysninger om aftaler med eller for klienten om erhvervsmæssige dispositioner om overdragelse, f.eks. køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skib og lignende.

Efter SKL § 60, stk. 1, nr. 4 kan der fra advokaten kræves oplysninger om økonomiske dispositioner i forbindelse med administra-

tion af en klients faste ejendom, herunder lejeindtægter, vedligeholdelseskonti, renoveringsarbejder m.v.

Alle fire numre er omtalt i vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler, som optaget som bilag 1 i ►bekendtgørelse nr. 1209 af 28. september 2025◄ om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, som områder, hvor der kan oprettes særskilt konto i klientens navn.

I det omfang bevægelser på klientkontoen vedrører de dispositioner, hvor advokaten har oplysningspligt, kan oplysningspligten omfatte klientens indskud, låneaftaler med eller for klienten og transaktionsoplysninger i forhold til bevægelserne på klientkontoen.

Skatteforvaltningen vil kunne kræve f.eks. transaktionsoplysninger vedrørende ind- og udbetalinger fra klientkontoen, f.eks. på hvis vegne en indbetaling eller udbetaling har fundet sted. Nærmere oplysninger om formålet med de pågældende transaktioner kan imidlertid ikke kræves efter skattekontrollovens § 60.

Skatteforvaltningen kan vedrørende en navngiven person kræve oplysninger om underliggende transaktionsoplysninger, herunder specificering af beløb, samt oplysninger hvem, der er overført penge til eller modtaget penge fra.

Oplysningerne kan kræves om såvel skattepligtige her til landet som ikke skattepligtige, dvs. at også oplysninger om navngivne udlændinge er omfattet af bestemmelsen.

Bemærk

Såfremt de ønskede oplysninger vedrører ikke identificerbare fysiske eller juridiske personer, skal der foreligge en godkendelse fra Skatterådet, jf. SKL § 62. Oplysninger om ikke navngivne kunder kan således kun kræves efter Skatterådets bestemmelse.

Advokaters tavshedspligt sammenholdt med oplysningspligt

Kernen i fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient er rådgivningen af klienten og de personlige oplysninger om klienten, som advokaten i den forbindelse får kendskab til. Oplysningspligten omhandler ikke disse forhold.

Der er i bestemmelsen i SKL § 60 tale om en særlig hjemmel, hvor advokaten har en lovbestemt oplysningspligt, som indebærer, at videregivelse af oplysninger ikke er uberettiget. Den særlige beskyttelse af advokaters tavshedspligt, som bl.a. retsplejelovens §§ 129 og 170 er udtryk for, betyder imidlertid at det indgår i proportionalitetsvurderingen, at Skatteforvaltningen alene må anmode om oplysninger om klienters forhold, når oplysningerne ikke umiddelbart kan fremskaffes på anden vis. Skatteforvaltningen bør således konstatere, at det ikke er muligt at få de ønskede oplysninger via klienten eller pengeinstituttet, før advokater pålægges at afgive oplysninger. Se også nedenfor om "Oplysninger er nødvendige for skattekontrollen".

Såfremt klientkontoen alene dokumenterer advokatens økonomiske transaktioner på klientens vegne, herunder transaktionssporet, vil Skatteforvaltningen ikke kunne få adgang til det indholdsmæssige i advokatens rådgivning, selv om det typisk vil fremgå af klientkontoen hvilken sagstype, der er tale om.

Advokaten har mulighed for at udskille de områder, hvor advokaten varetager opgaver for klienten, som indebærer, at advokaten kan ligge inde med oplysninger af betydning for klientens skatteansættelse. Klientkontovedtægten giver mulighed for at oprette særskilte klientkonti i forbindelse med den slags opgaver, og selv om det ikke af denne konto vil fremgå, hvem der står som indbetaler eller modtager i forbindelse med bevægelser på kontoen, idet overførslerne sker fra den samlede klientkonto, vil adgang til den særskilte klientkonto vise totalsummer og bevægelser, der kan

danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt det er nødvendigt for Skatteforvaltningen at anmode om yderligere oplysninger.

Oplysninger er nødvendige for skattekontrollen

Det fremgår af SKL § 60, stk. 2, at oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen. Heri ligger, at Skatteforvaltningen alene må anmode om oplysninger om klienters forhold, når oplysningerne ikke umiddelbart kan fremskaffes på anden vis.

Bestemmelsen indeholder krav om væsentlighed og proportionalitet, men også et krav om, at Skatteforvaltningen skal foretage en konkret afvejning af hensynet til det offentliges behov for at modtage oplysninger over for, hvor alvorligt indgrebet er i den skattepligtiges privatliv.

Skatteforvaltningen bør således konstatere, at det ikke er muligt at få de ønskede oplysninger via klienten eller pengeinstituttet, før advokater pålægges at afgive oplysninger.

Oplysninger i elektronisk form

Efter SKL § 60, stk. 2, kan Skatteforvaltningen forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat, hvis den indberetningspligtige opbevarer oplysningerne i elektronisk form.

Den digitale udvikling betyder, at mange oplysninger vil kunne forefindes i elektronisk form i et anerkendt filformat. Det er en lettelse af byrden for den oplysningspligtige og for Skatteforvaltningen, hvis oplysningerne kan afgives i elektronisk form, og det er derfor fastsat, at dette kan kræves, hvis det er muligt for den indberetningspligtige.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
UfR 1981,106 HRD	I forbindelse med kontrol af en advokats regnskab, jf. (den tidligere) skattekontrollolovs § 6, stk. 1 og 3, med henblik på en skatteansættelse af advokaten var skattemyndigheden blevet opmærksom på nogle forhold vedrørende én af advokatens klienter. Da materialet var lovligt tilvejebragt efter skattekontrollovens regler, udtalte Højesteret, <i>“at den for advokater gældende tavshedspligt ikke kan føre til en begrænsning i anvendelsen af de omhandlede lovbestemmelser, ...”</i> .	

A.C.2.1.3.2.6 Oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger, der kan kræves af offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Oplysningspligten
- Offentlige myndigheders tavshedspligt
- Oplysninger skal være nødvendige for skattekontrollen
- Oplysninger til brug for indberetningskontrol eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat
- Oplysninger i elektronisk form
- Adgang til hvidvaskoplysninger
- Hvem skal modtage pålægget

Se SKL § 61.

Regel

Offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, skal efter anmodning give Skatteforvaltningen oplysninger til brug for kontrol af en identificerbar fysisk eller juridisk persons skattepligt eller skatteansættelse, indberetningskontrol eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat. Se SKL § 61, stk. 1.

Oplysningspligten

SKL § 61, stk. 1, indeholder en oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende, og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, og bestemmelsen dækker alle tredjeparter,

der således kan være i besiddelse af væsentlige oplysninger til brug for skattekontrollen.

Enhver juridisk person, herunder offentlige myndigheder, er oplysningspligtige efter SKL § 61. Oplysningspligten omfatter også interessentskaber, hvis samtlige interessenter hver for sig er omfattet af SKL § 61, dvs. selvstændige juridiske personer. Den kreds, der er omfattet af oplysningspligten, er således meget bred.

SKL § 61 pålægger den nævnte kreds en oplysningspligt, der ligger ud over, hvad der gælder efter lovens andre indberetnings- og oplysningsbestemmelser, idet pligten omfatter enhver oplysning, der antages at være af betydning for kontrol af en identificerbar fysisk eller juridisk persons skattepligt eller skatteansættelse, indberetningskontrol eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat.

Det forudsættes, at der er tale om oplysninger, som den oplysningspligtige er i besiddelse af som et normalt led i virksomheden.

Det afgørende er, om den, der spørges til, er identificeret af Skatteforvaltningen, således at navnet kan anføres i begæringen. Såfremt de ønskede oplysninger vedrører ikke identificerbare fysiske eller juridiske personer, skal der foreligge en godkendelse fra Skatterådet, jf. SKL § 62.

Begrænsning af oplysningspligten

Kendes navnet ikke, er det således påkrævet, at der indhentes en tilladelse fra Skatterådet efter SKL § 62. Skatterådets tilladelse kræves, når oplysningspligten vedrører ikke navngivne personer dvs. en personkreds, som Skatteforvaltningen ikke kender fx et selskabs kundekreds eller leverandører m.v.

Efter SKL § 61, stk. 3, gælder den generelle oplysningspligt efter stk. 1 ikke ved indhentelse af oplysninger om omsætning m.v. mellem erhvervsdrivende, jf. § 57 og § 58, finansielle virksomheders oplysninger om kundernes økonomiske forhold, jf. § 59 og advokaters oplysninger om klientforhold, jf. § 60.

Bestemmelserne om oplysningspligten i forbindelse med krydsrevision, finansielle virksomheders oplysningspligt om kundeforhold og advokaters oplysningspligt om klienter er således udtømmende. Ønskes oplysninger om erhvervsdrivendes indbyrdes omsætning, dvs. oplysninger af samme art som efter SKL §§ 57 og 58, kan disse oplysninger ikke kræves i videre omfang end der er hjemmel til i SKL § 57 og § 58. Erhvervsdrivende er dermed underlagt samme oplysningspligt om indbyrdes omsætning uanset, i hvilken form virksomheden drives. Om SKL § 57 og § 58 henvises i øvrigt til afsnit A.C.2.1.3.2.2 Adgang til regnskabsmateriale til brug for krydsrevision og A.C.2.1.3.2.3 Oplysninger om erhvervsdrivendes indbyrdes omsætning.

Der vil imidlertid efter den generelle bestemmelse i SKL § 61 kunne afkræves oplysninger om andre forhold, f.eks. aflønningsforhold, herunder særlige personalegoder m.v. for en ansat i den finansielle virksomhed og hos advokaten. Bestemmelsen fastsætter dermed en generel oplysningspligt, som vil give Skatteforvaltningen adgang til oplysninger fra tredjemand om andre forhold.

Der kan f.eks. være tale om oplysninger vedrørende ansættelsesforhold, offentlige tilskud og pensionsordninger. Oplysninger herom kan være relevante at modtage fra enhver arbejdsgiver, uanset om denne er erhvervsdrivende, en juridisk person, som ikke er erhvervsdrivende, en offentlig myndighed eller erhvervsdrivende, som i øvrigt er omfattet af bestemmelserne i §§ 57-60.

Som eksempler på bestemmelsens anvendelse kan nævnes kontrol af befodringsfradrag, hvor der vil kunne anmodes om oplysninger fra en arbejdsgiver om bestemte lønmodtagers arbejdssted, og om der har været stillet fri bil til rådighed, anmodninger til lønbureauer vedrørende kopi af ansattes lønsedler, anmodninger til selskaber om at oplyse om medarbejderaktieordninger og antal af medarbejderaktier, anmodninger til vekselbureauer om konkrete personers udførsel af store pengebeløb til andre lande, og anmodninger til kommuner vedrørende udbetaling af kontanthjælp m.v.

Bestemmelsen vil ikke kunne anvendes til at anmode teleselskaber om oplysninger om en kundes telefonforbrug, da teleselskaber er underlagt særlige regler om tavshedspligt.

Offentlige myndigheders tavshedspligt

Når offentlige myndigheder pålægges oplysningspligt efter SKL § 61, kan pligten kolliderer med særlige bestemmelser om tavshedspligt.

Oplysningspligten efter SKL § 61 fortrænger den generelle tavshedspligt, der påhviler alle offentligt ansatte. Det kommer dog an på en konkret fortolkning af tavshedspligtsbestemmelsen, om skattekontrollovens oplysningsbestemmelser viger. Fx en oplysning om at Skatteforvaltningen forgæves har forsøgt at tilvejebringe oplysningerne hos skatteyder selv, er ikke i strid med tavshedspligten.

Tavshedspligter, som nævnt i straffelovens §§ 152-152 e, viger også for skattekontrollovens oplysningspligter.

Om udveksling af oplysninger generelt med andre offentlige myndigheder, se FVL §§ 27 - 32 (juridiske personer), og (fysiske personer) se §§ 5 - 11 i lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 8. marts 2024.

Oplysninger skal være nødvendige for skattekontrollen

Efter SKL § 61, stk. 4, skal oplysningerne, jf. SKL § 61, stk. 1, være nødvendige for skattekontrollen. Heri ligger, at indgrebet skal være egnet til og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål.

► ◀

Bestemmelsen indeholder et krav om væsentlighed og proportionalitet, men også et krav om, at Skatteforvaltningen skal foretage en konkret afvejning af på den ene side hensynet til det offentlige behov for at modtage oplysninger, og på den anden side hvor alvorligt indgrebet er i den skattepligtiges privatliv.

Skatteforvaltningen skal foretage en konkret afvejning af det samfundsmæssige hensyn over for de byrder, som den oplysningspligtige vil blive pålagt i forbindelse med fremskaffelse af oplysningerne. Oplysningerne skal være væsentlige for en korrekt skatteansættelse, og oplysningerne må ikke kunne tilvejebringes med mindre indgribende midler. Skatteforvaltningen vil skulle begrunde en anmodning om udlevering af oplysninger under hensyntagen til Skatteforvaltningens tavshedspligt om den enkelte skattepligtiges forhold.

Oplysninger til brug for indberetningskontrol eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat

Skattekontrolloven indeholder allerede en mulighed for at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende til brug for skattekontrollen.

Ved lov nr. 1473 af 12. december 2024 om ændring af lov om et indkomstregister, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love § 3, stk. 1, nr. 3, er der med virkning fra 1. januar 2025 indført en tilføjelse om, at indhentelsen af oplysninger endvidere kan ske til brug for: "indberetningskontrol eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat" i SKL § 61, stk. 1.

Med tilføjjelsen gives det Skatteforvaltningen mulighed for at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende til brug for indberetningskontrol, eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat.

Formålet med tilføjjelsen er navnlig at give Skatteforvaltningen øgede beføjelser i forhold til at kontrollere virksomheder, der ikke selv kan eller vil udlevere tilstrækkelige eller troværdige oplysninger efter de gældende regler.

Med ændringen udvides Skatteforvaltningens muligheder for at indhente kontroloplysninger fra offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, idet oplysningerne udover til brug for skattekontrollen nu også kan indhentes til brug for indberetningskontrol og kontrol med indeholdelse af kildeskat. Oplysningerne kan indhentes såvel i forbindelse med den løbende generelle, rutinemæssige kontrol som ved kontrol, hvor der er formodning for fejl, misbrug eller svig.

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for indhentelse af oplysninger, men indhentelsen skal som hidtil ske inden for de rammer og forudsætninger, der følger af de forvaltningsretlige grundsætninger og forældelsesregler m.v. Det bemærkes at Skatteforvaltningen vil kunne fremrykke den nødvendige kontrol til et langt tidligere tidspunkt end i dag, idet bestemmelsen giver mulighed for at foretage kontrol af indberetnings- og indeholdelsespligten ikke kun for tidligere, men også for indeværende indkomstår.

Det fremgår af SKL § 61, stk. 4, at oplysningerne skal være nødvendige for indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat. Kravet om at oplysningerne skal være nødvendige, svarer til kravet om, at oplysningerne skal være nødvendige for skattekontrollen, som er beskrevet i det foregående afsnit.

Oplysninger i elektronisk form

Efter SKL § 61, stk. 4, kan Skatteforvaltningen forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat, hvis den oplysningspligtige opbevarer oplysningerne i elektronisk form.

Den digitale udvikling betyder, at mange oplysninger vil kunne forefindes i elektronisk form i et anerkendt filformat. Det er en lettelse af byrden for den oplysningspligtige og for Skatteforvaltningen, hvis oplysningerne kan afgives i elektronisk form, og derfor kan dette kræves, hvis det er muligt for den oplysningspligtige.

Adgang til hvidvaskoplysninger

Efter SKL § 61, stk. 2, kan Skatteforvaltningen anmode om visse oplysninger, som er indberettet og opbevaret efter hvidvaskreglerne.

Efter SKL § 61, stk. 2, skal forpligtede enheder omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (4. hvidvaskdirektiv) efter anmodning fra Skatteforvaltningen indsende de oplysninger, der fremgår af direktivets artikel 13, 30, 31 og 40.

Hvidvaskdirektivet er implementeret i hvidvaskloven, jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017.

SKL § 61, stk. 2, implementerer dele af Rådets direktiv 2016/2258 af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU (bistandsdirektivet) for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen.

Baggrunden for, at Skatteforvaltningen skal gives adgang til visse oplysninger indberettet efter hvidvaskreglerne, er at sikre en effektiv overvågning af de finansielle institutters efterlevelse af de due diligence-procedurer, fastsat efter direktiv 2014/107 af 9. december 2014 (DAC2) om ændring af direktiv 2011/16 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (CRS).

I Rådets direktiv 2014/107/EU (DAC2) om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti er det bl.a. fastsat, at hvis kontohaveren er en mellemliggende struktur (dvs. en passiv, ikke finansiell enhed), skal de finansielle institutter undersøge, hvem der kontrollerer denne enhed, og indberette herom. Ved at give Skatteforvaltningen adgang til disse oplysninger, er der grundlag for korrekt at kunne identificere og indberette, hvem der er de retmæssige ejere af mellemliggende strukturer og dermed sikre korrekt beskatning.

Når skattemyndighederne har adgang til hvidvaskoplysninger, vil de mere effektivt kunne føre tilsyn med de finansielle institutters overholdelse af disse regler, og ruste skattemyndighederne til bedst muligt at kunne sætte ind overfor skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Skatteforvaltningen har således adgang til oplysninger om f.eks. kundekendskabsprocedurer og procedurer, dokumenter og mekanismer, som opbevares af virksomheder og juridiske enheder m.v. omfattet af hvidvaskreglerne, jf. SKL § 61, stk. 2, dels oplysninger, som indberettes og registreres i register over reelle ejere, jf. SKL § 68, stk. 3, hvorefter denne registersamkøringsbestemmelse gør det muligt for Skatteforvaltningen at få adgang til registeret over reelle ejere.

Formålet med direktiv 2016/2258 og dermed SKL § 61, stk. 2, er at give skattemyndighederne systematisk adgang til den information, der skal indsamles i henhold til hvidvaskreglerne, således at de kan overvåge, om finansielle institutter efterlever direktivet om administrativt samarbejde, hvorefter finansielle institutter automatisk skal indberette oplysninger om finansielle konti med tilknytning til andre medlemsstater, jf. Rådets direktiv 2014/107/EU.

Forpligtende enheder

Forpligtende enheder efter artikel 2 i 4. hvidvaskdirektiv, jf. Rådets direktiv 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller

finansiering af terrorisme, er bl.a. kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, revisorer, eksterne regnskabskyndige, skatterådgivere, notarer ved visse transaktioner, udbydere af tjenester til truster, ejendomsmæglere, udbydere af spil og andre personer, der handler med varer, hvis transaktionen/transaktionerne er på mindst 10.000 euro.

Hvilke oplysninger

De oplysninger, som de forpligtede enheder efter anmodning er forpligtet til at give Skatteforvaltningen, er oplysninger omfattet af 4. hvidvaskdirektivs artikel 13, 30, 31 og 40.

Artikel 13 i 4. hvidvaskdirektiv omhandler kundekendskabsprocedurer, hvor de forpligtede enheder bl.a. skal kunne identificere og kontrollere deres kunders identitet, samt identificere reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere disses identitet, således at den forpligtede enhed med sikkerhed ved, hvem de(n) reelle ejer(e) er, samt gennemfører rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur.

Artikel 30 og 31 i 4. hvidvaskdirektiv omhandler oplysninger om reelt ejerskab, hvor selskaber, andre juridiske enheder og forvaltere af viljebestemte truster skal indhente og opbevare passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om deres reelle ejerskab, herunder oplysninger om de(n) reelle ejers rettigheder.

Artikel 40 i 4. hvidvaskdirektiv sikrer, at de forpligtede enheder skal opbevare dokumenter og oplysninger til brug for kompetente myndigheders forebyggelse, opdagelse og efterforskning af mulig hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Dette vil omfatte dokumenter og oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurerne i artikel 13, samt dokumentation for og registreringer af transaktioner. Opbevaringsperioden for disse dokumenter og oplysninger er efter 4. hvidvaskdirektiv 5 år.

Der henvises endvidere til SKL § 68, stk. 3, om registersamkøring, hvor Skatteforvaltningen har direkte adgang til register over reelle ejere. Se afsnit A.C.2.1.3.3.2 Registersamkøring.

Tilsvarende bestemmelse er indsat i SIL § 56, stk. 3, som oprindeligt indført ved § 5, nr. 6, i lov nr. 1555 af 19. december 2017. Se afsnit A.B.1.3.9 Regnskab og bogføring vedrørende grundlaget for de indberettede oplysninger. Efter skatteindberetningslov § 56, stk. 3, skal de omfattede forpligtede enheder efter anmodning fra Skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger der skal indberettes efter direktivets artikel 13, 30, 31 og 40.

Hvem skal modtage anmodning om oplysninger

Når der anmodes om oplysninger på identificerbare fysiske eller juridiske personer, skal Skatteforvaltningens anmodning rettes til ledelsen i den afdeling, der må antages at ligge inde med oplysningerne. En anmodning om oplysninger kan også rettes til bestyrelsen eller lignende øverste ledelse hos den erhvervsdrivende, ledelse i det institutionsorgan i den juridiske person m.v.

A.C.2.1.3.2.7 Skatterådets forudgående godkendelse af oplysningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om, at Skatterådet skal godkende særlige kontrolindsatser, hvor Skatteforvaltningen ønsker oplysninger om unavngivne fysiske eller juridiske personer.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Skatterådets tilladelse
- Teleselskabers oplysningspligt
- Oplysninger skal være nødvendige for skattekontrollen
- Oplysninger i elektronisk form

- Offentliggørelse af Skatterådets afgørelse
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SKL § 62.

Regel

Offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, skal efter anmodning give Skatteforvaltningen oplysninger til brug for kontrol af ikke individuelt bestemte fysiske eller juridiske personers skattepligt og skatteansættelse, når anmodningen er godkendt af Skatterådet. Se SKL § 62.

Se også om Skatterådets tilladelse i ML § 75, stk. 5, i afsnit A.C.2.3.2 Oplysningspligt samt kontrol hos og indhentelse af oplysninger fra tredjemand.

Skatterådets tilladelse

Hvis kontrollen vedrører fysiske eller juridiske personer, som Skatteforvaltningen endnu ikke kender navnet på, er det påkrævet, at der indhentes en tilladelse fra Skatterådet efter SKL § 62. Skatterådets tilladelse kræves således, når oplysningspligten vedrører ikke navngivne personer dvs. en personkreds, som Skatteforvaltningen ikke kender, fx et selskabs kundekreds eller leverandører m.v.

Bestemmelsen om Skatterådets godkendelse om oplysninger vedrørende unavngivne tager sigte på de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen ønsker at lave stikprøvekontroller, brancheundersøgelser eller lignende, hvor der er tale om oplysninger vedrørende en eller flere unavngivne.

Bestemmelsen supplerer de oplysningspligter, som tredjemand kan pålægges efter SKL §§ 57-61.

Skatteforvaltningen kan indhente Skatterådets tilladelse til at få oplysninger, der er nødvendige for skatteansættelsen af ikke individuelt bestemte erhvervsdrivende, jf. §§ 57-58, af ikke individuelt bestemte kunder i finansielle virksomheder, jf. § 59, samt ikke individuelt bestemte klienter hos advokaterne, jf. § 60.

Om Skatterådet, se afsnit A.A.1.3.1 Skatterådets organisation.

Navngivne og ikke navngivne personer

Skatterådets tilladelse kræves, når oplysningspligten vedrører ikke navngivne personer, dvs. en personkreds, som Skatteforvaltningen ikke kender, fx et selskabs kundekreds eller leverandører m.v. Kendes navnet ikke, er det påkrævet, at der indhentes en tilladelse fra Skatterådet efter SKL § 62.

Det afgørende er, om den, der spørges til, er identificeret af Skatteforvaltningen, således at navnet kan anføres i begæringen.

Skatteforvaltningen kan eksempelvis uden Skatterådets tilladelse kræve oplysninger fra pengeinstitutter om underliggende transaktionsoplysninger, herunder specificering af beløb, på en navngiven kontohaver samt oplysninger om hvem, der er indbetaler eller er modtager af et beløb på kontoen, såfremt pengeinstituttet ligger inde med de pågældende oplysninger.

Skatteforvaltningen har ligeledes adgang til at få oplyst, på hvis vegne en indbetaling eller udbetaling har fundet sted, og herunder også om eventuelle fuldmagtsforhold vedrørende konto tilhørende en navngiven person.

Kender Skatteforvaltningen fx alene telefonnummeret uden at vide, hvem nummeret tilhører, er der ikke tale om en navngiven person. Hvis der er tale om et taletidskort, hvor et teleselskab ikke kender abonnenten, vil Skatteforvaltningen dog kunne indhente oplysninger, hvis der samtidig gives oplysninger om den person, som formodes at være indehaver af nummeret. Tilsvarende gælder, hvis Skatteforvaltningen alene kender IP-adressen uden at vide,

hvem hjemmesiden eller IP-adressen tilhører, så kan der ikke anmodes om oplysninger efter kriteriet navngivne personer.

Begrænsninger i oplysningspligten

Oplysninger om omsætning m.v. mellem erhvervsdrivende, jf. SKL §§ 57 og 58, finansielle virksomheders oplysninger om kundernes økonomiske forhold, jf. SKL § 59, og advokaters oplysninger om klientforhold, jf. SKL § 60, kan imidlertid ikke kræves i videre omfang end nævnt i disse bestemmelser. Se SKL § 62, stk. 2. Bestemmelserne om oplysningspligt i forbindelse med krydsrevision, finansielle virksomheders oplysningspligt om kundeforhold og advokaters oplysningspligt om klienter er således udtømmende.

Teleselskabers oplysningspligt

I SKL § 62, stk. 3 er det fastsat, at teleselskaber til brug for afgørelse af spørgsmål om skattepligt efter anmodning skal give Skatteforvaltningen oplysning om, hvornår kundens telefonnummer har været anvendt til opkald i og fra Danmark, når anmodningen er godkendt af Skatterådet.

Bestemmelsen i SKL § 62, stk. 3, indeholder en afgrænsning af, i hvilke sager bestemmelsen kan finde anvendelse, og hvilke oplysninger der kan kræves af teleselskaberne. Det er således kun sager om skattepligt, som bestemmelsen i SKL § 62, stk. 3, omhandler. De relevante oplysninger er teledata om, hvornår kundens telefonnummer er anvendt i Danmark - og ikke oplysninger om, hvor i Danmark det er anvendt, eller hvem den pågældende har talt med. Disse oplysninger kan den pågældende som udgangspunkt selv få af sit teleselskab. Kun oplysninger om borgerens telefonforbrug vil være relevant i sager om skattepligt.

Kravet om væsentlighed og proportionalitet, skal være opfyldt, og her indgår et krav om, at der skal være tale om en væsentlig beløbsændring, og at der først rettes henvendelse til den borger, der ønskes oplysninger om. Kravet om væsentlighed og proportionalitet tilsiger yderligere, at oplysningerne kun kan indhentes, når andre muligheder for at fremskaffe den relevante dokumentation til afgørelse af spørgsmålet om skattepligt er afprøvet.

I sager om skattepligt er spørgsmålet, om den pågældende er skattepligtig til Danmark, og hvis det er tilfældet, vil der være tale om udeholdelse af hele årsindkomster. Derfor vil udgangspunktet være, at der i disse sager er tale om væsentlige beløbsændringer.

Til sikring af, at Skatteforvaltningen kun anvender bestemmelsen om teleselskabers oplysningspligt, når betingelserne herfor er opfyldt, skal Skatterådet have forelagt den konkrete sag og godkende Skatteforvaltningens anmodning.

Oplysninger skal være nødvendige for skattekontrollen

Efter SKL § 62, stk. 4, skal oplysningerne være nødvendige for skattekontrollen. Betingelsen om nødvendighed omfatter krav om væsentlighed og proportionalitet.

▸ ▹ Bestemmelsen omfatter situationer, hvor der enten foretages en kontrol af den skattepligtiges eksisterende ansættelse af indkomstskat eller en kontrol, fordi der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at foretage en skatteansættelse. Resultatet af kontrollen kan blive en ændret eller ny skatteansættelse.

▸ ▹ Det er Skatterådet, der skal foretage den konkrete bedømmelse af, om et foreslået kontrolprojekt opfylder kravet om, at det er nødvendigt for skattekontrollen, herunder om det af Skatteforvaltningen foreslåede kontrolprojekt opfylder kravene til væsentlighed og proportionalitet.

Oplysninger i elektronisk form

Skatteforvaltningen kan forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat, hvis den indberetningspligtige opbevarer oplysningerne i elektronisk form. Se SKL § 62, stk. 4.

Den digitale udvikling betyder, at mange oplysninger vil kunne forefindes i elektronisk form i et anerkendt filformat. Det er en lettelse af byrden for den oplysningspligtige og for Skatteforvaltningen, hvis oplysningerne kan afgives i elektronisk form, og dette kan således kræves, hvis det er muligt for den oplysningspligtige.

Offentliggørelse af Skatterådets afgørelser

Efter SKL § 62, stk. 5, skal Skatterådets godkendelse af et bestemt kontrolprojekt offentliggøres, med mindre særlige hensyn taler imod.

Bestemmelsen skal sikre mulighed for åbenhed om de kontrolopgaver, som forelægges Skatterådet.

Det er dermed muligt - helt eller delvist - at offentliggøre en beskrivelse af kontrolprojektet og begrundelsen for, at Skatterådet har givet en godkendelse. Det vil imidlertid være muligt, hvis væ-

sentlige forbehold gør sig gældende, at udskyde en offentliggørelse eller helt at undlade en offentliggørelse af et godkendt kontrolprojekt. Dette bør dog være undtagelsen.

Skatterådets afgørelser skal således som udgangspunkt offentliggøres enten helt eller delvist under skyldig hensyntagen til, at offentliggørelse af bestemte oplysninger ikke vil være i strid med Skatteforvaltningens tavshedspligt eller skade kontrolformålet. Der er ikke tale om at offentliggøre kontrolresultater eller oplysninger om, hvem der kontrolleres, da der alene er tale om en tilladelse til at foretage en kontrol af en række ikke identificerede skattepligtige.

En offentliggørelse af Skatterådets godkendelse vil typisk ikke komme i konflikt med Skatteforvaltningens regler om tavshedspligt om den enkelte skattepligtiges forhold, da de skattepligtige, som kontrolprojektet er rettet imod, ikke er identificerede på forhånd, og der ikke er samme beskyttelseshensyn over for den eller de tredjemænd, som vil blive anmodet om oplysningerne. Forud for kontrolprojektet vil der således ikke foreligge personoplysninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen		
SKM202511SKST	Skatterådet har på mødet den 20. november 2025 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61 gives tilladelse til at indhente oplysninger hos en dansk udbyder af betalingsløsninger om ikke identificerede fysiske og juridiske persons brug af betalingskort tilknyttet konti i en række udenlandske digitale banker.	
SKM20254SKST	Skatterådet har på møde den 23. september 2025 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, gives tilladelse til at indhente oplysninger om unavngivne fysiske og juridiske persons handel med virtuel valuta.	
SKM20256SKST	Skatterådet har på mødet den 23. september 2025 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 59 gives tilladelse til at indhente oplysninger om et pengeinstituts udbetaling af kompensationer til ikke-identificerede fysiske personer.	
SKM2025384SKST	Skatterådet har på møde den 24. juni 2025 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, jf. § 61 gives tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger på unavngivne personer og deres modtagelse af beløb gennem en betalingstjeneste.	
SKM2025109SKST	Skatterådet har på mødet den 25. februar 2025 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, jf. § 59 gives tilladelse til at indhente oplysninger om et pengeinstituts udbetaling af kompensationer til ikke-identificerede fysiske personer.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM20254SKTST	Skatterådet har på mødet den 17. december 2024 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, jf. § 59 gives tilladelse til at indhente oplysninger om et pengeinstituts udbetaling af kompensationer til ikke-identificerede fysiske personer.	
SKM202466SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, jf. § 61 gives tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger på unavngivne personer og deres modtagelse af beløb gennem en betalingstjeneste.	
SKM202383SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, jf. § 59 gives tilladelse til at indhente oplysninger om et pengeinstituts udbetaling af kompensationer til ikke-identificerede fysiske personer.	
SKM202323SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, jf. § 61 gives tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger på unavngivne personer og deres modtagelse af beløb gennem digitale betalingsformer.	
SKM2023193SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at udvalgte pengeinstitutter i medfør af SKL § 62 skulle meddele Skattestyrelsen oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders pengeoverførsler til og fra Danmark.	
SKM202251SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62, stk. 1, gives Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger hos danske udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og FIAT-valutaer om unavngivne fysiske og juridiske personers handel med virtuel valuta.	
SKM2021593SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62 gives Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger hos en betalingstjeneste om ikke-identificerede, fysiske og juridiske personers anvendelse af tjenesten.	
SKM2021475SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62 gives Skattestyrelsens tilladelse til at indhente oplysninger hos en deleøkonomiplatform om ikke-identificerede, fysiske og juridiske personers anvendelse af platformen.	
SKM2021383SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62 gives Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om unavngivne fysiske og juridiske personers pengeoverførsler til og fra udlandet hos danske pengeoverførselsvirksomheder samt hos danske agenter	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	for udenlandske pengeoverførselsvirksomheder.	
SKM20132 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter SKL § 62 gives Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger hos en dansk udbyder af betalingsløsninger om ikke identificerede fysiske og juridiske personers brug af betalingskort tilknyttet konti i en række udenlandske e-money virksomheder.	
SKM201181 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der i henhold til SKL § 62 meddeles Skattestyrelsen tilladelse til hos platformsbaserede tjenester at indhente nye oplysninger om ikke-identificerede personer og deres indtægter.	
SKM201106 SKTST	Genoptagelse af SKM2020.466.SKTST. Skatterådet har på møde den 23. februar 2021 genoptaget og tiltrådt Skattestyrelsens ændrede indstilling om pålæg af oplysningspligt i henhold til SKL § 62 om tilladelse til indhentning af oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders modtagelse af beløb med digitale betalingsformer hos en udbyder af betalingstjeneste.	Denne meddelelse erstatter SKM2020.466.SKTST.
SKM2020466 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om pålæg af oplysningspligt i henhold til SKL § 62 om tilladelse til indhentning af oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders modtagelse af beløb med digitale betalingsformer hos en udbyder af betalingstjeneste.	Afgørelsen blev genoptaget af Skatterådet, da udbyderen af betalingstjenesten ikke var en finansiel virksomhed, og der derfor ikke skulle henvises til SKL § 59. Se SKM2021.106.SKTST
SKM2020186 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der meddeles Skattestyrelsen tilladelse til hos et selskab, der udbyder incitamentsprogrammer at indhente oplysninger om ikke identificerede personer og virksomheder, der indgår i selskabets incitamentsprogrammer i henhold til SKL § 62.	
SKM202049 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at udvalgte pengeinstitutter i medfør af SKL § 62, jf. § 59, skulle meddele Skattestyrelsen oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders pengeoverførsler til og fra Danmark.	
SKM202050 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der meddeles Skattestyrelsen tilladelse til hos platformsbaserede tjenester at indhente oplysninger om ikke identificerede personer og deres indtægter i henhold til SKL § 62.	
SKM2019437 SKTST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om indhentning af identifikationsoplysninger på ikke identificerede personer og virksomheders modtagelse	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	af beløb med digitale betalingsformer hos udbydere af betalingstjenester.	
SKM2019375SKIST	Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling om tilladelse til indhentning af oplysninger om ikke identificerede personer og selskaber fra Finland, som havde haft omsætning hos en navngiven dansk erhvervsvirksomhed. Oplysninger ønskedes indhentet til brug for behandling af en modtaget bistandsanmodning fra Finland.	
SKM2019168SKIST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om indhentning af oplysninger hos et direkte-salg firma om samhandel med unavngivne distributører samt samhandel mellem disse distributører og unavngivne forhandlere.	Tilladelse givet i henhold til SKL § 62, stk. 1, 2 og 4, jf. §§ 58 og 61.
SKM201915SKIST	Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling om indhentning af oplysninger hos tre danske vekslingstjenester om unavngivne fysiske og juridiske personers (herunder udlændinge) handel med virtuelle valuta.	Tilladelse givet i medfør af dagældende skattekontrollovs § 8 D, da sagen blev behandlet i Skatterådet før den nye skattekontrollov trådte i kraft 1. januar 2019.
SKM2017612SKAT	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at SKAT kan indhente oplysninger hos et selskab vedrørende selskabets udlodninger til unavngivne personer.	
SKM2016.532.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at udvalgte pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksomheder skulle meddele SKAT oplysninger om unavngivne virksomheders og personers pengeoverførsler til og fra udlandet (Money Transfer III-projektet).	
SKM2016.423.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at en virksomhed skulle meddele SKAT oplysninger om foretagne kapitaludlodninger til unavngivne virksomheder og personer.	
SKM2016.241.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om indhentning af oplysninger hos en række pengeinstitutter om unavngivne, der har konto/depot, hvor de nævnte kontohavere enten er stiftet/etableret af eller har/har haft tilknytning/forbindelse til en række nærmere angivne rådgivningsfirmaer / serviceproviders - (Panama-papers).	
SKM2015.631.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at 6 offentlige myndigheder skulle meddele SKAT oplysninger om unavngivne virksomheders udstedelse af EAN fakturaer til den pågældende myndigheder	
SKM2015.470.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at 3 virksomheder skulle meddele SKAT oplysninger om deres opkøb af skrot mv hos unavngivne virksomheder	
SKM2015.355.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at en bygherre for en række større anlægsprojekter skulle meddele SKAT oplysning-	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	er om unavngivne danske og udenlandske virksomheders arbejde ifm. disse anlægsprojekter.	
SKM2014.746.SR	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at et selskab, der havde forestået udlodningen af likvidationsprovenu ifm. med en forenings opløsning, blev pålagt at meddele oplysning om udlodning af provenu til foreningens medlemmer.	

A.C.2.1.3.2.8 Dødsboers oplysningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om oplysningspligter til brug for Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende en afdød og dødsboet.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvem påhviler oplysningspligten
- Hvilke oplysninger, frister m.v.
- Skifterettens indberetningspligt

Se SKL § 63.

Regel

Skifteretten, bobestyreren, privat skiftende arvinger eller en efterlevende ægtefælle skal efter anmodning give Skatteforvaltningen enhver oplysning af betydning for en korrekt skatteansættelse af afdøde og af boet. Se SKL § 63.

►◄

I SKL § 63 er det endvidere præciseret, at oplysningspligten ikke kun gælder oplysning af betydning for en korrekt skatteansættelse af afdøde, men også gælder oplysninger af betydning for boets skatteansættelse.

Hvem påhviler oplysningspligten

Det er enten arvingerne, bobestyreren eller den længstlevende ægtefælle, der er ansvarlige for, at pligterne i henhold til lov om skifte af dødsboer opfyldes, og dermed også har oplysningspligten over for Skatteforvaltningen om afdødes forhold eller boets skattepligtsforhold.

Hvilke oplysninger, frister m.v.

Der er oplysningspligt om enhver oplysning af betydning for en korrekt skatteansættelse af

- Afdøde og/eller
- Af boet

For så vidt angår boets skattepligt, er der oplysningspligt om boets forhold, hvad enten boet bliver et skattepligtigt dødsbo eller ej. Det følger af dødsboskatteovens § 85, stk. 1, at det er den ansvarlige for boet, der har oplysningspligten.

►◄

For så vidt angår afdødes skattemæssige forhold, herunder om skattepligt, omfatter oplysningspligten enhver oplysning af betydning for opgørelsen af skattekrav, der udspringer af afdødes skattepligt, både vedrørende dødsåret og tidligere indkomstår. Denne pligt er ikke kun en pligt til at afgive skatterelevante oplysninger, men også en pligt til efter anmodning at redegøre for grundlaget for de afgivne oplysninger.

En manglende efterlevelse af oplysningspligten ►efter SKL § 63◄ i relation til afdødes skattemæssige forhold og ►boets skattepligt◄ vil ikke kunne sanktioneres med pålæg af daglige tvangsbøder, ►og bødeforlæg efter SKL § 72, stk. 2◄, men Skatteforvaltningen vil i

stedet kunne rette henvendelse til tredjemand for at få de relevante oplysninger, ligesom Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse.

Bestemmelsen om oplysningspligt i forbindelse med dødsboer kan ikke bruges til at indhente oplysninger hos arvingerne om deres egne formuer og indkomstforhold, men hvis der er formodning for, at afdøde har givet afgiftspligtige gaver inden dødsfaldet, kan boafgiftslovens § 26 anvendes. Det fremgår af boafgiftslovens § 26, stk. 2, at bobestyreren, afdødes arvinger og legatarer senest 8 uger efter dødsfaldet skal indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke er betalt afgift. Hvis oplysninger ikke modtages rettidigt, kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven.

Oplysninger fra arvinger om deres egne formue- og indkomstforhold kan være relevante, når arvingen ikke er nærtstående familie og derfor skal betale indkomstskat af en eventuel gave fra den afdøde. Disse sager vil kunne behandles efter skattekontrolloven. Skatteforvaltningen kan altid med henblik på eventuelt at genoptage en skatteansættelse anmode en skattepligtig om at redegøre for sine indkomstforhold, og Skatteforvaltningen kan efter SKL §§ 55 og 56 indhente formueoplysninger hos enhver skattepligtig person.

Fristen for Skatteforvaltningens fremsættelse af skattekrav over for boet forlænges, såfremt boet ikke efterkommer en anmodning om oplysninger inden for den frist, der er fastsat i anmodningen, til to måneder fra den dag, hvor Skatteforvaltningen har modtaget oplysningerne, jf. § 87, stk. 3, i dødsboskatteoven. Efter dødsboskatteovens § 87, stk. 3 suspenderes Skatteforvaltningens frist for en afgørelse om skatteansættelse, således indtil oplysningerne er modtaget, og fristen er herefter 2 måneder regnet fra den dag, hvor oplysningerne er modtaget.

Skifterettens indberetningspligt

Efter SKL § 63, stk. 2 skal skifteretten foretage indberetning til Skatteforvaltningen om hvert enkelt dødsbo, der behandles af skifteretten. Efter SKL § 63, stk. 3, har skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om skifteretternes automatiske indberetningspligt om alle dødsboer.

►◄

Bemyndigelsen er udnyttet i Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 om skatteindberetning m.v., hvor der i § 51 er oplyst de oplysninger, som skifteretten skal indberette vedrørende hvert enkelt dødsbo, der behandles af skifteretten.

Der skal herefter gives oplysninger om identiteten af den indberetningspligtige skifteret, afdødes identitet, datoen for dødsfaldet, skiftesagsnummer, om skifte efter afdøde sker her i landet, om der er mere end et bo efter afdøde, om afdøde var gift på dødstidspunktet, og i givet fald oplyses ægtefællens identitet, om boets behandlingsmåde, identiteten af den, der repræsenterer boet eller er boudlægsmodtager, identiteten af arvinger i boet, når det er udleveret til privat skifte, opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen

(åbningsstatus), når en sådan skal indgives til skifteretten, om en efterlevende ægtefælle er eller f.eks. på grund af arveafkald bliver eneste arving, når der bortses fra arvinger efter testamente, samt om et afsluttet bo genoptages.

Ved bekendtgørelse nr. 1242 af 25/11-2024 er bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 § 51, stk. 1, med virkning fra 1. januar 2025 ændret, hvorefter der i § 51, stk. 1, nr. 14, er indsat en bestemmelse om indberetning hvis der foreligger dokumenter om arveafkald, gaveerklæring afgivet til skifteretten, testamente, ægtepagt, gældsbreve medtaget som aktiver, gældsbreve medtaget som passiver og bankers proformaopgørelser over aktiver og passiver på dødsdagen. Endvidere er der i § 51, stk. 1, nr. 15, indsat bestemmelse om indberetning af oplysninger om arvens fordeling på arvinger, herunder hvem der, med undtagelse af boets likvide beholdning, er arveudlægsmodtager af boets aktiver og passiver på skæringsdagen.

Sker der efterfølgende ændringer i oplysninger, der er indberettet af skifteretten, herunder ændringer af boets behandlingsmåde, skal ændringen meddeles Skatteforvaltningen.

Det bemærkes, at skifteretten således har oplysningspligt om, hvem der er arvinger i boet, og detaljerede oplysninger om boets skiftebehandling.

A.C.2.1.3.2.9 Udbyder af skattearrangementer

Indhold

Dette afsnit handler om pligten for udbydere m.fl. af skattearrangementer til over for Skatteforvaltningen at dokumentere realiteterne bag de transaktioner, der indgår i et skattearrangement.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvilke oplysninger
- Afgørelse om realitet
- Hæftelse
- Klage
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SKL § 64.

Regel

Efter anmodning skal den, der som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), og når formålet med skattearrangementet fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, indsende dokumentation til Skatteforvaltningen for realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver m.v., der indgår heri. Se SKL § 64, stk. 1.

► ◄

Hvilke oplysninger

Udbydere m.fl. af skattearrangementer skal efter anmodning dokumentere realiteten af de nævnte dispositioner, som indgår i projektet.

De, der udbyder eller formidler skattearrangementer, kan således udtrykkeligt pålægges en pligt til over for Skatteforvaltningen at dokumentere realiteterne bag de transaktioner, der indgår i skattearrangementet.

Denne pligt omfatter ikke kun en pligt til at fremlægge dokumenter om de aftaler, der indgår i arrangementet, men også en pligt til på anden tilstrækkelig måde at dokumentere, at der er realitet bag aftalerne. Fx at der bag en aftale om salg af en afskrivningsberettiget container, der befinder sig i Hong Kong, eksisterer en sådan container, og at containeren vil kunne udskilles entydigt fra andre containere.

Eller at f.eks. de værdipapirer, der indgår i arrangementet, reelt eksisterer, og at overdrageren har ejendomsretten til papirerne.

Efter praksis kan Skatteforvaltningen fastsætte rimelige frister for, hvornår en redegørelse for et oplysningspligtigt forhold vil skulle foreligge, hvis ikke den manglende redegørelse skal tillægges bevismæssig skadevirkning for den skattepligtige ved skatteansættelsen.

Afgørelse om realitet

Efter SKL § 64, stk. 2, er det Skatteforvaltningen, som træffer afgørelse om, hvorvidt der er realitet i et skattearrangement, som har til formål at nedbringe eller udskyde skattebyrden som nævnt i stk. 1, og som vil kunne begrunde en medhæften for udbyder og formidler, jf. nedenfor om hæftelse.

► ◄

Afgørelsen af, om der foreligger et skattearrangement, og om der foreligger et skattearrangement, der kan begrunde en medhæften for udbyder eller formidler, vil kunne træffes af Skatteforvaltningen af egen drift eller efter anmodning fra en udbyder eller en formidler. Afgørelsen vil endvidere kunne træffes på ethvert tidspunkt, hvor det fornødne beslutningsgrundlag er til stede, dvs. når sagen er tilstrækkelig oplyst, hvilket betyder, at det kan forekomme, at afgørelsen træffes forud for tidspunktet, hvor der gennemføres en skatteansættelse.

Efter praksis kan Skatteforvaltningen fastsætte rimelige frister for, hvornår en redegørelse for et forhold skal foreligge, hvis ikke den manglende redegørelse skal tillægges bevismæssig skadevirkning for den skattepligtige ved skatteansættelsen. På lignende måde kan Skatteforvaltningen fastsætte frister, inden for hvilke udbydere eller formidlere skal dokumentere realiteten bag skattearrangementet, hvis ikke den manglende dokumentation skal tillægges bevismæssig skadevirkning.

I overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige udgangspunkt vil udbyderen henholdsvis formidleren være adressat for afgørelsen.

Hæftelse

Efter SKL § 64, stk. 3, hæfter udbyderen eller formidleren solidarisk med den skattepligtige for den eventuelle forhøjelse af den skattepligtiges indkomstskat, der fremkommer som følge af, at Skatteforvaltningen har tilsidesat skattearrangementet som ikke reelt.

Udbyderen eller formidleren hæfter således solidarisk med den skattepligtige for eventuelle restancer, der opstår som følge af, at Skatteforvaltningen helt eller delvis underkender dispositionernes realitet. Skatteforvaltningen kan vælge at opkræve hele restancen hos udbyderen eller formidleren, der derefter selv må søge eventuel betaling fra den skattepligtige.

Klage

Hæfter udbyderen eller formidleren solidarisk med den skattepligtige, som følge af at et skattearrangement er tilsidesat, kan udbyderen eller formidleren påklage den del af skatteansættelsen, der vedrører skattearrangementet, efter SFL § 11, stk. 1, nr. 1. Se SKL § 64, stk. 4.

Det bemærkes, at hverken udbyder eller formidler har partsstatus i selve skatteansættelsessagen for den skattepligtige, men udbyderen eller formidleren er efter bestemmelsen tillagt ret til - på lige fod med den skattepligtige - at påklage den del af skatteansættelsen for den skattepligtige, der vedrører skattearrangementet efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Den skattepligtige er i en sådan situation fortsat part i en klagesag, ligesom den skattepligtige også selv vil være klageberettiget.

De almindelige regler om påklage og klagesagsbehandling finder direkte anvendelse for den udbyder eller formidler, der hæfter solidarisk med den skattepligtige, idet der ved hæftelseskravet er tale om afgørelser i forvaltningsretlig forstand, truffet af Skatteforvaltningen, som led i administrationen af lovgivningen om skatter, jf. SFL § 11, stk. 1, nr. 1, om påklage af sådanne afgørelser til Landsskatteretten. En sådan klage følger klagevej og regler for behandlingen af en tilsvarende klage fra den deltagende skattepligtige.

Det har ikke opsættende virkning for skatteansættelsen, at der rejses sag om realiteten af skattearrangementet, og Skatteforvaltningen kan efter omstændighederne gennemføre skatteansættelsen

med forbehold af, at behandlingen af spørgsmålet om skattearrangementet i forbindelse med ansættelsen udskydes, indtil sagen om realiteten af skattearrangementet vil være afgjort.

Det har endvidere ikke opsættende virkning for den solidariske hæftelse, at udbyder eller formidler klager over en afgørelse om, at der foreligger et skattearrangement, der vil kunne medføre solidarisk hæftelse.

SFL § 51 om mulighed for henstand ved klage finder tilsvarende anvendelse over for udbyderen eller formidleren.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen		
SKM201830BR	En række skatteydere havde deltaget som såkaldte investorer i et lånearrangement, og de påstod sig berettigede til betydelige rentefradrag. Personkredsen bag selskaberne, som havde udbudt lånearrangementet, blev, efter at Landsskatteretten havde nægtet investorerne rentefradrag, fundet skyldige i bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for investorerne og for skattesvig af særlig grov karakter. Straffedommen lagde til grund, at investorerne aldrig reelt havde optaget noget lån, og derfor heller ikke havde været berettiget til at opnå et rentefradrag. Skatteyderne frafaldt herefter påstanden om rentefradrag, men nedlagde i stedet påstand om, at SKATs afgørelser, hvorved de var blevet nægtet det selvangivne rentefradrag, skulle hjemvises med henblik på stillingtagen til, om de var berettiget til fradrag for deres tab ved deltagelse i lånearrangementet. Byretten fandt, at der ikke var en sådan klar sammenhæng mellem dette spørgsmål og spørgsmålet om berettigelsen af rentefradraget, som Landsskatteretten i sagen havde taget stilling til, at spørgsmålet kunne prøves af byretten, jf. SFL § 48, stk. 1. Byretten fandt endvidere, at skatteyderne havde bevisbyrden for retten til rentefradrag, samt at konsekvensen af, at de ikke godtgjorde at være berettiget til fradrag for renter, var, at fradragsretten nægtedes. SKAT kunne derfor anmode skatteyderne om dokumentation for de selvangivne renter, uden at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 10 og/eller EMRK fandt anvendelse. Skatteministeriet blev derfor frifundet.	

A.C.2.1.3.2.10 Tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v.

Indhold

Dette afsnit handler om, at Skatteforvaltningen kan anmode tilsynsmyndigheden (Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen) om at foretage kontrol af nedskrivninger og hensættelser i penge- og realkreditinstitutter og finansieringsselskaber m.v.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Institutter som nævnt i kursgevinstlovens § 25, stk. 7
- Filialer af udenlandske kreditinstitutter
- Finansieringsselskaber, der har valgt at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 7
- Tidsramme for anmodning om kontrol
- Kontrol med filialer af udenlandske kreditinstitutter og finansieringsinstitutter.

Se SKL § 65.

Regel

Efter SKL § 65 kan Skatteforvaltningen anmode tilsynsmyndigheden for finansielle virksomheder om at foretage kontrol af hensatte beløb og lidte tab i en finansiell virksomhed pr. 31. december, idet det er Skatteforvaltningen, som træffer afgørelse med hensyn til, om hensættelse til et konkret tab er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler, medens tilsynet med særlige finansielle virksomheder tilkommer tilsynsmyndigheden, som er Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen.

»

Institutter som nævnt i kursgevinstlovens § 25, stk. 7

Efter KGL § 25, stk. 7, kan pengeinstitutter og realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiell virksomhed, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst - i det omfang de vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler - fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier m.v. efter de for instituttet gældende

regnskabsretlige regler. For filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, opgøres beløbet efter de regnskabsretlige regler, der gælder for tilsvarende kreditinstitutter undergivet Finanstilsynets tilsyn.

Penge- og realkreditinstitutterne m.v., som er omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal efter reglerne i årsregnskabsloven m.v. hvert år foretage de nødvendige og tilstrækkelige hensættelser til tab på udlån og garantier m.v. Der er tale om et skøn, som foretages af ledelsen i det enkelte pengeinstitut. En kontrol af, at nedskrivninger og hensættelser er foregået efter reglerne i årsregnskabsloven, ligger uden for de opgaver, som Skatteforvaltningen varetager som myndighed. Det er Erhvervsministeriets ressortområde, og Finanstilsynet har hjemmel i lov om finansiel virksomhed til at føre tilsyn med penge- og realkreditinstitutterne.

Penge- og realkreditinstitutter m.v. kan lægge de regnskabsmæssige hensættelser til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De regnskabsmæssige kriterier for, hvornår en hensættelse er nødvendig, er imidlertid ikke nødvendigvis sammenfaldende med de kriterier, som skattemæssigt skal være opfyldt, før tab kan fradrages. Praksis for penge- og realkreditinstitutter m.v. kan herved adskille sig fra kursgevinstlovens almindelige principper for opgørelse af tab på fordringer, hvor tab almindeligvis først kan fratrækkes, når tabet er konstateret.

Finanstilsynets undersøgelse er spredt jævnt over året. Dvs. at Finanstilsynets kontrol af et instituts tab og hensættelser eller dele af disse primært vil ske i det år, hvor det pågældende institut undersøges. En tilsynsmæssig opgørelse af hensættelserne pr. 31. december foretages således som udgangspunkt kun for de institutter, der undersøges pr. 31. december.

I SKL § 65, stk. 1, er det fastsat, at tilsynsmyndigheden for et institut som nævnt i KGL § 25, stk. 7, efter anmodning fra Skatteforvaltningen skal foretage kontrol af størrelsen af beløb, der er nedskrevet på udlån og hensat på garantier m.v. i instituttet pr. 31. december i det pågældende år.

Efter bestemmelsen kan Skatteforvaltningen således få Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen til at kontrollere, at finansiel aktivitet, hvor KGL § 25, stk. 7 finder anvendelse på nedskrivning af lån og hensættelse på garantier m.v., opfylder betingelserne, også i tilfælde af, at den finansielle aktivitet ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Da det i forhold til den årlige opgørelse af den skattepligtige indkomst er hensættelserne som opgjort pr. 31. december, der er relevante, giver bestemmelsen adgang til, at Skatteforvaltningen kan anmode tilsynsmyndigheden om at foretage en kontrol af et instituts hensættelser pr. 31. december, f.eks. når Skatteforvaltningen har en formodning om, at instituttets hensættelser ikke er korrekte. Anmodning om en kontrol vil eksempelvis kunne være relevant i forbindelse med en revisionssag eller lignende i forhold til et institut.

Skatteforvaltningens adgang til at anmode om en kontrol af et instituts hensættelser skal ske i samarbejde med tilsynsmyndigheden, således at der tages hensyn til tilsynsmyndighedens planlægning i øvrigt.

Det bemærkes i øvrigt, at Skatteforvaltningen efter SKL § 53 har adgang til at kræve indsendelse af det regnskabsmateriale, der ligger til grund for de foretagne nedskrivninger og hensættelser, herunder specifikation af, hvorledes den samlede hensættelse er sammensat/grupperet og oplysninger om enkeltsager m.v.

Det er Skatteforvaltningen, som skal kontrollere, om de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler. Er instituttet uenig i Skatteforvaltningens afgørelse med hensyn til, om en fratrullet nedskrivning eller hensættelse kan fradrages, dvs.

repræsenterer et tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler, kan instituttet påklage dette spørgsmål i det skatteretlige klagesystem.

Filialer af udenlandske kreditinstitutter

Det fremgår af SKL § 65, stk. 2, at for herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, kan Skatteforvaltningen anmode Finanstilsynet om på dennes vegne at kontrollere størrelsen af nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v., som kan fradrages efter KGL § 25, stk. 7.

► ◄

Bestemmelsen omhandler ordningen for tilsyn med filialer af udenlandske realkreditinstitutter. Herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i EU/EØS, er ikke omfattet af lov om finansiel virksomhed, men er underlagt hjemlandets tilsyn, men de skal overholde de danske regnskabsretlige regler i årsregnskabsloven, når de har driftssted i Danmark. Finanstilsynet har således ikke efter lov om finansiel virksomhed hjemmel til at foretage udgående kontrol eller indkalde materiale fra en herværende filial af et udenlandsk kreditinstitut, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS.

For at disse institutter ikke skal være afskåret fra at anvende reglen i KGL § 25, stk. 7, og med henblik på kontrolmulighed er det fastsat, at Skatteforvaltningen kan anmode Finanstilsynet om på vegne af Skatteforvaltningen at kontrollere, at opgørelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser er foretaget i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.

Finanstilsynets rolle er at bistå Skatteforvaltningen ved at foretage en vurdering af instituttets regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser.

Såfremt der på baggrund af Finanstilsynets afgørelse er grundlag for at ændre størrelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser og dermed størrelsen af det skattemæssige fradrag, vil proceduren være, at Skatteforvaltningen i form af en såkaldt agterskrivelse giver filialen meddelelse om ændringen af fradragets størrelse og dermed om ændringen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser.

Finansieringsselskaber, der har valgt at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 7

I SKL § 65, stk. 3, er det videre fastsat, at for finansieringsselskaber, der efter KGL § 25, stk. 8, har valgt at anvende reglerne i KGL § 25, stk. 7, kan Skatteforvaltningen anmode Erhvervsstyrelsen om på dennes vegne at kontrollere størrelsen af nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v., som kan fradrages efter reglerne i KGL § 25, stk. 7.

► ◄

Kontrollen af de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v. i finansieringsselskaber skal følge de samme principper som kontrollen af filialer af udenlandske selskaber. Det betyder, at Skatteforvaltningen i forhold til finansieringsinstitutterne kan anmode Erhvervsstyrelsen om på vegne af Skatteforvaltningen at kontrollere, om opgørelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser er foretaget i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit V om regnskabsklasse D og eventuelle bekendtgørelser udstedt i tilknytning hertil, som finansieringsinstituttet skal følge.

Tidsramme m.v. for anmodning om kontrol

Bestemmelsen i SKL § 65, stk. 4, angiver retningslinjerne for kontrol og klageadgang.

► ◄

Skatteforvaltningens anmodning om kontrol efter SKL § 65, stk. 2 og 3, skal fremsættes senest 1 år og 6 måneder efter udløbet af det pågældende indkomstår. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen skal meddele sin afgørelse Skatteforvaltningen senest 6 måneder fra anmodningens fremsættelse.

Afgørelsen kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at den pågældende juridiske person har fået underretning om afgørelsen fra Skatteforvaltningen. Se SKL § 65, stk. 4.

Der er således dels en frist for Skatteforvaltningens anmodning og tilsynsmyndighedens svar på anmodningen, dels at tilsynsmyndighedens afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet og fristen herfor.

Bestemmelsen gælder både for herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, og finansieringsinstitutter, der har valgt at følge reglerne i KGL § 25, stk. 7.

Såfremt der på baggrund af tilsynsmyndighedens afgørelse er grundlag for at ændre størrelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser og dermed størrelsen af det skattemæssige fradrag, er proceduren, at Skatteforvaltningen giver filialen eller finansieringsselskabet skriftlig meddelelse om ændringen af fradragets størrelse og dermed om ændringen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser.

Da Skatteforvaltningen ikke har kompetence til at ændre størrelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser, kan en afgørelse om en ændring ikke gøres til genstand for behandling i det skatteretlige klagesystem. Klageadgangen følger i stedet den klageadgang, der i øvrigt gælder for afgørelser truffet af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Det vil sige, at en afgørelse om størrelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser kan påklages til Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn og i sidste instans indbringes for domstolene.

Tilsynsmyndighedens afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet af den herværende filial af et udenlandsk kreditinstitut eller det danske finansieringsselskab, hvorimod Skatteforvaltningen ikke har klageadgang.

Kontrol med filialer af udenlandske kreditinstitutter og finansieringsinstitutter

Bestemmelsen i § 65, stk. 5 indeholder en særlig kontroll hjemmel for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens bistand til Skatteforvaltningen vedrørende filialer af udenlandske kreditinstitutter samt vedrørende finansieringsselskaber.

► ◀

I SKL § 65, stk. 5, er det fastsat, at reglerne i § 347 i lov om finansiel virksomhed, der giver Finanstilsynet hjemmel til kontrol af finansielle virksomheder, herunder filialer af udenlandske kreditinstitutter, dog bortset fra reglen i § 347, stk. 1, 2. pkt., også gælder ved Finanstilsynets kontrol af filialer af udenlandske kreditinstitutter, jf. SKL § 65, stk. 2, og Erhvervsstyrelsens kontrol af finansieringsselskaber, jf. SKL § 65, stk. 3.

Der er således hjemmel til, at henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen kan indhente oplysninger fra filialer af udenlandske kreditinstitutter og finansieringsinstitutter i de situationer, hvor Skatteforvaltningen har anmodet Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen om på Skatteforvaltningens vegne at kontrollere størrelsen af nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v. i sådanne institutter.

Reglen i lov om finansiel virksomhed § 347, stk. 1, 2. pkt., begrænser oplysningspligten for filialer af udenlandske kreditinstitutter, idet henvisningen til bestemmelser fastsat i direktiver betyder, at det ikke er alle typer af oplysninger, men f.eks. kun statistiske oplysninger, oplysninger om overholdelse af reglerne om god skik

m.v., som filialen er forpligtet til at afgive. Henvisningen i SKL § 65, stk. 5 til, at § 347 i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse, undtager § 347, stk. 1, 2. pkt., da denne regel afskærer muligheden for at få de oplysninger, som er relevante for den kontrol, der skal foretages.

Efter bestemmelsen er der således pligt for filialer af udenlandske kreditinstitutter og de finansieringsinstitutter, der har valgt at anvende reglerne om hensættelsesfradrag efter KGL § 25 stk. 7, til at give de oplysninger, som er nødvendige for, at Finanstilsynet/Erhvervsstyrelsen kan foretage den kontrol, som Skatteforvaltningen har bedt om.

Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til de pågældende filialer og finansieringsinstitutter.

A.C.2.1.3.3 Samarbejde med eksterne parter

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens samarbejde med eksterne parter. Afsnittet indeholder:

- Samarbejde med udenlandske skattemyndigheder (A.C.2.1.3.3.1)
- Adgang til registre uden for Skatteforvaltningen, registersamkøring og kontrolinformationsregistret (A.C.2.1.3.3.2)
- Udlevering af oplysninger til kreditvurdering (A.C.2.1.3.3.3)

A.C.2.1.3.3.1 Samarbejde med udenlandske skattemyndigheder

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens samarbejde med udenlandske skattemyndigheder. Afsnittet indeholder:

- Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder (A.C.2.1.3.3.1.1)
- Retsbeskyttelsen mv. for udenlandske embedsmænd (A.C.2.1.3.3.1.2)

A.C.2.1.3.3.1.1 Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder

Indhold

Dette afsnit handler om grundlaget for Skatteforvaltningens samarbejde med udenlandske skattemyndigheder.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder
- Brug af oplysninger til andet end skatteformål

Se SKL § 66.

Regel

I SKL § 66 som ændret ved lov nr 409 af 29/04/2025 er det fastsat på hvilket grundlag, Skatteforvaltningen afgiver oplysninger til og modtager oplysninger fra de kompetente myndigheder på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion og indgår i andre former for administrativt samarbejde på skatteområdet med sådanne kompetente myndigheder.

Der er i bestemmelsen oplyst fire forskellige former for regelgrundlag, som er beskrevet under § 66, nr. 1-4. Se mere nedenfor.

Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder

SKL § 66 som ændret ved lov nr 409 af 29/04/2025 udgør den interne danske lovhjemmel til, at Skatteforvaltningen kan afgive oplysninger til og modtage oplysninger fra de kompetente myndigheder på Færøerne, i Grønland og i fremmede jurisdiktioner og indgå i andre former for administrativt samarbejde på skatteområdet med sådanne kompetente myndigheder. Bestemmelsen omfatter det

grundlag for udveksling af oplysninger med andre skattemæssige jurisdiktioner, som er fastlagt gennem en række overenskomster, konventioner eller administrative aftaler. Se afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlaget for udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 om de forskellige typer af administrativt samarbejde.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med SKL § 1, stk. 3, som indeholder hjemmel til, at den danske skatte- og afgiftslovgivnings bestemmelser om pligt til at afgive oplysninger til brug for skatte- og afgiftsansættelser samt Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser også finder anvendelse, når der ydes bistand til andre jurisdiktioners kompetente myndigheder. Se afsnit A.C.2.1.2.1.1 om Skatteforvaltningens kompetence.

SKL § 66, nr. 1

Bestemmelsens nr. 1 referer til Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, også kaldet bistandsdirektivet eller "DAC", og senere ændringer til dette direktiv. Se afsnit C.F.8.1.2.4 om DAC og andre EU-retlige retsgrundlag samt om disses gennemførelse i dansk ret.

SKL § 66, nr. 2

Bestemmelsens nr. 2 refererer til Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre jurisdiktioner. Se afsnit C.F.9.1 om dobbeltbeskatningsoverenskomster. Alle dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af Danmark indeholder en artikel om udveksling af oplysninger. Se om artikel 26 i afsnit C.F.8.2.2.26.

SKL § 66, nr. 3

Bestemmelsens nr. 3 refererer til administrativt indgåede aftaler om administrativ bistand i skattesager. Bestemmelsen omfatter tre forskellige typer af aftaler:

For det første omfattes de skatteinformationsudvekslingsaftaler, også kaldet TIEA'er (Tax Information Exchange Agreements), som Danmark har indgået på grundlag af OECD's standardaftale om udveksling af oplysninger i skattesager. Se afsnit C.F.8.2.2.26.2.

For det andet omfattes aftaler, som Skatteforvaltningen i egenskab af kompetent myndighed har indgået med kompetente myndigheder i en række andre lande om den nærmere udmøntning af bestemmelsen om udveksling af oplysninger i de pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.4.

For det tredje omfattes den fælles nordiske bistandsoverenskomst af 7. december 1989, jf. BKI nr. 42 af 30. april 1992 af Overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.2.

SKL § 66, nr. 4

Bestemmelsens nr. 4 refererer til enhver anden international overenskomst eller konvention tiltrådt af Danmark, som omhandler administrativ bistand i skattesager.

Aktuelt omfatter bestemmelsen OECD's og Europarådets konvention af 25. januar 1988 om gensidig administrativ bistand i skattesager (jf. BKI nr. 8 af 6. februar 1996 om OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager), som er ændret ved en protokol af 27. maj 2010 (jf. BKI nr. 18 af 18. maj 2011 om ændring af konventionen om administrativ bistand i skattesager). Danmark har desuden tiltrådt 5 multilaterale samarbejdsaftaler, som har hjemmel i konventionen. Se nærmere afsnit C.F.8.1.2.3 OECDs og Europarådets bistandskonvention.

Brug af oplysninger til andet end skatteformål

Alle oplysninger, der videregives mellem medlemsstater efter retsgrundlagene i SKL § 66, er omfattet af tavshedspligt. Sådanne

oplysninger nyder således samme beskyttelse som den beskyttelse, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i det land, der modtager dem. Oplysninger, der er videregivet, kan anvendes til skatteansættelse efter national ret samt administration og håndhævelse af national ret, herunder inddrivelse, vedrørende alle skatter, der er omfattet af det pågældende retsgrundlag. For så vidt angår bistandsdirektivet indbefatter dette moms og andre indirekte skatter.

Efter bistandsdirektivet, se afsnit C.F.8.1.2.4, kan skattemyndighederne i den medlemsstat, der har videregivet oplysninger og dokumenter, tillade, at oplysningerne tillige kan anvendes til andre formål end skatteformål af den medlemsstat, der har modtaget oplysningerne. Tilladelse skal gives, hvis oplysningerne kan anvendes til lignende formål i den medlemsstat, der videregiver oplysningerne.

Tilsvarende tilladelse til ikke-skattemæssig brug kan i visse tilfælde opnås også under de andre retsgrundlag, der er nævnt i SKL § 66, nr. 2-4. Kompetent Myndighed Person Udland 5, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, kan vejlede om mulighederne herfor.

Bemærk

Tilladelse fra afsenderlandet til ikke-skattemæssig brug kræves ikke ved oplysninger, der er videregivet med hjemmel i den nordiske bistandsoverenskomst, jf. SKL § 66, nr. 4, og BKI nr. 42 af 30. april 1992.

A.C.2.1.3.3.1.2 Retsbeskyttelsen mv. for udenlandske embedsmænd

Indhold

Dette afsnit handler om, at udenlandske skattemedarbejdere har samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Udenlandske embedsmænds rettigheder og pligter

Se SKL § 67.

Regel

Bestemmelsen giver udenlandske skattemedarbejdere samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område.

I SKL § 67 er det fastsat, at bestemmelserne i straffelovens 14. kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. og 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. gælder for embedsmænd fra Færøerne, Grønland eller en fremmed jurisdiktion, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Det er endvidere fastsat, at embedsmænd fra et andet EU-land, der er til stede under administrative undersøgelser eller deltager i de administrative undersøgelser ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, kan deltage aktivt i den administrative undersøgelse ved at interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter.

Udenlandske embedsmænds rettigheder og pligter

Bestemmelsen i SKL § 67 giver udenlandske skattemedarbejdere samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område. Reglen medfører, at en sådan embedsmand skal nyde samme retsbeskyttelse og være undergivet samme strafansvar som danske embedsmænd.

Det fremgår forudsætningsvis af bestemmelsen, at udenlandske embedsmænd kan være til stede ved kontrol i en dansk virksomhed, når der er tale om et samarbejde mellem danske og udenlandske skattemyndigheder. Bestemmelsen fastslår, at de udenlandske embedsmænd da har samme retsstilling som danske embedsmænd.

Bestemmelsen angår situationer, hvor embedsmænd fra fremmede jurisdiktioner befinder sig på dansk territorium, fordi de ledsager danske embedsmænd fra Skatteforvaltningen under gennemførelse af en kontrol på dansk territorium. Se herved afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 om typer af administrativ bistand i de internationale retsgrundlag for administrativt skattesamarbejde.

Embedsmændene fra en fremmed jurisdiktion har således bl.a. samme tavshedspligt om den skattepligtiges økonomiske forhold, som Skatteforvaltningen har efter SFL § 17, og skal overholde reglerne i straffelovens 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste og hverv m.v.

Bestemmelsen er ikke udtryk for, at der tillægges de pågældende udenlandske embedsmænd beføjelser til at intervenere i sagsbehandlingen på dansk territorium eller beføjelser til at intervenere i kontrollen.

Skatteforvaltningen skal ved en udgående kontrol, hvori udenlandske embedsmænd deltager, overholde retssikkerhedslovens regler som normalt.

Bemærk

Bestemmelsen i SKL § 67, stk. 2, giver embedsmænd fra et andet EU-land, når disse er til stede under administrative undersøgelser eller deltager i de administrative undersøgelser ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, mulighed for at deltage aktivt i den administrative undersøgelse ved at interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter.

A.C.2.1.3.3.2 Adgang til registre uden for Skatteforvaltningen, registersamkøring og kontrolinformationsregistret

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til indkomstregheteret, hjemmel til registersamkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder, samt oprettelse af et overvågningsregister med henblik på at imødegå overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen (kontrolinformationsregister i daglig tale kaldet KINFO). Se SKL §§ 68 og 69.

Afsnittet indeholder:

- Adgang til registre uden for Skatteforvaltningen og registersamkøring med henblik på systemudvikling (A.C.2.1.3.3.2.1)
- Adgang til registre uden for Skatteforvaltningen og registersamkøring til brug for Skatteforvaltningens myndighedsopgaver (A.C.2.1.3.3.2.2)
- Kontrolinformationsregister, (KINFO) (A.C.2.1.3.3.2.3).

A.C.2.1.3.3.2.1 Adgang til registre uden for Skatteforvaltningen og registersamkøring med henblik på systemudvikling

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til at indsamle og behandle, herunder foretage samkøring, af oplysninger med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Samkørsel af Skatteforvaltningens egne oplysninger
- Adgang til samkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder
- Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler

Se SKL § 67 a.

Regel

Skatteforvaltningens adgang til at indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse fremgår af SKL § 67 a.

Told- og skatteforvaltningen kan behandle, herunder samkøre, de oplysninger, told- og skatteforvaltningen er i besiddelse af, med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for told- og skatteforvaltningens myndighedsudøvelse. Se SKL § 67 a, stk. 1.

Told- og skatteforvaltningen kan indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder, herunder samkøre sådanne oplysninger med de oplysninger, told- og skatteforvaltningen er i besiddelse af, med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for told- og skatteforvaltningens myndighedsudøvelse. Se SKL § 67 a, stk. 2.

Skatteministeren fastsætter nærmere regler for told- og skatteforvaltningens indsamling og behandling af oplysninger omfattet af stk. 1 og 2, herunder regler om, hvornår og til hvilke formål oplysningerne kan indsamles og behandles, om, hvornår sletning af oplysningerne skal finde sted, og om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal iagttages ved behandlingen. Se SKL § 67 a, stk. 3.

Skatteforvaltningen er i besiddelse af en stor mængde oplysninger om såvel fysiske personers som virksomheders økonomiske og erhvervsmæssige forhold. SKL § 67 a giver Skatteforvaltningen adgang til at samkøre disse oplysninger, herunder samkøre oplysningerne med oplysninger fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder, med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

§ 67 a skal ses i sammenhæng med SKL § 68, hvilket betyder, at når de enkelte it-systemer (scoringsmodeller) er udviklet, vil modellerne kunne anvendes med hjemmel i bestemmelsen i SKL § 68 om registersamkøring.

Samkørsel af Skatteforvaltningens egne oplysninger

I SKL § 67 a, stk. 1, er det fastsat, at Skatteforvaltningen kan behandle, herunder foretage samkøring, af de oplysninger Skatteforvaltningen er i besiddelse af, med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

Krav om nødvendighed

Når der i bestemmelsen henvises til, at Skatteforvaltningen kan behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger, »med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse«, ændres der ikke på det helt grundlæggende princip om, at anvendelse af oplysninger, herunder personoplysninger, kræver et sagligt formål, og at behandlingen ikke må være mere omfattende, end forholdet tilsiger. Bestemmelsen fraviger således ikke databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelseslovens regler herom.

Skatteforvaltningen kan foretage samkøring af oplysninger med henblik på udvikling af it-systemer, som vil kunne målrette, understøtte og effektivisere Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse, når det er nødvendigt.

Ved udvikling af machine learning-modeller og analyse-modeller er der en række forhold, Skatteforvaltningen skal være opmærksom på:

- Der vil skulle være ét eller flere konkrete, saglige og afgrænsede formål med opbygningen af modellerne. Formålet vil kunne være konkret, f.eks. afdækning af momssvindler, men

formålet kan også være at gennemføre analyser eller være mere serviceorienteret i sin karakter.

- De oplysninger, der indgår i modellen, vil skulle være afgrænset til dem, som vurderes at være nødvendige for at opfylde formålene, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 3.
- Der vil skulle fastsættes en praksis for sletning og ajourføring af data, så oplysningerne kasseres/arkiveres, når formålet er opnået, eller når den oprindelige registrering kasseres/arkiveres. Det er derfor centralt, at formålet med det it-system eller den model, der udvikles, er klart defineret og velbeskrevet, og at der er klare retningslinjer for, hvornår der vil skulle ske ajourføring af data, herunder hvornår de oplysninger, der indgår i modellen, vil skulle slettes.

Ved såvel test som udvikling af relevante machine learning-modeller eller analytiske modeller m.v. kan der være behov for at anvende personoplysninger, og at oplysningerne forbliver personhenførbare i processen.

Efter de databeskyttelsesretlige regler er der ikke et egentligt forbud mod at behandle personoplysninger i forbindelse med test og systemudvikling, men udgangspunktet er, at der skal anvendes syntetiske data, dvs. oplysninger om fiktive personer, og ikke oplysninger om eksisterende personer, eller anonymiserede data.

Hvis der anvendes rigtige personoplysninger eller pseudonymiserede personoplysninger som testdata, så vil der skulle foreligge en saglig begrundelse herfor.

Adgang til samkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder

Skatteforvaltningen kan efter SKL § 67 a, stk. 2, indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder, herunder samkøre sådanne oplysninger med de oplysninger, Skatteforvaltningen er i besiddelse af, med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen kan indsamle og behandle oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder med henblik på systemudvikling.

Oplysningerne som kan indsamles og behandles efter SKL § 67 a, stk. 2, vil være oplysninger om fysiske og juridiske personers erhvervsmæssige og økonomiske forhold. Skatteforvaltningen vil f.eks. kunne indsamle og behandle oplysninger fra cvr-registeret, aktionæregisteret og registeret over reelle ejere m.v., som administreres af Erhvervsstyrelsen.

Bestemmelsen giver også adgang til, at Skatteforvaltningen kan indsamle og behandle oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. fra søgemaskiner som Google, kortdata og adresseoplysninger m.v.

Ved vurderingen af, hvilke oplysninger fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder, Skatteforvaltningen vil kunne indsamle og behandle, skal Skatteforvaltningen vurdere, om det er sagligt og proportionalt at indsamle og behandle den pågældende type oplysning. Derved sikres det, at den pågældende type oplysning alene indsamles og behandles, hvis det er nødvendigt og ikke går videre, end hvad formålet tilsiger.

Begrebet offentligt tilgængelige kilder skal forstås bredt og omfatter således både personoplysninger og andre oplysninger fra enhver offentligt tilgængelig kilde, herunder enhver informationskilde af både elektronisk og ikke-elektronisk karakter, som inden for rammerne af gældende ret kan tilgås i det offentlige rum.

Når der i bestemmelsen henvises til, at indsamling og behandling af oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder kan ske »med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse«, ændres der ikke på det helt grundlæggende princip om, at anvendelse af oplysninger, herunder personoplysninger, kræver et sagligt formål, og at behandlingen ikke må være mere omfattende, end forholdet tilsiger. Bestemmelsen fraviger således ikke databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelseslovens regler herom.

Skatteforvaltningens indsamling og behandling af oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder vil omfatte oplysninger, som er offentliggjort - enten af andre offentlige myndigheder eller af virksomheder og borgere. Der vil f.eks. kunne indsamles og behandles offentliggjorte oplysninger fra internetportaler som Den Blå Avis, eBay, Amazon m.fl., lokaliseringstjenester som Google Maps og fra sociale medieportaler m.v.

Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler

Skatteministeren kan efter SKL § 67 a, stk. 3, fastsætte nærmere regler for Skatteforvaltningens indsamling og behandling af oplysninger, herunder om hvornår og til hvilke formål, oplysningerne vil kunne indsamles og behandles, hvornår sletning af oplysningerne vil skulle finde sted, og om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der vil skulle iagttages ved behandlingen.

Skatteministeren vil i medfør af SKL § 67 a, stk. 3, og inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 23 kunne fastsætte nærmere regler om, at Skatteforvaltningen må viderebehandle personoplysninger til andre formål end de formål, oplysningerne oprindeligt var indsamlet til, uafhængigt af formålenes forenelighed (formålsbestemelsesprincippet).

Ved udnyttelsen af bemyndigelsen vil kravene i forordningens artikel 23, stk. 2, skulle opfyldes.

Bemyndigelsen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 2660 af 28. december 2021 om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af visse oplysninger ved udvikling af it-systemer.

Anvendelsesområde mv.

Efter bekendtgørelsen kan Skatteforvaltningen indsamle og behandle, herunder samkøre, alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse, efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. SKL § 67 a, stk. 1 og 2.

Skatteforvaltningen er dataansvarlig myndighed for de it-systemer, der udvikles og benyttes til at foretage behandling og samkøring af oplysninger efter denne bekendtgørelse.

Det er i bekendtgørelsens § 3 fastsat, at Skatteforvaltningen kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om såvel fysiske som juridiske personer i medfør af denne bekendtgørelse:

- 1) Identifikationsoplysninger.
- 2) Oplysninger om økonomiske forhold.
- 3) Oplysninger om erhvervsmæssige forhold.
- 4) Oplysninger om ejerforhold.
- 5) Oplysninger om strafbare forhold.
- 6) Oplysninger om maskinel registrering (logging) af alle anvendelser af personoplysninger.

Efter bekendtgørelsens § 4 kan Skatteforvaltningen foretage indsamling og behandling af oplysninger, herunder samkøring, med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for udførelsen af følgende opgaver på Skatteforvaltningens område:

- 1) Administration af skatte- og afgiftsområdet.
- 2) Administration af toldområdet, herunder likvide midler, varemærker og prækursorer.
- 3) Opkrævning og inddrivelse.
- 4) Ejendomsvurdering.

Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger, der behandles efter bekendtgørelsens §§ 3 og 4, opbevares af Skatteforvaltningen, og disse oplysninger må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de pågældende oplysninger behandles.

Skatteforvaltningen skal jævnligt undersøge behovet for opbevaring af de oplysninger, der behandles efter §§ 3 og 4 og påse, at oplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de pågældende oplysninger behandles.

Når behandlingen af oplysningerne efter §§ 3 og 4 er afsluttet, skal oplysningerne slettes. Hvornår en behandling af oplysningerne efter §§ 3 og 4 er afsluttet beror på en konkret vurdering af behandlingens formål.

Genanvendelse af oplysninger

Hvis oplysninger, der behandles efter bekendtgørelsens §§ 3 og 4, genanvendes som led i behandling eller samkøring, finder reglerne i bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse.

Udvikling på baggrund af produktionsdata

Hvis der i forbindelse med udvikling af it-systemer efter SKL § 67 a, stk. 1 og 2, undtagelsesvist er behov for at bruge produktionsdata, skal sådan udvikling ske på baggrund af en kopi af produktionsdata. Forud for udvikling på baggrund af en kopi af produktionsdata skal der foreligge en vurdering af, om behandlingen vil kunne ske inden for rammerne af databeskyttelseslovgivningen, herunder en vurdering af risikoen for den registreredes rettigheder. Ved anvendelse af en kopi af produktionsdata skal der etableres samme sikkerhedsforanstaltninger, som er etableret for produktionsdata. Når behandlingen af kopien af produktionsdata er afsluttet, skal den brugte kopi og nyfremstillet uddata slettes.

Sikkerhedsforanstaltninger

Indsamling og behandling af oplysninger efter skattekontrollovens § 67 a, stk. 1 og 2, skal finde sted under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til, at den dataansvarlige og eventuelle databehandlere er i stand til at opfylde deres databeskyttelsesforpligtelser, herunder ved adgangsstyring. Det skal til enhver tid kunne påvises, at dette overholdes.

Skatteforvaltningen skal fastsætte interne skriftlige retningslinjer for adgangen til og behandlingen af oplysninger i henhold til bekendtgørelsen, herunder om begrænsning af det antal personer, som kan tilgå oplysningerne og om, hvilke personer der kan foretage samkøring af oplysninger.

A.C.2.1.3.3.2.2 Adgang til registre uden for Skatteforvaltningen og registersamkøring til brug for Skatteforvaltningens myndighedsopgaver

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til indkomstregisteret og hjemmel til registersamkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Samkørsel af Skatteforvaltningens egne oplysninger
- Terminaladgang til indkomstregisteret

- Adgang til registersamkøring med andre offentlige registre
 - Offentligt tilgængelige kilder
 - Adgang til den centrale automatiske mekanisme
- Se SKL § 68.

Regel

Skatteforvaltningens adgang til at foretage samkørsel af egne it-data, adgang til oplysninger i indkomstregisteret og Skatteforvaltningens hjemmel til registersamkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder fremgår af SKL § 68, 1-3.

Skatteforvaltningens adgang til at indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på registersamkøring fremgår af SKL § 68, stk. 4.

Registerbestemmelserne i SKL § 68 dækker ikke kun indkomstbeskatningen, men hele Skatteforvaltningens område, og oplysningerne omfatter således den samlede skatte- og afgiftslovgivning.

Samkørsel af Skatteforvaltningens egne oplysninger

I SKL § 68, stk. 1, er det fastsat, at Skatteforvaltningens it-systemer kan samkøres til brug for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

Det er hermed præciseret, at Skatteforvaltningen kan anvende alle de eksisterende elektronisk lagrede oplysninger, som forefindes i Skatteforvaltningens databaser og registre, til løsningen af Skatteforvaltningens myndighedsopgaver.

Terminaladgang til indkomstregisteret

Skatteforvaltningen kan til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Oplysningerne kan samkøres med Skatteforvaltningens øvrige oplysninger til brug for skatteansættelse og generel kontrol. Se SKL § 68, stk. 2.

Bestemmelsen har til formål at give klare og utvetydige hjemler til at anvende registret til sammenstilling og samkøring af oplysninger i kontroløjemed i det omfang, der på de enkelte områder findes at være afgørende hensyn, der kan begrunde, at registret anvendes på denne måde.

Der er ikke nogen fravigelse af databeskyttelsesforordningens regler i forbindelse med terminaladgangen til indkomstregisteret. Skatteforvaltningen skal i forbindelse med anvendelse af personoplysninger således iagttage de procedurer, der følger af databeskyttelsesforordningen.

Der er alene adgang til oplysninger i indkomstregisteret i det omfang, det efter en konkret vurdering er nødvendigt og sagligt og til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told m.v.

Skatteforvaltningen har således adgang til nødvendige oplysninger til brug for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse. Det vil sige både til serviceformål og kontrolformål. Oplysningerne kan bruges til fortryk på oplysningsskemaer, til udarbejdelse af forskudsopgørelser og ændringer heri samt årsopgørelser. Endvidere bruges oplysningerne til samkøring og sammenstilling af oplysninger i indkomstregisteret med oplysninger i andre af Skatteforvaltningens registre med service og kontrol for øje.

En stor del af oplysningerne i indkomstregisteret bygger på de automatiske indberetningspligter i skatteindberetningsloven, og som Skatteforvaltningen igennem indkomstregisteret stiller til rådighed for andre myndigheder. Oplysningerne er endvidere nødven-

dige for, at Skatteforvaltningen kan udføre sine myndighedsopgaver, herunder dannelse af forskudsopgørelse og årsopgørelse samt servicering af TastSelv.

Indberetninger til indkomstregisteret, som administreres af Skatteforvaltningen, men som indeholder oplysninger fra en lang række andre myndigheder, har i vid udstrækning afløst andre indberetninger til Skatteforvaltningen.

Adgang til registersamkøring med andre offentlige registre

Skatteforvaltningen kan til brug for registreringskontrol og opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i andre offentlige myndigheders registre med henblik på registersamkøring. Se SKL § 68, stk. 3.

Bestemmelsen kan ikke anvendes til etablering af nye registre i Skatteforvaltningen baseret på de indhentede data. Det er alene hensigten at sammenholde registrene (samkøring) i et forløb, der undersøger den samtidige forekomst i to registre - eller tilstedeværelse i det ene kombineret med fravær i det andet. De personer eller virksomheder, der ikke falder for udsøgningskriteriet, forbliver i deres respektive registre.

Terminaladgang

I bestemmelsen er der anvendt udtrykket "terminaladgang", hvilket også omfatter adgang til at indhente oplysninger i elektronisk form. Adgangen for Skatteforvaltningen til at indhente andre myndigheders registrerede oplysninger omfatter således bl.a. en adgang til at foretage elektronisk opkobling til de registre, hvor oplysningerne er lagret, og en adgang til at rekvirere elektronisk lagrede oplysninger.

Efter bestemmelsen kan Skatteforvaltningen således indhente oplysninger i elektronisk form om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder med henblik på samkøring med de hos Skatteforvaltningen eksisterende oplysninger om de pågældende personer, når det anses for at være af væsentlig betydning for opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter.

Krav om nødvendighed

Oplysningerne vil kun kunne indhentes efter SKL § 68, i det omfang de er nødvendige for registreringskontrol og opgørelse og inddrivelse af skatter, told og afgifter.

Skatteforvaltningen vil efter bestemmelsen kunne få adgang til oplysninger om den enkelte skattepligtige, dvs. både personoplysninger og oplysning om juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold, og kun i det omfang oplysningerne generelt må anses for at være relevante og ikke omfatter mere end, hvad der kræves til en korrekt opgørelse og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter.

Bestemmelsen dækker ikke kun over selve opgørelses-, opkrævnings eller inddrivelsessituationen, men tillige over muligheden for, at Skatteforvaltningen kan føre kontrol til imødegåelse af forkerte oplysninger eller sikring af en effektiv inddrivelse. Skatteforvaltningen vil således have mulighed for at indhente oplysninger om fysiske og juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold som led i en generel søgning til brug for en løbende kontrol.

De berørte personer vil ikke få direkte underretning om, at der sker samkøring af oplysninger, men det skal som standardoplysning fremgå af registreringsblanketter, angivelses- og ansøgningskemaer og andet, at afgivne oplysninger, erklæringer m.v. må påregnes at

blive gjort til genstand for en kontrol bl.a. ved samkøring med allerede registrerede oplysninger hos andre myndigheder.

Den pågældende myndighed skal selv afholde eventuelle udgifter, der er forbundet med at give Skatteforvaltningen adgang til registrerede oplysninger, hvorimod Skatteforvaltningen afholder eventuelle udgifter, der i øvrigt er forbundet med at indhente og behandle disse oplysninger.

Adgang til oplysninger om reelle ejere

Endvidere er det efter bestemmelsen i § 68, stk. 3, muligt for Skatteforvaltningen at få adgang til oplysninger i registret over reelle ejere, som indeholder oplysninger der skal registreres efter hvidvaskreglerne.

Virksomheder og andre juridiske enheder m.v. er forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejerskab, samt sikre at oplysningerne er passende, nøjagtige og aktuelle.

Ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, som trådte i kraft 23. maj 2017, oprettedes der et register over reelle ejere, hvor virksomheder og andre juridiske enheder m.v. er forpligtet til at registrere deres reelle ejerskab. Dele af registret vil være tilgængeligt for offentligheden, mens oplysninger om f.eks. CPR-numre og udenlandske identifikationsnumre ikke vil blive offentliggjort.

I bemærkningerne til lovforslaget bag lov nr. 262 af 16. marts 2016, jf. lovforslag nr. 94 af 16. december 2015, står der, at oplysningerne skal kunne udleveres til andre offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, når det forudsættes, at myndigheder, som efterspørger oplysninger om reelle ejere, skal bruge disse i forhold til den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyn- eller kontrolopgaver i henhold til lovgivning, og at der konkret vurderes at være behov for at få oplysninger. I bemærkningerne lægges der endvidere op til, at andre offentlige myndigheder skal anmode om oplysninger, der er registreret i registret.

Med bestemmelsen i SKL § 68, stk. 3, gives Skatteforvaltningen direkte adgang til registret ved registersamkøring, således at det sikres, at Skatteforvaltningen får en effektiv og systematisk adgang til oplysningerne.

Dermed er der sket implementering af Rådets direktiv 2016/2258 af 6. december 2016 ved, at Skatteforvaltningen gives adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen.

Formålet med direktiv 2016/2258 og SKL § 68, stk. 3, er at give Skatteforvaltningen systematisk adgang til den information, der skal indsamles i henhold til hvidvaskreglerne. Herved vil Skatteforvaltningen få adgang til oplysninger om, hvem der er de reelle ejere af mellemliggende selskaber, fonde m.v., samt relevante kundeidentitets- og kontroloplysninger. Når der gives adgang til disse oplysninger indsamlet efter hvidvaskreglerne, giver det Skatteforvaltningen bedre mulighed for at kontrollere, om finansielle institutter efterlever direktivet om administrativt samarbejde, samt at sætte ind overfor skatteunddragelse og skatteundgåelse.

De yderligere dele af direktivet er implementeret ved SKL § 61, stk. 2, som omhandler bestemmelse om oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, og hvorefter Skatteforvaltningen har adgang til at anmode om oplysninger indberettet og opbevaret efter hvidvaskreglerne. Se afsnit A.C.2.1.3.2.6 Oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer.

Registreringskontrol

Registrering af virksomheder er en forudsætning for, at der kan ske opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter. I registreringsfasen foretager Skatteforvaltningen den materielle registreringskontrol. Den materielle registreringskontrol skal sikre en korrekt registrering af virksomheden, forebygge restancer,

identificere og forhindre virksomheder, der potentielt vil begå svig, i at opnå registrering. Registreringskontrollen er således dels det første led i opkrævningsprocessen, dels første led i forhold til effektivt at kunne forebygge, at der opstår restancer.

Efter SKL § 68, stk. 2 og 3, har Skatteforvaltningen terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. indkomstregisterlovens § 7, i forbindelse med registreringskontrollen, ligesom der vil kunne ske samkøring af Skatteforvaltningens egne oplysninger dels med oplysninger i indkomstregisteret, dels med andre myndigheders oplysninger, herunder f.eks. Erhvervsstyrelsens registreringer af reelle ejere, ved kontrol i registreringsfasen.

Offentligt tilgængelige kilder

Skatteforvaltningen kan til brug for registreringskontrol, opgørelse, opkrævning og inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på registersamkøring. Se SKL § 68, stk. 4.

Det bemærkes, at Skatteforvaltningen ved anvendelsen af personoplysninger efter denne bestemmelse, nøje skal iagttage de regler og procedurer, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger efter artikel 5.

Adgang til den centrale automatiske mekanisme

Efter DAC7 skal medlemsstaterne i deres lovgivning fastsætte bestemmelser, der giver skattemyndighederne adgang til de mekanismer, procedurer, dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, 30, 31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (4. hvidskedirektiv), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 (5. hvidskedirektiv). I forhold til den gældende bestemmelse i bistandsdirektivet er den eneste ændring, der gennemføres ved DAC7, at der er tilføjet en henvisning til artikel 32a i 4. hvidskedirektiv, som er indsat ved 5. hvidskedirektiv. ▶ Skatteforvaltningen har ved bekendtgørelse nr. 1114 af 25. august 2023 om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse fået adgang til den centrale automatiske mekanisme. ◀

▶ ◀

A.C.2.1.3.3.2.3 Kontrolinformationsregister (KINFO)

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens kontrolinformationsregister (KINFO), jf. SKL § 69. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Betingelser for registrering
- Afgørelse og klageadgang
- Oplysninger i KINFO
- Tavshedspligt
- Registreringsperiodens længde og sletning af oplysninger
- Samkøring af oplysninger i kontrolinformationsregistret
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SKL § 69.

Regel

I SKL § 69, stk. 1 er det fastsat, at Skatteforvaltningen kan oprette et kontrolinformationsregister over fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige et samlet tab på

mindst 100.000 kr. i form af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told og afgifter.

Efter bestemmelsen i § 69, stk. 2, kan registrering ikke foretages eller opretholdes mere end fem år efter, at det forhold, der begrunder en registrering, er konstateret. ▶ ◀

Efter bestemmelsen i § 69, stk. 3, kan Skatteforvaltningen med henblik på kontrol af virksomheders registreringsforhold foretage samkøring af oplysninger i kontrolinformationsregisteret med oplysninger i Skatteforvaltningens registreringssystem for virksomheder. Skatteforvaltningen kan stille resultatet af registersamkøringen til rådighed for Erhvervsstyrelsen til brug for denne myndigheds arbejde som registreringsmyndighed for told- og skatteforvaltningen.

Betingelser for registrering

Efter SKL § 69 er Skatteforvaltningen bemyndiget til at foretage en tidsbegrænset registrering af fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter med henblik på at imødegå overtrædelser af lovgivningen om skatter og andre ydelser til det offentlige.

Formålet med SKL § 69 om registret er at skabe et modspil til selskabstømmere, konkursryttere, udbydere af uholdbare skattearrangementer og lignende større skatteunddragere. Registrering i kontrolinformationsregisteret (KINFO) skal kun foretages, hvis formålet er at imødegå overtrædelser af lovgivningen om skatter og afgifter. Skatteforvaltningen kan med registret blive varskoet om identiteten af personer og selskaber, der repræsenterer en betydelig risiko for unddragelse af skatter og lignende ydelser til det offentlige. Skatteforvaltningen har således bedre mulighed for at tilrettelægge behandlingen af sager, hvori sådanne personer eller selskaber er involveret, og opdage tilfælde, hvor lovgivningen er overtrådt eller forsøgt overtrådt.

Ved udformningen af bestemmelsen er foretaget en afvejning mellem på den ene side virkningen af at blive registreret i et register som KINFO, og på den anden side Skatteforvaltningens behov for registret, herunder at det indeholder aktuelle oplysninger. En registrering vil indebære, at den pågældende kan blive fulgt nøjere af Skatteforvaltningen, men pågældende bliver ikke - som følge af registreringen - afskåret fra nogen rettigheder.

For at foretage registrering i KINFO af fysiske og juridiske personer kræves enten,

- at der foreligger et registreringsgrundlag som nævnt nedenfor under punkt A og B - domme, endelige administrative afgørelser og andre administrative afgørelser - og at de generelle betingelser 1 - 3 er opfyldt,

eller

- at der foreligger et registreringsgrundlag som nævnt nedenfor under punkt C.

Generelle betingelser

Registreringskriterierne er objektive i den forstand, at der skal foreligge en endelig administrativ afgørelse eller en dom, hvori det direkte eller indirekte er konstateret, at den pågældende enten har påført det offentlige tab af den nævnte slags eller har forsøgt at påføre det offentlige sådanne tab.

Det er ikke et krav, at alle rekursmuligheder er udtømte. Der kan være tale om både domme eller afgørelser i form af bødeforlæg i straffesager. Der skal desuden være handlet forsætligt eller groft uagtsomt i forhold til tabet.

De to første betingelser for registrering om formål og tab gælder for alle typer registreringsgrundlag A - C:

1. Registrering i KINFO kan kun foretages, hvis formålet er at imødegå overtrædelser af lovgivningen om skatter og andre ydelser til det offentlige.

2. Det er derudover en betingelse for registrering, at den pågældende har påført eller forsøgt at påføre det offentlige et samlet tab på mindst 100.000 kr. i form af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter, herunder moms.

Det påførte tab skal samlet set være i en størrelsesorden på mindst 100.000 kr. Et tab anses i denne sammenhæng for påført, når kravet er overgivet til tvangsinddrivelse.

3. Registrering kan endvidere kun foretages, hvis pågældende forsætligt eller ved grov uagtsomhed enten har påført det offentlige et betydeligt tab af den nævnte slags eller forsøgt at påføre det offentlige et sådant tab.

Den tredje betingelse om tilregning gælder alene for registreringsgrundlag A - B:

Fremgår det ikke af registreringsgrundlaget - domme, endelige administrative afgørelser og andre administrative afgørelser - at tabet er påført eller forsøgt påført forsætligt eller groft uagtsomt, må dette forhold afklares, før en registrering kan foretages.

A. Domme og endelige administrative afgørelser

Grundlaget for registrering er objektive kriterier i den forstand, at der som udgangspunkt skal foreligge en dom eller en endelig administrativ afgørelse, hvori det er konstateret, at pågældende forsætligt eller groft uagtsomt enten har påført det offentlige et betydeligt tab af den nævnte slags eller forsøgt at påføre det offentlige et sådant betydeligt tab.

Den pågældende skal være part i sagen, med deraf følgende partsbeføjelser, herunder beføjelse til at påklage en afgørelse i sagen. Der kan ikke foretages registrering på grundlag af en dom eller en endelig administrativ afgørelse, hvor det kun indirekte er konstateret, at den pågældende enten har påført det offentlige et betydeligt tab eller har forsøgt at påføre det offentlige et betydeligt tab. Er tabet påført eller forsøgt påført af en juridisk person, vil der dog i et vist omfang kunne foretages en registrering af ejere m.v. af den juridiske person.

Der kan være tale om både domme eller afgørelser i materielle skattesager, og domme eller afgørelser i form af bødeforelæg i straffesager. Registrering kan således finde sted på grundlag af domme såvel i straffesager som i civile sager.

Registrering kan foretages, selvom dommen ikke er endelig. Det er ikke et krav, at alle rekursmuligheder er udtømte. Registrering kan således foretages på grundlag af en byretsdom, uanset om ankefristen er udløbet, og uanset om dommen er anket. Hvis landsretten ændrer dommen, vil registreringen i KINFO skulle ændres i overensstemmelse med landsretsdommens indhold.

Der skal desuden være handlet forsætligt eller groft uagtsomt i forhold til tabet.

B. Andre administrative afgørelser

Udover registrering på grundlag af en dom eller en endelig administrativ afgørelse vil der kunne foretages registrering i følgende tilfælde, uanset om afgørelsen er endelig/påklaget, og i tilfælde, der ganske kan sidestilles hermed, idet dette dog forudsætter i forhold til hvert enkelt af de nævnte punkter, at der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, dog undtagen nr. 3, jf. bemærkningerne nedenfor om momskarruselsvindel og kædesvig:

1) En fysisk eller juridisk person, der administrativt har vedtaget en bøde for overtrædelse af told-, skatte- eller afgiftslovgivningen.

2) En udbyder eller erhvervsmæssig formidler af skattearrangementer, der ved forskudsregistreringen eller ligningen er tilsidesat som værende uden reelt indhold. Et skattearrangement er karakteriseret ved, at der med det primære formål at spare eller udskyde

skat er anskaffet et formuegode eller finansielt instrument, og at anskaffelsen helt eller delvis er finansieret ved lån.

3) En fysisk eller juridisk person, der har deltaget i momskarruselsvindel eller kædesvig. Ved momskarruselsvindel forstås en svindelmetode, hvor der igangsættes transaktioner mellem en række momspligtige i to eller flere EU-lande med eller uden varer med henblik på misbrug af reglerne vedrørende momsfrit salg mellem momsregistrerede virksomheder i medlemslandene. Se nedenfor under punkt C om "notifikationer".

4) En fysisk person, der har deltaget i selskabstømning på køber-side.

5) En fysisk eller juridisk person, der har fået inddraget en bevilgning til særlige kreditvilkår til told- eller afgiftslempelse, fordi den pågældende har overtrådt de vilkår, som bevillingen var tildelt under.

6) En juridisk person, der mere end to gange er ansat skønmæssigt på grund af manglende (selv-)angivelse af den skattepligtige indkomst/afgift.

7) En fysisk person, der står bag virksomheder, der mere end to gange er gået konkurs eller er tvangsopløst med tab for staten til følge.

Det ligger således udenfor intentionerne med bestemmelsen, at der kan foretages registrering alene på grundlag af en almindelig skattesag. Men som eksempelvis nævnt under nr. 2 kan der i visse tilfælde foretages en registrering af udbyder eller formidler, hvis det i forbindelse med forskudsregistreringen er konstateret, at et skattearrangement er uden reelt indhold.

I forsøgstilfældene vil en registrering forudsætte, at den pågældende har handlet med forsæt til at påføre det offentlige et væsentligt tab, men at tabet uden den pågældendes egen mellemkomst ikke realiseres. Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at væsentlige forhold forsætligt er fortiet eller sløret, kan der være tilstrækkelig anledning til registrering for forsøg.

Som eksempel på, at den pågældende har forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af direkte og indirekte skatter til det offentlige kan nævnes en udbyder eller erhvervsmæssig formidler af skattearrangementer, der ved forskudsregistreringen eller skatteansættelsen af de skattepligtige, der har anvendt ordningen, er blevet tilsidesat som værende uden reelt indhold. Der er således ikke realiseret et tab, men den pågældende udbyder eller formidler vil i en periode fremover kunne være under nøjere overvågning.

Det er ikke tilstrækkeligt til at statuere forsøg, at den pågældende f.eks. fejlagtigt har fortolket tvivlsomme afskrivningsregler til sin egen fordel eller fejlagtigt har opgjort en skattepligtig avance på en måde, der fører til lavest mulig skat, da der i disse tilfælde ikke vil være forsæt til at påføre det offentlige tab.

C. Notifikationer

Ved lov nr. 408 af 8. maj 2006 er der i ML § 46, stk. 10 og 11, givet regler om notifikation ("advarsel/påbud") til virksomheder, der deltager i momskarruseller samt regel om registrering af notifikationer i KINFO. Bestemmelsens anvendelsesområde er senere udvidet til at omfatte ydelser - og ikke kun varer. Herudover omfatter bestemmelsen ikke længere kun momskarruselsvig, da ordlyden nu også tager sigte på kædesvig.

Skatteforvaltningen kan efter ML § 46, stk. 10 og 11, udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger en virksomhed at udvise større agtpågivenhed ved fremtidige handler, når Skatteforvaltningen vurderer, at virksomheden har deltaget i en momskarrusel eller kædesvig.

Ved lov nr. 755 af 13/06/2023 er der i visse afgiftslove givet regler om notifikation til virksomheder som har overdraget, erhvervet,

tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt den afgift, som skulle være betalt. Notifikationen pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved fremtidige handler og vil indeholde en række konkrete krav til virksomhedens undersøgelser af handelspartnere for at blive opmærksom på usædvanlige forhold ved handlen eller andre involverede virksomheder. Den agtpågivenhed, der påbydes i notifikationen, ville være forhold, som en virksomhed af sig selv burde undersøge nærmere, når den startede et samarbejde op med en anden virksomhed.

Notifikationen gives til virksomheden og den personkreds, som er nævnt i OPKL § 11, stk. 2 eller § 11, stk. 4, nr. 1-3.

Oplysninger om notifikationen registreres i kontrolinformationsregisteret efter SKL § 69.

Det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne til momslovens bestemmelse om notifikation, jf. lovforslag nr. 145 af 25. januar 2006 til lov nr. 408 af 8. maj 2006, og lovforslag 2023-03-29 nr. 75 punkt 2.3.2.2, at registreringen kan foretages, uden at det kan godtgøres, at den notificerede virksomhed eller personkredsen bag denne har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Der stilles ikke krav om forsæt eller grov uagtsomhed i forhold til, at påført tab for at en notifikation kan registreres, og der er således tale om en undtagelse til registreringsgrundlaget i øvrigt.

Notifikationen gives for en tidsbegrænset periode på 5 år og bortfalder herefter. Notifikationen kan gives for en ny periode på 5 år, såfremt der er grundlag herfor.

Det er vurderingen, at en registrering af notifikationer i forhold til persondataforordningens bestemmelser er såvel proportional som nødvendig for at bekæmpe momskarruselsvindel eller kædesvig.

Betingelsen om, at den pågældende har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter eller afgifter m.v. på mindst 100.000 kr., kan i praksis formentlig aldrig være opfyldt ved notifikationer. Notifikationer vil således sædvanligvis ikke indeholde en konstatering af, at den pågældende har påført eller forsøgt at påføre det offentlige tab af en given størrelse, men formentlig kun en konstatering af, at et andet led i momskarrusellen har påført statskassen tab. Et sådant andet tab kan ved notifikationer ikke henføres direkte til den notificerede, og dermed vil betingelsen om tab for denne ikke være opfyldt.

Anmeldelsen til Datatilsynet er blevet ændret/præciseret, så det fremgår, at notifikationer kan registreres, og at betingelsen om betydeligt tab ikke skal være opfyldt.

Registrering på grundlag af en notifikation kan finde sted, uanset om afgørelsen om notifikation er endelig/påklaget.

Afgørelse og klageadgang

Skatteforvaltningen vil som den dataansvarlige skulle afgøre, om en fysisk eller juridisk person opfylder kriterierne for at blive registreret. Skatteforvaltningen træffer konkret afgørelse om, hvorvidt en fysisk eller juridisk person skal optages i KINFO.

Skatteforvaltningen skal underrette den pågældende om registreringen og begrundelsen herfor, samtidig med at registreringen foretages. Begrundelsen vil skulle indeholde en beskrivelse af, hvilket forhold, der foranlediger registreringen, og hvornår forholdet anses for realiseret, samt en oplysning om, på hvilket tidspunkt den pågældende vil blive slettet fra registret igen, hvis der ikke efterfølgende indtræder forhold, der begrunder en ny registrering.

Skatteforvaltningens afgørelse om en registrering kan af den registrerede indbringes for Skatteankestyrelsen, men en klage har ikke opsættende virkning på registreringen.

Fysiske personer har endvidere efter databeskyttelsesloven mulighed for at klage til Datatilsynet for så vidt angår den elektroniske

databehandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med afgørelser om registrering i KINFO.

Oplysninger i KINFO

De oplysninger, der registreres, er oplysninger om den pågældendes identitet og oplysninger om grundlaget for registreringen. I forbindelse med registrering af identiteten af en juridisk person, der ejes eller beherskes af en eller få fysiske personer, fx et aktieselskab ejet af en hovedaktionær, vil der kunne foretages registrering af identiteten af de pågældende fysiske eller juridiske personer.

Databeskyttelsesforordningen skal overholdes ved administration af bestemmelsen.

Tavshedspligt

Da det allerede følger af skatteforvaltningsloven, at oplysningerne i registret og oplysninger, der ligger til grund for registreringen, er omfattet af SFL § 17 om tavshedspligt, er det ikke i SKL § 69 nævnt, at registrerede oplysninger og oplysninger, der ligger til grund for registreringen er omfattet af tavshedspligtbestemmelsen i SFL § 17. Dette følger allerede direkte af SFL § 17.

Registreringsperiodens længde og sletning af oplysninger

Det fremgår af SKL § 69, stk. 2, at registrering ikke kan foretages eller opretholdes mere end fem år efter, at det forhold, der begrunder en registrering, er konstateret. Den registrering, som Skatteforvaltningen kan foretage efter SKL § 69, er dermed begrænset tidsmæssigt med hensyn til, hvornår registrering kan foretages og registreringens varighed.

» «

En registrering kan ikke foretages senere end fem år efter, at eksempelvis dommen er afsagt, eller den endelige administrative afgørelse er truffet.

Endvidere kan registreringsperioden højst udgøre fem år. Fristen regnes fra konstateringstidspunktet, og det indebærer eksempelvis for domme som registreringsgrundlag, at fristen regnes fra dommen i 1. instans. Registreringsperiodens længde forlænges ikke, uanset om ankeinstansen ændrer eller stadfæster dommen. Hvis ankeinstansens behandling resulterer i en frifindelse, bortfalder registreringsgrundlaget, og registreringen af pågældende skal dermed slettes.

En registrering skal i øvrigt slettes, når der er forløbet fem år efter, at det forhold, der har begrundet registreringen, er konstateret, medmindre der forinden er fremkommet nye grunde for en registrering.

Konstateres der efterfølgende nye forhold, der begrunder en registrering, løber der en ny femårig frist.

Hvis f.eks. en dom fra 30. maj 2014 udgør grundlaget for registreringen, vil der kunne ske registrering i perioden fra 1. juni 2014 til 30. maj 2019.

Hvis registreringen først sker i slutningen af 2015, vil registreringen alligevel skulle slettes den 30. maj 2019.

Samkøring af oplysninger med kontrolinformationsregistret

Af SKL § 69, stk. 3, fremgår, at Skatteforvaltningen med henblik på kontrol af virksomheders registreringsforhold kan foretage samkøring af oplysninger i kontrolinformationsregistret med oplysninger i Skatteforvaltningens registreringssystem for virksomheder. Skatteforvaltningen kan endvidere stille resultatet af registersamkøringen til rådighed for Erhvervsstyrelsen til brug for denne myndigheds arbejde som registreringsmyndighed for Skatteforvaltningen.

» «

Bestemmelsen giver lovhjemmel til at gennemføre en maskinel kontrol i alle sager i relation til KINFO for at styrke registreringskontrollen både i Skatteforvaltningens registreringssystem for virksomheder, Erhvervssystemet, og i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregistre, bl.a. CVR-registeret og selskabsregisteret. Skatteforvaltningen anvender CVR-registeret i Erhvervssystemet, hvorfor Erhvervsstyrelsen har adgang til at indberette CVR-numre i Erhvervssystemet, og der er et tæt samarbejde mellem de to myndigheder for at sikre, at registreringerne er korrekte. Ved registersamkøring med KINFO-registret, vil denne kontrol blive lavet automatisk i alle sager i forbindelse med den maskinelle restance- og risikovisitering.

Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale, som regulerer, hvornår Erhvervsstyrelsen på egen hånd kan træffe afgørelse om registrering i Skatteforvaltningens Erhvervssystem, og hvilke sager, der skal overgå til Skatteforvaltningen til nærmere kontrol - det vil sige sager, som Erhvervsstyrelsen skal placere på den såkaldte sagsliste.

Samkøring foretages rent teknisk således, at der alene fremkommer en markering under et punkt om "maskinel restancevisitering" i Erhvervssystemet, når en fysisk eller juridisk person, som er optaget i KINFO, anmoder om f.eks. momsregistrering.

En markering under punktet "maskinel restancevisitering" kan henvise til oplysninger i følgende registre i Skatteforvaltningen:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Domme		
SKM2016.460 ØLR	Spørgsmål om registrering af skatteyder i KINFO opfyldte de forvaltningsmæssige regler om begrundelse. ØLR tiltrådte, at SKATs afgørelse var tilstrækkelig og korrekt begrundet.	Dommen stadfæster SKM2015.678.BR
Landsskatteretskendelser		
SKM2015.158 SANST	SANST ændrede SKATs afgørelse. Et selskab havde inden bødeforelæggets vedtagelse betalt kravet, og der forelå ikke forsæt ved forsøg på at påføre det offentlige et betydelig tab	
Skatteforvaltningen		
SKM2017.18 SKAT	SKATs meddelelse om retningslinjer for SKATs kontrolregister - KINFO.	

A.C.2.1.3.3.3 Udlevering af oplysninger til kreditvurdering mv. Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens udlevering af oplysninger til kreditvurdering og rådgivning med den registreredes samtykke til kreditgivere eller kreditformidlere samt opdatering af de lovpligtige oplysninger om den konkrete kunde.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvilke oplysninger
- Betaling af gebyr og indgåelse af aftale om adgang til oplysninger

Se SKL § 70.

Regel

Kreditgivere eller kreditformidlere kan med samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer. Ved lov nr. 1473 af 10. december 2024 om ændring af lov om et indkomstregister, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love er "Finansielle virksomheder, der

Det Centrale Fordringsregister for restancer, "Træsko-registret" for nægtelse af registrering, Erhvervssystemet for konkurser m.v. og KINFO-registreringer.

Erhvervsstyrelsen kan ved anmodning om registrering herefter alene se en markering, som bevirker, at en sag skal videregives til Skatteforvaltningen med henblik på nærmere kontrol, men ikke baggrunden for markeringen. Dvs. at Erhvervsstyrelsen ikke modtager oplysning om, i hvilke af ovennævnte registre den pågældende er registreret eller, hvorfor registrering har fundet sted.

Skatteforvaltningen vil i modsætning hertil kunne se, at der er tale om en KINFO-registrering, da en sådan oplysning er nødvendig bl.a. af hensyn til den videre registreringskontrol. Kun medarbejdere, som er autoriseret til KINFO, kan få adgang til yderligere oplysninger fra registret, herunder om hvorfor en given fysisk eller juridisk person er optaget i registret.

Ved at gennemføre registersamkøring på denne måde, er retssikkerhedsmæssige hensyn tilgodeset, da resultatet af samkøringen indgår på neutral måde i en allerede eksisterende maskinel visitering.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

yder lån eller formidler lån" ændret til "Kreditgivere og kreditformidlere" jf. § 3, stk. 1, nr. 4. Der er med ændringen ikke tilsigtet nogen indholdsmæssig ændring af hvilke virksomheder, der kan anvende ordningen til brug for konkrete kreditgivningssituationer.

Virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer, og som enten er en registreret virksomhed i medfør af registreringsafgiftslovens § 14 eller er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for en konkret vurdering af den registreredes betalingssevne. Se SKL § 70, stk. 1.

Endvidere kan finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiell virksomhed, og forsikringsselskaber, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for forsikringsvirksomheder udstedt i medfør af § 67, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed med samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis. Se SKL § 70, stk. 2.

Endelig kan finansielle virksomheder desuden med samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til at der skal tilvejebringes opdaterede oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed. Se SKL § 70, stk. 3.

Finansielle rådgivere kan med samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for konkrete rådgivningssituationer. Se SKL § 70, stk. 4.

Efter SKL § 70, stk. 5, er adgang efter bestemmelsens stk. 1-4 betinget af, at virksomheden

- 1) betaler et gebyr i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, og
- 2) har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om adgangen.

Hvilke oplysninger

Efter SKL § 70, stk. 1, 1. pkt. kan kreditgivere eller kreditformidlere efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer.

Adgangen kan alene ske inden for de rammer, databeskyttelsesforordningen udstikker. Det skal således ved hver henvendelse konkret overvejes, hvorvidt der inden for rammerne af disse bestemmelser i databeskyttelsesforordningen kan gives adgang, og om der på det enkelte område alene kan gives en begrænset adgang til henholdsvis oplysninger i indkomstregisteret, oplysninger, som indgår på årsopgørelsen og restanceoplysninger. Det skal således konkret overvejes, om der er oplysninger, som efter databeskyttelseslovens regler ikke vil kunne indgå i forbindelse med en kreditvurdering.

Adgangen er givet til oplysninger, der er nødvendige til brug for kreditvurdering i forbindelse med konkrete kreditgivningssituationer, og databeskyttelsesforordningens øvrige regler - f.eks. forordningens grundlæggende principper og sikkerhedsregler - finder anvendelse.

Adgangen forudsætter, at den registrerede, dvs. skyldneren, har samtykket til adgangen.

Adgangen er givet til nærmere specificerede oplysninger. Det vil sige, at adgangen gives til oplysninger, som har udgjort grundlaget for den seneste årsopgørelse på tidspunktet for adgangen. Oplysningerne overføres kun én gang og vil alene kunne benyttes til det/de formål, som de gives til brug for. Vil den pågældende finansielle virksomhed på et senere tidspunkt igen have adgang til oplysninger om en person, f.eks. i forbindelse med en ny låneansøgning, vil det kræve et nyt samtykke.

Adgangen indebærer en adgang til oplysninger om indtægter, fradrag og betalte foreløbige skatter m.v., som har dannet grundlaget for den seneste årsopgørelse. På grund af den tekniske indretning af Skatteforvaltningens registre er det nødvendigt at give adgang til oplysninger, som gør kreditgivere og kreditformidlere i stand til at beregne årsopgørelsesoplysninger svarende til borgerens seneste årsopgørelse. Der kan derimod ikke gives adgang til de detaljerede data, som ligger til grund for de opsummerede beløb på de enkelte rubrikker, som fremgår af årsopgørelsen, men alene til opsummerede data.

Efter SKL § 70, stk. 1, 2. pkt. kan virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer, og som enten er en registreret virksomhed i medfør af registreringsafgiftslovens § 14 eller er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er

nødvendige til brug for en konkret vurdering af den registreredes betalingsevne.

Leasingvirksomhederne vil skulle bruge oplysningerne til en konkret vurdering af betalingsevnen forud for en eventuel leasingkontrakt. Det vil være et krav, at den borger, oplysningerne vedrører, samtykker til videregivelsen, og et samtykke til videregivelse af oplysninger gælder alene én gang til de(t) formål, der er oplyst i forbindelse med den konkrete anmodning om oplysninger. Det betyder, at hvis en virksomhed på ny ønsker at få videregivet oplysninger, kræves et nyt samtykke fra borgeren.

Den foreslåede kreds af leasingvirksomheder, der vil kunne få videreopgivet oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, fastlægges ud fra følgende objektive kriterier, der begge skal være opfyldt:

- Virksomheden skal være registreret hos Skatteforvaltningen i medfør af registreringsafgiftslovens § 14 under selvangiverordningen eller som leasingvirksomhed hos Finanstilsynet ifølge hvidvaskloven.
- Det skal ved opslag i Køretøjsregisteret kunne konstateres, at virksomheden står som ejer og leasinggiver for person- eller varebiler, som anvendes til leasing til privatpersoner, eller det skal ved opslag i Køretøjsregisteret kunne konstateres, at virksomheden er leasinggiver i sub-leasingaftaler for person eller varebiler til privatpersoner.

Databeskyttelsesforordningens regler finder anvendelse ved adgang til oplysningerne.

De oplysninger, der kan videregives, er oplysninger fra indkomstregisteret, oplysninger, der indgår i den seneste årsopgørelse, og oplysninger om gæld til det offentlige, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, forud for indgåelse af en leasingkontrakt, når dette er nødvendigt i forbindelse med en konkret vurdering af borgerens betalingsevne, og borgeren har samtykket til videregivelsen. Det vil være den enkelte virksomhed, der i hvert tilfælde konkret vil skulle vurdere, om der foreligger en situation, hvor der vil kunne ske videregivelse, og i så fald, hvilke oplysninger der vil være nødvendige at videregive.

Der gives ikke adgang til detaljerede data, der udgør grundlaget for det opsummerede beløb på den enkelte rubrikker, der fremgår af årsopgørelsen. Der er således kun tale om opsummerede data.

Efter bestemmelsen i SKL § 70, stk. 2, kan finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiell virksomhed, og forsikringsselskaber, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for forsikringsvirksomheder udstedt i medfør af § 67, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis.

Dermed kan finansielle virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiell virksomhed (god skik-bekendtgørelsen), få oplysninger fra indkomstregisteret og årsopgørelsen samt oplysninger om eventuelle restancer på offentlig gæld, der er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede. Adgang til data til brug for rådgivning kan ske såvel i forhold til eksisterende kunder som i forhold til potentielle nye kunder.

Efter bestemmelsen i § 70, stk. 3, kan finansielle virksomheder desuden efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til, at der skal tilvejebringes opdaterede

oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed.

Efter bestemmelsen kan finansielle virksomheder, der er undergivet Finanstilsynets tilsyn, således benytte adgangen til at indhente oplysninger digitalt med samtykke fra den registrerede/kunde, når det efter bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. er nødvendigt, at der skal indhentes opdaterede kundeoplysninger. Adgangen til data til opdatering af kundeoplysninger kan her alene opnås i forhold til eksisterende kunder i den pågældende finansielle virksomhed.

Efter bestemmelsen i SKL § 70, stk. 4, kan finansielle rådgivere få adgang til oplysninger, der indgår i den seneste årsopgørelse, når oplysningerne er nødvendige til brug for en konkret rådgivningssituation. Det vil være den enkelte finansielle rådgiver, der i hvert tilfælde konkret vil skulle vurdere, om der foreligger en situation, hvor der vil kunne ske videregivelse, og i så fald hvilke oplysninger, der vil være nødvendige at videregive.

Det vil være en forudsætning for Skatteforvaltningens videregivelse af de nødvendige oplysninger, at den borger, oplysningerne vedrører, giver sit samtykke hertil. Borgeren vil skulle give sit samtykke med MitID. Når borgeren har givet sit samtykke, vil borgeren modtage en kvittering herfor i sin skattemappe.

Det vil være en forudsætning for at kunne få videregivet oplysninger fra Skatteforvaltningen via eSkatData, at oplysningerne videregives til brug for en konkret rådgivningssituation, hvor virksomheden rådgiver i kraft af sin rolle som finansiell rådgiver. Der vil således ikke kunne videregives oplysninger fra Skatteforvaltningen i tilfælde, hvor en virksomhed er registreret som finansiell rådgiver, men hvor oplysningerne vil skulle anvendes til andet end rådgivning. Rådgivning skal her forstås i overensstemmelse med definitionen i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. Rådgivning er defineret som »personlige anbefalinger til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter eller boligkreditaftaler«. Se pkt. 2.3.1 i forslag til Lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordning m.v.).

• Bemærk

Med virkning fra 1/7/2026 er SKL § 70, stk. 4 ophævet ved § 4 i lov nr. 1784 af 29/12/2025. Med lov nr. 1668 af 30. december 2024 er tilladelsesordningen om finansielle rådgivere afskaffet. Det er med afskaffelsen af tilladelsesordningen om finansielle rådgivere ikke længere muligt for en virksomhed at opfylde forudsætningerne for adgang til eSkatData. På denne baggrund ophæves bestemmelsen i SKL § 70, stk. 4 pr. 1/7/2026. •

Betaling af gebyr og indgåelse af aftale om adgang til oplysninger

Det er en forudsætning for at gøre brug af ordningen, at virksomheden betaler et gebyr for modtagelse af oplysningerne, og at Skatteforvaltningen har indgået en aftale med virksomheden om den konkrete adgang.

Efter SKL § 70, stk. 5, er adgangen til de ovenfor nævnte oplysninger således betinget af, at virksomheden

1) betaler et gebyr i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer og

2) har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om adgangen.

Det er dermed tydeliggjort, at adgangen er betinget af, at virksomhederne betaler et gebyr i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, samt at der skal foreligge en aftale med Skatteforvaltningen om betingelserne for

og omfanget af adgangen med respekt for reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Betalingen kan omfatte et engangsgebyr ved etableringen af ordningen, et løbende fast gebyr for adgangen og et løbende forbrugsafhængigt gebyr. At gebyrerne skal være i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer indebærer, at Skatteforvaltningen kan få dækket sine omkostninger ved at stille oplysningerne til rådighed, men ikke mere.

De aftaler, som indgås mellem Skatteforvaltningen og de enkelte finansielle virksomheder, skal indeholde bestemmelser om, at den finansielle virksomhed skal følge reglerne i databeskyttelsesforordningen og Datatilsynets vejledninger, anvisninger m.v., og endelig at aftalen vil blive ophævet ved manglende overholdelse af disse regler. Anden relevant lovgivning skal ligeledes overholdes, herunder bl.a. lov om finansiell virksomhed og lov om kreditaftaler.

Ordningen vil fungere således:

Når borgeren ved brug af sin netbank eller lignende applikation vil ansøge om f.eks. et lån, hvor kreditgiveren eller kreditformidleren ønsker at anvende informationer fra Skatteforvaltningen som grundlag for en kreditvurdering, ledes borgeren via et link til en webapplikation hos Skatteforvaltningen, hvor borgeren skal foretage login med MitID. Her sker der følgende:

- I Skatteforvaltningens webapplikation præsenteres borgeren for et skærmbillede, hvor borgeren giver samtykke til, at Skatteforvaltningen sender en række nærmere specificerede oplysninger til den finansielle virksomhed.
- I tilknytning til afgivelse af samtykke oplyses borgeren om, at oplysningerne kun overføres én gang og kun må blive benyttet til det/de formål, som er angivet i samtykketeksten. Samtykket signeres med borgerens MitID og arkiveres elektronisk hos Skatteforvaltningen.

Herefter overføres de oplysninger, borgeren har givet samtykke til overførsel, til kreditgiveren eller kreditformidleren via en krypteret web-service grænseflade.

Kreditgiveren eller kreditformidleren kan alene anvende de modtagne oplysninger i egne systemer, og der er ikke tale om online adgang til Skatteforvaltningens registre og systemer.

Den tekniske løsning sikrer, at det afgivne samtykke og tilhørende overførte data kan henføres til en konkret borger, en konkret årsag og en konkret finansiell virksomhed.

Samtidig med, at oplysningerne efter borgerens ønske overføres til den finansielle virksomhed, sker der registrering i skat.dk/tast-selv. Heraf vil det fremgå, at den navngivne finansielle virksomhed efter samtykke har modtaget data til brug i forbindelse med den konkrete årsag.

A.C.2.1.4 Administrative retsfølger af manglende opfyldelse af oplysningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om administrative retsfølger af manglende opfyldelse af en oplysningspligt og skattekontrollovens kapitel 8. Afsnittet indeholder:

- Afskæring af TastSelv (A.C.2.1.4.1)
- Tvangsbøder (A.C.2.1.4.2)
- Skattetillæg (A.C.2.1.4.3)
- Skønsmæssig ansættelse (A.C.2.1.4.4)
- ▶▶

A.C.2.1.4.1 Afskæring fra TastSelv

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens mulighed for at afskære en skattepligtig fra at anvende Skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv. Afsnittet indeholder:

- Afskæring fra TastSelv - års- og forskudsopgørelse
- De generelle regler
- Reglerne for personer, der opholder sig ulovligt i Danmark
- Afgørelse og klage
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SKL § 71 og KSL § 53 A.

Bestemmelserne lovfæster den tidligere administrative fastsatte ordning (karantæneordningen) i SKM2010.638.SKAT.

Afskæring fra TastSelv - års- og forskudsopgørelsen

Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i års- og forskudsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv. Afskæring fra TastSelv for årsopgørelsen sker efter SKL § 71, stk. 1. Afskæring fra TastSelv for forskudsopgørelsen sker efter KSL § 53 A, stk. 1.

Afskæringen sker som udgangspunkt for det aktuelle indkomstår. Hvis Skatteforvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan forvaltningen også afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår. Se SKL § 71, stk. 2, og KSL § 53 A, stk. 2.

Bestemmelsen i SKL § 71 og KSL § 53 A omfatter alle skattepligtige. Det er dermed uden betydning, om de skattepligtige modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema.

Bemærk

SKL § 71 fik virkning fra den 1. januar 2019 og fandt dermed anvendelse for første gang for årsopgørelsen for 2018. KSL § 53 A trådte i kraft den 1. januar 2018 og fandt dermed anvendelse for første gang for forskudsopgørelsen for 2018.

Med bestemmelserne blev den hidtil gældende administrative praksis, der fremgik af SKM2010.638.SKAT, lovfæstet. SKM2010.638.SKAT blev ophævet ved SKM2018.357.SKTST.

Bemærk

Feltlåsning efter SKL § 15 er ikke afskæring fra TastSelv, da de skattepligtige her stadig kan tilgå TastSelv og give oplysninger til de låste felter via en mailordning i TastSelv. De skattepligtige er dermed ikke afskåret fra TastSelv. Se om feltlåsning i A.C.2.1.2.1.7.1.

• De generelle regler •

Nærliggende risiko for væsentlig fejl

En afskæring af den skattepligtige fra at anvende TastSelv kan ske, når Skatteforvaltningen konkret skønner, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv.

Der stilles således krav om, at der skal være tale om væsentlige fejl. I væsentlighedskriteriet ligger ifølge de specielle bemærkninger til lovforslagene til både SKL § 71 og KSL § 53 A, at der skal være tale om "ikke ubetydelige fejl, som på grund af deres antal eller størrelse kan udgøre en risiko for, at et skatteprovenu af en vis størrelse går tabt".

Som eksempler på væsentlige fejl, der også indholdsmæssigt fremgår af lovbemærkningerne, kan nævnes:

- En skattepligtig deltager i et skattearrangement, som Skatteforvaltningen ved en afgørelse finder, er uden realitet. Den skattepligtige har forskudsansat sig med fiktive renteudgifter vedrørende skattearrangementet.

- En skattepligtig har gennem nogle år taget store fradrag, som, Skatteforvaltningen mener, er uberettigede.

- En skattepligtig har forsøgt at tage store fradrag i ikke låste felter, uden at der er grundlag herfor, f.eks. en kontanthjælpsmodtager, der tager fradrag for indbetalinger til en privat pensionsordning, kontingent til fagforening, A-kasse og øvrige lønmodtagerudgifter.

- En skattepligtig har forsøgt at tage et stort fradrag i et ikke låst felt for renteudgifter, selv om der ikke er gæld.

- En skattepligtig fratrækker underholdsbidrag til fiktive børn.

Med væsentlige fejl forstås også egentlige misbrug af TastSelv-ordningen.

Med "nærliggende risiko" forstås, at Skatteforvaltningen på grund af kvaliteten af den skattepligtiges seneste afgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen har grund til at antage, at kvaliteten af den skattepligtiges oplysninger til årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen ikke vil være forbedret. Hvis oplysningerne fra den skattepligtige til årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen fx indeholder væsentlige fejl, og der er nærliggende risiko for at fejlene vil gå igen i den kommende forskudsopgørelse og/eller årsopgørelse, vil der kunne være grundlag for afskæring fra TastSelv.

Afskæringen for det aktuelle indkomstår

Efter SKL § 71, stk. 1, 2. pkt., og KSL § 53 A, stk. 1, 2. pkt., kan afskæringen ske med virkning for det aktuelle indkomstår.

Afskæringen af den skattepligtiges TastSelv-mulighed efter SKL § 71 omfatter hele det berørte indkomstår, dvs. den tilhørende årsopgørelse og muligheden for at ændre i TastSelv for det pågældende indkomstår både før og efter oplysningspligtsfristens udløb.

Afskæringen af den skattepligtiges TastSelv-mulighed efter KSL § 53 A omfatter forskudsopgørelsen for det berørte indkomstår.

At man afskærer en skattepligtig fra at anvende TastSelv betyder, at oplysningerne i årsopgørelsen og/eller forskudsopgørelsen ikke kan ændres af den skattepligtige ved TastSelv, men er låst. Ved afskæringen vil visse indtægter og fradrag fra den skattepligtiges forskudsopgørelse automatisk blive overført til årsopgørelsen, medmindre oplysninger om disse indtægter og fradrag tilgår Skatteforvaltningen fra indberetningspligtige tredjeparter m.v. Oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen, kan således ikke ændres af den skattepligtige, og oplysningerne anvendes i årsopgørelsen og i oplysningsskemaet m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende.

Virkningen af afskæringen for den skattepligtige er, at denne ved forsøg på at anvende TastSelv automatisk vil blive henvist til at kontakte Skatteforvaltningen for at få gennemført ændringen. En ændring kan eventuelt gennemføres på baggrund af en telefonisk eller personlig henvendelse til Skatteforvaltningen, eller ved e-mail eller brev til Skatteforvaltningen.

Bestemmelserne berører ikke den skattepligtiges mulighed for at kunne påklage en årsopgørelse eller en forskudsopgørelse efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven.

Som et eksempel på anvendelse af bestemmelsen kan nævnes, at Skatteforvaltningen i sommeren 2025 konstaterer, at den skattepligtige uberettiget har taget fradrag i årsopgørelsen for indkomståret 2024 (dvs. det aktuelle indkomstår). Skatteforvaltningen kan så samtidig med, at fradragene tilbageføres i overensstemmelse med de almindelige regler i skatteforvaltningsloven for ændring af skatteansættelser, afskære den skattepligtige fra at gennemføre digital genoptagelse i TastSelv vedrørende indkomståret 2024, hvis betingelserne herfor i øvrigt skønnes at være opfyldt.

Nærliggende risiko for efterfølgende år

Det følger af SKL § 71, stk. 2, og KSL § 53 A, stk. 2, at finder Skatteforvaltningen, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan Skatteforvaltningen også afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår.

Skatteforvaltningen har i eksemplet nævnt ovenfor efter omstændighederne også adgang til at afskære den skattepligtige fra at ændre i TastSelv for det efterfølgende indkomstår (indkomståret 2025), hvis der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl i TastSelv for det efterfølgende indkomstår.

Det beror imidlertid på en ny selvstændig vurdering og afgørelse, om den skattepligtige skal afskæres fra anvendelsen af TastSelv for yderligere ét indkomstår.

Bemærk

Efter SKL § 71, stk. 3, er skattepligtige, som efter SKL § 71, stk. 1 eller 2, er afskåret fra at anvende TastSelv, ikke fritaget for på anden måde inden oplysningsfristens udløb at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter både SKL § 71 og KSL § 53 A, er dog undtaget fra (afskåret fra) at skulle afgive disse oplysninger digitalt.

Henvendelse til Skatteforvaltningen vil kunne ske telefonisk, via www.skat.dk eller mail, ved brev eller ved personlig henvendelse. Se § 4 i BEK nr. 1197 af 25. november 2019, bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område. Oplysningerne til Skatteforvaltningen vil fx kunne gives ved fremsendelse af en e-mail eller et brev.

• Reglerne for personer, der opholder sig ulovligt i Danmark

Efter KSL § 53 A, stk. 3, skal Told- og skatteforvaltningen afskære en person fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen, når personen har fået tilbagekaldt sit skattekort efter KSL § 48, stk. 3. Tilbagekaldelse af skattekortet efter KSL § 48, stk. 3, sker som følge af, at personen opholder sig ulovligt i Danmark. Afskæringen fra TastSelv betyder, at en person, der har fået tilbagekaldt sit skattekort og fået opsat en slutdato i forskudssystemet, fx ikke vil kunne fjerne den opsatte ophørsdato og oprette et nyt skattekort.

Afskæringen fra TastSelv er her ikke kun begrænset til konkrete indkomstår men gælder, indtil personen igen har fået udstedt et nyt

skattekort, og dermed opholder sig lovligt i Danmark. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke løbende vil skulle tage stilling til, om den pågældende skal afskæres fra at anvende TastSelv, som Skatteforvaltningen er forpligtet til ved afskæring efter de generelle regler i KSL § 53 A, stk. 1 og stk. 2.

KSL § 53 A, stk. 3, er indsat ved § 20, nr. 7 i lov nr. 1648 af 16. december 2025. Reglen træder i kraft den 1. januar 2026. Se § 25 i lov nr. 1648 af 16. december 2025.

Se afsnit A.B.4.1.1.2.2 for reglerne om tilbagekaldelse af skattekort efter KSL § 48, stk. 3. *

Afgørelse og klage

Skatteforvaltningen træffer en særskilt afgørelse om afskæringen af den skattepligtiges adgang til at anvende TastSelv. Der skal udarbejdes sagsfremstilling og foretages høring efter SFL § 19 i forbindelse med forslag til afgørelse.

Skattepligtige, som afskæres fra at anvende TastSelv får således en afgørelse med angivelse af det eller de indkomstår, afskæringen vedrører. Se SKL § 71, stk. 4, for så vidt angår årsopgørelse og KSL § 53 A, stk. 4, for så vidt angår forskudsopgørelse.

Skatteforvaltningens afgørelse skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Kravet om en begrundelse og en klagevejledning følger af reglerne i forvaltningsloven. Det skal således være muligt for den skattepligtige at forstå, hvad der har været årsag til afskæringen, herunder hvori den konkrete risiko for fejl eller misbrug består.

Afgørelse om afskæring fra TastSelv efter SKL § 71, stk. 1 og 2, og KSL § 53 A, stk. 1, 2 * og 3 *, kan herefter påklages til Landskatteretten, jf. SKL § 71, stk. 4, KSL § 53 A, stk. 4, og SFL § 11, stk. 1, nr. 1.

Se også

- Afsnit A.A.7.4.7, der indeholder en uddybet vejledning om begrundelsespligten
- Afsnit A.A.7.4.9.1 om klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed
- Afsnit A.A.10 om klage og domstolsprøvelse
- Ombudsmandens udtalelse FOB 2020-28 om resultatet af Ombudsmandens egen-driftsundersøgelse af afskæring fra TastSelv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen		
SKM201835/SKST	Der er i KSL § 53 A og SKL § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som ophæves med denne meddelelse.	SKM2010.638.SKAT ophæves.
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand		
FOB 2020-28	I sin udtalelse henstillede Ombudsmanden til Skattestyrelsen, at afgørelser om afskæring fra TastSelv skal opfylde kravene i FVL § 24 til en begrundelses indhold, herunder at kravet om, at en begrundelse skal fremtræde som en forklaring på,	

hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.

A.C.2.1.4.2 Tvangsbøder og bødeforelæg

Indhold

Dette afsnit handler om pålæg af oplysningspligt og daglige tvangsbøder eller bødeforelæg i forbindelse med opfyldelse af en oplysningspligt. Afsnittet indeholder:

- Regel
 - Tvangsbøder ved manglende indgivelse af oplysninger fra den skattepligtige
 - Tvangsbøder og udstedelse af bødeforelæg, hvis anmodning om oplysninger ikke imødekommes
- Udstedelse af tvangsbøder og bødeforelæg
- Pålæggets indhold
- Tvangsbødens størrelse, frister mv.
- Bødeforelæggets størrelse, frister mv.
- Klage over pålæg om tvangsbøder og bødeforelæg

Se SKL § 72.

Regel

Tvangsbøder ved manglende indgivelse af oplysninger fra den skattepligtige

Efter SKL § 72, stk. 1, kan Skatteforvaltningen fremtvinge et oplysningsskema m.v. eller andre oplysningspligter fra den skattepligtige ved at pålægge daglige tvangsbøder, når den skattepligtige ikke rettidigt har indgivet:

- Et oplysningsskema, jf. SKL § 5,
- Et skattemæssigt årsregnskab, jf. SKL § 6, stk. 1, nr. 1,
- Ejeroplysninger, jf. SKL § 26, stk. 2,
- Dokumentation for kontrollerede transaktioner, jf. SKL § 39, eller
- Revisorerklæring fra finansieringsselskaber, jf. SKL § 36.

Der er tale om oplysninger, som den skattepligtige har pligt til at egen drift at indgive og dermed uden en forudgående anmodning fra Skatteforvaltningen.

Tvangsbøder og udstedelse af bødeforelæg, hvis anmodning om oplysninger ikke imødekommes

Efter SKL § 72, stk. 2, kan Skatteforvaltningen pålægge daglige tvangsbøder eller udstede et bødeforelæg, hvis den skattepligtige ikke imødekommer en anmodning om følgende oplysninger efter SKL:

- § 16, stk. 1, § 18, stk. 1 og § 20, (erklæring m.v. ved udenlandske livs- og pensionsforsikringer)
- § 53, stk. 1 og 2, (erhvervsdrivendes pligt til indsendelse af regnskabsmateriale m.v.)
- § 55, stk. 1 og 2, (fysiske personers pligt til at oplyse om formuen m.v.)
- § 56, stk. 1, (fysiske personers pligt til at oplyse om kontrollerede transaktioner)
- § 57, stk. 1 og § 58, stk. 1-3, (oplysningspligt ved krydsrevision)
- § 59, stk. 1 og 2, (finansielle virksomheders oplysningspligt)
- § 60, stk. 1, (advokaters oplysningspligt)
- § 61, stk. 1 og 2, (oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer)
- § 62, stk. 1 og 3, (Skatterådets forudgående godkendelse af oplysningspligt)
- § 64, stk. 1, (oplysningspligt for udbyder af skattearrangementer)

Bemærk

Bødeforelæg efter SKL § 72, stk. 2, og SKL § 84 a, stk. 1 og stk. 2, kan udelukkende udstedes til virksomheder.

Udstedelse af tvangsbøder og bødeforelæg

Tvangsbøder ved manglende indgivelse af oplysninger fra den skattepligtige - SKL § 72, stk. 1

Reglen om, at Skatteforvaltningen kan forsøge at fremtvinge et oplysningsskema, et skattemæssigt årsregnskab mv. ved pålæg af daglige tvangsbøder, går helt tilbage til 1946.

Hvis den skattepligtige ikke af egen drift indsender oplysningsskema m.v. inden for oplysningsfristerne i SKL § 10 - 14, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varslings om pålæg af daglige tvangsbøder efter bestemmelsen i § 72, stk. 1, og heri oplyse, at hvis oplysningsskema m.v. ikke foreligger inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides.

Tvangsbøder, hvis anmodning om oplysninger ikke imødekommes - SKL § 72, stk. 2

Reglen om, at Skatteforvaltningen kan forsøge at fremtvinge oplysninger over for fysiske og juridiske personer, der pålægges oplysningspligt efter anmodning, går også helt tilbage til 1946.

Varsling og afgørelse

Når Skatteforvaltningen henvender sig til den skattepligtige og anmoder om oplysninger, starter Skatteforvaltningen ikke med at udstede et pålæg efter SKL § 72, stk. 2.

Den første henvendelse og en eventuel rykker, hvor Skatteforvaltningen anmoder om oplysninger, anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning, og ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Se Folketingets Ombudsmands udtalelser i FOB 2014-10 og FOB 2016-3 samt SKM2013.458.LSR.

Se også A.A.2.2 Afgørelsesbegrebet og A.A.2.4 Processuelle beslutninger.

Hvis oplysningerne ikke indgives, må Skatteforvaltningen træffe afgørelse om, at den skattepligtige har pligt til at indgive oplysningerne. Afgørelsen vil kunne påklages til Skatteankestyrelsen. Se SFL § 11.

En eventuel gennemtvangelse af oplysningspligten ved brug af daglige tvangsbøder og/eller bødeforelæg kræver imidlertid, at der også træffes en særskilt afgørelse efter SKL § 72, stk. 2.

Et pålæg efter § 72 er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at også pålægget vil kunne påklages til Skatteankestyrelsen. Se SFL § 11.

Skatteforvaltningen kan varsle pålæg om daglige tvangsbøder/bødeforelæg samtidig med, at der træffes afgørelse om oplysningspligten. Skatteforvaltningen kan dog også afvente, om oplysningerne indsendes inden den frist, der er fastsat i afgørelsen om oplysningspligten og herefter varsle og efterfølgende udstede pålægget, hvis oplysningerne ikke er modtaget indenfor den fastsatte frist.

Et pålæg er ikke omfattet af reglerne om partshøring, fordi manglende efterlevelse af den pågældende bestemmelse må anses som åbenlyst konstaterbar.

Pålæg af daglige tvangsbøder til juridiske personer skal stiles til ledelsen af den juridiske person.

Pålæggets indhold

Et pålæg om tvangsbøder efter SKL § 72 skal indeholde en henvisning til enten SKL § 72, stk. 1, eller SKL § 72, stk. 2. Det skal være specificeret, hvilke oplysninger, der ønskes - fx indsendelse af oplysningsskema efter SKL § 72, stk. 1, eller udlevering af nærmere angivne oplysninger i henhold til en oplysningspligt efter SKL § 72, stk. 2. Pålægget skal gives skriftligt, og det skal fremgå, at hvis pålægget ikke efterleves inden for den fastsatte frist, kan der pålægges daglige tvangsbøder fra en given dato, og indtil pålægget imødekommes.

Fristen skal være på mindst 14 dage.

Daglige tvangsbøder er ikke en strafsanktion, men et middel til at søge at gennemtvunge en oplysningspligt.

Hvis der er tale om et pålæg efter SKL § 72, stk. 2, og der er tale om en virksomhed, er der også mulighed for at udstede et bødeforelæg for overtrædelse af SKL § 84 a, stk. 1 eller 2, som følge af, at anmodningen om oplysningerne ikke er imødekommet. Dette skal også fremgå af pålægget.

Ved gennemførelsen af pålægget efter SKL § 72, stk. 2, kan Skatteforvaltningen her vælge, om der skal udstedes daglige tvangsbøder eller bødeforelæg. Der kan fx indledningsvis udstedes daglige tvangsbøder, og efterfølgende bødeforelæg. Bemærk, at daglige tvangsbøder ikke kan gives fra det tidspunkt, hvor der udstedes et bødeforelæg. Skatteforvaltningen kan dog også helt undlade at anvende daglige tvangsbøder og blot anvende bødeforelægget for overtrædelse af SKL § 84 a, stk. 1 eller stk. 2.

Se afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit A.C.3.5.3.14 om bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Fortsættelse af kontrollen

Skatteforvaltningen kan vælge at forsætte sin kontrol af den skattepligtige ved at indhente materiale fra tredjemand eller ved at foretage andre kontrolskridt, der er hjemmel til på det pågældende lovområde - fx en skønsmæssig ansættelse. Det gælder både før og efter, at den skattepligtige eventuelt har modtaget daglige tvangsbøder og/eller bødeforelæg.

Hvis Skatteforvaltningen modtager oplysningerne enten fra den skattepligtige selv eller fra tredjemand efter, der er udstedt daglige tvangsbøder, bortfalder ikke-betalte daglige tvangsbøder. Det samme gælder, selvom der er foretaget udlæg for tvangsbøderne. Er sagen overdraget til politiet med henblik på afsoning, skal politiet straks underrettes om, at bøderne er bortfaldet. Dette hænger sammen med, at tvangsbøder er et pressionsmiddel til at få den skattepligtige til at opfylde sin oplysningspligt og ikke en straf.

Bødeforelæg, der er sendt til virksomheden for ikke at efterkomme et pålæg om at indsende oplysninger, vil bestå, selv om Skatteforvaltningen efterfølgende modtager oplysningerne fra den skattepligtige selv eller tredjemand.

Bemærk

Betalte daglige tvangsbøder tilbagebetales ikke.

De daglige tvangsbødens størrelse, frister mv.

Tvangsbøder efter SKL § 72 skal fastsættes som daglige bøder, indtil pålægget om at udlevere oplysninger imødekommes.

Der gælder et almindeligt proportionalitetsprincip i relation til de daglige tvangsbøder. Det betyder bl.a., at de daglige tvangsbøder ikke må stå i misforhold til undladelsen (den manglende indsendelse af oplysninger).

Ved fastsættelsen af tvangsbøden skal der tages hensyn til den oplysningspligtiges økonomiske formåen, så de daglige tvangsbøder har effekt, men bødestørrelsen beror i øvrigt på et konkret skøn.

En tvangsbøde skal efter praksis være på mindst 1.000 kr. dagligt, og der beregnes kun én daglig tvangsbøde, fx på 1.000 kr. pr. dag, uanset antallet af forhold.

Daglige tvangsbøder gives for hver kalenderdag, det vil sige syv dage om ugen og uafhængigt af virksomhedens åbningstider, aktivitet mv.

De daglige tvangsbøder kan pålægges fra en given dato. Forudsætningen for at pålægge daglige tvangsbøder er, at Skatteforvaltningen mindst 14 kalenderdage forinden varsler/underretter den skattepligtige om, at de daglige tvangsbøder bliver pålagt fra den anførte dato.

Varslingen skal indeholde oplysninger om tvangsbødens størrelse, og der skal tages forbehold for en eventuel senere forhøjelse af tvangsbøden (normalt en fordobling). De daglige tvangsbøder kan forhøjes med en uges skriftlig varsel, hvis den fastsatte tvangsbøde ikke har givet resultat.

Eksempel

En virksomhed har efter SKL § 57 til brug for Skatteforvaltningens kontrol af en navngiven erhvervsdrivendes skatteansættelse modtaget en skriftlig afgørelse om indsendelse af regnskabsmateriale. Virksomheden har fået en frist på mindst 14 dage fra modtagelsen til at imødekomme afgørelsen. Det fremgår samtidig af afgørelsen, at Skatteforvaltningen kan pålægge virksomheden daglige tvangsbøder efter udløbet af fristen, hvis oplysningspligten ikke imødekommes.

Frister

Det fremgår af SKL § 72, at Skatteforvaltningen kan pålægge daglige tvangsbøder, hvis oplysningerne ikke er indsendt inden en fastsat frist. Af forarbejderne til SKL § 72 fremgår det, at den fastsatte frist skal være på mindst 14 dage.

Vejledende må der højst gå 7 kalenderdage fra fristens udløb, og indtil det konstateres, at påbuddet ikke er efterlevet, for at kunne pålægge daglige bøder fra udløb af fristen. Hvis der går længere tid, er det som udgangspunkt nødvendigt med et nyt påbud med en ny 14 dages frist for overholdelse. Efterfølgende må der følges op, dels inddrivelsesmæssigt og dels for at konstatere, om påbuddet nu efterleves, så pålæg af daglige tvangsbøder, inddrivelse m.v. skalophøre.

Eksempel

Hvis sidste frist for at efterleve pålægget er den 17. i en måned, kan der pålægges daglige tvangsbøder fra den 18. i måneden. Konstateres det først den 20. i måneden, at pålægget ikke efterleves inden for fristen, kan den skattepligtige alligevel pålægges daglige tvangsbøder fra den 18. i måneden.

bødeforelæggets størrelse, frister mv.

Virksomheder, der efter SKL § 72, stk. 2, modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, kan straffes med bøde efter SKL § 84 a. Bestemmelser omfatter enhver virksomhed, der i henhold til skattekontrollovens § 72, stk. 2, kan modtage et pålæg om indsendelse af oplysninger, uanset i hvilken form virksomheden drives, og selvom virksomheden ikke er registreret, men der er en formodning for, at der drives uregistreret virksomhed.

Reglen i SKL § 84 a, er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit A.C.3.5.3.14 om bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Klage over pålæg om tvangsbøder og bødeforelæg

Med bestemmelsen i SKL § 72, stk. 3, er det udtrykkeligt fastsat, at et pålæg efter SKL § 72, stk. 1 og 2, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at pålægget vil kunne påklages.

Efter § 1, nr. 130, i BEK nr. 967 af 28. juni 2023 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen er kompetencen til at træffe afgørelse efter SKL § 72, stk. 1 og 2, henlagt til Skatteankestyrelsen.

Klage over et pålæg efter SKL § 72, stk. 1 og 2, har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen kan dog tillægge en klage over et pålæg efter stk. 1 og 2 opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Landsskatteretten har i praksis tillagt en klage over et påbud efter den tidligere SKL § 9, stk. 1, opsættende virkning indtil videre med den begrundelse, at klageadgangen ellers ville blive gjort illusorisk. Se SKM2013.698.LSR.

Hvis en klage undtagelsesvist tillægges opsættende virkning, betyder det, at så længe sagen er under klagebehandling vil den skattepligtige eller tredjepart ikke have pligt til at give de oplysninger, som der er anmodet om, eller pligt til at betale tvangsbøder efter SKL § 72, stk. 1 og 2, og bøder efter SKL § 84 a.

Hvis klageinstansen giver Skatteforvaltningen medhold, fastsætter klageinstansen en frist for at komme med oplysningerne.

I de tilfælde, hvor klagen skal afgøres af Landsskatteretten, herunder fordi klagen visiteres til afgørelse i retten som principiel efter SFL § 35 b, stk. 1, 2. pkt., jf. SFL § 21, stk. 4, nr. 3, er det ifølge lovbemærkningerne til skattekontrolloven fundet hensigtsmæssigt, at kompetencen til at træffe denne procesbeslutning er reguleret i loven. Det er derfor fastsat, at Landsskatterettens afgørelse om opsættende virkning kan træffes af en retsformand. Dette sikrer mulighed for en hurtig afgørelse vedrørende spørgsmålet om opsættende virkning, selv om der er tale om en sag, som skal behandles af Landsskatteretten, fx fordi den er principiel.

Det er afgørelsen om pålæg af oplysningspligt og betaling af tvangsbøder og bødeforelæg, der reguleres af SKL § 72, stk. 3, og som er påklaget og til prøvelse. Klageinstansen kan i øvrigt tage stilling til alle relevante aspekter ved klagesagen, herunder fx eventuelle formelle mangler ved afgørelsen.

Da klagen angår pålægget, kan den materielle sag om skatteansættelsen fortsat behandles. Skatteforvaltningen vil fx have mulighed for at foretage en skønsmæssig ansættelse i stedet for at vente på de oplysninger, der er anmodet om. I modsat fald ville man kunne risikere et meget langstrakt sagsforløb med risiko for konflikt med øvrige regler - fx fristreglerne i SFL § 26, stk. 1.

Se også Ombudsmandens udtalelse i sag FOB 2014-10 vedr. SKM2013.698.LSR om indhentelse af oplysninger efter den tidligere SKL § 8 D og daglige bøder efter den tidligere SKL § 9.

Særlige omstændigheder

Særlige omstændigheder, der kan tale for at tillægge en klage opsættende virkning, kan fx være, at klageinstansen finder, at der er en begrundet tvivl om, hvorvidt der er pligt til at indsende oplysninger, eller der er begrundet tvivl om, hvorvidt en person fortsat driver erhvervsvirksomhed og dermed er forpligtet til at indgive et oplysningsskema, jf. SKL § 5.

Et eksempel på, at særlige omstændigheder taler for, at en klage over et pålæg efter SKL § 72, stk. 2, tillægges opsættende virkning, kan være, at en advokat anmodes om at udlevere oplysninger, som der kan være tvivl om, er omfattet af oplysningspligten efter SKL § 60 og dermed, om advokaten risikerer at komme til at overtræde sin tavshedspligt, hvis anmodningen imødekommes.

A.C.2.1.4.3 Skattetillæg

Indhold

Dette afsnit handler om skattetillæg. Afsnittet indeholder:

- Skattetillæg efter SKL § 73 ved manglende oplysningsskema mv. (A.C.2.1.4.3.1)
- Skattetillæg for selskaber efter SEL § 35 (A.C.2.1.4.3.2)

A.C.2.1.4.3.1 Skattetillæg efter SKL § 73 ved manglende oplysningsskema mv.

Indhold

Dette afsnit handler om skattetillæg efter SKL § 73 ved ikke rettidig indgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen efter SKL § 2, herunder oplysninger efter SKL § 38 og revisorerklæring efter SKL § 36.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvem er omfattet af reglen
- Hvornår pålægges der skattetillæg
- Beregning af skattetillæg
- Fritagelse for skattetillæg
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I SKL § 73, stk. 1, er det fastsat, at har en skattepligtig omfattet af SKL § 5, ikke rettidigt givet Skatteforvaltningen oplysninger efter SKL § 2, herunder oplysninger om kontrollerede transaktioner efter SKL § 38 eller revisorerklæring fra finansieringsselskaber efter SKL § 36, pålægger Skatteforvaltningen den skattepligtige at betale et skattetillæg på 400 kr. for hver dag, at oplysningsfristen overskrides. Skattetillægget kan dog højst udgøre 10.000 kr. i alt.

For fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for "mellemskatten" efter PSL § 7, udgør skattetillægget 200 kr. for hver dag, at fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Se SKL § 73, stk. 2.

For fonde og foreninger, der efter FBL § 15 kan opfylde oplysningspligten ved at afgive en særlig erklæring, udgør skattetillægget i alt 1.000 kr. Se SKL § 73, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning i særlige tilfælde fritage den skattepligtige for skattetillægget helt eller delvis. Se SKL § 73, stk. 4.

Hvem er omfattet af reglen

Skattepligtige, der er omfattet af SKL § 5, og som dermed skal indgive et oplysningsskema, er omfattet af reglen.

Der er tale om fx selskaber, foreninger, selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og skattepligtige med visse indkomster fra udlandet.

Det er uden betydning, om den skattepligtige har været registreret med et oplysningsskema i Skatteforvaltningens systemer. Hvis blot betingelserne for at være omfattet af SKL § 5 er opfyldt, vil den skattepligtige pålægges skattetillæg, hvis oplysningerne ikke er indsendt rettidigt, jf. SKL § 5, stk. 3.

Se SKL § 5 og afsnit A.C.2.1.2.1.4.1.2 Hvem modtager et oplysningsskema

Undtagelse

Der beregnes ikke skattetillæg for en oplysningspligtig,

- der alene modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema,
- der alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for sin årsopgørelse, herunder ægtefællen til en fysisk person,

der skal indgive oplysningsskema for at modtage en årsopgørelse,

- eller der senest den 1. maj i året efter indkomståret skriftligt har meddelt Skatteforvaltningen, at den skattepligtige for dette år ønsker at modtage et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse og dermed får frist den 1. juli.

Personer, der alene modtager en årsopgørelse, er bl.a. personer, der har indkomst fra udlandet i form af fx renteindtægter, delvis udlejning af sommerhuse eller pension. Hvis disse personer ellers ikke er omfattet af reglerne for modtagelse af et oplysningsskema, kan de ikke pålægges skattetillæg, hvis de ikke giver oplysninger indenfor oplysningsfristen.

Derimod modtager personer, der har udenlandsk aktieindkomst i form af fx udbytter, et oplysningsskema og ikke en årsopgørelse. Hvis denne personkreds ikke giver oplysninger indenfor oplysningsfristen, pålægges de et skattetillæg.

Se hvilke personer, der modtager en årsopgørelse i SKL § 8, og afsnit A.C.2.1.2.1.5 Skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Hvornår pålægges der skattetillæg

Skattepligtige omfattet af SKL § 5 pålægges skattetillæg efter SKL § 73, når disse ikke rettidigt har givet told og skatteforvaltningen oplysninger efter SKL § 2, herunder oplysninger efter SKL § 36 og SKL § 38. Oplysningerne skal gives inden udløbet af oplysningsfristerne i SKL § 11 - § 14. Se om oplysningsfristerne i A.C.2.1.2.1.6 Oplysningsfrister.

Det betyder, at:

- Skattepligtige, der er omfattet af SKL § 5, og ikke rettidigt har indgivet oplysninger som nævnt i SKL § 2, herunder oplysninger efter SKL § 36 og SKL § 38 pålægges skattetillæg efter SKL § 73, stk. 1.
- ▶ Skattepligtige, der er omfattet af SKL § 5, og rettidigt har indgivet oplysninger i form af fx oplysninger i oplysnings-skemaet, og samtidig har pligt til at indgive oplysninger om kontrollerende transaktioner efter SKL § 38, men har undladt dette, pålægges et skattetillæg efter SKL § 73, stk. 1. Se forarbejderne til SKL § 38, hvor det fremgår, at manglende oplysninger om kontrollerende transaktioner i sig selv medfører, at der skal pålægges et skattetillæg. ◀
- Skattepligtige, der er omfattet af SKL § 5, og rettidigt har indgivet oplysninger, der dog ikke er fyldestgørende, og skatteansættelsen/regnskabsgrundlaget som følge heraf kan tilsidesættes, og der kan foretages en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74, stk. 2, ▶ eller SKL § 46 for kontrollerende transaktioner ◀ pålægges også skattetillæg efter SKL § 73, stk. 1. ▶ Situationen sidestilles med, at der ikke er givet oplysninger. ◀

Der kan ikke pålægges skattetillæg efter SKL § 73, stk. 1, hvis en skattepligtig, der er omfattet af SKL § 5, har indgivet oplysninger, der er mangelfulde, men dog ikke i en sådan grad, at skatteansættelsen og/eller regnskabsgrundlaget kan tilsidesættes, og der derfor ikke kan foretages en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74, stk. 2, ▶ eller SKL § 46 for kontrollerende transaktioner ◀. Der vil her være tale om, at der kan ske korrektion af enkelte poster uden pålæg af skattetillæg.

Se afsnit A.C.2.1.4.4.1 om bl.a. grundlaget for skønsmæssig skatteansættelse som følge af ikke fyldestgørende oplysninger.

Skattetillægget udløses automatisk på årsopgørelsen, når Skatteforvaltningen konstaterer, at den skattepligtige ikke har indgivet oplysninger efter SKL § 2, herunder oplysninger efter § 36 eller § 38 inden oplysningsfristens udløb. Der tages ikke hensyn til den

skattepligtiges subjektive tilregnelser, fordi skattetillæg ikke har karakter af en bøde.

Det er heller ikke en betingelse for pålæg af skattetillæg, at den pågældende fx har modtaget en erindringsskrivelse eller et advis i TastSelv om oplysningsfristen forud for fristudløbet.

Beregningen af skattetillæg

Skattetillægget skal beregnes fra den første dag efter udløb af fristen for, at oplysninger efter SKL § 2, herunder oplysninger om kontrollerede transaktioner, jf. SKL § 38, eller revisorerklæring fra finansieringsselskaber, jf. SKL § 36, skal afgives. Er der givet henstand med fristen, beregnes ikke skattetillæg for den periode, hvori der er givet henstand.

Opgørelsen af skattetillægget - og dermed overskridelsen af oplysningsfristen - skal i øvrigt foretages i lyset af fristerne efter SKL §§ 11-14.

Det er i nedenstående eksempler forudsat, at det daglige skattetillæg for den pågældende skattepligtige er på 400 kr.

Hvis fristen udløber en fredag, beregnes der ikke skattetillæg, hvis oplysningsskemaet modtages af Skatteforvaltningen digitalt ved normal kontortids begyndelse den følgende mandag inden kl. 9.00 eller på papir ved normal kontortids begyndelse den følgende mandag inden kl. 9.00.

Udløber fristen en søn- eller helligdag, anses oplysningerne for afgivet rettidigt, hvis de modtages den følgende hverdag inden kl. 9.00. Det samme gælder for et oplysningsskema, der indgives digitalt. Der beregnes skattetillæg for mellemliggende weekends, medmindre de krævede oplysninger indgives den følgende mandag, som beskrevet ovenfor. Dvs. hvis fristen udløber en onsdag, og der oplyses den følgende tirsdag, skal der også beregnes skattetillæg for lørdag og søndag.

Udløber oplysningsfristen fx en torsdag og indgives oplysningsskemaet kl. 6 den følgende fredag, skal der ikke betales noget skattetillæg. Indgives oplysningsskemaet i eksemplet i stedet den følgende fredag kl. 11, skal der betales et skattetillæg på 400 kr., idet oplysningsskemaet først er modtaget af Skatteforvaltningen efter normal kontortids begyndelse (kl. 9) den pågældende fredag.

Udløber oplysningsfristen fx en fredag og indgives oplysningsskemaet først kl. 6 den følgende mandag, skal der heller ikke betales noget skattetillæg.

Er oplysningsfristen fx mandag den 1., og indgives oplysningsskemaet inden kontortids begyndelse kl. 9 mandag den 8., beregnes et skattetillæg på $4 \times 400 \text{ kr.} = 1.600 \text{ kr.}$, idet lørdag og søndag ikke regnes med. Indgives i eksemplet oplysningsskemaet først tirsdag den 16. kl. 12, beregnes et skattetillæg på $15 \times 400 \text{ kr.} = 6.000 \text{ kr.}$, idet de mellemliggende lørdage og søndage medregnes.

Viser det sig, at de pligtmæssige oplysninger efter SKL § 5 eller det skattemæssige årsregnskab ikke er egnet til at danne grundlag for skatteansættelsen, beregnes der fuldt tillæg.

Skatteforvaltningen kan også pålægge den skattepligtige daglige tvangsbøder for at få den skattepligtige til at indgive oplysningerne. Selv om der er pålagt skattetillæg, kan Skatteforvaltningen således fortsat fremtvinge et oplysningsskema m.v. ved pålæg af daglige tvangsbøder efter SKL § 72.

Der skal beregnes et skattetillæg pr. oplysningspligt eller erklæringspligt efter SKL § 5 og § 36.

Ved sambeskattede selskaber betyder det, at hvert selskab er oplysningspligtig, selv om det alene er moderselskabet, der indgiver oplysning om sambeskatningsindkomsten, jf. SEL § 31. Datterselskabet skal bl.a. oplyse om omsætningstal m.v.

Skattetillægget beregnes automatisk og fremgår af den årsopgørelse, som den skattepligtige modtager fra Skatteforvaltningen.

Skattetillægget udgør således en del af årsopgørelsen og kan som denne påklages til den administrative klagemyndighed.

Efter SKL § 73, stk. 1, 2. pkt., kan skattetillægget højst udgøre 10.000 kr. i alt, jf. dog § 73, stk. 2-4.

Skattetillæg for personer med indkomst under grænsen for mellemskat

Det følger af SKL § 73, stk. 2, at for fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for mellemskatten efter PSL § 7, udgør skattetillægget 200 kr. for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Grænsen for beregning af halvt skattetillæg er ændret fra topskat til mellemskat for indkomståret 2026. Se § 10, stk. 4, i Lov nr. 482 af 22. maj 2024.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i den skattepligtige indkomst, reguleres skattetillægget i overensstemmelse hermed.

Skattetillæg for visse fonde og foreninger

Det følger af SKL § 73, stk. 3, at for fonde og foreninger, der efter FBL § 15 kan opfylde oplysningspligten ved at afgive en særlig erklæring, udgør skattetillægget i alt 1.000 kr., uanset antal dage erklæringsfristen overskrides.

Efter FBL § 15, stk. 2, kan visse foreninger, der ikke oppebærer rente- og udbytteindkomst ud over 200.000 kr., i stedet for oplysningsskema efter SKL § 5 indgive erklæring herom. Oppebærer foreningen indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed eller væsentlige ekstraordinære skattepligtige indtægter, skal der dog indgives oplysningsskema efter SKL § 5 om denne indkomst.

I FBL § 15, stk. 3, er det videre bl.a. fastsat, at visse fonde, der ikke har indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, og hvis indkomst inkl. skattefri udbytteindkomst efter fradrag af renteudgifter og administrationsomkostninger ikke overstiger 100.000 kr., i stedet for oplysningsskema kan indgive erklæring herom.

Ligeledes kan fonde, hvor overskuddet udelukkende anvendes til formålet, og hvor forholdene i øvrigt taler herfor, af Skatteforvaltningen få tilladelse til at indgive erklæring i stedet for oplysningsskema.

Bemærk

Satserne for skattetillæg er blevet fordoblet med virkning fra den 15. januar 2025. For fysiske personer har de nye satser virkning fra og med indkomståret 2024. Se de tidligere satser i dette afsnit i Den juridiske vejledning 2024-2.

Skattetillæg administreres som andre skatter

Skattetillægget udskrives på årsopgørelsen og administreres som andre skatter i relation til forfaldstidspunkt, forrentning, opkrævning og inddrivelse. Det betyder bl.a., at der i tilfælde af, at skattetillægget udløser en restskat, beregnes procenttillæg af skattetillægget, selvom skattetillægget er maksimeret efter skattekontrolloven.

Fritagelse for skattetillæg

Efter SKL § 73, stk. 4, kan Skatteforvaltningen efter ansøgning i særlige tilfælde fritage den skattepligtige for skattetillægget efter SKL § 73, stk. 1-3, helt eller delvist.

Bestemmelsen i SKL § 73, stk. 4, skal administreres på samme måde som SKL § 14, stk. 1, hvorefter oplysningsfristerne efter SKL §§ 11-13 kan forlænges i særlige tilfælde.

Domstols- og landsskattepraksis har fortolket reglerne om fritagelse for skattetillæg således, at det kun er den oplysningspligtiges egne forhold, der kan være grundlag for hel eller delvis fritagelse for skattetillæg. Se fx SKM2005.24.ØLR sammenholdt med SKM2011.166.BR.

Det betyder, at det er den skattepligtiges akutte, dokumenterede sygdom, som kan begrunde fritagelse for skattetillægget, eller at nødvendige oplysninger ikke kan fremskaffes til tiden, uden at dette kan tilregnes den skattepligtige. Det er således hverken den skattepligtiges eller tredjemands, fx revisors travlhed eller uhenigtsmæssige arbejdstilrettelæggelse, der kan være grundlag for en fritagelse. Dog kan fx akut dokumenteret sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige har været ude af stand til at finde en anden revisor inden fristens udløb efter omstændighederne begrunde en fritagelse for skattetillægget. Se fx SKM2007.101.LSR og SKM2006.348.LSR om forlængelse af oplysningsfristen henholdsvis fritagelse for skattetillæg.

I SKM2021.654.LSR blev det således heller ikke tillagt betydning eller anset for at have udgjort en hindring for rettidig indgivelse af oplysninger, at klageren var mindreårig, og at der var tale om et mindre skattepligtigt beløb, som kunne modregnes i personfradraget.

“Særlige tilfælde”, der kan begrunde fritagelse for skattetillæg for den individuelle skattepligtige, kan også tænkes at være problemer med - eller nedbrud i - Skatteforvaltningens it-systemer, der forhindrer eller forsinker, at den oplysningspligtige eller dennes repræsentant får indgivet oplysningsskema til fristen den 1. juli, og når den oplysningspligtige eller dennes repræsentant kan påvise, at oplysningsskemaet er blevet digitalt afsendt inden for fristen.

Bestemmelsen forudsætter som udgangspunkt, at den skattepligtige giver Skatteforvaltningen de nødvendige oplysninger til, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der foreligger et sådant særligt tilfælde, at en fritagelse for skattetillægget kan gives.

Der stilles ikke krav til måden, den skattepligtige dokumenterer, at der foreligger et sådant særligt tilfælde. Ved revisors akutte sygdom vil det være naturligt, at der bliver indhentet og fremlagt en lægeerklæring, hospitalsindlæggelse eller lign., som oplyser om revisors sygdom.

Der stilles heller ikke krav om, hvornår Skatteforvaltningen senest skal have modtaget anmodningen om fritagelse for skattetillægget. Imidlertid lægges der afgørende vægt på, om den skattepligtige har haft mulighed til at indrette sig efter forholdene. Er det tilfældet, vil en anmodning om fritagelse for skattetillægget ikke kunne imødekommes.

Hvis den skattepligtige har fået forlænget oplysningsfristen efter SKL § 14, stk. 1, men den skattepligtige ikke overholder den forlængede frist, vil der skulle beregnes skattetillæg fra fristens udløb. Se SKM2005.24.ØLR, SKM2007.101.LSR, SKM2006.464.LSR og SKM2006.348.LSR som eksempler på praksis for sammenhængen mellem forlængelse af fristen for indgivelse af oplysninger (tidligere benævnt henstand med indgivelse af selvangivelsen) og fritagelse for skattetillæg.

Viser det sig, at de pligtmæssige oplysninger efter SKL § 5 eller det skattemæssige årsregnskab ikke er egnet til at danne grundlag for skatteansættelsen, beregnes der fuldt tillæg. Også i denne situation kan den skattepligtige søge om fritagelse for tillægget.

Afslag på henstand med oplysningsskema eller fritagelse for skattetillæg

Skatteforvaltningens afgørelse, der afslår henstand med fristen for indgivelse af oplysningsskemaet efter SKL § 5, eller afslår hel eller delvis fritagelse for skattetillæg ved ikke rettidig oplysningsskema efter SKL § 14 skal begrundes og indeholde en klagevejledning efter og FVL § 22 - § 26. Desuden vil FVL § 19 og § 20 om parts-høring skulle iagttages, hvis der under sagens behandling undtagelsesvist er fremkommet nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, hvis oplysningerne er til ugunst for parten

og vores besiddelse af oplysningerne må antages at være parten ubekendt.

Hvis en skattepligtig vil klage over,

- Skatteforvaltningens afgørelse om afslag på henstand med oplysningsfristen, eller
- Skatteforvaltningens afgørelse om hel eller delvis afslag på fritagelse for skattetillæg, herunder
 - pålæg af skattetillæg i tilfælde, hvor den skattepligtige mener at kunne påvise, at oplysningsskemaet er rettidigt indgivet, eller
 - at et skattetillæg eller et procenttillæg er beregnet forkert,

skal klage over en sådan afgørelse indgives til Skatteankestyrelsen efter SFL § 4 a.

Skatteforvaltningen kan dog træffe en endelig afgørelse uden at skulle udarbejde sagsfremstilling m.v., fordi afgørelsen er omfattet af SFL § 19, stk. 5, nr. 4, i sammenhæng med BEK nr. 967 af 28.

juni 2023, der i § 1, nr. 131, henviser til SKL § 73 (og i § 1, nr. 117, henviser til SKL § 14, stk. 1).

Se også

Se også afsnit A.A.7.4 Sagsbehandlingsregler, A.A.10.1 Klagestruktur, og A.A.10.2 Klagebehandling.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Efter SKL § 73 kan Skatteforvaltningen efter ansøgning i særlige tilfælde fritage den skattepligtige for skattetillægget. Dette er en videreførelse af den tidligere SKL § 5, stk. 1, 7. pkt.

For så vidt angår praksis iht. tidligere SKL § 5, stk. 1, 7. pkt. henvises til Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit A.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg.

Skemaet viser de i Den juridiske vejledning 2018-2 nævnte relevante afgørelser samt nyere afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2005.24.ØLR	Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse om afslag på henstand med indgivelse af selvangivelsen og afslag på fritagelse for skattetillæg, idet den selvangivelsespligtige havde haft tid til at indrette sig efter de forhold (pasning af en kronisk syg slægtning), der var årsag til, at selvangivelsen ikke kunne indgives rettidigt. I den forbindelse bemærket, at reglerne om henstand med indgivelsen af selvangivelse og fritagelse for skattetillæg skal fortolkes restriktivt.	Må anses for den ledende afgørelse på området. Bemærk, at der lægges afgørelsen vægt på, at den selvangivelsespligtige har haft adgang til at indrette sig efter forholdene, og at reglerne for henstand med selvangivelsen og for fritagelse for skattetillæg skal fortolkes restriktivt.
Byretsdomme		
SKM2019.103.BR	Skatteyder havde bedt om fritagelse for skattetillæg, idet hun havde været i udlandet og ikke havde haft adgang til internet i en periode. BR fastslog, at det påhvilede skatteyder at godtgøre, at der var tale om særlige omstændigheder, og det af forarbejderne og praksis fremgår, at fritagelsesbestemmelsen i den tidligere skattekontrollovs § 5, stk. 1, sidste pkt., skal anvendes restriktivt. Retten fandt på den baggrund ikke, at skatteyder havde godtgjort, at der var tale om særlige omstændigheder.	
SKM2011.166.BR	Misforståelser mellem 2 selskaber og deres revisor udgjorde ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.	Viser i sammenhæng med øvrig praksis på området, at "misforståelser" i kommunikationen mellem den selvangivelsespligtige og dennes revisor, til forskel fra sygdom, ikke kan begrunde henstand med selvangivelse og fritagelse for skattetillæg. Endvidere viser dommen, at pålæg af skattetillæg ikke er betinget af, at SKAT forudgående har gjort den selvangivelsespligtige opmærksom på fristoverskridelsen.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser		
SKM2021.654.LSR	Sagen angik, hvorvidt klageren var berettiget til fritagelse for betaling af skattetillæg i henhold til skattekontrollovens § 73, stk. 4. Landsskatteretten fandt, at klageren, der fyldte 9 år i det omhandlede indkomstår, havde pligt til at indberette sin skattepligtige indkomst, uanset at den beregnede skat på grund af indkomstens størrelse kunne modregnes i klagerens personfradrag. Landsskatteretten lagde herefter til grund, at klageren ikke havde indberettet rettidigt, og at det derfor var med rette, at Skattestyrelsen havde pålagt klageren et skattetillæg på 2.500 kr. Landsskatteretten fandt endvidere, at det var med rette, at Skattestyrelsen ikke havde imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for betaling af skattetillægget. Der blev herved henset til, at klageren ikke havde godtgjort, at den for senere indberetning var sket på grund af særlige omstændigheder, som klageren ikke havde haft indflydelse på og ikke havde kunnet forudse. Det blev ved denne vurdering ikke tillagt betydning eller anset for at have udgjort en hindring for rettidig indberetning, at klageren var mindreårig, og at der var tale om et mindre skattepligtigt beløb, som kunne modregnes i personfradraget.	
SKM2014.66.SANST	Bevisbyrden for, at selvangivelse var foretaget rettidigt, var ikke løftet.	
SKM2013.773.LSR	Afsoning af en fængselsdom blev ikke anset for en særlig omstændighed, der kunne begrunde henstand med indsendelse af selvangivelsen.	
SKM2011.305.LSR	En studerende havde haft et studieophold i udlandet i en del af indkomståret og skulle indgive selvangivelse med frist den 1. juli i året efter indkomståret. Den studerende var ikke opmærksom på, at han modtog selvangivelsen digitalt i sin skattemappe og indgav ikke selvangivelsen rettidigt. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om, at der ikke forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde fritagelse for betaling af skattetillæg.	Afgørelsen må anses for at understøtte udbredelsen af obligatorisk digital kommunikation på Skatteministeriets område: Det ansås ikke for særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg, at den selvangivelsespligtige ikke var opmærksom på, at den selvangivelsespligtige modtog selvangivelsen digitalt i sin personlige skattemappe på skat.dk/TastSelv Borger.
SKM2007.101.LSR	En medarbejders sygdom i en revisionsvirksomhed med få ansatte ansås som særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at en ansøgning om henstand med indgivelsen af selvangivelsen blev imødekommet.	Kan evt. sammenholdes med SKM2006.222.LSR, hvor en revisormedarbejders sygefravær pga. medarbejderens ægtefælles sygdom og dødsfald ikke kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.
SKM2006.464.LSR	Begrundet med revisorpartners sygdom blev ansøgning om henstand med indgivelsen af selvangivelsen til den 8. juli	Afgørelsen er et udtryk for, at hvis den selvangivelsespligtige eller dennes revisor på den

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	imødekommet. Selvangivelsen blev dog først indgivet den 27. juli uden ansøgning om yderligere henstand. Fritagelse for skattetillæg, der var begrundet med det samme sygdomstilfælde, blev ikke imødekommet.	selvangivelsespligtiges vegne ikke overholder vilkår for en imødekommet henstand med selvangivelsesfristen, kan der efterfølgende ikke opnås fritagelse for skattetillæg.
SKM2006.348.LSR	Ansøgning om henstand med indgivelsen af selvangivelsen til den 21. juli, der var begrundet med revisorpartners sygdom, blev ikke imødekommet. Selvangivelsen blev indgivet den 22. juli. Fritagelse for skattetillæg, der var begrundet med det samme sygdomstilfælde, blev imødekommet.	Afgørelsen kan ses som et udtryk for, at blot én dags forsinkelse i postgangen ikke udgør en sådan væsentlig overskridelse af vilkår for en imødekommet henstand med selvangivelsen, at der ikke kan opnås fritagelse for skattetillæg.
SKM2006.222.LSR	En revisormedarbejders sygefravær pga. medarbejderens ægtefælles sygdom og dødsfald udgjorde ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.	Kan evt. sammenholdes med SKM2007.101.LSR, hvor en medarbejders sygdom i en revisionsvirksomhed med få ansatte kunne begrunde henstand med selvangivelsen.
SKM2006.221.LSR	Revisionsvirksomhedens registrering af afsendt post og kopi af følgebrev udgjorde ikke tilstrækkelig dokumentation for, at selvangivelsen var rettidigt indgivet. Fritagelse for skattetillæg ikke imødekommet.	Afgørelsen bekræfter den gældende retsstilling, hvorefter det er den selvangivelsespligtige, der som udgangspunkt bærer risikoen, at selvangivelsen bliver indgivet inden for fristen. Lignende faktiske forhold og samme udfald i SKM2013.46.LSR og SKM2013.47.LSR.
SKM2006.220.LSR	Den selvangivelsespligtiges årligt tilbagevendende behandlinger på hospital udgjorde ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.	Afgørelsen er helt på linje med den ledende afgørelse på området SKM2005.24.ØLR.

A.C.2.1.4.3.2 Skattetillæg for selskaber efter SEL § 35

Indhold

Dette afsnit handler om skattetillæg for selskaber ved manglende digital indberetning til Skatteforvaltningen om fremførselsberettigede underskud, jf. SEL § 35.

Afsnittet indeholder:

- Skattetillæg ved manglende digital indberetning
- Indberetning af skattefri omstruktureringer af betydning for underskud
- Frister, fritagelse mv.

Skattetillæg ved manglende digital indberetning

Efter SEL § 35, stk. 1, skal skattepligtige selskaber m.v. for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet, foretage digital indberetning til Skatteforvaltningen af resterende fremførselsberettigede underskud, jf. SEL § 12 og FBL § 3, stk. 2, jf. dog stk. 4. For sambeskattede selskaber m.v. påhviler indberetningspligten efter SEL § 35 administrationsselskabet. Indberetter et selskab m.v. ikke underskud til Skatteforvaltningen inden udløbet af indberetningstidspunktet, skal selskabet betale et tillæg på 5.000 kr. Tillægget tilfalder staten.

Er periodiseringen af underskuddene uden betydning for underskudsansvaret, kan skatteministeren dispensere fra pligten til at indberette underskud for hvert af indkomstårene 2002 til og med

det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet. Se SEL § 35, stk. 3.

Tillægget for manglende rettidig underskudsangivelse kan pålægges ud over skattetillægget for manglende rettidig indgivelse af oplysningsskemaet efter SKL § 73. Se om skattetillæg i efter SKL § 73 i afsnit A.C.2.1.4.3.1

Bemærk 1. sep. 2015

Ved sambeskattede selskaber m.v., er det således alene administrationsselskabet, der kan pålægges et tillæg ved for sen indberetning. Administrationsselskabet kan alene pålægges ét tillæg pr. sambeskatning. Der kan således ikke opkræves et tillæg pr. selskab i sambeskatningen.

Indberetning af skattefri omstruktureringer af betydning for underskud

Efter SEL § 35, stk. 2, skal der endvidere ske digital indberetning til Skatteforvaltningen om skattefri omstruktureringer omfattet af fusionsskatteoven, der har betydning for underskudsansvaret efter SEL § 35, stk. 1, og som er gennemført inden indberetningstidspunktet, jf. dog § 35, stk. 4.

Frister, fritagelse mv.

Efter SEL § 35, stk. 4, fastsætter skatteministeren regler om fritagelse for visse selskaber m.v. fra indberetningspligten. Endvidere

kan ministeren fastsætte regler om indberetningstidspunktet, adgangen for Skatteforvaltningen til, hvis der foreligger særlige omstændigheder, at se bort fra en fristoverskridelse, herunder at fritage for betaling af tillægget i SEL § 35, stk. 1, perioden for indberetningen, hvilke specifikationer indberetningen skal indeholde, og hvorledes indberetningen skal ske efter stk. 1 og 2.

I henhold til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. med senere ændringer er indberetningstidspunktet fastsat til senest den 1. september 2015, jf. Bek. nr. 1037 af 26.09.2014 som ændret ved Bek. nr. 679 af 06.05.2015.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan Skatteforvaltningen se bort fra fristen for indberetning samt fritage selskaberne m.v. for betaling af tillægget. Se bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.

Afgørelse om tillæg træffes, når Skatteforvaltningen kan konstatere, at et selskab har et underskud, som ikke er indberettet rettidigt.

Skatteforvaltningens afgørelse om tillæg kan påklages til Landskatteretten, jf. SFL § 35 b, stk. 2.

Efter SFL § 35 b, stk. 3, kan klager over visse typer af afgørelser henskydes til Skatteankestyrelsen.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.5.1, Underskudsforeførsel, som omhandler selskaber og afsnit C.D.3.1.4.3.7, Mulighed for korrektion af underskudssaldoen.

A.C.2.1.4.4 Skønmæssig ansættelse

Indhold

Dette afsnit handler om skønmæssige ansættelser. Afsnittet indeholder:

- Reglen i SKL § 74 om skønmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.1
- Praksis vedrørende skønmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2

A.C.2.1.4.4.1 Reglen i SKL § 74 om skønmæssig ansættelse

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til at foretage en skatteansættelse skønmæssigt.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvornår kan der foretages en skønmæssig ansættelse
- Begrebet "Ikke danne grundlag for skatteansættelsen"
- Betingelse om, at der er anmodet om oplysninger
- Foretagelse af uvarslet kontrolbesøg
- Grundlaget for skønsudøvelsen
- Et realistisk skøn
- Begrundelse af skønnet
- Kontrollerede transaktioner
- Skøn over enkeltposter
- Overgangsbestemmelser
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Har en skattepligtig omfattet af SKL § 5 ikke rettidigt givet Skatteforvaltningen oplysninger efter SKL § 2, kan Skatteforvaltningen foretage en skatteansættelse skønmæssigt. Se SKL § 74, stk. 1.

Hvis den erhvervsdrivende har pligt til at indgive et skattemæssigt årsregnskab, og dette ikke indgives til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, kan bestemmelsen også finde anvendelse i dette tilfælde, jf. SKL § 6, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan derudover foretage en skatteansættelse skønmæssigt, hvis den skattepligtige ved oplysningsfristens udløb ikke har givet forvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2, som kan danne grundlag for skatteansættelsen. Se SKL § 74, stk. 2.

Bestemmelserne i SKL § 74, stk. 1 og 2, er en omskrivning og videreførelse af den tidligere SKL § 5, stk. 3, om skønmæssig ansættelse, hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, idet de situationer, som efter praksis kan begrunde en skønmæssig ansættelse, nu fremgår direkte af bestemmelsen.

SKL § 74, stk. 3, indeholder en opregning af det grundlag, som den skønmæssige ansættelse kan baseres på. Bestemmelsen er ny, men følger af gældende ret.

SKL § 74, stk. 1-3, gælder ikke ved skønmæssige ansættelser af kontrollerede transaktioner, der er omfattet af SKL § 46. Se SKL § 74, stk. 4. Bestemmelsen er ny.

Hvornår kan der foretages skønmæssig ansættelse

Skatteforvaltningen kan foretage en skatteansættelse skønmæssigt, hvis den skattepligtige omfattet af reglen i SKL § 5 om skattepligtige, der modtager et oplysningsskema ikke ved oplysningsfristens udløb har givet forvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2, som kan danne grundlag for ansættelsen. Se SKL § 74, stk. 1.

► Se nærmere i afsnit A.C.2.1.2.1.4 Hvem modtager et oplysningsskema. ◄

Endvidere kan Skatteforvaltningen ud over det tilfælde, som er nævnt ovenfor, foretage en skatteansættelse skønmæssigt, hvis den skattepligtige ikke til Skatteforvaltningen har givet oplysninger, som kan danne grundlag for skatteansættelsen. Se SKL § 74, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen gælder fx hvis den skattepligtige har indgivet et oplysningsskema, men det er så mangelfuldt, at det ikke kan danne grundlag for skatteansættelsen.

Den oplysningsfrist, der er henvist til i SKL § 74, er oplysningsfristen for skattepligtige omfattet af SKL § 5, dvs. oplysningsfristen i SKL § 11 - 12.

Hvis den erhvervsdrivende har pligt til at indgive et skattemæssigt årsregnskab, og dette ikke indgives til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, kan Skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse. Opbevarer den erhvervsdrivende ikke det skattemæssige årsregnskab og regnskabsmaterialet mv. i overensstemmelse med de regler, som er udstedt i medfør af SKL § 6, stk. 1, kan Skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse. Se SKL § 6, stk. 2. Dette er begrundet i, at hvis en erhvervsdrivende ikke indsender et skattemæssigt årsregnskab, som denne har pligt til, vil Skatteforvaltningen ikke være i stand til at foretage en skatteansættelse på et tilstrækkeligt grundlag. Det samme kan være tilfældet, hvis den erhvervsdrivende ikke opbevarer det skattemæssige årsregnskab eller regnskabsmaterialet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herom. I stedet kan SKAT i disse situationer være nødsaget til at foretage ansættelsen af den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst efter et skøn.

Efter SKL § 53, stk. 1, vil enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, have pligt til efter anmodning fra Skatteforvaltningen at indsende sit regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skattekontrollen. Pligten til efter bestemmelsen at indsende regnskabsmateriale m.v. gælder enhver erhvervsdrivende, såvel fysiske som juridiske personer uanset ejer- og hæftelsesforhold. Alle erhvervsgrupper er omfattet af bestemmelsen, herunder pengeinstitutter, revisorer og advokater. Hvis der foreligger formodning for, at der drives uregistreret erhvervsvirksomhed, har den pågældende ligeledes pligt til at efterkomme Skatteforvaltningen anmodning. Uden for bestemmelsen falder enhver ikke-erhvervsdrivende. Hvis den erhvervsdrivende ikke efterkommer en anmodning efter SKL § 53, stk. 1, inden den frist der er fastsat i anmodningen, kan Skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74. Dette forudsætter dog, at den manglende

mulighed for at efterprøve regnskabsmaterialet i væsentlig grad svækker oplysningsskemaets troværdighed.

Efter SKL § 55, stk. 1, skal skattepligtige fysiske personer efter anmodning fra Skatteforvaltningen inden for en rimelig frist oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Efter SKL § 55, stk. 2, påhviler pligten til at meddele oplysninger efter SKL § 55, stk. 1 også en ægtefælle, som den skattepligtige levede sammen med ved udgangen af indkomståret, jf. kildeskattelovens § 4. Hvis oplysningerne ikke er indsendt inden den frist der er fastsat i anmodningen kan Skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74.

For det tilfælde, at der er tale om fastsættelsen af en skønmæssig ansættelse for en fysisk person efter SKL § 55, om oplysningspligt

om formueforhold mv. efter skattekontrolløven og manglende oplysninger herom, følger oplysningsfristen af SKL § 10.

Efter SKL § 56, stk. 1, 1. pkt., skal skattepligtige fysiske personer, som ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmевærdi i et selskab som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, efter Skatteforvaltningens anmodning oplyse om væsentlige økonomiske aftaler, der i indkomståret er indgået eller ændret mellem selskabet og den pågældende selv eller en ægtefælle, som den pågældende levede sammen med ved udgangen af indkomståret, jf. KSL § 4. Hvis oplysningerne ikke er indsendt inden den frist, der er fastsat i anmodningen, kan Skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74.

Oversigt over bestemmelser i skattekontrolløven, der angiver, hvornår der kan foretages en skønmæssig ansættelse

Skattekontrolløven	Anvendelsesområde
§ 74, stk. 1	Har en skattepligtig omfattet af SKL § 5 ikke rettidigt givet told- og skatteforvaltningen oplysninger efter SKL § 2, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skatteansættelse skønmæssigt.
§ 74, stk. 2	Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skatteansættelse skønmæssigt, hvis den skattepligtige ved oplysningsfristens udløb ikke har givet forvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2, som kan danne grundlag for skatteansættelsen.
§ 6, stk. 2	Indsender den skattepligtige ikke et skattemæssigt årsregnskab, eller opbevarer den skattepligtige ikke det skattemæssige årsregnskab og regnskabsmaterialet i overensstemmelse med de regler, som er udstedt i medfør af stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse, jf. SKL § 74.
§ 53, stk. 3	Efterkommer den erhvervsdrivende ikke en anmodning efter stk. 1 inden den frist, der er fastsat i anmodningen, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74.
§ 55, stk. 3	Er oplysningerne efter stk. 1 og 2 ikke indsendt inden den frist, der er fastsat i anmodningen, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74.
§ 56, stk. 2	Er oplysningerne efter stk. 1 ikke indsendt inden den frist, der er fastsat i anmodningen, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74.

Begrebet "Ikke danne grundlag for skatteansættelsen"

Med udtrykket "ikke kan danne grundlag for skatteansættelsen" forstås - ligesom udtrykket i den tidligere gældende SKL § 5, stk. 3, "fyldestgørende" - at oplysningerne ikke er tilstrækkelige til at kunne danne grundlag for en korrekt årsopgørelse.

Betingelse om, at der er anmodet om oplysninger

Skatteforvaltningen skal forinden der foretages en skønmæssig ansættelse have anmodet den skattepligtige om oplysningerne inden for en rimelig frist. Se SKL § 74, stk. 2, 2. pkt. Dette er en ny bestemmelse, men har været en fulgt praksis som nu er lovfæstet.

Skatteforvaltningens forpligtelse til at anmode den skattepligtige om oplysninger, inden der foretages en skønmæssig ansættelse, finder kun anvendelse i situationer omfattet af SKL § 74, stk. 2, 1. pkt. Det vil sige en situation, hvor oplysningsskemaet er indgivet til Skatteforvaltningen, men oplysningerne heri ikke er egnede til at danne grundlag for skatteansættelsen. Tilsvarende gælder, hvis det skattemæssige årsregnskab er indgivet, men oplysningerne heri ikke er egnede til at danne grundlag for skatteansættelsen.

Der er derimod ikke en forpligtelse for Skatteforvaltningen til at anmode den skattepligtige om oplysninger, inden der foretages

skønmæssig ansættelse (taksation) i situationer omfattet af SKL § 74, stk. 1. Det vil sige i situationer hvor en skattepligtig omfattet af SKL § 5 ikke rettidigt har indsendt oplysningsskemaet efter SKL § 2 til Skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningen har ikke pligt til at indhente oplysninger fra andre end den skattepligtige selv. Der er således ikke pligt til at indhente oplysninger fra tredjemand, fra en anden offentlig myndighed eller fra en privat virksomhed. Omstændighederne kan imidlertid tale for, at der indhentes oplysninger fra tredjemand, f.eks. hvis den skattepligtige gennem flere år har undladt at indgive de pligtmæssige oplysninger.

En generel orientering til en virksomhed om at huske at indgive et oplysningsskema inden oplysningsfristens udløb er ikke tilstrækkelig. Opfordringen skal være rettet til den konkrete skattepligtige og skal være afgivet efter oplysningsfristens udløb og efter, at oplysningsskemaet er modtaget.

Fristen bør ikke være under 15 dage.

Er der fastsat særlige regler om frister for at indgive specifikke oplysninger, som Skatteforvaltningen efterspørger, vil disse gælde frem for SKL § 74, stk. 2. Skatteforvaltningen kan således fx efter § 6 i bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder anmode

om, at virksomheden indsender det skattemæssige årsregnskab eller dele heraf til Skatteforvaltningen inden 1 måned.

Foretagelse af uvarslet kontrolbesøg

Det følger af SKL § 74, stk. 2, 3. pkt., at kravet om forudgående anmodning efter 2. pkt. dog ikke gælder, hvis Skatteforvaltningen er kommet i besiddelse af oplysninger, som begrunder en gennemførelse af en uvarslet kontrol på den erhvervsdrivendes arbejdssted, jf. RSL § 5, stk. 4.

Efter RSL § 5, stk. 4, kan forudgående underretning af den erhvervsdrivende om kontrolbesøget undlades, f.eks. hvis øjemedet med kontrolbesøgets gennemførelse vil forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives.

Bestemmelsen betyder, at kravet om forudgående anmodning om indgivelse af et oplysningsskema ikke er til hinder for, at Skatteforvaltningen kan foretage et uvarslet kontrolbesøg hos den erhvervsdrivende, hvis Skatteforvaltningen er kommet i besiddelse af oplysninger, som tilsiger, at et sådant foretages. Under besøget kan Skatteforvaltningen få de fornødne oplysninger. Hvis den skattepligtige under besøget tilbyder at komme med yderligere oplysninger, skal Skatteforvaltningen give den skattepligtige en rimelig frist (på ikke under 15 dage) til at fremkomme med disse yderligere oplysninger.

Et kontrolbesøg kan ske med hjemmel i SKL § 54. Der henvises til afsnit A.C.2.1.3 Kontrolbeføjelser efter skattekontrolloven.

Grundlaget for skønsudøvelsen

Grundlaget for skønsudøvelsen er nærmere reguleret i SKL § 74, stk. 3.

Bestemmelsen indeholder eksempler på oplysninger, som vil kunne indgå i grundlaget for den skønmæssige ansættelse. Der er tale om oplysninger, som typisk indeholder vigtig information for Skatteforvaltningens afgørelse, og som Skatteforvaltningen derfor vil anvende ved fastsættelsen af den skønmæssige afgørelse.

Opregningen i bestemmelsen er ikke udtømmende. Der kan således - afhængig af den konkrete situation - også være andre oplysninger af betydning for den skønmæssige afgørelse, som Skatteforvaltningen vil vurdere. Skatteforvaltningen kan således foretage en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74, stk. 1 og 2, uden anvendelse af de oplysninger der fremgår af SKL § 74, stk. 3, hvis ansættelsen kan foretages på et mere sikkert grundlag på baggrund af andre oplysninger.

Skatteforvaltningen skal som grundlag for den skønmæssige ansættelse efter SKL § 74, stk. 1 og 2, navnlig lægge vægt på oplysninger om

- den skattepligtige indkomst for tidligere år,
- årsopgørelser,
- forskudsregistreringer og
- oplysninger fra indberetningspligtige.

Se SKL § 74, stk. 3, 1. pkt.

Er den skattepligtige erhvervsdrivende, indgår i grundlaget tillige oplysninger om

- moms og afgifter og
- eventuelle oplysninger om bruttoavance for indkomståret og tidligere indkomstår.

Se SKL § 74, stk. 3, 1.-2. pkt.

Er den skattepligtige en fysisk person, indgår i grundlaget for den skønmæssige ansættelse efter SKL § 74, stk. 2, oplysninger om den skattepligtiges

- privatforbrug, herunder oplysninger om skattefrie indtægter og
- oplysninger om formue.

En privatforbrugsopgørelse vil således være medvirkende til at dokumentere baggrunden for Skatteforvaltningens afgørelse og vil kunne understøtte rimeligheden af den skønmæssige ansættelse. Oplysninger til brug for vurderingen af den skattepligtiges privatforbrug vil kunne indhentes efter SKL § 55 og § 56.

Se SKL § 74, stk. 3, 3. pkt.

Skatteforvaltningen kan dog foretage en skønmæssig ansættelse uden anvendelse af de nævnte oplysninger, hvis ansættelsen kan foretages på et mere sikkert grundlag på baggrund af andre oplysninger. Se SKL § 74, stk. 3, 4. pkt.

Er Skatteforvaltningen eksempelvis kommet i besiddelse af konkrete oplysninger om indsætninger på bankkonti, oplysninger fra tredjemand om omsætning og lignende oplysninger om ikke oplyste indtægter eller omsætning, og oplysningerne er valide, vil de oplysninger, som er nævnt i SKL § 74, stk. 3, 1.-3. pkt., ingen betydning have for, at en skønmæssig ansættelse kan foretages. Det tjener derfor ikke noget formål at stille krav om, at de oplysninger, som er nævnt i bestemmelsens 1.-3. pkt., indgår i grundlaget for ansættelsen.

Ombudsmandens udtalelse i klagesag om fradrag for driftsudgifter ved skønmæssig ansættelse

Ombudsmanden har i en klagesag givet følgende udtalelse:

SKAT havde skønmæssigt ansat en mands indkomst for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten havde stadfæstet afgørelsen.

Mandens advokat gjorde bl.a. gældende, at manden i sit firma havde afholdt omkostninger til ansatte medarbejdere og selvstændige samarbejdspartnere, og at disse udgifter skulle kunne fradrages som driftsudgifter. Advokaten gjorde bl.a. også gældende, at den skønmæssigt ansatte indkomst ville være klart urimelig og ikke ville være et realistisk og sagligt skøn over indkomsten i en sådan virksomhed, hvis der blev nægtet fradrag for skønmæssigt opgjorte lønudgifter.

Efter retspraksis påhviler det skatteyder at godtgøre, at en skønmæssig ansættelse er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag. Det påhviler endvidere skatteyder efter sædvanlige skattemæssige dokumentationskrav at dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at der kan ske fradrag for en påstået udgift.

Opgørelsen af mandens indkomst var foretaget med udgangspunkt i beløb, der var indsat på hans private bankkonto. Landsskatteretten fandt ikke i sagen et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at foretage et skøn over mandens eventuelle udgifter ud over det skøn, som SKAT allerede havde foretaget. Der var ikke dokumentation for, at pengene på mandens private bankkonto var blevet brugt til betaling af løn, og der var ikke fremlagt navne på ansatte, oplysninger om kontrakter, løn, arbejdssteder e.l. eller regnskaber vedrørende firmaet.

Ombudsmanden konkluderede, at skattemyndighederne havde afvejet en række forskellige hensyn og omstændigheder, ligesom de havde foretaget en bevismæssig vurdering af oplysningerne i sagen. Ombudsmanden fandt ikke, at sagen indeholdt særlige omstændigheder, f.eks. at myndighederne ikke havde undersøgt sagen godt nok, eller at afgørelsen var udtryk for usaglig forskelsbehandling. Der var derfor ikke grundlag for at kritisere skattemyndighedernes skønmæssige forhøjelse af mandens indkomst i 2008 og 2009.

Et realistisk skøn

Den skønmæssige ansættelse skal foretages ud fra en realistisk vurdering af den skattepligtiges faktiske indkomstforhold. Det indebærer bl.a., at en oplysningspligt ikke må fremtvinges ved en urealistisk høj ansættelse.

En skattepligtig, der modtager en skønmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst, jf. SKL § 74, skal inden 4 uger efter modtagelsen underrette Skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav, jf. SKL § 83, stk. 2.

Er den skønmæssige ansættelse for lav, skal den skattepligtige således inden 4 uger efter meddelelsen om ansættelsen underrette Skatteforvaltningen herom. Hvis det kan tilregnes den skattepligtige som fortsætteligt eller groft uagtsomt, at den skattepligtige har undladt at underrette Skatteforvaltningen om, at skatteansættelsen er for lav, kan det medføre straf. Se SKL § 83.

Begrundelse af skønnet

Den skønmæssige ansættelse skal indeholde en begrundelse, som opfylder begrundelseskravet i FVL § 24. Skatteforvaltningen skal således begrunde den skønmæssige ansættelse samt årsagen hertil. Det skal herunder beskrives, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for fastsættelsen af skønnet, og hvilke oplysninger som er tillagt væsentlig betydning.

Hvis den skønmæssige ansættelse foretages uden anvendelse af oplysningerne nævnt i SKL § 74, stk. 3, 1-3. pkt., skal Skatteforvaltningen begrunde, hvorfor den skønmæssige ansættelse kan foretages uden anvendelse af oplysningerne nævnt i SKL § 74, stk. 3, 1-3. pkt.

For så vidt angår de situationer, hvor en skønmæssig ansættelse bliver foretaget efter SKL § 74, stk. 2, kan begrundelsen eventuelt indeholde sammenlignende talopstillinger til anskueliggørelse af konsekvenserne af forskellen mellem den skattepligtige indkomst, som den skattepligtige har oplyst Skatteforvaltningen om, og Skatteforvaltningens skønmæssige ansættelse.

Når Skatteforvaltningen agter at foretage en skatteansættelse af en skattepligtig person efter skøn, skal den skattepligtige underrettes skriftligt herom, jf. SFL § 20. Den skattepligtige skal samtidig underrettes om, at vedkommende har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for Skatteforvaltningen inden for en fastsat frist. Fristen bør ikke være under 15 dage.

Se også

Afsnit A.A.7.4.7 om begrundelse.

Ombudsmandens udtalelse FOB 2020-40 om begrundelser i sager om skønmæssig forhøjelser af skatteansættelsen.

Kontrollerede transaktioner

Skønmæssig ansættelse efter SKL § 74 gælder ikke ved foretagelse af skønmæssige ansættelser for så vidt angår kontrollerede transaktioner, der er omfattet af SKL § 46. Se SKL § 74, stk. 4.

Bestemmelsen i SKL § 74, stk. 4, er ny, men dette er alene fastsat for at tydeliggøre, at SKL § 74, stk. 1-3, om skønmæssige ansættelser i overensstemmelse med hidtidig praksis ikke finder anvendelse i sager om skønmæssig ansættelse på området for transfer pricing. Gældende praksis, for så vidt angår skønmæssige ansættelser på transfer pricing-området, fortsætter uændret, og indebærer navnlig, at Skatteforvaltningen som grundlag for den skønmæssige ansættelse ikke skal basere sin afgørelse på den skattepligtiges indkomst for tidligere år, indberetninger fra indberetningspligtige

og andre oplysninger efter stk. 3, idet sådanne oplysninger typisk ikke vil have betydning for fastsættelsen af en skønmæssige ansættelse på transfer pricing-området.

Overgangsbestemmelse

• Det fremgår af SKL § 90, at skattekontrollovens afsnit III om administrative retsfølger, herunder skønmæssig ansættelse i SKL § 74, som udgangspunkt vil have virkning for skønmæssige ansættelser, der foretages efter 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår den skønmæssige ansættelse vedrører.

Skønmæssige ansættelser for indkomståret 2017 og tidligere sker dog efter SKL § 5, stk. 3, i LBK nr. 1264 af 31. oktober 2013. Se SKL § 90, stk. 5.

Skønmæssige ansættelser for indkomståret 2018 og frem sker efter SKL § 74.

For juridiske personer, som skal indgive oplysningsskema for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, finder reglerne i SKL § 5, stk. 3, i LBK nr. 1264 af 31. oktober 2013 for indkomståret 2018 dog stadig anvendelse, selv om ændringen sker efter 1. januar 2019. Se SKL § 90, stk. 4. •

Skøn over enkeltposter

Ved korrektion af en eller flere enkeltposter kan det være nødvendigt at foretage et skøn, fx i forbindelse med den beløbsmæssige opgørelse af en eller flere af enkeltposterne.

Hvis ikke hele regnskabsgrundlaget eller oplysningsskemaet tilsidesættes, vil der imidlertid ikke være tale om et skøn efter SKL § 74, men et skøn over en konkret post. Hjemmelsgrundlaget for at foretage skøn over enkeltposter er de almindelige bevisregler, hvorefter der må foretages en samlet bedømmelse af, hvad der vil være det mest korrekte resultat på grundlag af alle foreliggende oplysninger af relevans.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

SKL § 74, stk. 1 og 2, er en omskrivning og videreførelse af den tidligere SKL § 5, stk. 3, om skønmæssig ansættelse, hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, idet de situationer, som efter praksis kan begrunde en skønmæssig ansættelse, nu fremgår direkte af bestemmelsen. SKL § 74, stk. 3, indeholder en opregning af det grundlag, som den skønmæssige ansættelse kan baseres på. Selvom bestemmelsen er ny, følger den af praksis i henhold til den tidligere SKL § 5, stk. 3.

Afgørelser, domme, kendelser meddelelser mv. vedrørende den tidligere SKL § 5, stk. 3, har derfor stadig betydning for foretagelse af skønmæssige ansættelser efter SKL § 74 og er derfor medtaget i gengivelsen af praksis

Hertil kommer, at foretages der efter den 1. januar 2019 en skønmæssig ansættelse for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, eller en skønmæssig ansættelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår, skal den skønmæssige ansættelse foretages i henhold den tidligere SKL § 5, stk. 3, og den dertil knyttede praksis.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011.209HR	I præmisserne er det angivet, at det i sagen var berettiget, at SKAT alene havde anerkendt udgifter til sort løn i det omfang, den pågældende medarbejder havde kunnet identificeres.	Højesteret stadfæstede landsrettens frifindelse af Skatteministeriet i SKM2009.164.ØLR, dog med en mindre ændring, som Skatteministeriet havde anerkendt for den ene af de tre brødre.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2008.4.HR	Et selskab havde udbetalt et større beløb til en regnskabsassistent end de beløb, som assistenten løbende havde faktureret til selskabet. Ikke godtgjort, at de overskydende beløb kunne fratrækkes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst og momstilsvær.	Afgørelsen må anses at lægge afgørende vægt på eksterne bilag i form af fakturaer, som er udstedt til virksomheden, frem for vægt på virksomhedens ensidige oplysninger om den nærmere sammenhæng i de regnskabsmæssige poster.
SKM2004.162.HR	Selvangivet fradrag for befordring mellem bopæl og to arbejdssteder oversteg det sædvanlige, og det påhvilede skatteyderen at dokumentere, eller i hvert fald sandsynliggøre, at den selvangivne befordring faktisk havde fundet sted. Denne bevisbyrde var ikke løftet alene med fremlagte lejekontrakter og erklæringer fra arbejdsgivere. Trods SKATs opfordring var det heller ikke sandsynliggjort, at der var kørt mellem arbejdsstederne i det selvangivne omfang.	Stadfæster SKM2003.269.ØLR.
Landsretsdomme		
SKM2024.188.ØLR	Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at en række indbetalinger på sagsøgerens bankkonto ikke vedrørte arbejde udført af hans enkeltmandsvirksomhed for så vidt angik indkomstårene 2011 og 2012. Retten fandt endvidere, at indbetalingerne for så vidt angik indkomstårene 2013 og 2014 måtte anses for at være overskud af uregistreret virksomhed. Sagsøgeren var herefter rette indkomstmodtager og derfor skattepligtig af indbetalingerne. Efter en samlet vurdering fandt retten det desuden ikke godtgjort, at det af skattemyndighederne udøvede skøn var udøvet på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte skønnet. De afgivne forklaringer kunne ikke føre til et andet resultat.	Stadfæster SKM2022.594.BR.
SKM2024.179.ØLR	Sagen angik bl.a., om skattemyndighederne for en række indkomstår var berettiget til at fastsætte skatteyderens skattepligtige indkomst skønsmæssigt på baggrund af en lang række konkrete indsætninger, og om skønnet kunne tilsidesættes. Skatteyderen havde for de pågældende indkomstår - på nær ét indkomstår - selvangivet 0 kr. i indkomst. Af kontoudtog m.v. for skatteyderens konti fremgik det, at der indgik meget betydelige beløb, ligesom der blev hævet og anvendt meget betydelige beløb. Skatteyderen gjorde gældende, at en række af indsætningerne stammede fra lån. Han fremlagde bl.a. gældsbevis, og	Stadfæstelse af byrettens dom SKM2022.503.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	de påståede långivere havde afgivet forklaring for byretten. Landsretten fandt, at skattemynderen ikke havde godtgjort, at der var sådanne fejl i grundlaget for skattemyndighedernes skøn, eller at skønnet var udøvet med et så åbenbart urimeligt resultat til følge, at der var grundlag for at tilsidesætte skønnet.	
SKM2016.436.LSR	Sagerne handlede om, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til at udøve et skøn over to typer af koncerninterne transaktioner, foretaget mellem H1 A/S og en række koncernforbundne selskaber. Sagerne handlede også om, hvorvidt skattemyndighedernes skøn i bekræftende fald kunne tilsidesættes. De to typer kontrollerede transaktioner var medarbejderudlån (IAA) og royaltybetalinger for adgang til- og brug af immaterielle aktiver. Landsretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at ansætte H1 A/S' skattepligtige indkomst skønsmæssigt i de omhandlede indkomstår, og at SKAT var berettiget til at ansætte H1 A/S' fradrag for royaltybetalinger skønsmæssigt. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn (hverken for medarbejderudlånet eller for royaltybetalingerne), idet H1 A/S ikke havde godtgjort, at skønnet var udøvet på et forkert eller mangelfuldt grundlag eller at skønnet havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.	Dommen er anket til Højesteret. Tidligere instans: SKM2016.436.LSR.
SKM2022.256.BR	Landsretten fandt, at de afgivne forklaringer og erklæringen fra den ene af skatteyderens mor om en pengegave ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger i form af kontoudtog, vekselkvitteringer eller andet, og landsretten fandt det derfor ikke godtgjort, at sønnen i 2012 modtog en pengegave i euro, som løbende blev transporteret til Danmark fra Y1-land. Landsretten tiltrådte herefter, at skatteyderne ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af deres indkomst i indkomstårene 2014-2016 var åbenbart urimelig eller hvilede på et klart forkert grundlag.	Stadfæster SKM2022.256.BR.
SKM2023.160.LR	Sagerne angik, om skattemyndighederne havde været berettiget til at udøve et skøn over et antal kontrollerede transaktioner, der var foretaget mellem H1 og primært et søsterselskab. Sagerne angik endvidere, om skattemyndighedernes skøn i så fald skulle tilsidesættes.	Landsrettens dom blev anket til Højesteret, men ankesagen er efterfølgende hævet.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten fandt bl.a., at SKAT var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, idet selskabet hverken havde godtgjort, at skønnet var udøvet på et fejlagtigt grundlag eller medførte et åbenbart urimeligt resultat. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på omfanget og karakteren af manglerne i oplysningsgrundlaget og det forhold, at SKAT forgæves havde forsøgt at fremskaffe yderligere oplysninger til brug for skatteansættelsen.	
SKM2019.423.BR	Sagerne vedrørte beskattning af appellanterne som løn af flere kontante hævnninger og afholdte udgifter af privatlignende karakter, som et selskab, hvori appellanterne var ansat som henholdsvis direktør og bogholder, havde afholdt. For indkomstårene 2003-2007 hvilede appellanternes indkomstforhøjelse på et af skattemyndighederne foretaget skøn, og for indkomstårene 2008-2011 var appellanterne blevet beskattet af de faktiske beløb, som var hævet i selskabet mv. Sagerne vedrørte for indkomstårene 2003-2007 desuden spørgsmålet, om der kunne ske genoptagelse som følge af mindst grov uagtsomhed, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og om skattemyndighederne havde iagttaget 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2. Landsretten tiltrådte, at genoptagelsesbetingelserne var opfyldt, og at SKAT havde iagttaget fristen i § 27, stk. 2. Med henvisning til at appellanterne havde væsentlig indflydelse over selskabet, og at de reelt rådede over selskabets midler, og sammenholdt med omfanget af de udgifter af privat karakter, som selskabet havde afholdt, og karakteren af regnskabsmaterialet, fandt landsretten, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af appellanternes indkomst for årene 2003-2007. Landsretten fandt, at appellanterne ikke havde bevist, at den samlede skønsmæssige forhøjelse for perioden 2003-2007 var baseret på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt. Landsretten fandt herefter, at fordelingen af forhøjelsen på de enkelte indkomstår var forkert, idet appellanterne i 2005 var blevet beskattet af erhvervsmæssige udgifter. Appellanterne fik derfor medhold i deres subsidære påstand om hjemvisning af årene 2003-2007.	Tidligere SKM2019.423.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Med henvisning til at appellanterne havde væsentlig indflydelse over selskabet, og at de reelt rådede over selskabets midler, sammenholdt med omfanget af de udgifter af privat karakter, som selskabet havde afholdt, uregelmæssigheder i de underliggende bilag, manglende dokumentation samt manglende beskrivelser af anledningerne til afholdelsen af udgifterne, fandt landsretten, at appellanterne skulle føre et sikkert bevis for, at udgifterne i 2008-2011 var selskabsrelaterede. Landsretten fandt, at appellanterne ikke havde ført et sikkert bevis for, at udgifter til mad- og drikkevarer, restaurantbesøg, hævning af checks, planter samt diverse andre udgifter var afholdt i selskabets interesse. Landsretten fandt, at appellanterne havde godtgjort, at nogle udgifter var afholdt i selskabets interesse, og landsretten hjemviste spørgsmålet til fornyet behandling hos skattemyndighederne.	
SKM202360LR	En skatteyder havde ikke godtgjort, at midlerne i et depot i en Y1-land bank ikke tilhørte ham, og skatteyderen skulle derfor beskattes af værditilvæksten af indeståendet i depotet. Skatteyderen havde desuden ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte de skønsmæssige opgørelser af denne værditilvækst.	Dommen stadfæster byrettens dom i SKM2021.135.BR.
SKM202290LR	Skatteyderen blev af Østre Landsret fundet skyldig i videreoverdragelse af kokain mod betydeligt vederlag. På baggrund af straffedommen forhøjede skattemyndighederne skønsmæssigt skatteyderens skattepligtige indkomst. Landsretten fandt - ligesom byretten - at indtægter ved kokainhandel er skattepligtige efter SL § 4, stk. 1, litra a, uanset om indtægten fremkommer som fortjeneste ved salg af kokain eller som et arbejdsvederlag for deltagelse i kokainhandlen. Landsretten fandt ikke, at skatteankenævnet - på baggrund af straffedommene - var berettiget til at lægge til grund, at fortjeneste ved videreoverdragelse af kokainen udelukkende tilfaldt skatteyderen. Landsretten fandt derfor, at skatteankenævnets skøn hvilede på et forkert grundlag.	Landsretten ændrer byrettens dom i SKM2021.102.BR.
SKM202150LR	Sagen angik, om appellant, der i årene 2011 og 2012 dels havde undladt at selvangive resultatet af sin personlige virksomhed, dels havde et negativt privatforbrug ifølge skattemyndighedernes beregning heraf, havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af hans skattepligtige ind-	Dommen stadfæster byrettens dom SKM2020.200.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	komst for årene 2011 og 2012 hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. Appellanten gjorde bl.a. gældende, at han havde finansieret sit privatforbrug ved kontante midler, der hidrørte fra salget af en andelsbolig i 2008, ved træk på en bankkonto tilhørende et anpartsselskab, som appellanten var indirekte medejer af, samt ved salg af antikviteter, salg af en bil og et lån. Landsretten fandt, at appellanten ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af hans skattepligtige indkomst hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. De afgivne forklaringer, der ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger, kunne ikke ændre herpå. Østre Landsret stadfæstede herefter byrettens dom, hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet.	
SKM2019225.ØLR	Skatteyderens skattepligtige indkomst i 2009, 2010 og 2013 var forhøjet svarede til en række kontante indsætninger på skatteyderens bankkonto, samt baseret på negativ privatforbrugsopgørelse. Skatteyderen havde ikke bevist, at de indsatte beløb stammede fra allerede beskattede eller ikke skattepligtige midler.	Østre Landsret stadfæstede byrettens dom om frifindelse af Skatteministeriet. Landsretten lagde vægt på, at skatteyder ikke i de relevante indkomstår foretog bogføring af virksomhedens indtægter og udgifter i overensstemmelse med bogføringsloven, og stadfæstede i øvrigt dommen med henvisning til byrettens begrundelse, hvor retten bl.a. lagde vægt på, at beløbene blev indsat på kontoen kontant uden angivelse af, hvem der indsatte dem, og hvad de vedrørte, og at beløbene ikke kunne afstemmes med bogføringsmaterialet i skatteyderens virksomhed. Det var ikke godtgjort, at den skønsmæssige forhøjelse hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig. Der var ikke grundlag for at kritisere, at privatforbrugsberegningen var foretaget på baggrund af indkomstårets formueforskydninger og data fra Danmarks Statistik, idet der ikke forelå nærmere dokumentation fra skatteyderen. Stadfæster SKM2018.424.BR.
SKM2018341.ØLR	Landsretten lagde til grund, at skatteyderen havde drevet erhvervsmæssig virksomhed. Skatteyderen havde som erhvervsdrivende derfor været regnskabspligtig, men skatteyderen havde ikke udarbejdet regnskaber for de pågældende indkomstår. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til at fastsætte skatteyderens indkomst skønsmæssigt.	Stadfæster SKM2015.401.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Skatteyderen havde ikke godtgjort, at skønnet kunne tilsidesættes som åbenbart urimeligt eller foretaget på et forkert grundlag.	
SKM2018321VLR	Skatteyderen havde haft en betydelig formidlerrolle i forbindelse med opkøbene af jordlodder i Rumænien, og der var en formodning for modtagelse af vederlag for sit arbejde. Det var ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af formidlingsvederlag var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag.	Det var af retten i den forbindelse tillagt betydning, at pengeoverførslerne forbundet med jordopkøb ikke var holdt adskilt fra privat økonomien, og at der ikke havde været ført et regnskab over ind- og udbetalinger, og at ikke forelå dokumentation for, hvad pengeoverførslerne faktisk var anvendt til. Stadfæster SKM2017.260.BR.
SKM2018310ØLR	Den skattepligtige indkomst var forhøjet skønsmæssigt, dels som følge af en indsætning på ca. 255.000 kr. på skatteyderens bankkonto, dels på baggrund af privatforbrugsberegninger. Skatteyderen gjorde gældende, at indsætningen var et lån til skatteyderens firma, og at skatteyderen blot havde stillet sin konto til rådighed, at han havde levet sparsommeligt, og at han havde boet hos sin mor, som bidrog til hans forbrug.	Landsretten fandt, at det påhvilede skatteyderen at løfte bevisbyrden for at der foreligger et lån, hvilket ikke var sket, og i retten fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse baseret på privatforbrugsberegninger. Stadfæster SKM2017.300.BR.
SKM2018300ØLR	Sagen angik Skatteforvaltningens projekt, "Money Transfer", hvor Skatteforvaltningen konstaterede, at skatteyderen i indkomstårene 2008-2010 havde overført ca. kr. 9,5 mio. til sin konto i Danmark fra Y6-land. Skatteyderen gjorde gældende, at overførslerne angik to lån ydet af skatteyderens mor, som var bosat i Y6-land.	Retten fandt - henset til, at gældsbrevene var udarbejdet på dansk, at de ikke var underskrevet af skatteyderens mor og at der i øvrigt ikke forelå nogen korrespondance vedrørende låneoptagelse og oprettelsen af gældsbrevene - at skatteyderen havde en skærpet bevisbyrde for, at pengeoverførslerne udgjorde lån. Skatteyderen havde ikke løftet bevisbyrden for, at overførslerne stammede fra ikke-skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes forhøjelse af skatteyderens skattepligtige indkomst. Landsretten stadfæstede byrettens dom. Se SKM2017.405.BR.
SKM2018301ØLR	Hundekennelvirkksomhed. Rette indkomstmotager. Det fandtes for bevist, at skatteyder havde drevet virksomhed med opdræt og handel af hunde. I begrundelsen og resultat bemærkede landsretten, at det ved vurderingen af, om skatteyder havde haft erhvervsmæssige indtægter ved opdræt af og handel med hundehvalpe, ikke er afgørende, om opdræt og salg i et vist omfang har været foretaget af foderværter. Retten fandt herefter - og de af byretten i øvrigt anfør-	Østre Landsret stadfæstede byrettens dom SKM2017.350.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	te grunde - at skatteyder havde drevet virksomhed med opdræt af og handel med hunde. Retten fandt ligeledes, at det var berettiget at fastsætte indkomsten skønsmæssigt, og det ikke var bevist, at ansættelsen var åbenbar urimelig eller hvilende på et fejlagtigt og ufuldstændigt grundlag.	
SKM201532VLR	Et selskab drev virksomhed med udlejning af håndværkere. Selskabet indlejede håndværkere fra tredjemand. Selskabet betalte tredjemanden sort, ligesom selskabets håndværkere delvist blev aflønnet sort. Der forelå ikke oplysninger om identiteten af dem, der havde modtaget sorte betalinger, hvorfor det ikke var godtgjort at der var afholdt fradragsberettigede udgifter.	Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom SKM2013.652.BR.
SKM2014260LR	Skatteyderen havde drevet virksomhed i selskabsform. Selskabet gik konkurs, og umiddelbart herefter blev oprettet to britiske selskaber og danske filialer af disse selskaber. På filialernes bankkonti indgik midler fra virksomhed, som blev udført efter konkursen. De danske filialer var for kortere perioder inden for fire år registreret for moms, selskabsskat eller A-skat og AM-bidrag, mens skatteyderen ikke selv var momsregistreret for perioden, ligesom der hverken var indgivet regnskaber eller selvangivelser for selvstændig virksomhed for indkomstårene 2005-2008. Skatteyderen blev anset for at have deltage i drift af uregistreret virksomhed som interessent med en andel på 50 pct., og momstilsvaret og indkomst blev efter et skøn ansat på baggrund af de faktiske indsætninger på virksomhedens bankkonti. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2013.396.BR. Det fremgår af Landsskatterettens behandling af sagen, at SKAT havde godkendt et skønnet fradrag for driftsudgifter, herunder lønudgifter, hvorved der fremkom en bruttoavance for indkomstårene 2005 - 2007 på hver især 65,6, 57,6 og 48,2 pct. Uanset den gennemsnitlige bruttoavance i den pågældende branche (murervirksomhed) i årene 2005-2006 ifølge Danmarks Statistik havde udgjort 52,2 pct., fandt LSR ikke grundlag for at godkende yderligere fradrag for driftsudgifter. Endvidere bemærkede Landsskatteretten både med hensyn til ansættelsen af indkomst og momstilsvaret, at indholdskravene til faktura efter momsbekendtgørelsen (dagældende, nr. 663 af 16. juni 2006, KAP 11, § 40) ikke var opfyldt.
SKM2014232LR	I et større sagskompleks om en sambeskattet selskabskoncern indgik et spørgsmål om fradrag for udgifter til køb af svinekroppe for 3,42 mio. kr. under hensyn til sandsynliggørelse. Landsretten bemærkede, at selskabet havde erkendt, at der ikke forelå fakturabilag for udgiften. Endvidere var der tvivl, om det var det ene eller andet selskab i koncernen, der havde afholdt udgiften, og om der allerede var foretaget	Et andet aspekt af sagen var, at en del af selskabets originale bilagsmateriale var bortkommet hos SKAT. Ved sagens behandling for domstolene var der bevismæssig uenighed, om materialet bortkom før eller efter SKATs afgørelse. Landsretten fandt, at tvivlen om indholdet af de bortkomne bilag og om tidspunktet for bortkomsten heraf måtte komme Skatteministeriet bevismæssigt til skade.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	fradrag for udgiften for et andet indkomstår. Landsretten fandt herefter, at der ikke var tilvejebragt et grundlag for fradrag efter et skøn.	Tidligere instans: SKM2013.122.BR.
SKM2013670LR	Taxavognmand. I virksomhedens kasse-regnskab, der blev udarbejdet hver 7. dag ved vognmandens afregning med chaufførerne, anførtes alene kontante ind- og udbetalinger. Ikke ind- og udbetalinger over bankkonto. Samtidig var der store uafstemmelige kontante beholdninger både primo og ultimo indkomståret. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og indkomst forhøjet efter et skøn på baggrund af det stedlige taxinævns gennemsnitsberegning efter gennemgang og sammenligning af trafikbøger og taxameterattester.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2012.552.BR. Det var under sagens behandling hos de forskellige instanser spørgsmålet, om der skulle tages hensyn til fradrag for "sort løn" til taxachaufførerne. Byretten fandt, at det måtte "tilsidesættes som helt udokumenteret", at der var betalt løn m.v. til chaufførerne af de udeholdte indtægter. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.
SKM2013613LR	Skønsmæssig indkomstansættelse og fastsættelse af momstilsvær på baggrund af indsættelser på skatteyderens bankkonto, og idet der ikke var selvangivet resultat af virksomhed eller udarbejdet regnskab for virksomheden. Skatteyderen gjorde gældende, at han ikke havde drevet virksomheden, men alene havde udlånt sin bankkonto til en bekendt, der havde drevet virksomheden, fordi den bekendte ikke selv havde adgang til at oprette en bankkonto. Skatteyderen ansås for at have erhvervet ret til indsættelserne på bankkontoen som rette indkomstmottager.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2012.458.BR. Ved indkomstansættelsen var indrømmet et skønsmæssigt fradrag for driftsomkostninger på 25 pct. Da der ikke var fremlagt dokumentation, der kunne bestyrke forklaring om, at driftsomkostningerne havde været højere, fandt byretten ikke, at der var løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skøn var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.
SKM2013530LR	Virksomhed med ydelser inden for grønt vedligehold, murerarbejde, snerydning m.v. Revisorforbehold i regnskab om, at der ikke forelå et egentligt bogholderi for ét ud af tre indkomstår, og at revisor ikke havde været i stand til at udtale sig om fuldstændigheden af regnskabet og værdiansættelsen af igangværende arbejder og debitorer. Endvidere konstaterede SKAT huller i rækkefølgen af nummerede fakturaer med 40 manglende fakturaer i ét år og 63 manglende fakturaer i et andet år. Regnskabsgrundlag tilsidesat og indkomstansættelse og momstilsvær fastsat efter et skøn, baseret på modtagne fakturaer og indbetalinger på den skattepligtiges bankkonti. Byretten fandt, at SKAT havde beregnet omsætningen for et enkelt indkomstår på et forkert grundlag, og skønnet for dette indkomstår blev hjemvist til fornyet behandling hos SKAT. VLR stadfæstede byrettens dom, idet VLR dog nedsatte forhøjelsen for et andet indkomstår på baggrund af	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2012.173.BR. Afgørelsen viser, at SKATs tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønsmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugs-opgørelse eller et skøn over bruttoavance, men at SKAT kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer. Se de mere klassiske afgørelser herom i SKM2007.130.VLR og SKM2006.219.ØLR. Dog indgår der i denne konkrete sag et større element af skøn over den reelle omsætning i forhold til en "ren" difference.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	fremlagt dokumentation for skattefri indtægt ved salg af en privatbil.	
SKM2013.43.VLR	En skatteyder, der havde udeholdt indtægter fra salg af metalskrot, fik på baggrund af kontante indsættelser på bankkonto forhøjet indkomst med indtægterne uden fradrag for driftsudgifter og fik forhøjet momstilsvaret med 25 pct. af disse indtægter. Skatteyderen fik ikke medhold i, at ansættelsen var ugyldig, fordi SKAT ikke havde medtaget fradragsberettigede udgifter ved skønnet, og/eller fordi ansættelsesfristen var overskredet efter SFL § 26, stk. 1, 2. pkt. Skatteyderen fik heller ikke medhold i, at han var berettiget til fradrag for driftsudgifter, idet han hverken under SKATs eller domstolens behandling af sagen havde oplyst om sine indtægter eller udgifter i virksomheden.	Stadfæstelse af byrettens domme SKM2012.742.BR (indkomstan-sættelsen) og SKM2012.743.BR (momstilsvaret).
SKM2013.125.VLR	Selvangivet underskud af bierhverv som hjemmeslagter. Indkomst og momstilsvaret forhøjet under hensyn til, at 50 pct. af omsætning ansås for udeholdt. VLR fandt, at det havde formodningen mod sig, at skatteyderen kun arbejdede som hjemmeslagter af lyst og ikke for at opnå en fortjeneste. Og det forhold, at der ikke var foretaget en selvstændig opgørelse af skatteyderens privatforbrug udelukkede ikke, at der var udeholdt indtægter.	I sagen i tidligere instans, SKM2011.804.BR, var forhøjelsen blevet nedsat til det selvangivne på baggrund af skatteyderens partsforklaring om arbejdsformen ved hjemmeslagtning. Vestre Landsrets dom indebærer således en omgørelse af byrettens dom.
SKM2010.60.ØLR	Som dokumentation for fradrag for vareindkøb hos en købmand fremlagde en restauratør månedsafregninger fra købmanden samt følgesedler og kvitteringer, der dækkede en del af købene. Bevisbyrde for fradraget blev ikke anset for løftet pga. betydelige uregelmæssigheder i restauratørens bogførings- og regnskabsmateriale.	Afgørelsen kan ses som et udtryk for, at selv hvis enkeltstående bilag kan være i orden i sig selv, kan SKAT alligevel nægte fradrag ifølge disse bilag, hvis SKAT samlet set kan konstatere "betydelige uregelmæssigheder i bogførings- og regnskabsmaterialet." Stadfæstelse af byrettens dom SKM2009.376.BR.
SKM2007.130.VLR	Tømrer. Regnskabsgrundlaget tilsidesat, men i stedet for skønsmæssige ansættelser blev ansættelserne ændret på baggrund af en konkret gennemgang og kontrol af bilagsmaterialet. Ikke grundlag for at tilsidesætte de konkret ændrede skatteansættelser som åbenbart urimelige eller som hvilende på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.	Afgørelsen viser, at SKATs tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønsmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsopgørelse eller et skøn over bruttoavance, men at SKAT kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer. Se lignende afgørelse i SKM2006.219.ØLR.
SKM2006.30.VLR	Kørsels- og telefonudgifter ved escortservice. Der var foretaget kørsel i betydeligt omfang i forhold til indtjening pr. kunde-besøg, og der var derfor et skærpet krav til bevis for, at kørslerne havde fundet sted. Da der ikke var ført kørebog eller tilvejebragt andet grundlag for et skøn over kørselens omfang, kunne der ikke opnås fradrag for kørselsudgifterne.	Afgørelsen viser, at der formentlig alt andet lige kræves mindre for at sandsynliggøre fradragsberettigede, ikke dokumenterede udgifter til køb af de samme varer, som virksomheden sælger, hvilket var tilfældet i SKM2013.230.BR. I forhold til at sandsynliggøre udgifter til køb

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Endvidere var der anvendt flere telefoner både ved drift af virksomhed og privat, og det påhvilede skatteyderen at bevise, hvilken del af samtalerne, der angik virksomheden, og hvilken del, der var privat. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn som foretaget på et forkert grundlag eller som åbenbart urimeligt.	af varer eller generelle tjenesteydelser, der ikke har en umiddelbar nær tilknytning til forretningsområdet for den pågældende virksomhed.
SKM2006219ØLR	Indkomstansættelsen forhøjet under hensyn til konkrete indtægtsdifferencer, idet der var udeholdt omsætning ved blomsterhandel i form af salg gennem en forbrugsforening. Indkomstansættelsen også forhøjet under hensyn til konkrete udgiftsdifferencer i form af ikke godkendt fradrag for varekøb, idet der på bilag hverken var angivet, hvem der var sælger, eller hvad og hvor meget, der var købt. Bilagene opfyldte ikke kravene til grundbilag.	Afgørelsen viser, at SKATs tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsopgørelse eller et skøn over bruttoavance, men at SKAT kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer. Se lignende afgørelse i SKM2007.130.VLR.
SKM2004119ØLR	Bogførings- og regnskabsmateriale, der dokumenterede et selskabs selvangivne fradrag for 2 indkomstår, var bortkommet ved byfornyelsesarbejder i selskabets lokaler. Selskabet gjorde gældende, at bortkomsten var uden betydning, idet selskabets revisor som offentlighedsrepræsentant havde revideret årsregnskaberne for de 2 indkomstår og erklæret, at regnskaberne efter revisorens opfattelse var retvisende. Østre Landsret fandt, at det påhvilede selskabet at dokumentere driftsudgifter, og at selskabet bar risikoen for regnskabsmaterialets bortkomst. Revisionen kunne ikke føre til andet resultat.	Se lignende afgørelse: SKM2001.389.ØLR.
SKM20046ØLR	Ikke godtgjort, at en købmand i en periode på godt 1 år kunne foretage fradrag for udbetalt løn til sin søster. Kasseregnskabet var ikke ført og afstemt, og uanset at en ny revisor havde omarbejdet bogføringen og havde redegjort for forskellige uoverensstemmelser, var det ikke godtgjort, at en debitering af kontoen for varesalg ikke modsvarede udeholdt omsætning. Ej heller godtgjort, at indskud på købmandens bankkonti hidrørte fra bogførte indtægter, som købmanden tidligere havde erhvervet, uanset at købmandsforretningen i tidligere måneder havde givet større overskud end de beløb, der i disse måneder var indsat på købmandens bankkonti.	Afgørelsen bekræfter, at der gælder et skærpet krav til dokumentation og bevisbyrde ved aftaler mellem familiemedlemmer og andre nærtstående om udveksling af varer eller ydelser mod vederlag. Afgørelsen kan formentlig også ses som et udtryk for, at hvis SKAT i første omfang har konstateret, at det foreliggende bogførings- og regnskabsmateriale er mangelfuldt, skal SKAT ikke nødvendigvis lægge et efterfølgende tilrettet og udarbejdet nyt bogførings- og regnskabsmateriale til grund som et retvisende grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herunder uanset om en revisor medvirker ved tilrettningen af bogførings- og regnskabsmaterialet.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2001429MLR	Efter Kammeradvokatens anmodning skulle en direktør undervejs i en domstolsbehandling af en skattesag oplyse, hvem der havde deltaget i en udlandsrejse. Direktørens oplysningspligt var ikke i strid med eller en omgåelse af skattekontrollovens regler for oplysningspligt efter opfordring.	Afgørelsen angår forholdet mellem den skattepligtiges oplysningspligt efter skattekontrolloven og retsplejelovens regler for parts- og vidneforklaring i civile retssager.
SKM2001389ØLR	Takseret overskud af virksomhed, der efter revisors henvendelse blev ændret til 0 kr. Den skattepligtiges ansøgning om genoptagelse af ansættelsen med et underskud af virksomhed kunne ikke imødekommes, idet det underliggende bogførings- og regnskabsmateriale var bortkommet, og den skattepligtige måtte selv bære risikoen herfor.	Se lignende afgørelse: SKM2004.119.ØLR.
Byretsdomme		
•SKM202574ØR•	►Byretten fandt bl.a., at skatteyderen ikke havde ført et sikkert bevis for, at der var ganske betydelige fejl ved de lempelige skøn, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte skønnene. Skatteyderen gjorde også med henvisning til gældsbreve gældende, at en række indsætninger stammede fra lån fra hans far, hvorfor indsætningerne ikke var skattepligtige. Retten udtalte, at der påhvilede skatteyderen en skærpet bevisbyrde for låneforholdenes beståen som følge af interessefællesskabet. Retten fandt det ikke godtgjort, at indsætningerne stammede fra et egentligt låneforhold mellem skatteyderen og hans far, og retten lagde bl.a. vægt på, at gældsbrevene først var fremlagt i forbindelse med klagesagens behandling, hvorfor gældsbrevene kun havde en begrænset bevisværdi. ◀	►Dommen er anket til ØLR. ◀
•SKM2025419ØR•	►Sagen angik, om sagsøgeren for indkomstårene 2011-2015 skulle beskattes af maskeret udlodning fra et selskab registreret i Panama baseret på hævninger foretaget fra selskabets Y1-nationalitet bankkonto. Videre angik sagen, om Skattestyrelsen med rette havde opgjort den skattepligtige værditilvækst af de hævdede midler efter et skøn. Retten fandt, at: A har ikke fremlagt den fornødne dokumentation for, at de hævdede midler blev anvendt til løbende forbrug. Under henvisning til beløbets størrelse - og det oplyste opsparings- og investeringsmæssige formål med overførslen til den Y1-nationalitet konto - finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte Skattestyrelsens skøn over, at midlerne efter hævningen i det væsentlige må være blevet investeret i afkastgivende formueaktiver. Det tiltræ-	►Dommen er anket til Vestre Landsret. ◀

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	des derfor, at Skattestyrelsen har været berettiget til at opgøre den skattepligtige værditilvækst skønsmæssigt, jf. den dagældende skattekontrolløvs § 5, stk. 3. Efter en samlet vurdering finder retten derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Skattestyrelsens skøn over forhøjelsen af A's skattepligtige indtægt i indkomstårene 2011-2015. ◀	
SKM2025316BR	Retten fandt, at selskabet ikke havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst.	
SKM202549BR	Sagen vedrørte en skattepligtig, som bl.a. havde haft ikke-selvangivne indtægter fra udlejningsvirksomhed, og skattemyndighederne havde derfor foretaget en skønsmæssig ansættelse af overskuddet fra udlejningsvirksomhed. Retten udtalte, at det var ubestridt, at den skattepligtige ikke selvangav fyldestgørende for indkomstårene 2014 og 2015, og at SKAT derfor var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtiges indkomst, jf. den dagældende skattekontrolløvs § 5, stk. 3. Det var herefter den skattepligtiges bevisbyrde, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag. Efter en samlet vurdering af oplysningerne vedrørende indkomster fra udlejning af ejendomme fandt retten det ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser af den skattepligtiges indkomst ved udlejning for indkomstårene 2014 og 2015.	Byrettens dom er anket til landsretten.
SKM2024517BR	Sagen angik bl.a., hvorvidt skattemyndighederne med rette forhøjede skatteyderens skattepligtige indkomst for 2017 og 2018 med beløb, der blev indsat på skatteyderens bankkonto og med skønnede udgifter til opførelsen af et kolonihavehus og køb af to biler. Retten fandt bl.a., at skatteyderen måtte have afholdt yderligere udgifter til opførelsen af kolonihavehuset, at disse udgifter måtte være afholdt med ikke allerede beskattede midler, og at skatteyder ikke har godtgjort, at skattemyndighedernes ansættelse er åbenbar urimelig eller hviler på et forkert eller ufuldstændigt grundlag.	
SKM2024482BR	Sagerne angik bl.a., om sagsøgeren med rette var blevet beskattet af beløb indsat på sagsøgerens bankkonti fra betalingsterminaler, som blev anvendt til betalinger på en restaurant, og om der i forbindelse med den skønsmæssige ansættelse	Byrettens dom er anket til Østre Landsret.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	af sagsøgerens indkomst og momstilsvar skulle foretages fradrag for driftsomkostninger. Retten fandt bl.a., at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at han ikke er rette indkomstmodtager i forhold til de omtvistede beløb. Retten fandt endvidere, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at den skønmæssige ansættelse af sagsøgerens indkomst og momstilsvar var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.	
SKM2024296BR	Sagen angik, hvorvidt en skatteyder skulle beskattes af en række indsætninger på sine bankkonti. Retten udtalte for størstedelen af indsætningerne, at de afgivne forklaringer ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger, hvorfor retten fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at skatteyderens daværende ugifte samlevende var den retmæssige ejer af de indsatte beløb, eller at beløbene i øvrigt var skattefrie. For enkelte indsætninger fik skatteyderen på baggrund af en konkret vurdering medhold i, at beløbene ikke var udtryk for skattepligtig indkomst. Skatteministeriet fik medhold i overvejende grad.	
SKM2024206BR	Sagen drejede sig bl.a. om A's skatteansættelser for indkomstårene 2006 og 2007. Retten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage en fornyet skønmæssig ansættelse af skatteyderens indkomst for indkomståret 2007. Skatteyderen havde ikke løftet bevisbyrden for, at den af SKAT foretagne fornyede taksation var udøvet på et forkert grundlag eller medførte et åbenbart urigtigt resultat, herunder bl.a. fordi skatteyderen ikke havde godtgjort, at skatteyderens kommanditselskab ikke var den reelle sælger af en række ejendomme.	Dommen er anket til Østre Landsret.
SKM2023631BR	Sagen omhandlede en skatteyder, der drev en enkeltmandsvirksomhed, som ikke havde selvangivet virksomhedens overskud for indkomstårene 2013-2015. SKAT forhøjede derfor virksomhedens overskud skønmæssigt. Retten fandt, at det ikke var godtgjort, at SKATs skønmæssige ansættelse af skatteyderens overskud af virksomheden i indkomståret 2012 skulle tilsidesættes. Retten fandt endvidere, at det ikke var godtgjort, at skatteansættelserne for 2013 og 2014 - der var fastsat med udgangspunkt i skønnet for 2012 - skulle tilsidesættes, da skatteyderen ikke havde anfægtet skønnet for 2012.	Byrettens dom er anket til Vestre Landsret.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	SKAT havde skønnet virksomhedens overskud for 2015 ud fra skatteyderens forskudsopgørelse. Retten fandt ikke, at skønnet kunne tilsidesættes, bl.a. da det ikke var godtgjort, at Skattestyrelsen blev gjort bekendt med, at virksomheden ophørte den 28. september 2015.	
SKM2023.630BR	I sagen fandt retten bl.a., at Landsskatterettens henvisning til den nugældende skattekontrolløvs § 74, stk. 1, i stedet for den dagældende skattekontrolløvs § 5, stk. 3, udgjorde en konkret uvæsentlig fejl, og indsigelsen derfor - ligesom skatteyderens øvrige indsigelser - ikke kunne føre til, at afgørelsen skulle tilsidesættes helt eller delvis som ugyldig.	Byrettens dom er anket til Vestre Landsret.
SKM2023.359BR	Sagen angik bl.a., om der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser af skatteyderens skatte- og momsansættelser. Retten fandt ikke, at skatteyderen havde ført et tilstrækkeligt bevis for, at Skattestyrelsens skøn var udøvet på et fejlagtigt grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat, og at der derfor ikke var grundlag for at tilsidesætte Skattestyrelsens forhøjelser af skatteyderens skattepligtige indkomst og momstilsvær.	Skatteministeriet blev frifundet.
SKM2023.349BR	Sagen angik, om sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at Landsskatterettens skønsmæssige forhøjelse af hans indkomst for indkomståret 2011 i henhold til SL § 4 hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig. Retten fandt, at Landsskatterettens skøn over værdien måtte anses for retvisende og rimeligt, og at ikke enhver afvigelse fra skattemyndighedernes skøn vedrørende enkelte elementer indeholdt i skønnet medfører, at sagen bør hjemvises. For så vidt angik Landsskatterettens skøn over udgiften på 100.000 kr. til genkøb af stjålne materialer i 2011 fandt retten, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at Landsskatterettens skøn var baseret på urigtige forudsætninger eller var urimelig.	Byrettens dom er anket til Østre Landsret.
SKM2022.538BR	Sagen angik, om en skatteydere fulde skattepligt til Danmark genindtrådte i 2005. Derudover angik sagen, om der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af skatteyderens indkomst i de omhandlede indkomstår, om skatteyderen var momspligtig af en række ydelser, samt om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelser og momstilsvær var opfyldt.	Byrettens dom er anket til Østre Landsret.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Retten fandt det godtgjort, at skatteyderen havde haft rådighed over sin ekskones bolig i de omhandlede indkomstår, samt at han også havde opholdt sig i Danmark i et omfang, der lå ud over ophold på grund af ferie eller lignende. Skatteyderen var på den baggrund fuldt skattepligtig til Danmark i de omhandlede indkomstår. Retten fandt desuden, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser, samt at skatteyderen var momspligtig af en række ydelser, som han havde leveret til en dansk virksomhed. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse fandtes også at være opfyldt, og Skatteministeriet blev derfor frifundet.	
SKM2022515BR	Sagen angik, om en skatteyder var skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i indkomstårene 2006-2009, og om der var grundlag for skønsmæssigt at forhøje skatteyderens indkomst i disse indkomstår. Det var ubestridt, at skatteyderen, der var litauisk statsborger, var fuldt skattepligtig i både Danmark og Litauen, og at skatteyder havde bolig til rådighed i begge lande. Spørgsmålet var derfor, hvilket land beskatningsretten tilkom efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Retten fandt, at skatteyderen efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, havde de stærkeste personlige og økonomiske interesser i Danmark, og beskatningsretten tilkom derfor Danmark. Retten fandt desuden ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse var udøvet på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt, og skønnet kunne derfor ikke tilsidesættes. Skatteministeriet blev herefter frifundet.	Ankesagen ved Østre Landsret er hævet.
SKM2021.163BR	Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne var berettiget til skønsmæssigt at forhøje sagsøgerens indkomst i indkomstårene 2012-2014 i anledning af hævninger fra et selskab, hvori sagsøgeren i de pågældende indkomstår var registreret som direktør, samt om der var anledning til at tilsidesætte det skøn, som forhøjelserne var udtryk for. Retten fandt, at sagsøgeren som direktør i selskabet havde leveret en arbejdsydelse til selskabet, hvorefter der var grundlag for at antage, at sagsøgeren var blevet ydet et vederlag for det udførte arbejde. Retten fremhævede, at det var sagsøgeren, der havde bevisbyrden for, at de hævede beløb var foretaget i selskabets interesse, samt at skattemyndighedernes	Ankesagen ved Østre Landsret er hævet.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	indkomstskøn var udøvet på et forkert grundlag eller havde medført et åbenbart urimeligt resultat. Herefter fandt retten, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden, hvorefter der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, der ifølge retten både måtte anses for lempelig og i hvert fald ikke urimeligt. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at der ved skønnet var taget hensyn til løn til uregistrerede og uidentificerbare medarbejdere samt udokumenterede udgifter til bl.a. forsikring, brændstof og administration.	
SKM2021.122BR	Sagen handlede om, hvorvidt skatteyderen var skattepligtig af en række kontante indsætninger på hans bankkonto på i alt 1.737.543 kr. i indkomstårene 2012 til 2014. Skatteyderen gjorde gældende, at størstedelen af indsætningerne stammede fra hævnninger fra hans MasterCards, som herefter var genindsat på bankkontoen, samt at en mindre del stammede fra lån, tilbagebetaling af udlæg og indbetaling af depositum. Skatteyderen havde under sagens forberedelse bl.a. fremlagt kontoudskrift for hævnninger fra ét MasterCard, hvoraf fremgik at der i perioden 2012-2014 var hævet ca. 839.000 kr. Retten fandt, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at de kontant indsatte beløb stammede fra beskattede midler. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet. Retten anførte bl.a., at der kun i meget begrænset omfang var tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng mellem de kontante indsætninger og hævnninger fra det ene Mastercard, og at der ikke i øvrigt var bilag i sagen, der relaterede sig til indsætningerne på ca. 1,7 mio. kr. Retten bemærkede, at der var konstateret yderligere indsætninger på skatteyderens bankkonto, som ikke var indeholdt i SKATs forhøjelse, hvorfor SKATs forhøjelse måtte anses for konservativ. Retten fandt derfor, at der ikke var grundlag for at nedsætte SKATs forhøjelse på baggrund af indbetalingen af depositum.	
SKM2021.107BR	Sagen omhandlede overordnet, hvorvidt der var udeholdt omsætning i et selskab, eller der som anført af sagsøgerne var tale om, at selskabet havde ageret hæveautomat for sine kunder, som skulle bruge kontanter til betaling i prostitutionsmiljøet. Retten fandt, at skattemyndighederne havde været berettiget til at sidesætte selskabets regnskabsmateriale. Retten	Dommen er anket til Østre Landsret, men anken er hævet.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	bemærkede i den forbindelse bl.a., at selskabets virksomhed efter sin art og omfang ikke falder ind under undtagelserne i bogføringslovens § 7, stk. 1, 3. pkt., hvorfor alle transaktioner skulle have været registreret nøjagtigt og snarest muligt efter salget. Heller ikke ud fra det materiale, der havde været forelagt byretten, var det muligt at foretage en afstemning af kontantbevægelserne i selskabet. Retten udtalte samtidig, at retten fandt det sandsynliggjort, at der havde været betydelige kontanthævninger i den natklubsvirksomhed, som selskabet drev. Som følge af kontanthævningernes karakter, havde selskabet imidlertid haft en særlig anledning til at sikre dokumentation for transaktionssporet vedrørende disse hævnings bedst muligt. Ved at have undladt dette, havde selskabet bragt sig i bevisnød med henblik på at godtgøre, at skattevæsenets skøn skulle være foretaget på et urigtigt grundlag.	
SKM2021.13.BR	En skatteyder skulle lønbeskattes af udeholdt omsætning i ægtefællens selskab. Skatteyderen havde ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte de skønsmæssige forhøjelser af lønindkomsten.	
SKM2020.563.BR	Skønsmæssig forhøjelse på grundlag af privatforbrugsopgørelse for sagsøgers husstand, der viste negativ privatforbrug. Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøger havde opsparet 600.000 - 700.000 kr. op i kontanter, som var brugt til at finansiere privatforbrug. Retten fandt det heller godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af privatforbruget, som var baseret på dels faktiske konstaterede afgifter, dels et skøn, var fastsat for højt. Endelig fandt retten det ikke godtgjort, at en del af skønsmæssige forhøjelse, som var foretaget på baggrund af en opgørelse af husstandens privatforbrug, skulle henføres til sagsøgers ægtefælle og ikke som sket udelukkende til sagsøger.	Skatteministeriet blev frifundet.
SKM2020.149.BR	Sagen angik, om en skatteyder var skatte- og momspligtig af indsætninger på hans bankkonti for indkomstårene 2009 og 2010. Skatteyderen gjorde gældende, at han havde udlånt sin bankkonto til sin far, og at virksomhedsomsætningen derfor ikke tilkom ham. Skatteyderen gjorde endvidere gældende, at de skønsmæssige ansættelser var udøvet på et forkert grundlag, og at der ikke var grundlag for ekstraordinær genoptagelse.	Skatteministeriet frifundet. Dommen vedrører også ansættelse af moms - se afsnit A.B.5.2.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Retten fandt ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at indsætningerne på skatteyderens bankkonti ikke tilkom ham som skattepligtig indkomst. Da skatteyderen ikke havde fremlagt dokumentation, der kunne bestyrke hans forklaring om, at han havde haft yderligere driftsomkostningerne end skønnet af skattemyndighederne, fandt retten endvidere ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skøn var udøvet på et forkert grundlag. Under de givne omstændigheder fandt retten, at betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.	
SKM2020.51.BR	Sagen omhandlede, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til skønsmæssigt at forhøje sagsøgerens indkomst i årene 2012 til 2014 og i bekræftende fald, om skattemyndighedernes forhøjelse kunne tilsidesættes. Retten lagde til grund, at sagsøger ikke havde selvangivet eller fået indberettet indkomst i 2012 til 2014. Med henvisning hertil, samt at sagsøger ikke alene ved sin forklaring havde godtgjort, at han havde haft en kontant opsparing, fandt retten, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgers indkomst i indkomstårene 2012 til 2014. Retten kunne imidlertid ikke tiltræde det af SKAT foretagne skøn over sagsøgers indkomst, da retten ikke fandt, at der ved en reduktion på 25 % af det gennemsnitlige privatforbrug for en enlig under 60 år uden børn var taget tilstrækkeligt højde for sagsøgers særdeles begrænsede privatforbrug. Retten lagde i den forbindelse vægt på sagsøgers troværdige forklaring om sine begrænsede udgifter i forhold til tal fra Danmarks Statistik. Retten hjemviste derfor sagen til Skattestyrelsen med henblik på udøvelse af et konkret skøn over sagsøgers indkomst i 2012 til 2014 med inddragelse af sagsøgers oplysninger om et særdeles begrænset privatforbrug.	
SKM2020.21.BR	Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren i indkomstårene 2012-2014 drev erhvervmæssig virksomhed med køb og salg af designerlamper, eller om der var tale om salg af privat indbo (en eksisterende, ældre samling), som var indkomst-opgørelsen uvedkommende. Efter en samlet vurdering fandt retten, at sagsøgeren havde drevet erhvervmæssig virksomhed med køb og salg af designerlam-	Retten tog Skatteministeriets påstand til følge. Ministeriet havde anerkendt en nedsættelse på 5.200 kr. for indkomståret 2013.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	per i indkomstårene 2012-2014. Retten lagde herved bl.a. vægt på omsætningens størrelse, og at omsætningen såvel absolut som relativt havde haft en stor vægt i sagsøgerens økonomi. Retten lagde desuden vægt på, at der var foretaget et betydeligt antal køb i årene 2012-2014, og at sagsøgeren havde de faglige forudsætninger for at drive virksomhed med køb og salg af lamper. Retten lagde herudover vægt på, at sagsøgeren havde udbudt lamper til salg på en hjemmeside m.v. I anden række drejede sagen sig om, hvorvidt skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af resultatet af virksomheden kunne tilsidesættes. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det samlede skøn, selvom det var godtgjort, at én indbetaling til sagsøgeren ikke vedrørte virksomheden.	
SKM2018420BR	Skatteyderen havde i indkomstårene 2005 til 2013 fået indsat beløb på i alt 4.006.331 kr. på sin konto. Landsskatte retten havde skønsmæssigt fastsat skatteyderens indkomst i årene 2005 til 2013 til sammenlagt 1.973.300 kr.	Retten fandt under disse omstændigheder sammenholdt med oplysningerne om skatteyderens indtægtsforhold i de pågældende år, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at de indsatte beløb ikke udgjorde skattepligtig indtægt. Retten fandt det ikke godtgjort, at skatteyderen havde bevist, at indsætningerne udgjorde refusion for udgifter afholdt i arbejdsgiverens interesse. Skatteyderen havde heller ikke dokumenteret, at han havde krav på kost- og logigodtgørelse. Ankesagen blev afvist ved såvel landsret som Højesteret.
SKM2018405BR	Sagsøgeren drev enkeltmandsvirksomhed i form af en restaurant. Skattemyndighederne forhøjede på baggrund af en grundig gennemgang af sagsøgerens regnskabsmateriale og virksomhedens registrerede varesalg for de pågældende indkomstår skønsmæssigt sagsøgerens skattepligtige indkomst og momstilsvær. Ved gennemgangen kunne skattemyndighederne konstatere, at den reelle omsætning i virksomheden oversteg den bogførte omsætning. Sagsøgeren gjorde blandt andet gældende, at der ved skønudøvelsen ikke var taget hensyn til kundernes betaling af drikkepenge, og endvidere var der ikke foretaget en privatforbrugsberegning, og sagsøgerens bruttoavance efter indkomstforhøjelsen lå uden for normalområdet.	Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et klart urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. SKAT fandtes derimod at have udøvet skønnet på baggrund af en omhyggelig gennemgang, ligesom SKAT havde udøvet fornuften forsigtighed.
SKM2018402BR	Skatteyderens indkomst var blevet skønsmæssigt forhøjet med 67.500 kr., på baggrund af indsættelser på hans	Retten fandt det ikke godtgjort, at indsættelserne hidrørte fra lån, idet låneforholdene ikke var un-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	bankkonto. Skattemynderen gjorde gældende, at beløb hidrørte fra lån fra et familiemedlem og fra tidligere hævninger.	derstøttet af objektiv dokumentation. Videre fandt retten det ikke godtgjort, at de andre indsatte beløb stammede fra tidligere hævninger, idet der ikke var nogen tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng mellem hævninger og indsættelser.
SKM2018394BR	Skattemynderen drev i de pågældende indkomstår enkeltmandsvirksomhed med salg af mad i restaurant og som take away. Sagen omhandlede skønsmæssig forhøjelse af en skattemynderes personlige indkomst samt af hans momstilsvær. Der var i sagen enighed om, at skattemynderens regnskabsmateriale var mangelfuldt, hvorfor skattemyndighederne havde været berettiget til at fastsætte indkomsten skønsmæssigt. Parternes uenighed bestod således i, hvorledes skattemyndighederne skønsmæssige forhøjelse var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.	Retten fandt, at der ved skønnets udøvelse var taget hensyn til de foreliggende faktiske omstændigheder. Skattemyndighederne ansættelse var baseret på de konkrete dankorttransaktioner sammenholdt med det af personalet indtastede kontantsalg. Det var ikke dokumenteret, at den anvendte bruttoavanceprocent var for høj for branchen, eller at den af skattemyndighederne opgjorte omsætning var urealistisk høj. Den omstændighed, at skattemyndighederne ikke havde foretaget en privatforbrugsberegning, kunne i øvrigt ikke føre til et andet resultat.
SKM2018377BR	Skattemynderens indkomst var blevet skønsmæssigt forhøjet med 332.000 kr. for indkomståret 2013 på baggrund af indsættelser på hans bankkonto. Sagen udsprang af, at han var blevet stoppet i lufthavnen med over 80.000 kr. i kontanter. Skattemynderen gjorde gældende, at beløb stammede fra lån fra forskellige familiemedlemmer, samt beløb, han tidligere havde hævet, som blev genindsat.	Retten fandt det ikke godtgjort, at indsættelserne hidrørte fra lån, idet låneforholdene ikke var understøttet af objektive beviser. Videre fandt retten det ikke godtgjort, at indsatte beløb stammede fra tidligere hævninger, idet der ikke var nogen tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng mellem hævninger og indsættelser.
SKM2018359BR	Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren skulle beskattes af en række indsættelser i 2011 på hans bankkonti fra 1) navngivne personer, 2) et selskab samt 3) ukendte kilder på i alt 543.056 kr. Sagsøgeren gjorde gældende, at indsættelserne stammede fra lån fra venner og familie henholdsvis en forudbetaling af en ordre fra et selskab, som sagsøgeren efterfølgende tilbageoverførte til selskabet i forbindelse med sagsøgerens annullation af ordren.	Retten var enig i den foretagne beskatning. I forbindelse med indsættelserne fra navngivne personer og ukendte kilder, lagde retten vægt på, at forholdene ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, og at bevisbyrden var skærpet. I forbindelse med indsættelserne fra selskabet lagde retten vægt på, at forløbet ikke var støttet af objektive kendsgerninger, og at det må formodes, at der har været andre transaktioner mellem sagsøgeren og selskabet end de, som var snævert forbundne til den pågældende ordre.
SKM2013.796BR	Sagen angik fradrag for indkomståret 2007 for udgifter til opførelse af ejendomme ifølge 6 fakturaer. 5 af fakturaerne var udateret, og der var ikke dokumenteret betaling for nogen af fakturaerne. Skattemynderen fandtes ikke at have ført sikkert bevis for, at udgifterne var af-	De 5 udaterede fakturaer angav momssatsen til 33 pct. Se om de momsretlige krav til udformning af fakturaer og om konsekvenser ved uretmæssig opkrævning af moms i afsnit A.B.3.3.1.2 Faktureringspligten og afsnit D.A.13.6 Fakturering med moms ML § 46, stk. 6.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	holdt i indkomståret 2007, eller at der var fradrag for udgifterne efter SL § 6, stk. 1, litra a, ved indkomstopgørelsen for 2007.	Ankesagen ved Østre Landsret er hævet.
SKM2013230BR	Ægtefællers ikke selvangivne indkomst ved salg af paller var skønsmæssigt ansat. LSR skønnede, at parret havde haft udgifter til køb af paller svarende til 25 pct. af indtægterne. Ved sagens behandling for byretten blev der afgivet fire skønserklæringer om priser ved køb af paller. Byretten fandt det ikke godtgjort, at LSRs skøn var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag.	Afgørende præmis for, at der skulle gives fradrag for varekøb efter et skøn: Der var ubestridt udgifter ved salg af de pågældende varer. Ankesagen ved Østre Landsret er hævet.
SKM2011.726BR	Revisor, der beskattes efter virksomhedsskatteovens afsnit I. Ikke godkendt fradrag for udgifter, der ikke var dokumenteret ved bilag, udgifter, der var fratrasket 2 gange, og udgifter, der var af privat karakter.	Afgørelsen viser klassiske tilfælde på konkrete udgiftsdifferencer.
SKM2009591BR	Et selskab havde pga. fejl i bogføringen foretaget et dobbelt fradrag for et varekøb. Ikke bevist, at fejlen var rettet ved en kreditpostering eller modregning. På selskabets varekøbskonto var bogført 2 andre varekøb, idet det blev påstået, at disse 2 varekøb var modregnet på en anden konto, og at der ikke var foretaget fradrag for varekøbene. Dette ansås ikke for dokumenteret.	Afgørelsen kan ses som et udtryk, at oplysninger om overordnede regnskabstal, overført til selvangivelsen, ikke kan anses for dokumenteret, medmindre regnskabsstallene i kraft af bogføringsprincipperne om transaktionsspor og kontrolspor kan følges til de underliggende bilag.
Landsskatteretten		
SKM202180LSR	Landsskatteretten fandt, at den skønsmæssige ansættelse af overskud på 399.000 kr. for indkomståret 2012 måtte anses for at være for høj. Den skønsmæssige ansættelse var alene foretaget med udgangspunkt i gennemsnitstal fra Danmarks Statistik og ikke ud fra en analyse af klagerens konkrete forhold, ligesom klagerens repræsentant havde påvist mangler ved den af SKAT foretagne privatforbrugsopgørelse.	
SKM2019473LSR	Landsskatteretten tiltrådte, at Skattestyrelsen havde været berettiget til at udøve et skøn over klagers og dennes ægtefælles indkomst, men kunne ikke tiltræde det foretagne skøn over indkomsten, der var et generelt skøn, der alene var baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik over et gennemsnitligt privatforbrug for 2 voksne i Danmark uden børn. Landsskatteretten hjemviste sagen til Skattestyrelsen til udøvelse af konkret skøn over ægtefællernes indkomst, der også inddrog det forhold, at der var tale om indtægt ved nystartet erhvervsvirksomhed, privatforbruget for ægteparret før og efter de omhandlede år, og om oplysningerne om privatforbruget i Syddanmark, hvor parret var bosat.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2007/55LSR	Afgørelse om skønmæssig ansættelse af indkomst var ugyldig, da der ikke var udsendt agterskrivelse, forinden afgørelse i form af årsopgørelse blev udsendt.	
SKM2008/41LSR	Uanset ændringerne af bogføringsloven ved lov nr.1006 af 23. december 1998 ansås et selskabs udgiftsbilag i form af dags dato-kvitteringer ikke for at opfylde kravene til grundbilag, og det var med rette, at der var nægtet fradrag for udgifterne.	Afgørelsen kan evt. sammenholdes med SKM2006.219.ØLR, hvori indgik spørgsmålet, om udgiftsbilag opfyldte kravene til grundbilag ifølge bogføringsreglerne, der var gældende før lov nr.1006 af 23. december 1998.
Skatteforvaltningen		
SKM2007/27SKAT	Erhvervsdrivende har pligt til efter anmodning fra SKAT at indsende regnskabsmateriale og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen.	Meddelelsen præciserer gældende ret.
SKM2007/42DEP	Skatteministeriets departement udtaler, at oplysninger i et skatteregnskab, som SKAT kan anmode en virksomhed om at indgive, normalt ikke kan give anledning til ændring af skatteansættelsen for en mindre virksomhed efter "ligningsfristens" udløb. "Ligningsfristen" må forstås som den ordinære ansættelsesfrist efter SFL § 26, stk. 1.	Udtalelsen har sammenhæng med, at en virksomhed, der er omfattet af mindstekravsbek. for mindre virksomheder BEK nr. 594 af 12. juni 2006 om mindre virksomheder, kun skal indgive et skattemæssigt årsregnskab efter SKATs anmodning.
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand		
FOB 2020-40	I en generel egen drift-undersøgelse om Skattestyrelsens begrundelser i sager om skønmæssige ansættelser konstaterede Ombudsmanden nogle generelle problemstillinger vedrørende kravet om, at en begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet i henhold til. Det drejede sig om henvisning til dels skattekontrolloven, dels bevisbyrderegler, der var udviklet i retspraksis.	

A.C.2.1.4.4.2 Praksis vedrørende skønmæssig ansættelse

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende skønmæssig ansættelse. Afsnittet indeholder:

- Krav om udarbejdelse af et ført og afstemt kasseregnskab A.C.2.1.4.4.2.1.
- Lavt privatforbrug som støtte eller grundlag for skønmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2.2
- Unormal lav bruttoavance som støtte eller grundlag for skønmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2.3
- Konkrete differencer, sandsynliggjorte fradragsberettigede udgifter og regnskabsmaterialets bortkomst A.C.2.1.4.4.2.4
- Fejl i statusposter A.C.2.1.4.4.2.5

A.C.2.1.4.4.2.1 Krav om udarbejdelse af et ført og afstemt kasseregnskab

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende krav om udarbejdelse af (kasse)regnskab.

Afsnittet indeholder:

- Krav om udarbejdelse af (kasse)regnskab

- Tilsidesættelse af mangelfuldt (kasse)regnskab
- Ikke tilsidesættelse af mangelfuldt (kasse)regnskab
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Krav om udarbejdelse af (kasse)regnskab

Når Skatteforvaltningen har gennemgået oplysningsskemaet m.v. og evt. også det skattemæssige årsregnskab for en skattepligtig, skal Skatteforvaltningen tage stilling til, om det bogførings- og regnskabsmateriale, der ligger til grund for regnskabet, udgør tilstrækkelig dokumentation for opgørelsen af den skattepligtige indkomst ud fra de givne oplysninger.

Hvis Skatteforvaltningen må konstatere mangler i bogførings- og regnskabsmaterialet, skal Skatteforvaltningen herefter tage stilling til, om manglernes omfang og karakter giver grundlag for at ændre indkomstansættelsen efter et skøn.

Hvis Skatteforvaltningen skal kunne anse et skattemæssigt årsregnskab for tilstrækkelig dokumentation for opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en fysisk skattepligtig, der er selvstændigt erhvervsdrivende, eller en juridisk skattepligtig (selskaber m.v.), skal regnskabet være udarbejdet på grundlag af et ført og afstemt kasseregnskab efter virksomhedens art og omfang. Virksomhedens

art og omfang influerer på, hvor udførligt og detaljeret, kasseregnskabet skal føres og afstemmes.

Desuden skal bogføringen, der ligger til grund for regnskabet, være foretaget løbende igennem indkomståret. Dette indebærer, at Skatteforvaltningen ikke vil anse et regnskab, der kun er udarbejdet på grundlag af indtægts- og udgiftsbilag, som foreligger ved årets slutning, for tilstrækkelig dokumentation for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se SKM2009.322.ØLR om en skønmæssig ansættelse, hvori det bl.a. blev fremhævet, at bogføring ikke var sket løbende efter den dagældende bogføringslovs § 7, stk. 1 og 2. Se nu bogføringsloven kap. 3.

Skatteforvaltningen vil også se kritisk på et regnskab, hvis bogføringen, der ligger til grund for regnskabet, er foretaget på én gang alene for at indgive skattemæssigt årsregnskab og oplysningsskema mv. til Skatteforvaltningen, eller hvis bogføring eller regnskab er efterkonstrueret uden det fornødne grundlag i form af bilag. Se SKM2013.8.BR om afslag på genoptagelse af skatteansættelsen, idet regnskabet var efterkonstrueret uden det fornødne grundlag i form af bilag.

De nærmere krav, der stilles til at føre og afstemme et kasseregnskab, fremgår af bogføringsloven samt mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018, henholdsvis mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14. november 2018.

Se

- Bogføringsloven, navnlig §§ 7-11.
- Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018, navnlig §§ 7-8.
- Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14. november 2018, navnlig §§ 3-4.
- Afsnit A.B.3.1 om erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab.
- Afsnit A.B.3.2 om bogføring og regnskab af hensyn til indkomstskat.

Bemærk

En virksomhed, der på grund af art og omfang ikke kan registrere de enkelte køb eller salg, dvs. efter et bruttoprincip, kan i stedet registrere på grundlag af daglige kasseopgørelser, dvs. efter et lagerprincip eller som en "indirekte salgsopgørelse". Se bogføringslovens § 7, stk. 2.

Tilsidesættelse af (kasse)regnskab

Skatteforvaltningen kan tilsidesætte et utilstrækkeligt ført og afstemt (kasse)regnskab som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis:

- Skatteforvaltningen kan påvise gentagne og større tælle- og skrivefejl i kasseregnskabet, der ikke modsvares af registreringer i kasseregnskabet af kassedifferencer. Det samme gælder, hvis kassebeholdningen gentagne gange er bogført med skæve ørebeløb eller negative beløb, og/eller der er et stort antal 0-indslag eller negative indslag på et anvendt kasseapparat. Se fx SKM2013.431.BR (stadfæstet ved SKM2013.431.BR) og SKM2013.758.BR.
- Skatteforvaltningen kan påvise andre væsentlige fejl i kasseregnskabet, herunder fejl i den tidsmæssige rækkefølge for bogførte registreringer af indtægter og udgifter og/eller indirekte salgsopgørelser. Se fx SKM2010.247.BR.

Bemærk

Selv om Skatteforvaltningen kan tilsidesætte et regnskabsgrundlag på grund af et manglende eller mangelfuldt ført og afstemt kasse-

regnskab, har Skatteforvaltningen dermed ikke pr. automatik grundlag for at foretage en skønmæssig ændring af den skattepligtiges indkomstansættelse.

Regnskabsgrundlaget kan som udgangspunkt godt være rigtigt, selv om Skatteforvaltningen fx har konstateret, at der ikke har været foretaget effektive kasseafstemninger.

Som grundlag for en skønmæssig ændring af indkomstansættelsen skal Skatteforvaltningen i videre forstand og i hvert tilfælde selvstændigt begrunde, at en skønmæssig ansættelse, der afviger fra de givne oplyste indkomstforhold m.v., kan sandsynliggøres som mere retvisende.

I denne sammenhæng viser domstolspraksis, at det, der yderligere kræves som grundlag for en skønmæssig ansættelse, som regel vil kunne opfyldes, hvis Skatteforvaltningen påviser eller sandsynliggør, at den skattepligtige har et privatforbrug, der er større end det privatforbrug, som den skattepligtiges afgivne oplysninger om skattepligtige indkomst m.v. samt evt. dokumenterede oplysninger om skattefrie indtægter og oplysninger om formue giver plads til. Et alternativt eller supplerende grundlag kan være, hvis Skatteforvaltningen påviser eller sandsynliggør en unormal lav bruttoavance.

Endelig viser praksis, at Skatteforvaltningen tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsafgørelse eller et skøn over bruttoavance, men at Skatteforvaltningen kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer, jf. SKM2006.219.ØLR og SKM2007.130.VLR. I sidstnævnte sag, blev regnskabsgrundlaget for en tømrer tilsidesat, men i stedet for skønmæssig ansættelse blev ansættelserne ændret på baggrund af en konkret gennemgang og kontrol af bilagsmaterialet. Vestre Landsret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte de konkret ændrede skatteansættelser som åbenbart urimelige eller som hvilende på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Ikke tilsidesættelse af (kasse)regnskab

Skatteforvaltningen kan ikke tilsidesætte et (kasse)regnskab som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst og foretage en skønmæssig ændring af indkomstansættelsen, hvis:

- Skatteforvaltningen kun kan påvise rent formelle fejl og/eller uvæsentlige mangler ved førelse og afstemning af et kasse-regnskab.
- Det fremgår af bogførings- og regnskabsmaterialet, evt. af en note i regnskabet, at den skattepligtige selv har konstateret og registreret kassedifferencer i kassekladden, idet dette viser, at den skattepligtige har afstemt - eller i det mindste har søgt at afstemme - kassebeholdningen ifølge kassekladden og den optalte beholdning af kontanter.
- Der kun er små tællefejl i kasseregnskabet, der bevirker, at afstemningen til kontantbeholdningen ikke stemmer helt lige på det nøjagtige ørebeløb.
- Det påvises, at fejl i et kasseregnskab, som Skatteforvaltningen ellers har konstateret, udelukkende eller overvejende beror på fejl i virksomhedens it-baserede bogførings- og regnskabssystemer, og når disse fejl ikke skyldes den skattepligtiges groft uagtsomme eller forsætlige manipulation af bogførings- og regnskabssystemerne.
- Samtlige forretningsmæssige betalinger, som en virksomhed foretager, sker via pengeinstitut, og at virksomheden ikke ligger inde med en kontantbeholdning.
- Der kun er et mindre antal betalinger af - i hovedsagen - småbeløb, som er foretaget med private midler eller er trukket fra en privat bankkonto, og når Skatteforvaltningen samtidig ved en konkret prøvelse af bogførings- og regnskabsmaterialet ikke kan påvise materielle fejl, eller der i øvrigt ikke

foreligger materiale eller oplysninger, der kan give Skatteforvaltningen grundlag for en ændret vurdering af privatforbruget i forhold til det oplyste.

- Der kun kan konstateres konkrete differencer i form af udgifter af privat karakter, der er bogført helt eller delvist som driftsudgifter, eller en eller flere enkelte udgifter, der kun er registreret i bogføringen ved interne bilag frem for eksterne

bilag, hvilket kun giver Skatteforvaltningen grundlag for en forhøjelse af indkomstansættelsen med disse konkrete differencer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2005.368HR	Pizzeria. Manglende og mangelfuldt regnskabsgrundlag. Herunder et stort antal 0-indslag på kasseapparat og ingen registrerede kassedifferencer. Momstilvar forhøjet efter skøn for bruttoavance under hensyn til det kendte forbrug af bagemel samt skøn for svind.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2003.407.ØLR.
SKM2002.70HR	Udlejning af fast ejendom. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Skattefrie indtægter i form af arveforskud, salg af indbo eller familielån ansås ikke for dokumenteret.	Højesteret bekræfter i denne sag praksis siden UfR 1967.635 H, hvorefter skønsmæssig ansættelse kan ske, hvis regnskabet ikke giver plads til et antageligt privatforbrug. Det gælder, selvom regnskabsgrundlaget ikke er tilsidesat.
UfR 1967.635 H	Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af en gårdejers regnskab, hvorefter det ikke levned plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug og derfor ikke kunne danne grundlag for skatteansættelsen. Denne var herefter med rette foretaget skønsmæssigt.	Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af en gårdejers regnskab, hvorefter det ikke levned plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug og derfor ikke kunne danne grundlag for skatteansættelsen. Denne var herefter med rette foretaget skønsmæssigt.
Landsretsdomme		
SKM2024.58VLR	Skattestyrelsen havde tilsidesat appellansens regnskabsgrundlag og foretaget en skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst og momstilvar. Landsretten fandt, at appellanten ikke havde godtgjort, at Skattestyrelsens skøn var åbenbart urimeligt eller udøvet på et forkert grundlag, og der var derfor ikke grundlag for at ændre skønnet.	Stadfæster SKM2023.144.BR.
SKM2021.150ØLR	Skattemyndighederne havde skønsmæssigt forhøjet en skatteydere skattepligtige indkomst for indkomstårene 2011 og 2012, dels fordi skatteyderen, der var registreret med personlig virksomhed i de pågældende indkomstår, havde undladt at selvangive resultatet af sin virksomhed, dels på baggrund af privatforbrugsberegninger for skatteyderen, der udviste et negativt eller et uantageligt lavt privatforbrug. Skatteyderen gjorde bl.a. gældende, at han havde finansieret sit privatforbrug ved kontante midler, der hidrørte fra salget af en andelsbolig i 2008, ved træk på en bankkonto tilhørende et anpartsselskab, som skatteyderen var indirekte medejer af, samt ved to beløb indgået på skatteyderens private bankkonto der,	Stadfæster SKM2020.200.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	ifølge skatteyderen, hidrørte fra henholdsvis salget af en bil og et lån. Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at hans privatforbrug var finansieret som hævdet. For så vidt angår indsætningerne på skatteyderens private bankkonto, bemærkede retten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at beløbene var anvendt til at finansiere hans privatforbrug. Retten fandt herefter, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at de foretagne skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. De afgivne forklaringer, der ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger, kunne ikke ændre herpå.	
SKM2018341ØLR	Retten lagde på baggrund af bevisførelsen til grund, at der var drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at virksomheden dermed var regnskabspligtig. Det var berettiget at fastsætte indkomsten skønsmæssigt, da regnskabspligten ikke var opfyldt.	Stadfæster SKM2015.401.BR.
SKM2014521ØLR	Sagen angik alene spørgsmålet om der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige forhøjelser af skat og moms. Forhøjelserne var foretaget på baggrund af et større antal afrundede kontante beløb, indsat på virksomhedens konto. Indsætningerne svarede til de foretagne forhøjelser.	Stadfæster SKM2013.431.BR.
SKM2014254ØLR	Bogførings- og revisionsvirksomhed havde udstedt fakturaer uden indtægtsførelse af de fakturerede beløb, og der var indsat betydelige og ikke-selvangivne beløb på skatteyderens bankkonto. Regnskabsgrundlaget tilsidesat, og indkomst og momstilsvaret forhøjet efter et skøn, idet de indsatte beløb på bankkontoen blev anset for udeholdt omsætning i 2005 og 2006.	Østre Landsret fandt, at skatteyderen ikke havde erhvervet ret til - og skulle beskattes af - beløb, indsat i 2005, under hensyn til et skønsmæssigt fradrag på 8.000 kr. Retten fandt for så vidt angår 2006, at skatteyderen bortset fra et mindre beløb ikke havde godtgjort, at de resterende beløb ikke udgjorde skattepligtig indkomst i virksomheden og dertil knyttet betalingspligtigt momstilsvaret.
SKM2013670ØLR	Taxavognmand. I virksomhedens kasse-regnskab, der blev udarbejdet hver 7. dag ved vognmandens afregning med chaufførerne, anførtes alene kontante ind- og udbetalinger. Ikke ind- og udbetalinger over bankkonto. Samtidig var der store uafstemmelige kontante beholdninger både primo og ultimo indkomståret. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og indkomst forhøjet efter et skøn på baggrund af det stedlige taxinævns gennemsnitsberegning efter gennemgang og sammenligning af trafikbøger og taxameterattester.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2012.552.BR. Det var under sagens behandling hos de forskellige instanser spørgsmålet, om der skulle tages hensyn til fradrag for "sort løn" til taxachaufførerne. Byretten fandt, at det måtte "tilsidesættes som helt udokumenteret", at der var betalt løn mv. til chaufførerne af de udeholdte indtægter. Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2011.49.ØLR	Regnskabsgrundlag for restaurant tilsidesat. Herunder pga. ganske få registrerede kassedifferencer, og flere tilfælde af bogført kassebeholdning med skæve ørebeløb eller negative beløb samt et stort antal 0-indslag på kasseapparat, der indikerede udeholdt omsætning. Indkomst og momstilsvar forhøjet efter skøn for bruttoavance under hensyn til oplysninger om vareforbrug og salgspriser.	Stadfæster SKM2008.804.BR. Se lignende sager, hvor der også blev konstateret 0-indslag på kasseapparat: SKM2005.368.HR og SKM2004.84.ØLR.
SKM2011.19.VLR	Leverandør af bogføringssystem oplyste, at negative kasseholdninger skyldtes edb-teknik. Ikke grundlag for at fastslå, at der ikke var foretaget effektive kasseafstemninger, og forhøjelser nedsat til det selvangivne.	Ændrer byrettens domme i SKM2010.201.BR og SKM2010.202.BR.
SKM2009.78.VLR	Buffetrestaurant. Regnskabsgrundlag blev tilsidesat, idet transaktioner kun blev registreret månedligt, selv om kassen blev optalt dagligt, og kassedifferencer blev registreret. Ved kontrol blev der fundet ikke-registrerede kassedifferencer samt 5.000 kr. under disken, som ikke var slået ind i kasseapparatet, ligesom den bogførte udgift til lønninger var uforholdsmæssig lav i forhold til antallet af ansatte. Indkomst og momstilsvar forhøjet efter skøn for bruttoavancen på baggrund af forbruget af drikkevarer sammenholdt med antallet af solgte buffeter.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2008.939.BR. Landsskatteretten nedsatte de skønsmæssige forhøjelser for 3 år med 50 pct. under hensyn til indsigelser om spild og personaleforbrug. Bevisførelsen under sagens behandling for domstolene, herunder en ensidigt indhentet erklæring fra HORESTA, hvorefter en buffetrestaurant som den omhandlede almindeligvis havde en bruttoavance på 60-62 pct., kunne ikke tilsidesætte skønnet, der efter Landsskatterettens kendelse afspejlede en bruttoavance på henholdsvis 73,5, 74,5 og 76 pct. for de 3 år.
SKM2009.32.ØLR	Kiosk. Regnskabsgrundlaget tilsidesat, idet regnskabet ikke var udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Kassebeholdning var i perioder negativ, ligesom bankkonti ikke var afstemt jævnlige. Regnskabsføring var ikke er sket efter bogføringsloven, herunder § 7, stk. 1 og 2, og kunne ikke danne grundlag for en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug.	Et af sagens aspekter var skattemyndighedernes skønsmargin: Landsretten fandt ikke, at skattemynderen ved at fremdrage tre poster som fejlagtigt bogførte i regnskabet, der var tilsidesat som korrekt regnskabsgrundlag for opgørelse af den skattepligtige indkomst, herved havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse var foretaget åbenbart urimeligt eller hvilede på et klart forkert eller ufuldstændigt grundlag.
SKM2008.62.VLR	2 virksomheder ejet og drevet af ægtepar. I den ene virksomhed ikke ført kasserapport eller anvendt kasseapparat eller bankkonto, idet revisor bogførte de løse bilag, og alle ind- og udbetalinger blev modposteret på kassekontoen, som i øvrigt havde negativ saldo i perioden. I den anden virksomhed heller ikke ført kasserapport, men dog anvendt kasseapparat og bogført på grundlag af Z-strimmel.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Men ikke kontinuitet i fortløbende numre, ligesom kassestrimler og numre manglede ind imellem. I øvrigt svingende positiv og negativ saldo for kassekonto, og i regnskab indgik kun resultatopgørelse og ikke balance. Indkomst forhøjet på baggrund af et lavt privatforbrug, der i et af årene var negativt. Uanset at der var påvist fejl ved udøvelsen af skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed.	
VLR af 16. december 1987, B 601/1986 (Skat 1988.2.70)	Alle indtægter indgik på en bankkonto, og det var ikke sandsynliggjort, at der var udeholdt indtægter.	
Byretsdomme		
SKM2025.105BR	Skattemyndighederne havde forhøjet sagsøgerens overskud af virksomhed dels på baggrund af en skønnet yderligere omsætning, dels på baggrund af nægtelse af fradrag for hævdede udgifter til leje af kokke. Retten fandt, at skattemyndighederne havde været berettiget til at skønne over sagsøgerens overskud af virksomhed i de omhandlede indkomstår. Da sagsøgeren ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag, var der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn.	Byrettens dom er indbragt for landsretten.
SKM2024.566BR	Der var i sagen enighed om, at skatteyderen ikke havde selvangivet korrekt, og at skattemyndighederne derfor var berettiget til at foretage skønsmæssige ansættelser. Retten udtalte bl.a., at det regnskabsmateriale, som skatteyderen havde fremlagt, og udarbejdet i forbindelse med skattesagen, alene var udarbejdet på baggrund af kontoudtog, idet skatteyderen ikke var i besiddelse af virksomhedens bogføringsmateriale, hvorfor regnskaberne bevismæssige værdi måtte vurderes i lyset heraf. Retten fandt herefter, at skatteyderen med bevisførelsen ikke havde godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag.	
SKM2021.107BR	Sagen omhandlede overordnet, hvorvidt der var udeholdt omsætning i et selskab, eller der som anført af sagsøgerne var tale om, at selskabet havde ageret hæveautomat for sine kunder, som skulle bruge kontanter til betaling i prostitutionsmiljøet.	Ankesagen ved Østre Landsret er hævet.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Retten fandt, at skattemyndighederne havde været berettiget til at sidesætte selskabets regnskabsmateriale. Retten bemærkede i den forbindelse bl.a., at selskabets virksomhed efter sin art og omfang ikke falder ind under undtagelserne i bogføringslovens § 7, stk. 1, 3. pkt., hvorfor alle transaktioner skulle have været registreret nøjagtigt og snarest muligt efter salget. Heller ikke ud fra det materiale, der havde været forelagt byretten, var det muligt at foretage en afstemning af kontantbevægelserne i selskabet. Retten udtalte samtidig, at retten fandt det sandsynliggjort, at der havde været betydelige kontanthævninger i den natklubsvirksomhed, som selskabet drev. Som følge af kontanthævningernes karakter, havde selskabet imidlertid haft en særlig anledning til at sikre dokumentation for transaktionssporet vedrørende disse hævnings bedst muligt. Ved at have undladt dette, havde selskabet bragt sig i bevisnød med henblik på at godtgøre, at skattevæsenets skøn skulle være foretaget på et urigtigt grundlag.	
SKM2020.149.BR	Sagen angik, om en skatteyder var skatte- og momspligtig af indsætninger på hans bankkonti for indkomstårene 2009 og 2010. Skatteyderen gjorde gældende, at han havde udlånt sin bankkonto til sin far, og at virksomhedsomsætningen derfor ikke tilkom ham. Skatteyderen gjorde endvidere gældende, at de skønsmæssige ansættelser var udøvet på et forkert grundlag, og at der ikke var grundlag for ekstraordinær genoptagelse. Retten fandt ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at indsætningerne på skatteyderens bankkonti ikke tilkom ham som skattepligtig indkomst. Da skatteyderen ikke havde fremlagt dokumentation, der kunne bestyrke hans forklaring om, at han havde haft yderligere driftsomkostningerne end skønnet af skattemyndighederne, fandt retten endvidere ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skøn var udøvet på et forkert grundlag. Under de givne omstændigheder fandt retten, at betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt. Skatteministeriet blev herefter frifundet.	
SKM2020.51.BR	Sagen omhandlede, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til skønsmæssigt at forhøje sagsøgerens indkomst i årene 2012 til 2014 og i be-	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	kræftende fald, om skattemyndigheder- nes forhøjelse kunne tilsidesættes. Retten lagde til grund, at sagsøger ikke havde selvangivet eller fået indberettet indkomst i 2012 til 2014. Med henvis- ning hertil, samt at sagsøger ikke alene ved sin forklaring havde godtgjort, at han havde haft en kontant opsparing, fandt retten, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgers indkomst. Retten kunne imidlertid ikke tiltræde det af SKAT foretagne skøn over sagsøgers indkomst, da retten ikke fandt, at der ved en reduktion på 25 % af det gennemsnit- lige privatforbrug for en enlig under 60 år uden børn var taget tilstrækkeligt høj- de for sagsøgers særdeles begrænsede privatforbrug. Retten lagde i den forbin- delse vægt på sagsøgers troværdige for- klaring om sine begrænsede udgifter i forhold til tal fra Danmarks Statistik. Retten hjemviste derfor sagen til Skat- testyrelsen med henblik på udøvelse af et konkret skøn over sagsøgers indkomst i 2012 til 2014 med inddragelse af sagsøgers oplysninger om et særdeles begrænset privatforbrug.	
SKM202021.BR	Sagen handlede om, hvorvidt sagsøger drev erhvervsvirksomhed med køb og salg af designerlamper, eller om der var tale om salg af privat indbo (en eksiste- rende ældre samling), som var indkomst- opgørelsen uvedkommende. Retten fandt, at sagsøger havde drevet erhvervs- mæssig virksomhed. Sagen handlede i anden række om, hvorvidt den skønsmæssige af resultatet af virksomheden kunne tilsidesættes. Retten fandt ikke grundlag for at tilside- sætte det samlede skøn, selvom det var godtgjort, at én indbetaling til sagsøger ikke vedrørte virksomheden.	
SKM2013/758.BR	Slikbutik. SKAT konstaterede spring i nummerrækkefølgen på kasseapparaters Z-boner, åbning af kasseapparater uden registrering af salg, herunder 55 åbninger uden salg i løbet af 2 dage, og at der var slået større beløb ind på kassen, end der var medregnet som salg i regnskabet. Regnskabsgrundlaget tilsidesat, og ind- komst og momstilsvaret for 2008 skøn- smæssigt ansat efter gennemsnitsberegning- er på baggrund af kasseapparaternes z- boner.	Da ændring af indkomstansættel- sen og momstilsvaret hovedsage- ligt var foretaget på grundlag af z-bonerne, fandt byretten ikke, at SKAT skulle udarbejde en privat- forbrugsopgørelse.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2010247BR	Sagen drejede sig om skønmæssig forhøjelse af sagsøgerens omsætning fra sit værtshus i indkomståret 2004. Regnskabet led af væsentlige fejl og mangler, og der var betydelige differencer mellem den bogførte omsætning og de beløb, der blev indsat på virksomhedens bankkonto dels kontant, dels fra dankortterminalerne. Retten fandt det ikke bevist, at indsættelserne på bankkontoen indeholdt byttepenge. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet, og der var ikke grundlag for at tilsidesætte den skønmæssige forhøjelse, som var foretaget ud fra de beløb, der var indsat på virksomhedens bankkonto.	
Landsskatte- retten		
SKM202450LSR	Landsretten fandt, at det regnskabsmateriale, klageren har indleveret til Skattestyrelsen i forbindelse med sagens opstart eller senere, ikke lever op til de betingelser, der stilles til erhvervsdrivende om udarbejdelse og indgivelse af skattemæssigt årsregnskab. Skattestyrelsen havde derfor været berettiget til at ansætte virksomhedens skattepligtige indkomst skønmæssigt.	

A.C.2.1.4.4.2.2 Lavt privatforbrug som støtte eller grundlag for skønmæssig ansættelse

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende lavt privatforbrug som støtte eller grundlag for skønmæssig ansættelse.

Afsnittet indeholder:

- Lavt privatforbrug
- Antageligt privatforbrug under hensyn til rådighedsbeløb ved gældssanering
- Dokumentationskrav til handel med private effekter, familielån og gevinster ved spil
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lavt privatforbrug

Som grundlag for en skønmæssig ændring af indkomstansættelsen skal Skatteforvaltningen i hvert tilfælde begrunde, at en skønmæssig ansættelse, der afviger fra det ud fra de afgivne oplysninger anførte, kan sandsynliggøres som mere retvisende.

Uanset om en skattepligtig fysisk person er selvstændigt erhvervsdrivende, hovedaktionær, lønmodtager eller modtager af overførselsindkomster mv., viser domstolspraksis, at Skatteforvaltningen skal påvise eller sandsynliggøre, at den skattepligtige har et større privatforbrug end det privatforbrug, som den skattepligtiges oplysninger om skattepligtige indkomst m.v. samt evt. dokumenterede oplysninger om skattefrie indtægter og oplysninger om formue giver plads til.

Domstolspraksis har anerkendt, at selv om Skatteforvaltningen hverken kan påvise formelle eller reelle mangler i den skattepligtiges bogførings- og regnskabsmateriale, vil Skatteforvaltningen al-

ligevel kunne foretage en skønmæssig ændring af indkomstansættelsen, hvis den skattepligtiges privatforbrug er helt ekstraordinært lavt, herunder negativt, i forhold til den skattepligtiges selvangivne indkomst og bevægelserne i den skattepligtiges formueforhold i løbet af indkomståret, jf. UfR 1967.635H. I denne sag fandt Højesteret, at det var med rette, at skattemyndighederne havde forhøjet en gårdejers skatteansættelse skønmæssigt, fordi regnskabet ikke gav plads til et antageligt privatforbrug. Der kan også henvises til SKM2002.70.HR. Sagen angik udlejning af fast ejendom. Den skattepligtiges indkomst var forhøjet på baggrund af et negativt privatforbrug. Skattefrie indtægter i form af arveforskud, salg af indbo eller familielån, kunne ikke anses for dokumenteret.

Der er sket en vis udvikling i domstolspraksis, når det gælder, hvordan der skal vægtes mellem den skattepligtiges eller dennes rådgivers forklaringer om et lavt privatforbrug som udtryk for en individuel beskeden levevis i forholdet til "et normalniveau" for privatforbrug:

- ØLR af 28. oktober 1996 og VLR af 3. juni 1993 (ToldSkat Nyt 1993.18.814) lagde vægt på de skattepligtiges forklaringer om beskeden levevis, understøttet af selvforsyning af frugt og grøntsager fra egen have, hjemmebag af brød m.v.
- I SKM2008.406.BR blev det bemærket, at den skattepligtige som modbevis i forhold til skatteskonnet ikke havde godtgjort et væsentligt anderledes forbrugsmønster end gennemsnittet.
- I SKM2009.326.BR blev den skattepligtiges forklaring om et privatforbrug for 2 voksne på 3.000 kr. om måneden fundet "helt usandsynligt".
- I SKM2013.525.ØLR fandtes det ikke godtgjort, at forhøjelsen, der medførte et positivt privatforbrug på knap 400.000 kr., var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag.

Der blev herved lagt vægt på, at skatteyderens husstand omfattede 5 personer.

Skatteforvaltningen skal som led i påvisningen eller sandsynliggørelsen af den skattepligtiges privatforbrug for det eller de indkomstår, hvor en ændring af indkomstansættelsen aktuelt er på tale, endvidere vise sammenhængen mellem den skattepligtiges privatforbrug for det eller de aktuelle indkomstår og størrelsen af den skattepligtiges privatforbrug for det eller de foregående indkomstår. Dog forudsat at Skatteforvaltningen kan fremskaffe de fornødne oplysninger til at beregne den skattepligtiges privatforbrug for det eller de forudgående indkomstår. Se SKM2011.385.BR, hvor det ikke var muligt at opgøre den skattepligtiges privatforbrug for de 2 forudgående indkomstår pga. udokumenterede oplysninger om regninger for ca. 50.000 kr. i hvert af de 2 år.

En skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen for en skattepligtig juridisk person (selskaber m.v.) vil som oftest ske i sammenhæng med en afledt skønsmæssig ændring af den skattepligtige fysiske person, der er selskabets hovedaktionær, og som oftest også er den ansatte direktør i selskabet, idet selskabets forhøjede indkomst anses for udbetalt enten som skattepligtig maskeret udbytte til hovedaktionæren efter LL § 16 A, stk. 1, eller som yderligere skattepligtig lønindkomst til den ansatte direktør efter SL § 4. Se fx SKM2011.798.ØLR samt SKM2009.159.ØLR, stadfæstet ved SKM2011.211.HR.

Antageligt privatforbrug under hensyn til rådighedsbeløb ved gældssanering

Som målestok for et minimum antageligt privatforbrug kan Skatteforvaltningen hense til de satser for rådighedsbeløb, der anvendes ved gældssanering efter de civilretlige regler i konkursloven og bekendtgørelse om gældssanering, jf. bekendtgørelse nr. 1133 af 6. juli 2022 med senere ændringer.

Dette skal ses i sammenhæng med, at Restanceinddrivelsesmyndigheden i Skatteforvaltningen tilsvarende anvender disse satser for rådighedsbeløb som udtryk for de pengemidler, som en skyldner af skatte-, afgifts- og anden offentlig gæld som minimum skal have lov til at beholde til rådighed til egen og husstandens privatforbrug.

Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt. Se nærmere om rådighedsbeløbene og om deres regulering i afsnit G.A.3.4.5.6.2.

Dokumentationskrav til handel med private effekter, familielån og gevinster ved spil

I sager, hvor Skatteforvaltningen varsler en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen, og dette er begrundet med, at privatforbruget er for lavt, vil den skattepligtige eller dennes rådgiver ofte gøre gældende, at privatforbruget er tilstrækkeligt stort i kraft af skattefrie indtægter ved køb, salg og bytte af private effekter, den afgiftsfrie del af modtagen arv, gaver eller gevinster ved spil eller i kraft af en skattefri formuetilgang i form af familielån.

Der stilles samme dokumentationskrav til oplysninger om forhold af evt. betydning for opgørelsen af privatforbruget, som til andre oplysninger ifølge oplysningsskema m.v. Som dokumentation for køb, salg eller bytte af private effekter skal den skattepligtige således fx typisk kunne fremlægge (eksterne) bilag for købet, salget eller bytteforretningen, og som dokumentation for et familielån skal den skattepligtige fx typisk kunne dokumentere, at der foreligger lånedokument, og at lånet er udbetalt, senest i løbet af det eller de aktuelle indkomstår, hvor Skatteforvaltningen har opgjort et lavt

privatforbrug, og før Skatteforvaltningen indkaldte regnskabsgrundlaget til kontrol.

Se SKM2008.611.HR, hvor der bl.a. blev lagt vægt på, at udbetaling af en del af et familielån ikke var dokumenteret, og at der ikke var udstedt lånedokument ved ydelsen af lånet. Efterfølgende "udlånskontrakter" var ikke underskrevet af låntager, og tilbagebetalinger fra låntager til långiver var foretaget på tidspunkter, hvor skattesagen allerede var vedtaget.

Se også SKM2011.385.BR, hvor det hverken i kraft af mundtlig forklaring for byretten eller skriftlige beviser i form af gældsbrev og kontoudskrifter ansås for dokumenteret, at der var modtaget et rentefrit familielån. Ej heller bevist, at der udover de beløb, som skattemyndighederne har modtaget og nedsat den oprindeligt ansatte indkomst med, var modtaget kontantbeløb eller varer i et omfang, som kunne tillægges afgørende betydning for opgørelse af privatforbruget.

SKM2014.190.BR angik bl.a. skønsmæssig ansættelse af en gave på baggrund af et negativt privatforbrug. Byretten ændrede Landsskatterettens kendelse, således at gaven blev anset for givet inden for et samlivsforhold og dermed var omfattet af gaveafgiftspligt og ikke indkomstskat. Dommen er stadfæstet af Vestre Landsret i SKM2015.423.VLR.

Hvis en skattepligtig gør gældende, at et uantageligt lavt eller negativt privatforbrug i et eller flere indkomstår helt eller delvist modsvares af opnåede gevinster ved spil, skal den skattepligtige ikke alene bevise, at den skattepligtige har opnået spillegevinster i det eller de pågældende år, men også at den skattepligtige har opnået et nettooverskud ved spil i det eller de pågældende år. Se SKM2010.131.ØLR, som må anses for ledende for, at der i de tilfælde påhviler den skattepligtige en skærpet bevisbyrde.

De nærmere dokumentationskrav til oplysninger om skattefri indtægter m.v. afhænger af oplysningernes betydning for indkomstansættelsen og Skatteforvaltningens mulighed for at kontrollere oplysningerne hos en uafhængig 3. part og beror således på Skatteforvaltningens vurdering i det konkrete tilfælde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Der er en omfattende praksis for skønsmæssig indkomstansættelse på baggrund af tilsidesat regnskabsgrundlag og/eller uantageligt lavt privatforbrug. Ved valget af afgørelserne er der foretaget følgende afgrænsninger af hensyn til overblik og relevans:

- Der er overvejende medtaget afgørelser om skønsmæssig indkomstansættelse af selvstændigt erhvervsdrivende. Dog er medtaget visse afgørelser om skønsmæssig indkomstansættelse af hovedaktionærer, lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomster på baggrund af uantageligt lavt - eller decideret negativt privatforbrug, sort arbejde eller - udlønning, formueforøgelse i form af "uforklarlige" indskud på bankkonto eller kapitalbehov til lån eller andre overførsler af større beløb.
- Der er overvejende medtaget afgørelser, der er offentliggjort med SKM-nr. fra og med år 2001. Landsretsdomme, byretsdomme og kendelser fra Landsskatteretten er medtaget i det omfang, disse afgørelser vurderes at indeholde faktiske oplysninger eller afklare juridiske problemstillinger af væsentlig betydning for Skatteforvaltningens fremtidige indsats på området.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011211HR	A drev til dels sammen med to brødre en række pizzeriaer. I 1995 foretog politi og ansatte i SKAT ransagning i pizzeriaerne og på indehavernes bopæle, hvor der blev beslaglagt forskelligt regnskabsmateriale. På grundlag af dette regnskabsmateriale traf SKAT herefter afgørelse om forhøjelse af brødrenes skattepligtige indkomst og momstilsvær for 1991 - 1995. Brødrene bestred for Højesteret ikke, at SKAT var berettiget til at foretage skønsmæssige ansættelser, idet regnskabsgrundlaget var mangelfuldt, men gjorde gældende, at der ikke var grundlag for forhøjelserne. Højesteret anførte, at brødrene ikke havde godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. Højesteret bemærkede herved, at SKAT, uanset de forhøjelser af omsætningen, som var foretaget på grundlag af det fundne regnskabsmateriale, havde været berettiget til ved indkomstopgørelsen at tage udgangspunkt i de bogførte udgifter til varekøb, og at Landsskatterettens kendelse, for så vidt angik nogle af forretningerne, indrømmede fradrag for yderligere vareforbrug ved nedsættelse af bruttoavance til 60 procent. Det var også berettiget, at SKAT alene havde anerkendt udgifter til sort løn i det omfang, de pågældende medarbejdere havde kunnet identificeres. Det kunne ikke tillægges betydning, at brødrene under en straffesag ved byretten var blevet frifundet for overtrædelse af skatte- og momslovgivningen. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens frifindelse af Skatteministeriet, dog med en mindre ændring, som Skatteministeriet havde anerkendt for den ene af de tre brødre.	Stadfæster SKM2009.159.ØLR.
SKM201128HR	Selvangivet underskud af virksomhed og skønnet et negativt privatforbrug. Indkomst forhøjet med beløb, indsat på bankkonto. Ikke dokumenteret, at de indsatte beløb på bankkonto udgjorde familielån.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2009.36.VLR.
SKM200937HR	Pizzeriaer og taxavognmand. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Familielån ansås ikke for dokumenteret, idet det skatteretlige dokumentationskrav herfor gælder uanset religiøs tro	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2004.309.ØLR. Højesterets kendelse i sagen, der angår bevisførelsen om familielånet, findes i: SKM2006.479.HR.
SKM200905HR	Et forældrepar og deres søn fik forhøjet deres skatteansættelser på baggrund af indsættelser af større beløb på deres bankkonti. Sammenholdt med oplysninger om skatteydernes indtægtsforhold, påhvilede det herefter skatteyderne at godtgøre, at de indsatte beløb hidrørte fra beskattede midler. Dette fandtes ikke godtgjort.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2007.214.ØLR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM200611HR	Pizzeria. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug. Familielån ansås kun for delvist dokumenteret.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2007.663.VLR.
SKM200796HR	Bager. Bødestraf for udeholdt omsætning. Bogførings- og regnskabsmateriale manglede, og indkomst og momstilsvar forhøjet for de 2 forudgående år med henvisning til udeholdt omsætning og niveau for privatforbrug i år 1.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2006.2.VLR.
SKM200625HR	En skatteyder havde inden for et år betalt i alt ca. 1,9 mio. kr. til et dansk selskab, der var ejet dels af et irsk selskab, dels af 3.mand. Indbetalingerne var sket via det irske selskab, hvori skatteyderen ikke havde ejerandele, men kun en tegningsfuldmagt. ToldSkats opgørelse af skatteyderens privatforbrug påviste, at indbetalingerne ikke kunne være sket med beskattede midler, og skatteyderens skatteansættelse blev forhøjet med de 1,9 mio. kr.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2004.305.ØLR.
SKM200251HR	Kiosker. Indkomst forhøjet med beløb, der var overført til slægtninge i udlandet, og som ansås at hidrøre fra udeholdt omsætning.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: ØLR af 17. september 1999, der kan søges frem via SKM2002.531.HR. Lignende sag: SKM2003.208.ØLR.
SKM200270HR	Udlejning af fast ejendom. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Skattefrie indtægter i form af arveforskud, salg af indbo eller familielån ansås ikke for dokumenteret.	HR i denne sag bekræfter praksis siden UfR 1967.635 H, hvorefter skønsmæssig ansættelse kan ske, hvis regnskabet ikke giver plads til et antageligt privatforbrug. Også selv om regnskabsgrundlaget ikke er tilsidesat.
UfR 1967.635 H	Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af en gårdejers regnskab, hvorefter det ikke levnedes plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug. Herefter var skatteansættelsen med rette foretaget skønsmæssigt.	Den fortsat ledende afgørelse, hvorefter skønsmæssig ansættelse kan ske, hvis regnskabet ikke giver plads til et antageligt privatforbrug. Også selv om regnskabsgrundlaget ikke er tilsidesat. UfR 1967.635 H er kommenteret af Jørgen Trolle i UfR 1967B.279.
Landsretsdomme		
SKM202301HR	► Retten fandt, at skatteyderen havde haft et negativt privatforbrug, og at skatteyderens indkomst derfor skulle forhøjes. I den forbindelse lagde retten vægt på, at skatteyderens forklaringer ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger. ◀	► Byrettens afgørelse er offentliggjort som SKM2023.630.BR ◀

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2023.181.R	Ankesagen angik, om appellanten havde løftet bevisbyrden for, at Landsskatterettens skønsmæssige forhøjelse af hans indkomst for indkomståret 2011 i henhold til statsskattelovens § 4 hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig. Byretten fandt, at Landsskatterettens skøn over værdien måtte anses for retvisende og rimeligt, og at ikke enhver afvigelse fra skattemyndighedernes skøn vedrørende enkelte elementer indeholdt i skønnet medfører, at sagen bør hjemvises. Byretten frifandt derfor Skatteministeriet. Landsretten stadfæstede dommen af de af byretten anførte grunde og tiltrådte, at appellanten ikke havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.	Byrettens afgørelse er offentliggjort som SKM2023.349.BR.
SKM2023.41.R	Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af appellantens skattepligtige indkomst, og hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte dette skøn som forkert eller åbenbart urimeligt. Landsretten tiltrådte, at SKAT havde været berettiget til at ansætte appellantens indkomst skønsmæssigt, fordi der ikke forelå fyldestgørende regnskabsmateriale vedrørende sin vognmandsvirksomhed for de omhandlede indkomstår. Landsretten tiltrådte endvidere, at appellantens havde haft et negativt privatforbrug i de omhandlede år, og at han ikke havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag. Uanset at skattemyndighedernes skøn vedrørende nogle udgifter til opførelse af et hus fremstod med nogen usikkerhed, fandt landsretten heller ikke grundlag for at hjemvise sagen.	Stadfæster SKM2021.401.BR.
SKM2023.41.R	Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgernes skatteansættelser for indkomstårene 2014-2016, da sagsøgerne havde et negativt privatforbrug, når der blev bortset fra indsætninger på sagsøgernes bankkonti. Retten fandt, at der havde været grundlag for en skønsmæssig forhøjelse af sagsøgernes indkomster for årene 2014-2016, da det opgjorte privatforbrug var meget lavt, og da der var indsat større kontante beløb, som sagsøgerne ikke havde godtgjort, udgjorde skattefri midler eller allerede beskattede midler. Dertil havde sagsøgerne ikke godtgjort, at de havde finansieret deres privatforbrug med en fælles privat formue, som stammede fra salg af et sommerhus i Y2-land. Efter forklaringerne fra sagsøgerne og vidnerne fandt retten endvidere, at sagsøgerne ikke havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse var udøvet på et forkert grundlag eller medførte et åbenbart urimeligt resultat. Skatteankenævnet havde ved skønnet taget højde for de konkrete forhold, herunder at en del af huslejudgifterne blev henført til en tredje lejer, at husstanden bestod af to voksne og et barn, og at familien ikke havde en bil. Endelig var skønnet understøttet af oplysninger fra Danmarks Statistik.	Stadfæster SKM2022.256.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten fandt, at de afgivne forklaringer og erklæringen fra den ene af skatteyderne om en pengegave ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger i form af kontoudtog, vekselkvitteringer eller andet, og landsretten fandt det derfor ikke godtgjort, at sønnen i 2012 modtog en pengegave i euro, som løbende blev transporteret til Danmark fra Y1-land. Landsretten tiltrådte herefter, at skatteyderne ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af deres indkomst i indkomstårene 2014-2016 var åbenbart urimelig eller hvilede på et klart forkert grundlag.	
SKM2019.638.BR	Landsretten fandt i modsætning til byretten, at appellant ikke havde afholdt en udgift på 883.000 kr., og at dette beløb derfor ikke skulle medregnes ved beregningen af hans privatforbrug for indkomståret 2008. Da privatforbruget herefter ikke var negativt (men positivt med ca. 500.000 kr.), blev den skønsmæssige forhøjelse tilsidesat. Landsretten fandt desuden ikke, at der var grundlag for at fastslå, at appellant ved køb af en ejendom havde modtaget en gave eller i øvrigt fået en skattepligtig indtægt. På den baggrund blev appellantens påstand om nedsættelse af hans indkomst for 2008 med 560.000 kr. taget til følge.	
SKM2019.638.BR	Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne var berettiget til at forhøje en skatteydere indtægtsgrundlag i perioden 2007-2010 som følge af, at skattemyndighederne havde konstateret, at skatteyderen havde et betydeligt negativt privatforbrug i alle indkomstårene. Skattemyndighederne havde til brug for sagen udarbejdet en privatforbrugsberegning, der blev foretaget på baggrund af blandt andet regnskabsoplysninger, kontoudtog og andre oplysninger fremfundet ved en ransagning hos skatteyderen og dennes ægtefælle. Landsretten bemærkede bl.a., at det ikke var godtgjort, at skatteyderen og dennes ægtefælles privatforbrug var finansieret ved kredit hos skatteyderens enkeltmandsvirksomheds kreditorer, idet skatteyderens forklaring herom ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger. En revisorerklæring om kreditforholdene ændrede ikke denne vurdering. Skattemyndighederne var derfor berettiget til at foretage den skønsmæssige forhøjelse af indkomstgrundlaget. Herefter fandt landsretten ikke, at skatteyderen havde løftet sin bevisbyrde for, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at det var bevist, at udgifterne til dagligvarer og tøj mv. havde været lavere end udgifterne i privatforbrugsberegningen, der havde taget udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens årlige familiebudget for de pågældende år baseret på normalforbrug og normalpriser. Landsretten lagde herved også vægt på, at skatteyderens indsigelser til udgifterne i skattemyndighedernes privatforbrugsberegning i vidt omfang først var fremkommet for landsretten, og at skatteyderen for byretten havde forklaret, at han overordnet kunne	Landsretten stadfæster byrettens afgørelse i SKM2019.638.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	“nikke genkendende til udgifterne i forbrugsanalysen”.	
SKM2020.200.BR	Sagen angik, om appellant, der i årene 2011 og 2012 dels havde undladt at selvangive resultatet af sin personlige virksomhed, dels havde et negativt privatforbrug ifølge skattemyndighedernes beregning heraf, havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af hans skattepligtige indkomst for årene 2011 og 2012 hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. Appellanten gjorde bl.a. gældende, at han havde finansieret sit privatforbrug ved kontante midler, der hidrørte fra salget af en andelsbolig i 2008, ved træk på en bankkonto tilhørende et anpartsselskab, som appellant var indirekte medejer af, samt ved salg af antikviteter, salg af en bil og et lån. Landsretten fandt, at appellant ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af hans skattepligtige indkomst hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. De afgivne forklaringer, der ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger, kunne ikke ændre herpå. Østre Landsret stadfæstede herefter byrettens dom, hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet.	Stadfæster Byrettens dom i SKM2020.200.BR.
SKM2017.541.R	Betydeligt negativt privatforbrug, som angiveligt var finansieret via midler fra en bankboks, kasinogevinster og pengegaver. Retten fandt det ikke for godtgjort, at privatforbrug var finansieret som oplyst.	Landsretten stadfæstede byrettens dom i SKM2017.5.BR.
SKM2017.401.R	Lavt/negativt privatforbrug. Indsætninger på bankkonto. På baggrund af indsætningernes karakter måtte det lægges til grund, at sagsøger havde repareret biler og modtaget betaling herfor. Retten fandt ikke det for godtgjort at indsætningerne stammede fra skattefrie eller allerede beskattede midler, herunder at sagsøger ikke alene ved at henvise til efterfølgende udarbejdede låneerklæringer havde godtgjort, at han var ydet private lån.	Landsretten stadfæstede byrettens dom i SKM2017.120.BR.
SKM2017.391.R	Negativt privatforbrug. Hævninger på en mellemregningskonto. Det påhvilede sagsøger en skærpet bevisbyrde for kontante hævninger på mellemregningskontoen.	Landsretten stadfæstede byrettens dom i SKM2016.90.BR.
SKM2015.371.R	Negativt privatforbrug. Skatteyder gjorde gældende, at forbruget var finansieret ved gaver fra sønner. Retten fandt dette ikke dokumenteret. Skønnet var hverken åbenbart urimelig eller hvilede på et klart forkert grundlag.	Landsretten stadfæstede byrettens dom i SKM2015.349.BR.
SKM2014.561.R	Negativt privatforbrug. Uanset der bl.a. var oppebåret spillegevinster, var det ikke godtgjort, at der gennem spil var opnået et nettooverskud, der helt eller delvist kunne finansiere privatforbruget. Retten mente ikke at der var grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn.	Landsretten stadfæstede byrettens dom i SKM2014.379.BR.
SKM2014.526.BR	Retten fandt at det var med rette at en række beløb, der var tilgået skatteyderens konti, og hvoraf flere var fra udlandet, var henregnet til den skattepligtige indkomst, selvom det var gjort gældende, at de omtvistede indsætninger kom fra kasinospil, private lån og beløb, der ikke tilkom skatteyderen.	Landsretten stadfæstede byrettens dom i SKM2014.526.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2014.190.BR	Negativ privatforbrug. Skatteyderen gjorde gældende, at der var lån fra svigermor, samlever havde bidraget til husholdning med midler fra berigelses-kriminalitet. Da indsigelserne ikke var underbygget af objektive kendsgerninger, fandt retten ikke, at SKATs skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig.	Landsretten stadfæstede byrettens dom SKM2014.190.BR.
SKM2015.215.BR	Skatteyderens skattepligtige indkomst blev forhøjet med sammenlagt 950.000 kr. i indkomstårene 2008 og 2009. Forhøjelserne var begrundet i, at skatteyderen havde et uantageligt lavt eller negativt privatforbrug i pågældende år. Landsretten tiltrådte, at skattemyndighederne havde været berettiget til at udøve et skøn over skatteyderens indkomst, og at det herefter påhvilede skatteyderen at godtgøre, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag, og herunder at føre et sikkert bevis for, at han havde haft tilstrækkelige midler til privatforbrug ved lånoptagning og ved lønhævninger i sine selskaber. Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet denne bevisbyrde, og at heller ikke bevisførelsen for landsretten kunne ændre denne vurdering. Landsretten tillagde det i den forbindelse navnlig vægt, at fremlagte mellemregningskonti med skatteyderens selskaber var udarbejdet mange år efter de omhandlede indkomstår og på et grundlag behæftet med stor usikkerhed. Herudover fandt landsretten, at skatteyderen ikke ved objektive kendsgerninger, der levede op til almindelige skatteretlige dokumentationskrav, havde godtgjort eksistensen af familielån til dækning af privatforbruget.	Stadfæster SKM2015.215.BR.
SKM2012.666.BR	Skattemyndighederne forhøjede skatteyderen A's skattepligtige indkomst i indkomstårene 2000 - 2002, idet hans skattepligtige indkomst ikke levnede plads til anskaffelse af en række indbogenstande, som han havde medtaget på på skadesanmeldelsen, der var fremsendt til forsikringsselskabet i forbindelse med udbetaling af erstatning for hans gård, der var nedbrændt. Skatteyderen havde i forbindelse med skattesagens behandling korrigeret skadesanmeldelsen, således at en række af indbogenstandene fremstod som anskaffet før og efter de omtvistede indkomstår. Forhøjelserne var alene foretaget på baggrund af privatforbrugsberegninger. I indkomståret 2001 havde A et negativt privatforbrug. I 2000 og 2002 var A privatforbrug positivt. For landsretten gjorde A som et nyt anbringende gældende, at A's privatforbrug for disse to indkomstår ikke havde været uantageligt lavt, og at skattemyndighederne derfor ikke havde haft hjemmel til at forhøje hans indkomst med henholdsvis kr. 50.000 og kr. 20.000. Sagen var tidligere blevet hjemvist ved dom afsagt af byretten, hvorefter skattemyndighederne på ny havde foretaget en skønsmæssig forhøjelse af indkomsten i de tre indkomstår. Landsretten udtalte, at skattemyndighedernes skøn blandt andet havde taget udgangspunkt i den ska-	Stadfæster SKM2012.666.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	desanmeldelse, som A sendte til forsikringsselskabet, men skattemyndighederne havde - som også anført af byretten - i høj grad inddraget og taget hensyn til A's oplysninger, der i mange henseender var udokumenterede. Landsretten fandt, at det angivne udgangspunkt ikke kunne medføre, at skattemyndighedernes skøn kunne anses for at hvile på et fejlagtigt grundlag. A var i forløbet efter branden kommet med skiftende forklaringer på en række punkter. Efter sagens karakter måtte der indrømmes skattemyndighederne en betydelig frihed ved udøvelse af skønnet over hans privatforbrug, og landsretten fandt, at myndighederne under de foreliggende omstændigheder ved udøvelse af skønnet ikke havde været forpligtet til at lægge hans forklaringer til grund i større omfang end sket. Det kunne heller ikke anses som et fejlagtigt grundlag, at skattemyndighederne havde taget udgangspunkt i A's skattepligtige indkomst ved beregningen af hans kontante privatforbrug med baggrund i formue- og indkomstoplysninger. Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af, at A's privatforbrug også i årene 2000 og 2002 måtte anses for uantageligt lavt. Den omstændighed, at skønnet alene førte til forhøjelser af hans indkomst for disse år med henholdsvis 50.000 kr. og 20.000 kr. kunne ikke i sig selv føre til et andet resultat. Skattemyndighederne havde derfor haft hjemmel til at foretage de pågældende ændringer. Med disse bemærkninger og af de grunde, som byretten i øvrigt have anført, tiltrådte landsretten, at A ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skøn for de pågældende indkomstår var foretaget på et forkert grundlag, eller at skønnet havde medført et åbenbart urimeligt resultat.	
SKM2013/57MR	Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige forhøjelse af A's personlige indkomst for indkomståret 2007 med 1.500.000 kr. Skattemyndighederne havde begrundet den skønsmæssige ansættelse med henvisning til A's negative privatforbrug. A gjorde gældende, at der ved vurderingen af hendes privatforbrug skulle tages højde for to lån på i alt 1.500.000 kr. Landsretten fandt på baggrund af en konkret bevisbedømmelse, at A ikke havde godtgjort, at hun havde optaget lånene. Det var herefter ikke bevist, at skønnet hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt.	Stadfæster SKM2013.148.BR. Se SKM2019.111.BR, stadfæstet ved SKM2021.402.VLR, hvor skatteyderen blev nægtet genoptagelse af sagen.
SKM2013/42LR	Virksomheder med udlejning af fast ejendom, minkfarme og salg af metervarer. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og privatforbruget negativt for ét af indkomstårene. Lejeindtægter forhøjet efter et skøn på baggrund af lejekontrakter, bankkontoudtog og CPR-bopælsoplysninger samt et beregnet negativt privatforbrug. Endvidere ikke godkendt fradrag for vedligeholdelse, messer og rejser samt beskatning	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2012.642.BR. Sagen angår skønsmæssig ansættelse på baggrund af både konkrete

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	af opsparet overskud i virksomhedsordningen, idet vilkår for at anvende ordningen ikke var opfyldt.	indtægts- og udgiftsdifferencer og et beregnet negativt privatforbrug.
SKM2013.51.LR	Restaurationer, drevet i selskabsform og som selvstændig virksomhed i skatteyderens ægtefælles navn. Regnskabsgrundlag for selvstændig virksomhed tilsidesat, og skatteyder anset for rette indkomstmodtager. Skatteyderens personlige indkomstansættelse forhøjet med konkrete differencer på indtægts- og udgiftssiden og efter et skøn på baggrund af et beregnet negativt privatforbrug. Endvidere ikke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen. Beregningen af privatforbruget indeholdt enkelte fejl, idet et lån var medtaget to gange. Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at forhøjelsen, der medførte et positivt privatforbrug på knap 400.000 kr., var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. Østre Landsret lagde herved vægt på, at skatteyderens husstand omfattede 5 personer.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2013.55.BR. Skatteyderen var i det aktuelle indkomstår 2005 standset i tolden i lufthavnen med 800.000 kr. i kontanter. ØLR bemærkede, at det ved skønnet over privatforbruget var kommet skatteyderen til gode, at LSR ved en lempelig bevisvurdering havde fundet, at ingen del af de 800.000 kr. skulle indgå som en særskilt privatforbrugspost ved beregning af privatforbruget.
SKM2013.21.LR	Skønsmæssig forhøjelse til 100.000 kr. på baggrund af et beregnet negativt privatforbrug af samme størrelse ansås for berettiget, idet det beregnede privatforbrug var usandsynlig lavt. Uanset der var visse fejl og mangler i opgørelsen af privatforbruget havde skatteyderen ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse var åbenbart urimelig. Der var tværtimod tale om et lempeligt skøn til fordel for skatteyderen.	Stadfæstelse af byrettens dom SKM2010.706.BR.
SKM2011.78.LR	Regnskabsgrundlag for et selskab tilsidesat, og selskabets indkomst forhøjet. På baggrund heraf samt negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug for selskabets hovedanpartshaver og dets eneste ansatte, blev dennes personlige indkomst forhøjet.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2010.292.BR. Skattemyndighederne anså yderligere indkomst for maskeret udbytte til hovedanpartshaveren. Landsskatteretten ændrede dette til yderligere løn for hovedanpartshaveren som ansat.
SKM2011.48.LR	En skatteydere indkomst blev skønsmæssigt forhøjet, idet skatteyderens privatforbrug var negativt, hvis der sås bort fra lån fra familiemedlemmer, som fremgik af skatteyderens selvangivne regnskab. Landsretten fandt, ligesom byretten, at lånene ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger i form af dokumentation for bankoverførsler eller andet. Uanset regnskabsgrundlaget ikke var tilsidesat, var forhøjelsen sket med rette, idet privatforbruget fortsat var negativt, og idet det ikke var godtgjort, at skønnet var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert faktisk grundlag.	I sagen i tidligere instans SKM2010.579.BR blev godkendt to familielån på i alt 110.000 kr. Derimod anerkendte hverken byretten eller landretten to andre familielån, som udgjorde størstedelen af grundlaget for den skønsmæssige

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		ge forhøjelse (ca. 2,6 mio. kr.).
SKM2011.561R	En skatteydere indkomst blev skønsmæssigt forhøjet på baggrund af et beregnet negativt privatforbrug, mens der efter syn og skøn blev givet fradrag for udgifter til materialer og håndværkerløn til en omfattende istandsættelse af skatteyderens ejendom. Skatteyderen var selv håndværker og havde oplyst til politiet, at han havde haft indtægter fra sort arbejde og havde byttet arbejdstid med bekendte. Ikke godtgjort, at skatteyderen havde udført mere end 75 pct. af istandsættelsen selv, at udgifterne var lavere end fastslået ved syn og skøn, eller at skatteyderen havde haft skattefri indtægter fra salg af biler, både, motorcykler mv.	Dom i tidligere instans SKM2009.724.BR, hvor det blev bemærket, at skattemyndighederne havde udøvet et lempeligt skøn.
SKM2010.801R	Lagt til grund, at der var udeholdt omsætning af virksomhed med salg af kosmetik og kontorartikler i Bulgarien. På baggrund heraf samt negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug blev 2 ægtefællers indkomster forhøjet. Skattefrie indtægter og oplysninger om yderligere udenlandsk formue ansås ikke for dokumenteret.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2009.802.BR. I den civile sag henvises til, at det i straffesagen om samme forhold blev bemærket, at skøn for formue og privatforbrug forekom forsigtige, og at det opgjorte privatforbrug var beskedent sammenholdt med oplysninger om parrets livsførelse.
SKM2010.310R	Kiosk. Indkomst forhøjet på baggrund af et uantageligt lavt privatforbrug i år 2000. Skatteyderen gjorde gældende, at han havde opnået spillegevinster for i alt 308.118 kr. Landsretten fandt ligesom byretten, at det påhvilede skatteyderen at bevise, ikke alene at gevinsterne tilkom ham, men også at han havde haft nettooverskud ved spil. Denne skærpede bevisbyrde ansås ikke for løftet.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2009.397.BR. Dommen må anses for ledende for, at en skatteyder har bevisbyrden for spillegevinster OG et nettooverskud ved spil.
SKM2008.611R	Solcentre. Indkomst og momstilsvær forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for kapitalbehov til et forholdsvis luksuriøst privatforbrug. Uanset at der var påvist fejl ved udøvelsen af skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2008.638.BR
SKM2008.611R	2 virksomheder ejet og drevet af ægtepar. I den ene virksomhed ikke ført kasserapport eller anvendt kasseapparat eller bankkonto, idet revisor bogførte de løse bilag, og alle ind- og udbetalinger blev modposteret på kassekontoen, som i øvrigt havde negativ saldo i perioden. I den anden virksomhed heller ikke ført kasserapport, men dog anvendt kasseapparat og bogført på grundlag af Z-strimmel. Men ikke kontinuitet i fortløbende numre, ligesom kassestrimler og numre manglede ind imellem. I	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	øvrigt svingende positiv og negativ saldo for kassekonto, og i regnskab indgik kun resultatopgørelse og ikke balance. Indkomst forhøjet på baggrund af et lavt privatforbrug, der i et af årene var negativt. Uanset at der var påvist fejl ved udøvelsen af skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed.	
SKM2005281LR	Restaurant. Negativt privatforbrug i 3 år. Indkomst og momstilsvær forhøjet på baggrund af skøn for dels privatforbrug med udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens årlige familiebudget, baseret på normalforbrug og normalpriser, dels bruttoavance med udgangspunkt i bl.a. bruttoavance, typisk for branchen, og varekøbsrevision.	Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2012.81.BR og SKM2008.406.BR.
SKM2007361MR	En skatteyder, der var efterlønsmodtager, arbejdede med reparation af traktorer og landbrugsmaskiner og enkelte personbiler inden for det antal timer, som efterlønsordningen gav adgang til. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug for to indkomstår. VLR stadfæstede skønnet, idet der bl.a. hensås til, at der for tre forudgående indkomstår også var beregnet negativt privatforbrug, og at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der var midler i behold fra en pensionsordning til at dække det negative privatforbrug i de to aktuelle år. Skatteyderens forklaring om en sparsommelig levevis kunne heller ikke føre til en tilsidesættelse af skønnet.	
SKM2006401LR	Pizzeria. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Familielån og kursgevinst ved indfrielse af gælds-brev ansås ikke for dokumenteret. Dog fandtes privatforbruget at skulle opgøres under hensyn til forhøjelse af eget vareforbrug samt moms heraf. Sagen hjemvist til fornyet skøn.	
SKM2006123MR	Pizzeria. Regnskabsgrundlag tilsidesat pga. manglende kasseboner for ca. halvdelen af året og manglende grundbilag for indkøb af pizzaæsker. Endvidere var varelager ikke fysisk optalt, og et vist ukendt privatforbrug indgik ikke i regnskabet. Indkomst forhøjet efter skøn for privatforbrug.	
SKM2006381LR	Grillbar/cafeteria. Indkomst og momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavance og privatforbrug. Uanset fejl i opgørelsen af privatforbruget, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet, idet der i særlig grad blev lagt vægt på, at skønnet var udøvet under hensyn til den gennemsnitlige bruttoavance i branchen.	
SKM2004451MR	Dagpengemodtagers uregistrerede virksomhed med reparation og salg af biler. Indkomst forhøjet efter skøn for privatforbrug. LSR nedsatte forhøjelsen til det selvangivne. Sagen indbragt for VLR, der stadfæstede skattemyndighedernes afgørelse. Ikke betydning for skattesagen, at krav om tilbagebetaling af modtagne dagpenge blev frafaldet, og at politiet opgav tiltale for socialt bedrageri.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM201241LR	Regnskab tilsidesat, og indkomst forhøjet efter skøn for privatforbrug. Sagen hjemvist til fornyet skøn, idet et enkelt indbosalg for et mindre beløb var godtgjort, mens øvrige indbosalg og optagelse af private lån ikke var godtgjort.	
ØLR af 28. oktober 1996, 1., B-3022-86	Ikke grundlag for at tilsidesætte den skattepligtiges oplysninger om nøjsom levevis og selvforsyning med frugt og grøntsager samt hjemmelavet brød.	
VLR af 3. juni 1993, 6., 1.B 762/1991 og 763/1991 (Told Skat Nyt 1993.18.814)	2 brødre købte forældrenes gård og drev ejendommen med hovedvægt på kvægbrug. Deres lavt selvangivne privatforbrug anses at kunne rumme udgifterne til en beskeden levevis.	
Byretsdomme		
SKM201458BR	Retten fandt, at der havde været grundlag for en skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomster og momstilsvær i 2012-2014, da sagsøgeren havde haft et negativt privatforbrug.	
SKM201457BR	Sagen angik bl.a., om skattemyndighederne var berettiget til at tilsidesætte skatteyderens regnskabsgrundlag og foretage en skønsmæssig forhøjelse af skatteyderens indkomst. Skattestyrelsen havde fundet, at virksomhedens regnskaber ikke kunne danne grundlag for et skattemæssigt årsregnskab. Skattestyrelsen forhøjede således skatteyderens indkomst for 2015-2016 baseret på ikke-bogførte indsætninger på virksomhedens bankkonto samt baseret på en privatforbrugsberegning, som viste et negativt privatforbrug i 2015. Retten udtalte bl.a., at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser var tilsidesættelige.	
SKM201454BR	Sagen drejede sig bl.a. om, hvorvidt en skønsmæssig forhøjelse af sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2015 er foretaget på et korrekt og retvisende grundlag eller fører til et åbenbart urimeligt resultat. Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes forhøjelse af skatteyderens skattepligtige indkomst. Retten lagde herved vægt på, at opgørelsen af privatforbruget byggede på skatteyderens egen oplysning, og at den set i forhold til Danmarks Statistiks gennemsnitsberegning måtte anses for at være meget lempelig.	Dommen er anket til Vestre Landsret.
SKM201470BR	Sagen vedrørte bl.a. en skønsmæssig forhøjelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst på baggrund af privatforbrugsberegninger, som viste et negativt eller uantageligt lavt privatforbrug. Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at skønnet var udøvet på et fejlagtigt grundlag eller havde medført et urimeligt resultat, og retten fandt derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser.	Dommen er anket til Østre Landsret.
SKM202308BR	A undlod at selvangive resultatet af sin enkeltmands-virksomhed i årene 2012-2014. Der forelå ikke	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	regnskaber for virksomheden, der kunne danne grundlag for opgørelsen af virksomhedens resultat. Skattemyndighederne var derfor berettigede til at fastsætte resultatet af virksomheden skønsmæssigt. A havde ikke godtgjort, at skattemyndighederne havde begået fejl ved udøvelsen af skønnet ved at lægge vægt på beregninger for et gennemsnitligt årligt forbrug og havde ikke fremlagt anden dokumentation for, at skattemyndighedernes beregninger var forkerte.	
SKM2015/418R	Sagen angik skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst på baggrund af, dels mangelfuldt regnskabsmateriale, dels negativt privatforbrug. Retten fandt indledningsvis, at skattemyndighederne med rette havde foretaget en skønsmæssig ansættelse. Retten kunne imidlertid ikke tiltræde skønnet, idet der ikke i tilstrækkelig grad var taget hensyn til de forbrugsoversigter, som sagsøgeren havde fremlagt for Landsskatteretten, ligesom der ikke var taget hensyn til, at sagsøgeren havde forklaret, at der i lange perioder havde boet andre personer i hendes lejlighed, der bidrog til afholdelsen af fællesudgifter. Derudover fandt retten, at skattemyndighederne fejlagtigt havde medtaget en gældsnedbringelse på ca. 200.000 kr. i sagsøgerens privatforbrug for det ene indkomstår. Retten hjemviste på den baggrund sagen til fornyet behandling	
SKM2014/88R	Sagen handlede om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT (nu Skattestyrelsen) havde forhøjet sagsøgerens skattepligtige indkomst i indkomstårene 2011-2013. Forhøjelserne var sket på grundlag af en række hævnninger foretaget fra konti tilhørende tre selskaber, som sagsøgeren enten var hovedanpartshaver og/eller ejer af. Skatteministeriet gjorde i sagen gældende, at de hævdede beløb var anvendt til betaling af sagsøgerens private udgifter. Denne opfattelse var dels baseret på, at sagsøgeren i de omhandlede indkomstår havde haft et meget lavt privatforbrug, et privatforbrug der endog i 2013 havde været negativt, og dels på hævnningernes karakter og hyppighed samt på det forhold, at sagsøgeren for Skatteankenævnet havde erkendt, at han tidligere havde overført penge fra selskaberne til sine egne konti til betaling af bl.a. ejendomsskatter og afdrag på realkreditlån. Det var sagsøgerens opfattelse, at de hævdede penge var udtryk for driftsudgifter for de tre selskaber, idet han i de pågældende indkomstår havde arbejdet i reality branchen, og de hævdede beløb var anvendt til promovering. For to af de omhandlede selskaber forelå der ikke regnskaber eller bogføringsmateriale for de indkomstår, der var til prøvelse i sagen. For det tredje selskab blev SKAT ved sagens behandling for Skatteankenævnet præsenteret for noget regnskabsmateriale. Dette førte til, at SKAT godkendte en række hævnninger som værende selskabsudgifter og ikke private, hvorved sagsøgerens skattepligtige indkomst var blevet nedsat.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Ved sin afgørelse lagde retten vægt på, at sagsøgeren ikke havde bestridt, at han havde foretaget hævningerne i selskabet, men alene havde anført, at disse vedrørte selskaberne. Da der ikke forelå nogen dokumentation for, at hævningerne vedrørte selskaberne, hvilket sagsøgeren bar ansvaret for, og idet der i øvrigt ikke var grundlag for at fravige fra kravet om sædvanlig dokumentation af udgiftsafholdelse, blev Skatteministeriet frifundet.	
SKM201984BR	Sagen drejede sig om, hvorvidt den skattepligtige indkomst for 2010-2012 skønsmæssigt var sat for højt. Retten fandt, at sagsøger ikke havde dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at gældsposter var bortfaldet som følge af forældelse og ikke som følge af indbetalinger. Retten fandt endvidere, at skatteankenævnet med rette havde taget udgangspunkt i oplysninger fra Danmarks Statistik, idet sagsøger hverken havde fremlagt budgetter eller øvrige budgetmæssige oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte skønnet.	Skatteministeriet frifundet.
SKM2017156BR	Negativt privatforbrug, hvor skatteyder gjorde gældende, at dette var finansieret ved optagelse af et lån fra daværende ægtefælles bror, ved salg af guld, ved salg af køretøjer og af børnenes opsparing. Retten fandt det ikke dokumenteret, at der var ydet familielån, eller skatteyderen havde finansieret privatforbruget ved salg af guld og køretøjer.	Skatteministeriet frifundet. Anken til landsretten er hævet.
SKM2015519BR	Usandsynligt lavt privatforbrug. Retten fandt ikke at låneforhold, salg af båd og udbetalinger fra et selskabs mellemregningskonto for reelle dispositioner, der kunne lægges til grund for vedkommendes privatforbrug.	Sagen blev anket til Østre Landsret, hvor den blev forligt.
SKM2015381BR	Negativt privatforbrug. Forhøjelserne var baseret på at skatteyderen har havde foretaget en række indbetalinger til et selskab, som han var hovedanpartshaver i. Retten fandt det for bevist, at indbetalingerne var foretaget af skatteyderens far, og at ansættelserne derfor var åbenbart urimelige.	Sagen hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.
SKM2015109BR	Indkomst forhøjet på baggrund af en række indsætninger på bankkonto. Når der var indsat betydelige beløb på en bankkonto, samtidig med en beskeden indkomst, påhvilede til skatteyder at godtgøre, at de indsatte beløb ikke var skattepligtige. Skatteyder hævdede, at indsætningerne udgjorde tilbagebetaling af lån, som var ydet til familie og venner. Retten fandt ikke der var løftet bevisbyrde for, at størstedelen af indsættelserne udgjorde betalinger på lån.	Skatteministeriet frifundet.
SKM201454BR	Kiosk. Negativt privatforbrug. Retten fandt det ikke for godtgjort, at der var tilgået skatteyderen et lån, som påstået.	Dommen blev anket til landsretten, men anken er efterfølgende hævet.
SKM2014528BR	Døgnkiosk. Skatteyder og ægtefælle havde negativt privatforbrug, og det kunne lægges til grund, at der var indtægter ud over det selvangivne. Forklaring om at privatforbrug var finansieret af spillegevinster og optagelse af private lån, var ikke godtgjort eller sandsynliggjort.	Dommen blev anket til landsretten, men anken er efterfølgende hævet.
SKM201319BR	Der blev ved sikkerhedskontrol i Københavns Lufthavn fundet en større kontantbeholdning i skatteyder-	Kammeradvokaten gjorde på Skatteministe-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	rens håndbagage. På baggrund af et beregnet negativt privatforbrug blev indkomsten skønsmæssigt ansat til et beløb, der modsvarede skatteyderens positive privatforbrug for de foregående år. Ved sagens behandling for byretten forklarede skatteyderen, at kontanterne stammede fra et lån, der var optaget 8 år tidligere. Byretten fandt ikke at kunne lægge skatteyderens forklaring til grund. Retten fandt, at SKAT havde grundlag for at ændre skatteyderens indkomst efter et skøn, da skatteyderen ikke havde været i stand til at redegøre for, hvor kontanterne stammede fra.	riets vegne gældende, at det beløb, som skatteyderen havde på sig ved udrejse fra Danmark, måtte stamme fra ubeskattede, men skattepligtige midler.
SKM2013.19BR	Negativt privatforbrug og selvangivet underskud af virksomhed. Da SKAT indkaldte virksomhedens regnskab og regnskabsmateriale, oplyste skatteyderen, at materialet var stjålet eller destrueret ved hærværk mod virksomheden. Skatteansættelsen forhøjet skønsmæssigt. Skatteyderen gjorde gældende, at privatforbruget var finansieret ved salg af indbo, en båd og en stor pladesamling, og at han ikke havde haft et privatforbrug i det skønnede omfang, idet han var i fængsel i perioden. SKATs skønsmæssige ansættelse ansås berettiget, idet der ikke var fremlagt bilag som dokumentation for det selvangivne underskud af virksomhed, og idet forklaringen om, at underskuddet var finansieret ved salg af aktiver, ikke var tilstrækkeligt bestyrket.	
SKM2012.81BR	Personligt drevet virksomhed, der beskattes efter virksomhedsskatteovens afsnit I. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug med udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget og oplysninger om den skattepligtiges faktiske udgifter. I forhold til forklaring om familielån hhv. 400 og 200 t.kr. anerkendtes 200 t.kr. som gave mod betaling af gaveafgift. Ikke i strid med at sætte skøn under regel, at der ved skøn over positivt privatforbrug var taget udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget, idet oplysninger om den skattepligtiges faktiske udgifter også indgik i skønnet	Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2008.406.BR og SKM2007.528.ØLR.
SKM2011.385BR	Arkitekt. Selvangivet underskud af virksomhed. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Familielån ansås ikke for dokumenteret.	Skøn stadfæstet, selv om det ikke var muligt at opgøre privatforbrug for de 2 forudgående indkomstår pga. udokumenterede oplysninger om regninger i hvert af de 2 år.
SKM2009.326BR	Skønsmæssig ansættelse på baggrund af beregninger af privatforbrug. Ved byrettens behandling af sagen blev ansættelsen delvist nedsat pga. fejl i beregningerne af privatforbrug. Byretten tog ingen af skatteyderens resterende indsigelser mod beregningerne af privatforbruget til følge. Herunder blev der lagt vægt på, at skatteyderen ikke havde dokumenteret eksistensen af et familielån, ligesom retten fandt det "helt usandsynligt", at skatteyderens husstand havde levet for 3.000 kr. om måneden.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2008.46BR	VVS-installatør, primært som underentreprenør for fars VVS-firma. Anset for lønmodtager, og indkomst forhøjet med ikke godkendte fradrag. Ikke imødekommet anmodning om at indsende kapitalforklaring, og privatforbrug opgjort som uantageligt lavt eller negativt for 2 år. Indkomst yderligere forhøjet efter skøn for et positivt privatforbrug på baggrund af Forbrugerstyrelsens budget for leveomkostninger, hvorefter en person skal have 6.552,00 kr. til rådighed pr. måned til almindelige fornødenheder, hvis der anvendes discountpriser. Forbrugerstyrelsens budget kunne danne grundlag for den skønmæssige ansættelse, og den skattepligtige havde ikke godgjort et væsentligt anderledes forbrugsmønster end en gennemsnitlig person.	Ankesagen ved landsretten er hævet. Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2012.81.BR og SKM2007.528.ØLR.
Landsskatteretten		
SKM2018.ØLSR	Landsskatteretten fandt, at den skønmæssige ansættelse af overskud på 399.000 kr. for indkomståret 2012 måtte anses for at være for høj. Den skønmæssige ansættelse var alene foretaget med udgangspunkt i gennemsnitstal fra Danmarks Statistik og ikke ud fra en analyse af klagerens konkrete forhold, ligesom klagerens repræsentant havde påvist mangler ved den af SKAT foretagne privatforbrugsopgørelse. På denne baggrund og henset til det oplyste om klageren og klagerens ægtefælles helbredstilstand, fandt Landsskatteretten, at betingelserne for genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8, var opfyldt, jf. SKM2015.723.LSR. Landsskatteretten fandt endvidere, at 6 måneders fristen i § 27, stk. 2, var iagttaget.	

A.C.2.1.4.4.2.3 Unormal lav bruttoavance som støtte eller grundlag for skønmæssig ansættelse

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende unormal lav bruttoavance som støtte eller grundlag for skønmæssig ansættelse.

Afsnittet indeholder:

- Bruttoavancemetoden
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bruttoavancemetoden

Hvis Skatteforvaltningen finder fagligt grundlag for at fastslå, at bruttoavancen, som den skattepligtiges virksomhedsregnskab udviser, er unormal lav, kan denne unormale lave bruttoavance, i forlængelse af at Skatteforvaltningen tilsidesætter den skattepligtiges regnskabsgrundlag, understøtte Skatteforvaltningens skønmæssige ændring af den skattepligtiges indkomstan sættelse. En unormal lav bruttoavance kan endvidere være et alternativt eller supplerende grundlag til privatforbrugsopgørelsen.

Bruttoavancen er forskellen mellem nettoomsætning og vareforbrug i pct. af nettoomsætningen.

En unormal lav bruttoavance sættes i forhold til

- enten bruttoavancen for lignende virksomheder inden for samme branche,
- eller en bruttoavance, som Skatteforvaltningen beregner på baggrund af oplysninger om salgspriser i branchen, virksom-

hedens varekøb og/eller den skattepligtiges bestillings- eller registreringer over kunder, klienter, indgåede ordrer m.v.

Efter omstændighederne skal Skatteforvaltningen overveje, om der ved skønnet skal tages hensyn til et vist mindre fradrag for svind, hvis der sædvanligvis er svind i den pågældende branche. I sager om skønmæssig forhøjelse, hvor der er anerkendt fradrag for svind, er der dog oftest kun tale om få pct. svind. Se SKM2002.214.VLR (pølsevogn 2 pct.), SKM2004.367.VLR (pizzeria 2-3 pct.), SKM2005.368.HR (pizzeria 5 pct.), SKM2006.484.ØLR (pizzeria 7,7 pct.) og SKM2007.951.ØLR (pizzeria og grillbar 5 pct.).

Skøn blev ikke tilsidesat, selv om der ikke var givet fradrag for svind. Se de forenede sager SKM2011.209.HR, SKM2011.210.HR og SKM2011.211.HR (pizzeriaer og grillbarer).

Domstolspraksis har desuden anerkendt, at hvis Skatteforvaltningen:

- tilsidesætter den skattepligtiges regnskabsgrundlag, fordi der ikke er foretaget daglige eller jævnlige kasseafstemninger,
 - i øvrigt kan påvise, at bruttoavancen efter de afgivne oplysninger og regnskabet ikke er retvisende, som unormalt lav,
- er det ikke et krav, at Skatteforvaltningen derudover skal opgøre den skattepligtiges privatforbrug for at understøtte tilsidesættelsen af regnskabsgrundlaget og en efterfølgende ændring af indkomstan sættelsen, der baserer sig på et skøn for bruttoavancen. Se fx SKM2011.459.ØLR, SKM2004.367.VLR og SKM2003.407.ØLR, stadfæstet ved SKM2005.368.HR.

I sager om ændring af indkomstansættelsen på grund af en unormal lav bruttoavance gør den skattepligtige eller dennes rådgiver ofte gældende, at den lave bruttoavance i det eller de aktuelle indkomstår skyldes

- den skattepligtiges individuelle, fejlslagne forretningsdispositioner,
- særligt vanskelige lokale konkurrenceforhold og/eller
- et større omfang af svind på grund af vareforbrugets karakter, uheld eller voldsomt uvejr.

Dette kan på sin side kræve,

- at Skatteforvaltningen har fremskaffet eller kan fremskaffe så detaljerede oplysninger som muligt om udviklingen af indtjeningen i den pågældende branche nationalt og lokalt, og
- at Skatteforvaltningen evt. foretager et rimeligt skøn over "et normalniveau for svind", hvis det er relevant i forhold til den pågældende branche.

I en sag om skønsmæssig ansættelse blev skønnet foretaget på baggrund af den gennemsnitlige dækningsgrad for den pågældende branche (salg og montering af tæpper og gulve). Det skete i over-

ensstemmelse med sædvanlige bogførings- og regnskabsprincipper, hvorefter:

- Dækningsgraden skal opgøres som dækningsbidraget i pct. af nettoomsætningen
- Dækningsbidraget i sig selv skal opgøres som nettoomsætning efter fradrag af både varebrug, lønninger og andre indirekte produktionsomkostninger.

Se SKM2006.152.VLR.

En skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen for en skattepligtig juridisk person (selskaber m.v.) vil som oftest ske i sammenhæng med en afledt skønsmæssig ændring af den skattepligtige fysiske person, der er selskabets hovedaktionær, og som oftest også er den ansatte direktør i selskabet, idet selskabets forhøjede indkomst anses for udbetalt enten som skattepligtig maskeret udbytte til hovedaktionæren efter LL § 16 A, stk. 1, eller som yderligere skattepligtig lønindkomst til den ansatte direktør efter SL § 4. Se fx SKM2012.12.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011.211.HR SKM2011.210.HR SKM2011.209.HR	Pizzeriaer og grillbarer, drevet af 3 brødre som personligt ejede virksomheder og siden til dels i selskabsform. Virksomhedernes varekøb blev krydsrevideret hos vareleverandører, og materiale blev fremskaffet ved ransagning, herunder et internt regnskab over den reelle omsætning i en af virksomhederne. Indkomst og momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavance på baggrund af varekøbsrevisionen og materialet, fremskaffet ved ransagning, idet der ikke blev givet fradrag for svind og bespisning af personale. Udeholdt omsætning i selskabet anset for maskeret udbytte med 50 pct. for hver af 2 af de brødre, der var hovedansatshavere. Frifindelse i straffesag om skat og moms uden betydning for den civile skatte- og momssag.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommene i tidligere instans: SKM2009.159.ØLR, SKM2009.160.ØLR og SKM2009.164.ØLR. De ikke påankede domme i SKM2009.161.ØLR, SKM2009.162.ØLR og SKM2009.163.ØLR må også anses for at høre til samme sagskompleks. Højesterets domme i ankesagerne henviser vedrørende spørgsmålet om margin for skøn til en anden tidligere HR-dom SKM2009.37.HR, der angår skønsmæssig fastsættelse af momstilsvær. Det kunne ikke tillægges betydning, at der var frifindende straffedomme om samme forhold. Se også: SKM2012.12.ØLR, SKM2010.480.ØLR og SKM2007.96.HR.
SKM2005.368.HR	Pizzeria. Manglende og mangelfuldt regnskabsgrundlag. Herunder et stort antal 0-indslag på kasseapparat og ingen registrerede kassedifferencer. Momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavance under hensyn til det kendte forbrug af bagemel samt skøn for svind.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2003.407.ØLR.
Landsretsdomme		
SKM2024.188.ØLR	Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at en række indbetalinger på sagsøgerens bankkonto ikke vedrørte arbejde udført af hans enkeltmandsvirksomhed for så vidt angik	Stadfæstelse af byrettens dom SKM2022.594.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	indkomstårene 2011 og 2012. Retten fandt endvidere, at indbetalingerne for så vidt angik indkomstårene 2013 og 2014 måtte anses for at være overskud af uregistreret virksomhed. Sagsøgeren var herefter rette indkomstmodtager og derfor skattepligtig af indbetalingerne. Efter en samlet vurdering fandt retten det desuden ikke godtgjort, at det af skattemyndighederne udøvede skøn var udøvet på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte skønnet. De afgivne forklaringer kunne ikke føre til et andet resultat.	
SKM2019.ØLR	I 1. instans havde byretten fundet, at der ikke var ført et dagligt, effektivt kasse-regnskab i forretningen i den omhandlede periode. Retten fandt derfor, at det var berettiget at foretage en skønsmæssig ansættelse. Byretten bemærkede, at der ikke forelå konkrete oplysninger, som dokumenterede selskabets synspunkter om, at det anvendte branchegennemsnit var for højt i forhold til selskabet, at selskabets omsætning konkret udgøres af varer med lav bruttoavance, at myndighederne i stedet kunne have anvendt en anden branchekode og mediantalsopgørelser i stedet for gennemsnit. Oplysninger om selskabet bruttoavance for senere indkomstår kunne ikke tillægges betydning for sagen. Byretten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte de udøvede skøn. Som følge af resultatet i selskabets sag blev Skatteministeriet således også frifundet i hovedanpartshaverens sager. Under ankesagen fremlagde appellanterne en oversigt over selskabets indkøb af tobak, som angiveligt skulle have en meget lav bruttoavance, til støtte for synspunktet om, at den gennemsnitlige avance var for høj. Landsretten stadfæstede byrettens domme i henhold til byrettens begrundelse og bemærkede, at de nye oplysninger for landsretten om virksomhedens indkøb af tobak ikke kunne føre til et andet resultat.	Byrettens domme stadfæstet. Se de sambehandlede sager SKM2019.425.BR, SKM2019.426.BR og SKM2019.427.BR.
SKM2015.ØLR	Sagerne drejede sig om skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser af en køreskoles og en skatteyderes indkomst og momstilsvar for indkomstårene 2007 og 2008. Skatteyderen var anpartshaver i køreskolen og drev også selv en køreskole i enkeltmandsform. Landsretten stadfæstede byrettens dom i selskabets sag og stadfæstede dommen i skatteyderens sag med den ændring, at	Tidligere instans: SKM2014.558.BR og SKM2014.559.BR. Se også SKM2011.263.ØLR (tidligere SKM2010.488.BR).

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	ansættelsen af skatteyderens personlige indkomst og det deraf afledte momstilsvaret hjemvistes til fornyet behandling ved SKAT. Landsretten tiltrådte, at det ikke var godtgjort, at skatte- og afgiftsmyndighedernes ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst og det deraf afledte momstilsvaret og den som følge heraf for skatteyderen ansatte aktieindkomst var åbenbar urimelig eller hvilede på et forkert grundlag. For så vidt angår skatteyderens personlige indkomst og det deraf afledte momstilsvaret fremhævede landsretten, at Landsskatteretten i sin afgørelse havde imødekommet skatteyderens indsigelser på en række punkter, herunder at flere af de elever, der fremgik af den opgørelse, som ansættelsen tog udgangspunkt i, var fejlregistrerede som elever hos skatteyderen, og at Landsskatteretten på den baggrund med angivelse af de enkelte elever havde foretaget en nedregulering af ansættelsen for begge år. Ansættelsen for 2007 var blevet nedreguleret til 48.840 kr. og for 2008 til 3.280 kr. Det var ubestridt, at nedreguleringen som følge af en regne- eller skrivefejl for 2007 blev foretaget med 7.040 kr. for lidt og for 2008 med 1.280 kr. for lidt i forhold til det, som Landsskatterettens afgørelse kunne begrunde. På den baggrund og under hensyn til den relative værdi af regnefejlen i forhold til ansættelserne fandt landsretten det godtgjort, at ansættelsen af skatteyderens personlige indkomst hvilede på et forkert grundlag og derfor burde tilsidesættes.	
SKM2014/744 VLR	Lønmodtager, der i sin fritid drev virksomhed med køb og salg af brugte biler og reservedele. Med udgangspunkt i konstaterede salg via Den Blå Avis blev indkomstansættelsen forhøjet med et beløb, der svarede til en skønnet bruttoavance på 3.600 kr. eksklusive moms pr. annonceret bil. Retten fandt at skatteyderen ikke havde godtgjort, at skønnet skulle føre til et urimeligt resultat eller hvile på et forkert grundlag.	Byrettens dom stadfæstet. Se SKM2013.519.BR.
SKM2013/750 LR	Restaurationsvirksomhed. Ved ransagning af skatteydernes bopæl i 2007 fandt politiet ca. 2 mio. kr. i kontanter og kalenderbøger for årene 2002-2006. Kalenderbøgerne indeholdte noteringer af en række tal på hver dato. SKAT anså noteringerne for et skyggeregnskab, og et af de dagligt noterede tal blev anset for at dække over restaurantens reelle omsætning, som var væsentlig højere end den	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tid. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2013.196.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	selvangivne omsætning. Indkomst og momstilsvær forhøjet efter et skøn, for årene 1999-2001 på baggrund af den gennemsnitlige, årlige udeholdte omsætning for 2002-2007 og for årene 2002-2007 på baggrund af noteringerne i kalenderbøgerne. SKAT fandt desuden, at skatteyderen ikke i nogen af årene havde været berettiget til at anvende virksomhedsordningen, og at der skulle ske beskættning af de overskud, der var opsparet i ordningen.	
SKM201212ØLR	Regnskabsgrundlag i selskaber tilsidesat, og selskabernes indkomst forhøjet efter et skøn for bruttoavance på baggrund af oplysninger om indkøbs- og salgspriser samt vareforbrug. Den skønsmæssigt ansatte indkomst, der som udeholdt omsætning ikke var til stede i selskaberne, blev anset for maskeret udbytte til den ene af 2 samlevende, der ejede selskaberne helt eller delvist som hovedanpartshaver, og yderligere løn til den anden samlever, der stod for den daglige drift af selskaberne.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2011.109.BR.
SKM201180ØLR	Tilsvær af moms og punktafgifter forhøjet, idet der ifølge oplysninger om EU-handel var importeret afgiftspligtige varer i et større omfang, end hvad der fremgik af virksomhedens regnskab. På baggrund af oplysningerne om EU-handel beregnede ToldSkat en større bruttoavance end selvangivet, og skattepligtig indkomst blev forhøjet som konsekvens.	Stadfættelse af byrettens dom SKM2011.309.BR. Se lignende sag: SKM2007.769.BR.
SKM201149ØLR	Regnskabsgrundlag for restaurant tilsidesat. Herunder pga. ganske få registrerede kassedifferencer, og flere tilfælde af bogført kassebeholdning med skæve ørebeløb eller negative beløb samt et stort antal 0-indslag på kasseapparat, der indikerede udeholdt omsætning. Indkomst og momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavance under hensyn til oplysninger om vareforbrug og salgspriser.	Tidligere SKM2008.804.BR. Se lignende sager, hvor der også blev konstateret 0-indslag på kasseapparat: SKM2005.368.HR og SKM2004.84.ØLR.
SKM201126ØLR	A drev i indkomstårene 2003-2004 erhvervsmæssig virksomhed som kørelærer. SKAT tilsidesatte hans regnskabsgrundlag og foretog skønsmæssige forhøjelser af hans indkomst for disse indkomstår med korresponderende forhøjelser af momstilsværet. Grundlaget for SKATs skøn var navnlig oplysninger indhentet fra politiet og køretekniske anlæg om, hvilke elever A havde haft til teoretisk eller praktisk køreprøve eller på køreteknisk anlæg i perioden. SKAT lagde til grund, at han for disse elever havde modtaget den fulde lovpakkepris, som efter det oplyste udgjorde 6.690 kr.	Tidligere SKM2010.488.BR. Se lignende sag: SKM2004.310.VLR, hvor landsretten fandt, at sagsøgeren ikke havde bevist, at grundlaget for landsskatterettens skøn var ukorrekt eller at skønnet var åbenbart urimeligt. Den lange række af fejl, som sagsøgeren havde påvist, var alle indregnet i de nedsættelser, som blev foretaget af den skattemyndighed, såvel som af Landsskatteretten. Skatteministeriet frifandt derfor.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten tiltrådte, at A's regnskabsgrundlag kunne tilsidesættes, da der ikke var ført et løbende kasseregnskab og jævnligt foretaget effektive kasseafstemninger. Skattemyndighederne derfor været berettiget til at foretage en skønmæssig ansættelse af hans skattepligtige indkomst og momstilsvær. A havde en række indsigelser mod det udøvede skøn, herunder at han i et vist omfang kørte timer for andre køreskoler uden at modtage betaling herfor, mod at han efter et antal timer overtog eleven og kunne forestå kørsel af ekstratimer mod betaling fra en af de andre køreskoler eller direkte fra eleverne. Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at A i betydeligt omfang indgik aftaler med køreskoler om at overtage en del af skolernes elever, således at appellantens efter aftalerne skulle gennemføre de køretimer, som eleverne havde betalt for til de pågældende køreskoler ved købet af en lovpakke eller en anden pakke, og således at eleverne ikke for disse timer også skulle betale til A. Landsretten tilsidesatte derfor den af skattemyndighederne valgte forudsætning om at antage, at appellantens for hver elev havde haft en indtægt på 6.690 kr. vedrørende de køretimer, som var omfattet af lovpakkerne, og hjemviste følgelig sagen til fornyet behandling hos SKAT.	
SKM201012VLR	Regnskabsgrundlag for personligt drevet virksomhed med kurser i udlandet tilsidesat, herunder fordi bogføring af indtægter af personligt drevet virksomhed og i selskab til dels var sammenblandet pga. indskud på samme bankkonto. Indkomst forhøjet på baggrund af oplysninger om antallet af kursusdeltagere og størrelsen af kursusafgift ifølge virksomhedens hjemmeside samt kontoudtog for bank. Det ansås ikke for dokumenteret, at forhøjelsen af personlig indkomst i forvejen var medregnet som indtægt i selskabet.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2009.180.BR.
SKM200978VLR	Buffetrestaurant. Regnskabsgrundlag tilsidesat, idet transaktioner kun blev registreret månedligt, selv om kassen blev optalt dagligt, og kassedifferencer blev registreret. Ved kontrol blev der fundet ikke-registrerede kassedifferencer samt 5.000 kr. under disken, som ikke var slået ind i kasseapparatet, ligesom den bogførte udgift til lønninger var uforholdsmæssig lav i forhold til antallet af ansatte. Indkomst og momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavance på baggrund af forbruget af drikkevarer sammenholdt med antallet af solgte buffeter.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2008.939.BR. Landsskatte retten nedsatte de skønmæssige forhøjelser for 3 år med 50 pct. under hensyn til indsigelser om spild og personaleforbrug. Bevisførelsen under sagens behandling for domstolene, herunder en ensidigt indhentet erklæring fra HORESTA, hvorefter en buffetrestaurant som den omhandlede almindeligvis havde en brut-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
		toavance på 60-62 pct., kunne ikke medføre tilsidesættelse skønet, der efter Landsskatterettens kendelse afspejlede en bruttoavance på henholdsvis 73,5, 74,5 og 76 pct. for de 3 år.
SKM2007/951.ØLR	Pizzeria og grillbar. Indkomst forhøjet efter skøn for bruttoavancen på baggrund af gennemsnitlig bruttoavance for lignende restauranter i lokalområdet.	
SKM2007/528.ØLR	Restaurant. Negativt privatforbrug i 3 år. Indkomst og momstilsvær forhøjet på baggrund af skøn for dels privatforbrug med udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens årlige familiebudget, baseret på normalforbrug og normalpriser, dels bruttoavance med udgangspunkt i bl.a. bruttoavance, typisk for branchen, og varekøbsrevision.	Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2012.81.BR og SKM2008.406.BR (anket, men hævet).
SKM2007/525.VLR	Slagtehus drevet i selskabsform. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og selskabets indkomst forhøjet, samt hovedanpartshaver beskattet af maskeret udbytte efter et skøn for udeholdt omsætning på baggrund af antal kreaturer, som slagtehuset ifølge et offentligt register havde haft til slagtning, sammenholdt med antal huder, som slagtehuset efterfølgende havde solgt til en hudcentral. Det fandtes efter vidneforklaringer godtgjort, at ca. 30 gange i løbet af 2 år var huderne kommet til udefra og hydrørte ikke fra slagtninger, foretaget i selskabet. Sagen hjemvist til fornyet skøn.	
SKM2006/484.ØLR	Pizzeria. Indkomst forhøjet efter skøn for bruttoavance på grundlag af oplysninger om virksomhedens vareindkøb, sammenholdt med menukort/prisliste, idet der bl.a. som led i et forsigtigt skøn var taget udgangspunkt i et gennemsnitligt melforbrug 250 gram pr. pizza.	Se lignende sag om normalforbrug af mel til tilberedning og bagning af pizza: SKM2004.367.VLR (ankesagen ved Højesteret hævet). Se sag, hvori indgik skøn for melforbrug i "magnumpizza": SKM2002.92.VLR.
SKM2006/152.VLR	Selskab med salg og montering af tæpper og gulve. Indkomst forhøjet efter skøn for dækningsgrad på hhv. 35 og 37 pct. for 2 år baseret på en gennemsnitlig dækningsgrad på 40 pct. i branchen for tæppehandel og med et nedslag for usikkerheder.	
SKM2004/36.VLR	Pizzeria. Indkomst forhøjet efter skøn for bruttoavance på grundlag af oplysninger om virksomhedens varekøb sammenholdt med salgspriser, og idet der efter kontrolvejning af dejklumper var taget udgangspunkt i et gennemsnitligt melforbrug, inkl. mel til bordbrug, på 200 gram pr. normal pizza, sammenholdt med en erklæring fra HORESTA, hvorefter der i gennemsnit anvendes 150 g mel til en pizza med en diameter på 25	Ankesagen ved Højesteret er hævet. Se lignende sag om normalforbrug af mel til tilberedning og bagning af pizza: SKM2006.484.ØLR. Se sag, hvori indgik skøn for melforbrug i "magnumpizza": SKM2002.92.VLR. Se sag, hvor fejlfortolkning af et indhentet analysecertifikat for

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	cm. Endvidere var der opgjort et fradrag for svind på 3 pct.	mellem mængden i dejklump til fremstilling af pizza medførte en vis nedsættelse: SKM2007.659.BR.
SKM2004.222.VLR	Pizzeria. Indkomst forhøjet efter skøn for bruttoavance på grundlag af oplysninger om virksomhedens indkøb af drikkevarer sammenholdt med udsalgspriser for drikkevarer og med et væsentligt fradrag for svind. Uanset at det ikke indgik i skønnet, at der var anvendt øl i dej til pizza, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed.	
SKM2008.483.VLR	Prostitueret. Indkomst forhøjet efter skøn på grundlag af notater i en lommebog og kundekartotekskort.	Se lignende sag: SKM2008.121.BR. Se sag om skønsmæssig ansat indkomst ved udlejning af parcelhus til bordel: SKM2008.429.BR (anket til landsretten, men senere hævet).
SKM2008.191.VLR	Pizzeria. Indkomst forhøjet efter skøn for bruttoavance, idet der ved skønnet blev taget højde for oplysninger om vandskade, lagerforskydninger og udsalgspriser.	Dommen blev anket til Højesteret, men sagen er efterfølgende hævet.
SKM2002.618.ØLR	Grillbar/cafeteria Indkomst og momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavance og privatforbrug. Uanset fejl i opgørelsen af privatforbruget, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet, idet der i særlig grad blev lagt vægt på, at skønnet var udøvet under hensyn til den gennemsnitlige bruttoavance i branchen.	
SKM2001.107.VLR	Frisør. Indkomst forhøjet efter skøn for bruttoavance på baggrund af dels varekøbsrevision dels frisørens bestillingsbog. Tiltrådt at bestillingsbogen blev anvendt, selv om den ikke var en del af regnskabsgrundlaget. Uanset at visse frisørbehandlinger evt. indgik i den beløbsmæssige opgørelse 2 gange, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed.	Se sag, hvor aftalebog for ultralydsscanningsklinik indgik ved skønsmæssig fastsættelse af momstilsvær: SKM2003.312.ØLR. Se også sag, hvor det kom indehaver af en akupunktørklinik til skade, at aftalebog og regnestrimler var bortskaffet, idet aftalebogen m.v. var en del af regnskabsgrundlaget: SKM2011.520.BR, som stadsfæstet ved SKM2012.465.VLR.
Byretsdomme		
SKM2005.461.BR	► Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser var udøvet på et forkert grundlag eller medførte et åbenbart urimeligt resultat. Sagsøgeren havde således ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at sådanne hævninger fra salgskassen oversteg den ikke-bogførte kontantomsætning uden om kasseapparatet, hvorfor den indbragte afgørelse ikke var truffet på et urigtigt grundlag. En sammenligning	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	med bruttoavancer for en relativt sammenlignelig branche i tilsvarende år betød desuden, at afgørelsen heller ikke førte til et åbenbart urimeligt resultat. ◀	
SKM2019153BR	Pizzeria. Den skønsmæssige ansættelse var sket med udgangspunkt i vareforbrug sammenholdt med oplysninger fra Danmarks Statistik og Horesta om den gennemsnitlige bruttoavance i branchen. Retten udtalte, at denne fremgangsmåde er både sædvanlig og anerkendt i praksis. Da sagsøger ikke havde godtgjort, at ansættelsen var åbenbar urimelig eller hvilede på et klart forkert grundlag, blev Skatteministeriet frifundet.	
SKM2011439BR	Taxavognmand. Indkomst forhøjet med støtte i originale kørebøger, køresedler og dagbog, der senere bortkom, og ikke længere fandtes i skattemyndighedernes sagsmateriale. Efterfølgende blev det til for støtte for genoptagelse gjort gældende, at skønnet var åbenbart urimeligt og hvilede på et forkert grundlag, samt at der var sket sagsbehandlingsfejl i form af manglende aktindsigt og utilstrækkelig sagsoplysning. Under omstændighederne, hvor oprindeligt og originalt dokumentationsmateriale var bortkommet, kunne der - sammenholdt med karakteren og indholdet af indsigelserne - rejses berettiget tvivl om den skønsmæssige forhøjelse, der blev nedsat til det selvangivne.	
SKM2011339BR	Autoværksted i selskabsform. Indkomst og momstilsvær forhøjet for selskabet, og hovedanpartshaver beskattet af maskeret udbytte efter skøn for bruttoavancen på baggrund af en kategorisering af indkøbte reservedele til reparation af biler og en omsætningsberegning i forhold til forbrugte reservedele. På baggrund af partsforklaring blev SKATs skøn fundet forkert i en sådan grad, at sagen blev hjemvist til fornyet skøn.	
SKM2011311BR	On line-salg af lystbåde. Indkomst og momstilsvær forhøjet efter skøn for bruttoavancen på baggrund af oplysninger, der identificerede den skattepligtige som sælger af en række både. Partsforklaring om, at visse både alene var budt op af venner/familie uden at være blevet solgt, at andre handler ikke var gennemført, fordi køberne var sprunget fra, og at der var solgt både på vegne af 3. mand og uden egen fortjeneste. Forhøjelse af indkomst og momstilsvær nedsat.	
SKM2011251BR	Autoværksted i selskabsform. Regnskabsgrundlag tilsidesat, idet regnskaberne iflg. revisors påtegning ikke opfyldte bogføringslovens krav, der manglende	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	kasseafstemninger, og idet der ved kontrol blev fundet 102 ikke-bogførte fakturaer. Indkomst og momstilsvar forhøjet for selskabet, og hovedanpartshaver beskattet af maskeret udbytte efter skøn for bruttoavance på baggrund af de 102 ikke-bogførte fakturaer.	

A.C.2.1.4.4.2.4 Konkrete differencer, sandsynliggjorte fradragsberettigede udgifter og regnskabsmaterialets bortkomst Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende konkrete differencer og bortkomst af regnskabsmaterialet som støtte eller grundlag for skønsmæssig ansættelse.

Afsnittet indeholder:

- Konkrete differencer i indtægtsposter og udgiftsposter
- Sandsynliggjorte fradragsberettigede udgifter, der ikke kan dokumenteres
- Udgifter til "sort løn"
- Konsekvenser, hvis bogførings- og regnskabsmateriale bortkommer - bortkomst skyldes den skattepligtige
- Konsekvenser, hvis bogførings- og regnskabsmateriale bortkommer - bortkomst i Skatteforvaltningens varetægt
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Konkrete differencer i indtægtsposter og udgiftsposter

Praksis viser, at Skatteforvaltningens tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønsmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsafgørelse eller et skøn over bruttoavance, men at Skatteforvaltningen kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer, jf.

SKM2006.219.ØLR og SKM2007.130.VLR. I sidstnævnte sag, blev regnskabsgrundlaget for en tømrer tilsidesat, men i stedet for skønsmæssig ansættelse blev ansættelserne ændret på baggrund af en konkret gennemgang og kontrol af bilagsmaterialet. Vestre Landsret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte de konkret ændrede skatteansættelser som åbenbart urimelige eller som hvilende på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Hvis Skatteforvaltningen ved gennemgangen af den skattepligtiges regnskab finder konkrete differencer fx indtægter, der er holdt ude, eller udgifter, der er fratrukket med for store beløb, skal Skatteforvaltningen derfor tage stilling til:

- Om der kun skal foretages en ændring af indkomstansættelsen med de konkrete differencer
- Om der i bogførings- og regnskabsmaterialet er mangler af en sådan art og omfang, at Skatteforvaltningen kan tilsidesætte regnskabsgrundlaget og foretage en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen.

Hvis Skatteforvaltningen finder konkrete indtægtsdifferencer, er det som regel også påvist, at den skattepligtiges kasseregnskab ikke har været tilstrækkeligt ført og afstemt. Skatteforvaltningen kan derfor også tilsidesætte bogføringen og regnskabet som grundlag for at foretage en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen. Se afsnit A.C.2.1.4.4.2.1.

Eksempel 1

Konstaterede indtægtsdifferencer førte til, at regnskabsgrundlaget blev tilsidesat, og at indkomstansættelsen blev skønsmæssigt ændret. Se SKM2011.251.BR, hvor 102 fakturaer ikke var bogført,

og SKM2004.310.VLR, hvor 213 indtægtsnotaer manglede i bogføringens nummerrækkefølge.

Eksempel 2

Konstaterede indtægtsdifferencer førte til, at regnskabsgrundlaget blev tilsidesat, men indkomstansættelsen blev kun forhøjet på en række konkrete punkter. Se SKM2010.258.BR og SKM2007.130.VLR.

Også udgiftsdifferencer kan - på samme vis som indtægtsdifferencer - på grund af fejl og mangler i bogføringen have et sådant omfang og karakter, at udgiftsdifferencer kan give Skatteforvaltningen tilstrækkelig anledning til at tilsidesætte regnskabsgrundlaget i dets helhed.

Eksempel 3

Om sag, hvor indgik skønsmæssig indkomstansættelse efter skøn for bruttoavance og ikke godkendt fradrag for konkrete udgifter ifølge bilag, der ikke opfyldte kravene ifølge dagældende bogføringslov BEK nr. 598 af 21. august 1990 § 11, stk. 4. Se SKM2001.603.VLR.

Om sager med forhøjelser med konkrete differencer på både indtægts- og udgiftssiden, og hvor de pågældende regnskabsgrundlag efter sagsreferaterne formentlig hver især kunne være tilsidesat som helhed. Se SKM2006.219.ØLR og SKM2004.6.ØLR.

Konkrete udgiftsdifferencer pga. fejl og mangler i bogføringen har ellers typisk karakter af:

- Udgifter, der er bogført med større beløb end de beløb, der er dokumenteret afholdt
- Udgifter af privat karakter, der er bogført helt eller delvist som driftsudgifter
- Udgifter, der alene er registreret i bogføringen i form af interne bilag frem for eksterne bilag

Ved sådanne udgiftsdifferencer af konkret karakter har Skatteforvaltningen typisk kun grundlag for at ændre indkomstansættelsen med den eller de korrekte differencer.

Se eksempler på praksis:

- SKM2011.726.BR.
- SKM2010.669.ØLR.
- SKM2009.591.BR.
- SKM2008.4.HR.
- SKM2003.441.LSR.

Sandsynliggjorte fradragsberettigede udgifter, der ikke kan dokumenteres

En skattepligtig, der mener sig berettiget til et skattemæssigt fradrag, har bevisbyrden for, at udgiften er fradragsberettiget.

I sagen SKM2004.162.HR om størrelsen af et befordringsfradrag udtalte Højesteret således, at fradrag kun kan opnås for en befordring, der rent faktisk har fundet sted, og at bevisbyrden herfor som udgangspunkt påhviler skatteyderen. Det påhviler således skatteyderen at dokumentere, eller i hvert fald at sandsynliggøre, at den selvangivne befordring faktisk havde fundet sted. Videre udtalte Højesteret, at beviskravet typisk vil blive skærpet i tilfælde,

hvor der foreligger omstændigheder, der kan tale imod, at befordringen har fundet sted i det selvangivne omfang, eksempelvis meget betydelige daglige rejsetider.

Kan den skattepligtige ikke fremlægge dokumentation for fradraget, nægtes dette. Hvis en skattepligtig ikke kan fremlægge dokumentation for, at den skattepligtige har afholdt udgifter til køb af varer, tjenesteydelser eller aktiver, har den skattepligtige som hovedregel ikke ret til fradrag for de pågældende udgifter. Se fx SKM2008.4.HR.

Hvis Skatteforvaltningen finder det konkret sandsynliggjort, at den skattepligtige har afholdt fradragsberettigede udgifter, men hvis størrelse er udokumenteret, kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af den pågældende udgift.

Hvis Skatteforvaltningen finder, at udgifterne slet ikke eller kun utilstrækkeligt er dokumenteret, har Skatteforvaltningen ikke pligt til at udøve et skøn over størrelsen af fradragsberettigede udgifter, jf. SKM2013.493.VLR, hvor den skattepligtige ikke fik medhold i en påstand om, at Skatteforvaltningens skønsmæssige ændring af indkomstansættelsen og momstilsvaret var ugyldig, fordi Skatteforvaltningen ikke havde medtaget fradragsberettigede udgifter ved skønnet.

Se eksempler på praksis:

- SKM2006.309.VLR (ikke sandsynliggjorte udgifter til kørsels- og telefonudgifter).
- SKM2013.230.BR (sandsynliggjorte udgifter til indkøb af de samme varer, som virksomheden sælger).
- SKM2013.796.BR (ikke sandsynliggjorte udgifter ifølge 6 fakturaer, hvoraf 5 var udateret, og ingen var ikke dokumenteret betalt).
- SKM2014.232.ØLR (ikke grundlag for fradrag efter et skøn for udgifter til køb af svinekroppe, idet ikke forelå fakturabilag, og idet der evt. var foretaget fradrag for de samme udgifter for et andet indkomstår).
- SKM2021.604.BR, stadfæstet ved SKM2022.440.VLR, (Ikke grundlag for at statuere, at det skønsmæssigt fastsatte fradrag inden selskabsstiftelsen fører til et åbenbart urimeligt resultat. Udgifter efter selskabsstiftelsen ikke dokumenteret og der er derfor ikke grundlag for at statuere, at det fører til et åbenbart urimeligt resultat, at der ikke er indrømmet fradrag efter selskabsstiftelsen.)
- SKM2023.100.LSR (Sandsynliggjort, at der havde været afholdt udgifter til bl.a. forsikring, syn af biler, vægtafgift/grøn ejeravgift. LSR hjemviste den skønsmæssige ansættelse af fradrag for driftsomkostninger, og dermed fastsættelsen af virksomhedens overskud, til fornyet behandling ved Skattestyrelsen med bemærkning om, at det ved udøvelsen af dette skøn skulle indgå, at fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser, der oversteg beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 Y, stk. 1, var betinget af, at betaling var sket i overensstemmelse med bestemmelsen, og at det var oplyst, at klageren ikke havde anvendt elektronisk betaling.)

Udgifter til "sort løn"

Højesteret har i en sag angivet, at det var berettiget, at der alene var anerkendt udgifter til sort løn, i det omfang den pågældende medarbejder havde kunnet identificeres. Se SKM2011.209.HR. Under iagttagelse af sædvanlige dokumentationskrav for en udgift påhviler det den skattepligtige at godtgøre eller i hvert fald sandsynliggøre, at det ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ske fradrag for påståede udgifter. Manglende identifikation af modtagere af sort løn kan således medføre, at afholdte udgifter hertil ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

Se eksempler på praksis:

- SKM2011.209.HR (ikke fradrag for "sort løn", hvis medarbejder ikke er identificeret)
- SKM2013.670.ØLR (ikke sandsynliggjort, at der ud af udeholdt omsætning var afholdt udgifter til "sort løn").

Bemærk

Det i forvejen begrænsede område for skønsmæssigt ansat fradrag under hensyn til sandsynliggørelse må anses for yderligere markant begrænset som følge af reglerne for digital betaling som betingelse for fradrag ved indkomstopgørelsen. Se afsnit A.B.4.1.3 om digital betaling og betingelser for fradrag efter LL § 8 Y.

Konsekvenser, hvis bogførings- og regnskabsmateriale bortkommer - bortkomst skyldes den skattepligtige

Bogførings- og regnskabsmateriale, der ligger til grund for det skattemæssige årsregnskab, skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets afslutning. Se mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder, BEK nr. 1296 af 14. november 2018 § 10, stk. 1, og mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14. november 2018 § 6, stk. 1.

Den skattepligtige har desuden ansvaret for at opbevare bogførings- og regnskabsmaterialet på betryggende vis i opbevaringsperioden og bærer dermed risikoen for, at hele eller dele af bogførings- og regnskabsmaterialet bortkommer. Se bogføringslovens § 12, stk. 1, 1. pkt. Dette gælder også, selv om et skattemæssigt årsregnskab, udarbejdet på grundlag af bogførings- og regnskabsmateriale, der efterfølgende viser sig at være bortkommet helt eller delvist, er revideret og påtegnet af en revisor.

Eksempel 1

Om ikke godkendt fradrag for konkrete udgifter. Se SKM2012.465.VLR, som stadfæster SKM2004.119.ØLR. Om ikke imødekommet genoptagelse af ansættelsen med underskud af virksomhed. Se SKM2001.389.ØLR. I begge sager var bogførings- og regnskabsmaterialet fuldstændigt bortkommet.

Eksempel 2

I en sag om skønsmæssig ansættelse kom det indehaveren af en akupunktørklinik bevismæssigt til skade, at aftalebog og regnestrimer var bortskaffet. Aftalebogen m.v. måtte anses for at være en del af regnskabsgrundlaget. Se SKM2011.520.BR. Der er herved sket en udvikling i praksis i forhold til SKM2001.107.VLR, hvor Vestre Landsret tiltrådte, at skattemyndighederne havde anvendt en frisørs aftale- eller bestillingsbog, selv om en aftalebog ikke efter dagældende praksis ansås for at udgøre en del af regnskabsgrundlaget.

Konsekvenser, hvis bogførings- og regnskabsmateriale bortkommer - bortkomst i Skatteforvaltningens varetægt

En landsretsdom og en byretsdom har i forhold til en anden byretsdom forskellige udfald, når det gælder konsekvensen, hvis den skattepligtiges bogførings- og materiale bortkommer i skattemyndighedens varetægt, eller hvor der ikke er sørget for at tage de fornødne kopier af originalt materiale før tilbagesendelse:

Eksempel 1

En del af de originale bogføringsbilag, der tilhørte en sambeskattet selskabskoncern, bortkom hos SKAT. Ved sagens behandling for domstolene var der bevismæssig uenighed, om materialet bortkom før eller efter SKATs afgørelse. Landsretten fandt, at tvivlen om indholdet af det bortkomne bilagsmateriale og om tidspunktet for bortkomsten heraf måtte komme Skatteministeriet bevismæssigt til skade. Se SKM2014.232.ØLR.

Originalt materiale, der lå til grund for en skønsmæssig ansættelse, bortkom senere og var ikke længere i skattemyndighedernes sagsmateriale. Dette medførte tvivl om grundlaget for den skønsmæssigt ansatte forhøjelse, der ved ankesag over afslag på genoptagelse af sagen blev nedsat til det selvangivne. Se SKM2011.439.BR.

Eksempel 2

Den skattepligtige havde for sent ansøgt om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen, og det forhold at den skattepligtige ikke havde modtaget bilagsmaterialet retur fra SKAT, kunne ikke føre til et andet resultat, da materialet ikke ansås for nødvendigt for at vurdere, om der var grundlag for at ansøge om ekstraordinær genoptagelse. Se SKM2012.87.BR.

Retningslinjer

Skatteforvaltningen skal returnere originalt materiale til den skattepligtige, som Skatteforvaltningen har haft indkaldt og benyttet som led i sagsbehandlingen, medmindre sagen er eller bliver oversendt til ansvarsvurdering. Som konsekvens af SKM2011.439.BR skal Skatteforvaltningen dog i alle tilfælde sørge for, at der foreligger kopier af det originale materiale, der ligger til grund for en skønsmæssig ansættelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011.209HR	I præmisserne er det angivet, at det i sagen var berettiget, at SKAT alene havde anerkendt udgifter til sort løn, i det omfang den pågældende medarbejder havde kunnet identificeres	Højesteret stadfæstede landsrettens frifindelse af Skatteministeriet i SKM2009.164.ØLR, dog med en mindre ændring, som Skatteministeriet havde anerkendt.
SKM2008.4.HR	Et selskab havde udbetalt større beløb til en regnskabsassistent end de beløb, som assistenten løbende havde faktureret til selskabet. Ikke godtgjort, at de overskydende beløb kunne fratrækkes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst og momstilsvær.	Stadfæster SKM2006.57.ØLR. Dommen må anses at lægge afgørende vægt på eksterne bilag i form af fakturaer, som er udstedt til virksomheden, frem for vægt på virksomhedens ensidige oplysninger om den nærmere sammenhæng i de regnskabsmæssige poster.
SKM2004.162HR	Selvangivet fradrag for befordring mellem bopæl og to arbejdssteder oversteg det sædvanlige, og det påhvilede skatteyderen at dokumentere, eller i hvert fald sandsynliggøre, at den selvangivne befordring faktisk havde fundet sted. Denne bevisbyrde var ikke løftet alene med fremlagte lejekontrakter og erklæringer fra arbejdsgivere. Trods SKATs opfordring var det heller ikke sandsynliggjort, at der var kørt mellem arbejdsstederne i det selvangivne omfang.	Stadfæster SKM2003.269.ØLR.
Landsretsdomme		
SKM2025.18VLR	Sagerne vedrørte beskatning af appellanterne som løn af flere kontante hævnninger og afholdte udgifter af privatlignende karakter, som et selskab, hvori appellanterne var ansat som henholdsvis direktør og bogholder, havde afholdt. For indkomstårene 2003-2007 hvilede appellanternes indkomstforhøjelse på et af skattemyndighederne foretaget skøn, og for indkomstårene 2008-2011 var appellanterne blevet beskattet af de faktiske beløb, som var hævet i selskabet m.v. Sagerne vedrørte for indkomstårene 2003-2007 desuden spørgsmålet, om der kunne ske genoptagelse som følge af mindst grov uagtsomhed, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og om skattemyndighederne	Tidligere SKM2019.423.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	havde iagttaget 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2. Landsretten tiltrådte, at genoptagelsesbetingelserne var opfyldt, og at SKAT havde iagttaget fristen i § 27, stk. 2. Med henvisning til at appellanterne havde væsentlig indflydelse over selskabet, og at de reelt rådede over selskabets midler, og sammenholdt med omfanget af de udgifter af privat karakter, som selskabet havde afholdt, og karakteren af regnskabsmaterialet, fandt landsretten, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af appellanternes indkomst for årene 2003-2007. Landsretten fandt, at appellanterne ikke havde bevist, at den samlede skønsmæssige forhøjelse for perioden 2003-2007 var baseret på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt. Landsretten fandt herefter, at fordelingen af forhøjelsen på de enkelte indkomstår var forkert, idet appellanterne i 2005 var blevet beskattet af erhvervsmæssige udgifter. Appellanterne fik derfor medhold i deres subsidære påstand om hjemvisning af årene 2003-2007. Med henvisning til at appellanterne havde væsentlig indflydelse over selskabet, og at de reelt rådede over selskabets midler, sammenholdt med omfanget af de udgifter af privat karakter, som selskabet havde afholdt, uregelmæssigheder i de underliggende bilag, manglende dokumentation samt manglende beskrivelser af anledningerne til afholdelsen af udgifterne, fandt landsretten, at appellanterne skulle føre et sikkert bevis for, at udgifterne i 2008-2011 var selskabsrelaterede. Landsretten fandt, at appellanterne ikke havde ført et sikkert bevis for, at udgifter til mad- og drikkevarer, restaurantbesøg, hævning af checks, planter samt diverse andre udgifter var afholdt i selskabets interesse. Landsretten fandt, at appellanterne havde godtgjort, at nogle udgifter var afholdt i selskabets interesse, og landsretten hjemviste spørgsmålet til fornyet behandling hos skattemyndighederne.	
SKM202401LR	Landsretten fandt i relation til et skønsmæssigt fastsat fradrag, at der ikke var grundlag for at statuere, at fradragets størrelse førte til et åbenbart urimeligt resultat, ligesom der heller ikke var grundlag for at fastsætte yderligere skønsmæssige fradrag.	Stadfæster SKM2021.604.BR.
SKM202105LR	Sagen angik, om skattemyndighederne med rette havde forhøjet appellants skattepligtige indkomst i indkomstårene	Stadfæster SKM2021.374.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	2014 og 2015 i anledning af en indsætning på 225.000 kr. henholdsvis fem indsætninger på i alt 6.600 kr. Appellanten gjorde bl.a. gældende, at han ikke var rette skattesubjekt for hele indsætningen på 225.000 kr., idet 140.000 kr. heraf tilkom hans bror og to andre personer, som appellanten havde udført sort arbejde med. Derudover gjorde appellanten gældende, at der skulle ske fradrag i beløbet med 35.000 kr. for køb af materialer. Landsretten fremhævede, at den faktura, som indsætningen på 225.000 kr. angav at vedrøre, ikke var fremlagt i sagen, og at appellanten dagen efter indsætningen bl.a. overførte 50.000 kr. til sin bror, som videreførte beløbet med teksten "Videreført til Holdingselskab". På den baggrund kunne erklæringerne fra to af de påståede beløbsmodtagere, der som fremhævet af byretten var indhentet til brug for skattesagen samt bl.a. hidrørte fra appellants bror, ikke tillægges afgørende vægt. Landsretten fandt efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, at appellanten ikke ved objektive kendsgerninger havde løftet sin bevisbyrde for, at han ikke var rette skattesubjekt for den fulde indsætning på 225.000 kr. Appellanten havde heller ikke bevist, at han havde haft fradragsberettiget udgifter til opnåelsen af beløbet. Landsretten fandt videre, at appellanten heller ikke for så vidt angår indsætningerne på samlet 6.600 kr., som appellanten også havde fremlagt en erklæring for, ved objektive kendsgerninger havde løftet sin bevisbyrde for, at beløbet ikke var skattepligtigt. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.	
SKM2015.64.VLR	Køreskolevirksomhed, drevet i både selskabs- og enkeltmandsform. Udeholdt omsætning.	Tidligere instans: SKM2014.558.BR og SKM2014.559.BR. Landsretten stadfæstede byrettens dom i selskabets sag og også i skatteyderens sag med den ændring, at ansættelsen af den personlige indkomst og afledt moms hjemvistes til fornyet behandling.
SKM2015.125.VLR	Vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst. SKAT havde forhøjet indkomst på baggrund af en række indsætninger og hævninger på konti direkte eller indirekte tilhørende skatteyder via selskaber, der deltog i en art momskarrusel. Retten fandt det berettiget, at anse det skøn over udeholdt indkomst,	Skatteministeriet frifundet. Stadfæstelse af byrettens dom SKM2013.665.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	som SKAT havde foretaget, som personlig indkomst.	
SKM2014521ØLR	Sagen angik alene spørgsmålet om der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige forhøjelser af skat og moms. Forhøjelserne var foretaget på baggrund af et større antal afrundede kontante beløb, indsat på virksomhedens konto. Indsætningerne svarede til de foretagne forhøjelser.	Stadfæster SKM2013.431.BR.
SKM2014260ØLR	Skatteyderen havde drevet virksomhed i selskabsform. Selskabet gik konkurs, og umiddelbart herefter blev oprettet to britiske selskaber og danske filialer af disse selskaber. På filialernes bankkonti indgik midler fra virksomhed, som blev udført efter konkursen. De danske filialer var for kortere perioder inden for fire år registreret for moms, selskabsskat eller A-skat og AM-bidrag, mens skatteyderen ikke selv var momsregistreret for perioden, ligesom der hverken var indgivet regnskaber eller selvangivelser for selvstændig virksomhed for indkomstårene 2005-2008. Skatteyderen blev anset for at have deltagelse i drift af uregistreret virksomhed som interessent med en andel på 50 pct., og momstilsvaret og indkomst blev efter et skøn ansat på baggrund af de faktiske indsætninger på virksomhedens bankkonti. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2013.396.BR. Det fremgår af Landsskatterettens behandling af sagen, at SKAT havde godkendt et skønnet fradrag for driftsudgifter, herunder lønudgifter, hvorved der fremkom en bruttoavance for indkomstårene 2005 - 2007 på hver især 65,6, 57,6 og 48,2 pct. Uanset den gennemsnitlige bruttoavance i den pågældende branche (murervirksomhed) i årene 2005-2006 ifølge Danmarks Statistik havde udgjort 52,2 pct., fandt LSR ikke grundlag for at godkende yderligere fradrag for driftsudgifter. Endvidere bemærkede Landsskatteretten både med hensyn til ansættelsen af indkomst og momstilsvaret, at indholdskravene til faktura efter momsbekendtgørelsen (dagældende, nr. 663 af 16. juni 2006, § 40) ikke var opfyldt.
SKM2014232ØLR	I et større sagskompleks om en sambeskattet selskabskoncern indgik et spørgsmål om fradrag for udgifter til køb af svinekroppe for 3,42 mio. kr. under hensyn til sandsynliggørelse. Landsretten bemærkede, at selskabet havde erkendt, at der ikke forelå fakturabilag for udgiften. Endvidere var der tvivl, om det var det ene eller andet selskab i koncernen, der havde afholdt udgiften, og om der allerede var foretaget fradrag for udgiften for et andet indkomstår. Landsretten fandt herefter, at der ikke var tilvejebragt et grundlag for fradrag efter et skøn. Et andet aspekt af sagen var, at en del af selskabets originale bilagsmateriale var bortkommet hos SKAT. Ved sagens behandling for domstolene var der bevismæssig uenighed, om materialet bortkom før eller efter SKATs afgørelse. Landsretten fandt, at tvivlen om indholdet af de bortkomne bilag og om tidspunktet	Tidligere SKM2013.122.BR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	for bortkomsten heraf måtte komme Skatteministeriet bevismæssigt til skade.	
SKM2013660LR	Skønsmæssig indkomstansættelse og fastsættelse af momstilsvær på baggrund af en række kontante indsatte på skatteyderens bankkonto. Skatteyderen gjorde gældende, at indsatte angik betalinger for nogle entreprenører, som skatteyderen ikke havde haft noget med at gøre, og beløbene var viderebetalt til den tredjemand, der havde udført entrepriserne. Ikke fundet det bevist, at beløbene ikke tilkom skatteyderen, og at beløbene var viderebetalt. Endvidere lagt vægt, at skatteyderen ikke havde holdt sine private og forretningsmæssige indtægter adskilt.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2012.568.BR.
SKM2013670LR	Taxavognmand. I virksomhedens kasse-regnskab, der blev udarbejdet hver 7. dag ved vognmandens afregning med chaufførerne, anførtes alene kontante ind- og udbetalinger. Ikke ind- og udbetalinger over bankkonto. Samtidig var der store uafstemmelige kontante beholdninger både primo og ultimo indkomståret. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og indkomst forhøjet efter et skøn på baggrund af det stedlige taxivæns gennemsnitsberegning efter gennemgang og sammenligning af trafikbøger og taxameterattester.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2012.552.BR. Det var under sagens behandling hos de forskellige instanser spørgsmålet, om der skulle tages hensyn til fradrag for "sort løn" til taxachaufførerne. Byretten fandt, at det måtte "tilsidesættes som helt udokumenteret", at der var betalt løn m.v. til chaufførerne af de udeholdte indtægter. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.
SKM20136130LR	Skønsmæssig indkomstansættelse og fastsættelse af momstilsvær på baggrund af indsatte på skatteyderens bankkonto, og idet der ikke var selvangivet resultat af virksomhed eller udarbejdet regnskab for virksomheden. Skatteyderen gjorde gældende, at han ikke havde drevet virksomheden, men alene havde udlånt sin bankkonto til en bekendt, der havde drevet virksomheden, fordi den bekendte ikke selv havde adgang til at oprette en bankkonto. Skatteyderen ansås for at have erhvervet ret til indsatte på bankkontoen som rette indkomstmottager.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2012.458.BR. Ved indkomstansættelsen var der indrømmet et skønsmæssigt fradrag for driftsomkostninger på 25 pct. Da der ikke var fremlagt dokumentation, der kunne bestyrke forklaring om, at driftsomkostningerne havde været højere, fandt byretten ikke, at der var løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skøn var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.
SKM20135301LR	Virksomhed med ydelser inden for grønt vedligehold, murerarbejde, snerydning m.v. Revisorforbehold i regnskab om, at der ikke forelå et egentligt bogholderi for ét ud af tre indkomstår, og at revisor ikke havde været i stand til at udtale sig om fuldstændigheden af regnskabet og værdiansættelsen af igangværende arbejder og debitorer. Endvidere konstaterede SKAT huller i rækkefølgen af nummerede fakturaer med 40 manglende fakturaer.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2012.173.BR. Afgørelsen viser, at SKATs tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønsmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsopgørelse eller et skøn over bruttoavance, men at SKAT kan ændre

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	raer i ét år og 63 manglende fakturaer i et andet år. Regnskabsgrundlag tilsidesat og indkomstansættelse og momstilsvær fastsat efter et skøn, baseret på modtagne fakturaer og indbetalinger på den skattepligtiges bankkonti. Byretten fandt, at SKAT havde beregnet omsætningen for et enkelt indkomstår på et forkert grundlag, og skønnet for dette indkomstår blev hjemvist til fornyet behandling hos SKAT. Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom, idet landsretten dog nedsatte forhøjelsen for et andet indkomstår på baggrund af fremlagt dokumentation for skattefri indtægt ved salg af en privatbil.	skatteansættelsen med de konkrete differencer. Se de mere klassiske afgørelser herom i SKM2007.130.VLR og SKM2006.219.ØLR. Dog indgår der i denne konkrete sag et større element af skøn over den reelle omsætning i forhold til en "ren" difference.
SKM2013.483.VLR	En skatteyder, der havde udeholdt indtægter fra salg af metalkrot, fik på baggrund af kontante indsættelser på bankkonto forhøjet indkomst med indtægterne uden fradrag for driftsudgifter og fik forhøjet momstilsværet med 25 pct. af disse indtægter. Skatteyderen fik ikke medhold i, at ansættelsen var ugyldig, fordi SKAT ikke havde medtaget fradragsberettigede udgifter ved skønnet, og/eller fordi ansættelsesfristen var overskredet efter SFL § 26, stk. 1, 2. pkt. Skatteyderen fik heller ikke medhold i, at han var berettiget til fradrag for driftsudgifter, idet han hverken under SKATs eller domstolens behandling af sagen havde oplyst om sine indtægter eller udgifter i virksomheden.	Stadfæstelse af byrettens domme SKM2012.742.BR (indkomstansættelsen) og SKM2012.743.BR (momstilsværet).
SKM2013.125.VLR	Selvangivet underskud af bierhverv som hjemmeslagter. Indkomst og momstilsvær forhøjet under hensyn til, at 50 pct. af omsætning ansås for udeholdt. Landsretten fandt, at det havde formodningen mod sig, at skatteyderen kun arbejdede som hjemmeslagter af lyst og ikke for at opnå en fortjeneste. Og det forhold, at der ikke var foretaget en selvstændig opgørelse af skatteyderens privatforbrug udelukkede ikke, at der var udeholdt indtægter.	I sagen i tidligere instans SKM2011.804.BR var forhøjelsen blevet nedsat til det selvangivne på baggrund af skatteyderens partsforklaring om arbejdsformen ved hjemmeslagtning. Landsrettens dom indebærer således en omgørelse af byrettens dom.
SKM2010.66.ØLR	Som dokumentation for fradrag for vareindkøb hos en købmand fremlagde en restauratør månedsafregninger fra købmanden samt følgesedler og kvitteringer, der dækkede en del af købene. Bevisbyrde for fradraget ikke løftet pga. betydelige uregelmæssigheder i restauratørens bogførings- og regnskabsmateriale.	Afgørelsen kan ses som et udtryk for, at selv hvis enkeltstående bilag kan være i orden i sig selv, kan SKAT alligevel nægte fradrag ifølge disse bilag, hvis SKAT samlet set kan konstatere "betydelige uregelmæssigheder i bogførings- og regnskabsmaterialet."
SKM2007.130.VLR	Tømrer. Regnskabsgrundlaget tilsidesat, men i stedet for skønsmæssige ansættelser blev ansættelserne ændret på baggrund af en konkret gennemgang og kontrol af bilagsmaterialet. Ikke grundlag af tilsidesætte de konkret ændrede	Afgørelsen viser, at SKATs tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønsmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsopgørelse eller et skøn over bruttoavan-

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	skatteansættelser som åbenbart urimelige eller som hvilende på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.	ce, men at SKAT kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer. Se lignende afgørelse i SKM2006.219.ØLR.
SKM200630VLR	Kørsels- og telefonudgifter ved escortservice. Der var foretaget kørsel i betydeligt omfang i forhold til indtjening pr. kunde-besøg, og der var derfor et skærpet krav til bevis for, at kørslerne havde fundet sted. Da der ikke var ført kørebog eller tilvejebragt andet grundlag for et skøn over kørsels omfang, kunne der ikke opnås fradrag for kørselsudgifterne. Endvidere var der anvendt flere telefoner både ved drift af virksomhed og privat, og det påhvilede skatteyderen at bevise, hvilken del af samtalerne, der angik virksomheden, og hvilken del, der var privat. Der var ikke grundlag for at tilsi-desætte SKATs skøn som foretaget på et forkert grundlag eller som åbenbart urimeligt.	Afgørelsen viser, at der formentlig alt andet lige kræves mindre for at sandsynliggøre fradragsbe-rettigede, ikke dokumenterede udgifter til køb af de samme va-rer, som virksomheden sælger, hvilket var tilfældet i SKM2013.230.BR. I forhold til at sandsynliggøre udgifter til køb af varer eller generelle tjeneste-ydelser, der ikke har en umiddel-bar nær tilknytning til forretnings-området for den pågældende virksomhed.
SKM2006219ØLR	Indkomstansættelsen forhøjet under hensyn til konkrete indtægtsdifferencer, idet der var udeholdt omsætning ved blomsterhandel i form af salg gennem en forbrugsforening. Indkomstansættel-sen også forhøjet under hensyn til kon-krete udgiftsdifferencer i form af ikke godkendt fradrag for varekøb, idet der på bilag hverken var angivet, hvem der var sælger, eller hvad og hvor meget, der var købt. Bilagene opfyldte ikke kravene til grundbilag.	Afgørelsen viser, at SKATs tilsi-desættelse af regnskabsgrundlaget ikke nødvendigvis skal følges op af en skønsmæssig ansættelse, støttet af en privatforbrugsopgø-relse eller et skøn over bruttoavan-ce, men at SKAT kan ændre skatteansættelsen med de konkrete differencer. Se lignende afgørel-se i SKM2007.130.VLR.
SKM2004310VLR	Køreskole. Regnskabsgrundlag tilsidesat, idet der ikke var ført kasseregnskab og ikke var opbevaret den løbende bogfø-ring. Herunder var det ved kontrol kon-stateret, at der manglede 213 indtægtsno-taer. Indkomst og momstilsvar forhøjet efter et skøn for bruttoavance på baggrund af oplysninger fra politiet om hvilke køre-lærere, der har haft hvilke elever til prø-ve.	Se lignende sag: SKM2011.263.ØLR.
SKM2004119ØLR	Bogførings- og regnskabsmateriale, der dokumenterede et selskabs selvangivne fradrag for 2 indkomstår, var bortkom-met ved byfornyelsesarbejder i sel-skabets lokaler. Selskabet gjorde gæld-ende, at bortkomsten var uden betydning, idet selskabets revisor som offentlighe-dens repræsentant havde revideret års-regnskaberne for de 2 indkomstår og er-klæret, at regnskaberne efter revisorens opfattelse var retvisende. ØLR fandt, at det påhvilede selskabet at dokumentere driftsudgifter, og at selskabet bar risiko-en for regnskabsmaterialets bortkomst.	Se lignende afgørelse: SKM2001.389.ØLR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Revisionen kunne ikke føre til andet resultat.	
SKM200460LR	Ikke godtgjort, at en købmand i en periode på godt 1 år kunne foretage fradrag for udbetalt løn til sin søster. Kasseregnskabet var ikke ført og afstemt, og uanset at en ny revisor havde omarbejdet bogføringen og havde redegjort for forskellige uoverensstemmelser, var det ikke godtgjort, at en debitering af kontoen for varesalg ikke modsvarede udeholdt omsætning. Ej heller godtgjort, at indskud på købmandens bankkonti hidrørte fra bogførte indtægter, som købmanden tidligere havde erhvervet, uanset at købmandsforretningen i tidligere måneder havde givet større overskud end de beløb, der i disse måneder var indsat på købmandens bankkonti.	Afgørelsen bekræfter, at der gælder et skærpet krav til dokumentation og bevisbyrde ved aftaler mellem familiemedlemmer og andre nærtstående om udveksling af varer eller ydelser mod vederlag. Afgørelsen kan formentlig også ses som et udtryk for, at hvis SKAT i første omgang har konstateret, at det foreliggende bogførings- og regnskabsmateriale er mangelfuldt, skal SKAT ikke nødvendigvis lægge et efterfølgende tilrettet og udarbejdet nyt bogførings- og regnskabsmateriale til grund som et retvisende grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herunder uanset om en revisor medvirker ved tilrettningen af bogførings- og regnskabsmaterialet.
SKM2001389LR	Takseret overskud af virksomhed, der efter revisors henvendelse blev ændret til 0 kr. Den skattepligtiges ansøgning om genoptagelse af ansættelsen med et underskud af virksomhed kunne ikke imødekommes, idet det underliggende bogførings- og regnskabsmateriale var bortkommet, og den skattepligtige måtte selv bære risikoen herfor.	Se lignende afgørelse: SKM2004.119.ØLR.
Byretsdomme		
SKM2023354BR	Sagen vedrørte bl.a. en skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst og afgiftstilsvær. Skattestyrelsen havde tilsidesat regnskabsgrundlaget og foretaget en skønsmæssig forhøjelse af selskabets omsætning på baggrund af indsætninger på en række konti, som for størstedelens vedkommende ikke tilhørte selskabet, samt på baggrund af en beregnet negativ kassebeholdning. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse.	Skatteministeriet blev frifundet.
SKM2023331BR	SKAT havde fastsat skatteyderens overskud af virksomhed skønsmæssigt, som følge af, at skatteyderen ikke havde selvangivet rettidigt. Efterfølgende indsendte skatteyderen selvangivelse og regnskabsmateriale. Herefter traf SKAT en ny afgørelse, hvor SKAT fastholdt den skønsmæssige ansættelse. SKAT lagde den omsætning, som skatteyderen havde indtægtsført, til grund, og godkendte skønsmæssigt en række udgiftsposter, herunder til leasing af biler, benzin og vægtafgift. SKAT god-	Sagen blev hjemvist.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	kendte ikke skatteyderens foretagne af-skrivning. Henset til, at SKAT i den skønsmæssige ansættelse anerkendte og indtægtsførte omsætningen fra bl.a. udleje af biler, fandt retten det godtgjort, at den skønsmæssige opgørelse, hvori afskrivninger var ansat til 0 kr., hvilede på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. Sagen blev derfor hjemvist.	
SKM2023232BR	Sagen angik, om skatteyderen var berettiget til yderligere befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, for kørsel mellem skatteyderens sædvanlige bopæl på Sjælland og arbejdspladsen i Jylland. Retten bemærkede, at den selvangivne transportvej klart overstiger det sædvanlige, og at det derfor påhvilede skatteyderen at dokumentere eller sandsynliggøre, at befordring i det hævdede omfang rent faktisk fandt sted. Retten fandt, at skatteyderen ikke ved bevisførelsen for retten havde løftet denne bevisbyrde, idet retten lagde vægt på, at skatteyderen trods opfordret hertil ikke havde fremlagt dokumentation for, at han krydsede Storebælt ved bro- eller færgeoverfart i et omfang, der overstiger det, som skattemyndighederne havde godkendt, eller at skatteyderen benyttede andre transportmidler end egen bil. Skatteyderen havde heller ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn over befordringsfradraget. Skatteministeriet blev derfor frifundet.	
SKM202239BR	Sagen mod anpartsselskabet drejede sig overordnet om, hvorvidt selskabet havde godtgjort, at der var grundlag for at foretage en efterpostering i selskabets bogføring i regnskabsåret 2009/2010, hvorved 4.827.588 kr. af selskabets omsætning blev overført til en mellemregningskonto til fordel for selskabets hovedanpartshaver A. Med henvisning til, at det præcise beløb på mellemregningskontoen blev reguleret året efter med teksten "Fejl i åbning SL" til fordel for selskabet, fandt retten det ikke godtgjort, at beløbet rettelig tilkom A. Herefter lagde retten til grund, at skattemyndighederne med rette havde medregnet efterposteringsbeløbet i selskabets omsætning. Retten fandt endvidere, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at A forklarede, at de relevante bilag var bortkommet som følge af et rotteangreb, og at A derfor først for nylig var kommet i besiddelse af dokumentation for salgene.	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Sagen mod hovedanpartshaveren A drejede sig om, hvorvidt A havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønmæssige forhøjelse af hans skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008-2010. Retten lagde til grund, at A som den eneste havde udført arbejde for anparts-selskabet i indkomstårene 2008-2010. Med henvisning til overførselstekster samt selskabets tidligere bogholders forklaring fandt retten, at der var sket lønoverførsler til A. Selvom overførslerne på mellemregningen havde nedbragt A's tilgodehavende hos selskabet, fandt retten, at skattemyndighederne med rette havde lagt til grund, at overførslerne svarende til 20.000 kr. om måneden i indkomstårene 2008-2010 udgjorde løn til A. Skatteministeriet blev frifundet i begge sager.	
SKM2022.84.BR	På baggrund af kontante indsætninger på i alt 1 mio. kr. havde skattemyndighederne skønmæssigt forhøjet sagsøgerens skattepligtige indkomst med i alt 800.000 kr. og momstilsvaret for sagsøgerens enkeltmandsvirksomhed med i alt 200.000 kr. for indkomstårene 2013 og 2014. Retten fandt det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at 800.000 kr. af de indsatte beløb hidrørte fra allerede beskattede midler eller i øvrigt fra de omhandlede bankkonti. Retten lagde vægt på, at sagsøgerens forklaring ikke var underbygget af objektiv konstaterbar dokumentation eller oplysninger af objektiv karakter, løbende opgørelser over beholdning af kontante midler eller lignende. For så vidt angik de resterende 200.000 kr. fandt retten det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at der var tale om kontante lån fra sagsøgerens børn. Retten fandt ikke, at skattemyndighedernes skønmæssige ansættelser var uberetigede, udøvet på et forkert grundlag eller havde medført et åbenbart urimeligt resultat. På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.	
SKM2022.83.BR	Sagen angik, om skatteyderen skulle beskattes af indsætninger på hans private konto i indkomstårene 2009-2011. Det var skatteyderens synspunkt, at han havde indgået en aftale med et af ham ejet selskab om, at han kunne markedsføre et produkt over for dette selskabs kunder, og at han skulle betale vederlag herfor. I tilknytning hertil gjorde skatteyderen gældende, at han, i henhold til aftalen, havde videreoverført beløbene til	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	dette selskab, og at indsætningerne også var blevet beskattet i dette selskab. Retten fandt, at der påhvilede skatteyderen en skærpet bevisbyrde for, at aftalen reelt blev indgået, da det var en aftale mellem to interesseforbundne parter. Skatteyderen havde ikke løftet bevisbyrden herfor, og han havde følgelig ikke løftet bevisbyrden for, at han ikke skulle beskattes af indsætningerne. Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.	
SKM2021.710BR	Sagen handlede om, hvorvidt en række indsættelser i et selskab fra selskabets hovedanpartshaver var skattepligtig indkomst for selskabet. SKAT havde på baggrund af mangelfuldt regnskabsmateriale foretaget en skønmæssig forhøjelse af indkomsten for selskabet svarende til en række indsættelser på selskabets mellemregningskonto med hovedanpartshaveren. Retten lagde til grund, at bilagene i regnskabsmaterialet var mangelfulde, og at der ikke fandtes bilag for alle registreringer. Retten fandt, at det derfor ikke var muligt at kontrollere registreringernes rigtighed ud fra regnskabsmaterialet, og at SKAT derfor var berettiget til at foretage en skønmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst. Retten fandt videre, at selskabet ikke havde godtgjort, at den skønmæssige ansættelse var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag. Herunder fandt retten ikke, at selskabet havde godtgjort, at indsætningerne stammede fra salg af anparter eller fra hovedanpartshaverens salg af privat indbo.	
SKM2015.183BR	Frisørvirksomhed, hvor regnskabet alene var baseret på aftalebøger, som delvis var bortkommet. Regnskabet ikke ført på grundlag en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Retten fandt at regnskabsførelse ikke opfyldte kravene i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen, hvorfor SKAT var berettiget til at foretage en skønmæssig ansættelse.	Skatteministeriet frifundet. Dommen blev anket til landretten, men anken er efterfølgende hævet.
SKM2015.38BR	Ikke indsendt regnskab. Ansættelse baseret på indsætninger på bankkonto. Skatteyderen havde under sagens forberedelse fremlagt materiale, der efter skatteyderens opfattelse skulle danne grundlag, samt henvist til at der ikke var udarbejdet privatforbrugsopgørelser. Heri fik skatteyder ikke medhold.	Skatteministeriet frifundet. Dommen omfatter også moms - se A.B.5.4.2.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2014.535BR	Klinik. Skøn baseret på aftalekalender. Lav privat forbrug og udeholdte indtægter. Skøn var ikke udøvet på et forkert grundlag og havde heller ikke ført til åbenbart urimeligt resultat. Adgangen til patientjournaler var ikke sket i strid med PDL eller anden lovgivning om beskyttelse af personfølsomme oplysninger.	Dommen blev anket til landsretten, men anken er efterfølgende hævet.
SKM2014.533BR	Handel med motorcykelreserverdele. Sagen angik spørgsmål om erhvervsmæssig virksomhed og grundlaget for skøn. Skøn var hovedsagelig baseret på konstaterede indsættelser på skatteyderens konto.	SKAT fik medhold i, at der var grundlag for en skønsmæssig ansættelse. Skønnet var dog foretaget på et ufuldstændigt og til dels fejlagtigt grundlag. Retten hjemviste sagen til fornyet behandling.
SKM2013.796BR	Sagen angik fradrag for indkomståret 2007 for udgifter til opførelse af ejendomme ifølge 6 fakturaer. 5 af fakturaerne var udateret, og der var ikke dokumenteret betaling for nogen af fakturaerne. Skatteyderen fandtes ikke at have ført sikkert bevis for, at udgifterne var afholdt i indkomståret 2007, eller at der var fradrag for udgifterne efter SL § 6, stk. 1, litra a, ved indkomstopgørelsen for 2007.	De 5 udaterede fakturaer angav momssatsen til 33 pct. Se om de momsretlige krav til udformning af fakturaer og om konsekvenser ved uretmæssig opkrævning af moms i afsnit A.B.3.3.1.2 Faktureringspligten og afsnit D.A.13.6 Fakturering med moms ML § 46, stk. 6.
SKM2013.230BR	Ægtefællers ikke selvangivne indkomst ved salg af paller var skønsmæssigt ansat. LSR skønnede, at parret havde haft udgifter til køb af paller svarende til 25 pct. af indtægterne. Ved sagens behandling for byretten blev der afgivet fire skønserklæringer om priser ved køb af paller. Byretten fandt det ikke godtgjort, at Landsskatterettens skøn var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag.	Afgørende præmis for, at der skulle gives fradrag for varekøb efter et skøn: Der var ubestridt indtægter ved salg af de pågældende varer. Dommen blev anket til landsretten, men anken er hævet.
SKM2013.143BR	2 brødre, der var hovedanpartshavere og ulønnede medarbejdere i samme selskab med salg af møbler, ansås for at have udtaget møbler til eget private brug fra selskabet og fik efter et skøn forhøjet indkomsten med værdien af møblerne som yderligere løn. Byretten fandt det ikke godtgjort, at møblerne havde mistet deres værdi, eller at brødrene havde et krav mod selskabet til at modregne værdien af møblerne. Derimod var det godtgjort, at i hvert fald en del af møblerne blev anvendt privat, og herefter var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet.	
SKM2011.726BR	Revisor, der beskattes i virksomhedsordningen. Ikke godkendt fradrag for udgifter, der ikke var dokumenteret ved bilag, udgifter, der var fratrukket 2 gange, og udgifter, der var af privat karakter.	Afgørelsen viser klassiske tilfælde på konkrete udgiftsdifferencer.
SKM2011.439BR	Taxavognmand. Indkomst forhøjet med støtte i originale kørebøger, køresedler og dagbog, der senere bortkom, og ikke	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	længere fandtes i skattemyndighedernes sagsmateriale. Efterfølgende blev det til for støtte for genoptagelse gjort gældende, at skønnet var åbenbart urimeligt og hvilede på et forkert grundlag, samt at der var sket sagsbehandlingsfejl i form af manglende aktindsigt og utilstrækkelig sagsoplysning. Under omstændighederne, hvor oprindeligt og originalt dokumentationsmateriale var bortkommet, kunne der - sammenholdt med karakteren og indholdet af indsigelserne - rejses berettiget tvivl om den skønsmæssige forhøjelse, der blev nedsat til det selvangivne.	
SKM2011251.BR	Autoværksted i selskabsform. Regnskabsgrundlag tilsidesat, idet regnskaberne iflg. revisors påtegning ikke opfyldte bogføringslovens krav, der manglende kasseafstemninger, og idet der ved kontrol blev fundet 102 ikke-bogførte fakturaer. Indkomst og momstilsvær forøget for selskabet, og hovedanpartshaver beskattet af maskeret udbytte efter skøn for bruttoavance på baggrund af de 102 ikke-bogførte fakturaer.	
SKM2009591.BR	Et selskab havde pga. fejl i bogføringen foretaget et dobbelt fradrag for et varekøb. Ikke bevist, at fejlen var rettet ved en kreditpostering eller modregning. På selskabets varekøbskonto var bogført 2 andre varekøb, idet det blev påstået, at disse 2 varekøb var modregnet på en anden konto, og at der ikke var foretaget fradrag for varekøbene. Dette ansås ikke for dokumenteret.	Afgørelsen kan ses som et udtryk, at oplysninger om overordnede regnskabstal, overført til selvangivelsen, ikke kan anses for dokumenteret, medmindre regnskabsstallene i kraft af bogføringsprincipperne om transaktionsspor og kontrolspor kan følges til de underliggende bilag.
Landsskatteretskendelser		
SKM2023100.LSR	Sagen angik skønsmæssig ansættelse af skattepligtigt overskud i klagerens uregistrerede virksomhed med køb og salg af biler. SKAT havde ansat virksomhedens overskud i 2014, 2015 og 2016 til henholdsvis 157.997 kr., 364.619 kr. og 106.938 kr., hvilke beløb svarede til den skønsmæssigt ansatte omsætning i de tre år. Ved fastsættelsen af overskuddene havde SKAT ikke indrømmet skønsmæssigt fradrag for driftsudgifter bl.a. med henvisning til ligningslovens § 8 Y, stk. 1, hvorefter fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser var betinget af, at betaling skete via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrede identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgjorde højst 10.000 kr. inklusive moms. Landsskatteretten anførte, at der ikke var fremkommet oplysninger, der gav grundlag for at ændre den af SKAT skønsmæssigt fastsatte omsætning i	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	virksomheden. Landsskatteretten fandt det derimod sandsynliggjort, at klageren i virksomheden havde afholdt udgifter til bl.a. forsikring, syn af biler, vægtafgift/grøn ejerafgift. Derfor hjemviste Landsskatteretten den skønsmæssige ansættelse af fradrag for driftsomkostninger, og dermed fastsættelsen af virksomhedens overskud, til fornyet behandling ved Skattestyrelsen med bemærkning om, at det ved udøvelsen af dette skøn skulle indgå, at fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser, der oversteg beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 Y, stk. 1, var betinget af, at betaling var sket i overensstemmelse med bestemmelsen, og at det var oplyst, at klageren ikke havde anvendt elektronisk betaling.	
SKM200841LSR	Uanset ændringerne af bogføringsloven ved lov nr. 1006 af 23. december 1998 ansås et selskabs udgiftsbilag i form af dags dato-kvitteringer ikke for at opfylde kravene til grundbilag, og det var med rette, at der var nægtet fradrag for udgifterne.	Afgørelsen kan evt. sammenholdes med SKM2006.219.ØLR, hvori indgik spørgsmålet, om udgiftsbilag opfyldte kravene til grundbilag ifølge bogføringsreglerne, der var gældende før lov nr. 1006 af 23. december 1998.

A.C.2.1.4.4.2.5 Fejl i statusposter

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende fejl i statusposter som støtte eller grundlag for skønsmæssig ansættelse.

Afsnittet indeholder:

- Statusposter, der er periodeafgrænsende
- Øvrige statusposter
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Statusposter, der er periodeafgrænsende

Fejl i en statuspost, der har direkte betydning for resultatopgørelsen i et virksomhedsregnskab (varelagre, varedebitorer samt vare- og omkostningskreditorer) angår som oftest spørgsmål om den korrekte periodeafgrænsning. Fejl af denne karakter giver ikke Skatteforvaltningen grundlag for at foretage skønsmæssige ændringer af den skattepligtiges indkomstansættelse. Skatteforvaltningen skal i stedet regulere statusposten, der afledt medfører ændringer af indkomstansættelsen. Den skattepligtiges egne oplysninger vedrørende privatforbrug m.v. påvirkes ikke af en sådan regulering.

Hvis den skattepligtige har opgjort en statuspost efter et skøn, og Skatteforvaltningen ikke finder størrelsen af den skønnede statuspost retvisende og i øvrigt kan påvise, at bruttoavancen forekommer unormalt lav, kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ændring af statusposten med afledt virkning for indkomstansættelsen. Heller ikke en sådan regulering påvirker den skattepligtiges eget angivne privatforbrug.

En tredje tilgang kan være, at den skattepligtige ikke opfylder kravene til opgørelse og visning af statusposter i det skattemæssige årsregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018, henholdsvis mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14. november 2018. I denne situation vil Skatteforvaltningen typisk også kunne konstatere manglende eller mangelfulde effektive kas-

seafstemninger, og Skatteforvaltningen kan tilsidesætte den skattepligtiges bogføring og regnskab som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Hvis Skatteforvaltningen finder, at den skattepligtige i det hele har opgjort statusposter på et usikkert grundlag, og Skatteforvaltningen af den grund ikke kan foretage en nøjagtig opgørelse af den skattepligtiges privatforbrug for de enkelte indkomstår, kan Skatteforvaltningen foretage et direkte skøn over indkomstens størrelse på grundlag af virksomhedens omfang og formodede indtjening. Skatteforvaltningen skal dog kun foretage ændringer af aktiver og passiver i et virksomhedsregnskab, der kan begrundes med, at ændringerne vil få afledt virkning for den skattepligtiges indkomstansættelse for de efterfølgende indkomstår.

Øvrige statusposter

Skatteforvaltningens reaktion på fejl i en statuspost, der umiddelbart ikke har betydning for resultatopgørelsen i et virksomhedsregnskab, afhænger af om

- det er en statuspost, der kun har betydning for den skattepligtiges kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse?
- indgår statusposten i virksomhedens bogføring?

Hvis statusposten kun har betydning for kapitalforklaringen eller opgørelsen af privatforbruget, som den skattepligtige har oplyst, eller som Skatteforvaltningen har indhentet fra den skattepligtige efter SKL §§ 53-56, skal Skatteforvaltningen ændre datagrundlaget for privatforbrugsopgørelsen i form af formue primo og formue ultimo for det eller de aktuelle indkomstår.

Hvis disse ændringer får som afledt virkning,

- at der ikke er plads til differencen efter den skattepligtiges opgørelse af eget privatforbrug,
- at Skatteforvaltningen i øvrigt har konstateret et mangelfuldt regnskabsgrundlag,

skal Skatteforvaltningen foretage ændring af den skattepligtiges indkomstansættelsen med differencen eller en del af differencen.

Hvis statusposten indgår i virksomhedens bogføring, skal Skatteforvaltningen ændre den skattepligtiges indkomstansættelse af hensyn til den afledte virkning.

Hvis Skatteforvaltningen i øvrigt har konstateret et mangelfuldt regnskabsgrundlag, eller Skatteforvaltningen kan rejse tvivl, om der er fradrag for en eller flere udgifter, skal Skatteforvaltningen vurdere, om der er grundlag for en skønmæssig ændring af den skattepligtiges indkomstansættelse under hensyn til et eventuelt lavt privatforbrug.

Se også

Se også

- Afsnit A.A.8 Fristregler.
- Om Skatteforvaltningens ordinære frister for ændring af en indkomstansættelse, der er afledt af ændringer af afskrivningsgrundlag eller balanceposter, i SFL § 26, stk. 3 og 7, jf. stk. 1.
- Om Skatteforvaltningens ekstraordinære frist for ændring af en indkomstansættelse under hensyn til følgevirkninger i SFL § 27, stk. 1, nr. 2, og SFL § 27, stk. 4.

Eksempel 1

Se om periodisering af yderligere skattepligtig indkomst, som selskabets nye revisor havde konstateret på baggrund af fejl ved opgørelsen af navnlig statusposter, i SKM2011.734.BR som stadfæstet ved SKM2012.596.ØLR.

Eksempel 2

Se om skønmæssigt nedsat fradrag for tab ved salg af varelager i form af frimærker, som den skattepligtige aldrig havde fysisk optalt, i SKM2011.175.BR.

Eksempel 3

Se om skønmæssig ansættelse af indkomst på baggrund af oplysninger fra Grundejernes Investeringsfond om færdigmeldte arbejder samt varekøbsbilag i SKM2014.390.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2014390ØLR	Renoveringsarbejde på moders ejendom. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og SKAT ansatte indkomst efter et skøn på baggrund af kontante indsætninger på bankkonto og en række varekøbsbilag. Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indkomstansættelsen, men begrundede skønnet med oplysninger fra Grundejernes Investeringsfond om færdigmeldte arbejder for 4,7 mio. kr. og henviste til andre varekøbsbilag end dem, som SKAT havde henvist til. Byretten fastslog at det var Landsskatterettens kendelse, der blev prøvet, og at Landsskatteretten kunne fremkomme med en anden begrundelse. Der var det fornødne grundlag for at tilsidesætte regnskabsgrundlaget, og Landsskatterettens skøn var ikke åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidligere sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2013.229.BR. Skatteydere tog ved regnskabet forbehold pga. manglende dokumentation for fuldstændigheden af vareforbruget, ligesom der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af varelager og igangværende arbejder. Landsskatteretten ændrede begrundelsen, hvorefter det er fejl i statusposten "igangværende arbejder", der afledt medfører ændringer af indkomstansættelsen.
SKM2012596ØLR	Efter revisorskift i juni 2006 konstateret, at et selskabs åbningsbalance primo regnskabsåret 2005/06 viste en aktivmasse, som var ca. 63,7 mio. kr. højere, end anført i regnskabsåret 2004/05. Ubestridt, at beløbet skulle indtægtsføres i selskabet. Selskabet mente, at beløbet skulle fordeles over en længere årrække. Idet der manglede dokumentation for, hvilke år beløbet skulle periodiseres til, havde SKAT henført det fulde beløb til beskattning i det seneste indkomstår 2006. Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten, idet selskabet selv oplyste i klagen det "allerede nu kan konkluderes vedrørende indkomståret 2006, at selskabets skatteansættelse for dette år er ansat 16.448.530,21 kr. for lavt".	Stadfæster SKM2011.734.BR. Afgørelsen kan ses at bekræfte gældende praksis, hvorefter fejl i periodeafgrænsende statusposter ikke giver anledning til skønmæssige ændringer af den skattepligtiges indkomstansættelse. I stedet reguleres statusposten, hvilket afledt medfører ændringer af indkomstansættelsen.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsskatteretten nedsatte på den baggrund forhøjelsen til ca. 16,4 mio. kr., idet Landsskatteretten samtidigt meddelte, at den resterende del, de ca. 47,3 mio. kr., skulle beskattes i indkomståret 2005. Dette punkt var dog ikke omfattet af den påklagede afgørelse, og SKAT traf en selvstændig ny afgørelse om ekstraordinær konsekvensændring af selskabets indkomst for 2005 med de ca. kr. 47,3 kr. efter SFL § 27, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten og byretten stadfæstede denne afgørelse. Landsretten fandt det - uanset revisors forklaring om, at ingen del af beløbet vedrørte indkomståret 2006 - ikke godtgjort, at Landsskatterettens skøn, hvorved 16.448.530 kr. blev henført til 2006, var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. Landsretten fandt heller ikke grundlag for at nedsætte forhøjelsen for indkomståret 2005. Landsretten udtalte i den forbindelse, at SKAT som følge af manglende oplysninger og dokumentation fra selskabet havde foretaget en skønsmæssig periodisering af indtægterne, og at selskabet ikke havde godtgjort, at der herved var lagt fejlagtige oplysninger til grund, eller at skønnet havde ført til et urimeligt resultat. Landsretten fandt heller ikke afgørelsen ugyldig som følge af begrundelsesmangler eller manglende hjemmel.	
Byretsdomme		
SKM2011.175.BR	Den skattepligtige havde ikke fysisk optalt varelager og kunne følgelig ikke dokumentere tab ved afhændelse af varelageret ved virksomhedsophør. Landsskatteretten foretog et skøn over værdien af varelageret primo 2005. Den skattepligtige gjorde gældende, at skønnet var åbenbart urimeligt og henviste til en indhentet sagkyndig erklæring. Byretten fandt ikke, at der forelå det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte det skøn, som Landsskatteretten havde udøvet.	

A.C.2.2 Kontrolbestemmelser - kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens beføjelser efter kildeskatteloven til kontrol, herunder om arbejdsgiverkontrol og indeholdelsespligt, samt andre kontrolbestemmelser i kildeskatteloven og andre forskellige afgiftslove etc. Se KSL § 86, KSL § 86 A, § 86 B, og § 86 C.

Afsnittet indeholder:

- Kontrolbeføjelser (afsnit A.C.2.2.1)
- Pålæg om at føre digital logbog (afsnit A.C.2.2.2)
- Pålæg om at anvende et lønservicebureau (afsnit A.C.2.2.3)

- Videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig (afsnit A.C.2.2.4)

A.C.2.2.1 Kontrolbeføjelser

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens beføjelser efter kildeskatteloven til kontrol, herunder om arbejdsgiverkontrol og indeholdelsespligt, samt andre kontrolbestemmelser i forskellige afgiftslove etc.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Kontrolbeføjelserne
- Oplysninger hos indkomstmodtagere, legitimationspligt

- Regnskabsmateriale hos tredjemand
- Kontrolbesøg
- Manglende opfyldelse af oplysningspligten
- Politiets bistand
- Ransagning
- Andre bestemmelser om kontrol og pålæg af daglige bøder

Regel

Skatteforvaltningens beføjelser til arbejdsgiverkontrol fremgår af kildeskatteloven. Se KSL § 86. Arbejdsgiverkontrollen omfatter administration af, vejledning om og kontrol af virksomhedernes indeholdelse og afregning af A-skat og AM-bidrag samt opfyldelse af de dertil hørende indberetningspligter.

Arbejdsgiverkontrollen har til formål at sikre en korrekt afregning fra virksomhederne af A-skat og AM-bidrag. Kontrollen har endvidere til formål at sikre, at indberetningspligterne er opfyldt på en måde, der kan give et korrekt grundlag for ligningen af indkomstmodtagere.

Efter KSL § 86, stk. 1, forestår Skatteforvaltningen kontrollen med, at de indeholdelsespligtige overholder de pligter, de som indeholdelsespligtige er pålagt efter kildeskatteloven eller andre skattelove (arbejdsgiverkontrollen), og fastsætter de nærmere retningslinjer for kontrollens udførelse.

I KSL § 86 er der fastsat nærmere regler om kontrolbeføjelserne.

Se også

Om afskæring fra TastSelv efter KSL § 53 A, for så vidt angår ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og om afskæring fra TastSelv vedrørende ændring af oplysninger i årsopgørelsen efter SKL § 71 henvises til afsnit A.C.2.1.4.1 om afskæring fra TastSelv.

Kontrolbeføjelserne

Arbejdsgiverkontrollen kan gennemføres ved gennemgang af indhentet regnskabsmateriale m.v., ved besøg i virksomheden og/eller på dennes arbejdssteder, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt.

Regnskabsmateriale m.v. skal på arbejdsgiverkontrollens begæring indsendes eller udleveres. Se KSL § 86, stk. 2.

Enhver indeholdelsespligtig, der fører regnskab, skal, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, på begæring af Skatteforvaltningen indsende sit regnskabsmateriale med bilag.

Skatteforvaltningen har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indeholdelsespligtige på stedet at gennemgå alt regnskabsmateriale og herunder at få forevist dokumenter af betydning for kontrollen. Se KSL § 86, stk. 2.

Med henblik på kontrol af indeholdelsespligten efter kildeskatteloven og andre skattelove (arbejdsgiverkontrollen) har Skatteforvaltningen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til arbejdssteder, hvor det skønnes at der udføres lønnet arbejde for en arbejdsgiver.

Kontrol kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Se KSL § 86, stk. 5.

Skatteforvaltningens arbejdsgiverkontrol har således adgang til at foretage eftersyn på stedet af regnskabsmateriale m.v. hos den indeholdelsespligtige i dennes forretningslokaler m.v. og på dennes andre arbejdssteder, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt.

Adgangen til kontrol omfatter alle indeholdelsespligtige, uanset om disse fører et egentligt regnskab eller ej. Se KSL § 86, stk. 2.

Arbejdsgiverkontrollens adgang til den indeholdelsespligtiges materiale omfatter alt regnskabsmateriale. Se KSL § 86, stk. 2.

Regnskabsmateriale m.v. omfatter også dokumenter af betydning for kontrollen, herunder selskabers revisionsprotokol. Udskrift af bestyrelsens forhandlingsprotokol er ligeledes omfattet, i det omfang protokollen indeholder oplysninger af betydning for kontrollen, eksempelvis om bestyrelsens kendskab til overtrædelser af lovgivningen på området.

Arbejdsgiverkontrollen har tilsvarende adgang til grundmaterialet vedrørende de oplysninger, som den indberetningspligtige efter loven skal afgive.

I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, omfatter Skatteforvaltningens adgang også en elektronisk adgang hertil. Er oplysningerne registreret elektronisk, kan myndighederne vælge at få adgang i elektronisk form til de registrerede oplysninger frem for på papir.

Adgangen til kontrol omfatter også arbejdssteder uden for den indeholdelsespligtiges lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Se KSL § 86, stk. 2.

Enhver indeholdelsespligtig, der fører regnskab, skal, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, på begæring af Skatteforvaltningen indsende sit regnskabsmateriale med bilag. Se KSL § 86, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan endvidere hos modtagere af A-indkomst og af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst indhente oplysninger til brug ved kontrollen af indeholdelserne. Se KSL § 86, stk. 4.

Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, har pligt til at oplyse navn, adresse, fødselsdato, om der består et ansættelsesforhold, og, hvor dette er tilfældet, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. På forlangende skal personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse på en arbejdsplads, oplyse deres cpr-nummer og forevise gyldig legitimation. Se KSL § 86, stk. 4.

Der er en generel adgang til at gennemføre kontrol på arbejdssteder, selvom kontrollen ikke er rettet mod konkrete og af myndighederne kendte virksomheder.

Ejeren og de hos denne ansatte skal yde Skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.

Arbejdsgiverkontrollen kan endvidere hos modtagerne af A-indkomst indhente oplysninger til brug for kontrollen af indeholdelserne, eksempelvis ved mangler i den indeholdelsespligtiges regnskabsmateriale. Oplysninger fra indkomstmodtagere kan imidlertid ikke gennemtvinges. Hvis indkomstmodtageren således ikke ønsker at medvirke, må oplysningerne søges indhentet i forbindelse med en kontrol af indkomstmodtageren. Se KSL § 86, stk. 4.

Ved lov nr. 1473 af 10. december 2024 om ændring af lov om et indkomstregister, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, har Skatteforvaltningen med virkning fra 1. januar 2025 mulighed for at indhente oplysninger hos tredjemand til brug for indberetningskontrol og kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat jf. skattekontrollovens § 59, stk. 1, og § 61, stk. 1.

Formålet med tilføjjelsen er navnlig at give Skatteforvaltningen øgede beføjelser i forhold til at kontrollere virksomheder, der ikke selv kan eller vil udlevere tilstrækkelige eller troværdige oplysninger efter de gældende regler.

Med ændringen udvides Skatteforvaltningens muligheder for at indhente kontroloplysninger fra finansielle virksomheder, og fra offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, idet oplysningerne udover til brug for skattekontrollen nu også kan indhentes til brug for indberetningskontrol og kontrol med indeholdelse af kildeskat. Oplysningerne kan indhentes såvel i forbindelse med den løbende generelle, ruti-

nemæssige kontrol som kontrol, hvor der er formodning for fejl, misbrug eller svig.

Ved behandlingen af Lovforslag nr. 29 af 2. oktober 2024 om forslag til lov om ændring af lov om indkomstregister, skatteforvaltningsloven, skattekontrolløven og forskellige andre love er der i spørgsmål 4 af 23. oktober 2024 stillet spørgsmål om hvor bred den nye hjemmel er, hvor Skatteforvaltningen kan indhente oplysninger hos tredjemand til brug for indberetningskontrol eller kontrol med indeholdelse af kildeskat.

Af Skatteministerens svar fremgår det, at den nye hjemmel fx vil kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor der ikke er sammenfald mellem den virksomhed, der udbetaler løn til de ansatte, og den virksomhed, der har foretaget lønindberetningen og har angivet indeholdelse af skat. Skatteforvaltningen vil her kunne indhente kontroloplysninger hos fx andre virksomheders og lønmodtagers banker til brug for kontrol af, om den virksomhed, der har foretaget en lønindberetning, også er den virksomhed, der reelt har foretaget lønudbetalingen og derved også hæfter for afregningen af den indeholdte skat mv.

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for indhentelse af oplysninger, men indhentelsen skal som hidtil ske inden for de rammer og forudsætninger, der følger af de forvaltningsretlige grundsætninger og forældelsesregler m.v. Det bemærkes, at Skatteforvaltningen vil kunne fremrykke den nødvendige kontrol til et langt tidligere tidspunkt end i dag, da det vil give mulighed for at foretage kontrol af indberetnings- og indeholdelsespligten ikke kun for tidligere, men også for indeværende indkomstår.

Oplysningerne skal være nødvendige for indberetningskontrollen eller kontrol vedrørende indeholdelse af kildeskat. Se også afsnit A.C.2.1.3.2.4 og afsnit A.C.2.1.3.2.6.

Oplysninger fra indkomstmodtagere, legitimationspligt

Efter KSL § 86, stk. 4 kan arbejdsgiverkontrollen hos modtagerne af A-indkomst indhente oplysninger til brug for kontrollen af indeholdelserne, eksempelvis ved mangler i den indeholdelsespligtiges regnskabsmateriale.

Oplysninger fra indkomstmodtagere kan imidlertid ikke gennemtvinges. Hvis indkomstmodtageren således ikke ønsker at medvirke, må oplysningerne søges indhentet i forbindelse med en kontrol af indkomstmodtageren.

En tilsvarende pligt påhviler personer, der ved en kontrol på et arbejdssted skønnes at udføre beskæftigelse hos den pågældende arbejdsgiver, jf. KSL § 86, stk. 5.

Af mulige former for legitimation kan nævnes pas udstedt i Danmark eller udlandet, kørekort eller sygesikringsbevis. For udenlandske arbejdstagere, der ikke har et cpr-nr., kan visum, ID-kort eller arbejds- eller opholdstilladelser være mulige former for legitimation.

I de situationer, hvor en person nægter at give oplysninger om sit fulde cpr-nr., afgiver urigtige oplysninger eller evt. ikke har gyldig legitimation på sig, vil der være tale om en overtrædelse af lovgivningen af ordensmæssig karakter, hvor sanktionen kan være en bøde. I sådanne situationer vil Skatteforvaltningen kunne anmode politiet til at få tilvejebragt de nødvendige oplysninger.

Regnskabsmateriale hos tredjemand

Hvis regnskabsmaterialet beror hos tredjemand, har den indeholdelsespligtige pligt til at fremskaffe materialet. Hvis det ikke er muligt på grund af tredjemands tilbageholdsret, har tredjemand samme pligt som den indeholdelsespligtige til at udlevere materialet til myndighederne. Myndighederne skal i så fald returnere materialet til tredjemand.

Bemærk

Tredjemands udleveringspligt er ikke en selvstændig oplysningspligt, men derimod en udleveringspligt, der følger af oplysningspligten for den indeholdelsespligtige. Hvis der er en konkret mistanke om, at den indeholdelsespligtige har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, kan tredjemand ikke pålægges at udlevere materialet. Se afsnit A.C.1.6.

Kontrolbesøg

Kontrollen foretages under iagttagelse af reglerne i lovebekendtgørelse nr. 1121 af 1. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (RSL). Se afsnit A.C.1 Retssikkerhedsloven.

Det er ikke i KSL eller motiverne hertil angivet, hvornår en kontrol på stedet bør foretrækkes frem for en anmodning om indsendelse af regnskabsmateriale m.v., men det fremgår af § 2 i RSL, at der ved en sådan beslutning skal anvendes et proportionalitetsprincip, hvorefter et kontrolbesøg forudsætter, at indsendelse af materiale ikke er tilstrækkeligt, og at kontrolbesøget står i et rimeligt forhold til kontrolformålet, jf. afsnit A.C.1 Retssikkerhedsloven.

Kontrolbesøg skal som hovedregel varsles skriftligt senest 14 dage før besøget. Varslet skal ud over dato, klokkeslæt og sted indeholde oplysning om ret til at lade sig repræsentere/bistå af andre samt hovedformålet med og grundlaget for besøget, jf. RSL, § 5, stk. 2. Det skal tillige fremgå, at der inden for en nærmere fastsat frist (normalt 7 dage) kan gøres indsigelse mod besøget efter RSL § 5, stk. 3.

Dette kan under nærmere oplyste betingelser fraviges helt eller delvis, og varsel kan undlades, hvis betingelserne herfor er opfyldt for en ikke uvæsentlig del af tvangsindgrebet, jf. RSL § 5, stk. 4 og 5. I så fald skal der efter RSL § 5, stk. 6 ved den varslede kontrols begyndelse gives en skriftlig meddelelse med de samme oplysninger, som skal fremgå af et normalt varsel. Reglerne om varsel og en eventuel fravigelse er nærmere beskrevet i afsnit A.C.1 Retssikkerhedsloven.

Manglende opfyldelse af oplysningspligten

For så vidt angår indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven kan adgangen til eftersyn, fremlæggelse af dokumenter og indsendelse af regnskabsmateriale m.v. gennemtvinges ved daglige bøder (tvangsbøder), jf. KSL § 86, stk. 3.

Der kan pålægges daglige bøder, når Skatteforvaltningen har givet et pålæg om, at adgangen til eftersyn, fremlæggelsen af dokumenter og indsendelsen af regnskabsmateriale med bilag skal ske inden en fastsat frist, og fristen overskrides.

Materiale, som myndighederne efter skattekontrolløven har adgang til hos oplysningspligtige, kan på tilsvarende vis fremtvinges ved daglige tvangsbøder efter SKL § 72.

Tvangsbøder pålægges den indeholdelses- og/eller oplysningspligtige. For et selskab pålægges tvangsbøder normalt dets ansvarlige leder.

Bøderne efter kildeskatteloven skal varsles (normalt 14 dage) skriftligt med forbehold for en senere forhøjelse, der kan iværksættes med et skriftligt varsel på 7 dage. Bødens størrelse fastsættes ud fra et konkret skøn og under hensyn til den pågældendes økonomiske formåen - dog efter praksis til mindst 1000 kr. pr. dag. Tvangsbøder opkræves af Skatteforvaltningen, og kan ved uerholdelighed kræves afsonet. Ikke betalte tvangsbøder bortfalder, når arbejdsgiverkontrollen har fået adgang til eftersyn eller modtaget det ønskede regnskabsmateriale.

Indeholdelsespligtige, der efter KSL § 86, stk. 3 modtager et pålæg om indsendelse af regnskabsmateriale mv. og undlader senest 4

uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget kan endvidere straffes med bøde jf. KSL § 75 A, stk. 1 eller 2.

Politiets bistand

Hvis en indeholdelsespligtig nægter Skatteforvaltningen adgang til virksomheden, kan politiet yde Skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af et kontrolbesøg, jf. KSL § 86, stk. 6.

Politiets bistand består kun i overvindelse af hindringer for kontrollens gennemførelse af ordensmæssig karakter, men ikke til selve kontrollen.

Ransagning

Undersøgelse hos skattepligtige m.fl. kan desuden foretages af politiet efter bestemmelserne i RPL §§ 793-800 om ransagning. Der er i så fald tale om et tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se afsnit A.C.3.1.2.2.

Andre bestemmelser om kontrol og pålæg af daglige bøder

Med lov nr. 1344 af 19. december 2008, er der i chokolade-, emballage-, spiritus-, tobaks- samt øl- og vinfgiftsloven samt i kildeskatteloven, momsloven og opkrævningsloven skabt mulighed for at give virksomheden et påbud, hvis en eller flere regler om registrering, regnskab eller indsendelse af angivelser m.v. ikke overholdes.

Der er desuden mulighed for at pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Et meddelt påbud er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og afgørelsen kan indbringes for Skatteankestyrelsen.

Derudover er det i kildeskatteloven fastsat, at for så vidt angår indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven kan oplysninger om

- a) indtræden af indeholdelsespligt,
- b) ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, og
- c) tilgang og afgang af modtagere af A-indkomst samt arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst

fremtvinges gennem daglige bøder, hvis et påbud om at indgive disse oplysninger ikke efterleves. Se KSL § 85, stk. 4.

Et påbud skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå, at hvis det ikke efterleves inden for den angivne frist, kan virksomheden pålægges daglige bøder, indtil dette efterleves. Se eksempelvis OPKL § 4 a og KSL § 85, stk. 4.

Hensigten med påbuddet, som også har karakter af vejledning, er at få virksomheden til at efterleve reglerne. Som pressionsmiddel kan virksomheden pålægges daglige bøder, og hvis påbuddet efterleves inden fristens udløb, kommer der ikke bøder.

Der kan kun gives påbud om at foretage konkrete handlinger eller foranstaltninger, som virksomheden har pligt til, enten efter de konkrete bestemmelser i den pågældende lov eller efter bestemmelser, der henvises til i den fx bogføringsloven. Dermed kan Skatteforvaltningen ikke pålægge virksomheden at foretage handlinger eller foranstaltninger, som den ikke ellers skulle foretage.

A.C.2.2.2 Pålæg om at føre digital logbog

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens beføjelse efter kildeskatteloven til at pålægge en virksomhed at føre logbog.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Pålæg om at føre digital logbog
- Hvem kan pålægges at føre logbog
- Et pålæg er en forvaltningsafgørelse
- Pligten til at føre daglige registreringer

- Opfølgning
- Klage
- Manglende efterlevelse af et pålæg
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter KSL § 86 A, stk. 1, kan Skatteforvaltningen pålægge en arbejdsgiver at føre daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er ansat hos arbejdsgiveren. De oplysninger, der skal registreres, er oplysninger om dato, navn og cpr-nummer, hvilken løn der udbetales og start- og forventet sluttidspunkt for arbejdet den pågældende dag. Hensigten med bestemmelsen er, at der sker daglig registrering af, hvem der arbejder i virksomheden, således at Skatteforvaltningen kan kontrollere, om der indeholdes A-skat mv. for de pågældende personer.

Pålæg om at føre digital logbog

For at sikre, at der sker registrering af alle ansatte i en virksomhed, kan Skatteforvaltningen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og kommunerne pålægge en arbejdsgiver at føre daglige registreringer (logbog) over beskæftigede i virksomheden.

Skatteforvaltningens hjemmel hertil findes i KSL § 86 A, stk. 1. STARs hjemmel findes i § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og § 14 bekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2023., SIRIs hjemmel findes i udlændingelovens § 44 a, stk. 21 • • og kommunernes i § 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK • nr. 354 af 02/04/2025. •

Skatteforvaltningens arbejdsgiverkontrol kan efter KSL § 86 A, stk. 1, pålægge den indeholdelsespligtige at foretage daglig digital registrering af ansattes løn samt start- og forventet sluttidspunkt for arbejdet den pågældende dag.

De oplysninger, som skal registreres efter KSL § 86 A, svarer til de andre myndigheders bestemmelser om krav af registreringer i den digitale logbog.

Registrering af oplysningerne skal ske i indkomstregisteret, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om et indkomstregister, jf. KSL § 86 A, stk. 4.

Det er hensigten, at der er et myndighedssamarbejde mellem Skatteforvaltningen, STAR, SIRI og kommunerne i forbindelse med, at der føres kontrol af et pålæg om logbog. Virksomhedens registreringer kan således blive kontrolleret af de fire myndigheder.

Hvem kan pålægges at føre logbog

Arbejdsgivere, der allerede har tilstrækkelige registreringer over de beskæftigede, fx i form af lønregistreringer, ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser m.v., er ikke omfattet af bestemmelsen om at føre logbog.

Et pålæg kan gives til en virksomhed, der f.eks.

- har utilstrækkelige registreringer af virksomhedens ansatte,
- har rod i lønningsboghoderiet
- beskæftiger sort (uregistreret) arbejdskraft
- medvirker til socialt bedrageri, eller
- omstændighederne i øvrigt taler herfor.

Myndighederne kan anvende hinandens kontroloplysninger i afgørelsen af, hvorvidt en virksomhed skal pålægges at føre logbog.

Et pålæg er en forvaltningsafgørelse

Et pålæg om at føre digital logbog kan gives i forbindelse med en konkret kontrol af arbejdsgiverens virksomhed. Arbejdsgivere, der er selvstændigt erhvervsdrivende, er ikke ansatte i deres egen virksomhed, hvorfor sådanne arbejdsgivere i forbindelse med et

pålæg efter bestemmelsen ikke kan pålægges at skulle registrere oplysninger om sig selv i logbogen. I situationer, hvor en arbejdsgivers ægtefælle, samlever eller børn hjælper til i virksomheden, kan et pålæg udstrækkes til også at omfatte registrering af denne personkreds. Et pålæg om at registrere ægtefælle, samlever eller børn i den digitale logbog kan gives, uanset om der udbetales løn eller i øvrigt godskrives beløb til de nævnte personer.

Et pålæg kan også gives til arbejdsgivere, der driver deres virksomhed i selskabsform. I sådanne tilfælde indebærer et pålæg til selskabet, at hovedanpartshaveren eller hovedaktionæren skal registreres i logbogen, da hovedanpartshaveren eller hovedaktionæren på lige fod med selskabets øvrige ansatte selv er ansat i selskabet.

Et pålæg om at føre logbog er en forvaltningsafgørelse.

Allerede ved kontrolbesøget skal der foretages mundtlig partshøring vedrørende Skatteforvaltningens overvejelser om at pålægge virksomheden at føre logbog. I tilfælde, hvor indehaveren ikke er til stede ved kontrollen - f.eks. ved et uanmeldt kontrolbesøg i virksomheden - skal der ske skriftlig underretning af indehaveren om overvejelserne om at give virksomheden et pålæg om at føre logbog, inden den endelige afgørelse herom træffes. Efter praksis gives indehaveren en frist på 1 uge til at komme med sine evt. bemærkninger.

Et pålæg skal være skriftligt og indeholde en begrundelse og en klagevejledning med klageadgang.

Et pålæg gives for en periode på 12 måneder. Pålægget udløber automatisk efter periodens udløb.

Hvis der efter udløbet af 12-måneders perioden fortsat konstateres manglende registreringer af de beskæftigede, kan arbejdsgiveren på ny pålægges af føre digital logbog i en 12-måneders periode.

Da en afgørelse om pålæg om at føre digital logbog er rettet til virksomhedsejeren, bortfalder pålægget ved lukning, bortforpagtning eller overdragelse af virksomheden.

Pligten til at føre daglige registreringer

De nærmere regler for registrering i logbogen er indsat i § 14 i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1217 af 28/09-2023. Disse retningslinjer anvendes også ved digitale pålæg udstedt af Skatteforvaltningen, se KSL § 86 A, stk. 1, og SIRI se udlændingeloven § 44 a, stk. 24 og kommunerne, jf. § 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Registreringerne i logbogen skal

- iværksættes senest 3 hele hverdage efter, at arbejdsgiveren har modtaget det skriftlige pålæg
- foretages fra arbejdsdagens begyndelse og omfatte alle personer, der forventes at udføre arbejde i virksomheden den pågældende dag, også selv om der ikke udbetales løn for arbejdet, fx fordi de beskæftigede er på prøve, i aktivering, "hjælper til" eller er en medarbejdende ægtefælle.
- ajourføres hvis der i løbet af arbejdsdagen indkaldes yderligere personale eller vikarer, der skal indføres i logbogen inden de påbegynder arbejdet

- være fortløbende dateret og indeholde oplysninger for hver af de beskæftigede om navn og cpr.nr., arbejdstiden den pågældende dag og den ansattes løn (time/dag/uge/måned)
- opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.

Logbogen skal ajourføres, hvis der fx i løbet af arbejdsdagen indkaldes yderligere personale eller vikarer, der skal indføres i logbogen. Hvis der fx skrives forkert, eller hvis en ansat ikke møder på arbejde som forventet, skal der endvidere ske ajourføring af oplysningerne i logbogen.

Registrering af oplysningerne skal ske i indkomstregisteret, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om et indkomstregister, jf. KSL § 86 A, stk. 4.

Opfølgning

Hvis det ved en opfølgende kontrol konstateres, at virksomheden udarbejder sædvanlig dokumentation for et ansættelsesforhold og indberetter de ansatte i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, eller hvis der i øvrigt er grundlag herfor, kan den myndighed, der har givet pålægget om at føre digital logbog, ophæve pålægget før udløbet af 12-måneders fristen. Hvis dette forhold konstateres af en anden myndighed, end den der har givet pålægget, underrettes den udstedende myndighed herom, med henblik på en sådan vurdering.

En ophævelse skal i givet fald gives skriftligt.

Klage

En klage har ikke opsættende virkning. Skatteforvaltningens afgørelse om pålæg om at føre logbog kan påklages til Skatteankestyrelsen.

En klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Klage over afgørelser om at føre logbog fra henholdsvis STAR, SIRI og kommunerne sendes gennem disse myndigheders respektive klagesystemer.

Manglende efterlevelse af et pålæg

Adgangen til eftersyn, fremlæggelse af dokumenter og indsendelse af regnskabsmateriale m.v. i forbindelse med arbejdsgiverkontrol kan gennemtvinges ved daglige bøder (tvangsbøder). Se KSL § 86, stk. 3.

Den der undlader at følge et pålæg efter KSL § 86 A, stk. 1, om at foretage korrekt daglig digital registrering i indkomstregistret straffes med bøde. Se KSL § 74 A. Der kan straffes med en bøde hver gang det konstateres, at arbejdsgiveren ikke har registreret de oplysninger, som kræves efter KSL § 86 A, stk. 4.

Se også afsnit A.C.3.5.3.2 om bøde for tilsidesættelse af pålæg om logbog.

En undladelse straffes af den myndighed, der har givet pålægget. Hvis undladelsen konstateres af en anden myndighed, underretter den konstaterende myndighed den udstedende myndighed herom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011.532HR	Spørgsmålet var, om det var berettiget, at SKAT havde pålagt en virksomhed, der blev udøvet fra markedspladser, at føre logbog, fx i tilfælde, hvor der under kontrol konstateres, at enkelte eller flere udfører arbejde i	Landsrettens dom SKM2010.454.ØLR.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	virksomheden, selvom virksomheden ikke har registreret oplysninger herom. Højesteret fandt, at antagelsen om, at en medarbejder udøvede beskæftigelse i virksomheden var faktisk underbygget, således at SKAT var berettiget til at meddele pålæg om førelse af logbog	
Landsretsdomme		
SKM2016.261R	Forlængelse af pålæg. Retten fandt, at det måtte lægges til grund, at der ved SKATs genbesøg var konstateret mangler i logbogsføringen, og at SKAT var berettiget til at forlænge pålægget for yderligere et år.	Byrettens dom SKM2014.649.BR.

A.C.2.2.3 Pålæg om at anvende et lønservicebureau

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens mulighed for at kunne pålægge en arbejdsgiver at benytte en virksomhed, der er registreret som leverandør af lønadministrationsydelser, i forbindelse med virksomhedens lønadministration. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Pålæg om at anvende en registreret leverandør af lønadministrationsydelser
- Betingelser for meddelelse af pålæg
- Et pålæg er en forvaltningsafgørelse
- Omkostninger i forbindelse med et pålæg
- Opkrævning af omkostninger

Regel

Efter KSL § 86 B, kan Skatteforvaltningen pålægge en arbejdsgiver at benytte en virksomhed, der er registreret som leverandør af lønadministrationsydelser efter regler, der er udstedt i medfør af lov om et indkomstregister, i forbindelse med virksomhedens lønadministration - fx et lønservicebureau.

Pålæg om at anvende en registreret leverandør af lønadministrationsydelser

• Skatteforvaltningen kan efter KSL § 86 B pålægge en arbejdsgiver at lade udarbejdelse af virksomhedens lønregnskab foretage af en tredjepart for virksomhedens regning, når visse nærmere betingelser er opfyldt. Bestemmelsen omfatter som udgangspunkt alle arbejdsgivere, der ikke opfylder de lovregulerede pligter vedrørende indholdelse, indberetning eller indbetaling af A-skat mv. *

Et lønservicebureau eller lignende vil kunne medvirke til, at der sker korrekt beregning og indberetning af A-skat mv. Skatteforvaltningen kan pålægge de virksomheder, der enten ikke indeholder, indberetter eller indbetaler A-skat mv., eller som gentagne gange har fejl eller mangler i indberetningen af A-skat mv., at benytte en tredjepart til at varetage virksomhedens forpligtelser i relation til indberetning af A-skat mv., herunder udarbejde virksomhedens lønregnskab.

Efter § 4, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018 om et indkomstregister skal indberetning til indkomstregisteret foretages af den indberetningspligtige, medmindre den indberetningspligtige indgår aftale med en leverandør af lønadministrationsydelser om indberetning, eller bemyndiger en anden til at forestå indberetningen.

En leverandør af lønadministrationsydelser skal en måned før påbegyndelse af indberetning til indkomstregisteret på vegne af andre anmode Skatteforvaltningen om adgang hertil. Adgangen registreres i Skatteforvaltningens Erhvervssystem. Registrering

forudsætter, at leverandøren af lønadministrationsydelsen har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om dennes rettigheder og pligter. Skatteforvaltningen kan slette registreringen, hvis leverandøren af lønadministrationsydelser handler i strid med den indgåede aftale, jf. § 4, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018 om et indkomstregister.

» «

Betingelser for meddelelse af pålæg

Bestemmelsen anvendes i de situationer, hvor Skatteforvaltningen konstaterer, at der alene er udarbejdet et mangelfuldt eller utilstrækkeligt lønregnskab, og arbejdsgiveren ikke imødekommer Skatteforvaltningens opfordring om at tilvejebringe et lønregnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med lovens krav, inden for en rimelig frist. Det vil således bl.a. være en betingelse for bestemmelsens anvendelse, at arbejdsgiveren skriftligt har fået meddelelse om, at såfremt et fyldestgørende og ajourført lønregnskab ikke er indsendt inden fx en måned fra meddelelsens datering, så vil Skatteforvaltningen tage initiativ til, at en tredjepart for arbejdsgiverens regning fra en given dato skal forestå udarbejdelse af virksomhedens lønregnskab, herunder udstedelse af lønsedler, beregning og indberetning af A-skat mv.

Bestemmelse vil alene blive anvendt i de situationer, hvor Skatteforvaltningen efter et konkret skøn vurderer, at et pålæg om at anvende en virksomhed, der er registreret som leverandør af lønadministrationsydelser, vil resultere i et fyldestgørende lønregnskab, der kan anvendes som grundlag for indberetning og indbetaling af A-skat mv. Ved beslutningen om ansættelse af en tredjepart (en leverandør af lønadministrationsydelser) skal der tages hensyn til, om der er tilvejebragt eller der kan tilvejebringes tilstrækkeligt regnskabsmateriale mv., arbejdsgiverens økonomiske formåen, samarbejdsvilje mv.

Arbejdsgiveren kan stille forslag om en bestemt tredjepart, hvilken i givet fald skal godkendes af Skatteforvaltningen. Stiller arbejdsgiveren ikke forslag, indgår Skatteforvaltningen aftale med en tredjepart efter Skatteforvaltningens valg. Herved stilles arbejdsgiveren ikke ringere, end hvis den erhvervsdrivende (arbejdsgiveren) selv havde sørget for at udarbejde lønregnskab mv. i overensstemmelse med kravene i lovgivningen.

Bestemmelsen begrænses til tilfælde, hvor der er tilstrækkeligt regnskabsmateriale til, at der kan udarbejdes et lønregnskab. Bestemmelsen anvendes ikke i tilfælde, hvor regnskabsmaterialet er så mangelfuldt, at der må skønnes i ikke ubetydeligt omfang over virksomhedens udgifter til løn mv. Bestemmelsen sigter ikke mod situationer, hvor der er gjort et kvalificeret forsøg på at udarbejde et lønbogholderi, herunder at der er udstedt lønsedler og forsøgt indberetning af A-skat mv. Det er således forudsat, at bestemmelsen kun anvendes i begrænset omfang.

Et pålæg er en forvaltningsafgørelse

Et pålæg om at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser er en forvaltningsafgørelse. Allerede ved kontrolbesøget skal der foretages mundtlig partshøring vedrørende Skatteforvaltningens overvejelser om at give virksomheden et sådant pålæg. I tilfælde, hvor indehaveren ikke er til stede ved kontrollen - fx ved et uanmeldt kontrolbesøg i virksomheden - skal der ske skriftlig underretning af indehaveren om overvejelserne om at give virksomheden et pålæg om at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser, inden den endelige afgørelse herom træffes. Indehaveren skal i den forbindelse gives en frist på 1 uge til at komme med sine evt. bemærkninger hertil.

Et pålæg om at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser skal være skriftligt og skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning med klageadgang, herunder oplysning om fristen for at klage. Forvaltningslovens almindelige regler finder anvendelse ved afgørelser, der træffes efter KSL § 86 B.

I KSL § 86 B, stk. 2, bestemmes, at Skatteforvaltningen vil skulle fastsætte en frist på 1 uge for arbejdsgiverens bemærkninger til den påtænkte afgørelse om at pålægge arbejdsgiveren at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser efter den foreslåede bestemmelses stk. 1. Skatteforvaltningen vil efter udløbet af den fastsatte frist underrette arbejdsgiveren om den trufne afgørelse. Den forholdsvise korte frist for arbejdsgiveren til at komme med sine evt. bemærkninger til Skatteforvaltningens overvejelser om at pålægge arbejdsgiveren at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser skal ses i sammenhæng med de relativt korte frister for indberetning af A-skat mv.

Omkostninger i forbindelse med et pålæg

Af KSL § 86 B, stk. 3, fremgår det, at Skatteforvaltningen afholder udgiften til den virksomhed, der leverer lønadministrationsydelsen efter stk. 1, og at arbejdsgiveren har pligt til at refundere udgiften til Skatteforvaltningen.

Det betyder, at det er Skatteforvaltningen, der på virksomhedens (arbejdsgiverens) vegne betaler tredjepart for det arbejde, som tredjepart har udført med henblik på at få tilvejebragt korrekt beregning og indberetning vedrørende den løn, virksomheden har udbetalt. Det betyder samtidig, at virksomheden (arbejdsgiveren) har pligt til at refundere Skatteforvaltningen de udgifter, som Skatteforvaltningen har lagt ud til honorering af tredjepart for dennes udarbejdelse af virksomhedens lønregnskab. Skatteforvaltningen vil i forbindelse med, at betalingskravet bliver fremsendt til virksomheden (arbejdsgiveren), fastsætte en rimelig betalingsfrist for virksomheden (arbejdsgiveren). Denne frist kan ikke være mindre end 14 dage.

Efter KSL § 86 B, stk. 4, kan Skatteforvaltningen træffe afgørelse om, at arbejdsgiveren kun skal refundere en del af udgifterne efter bestemmelsens stk. 3, hvis særlige forhold taler herfor. Det er udgangspunktet, at arbejdsgiveren skal betale hele udgiften. Med udtrykket »særlige forhold« skal forstås forhold, som gør det rimeligt ikke at opretholde refusionskravet mod arbejdsgiveren i fuld udstrækning. Det kan fx være, hvis arbejdsgiverens økonomi efter pålæggets gennemførelse er blevet væsentligt forværret, eller arbejdsgiveren er blevet ramt af sygdom, der gør det vanskeligt at opretholde den erhvervsmæssige aktivitet. Også i situationer, hvor opretholdelse af refusionskravet vil forvolde en uoprettelig skade, fx konkurs eller tvangsauktion over privatbolig, kan refusionskravet nedsættes efter en konkret vurdering. Skatteforvaltningens betaling til leverandøren af lønadministrationsydelser anses som et udlæg for arbejdsgiveren, som myndigheden har afholdt. Arbejdsgiveren vil derfor have pligt til helt eller delvist at refundere den udgift, Skatteforvaltningen har afholdt.

Afhængig af arbejdsgiverens situation vil refusionskravet normalt kunne reduceres med op til to tredjedel. Udgør udgifterne til en leverandør af lønadministrationsydelser eksempelvis 12.000 kr., vil kravet således normalt højst kunne reduceres med 8.000 kr. Det betyder i eksemplet, at Skatteforvaltningen selv vil skulle afholde de 8.000 kr., og at Skatteforvaltningen fortsat vil have et refusionskrav mod arbejdsgiveren på 4.000 kr. Refusionskravet vil efter forslaget aldrig kunne reduceres med 100 pct.

Opkrævning af omkostninger

Af KSL § 86 B, stk. 5, fremgår, at opkrævningslovens almindelige regler om opkrævning af skatter og afgifter gælder over for arbejdsgiveren ved opkrævning af Skatteforvaltningens udlæg til leverandøren af lønadministrationsydelsen. Opkrævningen angår Skatteforvaltningens udlæg til tredjepart hos arbejdsgiveren. En sådan bestemmelse er nødvendig, da opkrævningen af Skatteforvaltningens udlæg til tredjepart hos arbejdsgiveren ikke er en skat eller afgift, som følger direkte af opkrævningslovens bestemmelser, jf. opkrævningslovens bilag 1. Den af Skatteforvaltningen afholdte udgift opkræves og inddrives ved anvendelse af opkrævningslovens almindelige regler om opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter. Det betyder, at der påløber renter efter OPKL § 7, og at kravet kan inddrives ved modregning eller lønindeholdelse, hvis arbejdsgiveren ikke betaler rettidigt.

Udgiften til leverandøren af lønadministrationsydelsen anses for at være en driftsomkostning, der er fradragsberettiget i samme omfang, som hvis arbejdsgiveren selv havde afholdt udgiften. Udgiften er således fradragsberettiget, når den er forfalden til betaling, uanset om den rent faktisk er betalt.

Efter de almindelige formueretlige regler og § 8 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er der modregningsadgang for refusionskravet mod virksomheden (arbejdsgiveren). Det betyder, at i tilfælde, hvor virksomheden (arbejdsgiveren) skal have udbetalt fx negativ moms, vil der kunne ske modregning heri for refusionskravet.

A.C.2.2.4 Videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig**Indhold**

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens hjemmel til at videregive oplysninger om indeholdelsespligtige virksomheder. Afsnittet indeholder:

- Regel
- Videregivelse af oplysninger
- Bestemmelsens formål

Regel

Efter KSL § 86 C kan Skatteforvaltningen give oplysninger til enhver, om en virksomhed er registreret for indeholdelsespligtig for A-skat mv. KSL § 86 C indeholder hjemmel til videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som arbejdsgiver hos Skatteforvaltningen.

Videregivelse af oplysninger

Skatteforvaltningen kan efter anmodning videregive oplysninger til enhver, om en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. Videregivelse kan ske, når der i anmodningen angives et cvr-nummer, SE-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Bestemmelsens formål

En videregivelse af de nævnte oplysninger giver lovlydige virksomheder mulighed for at undersøge, om en evt. underleverandør er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. Derved sikres det, at lovlydige virksomheder får mulighed for at undgå at entre med virksomheder, der ikke har til hensigt at opfylde lovbestemte pligter i forbindelse med indeholdelse, indberetning og indbetaling af A-skat mv. Samtidig vil en videregivelse af denne oplysning betyde, at virksomheder af egen kraft bedre vil kunne søge at sikre sig mod at deltage i kædesvigskomplekser.

I sager om netop kædesvig benytter virksomhederne sig typisk af underleverandører, der udfakturerer arbejdskraft. Erfaringsmæssigt er underleverandører i kædesvigskomplekser ofte ikke arbejdsgiverregistreret hos Skatteforvaltningen. Underleverandørerne indeholder, indberetter eller indbetaler derfor ikke A-skat m.v. af den udfakturerede og udbetalte løn.

I sager om kædesvig vurderer Skatteforvaltningen, om en virksomheds handel med en underleverandør har været reel, om der fratrækkes fiktive fakturaer, eller om virksomheden vidste eller burde vide, at underleverandøren ikke ville opkræve, angive og afregne skatter og afgifter af samhandlen. I den forbindelse undersøger Skatteforvaltningen, hvad de enkelte virksomheder har gjort af tiltag for at sikre sig, at deres underleverandører er reelle og rent faktisk har mulighed for at levere det, der faktureres (due diligence).

Der lægges i den forbindelse vægt på, om virksomhederne har sikret sig, at underleverandøren er momsregistreret. Oplysning om en virksomheds momsregistreringsforhold kan findes ved forespørgsel på SE-nummer eller cvr-nummer på Skatteforvaltningens hjemmeside. Der lægges også vægt på, om virksomhederne på tilsvarende måde sikrer sig, at underleverandøren er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv.

Konstaterer Skatteforvaltningen, at en aftager af fx arbejdsydelser i et kædesvigskompleks kun i begrænset omfang har gjort due diligence tiltag, er der basis for at undersøge, om virksomheden skal nægtes moms- og skattemæssigt fradrag for udgiften til underleverandøren. Bestemmelsen vil således medvirke til vurderingen af, om virksomheden har gjort tilstrækkelige due diligence tiltag.

Det betyder, at virksomheder, der køber underleverandørydelser, fx vil kunne foretage et opslag på Skatteforvaltningens hjemmeside og dermed kunne undersøge, om underleverandøren er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. hos Skatteforvaltningen. Ved at gøre det muligt at videregive denne oplysning, giver det virksomhederne bedre mulighed for at undgå at handle med virksomheder, der ikke er registreret som indeholdelsespligtige, og som dermed ikke har til hensigt at indeholde, indberette og indbetale A-skat mv.

A.C.2.3 Kontrolbestemmelser - moms

Indhold

Dette afsnit handler om momslovgivningens bestemmelser om kontrol, herunder virksomhedernes og andres pligt til at yde bistand ved gennemførelse af kontrol. Se ML kapitel 19.

Afsnittet indeholder:

- Kontrol mv. hos virksomhederne og pligt til at indsende regnskabsmateriale (A.C.2.3.1)
- Kontrol hos og indhentelse af oplysninger fra tredjemand (A.C.2.3.2)
- Samarbejde med andre offentlige myndigheder (A.C.2.3.3)
- Påbud og tvangsbøder (A.C.2.3.4)
- Skiltning på byggepladser (A.C.2.3.5)
- Indberetning af skyldig moms (A.C.2.3.6)
- Internationalt kontrolsamarbejde (A.C.2.3.7).

Bemærk

Kontrolbestemmelserne skal ses i sammenhæng med de forvaltningsmæssige principper i retssikkerhedsloven om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Retssikkerhedsloven regulerer den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af kontrolbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. momsloven. Se afsnit A.C.1.

Se også

Se også afsnit A.B.5 om efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter opkrævningsloven.

A.C.2.3.1 Kontrol mv. hos virksomhederne og pligt til at indsende regnskabsmateriale

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til at gennemføre kontrol mv. hos virksomhederne og pligt til at indsende regnskabsmateriale efter momsloven (ML).

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Kontrol på virksomhedens lokaliteter
- Bistand fra indehavere mv.
- Adgang til at kontrollere erhvervelser, herunder ydelser omfattet af omvendt betalingspligt
- Pligt til at indsende regnskabsmateriale
- Elektronisk adgang til regnskabsmateriale mv.
- Regnskabsmateriale hos tredjemand
- Påbud, daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg.

Regel

Skatteforvaltningen har til opgave at sikre, at momsen bliver angivet og afregnet korrekt. Skatteforvaltningen har derfor mulighed for at foretage kontrol i virksomhederne. Hvis det skønnes nødvendigt kan Skatteforvaltningen foretage kontrol i lokaler, der benyttes af virksomheden. Der kræves ikke retskendelse, men Skatteforvaltningens medarbejdere skal vise legitimation.

Ved kontrollen har Skatteforvaltningen også mulighed for at efterse virksomhedens,

- varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance mv., uanset om materialet opbevares på papir eller elektronisk.
- afgiftspligtige erhvervelser fra andre EU-lande.

For betalingstjenesteudbydere, der er omfattet af reglerne i ML kapitel 20 (som indsat ved § 1, nr. 12 og 13, i lov nr. 755 af 13. juni 2023), og som under visse betingelser skal føre et register over grænseoverskridende betalinger og indberette disse oplysninger til Skatteforvaltningen, kan Skatteforvaltningen også efterse grundlaget for de oplysninger, der skal føres i registeret. Se nærmere om betalingstjenesteudbyderes pligt til at føre register m.v. i ML kapitel 20 og afsnit A.B.1.4.1.

Ved kontrollen skal virksomhedens indehaver og ansatte være behjælpelige, og hvis Skatteforvaltningens medarbejdere beder om det, har virksomheden pligt til at indsende regnskabsmateriale til Skatteforvaltningen. Se ML § 74.

Endvidere har virksomheden pligt til at indsende regnskabsmateriale omfattet af ML § 74, stk. 1. Se ML § 74, stk. 4.

Bemærk

Muligheden for kontrol gælder ikke kun momsregistrerede virksomheder, men også virksomheder, som myndighederne har bevis for eller formodning om, driver momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret.

Se også

Se også afsnit A.C.2.1.1.1 om væsentlighed og proportionalitet.

Kontrol på virksomhedens lokalteter

• Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. ◀

Aftalt kontrol

Kontrol hos virksomheden aftales med virksomheden. Kontrollen tilrettelægges, så den ikke hindrer den erhvervsdrivende i at udføre sit daglige arbejde. Se afsnit A.C.1 om retssikkerhedslovens bestemmelser om gennemførelse af et tvangsindgreb og forudgående varsling af et kontrolbesøg.

Bemærk

Ved kontrol af negative momsangivelser kan retssikkerhedslovens krav om forudgående varsling fraviges. Se RSL § 5, stk. 4, pkt. 2

Uanmeldt kontrol

Uanmeldte kontrolbesøg foretages kun, hvis det skønnes, at formålet med kontrollen kan forspildes ved en forudgående varsling. Se afsnit A.C.1.3.3 om Skatteforvaltningens mulighed for at fravige kravet om varsling efter RSL § 5, stk. 4.

Lokaler

Adgangen til kontrol omfatter alle virksomhedens forretningslokaler, fx butiks-, fabriks-, kontor-, og/eller lagerlokaler og arbejdssteder.

Adgangen gælder ikke lokaler, der anvendes til privat boligformål. Hvis privatboligen kun tjener som privatbolig eller fritidsbolig, er den beskyttet af grundlovens § 72. Derfor kan Skatteforvaltningen ikke uden retskendelse tiltvinge sig adgang til hertil.

Drives virksomheden fra privatboligen, hvor der ikke er en klar adskillelse mellem den erhvervsmæssige del og den private del af ejendommen, har Skatteforvaltningen adgang den del af boligen, hvorfra administrationen foregår, og hvor regnskabsmateriale mv. typisk opbevares. Det gælder også selv om der er tale om den private del af ejendommen.

Kontrollen omfatter også arbejdssteder uden for de lokaler, hvor virksomheden drives fra, fx byggepladser og rullende materiel, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, fx biler der benyttes til transport af varer, taxier, mv.

Bemærk

Besøg på offentligt tilgængelige steder med henblik på observationer til kontrolformål er ikke omfattet af hverken ML § 74, stk. 1, eller bestemmelserne i retssikkerhedsloven, fordi der ikke tale om et tvangsindgreb. Derfor kan observationer foretages, uden at medarbejderen har pligt til at legitimere sig. Medarbejdere fra Skatteforvaltningen kan også uden at give sig til kende foretage prøveköb fx for at tjekke om köbet registreres korrekt i virksomhedens regnskaber. Se afsnit A.C.1.1.2 under overskriften "Observere i offentlige rum".

Regnskabsmateriale mv.

Skatteforvaltningen kan kontrollere virksomhedens regnskabsmateriale mv. og registreringer, uanset om disse er registreret på papir eller elektronisk. Det er bl.a.

- registreringer af foretagne transaktioner (transaktionsspor, dvs. den sammenhæng der er mellem de enkelte registreringer

fra bogføring til virksomhedens årsregnskaber, skatte- og afgiftsangivelser og regnskabsopgørelser o. lign.)

- beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om udveksling af elektroniske data
- beskrivelser af systemer, herunder opbevaring af regnskabsmateriale.
- bilag og anden dokumentation (fakturaer mv.) og fx årsregnskaber, råbalancer (afslutningsark), regnskabsbøger, journaler, løbsladebøger med tilhørende bilag, kladdebøger og andre hjælpebøger (fx ordrebøger, lagerbøger, arbejdsedler, ugesedler og lagerkontrollkort), kontokort og andre specifikationer
- enhver form for forretningskorrespondance, såsom modtagne breve og kopier af afsendte breve samt kontrakter og andre skriftlige aftaler
- revisionsprotokollen.

Skatteforvaltningen kan også efterse materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger om grænseoverskridende betalinger, som betalingstjenesteydere skal føre register over og indberette til Skatteforvaltningen efter ML kapitel 20 (som indsat ved § 1, nr. 12 og 13, i lov nr. 755 af 13. juni 2023). Grundlaget omfatter også oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning skal føres i registeret. Se ML § 74, stk. 1, 2. pkt., og § 80 c, som indsat ved § 1, nr. 10 og 13, i lov nr. 755 af 13. juni 2023. Se også afsnit A.B.1.4.1.

Skatteforvaltningen kan ikke mod virksomhedens protest fjerne regnskabsmateriale mv. fra virksomheden. Det kan heller ikke ske ved magtanvendelse fra politiets side, dels fordi der er tale om et tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, dels fordi Skatteforvaltningen ikke har noget besiddelseskrav eller hjemmel til at beslaglægge det pågældende regnskabsmateriale mv. Af samme grund kan regnskabsmaterialet mv. heller ikke kræves udleveret gennem en fogedsag, idet der ikke foreligger noget eksekutionsgrundlag. Regnskabsmaterialet mv. må i så fald indhentes gennem oplysningspligter og eventuelt under anvendelse af administrative sanktioner, herunder daglige böder. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at udskrive eller fotokopiere dokumenter og regnskabsmateriale mv. fra virksomhedens regnskabssystem.

Se også

Afsnit A.C.2.1.3.1.1.1 om Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale mv. efter SKL § 53.

Afsnit A.B.3.3.3.4 om virksomhedens pligt til at opbevare regnskabsmateriale.

Bistand fra indehavere mv.

Virksomhedens indehaver og ansatte skal være Skatteforvaltningen behjælpelige under kontrollen. Se ML § 74, stk. 2.

Det vil sige, at indehaveren og personalet har pligt til at redegøre for indköbs-, produktions- og afsætningsforhold samt til at oplyse, hvordan regnskabsførelsen er tilrettelagt, hvilke böger der føres, hvilket it-system, der anvendes, hvilke interne kontrolforanstaltninger, der findes, osv.

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, er der også pligt til at

- oplyse, hvem der er virksomhedens revisor
- foretage opgørelse af varelagre og pengebeholdninger, fx optælling af kasseapparaters kassebeholdning.

Ved kontrol i et interessentskab kan Skatteforvaltningen kræve at få oplyst navnene på samtlige interessenter.

• Hvis der inden eller under kontrollen opstår en konkret mistanke om, at der er sket en strafbar lovovertrædelse, kan Skatteforvaltningen ikke pålægge oplysningspligt. Skatteforvaltningen kan dermed

ikke kræve, at den mistænkte og i visse situationer også de ansatte er behjælpelige under kontrollen. Se RSL § 10 og A.C.1.6.2 - Retsvirkning af, at der foreligger konkret mistanke om strafbart forhold. ◀

Adgang til at kontrollere erhvervelser, herunder ydelser omfattet af omvendt betalingspligt

På samme måde som efter ML § 74, stk. 1, kan Skatteforvaltningen foretage kontrol af momspligtige erhvervelser, herunder ydelser omfattet af omvendt betalingspligt. Se ML § 74 stk. 3.

Det er reguleret i ML § 11 hvilke erhvervelser, der er momspligtige. Se afsnit D.A.4.8 - Erhvervelser ML §§ 11-11a. Se ML § 46, stk. 1, om ydelser, der er omfattet af omvendt betalingspligt.

Pligt til at indsende regnskabsmateriale

Hvis Skatteforvaltningen har bedt om at få materiale, der er omfattet af ML § 74, stk. 1, skal virksomheden indsende det til Skatteforvaltningen. Se ML § 74, stk. 4.

Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmaterialet betyder, at det er det originale og autentiske bilagsmateriale, der kan forlanges indsendt. Pligten til at indsende materiale gælder alt det, der er omfattet af ML § 74, stk. 1. ▶ ◀

Elektronisk adgang til regnskabsmateriale mv.

Adgangen efter ML § 74, stk. 1, til regnskabsmateriale mv. består, uanset hvilken form materialet foreligger i. Der er således også adgang til materiale, der foreligger i elektronisk form.

Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale mv., der foreligger i elektronisk form, omfatter en elektronisk adgang til disse oplysninger og ikke kun en papirudgave heraf, dvs. at Skatteforvaltningen har ret til på stedet at gennemgå registreringerne på det anlæg i virksomheden, hvori disse oplysninger er. Den erhvervsdrivende kan ikke henvise Skatteforvaltningen til at få udleveret oplysningerne i klarskrift, når oplysningerne er registreret elektronisk.

Bogføringsloven sonderer ikke længere mellem regnskabsmateriale i elektronisk- og papirformat. Efter bogføringslovens § 22, stk. 1, kan offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, stille krav om at få regnskabsmateriale, der opbevares i elektronisk form, udleveret eller indsendt i elektronisk format.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 2, indebærer udleveringspligten af regnskabsmateriale, at virksomheden

- udleverer nærmere angivet regnskabsmateriale,
- udleverer det angivne regnskabsmateriale vederlagsfrit i anerkendt filformat,
- omregner registreringer i fremmed valuta, herunder euro, til danske kroner og
- sørger for, at regnskabsmaterialet bortset fra eksterne bilag vederlagsfrit oversættes til dansk eller engelsk.

I bogføringslovens § 22, stk. 3, er det endvidere bestemt, at adgangen til elektronisk opbevaret materiale også gælder, hvis materialet opbevares hos tredjemand, eksempelvis i en cloud-løsning.

I praksis udleveres regnskabsmateriale mv. i elektronisk form efter aftale med Skatteforvaltningen (fx ved at materialet indsendes i en sikker mail eller at der udlæses data til Skatteforvaltningens medbragte it-udstyr). Virksomheder anvender i vidt omfang regnskabs- og bogføringssystemer, hvorfra der kan udlæses data til efterfølgende behandling via traditionelle it-revisionsværktøjer, som fx ACL, Idea eller Excel, som også Skatteforvaltningen gør brug af. Dette er hensigtsmæssigt både for virksomhederne, som sparer tid og omkostninger ved at udskrive materialet på papir, og for Skatteforvaltningen, der lettere og hurtigere kan gennemføre kontrollen. Skatteforvaltningen skal sørge for at elektronisk kopieret materiale til Skatteforvaltningens it-udstyr opbevares på betryggende vis, og

at udleveret elektronisk regnskabsmateriale slettes, når sagen er endelig afsluttet.

Se også

Erhvervsstyrelsens guide til den ny bogføringslov.

Bemærk

I modsætning til databehandling ved hjælp af traditionelle it-revisionsværktøjer (ACL mv.) er der ikke hjemmel til at gennemføre dataspejling. Ved dataspejling forstås kopiering, hvor der dannes en identisk kopi af harddiske mv., som gengiver en nøjagtig kopi (kloning) af en computers harddisk mv. på det tidspunkt, hvor spejlingen foretages. En spejling indebærer også en kopiering af slettede filer og skjulte spor mv. Skatteforvaltningen kunne i givet fald få adgang til en række (følsomme) oplysninger, som ikke er relevante for kontrollen, og som Skatteforvaltningen ikke har krav på at få udleveret, hvilket vil være i strid med persondatalovgivningens bestemmelser.

• Regnskabsmateriale hos tredjemand

Er regnskabsmaterialet m.v. i tredjemands besiddelse, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen leverer materialet tilbage til den pågældende tredjemand efter benyttelsen.

Skatteforvaltningen har således samme adgang til regnskabsmaterialet m.v., når dette ligger hos tredjemand fx en revisor eller en udbyder af et digitalt standard bogføringssystem.

Selv om tredjemand har tilbageholdsret over materialet, skal det udleveres til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen skal i så fald drage omsorg for, at materialet tilbageleveres den pågældende tredjemand, hvis betingelserne for tredjemands tilbageholdsret fortsat er til stede.

Tredjemand vil ikke under påberåbelse af en tilbageholdsret kunne nægte at udlevere det regnskabsmateriale m.v., som tilhører den erhvervsdrivende, men beror hos tredjemand med henblik på f.eks. udfærdigelse af regnskaber m.v. Tredjemand kan heller ikke påberåbe sig sin tavshedspligt i forhold til klientens materiale, da materialet alene tilhører klienten, som har oplysningspligten.

Tredjemands udleveringspligt omfatter kun den skattepligtiges regnskabsmateriale og ikke materiale, der tilhører den pågældende tredjemand som fx revisors interne arbejdsnotater m.v.

Regnskabsmaterialet m.v. må kun tilbageholdes, så længe det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Den erhvervsdrivendes begrundede anmodning om adgang til regnskabsmaterialet m.v. eller udlevering af fotokopi af nærmere angivne bilag eller dokumenter m.v. skal så vidt muligt imødekommes af Skatteforvaltningen.

Opbevares regnskabsmaterialet elektronisk hos tredjemand, eksempelvis i en cloud-løsning, er det den erhvervsdrivendes ansvar, at regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis i overensstemmelse med bogføringsloven og er tilgængeligt for Skatteforvaltningen i hele opbevaringsperioden på 5 år.

Tilsvarende gælder for udbydere af et digitalt standard bogføringssystem, at hvis udbyderen af det digitale standard bogføringssystem opbevarer bogførte transaktioner og bilag, eller en sikkerhedskopi heraf, på en server hos tredjepart, fx i en cloud-løsning, skal dette stilles til rådighed for Skatteforvaltningen i medfør af § 11, stk. 5, jf. stk. 1-4 i bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer. ◀

Bemærk

Tredjemands udleveringspligt, der følger af ML § 74, stk. 4, er ikke en selvstændig oplysningspligt, men derimod en udleveringspligt,

der følger af oplysningspligten for den afgiftspligtige. Der er altså ikke tale om en kontrolbeføjelse overfor tredjemand som fx kontrolbeføjelserne i ML § 75. Skatteforvaltningens brug af udleveringspligten skal derfor ske med respekt af RSL § 10. Tredjemand i form af revisor, bogføringsplatforme mv. kan dermed ikke uden den afgiftspligtiges samtykke jf. RSL § 9, stk. 4, pålægges at udlevere materiale i medfør af ML § 74, stk. 4, hvis der er en konkret mistanke om, at den afgiftspligtige har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf jf. RSL § 10, stk. 1. Se afsnit A.C.1.6.

Indsendelsespligten vedrører kun virksomhedens regnskabsmateriale mv. Materiale, der er udarbejdet eller fremskaffet af tredjemand, og som ikke har været i virksomhedens besiddelse, er ikke omfattet af udleveringspligten.

• Tredjemands frist til udlevering af regnskabsmateriale

ML § 74, stk. 4, angiver ikke frister for udleveringen af regnskabsmateriale. Tredjemand har i stedet en rimelig frist til at udlevere regnskabsmateriale i overensstemmelse med principperne om god forvaltningsskik. Fristen bør som minimum være 14 dage, men kan efter en konkret vurdering være længere afhængig af blandt andet materialets omfang og art.

En udbyder af et digitalt standard bogføringssystem skal efter § 11, stk. 1 i bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer stille bogførte transaktioner og bilag omfattet af § 3 i samme bekendtgørelse for en nærmere angivet periode vedrørende en virksomhed til rådighed for en myndighed. Fristen for at stille materiale til rådighed er efter § 11, stk. 1, 4 uger fra anmodningstidspunktet.

Når udleveringen af regnskabsmateriale sker efter ML § 74, stk. 4, fastsættes fristen for udlevering af regnskabsmateriale efter god forvaltningsskik, som beskrevet ovenfor. Selvom udleveringen sker efter ML § 74, stk. 4, vil det henset til § 11, stk. 4, i bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer eller principperne om god forvaltningsskik være rimeligt at fastsætte fristen for udbydere af digitale standard bogføringssystemer til 4 uger fra anmodningstidspunktet med mindre der er forhold, der taler for en kortere frist. *

Påbud, daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg

Efter ML § 74, stk. 5, kan Skatteforvaltningen give en virksomhed påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering og indsendelse af regnskabsmateriale efter ML § 74, stk. 1-4. Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves.

Efter ML § 81 a, kan Skatteforvaltningen også pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg efter ML § 74, stk. 5, jf. stk. 4. Virksomheder, der modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, kan straffes med bøde.

Se afsnit A.C.2.3.4.

A.C.2.3.2 Oplysningspligt samt kontrol hos og indhentelse af oplysninger fra tredjemand

Indhold

Dette afsnit handler om bl.a. leverandørers og kunders oplysningspligt over for Skatteforvaltningen og om Skatteforvaltningens adgang til at foretage kontrol hos dem.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Leverandører
- Kunder
- Pengeinstitutter mv.

- Forsikringsselskaber
- Betalingsoplysninger indhentet med Skatterådets tilladelse
- Oplysningspligt vedrørende køb af ydelser over 8.000 kr.
- Kontrol af varebeholdninger og regnskaber hos tredjemand
- Påbud, daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Er det ikke muligt at skaffe de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen hos virksomheden selv, er der hjemmel til at indhente oplysninger hos tredjemand. Se ML § 75.

En tredjemand kan være:

- Leverandører og kunder. Se ML § 75, stk. 1 og 2.
- Pengeinstitutter, vekselerer og advokater. Se ML § 75, stk. 3.
- Forsikringsselskaber. Se ML § 75, stk. 4.
- Udbydere af betalingstjenester - forudsætter Skatterådets tilladelse. Se ML § 75, stk. 5 og 6.

Skatteforvaltningen kan også gennemføre kontrol hos leverandører og kunder. Se ML § 75, stk. 7.

Leverandører

Leverandører til registreringspligtige virksomheder skal give Skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer af varer og ydelser til disse virksomheder, hvis Skatteforvaltningen beder om det. Se ML § 75, stk. 1. Der er ikke krav om, at der skal være tale om navngivne virksomheder.

I SKM2023.243.BR havde Skattestyrelsen meddelt et påbud til et selskab om at sende nogle nærmere angivne oplysninger om leverancer af varer og ydelser til kunder, der havde handlet for over nærmere angivne beløbsgrænser ved brug af et medlemskort, som selskabet havde udstedt til kunderne som led i et kundefordelsprogram. Formålet med kontrollen var blandt andet at undersøge, om de pågældende kunder drev registreringspligtig virksomhed med videresalg af de varer, der var købt via medlemskortet. Retten fandt under hensyn til de beløbsgrænser, der var fastsat i påbuddet om udlevering af oplysninger efter ML § 75, stk. 1 og 9, at Skattestyrelsen havde en begrundet formodning om, at oplysningerne omfattede køb, der var foretaget med henblik på erhvervsmæssigt videresalg, og købene derfor gav anledning til momsregulering. Desuden fastslog retten, at det efter ML § 75, stk. 1, ikke er en betingelse for udstedelse af påbud om udlevering af oplysninger, at Skatteforvaltningen på forhånd er bekendt med navne eller andre oplysninger, der kan identificere en registreringspligtig virksomhed, eller at der foreligger en konkret formodning i en konkret sag.

Enhver leverandør er oplysningspligtig efter bestemmelsens ordlyd.

Bestemmelsen omfatter alle leverancer, dvs. også leverancer, der kan karakteriseres som indkøb til privatforbrug, idet myndighederne skal have en mulighed for at kontrollere, at virksomheden ikke har medregnet indkøb af denne type i virksomhedens købsmoms.

Bemærk

Begrebet registreringspligtige virksomheder omfatter også ikke-registrerede virksomheder, som burde være registreret.

Kunder

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal erhvervsdrivende kunder give Skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af varer og ydelser til virksomheden. Se ML § 75, stk. 2.

Bestemmelsen omfatter alle erhvervsdrivende, og ikke kun de momspligtige virksomheder, fx vil en virksomhed, der er registreret

efter lønsumsafgiftsloven være omfattet af bestemmelsen. I praksis vil bestemmelsen dog hovedsageligt blive anvendt over for momsregistrerede virksomheder.

Pengeinstitutter mv.

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal give enhver oplysning om deres økonomiske mellemværende med specifikke navngivne virksomheder, hvis Skatteforvaltningen beder om det. Se ML § 75, stk. 3.

Oplysningspligten omfatter fx angivelser af bevægelser på indskuds- eller lånekonti, oplysninger om trukne og indsatte checks, diskonterede veksler og om størrelsen af lån og depoter.

Skatteforvaltningen kan efter bestemmelsen vedrørende en navngiven virksomhed kræve oplysninger fra et pengeinstitut om de underliggende transaktionsoplysninger, herunder specificering af beløb, samt oplysninger om hvem, der er indbetaler eller er modtager af et beløb på kontoen, såfremt pengeinstituttet ligger inde med de pågældende oplysninger. Med navngivne virksomheder forstås også ikke-registrerede virksomheder eller afgiftspligtige personer, som burde være registreret efter lovgivningen.

Skatteforvaltningen har ligeledes adgang til at få oplyst på hvis vegne en indbetaling eller udbetaling har fundet sted, og herunder også om eventuelle fuldmagtsforhold vedrørende konto tilhørende en navngiven virksomhed.

Momslovens ML § 75, stk. 3, skal fortolkes på samme måde som SKL § 59 - se afsnit A.C.2.1.3.2.4.

Forsikringsselskaber

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal forsikringsselskaber give oplysninger i forbindelse med kontrollen med momspligtige erhvervser af nye lystfartøjer efter ML § 11, stk. 7, nr. 2. Se ML § 75, stk. 4.

Til brug ved kontrolarbejdet giver bestemmelsen Skatteforvaltningen mulighed for at få oplysninger fra forsikringsselskaberne om lystfartøjer, som de har forsikret.

Bemærk

I modsætning til ML § 75, stk. 3, er stk. 4 ikke begrænset til navngivne personer eller virksomheder.

Betalingsoplysninger indhentet med Skatterådets tilladelse

Skatteforvaltningen har, hvis det har væsentlig betydning for kontrol af afgiftsgrundlaget, mulighed for - med Skatterådets tilladelse - at indhente oplysninger fra udbydere af betalingstjenester til brug for momscontrollen med fjernsalg og elektronisk leverede ydelser til forbrugere. Der er tale om oplysninger om betalinger, hvilket fx kan være bankoverførsler, mobile betalinger eller betalinger via internettet. Se ML § 75, stk. 5.

Skatteforvaltningen kan anmode om oplysninger om det samlede beløb, som en virksomhed har modtaget fra danske kunder. I denne sammenhæng er det ikke relevant for Skatteforvaltningen at kende identiteten på den enkelte forbruger eller hvilken betalingsmetode, der er anvendt, blot det kan konstateres, at salget er sket til en forbruger her i landet. Udlevering af oplysninger til Skatteforvaltningen skal ske i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven, således at kun oplysninger, som er nødvendige for Skatteforvaltningens kontrol udleveres. Oplysningerne skal derfor være anonymiseret for oplysninger, der vedrører køberen (den enkelte forbruger). Se ML § 75, stk. 6.

Skatteforvaltningen skal ved indhentning af kontroloplysninger indhente Skatterådets tilladelse, da udbydere af betalingstjenester

skal generere oplysninger fra privatpersoners konti. Forelæggelsen for Skatterådet skal indeholde en beskrivelse af kontrollens formål, hvem den eller de oplysningspligtige er, og en begrundelse for, at oplysningerne er af væsentlig betydning for kontrol af momsgrundlaget.

I SKM2017.435.SKAT har det daværende SKAT anmodet Skatterådet om tilladelse til at indhente oplysninger til brug for kontrollen af udenlandske internetbutikker. Skatterådet fulgte indstillingen om, at en virksomhed efter momslovens § 75, stk. 5, skulle meddele SKAT oplysninger vedrørende betalinger, der er sket mellem danske forbrugere og udenlandske e-handelsvirksomheder.

I forlængelse af dette pålæg fulgte Skatterådet SKATs indstilling om at indhente yderligere oplysninger hos en bredere kreds af virksomheder, som er udbydere af betalingstjenester, vedrørende betalinger, som er sket mellem danske forbrugere og udenlandske e-handelsvirksomheder. Se SKM2017.650.SKAT. Den seneste anmodning om tilladelse til at indhente oplysningerne er offentliggjort som SKM2025.108.SKTST.

Oplysningspligt vedrørende køb af ydelser over 8.000 kr.

Med henblik på at kunne kontrollere kravet om digital betaling, når der er leveret ydelser eller varer sammen med ydelser for beløb over 8.000 kr., er der i ML § 75, stk. 8, bestemt, at enhver køber på Skatteforvaltningens anmodning skal meddele oplysninger om indkøbet og betalingen heraf, herunder kopi af faktura og dokumentation for betaling. Med enhver køber menes såvel erhvervsdrivende som private.

Henvendelse til private borgere vil kun ske i tilfælde, hvor oplysningerne ikke kan fremskaffes fra leverandøren.

Kontrol af varebeholdninger og regnskaber hos tredjemand

Hvis det skønnes nødvendigt, er Skatteforvaltningen til enhver tid mod legitimation, men uden retskendelse, berettiget til at foretage kontrol af varebeholdninger og regnskaber mv. hos de leverandører og kunder, der er nævnt i ML § 75, stk. 1 og 2.

På samme måde er Skatteforvaltningen berettiget til at gennemse kontrakter mv. hos virksomheder, der finansierer registrerede virksomheder. Se ML § 75, stk. 7.

► Kontrollen skal foretages på tilsvarende vilkår som fastsat i ML § 74, stk. 1. Se afsnit A.C.2.3.1. ◀

Påbud, daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg

Efter ML § 75, stk. 9, kan Skatteforvaltningen give den oplysningspligtige påbud om at efterleve reglerne for meddelelse af oplysninger efter ML § 75, stk. 1-5. Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77 indtil påbuddet efterleves.

Efter ML § 81 a, kan Skatteforvaltningen også pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg efter ML § 75, stk. 9. Tredjepart, der modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, kan straffes med bøde.

Se afsnit A.C.2.3.4.

Betaling for meddelelse af oplysninger

Ingen af de oplysningspligtige tredjemænd er berettiget til at kræve betaling for at levere de ønskede oplysninger mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Byretsdomme		
SKM2023.435BR	Sagen angik en prøvelse af en afgørelse fra Skattestyrelsen, hvorved styrelsen meddelte et påbud til et selskab om at sende nogle nærmere angivne oplysninger om leverancer af varer og ydelser til kunder, der havde handlet for over nærmere angivne beløbsgrænser ved brug af et medlemskort, som selskabet havde udstedt til kunderne som led i et kundefordelsprogram. Retten fandt, at der var hjemmel for påbuddet i momslovens § 75, stk. 1 og 9. Retten bemærkede, at det følger af loven og forarbejderne hertil, at myndighederne kan anmode om oplysninger med henblik på at kontrollere, om en virksomhed er registreringspligtig for moms. Retten fandt, at påbuddet var relevant, at det var begrænset til det væsentlige, og at det var proportionalt. Retten udtalte i den forbindelse, at der var en begrundet formodning for, at oplysningerne omfattede køb, der var foretaget med henblik på erhvervsmæssigt videresalg, og at købene derfor gav anledning til momsregulering. Retten afviste selskabets indsigelser om, at påbuddet var ugyldigt på grund af manglende hjemmel i skattekontrolloven og punktafgiftslovgivningen, at virksomheden ikke var rette pligtsubjekt for påbuddet, fordi virksomheden ikke havde solgt de omhandlede varer, at påbuddet omfattede oplysninger om kunder og forhold, der gik videre end nødvendigt, og at der ikke var hjemmel til at påbyde udlevering af oplysninger om leverancer til kunder, hvor der ikke var en konkret mistanke om afgiftsgundragelse foretaget af en konkret identificeret person.	
Skatteforvaltningen		
SKM2025.881ST	Skatterådet har på mødet den 4. februar 2025 givet tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske internetvirksomheder. Tilladelsen er givet efter momslovens § 75, stk. 5.	
SKM2025.882ST	Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger vedrørende kalenderårene 2021 og 2022 hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske internetvirksomheder.	
SKM2025.883ST	Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at der indhentes oplysninger vedrørende kalenderårene 2019 og 2020 hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske e-handelsvirksomheder.	
SKM2025.884ST	Fornyelse af pålæg om oplysningspligt hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrol af udenlandske e-handelsvirksomheder. Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til at der indhentes oplysninger hos de pågældende udbydere.	
SKM2025.885ST	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at der i forlængelse af SKM2017.435.SKAT indhentes yderligere oplysninger hos en bredere kreds af virksomheder, der udbyder betalingstjenester.	
SKM2025.886ST	Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at en virksomhed efter ML § 75, stk. 5, skulle meddele SKAT oplysninger vedrørende betalinger, der er sket mellem danske forbrugere og udenlandske e-handelsvirksomheder.	

A.C.2.3.3 Samarbejde med andre offentlige myndigheder

Indhold

Dette afsnit handler om, at andre offentlige myndigheder har pligt til at meddele Skatteforvaltningens oplysninger af betydning for momscontrollen, om politiets bistand til Skatteforvaltningen samt kontrol med pakker mv. fra udlandet.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Andre offentlige myndigheders generelle oplysningspligt
- Politiets bistand
- Ransagning
- Kontrol hos hovedposthuse mv.

Regel

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal

- andre myndigheder give oplysninger. Se ML § 76, stk. 1.
- politiet yde bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrollen. Se ML § 76, stk. 2.
- Skatteforvaltningen have mulighed for at kontrollere pakker fra udlandet, der er modtaget på hovedposthuse mv. Se ML § 76 stk. 3.

Andre offentlige myndigheders generelle oplysningspligt

Det er generelt bestemt, at hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal andre offentlige myndigheder give enhver oplysning til brug ved registrering af virksomheder og kontrollen med momsens betaling eller tilbagebetaling. Se ML § 76, stk. 1. ▶Se også afsnit A.C.2.1.3.2.6 Oplysningspligt for offentlige myndigheder, erhvervsdrivende og juridiske person, herunder forholdet til offentlige myndigheders tavshedspligt. ◀

Politiets bistand

Politiets yder bistand til Skatteforvaltningen efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren. Se ML § 76, stk. 2.

Der har ikke været behov for at fastsætte sådanne regler, og bestemmelsen giver efter sin ordlyd umiddelbart Skatteforvaltningen adgang til at anmode politiet om bistand ved gennemførelsen af kontrol mv. ▶Det fremgår af § 2 i politiloven, at politiet yder andre myndigheder bistand efter gældende ret. Politiloven fastsætter rammerne for politiets magtanvendelse, og politiet må alene yde bistand til at overvinde fysiske hindringer for kontrollen. ◀

Politiets bistand gælder kun bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse, og det er den stedlige politidirektør, der afgør, om politiet skal bistå Skatteforvaltningen ved kontrollen.

Politiets bistand kræver ikke retskendelse, fordi der er tale om en kontrolbeføjelse uden for strafferetsplejen, og fordi bistand af politiet er nævnt direkte i bestemmelsen. Uanmeldt kontrol med politiets bistand kan gennemføres, når der er begrundet formodning om, at adgangen til virksomheden vil blive nægtet eller, hvis der på grund af kontrollens særlige karakter, herunder bl.a. tidspunktet for kontrollen kan opstå situationer, hvor politiets tilstedeværelse er nødvendig. Politiets opgave er kun at overvinde fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse. Hvis der under kontrollen opstår situationer, som er omfattet af politiets almindelige kompetence vil politiet udføre det sædvanlige politiarbejde efter regler om politiets virksomhed.

▶Hvis der på tidspunktet for politiets bistand ved Skatteforvaltningens kontrolbesøg er - eller i forbindelse hermed opstår - konkret mistanke om et strafbart forhold, herunder i sager som kan behandles administrativt, vil politiets bistand til gennemførelsen af kon-

trollen skulle ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler, når bistanden har karakter af efterforskning. ◀

Se også

Se også afsnit A.C.1 om gennemførelse af kontrolbesøget på stedet (tvangsindgreb uden for retsplejen) og RSL kap. 2.

Ransagning

Undersøgelser hos den registreringspligtige kan desuden foretages af politiet i henhold til bestemmelserne i RPL §§ 793-800 om ransagning. I så fald er der tale om et tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se afsnit A.C.3.

Ransagning kan kun foretages af politiet efter retsplejelovens regler om ransagning.

For at foretage ransagning kræves det, at den registreringspligtige mistænkes for at overtræde straffebestemmelserne i ML, og at overtrædelsen kan medføre frihedsstraf.

Hvis Skatteforvaltningen anmoder politiet om ransagning, skal der henvises til bestemmelserne i ML, som der sker eller formodes at ske overtrædelse af.

Der er forskel på den bistand, Skatteforvaltningen kan få af politiet til at overvinde fysiske hindringer og en ransagning.

Ved en ransagning

- leder politiet ransagningen
- yder politiet en egentlig efterforskningsmæssig assistance, der går ud over bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrolbesøget.

Ransagningen

- kan kun foretages på den registreringspligtiges private bopæl, hvis dette udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den registreringspligtiges advokats/revisors kontorlokaler
- er ensbetydende med en sigtelse for overtrædelse af straffebestemmelserne i ML.

Ransagning kan kun finde sted efter en retskendelse, medmindre der er særlige forhold, som bevirker, at ransagningsens "øjemed ville forspildes", hvis man skulle vente på en kendelse.

Kontrol hos hovedposthuse mv.

Efter ML § 76, stk. 3 kan Skatteforvaltningen foretage kontrol på hovedposthuse, der modtager pakker mv. fra udlandet. Der kan også foretages kontrol hos virksomheder, fx kurervirksomheder, der modtager pakker og forsendelser fra udlandet, der skal bringes ud her i landet.

Bestemmelsen skal give myndighederne mulighed for at kontrollere omfanget af post fra udenlandske virksomheder, der sælger varer her i landet ved fjernsalg mv.

A.C.2.3.4 Daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens muligheder for at pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse daglige bøder (tvangsbøder) for manglende efterlevelse af påbud.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Formålet med daglige bøder (tvangsbøder)
- Påbud efter ML § 47, stk. 7 og 8
- Påbud efter ML § 74, stk. 5
- Påbud efter ML § 75, stk. 9
- Påbud efter ML § 55 c, stk. 1, og § 55 d
- Påbud efter ML § 55 e

- Klager over påbud om daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg
- Oversigt over domme kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skatteforvaltningen kan efter ML § 77 pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud udstedt i medfør af ML § 47, stk. 8 og 9, om virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen, § 74, stk. 5, om påbud om at efterleve reglerne for Skatteforvaltningens adgang til eftersyn samt udlevering og indsendelse af materiale, og § 75, stk. 9, om Skatteforvaltningens mulighed for give en oplysningspligtig et påbud om at efterleve reglerne for meddelelse af oplysninger. Endvidere vil der efter ML § 77 kunne pålægges daglige bøder efter ML § 55 c ved manglende efterlevelse af et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, og efter ML § 55 d vedrørende pligten til at lade digitale betalingsløsninger integrere i det digitale salgsregistreringssystem, samt ML § 55 e om pligt at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, som følge af, at virksomheden tilhører en branche, som er omfattet af den generelle pligt til at skulle anvende digitale salgsregistreringssystemer. ◀

Bemærk

ML §§ 55 c og 55 d er trådt i kraft den 1. juli 2021, jf. bekendtgørelse 2020-10-19 nr. 1502.

• ML § 55 e er trådt i kraft den 1. januar 2024 jf. bekendtgørelse 26-06-2023 nr. 919. ◀

Se også

Afsnit A.C.2.1.4.2 om tvangsbøder efter SKL § 72

Formålet med daglige bøder (tvangsbøder)

Formålet med reglerne om daglige bøder er at kunne fremtvinge en bestemt handling hos ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse. Konstateres det, at et meddelt påbud ikke er opfyldt, vil Skatteforvaltningen således kunne pålægge virksomhedsejeren eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder, indtil påbuddet eller pligten opfyldes. Bøden skal stiles til virksomheden.

Et påbud skal indeholde en henvisning til den relevante lovbestemmelse, og det vil skulle specificeres, hvilke handlinger der ønskes opfyldt. Det skal fremgå, at såfremt påbuddet ikke efterleves inden for en nærmere fastsat frist, så vil der kunne pålægges daglige tvangsbøder, indtil påbuddet opfyldes. De daglige tvangsbøder vil skulle gives for hver kalenderdag, det vil sige syv dage om ugen.

Den daglige tvangsbøde fastsættes ud fra, hvad der for den enkelte virksomhed vil opleves som tvingende. Der gælder et almindeligt proportionalitetsprincip i relation til daglige tvangsbøder. Det betyder bl.a., at tvangsmidlet (de daglige tvangsbøder) ikke må stå i misforhold til undladelsen.

Ved fastsættelsen af tvangsbøden vil der skulle tages hensyn til den erhvervsdrivendes økonomiske formåen, således at tvangsmidlet har effekt, men bødestørrelsen beror i øvrigt på et konkret skøn. En tvangsbøde vil mindst skulle være på 1.000 kr. dagligt, og der beregnes kun én daglig tvangsbøde, uanset antallet af forhold.

De daglige tvangsbøder vil kunne forhøjes med skriftligt varsel, hvis den fastsatte bøde ikke har givet resultat. Tvangsbøder, der ikke er betalt, bortfalder, når det konstateres, at ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse har opfyldt påbuddet. Betalte og eventuelt inddrevne bøder tilbagebetales ikke.

Påbud efter ML § 47, stk. 7 og 8

Efter ML § 47, stk. 7, kan Skatteforvaltningen give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de bestemmelser, der er fastsat i § 47, stk. 1-3, stk. 5, 1. pkt., og stk. 6 om registrering m.v. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 77, indtil påbuddet efterleves.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen vil kunne forsøge at fremtvinge en bestemt handling hos ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse. I dette tilfælde, at virksomheden lader sig registrere, jf. ML § 47, stk. 1-3, at anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed, jf. ML § 47, stk. 5, 1. pkt., eller at ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, underretter Skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret, jf. ML § 47, stk. 6.

Efter ML § 47, stk. 8, skal et sådant påbud indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet skal gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Påbud efter ML § 74, stk. 5

Efter ML § 74, stk. 5, kan Skatteforvaltningen give en virksomhed påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering og indsendelse af regnskabsmateriale efter ML § 74, stk. 1-4. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves. Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen kan give en virksomhed et påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering og indsendelse af regnskabsmateriale efter bestemmelserne i ML § 74, stk. 1-4. Skatteforvaltningen kan således pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves.

Det bemærkes, at der ved lov nr. 288 af 7. marts 2022 fra 1. juli 2022 er indført en bestemmelse i OPKL § 19 a, hvorefter Skatteforvaltningen kan give en virksomhed påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i opkrævningslovens bilag 1, liste A og B, eller momsloven, herunder momslovens § 74, stk. 4, hvis virksomheden ikke har udleveret eller indsendt materialet efter begæring herom. Efterkommes påbuddet ikke senest 4 uger efter den i påbuddet fastsatte frist, kan Skatteforvaltningen inddrage eller nægte virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen efter den lov, der indeholder kontrolbestemmelsen, medmindre virksomheden efterkommer påbuddet inden inddragelsen eller nægtelsen. Se afsnit A.D.9.4.1 Inddragelse af registrering efter opkrævningsloven.

Udstedelse af bødeforlæg i forbindelse med anmodning om oplysninger m.v.

Der er ved lov nr. 789 af 4. maj 2021, med ikrafttrædelse 1. juli 2021, indsat en bestemmelse i ML § 81 a, der indfører hjemmel til at pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg efter ML § 74, stk. 5, jf. stk. 4, om indsendelse af materiale. Virksomheder, der modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, kan straffes med bøde.

Reglen er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit

A.C.3.5.3.14 om bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Påbud efter ML § 75, stk. 9

Efter ML § 75, stk. 9, kan Skatteforvaltningen give den oplysningspligtige et påbud om at efterleve reglerne for meddelelse af oplysninger efter ML § 75, stk. 1-5. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves.

Udstedelse af bødeforlæg i forbindelse med anmodning om oplysninger m.v.

Der er ved lov nr. 789 af 4. maj 2021, med ikrafttrædelse 1. juli 2021, indsat en bestemmelse i ML § 81 a, der indfører hjemmel til at pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg efter ML § 75, stk. 9, om indsendelse af materiale. Virksomheder, der modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, kan straffes med bøde.

Reglen er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit A.C.3.5.3.14 om bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Påbud efter ML § 55 c, stk. 1, og § 55 d

Med lov nr. 810 af 9. juni 2020 er ML § 77 ændret, således at manglende efterlevelse af et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem efter ML § 55 c, stk. 1, eller pligten til efter § 55 d at lade digitale betalingsløsninger integrere i det digitale salgsregistreringssystem, også vil kunne sanktioneres med tvangs bøder, indtil påbuddet eller pligten er opfyldt. Se afsnit A.B.3.3.1.6 Forenkede fakturaer og kasseboner.

Skatteministeren blev i § 7, stk. 4, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 bemyndiget til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for ML §§ 55 c og 55 d.

ML §§ 55 c og 55 d trådte i kraft den 1. juli 2021, jf. bekendtgørelse 2020-10-19 nr. 1502.

Bestemmelserne indebærer, at Skatteforvaltningen kan fremtvinge en bestemt handling hos ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse.

Efter ML § 55 c, stk. 1, kan Skatteforvaltningen give en virksomhed et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, ligesom virksomheder, der vil skulle benytte digitale salgsregistreringssystemer, vil være forpligtet til at integrere eventuelle digitale betalingsløsninger i det digitale salgsregistreringssystem, jf. § 55 d.

Påbud efter ML § 55 c

► ◄

Efter ML § 55 c kan skatteministeren kunne fastsætte regler om, hvilke brancher der skal omfattes af en generel pligt til at benytte et digitalt salgsregistreringssystem. ► Se moms bekendtgørelsens § 65. ◄

Efter bestemmelsen vil Skatteforvaltningen kunne pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af en pligt til at benytte et digitalt salgsregistreringssystem efter regler udstedt i medfør af § 55 c.

De daglige bøder skal pålægges, indtil et påbud er opfyldt. ► Se ML § 77. ◄

Der vil således kunne anvendes tvangsbøder for at gennemtvinge et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, en pligt til efter § 55 d at lade digitale betalingsløsninger integrere i det digitale salgsregistreringssystem eller en pligt til generelt at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, som følge af, at virksomheden tilhører en branche, som er omfattet af den generelle pligt til at skulle anvende digitale salgsregistreringssystemer.

Klage over påbud om daglige bøder (tvangsbøder) og bødeforlæg

Et påbud efter ML § 47, stk. 8 og 9, § 55 c, stk. 1, § 55 d, ► § 55 e ◄, § 74, stk. 5, og § 75, stk. 9, er en forvaltningsmæssig afgørelse, der kan påklages til Skatteankestyrelsen jf. SFL § 11. Se fx SKM2013.458.LSR og SKM2013.698.LSR om en banks pligt til udlevering af kontooplysninger og Ombudsmandens udtalelse i sag FOU nr. 2014.0010 vedr. SKM2013.698.LSR.

En klage over et påbud har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Momsloven indeholder i modsætning til SKL § 72, stk. 3, heller ingen regler for, om en klage kan få opsættende virkning. Imidlertid har Landsskatteretten før ikrafttrædelsen af SKL § 72, stk. 3, truffet afgørelse om, at Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen kan tillægge en klage over et påbud/pålæg opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Se SKM2013.698.LSR.

Særlige omstændigheder kan fx være, at klageinstansen finder, at der er en begrundet tvivl om, hvorvidt der er pligt til at indsende oplysninger.

Hvis en klage tillægges opsættende virkning, betyder det, at så længe sagen er under klagebehandling, vil virksomheden eller tredjepart ikke have pligt til opfylde de pligter, som de er pålagt efter ML § 47, stk. 8 og 9, § 55 c, stk. 1, § 55 d, eller pligt at give de oplysninger, som der er anmodet om efter ML § 74 og § 75. Der vil heller ikke være pligt til at betale daglige bøder efter ML § 77 eller/og bødeforlæg efter ML § 81 a.

Hvis klageinstansen giver Skatteforvaltningen medhold, fastsætter klageinstansen en frist for virksomheden eller tredjepart til at opfylde de pålagte forpligtelser efter ML § 47, stk. 8 og 9, § 55 c, stk. 1, § 55 d, ► § 55 e ◄ eller komme med oplysningerne efter ML § 74 og § 75.

Da klagen angår pålægget, kan den materielle sag om momsansættelsen fortsat behandles. Skatteforvaltningen vil således have mulighed for fx at foretage en skønsmæssig ansættelse i stedet for at vente på de oplysninger, der er anmodet om.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsskatteretten		
SKM2013.698.LSR	Landsskatteretten tillagde en klage over et pålæg opsættende virkning.	

A.C.2.3.5 Skiltning på byggepladser

Indhold

Dette afsnit handler om skiltning på byggepladser på privat grund.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Skiltets placering mv.
- Byggeri, der er fritaget for skiltning

Regel

Som led i bekæmpelsen af sort arbejde skal byggepladser på privat grund fra 1. januar 2013 have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder, der arbejder på pladsen. Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og CVR-nummer. Udenlandske virksomheder skal udover navn også skilte med det registreringsnummer, hvorunder de er registreret i RUT-registret (Register over Udenlandske Tjenesteydere). Se ML § 78 og MLbek § 57.

Bestemmelsen omfatter således entreprenører og håndværksvirksomheder, som samtidig er dem, der udfører arbejdet på stedet, og har ledelsesretten samt anviser og fører tilsyn med det arbejde, der udføres.

Se også

Reglerne om mærkning af gulpladebiler med CVR-nummer samt navn eller logo fremgår af E.A.8 Motorkøretøjer mv. Se afsnit E.A.8.5.14.

Skiltets placering mv.

Skiltet skal placeres på byggepladsen i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentlig tilgængelig vej. Der er ingen krav til skriftstørrelse mv. Skiltet skal være synligt i det tidsrum, hvor virksomheden udfører arbejde på byggepladsen. Dvs. at skiltet kan tages ned uden for arbejdstid for igen at blive sat op, når arbejdet genoptages.

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt. Den enkelte virksomheds oplysninger skal så fremgå af det fælles skilt.

Det er den eller de virksomheder, der arbejder på byggepladsen, der har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger.

Se også

Afsnit A.C.3.5.3.11 om bødeniveauet for overtrædelse af regler om skiltning på byggepladser.

Bemærk

Skiltet på en byggeplads i det åbne land skal respektere forbuddet mod reklamer. For at beskytte naturen er det forbudt at anbringe plakater, billeder, lysreklamer m.v. i det åbne land i reklame- og propagandaøjemed. Ved byggeri på privat grund i det åbne land skal der kun skiltes med virksomhedens navn og CVR-nummer, henholdsvis navn og RUT-nummer for udenlandske virksomheder. Se lovreglerne om friluftsreklamer i naturbeskyttelseslovens § 21.

Byggeri, der er fritaget for skiltning

Kravet om skiltning gælder ikke:

- for entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms
- for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag
- hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sket på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område
- byggeri på offentlig ejet grund.

Der skal ikke skiltes, hvis bare én af betingelserne er opfyldt.

Af praktiske grunde stilles der ikke krav om skiltning ved arbejde, der strækker sig over længere strækninger (flere matrikler), fx kabelarbejde, nedlægning af rør, udførelse af vejarbejde.

Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt opgaverne kan anses for at have så nær sammenhæng/tilknytning, at leverancen eller entreprisesummen overstiger 50.000 kr. inkl. afgift, eller hvorvidt arbejdet er udført eller afsluttet i løbet af én arbejdsdag, og derfor kan anses for kortvarigt.

Eksempel

Et vikarbureau vil ikke være forpligtet til at foretage skiltning, når en entreprenør eller håndværksvirksomhed, der udfører arbejde på en byggeplads, hyrer en vikar gennem et vikarbureau, der er formel arbejdsgiver for vikaren. Det forudsættes herved, at vikarbureauet i den givne situation ikke kan anses som selvstændig underentreprenør eller håndværksvirksomhed.

A.C.2.3.6 Indberetning af skyldig moms

Indhold

Dette afsnit handler om regler, hvorefter selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med afgivelse af oplysninger i oplysningsskemaet skal give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Formål

Regel

Selvstændigt erhvervsdrivende skal i forbindelse med afgivelse af oplysninger efter reglerne i SKL § 2 give Skatteforvaltningen oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet for det regnskabsår, der ligger til grund for oplysningerne vedrørende indkomsten for virksomheden. Se ML § 78 a.

Formål

Formålet med bestemmelsen er at reducere omfanget af momsdifferencer hos de selvstændigt erhvervsdrivende.

Reglerne skal ses i lyset af de ændringer, der skete i 2006, hvor de erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2006 ikke længere skulle indsende et skatteregnskab sammen med oplysningsskemaet. Før 2006 skulle virksomheden indsende et skatteregnskab med oplysning om moms i regnskabsperioden (momsafstemning). Fra og med 2006 har de erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke haft den samme anledning som før til at afstemme momsangivelserne med regnskabet og foretage efterangivelse ved konstatering af en momsdifference.

Med regler i ML § 78 a er det muligt for Skatteforvaltningen maskinelt at sammenholde den erhvervsdrivendes oplysning om moms i oplysningsskemaet med den erhvervsdrivendes momsangivelser og målrettet vejlede den erhvervsdrivende om, at der kan være angivet for lidt eller for meget i moms.

A.C.2.3.7 Internationalt kontrolsamarbejde

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens samarbejde med skattemyndighederne i de øvrige EU-medlemsstater.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Brexit
- Andre internationale samarbejdsaftaler

Regel

Grundlaget for kontrolsamarbejdet på momsområdet mellem EU-medlemsstaterne har siden 1. januar 2004 været samlet i ét regelsæt. Se Rådets forordning af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift nr. 904/2010. Kommissionen har i forlængelse heraf udstedt Kommissionens gennemførelsesforordning af 31. januar 2012 nr. 79/2012.

Forordningerne giver skattemyndighederne i EU-medlemsstaterne mulighed for at udøve det nødvendige bistandssamarbejde med henblik på kontrol af momsens korrekte beregning i EU-medlemsstaterne.

Forordningen indeholder bl.a. regler om

- bistand efter anmodning i konkrete sager,
- automatisk udveksling af kontroloplysninger,
- spontan videregivelse af oplysninger,
- udveksling af momsoplysninger om leverancer af varer og ydelser (EU-salg uden moms),
- samtidige kontroller,
- tilstedeværelse og deltagelse i administrative kontroller af embedsmænd fra andre EU-lande.

Forordningerne indeholder også grundlaget for den systematiske elektroniske udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne via systemet "EU-salg uden moms" (tidligere Listesystemet) / VIES (VAT Information Exchange System). Forordningerne indeholder endvidere det legale grundlag for det formaliserede samarbejde mellem medlemsstaterne kaldet Eurofisc.

I EU-domstolens dom C-419/14 har domstolen tilkendegivet, at forordningen i en konkret situation skal fortolkes således, at en medlemsstats afgiftsmyndighed, som undersøger, hvorvidt der skal pålægges merværdiafgift på ydelser, der allerede er pålagt merværdiafgift i andre medlemsstater, er forpligtet til at fremsende en anmodning om oplysninger til afgiftsmyndighederne i disse andre medlemsstater, såfremt en sådan anmodning er nyttig eller endog uundværlig med henblik på at fastslå, om der skal pålægges merværdiafgift i den første medlemsstat.

I samme dom har EU-Domstolen tilkendegivet, at EU-retten skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at afgiftsmyndigheden med henblik på at fastslå, om der er sket misbrug på området for merværdiafgift, kan anvende beviser, der er tilvejebragt uden den afgiftspligtiges vidende inden for rammerne af en endnu uafsluttet sideløbende straffesag ved hjælp af fx aflytning af telekommunikation og beslaglæggelse af e-mail, forudsat at tilvejebringelsen af disse beviser i forbindelse med den nævnte straffesag og anvendelsen af beviserne i forbindelse med den administrative sag ikke tilsidesætter de rettigheder, der er sikret ved EU-retten.

Se også omtalen af dommen i afsnit D.A.3.4.

Brexit

I forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU er der den 30. december 2020 indgået en handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien. Aftalen indeholder bl.a. en protokol om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift og gensidig bistand til inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter. Se aftalens side 76 og protokollen på side 1117-1184.

Aftalen betyder, at der fortsat består et samarbejde mellem EU-medlemsstaterne og Storbritannien, hvor det overordnede mål er at styrke samarbejdet mellem parterne på området moms og gensidig bistand med henblik på inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter.

Andre internationale bistandsaftaler

Ud over den nævnte forordning er der også et EU-regelsæt, der gør det muligt at inddrive momsskyld mv. i andre medlemsstater. Se Rådets direktiv 2010/24/EU om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger.

På punktafgiftsområdet er der en tilsvarende forordning. Se Rådets forordning 389/2012 om det administrative samarbejde på punktafgiftsområdet.

På området for direkte skatter er bistandssamarbejdet mellem EU-medlemsstaterne Rådets direktiv 2011/16/EU, der danner grundlag for det administrative bistandssamarbejde samt bilaterale dobbeltbeskatningsaftaler.

Desuden findes der hjemmel til administrativt samarbejde i en række aftaler, der rækker ud over EU, herunder aftaler mellem de nordiske lande, OECD's og Europarådets konvention om gensidig bistand i skattesager samt dobbeltbeskatningsoverenskomster. Disse aftalegrundlag hjemler i betydeligt omfang også samarbejde om moms og afgifter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlaget for udveksling af oplysninger og C.F.8.1.2.4 om bistandsdirektivet.

A.C.2.4 Kontrolbestemmelser - lønsumsafgift

Indhold

Dette afsnit handler om bestemmelser i lønsumsafgiftsloven (LAL) om kontrol, herunder virksomhedernes pligt til at yde bistand i forbindelse med kontrollen, og om politiets bistand. Se LAL §§ 14-15.

Afsnittet indeholder:

- Kontrol mv. hos virksomhederne (A.C.2.4.1)
- Politiets bistand (A.C.2.4.2).

Bemærk

Kontrolbestemmelserne skal ses i sammenhæng med de forvaltningsmæssige principper i retssikkerhedsloven om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Retssikkerhedsloven regulerer den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af kontrolbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. lønsumsafgiftsloven. Se afsnit A.C.1.

Se også

Momslovens bestemmelser om kontrol og politiets bistand, der har samme indhold. Se afsnit A.C.2.3.

A.C.2.4.1 Kontrol mv. hos virksomhederne

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til at gennemføre kontrol mv. hos virksomhederne.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Kontrol på stedet
- Bistand fra indehavere mv.
- Pligt til at indsende regnskabsmateriale
- Elektronisk adgang til regnskabsmateriale

Regel

Det er Skatteforvaltningens opgave at sikre, at afgiften bliver angivet og afregnet korrekt. Hvis det skønnes nødvendigt, er Skatteforvaltningen berettiget til at foretage kontrol i lokaler, der benyttes af virksomheden. Der kræves ikke retskendelse, men Skatteforvaltningens medarbejdere skal vise legitimation.

Ved kontrollen er Skatteforvaltningen berettiget til at efterse virksomhedens registreringer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller elektronisk. Hvis regnskabsmaterialet er registreret elektronisk, omfatter Skatteforvaltningens adgang til dette materiale også en elektronisk adgang hertil.

Ved kontrollen skal virksomhedens indehaver og ansatte være behjælpelige, og hvis Skatteforvaltningens medarbejdere beder om det, har virksomheden pligt til at udlevere eller indsende regnskabsmateriale til Skatteforvaltningen. Se LAL § 14.

Bemærk

Virksomhedsbegrebet omfatter alle registreringspligtige virksomheder, uanset om disse er korrekt registreret som lønsumsafgiftspligtige.

Se også

Se også afsnit A.C.2.1.1.1 om væsentlighed og proportionalitet.

Kontrol på stedet**Aftale om kontrol**

Kontrolbesøg hos virksomheden aftales med virksomheden. Aftalen tilrettelægges så den ikke hindrer den erhvervsdrivende i at udføre sit daglige arbejde.

Uanmeldte kontrolbesøg foretages kun, hvis det skønnes, at formålet med kontrollen kan forspildes ved en forudgående varslings. Se afsnit A.C.1 om varslings.

Lokaler

Adgangen til kontrol omfatter alle lokaler, der benyttes af virksomheden.

Privatboligen er beskyttet af grundlovens § 72. Derfor kan Skatteforvaltningen ikke uden retskendelse tiltvinge sig adgang dertil. Der kan dog være grænsetilfælde, hvor privatboligen benyttes i forbindelse med drift af lønsumsafgiftspligtig virksomhed. I disse tilfælde vil der være adgang til lokaler, hvorfra virksomheden drives.

Regnskabsmateriale mv.

Adgangen til kontrol omfatter alt regnskabsmateriale og registreringer, uanset om disse er registreret på papir eller elektronisk. Det drejer sig bl.a. om:

- registreringer af foretagne transaktioner (transaktionsspor, dvs. den sammenhæng der er mellem de enkelte registreringer fra bogføring til virksomhedens årsregnskaber, skatte- og afgiftsangivelser og regnskabsopgørelser o.lign.)
- beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om udveksling af elektroniske data
- beskrivelser af systemer, herunder opbevaring af regnskabsmateriale
- bilag og anden dokumentation (fakturaer mv.) og fx årsregnskaber, råbalancer (afslutningsark), regnskabsbøger, journaler, løbsbladebøger med tilhørende bilag, kladdebøger og andre hjælpebøger (fx ordrebøger, lagerbøger, arbejdsedler, ugesedler og lagerkontrollkort), kontokort og andre specifikationer
- systembeskrivelser mv. på edb samt magnetbånd og andre databærende medier
- enhver form for forretningskorrespondance, såsom modtagne breve og kopier af afsendte breve samt kontrakter og andre skriftlige aftaler
- revisionsprotokollen.

Se LAL § 14.

Se også

Se også de tilsvarende bestemmelser i ML § 74, stk. 1, og SKL § 54.

Bistand fra indehavere mv.

Virksomhedens indehaver og ansatte skal være Skatteforvaltningen behjælpelige under eftersynet. Se LAL § 14, stk. 2.

Det vil sige, at indehaveren og personalet har pligt til at redegøre for alle forhold, der har betydning for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget, samt til at oplyse, hvordan regnskabsførelsen er tilrettelagt, hvilke bøger der føres, hvilket edb-system der anvendes, hvilke interne kontrolforanstaltninger der findes, osv.

Der er også pligt til at oplyse, hvem der er virksomhedens revisor. Desuden kan Skatteforvaltningen i forbindelse med en kontrol i et interessentskab kræve oplyst navnene på samtlige interessenter.

Pligt til at indsende regnskabsmateriale

Hvis Skatteforvaltningen har bedt om at få materiale, der er omfattet af LAL § 14, stk. 1, skal virksomheden sende det til Skatteforvaltningen. Se LAL § 14, stk. 3.

Pligten til at indsende materiale gælder alt det, der er omfattet af LAL § 14, stk. 1. Pligten omfatter også regnskabsmateriale mv., der befinder sig hos tredjemand, fx revisor eller en regnskabskonsulent. Befinder regnskabsmateriale mv. sig hos tredjemand fx revisor eller advokat, har denne pligt til at udlevere regnskabsmateriale mv. til Skatteforvaltningen, også selvom tredjemand har tilbageholdelsesret over materialet. Skatteforvaltningen skal i så fald drage omsorg for, at materialet mv. leveres tilbage til tredjemand, hvis betingelserne for at udøve tilbageholdelsesret fortsat er til stede.

Tredjemands udleveringspligt er ikke en selvstændig oplysningspligt, men derimod en udleveringspligt, der følger af oplysningspligten for den afgiftspligtige. Hvis der er en konkret mistanke om, at den afgiftspligtige har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, kan tredjemand ikke pålægges at udlevere materialet. Se afsnit A.C.1.6.

Indsendelsespligten vedrører kun virksomhedens regnskabsmateriale mv. Materiale, der er udarbejdet eller fremskaffet af tredjemand, og som ikke har været i virksomhedens besiddelse, er ikke omfattet af udleveringspligten.

Skatteforvaltningen kan ikke mod virksomhedens protest fjerne regnskabsmateriale mv. fra virksomheden. Det kan heller ikke ske ved magtanvendelse fra politiets side, fordi der er tale om et tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, og Skatteforvaltningen ikke har noget besiddelseskrav eller hjemmel til at beslaglægge det pågældende regnskabsmateriale mv. Af samme grund kan regnskabsmateriale mv. heller ikke kræves udleveret gennem en fogedsag, idet der ikke foreligger noget eksekutionsgrundlag. Regnskabsmateriale mv. må i så fald indhentes gennem oplysningspligten og eventuelt under anvendelse af administrative sanktioner, herunder daglige bøder. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at udskrive eller fotokopiere dokumenter og regnskabsmateriale mv. fra virksomhedens regnskabsystem.

Det er strafbart ikke at efterkomme Skatteforvaltningens anmodning om indsendelse af regnskabsmateriale mv. Det kan medføre bødeansvar efter LAL § 18, stk. 1, nr. 2. Skatteforvaltningen kan søge regnskabsmateriale mv. fremskaffet gennem anvendelse af administrative sanktioner. Der er ikke en tilsvarende hjemmel i LAL som i SKL, hvor regnskabsmateriale kan søges fremskaffet gennem daglige bøder (tvangsbøder). Se afsnit A.C.2.1.4.2 om tvangsbøder efter SKL § 72.

Elektronisk adgang til regnskabsmateriale mv.

Adgangen efter LAL § 14, stk. 1, til regnskabsmateriale mv. består uanset hvilken form, materialet foreligger i. Der er således også adgang til materiale, der foreligger i elektronisk form.

Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale mv., der foreligger i elektronisk form, omfatter en elektronisk adgang til disse oplysninger og ikke kun en papirudgave heraf, dvs. at Skatteforvaltningen har ret til på stedet at gennemgå registreringerne på det anlæg i virksomheden, hvori disse oplysninger er. Den erhvervsdrivende kan ikke henvise Skatteforvaltningen til at få udleveret oplysningerne i klarskrift, når oplysningerne er registreret elektronisk.

Bogføringsloven sonderer ikke længere mellem regnskabsmateriale i elektronisk- og papirformat. Efter bogføringslovens § 22, gælder en pligt til at stille regnskabsmaterialet til rådighed for en offentlig myndighed, der er berettiget til at udføre kontrol med virksomheden. Efter bogføringslovens § 22, stk. 1, kan en offentlig myndighed, der i henhold til anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i den bogføringspligtiges regnskabsmateriale, forlange, at den bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, som er nødvendigt til fremfindning og læsning af regnskabsmaterialet, til disposition.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 2, indebærer udleveringspligten af regnskabsmateriale, at virksomheden

1. udleverer nærmere angivet regnskabsmateriale,
2. udleverer det angivne regnskabsmateriale vederlagsfrit i anerkendt filformat,
3. omregner registreringer i fremmed valuta, herunder euro, til danske kroner og
4. sørger for, at regnskabsmaterialet bortset fra eksterne bilag vederlagsfrit oversættes til dansk eller engelsk.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 3, gælder adgangen til materiale også, hvis materialet opbevares hos tredjepart.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 4, fastsætter den offentlige myndighed en frist for efterlevelsen

I praksis udleveres regnskabsmateriale mv. i elektronisk form efter aftale med Skatteforvaltningen (fx ved at materialet indsendes i en sikker mail eller at der udlæses data til Skatteforvaltningens medbragte edb-udstyr). Virksomheder anvender i vidt omfang regnskabs- og bogføringssystemer, hvorfra der kan udlæses data til efterfølgende behandling via traditionelle it-revisionsværktøjer, som fx ACL, Idea eller Excel, som også Skatteforvaltningen gør brug af. Dette er hensigtsmæssigt både for virksomhederne, som sparer tid og omkostninger ved at udskrive materialet på papir, og for Skatteforvaltningen, der lettere og hurtigere kan gennemføre kontrollen. Skatteforvaltningen skal sørge for at elektronisk kopieret materiale til Skatteforvaltningens IT-udstyr opbevares på betryggende vis, og at udleveret elektronisk regnskabsmateriale slettes, når sagen er endelig afsluttet.

Se også

Erhvervsstyrelsens guide til bogføringsloven.

Bemærk

I modsætning til databehandling ved hjælp af traditionelle it-revisionsværktøjer (ACL mv.) er der ikke hjemmel til at gennemføre dataspejling. Ved dataspejling forstås kopiering, hvor der dannes en identisk kopi af harddisk mv., som gengiver en nøjagtig kopi (kloning) af en computers harddisk mv. på det tidspunkt, hvor spejlingen foretages. En spejling indebærer også en kopiering af slettede filer og skjulte spor mv. Skatteforvaltningen kunne i givet fald få adgang til en række (følsomme) oplysninger, som ikke er relevante for kontrollen, og som Skatteforvaltningen ikke har krav på at få udleveret, hvilket vil være i strid med persondatalovgivningens bestemmelser.

Se også

Se også afsnit

- A.C.2.3.1 om den tilsvarende bestemmelse i ML § 74, stk. 1-4
- A.B.3.1.3 om opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale efter bogføringsloven.

A.C.2.4.2 Politiets bistand

Indhold

Dette afsnit handler om politiets bistand.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Politiets bistand
- Ransagning

Regel

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, kan politiet yde Skatteforvaltningen bistand til

- gennemførelse af kontrol på stedet
- overvindelse af fysiske hindringer for kontrollen. Se LAL § 15.

Politiets bistand

Politiet yder bistand til Skatteforvaltningen efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

Efter bestemmelsen yder politiet Skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrol i henhold til LAL § 14 efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

Der har ikke været behov for at fastsætte sådanne regler, og bestemmelsen giver efter sin ordlyd umiddelbart Skatteforvaltningen adgang til at anmode politiet om bistand ved virksomhedskontrol mv.

Politiets bistand gælder kun bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse, og det er den stedlige politidirektør, der afgør, om politiet skal bistå Skatteforvaltningen ved kontrollen.

Politiets bistand kræver ikke retskendelse, fordi der er tale om en kontrolbeføjelse uden for strafferetsplejen, og fordi bistand af politiet er nævnt direkte i bestemmelsen. Politiets bistand kan rekvireres forud for kontrollens begyndelse, herunder uanmeldte eftersyn, såfremt der er begrundet formodning om, at adgangen til virksomheden vil blive nægtet, eller at der under kontrollen kan opstå problemer af en sådan karakter, at politiets tilstedeværelse kan være påkrævet fra begyndelsen af kontrollen.

Se også

Se også afsnit A.C.1 om gennemførelse af kontrolbesøget på stedet (tvangsindgreb uden for retsplejen) og retssikkerhedslovens kap. 2 RSL.

Ransagning

Undersøgelser hos den registreringspligtige kan desuden foretages af politiet i henhold til bestemmelserne i Retsplejelovens kapitel 73 om ransagning. I så fald er der tale om et tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se afsnit A.C.3.

Ransagning kan kun foretages af politiet efter retsplejelovens regler om ransagning.

For at foretage ransagning kræves det, at den registreringspligtige mistænkes for at overtræde straffebestemmelserne i LAL, og at overtrædelsen kan medføre frihedsstraf.

Hvis Skatteforvaltningen anmoder politiet om ransagning, skal der henvises til bestemmelserne i LAL, som der sker eller formodes at ske overtrædelse af.

Der er forskel på den bistand, Skatteforvaltningen kan få af politiet til at overvinde fysiske hindringer og en ransagning.

Ved en ransagning

- leder politiet ransagningen
- yder politiet en egentlig efterforskningsmæssig assistance, der går ud over bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrolbesøget.

Ransagningen

- kan kun foretages på den registreringspligtiges private bopæl, hvis dette udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den registreringspligtiges advokats/revisors kontorlokaler
- er ensbetydende med en sigtelse for overtrædelse af straffebestemmelserne i LAL.

Ransagning kan kun finde sted efter en retskendelse, medmindre der er særlige forhold, som bevirker, at ransagnings "øjemed ville forspildes", hvis man skulle vente på en kendelse.

A.C.2.5 Kontrolbestemmelser - punktafgifter

Indhold

Dette afsnit handler om de kontrolbestemmelser, som bl.a. giver Skatteforvaltningen mulighed for at foretage kontrol i punktafgiftsvirksomheder, indhente oplysninger og få bistand fra andre myndigheder.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Kontrol mv. i virksomheden
- Kontrol mv. hos andre
- Samarbejde med andre myndigheder
- Retssikkerhedsloven

Regel

Skatteforvaltningen har mulighed for at gå på kontrol i virksomheder, der er registreret for punktafgifter. Kontrolbestemmelserne om punktafgifter findes i de enkelte punktafgiftslove. Se fx kontrolbestemmelsen i øl og vinafgiftsloven §§ 20-24.

Bemærk

Når en virksomhed er registreret for en punktafgift, skal den som udgangspunkt også være registreret efter momsloven. Derfor vil den også være omfattet af de kontrolbestemmelser mv., som gælder efter momsloven. Se afsnit A.C.2.3 om momslovens kontrolbestemmelser.

Se også

Se også afsnit A.C.2.1.1.1 om væsentlighed og proportionalitet.

Kontrol mv. i virksomheden

Kontrolbesøg

Hvis det skønnes nødvendigt har Skatteforvaltningen ret til at foretage kontrol i lokaler, der bruges af virksomheden. "Hvis det skønnes nødvendigt" betyder, at man skal bruge det mindst indgribende middel til at opnå sit mål. Hvis Skatteforvaltningen fx skal bruge nogle oplysninger, og de kan fremskaffes på en anden og mindre indgribende måde end ved et kontrolbesøg, skal man som udgangspunkt gøre det.

Ved et kontrolbesøg i virksomheden behøver Skatteforvaltningen ikke nogen retskendelse, men Skatteforvaltningens medarbejdere skal vise legitimation. Skatteforvaltningen har ret til at undersøge virksomhedens varebeholdninger og dens forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance mv., uanset om oplysningerne er på papir eller elektronisk.

Retten til at foretage kontrol omfatter "virksomheden". Det gælder virksomheder, der er registreret i henhold til en afgiftslov. Det gælder også virksomheder, der ikke er registreret og hvor Skatteforvaltningen har bevis for eller formodning om, at der drives afgiftspligtig virksomhed, uden at være registreret. Altså virksomheder der burde være registreret.

Privatboligen

Privatboligen er beskyttet af grundlovens § 72. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke uden retskendelse kan få adgang dertil. Der kan være grænsetilfælde, hvor privatboligen bruges i forbindelse med drift af en afgiftspligtig virksomhed, fx hvis kontor- eller lagerlokalerne også er en del af den private bolig.

I disse tilfælde er der adgang til lokaler, hvorfra virksomheden drives, selv om lokalet er i en del af privatboligen.

Regnskabsmateriale mv.

SKAT har ret til at kontrollere alt regnskabsmateriale, det kan fx være

- årsregnskaber, råbalancer (afslutningsark)
- regnskabsbøger
- journaler
- løsladebøger med tilhørende bilag
- kladdebøger og andre hjælpebøger
- (fx ordrebøger, lagerbøger, arbejdsedler, ugesedler og lagerkontrollkort)
- kontokort og andre specifikationer
- revisionsprotokol
- datamedier
- systembeskrivelser mv.

Det gælder, uanset om oplysningerne er på papir eller ligger elektronisk.

Korrespondance mv.

Skat har ret til at kontrollere korrespondance mv. Begrebet korrespondance mv. omfatter enhver form for forretningskorrespondance fx modtagne breve, kopier af afsendte breve, kontrakter og andre skriftlige aftaler.

Bistand fra indehaver og ansatte

Virksomhedens indehaver og de ansatte skal hjælpe Skatteforvaltningen ved kontrollen. Dvs., hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal de pågældende

- forklare om indkøbs-, produktions- og afsætningsforhold
- oplyse om, hvordan regnskabet er tilrettelagt, hvilke bøger der føres, hvilke interne kontrolforanstaltninger der findes osv.
- oplyse om, hvem der er virksomhedens revisor
- opføre varelagre og pengebeholdninger.

Ved et kontrolbesøg i et interessentskab, kan Skatteforvaltningen kræve at få oplyst navnene på interessenterne.

Indsendelse af regnskabsmateriale mv.

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal regnskabsmaterialet sendes til Skatteforvaltningen. Indsendelsespligten gælder alt materiale, der er omfattet af den enkelte afgiftslovs bestemmelser.

Pligten omfatter også regnskabsmateriale mv., der er hos tredjemand, fx hos revisor eller en regnskabskonsulent. Det har ikke nogen betydning for indsendelsespligten, at tredjemand fx har tilbageholdsret over materialet. Hvis Skatteforvaltningen modtager materialet af tredjemand, skal det leveres tilbage til vedkommende tredjemand igen efter brug.

Indsendelsespligten vedrører kun virksomhedens regnskabsmateriale mv. Materiale, der er udarbejdet eller fremskaffet af tredjemand, og som ikke har været i virksomhedens besiddelse, er derfor ikke omfattet af udleveringspligten.

Skatteforvaltningen kan ikke mod virksomhedens protest fjerne regnskabsmateriale mv. fra virksomheden. Det kan heller ikke ske ved magtanvendelse fra politiets side, fordi der er tale om et

tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, og Skatteforvaltningen ikke har noget besiddelseskrav eller hjemmel til at beslaglægge det pågældende regnskabsmateriale mv. Af samme grund kan regnskabsmateriale mv. heller ikke kræves udleveret gennem en fogedsag, idet der ikke foreligger noget eksekutionsgrundlag. Regnskabsmateriale mv. må i så fald indhentes gennem oplysningspligter og eventuelt under anvendelse af administrative sanktioner, herunder daglige bøder. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at udskrive eller fotokopiere dokumenter og regnskabsmateriale mv. fra virksomhedens regnskabssystem.

Bemærk

Tredjemands udleveringspligt er ikke en selvstændig oplysningspligt, men derimod en udleveringspligt, der følger af oplysningspligten for den afgiftspligtige. Hvis der er en konkret mistanke om, at den afgiftspligtige har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, kan tredjemand ikke pålægges at udlevere materialet. Se afsnit A.C.1.6.

Elektronisk adgang til regnskabsmateriale mv.

Adgangen til regnskabsmateriale mv. består uanset hvilken form, materialet foreligger i. Der er således også adgang til materiale, der foreligger i elektronisk form.

Skatteforvaltningens adgang til regnskabsmateriale mv., der foreligger i elektronisk form, omfatter en elektronisk adgang til disse oplysninger og ikke kun en papirudgave heraf, dvs. at Skatteforvaltningen har ret til på stedet at gennemgå registreringerne på det anlæg i virksomheden, hvori disse oplysninger er. Den erhvervsdrivende kan ikke henvise Skatteforvaltningen til at få udleveret oplysningerne i klarskrift, når oplysningerne er registreret elektronisk.

Bogføringsloven som ikke længere mellem regnskabsmateriale i elektronisk- og papirformat. Efter bogføringslovens § 22, gælder en pligt til at stille regnskabsmateriale til rådighed for en offentlig myndighed, der er berettiget til at udføre kontrol med virksomheden.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 1, kan en offentlig myndighed, der i henhold til anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i den bogføringspligtiges regnskabsmateriale, forlange, at den bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, som er nødvendigt til fremfindning og læsning af regnskabsmateriale, til disposition.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 2, indebærer udleveringspligten af regnskabsmateriale, at virksomheden

1. udleverer nærmere angivet regnskabsmateriale,
2. udleverer det angivne regnskabsmateriale vederlagsfrit i anerkendt filformat,
3. omregner registreringer i fremmed valuta, herunder euro, til danske kroner og
4. sørger for, at regnskabsmateriale bortset fra eksterne bilag vederlagsfrit oversættes til dansk eller engelsk.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 3, gælder adgangen til materiale også, hvis materialet opbevares hos tredjepart.

Efter bogføringslovens § 22, stk. 4, fastsætter den offentlige myndighed en frist for efterlevelsen.

I praksis udleveres regnskabsmateriale mv. i elektronisk form efter aftale med Skatteforvaltningen (fx ved at materialet indsendes i en sikker mail eller at der udlæses data til Skatteforvaltningens medbragte edb-udstyr). Virksomheder anvender i vidt omfang regnskabs- og bogføringssystemer, hvorfra der kan udlæses data til efterfølgende behandling via traditionelle it-revisionsværktøjer, som fx ACL, Idea eller Excel, som også Skatteforvaltningen gør brug af. Dette er hensigtsmæssigt både for virksomhederne, som sparer tid og omkostninger ved at udskrive materialet på papir, og for Skatteforvaltningen, der lettere og hurtigere kan gennemføre kontrollen. Skatteforvaltningen skal sørge for at elektronisk kopieret

materiale til Skatteforvaltningens IT-udstyr opbevares på betryggende vis, og at udleveret elektronisk regnskabsmateriale slettes, når sagen er endelig afsluttet.

Se også Erhvervsstyrelsens guide til den ny bogføringslov.

Bemærk

I modsætning til databehandling ved hjælp af traditionelle it-revisionsværktøjer (ACL mv.) er der ikke hjemmel til at gennemføre dataspejling. Ved dataspejling forstås kopiering, hvor der dannes en identisk kopi af harddiske mv., som gengiver en nøjagtig kopi (kloning) af en computers harddisk mv. på det tidspunkt, hvor spejlingen foretages. En spejling indebærer også en kopiering af slettede filer og skjulte spor mv. Skatteforvaltningen kunne i givet fald få adgang til en række (følsomme) oplysninger, som ikke er relevante for kontrollen, og som Skatteforvaltningen ikke har krav på at få udleveret, hvilket vil være i strid med persondatalovgivningens bestemmelser.

Se også

Se også afsnit

- A.C.2.3.1 om den tilsvarende bestemmelse i ML § 74, stk. 1 - 4.
- A.B.3.1.3 om opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale efter bogføringsloven.

Oplysningspligt

Efter nogle afgiftslove har virksomhederne pligt til at indsende oplysninger, hvis Skatteforvaltningen anmoder om det. Den mulighed er mindre indgribende end et kontrolbesøg i virksomheden.

Påbud og daglige bøder

Skatteforvaltningen kan give et påbud til en virksomhed om at overholde en række regler og pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves. Det gælder for chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. Se afsnit A.C.2.1.4.2 om tvangsbøder efter SKL § 72.

Særligt lovliggørelsesmærke

Efter chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven har Skatteforvaltningen mulighed for at indføre et særligt lovliggørelsesmærke.

Det kan fx være et klistermærke, stempel eller lignende, der sættes på varer, der er ulovligt indført, og som eventuelt har været beslaglagt. Hvis virksomheden efterfølgende betaler afgift mv., vil varen være lovliggjort.

Ved et senere kontrolbesøg i samme virksomhed kan Skatteforvaltningen adskille tidligere kontrollerede og lovliggjorte varer fra andre og eventuelle nye varer, der ikke er betalt afgift af.

Skatteforvaltningen har endnu ikke udnyttet muligheden for at indføre en sådan mærkningsordning.

Kontrol mv. hos andre

Leverandører og kunder

Hvis Skatteforvaltningen beder om det skal

- leverandører til registreringspligtige virksomheder give Skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer af varer og ydelser til disse virksomheder
- kunderne (de erhvervsdrivende) give Skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af varer og ydelser til virksomheden.

Begrebet "erhvervsdrivende" omfatter også virksomheder, som ikke er registreret efter den pågældende afgiftslov. I praksis bruges

bestemmelsen som udgangspunkt kun overfor momsregistrerede virksomheder.

Herudover har Skatteforvaltningen ret til at foretage kontrol af varebeholdninger og regnskaber mv. hos leverandører og kunder mv. Retten til at foretage kontrol af regnskaber mv. gælder også, hvis oplysningerne findes elektronisk. Se bestemmelserne i den enkelte afgiftslov.

Formålet med bestemmelserne er at give Skatteforvaltningen mulighed for at få indblik i en virksomheds afgiftspligtige aktiviteter gennem andre kanaler end virksomhedens regnskabsmateriale mv. Årsagen kan være, at virksomhedens regnskabsmateriale ikke giver et retvisende billede af aktiviteterne, eller at kvaliteten af regnskabsmaterialet er sådan, at Skatteforvaltningen ikke kan opgøre afgiften.

Eftersyn af varer under transport

Efter bestemmelser i den enkelte afgiftslov har Skatteforvaltningen ret til at foretage kontrol af varer under transport, når varerne erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Skatteforvaltningen har desuden ret til at føre kontrol med mængden af punktafgiftspligtige varer, som rejsende har med ved indrejse fra et andet EU-land, eller som privatpersoner får tilsendt fra et andet EU-land. Se toldlovens § 11, stk. 1-2.

Hvis der ved indreisen er unddraget eller søgt unddraget betaling af punktafgifter, kan Skatteforvaltningen tage varerne i bevaring, indtil afgiften mv. er betalt. Se toldloven § 83, stk. 1 og 3. Det samme gælder for punktafgiftspligtige varer, der sendes fra et andet EU-land til privatpersoner her i landet.

Skatteforvaltningen kan også tilbageholde et befordringsmiddel, der har været benyttet til at indføre varer, hvor der er unddraget eller søgt unddraget betaling af punktafgifter. Se toldloven § 84, stk. 1.

Samarbejde med andre myndigheder

Oplysningspligt

Andre offentlige myndigheder skal efter bestemmelser i den enkelte afgiftslov give Skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af virksomheder og kontrol med virksomheder, hvis Skatteforvaltningen beder om det.

Bistand af politiet

Politiet skal efter bestemmelser i den enkelte afgiftslov yde Skatteforvaltningen bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem justitsministeren og skatteministeren. Der er ikke fastsat sådanne regler, men bestemmelsen giver umiddelbart Skatteforvaltningen mulighed for at anmode politiet om bistand ved kontrolbesøg.

Bestemmelsen omfatter kun bistand til at overvinde fysiske hindringer for at gennemføre kontrolbesøget. Det er den stedlige politidirektør, der afgør, om politiet skal bistå Skatteforvaltningen ved kontrolbesøget.

Som udgangspunkt kræves der ikke retskendelse, fordi bestemmelsen er uden for strafferetsplejen, og fordi den giver Skatteforvaltningen hjemmel til at få bistand af politiet. Et uanmeldt kontrolbesøg med politiets bistand kan derfor gennemføres uden, at der er en mistanke om et strafbart forhold.

Ransagning

Ransagning kan kun foretages af politiet efter retsplejelovens regler i overensstemmelse med bestemmelserne i RPL §§ 793-800 om ransagning. Se også afsnit A.C.3.

For at foretage ransagning kræves det, at den registreringspligtige mistænkes for at overtræde straffebestemmelserne i den pågældende afgiftslov, og at overtrædelsen kan medføre frihedsstraf.

Hvis Skatteforvaltningen anmoder politiet om ransagning, skal der henvises til bestemmelserne i den konkrete afgiftslov.

Der er forskel på den bistand, Skatteforvaltningen kan få af politiet til at overvinde fysiske hindringer og en ransagning.

Ved en ransagning

- leder politiet ransagningen
- yder politiet en egentlig efterforskningsmæssig assistance, der går ud over bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrolbesøget.

Ransagningen

- kan kun foretages på den registreringspligtiges private bopæl, hvis dette udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den registreringspligtiges advokats/revisors kontorlokaler
- er ensbetydende med en sigtelse for overtrædelse af straffebestemmelserne i den konkrete afgiftslov.

Ransagning kan kun finde sted efter en retskendelse, medmindre der er særlige forhold, som bevirker, at ransagningsens "øjemed ville forspildes", hvis man skulle vente på en kendelse.

Retssikkerhedsloven

Retssikkerhedsloven gælder for hele den offentlige forvaltning. Loven har betydning for Skatteforvaltningen, bl.a. fordi et kontrolbesøg i en virksomhed omfattes af begrebet tvangsindgreb i retssikkerhedsloven. Se retssikkerhedsloven A.C.1

A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Indhold

Dette afsnit handler om den toldkontrol og toldbehandling, som Toldstyrelsen udfører på befordringsmidler og personer ved deres ankomst til Danmark, samt sanktion ved manglende efterkommelse af påbud om indsendelse af oplysninger.

Afsnittet indeholder:

- Formål og lovgrundlag (A.C.2.6.1)
- Toldkontrol og toldbehandling af skibe (A.C.2.6.2)
- Toldkontrol af fly (A.C.2.6.3)
- Toldkontrol af tog (A.C.2.6.4)
- Toldkontrol af lastbiler og andre køretøjer (A.C.2.6.5)
- Toldbehandling af personer (A.C.2.6.6)
- Daglige tvangsbøder og bødeforlæg (A.C.2.6.7)

A.C.2.6.1 Formål og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit handler om formålet med toldkontrol, lovgrundlaget og de generelle regler for toldkontrol.

Afsnittet indeholder:

- Formål
- Lovgrundlag
- Generelt
- Deklaration og erklæring

Formål

Told- og Skatteforvaltningen opkræver told og afgifter af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, og som indføres i det danske toldområde. Se TDL § 10, stk. 1.

Toldbeløbet fastsættes efter EU's fælles toldtarif, medmindre andet er fastsat i bestemmelser, der er vedtaget af EU eller i øvrigt følger af Danmarks forpligtelser som medlem af EU. Se TDL § 2.

Det er Toldstyrelsen, der opkræver eller tilbagebetaler told og afgifter i forbindelse med ind- og udførsel af varer, der ikke i forvejen er i fri omsætning i EU's toldområde, samt fører kontrol i forbindelse hermed. Se TDL §§ 10 -11a.

Ved betaling af told bringes varer i fri omsætning i EU. Ved betaling af moms og andre afgifter overgår varerne til frit forbrug i Danmark og det øvrige EU-område.

For en række varer er fastsat særlige indførselsbestemmelser af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde. Se afsnit F.A.31 Varebestemmelser.

Som hovedregel skal indførte varer altid angives til fri omsætning og frit forbrug samtidig. Det betyder i praksis, at varerne først er til fri disposition for importøren, når eventuelle indførselsbestemmelser er iagttaget og told og afgifter er betalt.

For at sikre, at der betales told og afgifter af indførte varer, der endnu ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, varetager Toldstyrelsen tilsyn og kontrol med trafikken over grænserne til det danske toldområde.

Opgaverne for Toldstyrelsen i forbindelse med toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer er at føre kontrol med

- losning og lastning af varer
- landsætning og ombordtagning af passagerer samt eventuelt medbragt rejsegods
- landsætning af besætningsmedlemmer samt eventuelt medbragte personlige effekter.
- varer der medføres af rejsende ind og ud af det danske toldområde.

For at kunne udføre denne kontrol er der i TDL §§ 15-19 fastsat regler om toldmyndighedernes adgang til kontrol samt regulering af trafikken til og fra det danske toldområde.

Lovgrundlag

Reglerne om toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer findes i TDL §§ 10-11a, 15-19 og 22-25 TBEK §§ 37-58 samt i EUTK artiklerne 46-49.

Ved kontrollen af vareførslen, personer og trafikmidler varetager Toldstyrelsen samtidig en lang række opgaver for andre myndigheder vedrørende særlige indførselsbestemmelser, som er fastsat ved lov uden for Toldstyrelsens ressortområde. Disse opgaver omfatter bl.a. kontrol med veterinærbestemmelser, sundhedsbestemmelser, våbenlovgivning, bestemmelser om medbringelse af penge og andre kontante midler og særlige bestemmelser om import- eller eksportrestriktioner. Se afsnit F.A.31 Varebestemmelser.

EUTK indeholder regler om kontrol med varer. De enkelte artikler (46-49) indeholder:

- Risikoforvaltning og toldkontrol - se art. 46
- Samarbejde mellem myndigheder - se art. 47
- Kontrol efter frigivelse - se art. 48
- Rejser med fly og skib inden for Unionen - se art. 49

I artikel 50 er det bestemt, at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende artikel 46 og artikel 49. Sådanne retsakter er endnu ikke fastlagt.

Se links til toldlovgivningen i afsnit F.A.1.8.

Generelt

Fly, skibe og andre befordringsmidler, som ankommer fra eller afgår til steder uden for EU's toldområde eller som i øvrigt transporterer varer, der ikke er betalt told eller afgifter for, er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Se TDL § 16.

I toldbehandlingsbekendtgørelsen har skatteministeren fastsat de nærmere regler for kontrollen og toldbehandlingen af befordrings-

midler og personer. I bekendtgørelsen er desuden fastsat bestemmelser om på hvilken måde og under hvilke vilkår, kontrollen skal finde sted.

I forbindelse med en kontrol har Toldstyrelsen ret til overalt i skibe, fly og andre befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen. Se TDL § 16, stk. 1.

Befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for, at kontrollen kan udføres. Det gælder oplysninger om befordringsmidlets besætning, passagerer og ladning. Føreren har også pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer. Se TDL § 17, stk. 1.

Der må kun losses eller lastes varer i havne og lufthavne, der er godkendt af Toldstyrelsen. Dette gælder også for landsætning og ombordtagning af passagerer. Toldstyrelsen kan tillade, at landsætning af passagerer kan finde sted andre steder. Se TDL § 19.

For at Toldstyrelsen kan udføre fornøden kontrol, kan Toldstyrelsen over for havne og lufthavne kræve, at der uden udgift for Toldstyrelsen:

- i fornødent omfang foretages afspærringer, som ikke må passeres uden tilladelse
- stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der skal losses eller lastes
- stilles fornødent udstyrede lokaler til rådighed til brug for eftersyn af passagerer og af rejsegods.

Se TDL § 20.

Ankommer eller afgår et befordringsmiddel fra eller til steder uden for EU's toldområde, skal enten føreren af befordringsmidlet eller en særlig bemyndiget person anmelde det til Toldstyrelsen. Skatteministeren kan dog have fastlagt særlige vilkår, hvorefter visse befordringsmidler kan fritages for denne anmeldepligt. Dette kan fx være færger eller fly, der ankommer og afgår efter forud fastlagte fartplaner. Se TDL § 18.

Deklaration og erklæring

Enhver toldbehandling finder sted på baggrund af en deklARATION. Rejsende kan afgive deklARATIONen mundtligt eller ved at anvende en særlig indrejsekanal.

Toldbehandling af skibe og fly finder som hovedregel sted på grundlag af en skriftlig tolddeklARATION. For skibes vedkommende hedder den en erklæring og afgives på IMO FAL-formularer. Se afsnit A.C.2.6.2.1 Skibets ankomst, Erklæring på IMO FAL-formularer.

Toldbehandling af skibes og flys ladninger finder desuden sted på grundlag af de oplysninger, som indgives for transportmidlet elektronisk til Toldstyrelsen. Se om toldsystemerne på Toldstyrelsens hjemmeside toldst.dk/toldsystemer Se også afsnit F.A.30 Manifestsystemet.

For lastbiler og andre trafikmidler kan der kræves skriftlig deklARATION.

A.C.2.6.2 Toldkontrol og toldbehandling af skibe

Indhold

Dette afsnit handler om den praktiske håndtering af toldkontrol og toldbehandling af skibe.

Afsnittet indeholder:

- Toldhavne
- Skibe i det danske toldområde
- Skibsførerens pligter
- Toldstyrelsens kontrolbeføjelser
- Skibets ankomst (A.C.2.6.2.1)
- Proviant og rejsegods (A.C.2.6.2.2)
- Ophold i havn (A.C.2.6.2.3)
- Skibets afgang (A.C.2.6.2.4)

- Lettelsen i kontrollen for visse skibe (A.C.2.6.2.5)

Toldhavne

Skibe i erhvervsmæssig trafik mellem det danske toldområde og tredjelande samt skibe, der medbringer uberigtigede varer, må kun anløbe og afsejle fra havne, der er godkendt af Toldstyrelsen. Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldhavne. Se TDL § 19, stk. 2.

Det er Toldstyrelsen, der bestemmer, hvor på havnen landsætning af passagerer kan finde sted. Se TDL § 19, stk. 3.

Derudover kan Toldstyrelsen uden udgift for Toldstyrelsen stille krav til indretning og anlæg af toldhavne, hvor der lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages ombord. Toldstyrelsen kan herudover kræve, at der uden udgift for Toldstyrelsen stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Se TDL § 20, stk. 1.

Ligeledes kan Toldstyrelsen uden udgift for Toldstyrelsen kræve, at der stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer mv. Se TDL § 20, stk. 2.

Herudover kan Toldstyrelsen uden udgift for Toldstyrelsen kræve, at der på steder, hvor varer lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord, i fornødent omfang foretages afspærringer, der ikke må passeres uden Toldstyrelsens tilladelse. Se TDL § 20, stk. 3.

Ansøgning om godkendelse som toldhavn indgives til Toldstyrelsen.

En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for en godkendelse ikke længere er til stede. Se TDL § 20, stk. 4.

Det er havnens pligt at informere Toldstyrelsen om de ændringer i havnens drift, anlæg eller indretning, som kan have betydning for Toldstyrelsens krav til havnens faciliteter for toldkontrol. Se TDL § 20, stk. 5.

Toldstyrelsen har i alle havne uden retskendelse uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, kontorer, værksteder og omklædningsrum mv. Toldstyrelsen har også ret til på disse steder at foretage eftersøgning og kontrol af varer i postforsendelser, i containere, på skibe og på andre midlertidige eller permanente steder, som kan anvendes til opbevaring af varer mv. Se TDL § 15, stk. 1.

Skibe i det danske toldområde

Skibe, som befinder sig i det danske toldområde, er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Sejlene skibe skal stoppe op, når Toldstyrelsen forlanger det. Se TDL § 16, stk. 1 og 5.

Ved skibe forstås skibe, både og søfartøjer af enhver art med undtagelse af søluftfartøjer. Se TBEK § 37, stk. 2.

Skibsførerens pligter

Skibets fører skal til Toldstyrelsen:

- anmelde skibets ankomst og afgang samt eventuel ladning. Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra lande uden for EU og for skibe, der ankommer fra EU's toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant eller med varer lastet i et land uden for EU. Meddelelsen skal være afgivet inden lasten losses
- afgive skriftlig erklæring på IMO FAL-formularer i forbindelse med skibets ankomst og afgang samt i andre tilfælde på forlangende
- på forlangende give de oplysninger om skib og ladning mv., som er nødvendige for, at Toldstyrelsen kan gennemføre kontrollen. Oplysningerne skal dokumenteres ved fremlæggelse af skibspapirer og laddingsdokumenter mv., og alle adgange til lasten, rum og gemmer skal afdækkes.

Se TDL §§ 17, stk. 1 og 18, stk. 1 og TBEK §§ 42, 43 og 46.

Bemærk

Afgivelse af IMO FAL-formularer skal indgives elektronisk via det maritime informationsudviklingssystem SafeSeaNet. Se TBEK § 46, stk. 2.

Et skib skal ikke indgive IMO FAL-formularer, hvis det

- ikke medtager told- og afgiftsfri proviant
- henhører under anvendelsesområdet for direktiv nr. 2002/59/EF af 27. juni 2002
- er i drift mellem havne beliggende inden for EU's toldområde, og
- hverken er afsejlet fra, undervejs anløber eller er på vej til en havn uden for EU eller en frizone af kontroltype I, som defineret i toldlovgivningen.

Se TBEK § 67, stk. 3.

Toldstyrelsens kontrolbeføjelser

Toldstyrelsen har ret til overalt på skibe at foretage den undersøgelse, som er nødvendig for at gennemføre kontrollen, herunder forlange påvisning, åbning eller afdækning af alle adgange til lasten, rum og gemmer. Se TDL § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1.

Toldstyrelsen kan endvidere nægte adgang til og udgang fra skibet, til- eller fraførsel af varer samt forbyde skibe at sejle, indtil undersøgelsen er foretaget. Se TBEK § 40, stk. 2.

Toldstyrelsen kan desuden forlange skibets nationalitets- og målingsdokumenter afleveret, indtil der kan gives tilladelse til afsejling. Se TBEK § 45.

A.C.2.6.2.1 Skibets ankomst

Indhold

Dette afsnit handler om anmeldelse og kontrol ved et skibs ankomst til en dansk havn.

Afsnittet indeholder:

- Anmeldelse af ankomst til Toldstyrelsen
- Erklæring på IMO FAL-formularer
- Inkvirering
- Toldforsegling.

Anmeldelse af ankomst til Toldstyrelsen

Havnemyndighederne og virksomheder, der driver havne, skal indberette skibes forventede og faktiske ankomst til Toldstyrelsen. Også oplysninger om uanmeldte skibes ankomst skal videregives til Toldstyrelsen. Se TBEK § 42, stk. 1.

Indberetningen skal indgives elektronisk, enten online eller via filoverførsel, til Toldstyrelsens manifestsystem.

Havne, som indberetter oplysninger om skibes ankomst til SafeSeaNet, skal dog ikke indberette skibes forventede og faktiske ankomst til Toldstyrelsens manifestsystem, da Toldstyrelsen får oplysningerne fra Søværnets Operative Kommando (SOK).

Oplysninger om skibes forventede ankomst skal indgives inden skibets ankomst. Oplysninger om skibes faktiske ankomst skal indgives umiddelbart efter skibets ankomst.

Havne skal være opmærksomme på, at Toldstyrelsen ikke kan give attest for varers udførsel, før Toldstyrelsen har modtaget oplysninger om skibets faktiske ankomst og afgang.

Førere af fragtskibe og færger skal ved ankomsten anmelde elektronisk til Toldstyrelsens manifestsystem, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medtager. Pligten til anmeldelse gælder for alle skibe, der ankommer fra lande uden for EU og for skibe, der ankommer fra EU's toldområde. Dette gælder, hvis skibet medtager ladning og/eller proviant, der ikke er betalt told eller afgifter af, eller med ladning indladet i et land uden for EU. Meddelelsen skal

være afgivet, inden varerne losses. Se TDL § 18, stk. 1, og TBEK § 42, stk. 2, 3 og 8.

Meddelelsen kan også indgives af en hertil bemyndiget person, fx en repræsentant for rederiet, havnemyndighederne, mægler eller en agent. Se TDL § 18, stk. 2, og TBEK § 42, stk. 11.

Reglerne for anmeldelse af fragtskibe og færger er beskrevet i afsnit F.A.30 Manifestsystemet.

Skibe må ikke påbegynde landsætning af passagerer og besætningsmedlemmer, før der er sket anmeldelse til Toldstyrelsen. Dette gælder dog ikke passagerskibe i rutefart, hvis Toldstyrelsen forud har modtaget fartplan. Se TBEK § 42, stk. 12 og 13.

Toldstyrelsen har desuden fastsat en række andre undtagelser fra meddelelses- og anmeldelsespligten. Se nærmere herom i afsnit A.C.2.6.2.5 Lettelser i kontrollen for visse skibe.

Bemærk

Opkrævning af isafgift, når et skib anløber en dansk havn, hører ikke under Toldstyrelsen, men under Søfartsstyrelsen. Isafgiften opkræves i praksis af havnene.

Erklæring på IMO FAL-formularer

Ved et skibs ankomst til en dansk havn skal der indgives IMO FAL-formularer til brug for Toldstyrelsens kontrol med skibet - især kontrollen med told- og afgiftsfri proviant. Der anvendes formularerne 1, 3, 4, 5 og 6. Se TBEK § 46, stk. 1.

IMO-FAL formularer skal indgives elektronisk via det maritime informationsudvekslingssystem SafeSeaNet. Se TBEK § 46, stk. 2.

	Erklæringstype	Dateres og underskrives af
Formu- lar 1	Almindelig erklæring	Skibsføreren, skibets agent eller en anden person, der er korrekt bemyndiget af skibsføreren. Erklæringen kan også være attesteret på en anden måde, der er acceptabel for Toldstyrelsen.
Formu- lar 3	Erklæring om skibssto- res	Skibsføreren eller en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren, og som har personligt kendskab til kendsgerningerne vedrørende skibets beholdninger af proviant mm. Erklæringen kan også være attesteret på en anden måde, der er acceptabel for Toldstyrelsen.
Formu- lar 4	Erklæring om besæt- ningens personlige ejendele	Skibsføreren eller en anden skibsofficer, der er korrekt be- myndiget af skibsføreren. Erklæringen kan også være attesteret på en anden måde, der er acceptabel for Toldstyrelsen. Toldstyrelsen kan også kræve, at hvert enkelt besætnings- medlem skriver sit navn, eller hvis besætningsmedlemmet ikke kan skrive, sætter sit mærke på den del af erklæringen, der vedrører vedkommendes ejendele. Erklæringen kræves ikke ved skibets afgang.
Formu- lar 5	Besætningsliste	Skibsføreren eller en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren. Erklæringen kan også være attesteret på en anden måde, der er acceptabel for Toldstyrelsen. Ved skibets afgang accepteres en genpart af de besætnings- lister, der blev forelagt ved ankomsten med en ny under- skrift og en påtegning, der angiver eventuelle ændringer i antallet eller sammensætningen af besætningen, eller som angiver, at der ikke er nogen ændringer.
Formu- lar 6	Passagerliste	Skibsføreren, skibets agent eller en anden person, der er korrekt bemyndiget af skibsføreren. Erklæringen kan også være attesteret på en anden måde, der er acceptabel for Toldstyrelsen. Erklæringen kræves for skibe, der har tilladelse til at transportere 12 eller færre passagerer.

Undtagelse

Skibe, der hører under anvendelsesområdet for direktiv 2002/59/EF, og som er i drift mellem havne i EU's toldområde, fritages for at aflevere IMO FAL-formularer, når skibene ikke medtager told- og afgiftsfri proviant. Dog må de pågældende skibe ikke have ligget i havn uden for EU's toldområde eller i en frizone af kontroltype I. Se TBEK § 46, stk. 3.

Hæftelse

Skibets fører eller ejer hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i det danske toldområde i strid med reglerne. Se TBEK § 38.

Inkvirering

Den undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse kaldes inkvirering.

Toldstyrelsen har ret til overalt i skibet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre kontrollen. Undersøgelserne kræver ikke retskendelse. Se TDL § 16, stk. 1.

Når Toldstyrelsen foretager inkvirering af et skib, kan Toldstyrelsen, indtil kontrollen er afsluttet:

- nægte adgang til og udgang fra skibet
- nægte tilførsel eller fraførsel af varer
- nægte tilladelse til afsejling.

Se TBEK § 40, stk. 2.

Ved inkvireringen skal skibets nationalitets- og målingsdokumenter efter anmodning afleveres til Toldstyrelsen, hvor de forbliver, indtil Toldstyrelsen har givet tilladelse til afsejling. Se TBEK § 45.

Toldforsegling

Så længe et skib er i det danske toldområde, eller når det er på rejse mellem steder i det danske toldområde, kan Toldstyrelsen forlange, at eventuelle uberigtigede varer bliver opbevaret under toldforsegling. Dette gælder også, selvom skibet passerer fremmed eller internationalt farvand under rejsen. Hvis ikke toldforseglingen kan anbringes på forsvarlig måde, kan der træffes forholdsregler til sikring af told og afgifter. Der kan fx mod betaling sættes toldvagt ved skibet.

I forbindelse med eventuel inkvirering af et skib sætter Toldstyrelsen som regel toldforsegling på skibets proviantbeholdning af spiritus, vin og tobaksvarer.

Hvis Toldstyrelsen vurderer, at det er nødvendigt, kan der også sættes toldforsegling på skibets luger og adgange til lastrum.

Se TDL § 14 og TBEK § 39, stk. 1.

A.C.2.6.2.2 Proviant og rejsegods

Indhold

Dette afsnit handler om proviant og rejsegods.

Afsnittet indeholder:

- Medbragt proviant
- Betingelser for at medbringe proviant
- Ankomst fra udlandet
- Rejsegods

Medbragt proviant

Skibe i det danske toldområde må ikke medbringe uberigtigede proviant mv., medmindre skibet har påbegyndt en rejse, hvor det endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for det danske toldområde. Se TBEK § 39, stk. 2.

For fiskerfartøjer og en række andre fartøjer er der fastsat særlige regler for lettelser i kontrollen. Se afsnit A.C.2.6.2.5 Lettelse i kontrollen for visse skibe.

Proviant og andre fornødenheder, der ved et skibs ankomst medbringes fra steder uden for det danske toldområde, er fritaget for told og afgifter. Det er dog en betingelse, at varerne er bestemt til forbrug om bord under skibets rejse til eller fra det danske toldområde og under dets ophold her.

Det er tilladt for skibets besætning og eventuelle passagerer at forbruge varerne under ophold i det danske toldområde.

Fritagelsen for told og afgifter er begrænset til den mængde af proviant mv., som efter Toldstyrelsens vurdering er passende til skibets art, antallet af passagerer og besætningsmedlemmer samt opholdets varighed.

Af spiritus, vin og tobaksvarer, er det højst tilladte forbrug pr. person pr. døgn:

- ¼ liter spiritus
- ¼ liter vin
- 40 gram tobaksvarer.

Se TDL § 3, stk. 1 og TBEK § 61, stk. 1.

Betingelser for at medbringe proviant

Der kan kun gives fritagelse for told og afgifter af varer, som skibet har medbragt fra udlandet:

- så længe skibet medbringer passagerer
- så længe skibet medbringer uberigtiget ladning, eventuelt restladning fra udlandet
- når skibet har taget passagerer eller ladning om bord til et bestemmelsessted uden for det danske toldområde.

Se TDL § 3, stk. 2.

Afgår skibet i ballast, dvs. at skibet afgår uden last, og som ballast har fyldt tankene med vand, til en anden dansk havn for dér at indlade varer eller tage passagerer med ombord til et bestemmelsessted uden for det danske toldområde, anses skibet for at have påbegyndt en rejse til udlandet. I disse tilfælde kan der også frigives proviant til brug om bord.

I de tilfælde, hvor et skib efter at have losset sin ladning fra udlandet efterfølgende afgår til et andet sted i det danske toldområde, herunder også Københavns Frihavn, med en ny ladning, kan der ikke gives tilladelse til forbrug af eventuelt medbragt uberigtiget proviant.

Skal et skib foretage flere rejser mellem steder i det danske toldområde, kan det ikke længere anses for at sejle i udenrigsfart. Derfor skal eventuel restbeholdning af højtbeskattede varer enten told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en skibshandlers ubeskattede lager. Toldstyrelsen bestemmer, hvornår dette skal ske.

For skibe i udenrigsfart, der ankommer til eller henligger ved værft, gælder særlige regler for forbrug under opholdet. Se afsnit A.C.2.6.2.3 Ophold i havn, Værftsophold.

Ankomst fra udlandet

Når et skib ankommer fra udlandet, kan skibets fører ved ankomsten indhente oplysninger fra besætningen om eventuelle beholdninger af uberigtiget proviant mv., og på baggrund heraf udlevere varer til forbrug ombord på skibet.

Pr. person må højst udleveres:

- 1 liter spiritus
- 1 liter vin
- 200 gram tobaksvarer

svarende til fire døgn forbrug af spiritus og vin samt fem døgn forbrug af tobaksvarer.

Af erklæringen, som afgives på IMO FAL-formularer og besættningens proviantliste, som skibets fører skal aflevere til Toldstyrelsen, skal det fremgå, hvor meget der er udleveret.

Overskydende spiritus, vin og tobaksvarer skal også fremgå af erklæringen og skal henlægges i et rum om bord under skibsførerens ansvar.

Rejsegods

Indførsel af told- og afgiftsfrie varer som rejsegods kan ske efter rejsegodsreglerne, se afsnit F.A.29 Rejsegods.

Hvis personer ombord på skibe, der ankommer fra udlandet, ønsker at indføre varer i henhold til rejsegodsbestemmelserne, skal skibets fører afgive erklæring med en liste over de pågældende personer. Af listen skal fremgå personernes navne samt varernes art, mængde og eventuelle værdi. Alle de pågældende skal underskrive listen. Desuden skal skibets fører afgive erklæring om tidspunkt for skibets sidste anløb af dansk havn. Den omhandlede mængde af varer skal oplyses i erklæringen.

Varerne skal bringes i land i første danske havn. Dette kan ske uden, at Toldstyrelsen er til stede, hvis:

- der er givet anmeldelse herom til Toldstyrelsen senest 2 timer før varerne bringes i land

- der er afleveret erklæring på IMO FAL-formularer, se afsnit A.C.2.6.2.1 Skibets ankomst, Erklæring på IMO FAL-formularer.

Bemærk, at proviant mv., der er indladet til forbrug ombord, ikke må indføres som rejsegods.

A.C.2.6.2.3 Ophold i havn

Indhold

Dette afsnit handler om skibes ophold i havn.

Afsnittet indeholder:

- Losning og lastning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer.
- Værftsophold.
- Proviantudtagning.

Losning og lastning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer

Losning og lastning af varer, ilandsætning og ombordtagning af passagerer samt ilandsætning af besætningsmedlemmer skal forud anmeldes elektronisk, mundtligt eller pr. e-mail til Toldstyrelsen og må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse. Se TBEK § 42, stk. 12.

Undtagelser for anmeldelser gælder for passagerskibe i rutefart og færger, når de ankommer efter en forud meddelt fartplan. Lastning af varer, der er i fri omsætning i EU's toldområde og skal til en anden havn i EU, er heller ikke omfattet af Toldstyrelsens kontrol. Se TBEK 42, stk. 13.

Der gælder særlige regler for spiritus og vin med mere end 18 % alkohol:

- Udførsel må kun ske med faste skibsruteforbindelser.
- Lastning må kun ske efter tilladelse fra Toldstyrelsen.
- Ved lastning i skibe på under 500 registertons netto, der er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, som har tiltrådt Helsingforskonventionen, skal lastningen noteres i skibets spiritusfortegnelse.

Se TBEK § 31.

Værftsophold

For skibe, der ankommer til eller skal ligge ved værft i højst 14 dage, kan Toldstyrelsen give tilladelse til, at skibet under værftsopholdet forbruger af den proviant, som skibet har medbragt fra udlandet, når følgende forudsætninger er opfyldt:

- Skibet skal normalt sejle i udenrigsfart og skal efter endt værftsophold fortsætte i udenrigsfart.
- Der skal være påmønstret mandskab af en sådan størrelse, at sejlads umiddelbart kan påbegyndes.

Mandskab, der påmønstrer under værftsopholdet, kan ikke tildeles uberigtiget proviant, og der kan ikke under værftsopholdet provianteres med uberigtigede varer.

Ved værftsophold af kortere varighed tager Toldstyrelsen stilling til, om eventuel overskydende beholdning af højt beskattede varer skal tages under forsejling.

Ved værftsophold af længere varighed kan Toldstyrelsen forlange, at sådanne varer skal:

- told- og afgiftsberigtiges,
- tilføres en provianteringsvirksomhed, eller
- udføres til udlandet.

Andre varer end højtbeskattede varer kan henlægges under forsejling.

Regler og procedurer for frigivelse af proviant, se afsnit A.C.2.6.2.2 Proviant og rejsegods, under Betingelser for medbringelse af proviant.

Proviantudtagning

Et skib, hvis ophold i det danske toldområde strækker sig ud over den periode, hvortil der er udleveret proviant i forbindelse med ankomst, kan få udleveret yderligere proviant til brug ombord, så længe betingelserne herfor stadig er opfyldt. Se betingelserne i afsnit A.C.2.6.2.2 Proviant og rejsegods.

I disse situationer skal skibets fører afgive en rekvisition, Udtagelsesbegæring, formular 11.027 på den ønskede varemængde til Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen tager stilling til begæringen og giver skibets fører, evt. via mægler eller agent, besked om, i hvilket omfang begæringen kan imødekommes.

Skibets fører kan herefter udtage den tilladte varemængde fra rummet med skibets beholdning af højtbeskattede varer.

Er rummet forsynet med toldforsegling, kræves det, at en repræsentant fra Toldstyrelsen er til stede ved udtagelsen.

Regler og procedurer for frigivelse af proviant, se afsnit A.C.2.6.2.2 Proviant og rejsegods, under Betingelser for medbringelse af proviant.

For yderligere information se afsnit F.A.28 Proviantering.

A.C.2.6.2.4 Skibets afgang

Indhold

Afsnittet handler om regler for anmeldelse, kontrol og tilsyn ved skibets afsejling.

Afsnittet indeholder

- regler for anmeldelse, kontrol og tilsyn ved skibets afsejling

Anmeldelse, kontrol og tilsyn ved afsejling

Anmeldelse om afsejling, når et skib forlader det danske toldområde, skal meldes af skibets fører til Toldstyrelsen, når:

- skibet skal afgå til et land uden for EU, eller
- skibet skal afgå til et andet sted i EU's toldområde, og skibet medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant, eller varer, der er bestemt til udførsel fra EU.

Se TDL § 18, stk. 1.

Anmeldelsen skal ske senest to timer før afsejling. Anmeldelsen er en skriftlig erklæring på en IMO FAL-formular. Se TBEK § 46 og afsnit A.C.2.6.2.1 Skibets ankomst, under Erklæring på IMO FAL-formularer.

IMO FAL-formularerne skal indgives elektronisk via det maritime informationsudviklingssystem SafeSeaNet.

Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra at indgive anmeldelse. Se TBEK § 48.

Når Toldstyrelsen har modtaget en meddelelse om afsejling, bliver der taget stilling til, om der skal foretages kontrol om bord med henblik på at konstatere, om de varer, der er angivet i erklæringen, er til stede.

Har Toldstyrelsen ved en eventuel afgangskontrol endnu ikke modtaget skibets erklæring for afgang, vil kontrollen blive baseret på oplysningerne i skibets ekspeditørblanket og eventuelle indlevere proviantangivelser mv.

Er skibets fører ikke kontakttet af Toldstyrelsen inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Toldstyrelsen kan kun give tilladelse til afsejling, når eventuel skyldig told og afgifter er betalt til Toldstyrelsen, eller når der er stillet sikkerhed for told og afgifter.

A.C.2.6.2.5 Lettelse i kontrollen for visse skibe

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan en række skibe kan opnå lettelser i de almindelige bestemmelser om anmeldelse. Lettelserne gives af Toldstyrelsen.

Afsnittet indeholder:

- Orlogsfartøjer
- Andre statsfartøjer
- Danske fiskerfartøjer
- Udenlandske fiskerfartøjer
- Lystfartøjer

Orlogsfartøjer

Udenlandske orlogsfartøjer er fritaget for inkvirering, men er undergivet generelt toldtilsyn.

Danske orlogsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive erklæring og for inkvirering, når de ikke medtages uberigtigede varer.

Orlogsfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om tilsyn med skibspapirer, sikkerheds- og lastelinjecertifikat og epidemibestemmelserne.

Andre statsfartøjer

Andre statsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at give erklæring og for inkvirering, når de ikke medtages uberigtigede varer som proviant eller last.

Danske fiskerfartøjer

Førere af danske fiskerfartøjer kan ved henvendelse til Toldstyrelsen få udstedt en toldseddel for danske fiskerfartøjer.

Benyttelse af toldsedlen og proviantblade medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med fartøjets afgang og ankomst.

Ved ankomst

Føreren skal snarest efter ankomst anmelde sig til Toldstyrelsen, når skibet:

- medfører told- og afgiftsfri proviant eller indførselsforbudte varer,
- kommer fra udlandet
- i søen har modtaget varer fra andre fartøjer, bortset fra fisk modtaget fra danske fiskerfartøjer,
- ankommer med fisk, indfanget af andre danske fiskerfartøjer,
- kommer i fragtfart,
- har bjerget gods i søen.

Hvis der medtages uberigtiget proviant, skal fartøjets fører anvende proviantbladet.

Føreren skal indlevere et proviantblad med følgende oplysninger:

- Ankomsttidspunktet med dato og klokkeslæt
- Mængden af told- og afgiftsfri proviant
- Underskrift.

I de tilfælde, hvor rejsen har haft varighed på mindre end fem døgn, skal der betales told og afgifter af den samlede udprovianterede mængde.

I de tilfælde, hvor rejsens varighed har været kortere end planlagt, men over fem døgn varighed, skal der ved næste udproviantering ske reduktion, svarende til det antal døgn, som sidste rejse blev afkortet med.

Proviantbladet skal underskrives af fartøjets fører og afleveres eller indsendes til Toldstyrelsen.

Anmeldelse for afgang og ankomst kan ingives via mægler, havnemyndighederne eller skibshandler osv.

Reglerne samt uddrag af straffebestemmelserne er optrykt i toldsedlen.

Ved afgang

Fartøjets fører skal senest to timer før afgang anmelde sig til Toldstyrelsen, når skibet:

- medfører told- og afgiftsfri proviant eller udførselsforbudte varer
- afgår til andre formål end fiskeri eller indlader fisk fra andre fiskerfartøjer.

Hvis Toldstyrelsen ikke har kontaktet skibets fører inden den planlagte afgang, kan det betragtes som tilladelse til afsejling.

Hvis der medtages uberigtiget proviant, skal skibets fører angive det faktiske afsejlingstidspunkt, dato og klokkeslæt i proviantbladet.

Andre lettelser

Fiskefartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lastelinjecertifikater mv.

Danske fiskefartøjer under 300 bruttoregister tons er undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater.

Udenlandske fiskerfartøjer

For at kunne proviantere i Danmark og for at få tilladelse til at forbruge af den medbragte proviant, skal udenlandske fiskerfartøjer være i besiddelse af en toldseddel for udenlandske fiskerfartøjer.

Toldsedlen fås også på tysk og engelsk.

Toldsedlen udstedes af Toldstyrelsen, og dens anvendelse medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med ankomst og afgang.

Medbragt proviant

På udenlandske fiskerfartøjer, der i en periode vil fiske fra danske havne og afsætte deres fangst i Danmark, kan der tillades følgende forbrug pr. person pr. uge, når det er medbragt fra udlandet:

- 280 stk. cigaretter eller tilsvarende mængde andre tobaksvarer
- ¼ liter spiritus

Der vil højst kunne tillades forbrug af medbragt proviant for en periode på fire uger.

For andre varer kan der kun opnås told- og afgiftsfrihed efter reglerne for rejsegods, se afsnit F.A.29 Rejsegods.

Medbringes der flere varer, end der kan tillades forbrugt i perioden, skal varerne:

- told- og afgiftsberigtiges, eller
- bringes i land og lægges på midlertidigt oplag med henblik på genudførsel.

Genudførsel kan ikke finde sted med et fiskerfartøj, og det tillades ikke, at varerne forbliver om bord under toldforsegling.

Ved ankomst og afgang

Fartøjets fører skal anmelde sig til Toldstyrelsen ved ankomst og senest to timer før afgang.

Er fartøjets fører ikke kontaktet af Toldstyrelsen inden det anmeldte afgangstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Der gælder de samme regler om proviantblad ved ankomst og afgang som for danske fiskerfartøjer, se ovenfor.

Andre lettelser

Fiskefartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lastelinjecertifikater mv.

Udenlandske fiskerfartøjer er, uanset størrelsen, undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater.

Lystfartøjer

Der kan foretages kontrol af bagage, der tilhører personer, der kommer med et lystfartøj, uanset om fartøjet kommer fra et andet EU-land eller et land uden for EU. Se GF art. 46.

Udenlandske lystfartøjer, som udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i det danske toldområde, må kun

medføre proviant, hvis provianten kan indføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsreglerne, se afsnit F.A.29 Rejsegods. Det samme gælder for danske lystfartøjer, der ankommer fra udlandet. Se TBEK § 44, stk. 2.

Overskydende proviant, for hvilken der ikke er betalt told og afgifter, skal told- og afgiftsberigtiges. Alternativt kan provianten tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager. Lystfartøjer må hverken foretage udførsel eller genudførsel.

Hvis et udenlandsk lystfartøj efter første anløb i en dansk havn skal afgå direkte til udenlandsk havn uden for hjemlandet, kan overskydende proviant, der ikke er told- og afgiftsberettiget, toldforsegles og herefter udføres med fartøjet.

Ankomst fra EU-lande

Der skal ske anmeldelse af lystfartøjer, der ankommer fra et andet EU-land ved ankomsten til det danske toldområde, hvis lystfartøjet medfører flere varer end rejsende kan medføre afgiftsfrit.

Der skal **ikke** ske anmeldelse, hvis der ved ankomst alene er punktafgiftspligtige varer til eget brug. Det er dog en forudsætning, at varerne er købt i beskattet stand i et andet EU-land.

Der er fastsat vejledende mængder til brug for vurderingen af, om varerne kan anses for at være til eget brug, se afsnit F.A.29 Rejsegods.

Der er også anmeldelsespligt for danske lystfartøjer, der ankommer fra andre EU-lande, når lystfartøjerne medtager flere varer, end der kan medtages afgiftsfrit.

Ankomst fra et land uden for EU

Der skal ske anmeldelse af udenlandske lystfartøjer, der ankommer direkte fra et land uden for EU. Anmeldelsen skal ske ved ankomsten til det første anløbssted i det danske toldområde.

Danske lystfartøjer, der ankommer direkte fra lande uden for EU, har også anmeldelsespligt, hvis de medtager andre eller flere varer, end der kan medføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsreglerne. Se afsnit F.A.29 Rejsegods.

A.C.2.6.3 Toldkontrol af fly

Indhold

Dette afsnit handler om toldkontrol af fly i lufthavne.

Afsnittet indeholder:

- Toldlufthavne
- Toldkontrol
- Kontrol med rejsendes bagage
- Uberigtigede varer og proviant (A.C.2.6.3.1)
- Ankomst og afgang af fly (A.C.2.6.3.2)

Toldlufthavne

Luftfartøjer, der medbringer uberigtigede varer, herunder også proviant, må kun lande i og afgå fra lufthavne, der er godkendt af Toldstyrelsen (toldlufthavne). Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldlufthavne. Se TDL § 19, stk. 1.

Det er Toldstyrelsen, der bestemmer, hvor i lufthavnen landsætning af passagerer kan finde sted. Se TDL § 19, stk. 3.

Betingelserne for, at en landingsplads kan godkendes som toldlufthavn, er:

- at landingspladsen er godkendt af Trafikstyrelsen, og
- at der foreligger tilladelse fra politiet.

Derudover kan Toldstyrelsen uden udgift for Toldstyrelsen stille krav til indretning og anlæg af toldlufthavne, hvor der lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages ombord. Toldstyrelsen kan herudover kræve, at der uden udgift for Toldstyrelsen stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af

varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Se TDL § 20, stk. 1.

Ligeledes kan Toldstyrelsen uden udgift for Toldstyrelsen kræve, at der stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer mv. Se TDL § 20, stk. 2.

Herudover kan Toldstyrelsen uden udgift for Toldstyrelsen kræve, at der på steder, hvor varer lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord, i fornødent omfang foretages afspærringer, der ikke må passeres uden Toldstyrelsens tilladelse. Se TDL § 20, stk. 3.

Ansøgning om godkendelse som toldlufthavn indgives til Toldstyrelsen.

En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for en godkendelse ikke længere er til stede. Se TDL § 20, stk. 4.

Det er lufthavnens pligt at informere Toldstyrelsen om de ændringer i lufthavnens drift, anlæg eller indretning, som kan have betydning for Toldstyrelsens krav til lufthavnens faciliteter for toldkontrol. Se TDL § 20, stk. 5.

Toldstyrelsen har i alle lufthavne uden retskendelse uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, kontorer, hangarer, værksteder og omklædningsrum mv. Toldstyrelsen har også ret til på disse steder at foretage eftersøgning og kontrol af varer i postforsendelser, i containere, i fly og på andre midlertidige eller permanente steder, som kan anvendes til opbevaring af varer mv. Se TDL § 15, stk. 1.

Undtagelser

Pligten til kun at anvende godkendte toldlufthavne gælder dog ikke for:

- fly, der nødlander
- svævefly, som er meddelt distanceflyvningstilladelse efter international overenskomst
- søluftfartøjer, som har fået tilladelse fra Toldstyrelsen (et søluftfartøj er et luftfartøj, der er konstrueret til at manøvrere på vandet).

Se TBEK § 49.

Toldkontrol

Fly i trafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Fly, der transporterer varer, der ikke er betalt told og afgifter for, er også undergivet Toldstyrelsens kontrol. Toldstyrelsen har ret til overalt i flyet og uden retskendelse at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen. Se TDL § 16, stk. 1.

Luftfartsselskabet eller flyets fører skal dokumentere samtlige oplysninger til brug for Toldstyrelsens kontrol, herunder oplysninger om flyet, besætning, ladning, passagerer og deres registrerede bagage. Desuden skal flyets fører påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. Flyets fører har også pligt til at give nødvendige oplysninger om fly og ladning mv. og til at dokumentere og fremlægge flyets rejsejournal, ladningsdokumenter mv. Se TDL § 17, stk. 1 og TBEK § 40, stk. 1.

Toldstyrelsen kan nægte adgang til og afgang fra flyet under kontrollen. Desuden kan Toldstyrelsen forbyde, at flyet flyttes fra stedet, indtil kontrollen er gennemført. Se TBEK § 40, stk. 2.

Der må ikke nedkastes uberigtigede varer fra et fly. Dette gælder dog ikke, hvis nedkastningen sker af sikkerhedsmæssige grunde. Ejeren af flyet, eller den, som har rådighed over det, hæfter for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke senere kan findes, og som anses for fortsat at være anvendelige. Se TBEK § 56.

Føreren eller ejeren af flyet hæfter for told og afgifter af varer. Dette gælder både for ladning og proviant som lastes, opbevares,

fraføres det danske toldområde eller forbruges i strid med reglerne. Se TBEK § 38.

Kontrol med rejsendes bagage

I Københavns Lufthavn Kastrup og i Billund Lufthavn er der etableret en blå kanal. Personer, der rejser ind i Danmark fra et andet EU-land, skal benytte denne kanal, hvis de ikke medbringer varer, som skal angives. Se TBEK § 97.

Passagerer, der medbringer varer, som skal angives, skal benytte den røde kanal, uanset hvor de kommer fra. Se TBEK § 96.

Indførselskontrol

Som hovedregel skal toldkontrollen af al bagage, der ankommer med fly fra ikke-EU-lande, foretages i den første internationale lufthavn her i landet, uanset om bagagen fra afrejselufthavnen er indskrevet til anden dansk lufthavn.

Undtagelse

Der er indgået aftale mellem Toldstyrelsen og Københavns Lufthavne A/S m.fl. om at indskreven bagage, der ankommer til Københavns Lufthavn, som hovedregel kontrolleres i den endelige provinslufthavn, når lufthavnen er godkendt som international lufthavn.

Udførselskontrol

Udførselskontrollen foretages i afrejselufthavnen, hvis denne er en international EU-lufthavn, fx Billund - Bruxelles - New York.

International lufthavn

En international lufthavn er en EU-lufthavn, der har EU-tilladelse til at afvikle flytrafik med lande uden for EU.

I Danmark er følgende lufthavne anmeldt til EU som internationale lufthavne:

- Billund Lufthavn
- Bornholms Lufthavn
- Esbjerg Lufthavn
- Karup Lufthavn
- Københavns Lufthavn, Kastrup
- Københavns Lufthavn, Roskilde
- Odense Lufthavn
- Sønderborg Lufthavn
- Thisted Lufthavn
- Vojens Lufthavn
- Aalborg Lufthavn
- Aarhus Lufthavn

A.C.2.6.3.1 Uberigtigede varer og proviant på fly

Indhold

Dette afsnit handler om kontrol med uberigtigede varer og proviant om bord på fly.

Uberigtigede varer eller proviant om bord på fly

Toldstyrelsen kan forlange, at uberigtigede varer eller proviant om bord på fly, som befinder sig i det danske toldområde, forsegles.

Kan dette ikke ske på en forsvarlig måde, kan der mod betaling sættes toldvagt ved flyet, eller told og afgifter kan sikres ved depositum.

Der må ikke medbringes uberigtiget proviant mv., medmindre flyet har påbegyndt en rejse, hvis endelige destination er uden for det danske toldområde. Dette gælder dog ikke for fly i rutefart, som har tilladelse fra Toldstyrelsen til at kombinere indenrigs- og udenrigsflyvning.

Se TDL § 14 stk. 2, 3 og 4, samt TBEK § 39.

A.C.2.6.3.2 Ankomst og afgang med fly

Indhold

Dette afsnit handler om de forskellige regler i forbindelse med flys ankomst og afgang fra toldlufthavne.

Anmeldelse ved ankomst

Lufthavnsmyndighederne skal give alle informationer om flys forventede ankomst og afgang til Toldstyrelsen. De skal også orientere Toldstyrelsen om uanmeldte flys ankomst.

Landsætning af passagerer og besætning og ombordtagning af passagerer, samt losning og lastning af varer skal forud anmeldes til Toldstyrelsen og må ikke påbegyndes, før tilladelse er givet. Dette gælder dog ikke for fly i rutefart, som flyver efter en forud meddelt fartplan.

Se TBEK § 51, stk. 1 og 8.

Toldstyrelsen kan altid regulere landsætning og ombordtagning af passagerer, og i særlige tilfælde kan Toldstyrelsen forbyde losning og lastning af varer. Toldstyrelsen kan også nægte adgang til et fly, indtil kontrollen er afsluttet. Se TBEK § 40, stk. 2.

Ankommer et fly fra steder uden for EU, eller er der uberigtigede varer eller proviant ombord, skal føreren af flyet eller luftfartsselskabets lokale repræsentant afgive en tolddeklaration til Toldstyrelsen. Se TBEK § 54, stk. 1 og 2. Deklarationen skal afgives på

- blanket 12.010, Tolddeklaration for fly dansk tekst,
- blanket 12.015, Tolddeklaration for fly, enkeltbladet, eller
- blanket 12.016, Customs Declaration for aircraft, enkeltbladet.

Anden angivelsesmåde

Toldstyrelsen kan efter ansøgning tillade en anden angivelsesmåde end afgivelse af en skriftlig tolddeklaration. Se TBEK § 54, stk. 6.

Bestemmelserne vedrørende anmeldelse og afgivelse af tolddeklaration ved ankomst gælder ikke for fly, der ankommer til det danske toldområde direkte fra et andet sted i EU's toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

For flere informationer om proviantering under flyets ophold i lufthavnen, se afsnit F.A.28 Proviantering.

Afgivelse af tolddeklaration før afgang

Hvis et fly afgår til et tredjeland eller et andet sted i EU's toldområde, og hvis flyet medbringer uberigtigede varer eller proviant, skal flyets fører inden afgang afgive en tolddeklaration til Toldstyrelsen. Deklarationen kan dog også afgives af en repræsentant for luftfartsselskabet.

Flyet må ikke afgå, før Toldstyrelsen har givet tilladelse.

Se TBEK § 55.

A.C.2.6.4 Toldkontrol af tog

Indhold

Dette afsnit handler om toldkontrol af tog.

Toldkontrol af tog

Trafikken mellem det danske toldområde og lande uden for EU er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Toldstyrelsen har ret til at kontrollere alle tog og togdele, og togpersonalet har pligt til at afgive de nødvendige oplysninger for kontrollens gennemførelse.

Se TDL § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1.

A.C.2.6.5 Toldkontrol af lastbiler og andre køretøjer

Indhold

Dette afsnit handler om toldkontrol og toldbehandling af lastbiler og andre køretøjer.

Afsnittet indeholder:

- Toldkontrol ved ind- og udpassage
- Inkvirering
- Angivelse
- Andre køretøjer

Toldkontrol ved ind- og udpassage

Lastbiltrafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Toldstyrelsen har ret til overalt i lastbilen at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde og i det danske toldområde i øvrigt standse op for kontrol, når Toldstyrelsen forlanger det.

Også køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og EU-lande og i det danske toldområde i øvrigt skal standse op for kontrol, når Toldstyrelsen forlanger det.

Se TDL § 16.

Lastbilens fører har pligt til at bekræfte de nødvendige oplysninger for Toldstyrelsen ved kontrollen. Det kan ske ved fremlæggelse af registreringsattest på bilen, og for så vidt angår ladningen ved fragtbreve, fakturaer o.l. Se TBEK § 57, stk. 4.

Inkvirering

Toldstyrelsen har ret til at undersøge lastbiler og kan bestemme, hvor toldbehandlingen skal finde sted. Indtil inkvireringen - dvs. den for kontrollens udøvelse nødvendige undersøgelse - er gennemført, må lastbilen ikke uden Toldstyrelsens tilladelse køre fra kontrolstedet. Der må ikke aflæsses varer, og personer kan nægtes adgang til lastbilen. Se TBEK § 57.

Angivelse

Når en lastbil ankommer til det danske toldområde fra et land uden for EU, skal føreren af lastbilen (eller en dertil bemyndiget person) inden inkvireringen mundtligt give oplysninger til Toldstyrelsen om lastbilen, ladning og proviant m.v. Toldstyrelsen kan dog kræve, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration. Se TBEK § 57, stk. 2.

Tolddeklaration afgives på blanket 12.011, Tolddeklaration for lastbiler. Blanketten fås også på tysk og engelsk:

- Blanket 12.012, Zollerklärung für Lastkraftwagen
- Blanket 12.013, Customs Declaration for Lorries.

Andre køretøjer

Andre køretøjer - bl.a. turistbusser og personbiler - i trafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU er omfattet af de samme bestemmelser som lastbiler. Se TBEK § 58.

A.C.2.6.6 Toldbehandling af personer

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for toldbehandling af personer. Disse regler omfatter også personer, der som fører eller besætningsmedlem indrejser med skib, fly, tog, lastbil eller bus.

Afsnittet indeholder:

- Kontrol og toldbehandling
- Eftersyn på personer
- Angivelse ved indrejse
- Toldsats

Kontrol og toldbehandling

Personer, som rejser mellem lande uden for EU og det danske toldområde, skal ved både ind- og udrejse uopfordret standse op for kontrol.

Desuden har disse personer pligt til over for Toldstyrelsen at angive alle de medbragte varer, som ikke er i fri omsætning i EU, eller som udføres fra EU's toldområde. De skal desuden give Toldstyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for Toldstyrelsens udøvelse af kontrol. Se TDL § 23, stk. 1-2.

I alle tilfælde skal personer, som indrejser til det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder, standse op for toldkontrol, når det forlanges af Toldstyrelsen, og i øvrigt give de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre kontrollen. Se TDL § 23, stk. 3. Toldstyrelsen har hjemmel til at kontrollere både indenrigs- og udenrigspassagerer.

Ønsker det kontrolførende personale at undersøge en bil, båd, bagage mv., skal personen selv pakke bagagen ud og pakke den ned igen.

Ved toldbehandling har den rejsende pligt til at dokumentere, at betingelserne for told- og afgiftsfrihed er til stede, fx varigheden af opholdet i udlandet, aldersbetingelserne eller varens beskaffenhed og pris. Se TBEK § 99.

Eftersyn på personer

I forbindelse med toldkontrol er Toldstyrelsen berettiget til at foretage eftersyn på personer. Se TDL § 25, stk. 1.

Undtagelser

En række personer er undtaget fra de normale regler om eftersyn, når dette er aftalt i en international aftale som Danmark har tiltrådt.

Undtagelser gælder fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsulater og deres familier samt personer, der arbejder for internationale organisationer og institutioner og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner. Se TBEK § 100.

Angivelse ved indrejse

Personer, som rejser ind i Danmark fra lande uden for EU, skal straks foretage angivelse af medbragte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige indførselsbestemmelser. Hvis der ikke medbringes varer til erhvervsmæssig anvendelse, kan angivelsen ske mundtligt, medmindre Toldstyrelsen finder det nødvendigt, at angivelsen og oplysninger i øvrigt afgives skriftligt.

Toldstyrelsen kan bestemme, at angivelse også kan foretages ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, en rød og en grøn. Den røde kanal er mærket med "varer at angive" og den grønne kanal er mærket med "ingen varer at angive". Personer, der går gennem den grønne kanal, har ved denne handling angivet over for Toldstyrelsen, at der ikke medbringes varer, som skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Hvis personer ved indrejse fra lande uden for EU har varer med, der ikke kan indføres told- og afgiftsfrit, kan varerne indføres mod betaling af told og afgifter.

Se TDL § 23, stk. 2, og TBEK § 117, stk. 3.

Likvide midler

Medbringer bæreren likvide midler, der samlet svarer til en værdi på 10.000 euro eller derover, skal bæreren uopfordret angive de likvide midler til Toldstyrelsen ved brug af en angivelsesblanket og stille dem til rådighed for kontrol.

Toldstyrelsen har beføjelse til ved et påbud at afkræve afsender, modtager eller en repræsentant for én af disse, at vedkommende (angiveren) foretager en indberetningsangivelse til Toldstyrelsen

inden for en frist på 30 dage. Indberetningsangivelsen skal indgives ved brug af en blanket. Toldstyrelsen kan alene kræve en indberetningsangivelse, når der i forbindelse med kontrol af forsendelser konstateres udledsagede likvide midler med en samlet værdi, der svarer til 10.000 euro eller derudover.

Se også F.A.31.12 VAB K, Likvide midler, for mere om likvide midler, herunder om angivelse, kontrol og påbud ved ind- og udførsel af likvide midler.

Toldsats

Tolden beregnes efter en enhedstoldsats på 2,5 % af værdien, når indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, og den samlede værdi pr. person ikke overstiger 700 EUR.

Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer.

Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.

Momsgodtgørelse

Til brug ved godtgørelse af moms for varer indkøbt i Norge i afgiftsberigtiget stand kan der ved indreisen i Danmark fås attest om, at varerne er indført i Danmark. Der skal i forbindelse hermed betales moms af varerne.

Ordningen gælder dog kun for varer, hvis enhedsværdi inklusive moms overstiger 430 euro for rejsende med fly eller skib og 300 euro for rejsende over land.

Attesten gives på fakturaen eller et tilsvarende bilag, der er beregnet til returnering til sælgeren til brug ved godtgørelse af moms i købslandet.

Se TBEK § 101.

A.C.2.6.7 Daglige tvangsbøder og bødeforlæg

Indhold

Dette afsnit handler om Toldstyrelsens mulighed for at give pålæg om at indsende oplysninger og de administrative retsfølger af manglende efterlevelse af pålægget. Afsnittet indeholder:

- Pålæg om at indsende oplysninger
- Daglige tvangsbøder
- Bødeforlæg
- Påklage af et pålæg
- Delt kompetence til at behandle bødesager

Pålæg om at indsende oplysninger

Hvis Toldstyrelsen har anmodet en virksomhed om oplysninger, og virksomheden ikke inden den i anmodningen fastsatte frist indsender disse oplysninger, kan Toldstyrelsen træffe en administrativ afgørelse og give pålæg til virksomheden om at indsende oplysningerne inden en fastsat frist. Indsendes oplysningerne ikke inden den i pålægget fastsatte frist, kan Toldstyrelsen anvende de administrative sanktionsmuligheder, som er daglige tvangsbøder og bødeforlæg, eller en kombination af begge. Se TDL § 28 a, stk. 1.

Toldstyrelsen kan kun anmode om oplysninger, som formodes at have betydning for den konkrete sag, og skal oplyse hvilket konkrete oplysninger virksomheden skal indsende, samt hvorfor det er relevant for sagen.

Der skal ikke foretages partshøring forud for udstedelse af disse pålæg, dog kan virksomheden klage over udstedelsen af pålægget. Se om klagemulighed nedenfor under "Påklage af en pålæg".

Se også EUTK artikel 15, stk. 1 samt TDL § 27, stk. 1 og § 28, stk. 5 om oplysningspligten.

Hvem kan et pålæg udstedes til?

Et pålæg om at indsende oplysninger kan udstedes til en virksomhed, uanset hvilken form denne drives i. Enkeltmandsvirksomheder

og holdingselskaber er dermed omfattet af begrebet "virksomhed", hvorimod fysiske personer, som ikke driver erhvervsvirksomhed, ikke er omfattet.

Hvornår kan et pålæg udstedes?

Toldstyrelsen kan give virksomheden pålæg om at indsende de oplysninger, som Toldstyrelsen tidligere har anmodet om, hvis en virksomhed ikke har indsendt oplysningerne, inden for den i anmodningen fastsatte frist.

Daglige tvangsbøder

Hvis en virksomhed har fået pålæg om at indsende oplysninger, og ikke indsender oplysningerne inden den i pålægget fastsatte frist, kan Toldstyrelsen udstede daglige tvangsbøder til virksomheden. Se TDL § 28 a.

Hvad er en daglig tvangsbøde?

En daglig tvangsbøde er et pressionsmiddel og dermed ikke en strafferetlig sanktion.

Når virksomheden indsender oplysningerne og pålægget dermed efterkommes, bortfalder ikke betalte daglige tvangsbøder, hvorimod allerede betalte daglige tvangsbøder ikke tilbagebetales.

Hvornår udstedes daglige tvangsbøder?

Der kan udstedes daglige tvangsbøder fra det tidspunkt fristen i pålægget overskrides, og indtil pålægget efterkommes, eller der udstedes et bødeforlæg. Hvis der udstedes et bødeforlæg, kan der ikke længere udstedes daglige tvangsbøder.

Daglige tvangsbøder gives for hver kalenderdag og dermed 7 dage om ugen, uafhængigt af virksomhedens åbningstider, aktivitet osv. Daglige tvangsbøder udstedes for perioder af 7 dage.

De daglige tvangsbøder kan udstedes fra fristens udløb, hvis de udstedes senest 7 kalenderdage efter udløbet af fristen i pålægget. Hvis der går længere tid, skal der udsendes et nyt pålæg med en ny frist for at indsende oplysningerne.

Eksempel:

Sidste frist for at efterkomme et pålæg om indsendelse af oplysninger er den 17. i en måned. Konstateres det den 24. i måneden, at pålægget ikke er efterkommet, kan der den 24. i måneden udstedes daglige tvangsbøder for perioden 18. - 24. i måneden. Konstateres det den 25. i måneden, at pålægget ikke er efterkommet, kan der ikke udstedes daglige tvangsbøder fra fristens udløb, dvs. den 18. i måneden, fordi fristen i pålægget udløb for mere end 7 dage siden. Der skal i stedet udstedes et nyt pålæg med en ny frist for at indsende oplysninger.

Hvem udstedes et pålæg om daglige tvangsbøder til?

Pålæg om daglige tvangsbøder udstedes til fysiske personer og ikke til juridiske personer. Dette gælder for både enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Den daglige tvangsbøde udstedes til den fysiske person, som kan holdes ansvarlig for den manglende indsendelse af oplysningerne. Den ansvarlige personkreds vil bl.a. kunne være bestyrelsesformanden (hvis virksomheden har en bestyrelse), den tegningsberettigede leder (ofte direktøren), eller ejeren af virksomheden.

De daglige tvangsbødernes størrelse

Ved fastlæggelse af de daglige tvangsbødernes størrelse, skal der tages højde for personens økonomiske formåen, således at pressionen har effekt. De daglige tvangsbødernes størrelse beror således på et konkret skøn, men skal være på mindst 1.000 kr.

I vurderingen af de daglige tvangsbødernes størrelse er det afgørende, at der foretages et konkret skøn, og at der udelukkende inddrages

relevante aspekter og momenter, der er relevante i den konkrete sag. Tvangsbødens størrelse er essentiel, idet den skal skabe større incitament for, at oplysningerne indsendes. Ejeren eller ledelsen af et selskab, der ikke har indsendt oplysningerne inden tvangsbødens udstedelse, vil med større sandsynlighed være villig til at samarbejde, hvis undladelsen heraf vil kunne medføre en økonomisk konsekvens af betydning.

Hvis daglige tvangsbøder ikke har effekt

Hvis virksomheden fortsat undlader at efterkomme pålægget, og de daglige tvangsbøder dermed ikke har effekt, kan de daglige tvangsbøder forhøjes eller der kan pålægges en bødestraf i form af et bødeforlæg til virksomheden. Se om bødeforlæg nedenfor under "Bødeforlæg".

De daglige tvangsbøder forhøjes typisk til det dobbelte. Forhøjelse af tvangsbøder skal ske skriftligt med en uges varsel. De daglige tvangsbøder kan forhøjes hver 8. dag.

Bødeforlæg

Hvis en virksomhed har fået pålæg om at indsende oplysninger, og ikke har indsendt oplysningerne inden den i pålægget fastsatte frist, kan Toldstyrelsen udstede et bødeforlæg til virksomheden. Se TDL § 78 a.

Der udstedes bødeforelæg, når en virksomhed undlader senest fire uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget. Bødeforelægget kan også udstedes, hvis virksomheden har indsendt en del af materialet, men ikke alt det, Toldstyrelsen har anmodet om.

Der kan ikke udstedes bødeforelæg, hvis virksomheden ikke har mulighed for at indsende materiale, fordi virksomheden ikke er i besiddelse af materialet, og heller ikke har mulighed for at fremskaffe det på alternativ vis. Dette skal meddeles til Toldstyrelsen inden den fastsatte frist i pålægget, som vil afslutte den igangværende sag på allerede oplyst grundlag. Hvis det kun er noget af det ønskede materiale, virksomheden ikke har, og virksomheden undlader at indsende andet materiale omfattet af anmodningen, kan der udstedes bødeforelæg.

Bødeforelæg er en reel straf, som kan sendes videre til behandling ved domstolene. Sagen kan dog afgøres uden en retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelserne og erklærer sig rede til at betale den bøde, der er fastsat i bødeforelægget. Hvis den sigtede vedtager bøden, bortfalder videre strafferetlig forfølgning.

Se også

Se afsnit A.C.3.2.1.12 Strafbestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.

Se også afsnit A.C.3.5.3.14 Bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Påklage af et pålæg

Afgørelsen om pålæg om at indsende oplysninger kan påklages til Skatteankestyrelsen. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Skatteankestyrelsen har mulighed for at tillægge klagen opsættende virkning. Hvis klagen tillægges opsættende virkning, suspenderes pligten til at indsende oplysninger, mens Skatteankestyrelsen behandler klagesagen.

Der skal ikke udstedes eller betales daglige tvangsbøder, hvis påklage af et pålæg om at indsende oplysninger tillægges opsættende virkning. Bødeforelæg kan heller ikke udstedes, hvis påklage af pålægget tillægges opsættende virkning.

Hvis der er udstedt bødeforelæg til virksomheden for ikke at efterkomme et pålæg om at indsende oplysninger, inden klagen bliver tillagt opsættende virkning, tilbagekaldes bødeforelægget. Det

gælder både, hvor bødeforlæg ikke er accepteret, og hvor bødeforlæg er accepteret.

Har virksomheden indsendt oplysningerne på det tidspunkt, klagen tillægges opsættende virkning, kan Toldstyrelsen ikke anvende dette i sin sagsbehandling, før klagesagen er afsluttet, og Toldstyrelsen eventuelt får medhold i klagesagen.

Hvis klagen ikke bliver tillagt opsættende virkning, kan Toldstyrelsen også under klagesagens behandling udstede bødeforelæg til virksomheden for ikke at efterkomme pålægget.

Hvis virksomheden får medhold i sin klage over pålægget, tilbagekaldes allerede udstedte bødeforelæg. Det gælder både bødeforelæg, som ikke er accepteret og bødeforelæg, der er accepteret.

Hvis klageinstansen giver Toldstyrelsen medhold, fastsætter klageinstansen en frist for, at virksomheden skal indsende oplysningerne. Hvis virksomheden ikke indsender oplysningerne senest fire uger efter den frist, klageinstansen fastsætter, kan der udstedes bødeforelæg til virksomheden. Samtidig kan der udstedes en meddelelse om at efterkomme pålægget og dermed indsende oplysningerne inden for en 14-dages frist. Hvis denne frist yderligere ikke overholdes, udstedes der et nyt bødeforelæg. Denne proces kan gentages, indtil virksomheden indsender oplysningerne, eller til det samlede bødebeløb kommer op på 100.000 kr.

Delt kompetence til at behandle bødesager

Bødesager for overtrædelse af TDL § 78 a behandles i Toldstyrelsen, som giver pålæg om at indsende oplysningerne. Bødeforlæg, der ikke bliver vedtaget, bliver oversendt af Toldstyrelsen til straffesagshederne i Skattestyrelsen, der sørger for at oversende sagerne til politiet med henblik på, at bødesagerne kan blive behandlet ved domstolene.

A.C.2.7 Kontrolbestemmelse - omkostningsgodtgørelse

Med lov nr. 1665 af 20. december 2016 er der ved en ændring af SFL genindført regler om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med skattesager. Der er i den forbindelse indført en kontrolbestemmelse med henblik på at styrke Skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 58a.

Sigtet med bestemmelsen er at give Skatteforvaltningen et kontrolredskab, således at Skatteforvaltningen har mulighed for at undersøge, om et godtgørelsesbeløb er i overensstemmelse med den sagkyndiges regnskab.

Se endvidere afsnit A.A.13 om omkostningsgodtgørelse ved klagesager. Kontrolbestemmelserne er her nærmere beskrevet. Se afsnit A.A.13.16.

Se afsnit A.A.13.16.1 - Oplysningspligt efter opfordring og gennemførelse af kontrol på stedet.

Se afsnit A.A.13.16.2 - Daglige bøder.

A.C.2.8 Brug af fotografering i forbindelse med Skatteforvaltningens kontrol

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens brug af fotografering i forbindelse med kontrolarbejdet.

- Regler
- Skatteforvaltningens brug af fotografering
- Databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven - fotografering

Afsnittet handler alene om fotografering af genstande, herunder papirer mv. Afsnittet handler ikke om bevisværdien af fotografier, ligesom afsnittet ikke handler om fotografering af personer.

Regler

Der er ikke i lovgivningen generelt taget stilling til brug af fotografering i forbindelse med myndighedsudøvelse. Fotografering kan derfor ikke henføres til en konkret kontrolbestemmelse i skatte- og afgiftslovgivningen.

Der gælder nogle grundlæggende regler og principper, som skal iagttages under enhver form for myndighedsudøvelse i den offentlige forvaltning. I denne sammenhæng kan særligt nævnes de uskrevede forvaltningsretlige grundsætninger om bl.a. legalitet, proportionalitet, saglig forvaltning samt overholdelse af specialitetsprincipperne.

Fotografering kan benyttes som et almindeligt værktøj i udførelsen af Skatteforvaltningens opgaver. Enhver brug af fotografering skal overholde de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger og kan anvendes, når der er en saglig begrundelse herfor, og når Skatteforvaltningen lovligt kan lade de oplysninger, der fotograferes indgå i sagsbehandlingen.

Anvendelse af fotografering skal ske bl.a. under hensyn til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, se nedenfor og afsnit A.A.6.4.

Bemærk

Efter STRFL § 264a er det forbundet med strafansvar uberettiget at fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat, uberettiget iagttager sådanne personer. Tilsvarende gælder uberettiget udnyttelse og videregivelse af billeder, se STRFL §§ 264 c og d.

Skatteforvaltningens brug af fotografering i kontrolarbejdet

Skatteforvaltningen er i lovgivningen tillagt visse kontrolbeføjelser, herunder kontrol i virksomheder og af motorkøretøjer mv. Det er op til Skatteforvaltningen at skønne, hvilke hjælpemidler, der skal tages i anvendelse. Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse skal dog under alle omstændigheder ske under iagttagelse af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder principperne om egnet og proportionalitet.

Under en kontrol dokumenterer Skatteforvaltningen sædvanligvis sine iagttagelser ved at nedskrive relevant information, tage kopier af fundet materiale eller ved at forlange, at elektronisk materiale udleveres i klarskrift. Brug af fotografering ses i den forbindelse at være et nyttigt supplement til denne dokumentation, og kan bl.a. benyttes i stedet for kopiering og/eller begrænse den mængde af information, der nedskrives, idet der kan ske henvisning til et foto.

Fotografering kan således ses som et værktøj i indsatsarbejdet, der kan benyttes så længe de grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper iagttages.

Eksempler

- Fotografering af oplysninger under kontrol i virksomheden. Hvis Skatteforvaltningen under en kontrol finder noget, som er relevant for kontrollen og det dermed normalt vil indgå i de notater, som nedskrives under kontrolbesøget, kan fotografering være et nyttigt værktøj som supplement til notaterne. Det kan eksempelvis være fotografering af pantemballage, regnskabsbilag, eller andre for kontrollen relevante effekter.
- Fotografering som led i dokumentation af en procesbeslutning. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et område er privat eller kan anses for at blive benyttet som led i en erhvervsmæssig virksomhed, kan det ud over den normale skriftlige dokumentation være relevant at fotograferer de faktiske forhold, der har været tillagt betydning i vurderingen, og som har været

udslagsgivende for en beslutning om at karakterisere området som en del af erhvervet.

- Fotografering på offentligt område. Der kræves som udgangspunkt ikke hjemmel til at iagttage eller at fotograferer på offentligt område. Skatteforvaltningen bør dog kun indsamle oplysninger, såfremt disse har et sagligt formål. Skatteforvaltningen kan således fotograferer biler på en offentlig parkeringsplads, så længe det tjener et formål i forbindelse med Skatteforvaltningens opgaver.
- Fotografering på privat parkeringsplads. Såfremt en privat parkeringsplads er stillet til rådighed for offentligheden, kan Skatteforvaltningen fotograferer under samme forudsætninger som nævnt i det foregående eksempel. Skatteforvaltningen må dog acceptere en privat regulering af området.

Databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven - fotografering

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven omfatter også billeder, når blot de kan henføres til en bestemt person. Billeder af biler og nummerplader taget på en offentlig parkeringsplads er således en personoplysning, såfremt bilen tilhører en person eller enkeltmandsvirksomhed. Også billeder taget under en kontrol i en enkeltmandsvirksomhed er en personoplysning i databeskyttelseslovgivningens forstand.

Se afsnit A.A.6.4 om oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

A.C.2.9 Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretnings- og indberetningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens underretnings- og indberetningspligt som led i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder:

- Underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK) (A.C.2.9.1)
- Feedback til Hvidvasksekretariatet (NSK) (A.C.2.9.2)
- Indberetning om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen (A.C.2.9.3)

A.C.2.9.1 Underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK)

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens forpligtelser til at underrette Hvidvasksekretariatet (hos National enhed for Særlig Kriminalitet - herefter NSK) om oplysninger, der har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder oplysninger om:

- Skatteforvaltningens underretningspligt
- Hvornår og hvordan, der skal foretages underretning
- Tavshedspligt efter hvidvaskloven
- Eventuelle konsekvenser af en underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK)

Skatteforvaltningens underretningspligt

Hvidvaskloven beskriver den målrettede og effektive indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Begrebet hvidvask er defineret i hvidvasklovens § 3:

“Ved hvidvask forstås i denne lov:

- 1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
- 2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.

3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet eller midlerne hidrører fra. Der foreligger hvidvask, jf. stk. 1, uanset om de handlinger, som har frembragt det økonomiske udbytte, eller de midler, der skal hvidvaskes, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område.”

Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som fx stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri eller penge, som fx er opnået gennem underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

For at kunne anvende udbyttet fra en strafbar handling skal den eller de personer, som har begået handlingen, sørge for at få udbyttet til at se ud, som om det er erhvervet på lovlig vis. Derfor skal udbyttets oprindelse skjules.

Hvidvask omfatter det at skaffe sig selv eller andre del i udbyttet af en strafbar handling. Hvidvask omfatter også gerningsmandens egne dispositioner over udbyttet (selvhvidvask).

Hvidvasklovens § 3 skal forstås i overensstemmelse med STRFL § 290 og § 290 a.

Ifølge hvidvasklovens § 4 skal begrebet finansiering af terrorisme forstås, som det er defineret i STRFL § 114 b, for så vidt angår handlinger omfattet af STRFL § 114.

Af STRFL § 114 b følger det:

“Med fængsel indtil 12 år straffes den, som

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.”

Terrorfinansiering forstås således som aktiviteter, hvor formålet er økonomisk støtte til en person eller sammenslutning, der har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Hvidvasksekretariatet (NSK) har udarbejdet en oversigt over indikatorer, som i sig selv eller i kombination kan være tegn på, at der sker hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

I medfør af hvidvasklovens § 28 skal en tilsynsmyndighed eller Skatteforvaltningen underrette Hvidvasksekretariatet (NSK) om kendskab til forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask, jf. hvidvasklovens § 3, eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 4, som omfattet af underretningspligten i lovens § 26, stk. 1. Dette kan fx ske i forbindelse med et kontrolbesøg eller ved kendskab til store beholdninger af kontanter ved personers ud- eller indrejse af landet eller uledsagede forsendelser af stor værdi, som sendes ud af eller ind i landet.

Ansvar for at vurdere, om der i det enkelte tilfælde skal ske underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK), påhviler de enkelte styrelser i Skatteforvaltningen.

Hvornår og hvordan der skal foretages underretning

Hvidvasksekretariatet (NSK) skal underrettes omgående, når der er viden om, er en mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det fremgår af hvidvasklovens § 26, stk. 1.

Det betyder konkret, at så snart en mistanke er opstået, skal der ske underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK), medmindre en umiddelbar undersøgelse af forholdet viser, at mistanken kan afkræftes fuldstændigt. Kravene til afkræftelse af mistanken betyder ikke, at der skal iværksættes en omfattende undersøgelse. Der er

heller ikke krav om, at der skal indhentes yderligere oplysninger om forholdet. Det betyder blot, at der skal ske underretning, hvis en undersøgelse inden for rimelige grænser, fx ud fra de foreliggende oplysninger i sagen, enkelte systemopslag eller lignende, ikke kan afkræfte mistanken. Det betyder også, at der ikke skal ske undersøgelse af alle forhold.

Der skal således ske underretning ved alle forhold, hvor der er den mindste mistanke eller rimelig formodning om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Der er ikke krav om, at der skal være en konkret mistanke om egentlig hvidvask eller finansiering af terrorisme. Forsøg på hvidvask eller finansiering af terrorisme er også underlagt underretningspligten.

Underretning om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme skal ske digitalt til Hvidvasksekretariatet (NSK). Reglerne om digital underretning følger af bekendtgørelse nr. 657 af 26. maj 2023 om indsendelse af underretning mv. til Hvidvasksekretariatet.

Tavshedspligt efter hvidvaskloven

Ved § 3 i lov nr. 1666 af 30. december 2024, som trådte i kraft den 1. januar 2025, er der sket en lovændring, så den særlige tavshedspligt nu ligeledes omfatter de oplysninger, som Skatteforvaltningen *videregiver til* Hvidvasksekretariatet (NSK) i medfør af Skatteforvaltningens underretningspligt, jf. hvidvasklovens § 28, jf. § 26, stk. 1.

Se nærmere om Skatteforvaltningens tavshedspligt efter hvidvaskloven i afsnit A.A.6.1.3 Særlig tavshedspligt efter hvidvaskloven og retsplejeloven.

Særligt om indsigt retten efter de databeskyttelsesretlige regler

Det følger af hvidvasklovens § 26, stk. 7, at en registreret person ikke har ret til indsigt efter DBF artikel 15 i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter § 26, stk. 1 og 2. Bestemmelsen er en implementering af artikel 41, stk. 4, i det 4. hvidvaskdirektiv, som giver medlemsstaterne adgang til at fastsætte regler, som helt eller delvist begrænser den registreredes ret til indsigt i egne oplysninger. Den registrerede person har heller ikke ret til indsigt i, at der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK) om vedkommende.

For en nærmere gennemgang af reglerne om indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven henvises til afsnit A.A.6.3.

Eventuelle konsekvenser af en underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK)

En underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK) vil som udgangspunkt ikke have konsekvenser for Skatteforvaltningens fortsatte opgaver vedrørende den pågældende person eller virksomhed. Skatteforvaltningens opgave er ikke at efterforske sager efter hvidvasklovgivningen. Denne kompetence tilkommer politiet og anklagemyndigheden. Selv om der er mistanke om, at der er sket en overtrædelse af hvidvasklovgivningen, vil Skatteforvaltningen derfor kunne fortsætte sine opgaver, hvis formålet er at tilvejebringe oplysninger til brug for behandling af andre spørgsmål end straf.

Kommer Skatteforvaltningen fx under et kontrolbesøg i besiddelse af oplysninger, der giver viden om eller anledning til mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, vil dette således være uden betydning for Skatteforvaltningens kontrol, når formålet med kontrolbesøget udelukkende er at opføre grundlaget for skatte- og afgiftskravet. Kontrolbesøget kan fortsætte som normalt. Efter kontrolbesøget skal der laves en underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK) om de forhold, som vedrører mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette svarer til gældende praksis, der følger af RSL § 9, stk. 2. Se afsnit A.C.1.5.

Parallel anmeldelse til politiet om hvidvask og underretning til Hvidvasksekretariatet

En underretning til Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terror er ikke en anmeldelse efter retsplejeloven, jf. RPL § 742, men betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet.

En anmeldelse til politiet efter STRFL § 290 a fritager ikke for udarbejdelse af underretning til Hvidvasksekretariatet.

Se også

Se også regler om Skatteforvaltningens adgang til at anmode om visse oplysninger, der er indberettet og opbevaret efter hvidvaskloven:

- afsnit A.B.1.3.9, der omtaler reglerne i SIL § 56, stk. 3
- afsnit A.C.2.1.3.2.6, der omtaler reglerne i SKL § 61, stk. 2
- afsnit A.C.2.1.3.3.1.1, der omtaler reglerne i SKL § 66, nr. 1

A.C.2.9.2 Feedback til Hvidvasksekretariatet (NSK)

Det følger af artikel 32, stk. 6, i det 4. hvidvaskdirektiv, at medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder, herunder bl.a. Skatteforvaltningen, at give den nationale finansielle efterretningsenhed (FIU), dvs. Hvidvasksekretariatet (NSK), feedback om anvendelsen af de oplysninger, der er leveret i overensstemmelse med denne artikel, og om resultatet af de efterforskninger eller kontrolbesøg, der er udført på grundlag af efterretninger modtaget fra Hvidvasksekretariatet (NSK).

Skatteforvaltningen er herefter forpligtet til hvert halve år (hendholdsvis den 30. juni og 31. december) at give en generel feedback til Hvidvasksekretariatet (NSK) om, hvordan eventuelle efterretninger, som Skatteforvaltningen har modtaget, er nyttiggjort.

A.C.2.9.3 Indberetning om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen

I medfør af hvidvasklovens § 15 a og bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2019 om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere har bl.a. Skatteforvaltningen en indberetningspligt om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen.

En bred kreds af virksomheder, fonde og visse foreninger samt udenlandske trustere og lignende juridiske arrangementer (herefter samlet betegnet "virksomheder") er forpligtet til at have oplysninger om deres reelle ejere registreret i Erhvervsstyrelsen. Oplysningerne om reelle ejere offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven samt kompetente myndigheder er derudover forpligtet til at foretage indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Formålet med indberetningspligten er at sikre, at oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register er opdaterede og aktuelle for derved at skabe gennemsigtighed i ejerforhold, så det bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner.

At en myndighed er kompetent indebærer, at de oplysninger, som er uoverensstemmende med oplysninger om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, bliver tilgængelige som led i den pågældende myndigheds opgavevaretagelse.

Indberetningspligten omfatter således Skatteforvaltningen, hvis de uoverensstemmende oplysninger bliver tilgængelige som led i Skatteforvaltningens kontrolvirksomhed.

For en nærmere gennemgang af Skatteforvaltningens indberetningspligt henvises der til Erhvervsstyrelsens vejledning <https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-indberetning-om-reelle-ejere>.

Se fx vejledningens kapitel 5, "Hvilke uoverensstemmelser skal indberettes og hvornår?" og vejledningens kapitel 6, "Hvor og hvordan indberettes uoverensstemmelserne", for yderligere oplysninger.

A.C.3 Straffeprocessen

Indhold

Dette afsnit handler om de processuelle regler ved behandling af skattestraffesager.

Afsnittet indeholder:

- Kompetence i straffesager (A.C.3.1)
- Betingelser for strafansvar (A.C.3.2)
- Regler om forsvarerbistand (A.C.3.3)
- Straffesagens start (A.C.3.4)
- Sanktioner (A.C.3.5)
- Straffesagens afslutning (A.C.3.6)
- Gennemførelse af krav i straffesager ved domstolene (A.C.3.7)
- Rådgiveransvar (A.C.3.8)
- Aktindsigt i en administrativ straffesag (A.C.3.9)

A.C.3.1 Kompetence i straffesager

Indhold

Dette afsnit beskriver de processuelle bestemmelser i skatte-, afgifts- og toldlovgivningen, som fastlægger kompetencen til at afslutte en straffesag. Desuden beskrives politiets bistand i form af straffeprocessuelle tvangsindgreb mv. i forbindelse med straffesagens behandling.

Afsnittet indeholder:

- Kompetencen til at afslutte en straffesag (A.C.3.1.1)
- Bistand fra politiet og inddragelse af domstole (A.C.3.1.2).

A.C.3.1.1 Kompetencen til at afslutte en straffesag

Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens kompetence til administrativt at afgøre straffesager om overtrædelser af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Afgrænsning af kompetencen til at afgøre sager om bøde eller frihedsstraf
- Praksis for bødestørrelse
- Vedtaget bødeforelæg.

Regel

Skattestyrelsen er bemyndiget til administrativt at afslutte en straffesag når

- sagen kan afgøres med bødestraf og
- den pågældende skatte- eller afgiftspligtige erklærer sig enig i Skattestyrelsens vurdering.

Kompetencen er beskrevet i en række næsten enslydende bestemmelser. Se fx SKL § 86 for så vidt angår skat og OPKL § 18 for så vidt angår moms og øvrige afgifter.

Skattestyrelsens straffesagsheder behandler straffesager for hele Skatteforvaltningen, fx også sager fra Toldstyrelsen og Motorstyrelsen.

Bemærk

Skattestyrelsen kan også afslutte en straffesag administrativt i de tilfælde, hvor overtrædelserne er begået af udlændinge og udenlandske selskaber på dansk territorium. Se STRFL §§ 6-9 a, hvoraf det fremgår, hvornår danske domstole har straffemyndighed.

Når den skatte- eller afgiftspligtige ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering

Når den skatte- eller afgiftspligtige ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering, er det altid domstolene, der har kompetencen til at afgøre sagen. Enhver, der er sigtet for en strafbar overtrædelse, har således krav på at få afgjort skyldsspørgsmålet og strafudmålingen ved retten.

Afgrænsning af kompetencen til at afgøre sager om bøde eller frihedsstraf

Skattestyrelsen kan kun afslutte sager med et bødeforelæg, hvis den skatte- og afgiftspligtige er enig heri. Skattestyrelsen har ikke kompetence til at afslutte sager, hvor der kan blive tale om frihedsstraf.

Skattestyrelsen har kompetencen til at afslutte alle sager om overtrædelse af told-, skatte- og afgiftslovgivningen, hvis det er vurderingen, at der højst er tale om grov uagtsomhed.

Skattestyrelsen har tillige kompetencen til at afslutte alle sager med forsætlig unddragelse af skatter og afgifter, hvis den samlede forsætlige unddragelse ikke overstiger 500.000 kr. i førstegangstilfælde.

Grænsen for frihedsstraf er hævet fra den 1. januar 2024. Se bemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24, vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023.

Hvis den pågældende inden for de seneste 10 år er straffet for forsætligt at have unddraget over 250.000 kr. i skatter og / eller afgifter, og hvis den pågældende på ny forsætligt unddrager over 250.000 kr. i skatter og / eller afgifter, kan der blive tale om frihedsstraf. Sagen skal derfor afgøres ved domstolene.

Der er ikke ændret i beløbsgrænserne for frihedsstraf ved overtrædelse af toldlovgivningen (smugleri).

Se også

Afsnit A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis fra den 1. januar 2024.

Skattestyrelsen kan **ikke** afslutte administrative told-, skatte- eller afgiftsstraffesager, når en samlet forsætlig unddragelse overstiger:

- 500.000 kr. for overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven og punktafgiftslovgivningen
- 250.000 kr. i gentagelsestilfælde for overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven og punktafgiftslovgivningen, hvis den pågældende inden for de seneste 10 år er straffet for forsætligt at have unddraget skatter og / eller afgifter med over 250.000 kr.
- 15.000 kr. for overtrædelse af toldloven ved erhvervsmæssigt smugleri
- 30.000 kr. for overtrædelse af toldloven ved smugleri af ikke-erhvervsmæssig karakter.

Bemærk

Hvis ansvarssubjektet er en juridisk person, kan Skattestyrelsen afslutte sagen med et bødeforlæg, selv om en forsætlig unddragelse overstiger beløbene ovenfor. Skattestyrelsen har ikke kompetencen til at sigte for overtrædelse af STRFL § 289. Der er forskel på forældelsesfristen for forsætlig unddragelse efter SKL, hvorefter der gælder en femårig forældelse, jf. STRFL § 93, stk. 2, nr. 2, og for overtrædelse af STRFL § 289, der er undergivet ti års strafferetlig forældelse.

Der er intet til hinder for, at Skattestyrelsen sigter en juridisk person for overtrædelse af SKL for fx en skatteunddragelse på 700.000 kr.

Hvis vurderingen bliver, at der er forsæt til unddragelse, kan Skattestyrelsen afslutte sagen med et bødeforlæg for overtrædelse

af SKL, hvis forholdet ikke er forældet efter STRFL § 93, stk. 2, nr. 2.

I eksemplet med en forsætlig unddragelse på 700.000 kr. vil normalbøden være 1.340.000 kr.. For overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere er normalbøden 1,4 mio. kr.

Hvis sagen er forældet efter den femårige strafferetlige forældelse, sender Skattestyrelsen sagen til politiet, der kan sigte for overtrædelse af STRFL § 289, hvor den strafferetlige forældelse er ti år, jf. STRFL § 93, stk. 1, nr. 3. Bødepåstanden er uændret.

Se også

Afsnit

- A.C.3.5 om sanktioner
- A.C.3.2.3 om ansvarssubjekter
- A.C.3.2.2 om strafferetlig forældelse
- A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis fra den 1. januar 2024.

Praksis for bødestørrelse

Da sager vedrørende administrative bødeforelæg er straffesager, skal de straffeprocessuelle principper om den sigtedes rettigheder og bevisbyrdereglerne anvendes. Se afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse og afsnit A.C.3.4.3 om bevisbyrde.

I en straffesag er det Skattestyrelsen og anklagemyndigheden, der har bevisbyrden for, at der er begået et strafbart forhold. Bødens størrelse er afledt af retspraksis eller fremgår af et lovforslags bemærkninger. Ved ny lovgivning eller ønske om en ændret praksis har der tidligere været ført en række prøvesager ved domstolene.

Rigsadvokaten har tiltrådt, at det fremadrettet ikke er påkrævet at føre prøvesager, hvis det ønskede bødeniveau er klart beskrevet i bemærkningerne til et lovforslag, og hvis det ikke fremgår af lovforslagets bemærkninger, at der skal føres prøvesager.

I lovforslag, der indeholder nye straffebestemmelser eller en beskrivelse af et politisk ønske om at hæve et hidtidigt sanktionsniveau for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, har det ønskede bødeniveau de senere år været beskrevet i bemærkningerne til lovforslagene. Dette er også tilfældet i lovforslaget om ændring af sanktionspraksis fra den 1. januar 2024. Se lovforslag L 52, 2023-24.

Skattestyrelsen anvender herefter det sanktionsniveau, der er beskrevet i bemærkningerne, i forbindelse med administrativ behandling af sagerne.

Vedtaget bødeforelæg

Et vedtaget bødeforelæg har samme retsvirkning som en endelig dom. Se RPL § 832, stk. 4.

A.C.3.1.1.1 Skattestyrelsens oversendelse af sager til politiet

Indhold

Dette afsnit beskriver krav til anmeldelse til politiet i sager, der skal indbringes for retten, og Skattestyrelsens bistand under efterforskningen og hovedforhandlingen.

Afsnittet indeholder

- Anmeldelse
- Tiltalebegæring
- Vidneførelse under hovedforhandlingen.

Anmeldelse

I sager, hvor en endelig ansættelsesændring ikke kan foretages uden en politimæssig efterforskning, skal sagen anmeldes til politiet. Skatteforvaltningen kan i løbet af efterforskningen på politiets foranledning foretage en ansættelsesændring eller opgøre det krav på erstatning, som svarer til de undtagne skatter og afgifter.

Skatteforvaltningen skal anmode om politiets bistand, når det fx er nødvendigt at gennemføre:

- Afhøring af vidner
- Beslaglæggelse af regnskabsmateriale, varer eller befordringsmidler
- Anvendelse af andre straffeprocessuelle tvangsmidler efter retsplejeloven, fx ransagning. Se afsnit A.C.3.1.2.2 om ransagning.

Anmodning om politiets bistand sker ved et brev, hvori der nærmere redegøres for

- Hvad den pågældende er mistænkt for
- Hvad bistanden nærmere skal bestå i
- Baggrund for anmodningen
- Begrundelse for anmodningen.

Tiltalebegæring

I de sager, hvor Skatteforvaltningen har foretaget en endelig ansættelse, men hvor Skattestyrelsens straffesagsenheder ikke har kompetencen til at afslutte sagen med et bødeforlæg, sender straffesagsenheden en tiltalebegæring til politiet med henblik på, at sagen bliver indbragt for retten af anklagemyndigheden.

Når Skattestyrelsen sender en tiltalebegæring til politiet, skal den være ledsaget af en ansvarsredegørelse, der gennemgår sagen med bilagshenvisninger, bevismæssige overvejelser og vurdering af det strafferetlige ansvar. I den forbindelse skal det fremgå, om den sigtede har tilkendegivet sin holdning til sigtelsen, herunder specielt hvilke forhold i sagsfremstillingen den sigtede er uenig i - faktum eller tilregnelser - og med hvilke argumenter.

Se også

Se afsnit A.C.3.4.3 om bevisvurdering og sagstilsikring.

Vidneførelse under hovedforhandlingen

I forbindelse med fremsendelse af tiltalebegæring til politiet bliver det oplyst, hvilken sagsbehandler der fx har foretaget kontrollen og truffet afgørelse i kontrolsagen. Oplysning af sagsbehandlerens navn til politiet anses for et samtykke fra myndigheden (Skatteforvaltningen) til, at den pågældende kan vidne. Se RPL § 169.

Det er almindelig praksis, at kontrolmedarbejderen indkaldes som vidne under hovedforhandlingen i straffesagen med det formål at forklare sagsforløbet og de observationer, som den pågældende har gjort i forbindelse med kontrolsagen. Som vidne kan sagsbehandleren ikke overvære hovedforhandlingen, før den pågældende selv er blevet afhørt.

Den straffesagsmedarbejder, der har udarbejdet tiltalebegæringen og ansvarsredegørelsen, kan overvære hele hovedforhandlingen og kan fungere som bisidder for anklageren. Alternativt kan anklagemyndigheden indkalde straffesagsmedarbejderen som vidne om straffesagsenhedens behandling af sagen, fx sagstilsikring i forhold til afgørelsen i kontrolsagen, beregning af de undtagne skatter eller afgifter samt bødeberegningen.

Se også

Se afsnit A.A.10.3.5 om RPL § 169.

A.C.3.1.2 Bistand fra politiet og inddragelse af domstolene

Indhold

Dette afsnit handler om bistand fra politi og domstole i efterforskning under behandling af en kontrolsag, der efterfølgende kan medføre en told-, skatte- eller afgiftsstraffesag, uanset om det potentielt er en bødesag eller en sag, der kan medføre fængselsstraf.

Afsnittet indeholder:

- Politiets bistand i straffesager, der kan afgøres administrativt (A.C.3.1.2.1)
- Ransagning (A.C.3.1.2.2)
- Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer og likvide midler (A.C.3.1.2.3)
- Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af befordringsmidler med hjemmel i toldloven (A.C.3.1.2.4)
- Konfiskation (A.C.3.1.2.5).

A.C.3.1.2.1 Politiets bistand i straffesager, der kan afgøres administrativt

Se afsnit A.C.3.1.1.1 om Skattestyrelsens oversendelse af sager til politiet.

Se afsnit A.C.3.1.2.2 om ransagning.

A.C.3.1.2.2 Ransagning

Indhold

Dette afsnit beskriver hjemmel til og retningslinjer for ransagning.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Retsplejelovens regler
- Anmodning om ransagning
- Forskel på ransagning og virksomhedseftersyn.

Regel

Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i told-, skatte- og afgiftslovgivningen sker i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf. Se fx SKL § 87, OPKL § 19 og TDL § 80, stk. 5. I afgiftslovene er der en henvisning til OPKL § 19 eller selvstændige bestemmelser. Bestemmelserne giver politiet mulighed for at foretage ransagning efter retsplejelovens regler også i sager, hvor strafferammen alene indeholder bødestraf.

Retsplejelovens regler

Ransagning hos den skattepligtige/registreringspligtige eller hos tredjemand kan foretages af politiet efter bestemmelserne i RPL §§ 793-800.

Ransagning er et tvangsindgreb, og ransagning af bolig og andre husrum, dokumenter, papirer og lignende samt indholdet af aflåste genstande forudsætter efter retsplejeloven, at:

- den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en overtrædelse af straffebestemmelserne i den konkrete skatte- eller afgiftslov
- overtrædelsen kan medføre fængselsstraf, eller at der er bestemte grund til at antage, at bevis i sagen eller genstande, der kan beslaglægges, kan findes ved ransagningen
- ransagningen må antages at være af væsentlig betydning for politiets efterforskning, og at
- indgrebet er proportionalt med den forbrydelse, som mistanken drejer sig om.

Som anført ovenfor under Regel finder reglerne tilsvarende anvendelse, selv om straffen i den konkrete sag vil være en bøde.

Se også

Se afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse.

Anmodning om ransagning

Anmodning om ransagning fremsættes af told- og skatteforvaltningen til politiet med henvisning til bestemmelserne i den konkrete skatte- eller afgiftslov. Det skal fremgå,

- hvad den pågældende er mistænkt for og om den pågældende allerede er sigtet,

- hvad der forventes at blive fundet ved ransagningen,
- hvad baggrunden for anmodningen er, og
- hvad begrundelsen for anmodningen er, herunder hvorfor ransagning er nødvendig.

Forskel på ransagning og virksomhedseftersyn

Ransagningen adskiller sig på følgende punkter fra det virksomhedseftersyn mv., som Skattestyrelsen med assistance fra politiet kan foretage i medfør af kontrolbestemmelserne i skatte- eller afgiftslovgivningen:

- Ransagning forudsætter blandt andet et mistankegrundlag for et strafbart forhold.
- Politiet leder ransagningen og udarbejder kosterrapport.
- Ransagning kan kun foretages på den pågældendes bopæl og private gemmer, hvis det udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den pågældendes advokats/revisors kontorlokaler.
- Ransagning kan kun ske efter retskendelse, medmindre der foreligger særlige forhold, som bevirker, at ransagningens øjemed forspildes, hvis kendelse skulle afventes.
- Ransagning på øjemedet skal forelægges for en dommer af anklagemyndigheden inden 24 timer.

A.C.3.1.2.3 Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer og likvide midler

Indhold

Dette afsnit handler om tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer efter toldloven og om tilbageholdelse af likvide midler efter toldloven eller den moderniserede pengeforordning samt om beslaglæggelse efter retsplejeloven.

Afsnittet indeholder:

- Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer (A.C.3.1.2.3.1)
- Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af likvide midler (A.C.3.1.2.3.2).

A.C.3.1.2.3.1 Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer

Indhold

Dette afsnit handler om den hjemmel, der er i toldloven til tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer, der er indført eller søgt indført uden betaling af told og/eller afgifter.

Afsnittet indeholder:

- Formål
- Tilbageholdelse
- Beslaglæggelse
- Anmodning om beslaglæggelse
- Udlevering af varerne
- Bortsalg
- Destruktion
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formål

Formålet med at tilbageholde eller beslaglægge varerne er dels at få fjernet varer, der ikke er behørigt told- og afgiftsberigtiget, fra markedet, dels igennem varernes værdi at få sikkerhed for den manglende betaling af told og/eller afgifter, sagens omkostninger og bøden.

Tilbageholdelse

Skatteforvaltningen eller politiet kan på Skatteforvaltningens vegne tage varer i bevaring, når det drejer sig om:

- Varer, der er fundet under toldkontrol ved ankomst til det danske toldområde fra 3. lande, eller i forbindelse med efterfølgelse af personer på friske spor. Se TDL § 24, stk. 1.
- Punktafgiftspligtige varer medført af rejsende ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde, som ikke kan anses for at være indført til eget brug. Disse varer kan tilbageholdes til sikkerhed for betaling af de danske punktafgifter. Se TDL § 11, stk. 1-3 og § 11 a, stk. 1.
- Såfremt varerne ikke er taget i bevaring umiddelbart i forbindelse med indførslen af varerne, kræver tilbageholdelsen besidderens skriftlige samtykke. Hvis der ikke foreligger samtykke, kan der kun tilbageholdes med henblik på beslaglæggelse. Se TDL § 83, stk. 1, 2. punktum.

Bemærk

Varer omfatter også køretøjer, for hvilke der er indtrådt registreringspligt, og hvor der ikke er betalt afgifter efter den danske lovgivning derom.

Beslaglæggelse

Beslaglæggelse sker efter fremgangsmåden i retsplejelovens kapitel 74.

Beslaglæggelse er et tvangsindgreb, og politiet skal inden 24 timer fra tidspunktet for tilbageholdelsen forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes. Se RPL § 806, stk. 4, 2. pkt.

Indgrebet må ikke foretages, hvis det står i misforhold til sagens betydning, eller hvis indgrebets formål kan opnås ved mindre indgribende foranstaltninger, herunder sikkerhedsstillelse. Se RPL § 805, stk. 1 og 2.

Bemærk

Da formålet med beslaglæggelsen er at sikre, at der sker betaling af told- og afgifter, herunder eventuelle sagsomkostninger og bøde, er det muligt at frigøre sig fra beslaglæggelsen ved at stille sikkerhed i form af et pengebeløb.

Anmodning om beslaglæggelse

Anmodningen skal overgives til politiet i skriftlig form så hurtigt som muligt, da der løber en frist på 24 timer fra tilbageholdelsen, til sagen forelægges retten. Rettens afgørelse behøver ikke at foreligge inden udløbet af fristen.

Anmodningen skal indeholde

- hvilke regler, der er overtrådt
- størrelsen af de undtagne afgifter og forventede sagsomkostninger
- varernes anslåede værdi og
- begrundelse for anmodningen, herunder at der ikke er stillet anden sikkerhed.

Bemærk

Hvis ejeren ikke er mistænkt for en strafbar overtrædelse, kan beslaglæggelse kun ske til sikkerhed for det offentlige krav på betaling af afgiftskravet. Beslaglæggelse også til sikkerhed for betaling af bøde og sagsomkostninger kræver, at ejeren med rimelig grund er mistænkt for en strafbar handling. Se SKM2013.70.HR, SKM2017.497.ØLR og SKM2019.66.ØLR.

Udlevering af varerne

Når skyldige told-, afgifts- og bødebeløb samt sagsomkostninger er betalt, udleveres de varer, der er tilbageholdt eller beslaglagt. Se TDL § 83, stk. 3, 1. pkt.

Bortsalg

Hvis varerne ikke er afhentet inden 2 måneder efter udløbet af den måned, i hvilken sagen er endelig afgjort, sælges de af Skatteforvaltningen ved offentlig auktion. Tid og sted for auktionen skal offentliggøres. Se TDL § 83, stk. 3, 2. pkt.

Det indkomne beløb skal anvendes til betaling af

- omkostninger ved opbevaring og salg og derefter
- skyldige told-, afgifts- og bødeløb og sagsomkostninger.

Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, hvis denne melder sig, inden der er gået 3 år efter auktionen. Ejeren skal kunne dokumentere sin ejendomsret til de bortsolgte varer. Se TDL § 83, stk. 3, 4. og 5. pkt.

Destruktion

• Skatteforvaltningen har et ansvar for, at varer, der sælges på auktion, er gode forsvarlige handelsvarer. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable og derfor ikke vil kunne bringes i omsætning, kan destrueres under toldkontrol.

Det kan for eksempel være et stort parti tobaksvarer uden stempelmærker, hvor det henset til mængden vurderes, at de er tiltænkt at skulle videresælges, og hvor der ikke ved fakturaer eller anden dokumentation kan redegøres over for Skatteforvaltningen for tobaksvarernes oprindelse eller kvalitet. Eftersom varerne herved

som udgangspunkt skønnes ukurante og urealisable, kan der ikke ske bortsalg på auktion.

Skatteforvaltningen har mulighed for at iværksætte destruktion af ukurante eller urealisable varer efter udløbet af den måned, i hvilken sagen om skyldige told- og afgiftsbeløb er endeligt afgjort. Se TDL § 83, stk. 3, 3. pkt. som affattet ved § 1, nr. 3, i lov nr. 1784 af 29. december 2025 (med ikrafttrædelse den 1. marts 2026).

Sagen er endeligt afgjort, når klagefristen er overskredet eller ved klage, når de almindelige klage- og ankemuligheder er udtømte i sagen om told- og afgiftsbeløb.

Bemærk

Er det efter en konkret vurdering betænkeligt at bortskaffe varerne ved destruktion efter udløbet af den måned, i hvilken sagen om skyldige told- og afgiftsbeløb er endeligt afgjort, skal eventuel destruktion udskydes, indtil det ikke længere vurderes betænkeligt. Det kan for eksempel være, hvis der tillige er en straffesag om de omhandlede varer, og det fulde vareparti skal tjene som bevis i straffesagen, eller hvis den, hos hvem varerne er taget i bevaring eller beslaglagt, godtgør at kunne lovliggøre varerne. ◀

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2013.70HR	Politiet havde fået en henvendelse fra borgere, der havde set A køre i en Mercedes, der var forsynet med svenske nummerplader fra en afmeldt bil. Byretten fandt, at A måtte anses som bruger af bilen, og han havde derfor overtrådt REGAL § 27, stk. 1, nr. 3. Byretten anså betingelserne for beslaglæggelse for opfyldt. Landsretten tiltrådte, at der var en begrundet mistanke om, at A havde overtrådt REGAL § 27. Efter TDL § 83, stk. 1, 2. pkt. kan varer med hensyn til hvilke told eller afgifter er unddraget eller søgt unddraget, tages i forvaring eller beslaglægges under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74. Da ejeren af bilen ikke var mistænkt, fandt landsretten ikke hjemmel til beslaglæggelse af bilen efter RPL § 802, stk. 1. Der er i henhold til denne bestemmelse ikke hjemmel til beslaglæggelse med henblik på at sikre det offentlige krav på bøder og sagsomkostninger. Højesteret udtalte med henvisning til forhistorien bag TDL § 83, stk. 1, 2. pkt. samt bestemmelsens sammenhæng med § 83, stk. 3 og 5, at § 83, stk. 1, 2. pkt.'s henvisning til retsplejelovens kapitel 74 ikke indebar, at det er udelukket at beslaglægge varer, med hensyn til hvilke afgift er unddraget, selv om ejeren ikke er mistænkt for overtrædelse af afgiftsbestemmelserne og betingelsen i RPL § 802, stk. 2 om mistanke til ejeren, således ikke er opfyldt. Højesteret fandt dog, at beslaglæggelsen ikke kunne ske til sikkerhed for betaling af bøder og sagsomkostninger, men alene til sikkerhed for det offentlige krav på betaling af afgifter.	
Landsretsdomme		
SKM2016.60LR	SKAT havde beslaglagt en personbil, som T førte på færdselslovens område i Danmark og som var indregistreret i udlandet. T var bosat i Danmark men oplyste, at han arbejdede for en	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	udenlandsk virksomhed i samme land, som bilen var indregistreret i. Byretten fandt, at betingelserne for at foretage beslaglæggelse var opfyldt. Landsretten fandt, at der var rimelig grund til at antage, at kørslen udgjorde en overtrædelse af registreringsloven og registreringsafgiftsloven. Landsretten bemærkede, at der i TDL § 83 var hjemmel til at beslaglægge varer med henblik på at sikre unddragne afgiftskrav, uanset om ejeren har haft til hensigt at unddrage sig afgift, og da beslaglæggelsen ikke var i strid med proportionalitetsprincippet, tiltrådte landsretten, at beslaglæggelse var foretaget til sikkerhed for afgiftskrav. For så vidt angik bøde og sagsomkostninger henviste landsretten til, at beslaglæggelse efter TDL § 83 alene kan se, såfremt ejeren med rimelig grund er mistænkt for en strafbar handling, hvilket landsretten i det konkrete tilfælde også fandt godtgjort.	
SKM2017.471.R	SKAT havde beslaglagt en personbil til sikkerhed for afgiftskrav, bøde og sagsomkostninger. T1 havde hentet bilen i Tyskland for sin arbejdsgiver T2, der havde købt bilen, og den var på standsningstidspunktet påført tyske eksportnummerplader. T1 forklarede, at bilen skulle hjemtages til Danmark og opbevares, indtil den skulle sælges, og at den manglende anmeldelse alene skyldtes misforståelse af reglerne. Byretten fandt, at T2 (ejeren) med rimelig grund var mistænkt for at ville overtræde REGAL, og at beslaglæggelsen ikke var i strid med proportionalitetsprincippet i RPL § 805. T1 og T2 gjorde for landsretten bl.a. gældende, at reglerne ikke var overtrådt, men selv hvis reglerne måtte være overtrådt, var betingelserne for beslaglæggelse ikke opfyldt, idet der ikke var begrundet mistanke om, at T1 og T2 havde haft til hensigt at overtræde REGAL. Landsretten fandt, at der var rimelig grund til at antage, at T2 havde tilsidesat REGAL og registreringsbekendtgørelsen. Retten udtalte, at TDL § 83 giver hjemmel til at beslaglægge varer med henblik på at sikre afgiftskrav, uanset om der er grund til at antage, at ejeren har haft til hensigt at unddrage sig afgift. Landsretten tiltrådte på den baggrund beslaglæggelsen til sikkerhed for afgiftskravet. Landsretten fandt endvidere på det foreliggende grundlag, at der var rimelig grund til at antage, at T2 i hvert fald havde gjort sig skyldig i overtrædelse af REGAL og registreringsbekendtgørelsen. Herefter tiltrådte landsretten, at betingelserne for beslaglæggelse var opfyldt, og at beslaglæggelsen ikke var i strid med proportionalitetsprincippet i RPL § 805.	
Byretsdomme		
SKM2013.70.HR	SKAT havde i medfør af TDL § 83, beslaglagt og bortsolgt en gulpladebil, som havde mistet sin afgiftsmæssige identitet. Bilen var bortsolgt med henblik på at dække kravet på registreringsafgift, som var rejst mod den registrerede bruger. Sagsøger var oprindeligt panthaver i bilen og gjorde gældende, at denne panteret skulle respekteres ved bortsalget. Efter TDL § 83, stk. 3, går SKATs krav på fyldestgørelse forud for ejerens ret. Retten anførte, at det følger af SKM2013.70.HR, at der kan ske beslaglæggelse af en bil, selvom afgiftskravet er rejst mod en anden end bilens ejer. Herefter fandt retten, at sagsøgeren som panthaver ikke kunne opnå bedre ret end ejeren.	

A.C.3.1.2.3.2 Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af likvide midler

Indhold

Dette afsnit handler om de regler om tilbageholdelse af likvide midler, der er i toldloven og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018 (den moderniserede pengeforordning).

Afsnittet indeholder:

- Formål
- Tilbageholdelse
- Beslaglæggelse
- Udlevering af de likvide midler

Formål

Formålet med tilbageholdelsen er at få mulighed for at foretage yderligere undersøgelser af, om de likvide midler kan sættes i forbindelse med kriminalitet som fx hvidvask, finansiering af terror og anden strafbar kriminalitet.

Tilbageholdelse

Skatteforvaltningen kan efter TDL § 83, stk. 2, 1. pkt., tilbageholde likvide midler, der konstateres i forbindelse med kontrol efter § 10 a, § 10 c, stk. 1 og 2, og § 10 d, stk. 1 og 3, eller artikel 3, 4 eller 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018.

TDL § 83, stk. 2, omfatter både ledsagede likvide midler (fx penge, der medbringes af en rejsende eller anden bærer) og uledsagede likvide midler (fx penge, der sendes med post).

Det betyder, at Skatteforvaltningen midlertidigt kan tilbageholde likvide midler, hvis der i forbindelse med kontrol konstateres, at:

1. ledsagede likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, ikke er behørigt angivet efter TDL § 10 c, stk. 1, eller artikel 3 i den moderniserede pengeforordning, eller
2. uledsagede likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, ikke er behørigt indberettet efter TDL § 10 d, stk. 1, eller artikel 4 i den moderniserede pengeforordning.

Skatteforvaltningen kan derudover midlertidigt tilbageholde ledsagede eller uledsagede likvide midler uanset værdi, hvis der er indikationer på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, se TDL § 10 c, stk. 2, § 10 d, stk. 3 og artikel 6 i den moderniserede pengeforordning.

Varigheden af tilbageholdelsen skal begrænses til den tid, der som minimum er brug for til at fastslå, om der er grundlag for, at der foretages yderligere indgreb som fx efterforskning eller beslaglæggelse af de likvide midler.

Tilbageholdelse kan ske i op til 72 timer, hvis det må frygtes, at de likvide midler stammer fra eller vil blive brugt til en overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning, der er undergivet offentlig påtale. Se TDL § 83, stk. 2, 2. pkt. Der foretages en konkret vurdering i den enkelte sag, idet det dog i forarbejderne er forudsat, at betingelsen for så vidt angår beløb over 10.000 euro som udgangspunkt vil være opfyldt, hvis der ikke er sket behørig angivelse (ved ledsagede likvide midler) eller indberetning efter påkrav (ved uledsagede likvide midler), se lovforslag nr. 119 af 9. december 2020.

Bemærk

Det følger af TDL § 83, stk. 2, 3. pkt., at retsplejelovens kapital 74 om beslaglæggelse finder anvendelse ved iværksættelse af tilbageholdelse med de undtagelser, der følger af TDL § 83, stk. 2, 1. og

2. pkt. Dette betyder ifølge forarbejderne, at kravet om, at “det må frygtes, at de omhandlede midler stammer fra eller vil blive brugt til en overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning” træder i stedet for mistankekravet og indikationskravet i RPL § 802, stk. 1, samt at midlerne maksimalt kan tilbageholdes i 72 timer, se lovforslag nr. 31 af 13. oktober 2010.

Skatteforvaltningen skal vejlede den, som indgrebet retter sig i mod, om adgangen til at få spørgsmålet om tilbageholdelse indbragt for retten. Hvis den pågældende anmoder om det, indbringes spørgsmålet for retten snarest muligt og senest inden 24 timer fra tidspunktet for tilbageholdelsen, se RPL § 806, stk. 4. Retten afgør ved kendelse, om tilbageholdelsen kan godkendes.

Se også

Afsnit F.A.31.12 VAB K, Likvide midler.

Beslaglæggelse

Hvis Skatteforvaltningen på baggrund af undersøgelserne vurderer, at der er behov for beslaglæggelse af alle eller dele af de likvide midler, herunder til sikring af en eventuel bøde for manglende angivelse, anmodes med politiets bistand om beslaglæggelse efter reglerne i retsplejeloven.

Udlevering af de likvide midler

Hvis der ved tilbageholdelsesperiodens udløb ikke er truffet afgørelse om yderligere indgreb, eller hvis Skatteforvaltningen, politiet eller anden i situationen kompetent myndighed beslutter, at der ikke er grundlag for at tilbageholde de likvide midler længere, skal midlerne omgående frigives til den person, som de likvide midler blev tilbageholdt fra eller til ejeren alt afhængig af situationen.

A.C.3.1.2.4 Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af befordringsmidler med hjemmel i toldloven

Indhold

Dette afsnit handler om den hjemmel, der er i toldloven til at tilbageholde befordringsmidler, der er anvendt ved illegal eller legal varetransport, hvor der ikke er betalt told eller afgifter.

Afsnittet indeholder:

- Formål
- Tilbageholdelse
- Bemærkninger til tilbageholdelse
- Beslaglæggelse
- Anmodning om beslaglæggelse
- Udlevering af befordringsmidlet
- Bortsalg
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formål

Formålet med at tilbageholde befordringsmidlet er at få sikkerhed for den manglende betaling af told og/eller afgifter for de medbragte varer, samt sagens omkostninger og bøden.

Bemærk

Der er tale om et indgreb i ejerens eller besidderens råderet over befordringsmidlet, men der sker ingen ændring af ejendomsretten til det. Se UfR 1969.353 H, UfR 1969.551 Ø, SKM2002.632.VLR og SKM2004.324.VLR.

Tilbageholdelse

Skatteforvaltningen eller politiet kan på Skatteforvaltningens vegne tilbageholde befordringsmidler, når dette har været anvendt til befordring af

- smuglervarer (illegal varetransport),
- punktafgiftspligtige varer (legal varetransport).

Det er desuden en betingelse, at føreren (besidderen) af befordringsmidlet har den legale brugsret til befordringsmidlet. Tilbageholdelse kan kun ske, hvis det er påkrævet for at sikre betaling af det offentlige krav på afgifter, sagsomkostninger og bøder. Hvis der er dækning for alle omkostningerne ved tilbageholdelse af de varer, hvor der ikke er betalt told eller afgifter, kan befordringsmidlet ikke tilbageholdes.

Tilbageholdelse kræver besidderens skriftlige samtykke. Hvis der ikke foreligger samtykke, kan der kun tilbageholdes med henblik på beslaglæggelse. Se TDL § 84.

Bemærk

Hvis udenlandske chauffører har brudt eller fjernet forseglinger eller identitetsmærker, som er anbragt af toldmyndighederne, er det muligt at tilbageholde køretøjet. Se TDL § 78, stk. 1, nr. 1-3, jf. TDL § 84, stk. 2.

Bemærkninger til tilbageholdelse

Tilbageholdelse af befordringsmidler bør kun benyttes efter nøje overvejelse, da omkostningerne ved en forsvarlig opbevaring i en længere periode gerne skulle kunne dækkes af provenuet ved en auktion. Desuden medfører det hurtige værditab på fx biler, at Skatteforvaltningen kan blive erstatningsansvarlig, hvis indgrebet ikke er proportionelt med unddragelsen.

Der kan ske tilbageholdelse af et befordringsmiddel, selvom ejeren ikke er bekendt med, at det anvendes til smugleri, hvis den, der har rådighed over befordringsmidlet, er berettiget til at være i besiddelse af det.

Når tredjemands rettigheder i befordringsmidlet skal respekteres, er muligheden for at få dækning for det skyldige beløb ved bortsalg af befordringsmidlet begrænset.

Tilbageholdelsen bliver i stedet et pressionsmiddel for at fremme betalingen.

Hvis et skib tilbageholdes, er der udsigt til indtægtstab ved forsinkelse af skibets planmæssige afsejling. Derfor vil en tilbageholdelse oftest resultere i, at skibets ejer eller dets repræsentant stiller sikkerhed/deponerer et beløb til dækning af de skyldige beløb. Det vil bl.a. ske i sager, hvor mandskab på skibet har gjort sig skyldig i smugling eller forsøg på smugling, og den/de pågældende ikke kan eller vil betale.

Beslaglæggelse

Beslaglæggelse sker efter fremgangsmåden i retsplejelovens kapitel 74.

Beslaglæggelse er et tvangsindgreb, og politiet skal inden 24 timer fra tidspunktet for tilbageholdelsen forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør om indgrebet kan godkendes. Se RPL § 806, stk. 4, 2. pkt.

I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, som begrundet at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Se RPL § 806, stk. 2, 2. pkt.

Indgrebet må ikke foretages, hvis det står i misforhold til sagens betydning, eller indgrebets øjemed kan opnås ved mindre indgribende foranstaltninger, herunder sikkerhedsstillelse. Se RPL § 805, stk. 1 og 2.

Bemærk

Da formålet med beslaglæggelsen er at tage befordringsmidlet til sikkerhed for betaling af afgifter, sagsomkostninger og bøder, er det muligt at frigøre sig fra beslaglæggelsen ved at stille sikkerhed i form af et pengebeløb.

Anmodning om beslaglæggelse

Anmodningen om beslaglæggelse skal overgives til politiet i skriftlig form så hurtigt som muligt, da der løber en frist på 24 timer fra tilbageholdelsen til sagen forelægges retten. Rettens afgørelse behøver ikke at foreligge inden udløbet af fristen.

Anmodningen skal indeholde oplysning om

- hvilke regler, der er overtrådt
- størrelsen af de undtagne afgifter og forventede sagsomkostninger,
- varernes anslåede værdi, og
- begrundelse for anmodningen, herunder at der ikke er stillet anden sikkerhed.

Udlevering af befordringsmidlet

Tilbageholdelsen ophører, når de skyldige told-, afgifts- og bødebeløb samt sagsomkostninger er betalt eller der er stillet sikkerhed.

Bortsalg

Er skyldige afgifter, sagsomkostninger og bøder ikke betalt senest 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, sælges befordringsmidlet af Skatteforvaltningen ved offentlig auktion. Se TDL § 84, stk. 1.

Det indkomne beløb skal dække

- omkostninger ved opbevaring og salg og derefter
- skyldige told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger.

Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, hvis denne melder sig inden forløbet af 3 år efter auktionen og dokumenterer sin ejendomsret til befordringsmidlet.

Bemærk

Hvis ejeren af befordringsmidlet ikke har forbindelse med smugleriet, kan Skatteforvaltningen ikke bortsælge befordringsmidlet til dækning af kravet på skyldige told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger. Se Ufr 1969.353 H.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
UfR 1969.353. H	E havde udlånt en fiskerkutter til T, der benyttede den til at smugle 302.800 cigaretter og 50 flasker spiritus, som han havde modtaget i rum sø og derefter bragt til Sæby. E nedlagde påstand om, at Direktoratet for toldvæsenet var uberettiget til at søge fyldestgørelse i hans kutter. Højesteret tiltrådte, at tilbageholdelsen af det omhandlede fartøj i forhold til E var lovligt iværksat. Imidlertid måtte TDL § 190 a, stk. 1, 2. pkt. (svarende til den nuværende § 84, stk. 1), med henvisning til bestemmelsens tilblivelse, forstås således, at spørgsmålet om fyldestgørelse i kutteren for Toldvæsenets krav skulle afgøres under hensyntagen til de rettigheder, der i øvrigt var over fartøjet. Idet E havde været uden forbindelse med smugleriet, fandtes hans ejendomsret til kutteren at udelukke Toldvæsenet fra at søge fyldestgørelse i denne, hvorfor E's påstand blev taget til følge.	
Landsretsdomme		
SKM2003.24 MR	T1 og T2 havde uden angivelse for toldvæsenet i hver sit sættevognstog indført i alt 196.740 cigaretter til Danmark skjult i hulrum i sættevognstrailerne, hvorefter cigaretterne efter aftale med T3 blev bragt til en adresse, hvor de cigaretter, der var skjult i det ene vogntog, først på eftermiddagen blev læsset af og derefter kl. ca. 19.30 af alle tiltalte blev læsset i T3's varebil, mens 75.700 cigaretter stadigvæk befandt sig skjult i det andet vogntog, da politiet kl. ca. 19.45 kom til stedet og forhindrede yderligere omlæsning. T2 vidste ikke, hvem der var ejer af den lastbil, han kørte med. I det tekniske bevis, der følger lastbilen, står hvem der ejer den. T1 mente, at den lastbil han kørte var ejet af nogle fra Georgien. I de papirer han havde, fremgik det, at lastbilen var leaset. Landsretten stadfæstede byrettens dom, herunder dommens bestemmelse om de tiltaltes betaling in solidum af det unddragne told- og afgiftsbeløb og beslaglæggelse af de 2 lastbiler og sættevognstrailere efter TDL § 84 og cigaretterne efter TDL § 83.	
SKM2006.22 MR	T, der er bosiddende i Litauen, var i byretten i en tilståelsessag dømt for smugleri ved med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter uden angivelse for de danske toldmyndigheder at have indført henholdsvis 50.400 stk. cigaretter og 52.600 stk. cigaretter, hidrørende fra Litauen, alt hvorved statskassen blev unddraget 141.218 kr. i told og afgifter. Smuglerierne foregik i en personbil med skjulte rum, som han havde lejet af en ven, der vidste, at bilen skulle bruges til cigaretsmugleri. T blev ved byretten straffet med fængsel i 40 dage og tilpligtet at betale det undtagne told- og afgiftsbeløb. Det køretøj, der var anvendt til smuglerierne, blev efter reglerne i TDL § 84 tilbageholdt. Landsrettens behandling af den indankede dom angik alene spørgsmålet om tilbageholdelsen af bilen. Landsretten lagde efter T's egen forklaring til grund, at han havde lejet bilen, og at han derfor var retmæssigt i besiddelse af bilen. Betingelserne for tilbageholdelse efter TDL § 84 var herefter opfyldt. Byrettsdommens bestemmelse om tilbageholdelsen af bilen blev stadfæstet.	
UfR 1969.551 Ø	To østrigske statsborgere smuglede et stort kvantum cigaretter og spiritus til Danmark i en lastvogn med anhænger. Lastvog-	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	nen var købt af et østrigsk firma på afbetaling med ejendomsforbehold, og anhængeren var lånt af et andet østrigsk firma. I medfør af dagældende TDL § 190 a (svarende til nuværende § 84) blev lastvognen af byretten beslaglagt til sikkerhed for betaling af told- og afgiftsbeløbet, dog med forbehold af tredjemands ret. Anhængeren fandtes dog ikke at kunne beslaglægges, da det ikke kunne godtgøres, at ejeren havde haft nogen forbindelse med smugleriet. Landsretten bemærkede, at det måtte antages, at tilbageholdelse af hovedvogn og anhænger var påkrævet for at sikre betaling af told- og afgiftsbeløb samt sagsomkostninger, og at de tiltalte havde været i retsmæssig besiddelse af anhængeren. Herefter måtte beslaglæggelse af lastvogn og anhænger ske, selvom det østrigske firma, der havde ejendomsret til anhængeren, havde været uvidende om anhængerens benyttelse til de tiltaltes smugleri og uanset tredjemands mulige rettigheder over lastvognen.	

A.C.3.1.2.5 Konfiskation

Indhold

Dette afsnit beskriver retsmidlet konfiskation og de situationer, hvor det kan blive aktuelt at nedlægge påstand om konfiskation.

Afsnittet indeholder:

- Definition
- Regel
- Anvendelsesområde.

Definition

Konfiskation betyder, at staten som reaktion på en strafbar handling inddrager bestemte formuegenstande eller hele eller en del af personens formue. Der er således tale om fratagelse af ejendomsretten til de genstande eller den formue, som bliver konfiskeret.

Regel

Der kan ved en strafbar handling ske konfiskation af:

- Udbyttet ved den strafbare handling
- Genstande, der har været anvendt eller skulle anvendes til en strafbar handling
- Genstande, der er frembragt ved en strafbar handling
- Genstande, der har forbindelse til en strafbar handling.

Se STRFL § 75.

Anvendelsesområde

Det er domstolene, der træffer afgørelse om konfiskation, men i det omfang den/de pågældende skriftligt erklærer sig indforstået med, at effekterne destrueres af Skatteforvaltningen, vil konfiskationen dog kunne ske administrativt.

Ved overtrædelse af spiritusafgiftslovgivningen ved ulovlig destillation eller afdenaturering, kan det anvendte udstyr tages i forvaring/konfiskeres med henblik på destruktion. Se STRFL § 75.

I sager om udryddelsestruede planter og dyr omfattet af CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - også kaldet Washingtonkonventionen - finder konfiskationer sted ved domstolene på Miljøstyrelsens foranledning, hvis sagen omhandler dyr og ikke-levende planter, og på Landbrugsstyrelsens foranledning, hvis sagen omhandler levende planter og plantedele. Der kan i disse sager også foreligge overtrædelse af toldlovgivningen ved manglende eller urigtig angivelse.

Konfiskation med afståelse til statskassen til destruktion finder sted i sager om varemærkeforfalskning i det omfang, det er blevet fastslået, at de krænker en intellektuel rettighed, der er omfattet af definitionen i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003.

A.C.3.2 Betingelser for strafansvar

Indhold

Dette afsnit gennemgår de betingelser, der skal være opfyldt for, at person kan findes skyldig i en strafbar overtrædelse.

Afsnittet indeholder:

- De materielle betingelser for strafansvar (A.C.3.2.1)
- Strafferetlig forældelse (A.C.3.2.2)
- Ansvarssubjekter (A.C.3.2.3)
- Tilregnelser: forsæt eller grov uagtsomhed (A.C.3.2.4).

Betingelserne opdeles i objektive og subjektive ansvarsbetingelser.

De objektive betingelser, der bliver beskrevet, er

- gerningsbeskrivelsen i en straffebestemmelse. Bestemmelserne i told, skatte- og afgiftslovgivningen, som beskriver hvilke handlinger eller undladelser, der er strafbare, er således de objektive gerningsindhold. Se afsnit A.C.3.2.1.1 - A.C.3.2.1.12.
- strafophørsgrunde, fx forældelse. Se afsnit A.C.3.2.2.

De subjektive betingelser er knyttet til gerningsmanden og omfatter

- ansvarssubjekter og subjektive straffrihedsgrunde. Se afsnit A.C.3.2.3.
- tilregnelser i form af forsæt eller grov uagtsomhed. Se afsnit A.C.3.2.4.

I de følgende afsnit gennemgås straffebestemmelserne i skatte- og afgiftslovgivningen. Se afsnit A.C.3.2.1.2 - A.C.3.2.1.12.

I et særligt afsnit gennemgås de supplerende bestemmelser i straffelovens specielle del, § 289 m.fl. Se afsnit A.C.3.2.1.13.

De andre både objektive og subjektive betingelser reguleres af straffelovens almindelige del, som finder anvendelse på alle strafbare forhold. Se afsnit A.C.3.2.2, A.C.3.2.3 og A.C.3.2.4.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5 Sanktioner.

A.C.3.2.1 De materielle betingelser for strafansvar**Indhold**

Dette afsnit beskriver de betingelser, der skal være opfyldt, før et strafansvar kan gøres gældende.

Afsnittet indeholder:

- Generelt om straffebestemmelserne i skatte- og afgiftslovgivningen (A.C.3.2.1.1)
- Straffebestemmelser i skattekontrolloven, SKL-Lbk 1264 til og med indkomståret 2017 (A.C.3.2.1.2)
- Straffebestemmelser i skattekontrolloven, SKL (A.C.3.2.1.3)
- Straffebestemmelser i skatteindberetningslov, SIL, DAC6- og DAC7-bekendtgørelserne (A.C.3.2.1.4)
- Straffebestemmelse i indkomstregisterloven, IKR § 11 (A.C.3.2.1.5)
- Straffebestemmelse i dødsboskatteloven, DBSL § 93 (A.C.3.2.1.6)
- Straffebestemmelse i opkrævningsloven, OPKL § 17 (A.C.3.2.1.7)
- Straffebestemmelser i kildeskatteloven (A.C.3.2.1.8)
- Straffebestemmelse i skatteforvaltningsloven, SFL § 60 (A.C.3.2.1.9)
- Straffebestemmelser i afgiftslovgivningen (A.C.3.2.1.10)
- Straffebestemmelser i toldlovgivningen (A.C.3.2.1.11)
- Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger (A.C.3.2.1.12)
- Straffeloven (A.C.3.2.1.13).

A.C.3.2.1.1 Generelt om straffebestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen**Indhold**

Dette afsnit giver en oversigt over strafbare forhold og strafferammer inden for skatte- og afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Generelt om straffebestemmelser
- Handlepligt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektivt strafansvar
- Strafferamme
- Straffebestemmelsernes opbygning.

Generelt om straffebestemmelser

Der er ca. 1.200 straffebestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen, inklusive de processuelle bestemmelser, hvis de eksisterende bestemmelser splittes op på de enkelte strafbare forhold.

De væsentlige strafbare forhold kan imidlertid karakteriseres som overtrædelse af nogle handlepligter, som går igen i straffebestemmelserne i hver enkelt lov. Handlepligterne er meget ensartede, men vedrører de specifikke forhold, som den enkelte lov behandler.

Se også

Se også afsnit A.C.3.1.1 og A.C.3.1.2 om de processuelle bestemmelser, der giver hjemmel til, at nogle straffesager kan afsluttes administrativt, og at politiet kan yde bistand til efterforskningsskridt også i sager, der behandles administrativt.

Handlepligt

Handlepligter i skatte- og afgiftslovgivningen består af følgende elementer:

- Pligten til at angive korrekt (oplysningsskema, momsangivelse osv.)

- Oplysningspligt (efter anmodning fra Skatteforvaltningen i forbindelse med kontrol, herunder også tredjemandsoplysninger)
- Registreringspligt (hele afgiftslovgivningen)
- Indeholdelsespligt (opkrævningsloven, kildeskatteloven m.fl.)
- Indberetningspligt (skatteindberetningslov)
- Dokumentationspligt (hele skatte- og afgiftslovgivningen)

Hertil kommer, at det er strafbart at medvirke til andres overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Personer omfattet af reglen

Bestemmelserne i skattekontrolloven vedrører alle, der er skattepligtige. Resten af lovgivningen omhandler specifikke pligter, fx er det kun erhvervsdrivende, der skal afregne moms.

Subjektivt strafansvar

Strafansvaret i hele skatte- og afgiftslovgivningen er med få undtagelser begrænset til forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser. Se om forsæt og grov uagtsomhed i afsnit A.C.3.2.4.

Strafferamme

Strafferammen varierer fra bøde til fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Groft uagtsomme forhold kan alene straffes med bøde.

I særligt grove forsætlige tilfælde skal forholdet bedømmes efter STRFL § 289, hvor strafferammen er 8 års fængsel. Som udgangspunkt vil forsætlige unddragelser inden for samme lovområde på over 500.000 kr. blive henført samlet under STRFL § 289.

Straffebestemmelsernes opbygning

I skattekontrolloven er hovedbestemmelsen den forsætlige undtagelse. Kernen i det strafbare gerningsindhold er følgen af handlingen, nemlig unddragelse eller risiko for unddragelse.

Der skal føres bevis for

- forsæt til handlingen og
 - forsæt til følgen,
- og forsættet skal være til stede inden eller senest samtidig med, at det strafbare gerningsindhold er realiseret.

I afgiftslovgivningen er det adfærden, der er kernen i det strafbare gerningsindhold, og unddragelse eller risiko for unddragelse er en strafsærpænde omstændighed. Det betyder, at beviset koncentrerer sig om handlingen eller undladelsen.

Bemærk

Straffebestemmelserne i afgiftslovgivningen er bygget op efter samme principper som straffebestemmelserne i den øvrige særlovgivning, idet der er udviklet en "modelstraffebestemmelse". Se Betænkning om straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, nr. 932, 1981. Se om modelstraffebestemmelsen i afsnit A.C.3.2.1.10.1.

A.C.3.2.1.2 Straffebestemmelser i skattekontrolloven, SKL-Lbk 1264 til og med indkomståret 2017**Indhold og ny skattekontrollov**

Dette afsnit handler om de oplysninger, som skatteyder er pligtig at afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med skatteansættelsen.

Der er vedtaget en "ny" skattekontrollov (SKL), som trådte i kraft 1. januar 2019. Se nu lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2024.

Efter ikrafttrædelsesbestemmelsen i SKL § 90 finder straffebestemmelserne i SKL som altovervejende hovedregel ikke anvendelse for overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår. For sådanne indkomstår gælder den tidligere skattekon-

trollov. Se lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer.

De straffeprocessuelle regler i SKL finder anvendelse fra 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører.

Bemærk - SKL-Lbk 1264

Når der i afsnit A.C.3 henvises til den tidligere skattekontrollov, er henvisningen "SKL-Lbk 1264".

Bemærk - udtrykkene "selvangive" og "selvangivelse"

Udtrykkene "selvangive" og "selvangivelse" er i SKL erstattet af "oplyse" og "oplysningsskema".

I afsnit A.C.3.2.1.2 og andre steder, hvor det er relevant, opretholdes terminologien "selvangive" og "selvangivelse", da straffebestemmelserne i SKL-Lbk 1264 hænger sammen med reglerne om selvangivelsespligt mv. til og med indkomståret 2017.

Straffebestemmelserne i den nye skattekontrollov (SKL) er omtalt nedenfor i afsnit A.C.3.2.1.3.

Se også afsnit A.C.3.2.1.3.1 om ikrafttrædelse af SKL.

Straffebestemmelserne i skatteindberetningsloven (SIL) er omtalt nedenfor i afsnit A.C.3.2.1.4.

Se også afsnit A.C.3.2.1.4.1 om ikrafttrædelse af SIL.

Afsnittet indeholder:

- Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger, SKL-Lbk 1264 § 13 (A.C.3.2.1.2.1)
- Overtrædelse af oplysningspligt vedrørende aktiver i udlandet, SKL-Lbk 1264 § 13 A (A.C.3.2.1.2.2)
- Udstedelse af urigtig faktura mv., SKL-Lbk 1264 § 13 B (A.C.3.2.1.2.3)
- Medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer og ydelser til underpris SKL-Lbk 1264 § 13 C (A.C.3.2.1.2.4)
- Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14 (A.C.3.2.1.2.5)
- Forsæt til at undgå skatteansættelse, SKL-Lbk 1264 § 15 (A.C.3.2.1.2.6)
- Om passivitet ved skatteansættelse, SKL-Lbk 1264 § 16 (A.C.3.2.1.2.7)
- Om forskellige former for regnskabsmangler, SKL-Lbk 1264 § 17 (A.C.3.2.1.2.8).

A.C.3.2.1.2.1 Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger, SKL-Lbk 1264 § 13

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 13 om afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger.

Afsnittet indeholder:

- Reglen videreføres i SKL § 82
- Regel
- Fuldbyrðelsestidspunkt
- Unddragelsens objektive side
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar
- Forsøg
- Frivillig tilbagetræden fra forsøg
- Selvanmeldelse
- Feltlåsning
- Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen
- Retspraksis
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglen videreføres i SKL § 82

SKL-Lbk 1264 § 13 videreføres i SKL § 82.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.2 om SKL § 82.

SKL-Lbk 1264 § 13 gælder for overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med indkomståret 2017.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 82, jf. SKL-Lbk 1264 § 13.

Sager om overtrædelse ved afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger for indkomståret 2018 eller senere behandles efter SKL § 82. Se A.C.3.2.1.3.2.

Regel

Hvis en person afgiver

- urigtige eller vildledende oplysninger
- til brug for afgørelse af egen eller andres skattepligt, skatteansættelse eller skatteberegning
- med forsæt til unddragelse

kan det straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 års fængsel efter STRFL § 289. Se SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1.

Hvis ovennævnte handlinger er begået af grov uagtsomhed, er straffen bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 2.

Fuldbyrðelsestidspunkt

Det strafbare forhold er realiseret, når oplysningerne er kommet frem til skattemyndighederne.

Unddragelsens objektive side

Følgen indtræder, fordi de selvangivne oplysninger lægges til grund ved skatteansættelsen.

Det er ikke en betingelse for strafansvaret, at der faktisk er sket en unddragelse, idet forbrydelsen er fuldbyrðet, allerede når oplysningerne er afgivet. Unddragelse omfatter fx også det forhold, at der selvangives et højere underskud end det reelle underskud.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjektet er den, hvis skatteansættelse oplysningerne vedrører. Se SKL-Lbk 1264 §§ 1-3.

Ansvarssubjekt er alle, der har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forhold til et bestemt skattesubjekt, dvs. både pligtsubjektet og andre kan straffes. Se i øvrigt STRFL § 23 (medvirken).

Subjektive betingelser for strafansvar

Når der er forsæt til handlingen, skal der også være forsæt til følgen, selvom følgen ikke er realiseret. Ved grov uagtsomhed er det alene handlingen, der skal udtrykke en dadelværdig handlemåde.

Forsøg

Forsøg på overtrædelse er også strafbart. Forsøg er forsætlige handlinger, der ligger før fuldbyrðelsestidspunktet, fx ved

- overførsel af penge til konti i udlandet uden bogføring, udeholdt omsætning osv., altså handlinger, der ligger før indsendelse af oplysningsskema.

Frivillig tilbagetræden fra forsøg

Så længe der kun er tale om forsøgshandlinger, er det muligt for gerningsmanden at afværge den fuldbyrðede forbrydelse og dermed blive straffri. Fx kan gerningsmanden:

- Berigtige sine regnskaber inden angivelse eller afgivelse af oplysninger og oplyse korrekt.

Selvanmeldelse

Berigtigelse af de urigtige eller vildledende oplysninger, efter at de er afgivet, vil blive behandlet som selvanmeldelse. Se afsnit A.C.3.5.1.5.

Feltlåsning

Med hjemmel i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 1, er der i bekendtgørelse nr. 685 af 20. juni 2014 som ændret ved bekendtgørelse nr. 372 af 8. april 2015 fastsat regler, der begrænser adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen, som indberetningspligtige har indberettet til told- og skatteforvaltningen med hjemmel i SKL-Lbk 1264. Se Den juridiske vejledning 2018-2 afsnit A.B.1.2.1.1.

I det omfang en oplysning, der er omfattet af regler fastsat med hjemmel i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 1, er urigtig eller ikke er indberettet og fører til en for lav ansættelse, finder SKL-Lbk 1264 § 13 ikke anvendelse, hvis den skattepligtige ikke har haft indflydelse på indberetningen.

SKL-Lbk 1264 § 1 A har virkning fra og med indkomståret 2013 til og med indkomståret 2017. Overtrædelser vedrørende indkomståret 2012 eller tidligere kan fortsat straffes. Se SKM2017.25.VLR

500.000 kr. - 1.000.000 kr.	frihedsstraf fra 3-12 måneder
Større end 1 million kr.	frihedsstraf fra 6 mdr.

Hertil kommer en tillægsbøde. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillægsbøden én gang unddragelsen. For overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere er tillægsbøden to gange unddragelsen.

Se også

Afsnit A.C.3.5.2.7.1 Domspraksis 2010-2023 i sager med frihedsstraf (bilag).

Bemærk

Selv om SKL-Lbk 1264 § 1 A medfører, at der ikke kan straffes for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, kan der efter omstændighederne straffes for overtrædelse af kildeskattelovens straffebestemmelser.

Se også

Se afsnit A.C.3.2.1.8.2 om KSL § 75.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Bestemmelserne i skattekontrolloven dækker alle de love, som indgår i fastsættelsen af den skattepligtige indkomst.

Retspraksis

Strafniveauet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1, og for unddragelser inden for samme lovområde over 500.000 kr. til lige STRFL § 289, er frihedsstraf i intervallet fra

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser nogle domme, hvoraf sanktionspraksis fremgår.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2017.25.VLR	T var tiltalt for skattesvig. T havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2010 og 2011 at underrette SKAT om, at årsopgørelserne var for lave, idet de ikke indeholdt løn udbetalt af to firmaer på henholdsvis 333.571 kr. (2010) og 157.616 kr. (2011). T havde derved unddraget for 156.068 kr. i skat. T forklarede at det var korrekt at han havde udført arbejde for de to pågældende firmaer. Han fik ikke lønsedler, selvom han rykkede flere gange. Han havde aldrig fået sin løn udbetalt i kontanter. Han havde ikke set sin årsopgørelse og havde ikke kontaktet SKAT. Byretten fandt T skyldig i skattesvig. T idømtes en bøde på 250.000 kr. T var forpligtet til at oplyse om de for lave ansættelser. Ved ændringen af skattekontrollovens § 1A, stk. 1, er der ikke sket en omvurdering af strafværdigheden af at undlade at reagere på de for lave årsopgørelser. Der var ikke grund til at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at T havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten.	Sagen vedrører indkomståret 2013. SKL-Lbk 1264 § 1 A bevirker ikke straffrihed for overtrædelser begået for indkomståret 2013, jf. STRFL § 3. Sagen vedrører SKL-Lbk 1264 § 16, men resultatet ville være blevet det samme, hvis det var SKL-Lbk 1264 § 13, der var overtrådt. Hvis sagen havde vedrørt indkomståret 2013 eller efterfølgende indkomståret, kunne der ikke straffes for overtrædelse af SKL, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A. Der kunne i stedet være straffet efter KSL § 75.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten stadfæstede byretsdommen.	
SKM2009.604.ØLR	Salgssum for afståelse af aktieoptioner indsat på konto i Schweiz tilhørende et af tiltalte ejet selskab på Bahamas. Straf: 1 års fængsel og tillægsbøde på 1,5 mio. kr.	SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1, jf. STRFL § 289
SKM2009.465.VLR	Fiktiv adresseændring og dokumentfalsk vedrørende bilagsmateriale. Straf: 1 års fængsel og tillægsbøde på 1,9 mio. kr.	SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 289 og straffelovens § 171
SKM2009.426.VLR	Ikke selvangivet aktieavance på 155.810 kr. for tvangsindløste medarbejderaktier. Henset til provenuets størrelse anses den manglende angivelse for groft uagtsom. Straf: bøde på 45.000 kr.	SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 2

A.C.3.2.1.2.2 Overtrædelse af oplysningspligter i forbindelse med aktiver i udlandet, SKL-Lbk 1264 § 13 A

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 13 A om overtrædelse af oplysningspligter i forbindelse med aktiver i udlandet.

Afsnittet indeholder

- Reglen videreføres kun delvis
- Regel
- Fuldbyrðelsestidspunkt
- Subjektive betingelser for strafansvar.

Reglen videreføres kun delvis

SKL-Lbk 1264 § 13 A videreføres kun delvis, nemlig for så vidt angår SKL-Lbk 1264 § 11 C om udenlandske pensionsordninger og § 11 D om gaver til udlændinge. Reglerne er videreført i SKL § 84, nr. 1.

Sager om disse forhold vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 1, jf. SKL-Lbk 1264 § 13 A, jf. § 11 C henholdsvis § 11 D.

Se A.C.3.2.1.3.4.1 om diverse udlandsforhold, når overtrædelsen vedrører indkomståret 2018 eller senere indkomstår.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive eller afgiver urigtige oplysninger om

- udenlandske livs- eller pensionsforsikringer, se SKL-Lbk 1264 § 11 C, stk. 1,
 - ydelse af gaver på over 60.000 kr. til udlændinge, se SKL-Lbk 1264 § 11 D,
 - eller undlader at opfylde påbud om opsigelse af livs- eller pensionsforsikring, se SKL-Lbk 1264 § 11 C, stk. 7,
- straffes med bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 13 A, stk. 1. Se også SKL § 84, nr. 1.

Fuldbyrðelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret på det tidspunkt, hvor oplysningerne skulle være fremkommet eller påbuddet opfyldt. Både urigtige oplysninger (aktiv handling) og manglende oplysninger (passivitet) indgår i gerningsindholdet. Der er tale om en ren handlepligt.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

- at oplysningerne er mangelfulde, eller
- at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet.

A.C.3.2.1.2.3 Udstedelse af urigtig faktura mv., SKL-Lbk 1264 § 13 B

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet i SKL-Lbk 1264 § 13 B om udstedelse af urigtige fakturaer mv.

Afsnittet indeholder

- Reglen videreføres kun delvis
- Regel
- Fuldbyrðelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen videreføres kun delvis

SKL-Lbk 1264 § 13 B videreføres kun delvis, idet SKL-Lbk 1264 § 13 B, 1. led, videreføres i SKL § 84, nr. 6, som en bødebestemmelse.

Sager om udstedelse af urigtige fakturaer vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 6, jf. SKL-Lbk 1264 § 13 B, 1. led.

Se A.C.3.2.1.3.4.6 om udstedelse af fiktive fakturaer mv., når overtrædelsen vedrører indkomståret 2018 eller senere indkomstår.

Udstedelse af urigtig faktura mv., kan efter omstændighederne straffes som medvirken til skattesvig efter SKL-Lbk 1264 § 13 (til og med indkomståret 2017) henholdsvis SKL § 82, der viderefører SKL-Lbk 1264 § 13 (fra og med indkomståret 2018). Det vil fx være tilfældet, hvis det kan bevises, at udstederen var eller burde være vidende om, at modtageren ville anvende den urigtige faktura mv. til skattesvig.

Se A.C.3.2.1.3.2 om SKL § 82.

Regel

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6 om SKL § 84, nr. 6.

Bemærk

I ML § 81, stk. 4, findes en bestemmelse om medvirken til unddragelse af moms. Se afsnit A.C.3.2.1.10.2.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.

Personer omfattet af reglen

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.

Subjektive betingelser for strafansvar

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.

A.C.3.2.1.2.4 Medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer til underpris, SKL-Lbk 1264 § 13 C**Indhold**

SKL-Lbk 1264 § 13 C om medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer til underpris er ikke videreført i SKL.

Det følger af STRFL § 3, at forhold, der tidligere kunne være henført under SKL-Lbk 1264 § 13 C, ikke længere straffes.

A.C.3.2.1.2.5 Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 14 om forskellige oplysningspligter.

Afsnittet indeholder:

- Reglen videreføres i SIL og SKL
- Urigtige og vildledende oplysninger til brug ved kontrol, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1
- Oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2
- Manglende genindberetning, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3
- Dokumentationspligt, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4.

Reglen videreføres i SIL og SKL**§ 14, stk. 1**

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, videreføres i SIL § 58.

Se afsnit A.C.3.2.1.4.2 om SIL § 58.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SIL § 58, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1.

§ 14, stk. 2

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, videreføres i SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

Se afsnit A.C.3.2.1.4.3.3 om SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2.

§ 14, stk. 3

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3, videreføres i SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

Se afsnit A.C.3.2.1.4.3.4 om SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SIL § 59, stk. 1, nr. 4, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3.

§ 14, stk. 4

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, videreføres i SKL § 84, nr. 2.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.2 om SKL § 84, nr. 2.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 2, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4.

Urigtige og vildledende oplysninger til brug ved kontrol, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, omfatter den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed,

- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger,

- som er egnede til at blive brugt ved kontrollen med skatteligning og skatteberegning.

Hvis de urigtige eller vildledende (eller ufuldstændige) oplysninger er afgivet af en indberetningspligtig efter SIL, er den relevante straffebestemmelse SIL § 58 i sager, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere.

Sådanne forhold vil dog efter omstændighederne også kunne straffes som medvirken til skattesvig efter SKL § 82. Det fremgår således af lovbemærkningerne til SIL § 58, at hvis bevisbyrden kan løftes for et samvirke mellem den skattepligtige og indberetteren, er udgangspunktet, at den indberetningspligtige straffes for medvirken til skattesvig. Tilsvarende fremgår det af lovbemærkningerne til SKL § 82, at en indberetningspligtig, hvis oplysninger indgår direkte i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet, er omfattet af ordlyden af SKL § 82.

Hvis de urigtige eller vildledende oplysninger ikke er afgivet af en indberetningspligtig efter SIL, er den relevante straffebestemmelse SKL § 82 i sager, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere.

Se afsnit A.C.3.2.1.4.2 om SIL § 58.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.2 om SKL § 82.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når oplysningerne er modtaget af told- og skatteforvaltningen.

Bemærk

Da oplysningerne alene vedrører skattekontrollen, vil anvendelsen af dem ligge efter oplysningstidspunktet, men det betyder ikke nødvendigvis, at de først er kommet frem i forbindelse med en anmodning fra Skattestyrelsen.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjektet er den, der afgiver oplysningerne. Det kan både være den skattepligtige selv og andre.

Hvis det er den skattepligtige selv, der på anfordring afgiver oplysningerne, er praksis, at ansvaret efter SKL-Lbk 1264 § 14 bliver absorberet af SKL-Lbk 1264 § 13, der videreføres i SKL § 82.

Når der er tale om andre end den skattepligtige, skal forsæt til den skattepligtiges unddragelse indfortolkes for at aktualisere fængselsstraf, da strafferammen går fra bøde til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.

Subjektive betingelser for strafansvar

Henvisningen til SKL-Lbk 1264 § 13 betyder, at der skal være forsæt både til, at oplysningerne er urigtige og vildledende, og til at følgen af oplysningerne bliver skatteunddragelse. Ved grov uagtsomhed er det alene handlingen, der skal udtrykke en dadelværdig handle måde.

Oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- undlader rettidigt at opfylde oplysningspligterne i SKL-Lbk 1264 uden, at forholdet falder ind under stk. 1, straffes med bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2.

Bemærk

Der henvises direkte til oplysningspligterne i SKL-Lbk 1264. Det er oplysninger, der dels skal anvendes i årsopgørelsen dels ved skattekontrollen. Se SKL-Lbk 1264 §§ 3 A, stk. 1-4, 6 og 7, 6, stk. 1-3, 6 A, 6 B, 7, 7 A, 7 B, 7 C, 7 G, 7 H, 7 J, 8 A-H, stk. 1-4, 8 J, stk. 3, 8 L, 8 P, stk. 1, 2, 4 og 5, 8 Q, stk. 1-3, 8 R, stk. 3, 8 S, 8 T, stk. 1 og 3, 8 U, stk. 1 og 3, 9 A, 9 B, 10, 10 A, stk. 1-3, 10 B, stk. 1-3, 10 E, stk. 1 og 11.

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, videreføres i SIL § 59, stk. 1, nr. 3.
Se afsnit A.C.3.2.1.4.3.3 om SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Gerningsindholdet er realiseret, når fristen for at indsende de pligtige oplysninger er udløbet.

Personer omfattet af reglen

Pligt- og ansvarssubjekt er den indberetningspligtige.

Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen er en ordensforskrift, og da bødestraffens størrelse er uafhængig af, om der er forsæt til undladelsen eller der er tale om grov uagtsomhed, er bevis for grov uagtsomhed tilstrækkelig som betingelse for ansvar.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.5 Bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger.

Manglende genindberetning, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- undlader at foretage genindberetning indenfor den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter SKL-Lbk 1264 § 9 A, stk. 3,

straffes med bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3.

Hvis der er tale om indberetning til indkomstregisteret, skal genindberetning foretages efter indkomstregisterloven. Se om indkomstregisteret i afsnit A.C.3.2.1.5.

Bemærk

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3, videreføres i SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

Se afsnit A.C.3.2.1.4.3.4 om SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SIL § 59, stk. 1, nr. 4, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Da det fremgår af bestemmelsen, at der er tale om genindberetning, skal der være foretaget en indberetning, som er fejlbehæftet og derfor skal berigtiges. Når den fastsatte frist for berigtigelsen er overskredet, er den objektive side af det strafbare gerningsindhold realiseret.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjektet er den indberetningspligtige.

Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen er en ordensforskrift, og da bødestraffens størrelse er uafhængig af, om der er forsæt til undladelsen, eller der er tale om grov uagtsomhed, er bevis for grov uagtsomhed tilstrækkelig som betingelse for ansvar.

Dokumentationspligt, SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

- afgiver urigtige oplysninger efter SKL-Lbk 1264 § 3 B, stk. 6, straffes med bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4.

Bemærk

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, videreføres i SKL § 84, nr. 2.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.2 om SKL § 84, nr. 2.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 2, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Oplysningerne skal indgives på anmodning af told- og skatteforvaltningen, og det strafbare gerningsindhold er realiseret, når de urigtige oplysninger er modtaget af told- og skatteforvaltningen.

Personer omfattet af reglen

Koncernforbundne virksomheder, dvs. typisk juridiske personer, som skal fremsende dokumentation om de transaktioner, der foregår imellem virksomhederne i koncernen.

Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen er en ordensforskrift, og da bødestraffens størrelse er uafhængig af, om der er forsæt til undladelsen, eller der er tale om grov uagtsomhed, er bevis for grov uagtsomhed tilstrækkelig som betingelse for ansvar.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Der er tale om en afgrænsning af selskaber, der fuldt ud er omfattet af dokumentationspligten for koncerninterne transaktioner, og selskaber der alene er undergivet en begrænset dokumentationspligt. De urigtige eller vildledende oplysninger vedrører således betingelsen for anvendelse af undtagelsesreglen for små og mellemstore virksomheder. Se SKL-Lbk 1264 § 3 B, stk. 6, der videreføres i SKL § 40.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.8 Bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, begrænset transfer pricing-dokumentationspligt.

A.C.3.2.1.2.6 Forsæt til at undgå skatteansættelse, SKL-Lbk 1264 § 15

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 15 om forsæt til at undgå skatteansættelse.

Afsnittet indeholder

- Reglen videreføres i SKL § 83
- Regel
- Fuldbyrdelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglen videreføres i SKL § 83

SKL-Lbk 1264 § 15 og § 16 videreføres i SKL § 83.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.3 om SKL § 83.

SKL-Lbk 1264 § 15 gælder for overtrædelser, der vedrører indkomståret 2017.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 15, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 83, jf. SKL-Lbk 1264 § 15.

Regel

Den, der med forsæt til at undgå skatteansættelse

- uden forholdet er omfattet af SKL-Lbk 1264 § 16
- undlader at indgive selvangivelse,

straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 års fængsel efter STRFL § 289. Se SKL-Lbk 1264 § 15.

Bemærk

Grov uagtsomhed er straffri til og med indkomståret 2017.

Overtrædelse af SKL § 83, der gælder for overtrædelser vedrørende indkomståret 2018 eller senere indkomstår, omfatter også ansvar for grov uagtsomhed. Se SKL § 83, stk. 5.

Fuldbyrðelsestidspunkt

Der skal i relation til SKL-Lbk 1264 § 15 være forsæt til skatteunddragelse på fuldbyrðelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor der skulle være selvangivet.

Personer omfattet af reglen

Personer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark, og personer der enten bliver fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige. Det gælder også juridiske personer.

Der er i praksis eksempler på, at SKL-Lbk 1264 § 15 kan bruges i visse tilfælde, når den skattepligtige driver uregistreret virksomhed, selv om Skattestyrelsen er bekendt med, at den pågældende bor eller opholder sig i Danmark. Se fx SKM2017.565.BR, SKM2017.567.BR og SKM2018.106.BR.

Subjektive betingelser for strafansvar

Der skal være forsæt til at undgå en skatteansættelse ved at undlade at selvangive, hvilket typisk vil være tilfældet ved

- enten manglende tilmelding til folkeregisteret,
- eller at den pågældendes opholdssted er ukendt,
- eller at en registreringspligtig virksomhed ikke er registreret.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema indeholder afgørelser, hvor SKL-Lbk 1264 § 15 er anvendt:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2010342.VLR	Fiktiv fraflytning, dobbelt domicil, hovedanpartshaver, dokumentfalsk og udenlandsk indregistreret bil. Straf: 1 års fængsel og tillægsbøde på 1.910.975 kr.	SKL-Lbk 1264 § 15, jf. STRFL § 289 REGAL § 27 STRFL § 171
SKM2008.503.VLR	Tiltalte anset for at have opholdt sig i Danmark i den overvejende del af tiden og kunne derfor ikke anses for fraflyttet til Tyskland. Straf: 10 måneders fængsel og tillægsbøde på 1,8 mio. kr.	SKL-Lbk 1264 § 15, jf. STRFL § 289
Byretsdomme		
SKM2018.106.BR	Tiltalte havde for 2011-2013 unddraget moms ved for lave momsangivelser. Straffet efter STRFL § 289, jf. ML § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Tiltalte havde for 2011 og 2012 selvangivet for lavt overskud af virksomhed. Straffet efter STRFL § 289, jf. SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1. Tiltalte havde ikke selvangivet og havde ikke modtaget nogen skatteansættelse for 2013. Straffet efter STRFL § 289, jf. SKL-Lbk 1264 § 15.	Sandsynlighedsforsæt.
SKM2017.567.BR	Tiltalte, som er statsborger i et andet EU-land, opholdt sig og drev virksomhed i Danmark som prostitueret. Tiltalte var momsregistreret i Danmark i en periode fra 2010 til 2012, men blev afmeldt fra moms på SKATs foranledning. For 2010, 2011 og 2012 selvangav tiltalte for lavt overskud af virksomhed. Sagens forhold 7 vedrørte skatteunddragelse for indkomståret 2013, hvor tiltalte ikke havde selvangivet og ikke havde modtaget nogen skatteansættelse. Der skete domfældelse efter SKL-Lbk 1264 § 15.	Fortsættelse af virksomhed efter afmeldelse henført under SKL-Lbk 1264 § 15.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2017.565.BR	Tiltalte fortsatte drift af virksomhed, efter at denne var tvangsafmeldt af SKAT pr. 30. oktober 2012. Sagens forhold 4 vedrørte skatteunddragelse for indkomståret 2012, hvor tiltalte ikke havde modtaget nogen skatteansættelse. Der skete domfældelse efter SKL-Lbk 1264 § 15.	Fortsættelse af virksomhed efter tvangsafmeldelse henført under SKL-Lbk 1264 § 15. Det fremgår af vidneforklaring afgivet af en skattemedarbejder i sagen, at tiltalte var uden kendt adresse fra juli 2013.

A.C.3.2.1.2.7 Om passivitet ved skatteansættelse, SKL-Lbk 1264 § 16

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 16 om passivitet, når der ikke er selvangivet, og skatteyder derfor har modtaget en for lav ansættelse.

Afsnittet indeholder

- Reglen videreføres i SKL § 83
- Regel
- Fuldbyrdestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar
- Feltlåsning
- Spørgsmål om anvendelse af SKL-Lbk 1264 § 13 eller § 16
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglen videreføres i SKL § 83

SKL-Lbk 1264 § 15 og § 16 videreføres i SKL § 83.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.3 om SKL § 83.

SKL-Lbk 1264 § 16 gælder for overtrædelser, der vedrører indkomståret 2017.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 16, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 83, jf. SKL-Lbk 1264 § 16.

Regel

Skattepligtige, der til og med indkomståret 2017 uden at have selvangivet

- modtager meddelelse om ansættelse af indkomst eller ejendomsværdiskat
- skal underrette told- og skatteforvaltningen inden for 4 uger efter modtagelsen, hvis ansættelsen er for lav.

Se SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 1.

Meddelelsen skal således være modtaget, dvs. være kommet frem til den skattepligtige. Der er intet krav om, at den skattepligtige har læst den modtagne meddelelse om ansættelse af indkomst eller ejendomsværdi.

Bemærk

Der er tale om en materiel regel, hvori der fastsættes en reaktionsfrist, hvis nærmere angivne forhold er til stede.

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- overtræder SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 1, straffes med bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 2.

Fuldbyrdestidspunkt

Det straffbare gerningsindhold er realiseret, når der er gået fire uger efter modtagelse af meddelelsen. Reaktionsfristen på fire uger løber dog tidligst fra selvangivelsestidspunktet for det pågældende ind-

komstår. Gerningsindholdet er således alene, at man forsætligt eller groft uagtsomt har overskredet fristen for at reagere på ansættelsen.

Bemærk

Hvis overtrædelsen har karakter af en ordensforseelse, straffes der ikke. I situationer hvor bevisbyrden ikke kan løftes for forsæt til unddragelse, men hvor unddragelsesrisikoen er åbenbar, kan stk. 2 anvendes.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 års fængsel efter STRFL § 289. Se SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 3.

Fuldbyrdestidspunkt

Det straffbare gerningsindhold er fuldbyrdet, når fristen er overskredet, og der er forsæt til unddragelse.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er alle skattepligtige, der ikke har selvangivet og som modtager en skatteansættelse, der er for lav.

Reglens kerneområde er skattepligtige, som til og med indkomståret 2017 skal selvangive, da Skattestyrelsen ikke har alle relevante oplysninger, og som ikke har selvangivet inden selvangivelsesfristens udløb og derfor modtager en skønnet ansættelse.

Hvis skatteyder ikke har tilføjelser til årsopgørelsen, fordi Skattestyrelsen er i besiddelse af alle relevante oplysninger, så betyder bestemmelsen i SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 1, at skatteyder alligevel har pligt til at reagere, hvis der er fejl i de indberettede oplysninger, og dette fører til en for lav ansættelse. I praksis vil der ikke blive rejst en straffesag, medmindre der er et åbenlyst misforhold mellem den ansættelse, skatteyder måtte forvente og den faktisk fremkomne ansættelse. Se dog nedenfor om feltlåsning.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme undladelse vedrører to forhold:

- at der er indtrådt en handlepligt, fordi ansættelsen er for lav
- at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet.

Ved anvendelse af SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 3, er den subjektive betingelse yderligere, at der er forsæt til unddragelse.

Feltlåsning

Med hjemmel i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 1, er der i bekendtgørelse nr. 685 af 20. juni 2014 som ændret ved bekendtgørelse nr. 372 af 8. april 2015 fastsat regler, der begrænser adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen, som indberetningspligtige har indberettet til told og skatteforvaltningen med hjemmel i SKL-Lbk 1264. Se Den juridiske vejledning 2018-2 afsnit A.B.1.2.1.1.

I det omfang en oplysning er omfattet af regler fastsat med hjemmel i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 1, er urigtig eller ikke er indberettet

og fører til en for lav ansættelse, finder SKL-Lbk 1264 § 16 ikke anvendelse, hvis den skattepligtige ikke har haft indflydelse på indberetningen.

SKL-Lbk 1264 § 16 finder endvidere ikke anvendelse, hvis en for lav ansættelse skyldes en urigtig oplysning fra en indberetningspligtig efter SKL-Lbk 1264, hvis den skattepligtige ikke har haft indflydelse på indberetningen. Se SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 3, vedrørende felter, der ikke er låst.

I SKM2020.311.HR blev skatteyderen frifundet for ikke at have reageret på en for lav årsopgørelse for 2014, der ikke indeholdt hele skatteyderens fortjeneste ved handel med aktier. Den for lave aktieavance i årsopgørelsen skyldtes dels en tidligere indberetningsfejl fra den indberetningspligtige om skatteyderens beholdning af Vestas aktier primo 2010, dels at skatteyderen havde lavet en shorthandel med Vestas aktier i 2014 (salg før køb).

I SKM2021.388.ØLR blev en hovedaktionær straffet for ikke at have reageret på for lave årsopgørelser, hvor der manglede oplysninger om værdi af fri bil og løn i form af ulovlige aktionærlån fra hovedaktionærens selskab. Hovedaktionæren var som følge af sin stilling i selskabet ikke omfattet af den tidligere SKL-Lbk 1264 § 1 A, nu SKL § 83 A.

I SKM2021.550.ØLR blev en hovedaktionær straffet for ikke at have reageret på for lave årsopgørelser, hvor der manglede oplysninger om værdi af fri bil, fri bolig og om løn i form af selskabets betaling af hovedaktionærens private udgifter. Hovedaktionæren var som følge af sin stilling i selskaberne ikke omfattet af den tidligere SKL-Lbk 1264 § 1 A, nu SKL § 83 A.

SKL-Lbk 1264 § 1 A har virkning fra og med indkomståret 2013 til og med indkomståret 2017. Overtrædelser vedrørende indkomståret 2012 eller tidligere kan fortsat straffes. Se SKM2017.25.VLR.

Bemærk

Selv om SKL-Lbk 1264 § 1 A medfører, at der ikke kan straffes for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 16, kan der efter omstændighederne straffes for overtrædelse af kildeskattelovens straffebestemmelser.

Se også

Se afsnit A.C.3.2.1.6.2 om KSL § 75

Spørgsmål om anvendelse af SKL-Lbk 1264 § 13 eller SKL § 16

SKL-Lbk 1264 § 13 og SKL-Lbk 1264 § 16 kan i visse tilfælde realiseres vedrørende den samme skatteansættelse.

En sigtet eller en tiltalt kan imidlertid ikke straffes for overtrædelse af både SKL-Lbk 1264 § 13 og § 16 vedrørende samme forhold, idet SKL-Lbk 1264 § 16 i henhold til bestemmelsens ordlyd er udelukket, hvis forholdet er omfattet af SKL-Lbk 1264 § 13.

Spørgsmålet er, hvad der sker, når en skatteyder efter, at betingelserne for straf i SKL-Lbk 1264 § 16 er opfyldte, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger således, at betingelserne for straf i SKL-Lbk 1264 § 13 også er opfyldte.

Der kan sigtes efter SKL-Lbk 1264 § 16, hvis denne bestemmelse er fuldbyrdet før, der afgives urigtige oplysninger. Omvendt kan der sigtes efter SKL-Lbk 1264 § 13, hvis SKL-Lbk 1264 § 16 ikke er fuldbyrdet.

Det afgørende i forhold til § 13 er, at der enten er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at unddrage det offentlige skat eller, at de afgivne urigtige eller vildledende oplysninger groft uagtsomt medfører en skatteunddragelse eller, at der er mulighed herfor.

Er skatteyder sigtet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 16, har pågældende i kraft af en sigtets retsstilling ikke pligt til at udtale sig, jf. RPL § 752, hvorfor der som udgangspunkt ikke er tale om en strafbar overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, når skatteyderen efter en sigtelse for SKL-Lbk 1264 § 16 afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.

I stedet vil de urigtige eller vildledende oplysninger kvalificere beviset for forsæt til unddragelse, så forholdet bliver omfattet af SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 3. Se TfS 1996, 817 VLD.

Der kan dog sigtes for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, hvis denne bestemmelse er overtrådt efter overtrædelsen af SKL-Lbk 1264 § 16, hvis afgivelsen af konkrete urigtige eller vildledende oplysninger afgives til Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Skattenævn eller Landsskatteretten. Dette gælder uanset om pågældende er sigtet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 16 eller ej, når pågældende afgiver urigtige eller vildledende oplysninger for at begå en ny selvstændig unddragelse af skat og ikke for at dække over SKL-Lbk 1264 § 16 overtrædelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser relevante domme på området.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2020.311.HR	T var tiltalt for skattesvig for overtrædelse af STRFL § 289, jf. SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved for indkomståret 2014 ikke at have reageret på en for lav årsopgørelse. Der manglede en aktieavance på ca. 2,5 mio. kr. ved handel med Vestas aktier, hvorved der blev unddraget ca. 750.000 kr. Den for lave skatteansættelse skyldtes, at daværende SKATs værdipapirsystem ikke kunne foretage beregning af aktieavancen, hvilket skyldtes to forhold: For det første havde fondshandleren i 2010 urigtigt indberettet, at T havde en beholdning af Vestas aktier på 1.300 stk. Beholdningen var reelt 0 stk., da T havde solgt aktierne i 2009.	Dommen vedrører SKL-Lbk 1264 § 16, jf. § 1 A, stk. 3. Efter Skattestyrelsens opfattelse har Højesteret lagt til grund, at der ikke manglede oplysninger, som skatteyderen selv havde pligt til at oplyse. Hvis dette havde været tilfældet, vurderer Skattestyrelsen, at Højesteret ville have stadfæstet landsrettens domfældelse for forsætlig skatteunddragelse. Oplysninger, som skatteyderen selv har pligt til at oplyse, er fx anskaffelssummer for ak-

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	For det andet havde fondshandleren foretaget en korrekt indberetning af T's shorthandel med Vestas aktier for 2014. Højesterets flertal frifandt T under henvisning til en ordlydsfortolkning af SKL-lbk 1264 § 1 A, stk. 3. Det var således flertallets opfattelse, at § 1 A, stk. 3, ikke skal læses i sammenhæng med § 1 A, stk. 1, og 2 om låste felter. Efter flertallets opfattelse omfatter § 1 A, stk. 3, alle urigtige oplysninger, som en indberetningspligtig har indberettet, uanset om oplysningerne vedrører indkomster og fradrag, der går til et ikke låst felt på årsopgørelsen, eller om der - som i den konkrete sag - er tale om oplysninger, som indgår i skatteberegningen. Mindretallet i Højesteret stemte for stadfæstelse af landsrettens domfældelse, idet var mindretallets opfattelse, at ansvarsfritagelsen i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 3, alene vedrører oplysninger om indkomster og fradrag, der fremgår af ikke låste felter på årsopgørelsen.	tier anskaffet før 2010 (hvor der blev indført indberetningspligt for fondshandlere om skattepligtiges køb og salg af aktier) og oplysninger om køb og salg i udlandet (hvor der ikke er en indberetningspligtig, der skal indberette oplysningerne efter SIL). Se også afsnit A.C.2.1.2.1.2
Landsretsdomme		
SKM2021550ØLR	T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2007-2015 ved ikke at have reageret på for lave årsopgørelser, der manglede oplysninger om fri bolig, fri bil og diverse andre goder fra T's selskaber. T var direktør i tre selskaber og eneste administrative medarbejder bortset fra en freelance bogholder. Landsretten fandt, at T havde en sådan indflydelse på de manglende eller ukorrekte indberetninger fra selskaberne til daværende SKAT, at forudsætningen for ansvarsfrihed efter SKL-Lbk 1264 § 1A (nu SKL § 83 A) ikke var til stede.	Hovedaktionær ikke omfattet af dagældende SKL-Lbk 1264 § 1 A, nu SKL § 83 A.
SKM2021388ØLR	T, der var hovedaktionær, var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2013-15 ved ikke at have reageret på for lave årsopgørelser, der manglede oplysninger om værdi af fri bil og løn i form af ulovlige aktionærlån fra T's selskab. Landsretten fandt, at T som følge af sin stilling i selskabet ikke var omfattet af den tidligere SKL-Lbk 1264 § 1 A, nu SKL § 83 A.	Hovedaktionær ikke omfattet af dagældende SKL-Lbk 1264 § 1 A, nu SKL § 83 A.
SKM201725.VLR	T var tiltalt for skattesvig. T havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2010 og 2011 at underrette SKAT om, at årsopgørelserne var for lave, idet de ikke indeholdt løn udbetalt af to firmaer på henholdsvis 333.571 kr. (2010) og 157.616 kr. (2011). T havde derved unddraget for 156.068 kr. i skat. T forklarede at det var korrekt at han havde udført arbejde for de to pågældende	Sagen vedrører indkomstår før 2013. SKL-Lbk 1264 § 1 A bevirker ikke straffrihed for overtrædelser begået for indkomstår før 2013, jf. STRFL § 3. Sagen vedrører SKL-Lbk 1264 § 16, men resultatet ville være blevet det samme, hvis det var SKL-Lbk 1264 § 13, der var overtrådt.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	firmaer. Han fik ikke lønsedler, selvom han rykkede flere gange. Han havde aldrig fået sin løn udbetalt i kontanter. Han havde ikke set sin årsopgørelse og havde ikke kontaktet SKAT. Byretten fandt T skyldig i skattesvig. T idømtes en bøde på 250.000 kr. T var forpligtet til at oplyse om de for lave ansættelser. Ved ændringen af SKL-Lbk 1264 § 1A, stk. 1, er der ikke sket en omvurdering af strafværdigheden af at undlade at reagere på de for lave årsopgørelser. Der var ikke grund til at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at T havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	Hvis sagen havde vedrørt indkomståret 2013 eller efterfølgende indkomstår, kunne der ikke straffes for overtrædelse af SKL-Lbk 1264, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A. Der kunne i stedet være straffet efter KSL § 75.
SKM2013.506ØLR	T var tiltalt for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, ved med forsæt til unddragelse af skat og arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2006-2008 at have selvangivet sine indkomster for lavt med i alt 754.950 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 397.514 kr. i skat og 60.396 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T havde afgivet urigtige oplysninger i sine selvangivelser for indkomstårene 2006-2008 henholdsvis den 14. marts 2007, den 8. februar 2008 og den 2. februar 2009. Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig, og idømte T ubetinget fængsel i 60 dage samt en tillægsbøde på 450.000 kr.	Dommen viser, at SKL-Lbk 1264 § 13 også kan anvendes ved indberetning før selvangivelsesfristen.

A.C.3.2.1.2.8 Om forskellige former for regnskabsmangler, SKL-Lbk 1264 § 17

Indhold

Dette afsnit beskriver videreførelsen af SKL-Lbk 1264 § 17 om forskellige former for regnskabsmangler.

Afsnittet indeholder:

- Reglen videreføres i SKL

Reglen videreføres i SKL

§ 17, stk. 1

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, om opbevaring af materiale videreføres i SKL § 84, nr. 4.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.4 om SKL § 84, nr. 4.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 4, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1.

§ 17, stk. 2

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 2, om omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og pligtmæssige oplysninger i dansk mønt, videreføres ikke.

Tidligere begåede overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 2, er derfor ikke længere strafbare.

§ 17, stk. 3

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, om indsendelse af TP-dokumentation, videreføres i SKL § 84, nr. 5.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.5 om SKL § 84, nr. 5.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 5, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3.

§ 17, stk. 4

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 4, om bøberegning er ikke direkte videreført, men i lovbemærkningerne til SKL § 84, nr. 5, er redegjort for, at den hidtidige bøberegning videreføres.

Se afsnit A.C.3.5.3.6 om bøbenniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, for sen transfer pricing-dokumentation.

A.C.3.2.1.3 Straffebestemmelser i skattekontrolloven, SKL Indhold

Dette afsnit handler om straffebestemmelser i tilknytning til de oplysninger, som skatteyder er pligtig at afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med skatteansættelsen. Se skattekontrolloven (SKL) afsnit III, kapitel 9 og 10, om de straffebestemmelser og processuelle bestemmelser, som knytter sig til oplysningspligterne.

Afsnittet indeholder:

- Ikrafttrædelse (A.C.3.2.1.3.1)
- Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SKL § 82 (A.C.3.2.1.3.2)
- Passivitet ved skatteansættelsen, SKL § 83 (A.C.3.2.1.3.3)
- Diverse bødestemmelser, SKL § 84 (A.C.3.2.1.3.4)

A.C.3.2.1.3.1 Ikrafttrædelse

Indhold

Dette afsnit beskriver ikrafttrædelsesbestemmelsen til SKL, lov nr. 1535 af 19. december 2017.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- SKL-Lbk 1264 finder fortsat delvis anvendelse
- De straffeprocessuelle regler i SKL finder anvendelse fra 1. januar 2019

Regel

Efter SKL § 90, stk. 1, trådte SKL i kraft den 1. januar 2019.

SKL-Lbk 1264 finder fortsat delvis anvendelse

Hovedregel

Det følger af SKL § 90, stk. 2, at SKL-Lbk 1264 ophæves. Det betyder som udgangspunkt, at SKL har virkning for overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører.

Undtagelser

Der er dog i SKL § 90, stk. 4 og 5, nogle undtagelser til ovenstående udgangspunkt.

Det fremgår af SKL § 90, stk. 4, at blandt andet straffebestemmelserne i SKL afsnit III (bortset fra § 84, nr. 3, og § 85) ikke finder anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, altså inden SKL trådte i kraft. Det drejer sig om juridiske personer med bagudforskuet indkomstår. Her gælder i stedet SKL-Lbk 1264, bortset fra overtrædelser omfattet af SKL § 84, nr. 3.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.3 om SKL § 84, nr. 3.

Det fremgår af SKL § 90, stk. 5, at blandt andet straffebestemmelserne i SKL afsnit III (bortset fra § 84, nr. 3, og § 85) ikke finder anvendelse for overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. Her gælder i stedet SKL-Lbk 1264, bortset fra overtrædelser omfattet af SKL § 84, nr. 3.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.3 om SKL § 84, nr. 3.

Det betyder, at overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med 2017, skal bedømmes efter straffebestemmelserne i SKL-Lbk 1264, bortset fra overtrædelser af SKL § 84, nr. 3.

Særligt om SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15 og 16

Reglen om, at overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere skal bedømmes efter SKL-Lbk 1264, har primært betydning i forhold til overtrædelser af SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15 og 16.

Overtrædelser af SKL-Lbk 1264 §§ 13 og 16 skal bedømmes under iagttagelse af SKL-Lbk 1264 § 1 A, hvor ansvarsfritagelsen for feltlåste oplysninger skal afgøres ud fra, hvilke oplysninger der var feltlåst på gerningstidspunktet.

Overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 15 omfatter alene forsætlige forhold. SKL-Lbk 1264 § 15 bliver videreført i SKL § 83, stk. 3, jf. stk. 5, der for overtrædelser begået fra 1. januar 2019 også omfatter groft uagtsomme overtrædelser. Det følger af STRFL § 3, at SKL-Lbk 1264 § 15 ikke kan anvendes på groft uagtsomme overtrædelser.

Straffebestemmelser der bliver videreført med samme materielle indhold

I det omfang, straffebestemmelser bliver videreført med samme materielle indhold fra SKL-Lbk 1264 til SKL eller SIL, følger det af STRFL § 3, at også tidligere begåede forhold fra 1. januar 2019 skal pådømmes efter SKL eller SIL.

De straffeprocessuelle regler i SKL finder anvendelse fra 1. januar 2019

SKL § 85 om strafansvar for juridiske personer og de straffeprocessuelle regler i SKL Kapitel 10 (§§ 86-89) finder anvendelse fra 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører.

A.C.3.2.1.3.2 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SKL § 82

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL § 82 om afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen
- Retspraksis
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den, som

- med forsæt til at unddrage det offentlige skat
- afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til told- og skatteforvaltningen
- til brug for afgørelse af egen eller andres skattepligt eller skatteansættelse, herunder også skatteberegning,

straffes for skattesvig med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel i 8 år efter STRFL § 289, jf. dog SKL § 83 A. Se SKL § 82, stk. 1.

Hvis ovennævnte handlinger er begået af grov uagtsomhed, er straffen bøde. Se SKL § 82, stk. 2 (tidligere stk. 3).

SKL § 82 er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 13, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A, med sproglige ændringer og præciseringer.

Det er præciseret, at også ufuldstændige oplysninger er omfattet af gerningsindholdet.

Bemærk - ændrede regler fra indkomståret 2024

Ved § 3 i lov nr. 755 af 13. juni 2023 (lovforslag L 75, 2022-23, 2. samling) blev SKL § 2, stk. 2, ophævet, og der blev i stedet indsat en ny SKL § 83 A. Det hidtil gældende SKL § 82, stk. 2, blev ophævet, og det hidtidige SKL § 82, stk. 3, blev nyt stk. 2.

Der blev i SKL § 82, stk. 1, indsat henvisning til den nye regel om betingelserne for straffrihed i SKL § 83 A.

Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2025. Se bekendtgørelse nr. 1152 af 11. november 2024. Ændringerne har således virkning fra indkomståret 2024.

De regler, der er gældende fra indkomståret 2024, er omtalt nedenfor.

Bemærk - regler gældende til og med indkomståret 2023

Se Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit A.C.3.2.1.3.2 om SKL § 82 og den til og med indkomståret 2023 gældende SKL § 2, stk. 2.

Personer omfattet af reglen

Alle, der har afgivet urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger er omfattet af reglen. Det vil sige, at både den skattepligtige selv og andre er omfattet. SKL § 82 omfatter således også enhver form for medvirken til afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger.

Henvisningen i SKL § 82, stk. 1, til SKL § 83 A medfører, at en skattepligtig **ikke** kan straffes efter SKL § 82 for fejl eller mangler i oplysninger, der er eller burde være indberettet efter SIL af en uafhængig tredjemand,

hvis

1) oplysningerne skal anvendes i den skattepligtiges årsopgørelse, jf. SKL § 8, og den skattepligtige ved modtagelse af årsopgørelsen ikke af told- og skatteforvaltningen gøres særskilt opmærksom på sin oplysningspligt, hvad angår de pågældende oplysninger, jf. SKL § 2, stk. 1,

eller

2) oplysningerne skal låses i den skattepligtiges årsopgørelse eller oplysningsskema, jf. SKL § 15.

Ad 1)

Den skattepligtige kan kun pådrage sig et strafansvar efter SKL § 82 for fejl eller mangler i ikke-låste felter vedrørende uafhængige tredjemandsoplysninger efter SIL, hvis den skattepligtige af told- og skatteforvaltningen ved modtagelse af årsopgørelsen er gjort særskilt opmærksom på sin oplysningspligt vedrørende de pågældende oplysninger.

Et eventuelt strafansvar efter SKL § 82 afhænger af, om den skattepligtige har afgivet oplysninger. Hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne ikke har givet oplysninger, afgøres spørgsmålet om et eventuelt strafansvar efter SKL § 83.

Ansvarsfritagelsen i SKL § 83 A, nr. 1, omfatter kun skatteydere, der modtager en årsopgørelse efter SKL § 8.

Det fremgår af lovbemærkningerne (lovforslag L 75, 2022-23, 2. samling), at told- og skatteforvaltningen vil kunne gøre den skattepligtige særskilt opmærksom på dennes oplysningspligt med den virkning, at den pågældende kan pådrage sig et strafansvar, uanset om oplysningerne fra tredjemand mangler eller er korrekte, forkerte eller mangelfulde. Det afgørende vil være, at oplysningerne fra den skattepligtige er nødvendige for at kunne beregne den skattepligtige indkomst.

Ad 2)

Den skattepligtige kan ikke pådrage sig et strafansvar for fejl eller mangler i låste felter vedrørende uafhængige tredjemandsoplysninger efter SIL.

Det gælder både oplysninger, der er låst i årsopgørelsen, og oplysninger der er låst i oplysningsskemaet.

Feltlåsningsbekendtgørelse

Se bkg. nr. 1300 af 14. november 2018 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen.

Særligt om indberetningspligtige efter SIL

Det fremgår af lovbemærkningerne til SKL § 82, at også en indberetningspligtig efter SIL, hvis oplysninger indgår direkte i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet, er omfattet af ordlyden i SKL § 82. Det er tilfældet, hvis den indberetningspligtige forsætligt eller groft uagtsomt indberetter oplysninger, der fører til en for lav skatteansættelse.

Sådanne forhold er tillige omfattet af gerningsindholdet i SIL § 58.

Det må afgøres konkret, hvilken af de to straffebestemmelser, det er mest relevant at anvende.

Efter lovbemærkningerne til SKL § 82 vil det være relevant at anvende SKL § 82 også i forhold til indberetteren, hvis den skattepligtige har haft indflydelse på indberetningen.

Særligt om medvirken

STRFL § 23 om medvirken medfører, at enhver, der ved tilskyndelse, råd eller dåd, har medvirket til at overtræde en straffebestemmelse, også er omfattet af den pågældende straffebestemmelse.

Som eksempler på forhold, der kan straffes som medvirken til overtrædelse af SKL § 82, kan nævnes

- handlinger, der består i at udarbejde opgørelser fx om omsætning, lagerbeholdning mv., der senere bliver brugt som grundlag for afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen
- udstedelse af urigtig faktura, når dokumentet er egnet til og af udstederen må påregnes at blive anvendt til skattesvig af modtageren.

Udstedelse af urigtig faktura, hvor der ikke kan føres det fornødne bevis for udstederens tilregnelser i forhold til modtagerens anvendelse til skattesvig, er omfattet af SKL § 84, nr. 6. Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Bestemmelserne i skattekontrolloven dækker alle de love, som indgår ved afgørelse af skattepligt eller skatteansættelse, herunder skatteberegning.

Retspraksis

SKL § 82 viderefører SKL-Lbk 1264 § 13, og det er i lovbemærkningerne til SKL § 82 forudsat, at den hidtil gældende sanktionspraksis videreføres.

I SKM2022.198.ØLR blev en skatteyder straffet for forsætlig skatteunddragelse vedrørende urigtige oplysninger i TastSelv. Tiltaltes forklaring om, at det ikke var ham selv, der havde foretaget ændringer i TastSelv, og at nogen måtte have brugt hans NemID, blev tilsidesat. Se også SKM2023.445.ØLR og SKM2023.544.ØLR, der begge er omtalt i afsnit A.C.3.2.4.

Se A.C.3.5.2.1 om beregning af normalbøder i sager om unddragelse af skatter og afgifter. Se også afsnit A.C.3.5.2.7.1 om domspraksis 2010-2023 i sager med frihedsstraf (bilag).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2022.198.ØLR	T var tiltalt for at have afgivet urigtige oplysninger i TastSelv. Oplysningerne var afgivet samme dag og vedrørte tre	Bevisvurdering. T's forklaring om, at det ikke var ham selv, der havde givet oplysninger i

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	indkomstår. Der var unddraget skat med i alt ca. 197.000 kr. For to af indkomstårene var der oplyst om tab og udbytte af unoterede aktier, og for det ene år var der oplyst om indskud på etableringskonto. T forklarede, at det ikke var ham selv, der havde afgivet oplysninger i TastSelv, og at nogen måtte have brugt hans NemID i forbindelse med, at hans tegnebog havde været stjålet. T blev ved både byret og landsret idømt en normalbøde på 330.000 kr. T's forklaring var ikke underbygget af objektive bevisdata og blev tilsidesat som utroværdig.	TastSelv, blev tilsidesat som utroværdig.

A.C.3.2.1.3.3 Passivitet ved skatteansættelsen, SKL § 83

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL § 83 om skattepligtige, som

- modtager en for lav årsopgørelse uden at have givet de pligtige oplysninger,
- modtager en skønsmæssig ansættelse, der er for lav, eller som
- ikke modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen
- Retspraksis.

Regel

En skattepligtig, som

- modtager en årsopgørelse uden at have givet de oplysninger, som den pågældende har pligt til efter SKL § 2, skal inden 4 uger efter oplysningsfristen give de pligtige oplysninger, hvis ansættelsen er for lav, jf. SKL § 83, stk. 1,
- modtager en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74, skal inden 4 uger efter modtagelsen underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav, jf. SKL § 83, stk. 2,
- ikke modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema, skal afgive de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive efter SKL § 2, inden udløb af oplysningsfristen, jf. SKL § 83, stk. 3.

Hvis en af de ovenstående pligter ikke bliver overholdt, og hvis det sker med forsæt til skatteunddragelse, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel i 8 år efter STRFL § 289, jf. dog SKL § 83 A. Se SKL § 83, stk. 4.

Hvis overtrædelsen er begået af grov uagtsomhed, er straffen bøde. Se SKL § 83, stk. 5.

SKL § 83 er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 15 og af SKL-Lbk 1264 § 16, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A, med sproglige ændringer og præciseringer.

I forhold til SKL-Lbk 1264 § 15 er der sket en udvidelse af det strafbare område, idet grov uagtsomhed nu også er omfattet. Det gælder for overtrædelser begået den 1. januar 2019 eller senere.

SKL § 83 er en undladelsesforbrydelse, der regulerer de tilfælde, hvor en skattepligtig tilsidesætter pligten til at give oplysninger.

Hvis den pågældende eller nogen på dennes vegne har afgivet oplysninger til brug for afgørelse af skattepligt eller skatteansættelse, finder SKL § 83 ikke anvendelse. Det gør i stedet SKL § 82.

Bemærk - ændrede regler fra indkomståret 2024

Ved lov nr. 755 af 13. juni 2023 (lovforslag L 75, 2022-23, 2. samling) blev SKL § 2, stk. 2, ophævet, og der blev i stedet indsat en ny SKL § 83 A.

Der blev i SKL § 83, stk. 4, indsat henvisning til den nye regel om betingelserne for straffrihed i SKL § 83 A.

Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2025. Se bekendtgørelse nr. 1152 af 11. november 2024. Ændringerne har således virkning fra indkomståret 2024.

De regler, der er gældende fra indkomståret 2024, er omtalt nedenfor.

Bemærk - regler gældende til og med indkomståret 2023

Se Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit A.C.3.2.1.3.3 om SKL § 83 og den til og med indkomståret 2023 gældende SKL § 2, stk. 2.

Personer omfattet af reglen

SKL § 83, stk. 1

SKL § 83, stk. 1, omfatter skattepligtige, som modtager en årsopgørelse uden at have givet de oplysninger, den pågældende har pligt til efter SKL § 2.

En skattepligtig kan **ikke** straffes efter SKL § 83 for fejl eller mangler i oplysninger, der er eller burde være indberettet efter SIL af en uafhængig tredjemand,

hvis

1) oplysningerne skal anvendes i den skattepligtiges årsopgørelse, jf. SKL § 8, og den skattepligtige ved modtagelse af årsopgørelsen ikke af told- og skatteforvaltningen gøres særskilt opmærksom på sin oplysningspligt, hvad angår de pågældende oplysninger, jf. SKL § 2, stk. 1,

eller

2) oplysningerne skal låses i den skattepligtiges årsopgørelse eller oplysningsskema, jf. SKL § 15.

Ad 1)

Den skattepligtige kan kun pådrage sig et strafansvar efter SKL § 83 for fejl eller mangler i ikke-låste felter vedrørende uafhængige tredjemandsoplysninger efter SIL, hvis den skattepligtige af told- og skatteforvaltningen ved modtagelse af årsopgørelsen er gjort særskilt opmærksom på sin oplysningspligt vedrørende de pågældende oplysninger.

Hvis den skattepligtige ikke har givet oplysninger, afgøres spørgsmålet om et eventuelt strafansvar efter SKL § 83. Hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne har givet oplysninger, afgøres spørgsmålet om et eventuelt strafansvar efter SKL § 82.

Ansvarsfritagelsen i SKL § 83 A, nr. 1, omfatter kun skatteydere, der modtager en årsopgørelse efter SKL § 8.

Det fremgår af lovbemærkningerne (lovforslag L 75, 2022-23, 2. samling), at told- og skatteforvaltningen vil kunne gøre den skattepligtige særskilt opmærksom på dennes oplysningspligt med den virkning, at den pågældende kan pådrage sig et strafansvar, uanset om oplysningerne fra tredjemand mangler eller er korrekte, forkerte eller mangelfulde. Det afgørende vil være, at oplysningerne fra den skattepligtige er nødvendige for at kunne beregne den skattepligtige indkomst.

Ad 2)

Den skattepligtige kan ikke pådrage sig et strafansvar for fejl eller mangler i låste felter vedrørende uafhængige tredjemandsoplysninger efter SIL.

Det gælder både oplysninger, der er låst i årsopgørelsen, og oplysninger der er låst i oplysningsskemaet.

Feltlåsningsbekendtgørelse

Se bkg. nr. 1300 af 14. november 2018 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen.

SKL § 83, stk. 2

Efter SKL § 83, stk. 2, skal skattepligtige,

- som er omfattet af reglerne om oplysningsskema i SKL § 5, og som
 - ikke rettidigt har givet de oplysninger, der er pligt til efter SKL § 2, og som derfor
 - modtager en skønmæssig ansættelse efter SKL § 74, inden 4 uger efter modtagelsen underrette told- og skatteforvaltningen, hvis den skønmæssige ansættelse er for lav.
- Gør den skattepligtige ikke det, er SKL § 83, stk. 2, overtrådt. Reglen viderefører SKL-Lbk 1264 § 16.

SKL § 83, stk. 3

Efter SKL § 83, stk. 3, skal skattepligtige,

- som ikke modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema, afgive de pligtige oplysninger til skatteansættelsen inden udløbet af oplysningsfristen. Hvis den skattepligtige ikke gør det, er SKL § 83, stk. 3, overtrådt.

Det strafbare gerningsindhold er undladelsen af at opfylde oplysningspligten inden fristens udløb, hvis den skattepligtige ikke har modtaget en årsopgørelse eller et oplysningsskema.

SKL § 83, stk. 3, omfatter fx tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen er uden kendskab til en bestående skattepligt, fx på grund af manglende tilmelding til folkeregisteret eller manglende registrering af virksomhed.

Reglen viderefører SKL-Lbk 1264 § 15.

I forhold til SKL-Lbk 1264 § 15 er der sket en udvidelse af det strafbare område, idet grov uagtsomhed nu også er omfattet. Se SKL § 83, stk. 5. Det gælder for overtrædelser, der bliver begået 1. januar 2019 eller senere.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Bestemmelserne i skattekontrolloven dækker alle de love, som indgår ved afgørelse af skattepligt eller skatteansættelse, herunder skatteberegning.

Retspraksis

SKL § 83 viderefører SKL-Lbk 1264 § 15 og § 16. Det var i lovbe- mærkningerne til SKL § 83 forudsat, at den hidtil gældende sanktionspraksis videreføres.

SKL-Lbk 1264 § 15 omfattede ikke grov uagtsomhed. I lovbe- mærkningerne til SKL § 83, stk. 5, er anført, at bødeniveauet for en groft uagtsom overtrædelse SKL-Lbk § 16, stk. 2, videreføres for alle groft uagtsomme overtrædelser af SKL § 83, det vil sige en bøde på en tredjedel af den unddragne skat. For overtrædelser begået den 15. januar 2025 eller senere, er bøden én gang den unddragne skat. Det følger af lovbe- mærkningerne til lovforslag L 103, 2024-25, (lov nr. 16 af 14. januar 2025).

Se A.C.3.5.2.1 om beregning af normalbøder i sager om unddra- gelse af skatter og afgifter. Se også afsnit A.C.3.5.2.7.1 om doms- praksis 2010-2023 i sager med frihedsstraf (bilag).

A.C.3.2.1.3.4 Diverse bødebestemmelser, SKL § 84

Indhold

Dette afsnit handler om straffebestemmelserne i SKL § 84, nr. 1-5, der knytter sig til forskellige pligter efter SKL, og SKL § 84, nr. 6, om udstedelse af urigtig faktura mv.

Afsnittet indeholder:

- Oplysninger om udenlandske pensionsordninger og gaver til udlændinge, SKL § 84, nr. 1 (A.C.3.2.1.3.4.1)
- Begrænset TP-dokumentationspligt, SKL § 84, nr. 2 (A.C.3.2.1.3.4.2)
- Ejer- og medlemsfortegnelser, SKL § 84, nr. 3 (A.C.3.2.1.3.4.3)
- Opbevaring af materiale, SKL § 84, nr. 4 (A.C.3.2.1.3.4.4)
- For sen TP-dokumentation, SKL § 84, nr. 5 (A.C.3.2.1.3.4.5)
- Udstedelse af urigtig faktura mv., SKL § 84, nr. 6 (A.C.3.2.1.3.4.6)

A.C.3.2.1.3.4.1 Oplysninger om udenlandske pensionsordninger og gaver til udlændinge, SKL § 84, nr. 1

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Fuldbærelsestidspunkt.

Regel

Med bøde straffes efter SKL § 84, nr. 1, den der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive oplysninger om

- udenlandske pensionsordninger, jf. SKL §§ 16-19 og 21,
- gaver til ikke fuldt skattepligtige i udlandet, jf. SKL § 23, eller som

- undlader at følge et påbud efter SKL § 20.

SKL § 84, nr. 1, viderefører delvis SKL-Lbk 1264 § 13 A, stk. 1, for så vidt angår udenlandske pensionsordninger, jf. SKL-Lbk 1264 § 11 C, og gaver til udlændinge, jf. SKL-Lbk 1264 § 11 D.

SKL-Lbk 1264 § 13 A, stk. 2, om fængselsstraf er ikke videreført. Se A.C.3.2.1.2.2 om forhold vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere.

Udenlandske pensionsordninger

Efter SKL § 16 har en forsikringstager pligt til at afgive en erklæring til told- og skatteforvaltningen om oprettelse af en pensionsordning i udlandet.

SKL § 17 indeholder regler om erklæringens indhold.

SKL § 18 indeholder regler om, hvad der skal vedlægges erklæringen. Det er blandt andet en erklæring fra det udenlandske pensionselskab om, at selskabet påtager sig årligt at indberette en række oplysninger om ordningen senest den 31. januar året efter. Se SKL § 18, stk. 1, nr. 2.

Efter SKL § 19 har ejeren af en udenlandsk pensionsordning pligt til selv at give oplysninger til told- og skatteforvaltningen, hvis ejeren ikke indsender erklæringen efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2.

Efter SKL § 20 kan told- og skatteforvaltningen pålægge den, der råder over ordningen, at opsiges ordningen, hvis det udenlandske selskab ikke rettidigt indsender oplysninger, eller hvis ejeren af ordningen ikke indsender oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, inden udløbet af oplysningsfristen.

Gaver til ikke fuldt skattepligtige i udlandet

Efter SKL § 23 har fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige, pligt til at give en række nærmere oplysninger til told- og skatteforvaltningen, hvis de yder gaver over et grundbeløb til en person, der ikke er fuldt skattepligtig her til landet.

Personer omfattet af reglen

SKL § 84, nr. 1, omfatter fysiske og juridiske personer, der har udenlandske pensionsordninger, eller som yder gaver over et grundbeløb til personer, der ikke er fuldt skattepligtige her til landet.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret på det tidspunkt, hvor oplysningerne skulle være givet til told- og skatteforvaltningen, eller hvor påbuddet om at opsiges pensionsordningen skulle være fulgt.

A.C.3.2.1.3.4.2 Begrænset transfer pricing dokumentationspligt, SKL § 84, nr. 2

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrdelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for begrænset TP-dokumentationspligt, jf. SKL § 40,

straffes med bøde. Se SKL § 84, nr. 2.

SKL § 40 indeholder regler om begrænset dokumentationspligt for virksomheder, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder har

- under 250 beskæftigede og
 - en årlig samlet balance under 125 mio. kr. ►(fra og med indkomståret 2025 under 195 mio. kr.)◄ eller
 - en årlig omsætning på under 250 mio. kr. ►(fra og med indkomståret 2025 under 391 mio. kr.)◄.

Bemærk

◄Beløbsgrænserne i SKL § 40 er med virkning fra indkomståret 2025 ændret ved § 3, nr. 7, i lov nr. 750 af 20. juni 2025.►

SKL § 84, nr. 2, viderefører SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4.

Se A.C.3.2.1.2.5 om SKL-Lbk 1264 § 14.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, der pådommes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 2, jf. SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Oplysningerne om, at virksomheden er omfattet af reglen om begrænset dokumentationspligt, skal gives i oplysningsskemaet, og det strafbare gerningsindhold er realiseret, når de urigtige oplysninger er modtaget af told- og skatteforvaltningen.

Personer omfattet af reglen

Koncernforbundne virksomheder, dvs. typisk juridiske personer, som skal udarbejde dokumentation om de transaktioner, der foregår imellem virksomhederne i koncernen.

Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen er en ordensforskrift. Bødestraffens størrelse er uafhængig af, om der er forsæt eller grov uagtsomhed. Derfor er bevis for grov uagtsomhed tilstrækkeligt som betingelse for ansvar.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Der er tale om en afgrænsning mellem selskaber, der fuldt ud er omfattet af dokumentationspligten for koncerninterne transaktioner, og selskaber der alene er undergivet en begrænset dokumentationspligt. De urigtige eller vildledende oplysninger vedrører således betingelsen for anvendelse af undtagelsesreglen for små og mellemstore virksomheder. Se SKL § 40, der viderefører SKL-Lbk 1264 § 3 B, stk. 6.

Se også

Se også afsnit

- C.D.11.13.1.3.3 Sanktioner ved manglende eller mangelfuld transfer pricing-dokumentation.
- A.C.3.5.3.8 Bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, begrænset transfer pricing dokumentationspligt.

A.C.3.2.1.3.4.3 Ejer- og medlemsfortegnelse mv., SKL § 84, nr. 3

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Fuldbyrdelsestidspunkt.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive oplysninger efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen om

- ejer- og medlemsfortegnelse i selskaber, jf. SKL §§ 24-27,
- årsregnskaber, jf. SKL § 6, stk. 2, nr. 1, og § 53, eller
- formueoplysninger, jf. SKL §§ 55 og 56,

straffes med bøde. Se SKL § 84, nr. 3.

SKL §§ 24-26 indeholder regler om, at selskaber mv. skal føre fortegnelse over ejere og medlemmer. SKL § 27 indeholder en regel om, at oplysninger efter §§ 24 og 25 skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Efter SKL § 6, stk. 2, nr. 1, kan skatteministeren fastsætte regler om erhvervsdrivendes udarbejdelse og indgivelse skattemæssigt årsregnskab. Efter SKL § 53 skal erhvervsdrivende, der fører regnskab, efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende deres regnskabsmateriale med bilag mv.

SKL §§ 55 og 56 indeholder regler om kontrolbeføjelser over for skattepligtige fysiske personer.

SKL § 55 vedrører formueoplysninger, der skal oplyses efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen.

SKL § 56 vedrører oplysninger om økonomiske aftaler mellem en fysisk person og selskaber, hvori personen ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. Efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen skal personen oplyse om væsentlige økonomiske aftaler.

SKL § 84, nr. 3, viderefører delvis SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2. De dele af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, der ikke er videreført i SKL § 84, nr. 3, er videreført i SIL.

Sager om tidligere overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, der nu er omfattet af SKL § 84, nr. 3, behandles efter SKL § 84, nr. 3, som finder anvendelse, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører. Se SKL § 90, stk. 4 og stk. 5.

Personer omfattet af reglen

SKL § 84, nr. 3, omfatter fysiske og juridiske personer, der er pligts subjekter efter de regler i SKL, som er henvist til i SKL § 84, nr. 3.

Det er den skattepligtiges egen undladelse af at opfylde oplysningspligten, der er omfattet. Tredjemand kan ikke straffes for at undlade at efterkomme en anmodning fra told- og skatteforvaltningen om oplysninger.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Gerningsindholdet i SKL § 84, nr. 3, er fuldbyrdet, hvis der ikke inden den fastsatte frist afgives de oplysninger, som told- og skatteforvaltningen har anmodet om.

A.C.3.2.1.3.4.4 Opbevaring af materiale, SKL § 84, nr. 4

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- undlader at opfylde pligten til at opbevare materiale efter de regler, som skatteministeren har fastsat efter SKL § 6, stk. 2, nr. 2,

straffes med bøde.

Efter SKL § 6, stk. 2, nr. 2, kan skatteministeren fastsætte regler om opbevaring af det skattemæssige årsregnskab og af regnskabsmateriale, som har betydning for opgørelsen af den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst.

Se bkg nr. 1295 af 14. november 2018 (mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) og bkg. nr. 1296 af 14. november 2018 (mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder).

SKL § 84, nr. 4, viderefører dele af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1. De dele af SKL-Lbk § 17, stk. 1, der ikke er videreført i SKL § 84, stk. 4, er videreført i SIL § 59, stk. 1, nr. 5.

Sager om tidligere overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, der nu er omfattet af SKL § 84, nr. 4, behandles efter SKL § 84, nr. 4, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1.

Se også

Se også A.C.3.2.1.4.3.5 om SIL § 59, stk. 1, nr. 5.

Personer omfattet af reglen

SKL § 84, nr. 4, omfatter erhvervsdrivende fysiske og juridiske personer, der undlader at opfylde pligten til at opbevare årsregnskab

og regnskabsmateriale efter regler fastsat af skatteministeren efter SKL § 6, stk. 2, nr. 2.

A.C.3.2.1.3.4.5 For sen transfer pricing dokumentation, SKL § 84, nr. 5

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Fuldbyrdelsestidspunkt.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader rettidigt at indgive

- den skriftlige dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner, der er pligt til at udarbejde efter SKL § 39, eller
 - land for land-rapport efter SKL § 48, § 49 og § 51, straffes med bøde.
- SKL § 43 om adgangen til at pålægge indsendelse af revisorerklæring er med virkning fra og med indkomståret 2025 ophævet ved § 3, nr. 9, i lov nr. 750 af 20. juni 2025⁴.

Skriftlig dokumentation

SKL § 39 indeholder regler om, at skattepligtige omfattet af SKL § 38, som ikke er fritaget efter § 40, stk. 1, skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for fastsættelse af priser og vilkår for kontrollerede transaktioner (TP-dokumentation).

►SKL § 39, stk. 2, om, hvornår der ikke skal udarbejdes TP-dokumentation, er med virkning fra og med indkomståret 2025 ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 750 af 20. juni 2025⁴.

Efter SKL § 39, stk. 3, skal dokumentationen udarbejdes løbende og indgives til told- og skatteforvaltningen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet, jf. SKL §§ 11-13.

►Forlænges fristen for indgivelse af oplysningsskemaet efter SKL § 14, stk. 1 eller 2, forlænges fristen for indgivelse af TP-dokumentationen tilsvarende. Se § 3, nr. 4, i lov nr. 750 af 20. juni 2025⁴.

SKL § 39, stk. 4, indeholder en regel om, at den skattepligtige skal udarbejde yderligere skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder om det. Fristen for indsendelse af dokumentationen kan ikke være på mindre end 60 dage.

Land for land-rapport

SKL § 48 indeholder regler om, at en multinational koncerns ultimative moderselskab, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal indgive en land for land-rapport, hvis koncernen har en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. i forudgående regnskabsår. Rapporten skal indgives senest 12 måneder efter indkomståret.

SKL § 49 indeholder regler om, at et koncernselskab, der ikke er det ultimative moderselskab, under visse betingelser skal indgive land for land-rapport.

Efter SKL § 51 skal et selskab omfattet af SKL § 48, stk. 1, eller SKL § 49, stk. 2, senest inden udgangen af indkomståret meddele told- og skatteforvaltningen, at selskabet er forpligtet til at indgive land for land-rapporten.

Revisorerklæring

SKL § 43 om, at told- og skatteforvaltningen kan pålægge indsendelse af revisorerklæring ►er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2025. Se § 3, nr. 9, i lov nr. 750 af 20. juni 2025. Som konsekvens er SKL § 84, nr. 5, ændret tilsvarende. Se § 3, nr. 11, i lov nr. 750 af 20. juni 2025⁴.

SKL § 84, nr. 5, viderefører SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3

SKL § 84, nr. 5, viderefører SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3.

Se A.C.3.2.1.2.8 om SKL-Lbk 1264 § 17.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 5, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3.

Personer omfattet af reglen

Koncernforbundne virksomheder, dvs. typisk juridiske personer, som skal udarbejde dokumentation om de transaktioner, der foregår imellem virksomhederne i koncernen.

Fuldbyrkelsestidspunkt

SKL § 84, nr. 5, er fuldbyrdet, hvis det materiale, som er nævnt i bestemmelsen, forsætligt eller groft uagtsomt ikke er indgivet til told- og skatteforvaltningen inden for den frist, der gælder for det pågældende materiale.

Se også

Se også afsnit

- C.D.11.13.1.3.3 Sanktioner ved manglende eller mangelfuld transfer pricing-dokumentation.
- A.C.3.5.3.6 om bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, for sen transfer pricing-dokumentation.

A.C.3.2.1.3.4.6 Udstedelse af fiktiv faktura mv., SKL § 84, nr. 6**Indhold**

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Fuldbyrkelsestidspunkt.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- som led i virksomhed
- udsteder en faktura med et urigtigt indhold
- eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser,
- når dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag ved opgørelse af den skattepligtige indkomst

straffes med bøde.

SKL § 84, nr. 6, viderefører SKL-Lbk 1264 § 13 B, 1. led. Gerningsindholdet er det samme, men strafferammen i SKL § 84, nr. 6, er alene bøde.

Udtrykket "varer eller ydelser" omfatter både fysiske genstande, herunder valuta, og ikke fysiske genstande, herunder fx ydelse af arbejdskraft.

Dokumentationen kan være i papirform eller udstedt på anden måde, fx elektronisk.

Udstedelse af urigtig faktura mv. kan efter omstændighederne straffes som medvirken til skattesvig efter SKL-Lbk 1264 § 13 (til og med indkomståret 2017) henholdsvis SKL § 82, der fra og med indkomståret 2018 viderefører SKL-Lbk 1264 § 13. Det vil fx være tilfældet, hvis det kan bevises, at udstederen var eller burde være vidende om, at modtageren ville anvende den urigtige faktura mv. til skattesvig.

Anvendelsesområdet for SKL § 84, nr. 6, er således primært tilfælde, hvor gerningsindholdet i bestemmelsen er realiseret, men hvor det ikke er bevist, at modtageren af den urigtige faktura mv. har anvendt eller påtænkt at anvende den urigtige dokumentation til skattesvig.

Se også

Se også A.C.3.2.1.2.3 om SKL-Lbk 1264 § 13 B.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter fysiske eller juridiske personer, der driver virksomhed, og som led i virksomheden udsteder en urigtig faktura eller anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser.

Bestemmelsen finder anvendelse, uanset om det er ejeren, ansatte eller andre med tilknytning til virksomheden, der udsteder den urigtige faktura mv.

Det er ikke en betingelse for anvendelse af SKL § 84, nr. 6, at den urigtige faktura vedrører varer eller ydelser, som i øvrigt indgår i virksomhedens aktiviteter.

Fuldbyrkelsestidspunkt

Bestemmelsen fuldbyrdes ved udstedelse af den urigtige faktura mv. På udstedelsestidspunktet skal udstederen således have indset eller burde have indset, at den urigtige faktura mv. er egnet til at blive anvendt ved modtagerens opgørelse af den skattepligtige indkomst. Det er således ikke en betingelse for at straffe udstederen, at modtageren har anvendt dokumentationen.

A.C.3.2.1.4 Straffebestemmelser i skatteindberetningslov, SIL, DAC6- og DAC7-bekendtgørelserne**Indhold**

Dette afsnit handler om straffebestemmelser i tilknytning til de oplysninger, som indberetningspligtige skal afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med indberetningspligterne efter skatteindberetningsloven (SIL). Se SIL kapitel 9 om de straffebestemmelser og processuelle bestemmelser, som knytter sig til indberetningspligterne.

Afsnittet indeholder:

- Ikrafttrædelse (A.C.3.2.1.4.1)
- Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SIL § 58 (A.C.3.2.1.4.2)
- Tilsidesættelse af forskellige pligter, SIL § 59 (A.C.3.2.1.4.3)
- Straffebestemmelser i DAC6-bekendtgørelsen (A.C.3.2.1.4.4)
- Straffebestemmelser i DAC7-bekendtgørelsen (A.C.3.2.1.4.5).

A.C.3.2.1.4.1 Ikrafttrædelse**Indhold**

Dette afsnit beskriver ikrafttrædelsesbestemmelsen til SIL, lov nr. 1536 af 19. december 2017. Se nu Lbk nr. 1059 af 21. august 2025.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- SIL finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere
- De straffeprocessuelle regler i SIL finder anvendelse fra 1. januar 2019.

Regel

Efter SIL § 64, stk. 1, trådte SIL i kraft den 1. januar 2019.

SIL finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere**Indberetningsreglerne**

Det følger af SIL § 64, stk. 2, at SIL ikke finder anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere. Det gør i stedet SKL-Lbk 1264 med senere ændringer, ligesom bekendtgørelser udstedt i medfør af SKL-Lbk 1264 finder anvendelse for indberetninger for kalenderåret 2018 og tidligere.

For de årlige indberetninger for kalenderåret 2018 er det derfor indberetningspligten i SKL-Lbk 1264 med tilhørende bekendtgørelser, der gælder.

For månedlige indberetninger finder SIL anvendelse fra og med indberetninger for januar 2019.

For kvartalsvise indberetninger finder SIL anvendelse fra og med indberetninger for 1. kvartal 2019.

For årlige indberetninger finder SIL anvendelse fra og med indberetninger for kalenderåret 2019.

Straffebestemmelser

Det fremgår af lovbemærkningerne til SIL § 64, at det følger af STRFL § 3, at sager, der pådømmes fra 1. januar 2019, skal pådømmes efter SIL i det omfang, der er materielt sammenfald mellem straffebestemmelserne i SIL og SKL-Lbk 1264. Det betyder, at hvis der er straffebestemmelser med samme gerningsindhold i SKL-Lbk 1264 og SIL, så er det SIL der anvendes i sager, der pådømmes fra 1. januar 2019.

Enkelte af straffebestemmelserne i SIL er nye, og de kan derfor først anvendes på overtrædelser, der vedrører indberetninger omfattet af SIL. Se ovenfor om ikrafttrædelse af indberetningsreglerne.

SIL § 58

SIL § 58 er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1 og 2, for så vidt angår afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, der er indberetningspligtige efter SIL. Gerningsindholdet i SIL § 58 omfatter også ufuldstændige oplysninger, og det er tillige en del af gerningsindholdet, at de urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger resulterer i en for lav skatteansættelse.

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, indeholdt alene hjemmel til bødestraf. SIL § 58, stk. 1, kan derfor i relation til påstand om frihedsstraf for overtrædelser, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, først anvendes fra og med indberetninger, som er omfattet af SIL.

Hovedreglen er dog, at overtrædelser, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk § 14, stk. 2, fra 1. januar 2019 pådømmes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3. Se nedenfor.

For overtrædelser, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, kan SIL § 58 anvendes i sager, der pådømmes fra 1. januar 2019. Det forudsætter dog, at de urigtige eller vildledende oplysninger har resulteret i en for lav skatteansættelse.

Se A.C.3.2.1.4.2 om SIL § 58.

SIL § 59

SIL § 59, stk. 1, nr. 1, er ny. Den finder derfor først anvendelse på overtrædelser begået fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.1 om SIL § 59, stk. 1, nr. 1.

SIL § 59, stk. 1, nr. 2, er ny. Den finder derfor først anvendelse på overtrædelser begået fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.2 om SIL § 59, stk. 1, nr. 2.

SIL § 59, stk. 1, nr. 3, er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2. SIL § 59, stk. 1, nr. 3, finder derfor anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.3 om SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

SIL § 59, stk. 1, nr. 4, er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3. SIL § 59, stk. 1, nr. 4, finder derfor anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.4 om SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, for så vidt angår pligten til at opbevare grundlaget for de oplysninger, der indberettes. Den del af gerningsindholdet i SIL § 59, stk. 1, nr. 5, der vedrører tilsidesættelse af pligten til at indsende materiale, er "ny". Denne del af SIL § 59, stk. 1, nr. 5, finder derfor

først anvendelse fra og med indberetninger, som er omfattet af SIL. Se A.C.3.2.1.4.3.5 om SIL § 59, stk. 1, nr. 5.

SIL § 59, stk. 2, indeholder hjemmel til, at der i bekendtgørelser fastsat i medfør af SIL kan fastsættes bødestraf for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af regler i bekendtgørelserne. Reglen er ny. Straffebestemmelser i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i SIL kan derfor først anvendes fra og med indberetninger, som er omfattet af SIL.

De straffeprocessuelle regler i SIL finder anvendelse fra 1. januar 2019

De straffeprocessuelle regler i SIL kapitel 9 (§§ 60-63) finder anvendelse fra 1. januar 2019, uanset hvilken indberetningsperiode sagen vedrører.

A.C.3.2.1.4.2 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SIL § 58

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SIL § 58 om indberetningspligtiges afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Kravet til tilregnelsen
- Samvirke mellem den indberetningspligtige og den skattepligtige
- Retspraksis

Regel

Den indberetningspligtige, som

- forsætligt
- afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger,
- der resulterer i en for lav skatteansættelse,

straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel i 8 år efter STRFL § 289. Se SIL § 58, stk. 1.

Hvis ovennævnte handlinger er begået af grov uagtsomhed, er straffen bøde. Se SIL § 58, stk. 2.

SIL § 58 er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1 og 2, om afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger i relation til indberetningspligtige oplysninger efter SIL.

Manglende (ufuldstændige) oplysninger er også omfattet af gerningsindholdet. Manglende oplysninger kunne efter SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, straffes med bøde. Sager, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, vil som udgangspunkt skulle bedømmes efter SIL § 59, men kan efter omstændighederne henføres under SIL § 58.

Personer omfattet af reglen

SIL § 58 omfatter indberetningspligtige efter SIL, bortset fra SIL § 41.

SIL § 41 vedrører private renter og underholds- og børnebidrag. Hvis låntager ikke oplyser identiteten af långiveren til told- og skatteforvaltningen, er konsekvensen alene, at der ikke er fradrag for renterne. Hvis yderen af underholds- eller børnebidrag ikke oplyser identiteten af modtageren, er konsekvensen alene, at der ikke er fradrag for bidraget.

Indberetningspligtige, der ikke indberetter, eller forsætligt eller groft uagtsomt indberetter urigtige eller vildledende oplysninger, kan straffes for overtrædelse af SIL § 58, hvis de urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger resulterer i en for lav skatteansættelse for de skatteydere, som indberetningspligten vedrører.

Kravet til tilregnelsen

Tilregnelsen skal vurderes i forhold til den indberetningspligtige, og det er således ikke en betingelse for at anvende SIL § 58, at de skattepligtige, som indberetningen vedrører, ved eller burde vide, at deres skatteansættelser er for lave.

Der kan i forhold til den enkelte skatteyder være tale om mindre beløb, men afhængig af antallet af pligtige indberetninger kan der samlet blive tale om større beløb, som ikke bliver beskattet på grund af indberetterens forhold.

Kravet om tilregnelser hos den indberetningspligtige gælder også i forhold til, at indberetningen fører til en for lav skatteansættelse. Som eksempel på et forhold, der falder ind under SIL § 58, er i lovbemærkningerne nævnt fejlagtig eller manglende indberetning af personalegoder, som skyldes, at den indberetningspligtige forsætligt eller groft uagtsomt har anvendt reglerne om beskatning og indberetning af personalegoder forkert.

Simpel uagtsomhed, fx tastefejl eller andre undskyldelige fejl, straffes ikke.

Samvirke mellem den indberetningspligtige og den skattepligtige

Det fremgår af lovbemærkningerne til SKL § 82, at også en indberetningspligtig efter SIL, hvis oplysninger indgår direkte i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet, er omfattet af ordlyden i SKL § 82, hvis den indberetningspligtige forsætligt eller groft uagtsomt indberetter oplysninger, der fører til en for lav skatteansættelse.

Sådanne forhold er tillige omfattet af gerningsindholdet i SIL § 58.

Det må afgøres konkret, hvilken af de to straffebestemmelser, det er mest relevant at anvende.

Efter lovbemærkningerne til SKL § 82 vil det være relevant at anvende SKL § 82 også i forhold til indberetteren, hvis den skattepligtige har haft indflydelse på indberetningen. Det fremgår tilsvarende af lovbemærkningerne til SIL § 58, at udgangspunktet ved samvirke mellem indberetteren og den skattepligtige er, at forholdene henføres under SKL § 82.

Hvis den manglende eller urigtige indberetning sker på grundlag af en aftale om sort arbejde mellem arbejdsgiveren (den indberetningspligtige) og den ansatte (den skattepligtige), fremgår det af lovbemærkningerne til SIL § 58, at forholdet bedømmes efter KSL §§ 74 og 75. Her er det ikke den manglende indberetning, men den manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag, der er strafbar.

Retspraksis

SIL § 58 viderefører SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, der henviser til SKL-Lbk 1264 § 13, og det er i lovbemærkningerne til SIL § 58 forudsat, at sanktionspraksis for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13 (og dermed SKL § 82) også anvendes ved overtrædelse af SIL § 58.

Se A.C.3.5.2.1 om beregning af normalbøder i sager om unddragelse af skatter og afgifter.

A.C.3.2.1.4.3 Tilsidesættelse af forskellige pligter

Indhold

Dette afsnit handler om straffebestemmelserne i SIL § 59, stk. 1, nr. 1-5, der knytter sig til forskellige pligter, som indberetningspligtige har efter SIL.

Afsnittet indeholder:

- Pligten til at underrette om indberettede oplysninger og om brud på datasikkerheden, SIL § 59, stk. 1, nr. 1 (A.C.3.2.1.4.3.1)
- Pligten til at sikre sig identifikationsoplysninger, SIL § 59, stk. 1, nr. 2 (A.C.3.2.1.4.3.2)

- Pligten til rettidig indberetning, SIL § 59, stk. 1, nr. 3 (A.C.3.2.1.4.3.3)
- Pligten til genindberetning, SIL § 59, stk. 1, nr. 4 (A.C.3.2.1.4.3.4)
- Pligten til at opbevare og indsende grundlaget for indberetninger, SIL § 59, stk. 1, nr. 5 (A.C.3.2.1.4.3.5)

A.C.3.2.1.4.3.1 Pligten til at underrette om indberettede oplysninger og om brud på datasikkerheden, SIL § 59, stk. 1, nr. 1

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Med bøde straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 1, den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde sine pligter efter SIL § 53 a.

Bemærk

SIL § 53 a er indsat ved lov nr. 902 af 21. juni 2022. Se Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit A.C.3.2.1.4.3.1 om den dagældende SIL § 23, stk. 1 og 2, der fortsat finder anvendelse for indberetninger vedrørende kalenderåret 2022 eller tidligere.

Straffebestemmelsen finder kun anvendelse på overtrædelser begået vedrørende indberetninger omfattet af SIL.

Efter SIL § 53 a, stk. 1, skal indberetningspligtige finansielle institutter og platformsoveratører give meddelelse til fysiske og juridiske personer, som det finansielle institut eller platformsoveratøren skal indberette oplysninger om blandt andet efter regler udstedt i medfør af SIL § 22 og § 43. Efter SIL § 22 kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt skal foretage indberetning af en række nærmere oplysninger i relation til konti med tilknytning til udlandet. Efter SIL § 43 kan skatteministeren fastsætte regler om, at platformsoveratører skal indberette oplysninger om aktiviteter, som en sælger eller udlejer udfører mod vederlag.

De oplysninger, som de finansielle institutter og platformsoveratører skal give meddelelse om til de personer, der indberettes om, er alle de oplysninger, som vedkommende har ret til efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. Databeskyttelsesforordningen er bilag 1 til databeskyttelsesloven.

Efter SIL § 53 a, stk. 2, skal det finansielle institut og en platformsoveratører underrette personer, der skal indberettes oplysninger om, hvis der sker brud på datasikkerheden. Underretningspligten forudsætter, at det er sandsynligt at bruddet kan skade beskyttelsen af personoplysninger om den pågældende person eller dennes privatliv.

Personer omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 1, omfatter

- finansielle institutter, der årligt skal indberette oplysninger om finansielle konti med tilknytning til udlandet efter regler fastsat i medfør af SIL § 22, og
- platformsoveratører, der årligt skal indberette efter regler fastsat i medfør af SIL § 43.

A.C.3.2.1.4.3.2 Pligten til at undlade en række handlinger, hvis den indberetningspligtige ikke har sikret sig identifikationsoplysninger, SIL § 59, stk. 1, nr. 2

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Med bøde straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 2, den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder SIL § 52, stk. 2.

Straffebestemmelsen er "ny" og finder derfor kun anvendelse på overtrædelser begået fra 1. januar 2019.

Efter SIL § 52, stk. 1, skal den, der skal indberettes om efter SIL eller efter regler udstedt i medfør af SIL, give oplysning til den indberetningspligtige om sine identifikationsoplysninger, herunder om sit cpr-nr.

Hvis den, der skal indberettes oplysninger om, ikke har givet sine identifikationsoplysninger til den indberetningspligtige, er der en række handlinger, som den indberetningspligtige ikke må foretage. De handlinger, som den indberetningspligtige ikke må foretage, er udtømmende opregnet i SIL § 52, stk. 2.

Personer omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 2, omfatter indberetningspligtige efter SIL, der ikke har sikret sig identifikationsoplysninger om den, der skal indberettes om, og som foretager en af de handlinger, der er nævnt i SIL § 52, stk. 2.

A.C.3.2.1.4.3.3 Pligten til rettidig indberetning, SIL § 59, stk. 1, nr. 3**Indhold**

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Fuldbyrkelsestidspunkt

Regel

Med bøde straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3, den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader rettidigt at foretage indberetning efter SIL § 1, § 5, § 6, § 8, §§ 11 a -19 a, §§ 24-36, §§ 38-40, § 42 eller §§ 44-46.

Fristerne for rettidig indberetning, som der er henvist udtømmende til i SIL § 59, stk. 1, nr. 3, sidste led, fremgår af SIL § 15, stk. 2, § 39, § 42, stk. 3, § 54, stk. 1 - 5, eller IKR § 4, stk. 1.

SIL § 59, stk. 1, nr. 3, viderefører SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, med samme gerningsindhold. SIL § 59, stk. 1, nr. 3, finder derfor anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019.

Personer omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 3, omfatter indberetningspligtige efter de bestemmelser, der er udtømmende opregnet i SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

Det fremgår af lovbemærkningerne til SIL § 59, stk. 1, nr. 3, at det er den indberetningspligtige, der har ansvaret for, at indberetningerne er korrekte (og rettidige). Det gælder, uanset om indberetningen bliver foretaget af ansatte hos den indberetningspligtige, eller om den indberetningspligtige har købt en ydelse fra andre for at opfylde sin indberetningspligt.

Fuldbyrkelsestidspunkt

Overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3, er fuldbyrdet, hvis en indberetningspligtig ikke har indberettet inden for fristerne efter de regler, der er henvist til i SIL § 59, stk. 1, nr. 3, sidste led.

Se A.C.3.5.3.5 om bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger.

A.C.3.2.1.4.3.4 Pligten til genindberetning, SIL § 59, stk. 1, nr. 4**Indhold**

Afsnittet indeholder:

- Regel

- Personer omfattet af reglen
- Fuldbyrkelsestidspunkt.

Regel

Med bøde straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 4, den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter SIL § 54, stk. 6.

SIL § 54, stk. 6, indeholder en regel om, at told- og skatteforvaltningen kan meddele den indberetningspligtige, at der skal ske genindberetning som følge af fejl eller lignende. SIL § 54, stk. 6, vedrører indberetningspligtige, der har forsøgt indberetning efter SIL § 8, §§ 11 a -19 a, §§ 26-32, §§ 34-36, § 38, § 40, § 42 eller forsøgt indberetning efter regler udstedt i medfør af § 9, § 10, § 11, § 22 eller § 43.

SIL § 59, stk. 1, nr. 4, viderefører SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3. SIL § 59, stk. 1, nr. 4, finder derfor anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019.

Hvis sagen vedrører manglende genindberetning efter IKR § 4, stk. 3, er straffehjemmelen IKR § 11, stk. 2, jf. § 4, stk. 3.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.5 Straffebestemmelserne i indkomstregi-sterloven, IKR § 11.

Personer omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 4, omfatter indberetningspligtige, der har forsøgt indberetning, og som har fået meddelelse om at foretage genindberetning efter de bestemmelser, der er opregnet i SIL § 54, stk. 6.

Det fremgår af lovbemærkningerne til SIL § 59, at det er den indberetningspligtige, der har ansvaret for, at indberetningerne er korrekte (og rettidige). Dette gælder også for genindberetninger. Det gælder, uanset om indberetningen bliver foretaget af ansatte hos den indberetningspligtige, eller om den indberetningspligtige har købt en ydelse fra andre for at opfylde sin indberetningspligt.

Fuldbyrkelsestidspunkt

Overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 4, er fuldbyrdet, hvis en indberetningspligtig ikke har genindberettet inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter SIL § 54, stk. 6.

Se A.C.3.5.3.5 om bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger.

A.C.3.2.1.4.3.5 Pligten til at opbevare eller indsende grundlaget for indberetninger, SIL § 59, stk. 1, nr. 5**Indhold**

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen
- Fuldbyrkelsestidspunkt.

Regel

Med bøde straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 5, den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft undlader at opfylde pligten til at opbevare eller indsende materiale efter reglerne i SIL § 56.

SIL § 56, stk. 1, indeholder en regel om, at den, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter SIL, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der indberettes. Den indberetningspligtige skal også opbevare oplysninger til brug for afgørelse af, om en oplysning er indberetningspligtig.

Efter SIL § 56, stk. 2, skal den indberetningspligtige efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes.

SIL § 56, stk. 3, indeholder en regel om, at forpligtede enheder omfattet af hvidvaskdirektivet på anmodning fra told- og skatteforvaltningen har pligt til at indsende grundlaget for visse hvidvaskindberetninger.

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, viderefører SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1. Den del af gerningsindholdet i SIL § 59, stk. 1, nr. 5, der vedrører tilsidesættelse af pligten til at indsende materiale, er "ny". Denne del af straffebestemmelsen finder derfor kun anvendelse på overtrædelser, der begås fra 1. januar 2019.

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, finder i øvrigt anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019.

Bemærk

Bemærk, at simpel uagtsomhed var tilstrækkeligt til, at SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, var overtrådt. Simpel uagtsomhed er ikke længere strafbar, idet kravet til tilregnelser i SIL § 59, stk. 1, nr. 5, er forsæt eller grov uagtsomhed.

Personer omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, omfatter indberetningspligtige, der ikke har opfyldt pligten til at opbevare grundlaget for indberetninger, eller som ikke på anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsender materiale efter SIL § 56.

Fuldbyrkelsestidspunkt

Overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 5, er fuldbyrdet, når det konstateres, at grundlaget for indberetninger ikke er opbevaret, eller når en indberetningspligtig ikke indsender materialet inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter SIL § 56.

Se A.C.3.5.3.5 om bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger. Det er i lovbemærkningerne til SIL § 59, stk. 1, nr. 5, forudsat, at bødeniveauet skal være det samme som for overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4.

A.C.3.2.1.4.4 Straffebestemmelser i DAC6-bekendtgørelsen Indledning

Reglerne om indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 / MDR fremgår af afsnit A.B.1.2.9.

Med hjemmel i SIL § 59, stk. 2, er der i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30 fastsat regler om bødestraf for overtrædelse af pligter i bekendtgørelsen.

I bemærkningerne til § 1, nr. 2, i lovforslaget om gennemførelsen af DAC6 (lovforslag L 49, 2019-20) er der redegjort for overtrædelser, der efterfølgende er blevet indarbejdet i straffebestemmelsen i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30.

Indhold

Afsnittet indeholder

- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortællelse af oplysninger (A.C.3.2.1.4.4.1)
- Undladelse af at overholde indberetningsfrister (A.C.3.2.1.4.4.2)
- Undladelse af overholdelse af indberetningsfrist - advokater (A.C.3.2.1.4.4.3)
- Undladelse af at opfylde underrettningspligt - advokater (A.C.3.2.1.4.4.4)
- Undladelse af anmeldelse til registrering inden for fristen (A.C.3.2.1.4.4.5)

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13 Bødeniveau for overtrædelse af DAC6-bekendtgørelsen.

A.C.3.2.1.4.4.1 Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortællelse af oplysninger

Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 1, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortæller oplysninger, når der foreligger en indberetningspligt.

Pligten til at foretage indberetning påhviler mellemmanden eller den relevante skatteyder. Se nærmere afsnit A.B.1.2.9.5.

Fortællelse af oplysninger kan ske i sammenhæng med afgivelse af andre oplysninger, men omfatter også tilfælde, hvor mellemmanden eller den relevante skatteyder undlader at indberette.

A.C.3.2.1.4.4.2 Undladelse af at overholde indberetningsfrister Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 2, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde sin indberetningspligt inden for fristerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019

- § 23, stk. 1, hvorefter mellemmand skal foretage indberetning af oplysninger, de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, inden 30 dage fra det tidligste af de tidspunkter, der er anført i § 23, stk. 1, nr. 1-3:
 - dagen efter den indberetningspligtige ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse
 - dagen efter den indberetningspligtige ordning er klar til gennemførelse, eller
 - dagen efter, at det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige ordning er taget.
- § 23, stk. 2, hvorefter en mellemmand skal foretage indberetning inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor mellemmanden direkte eller ved hjælp af andre personer har ydet støtte, assistance eller rådgivning af en sådan karakter, at mellemmanden er omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 2
- § 24, hvorefter mellemmanden for så vidt angår markedsegne ordninger, ud over indberetningen efter § 23, hver tredje måned skal indberette nye opdaterede oplysninger efter § 24, stk. 1, nr. 1-4, der er blevet tilgængelige siden sidste indberetning
- § 26, hvorefter den relevante skatteyder, hvis indberetningspligten påhviler denne, skal foretage indberetning senest 30 dage fra dagen efter den tidligste af følgende datoer:
 - datoen, hvor den indberetningspligtige ordning blev stillet til rådighed for gennemførelse for den relevante skatteyder
 - datoen, hvor den indberetningspligtige ordning var klar til gennemførelse af den relevante skatteyder, eller
 - datoen, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige ordning blev taget i relation til den relevante skatteyder.
- § 32, stk. 2, hvorefter mellemmand og relevante skatteydere senest den 31. august 2020 skal indberette indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er gennemført i perioden fra den 25. juni 2018 til den 30. juni 2020, begge dage inklusive.

A.C.3.2.1.4.4.3 Undladelse af overholdelse af indberetningsfrist - advokater

Om advokaters fritagelse for indberetningspligt, reglerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 §§ 27-28, henvises til afsnit A.B.1.2.9.5.4.1.2. ▶ I afsnittet er indarbejdet omtale af de ændringer af bekendtgørelsens § 27, der skete ved BEK nr. 1156 af 9/9 2025. ◀

Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 3, omfatter en mellemmand, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader rettidigt at opfylde en indberetningspligt efter § 27, stk. 2, inden for 30-dages fristen i § 23 eller "hver tredje-månedes-fristen" i § 24, hvis mellemmanden

- er advokat,
- er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. RPL § 126, stk. 1, og
- ikke er fritaget for at skulle indberette efter reglerne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2 (ved at dokumentere, at de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 er indberettet af en anden mellemmand),

og ▶klienten, hvis denne er◀ den relevante skatteyder, ikke inden for indberetningsfristerne har dokumenteret over for advokaten, at de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 er indsendt til Skatteforvaltningen.

A.C.3.2.1.4.4.4 Undladelse af at opfylde underrettningspligt - advokater

Om advokaters fritagelse for indberetningspligt, reglerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 §§ 27-28, henvises til afsnit A.B.1.2.9.5.4.1.2. ▶I afsnittet er indarbejdet omtale af de ændringer af bekendtgørelsens § 27, der skete ved BEK nr. 1156 af 9/9 2025.◀

Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 4, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde underrettningspligten efter

- § 27, stk. 1, der omfatter en mellemmand, der
 - er advokat,
 - er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. RPL § 126, stk. 1, og
 - ikke er fritaget for at skulle indberette efter reglerne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, (ved at dokumentere, at de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 er indberettet af en anden mellemmand).

Underrettningspligten indebærer, at advokaten skriftligt skal formulere og overlevere de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 til ▶sin klient, hvis denne er◀ den relevante skatteyder. Samtidig skal advokaten underrette ▶klienten◀ om, at advokaten foretager indberetningen, jf. § 27, stk. 2, til Skatteforvaltningen inden for fristerne i § 23 eller § 24, med angivelse af datoen for fristens udløb, hvis ▶klienten◀ ikke selv indberetter oplysningerne inden for den angivne frist. Det er ikke strafbart for ▶klienten◀ ikke at indberette inden for den angivne frist, idet indberetningspligten over for Skatteforvaltningen påhviler advokaten, hvis ▶klienten◀ ikke selv indberetter inden for fristen. ▶Klienten◀ vil herved have en berettiget forventning om, at Skatteforvaltningen får kendskab til de indberetningspligtige oplysninger fra advokaten.

- § 27, stk. 3, der omfatter en mellemmand, der
 - er advokat,
 - er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. RPL § 126, stk. 1, og
 - ved indberetning efter § 27, stk. 2, inkriminerer den relevante skatteyder eller i væsentlig grad risikerer dette. Advokaten skal i denne situation straks underrette ▶sin klient, hvis denne er en◀ mellemmand, om dennes indberetningsforpligtelse, jf. § 27, stk. 3, 2. pkt.

A.C.3.2.1.4.4.5 Undladelse af anmeldelse til registrering inden for fristen

Om de indberetningspligtiges pligt til registrering hos Skatteforvaltningen, BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29, henvises til afsnit A.B.1.2.9.9.

Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 5, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at anmelde sig til registrering inden for fristen efter bekendtgørelsens § 29, stk. 1.

Efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29, stk. 1, skal mellemmand eller relevante skatteydere, der er indberetningspligtige efter bekendtgørelsens § 4 (mellemmand) eller § 7 (den relevante skatteyder, hvis der ikke findes en mellemmand), anmelde sig som indberetningspligtige senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden.

Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger i en anmeldelse efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29, stk. 1, kan efter omstændighederne være omfattet af straffebestemmelsen i bekendtgørelsens § 30, stk. 1, nr. 1.

A.C.3.2.1.4.5 Straffebestemmelser i DAC7-bekendtgørelsen

Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021, om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, der også kaldes DAC7, er implementeret i dansk ret ved lov nr. 902 af 21/06/2022, der trådte i kraft den 1. januar 2023. Lovens § 1, nr. 3, indeholder en nyaffattelse af SIL § 43.

SIL § 43 indeholder hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af DAC7.

I medfør af bemyndigelsen i SIL § 43 har skatteministeren fastsat regler for indberetningsordningen i BEK nr. 1253 af 06/09/2022 (herefter DAC7-bekendtgørelsen) om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere. Bekendtgørelsen er ændret ved BEK nr. 1142 af 28/08/2023, BEK nr. 52 af 16/01/2024 og BEK nr. 1159 af 9/9 2025.

Se også

Afsnit A.B.1.2.8.6 Indberetningspligt for digitale platformsoveratører

Afsnit A.B.1.2.8.6.10 Registrering af indberetningspligtige.

Med hjemmel i SIL § 59, stk. 2, er der i DAC7-bekendtgørelsens § 56 fastsat regler om bødestraf for overtrædelse af pligter i bekendtgørelsen.

I bemærkningerne til lovforslaget om gennemførelsen af DAC7 (lovforslag L 176, 2021-22) er der redegjort for nogle af de typer af overtrædelser, der efterfølgende er blevet indarbejdet i straffebestemmelsen i DAC7-bekendtgørelsens § 56. Se lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3.1.6.1 og 3.1.6.2, og lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 3, og § 1, nr. 11.

Indhold

Afsnittet indeholder

- Indberettende Platformsoveratører (A.C.3.2.1.4.5.1)
- Sælgere - Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformsoveratører (A.C.3.2.1.4.5.2).

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

A.C.3.2.1.4.5.1 Indberettende Platformsoveratører**Indhold**

Afsnittet indeholder

- Undladelse af rettidigt at anmelde sig til registrering (A.C.3.2.1.4.5.1.1)
- Manglende rettidig gennemførelse af due diligence procedurerne (A.C.3.2.1.4.5.1.2)
- Undladelse af rettidigt at opfylde sin indberetningspligt (A.C.3.2.1.4.5.1.3)
- Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger (A.C.3.2.1.4.5.1.4).

“Indberettende Platformsoperator” er defineret i DAC7-bekendtgørelsens § 5.

Se også

Se også afsnit A.B.1.2.8.6.3 Hvem skal indberette?

A.C.3.2.1.4.5.1.1 Undladelse af rettidigt at anmelde sig til registrering

Indhold

Afsnittet indeholder

- Danske Platformsoperatorer og EU-platformsoperatorer
- Platformsoperatorer uden for EU

Danske Platformsoperatorer og EU-Platformsoperatorer

En Indberettende Platformsoperator har pligt til at lade sig registrere hos Skatteforvaltningen. Det følger af DAC7-bekendtgørelsens § 49 for så vidt angår platformsoperatorer, der opfylder betingelserne i DAC7-bekendtgørelsens § 5, nr. 1, i Danmark, eller som opfylder betingelserne i DAC7-bekendtgørelsens § 5, nr. 1, i en eller flere andre EU-medlemsstater ud over Danmark, og som vælger at ville indberette til Danmark.

Registreringen skal ske senest 8 dage efter indtræden i status som Indberettende Platformsoperator. Se DAC7-bekendtgørelsens § 49, stk. 1. Platformsoperatorer, der allerede drev deres virksomhed forud for den 1. januar 2023, har frist til den 8. januar 2023 til at registrere sig for den nye indberetningspligt.

Forsætlig eller grov uagtsom manglende rettidig registrering straffes med bøde efter DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1.

Platformsoperatorer uden for EU

En Platformsoperator uden for EU, der er omfattet af DAC7-bekendtgørelsens § 5, nr. 2, har pligt til at lade sig registrere hos den kompetente myndighed i én EU-medlemsstat, hvis Platformsoperatoren formidler udførelsen af en Relevant Aktivitet for Sælgere, der skal indberettes om, hvis Sælgerne anses som hjemmehørende i EU efter DAC7-bekendtgørelsens § 34, eller hvis Platformsoperatoren formidler en Relevant Aktivitet, der vedrører udlejning af fast ejendom beliggende i EU.

Registreringen skal ske, når Platformsoperatoren påbegynder virksomhed som Platformsoperator. Se DAC7-bekendtgørelsens § 50. Disse Indberettende Platformsoperatorer har samme forpligtelser i forbindelse med registrering som de rent danske Indberettende Platformsoperatorer.

Hvis en Platformsoperator uden for EU formidler udførelsen af en Relevant Aktivitet for Sælgere, der anses som hjemmehørende i Danmark efter DAC7-bekendtgørelsens § 34, eller hvis Platformsoperatoren formidler en Relevant Aktivitet, der vedrører udlejning af fast ejendom beliggende i Danmark, kan Platformsoperatoren straffes med bøde efter DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 2, for forsætlig eller groft uagtsomt ikke rettidigt at have ladet sig registrere.

DAC7-bekendtgørelsens § 9 definerer “Relevant Aktivitet”

DAC7-bekendtgørelsens § 13 definerer “Sælger”.

Se også

Se også afsnit

- A.B.1.2.8.6.4.1 Om begrebet “Relevant Aktivitet”
- A.B.1.2.8.6.5.2 Om begrebet “Sælger”
- A.B.1.2.8.6.10 Registrering af indberetningspligtige
- A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

A.C.3.2.1.4.5.1.2 Manglende rettidig gennemførelse af due diligence procedurerne

I SIL § 43, stk. 2, som affattet ved lov nr. 902 af 21/06/2022, er skatteministeren bemyndiget til at fastsætte regler om procedure for platformsoperatorernes identifikation af de sælgere og udlejere, der skal indberettes om. Herudover kan skatteministeren fastsætte regler om, at platformsoperatorerne har pligt til at lukke sælgerens eller udlejerens konto og forhindre sælgeren eller udlejerens i på ny at blive registreret på platformen eller tilbageholde betaling af vederlag til sælgeren eller udlejerens, hvis sælgeren eller udlejerens ikke meddeler platformsoperatoren de oplysninger, som skal meddeles efter regler, som er fastsat. Disse procedurer kaldes under ét due diligence.

De fastsatte regler om due diligence fremgår af DAC7-bekendtgørelsens kapitel 2.

DAC7-bekendtgørelsens § 37 indeholder reglerne om frist for foretagelse af due diligence procedurerne og om disses tidsmæssige gyldighed.

Reglen om en Indberettende Platformsooperators pligt til efter omstændighederne at lukke Sælgerens kontor er i DAC7-bekendtgørelsens § 47.

En Indberettende Platformsoperator, der forsætligt eller groft uagtsomt ikke rettidigt gennemfører due diligence procedurerne efter DAC7-bekendtgørelsens §§ 27-37, kan straffes med bøde.

En Indberettende Platformsoperator kan efter DAC7-bekendtgørelsens § 38 gøre brug af en tredjepart til at opfylde due diligence procedurerne. Det er dog fortsat den Indberettende Platformsooperators ansvar, at due diligence procedurerne bliver fulgt efter reglerne i DAC7-bekendtgørelsens §§ 27-37.

Straffebestemmelsen i DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1, 1. led om due diligence procedurerne i §§ 27-37 omfatter både tilfælde, hvor due diligence procedurerne er mangelfulde, og tilfælde, hvor procedurerne ikke er gennemført rettidigt.

Se også

Se også afsnit

- A.B.1.2.8.6.7.2 Due diligence-forpligtelser for Indberettende Platformsoperatorer
- A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

Bemærk

DAC7-bekendtgørelsens § 47 indeholder pligt for en Indberettende Platformsoperator til efter omstændighederne at lukke en Sælgers konto på Platformen. Tilfærdigelse af pligten i § 47 er ikke omfattet af straffebestemmelsen i § 56.

A.C.3.2.1.4.5.1.3 Undladelse af rettidigt at opfylde sin indberetningspligt

En Indberettende Platformsoperator kan straffes med bøde efter DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1, 3. led, hvis denne forsætligt eller groft uagtsomt undlader rettidigt at opfylde sin indberetningspligt efter §§ 40-42, 44-45 eller § 46, stk. 1.

Se også

Se også afsnit

- A.B.1.2.8.6.9 Indberetningsfrist
- A.B.1.2.8.6.6 Hvilke oplysninger skal indberettes og udveksles?
- A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

A.C.3.2.1.4.5.1.4 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger

En Indberettende Platformsoperator kan straffes med bøde efter DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1, sidste led, hvis denne forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter SIL § 58.

Se også

Afsnit A.C.3.2.1.4.2 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SIL § 58

Afsnit A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

Bemærk - BEK nr. 52 af 16/01/2024

BEK nr. 52 af 16/01/2024 indeholder ændringer af DAC7-bekendtgørelsen og indsætter bl.a. § 46, stk. 4 og 5. Ændringerne indebærer, at en virksomhed, som opfylder betingelserne for at være en Indberettende Platformsoperator, bortset fra at virksomheden ikke er en Enhed, kan vælge at indberette oplysninger. Det betyder, at personligt erhvervsdrivende platformsooperatorer frivilligt vil kunne indberette oplysninger til Skattestyrelsen om deres sælgers eller udlejerers indtægter.

En virksomhed, som vælger at indberette oplysninger efter bekendtgørelsens § 46, stk. 4, og som forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter SKL § 82 eller § 83. Se DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 4, indsat ved BEK nr. 52 af 16/01/2024.

A.C.3.2.1.4.5.2 Sælgere - Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformsoperator

En Sælger kan straffes med bøde efter DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 3, hvis denne forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformsoperator i forbindelse med dennes indsamling af oplysninger efter DAC7-bekendtgørelsens § 28, § 29, § 33 og § 36, medmindre højere straf er forskyldt efter lovgivningen.

DAC7-bekendtgørelsens § 9 definerer "Relevant Aktivitet"

DAC7-bekendtgørelsens § 11 definerer "Vederlag"

DAC7-bekendtgørelsens § 12 definerer "Personlig tjeneste"

DAC7-bekendtgørelsens § 13 definerer "Sælger".

Se også

Se også afsnit

- A.B.1.2.8.6.4.1 Om begrebet "Relevant Aktivitet"
- A.B.1.2.8.6.4.2 Om begrebet "Vederlag"
- A.B.1.2.8.6.4.5 Om begrebet "Personlig Tjeneste"
- A.B.1.2.8.6.5.2 Om begrebet "Sælger".

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

Bemærk

En Sælger kan ifalde højere straf end bøde, hvis højere straf er forskyldt efter lovgivningen.

En Sælgers afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige (herunder manglende) oplysninger til en Indberettende Platformsoperator er i sig selv ikke direkte omfattet af SKL § 82 og § 83.

Efter omstændighederne vil en Sælger efter Skattestyrelsens opfattelse ved forsætligt at afgive urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformsoperator kunne straffes for forsøg på overtrædelse af SKL § 82 eller § 83.

Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse efterfølgende blive tale om et direkte strafansvar for Sælger efter SKL § 82 eller § 83, hvis Sælgers forsætlige eller groft uagtsomme afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformsoperator resulterer i en for lav skatteansættelse for Sælger. Da den Indberettende Platformsooperators indberetning beror på Sælgers oplysninger, kan den Indberettende Platformsoperator ikke anses for "uafhængig af den skattepligtige" efter den tidligere SKL § 2, stk. 2, nu SKL § 83 A. Hertil kommer, at de indberettede oplysninger efter DAC7-bekendtgørelsen som udgangspunkt ikke vil kunne fortrykkes på årsopgørelsen eller i oplysningsskemaet, hvorfor det er Sælgers ansvar selv at anføre den skattepligtige indkomst på sin årsopgørelse eller i sit oplysningsskema.

Der er efter Skattestyrelsens opfattelse tillige hjemmel til at straffe Sælger for medvirken til den Indberettende Platformsooperators overtrædelse af SIL § 58. Det er ikke en betingelse for at straffe Sælger for medvirken, at den Indberettende Platformsoperator selv kan straffes for overtrædelse af SIL § 58.

Efter omstændighederne kan Sælger ifalde straf efter straffeloven, fx STRFL § 279 om bedrageri eller § 279 a om databedrageri.

A.C.3.2.1.5 Straffebestemmelse i indkomstregisterloven, IKR § 11

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelse af handlepligter i indkomstregisterlovens (IKR) § 11.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrdestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar
- SIL er den primære straffebestemmelse.

Regel

Når forholdet ikke er omfattet af straffebestemmelser i anden lovgivning, kan en indberetningspligtig, der forsætligt eller groft uagtsomt

- undlader at indberette oplysninger, der er omfattet af indberetningspligten,
- ikke overholder fristen for indberetning,
- undlader at overholde den fastsatte frist for genindberetning straffes med bøde. Se IKR § 11, stk. 1 og 2.

Se også

Se også IKR §§ 3 og 4, der angiver, hvilke oplysninger der skal indberettes og frister for indberetning.

Fuldbyrdestidspunkt

Gerningsindholdet er realiseret, når fristen for indsendelse af de pligtige oplysninger er udløbet.

Ved genindberetningen realiseres gerningsindholdet, når fristen i påbuddet om genindberetning er udløbet.

Personer omfattet af reglen

Pligt- og ansvarssubjekt er den indberetningspligtige. Der er tale om indberetningspligtige oplysninger fra tredjemand.

Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen er en ordensforskrift, og da bødestraffens størrelse er uafhængig af, om der er forsæt til undladelsen, eller der er tale om grov uagtsomhed, er bevis for grov uagtsomhed tilstrækkelig som betingelse for ansvar.

SIL er den primære straffebestemmelse

Da skatteindberetningsloven indeholder bestemmelser om indberetning til indkomstregisteret, vil SIL § 59, stk. 1, nr. 3, være den primære straffebestemmelse. Se afsnit A.C.3.2.1.4.3.3 om gerningsindholdet i SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

Straffebestemmelse for genindberetninger efter de bestemmelser, der både er omfattet af skatteindberetningsloven og indkomstregisterloven, bliver SIL § 59, stk. 1, nr. 4, jf. IKR § 11, stk. 2. Se afsnit A.C.3.2.1.4.3.4 om gerningsindholdet i SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

Straffebestemmelsen for overtrædelse af IKR § 4, stk. 3, for manglende genindberetning af oplysninger, der alene er omfattet af IKR, er IKR § 11, stk. 2, jf. § 4, stk. 3.

A.C.3.2.1.6 Straffebestemmelse i dødsboskatteoven, DBSL § 93**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelse af handlepligter i forbindelse med beskatning af dødsboer.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrldelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Den som, til bedømmelse af om dødsboet er fritaget for beskatning, forsætligt eller ved grov uagtsomhed

- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller
- fortier eller nægter at give oplysninger, eller
- undlader rettidigt at afgive en særlig boopgørelse, når der udøves erhverv med fast driftssted i Danmark,

straffes med bøde. Se DBSL § 93, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se DBSL § 93, stk. 3.

Se også

Se DBSL § 6, stk. 1 om beregning af dødsboskat, og DBSL § 57, stk. 1 om den særlige boopgørelse.

Fuldbyrldelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold i er realiseret, når

- de urigtige eller vildledende oplysninger er modtaget af Skattestyrelsen,
- de manglende oplysninger resulterer i en forkert afgørelse angående beskatningen, og
- fristen er udløbet.

Forsæt til unddragelse fuldbyrdes samtidig.

Personer omfattet af reglen

Pligtssubjekt i et privat skiftet bo er den, der har fået fuldmagt af arvingerne til at gennemføre skiftet. Pligtssubjektet i et offentligt skiftet bo er bobestyren.

Ansvarssubjektet kan både være pligtssubjektet og arvingerne i boet, idet arvingerne kan medvirke til overtrædelsen ved at holde oplysninger tilbage om boets aktiver.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

- afgivelse eller manglende afgivelse af oplysninger, eller
- at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet.

Ved anvendelse af DBSL § 93, stk. 3, er den subjektive betingelse, at der er forsæt til unddragelse.

Bemærk

I det omfang, overtrædelsen har karakter af en ordensforseelse, straffes der ikke. I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for forsætlig overtrædelse af DBSL § 93, stk. 3, men hvor der er realiseret skatteunddragelse, kan DBSL § 93 stk. 1, anvendes til udmåling af en normalbøde for grov uagtsomhed.

Se også

Se afsnit C.E.2.2.2.1 om betingelserne for skattefrihed for dødsboer, og afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse.

A.C.3.2.1.7 Straffebestemmelse i opkrævningsloven, OPKL § 17**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelse af opkrævningslovens bestemmelser om angivelse, afregning og sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

- Handlepligter ved angivelse og afregning, OPKL § 17, stk. 1 og 2
- Fuldbyrldelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar
- Lovhieraki
- Uregistreret virksomhed
- Fuldbyrldelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar.

Handlepligter ved angivelse og afregning, OPKL § 17, stk. 1 og 2

Den, som forsætligt eller ved grov uagtsomhed

1) overtræder OPKL § 2, stk. 1 eller 2, § 9, stk. 1 eller 2, eller § 11, stk. 11, 1. pkt., eller

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for angivelse af afgifter eller for indberetning til indkomstregisteret,

straffes med bøde. Se OPKL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 års fængsel efter STRFL § 289. Se OPKL § 17, stk. 2.

Se også

Se OPKL § 2, stk. 1 og 2 og § 9, stk. 1 og 2, om frister for angivelse samt IKR § 4 om frister for indberetning til indkomstregisteret.

Fuldbyrldelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når

- fristen for angivelse er udløbet, jf. OPKL § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 1 og 2, eller når

- der sker fortsættelse af en virksomhed, hvis registrering er ophørt, inddraget eller nægtet, jf. OPKL § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 11, stk. 1, 1. pkt., eller
- virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger, jf. OPKL § 17, stk. 1, nr. 2.

Bemærk

For sen indberetning til indkomstregisteret kan straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3. Se afsnit A.C.3.5.3.5.

Manglende indberetning til indkomstregisteret kan straffes efter OPKL § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er alle erhvervsdrivende, der skal indsende angivelser med afgiftsberegning eller er indberetningspligtige til indkomstregisteret. Se kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om et indkomstregister.

Ansvarssubjekt kan være ejeren af virksomheden, en ansat eller den juridiske person.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

- at oplysningerne er urigtige eller vildledende, eller at der er fortiet oplysninger, eller
- at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet

Ved anvendelse af OPKL § 17, stk. 2, er den subjektive betingelse, at der er forsæt til unddragelse.

Bemærk

I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for forsætlig overtrædelse af OPKL § 17, stk. 2, og hvor der er realiseret en unddragelse, kan stk. 1 anvendes til udmåling af en normalbøde for grov uagtsomhed.

Lovhieraki

Oprævningsloven er subsidiær, hvilket betyder, at den kun kan anvendes, hvis der ikke er særlige bestemmelser i de andre skatte- og afgiftslove om samme forhold, og loven gælder ikke oprævning af told. Se OPKL § 1.

Der er sammenfald mellem OPKL § 17, stk. 1, og den underliggende materielle lovgivning i kildeskatteloven. I praksis løses sammenstød mellem OPKL § 17 og de tilsvarende straffebestemmelser i kildeskatteloven på den måde, at speciallovens (kildeskattelovens) straffebestemmelser har forrang. Se KSL § 74, stk. 1, nr. 2.

Hvis der er foretaget indeholdelse, men ikke angivet, anvendes oprævningsloven. Hvis der hverken er foretaget indeholdelse eller angivelse, anvendes kildeskatteloven.

Se også

Afsnit A.C.3.2.1.8 om straffebestemmelserne i kildeskatteloven.

Uregistreret virksomhed

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed driver virksomhed

- selv om registreringen er inddraget, fordi der ikke er indgivet angivelse i flere på hinanden følgende perioder,
- eller registreringen er inddraget eller nægtet, fordi der ikke er stillet sikkerhed rettidigt,

straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Se OPKL § 17, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 11, stk. 11, 1. pkt. I

særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se også OPKL § 17, stk. 3.

Se også

OPKL § 4, stk. 3, om inddragelse af registrering og OPKL § 11, stk. 9, om sikkerhedsstillelse.

Bemærk

Ved forsæt til unddragelse af moms ved drift af uregistreret virksomhed kan straffes efter ML § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 6 eller § 47, stk. 7.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når virksomheden fortsætter driften, efter at registreringen er inddraget eller nægtet.

Bemærk

Selvom strafferammen indeholder frihedsstraf, indgår forsæt til unddragelse ikke i det strafbare gerningsindhold i OPKL § 17, stk. 3. Det gør det derimod i OPKL § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 11, stk. 11, 1. pkt.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er registreringspligtige virksomheder. Ansvarssubjekt er virksomhedens ejer eller den juridiske person, hvis der ikke er et entydigt ejerforhold.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling vedrører alle følgende forhold:

- at virksomheden er registreringspligtig
- at registrering er inddraget eller nægtet
- at driften fortsætter.

Bemærk

Virksomheden kan og skal afvikle allerede indgåede kontrakts- og ansættelsesforhold, der gør det påkrævet at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det skal ske inden for den kortest mulige periode.

A.C.3.2.1.8 Straffebestemmelser i kildeskatteloven

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelser af kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

- Den indeholdelsespligtiges strafansvar, KSL § 74 og § 74 A (A.C.3.2.1.8.1)
- Lønmodtageres strafansvar, KSL § 75 (A.C.3.2.1.8.2)
- Overtrædelse af fastsatte forskrifter, KSL § 76 (A.C.3.2.1.8.3).

A.C.3.2.1.8.1 Den indeholdelsespligtiges strafansvar, KSL § 74 og § 74 A

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af indberetningspligter i kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbordelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Gentagelsesvirkning.

Regel

Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

- undlader at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af kildeskat
- undlader rettidigt at angive beregning af udbytte og udbetaling af royalty. Se KSL § 66, stk. 2, og KSL § 66 A, stk. 1,
- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om beregning af udbytte og udbetaling af royalty,
- anmoder om elektroniske skattekortoplysninger hos Skattestyrelsen om personer, som man på anmodningstidspunktet ikke påregner at skulle udbetale A-indkomst til.

Se KSL § 74, stk. 1.

- undlader efter påbud at registrere beskæftigede hos den pågældende arbejdsgiver i digital logbog. Se KSL § 86 A, stk. 1.

Se KSL § 74 A.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se KSL § 74, stk. 2.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Ved undladelser er det strafbare gerningsindhold realiseret, når den indberetningspligtige undlader

- rettidigt at foretage fuld indeholdelse, jf. a) eller
- rettidigt at angive grundlaget for indeholdelse, jf. b)
- at registrere ansatte i digital logbog, når der er givet påbud, jf. e).

Tidsfristerne for indeholdelse og angivelse af kildeskat fremgår af opkrævningsloven. De andre frister fremgår af de materielle bestemmelser i kildeskatteloven. Det er den udviste passivitet i forhold til handlepligten, der er det strafbare gerningsindhold. Når passiviteten skyldes forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Det strafbare gerningsindhold er realiseret ved en aktiv handling i form af

- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, jf. c) eller
- vildledning af Skattestyrelsen ved anmodning om elektroniske skattekortoplysninger på en navngiven person, jf. d).

Hvis der er forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Personer omfattet af reglen

Pligtssubjektet er den indberetningspligtige, hvilket er den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages eller det selskab/den forening, der udbetaler vederlag, udbytte eller royalty.

Ansvarssubjekt kan både være den juridiske person og en fysisk person. Se afsnit A.C.3.2.3 om ansvarssubjekter.

Subjektive betingelser for strafansvar

Det er den forsætlige eller groft uagtsomme handling eller undladelse, der er den subjektive betingelse for strafansvar.

Bemærk

I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for en forsætlig overtrædelse, men hvor der er realiseret unddragelse, kan stk. 1 anvendes til udmåling af en normalbøde for grov uagtsomhed.

Gentagelsesvirkning

Det er ikke alene forsæt til unddragelse, der kan udløse fængselsstraf, men også "særligt skærpende omstændigheder" ved forbrydelsen. Hvis den indeholdelsespligtige tidligere har overtrådt kildeskattelovgivningen, anses dette for en særlig skærpende omstændighed, som får indflydelse på strafudmålingen. Se KSL § 74, stk. 2.

A.C.3.2.1.8.2 Lønmodtageres strafansvar, KSL § 75**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved lønmodtagerens overtrædelse af kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrdelsestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Den, som lader sig udbetale A-indkomst eller arbejdsmarkedspligtig indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag og den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger

- ved brug af skattekort overfor en anden indeholdelsespligtig end den, hvortil skattekortet er afgivet elektronisk, og om indkomstforhold mv. som påføres skattekortet,
- til beregning af passivposter ved generationsskifte i levende live eller fortier oplysninger af betydning for beregningen,
- overfor arbejdsgiverkontrollen ved oplysning af navn, adresse, fødselsdato, ansættelsesforhold og dets varighed eller undlader at afgive disse oplysninger,

straffes på samme måde, som anført i KSL § 74.

Se KSL § 75.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold i KSL § 75, stk. 1, nr. 1, er fuldbyrdet ved modtagelse af A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

I resten af bestemmelsen (pkt. a-c) er gerningsindholdet fuldbyrdet ved afgivelsen af de urigtige eller vildledende oplysninger, eller ved fortielsen af de pligtige oplysninger, når handlepligten indtræder.

Personer omfattet af reglen

Pligtssubjekt og ansvarssubjekt er alle personer, som har A-indkomst eller arbejdsmarkedspligtig indkomst.

Bemærk

En hovedaktionær, som samtidig er direktør og får udbetalt A-indkomst, uden at der er indeholdt A-skat af virksomheden, vil blive straffet efter KSL § 74, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, for på virksomhedens vegne ikke at have indeholdt A-skat. Den pågældende vil alternativt kunne straffes efter SKL § 82 eller § 83, da virksomheden ikke er en uafhængig tredjemand.

Subjektive betingelser for strafansvar

Både forsætlige og groft uagtsomme handlinger og undladelser er strafbare.

A.C.3.2.1.8.3 Overtrædelse af fastsatte forskrifter, KSL § 76**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i kildeskattebekendtgørelsen, BEK nr. 839 af 24. juni 2025.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrdelestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar

Regel

Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven, skal

- tilmelde sig registrering i Skattestyrelsens Erhvervssystem inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt,
- meddele ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, inden 8 dage efter, at ændringen er indtrådt
- meddele, om der beskæftiges personer, der er omfattet af KSL § 48 B eller KSL § 48 E
- indbetale indeholdt A-skat for hvert SE-nummer, hvis der er flere virksomheder,
- holde ajourført regnskab, hvis A-indkomst og indehold indgår i den almindelige bogføring,
- notere indkomstmottagerens navn, adresse og cpr-nr. eller fødselsdato og år
- opbevare regnskabsmateriale, redegørelser og underretninger samt de dertil hørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser straffes med bøde. Se kildeskattebekendtgørelsen § 45.

Fuldbyrdelestidspunkt

Reglen er en ordensforskrift, der angiver en række handlepligter. Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når tidspunktet for handlepligtens opfyldelse er overskredet.

Personer omfattet af reglen

Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven, er omfattet af reglen.

Subjektive betingelser for strafansvar

Da bødens størrelse er uafhængig af, om der er forsæt til undladelsen, eller der er tale om grov uagtsomhed, er bevis for grov uagtsomhed tilstrækkelig som betingelse for ansvar.

A.C.3.2.1.9 Straffebestemmelse i skatteforvaltningsloven, SFL § 60

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og straffen ved overtrædelse af straffebestemmelsen i SFL § 60 om urigtige, vildledende eller fortiede oplysninger til brug for beregningen af omkostningsgodtgørelse.

Se også

Afsnit A.A.13 med underafsnit om omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrdelestidspunkt
- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar
- Sanktionsniveau.

Regel

Ved lov nr. 1473 af 10. december 2024 (§ 2 i lovforslag L 29, 2024-25) er straffebestemmelsen i SFL § 60 ændret med virkning for overtrædelser, der begås den 1. januar 2025 eller senere.

Det ønskede sanktionsniveau, herunder grænsen for frihedsstraf, er beskrevet i lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3.2.3 og i bemærkningerne til § 2.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2025 finder den hidtidige straffebestemmelse i SFL § 60 anvendelse.

Efter SFL § 60, stk. 1, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller
- fortier oplysninger

til brug for beregningen af omkostningsgodtgørelse.

Efter SFL § 60, stk. 2, jf. stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter STRFL § 289, den, der overtræder stk. 1 med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

De urigtige, vildledende eller fortiede oplysninger kan fx vedrøre de faktiske forhold, den indgåede aftales reelle indhold, herunder den skattepligtiges forpligtelse til at betale for rådgiverbistanden, eller omfanget og arten af det udførte arbejde.

Fuldbyrdelestidspunkt

SFL § 60 fuldbyrdes på det tidspunkt, hvor de urigtige eller vildledende oplysninger bliver afgivet, eller der bliver fortiet oplysninger.

Det vil i praksis sige på det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager de urigtige eller vildledende oplysninger, eller hvor den pågældende fortier oplysninger over for told- og skatteforvaltningen.

SFL § 60 har fremrykket fuldbyrdelsesmoment som andre straffebestemmelser i told-, skatte- og afgiftslovgivningen. Det er således ikke en betingelse for at pålægge strafansvar, at der er sket udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjektet er den eller dem, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger.

Det kan være den skattepligtige, den sagkyndige eller andre, der på den godtgørelsesberettigedes vegne indsender eller fortier oplysninger til brug for beregningen af omkostningsgodtgørelse.

Ved samvirke fx mellem den, der har ydet sagkyndig bistand under klagesagen, og den godtgørelsesberettigede, vil begge kunne pådrage sig et strafansvar.

Subjektive betingelser for strafansvar

Det er en betingelse for at straffe for overtrædelse af SFL § 60, stk. 1, at den pågældende har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Se afsnit A.C.3.2.4 Tilregnelser: forsæt eller grov uagtsomhed.

Det er en betingelse for at straffe for overtrædelse af SFL § 60, stk. 2, jf. stk. 1, at den pågældende havde forsæt til uberettiget at opnå udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Sanktionsniveau

Det ønskede sanktionsniveau fremgår af de almindelige bemærkninger, afsnit 3.2.3 og bemærkningerne til § 2 i lovforslag L 29, 2024-25.

Sanktionsniveauet svarer til det sanktionsniveau, der gælder for uddragelse af skatter og afgifter. Sanktionsniveauet, herunder grænsen for fængselsstraf, der har været gældende siden den 1. januar 2024, er beskrevet i lovbemærkningerne til lov nr. 1795 af 28. december 2023 (lovforslag L 52, 2023-24).

I sager om overtrædelse af SFL § 60 beregnes bøden (og i sager med fængselsstraf: tillægsbøden) i forhold til størrelsen af det beløb, der uberettiget er udbetalt eller kunne være blevet udbetalt i omkostningsgodtgørelse.

Se også

Afsnit A.C.3.5.2.7 Ændring af sanktionspraksis i 2024 i sager om overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven og punktafgiftslovgivningen. Afsnittet indeholder en generel beskrivelse af sanktionspraksis, herunder grænsen for frihedsstraf, fra den 1. januar 2024.

Se også

Afsnit A.C.3.5 Sanktioner (med underafsnit), der gælder tilsvarende i sager om overtrædelse af SFL § 60 begået den 1. januar 2025 eller senere.

A.C.3.2.1.10 Straffebestemmelser i afgiftslovgivningen**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af bestemmelserne i afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Generelt om straffebestemmelserne i afgiftslovgivningen (A.C.3.2.1.10.1)
- Straffebestemmelserne i momsloven, ML § 81, stk. 4 og 5 (A.C.3.2.1.10.2)
- Særlige bestemmelser om skærpet bødestraf (colalovgivning) (A.C.3.2.1.10.3)
- Straffebestemmelsen i registreringsafgiftsloven, REGAL § 27 (A.C.3.2.1.10.4).

A.C.3.2.1.10.1 Generelt om straffebestemmelser i afgiftslovgivningen**Indhold**

Dette afsnit handler om straffebestemmelserne i afgiftslovgivningen, som er bygget op over en modelstraffebestemmelse.

Afsnittet indeholder:

- Afgiftslovgivningen
- Generelle afgiftslove
- Punktafgiftslove
- Modelstraffebestemmelsen.

Afgiftslovgivningen

Inden for Skatteforvaltningens område kan lovgivningen opdeles i love, der regulerer de direkte skatter, og love, der regulerer de indirekte skatter. De indirekte skatter betegnes samlet som afgifter. De kan igen opdeles i generelle afgifter og punktafgifter.

At en skat er indirekte vil sige, at skatten ikke pålægges den person, som endeligt skal betale skatten, men opkræves hos den, der leverer varer og ydelser til den endelige forbruger. Skatten overvæltes til den endelige forbruger gennem en forhøjelse af prisen på varer eller ydelser. Indirekte skatter overvæltes således til dem, der endeligt skal betale skatten.

Generelle afgiftslove

Merværdiafgift (moms) er en generel indirekte beskatning af det private forbrug og omfatter i princippet alle varer og tjenesteydelser. Virksomheder, der er fritaget for afgift efter momsloven, skal i stedet betale lønsumsafgift. Se ML § 13 om hvilke varer og ydelser, der er fritaget for moms.

Punktafgiftslove

Punktafgifter er afgifter på specifikke varer eller tjenesteydelser (punkter). Afgifterne er - i modsætning til moms - udformet som enkeltledsafgifter, hvilket betyder, at afgiften kun opkræves ét sted under varens vej fra producent/importør til forbruger, dvs. i producent-, engros- eller detaildet.

Punktafgifter kaldes - alt efter varearten - også miljøafgifter, grønne afgifter, energiafgifter eller giftskatter. Gebyrer, der

opkræves efter miljøbeskyttelsesloven, og som administreres af Skatteforvaltningen, er også punktafgifter.

Bemærk

De enkelte punktafgiftsloves regler om afregningsperioder, om frister for angivelse og indbetaling, om sanktioner ved forsinket eller manglende angivelse og betaling mv. er samlet i opkrævningsloven. Det samme gælder regler om sikkerhedsstillelse.

Modelstraffebestemmelsen

Straffebestemmelsen både i de generelle afgiftslove og punktafgiftslovgivningen er opbygget over en såkaldt modelstraffebestemmelse, som gennemgås nedenfor.

§ X, stk. 1

Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:

- Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Under bestemmelsen falder bl.a. afgiftsunddragelse som følge af urigtige eller vildledende afgiftsangivelse eller manglende angivelse.
- Overtræder en række forpligtelser, fx registreringspligt, regnskabspligt (tilgang, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer), fakturapligt og angivelsespligt.
- Undlader at efterkomme påbud, fx et udstedt påbud om, at der skal ske angivelse ved varens modtagelse, hvis virksomheden gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt.
- Fortsætter driften efter inddragelse af registrering. Skatteforvaltningen har mulighed for at inddrage registreringen af en virksomhed, hvis denne ikke følger et påbud om sikkerhedsstillelse. Reglerne om sikkerhedsstillelse findes i opkrævningsloven. Det er ulovligt at fortsætte virksomhedens drift, når den ikke er registreret.
- Overtræder vilkår, der er fastsat i de enkelte afgiftslove, fx vilkår for indrømmelse af afgiftsfritagelse.
- Overdrager, erhverver eller tilregner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift eller forsøger herpå.

§ X, stk. 2 overtrædelse af fastsatte forskrifter

Hjemmel til bødestraf for overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af afgiftsloven.

§ X, stk. 3 unddragelsesforsæt

Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis der er forsæt til unddragelse. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289.

Ansvarssubjekt

Hvis overtrædelsen er begået i en personligt drevet virksomhed, gøres ansvaret gældende mod ejeren. Hvis overtrædelsen er begået af en juridisk person, vil der som udgangspunkt blive gjort ansvar gældende mod den juridiske person, hvis der inden for den juridiske persons virksomhed er begået en overtrædelse, der enten kan tilregnes en eller flere personer, der er knyttet til den juridiske person, eller den juridiske person som sådan. Dette udgangspunkt udelukker ikke, at der samtidig eller alene kan gøres et personligt ansvar gældende mod den ansvarlige fysiske person, særligt hvis denne indtager en overordnet stilling og har handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed.

Se afsnit A.C.3.2.3. om valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.3 om ansvarssubjekter.

A.C.3.2.1.10.2 Straffebestemmelserne i momsloven, ML § 81, stk. 4 og 5**Indhold**

Dette afsnit handler om straffebestemmelserne i momslovens § 81, stk. 4 og 5, hvorefter der gælder et særligt straffeansvar for medvirken. Bestemmelserne er indført med det formål at nedbringe omfanget af sort arbejde.

Afsnittet indeholder:

- Medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af faktura med urigtigt indhold, ML § 81, stk. 4.
- Medvirken til momsunddragelse ved køb af varer eller ydelser til underpris, ML § 81, stk. 5.

Medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af faktura med urigtigt indhold, ML § 81, stk. 4

ML § 81, stk. 4, præciserer strafansvaret for udstedelse af urigtige fakturaer eller afregningsbilag for levering af varer eller ydelser. Det følger således af bestemmelsen, at medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af faktura med urigtigt indhold straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder når

- der som led i virksomhed forsætligt udstedes en faktura med et urigtigt indhold eller udstedes anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, og
- dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret.

I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se ML § 81, stk. 4.

Hvis ovennævnte handlinger er begået ved grov uagtsomhed, er straffen bøde.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret ved udstedelsen af urigtig faktura eller anden urigtig dokumentation. Det er selve handlingen, der er strafbar. Der skal dog samtidig være enten viden om eller en forståelse af, at dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret hos modtageren. Der er ikke et krav om, at dokumentationen faktisk bliver anvendt som sådan.

Ansvarssubjekt

Hvis overtrædelsen er begået i en personligt drevet virksomhed, gøres ansvaret gældende mod ejeren. Hvis overtrædelsen er begået af en juridisk person, vil der som udgangspunkt blive rejst tiltale mod den juridiske person, hvis der inden for den juridiske persons virksomhed er begået en overtrædelse, der enten kan tilregnes en eller flere personer, der er knyttet til den juridiske person, eller den juridiske person som sådan. Dette udgangspunkt udelukker ikke, at der samtidig eller alene kan gøres et personligt ansvar gældende mod den ansvarlige fysiske person, særligt hvis denne indtager en overordnet stilling og har handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed.

Se afsnit A.C.3.2.3. om valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.

Medvirken til momsunddragelse ved køb af varer eller ydelser til underpris, ML § 81, stk. 5

Efter ML § 81, stk. 5, er det strafbart erhvervsmæssigt at købe varer eller ydelser til underpris, såkaldte "sorte" varer eller ydelser. Ved "sorte" varer eller ydelser forstås i denne sammenhæng, at den, der leverer varen eller præsterer ydelser, ikke opfylder sin forpligtelse til at afregne moms.

Det følger således af ML § 81, stk. 5, at medvirken til momsunddragelse ved køb af varer eller ydelser til underpris straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder når

- der som led i virksomhed aftages varer eller ydelser på fordelagtige vilkår, og
- den pågældende indser, at leverandøren eller yderen ikke vil opfylde sin forpligtelse til at medregne vederlaget til afgiftstilsvaret eller til rettidigt at afregne afgiftstilsvaret.

I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se ML § 81, stk. 5.

Sker ovennævnte handlinger ved grov uagtsomhed, er straffen bøde.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når gerningsmanden modtager varer eller ydelser.

Det er således selve handlingen, der er strafbar. Der skal dog samtidig være enten viden om eller en forståelse af, at omsætningen sandsynligvis ikke vil indgå i sælgerens/leverandørens opgørelse af afgiftstilsvaret. Der er ikke krav om, at sælgerens/leverandørens forhold skal dokumenteres.

Bemærk

ML § 81, stk. 5, minder meget om hæleribestemmelsen i ML § 81, stk. 1, nr. 6, som kriminaliserer både overdragelse, erhvervelse, tilegnelse og anvendelse af varer eller ydelser, hvor der ikke er betalt afgift. Tilsvarende bestemmelser findes i hele afgiftslovgivningen.

Ansvarssubjekt

Hvis overtrædelsen er begået i en personligt drevet virksomhed, gøres ansvaret gældende mod ejeren. Hvis overtrædelsen er begået af en juridisk person, vil der som udgangspunkt blive rejst tiltale mod den juridiske person, hvis der inden for den juridiske persons virksomhed er begået en overtrædelse, der enten kan tilregnes en eller flere personer, der er knyttet til den juridiske person, eller den juridiske person som sådan. Dette udgangspunkt udelukker ikke, at der samtidig eller alene kan gøres et personligt ansvar gældende mod den ansvarlige fysiske person, særligt hvis denne indtager en overordnet stilling og har handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed.

Se afsnit A.C.3.2.3. om valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.

A.C.3.2.1.10.3 Særlige bestemmelser om skærpet bødestraf (colabøde)**Indhold**

Dette afsnit handler om det gerningsindhold, der kan sanktioneres med skærpet ordensbøde. Der er tale om overtrædelse af visse ensartede bestemmelser i en række punktafgiftslove (colabøde).

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Baggrund for reglen
- Personer omfattet af reglen
- Flere overtrædelser

Regel

I chokoladeafgiftsloven (CHOAL), emballageafgiftsloven (EMBAL), øl- og vinafgiftsloven (ØLVINAL), spiritusafgiftsloven (SPRITAL), og tobaksafgiftsloven (TOBAKAL) og forbrugsafgiftsloven (FORBRAL), kan der udmåles en skærpet ordensbøde, når

a) formaliteterne vedrørende registrering, anmeldelse af varetransport og indbetaling af afgift til Skatteforvaltningen ikke er opfyldt inden vareafsendelsen fra udlandet, eller

- b) det ikke er muligt at konstatere, om afgiften er betalt, fordi
- der intet regnskab foreligger,
 - der mangler fakturaer for tilstedeværende eller solgte varer,
 - der foreligger fakturaer, men det er ikke muligt at identificere leverandøren,
 - der ikke kontinuerligt foretages kasseregistreringer,
 - der ikke udleveres boner ved kontantkøb,
 - der ikke foretages daglige kasseafstemninger, eller
 - kontant betaling af leverandørfakturaer ikke er medtaget i kasseregnskabet.

Se CHOAL § 26, stk. 5-7, EMBAL § 18, stk. 5-7, ØLVINAL § 25, stk. 5-7, SPRITAL § 31, stk. 5-7, TOBAKAL § 25, stk. 5-7, FORBRAL § 22, stk. 5-7.

Bemærk

Reglerne om skærpede ordensbøder i FORBRAL gælder kun for produkter omfattet af lovens § 13, § 13a, stk. 1, eller § 13 b, stk. 1.

Bemærk

Overtrædelse af TOBAKL § 4, stk. 3, om, at der skal føres et beholdningsregnskab ved løssalg af groftskåret tobak på salgsstedet, sanktioneres med en skærpet ordensbøde for overtrædelser begået den 1. juli 2024 eller senere. Se lov nr. 333 af 9. april 2024 (lovforslag L 119, 2023-24).

Bemærk

Personer, der selv indfører varer til eget forbrug i egen husstand, skal ikke foretage registrering som varemottager inden indførelse.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er fuldbyrdet, når

- der ikke er foretaget registrering mv. inden indførsel af varer fra udlandet, eller
- der befinder sig varer til salg på forretningsstedet, som ikke er afgiftsberigtigede, eller
- det ved kontrol på forretningsstedet ikke kan konstateres, at afgiften er betalt.

Baggrund for reglen

Reglen drejer sig om overtrædelser i virksomheder, der afsætter de pågældende punktafgiftspligtige varer, fx kiosker, hvor det ikke kan dokumenteres, at der er betalt punktafgifter for de varer, som konstateres til stede ved kontrolbesøg i virksomheden.

Typisk kan der ved kontrolbesøget kun konstateres en så beskeden beholdning af punktafgiftspligtige varer, at der ikke er grundlag for at straffe med en normalbøde på grundlag af den skete afgiftsunddragelse.

Reglen vedrører endvidere tilfælde, hvor den, der indfører varer, ikke skal anvende varerne til eget forbrug i egen husstand, men derimod indfører varerne med henblik på overdragelse til andre private aftagere eller med salg for øje.

Ansvarssubjekt

Hvis overtrædelsen er begået af en fysisk person eller af ejeren af en personligt drevet virksomhed, gøres ansvaret gældende mod denne. Hvis overtrædelsen er begået af en juridisk person, vil der som udgangspunkt blive gjort ansvar gældende mod den juridiske person, hvis der inden for den juridiske persons virksomhed er be-

gået en overtrædelse, der enten kan tilregnes en eller flere personer, der er knyttet til den juridiske person, eller den juridiske person som sådan. Dette udgangspunkt udelukker ikke, at der samtidig eller alene kan gøres et personligt ansvar gældende mod den ansvarlige fysiske person, særligt hvis denne indtager en overordnet stilling og har handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed.

Se afsnit A.C.3.2.3. om valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.

Subjektive betingelser for strafansvar

Der skal foreligge en strafbar tilregnelser i forhold til, at

- der ikke er sket registrering mv. inden vareafsendelsen eller indførslen af de pågældende varer, eller
- at varen er bragt til salg uden, at der foreligger dokumentation for betaling af afgift.

Da der er tale om en ordensbøde, er sanktionen den samme, uanset om der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, og det er således tilstrækkeligt at løfte bevisbyrden for grov uagtsomhed.

Flere overtrædelser

Har nogen begået flere overtrædelser af samme lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestrafen for hver overtrædelse. Har nogen desuden overtrådt én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestrafen for hver overtrædelse.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestrafen kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.3.3 om beregning og sammenlægning af de skærpede bøder, herunder gentagelsesvirkning.

A.C.3.2.1.10.4 Straffebestemmelsen i registreringsafgiftsloven, REGAL § 27

Indhold

Dette afsnit handler om de specielle forhold, der gør sig gældende i sager om overtrædelse af registreringsafgiftsloven (REGAL).

Afsnittet indeholder

- Regel
- Retningslinjer for valg mellem normalbøde eller ordensbøde
- Registreringsbekendtgørelsen
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den, der forsætlig eller groft uagtsomt

- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
- overtræder bestemmelserne om opfyldelse af visse betingelser ved straks-ibrugtagning af leasingkøretøjer på forholdsmæssig afgift, pligt til aflevering af nummerplader og afmelding af køretøj ved ændring, afbrydelse eller udløb af leasingaftale, eller hvis køretøjet ændrer afgiftsmæssig identitet, prisfastsættelse, angivelse, krav om skriftlig kontrakt for virksomhedens køb og salg af køretøjer, fjernelse eller ændring af chassis- eller stelnummer, pligt til at fremstille et køretøj til eftersyn, pligt til at give oplysninger til told- og skatteforvaltningen,
- anvender afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse til anvendelse af udenlandsk registrering,

- anvender afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift eller med nedsat afgift i strid med bestemmelserne om afgiftsfritagelse eller nedsættelse,
- anvender et køretøj, der er afmeldt af Køretøjsregisteret, og hvor afgiften er godtgjort,

straffes med bøde. Se REGAL § 27, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se REGAL § 27, stk. 3.

Bemærk

Registreringsbekendtgørelsen fastlægger detalreglerne for registrering. Se om reglerne i registreringsbekendtgørelsen nedenfor.

Retningslinjer for valg mellem normalbøde eller ordensbøde

Benyttes et køretøj, som er afgiftspligtigt efter registreringsafgiftsloven, og som ikke er behørigt afgiftsberigtiget, kan der rejses straffesag om afgiftsunddragelse, hvis Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og overtrædelsen af registreringsafgiftsloven er sket med forsæt til afgiftsunddragelse, eller afgiftsunddragelsen er sket ved grov uagtsomhed.

Hvis benyttelsen fx er kombineret med, at køretøjet forsynes med urigtige nummerplader, evt. kombineret med ændring af stelnummer mv., kan der foreligge forsæt til afgiftsunddragelse.

Der sanktioneres med ordensbøder for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, når Skatteforvaltningen ikke har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, eller Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og hvor der efter en vurdering ikke foreligger den tilstrækkelige tilregnelser i forhold til afgiftsunddragelse.

Bødetaksterne omfatter hele området for lovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, som fx

- ulovlig anvendelse af udenlandsk registrerede køretøjer
- misbrug af grænsenummerplader

- “lystkørsel” i ikke afgiftsberigtigede køretøjer på prøveskilte (kørsel i strid med reglerne for anvendelse af prøveskilte)
- anvendelse af varebiler efter ændring af indretningen i strid med betingelserne for afgiftsberigtigelsen som varebil efter lovens § 5
- ulovlig fjernelse af bussæder i busser afgiftsberigtiget efter lovens § 5 a
- “identitetssager”, hvor der kun er tale om motorudskiftning, og hvor køretøjet højst har været anvendt i 3 måneder med den “ulovlige motor”, inden den oprindelige motor genilægges, eller hvor der sker ilægning af en tilsvarende motor eller ophugning af køretøjet.
- autoreparatørs ændring/fjernelse af stelnumre på motorkøretøjer.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4.5.2 om ordensbøder ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven.

Registreringsbekendtgørelsen

BEK nr. 663 af 10. juni 2025 om registrering af køretøjer fastlægger i henhold til lov om registrering af køretøjer de detaljerede forskrifter for registrering. Der skal betales afgift af motorkøretøjer, der skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, og afgiften skal betales ved første registrering. Der skal betales ny afgift, hvis et køretøj efter reparation eller ombygning ikke er identisk med det oprindelige køretøj i afgiftsmæssig forstand. Desuden skal der betales afgift af køretøjer, som er registreret med udenlandske nummerplader, og som benyttes af personer, der bor i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder en straffebestemmelse, hvor der kan udmåles bødestraf for overtrædelse af reglerne om registrering. Se BEK § 114.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2010434ØLR	Tiltalte havde ombygget en varevogn til en personvogn, hvorved der ikke var afgiftsmæssig identitet. Der var unddraget registreringsafgift på 180.375 kr. Straf: fængsel i 30 dage og tillægsbøde på 90.000 kr. for forsætlig unddragelse.	REGAL § 27
SKM2010317VLR	Tiltalte havde udskiftet stelnumre på 3 køretøjer og unddraget 111.342 kr. i registreringsafgift. Straf: betinget fængsel i 20 dage og tillægsbøde på 60.000 kr. for forsætlig unddragelse.	REGAL § 27

A.C.3.2.1.11 Straffebestemmelser i toldlovgivningen

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Generelle bemærkninger om straffebestemmelser i toldlovgivningen (A.C.3.2.1.11.1)
- Forhold, der straffes som smugleri, TDL § 73 (A.C.3.2.1.11.2)
- Formodning for forsøg på indsmugling, TDL § 74 og TDL § 75 (A.C.3.2.1.11.3)
- Urigtig angivelse og urigtige dokumenter, mv., TDL § 76 og TDL § 77 (A.C.3.2.1.11.4)

- Brud på forsegling og identitetsmærke, TDL § 78 (A.C.3.2.1.11.5)
- Tilsidesættelse af oplysningspligter, påbud og ordensforskrifter, TDL § 79 (A.C.3.2.1.11.6)

A.C.3.2.1.11.1 Generelle bemærkninger om straffebestemmelser i toldlovgivningen

Indhold

Dette afsnit giver en oversigt over straffebestemmelserne inden for toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Straffebestemmelser i toldlovgivningen
- Illegal vareførsel
- Legal vareførsel

- Tilbageholdelse/beslaglæggelse
- Bødeikendelse på stedet

Straffebestemmelser i toldlovgivningen

EU udgør en toldunion, og de materielle regler om told er derfor helt overvejende EU-lovgivning. Straffebestemmelserne for overtrædelse af toldlovgivningen fremgår af den nationale lovgivning og findes i TDL §§ 73-79 og toldbehandlingsbekendtgørelsen §§ 113-114.

Se også

Se afsnit F.A.1 Toldlovgivningen.

Illegal vareførsel

Selvom sondringen ikke fremgår af toldlovgivningen, sondres der i daglig tale mellem legal og illegal vareførsel. I strafmæssig henseende i forhold til toldlovgivningen omfatter begrebet illegal vareførsel varer, der ikke er angivet ved indførsel fra tredjeland. Det typiske eksempel er smugleri, hvor fx cigaretter ikke angives ved indførslen. Se nærmere om smugleribegrebet i afsnit A.C.3.2.1.9.2. Se TDL § 73, TDL § 74 og TDL § 75.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.1 om beregning af normalbøder ved illegal varetrafik og smugleri.

Legal vareførsel

Legal vareførsel er kendetegnet ved, at varerne angives ved indførslen. Men der kan alligevel være tale om unddragelse af told eller afgifter, fordi der foreligger urigtig angivelse eller dokumentation. Se TDL § 76.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.2 om beregning af normalbøder ved legal varetrafik.

Overtrædelse af forskellige ordens- og kontrolforskrifter er også strafsanktioneret. Se TDL § 77, TDL § 78 og TDL § 79. TDL § 79, nr. 4 indeholder hjemmel til, at overtrædelse af ordens- og kontrolforskrifter i EU toldlovgivningen kan straffes. TDL § 79 a giver hjemmel til, at der i toldbehandlingsbekendtgørelsen kan fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Se toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 113-114.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4.6 om ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Tilbageholdelse/beslaglæggelse

Toldloven indeholder bestemmelser, der giver hjemmel til at tilbageholde varer og transportmidler til sikkerhed for betaling af skyldig told og afgift, bødestraf og sagsomkostninger. Se afsnit A.C.3.1.2.3 og afsnit A.C.3.1.2.4.

Bødeikendelse på stedet

Da det er vanskeligt at gennemføre straffesager og afgørelsessager mod personer på gennemrejse, er der i toldloven hjemmel til at træffe en eksigibel afgørelse om bøde og afgift på stedet, når særlige betingelser er opfyldt. Se afsnit A.C.3.6.2.

A.C.3.2.1.11.2 Forhold, der straffes som smugleri, TDL § 73

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af TDL § 73.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

- Undlader at angive varer der indføres til eller udføres fra det danske toldområde, herunder frihavn eller toldoplæg i det danske toldområde, hvis angivelsespligten fremgår af toldloven eller forskrifter udstedt i medfør af toldloven eller af artikel 127, stk. 1, artikel 145, stk. 1, artikel 158, stk. 1 artikel 263, stk. 1, artikel 270, stk. 1, artikel 271, stk. 1 eller artikel 274, stk. 1 i EU-toldkodeks (EUTK).
- Fjerner varer, der er forseglet af toldmyndighederne eller efter disses bestemmelse.
- Bruger eller forbruger uberigtigede varer, bortset fra tilladt forbrug af proviant mv. (i skibe og fly i udenrigstrafik mv.).
- Bruger eller forbruger uberigtigede varer, som er fritaget for told og afgifter i strid med vilkårene for afgiftsfritagelsen i toldfri butikker, i fly og på skibe samt provianteringsvirksomheder.
- Sælger eller på anden måde overdrager varer, der er fritaget for told og afgifter i strid med vilkårene for afgiftsfritagelsen.
- Undlader at anmelde tilbageførsel af varer, der er angivet til udførsel mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

Se TDL § 73, stk. 1.

Hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage told eller afgifter, straffes for smugleri, og straffen kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se TDL § 73, stk. 2.

Bemærk

Overtrædelsen kaldes kun smugleri i de tilfælde, hvor der er forsæt til at unddrage told eller afgifter, og hvor angivelsespligten fremgår af toldloven, toldbehandlingsbekendtgørelsen eller af en af de artikler i EU-toldkodeks, der er nævnt i TDL § 73, stk. 1.

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt sælger eller på anden måde overdrager, køber eller på anden måde erhverver, modtager, transporterer eller opbevarer indsmuglede varer kan straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter straffelovens § 289. Se TDL § 73, stk. 3.

Overtrædelse af alle ovenstående forhold medfører pligt til at betale de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb. Har flere personer deltaget i overtrædelsen, hæfter de solidarisk for told- og afgiftsbeløbets betaling, dvs. at hele beløbet kan fordres hos hver af dem, og alle bliver frigjort overfor Skatteforvaltningen, hvis en eller eventuelt flere betaler hele beløbet. Se TDL § 73, stk. 4.

Bemærk

Personers indførsel af mere end den tilladte mængde af afgiftsfrie varer anses for en overtrædelse af TDL § 73, når varerne ikke angives efter TDL § 11a, stk. 2 eller § 23, stk. 2 ved indrejse til Danmark.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når de gældende bestemmelser for angivelse, registrering eller anvendelse i de forskellige situationer er overtrådt.

Eksempel

En person, som rejser fra et land uden for EU's toldområde til Danmark, skal standse op for kontrol og angive samtlige medbragte varer. Se TDL § 23, stk. 1 og 2. Det er en overtrædelse af TDL § 73, stk. 1, nr. 1, hvis varerne ikke er angivet.

Eksempel

En person, som rejser fra et EU-land til Danmark med fx 4.000 øl, har ikke pligt til at standse op for kontrol, medmindre told- og skattemyndighederne forlanger det. Se TDL § 23, stk. 3. TDL § 73 er ikke overtrådt, da der ikke er foreskrevet en angivelsespligt i toldloven i forbindelse med indførsel af varer fra et EU-land.

Derimod er regler i øl- og vinafgiftsloven overtrådt, da varerne ikke er til eget brug.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er alle fysiske og juridiske personer, som indfører eller udfører eller er i besiddelse af told- og afgiftspligtige varer. Ansvarssubjekt er udover pligtsubjektet den, der medvirker til overtrædelsen og den, der optræder som hæler i forhold til smugleriet.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre et eller flere af følgende forhold:

1. At varerne ikke er angivet.
2. At varerne er forseglet af toldmyndigheden og derfor ikke må fjernes.
3. At der er tale om forbrug af uberigtigede varer.
4. At varerne overdrages i strid med vilkår for told- og afgiftsfritagelse.
5. At told- og afgiftsgodtgørelse eller told- og afgiftsfritagelse er betinget af eksport af varerne.
6. At der medvirkes til, at gerningsmanden kan realisere udbyttet af smugleriet.

For at straffe for smugleri efter TDL § 73, stk. 2, er den subjektive betingelse yderligere, at der er forsæt til unddragelse. Hvis overtrædelsen er groft uagtsom, og der er indtrådt en følge i form af unddragelse af told og afgifter, er straffen bøde, der udmåles i forhold til unddragelsens størrelse.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.1 om beregning af normalbøder ved overtrædelse af TDL § 73.

A.C.3.2.1.11.3 Formodning for forsøg på indsmugling, TDL § 74 og TDL § 75**Indhold**

Dette afsnit beskriver nogle specielle forsøgssituationer, hvor der er tale om omvendt bevisbyrde.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Varer ombord på fartøjer eller andre befordringsmidler ved ankomst til det danske toldområde anses for forsøgt indsmuglet af varernes ejer, når varerne ikke er opført i ladningsdokumenterne, medmindre

ejeren sandsynliggør, at der ikke har foreligget forsøg på indsmugling. Se TDL § 74, stk. 1.

Såfremt et fartøj på under 120 tons netto træffes indenfor det danske toldområde med højt beskattede varer ombord til et told- og afgiftsbeløb af mindst 1.500 kr., anses forsøg på indsmugling at foreligge, medmindre der skabes overvejende sandsynlighed for, at fartøjet ikke sejler i smuglerøjemed. Se TDL § 74, stk. 2.

Det fremgår af toldbehandlingsbekendtgørelsens § 71, hvilke varer, der er højtbeskattede.

Ved anvendelse af et dansk fartøj til erhvervsmæssigt smugleri af alkoholholdige varer til fremmede stater, som er omfattet af Helsingforskonventionen fra 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer, kan ejer, reder, befragter af fartøjet og dets fører straffes for smugleri, hvis de vidste eller burde vide, at fartøjet er anvendt til smugleri. Se TDL § 75.

Bemærk

Da der er tale om smugleri, er strafferammen bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, med mindre højere straf er forskyldt efter STRFL § 289, hvor straffen kan stige til fængsel i indtil 8 år.

Fuldbyrdelsestidspunkt

I TDL § 74 fuldbyrdes overtrædelsen, når fartøjet kommer ind i dansk toldområde enten med varer, der ikke er anført i ladningsdokumentet, eller når der findes højt beskattede varer for over 1.500 kr. ombord på et fritidsfartøj.

I TDL § 75 er overtrædelsen fuldbyrdet i et fremmed konventionsland. Der er tale om en bestemmelse, der giver den danske stat påtalemyndighed overfor en personkreds, som ikke nødvendigvis opholder sig ombord, når overtrædelsen fuldbyrdes. Der er tale om en udvidelse af den danske strafmyndighed, jf. STRFL § 9.

Personer omfattet af reglen

I TDL § 74, stk. 1, er det alene ejeren af varerne, som er både pligt- og ansvarssubjekt, uanset hvem der har stået for, at varerne ikke er anført i ladningsdokumentet.

I TDL § 74, stk. 2, er det føreren af fartøjet, der er pligt- og ansvarssubjekt.

I TDL § 75 kan både ejer, reder, befragter og fører af fartøjet gøres ansvarlige.

Subjektive betingelser for strafansvar

Straf for forsøg kræver, at gerningsmanden har forsæt til overtrædelsen. I TDL § 74 er der formodning for forsøg, dvs. forsæt til smugleri, og ansvarssubjektet kan alene frigøre sig for straf, hvis han kan løfte bevisbyrden for, enten at bestemmelsen objektivt ikke er overtrådt, eller at han højst har handlet groft uagtsomt. Dette er en undtagelse til hovedreglen om, at anklagemyndigheden har den fulde bevisbyrde for, at der foreligger en objektiv overtrædelse af en straffebestemmelse og for tilregnelsen.

I TDL § 75 er de almindelige ansvarsregler gældende, og det er anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden for tilregnelser.

A.C.3.2.1.11.4 Urigtig angivelse og urigtige dokumenter, mv., TDL § 76 og TDL § 77**Indhold**

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme i de centrale straffebestemmelser i forbindelse med legal vareførsel. TDL § 76 omhandler forhold omkring import af varer, og TDL § 77 omhandler dokumenter i forbindelse med eksport af varer fra dansk toldområde.

Afsnittet indeholder:

- Regel

- Personer omfattet af reglen
- Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Med bøde straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af TDL § 73, forsætligt, groft uagtsomt eller gentagne gange indenfor 2 år:

- Foretager urigtig angivelse.
- Fremlægger urigtige eller mangelfulde dokumenter eller regnskaber.
- I øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.
- Undlader at underrette Skatteforvaltningen om en for lav ansættelse, når der er foretaget et foreløbigt skøn, fordi fortoldningsfristen er overskredet.

Se TDL § 76, stk. 1.

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

- Udsteder eller foranlediger udstedt et i væsentlig henseende urigtigt dokument vedrørende oprindelsen af varer, der er udført fra dansk toldområde, for at opnå toldmæssige fordele i et andet land i kraft af en mellem dette land og EU indgået associerings- eller handelsaftale.
- Afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå Skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelse af de i TDL § 61 og § 63 nævnte dokumenter.

Se TDL § 77, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage told eller afgifter, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se TDL § 76, stk. 2.

STRFL § 93, stk. 2, pkt. om femårig forældelse, når der kan opnås uberettiget vinding ved overtrædelse af fiskallovgivningen gælder også for unddragelse af told og afgifter overfor andre lande. Se TDL § 77, stk. 2.

Bemærk

Bestemmelsen i TDL § 76 giver hjemmel til at straffe for overtrædelser af de gerningsbeskrivelser, der fremgår af bestemmelsens stk. 1, nr. 1-4, begået ved simpel uagtsomhed, såfremt der er tale om gentagne overtrædelser inden for 2 år. Denne del af bestemmelsen kan anvendes i tilfælde, hvor en virksomhed trods tidligere påtale overtræder bestemmelsen fx ved at angive urigtigt til fortoldning.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er fysiske eller juridiske personer, der importerer eller eksporterer varer. Ansvarssubjekt er udover importøren/eksportøren også enhver, der handler på den dennes vegne.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre et eller flere af følgende forhold:

- At angivelsen er urigtig.
- At dokumenter eller regnskaber er urigtige eller mangelfulde.
- At der i øvrigt afgives urigtige og vildledende oplysninger.
- At Skatteforvaltningens foreløbige ansættelse er for lav.
- At der udfærdiges urigtig dokumentation for varernes oprindelse.
- At der gives urigtige oplysninger for at få en anden til at udfærdige urigtig dokumentation.

Ved anvendelse af TDL § 76, stk. 2, er den subjektive betingelse yderligere, at der er forsæt til unddragelse. Hvis handlingen er groft uagtsom, og der er indtrådt en følge i form af unddragelse af told

og afgifter, er straffen bøde, der udmåles i forhold til unddragelsens størrelse.

A.C.3.2.1.11.5 Brud på forsegling og identitetsmærke, TDL § 78

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af toldlovens bestemmelser om forsegling mv. af varer.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt bryder eller fjerner eller gør en forsegling eller et identitetsmærke uvirksomt, der:

- er anbragt af told- og skatteforvaltningen i Danmark eller toldmyndigheden i et andet EU-land,
- er anbragt af toldmyndigheden i et andet land i medfør af en mellemfolkelig aftale om internationale transporter af varer, som Danmark har tiltrådt, eller
- efter bestemmelse af told- og skatteforvaltningen i Danmark eller toldmyndigheden i et andet EU-land er anbragt af andre end disse myndigheder.

På samme måde straffes den, der uden at forholdet er omfattet af TDL § 73 eller STRFL § 289, forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde en pligt til at frembyde varer, der er under forsegling for told- og skatteforvaltningen.

Se TDL § 78.

Bemærk

TDL § 78, stk. 1, punkt 3, tager navnlig sigte på det lukke (særlige klæbestimler med påtryk om, at emballagen ikke må åbnes i det danske toldområde), som fx provianteringsvirksomheder skal sætte om emballager med uberigtigede varer, der er bestemt til udførsel, eller det særlige plombelukke, som flyselskabet skal sætte på bokse med uberigtiget flyproviant.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Når forseglingen eller et andet identitetsmærke brydes, fjernes eller gøres uvirksomt.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjektet er alle, der handler i strid med reglerne om forsegling.

Subjektive betingelser for strafansvar

Ved handlingen skal der foreligge forsæt eller grov uagtsomhed i forhold til, at varerne er forseglet eller på anden måde særlig identificerede, og at dette er foretaget af en toldmyndighed.

A.C.3.2.1.11.6 Tilsidesættelse af oplysningspligter, påbud og ordensforskrifter, TDL § 79

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af en lang række ordensforskrifter i forbindelse med ankomst til eller afgang fra dansk toldområde.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Personer omfattet af reglen.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at give oplysning om:

- Et luftfartøj, skib eller befordringsmiddel, dets besætning, passagerer mv. til brug for kontrollens udøvelse. Se TDL § 17, stk. 1.
- Anvendelse af EU's bestemmelse om beskyttelse mod dumping, præmier eller subventioner fra lande, der ikke tilhører EU. Se TDL § 27, stk. 1.
- Undersøgelse af her i landet udstedte dokumenter efter anmodning fra en stat, der indrømmer toldpræference for varer, der er udført fra dansk toldområde til den pågældende stats område. Se TDL § 62.

Eller undlader at efterkomme et påbud om:

- Indenfor en frist på 30 dage at foretage en indberetningsangivelse til told- og skatteforvaltningen af uledsagede likvide midler svarende til en værdi af 10.000 euro eller derover, der passerer ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU's toldområde. Se TDL § 10 d, stk. 1.
- At sikre told- og skatteforvaltningen uhindret passage langs landegrænsen. Se TDL § 15, stk. 2.
- At oplyse om besætning, passagerer mv. på et luftfartøj, skib eller befordringsmiddel til brug for kontrollens udøvelse. Se TDL § 17, stk. 1.
- Kun at landsætte passagerer på de steder som told- og skatteforvaltningen bestemmer. Se TDL § 19, stk. 3.
- At stille egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Se TDL § 20, stk. 1.
- I forbindelse med passagereruter og toldlufthavne at stille lokaler mv. til rådighed for told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 20, stk. 2.
- At foretage afspærringer, der ikke må passeres uden myndighedernes tilladelse, på steder, hvor varer lastes og losses, eller passagerer landsættes eller tages om bord. Se TDL 20, stk. 3.
- At opfylde oplysningspligten overfor EU. Se TDL § 27, stk. 1.

Eller undlader, at:

- Anmelde sig til told- og skatteforvaltningen som fører af befordringsmidler ved ankomst til eller forinden afgang fra det danske toldområde at. Se TDL § 18.
- Benytte toldlufthavne ved afgang eller ankomst til dansk toldområde, når flyet medbringer uberigtigede varer. Se TDL § 19, stk. 1.
- Benytte toldhavne ved erhvervsmæssig trafik mellem dansk toldområde og tredjelande, herunder losning og lastning af varer og passagerer. Se TDL § 19, stk. 2.
- Efterkomme told- og skatteforvaltningens bestemmelser om, hvor i havne og lufthavne landsætning af passagerer til dansk toldområde kan finde sted. Se TDL § 19, stk. 3.
- Foretage afspærringer, hvor varer lastes og losses, eller passagerer landsættes eller tages om bord, der ikke må passeres uden told- og skatteforvaltningens tilladelse. Se TDL § 20, stk. 3.

Eller ved ind- eller udrejse af dansk toldområde undlader eller forsøger at undlade at opfylde pligten til:

- At angive likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, som medbringes ved rejse ind i eller ud

af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU's toldområde. Se TDL § 10 c, stk. 1.

- Uopfordret at standse op for toldkontrol og pligt til i øvrigt at standse op på forlangende for toldkontrol. Se TDL § 23, stk. 1 og TDL § 23, stk. 3.
- Give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger og angive samtlige medbragte varer. Se TDL § 23, stk. 2.
- På forlangende opgive navn og bopæl. Se TDL § 23, stk. 4.
- På forlangende påvise alle rum og gemmer i bagage og befordringsmiddel mv. og udpakke bagage mv. i det ønskede omfang. Se TDL § 23, stk. 5.
- Angivelse af varer til toldbehandling efter EUs bestemmelser herom, at meddele statistiske oplysninger og oplysninger vedrørende særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser (f.eks. valutamæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske mv.) Se TDL § 27, stk. 2.
- At bistå told- og skatteforvaltningen ved eftersyn af varebeholdning, regnskabsmateriale mv. i lokalerne hos personer eller virksomheder, som har ind- eller udført eller forestået ind- eller udførsel af varer, som skal toldbehandles i dansk toldområde. Se TDL § 28, stk. 3.
- At udlevere det i TL § 28, stk. 2 nævnte materiale (f.eks. regnskabsmateriale). Se TDL § 28, stk. 5.
- At lade sig registrere som varemodtagere og vareafsendere, hjemmehørende i EUs toldområde, hos told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 29, stk. 1.
- At anmelde ændringer i registrerede forhold samt væsentlige ændringer i virksomhedens importmønstre, før de indfører varer under de ændrede forhold. Se TDL § 29, stk. 3.
- At anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som vareafsender, der er hjemmehørende i EU's toldområde, og som fra det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed udfører varer med henblik på udførsel fra EU's toldområde. Se TDL § 29, stk. 4.

Eller overtræder eller forsøger at overtræde

- ordens- og kontrolforskrifter i de af EU udstedte forordninger på toldlovgivningens område, straffes med bøde.

Bemærk

Forsøg er gjort strafbart, selvom straffen alene er bøde. Dette er en udvidelse af det strafbare forsøgsområde, se STRFL § 21, stk. 3. Kun forsætlige overtrædelser kan straffes som forsøg.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Overtrædelsen er fuldbyrdet, når handlepligten er indtrådt, og der enten er handlet i strid med handlepligten, eller der er undladt at handle.

Se også

Undladelse af at efterkomme et pålæg udstedt efter TDL § 28 a om at indsende materiale, som Toldstyrelsen har anmodet om efter reglerne i TDL § 28, stk. 5, straffes med bøde efter TDL § 78 a.

Se også afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt og ansvarssubjekt er sammenfaldende. Det er således som udgangspunkt den, der har handlepligten, der gøres strafferetlig ansvarlig for den uberettigede handling eller for undladelsen.

A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Fuldbyrdestidspunkt
- Personer og virksomheder omfattet af reglerne
- Subjektive betingelser for bødeansvar
- Processuelle spørgsmål
- Delt kompetence til at behandle bødesager

Regel

Ved lov nr. 789 af 4. maj 2021 med ikrafttrædelse den 1. juli 2021 er der indsat stort set enslydende straffebestemmelser i otte love:

- SKL § 84 a
- ML § 81 a
- KSL § 75 A
- PAL § 32 a
- REGAL § 27 a
- SFL § 60 a
- SIL § 59 a og
- TDL § 78 a.

Ved lov nr. 1535 af 12. december 2023 med ikrafttrædelse den 31. december 2023 er der indsat en tilsvarende straffebestemmelse i

- MBL § 63.

Første bøde

Virksomheder, der modtager et påbud eller pålæg efter

- SKL § 72, stk. 2, pålæg om indsendelse af oplysninger,
- ML § 74, stk. 5, jf. stk. 4, eller § 75, stk. 9, påbud om indsendelse af oplysninger eller materiale,
- KSL § 86, stk. 3, pålæg om indsendelse af regnskabsmateriale med bilag,
- PAL § 29, stk. 3, pålæg om indsendelse af oplysninger,
- REGAL § 25 a, stk. 1, pålæg om indsendelse af oplysninger,
- SFL § 58 a, stk. 2, påbud om indsendelse af materiale
- SIL § 57, stk. 2, pålæg om indsendelse af materiale eller
- TDL § 28 a, stk. 1, pålæg om indsendelse af materiale
- MLB § 60, stk. 2, pålæg til koncernheder om indsendelse af oplysninger.

og undlader senest fire uger efter den fastsatte frist at efterkomme påbuddet eller pålægget, straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 1.

Skatteforvaltningen kan kun anmode om oplysninger, der kan have betydning for kontrollen. Se afsnit A.C.2.1.1.1 De forvaltningsretlige grundsætninger.

Straffebestemmelserne omfatter også tilfælde, hvor det kun er dele af de oplysninger, som Skatteforvaltningen har givet påbud eller pålæg om at indsende, der indsendes inden for fristen.

Anvendelse af reglerne om påbud eller pålæg om at indsende oplysninger forudsætter, at en forudgående anmodning om oplysninger (en materialeindkaldelse) ikke efterkommes. Påbuddet eller pålægget kan derfor ikke gives allerede i materialeindkaldelsen.

Straffebestemmelserne kan være relevante at anvende i situationer, hvor en virksomhed ignorerer Skatteforvaltningens henvendelser om indsendelse af oplysninger og eventuelt efter, at Skatteforvaltningen har forsøgt at få virksomheden til at indsende oplysningerne ved brug af tvangsbøder.

Virksomheden er ikke i besiddelse af oplysningerne

Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at imødekomme Skatteforvaltningens anmodning om oplysninger, fordi virksomheden - grundet manglende overholdelse af lovgivningskrav til opbevaring - ikke er i besiddelse af oplysningerne og ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne, vil virksomheden ikke kunne straffes efter de ovennævnte straffebestemmelser, men eventuelt for overtrædelse af fx SKL § 84, nr. 4, bogføringsloven eller STRFL § 302. Hvis virksomhedens manglende mulighed for at imødekomme anmodningen alene gælder visse oplysninger, fx bogføringsmateriale, og virksomheden undlader at indsende andre oplysninger omfattet af anmodningen, fx udskrifter af bankkontoudtog, vil virksomheden imidlertid kunne straffes efter de ovennævnte straffebestemmelser.

Anden bøde

Virksomheder,

- der ikke efterkommer påbuddet eller pålægget som anført ovenfor, og som
- efter udløbet af fire-ugers fristen
- modtager en skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget,

straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 1. pkt., hvis påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse.

Tredje og op til tiende bøde

Virksomheder,

- der forsæt ikke efterkommer påbuddet eller pålægget som anført ovenfor, og som
- efter udløbet af 14-dages fristen
- modtager en ny skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget

straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 2. pkt., hvis påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter den nye meddelelses modtagelse.

Skatteforvaltningen kan,

- efter udløbet af fire-ugers fristen og
- efter hvert udløb af 14 dages fristen og
- indtil påbuddet eller pålægget efterkommes,
- sende ny skriftlig meddelelse til virksomheden om at efterkomme påbuddet senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse.

Virksomheder kan straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 2. pkt., for hver gang, påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter en ny meddelelses modtagelse.

Dette kan gentages, så længe påbuddet eller pålægget ikke er efterkommet, indtil der i alt er udstedt ti bødeforlæg. Det er op til kontrolmedarbejderen at vurdere, om og i givet fald hvor mange gange, dog højst ti gange, der skal straffes med bøde, indtil påbuddet eller pålægget efterkommes.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.14 Bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Fuldbyrdestidspunkt

Stk. 1

Straffebestemmelserne i stk. 1 er fuldbyrdet, hvis oplysningerne ikke er indsendt til Skatteforvaltningen senest fire uger efter den frist, der er fastsat i påbuddet eller pålægget.

At oplysningerne ikke er indsendt betyder, at oplysningerne ikke er modtaget af Skatteforvaltningen.

Det vil sige, at straffebestemmelserne i stk. 1 er fuldbyrdet, hvis oplysningerne ikke er modtaget af Skatteforvaltningen fx via e-mail eller pr. post senest fire uger efter den frist, der er fastsat i pålægget eller påbuddet.

Stk. 2

Derefter fuldbyrdes straffebestemmelserne i stk. 2, hver gang der er forløbet 14 dage efter virksomhedens modtagelse af en meddelelse eller af en ny meddelelse om at efterkomme påbuddet eller pålægget, så længe oplysningerne ikke er indsendt.

Hvis Skatteforvaltningen ikke har modtaget oplysningerne ved udløbet af fire ugers fristen og derefter udsender meddelelse til virksomheden om at efterkomme påbuddet eller pålægget, er straffebestemmelsernes stk. 2, 1. pkt., fuldbyrdet, hvis oplysningerne ikke er modtaget af Skatteforvaltningen fx via e-mail eller post senest 14 dage efter virksomhedens modtagelse af meddelelsen.

Straffebestemmelsernes stk. 2, 2. pkt., fuldbyrdes herefter hver gang, påbuddet eller pålægget ikke er efterkommet senest 14 dage efter virksomhedens modtagelse af en ny meddelelse om at efterkomme påbuddet eller pålægget.

Oplysninger sendt men ikke modtaget inden for fristen

Det vil som udgangspunkt ikke medføre, at fristerne anses for at være overholdt, selv om virksomheden fremviser en afsendelseskvittering, der er dateret inden de respektive fristers udløb.

Der gøres dog ikke bødeansvar gældende, hvis alle oplysninger, som det pågældende påbud eller pålæg vedrører, bliver modtaget af Skatteforvaltningen pr. post kort tid efter udløbet af fristen, og den pågældende virksomhed ved afsendelseskvittering kan dokumentere, at oplysningerne blev afsendt på et tidspunkt, som ville have muliggjort levering inden for fristen ved almindelig forsendelsestid.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.14 Bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Personer og virksomheder omfattet af reglerne

Straffebestemmelserne omfatter "virksomheder" (henholdsvis "koncernenheder" omfattet af MBL), der kan få et påbud eller pålæg fra Skatteforvaltningen om at indsende oplysninger i henhold til de regler om påbud eller pålæg, der er nævnt i de enkelte straffebestemmelser. Det gælder, uanset i hvilken form virksomheden bliver drevet.

Juridiske personer er uanset form omfattet af reglerne. Det gælder også, selv om der ikke er drift i virksomheden. Fx er holdingselskaber således omfattet af reglerne.

Fysiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, er ikke omfattet af straffebestemmelserne.

Enkeltmandsvirksomheder, der ikke beskæftiger mere end 10-20 ansatte, anses ikke for at være en juridisk person efter reglerne i STRFL § 26, stk. 2. I disse tilfælde vil det være ejeren af enkeltmandsvirksomheden, der gøres bødeansvar gældende mod.

Strafansvar for overtrædelser i en virksomhed, der er omfattet af reglerne i STRFL 5. kapitel om strafansvar for juridiske personer, vil som udgangspunkt blive rettet mod virksomheden som sådan. Det udelukker dog ikke, at der kan blive gjort et strafansvar gældende mod fysiske personer, der indtager en overordnet stilling, og som har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Som eksempel på tilfælde, hvor det kan være relevant at overveje at gøre strafansvar gældende mod den ansvarlige fysiske person, kan nævnes mindre virksomheder drevet i selskabsform, hvor ejeren af selskabet står for den daglige drift.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter.

Subjektive betingelser for bødeansvar

Det følger af STRFL § 19, at straf for overtrædelse af særlovgivningen som udgangspunkt alene forudsætter, at der er udvist uagtsomhed, herunder simpel uagtsomhed. I de fleste straffebestemmelser inden for told-, skatte- og afgiftslovgivningen er strafansvar betinget af, at der er handlet mindst groft uagtsomt. Det er dog ikke tilfældet i straffebestemmelserne for manglende indsendelse af oplysninger. Her er det tilstrækkeligt, at der er udvist uagtsomhed, herunder simpel uagtsomhed. Det lave tilregnelskrav skyldes, at der er tale om simple undladelser af at indsende konkrete og specificerede oplysninger til Skatteforvaltningen.

Det altovervejende udgangspunkt er, at det anses for uagtsomt, hvis en virksomhed ikke følger et påbud eller pålæg om at indsende oplysninger. Virksomheden vil forud for påbuddet eller pålægget have modtaget en anmodning om at indsende oplysningerne til Skatteforvaltningen. Virksomheden har således haft mulighed for at indsende oplysningerne, ligesom virksomheden har en frist på fire uger efter påbuddet eller pålægget til at indsende oplysningerne. Hvis en virksomhed har holdt sig i bevidst uvidenhed om en anmodning og et efterfølgende påbud eller pålæg om at indsende oplysninger, fx fordi virksomheden bevist har undladt at tømme sin postkasse eller at læse sin digitale post, så anses det (mindst) for at være uagtsomt.

Hvis Skatteforvaltningen konkret vurderer, at den manglende indsendelse af oplysninger er undskyldelig og ikke kan anses for at være uagtsom, gøres bødeansvar ikke gældende.

Processuelle spørgsmål

Muligheden for at pålægge daglige tvangsbøder ophører

Daglige tvangsbøder kan ikke gives fra det tidspunkt, hvor der udstedes et bødeforlæg for overtrædelse af en af straffebestemmelserne nævnt ovenfor under "Regel".

Se også

Se også fx afsnit A.C.2.1.4.2 om tvangsbøder efter SKL.

Retssikkerhedsloven

En virksomhed kan ikke pålægges strafansvar efter straffebestemmelserne nævnt ovenfor under "Regel" for ikke at imødekomme et påbud eller pålæg om at indsende oplysninger til Skatteforvaltningen, hvis Skatteforvaltningen har konkret mistanke om, at oplysningerne kan have betydning for bedømmelsen af en strafbar lovovertrædelse. Virksomheden har i sådanne tilfælde ikke pligt til at indsende oplysningerne. Se RSL § 10.

Se også

Se også afsnit A.C.1.6.1 Konkret mistanke.

Hvis klage over påbud eller pålæg tillægges opsættende virkning

Hvis klageinstansen undtagelsesvis tillægger en klage over et påbud eller pålæg om at indsende oplysninger opsættende virkning, kan virksomheden ikke under klagesagen pålægges strafansvar efter straffebestemmelserne nævnt ovenfor under "Regel".

Hvis der er udstedt bødeforlæg til virksomheden for ikke at efterkomme et påbud eller pålæg om at indsende oplysninger, inden klagen bliver tillagt opsættende virkning, tilbagekaldes bødeforlægget. Det gælder både, hvor bødeforlæg ikke er vedtaget, og hvor bødeforlæg er vedtaget.

Hvis

- klagen er tillagt opsættende virkning,

- og klageren ikke får medhold i sin klage, vil klageinstansen fastsætte en ny frist for, hvornår virksomheden skal indsende oplysningerne, der er omfattet af påbuddet eller pålægget, til Skatteforvaltningen. Virksomheden kan straffes med bøde,
- hvis oplysningerne ikke er modtaget af Skatteforvaltningen senest fire uger efter den frist, som klageinstansen har fastsat. Herefter kan virksomheden straffes med bøde (indtil i alt ti gange), indtil påbuddet eller pålægget efterkommes,
- hvis virksomheden efter udløbet af fire ugers fristen modtager en meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget,
- og ikke efterkommer dette senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget meddelelsen.

Hvis klage over påbud eller pålæg ikke tillægges opsættende virkning

Hvis klagen ikke bliver tillagt opsættende virkning, kan Skatteforvaltningen også under klagesagens behandling udstede bødeforlæg til virksomheden for ikke at efterkomme påbuddet eller pålægget.

Hvis virksomheden får medhold i sin klage over påbuddet eller pålægget, tilbagekaldes allerede udstedte bødeforlæg. Det gælder både, hvor bødeforlæg ikke er vedtaget, og hvor bødeforlæg er vedtaget.

Tredjemandsoplysninger

Skatteforvaltningen kan vælge at forsætte sin kontrol af virksomheden ved at indhente materiale fra tredjemand fx efter reglerne i SKL 6. kapitel eller ved at foretage andre kontrolskridt, der er hjemmel til på det pågældende lovområde.

Det gælder både før og efter, at virksomheden eventuelt har fået bødeforlæg for at overtræde en af straffebestemmelserne nævnt under "Regel" ovenfor.

Der kan ikke udstedes bødeforlæg til virksomheden for ikke indsende oplysninger, når Skatteforvaltningen har modtaget de pågældende oplysninger fra tredjemand.

Bødeforlæg, der er sendt til virksomheden for ikke at efterkomme et påbud eller pålæg om at indsende oplysninger, vil bestå, selv om Skatteforvaltningen efterfølgende modtager oplysningerne fra tredjemand.

Skønsmæssige ansættelser

Skatteforvaltningen kan vælge at foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomheden fx efter reglerne i SKL § 74 eller tilsvarende bestemmelser på det pågældende lovområde.

Det gælder både før og efter, at virksomheden eventuelt har fået bødeforlæg for at overtræde en af straffebestemmelserne nævnt under "Regel" ovenfor.

Straffebestemmelserne nævnt ovenfor under "Regel" finder tilsvarende anvendelse, hvis Skatteforvaltningen efter at have foretaget en skønsmæssig ansættelse anmoder om oplysninger for at kontrollere, om den skønsmæssige ansættelse er korrekt.

Delt kompetence til at behandle bødesager

Bødesager for overtrædelse af de straffebestemmelser, der er nævnt ovenfor under "Regel", vil blive behandlet i det fagområde eller den styrelse, der giver påbud eller pålæg om at indsende oplysninger i forbindelse med en kontrol af virksomheden. Bødeforlæg, der ikke bliver vedtaget, bliver oversendt af fagområdet eller styrelsen til straffesagsenhederne i Skattestyrelsen, der sørger for at oversende sagerne til politiet med henblik på, at bødesagerne kan blive behandlet ved domstolene.

A.C.3.2.1.13 Straffeloven

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de bestemmelser i straffeloven, der også kan anvendes i forbindelse med økonomisk kriminalitet mod offentlige midler.

Afsnittet indeholder:

- Straffelovens § 289
- Straffelovens § 289 a
- Straffelovens § 302
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Straffelovens § 289

STRFL § 289 er en strafskærpselsesbestemmelse, der omfatter forsætlige unddragelser (svig) af særlig grov karakter i hele skatte-, told-, afgifts- og tilskudslovgivningen.

Der skal være en direkte henvisning i den pågældende skatte- eller afgiftslov til STRFL § 289, for at denne kan anvendes. Strafferammen er fængsel indtil 8 år. I sager om overtrædelse af STRFL § 289 vil der blive nedlagt påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde, se også A.C.3.5.1.2.

Det fremgår af stk. 3: "Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1, skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået."

Der er tale om en strafskærpselsesbestemmelse for så vidt angår tillægsbøden. Forhøjelse af tillægsbøden skal ikke modsvares af en mindre frihedsstraf. Der er ikke tale om en generel strafskærpselse af tillægsbøden for alle overtrædelser af STRFL § 289. Der skal være tale om særlig skærpende omstændigheder, hvilket som udgangspunkt bør medføre, at niveauet for tillægsbøden forhøjes med 20 pct. i forhold til det nuværende niveau.

Anvendelsesområde

STRFL § 289 anvendes som udgangspunkt, når unddragelsen er over 500.000 kr. Dette krav gælder for hvert lovområde. Fx kan en skatteunddragelse på 400.000 kr. og en momsunddragelse på 400.000 kr. ikke samlet føre til, at der kan tiltales for § 289 for både skatte- og momsunddragelsen.

Ved flere overtrædelser inden for samme lovområde kan forholdene henføres samlet til STRFL § 289. Se fx SKM2014.287.VLR og SKM2015.35.VLR. Se dog SKM2017.259.ØLR, hvor et af to forhold vedrørende forsætlig momsunddragelse alene blev henført under momsloven, selv om der samlet forsætligt var unddraget ca. 1 mio. kr. i moms.

Se tillige fx SKM2018.558.VLR og SKM2018.591.ØLR.

Bemærk

STRFL § 289 finder også anvendelse på juridiske personer.

Bemærk

Selv om tiltale er rejst for forsætlig unddragelse, kan der ske domfældelse for grov uagtsomhed. Se SKM2018.387.VLR. Se også SKM2019.494.VLR omtalt i afsnit A.C.3.2.2.3.

Straffelovens § 289 a

STRFL § 289 a omfatter afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortællelse af oplysninger til brug for afgørelser om betaling eller tilbagebetaling af told eller afgifter til eller udbetaling eller tilbagebetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder eller EU eller andre fællesskabsorganer. Omfattet af bestemmelsen er også den, der undlader at opfylde en oplysningspligt af betydning

for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre.

Efter bestemmelsen straffes også den, der uretmæssigt udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger som nævnt ovenfor, og den, der uretmæssigt anvender udbetalinger som nævnt ovenfor til andre formål end dem, de oprindeligt var bevilget til.

Det strafbare gerningsindhold er begrænset til forsætlige overtrædelser, og strafferammen er fra bøde til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.

Bestemmelsen er subsidær, så den kun anvendes, hvis der ikke i den relevante særlovgivning findes den fornødne straffehjemmel.

Særlig grov overtrædelse af STRFL § 289 a straffes efter § 289.

Se SKM2022.204.BR hvor T1 og T2 blev dømt for overtrædelse af STRFL § 289 a for en urigtig ansøgning om momskompensation.

Straffelovens § 302

STRFL § 302 giver hjemmel til at straffe forsætlig overtrædelse af lovgivningens krav til regnskabsmateriale med fængsel indtil 1 år

og 6 måneder. Hvis forholdet begås ved grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Anvendelsesområde

I særlige grove tilfælde af uorden i regnskabsmateriale eller manglende regnskaber, kan denne bestemmelse anvendes sammen med tilsvarende bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen.

I SKM2018.327.BR var der ikke tale om bindende påtalebegrænsning i relation til den rejste tiltale for momssvig. Tiltalte var tidligere dømt for overtrædelse af STRFL § 302 for ikke at have opbevaret regnskabsmateriale vedrørende samme selskab for en periode, der også omfattede perioden for momssvig.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2018.591.ØLR	T var tiltalt for en række forhold om forsætlig momsunddragelse på i alt ca. 770.000 kr. T var tillige tiltalt bl.a. for en række forhold om forsætlig unddragelse af A-skat og am-bidrag på i alt ca. 1,4 mio. kr. Forholdene blev straffet efter STRFL § 289.	Flere forhold straffet samlet efter STRFL § 289.
SKM2018.558.VLR	T var tiltalt for en række forhold om forsætlig momsunddragelse af i alt ca. 960.000 kr. som indehaver og leder af fem virksomheder. Der var dels tale om urigtige momsangivelser, dels manglende momsangivelser. T var tillige tiltalt for forsætlig unddragelse af A-skat og am-bidrag med i alt ca. 1,07 mio. kr. Forholdene blev straffet efter STRFL § 289.	Flere forhold straffet samlet efter STRFL § 289.
SKM2018.387.VLR	T var tiltalt efter STRFL § 289, jf. ML § 81, stk. 3, - jf. stk. 1, nr. 1, og - jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., for forsætlig momsunddragelse af ca. 1,5 mio. kr. Byretten fandt, at der ikke var ført bevis for forsætlig unddragelse. Byretten fri fandt T. Landsretten fandt, at tiltalens formulering ikke udelukkede at henføre forholdet alene under ML § 81, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. Landsretten dømte T for grov uagtsomhed.	Selv om der alene er rejst tiltale for forsætlig unddragelse, kan forholdet straffes som groft uagtsomt. Der er 10 års strafferetlig forældelse for forhold, der kan henføres under STRFL § 289. Hvis der alene statueres grov uagtsomhed, er den strafferetlige forældelse 5 år. Dette spørgsmål var ikke relevant i sagen, idet ingen af forholdene lå mere end 5 år tilbage.
SKM2017.259.ØLR	T var tiltalt for to forhold om grov regnskabsuorden efter STRFL § 302, et forhold om skyldnersvig efter STRFL § 283 og to forhold om momssvig efter STRFL § 289, jf. ML § 81. Det ene momsforhold (sagens forhold 3) vedrørte et selskab G3, hvor T som den	Det fremgår ikke af landsrettens dom, om begrundelsen for ikke at henføre også forhold 3 under STRFL § 289 er, at sagen vedrører unddragelser i to forskellige selskaber, eller om det skyldes, at sagens forhold

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	reelle og daglige leder ikke havde indsendt momsangivelser for perioden november 2011 til september 2013, hvorved der blev unddraget 338.413 kr. i moms. Det andet momsforhold (sagens forhold 4) vedrørte et andet selskab G4, hvor T tillige var den reelle og daglige leder. For dette selskab var der for januar 2012 afgivet urigtige oplysninger, idet der var angivet et negativt momstilsvare på 703.800 kr., selv om tilsvaret var 0 kr. Byretten henførte begge momsforhold under STRFL § 289 i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand. Landsretten stadfæstede byrettens dom og strafudmålingen, idet dog alene forhold 4 blev henført under STRFL § 289. Forhold 3 blev "henset til det undtagne beløbs størrelse" alene henført under ML § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.	3 vedrørte manglende indsendelse af momsangivelser, og forhold 4 vedrørte en urigtig momsangivelse. Da T blev dømt for forsætlig momsunddragelse for begge forhold, og da de samlede unddragelser overstiger 500.000 kr., kunne også forhold 3 efter Skattestyrelsens opfattelse være henført under STRFL § 289.
SKM2015.35.VLR	T var tiltalt for i årene 2005, 2006 og 2007, ikke inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse, at have reageret på en for lav skatteansættelse, idet værdi af fri bil, fri bolig og honorarindkomst (Finders Fee) ikke var medtaget, hvorved der i alt var unddraget 1.570.512 kr. i skat. Byretten fandt T skyldig i den rejste tiltale. T havde erkendt at have haft fri bil til rådighed, og T havde ikke sandsynliggjort, at der var betalt for benyttelsen. Vedrørende fri bolig fandt retten, at T, der efter skilsmisse blev boende i boligen, ikke havde betalt for benyttelsen og med forsæt til skatteunddragelse undlod at meddele skattemyndighederne oplysning herom. Byretten fandt, at STRFL § 289 efter praksis forudsætter unddragelser på 500.000 kr. eller mere. Det afgørende måtte være, om der for de enkelte indkomstår forelå unddragelser over denne grænse. Byretten fastsatte tillægsstraffen til fængsel i 2 år og en tillægsbøde på 1.500.000 kr. Ved landsretten påstod anklagemyndigheden frifindelse for den del af forholdene, der vedrørte fri bolig. Herefter var skatteunddragelsen på 1.210.512 kr. Landsretten tiltrådte, at T forsætligt undlod at give underretning om, at hans indkomst var højere end de foretagne ansættelser. Landsretten fandt efter forholdenes karakter og unddragelsernes omfang, at forholdene samlet henførtes under STRFL § 289.	Unddragelser for flere indkomstår bliver lagt sammen, når det skal vurderes, om forholdene samlet kan henføres under STRFL § 289.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Byretten dom blev stadfæstet med den ændring, at tillægssbøden blev nedsat til 1.200.000 kr.	
SKM2014287.VLR	T var tiltalt for at have selvangivet løn og bonus for lavt i sine selvangivelser for årene 2005-2009. T var ansat i Singapore, hvor hovedkontoret ligger, men arbejdede i den omhandlede periode i afdelingen i Danmark. T gjorde gældende, at STRFL § 289 ikke fandt anvendelse, idet der ikke var tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor den del af tiltalen, der vedrørte årene 2005 og 2006, var forældet. Byretten fandt, at forholdene samlet kunne henføres under STRFL § 289, da den samlede sum af de undtagne skatter og arbejdsmarkedsbidrag udgjorde mere end 500.000 kr. Landsretten stadfæstede dommen.	Unddragelser for flere indkomstår bliver lagt sammen, når det skal vurderes, om forholdene samlet kan henføres under STRFL § 289. Der sker også sammenlægning af unddragelser ved overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13 og § 16 (nu SKL § 82 og § 83).
Byretsdomme		
SKM2022.204.BR	T1 og T2 blev dømt for dokumentfalsk og overtrædelse af straffelovens § 289 a for en urigtig ansøgning om momskompensation vedlagt en falsk tilbagedateret revisorerklæring.	
SKM2018.327.BR	T blev dømt for forsætlig unddragelse af moms med ca. 5,7 mio. kr. i et selskab for en del af 4. kvartal 2010. I forbindelse med selskabets konkursbehandling havde kurator i juni 2012 tilkendegivet over for politiet, at der burde indledes efterforskning i selskabet for mulige overtrædelser af bogføringsloven og momsloven. T blev i juni 2013 dømt for overtrædelse af STRFL § 302 ved for perioden fra oktober 2010 til januar 2012 ikke at have opbevaret regnskabsmaterialet for det samme selskab, som momsunddragelsen var sket i. Retten fandt ikke, at T kunne have en berettiget forventning om, at momsunddragelserne ikke ville blive forfulgt. Retten henså til, at momsunddragelserne ikke var en del af sagen fra 2013, og at T heller ikke var blevet sigtet for momsunddragelse i forbindelse med sagen om manglende opbevaring af regnskabsmateriale.	Der var ikke sket bindende påtalebegrænsning i forhold til momsunddragelse for en periode, hvor T tidligere var straffet efter STRFL § 302 for ikke at have opbevaret regnskabsmateriale.

A.C.3.2.2 Strafferetlig forældelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for strafferetlig forældelse. Hvis der er indtrådt forældelse, skal der ikke rejses en straffesag, da retsvirkningen af forældelse er frifindelse.

Afsnittet indeholder

- Forældelsesfrister i straffeloven (A.C.3.2.2.1)
- Forældelsesfristen begynder (A.C.3.2.2.2)
- Afbrydelse af forældelsesfristen (A.C.3.2.2.3).

A.C.3.2.2.1 Forældelsesfrister i straffeloven

Indhold

Dette afsnit beskriver de strafferetlige forældelsesfrister, som fremgår af straffelovens almindelige del.

Afsnittet indeholder

- Regel
- Juridiske personer
- Retsvirkning af forældelse.

Regel

En forbrydelse straffes ikke, når der er indtrådt forældelse. Se STRFL § 92.

Strafansvaret for en forbrydelse forældes på forskellige tidspunkter. Det er alene strafferammen, der afgør forældelsesfristen.

Forældelsesfrist på 2 år

Strafansvaret forældes efter 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i et år for overtrædelsen. Se STRFL § 93, stk. 1, nr. 1.

Det betyder, at forældelsesfristen er 2 år for overtrædelse af alle de bestemmelser, hvor straffen kun er bøde. Det er typisk ordensbestemmelser, hvor der ikke er forsæt til at unddrage det offentlige skat eller afgifter.

Forældelsesfrist på 5 år

Forældelsesfristen er 5 år, når strafferammen er fængsel i over 1 år og indtil 4 år. Se STRFL § 93, stk. 1, nr. 2.

Mange bestemmelser om overtrædelser i skatte- told- og afgiftslovgivningen har en strafferamme fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og der gælder i disse tilfælde en 5-årig forældelse. Det gælder også i tilfælde, hvor den konkrete sanktion, som udmåles for overtrædelsen, er bøde. Det er ikke et krav, at der opnås eller kan opnås uberettiget vinding.

Uberettiget vinding

Forældelsesfristen for alle forhold, hvor der opnås eller kan opnås uberettiget vinding, og som ikke falder ind under straffelovens § 289, er 5 år. Se STRFL § 93, stk. 2, nr. 2. Det betyder, at også bestemmelser, der alene hjemler bødestraf, fx fordi der er tale om en groft uagtet unddragelse, er omfattet af § 93, stk. 2, nr. 2.

Forældelsesfrist på 10 år

Forældelsesfristen er 10 år, når strafferammen er fængsel i over 4 år og indtil 10 år. Det betyder, at forhold, der er omfattet af straffelovens § 289, har en forældelsesfrist på 10 år. Se STRFL § 93, stk. 1, nr. 3.

Flere overtrædelser

Hvis der ved den samme handling er begået flere overtrædelser, hvor der gælder forskellige forældelsesfrister, skal forældelsen beregnes ud fra den overtrædelse med den længste forældelsesfrist, jf. STRFL § 93, stk. 4.

Hvis samme person derimod ved forskellige handlinger har begået flere overtrædelser, er det forældelsesfristen for den enkelte overtrædelse, der skal iagttages.

Juridiske personer

Selvom en juridisk person kun kan få bødestraf, er forældelsesfristen for juridiske personer identisk med forældelsesfristerne for de materielle straffebestemmelser, som er overtrådt.

Eksempel

En juridisk person har forsætligt unddraget for 5.000.000 kr. i skat, og kan derfor tiltales for overtrædelse af SKL § 82, stk. 1, jf. STRFL § 289. Forbrydelsen forældes først 10 år efter, at de urigtige oplysninger er afgivet af selskabet.

Retsvirkning af forældelse

Hvis forældelse er indtrådt, er retsvirkningen frifindelse. Det betyder, at forældelse er en objektiv straffrihedsgrund.

A.C.3.2.2.2 Forældelsesfristen begynder**Indhold**

Dette afsnit handler om, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvornår er forbrydelsen fuldbyrdet
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Forældelsesfristen begynder at løbe den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt, dvs. fuldbyrdet. Se STRFL § 94, stk. 1.

Hvornår er forbrydelsen fuldbyrdet

Fuldbyrdelsestidspunktet afhænger af forbrydelsens karakter:

- For handlingsforbrydelser:
 - Er fuldbyrdelsestidspunktet når handlingen er begået, fx ved indgivelse af urigtige oplysninger i oplysnings-skema eller afgiftsangivelse.
- For undladelsesforbrydelser:
 - Er fuldbyrdelsestidspunktet når undladelsen bringes til ophør, fx undladelse af angivelse af afgifter eller undladelsen af at reagere på for lav skatteansættelse. Retspraksis har dog fastslået, at hvis en strafbar undladelse er nøje tidsbestemt og omfatter den undladte, meddelelse osv. på nærmere angivne datoer, er det fra det tidspunkt, at forbrydelsen er fuldbyrdet.

Bemærk

Retspraksis har anset urigtige momsangivelser i fortløbende angivelsesperioder for en fortsat forbrydelse, og da forældelsesfristen regnes fra den dag, forbrydelsen er ophørt, er det i momssager af denne karakter fra den sidste angivelsesfrist, at forældelsen løber.

I hvilket omfang en momsovertrædelse kan trække andre overtrædelser med sig i forlængelsen af forældelsesfristen, afhænger af fortolkningen af kravet til, at overtrædelserne skal være begået ved samme handling. Der vil være tale om en meget konkret afvejning i forhold til sagens faktum.

Da de fleste overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen kræver forskellige erklæringer med forskellige frister, vil det antageligt snarere være undtagelsen end hovedreglen, at der kan statueres en sammenhængende forbrydelse.

Se SKM2013.284.ØLR hvor momsunddragelsen blev anset for at have haft et ensartet og kontinuerligt præg. ▶Se også SKM2025.679.ØLR omtalt i afsnit A.C.3.2.4 om dels urigtige, dels manglende momsangivelser, der blev anset for én fortsat forbrydelse. ◀

Bemærk

▶En fortsat forbrydelse er én forbrydelse. Det gælder som anført i forhold til den strafferetlige forældelse, hvor den seneste gerning i rækken af ensartede og kontinuerlige overtrædelser danner udgangspunkt for, hvornår den strafferetlige forældelse begynder at løbe.

Det gælder efter Skattestyrelsens opfattelse tilsvarende, hvor der sker en skærpelse af sanktionsniveauet i løbet af den periode, den fortsatte forbrydelse strækker sig over. Hvis den seneste overtrædelse i rækken af overtrædelser, der udgør én fortsat forbrydelse, ligger efter tidspunktet for ikrafttrædelse af en strafsænkning, vil

sanktionen for hele den fortsatte forbrydelse således efter Skattestyrelsens opfattelse således skulle udmåles efter den nye lov. ◀

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2013284ØLR	T var tiltalt for moms- og skattesvig. Han havde drevet uregistreret virksomhed i skrotbranchen og endvidere undladt at selvangive overskud af virksomheden for 2002-2007. T havde derved unddraget for i alt 657.226 kr. i skat og 421.055 kr. i moms. T havde tilrettelagt et arrangement med salg af jernskrot og afregning heraf hvorved han blandt andet benyttede sig af familiemedlemmers navne uden disses viden eller tilladelse, hvorefter pengene heraf gik ind på hans eller hans svigersøns konto. T forklarede, at de beløb, der blev betalt fra afregningerne for salg af jernskrot, var betaling af hans andel af gevinster fra en mands spil i deres fælles interesse på kasinoer. Byretten fandt T skyldig i forsætlig skatte- og momssvig. Momsen udgjorde 25 % af omsætningen ved jernskrotsalget. Skattedelen kunne ikke henføres til § 289, jfr. ikrafttrædelsesreglerne samt unddragelsens størrelse herefter. T blev idømt fængselsstraf i 1 år, tillægsbøde på 1.075.000 kr. samt erstatningspligt på 1.179.332 kr. Byretten lagde vægt på grovheden af forholdene, herunder unddragelsernes størrelse, samt at der var tale om en nøje tilrettelagt, forsætlig skatteunddragelse begået over længere tid ved anvendelse af en række familiemedlemmer i forbindelse med afregningen af de udeholdte beløb. Fængselsstraffen blev gjort betinget pga. sagsbehandlingstiden og T's personlige forhold: alder, sygdom og sagens påvirkning. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men erstatningspligten blev nedsat til 1.149.088 kr. Landsretten fastslog, at sagen ikke var strafferetligt forældet og særligt vedrørende momsen skulle forældelsesfristen regnes fra 2007, hvor de sidste unddragelser fandt sted, selvom T først blev bekendt med sigtelsen for momsdelen ved tiltalerejsningen i oktober 2010, idet T's momsunddragelser havde haft et ensartet og kontinuerligt præg.	

A.C.3.2.2.3 Afbrydelse af forældelsesfristen

Indhold

Dette afsnit handler om de skridt, der skal tages for at afbryde forældelsesfristen og i hvilke situationer, fristafbrynden skridt kan miste deres virkning.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Forfølgning standset
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Sigtelse afbryder forældelsesfristen. Sigte sker når:

- Den pågældende gøres bekendt med sigtelsen. Når en sigtelse sendes som Digital Post, er sigtede gjort bekendt med sigtelsen, når den er modtaget i sigtedes digitale postkasse. Der skal ikke foreligge dokumentation for, om, og i givet fald hvornår, sigtede har åbnet sigtelsen, se SKM2023.553.ØLR.
- Anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen.

Se STRFL § 94, stk. 5.

Der gælder et dækningsprincip. Sigte skal dække de forhold, der efterfølgende rejses tiltale for. Hvis tiltalen udvides i forhold til den oprindelige sigtelse, så er forældelsen først afbrudt for de nye forhold, når sigtede bliver gjort bekendt med dem.

Dette er fastslået i retspraksis og må antages forsat at være gældende ved fortolkning af § 94, stk. 5.

Bemærk

Forældelsesfristen for en juridisk persons ansvar kan afbrydes over for en person, der efter RPL § 157 kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne.

Ad a)

De nuværende regler om fristafbrydelse giver politiet mulighed for fristafbrydelse uden at iværksætte rettergangsskridt.

En sigtelse foretaget af Skattestyrelsen er fristafbrydende i alle sager, der kan afgøres administrativt. Sigte er fortsat gældende, når sagen overgives til politiet, hvis sigtelsen vedrører samme forhold. Dette gælder fx for alle sager, der oversendes til politiet, fordi et bødeforelæg ikke er vedtaget.

Se også SKM2019.494.VLR, hvor told- og skatteforvaltningens sigtelse havde fristafbrydende virkning.

Hvis der i forbindelse med, at sagen overdrages til politiet, sker udvidelse af sigtelsen, vil Skattestyrelsens oprindelige sigtelse ikke være fristafbrydende for de nye forhold. Politiet skal således gøre sigtede bekendt med sigtelsen for de nye forhold for at sikre, at forældelsesfristen for disse afbrydes.

Forfølgning standset

Selvom fristen er afbrudt af en sigtelse, kan forældelsesfristen genoplives og igen løbe fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået. Det betyder, at fristafbrydelsen mister sin virkning.

Hvis den strafferetlige forfølgning standses enten

- ved formel beslutning eller
- i praksis på ubestemt tid,

mister sigtelsen sin virkning som fristafbrydende faktor. Se STRFL § 94, stk. 6.

Hvis forbrydelsen ikke er forældet, kan den pågældende sigtes igen.

Bemærk

Det beror på en samlet vurdering af politiets virksomhed med hensyn til sagen, om den strafferetlige forfølgning er standset på ubestemt tid, se side 23 i Straffelovrådets betænkning om strafferetlig forældelse m.v. nr. 433 fra 1966. Hvis forfølgningen er standset på ubestemt tid på grund af sigtedes egne forhold, fx fordi sigtede har forladt landet, er sigtelsen fortsat gyldig som fristafbrydende faktor.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2023.553.ØLR	T var tiltalt for en overtrædelse af colalovgivningen, som er undergivet en forældelsesfrist på 2 år. Forældelse af strafansvaret indtrådte den 15. januar 2022. Skattestyrelsen havde sendt en sigtelse med Digital Post til T den 11. januar 2022. Byretten lagde til grund, at bødeforlægget var kommet frem til T med Digital Post den 11. januar 2022. Der forelå ikke oplysninger i sagen om, hvornår T havde åbnet sigtelsen. Byretten fandt ikke, at det forhold, at dokumentet var kommet frem til T's digitale postkasse, efter ordlyden af straffelovens § 94, stk. 5, sammenholdt med lobemærkningerne, var tilstrækkeligt til at opfylde kravet om, at T var blevet gjort bekendt med sigtelsen. Anklagemyndigheden havde heller ikke inden forældelsesfristens udløb anmodet om rettergangsskridt, hvorved T blev sigtet for overtrædelsen. Der var derfor indtrådt forældelse af strafansvaret, og sagen blev afvist. Landsretten fandt, at forældelsesfristen blev afbrudt, da T modtog bødeforlægget med Digital Post den 11. januar 2022. Landsretten lagde vægt på, at det af forarbejderne til lov nr. 364 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven til bestemmelsen i straffelovens § 94, stk. 5, fremgik, at forslaget betød, at politiet og anklagemyndigheden fik samme simple fremgangsmåde til at afbryde forældelsesfristen, som andre offentlige myndigheder havde efter § 94, stk. 5. Herudover tillagdes U2019.2943 H vægt, hvori Højesteret fandt, at forældelsesfristen blev afbrudt, da den tiltalte modtog bødeforlægget, jf. straffelovens § 94, stk. 5. Byrettens kendelse ophævedes, og sagen hjemvistes til byretten.	T ansås at være gjort bekendt med sigtelsen inden udløbet af forældelsesfristen ved modtagelse med Digital Post. Der krævedes ikke dokumentation for, om eller hvornår T havde åbnet sigtelsen, og sagen var derfor ikke forældet.
SKM2019.494.VLR	T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289 for at	

Afgørelse	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	have unddraget 518.523 kr. i skat og 109.401 kr. i am-bidrag ved, at T havde undladt at selvangive værdi af frie sommerboliger for indkomstårene 2007-2011. SKAT sigtede den 12. december 2012 og den 17. januar 2013 T for overtrædelse af dagældende skattekontrolløvs § 13 for henholdsvis årene 2007-2009 og årene 2010-2011. Retten fandt, at T havde handlet groft uagtsomt, og at SKAT, i kraft af sin kompetence til at kunne have afgjort sagen, havde afbrudt forældelsesfristen efter straffelovens 94, stk. 5, da SKAT gjorde T bekendt med sigtelserne.	

A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der kan dømmes til straf for overtrædelse af told-, skatte- og afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Ansvarssubjekter
- Medvirken
- Rådgiveransvar
- Juridiske personer
- Valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse
- Subjektive straffrihedsgrunde.
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ansvarssubjekter

Straffebestemmelserne er opbygget, så det terminologisk er en gerningsmand, dvs. én fysisk person, der har begået den strafbare handling og kan idømmes straf. Imidlertid er strafansvaret ikke begrænset til én fysisk person, og nedenfor gennemgås andre mulige ansvarssubjekter.

Bemærk

Det strafferetlige princip er, at man straffer den reelle gerningsmand. Det gælder også i de situationer, hvor der er forskel på pligtsubjekt, dvs. den, der har handlepligten ifølge lovgivningen, og det primære ansvarssubjekt, dvs. den, der har iværksat og drager fordel af den kriminelle handling.

Medvirken

Der kan være flere ansvarlige for den strafbare handling, og dette kan straffes efter reglerne om medvirken. Se STRFL § 23.

Rådgiveransvar

Inden for skatte-, told- og afgiftslovgivningens område kan et særligt ansvar for medvirken være aktuelt. Det drejer sig om rådgiveransvar, hvor eksempelvis en advokat eller revisor har rådgivet eller handlet på en måde, der betyder, at klienten har realiseret et strafbart gerningsindhold. Dette kan dels få betydning for vurderingen af klientens ansvar, dels give rådgiveren et selvstændigt ansvar. Se også afsnit A.C.3.8 om rådgiveransvar.

Juridiske personer

Strafansvaret kan også pålægges en juridisk person. Se straffelovens kapitel 5, §§ 25, 27 og § 306.

Definition på en juridisk person i straffeloven

En juridisk person er alle former for selskaber, herunder interessentskaber mv., fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder. Det kan også være en enkeltmandsvirksomhed, for så vidt dens størrelse og organisation kan sidestilles med en selskabskonstruktion. Se STRFL § 26.

Krav til strafansvar

For at en juridisk person kan blive strafansvarlig kræves, at der inden for den juridiske persons virksomhed er begået en overtrædelse, der enten kan tilregnes en eller flere personer, der er knyttet til den juridiske person, eller den juridiske person som sådan. Det sidste betyder, at fx manglende procedurer til sikring af kontrol, anonyme fejl eller ophobning af fejl, hvor hver enkelt fejl ikke i sig selv er nok til at statuere uagtsomhed, kan tilregnes virksomheden.

Der er således ikke tale om et objektivt ansvar, idet der skal kunne bevises forhold begået i den juridiske person, som kan karakteriseres som enten forsætlige eller groft uagtsomme.

Det er ikke et krav, at den eller de personer, der rent faktisk har begået forholdet, skal kunne identificeres.

Bemærk

En juridisk person kan kun straffes med bøde, og der kan ikke fastsættes forvaldningsstraf. Det betyder, at alle straffesager indenfor skatte-, told- og afgiftslovgivningens område, hvor ansvarssubjektet er en juridisk person, kan afgøres administrativt. Se dog afsnit A.C.3.1.1 om STRFL § 289.

Da en enkeltmandsvirksomhed i den strafferetlige definition kan være omfattet af bestemmelser om strafansvar for juridiske personer, skal der i disse tilfælde tages stilling til, om det er virksomheden (den "juridiske person") eller det er virksomhedens ejer (den fysiske person), der skal strafforfølges. Valget af ansvarssubjekt har betydning for sanktionen, da en juridisk person alene kan straffes med bøde.

Valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse

Bestemmelsen om juridiske personers ansvar udelukker ikke, at der samtidig eller alene kan gøres et personligt ansvar gældende mod den ansvarlige fysiske person, særligt hvis denne indtager en overordnet stilling og har handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed. Se fx SKM2013.353.VLR, SKM2013.356.VLR, SKM2013.367.VLR og SKM2013.368.VLR.

Dette gælder også i tilfælde, hvor lovgivningen pålægger en person et selvstændigt og individuelt ansvar for overholdelse af reglerne.

Rigsadvokaten har udsendt en meddelelse om valg af ansvarssubjekter i sager om strafansvar for juridiske personer. Udgangspunktet ved valg af ansvarssubjekt er, at der rejses tiltale mod den juridiske person. Der kan også være tilfælde, hvor der både gøres ansvar gældende mod den juridiske person og mod en eller flere fysiske personer. Der kan ligeledes være tilfælde, hvor der alene gøres ansvar gældende mod en eller flere fysiske personer. Se Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.

I meddelelsens afsnit 3.1.6. Udvalgte særlovsområder er der en omtale af den faste praksis ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Det fremgår, at der alene rejses tiltale mod den daglige leder, der tillige er hovedaktionær eller eneanpartshaver og må antages at være enerådende med hensyn til selskabets forhold. Dette gælder også, hvor forholdet henføres under STRFL § 289.

Skattestyrelsens praksis og Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015, bygger på det almindeligt gældende udgangspunkt, at straffen for forsætlige overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen skal udmåles ens, uanset om en erhvervsdrivende driver virksomhed med personlig hæftelse eller i selskabsform.

Dette udgangspunkt støttes af domspraksis. Valg af ansvarssubjekt er afgørende i sager, hvor der kan udmåles frihedsstraf, da den juridiske person alene kan idømmes bødestraf. Valg af ansvarssubjekt har også betydning for, om det er personen eller den juridiske person, der hæfter for en bødestraf. Efter omstændighederne gøres der også personligt ansvar gældende for groft uagtsomme overtrædelser.

I praksis vedrører det først og fremmest hovedaktionær- eller hovedanpartsselskaber, hvor ejeren har haft eneansvar for de

ansvarspådragende handlinger. Der er også andre tilfælde, hvor strafansvaret gøres gældende mod en fysisk person, fx en "bagmand" i sager med stråmandsvirksomhed, hvor den person, der reelt står bag, er en anden end den formelle ejer.

Bemærk

Der foreligger en speciel situation, når den juridiske person i den strafferetlige definition ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Det gælder for interessentskaber, som skatteretligt er et samvirke mellem en række enkeltmandsvirksomheder, og hvor strafansvaret for skatteunddragelse derfor gøres gældende overfor de enkelte interessenter. Lignende forhold gør sig gældende for kommanditselskaber og partsrederier.

Subjektive straffrihedsgrunde

I nogle tilfælde kan der ikke straffes, selvom gerningsmanden har begået en strafbar handling.

Hvis gerningsmanden er under den kriminelle lavalder, er han straffri. Den kriminelle lavalder er 15 år. Se STRFL § 15.

Personer, der er psykisk syge eller har et handicap, der gør det vanskeligt for dem at forstå rækkevidden af deres handlinger, kan ikke straffes med fængsel. Bødestraf er dog ikke udelukket. Se STRFL § 16.

Bemærk

Hvis gerningsmanden er under 18 år, er det en strafnedsættelsesgrund, jf. STRFL § 82, nr. 1. Se afsnit A.C.3.5.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2013/136 ML	T drev fra 2005 til 2007 virksomhed med køb og salg af skrot. Han var ikke momsregistreret, idet han var blevet nægtet registrering. Der var ikke påført moms på virksomhedens afregningsbilag. T oplyste, at han selv førte regnskab "så nogenlunde", han har dog ikke kunnet fremvise bilag, idet disse udgiftsbilag er blevet væk i forbindelse med en flytning. Endvidere drev T fra 2007 virksomhed i et selskab, ejet af hans ægtefælle. I dette selskab manglede der indtægtsførelse af 14 afregningsbilag. Der var i skatte- og momssagen givet T et skønsmæssigt fradrag på 25 %. Byretten fandt ikke, at anklagemyndigheden med den til domfældelse fornødne sikkerhed, havde bevist, at T havde forsæt til unddragelse med hensyn til selskabets manglende indtægtsførelse af de 14 afregningsbilag. Byretten fandt, at T's fradrag for udgifter skulle fastsættes til 50 %, hvorefter T blev frifundet for 2 forhold, idet der herefter ikke var sket unddragelse. 2 dommere i byretten fandt T skyldig i skatte- og momssvig og fastsatte straffen til fængsel i 9 måneder og en tillægsbøde på 1.300.000 kr. Landsretten fandt det uden betydning for T's afgiftspligt, at hans købere som følge af manglende udstedelse af bilag med moms ikke havde kunnet afløfte deres købsmoms. T har derfor ikke ved sin manglende registrering, jf. ML § 47, kunnet undgå tillige at gøre sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. ML § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten stadfæstede derfor dommen.	
SKM2013/61 MR	T og KB var daglige ledere i selskaberne H1 Handel ApS og H2 Handel ApS. Selskaberne var ikke momsregistrerede, og der blev ikke indeholdt A-skat i selskabernes udbetalte lønninger. Endvidere havde T og KB ikke selvangivet de udbetalte lønindkomster fra selskaberne. KB var registreret som ejer af H2 Handel ApS. H1 Handel ApS var ejet af en stråmand. Selskaberne drev nedbrydningsvirksomhed. KB forklarede, at det reelt var T der drev selskaberne, han hævde penge i banken men afleverede disse til T. KB erkendte, at han modtog 84.000 kr. for vederlag for det erlagte arbejde. Byretten fandt KB's forklaring troværdig, og KB blev idømt 60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 425.000 kr. Byretten fandt T ansvarlig for selskabernes manglende indeholdelse af A-skat og manglende momsangivelser. T blev idømt ubetinget fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.550.000 kr. T ankede dommen til Landsretten. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	
SKM2013/61 MR	T drev, til dels med medvirken af KJ, skrotvirksomhed i selskabsform. T var direktør og daglig leder af selskabet H1 ApS. T stiftede selskabet H1 ApS sammen med en nu afdød bekendt. Det var T, der underskrev selskabets årsregnskaber og selskabets momsangivelser. T var endvidere ejer af den lastbil, der blev benyttet af selskabet H1 ApS. T's samlever fremstod formelt som ejer af selskabet. Byretten fandt, at T havde været den reelle indehaver af selskabet H1 ApS, og at det var ham, som i den pågældende periode havde drevet virksomhed i selskabet, herunder haft råderetten over omsætningen og midlerne i selskabet H1 ApS. Efter bevisførelsen fremgik, at checkene for afregning af skrot og metalvarer blev afleveret til KJ, som videregav disse til T, der enten selv indløste checkene eller fik samleveren til at indløse checkene. Endvidere var T den eneste, der var bemyndiget til at hæve på selskabets konto. Herefter blev det lagt til grund, at T var den reelle indehaver af selskabet H1 ApS, og at det var ham, der drev virksomhed i selskabet, herunder havde rådigheden over omsætningen og midlerne i selskabet. Det var således T, der havde pligten til at angive selskabet H1 ApS' omsætning og momsangivelser overfor skattemyndigheden. T blev idømt ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder, samt en tillægsbøde på 2.700.000 kr. KJ blev idømt betinget fængsel i 40 dage samt en tillægsbøde på 275.000 kr. T ankede dommen. Landsretten fandt, at T var den reelle indehaver af selskabet H1 ApS, og T havde således pligten til at give skattemyndighederne oplysninger om de indkomstmæssige forhold og herunder sørge for, at momstilsvaret blev angivet og afregnet korrekt. Byrettens dom blev således stadfæstet. Landsretten bemærkede vedrørende citeringen af straffelovens § 289, at årsopgørelserne i sagen var udstedt efter 2005, hvor straffelovens § 289 blev udvidet til at omfatte bl.a. overtrædelser af skattekontrollovens § 16 af særlig grov karakter.	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2013.33MR	T var tiltalt for momssvig idet han i 2008, som den reelle ejer i 3 selskaber, havde angivet momsen for lavt med 2.476.280 kr. T drev i 2008 byggevirksomhed i selskabsform. T gik konkurs i 2002 med et selskab og kunne ikke blive registreret igen, hvorfor det var hans hustru, der formelt ejede selskaberne. T havde bl.a. undladt at medtage kreditnota sendt til et andet af ham ejet selskab og medtaget faktura uden moms i eget regnskab, desuagtet at fakturaen sendt til kunden indeholdt moms. Straffen blev i byretten fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på 2.476.000 kr. Byretten lagde vægt på størrelsen af det unddragne beløb, og at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men nedsatte tillægsbøden til 2.475.000 kr. Landsretten udtalte, at den beskedne nedsættelse af tillægsbøden, der skyldtes tekniske afrundingsregler, ikke kunne føre til, at T ikke skulle betale sagens omkostninger for landsretten.	

A.C.3.2.4 Tilregnelser: forsæt eller grov uagtsomhed

Indhold

Dette afsnit handler om kravet om, at gerningsmanden skal have udvist skyld i sin handlemåde i et sådant omfang, at der foreligger grundlag for at straffe.

Afsnittet indeholder:

- Forholdet mellem objektive og subjektive betingelser
- Forsæt
- Grov uagtsomhed
- Bevis for den subjektive skyld
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Forholdet mellem objektive og subjektive betingelser

Det er en betingelse for at gøre strafansvar gældende, at der objektivt er foregået noget ulovligt. De faktuelle forhold skal være i strid med en straffebestemmelse - og yderligere skal denne krænkelse være sket med subjektiv tilregnelser. Det betyder, at den objektive overtrædelse af straffebestemmelsen skal kunne bebrejdes gerningspersonen. Denne skal enten have handlet forsætligt eller have udvist grov uagtsomhed.

En objektivt forkert skatteansættelse er ikke grundlag nok for at gøre et strafansvar gældende. Den løbende lignings- og kontrolvirksomhed har til formål at konstatere og berigtige fejl i ansættelserne. Langt de fleste konstaterede fejl behandles efter de almindelige forvaltningsretlige regler, uden at et strafferetligt ansvar kommer på tale.

Når det er afklaret, om en straffebestemmelse objektivt er overtrådt, skal der tages stilling til om den subjektive betingelse om tilregnelser også er opfyldt.

I praksis er det ofte klarlagt, hvad der objektivt er sket, inden en straffesag indledes over for borgeren. Det betyder, at de konkrete ansvarssager i høj grad drejer sig om at undersøge, om den subjektive betingelse - forsæt eller grov uagtsomhed - er opfyldt.

Forsæt

De forsætlige overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen stiller typisk krav om, at der skal foreligge bevis for forsæt til unddragelse.

Der stilles derfor ikke kun krav om forsæt til fx tilsidesættelse af oplysningspligten, enten ved urigtig eller vildledende angivelse eller ved undladelse, men tillige krav om forsæt til den følge, at handlingen eller undladelsen resulterer i en unddragelse eller i en risiko for unddragelse.

Forsættet skal være til stede på gerningstidspunktet. Det betyder, at hvis den skatte- eller afgiftspligtige ikke er opmærksom på, at han har begået en fejl, der giver ham en uretmæssig fordel og er egnet til at unddrage det offentlige skat eller afgifter, så kan han ikke straffes for en forsætlig overtrædelse. Hvis han alene har været uopmærksom på en begået fejl, har han handlet uagtsomt i gerningsøjeblikket og kan derfor kun straffes for grov uagtsomhed, hvis det er en grov uagtsom mangel på agtpågivenhed, han har udvist.

Hvis gerningsmanden efterfølgende bliver opmærksom på, at han har afgivet forkerte oplysninger, kan der eventuelt statueres forsæt til undladelse af at berigtige de fejlagtige oplysninger, hvis dette er kriminaliseret i lovgivningen.

Eksempel

Hvis en revisor flere gange har gjort ejeren af en virksomhed opmærksom på, at ejeren gentagne gange ikke har angivet momstilsvær, er der stor sandsynlighed for, at ejeren har haft forsæt til unddragelse, hvis efterangivelse af momsen trods revisorens opfordringer ikke sker. Se SKM2013.349.VLR.

Grader af forsæt

Forsætsbegrebet er ikke defineret i selve straffeloven, men retspraksis opererer med tre forskellige grader af forsæt:

- **Direkte forsæt**
foreligger, når gerningspersonen vil begå den strafbelagte handling eller når vedkommende har en sikker viden om, at handlingen får et strafbart resultat. Se fx SKM2022.198.ØLR, hvor tiltalte blev dømt for forsætlig skatteunddragelse pga. urigtige indtastninger i TastSelv. Tiltaltes forklaring om, at han havde fået stjålet sin pung, blev tilsidesat af retten, da tiltalte var den eneste, der kunne opnå en berigelse ved at ændre i TastSelv. Se tillige SKM2023.445.ØLR og SKM2023.544.ØLR.
- **Sandsynlighedsforsæt**

foreligger, når det ikke kan påvises, at gerningspersonen fx vil snyde i skat, men hvor vedkommende anser det for overvejende sandsynligt, at adfærden resulterer i en unddragelse. Se fx SKM2022.459.ØLR, hvor tiltalte blev dømt for forsætlig unddragelse af skat og moms. Byretten bemærkede bl.a., at tiltalte måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at skatteansættelserne var for lave med et ret betydelige beløb, og at det offentlige derved blev unddraget skat.

- Eventualitetsforsæt (acceptforsæt)
foreligger, når ►gerningspersonen er opmærksom på, at der muligvis er tale om et lovbrud og accepterer lovbruddet for det tilfælde, at det faktisk forholder sig på denne måde. Se fx SKM2015.746.HR og SKM2025.679.ØLR. ◀

Grov uagtsomhed

Hvis det ikke kan bevises, at gerningspersonen på en eller anden måde har forholdt sig accepterende til resultatet af sine handlinger, kan der højst statueres grov uagtsomhed.

Uagtsomhed er som udgangspunkt en bebrejdellesværdig adfærd. Der foreligger uagtsomhed, når en person ikke har udvist den agtpågivenhed, som vedkommende har pligt til at udvise over for andres rettigheder.

Skatte- og afgiftslovgivningen pålægger de skatte- og afgiftspligtige en række pligter, som der tages udgangspunkt i, når der skal tages stilling til, om der foreligger et forhold, som kan bebrejdes den pågældende. Jo mindre retspraksis eller andre fortolkningsbidrag, der findes på et bestemt skatte- eller afgiftsretligt område, jo vanskeligere kan det være at løfte bevisbyrden for, hvad der må anses for normativt og dermed for, at der er tale om en klart bebrejdellesværdig afvigelse fra normen.

Der bliver opstillet en norm for, hvad der i den aktuelle situation kræves af omhu fra borgerens side, og det er principielt domstolene, der opstiller denne norm. Det samme er tilfældet for erhvervsdrivende, hvor der gælder et professionsansvar. Det forudsættes således, at den erhvervsdrivende har sat sig ind i de regler, der er relevante for driften af dennes virksomhed.

Uagtsomheden kan både være bevidst og ubevidst. Den ubevidste uagtsomhed er karakteriseret ved manglende omtanke eller ren tankeløshed, mens den bevidste uagtsomhed omfatter gerningsmandens forståelse af risikoen for, at hans handling er strafbar, men uden han har accepteret risikoen som en konkret mulighed.

Den bevidste uagtsomhed adskiller sig kun fra eventualitetsforsættet ved, at der ikke foreligger en accept af det negative resultat.

Den grove uagtsomhed er en særlig bebrejdellesværdig afvigelse fra normal handlemåde. Det kan i bestemte sammenhænge være

mere bebrejdellesværdigt, at gerningsmanden slet ikke ulejliger sig med at tænke over risikoen ved sin handling, end at gerningsmanden når frem til en fejlslutning.

I SKM2021.588.VLR fandt landsretten, at der ikke var handlet groft uagtsomt. Byretten var nået til det modsatte resultat. ►I SKM2025.496.BR vurderede byretten, at tiltalte havde handlet groft uagtsomt ved ikke at oplyse gevinst ved salg af kryptovaluta. ◀

Bemærk

I skatte- og afgiftsstrafferetten er det som altovervejende hovedregel alene grov uagtsomhed, der er ansvarspådragende. Det vil sige, at borgeren i kvalificeret grad skal have undladt at udvise den påkrævede omhu. Hvis borgeren blot har tilsidesat almindelig agtpågivenhed, foreligger der kun simpel uagtsomhed, og denne skyldgrad er som hovedregel ikke strafbar indenfor skatte- og afgiftsstrafferetten.

Bevis for den subjektive skyld

Skattestyrelsen henholdsvis anklagemyndigheden har bevisbyrden for, at der foreligger et strafbart forhold. Hvis der er tvivl herom, skal enhver berettiget tvivl komme skatteyderen eller den afgiftspligtige til gode. Hvis der foreligger berettiget tvivl, skal en strafesag ikke rejses.

Er der tvivl om, hvorvidt tilregnelsen er forsætlig eller groft uagtsom, skal tvivlen på samme måde komme skatteyderen eller den afgiftspligtige til gode, så der kun rejses bødesag efter bestemmelserne om grov uagtsomhed.

Selvom Skattestyrelsen har bevisbyrden for, at der er handlet med forsæt eller grov uagtsomhed, er det ikke en betingelse for at statuere ansvar, at borgerne fx indrømmer, at vedkommende har handlet mod bedre viden. Bedømmelsen af, om der foreligger den fornødne subjektive tilregnelse, beror på en samlet vurdering af borgerens viden, de forholdsregler, der er taget og adfærden i øvrigt i den konkrete situation.

Hvis borgeren ikke kan tilslutte sig Skattestyrelsens bedømmelse af tilregnelsen, skal sagen oversendes til politiet.

Se også

Se afsnit A.C.3.4.3 om bevistemaer, bevisvurdering og sagstilskæring.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2015.746.HR	T var tiltalt for, som direktør i et selskab, at have undladt at angive størrelsen af selskabets ind- og udgående moms vedrørende perioden 1. april 2011 - 31. september 2011, at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med selskabets momsangivelse vedrørende perioden 1. oktober 2011 - 31. december 2011, og at have undladt at angive størrelsen af selskabets ud- og indgående moms vedrørende perioden 1. januar 2012 - 31. marts 2012. Den samlede momsunddragelse udgjorde 5.433.065 kr. Landsretten fandt T skyldig i momssvig af særlig grov karakter. T kunne ikke have været uvidende om det passerende, men	Forsæt. Dolus eventualis.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	havde accepteret risikoen for, at selskabet blev drevet med ham som direktør, uden at reglerne om afregning af moms blev fulgt. Højesteret kunne ikke efterprøve den konkrete foretagne bevisførelse vedrørende skyldsspørgsmålet. Højesteret fandt, at landsrettens præmisser måtte forstås således, at T indså, at det var muligt, at selskabet blev anvendt til momsunddragelse i det omfang som det, der fandt sted, og at han accepterede denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde. Landsretten har således fundet, at T havde forsæt i form af dolus eventualis (positiv indvilligelse). Selv om betingelserne for forsæt i denne form ikke var kommet klart til udtryk i landsrettens præmisser, fandt Højesteret, at landsretten havde anvendt forsætsbegrebet korrekt, og at bevisresultatet kunne begrunde, at der forelå forsæt.	
Landsretsdomme		
SKM202541R	► T var tiltalt som ansvarlig deltager i en enkeltmandsvirksomhed, dels for at have afgivet urigtige oplysninger om momstilsvaret for fire kvartaler, dels for ikke at have angivet virksomhedens momstilsvare for de efterfølgende ni kvartaler. Landsretten udtalte bl.a., at T må have indset, at det var muligt, at der ikke blev angivet moms eller blev afgivet urigtige oplysninger i et omfang, som det fandt sted, og at T accepterede denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde. Landsretten fandt desuden, at der var tale om en fortsat forbrydelse. ◀	► Forsæt. Acceptforsæt. Forsat forbrydelse. Urigtige momsangivelser og manglende momsangivelser. ◀
SKM202541R	T var tiltalt for forsætlig unddragelse ved via TastSelv at have oplyst om fiktive aktie- og obligationstab, og fiktivt udbytte af udenlandske aktier for i alt fire indkomstår, hvorved der blev unddraget 120.675 kr. i skat. T forklarede, at indberetningerne var foretaget af en unavngiven revisor. T ejede ikke nogen værdipapirer. Byretten tilsidesatte forklaringen som utroværdig. Retten lagde til grund, at T har været klar over, at han ikke var berettiget til fradrag som følge af tab på aktier eller udbytte på udenlandske aktier, og idømte ham en bøde på 180.000 kr. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	Forsæt. Direkte forsæt. Tast-Selv.
SKM202541R	T var tiltalt for forsætlig unddragelse ved via TastSelv at have oplyst om fiktive fradrag for indskud på etablingskonto, fiktive aktietab og udbytte uden indeholdt udbytteskat for i alt tre indkomstår, hvorved der blev unddraget 283.438,86 kr. i skat.	Forsæt. Direkte forsæt. Tast-Selv.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	T forklarede, at det ikke var ham, der havde foretaget indberetningerne, og at han ikke vidste, hvordan man tilgår Tast Selv. Byretten tilsidesatte forklaringen som utroværdig og fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at T havde foretaget indberetningerne. Retten lagde vægt på, at T's årsopgørelse for 2014 den 31. maj 2015 blev godkendt via TastSelv, at T's NemId efter hans egen forklaring ikke havde været misbrugt til andet, og at T var den eneste, der ville drage fordel af, at årsopgørelserne blev ændret, idet fradragene ville nedbringe hans gæld til det offentlige. T idømtes 40 dages ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 283.438,86 kr. Landsretten nedrundede tillægsbøden til 280.000 kr. og gjorde fængselsstraffen betinget på vilkår af samfundstjeneste.	
SKM2024-901R	T blev fundet skyldig i moms- og skatteunddragelse ved ikke at have selvangivet overskud af virksomhed, og ved at have forsat momspligtig virksomhed, efter at registreringen var blevet inddraget. Byretten bemærkede vedrørende tilregnelsen, at T måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at skatteansættelserne var for lave med ret betydelige beløb, og at det offentlige derved blev unddraget skat. Retten henså herved til, at skatteansættelserne ikke indeholdt noget beløb som overskud af den selvstændige virksomhed, selvom denne måtte have udgjort Ts hovedindtægtskilde for de pågældende år, at T ikke gjorde noget aktivt for at opnå korrekte skatteansættelser, og at T først antog sagkyndig bistand på et tidspunkt efter udløbet af selvangivelsesfristerne for de pågældende år. Byretten idømte T en bøde på 430.000 kr., mens landsretten nedsatte bøden til halvdelen under henvisning til den lange sagsbehandlingstid.	Forsæt. Sandsynlighedsforsæt.
SKM2018-181R	T var tiltalt for forsætligt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sine skatteansættelser for indkomstårene 2014, 2015 og 2016. T havde indberettet tab på unoterede aktier samt udbytte af unoterede aktier og fradragsberettiget indskud på etableringskonto på trods af, at han ikke ejede værdipapirer og ikke havde indskudt midler på etableringskonto. T havde derved unddraget 197.787 kr. i skat. T forklarede, at han ikke havde foretaget ændringerne i sin skattemappe og henviste til, at han på et tidspunkt fik stjålet sin pung, og at en anden person derfor havde foretaget indberetningerne ved hjælp af T's NemID. Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Uanset Ts forklaring fandt retten - idet at T er den	Forsæt. Direkte forsæt. Tast-Selv.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	eneste, der kunne opnå en berigelse ved at ændre selvangivelserne - det hævet over enhver rimelig begrundet tvivl, at ændringen af selvangivelserne er foretaget af T, der ved at ændre selvangivelserne og få udbetalt overskydende skatter kunne opnå en reduktion af sin gæld til det offentlige og derved unddrage det offentlige skat. Tyveri af papirerne udelukkede ikke, at T havde kunnet logge sig på told- og skatteforvaltningens system og ændre sine selvangivelser. T blev idømt en bøde på 330.000 kr. af byretten. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	
SKM2018/88MR	T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven for indkomståret 2014, hvor T ikke havde underrettet skatteforvaltningen om, at indkomsten var ansat for lavt, idet avance ved salg af aktier på 1.043.846 kr. ikke var medtaget i aktieindkomsten. T havde derved unddraget 423.666 kr. i skat. T erkendte de faktiske forhold. T forklarede, at T kun var 6 og 8 år gammel, da T's forældre købte aktierne til T i 2003 og 2005, at told- og skatteforvaltningen i forvejen havde oplysningerne om Ts aktiebeholdning og salg i 2014, og at T troede, at indberetningen skete automatisk. T var 17 år, da T solgte aktierne, og 18 år da T modtog den for lave årsopgørelse uden at reagere på den. T boede ikke hos forældrene, idet T var på kostskole, da aktierne blev solgt, og da den for lave årsopgørelse blev modtaget. Byretten fandt T skyldig. Retten henviste til, at det fremgik af årsopgørelsen, at T havde pligt til at underrette, hvis indkomstansættelsen var for lav. Der var ikke tale om enkeltstående salg, men derimod flere salg. Sammenholdt med størrelsen af indkomsten ved salget i forhold til Ts personlige indkomst, fandt retten, at T havde handlet groft uagtsom ved ikke at oplyse avancen. Landsretten frifandt T, idet landsretten vurderede, at der ikke var tale om grov uagtsomhed. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at told- og skatteforvaltningen var klar over, hvilke aktier T var blevet ejer af de pågældende år og var bekendt med ultimo kurserne for de indkomstår, hvor forældrene havde anskaffet aktierne for T. Banken havde foretaget indberetning over samtlige køb og salg i 2014, herunder hvilke beløb de var solgt for, og T blev orienteret herom. Af Ts årsopgørelser fremgik, at der manglede oplysninger for at kunne beregne gevinst/tab på alle værdipapirer, men det fremgik ikke, hvilke oplysninger, der manglede. T fik brev fra told- og skattefor-	Frifindelse. Se Skattestyrelsens bemærkninger hertil nedenfor. En skatteyder har selv pligt til at oplyse om sine anskaffelsessummer, når der er tale om værdipapirer anskaffet før 2010. Det gælder også i et tilfælde som det foreliggende, hvor formueoplysninger (ultimo-kurser i anskaffelsesårene) er indberettet. Efter Skattestyrelsens opfattelse kan det ikke have betydning for vurdering af tilregnelsen på gerningstidspunktet, om det efterfølgende lykkes i forbindelse med kontrolsagen at fremskaffe de oprindelige anskaffelsessummer - eller om det, som i denne sag, ender med at blive nødvendigt at skønne over avancen, blandt andet med udgangspunkt i ultimo-kurser i anskaffelsesåret. Uden at det har fundet vej til landsrettens begrundelse, vurderer Skattestyrelsen, at landsretten på grundlag af de særlige omstændigheder i sagen er nået frem til at frifinde og i den forbindelse er kommet til at medtage argumentet om, at avanceopgørelsen, i mangel af skatteyderens opfyldelse af sin oplysningspligt i SKL § 2, i det væsentlige er sket på grundlag af oplysninger, som skattemyndighederne var i besiddelse af, inden kontrollen blev startet.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	valtningen i perioden mellem de to årsopgørelser, om, at der var modtaget nye oplysninger om Ts værdipapirer, og at T ikke selv skulle foretage sig yderligere. Først ved brev af 2. november 2015 fra told- og skatteforvaltningen, som T reagerede på straks, blev T klar over, at told- og skatteforvaltningen manglede oplysninger.	
SKM2013.491R	Ægtefællerne BA og T var for årene 2003-2009 tiltalt i forening for momssvig efter STRFL § 289, jf. ML § 81 gennem et af BA stiftet selskab. BA var hovedanpartshaver og direktør i selskabet og T var reel leder og ansvarlig for bogføring. Selskabet havde i den nævnte periode angivet 1.003.032 kr. for lidt i moms. Selskabets revisor havde hvert år fremsendt brev til BA og T, hvoraf fremgik et beløb der skulle efterangives i moms. Revisor havde for alle årene lavet en påtegning i regnskabet, hvoraf fremgik at reglerne om rettidig betaling af indeholdt A-skat, AM-bidrag og momstilsvær ikke var overholdt og at der var uoverensstemmelser mellem bogført moms og angivet moms. Byretten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at T havde modtaget både regnskaberne og revisorens brev og derfor havde været klar over, at der blev angivet for lidt i moms. Byretten fandt herefter T skyldig i anklageskriftet og idømte ham 8 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 1 mio. kr. BA blev frifundet. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.	Forsæt. Direkte forsæt.
► Byretsdomme ◄		
SKM2018.130SR	► T var tiltalt for grov uagtsom aktiv og passiv skatteunddragelse for henholdsvis indkomstårene 2017 og 2018 ved ikke at have oplyst om fortjeneste på salg af kryptovaluta. T forklarede, at han på baggrund af et bindende svar tilgængelig på nettet og en artikel udgivet af Skatterådet i 2014 troede, at han først skulle betale indkomstskat, når han fik penge ud fra handlen med kryptovalutaen, hvilket han ikke havde på gernings-tidspunktet. T blev idømt en bøde på 160.000 kr. Retten lagde blandt andet vægt på, at skattemyndighederne ved offentligt tilgængelige meddelelser af 9. marts 2018 (SKM2018.104.SR) og 3. april 2018 (SKM2018.130.SR), havde fastslået, at gevinst og tab ved handel med kryptovaluta i spekulationshensigt skulle medregnes til den skattepligtige indkomst. ◄	► Grov uagtsomhed. Kryptovaluta. ◄

A.C.3.3 Regler om forsvarerbistand

Indhold

Dette afsnit gennemgår reglerne om forsvarerbistand i administrative straffesager. Når Skattestyrelsen behandler skatte- og afgiftsstraffesager administrativt, er der af hensyn til den sigtedes retssikkerhed et særligt regelsæt om forsvarerbistand, som Skattestyrelsen skal vejlede den sigtede om. Se lov nr. 1454 af 10. december 2024 om forsvarerbistand og aktindsigt i administrative straffesager på skatteområdet (skattestraffesagsloven), og bekendtgørelse om vejledning af en sigtet under en administrativ straffesag, der bliver behandlet af Skatteforvaltningen, bekendtgørelse nr. 511 af 19. maj 2025.

Afsnittet indeholder:

- Pligt til at vejlede om beskikkelse af forsvarer (A.C.3.3.1)
- Betingelser for beskikkelse af en forsvarer (A.C.3.3.2)
- Begæring om beskikkelse af en forsvarer (A.C.3.3.3)
- Forsvarers adgang til materiale om sagen (A.C.3.3.4)
- Tvister om forsvarerens beføjelser (A.C.3.3.5)
- Forsvarerens vederlag og det offentliges regreskrav (A.C.3.3.6)

Bemærk

Når sigtelse og efterforskning i en straffesag foretages af politiet, finder reglerne om forsvarerbistand i retsplejeloven anvendelse.

A.C.3.3.1 Pligt til at vejlede om beskikkelse af forsvarer

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for vejledning af en sigtet under en administrativ straffesag. Se BEK nr. 511 af 19. maj 2025.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Undtagelser
- Tidspunkt for vejledningen
- Personer omfattet af reglen

Regel

I sager om strafansvar skal Skattestyrelsen give vejledning om sigtedes adgang til at begære en forsvarer beskikket. Se BEK § 1, stk. 1.

Vejledningen skal gives skriftligt og skal indeholde oplysning om

- fremgangsmåden for at indgive anmodning om beskikkelse af en forsvarer til Skatteforvaltningen. Se BEK § 2, stk. 2, nr. 1.
- den beskikkede forsvarers beføjelser. Se BEK § 2, stk. 2, nr. 2.
- at borgeren, hvis denne findes skyldig, har pligt til at erstatte det offentlige sagens omkostninger. Se BEK § 2, stk. 2, nr. 3.
- at det alene er rettens beslutning, om der kan ske beskikkelse af en forsvarer. Se BEK § 2, stk. 2, nr. 4.

Bemærk

Vejledning om forsvarerbeskikkelse skal gives i alle straffesager vedrørende ansatte i Skatteforvaltningen. Se afsnit A.C.3.3.3 vedrørende situationer, hvor Skattestyrelsen bør sikre beskikkelse af en forsvarer.

Undtagelser

Vejledning skal som udgangspunkt ikke gives ved straffesager i følgende tilfælde:

- Når sagen er omfattet af toldlovens § 73 eller § 80, stk. 2.

- Når der i sagen er rejst sigtelse for unddragelse af skatter eller afgifter på ikke over 40.000 kr., og den sigtede ikke tidligere er straffet i en unddragelsessag efter skatte- eller afgiftslovgivningen.

Disse sager vedrører førstegangstilfælde med unddragelse mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., som i overensstemmelse med bemærkningerne i lovforslag L 52, 2023-24 (lov nr. 1795 af 28. december 2023) kan slutes med en bøde af en fast størrelse på 5.000 kr.

- Når der i sagen ikke er rejst sigtelse for unddragelse af told, skatter eller afgifter, og bøden for det eller de i sigtelsen angivne forhold udmåles på grundlag af på forhånd fastsatte bødetakster.

Disse sager vedrører ordensbøder. Se afsnit A.C.3.5.3 og A.C.3.5.4.

Se BEK § 1, stk. 2.

Der kan dog vejledes om muligheden for forsvarerbeskikkelse også i de ovennævnte tilfælde, hvis Skattestyrelsen vurderer, at sagens beskaffenhed, den sigtedes person eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det.

Se også

Se også afsnit A.C.3.3.6 om betingelser for statens regreskrav.

Tidspunkt for vejledningen

Skriftlig vejledning om forsvarerbistand sendes ud sammen med det brev, hvori den pågældende sigtes. Se BEK § 2, stk. 1, 1. pkt. I sager, hvor der gennemføres et møde, hvor den sigtede kan afgive forklaring, gentages vejledningen mundtligt ved indledningen til mødet.

Bemærk

Forsvarervejledningen skal gives i forbindelse med, at Skattestyrelsen sigter pågældende. Sigtelser og vejledning om forsvarerbeskikkelse foretages alene af medarbejderne i Skattestyrelsens straffesagsheder.

Personer omfattet af reglen

Ved lov nr. 1454 af 10. december 2024 er der indført hjemmel til at også juridiske personer efter omstændighederne kan få beskikket en forsvarer. Tilsvarende gælder retten til vejledning om forsvarerbeskikkelse både juridiske og fysiske personer. Se også betingelser for beskikkelse af en forsvarer, afsnit A.C.3.3.2.

Bemærk

Et møde, hvor den sigtede afgiver forklaring, kan gennemføres, uden at forsvareren er til stede, selv om sigtede ønsker en forsvarer beskikket. Se BEK § 3, stk. 1.

Det forudsætter, at sigtede udtrykkeligt samtykker til det, og at omstændighederne ikke taler imod, at mødet gennemføres uden forsvarerens tilstedeværelse. Det, der taler for, at forsvareren er til stede, er fx, hvis der er grund til en særlig beskyttelse af sigtede, eller hvor Skattestyrelsen har en selvstændig interesse i, at sigtede har støtte af en beskikket forsvarer. Se afsnit A.C.3.3.2 om betingelser for at beskikke en forsvarer.

Det skal fremgå af sagen, at den sigtede har givet samtykke til, at mødet gennemføres uden forsvarerens tilstedeværelse. Se BEK § 3, stk. 1.

Hvis der afholdes møde, skal den beskikkede forsvarer indkaldes sammen med den sigtede. Se afsnit A.C.3.4.5 om møde i en straffesag.

A.C.3.3.2 Betingelser for beskikkelse af en forsvarer

Indhold

Dette afsnit beskriver regelsættet for, hvornår der efter skattestraffesagsloven kan beskikkes en forsvarer til at bistå den sigtede.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Sagens beskaffenhed
- Sigtedes person
- Sagens omstændigheder i øvrigt
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved Skattestyrelsens behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af skatte- og/eller afgiftslovgivningen, kan der beskikkes den sigtede en forsvarer, når

- sagens beskaffenhed,
 - borgerens person eller
 - omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt,
- og den sigtede ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer. Det afhænger således af rettens konkrete skøn, om der i den enkelte sag skal ydes bistand. Se SKSL § 1 og § 2, stk. 2.

Sagens beskaffenhed

Der kan være tvivl om faktum ligesom retsreglerne kan være komplicerede med flere forskellige fortolkningsmuligheder. Dertil kommer tilfælde, hvor det er vanskeligt at bedømme, om gerningsmanden har handlet simpelt- eller groft uagtsomt eller med forsæt.

I SKM2021.137.VLR, der vedrørte en administrativ skattestraffesag om en bøde på 13.000 kr. for urigtige oplysninger i TastSelv, anmodede T om at få beskikket en forsvarer. Byretten afslog anmodningen med henvisning til sagens beskaffenhed. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

I SKM2023.542.ØLR anmodede T om beskikkelse af forsvarer i en administrativ skattestraffesag om en bøde på 170.000 kr. for angivelse af urigtige oplysninger i TastSelv. Byretten afslog anmodningen, idet der ikke var grundlag for beskikkelse. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

Udsigten til en betydelig bøde medfører ikke i sig selv, at sagen har en sådan beskaffenhed, at der skal ske beskikkelse.

Se fx SKM2024.74.ØLR, hvor T anmodede om beskikkelse af forsvarer i en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag om en bøde på 310.000 kr. for at undlade at meddele Skatteforvaltningen, at hans skatteansættelse var for lav, og at han havde forsat drift af virksomhed efter ophør af momsregistrering. Byretten afslog anmodningen, idet der ikke var grundlag for beskikkelse. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. Se ligeledes SKM2024.416.ØLR og SKM2025.608.VLR.

Se også bemærkningerne til § 1 i lovforslag L 31, 2024-2025.

Sigtedes person

Sigtedes personlige forhold kan begrunde et behov for forsvarerbistand. Der er tale om situationer, hvor det må forventes, at sigtede har svært ved at forstå, hvorfor og hvordan pågældende har begået en strafbar overtrædelse.

Det kan fx skyldes sigtedes alder, fysiske eller psykiske handicap, eller fordi sigtede er socialt udsat.

Sagens omstændigheder i øvrigt

Sagens omstændigheder i øvrigt henviser navnlig til tilfælde, hvor bistand er ønskelig, fordi der er opstået et modsætningsforhold mellem sigtede og Skatteforvaltningen.

Se også SKM2020.266.VLR, hvor en forsvarer blev beskikket, med angivelse af maksimalt tidsforbrug, i en administrativ straffesag, der var stillet i bero, mens den afventede afgørelse i en klagesag over den underliggende afgørelse i skattesagen.

Der kan også være tale om sager, hvor sagen ud over en strafferetlig sanktion, kan få andre alvorlige konsekvenser, fx spørgsmål om ansættelse. Se afsnit A.C.3.3.3 om situationer, hvor Skattestyrelsen bør sikre beskikkelse af en forsvarer.

Bemærk

En anmodning om beskikkelse af forsvarer i kontrolfasen er ikke omfattet af forsvarerbistandsloven.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

FORSVBIL er ophævet. Reglerne om forsvarerbeskikkelse er videreført i SKSL, der trådte i kraft den 1. januar 2025.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2020.137.VLR	Skattestyrelsen havde sigtet T for overtrædelse af skattekontrollovens § 83, stk. 1, for at have undladt at oplyse om overskud fra virksomhed og udlejningsejendom. T blev endvidere sigtet for at have overtrådt momslovens § 81, ved for en virksomhed at have angivet et momstilsvær på 0 kr. Unddragelsen udgjorde 485.757 kr. Byretten fandt ikke, at der var grundlag for beskikkelse, jf. forsvarerbistandslovens § 2, jf. § 1, jf. retsplejelovens § 732, stk. 1. Landsretten tiltrådte, at der efter sagens beskaffenhed og det i øvrigt oplyste ikke var grundlag for at beskikke en forsvarer.	Ikke adgang til beskikkelse af forsvarer i sag, hvor bøden ved forsæt kunne udgøre 910.000 kr. Spørgsmålet om beskikkelse blev i Landsretten afgjort efter reglerne i retsplejeloven.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2024/40LR	Skattestyrelsen havde sendt T en sigtelse for overtrædelse af skattekontrollovens § 83, stk. 1, for at have undladt at oplyse om udlodning fra hans selskab. Unddragelsen udgjorde 245.796 kr. Byretten afslog beskikkelse, da betingelserne for beskikkelse, jf. retsplejelovens § 732, stk. 1, ikke var opfyldt. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.	Ikke adgang til beskikkelse af forsvarer i sag, hvor bøden ved forsæt kunne udgøre 430.000 kr. Spørgsmålet om beskikkelse blev afgjort efter reglerne i retsplejeloven.
SKM2024/41LR	Skattestyrelsen havde sendt T et bødeforelæg på 310.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven, for at have undladt at meddele at hans skatteansættelse var for lav samt for at have forsat drift af sin virksomhed efter momsregistreringen var ophørt. T henviste i kæreskriftet til Landsretten til, at der var tale om en ikke ukompliceret skatte- og afgiftsstraffesag omhandlende en betydelig bødestraf og at han var uden økonomiske midler. Byretten afslog efter sagens beskaffenhed T's begæring om beskikkelse af en forsvarer. Landsretten bemærkede, at det fremgik af tiltalebegæringen, at der kunne, men ikke skulle, indkaldes et vidne fra Skattestyrelsen. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.	Ikke adgang til beskikkelse af forsvarer i sag med betydelig bødestraf. Skattestyrelsens straffesagsenhed opnåede ikke kontakt med T, og sagen blev sendt videre til politiet, uden at spørgsmålet om beskikkelse af forsvarer havde været behandlet hos Skattestyrelsen. Spørgsmålet om beskikkelse blev afgjort efter reglerne i retsplejeloven.
SKM2025/41LR	Skattestyrelsen havde sendt T et bødeforlæg på 170.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovens § 13, stk. 1, for at have afgivet urigtige oplysninger via TastSelv. Byretten afslog begæringen, og Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.	
SKM2025/37MR	Skattestyrelsen havde sendt T en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1, ved urigtigt i TastSelv at have oplyst om udbytte og tab på aktier, som medførte uberettiget udbetaling af "indeholdt" udbytteskat.	På grund af sagens beskaffenhed var der ikke

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Byretten afslog efter sagens beskaffenhed T's begæring om beskikkelse af en forsvarer. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.	adgang til beskikkelse af forsvarer.
SKM2026MR	Landsretten traf afgørelse om beskikkelse af en forsvarer, til udførelse af maksimalt 10 timers arbejde, i en administrativ straffesag, der var stillet i bero på afgørelse i en klagesag over den underliggende materielle afgørelse. Skattestyrelsen havde sigtet for at afbryde den strafferetlige forældelse.	Beskikkelse i berostillet straffesag - maksimalt tidsforbrug.
SKM2058MR	Et selskab havde anmodet om beskikkelse af en forsvarer med henvisning til forsvarerbistandsloven. Byretten fandt, at der på det foreliggende grundlag ikke var hjemmel i forsvarerbistandslovens § 1 til beskikkelse af forsvarer i den administrative skatte- og afgiftsstraffesag. Med henvisning til lovens forarbejder og efter de foreliggende oplysninger fra SKAT om, at bestemmelsen om forsvarerbistand i hidtidig praksis ikke havde været anvendt i forhold til juridiske personer, tiltrådte landsretten, at byretten havde nægtet at beskikke en forsvarer for selskabet. Landsretten stadfæstede derfor byrettens afgørelse.	

A.C.3.3.3 Begæring om beskikkelse af en forsvarer

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en forsvarer beskikkes.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvervet som beskikket forsvarer er personligt
- Indsendelse af begæring om beskikkelse
- Byrettens afgørelse om beskikkelse og mulighed for kæremål
- Situationer, hvor Skattestyrelsens straffesagsenheder bør sikre beskikkelse af forsvarer
- Når den sigtede selv har valgt en forsvarer.
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Forsvareren beskikkes af retten. Se SKSL §2, stk. 2.

Begæring om forsvarerbeskikkelse kan fremsættes såvel af den sigtede som af Skattestyrelsen. Se SKSL § 2, stk. 1.

Begæringen om beskikkelse fremsendes i alle tilfælde til byretten af Skattestyrelsen. Se SKSL § 2, stk. 1, 1. punktum.

Retten træffer beslutning om forsvarerbeskikkelse efter en konkret vurdering af behovet i den enkelte sag.

Forsvareren beskikkes af retten på det sted, hvor sigtede har bopæl (hjemting). Se SKSL § 2, stk. 2, 1. punktum.

Hvis sigtede ikke har bopæl her i landet, sker beskikkelsen på det sted, hvor det findes hensigtsmæssigt, fx i den retskreds, hvor sigtede opholder sig, eller hvis sigtede ikke længere er til stede her i landet, hvor sigtede senest havde bopæl eller ophold.

Bemærk

Retten skal først anmodes om forsvarerbeskikkelse, hvis der foreligger en sigtelse, og den sigtede eller Skattestyrelsen har fremsat en begæring om beskikkelse.

Hvervet som beskikket forsvarer er personligt

Det følger af beskikkelsen, at hvervet er personligt. Dette kan udledes af SKSL § 2, stk. 2, 2. punktum og retsplejelovens regler om beskikkelse af forsvarer.

Såfremt der til møde med Skattestyrelsens straffesagsenheder møder en anden end den beskikkede forsvarer, fx en advokatfuldmægtig, skal straffesagsenheden gøre den fremmødte opmærksom på, at beskikkelsen er personlig samt, at det er retten, der træffer afgørelse om betalingen af salær, herunder om der skal betales salær til den fremmødte. Se RPL § 733, 1, 3. pkt. Den fremmødte skal være indforstået med og acceptere risikoen for, at retten kan beslutte, at salæret ikke nødvendigvis betales af det offentlige. Se SKM2013.291.VLR, hvor Landsretten i den konkrete sag dog fandt, at der skulle betales salær til en advokatfuldmægtig.

Indsendelse af begæring om beskikkelse

Der er udarbejdet en blanket til brug for begæring om beskikkelse. Blanketten udfyldes af sagsbehandleren i straffesagen.

Sigtedes begæring vedlægges anmodningen.

Bemærk

I sager, hvor den sigtede har fremsat ønske om forsvarerbeskikkelse, skal Skattestyrelsen afgive en udtalelse til retten om spørgsmålet om beskikkelse.

Beskikkelse efter SKSL forudsætter, at sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt.

Se SKSL § 2, stk. 1, jf. § 1. Det fremgår af SKSL § 2, stk. 2, 2. punktum, at retsplejelovens regler om beskikkelse af forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

Se fx SKM2023.542.ØLR om en sag om overtrædelse af skattekontrolloven og et bødekrav på 170.000 kr., hvor der ikke skete beskikkelse. Kendelsen er omtalt i afsnit A.C.3.3.2.

Se endvidere SKM2024.74.ØLR, som er omtalt under A.C.3.3.2.

Byrettens afgørelse om beskikkelse og mulighed for kæremål

Byrettens afgørelse om beskikkelse af forsvarer træffes ved beslutning. Hvis retten beslutter, at en forsvarer skal beskikkes, kan afgørelsen ikke indbringes for landsretten. Se SKSL § 2, stk. 3, 1. punktum.

Beslutninger, hvorefter byretten afviser at beskikke en forsvarer, kan derimod indbringes for landsretten.

Dette sker ved kære af byrettens afgørelse. Kærefristen er 14 dage fra rettens afgørelse. Kære iværksættes ved skriftlig henvendelse til vedkommende byret.

Bemærk

Hvis sigtede har fremsat begæring om bistand af forsvarer, og beskikkelse afvises af retten, skal Skattestyrelsen hjælpe sigtede med at iværksætte kæremålet, hvis sigtede anmoder om det.

Situationer, hvor Skattestyrelsens straffesagsenheder bør sikre beskikkelse af en forsvarer

Grunden til, at skattemyndighederne har adgang til at begære en forsvarer beskikket for den sigtede, er, at myndighederne kan have en selvstændig interesse i, at sigtede bistås af en forsvarer.

Dette vil fx være tilfældet i sager, der efter deres karakter er egnede til administrativ afgørelse, men hvor sigtedes personlige forhold gør det vanskeligt at lade vedkommende vedtage et bødeforelæg på egen hånd.

I alle straffesager mod medarbejdere i Skatteforvaltningen, skal straffesagsenhederne sikre, at den sigtede - så vidt muligt - får beskikket en forsvarer. Der bør gennemføres et møde, hvor den sigtede afgiver forklaring samt udarbejdes en forklaringsrapport, fordi en strafferetlig afgørelse, hvor medarbejderen findes skyldig i en overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, typisk vil få den konsekvens, at medarbejderen bliver afskediget. Det er derfor

vigtigt, at den pågældende får den bedst mulige uafhængige rådgivning.

Når begæringen om forsvarerbeskikkelse er fremsat af Skattestyrelsen, skal den sigtede have meddelelse herom. I disse tilfælde skal Skattestyrelsen underrette retten om sigtedes stillingtagen til spørgsmålet om beskikkelsen.

Når den sigtede selv har valgt en forsvarer

Sigtede kan bede om, at der beskikkes en bestemt forsvarer, som den sigtede ønsker. Sigtede kan også vælge at lade sig bistå af en forsvarer, som sigtede har valgt, men ikke anmoder om at få beskikket, hvilket typisk kaldes en valgt eller privatantaget forsvarer. En valgt forsvarer er ligestillet med den beskikkede forsvarer angående forsvarers rettigheder og pligter.

Bemærk

Beskikkelse medfører, at forsvareren er sikret betaling af sit honorar og udlæg fra det offentlige. En sigtet, der har bistand fra en valgt forsvarer, der ikke er blevet beskikket, hæfter selv for betalingen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

FORSVBIL er ophævet. Reglerne om forsvarerbeskikkelse er videreført i SKSL, der trådte i kraft den 1. januar 2025.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2013.291.VLR	Advokat JM var beskikket forsvarer i en administrativ straffesag hos SKAT. Byretten fastsatte et salær til JM på 6.200 kr. med tillæg af moms. Byretten bemærkede, at der ikke var grundlag for bortfald eller reduktion af salæret som følge af, at en del af det udenretlige arbejde var udført af JM's fuldmægtig. Landsretten udtalte, at det følger af beskikkelsen som forsvarer at hvervet er personligt. Landsretten lagde imidlertid til grund, at SKAT ikke under sagens behandling modsatte sig, at JM's fuldmægtig på vegne af JM bistod klienten. Der var herefter ikke grundlag for, som påstået af SKAT, at træffe bestemmelse om, at SKAT ikke skulle betale salær til JM. Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at nedsætte salæret.	

A.C.3.3.4 Forsvarers adgang til materiale om sagen

Indhold

Dette afsnit handler om forsvarers ret til materiale i sigtedes straffesag.

Efter vedtagelse af skattestraffesagsloven (SKSL), lov nr. 1454 af 10. december 2024, der trådte i kraft den 1. januar 2025, skal alle anmodninger fra en sigtets forsvarer om aktindsigt i klientens verserende administrative straffesag om overtrædelse af toldskatte- og afgiftslovgivningen behandles efter SKSL, hvis straffesagen behandles hos Skattestyrelsens straffesagsenheder. Ved lovens ikrafttræden er forsvarerbistandsloven (FORSVBIL) ophævet.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Forsvarerens adgang til materiale om sagen

Regel

Det følger af SKSL § 6, stk. 1, 1. punktum, at en forsvarer for en fysisk eller juridisk person, der er sigtet for overtrædelse af toldskatte- eller afgiftslovgivningen, og hvor straffesagen behandles af Told- og skatteforvaltningen, skal have adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, som Told- og skatteforvaltningen har tilvejebragt til brug for den sag om strafansvar, som sigtelsen angår. Bestemmelsen, der i forhold til den ophævede FORSVBIL udvider anvendelsesområdet til hele told- skatte- og afgiftslovgivningen, giver forsvareren den samme adgang til aktindsigt, som efter den tidligere bestemmelse i FORSVBIL § 3, stk. 1, 1. punktum.

I SKM2024.108.VLR blev Skattestyrelsen anmodet om at oplyse, om andre personer end T var sigtet i sagskomplekset. Skattestyrelsen oplyste, at det alene var T, der var sigtet i den pågældende pe-

riode, men afviste at oplyse yderligere. Forsvareren indbragte sagen for byretten, som pålagde Skattestyrelsen at udlevere oplysningerne. Landsretten ophævede byrettens kendelse. Landsretten lagde vægt på, at oplysninger ikke var tilvejebragt til brug for sagen mod T, og at forsvareren ikke havde redegjort nærmere for, hvorfor oplysninger om andre sigtede i andre perioder var af betydning for sagen mod T.

I det omfang materialet uden ulempe kan kopieres, skal det udleveres til forsvareren, jf. SKSL § 6, stk. 1, 2. punktum. Bestemmelsen har samme indhold, som den ophævede bestemmelse i FORSVBIL § 3, stk. 1, 2. punktum.

Told- og skatteforvaltningen kan anvende digital kommunikation, herunder dokumenter, i forhold omfattet af reglerne om aktindsigt i SKSL § 6, medmindre forsvareren er fritaget for obligatorisk tilslutning til Digital Post, jf. SKSL § 8.

Forsvareren må kun med samtykke fra Skattestyrelsens straffesagsenheder overlevere det modtagne materiale til den sigtede eller andre, jf. SKSL § 6, stk. 1, 3. punktum. Told- og skatteforvaltningen giver samtykke, hvis det findes ubetænkeligt, jf. SKSL § 6, stk. 1, 4. punktum.

Er det nødvendigt af hensyn til sagens opklaring, til tredjemand eller til en anden verserende straffesag, kan Told- og skatteforvaltningen give en forsvarer pålæg om ikke at videregive de oplysninger, som forsvareren har modtaget fra Told- og skatteforvaltningen, jf. SKSL § 6, stk. 2.

Bestemmelsen giver forsvareren adgang til Skatteforvaltningens sagsmateriale i samme omfang, som en forsvarer for en sigtet har adgang til politiets sagsmateriale. Se RPL § 729 a.

Bemærk

Når straffesagen behandles ved politi/anklagemyndighed, er det politi/anklagemyndighed, der behandler anmodningen om udlevering af materiale.

Forsvarerens adgang til materiale om sagen

Reglerne i SKSL omhandler bl.a. forsvarerens adgang til materiale i sigtedes straffesag.

Forsvareren er berettiget til at orientere den sigtede om materialets indhold, forevise det for den sigtede og drøfte det med denne, medmindre forsvareren har fået pålæg om at tilbageholde visse oplysninger.

Bemærk

Adgangen til materiale er ens for den beskikkede og den valgte forsvarer.

Se også

Se Afsnit A.C.3.9 Aktindsigt i en administrativ straffesag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

FORSVBIL er ophævet. Reglerne om forsvarerbeskikkelse er videreført i SKSL, der trådte i kraft den 1. januar 2025.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2024.108.VLR	I en administrativ straffesag mod en direktør i et selskab blev Skattestyrelsen anmodet om at oplyse, om andre personer end T var eller havde været sigtet i sagskomplekset. Skattestyrelsen oplyste, at det alene var T, der var sigtet i den pågældende periode, hvor T var direktør i selskabet. Skattestyrelsen afslog at oplyse yderligere. Forsvareren indbragte spørgsmålet for byretten, der pålagde Skattestyrelsen at udlevere oplysningerne. Byretten henviste til, at forsvarerens ret til sagens materiale følger af FORSVBIL § 3, stk. 1, der svarer til RPL § 729 a, stk. 3. Landsretten ophævede byrettens kendelse om aktindsigt. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at oplysninger om andre sigtede i andre perioder end den, som vedrørte T, ikke kunne anses for oplysninger tilvejebragt til brug for behandlingen af sagen mod T. Forsvarerens adgang til aktindsigt omfattede imidlertid også alt materiale, som er af betydning for sagen, uanset om det er tilvejebragt til brug for den pågældende sag. Der var ikke redegjort nærmere for, hvordan oplysninger om andre sigtede i andre perioder end den, som vedrører T, var af betydning for sagen, herunder med henblik på at belyse de omstændigheder, som T var sigtet for.	Oplysninger ikke tilvejebragt til brug for behandlingen af sagen mod T, og der var ikke redegjort nærmere for, hvorfor oplysningerne var af betydning for sagen mod T.

A.C.3.3.5 Tvister om forsvarerens beføjelser

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan uenighed mellem forsvareren og Skattestyrelsens straffesagsenheder skal behandles.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Behandling ved retten
- Udelukkelse af en forsvarer.

Regel

Hvis der opstår uenighed mellem forsvareren og Skattestyrelsens straffesagsenheder om forsvarerens beføjelser, indbringes spørgsmålet for den ret, der har foretaget beskikkelsen. Se SKSL § 4.

Bestemmelserne i retsplejeloven om beskikkelse af offentlige forsvarere og udelukkelse af forsvarere finder tilsvarende anvendelse i administrative skatte- og afgiftsstraffesager. Se SKSL § 2, stk. 2, 2. punktum.

Behandling ved retten

Forsvareren kan henvises til selv at indbringe spørgsmål om tvistigheder om dennes beføjelser for den pågældende byret. Se SKSL § 4.

Retten kan bestemme, at der skal afholdes et retsmøde med henblik på mundtlig forhandling af spørgsmålet.

Skattestyrelsen kan anmode om mundtlig forhandling. Dette bør dog kun ske i begrænset omfang og kun i sager af væsentlig betydning.

Retens afgørelse træffes på begæring ved kendelse, der kan kæres til landsretten. Kærefristen er 14 dage regnet fra kendelsens dato. Kære sker ved skriftlig henvendelse til den byret, der har afsagt kendelse.

Udelukkelse af forsvarer

Bestemmelserne i retsplejeloven om beskikkelse af offentlige forsvarere og udelukkelse af forsvarere finder også anvendelse i administrative skatte- og afgiftssager. Se SKSL § 2, stk. 2, 2. punktum.

A.C.3.3.6 Forsvarerens vederlag og det offentliges regreskrav

Indhold

Dette afsnit beskriver fastsættelse og betaling af honorar og udlæg til forsvareren.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Indstilling til retten om fastsættelse af vederlaget
- Den valgte forsvarers vederlag
- Afgørelse om fordeling af sagsomkostninger
- Statens regreskrav
- Vejledende takster for salær i straffesager
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Vederlaget til den beskikkede forsvarer fastsættes efter straffesagens afslutning af den ret, der har foretaget beskikkelsen, og det betales forlods af Skatteforvaltningen i sager, der er afsluttet administrativt. Se SKSL § 3, stk. 1.

Se SKM2022.102.ØLR hvor landsretten ophævede byrettens kendelse om fastsættelse af salær før straffesagens afslutning. Landsretten bemærkede, at der efter sagens omfang og karakter ikke fandtes at foreligge oplysninger, der kunne danne grundlag

for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.

En sigtet, der senere findes skyldig, har normalt pligt til at erstatte det offentlige de nødvendige sagsomkostninger - herunder salær til den beskikkede forsvarer. Se SKSL § 5.

I SKM2021.436.VLR blev en administrativ skattestraffesag afsluttet med en advarsel til T. Landsretten pålagde T endeligt at betale salæret til sin forsvarer. Landsretten henviste til, at den tildelte advarsel er sket i medfør af en analogi af RPL § 900 og er en sanktion.

Bemærk

Disse regler svarer til retsplejelovens regler om vederlag til offentlige og valgte forsvarere. Det betyder, at retspraksis om fastsættelse af vederlaget i straffesager i almindelighed kan anvendes som fortolkningsbidrag i administrative skatte- og afgiftsstraffesager.

Vederlaget fastsættes ved kendelse, der kan kæres til højere ret. Se dog RPL § 968, stk. 4. Fristen for kære er 14 dage. Fristen regnes fra modtagelsen af byrettens kendelse. Se SKM2019.476.ØLR.

Vederlaget udredes forskudsvis af Skatteforvaltningen.

Indstilling til retten om fastsættelse af vederlaget

Når straffesagen er afsluttet administrativt, underretter Skattestyrelsen den ret, der har foretaget forsvarerbeskikkelsen, om udfaldet. Hvis den sigtede har accepteret et bødeforelæg, vedlægges en kopi af dette.

Den beskikkede forsvarer fremsender sit honorarkrav til Skattestyrelsen, når sagen er sluttet administrativt. Skattestyrelsen videregiver forsvarerens honorarkrav til retten vedlagt Skattestyrelsens eventuelle bemærkninger.

Se SKSL § 3, stk. 2.

Den valgte forsvarers vederlag

Sigtede kan altid selv skaffe sig bistand af en forsvarer. Dog vedkommer vederlaget til en valgt forsvarer normalt ikke det offentlige.

Afgørelse om fordeling af sagsomkostninger

Retten skal have de oplysninger, som er af betydning for fastlæggelsen af det offentliges regreskrav.

Det kan fx være

- oplysninger om, at væsentlige forhold, der oprindeligt blev betragtet som ansvarspådragende, er frafaldet efter møde med den beskikkede forsvarer, eller
- væsentlige forhold efter møde er henført under mildere straffebestemmelser (grov uagtsomhed i stedet for forsæt).

Det skal også indstilles til retten, hvem (den skatte- eller afgiftspligtige/eller det offentlige) der efter Skattestyrelsens opfattelse skal udrede vederlaget til den beskikkede forsvarer.

Hvis Skattestyrelsens straffesagsenheder ikke har begrænset sigtelsen til en bestemt grad af tilregnelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og undersøgelserne kun har været rettet mod det forhold, som bøvedtagelsen angår, skal salæret til den beskikkede forsvarer bæres af den sigtede. Se SKM2004.92.ØLR.

Den sigtede skal afholde omkostningen til den beskikkede forsvarer, hvis dennes arbejdsopgave har omfattet alle rejste forhold, også selvom de kun delvis erkendes af den sigtede. Se SKM2005.551.VLR.

Medgået tid til drøftelse mellem en beskikket forsvarer og den sigtede af den underliggende skatte- eller afgiftsansættelse kan indgå ved opgørelse af forsvarerens tidsforbrug.

Om forsvarerens indsats i forhold til det opgjorte salær. Se SKM2005.551.VLR.

Eksempel

En erhvervsdrivende havde vedtaget en bøde for overtrædelse af momsloven. Den beskikkede forsvarer fandt, at honoraret til forsvareren burde betales af det offentlige. Da den erhvervsdrivende havde vedtaget bøden, og da den erhvervsdrivende havde bedt om at få beskikket en forsvarer, blev han af både byret og landsret pålagt at betale omkostningerne. Se TfS 1995.357 ØLK.

Bemærk

Hvis sagen - efter møde - slutter med en henlæggelse, vil udgangspunktet være, at den sigtede ikke bliver pålagt omkostninger.

Se dog UfR 2000.413 VLK.

Hvis det efter mødet med Skattestyrelsens straffesagsenheder besluttes, at sagen skal videresendes til politiet med henblik på indbringelse for domstolene, skal den ret, der har foretaget beskikkelsen, ikke underrettes herom, idet retten i forbindelse med domsafsigelse i straffesagen træffer beslutning om salæret til forsvareren. Skattestyrelsen orienterer politiet om beskikkelsen i forbindelse med, at sagen sendes videre til politiet.

Salæret fastsættes således først, når sagen er endeligt afsluttet ved politiet eller domstolene. I disse tilfælde er Skattestyrelsen ikke involveret i spørgsmålet om salærfastsættelse eller betaling af salær til forsvareren.

Dækning af udlæg

Hvis det er nødvendigt for forsvareren at afholde udgifter til sagkyndig bistand, fx revisorbistand, indgår disse udgifter i sagsomkostningerne.

Eksempel

En beskikket forsvarer blev tillagt godtgørelse for udgifter til revisorbistand. Landsretten udtalte, at det er fast antaget i praksis, at en beskikket forsvarer, eventuelt efter rettens forudgående godkendelse, kan indhente den sagkyndige bistand, der er nødvendig for en forsvarlig udførelse af forsvarerens hverv. Se TfS 1990.501 VLK.

Statens regreskrav

En sigtet, der findes skyldig, har normalt pligt til at erstatte det offentlige de nødvendige sagsomkostninger, herunder salær til den beskikkede forsvarer. Se SKSL § 5 og RPL § 1008. Se endvidere SKM2022.304.VLR, SKM2022.457.VLR, SKM2023.432.ØLR og SKM2024.164.ØLR. Dette gælder når den administrative straffesag slutes med en bøde eller advarsel. Byretten har ved en

kendelse afgjort, at sigtede skulle betale salæret til forsvareren i et tilfælde, hvor sagen blev afsluttet med en advarsel. Se SKM2016.617.BR. Se tilsvarende kendelse fra Østre Landsret i SKM2019.412.ØLR.

Om fastsættelse af salær, se afsnittet nedenfor om Vejledende takster for salær i straffesager og fx SKM2023.60.ØLR og SKM2023.541.ØLR.

Skatteforvaltningen kan således opkræve det beløb, som retten har fastsat til dækning af sagsomkostninger. Udgifter til tolkning i straffesager afholdes endeligt af staten, jf. § 2, stk. 1, i Justitsministeriets cirkulære nr. 104 af 7. juli 1989 om afholdelse af udgifter til tolkning. Se SKM2022.304.VLR.

Vejledende takster for salær i straffesager

Præsidenterne for Vestre- og Østre Landsret har opstillet vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager. Taksterne anvendes også i administrative skattestraffesager, se SKM2023.60.ØLR og SKM2023.541.ØLR. Taksterne er senest opdateret pr. 1. januar 2026 og kan tilgås via <https://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/salaerer-og-takster/>

- Grundtaksten pr. time er 2.055 kr. ex. moms.
- Salærer forhøjes med 1.030 kr. pr. time til forsvarere, der må rejse til mødet med Skattestyrelsens straffesagsenheder. Der sker ikke forhøjelse af salæret, hvis forsvarerbeskikkelsen er betinget af, at advokaten frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.
- Hvis forsvareren er fremmødt forgæves, eller mødet er aflyst med dags varsel eller kortere frist, tillægges et salær under hensyntagen til den tid, der har været afsat til sagen.
- For aflysninger med mere end dags varsel tillægges ikke salær.
- Der tillægges ikke salær, hvis det er den pågældende forsvarers egne forhold, fx egen sygdom eller lignende, der er årsag til aflysningen.
- Hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag, nedsættes salæret normalt for hver enkelt tiltalt med 1/3.

Hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2026, finder de vejledende takster, der var gældende frem til 1. januar 2026, dog anvendelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2024.164.ØLR	En skatte- og afgiftsstraffesag blev afsluttet administrativt med et vedtaget bødeforlæg på 110.000 kr. Byretten pålagde det offentlige at afholde salærudgiften til den beskikket forsvarer. Skattestyrelsen kærede kendelsen til landsretten. Landsretten ophævede byrettens afgørelse, idet bødeforlægget var i overensstemmelse med den af Skattestyrelsen rejste sigtelse. Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet i FORSVBIL § 5, jf. RPL § 1008, stk. 1.	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2023.541.ØLR	Byretten fastsatte et salær på 36.750 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer. Skattestyrelsen kærede kendelsen med påstand om, at salæret nedsattes. Landsretten udtalte, at salæret fastsættes efter landsretternes vejledende takster for salær til forsvarer i straffesager i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom, og at der kan gives salær for tidsforbrug, der med rimelighed har været anvendt til straffesagens behandling. Retten nedsatte salæret til 18.000 kr. med tillæg af moms efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang.	Bemærk: Salær kan efter RPL § 968, stk. 4, indsat ved lov nr. 661 af 11. juni 2024, som udgangspunkt ikke kæres, hvis salæret ikke er fastsat højere end 50.000 kr.
SKM2023.432.ØLR	En administrativ skattestraffesag blev afsluttet ved, at T vedtog et bødeforlæg på 40.000 kr. Byretten tilkendte T's beskikkede forsvarer et salær på 5.670 kr. med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales af det offentlige. Skattestyrelsen kærede afgørelsen. Landsretten fandt, at salæret endeligt skulle betales af T, idet der ikke sås at være omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet i FORSV-BIL § 5 jf. RPL § 1008, stk. 1.	
SKM2023.60.ØLR	Landsretten udtalte, at salæret til den beskikkede forsvarer under sagens strafferetlige behandling ved skattemyndighederne fastsættes efter landsretternes vejledende takster for salær til forsvarere i straffesager i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom. Der kan gives salær for tidsforbrug, der med rimelighed har været anvendt til sagens behandling.	
SKM2022.457.VLR	I en administrativ straffesag havde T vedtaget en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven. Byretten tilkendte T's beskikkede forsvarer 22.955 kr. i salær med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales endeligt af statskassen. Skattestyrelsen kærede salæraf afgørelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer skulle betales endeligt af T, når han havde erkendt at have overtrådt skattekontrolloven og vedtaget bøden. Desuden påstod Skattestyrelsen salærets størrelse nedsat under henvisning til, at der var tale om et forholdsvist ukompliceret forhold. Landsretten nedsatte salæret til 18.000 kr. med tillæg af moms. Retten bemærkede, at efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang oversteg et tidsforbrug på 14,5 timer hvad en forsvarer med rimelighed kunne forvente at få honoreret af det offentlige.	Nedsættelse af salær under henvisning til sagens karakter og omfang. Salæret skulle betales endeligt af T.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skulle betale forsvarersalæret. Landsretten henviste i den forbindelse til forsvarerbistandslovens § 5, samt at der ikke var oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skulle betale salæret til sin beskikkede forsvarer, jf. RPL § 1008, stk. 1.	
SKM2022.304.VLR	I en administrativ afgiftsstraffesag havde T vedtaget et bødeforelæg. Der havde i den administrative sag været udgifter til tolk. Byretten tildelte forsvareren et salær på 8.950 kr. plus moms. Betalingen af salæret og udlægsgodtgørelsen til tolkning påhvilede ifølge byretten statskassen. Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om, at salæret og udlægsgodtgørelsen skulle betales endeligt af T. Landsretten ændrede byrettens kendelse, således at T skulle betale salæret. T fri fandtes for påstanden om, at han også skulle betale forsvarerens udlæg til tolkning under henvisning til Justitsministeriets cirkulære om udgifter til tolkning i straffesager, hvorefter udgifter til tolkning afholdes endeligt af statskassen.	Udgifter til tolkning afholdes endeligt af staten.
SKM2022.102.ØLR	I en administrativ afgiftsstraffesag havde Skattestyrelsen sendt tiltalebegæring til politiet, idet sagen ikke kunne afsluttes administrativt. Før straffesagen var afsluttet, anmodede Ts forsvarer om salær for arbejde til dags dato. Byretten tildelte forsvareren et salær på 20.137,50 kr. plus moms. Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om, at spørgsmålet om fastsættelse af salær samt hvem, der skal betale salæret, først kan afgøres, når straffesagen er afsluttet. Landsretten ophævede byrettens kendelse. Efter sagens omfang og karakter fandtes der ikke ud fra de foreliggende oplysninger i sagen at have været grundlag for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.	Tilkendelse af salær sker efter straffesagens afslutning.
SKM2021.436.VLR	I en administrativ straffesag blev T tildelt en advarsel. Byretten tilkendte T's beskikkede forsvarer salær og afgjorde, at salæret skulle betales af statskassen. Skattestyrelsen kærede salærkendelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt skal betales af T. Landsretten ændrede byrettens afgørelse, så T endeligt skulle afholde salæret.	T, hvis sag blev sluttet med en advarsel, blev pålagt at betale salæret til sin beskikkede forsvarer. Landsretten fandt, modsat forsvarerens opfattelse i kæresvarskriftet, at Skattestyrelsen har hjemmel til at afslutte en administrativ straffesag med en advarsel.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten fandt, at den tildelte advarsel er en sanktion tildelt i medfør af en analogi af RPL § 900.	Se også SKM2019.412.ØLR, der er nævnt nedenfor.
SKM2019476ØLR	I en administrativ straffesag havde byretten ved kendelse den 9. maj 2019 tillagt T's forsvarer et salær på 19.585,80 kr. med tillæg af moms. Den 9. maj sendte retten kendelsen til politiet. Den 20. maj afviste politiet at betale salæret under henvisning til, at salærmeddelelsen vedrørte Skattestyrelsen. Den 2. august modtog Skattestyrelsen elektronisk kopi af salærmeddelelsen. Grundet visitering og afholdelse af ferie gjorde den ansvarlige sagsbehandler sig først bekendt med salærmeddelelsen den 19. august 2019. Skattestyrelsen kærede salærmeddelelsen. Landsretten afviste kæremålet, allerede fordi kære ikke var iværksat 14 dage efter, at Skattestyrelsen den 2. august 2019 var blevet orienteret om byrettens salærfastsættelse.	
SKM2019412ØLR	I en administrativ straffesag havde T modtaget en advarsel for overtrædelse af skattekontrolloven. Byretten fastsatte forsvarersalær på 13.966 kr. med tillæg af moms, som skulle betales endeligt af det offentlige. Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede forsvarer. Landsretten henvisste til, at en sådan advarsel er en sanktion, og at der ikke var oplyst omstændigheder, der gav anledning til at fravige udgangspunktet i FORSVBIL § 5, jf. RPL § 1008, stk. 1.	
SKM2018.135ØLR	T vedtog et bødeforelæg på 45.000 kr. i en administrativ skattestraffesag. Normalbøden ville udgøre 95.000 kr., men blev nedsat på grund af, at den ansvarspådragende unddragelse blev reduceret og formildende omstændigheder. Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer. Landsretten bemærkede, at T havde vedtaget et bødeforelæg vedrørende skatteunddragelse for et betydeligt beløb og var derfor som udgangspunkt pligtig til at erstatte det offentlige udgifter til forsvarerbistand, jf. FORSVBIL § 5 jf. RPL § 1008, stk. 1. Uanset at omfanget af skatteunddragelsen blev reduceret beløbsmæssigt i forhold til den oprindelige sigtelse, og at skattemyndigheden anså, at der forelå formildende omstændigheder, fandtes der ikke at foreligge sådanne omstændigheder som nævnet i RPL § 1008, stk. 4.	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten pålagde herefter T at betale salæret til den beskikkede forsvarer.	
SKM2014.628.ØLR	A havde vedtaget et bødeforelæg for grov uagtsom skatteunddragelse. A var enig i den talmæssige opgørelse. Normalbøden var nedsat fra 294.865 kr. til 200.000 kr., da A havde betalt de unddragne skatter. Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer. SKAT kærede kendelsen. A påstod i landsretten, at der var så langt mellem den oprindelige sigtelse, som han havde forstået vedrørte forsætlige unddragelser af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og sagens udfald, at omkostningerne endeligt skulle afholdes af det offentlige. Landsretten gav SKAT medhold i, at salæret endeligt skulle udredes af A. Bødeforelægget fandtes i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen.	
SKM2005.551.VLR	Landsretten lagde til grund, at advokatens arbejde i det væsentlige vedrørte forhold, som tiltalte erkendte, hvorfor tiltalte skulle bære de fulde omkostninger.	
SKM2004.92.ØLR	Da undersøgelserne alene havde været rettet mod det forhold, som bøvedtagelsen angik, fandt landsretten, at salæret fuldt ud skulle bæres af tiltalte.	
Byretsdomme		
SKM2016.617.BR	Sagen, der drejede sig om ikke angivet moms, blev sluttet med en advarsel. Byretten pålagde den sigtede at betale salæret til sin beskikkede forsvarer.	

A.C.3.4 Straffesagens start

Indhold

Dette afsnit gennemgår opstarten af en administrativ straffesag. Afsnittet indeholder:

- Sådan opstår en sag til vurdering af muligt strafansvar (A.C.3.4.1)
- Sigelse (A.C.3.4.2)
- Bevisvurdering og sagstilsikring (A.C.3.4.3)
- Fremme eller berostillelse af straffesag i forhold til klagesag (A.C.3.4.4)
- Møde i en straffesag (A.C.3.4.5).

A.C.3.4.1 Sådan opstår en sag til vurdering af muligt strafansvar

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan en sag til vurdering af muligt strafansvar oversendes til Skattestyrelsens straffesagsenheder.

Afsnittet indeholder:

- Oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar
- Underretning om oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar.

Oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar

Hvis en medarbejder i Skatteforvaltningen har grundlag for at formode, at en skatteyder har overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, skal medarbejderen sende sagen til vurdering hos Skattestyrelsens straffesagsenheder.

For at sende en sag til vurdering af strafansvar, skal unddragelsen overstige minimumsgrænserne. Se afsnit A.C.3.5.1.4.

Der skal derudover være mistanke om en strafbar overtrædelse. Det vil sige, at der skal foreligge en særlig grund i form af omstændigheder, dokumenter, udsagn mv., der på et objektivt grundlag og med rimelighed taler for muligheden for, at den pågældende kan være skyldig i en strafbar overtrædelse. Se også afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse.

Oversendelse af sagen sker, efter at spørgsmålet om ændring af en afgifts- eller skatteansættelse er behandlet, og der er truffet afgørelse herom. Skattestyrelsens straffesagsenheder foretager herefter den strafferetlige vurdering af sagen.

Denne funktionsadskillelse af ansættelsessagen og straffesagen er en parallel til det grundlæggende retssikkerhedsmæssige princip i strafferetsplejen om, at den, der varetager efterforskningen, ikke også afgør skyldsspørgsmålet.

Underretning om oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar

Som udgangspunkt skal skatteyderen orienteres om, at sagen efter klagefristens udløb vil blive oversendt til vurdering af et muligt strafansvar.

Der kan være særlige forhold, som kan begrunde, at skatteyderen ikke orienteres om, at sagen efterfølgende vil blive sendt til ansvarsvurdering, fx hvor det vil forringe politiets senere muligheder for efterforskning. Som eksempel kan nævnes sager, hvor der er en tydelig indikation af, at en direktør i et selskab er stråmand. Hvis selskabet eller direktøren orienteres om, at sagen vil blive sendt til ansvarsvurdering, må det formodes, at eventuelle "bagmænd" vil bruge oplysningen til at bortskaffe beviser for deres egen rolle.

A.C.3.4.2 Sigtelse

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad en sigtelse er, og hvornår der skal sigtes.

Afsnittet indeholder

- Indledning
- Regel
- Hvad er en sigtelse
- Hvad betyder en sigtelse i en administrativ straffesag
- Hvornår skal der sigtes
- Hvordan fremsættes en sigtelse
- Opretholdelse af sigtelsen.

Indledning

Skattestyrelsens kompetence til at afgøre en skatte- og/eller afgifts-straffesag administrativt fremgår fx af SKL § 86, jf. § 88, og OPKL § 18. Bestemmelserne henviser til RPL § 752, stk. 1, om sigtelse og til RPL § 834, hvorefter et bødeforelæg skal opfylde retsplejens regler om udformning af et anklageskrift.

Disse bestemmelser tager sigte på at beskytte sigtede i straffesager. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 indeholder også en bestemmelse om beskyttelse af sigtede.

Se også

Se afsnit A.C.3.1.1 Kompetence til at afslutte en straffesag.

Regel

Inden en sigtet bliver afhørt, skal pågældende have at vide, hvad denne er sigtet for, og at man som sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig. Se RPL § 752, stk. 1, 1. pkt.

Det skal fremgå af forklaringsrapporten, at disse regler er meddelt til den sigtede. Se RPL § 752, stk. 1, 2. pkt.

Bemærk

I smuglerisager skal RPL § 752, stk. 1, kun iagttages i relation til udspørgen om smuglerier ved tidligere indrejse. Se TDL § 23.

Hvad er en sigtelse

En sigtelse er en erklæring til den mistænkte om, at denne mistænkes for at have begået en strafbar overtrædelse. Det skal fremgå af sigtelsen hvilken bestemmelse, der anses for overtrådt samt på hvilken måde.

Hvad betyder en sigtelse i en administrativ straffesag

En sigtet i en administrativ straffesag har ikke pligt til at udtale sig. Se RPL § 752, stk. 1.

En sigtet skal vejledes om muligheden for at få en forsvarer beskikket. Se SKSL § 1, stk. 2..

Hvornår skal der sigtes

Der er ikke lovfæstede regler for, hvornår en person skal anses for sigtet. Dette må vurderes helt konkret.

Sigtelse kan ske, når det nødvendige mistankegrundlag er til stede. Der skal foreligge en særlig grund i form af omstændigheder, dokumenter, udsagn mv., der på et objektivt grundlag og med rimelighed taler for muligheden for, at den pågældende kan være skyldig i en strafbar overtrædelse.

Retsplejelovent anvender forskellige niveauer af mistankens styrke. Der kan være en "rimelig formodning" om, at den pågældende har begået et strafbart forhold, og her skal det stå klart, hvilket strafbart forhold, der er tale om. I den stigende skala er næste niveau en "rimelig grund" til mistanke. Herefter kommer "begrundet mistanke" og som sidste niveau "særlig bestyrket mistanke."

Der skal som minimum foreligge en rimelig formodning om, at den pågældende har begået den overtrædelse, som pågældende bliver sigtet for.

En sigtelse kan alene foretages af en medarbejder i en af Skattestyrelsens straffesagsenheder, efter at en sag er oversendt til en af straffesagsenhederne og efter, at en medarbejder i straffesagsenheden har vurderet, at det nødvendige mistankeniveau er til stede.

Anvendelse af retssikkerhedsloven i kontrolfasen

Hvis det nødvendige mistankeniveau er til stede i kontrolfasen, gælder bestemmelserne i RSL §§ 9 og 10, herunder reglen i RSL § 10, om beskyttelse mod selvinkriminering.

Den pågældende skal ikke sigtes, men skal oplyses om, at pågældende ikke har pligt til at udtale sig, medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger pågældende fremkommer med, kan anvendes i en straffesag. Se RSL § 10.

Se afsnit A.C.1.6 om retten til ikke at inkriminere sig selv.

Hvordan fremsættes en sigtelse

Når Skattestyrelsens straffesagsenheder henvender sig til en skatteyder om et forhold, der findes grundlag for at sigte vedkommende for, skal det fremgå direkte i brevet, hvad den pågældende skatteyder sigtes for.

Grundlaget for sigtelsen skal være beskrevet så præcist, som det er muligt på det pågældende tidspunkt. Det skal fremgå

- hvilken overtrædelse (med angivelse af lov og paragrafnummer), der er tale om
- hvilken periode eller hvilket tidspunkt
- hvilken beløbsdifference, hvilket unddraget beløb, og hvordan dette fremkommer
- en beskrivelse af den konkrete overtrædelse, der dækker gerningsindholdet i straffebestemmelsen.

Det skal også fremgå, at den pågældende skatteyder som sigtet ikke har pligt til at udtale sig.

Opretholdelse af sigtelsen

Hvis der ikke er sendt bødeforelæg eller indkaldt til møde om straffesagen inden 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen har sendt den første sigtelse, bør Skattestyrelsen efter principperne i RPL § 718 a, stk. 2, skriftligt underrette sigtede om, hvorpå sagen beror, og hvornår ansvarssagen forventes påbegyndt. Har sigtede en forsvarer, skal genpart af underretningen sendes til denne. Der bør ske underretning på ny, hvis der 1 år efter den seneste underretning fortsat ikke er sendt bødeforelæg eller indkaldt til møde i straffesagen.

Manglende overholdelse af underretningspligten medfører efter Skattestyrelsens opfattelse ikke i sig selv, at sigtelsen anses for opgivet, men lang sagsbehandlingstid vil kunne påvirke en eventuel senere straffastsættelse.

A.C.3.4.3 Bevisvurdering og sagstilsikring

Indhold

Dette afsnit indeholder:

- Bevistema
- Bevisbyrde
- Bevismidler og bevisvurdering
- Ulovligt tilvejebragte beviser
- Sagstilsikring
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bevistema

Den regel, der påstås overtrådt, skal fremgå af anklageskriftet med en kort beskrivelse af de forhold, der rejses tiltale for. Se RPL § 834, stk. 2.

Tilsvarende gælder for en sigtelse i administrative straffesager.

Bevistemaet er alle de gerningsmomenter, der knytter sig til strafbestemmelsen og de forhold, der rejses tiltale for:

- Det objektive gerningsindhold skal være realiseret,
- Der foreligger den nødvendige tilregnelser,
- Der foreligger ikke straffrihedsgrunde.

Bevisbyrde

Bevisbyrdereglerne i straffesager adskiller sig fra bevisreglerne i civile sager, hvor hovedreglen er, at den, der nedlægger en påstand, har bevisbyrden for, at påstanden er rigtig.

I straffesager har anklagemyndigheden bevisbyrden for, at tiltalte har begået den lovovertrædelse, der er beskrevet i anklageskriftet. I administrative straffesager har Skattestyrelsens straffesagsenheder tilsvarende bevisbyrden for, at sigtede har begået den overtrædelse, der fremgår af sigtelsen. Beviset skal have en sådan styrke, at der ikke er rimelig tvivl om tiltaltes skyld, og bevisvurderingen skal foregå på et objektivt grundlag. Det er således ikke nok, at man kan være subjektivt overbevist om tiltaltes skyld, hvis konkrete beviser ikke understøtter påstanden.

Hvis tiltalte vil gøre en straffritagende omstændighed gældende, kan tiltalte blive nødt til at føre modbevis for at sandsynliggøre tilstedeværelsen af omstændigheden. Anklagemyndigheden har dog fortsat den overordnede bevisbyrde for, at betingelserne for at straffe er til stede.

Se også

Se afsnit A.C.3.4.4 Fremme eller berostillelse af klagesag i forhold til straffesagen om retningslinjer for om en klagesag over ansættelsen eller straffesagen skal komme først.

Bevismidler og bevisvurdering

Rettens bedømmelse af bevisers vægt er ikke bundet ved lovregler. Se RPL § 880. Princippet om fri bevisvurdering gælder også i administrative straffesager.

Beviserne i en skatte- og afgiftsstraffesag kan opdeles i tre hovedgrupper:

- A. Afhøring af tiltalte og vidner
- B. Dokumenter
- C. Beregninger

A. Afhøring af tiltalte og vidner.

Ved afhøring af tiltalte og vidner er der to væsentlige forhold, der indgår i vurderingen. Dels er det vigtigt at få belyst den pågælden-

des viden om det relevante faktum så grundigt og detaljeret som muligt, dels er det vigtigt at foretage en troværdighedsprøve. Domstolens kerneområde er netop vurderingen af en forklarings troværdighed og dermed forklarings bevisværdi.

Da enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte til gode, er tiltaltes egen forklaring et væsentligt bevis i straffesager. I tilståelsessager er det et krav, at tiltaltes egen forklaring fuldt ud understøttes af de andre beviser i sagen. I administrative straffesager er der på samme måde krav om overensstemmelse mellem sigtedes forklaring og de oplysninger, der foreligger i sagen. Der er ikke hjemmel til at afhøre vidner i administrative straffesager.

B. Dokumenter.

Dokumenter i form af registreringsudskrifter, angivelser, fakturaer, kontoudtog fra banker, årsregnskaber mv. udgør centrale bevismidler. Hvis dokumenterne stammer fra sigtede, er der tale om direkte bevismidler. Hvis dokumenterne stammer fra tredjemand, hvor bagvedliggende fakturaer i samhandel med sigtede eller dokumentation for betalinger ikke er tilvejebragt, er der tale om sekundære bevismidler.

C. Beregninger.

Beregninger kan systematisk opdeles i to former. Den ene er beregninger, der fungerer som støttebilag til en underliggende dokumentation af de enkelte poster, sammentællinger mv., som har samme bevisværdi, som det underliggende materiale.

Det andet er beregninger, hvori der indgår skønnede poster i opgørelsen i form af fx forbrugsberegninger eller skønnet omsætning. I sager, hvor der indgår skønnede poster, er det relevant at overveje, om sagen skal skæres til. Der skal foretages en konkret vurdering af, om skønnet er tilstrækkeligt underbygget og sandsynliggjort til, at der kan føres bevis for det pågældende forhold.

Ulovligt tilvejebragte beviser

Beviser, som er tilvejebragt på ulovlig vis, kan efter rettens bestemmelse tillades anvendt i en straffesag.

Oplysninger indhentet i strid med RSL § 10 vil som udgangspunkt ikke kunne indgå i en efterfølgende straffesag.

Domstolene vurderer, om et ulovligt optaget bevis kan tillades ført i retten.

Straffesagen må i givet fald gennemføres uden det ulovligt tilvejebragte bevis, hvis der i øvrigt er de nødvendige beviser. Hvis et ulovligt tilvejebragt bevis er det eneste bevis for en del af sagen, kan anklagemyndigheden vælge at skære denne del af sagen fra, inden der rejses tiltale. Se nedenfor om sagstilsikring.

Sagstilsikring

Anklagemyndigheden skal sørge for, at skyldige bliver dømt, men også at uskyldige går fri. Det betyder ideelt set, at der ikke skal rejses tiltale i det omfang, der er rimelig tvivl om tiltaltes skyld. Se RPL § 96, stk. 2.

Dette sammenholdt med bevisbyrden i en straffesag er baggrunden for, at det altid vil være relevant at overveje, om straffesagen skal skæres til, så kun de forhold, der må anses for bevist, indgår i sagen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2003.165.HR	Under efterforskningen af en straffesag, i hvilken der blev rejst tiltale mod 8 personer for bedrageri med hensyn til moms for ca. 100 mio. kr. mv., havde ToldSkat ydet politiet bistand med udfærdigelse af revisionsrapporter. Under et retsmøde havde anklagemyndigheden anmodet om tilladelse til at foretage vidneafhøring af en specialkonsulent fra ToldSkat og en statsautoriseret revisor og til at dokumentere dels udvalgte dele af ToldSkats revisionsrapporter dels en erklæring fra det pågældende revisionsfirma. Byretten meddelte de ønskede tilladelser, og afgørelsen blev stadfæstet af landsretten. De tiltalte forsvarer kærede til Højesteret, for hvem anklagemyndigheden udvidede påstanden til at gælde revisionsrapporterne mv. i deres helhed. Højesteret udtalte, at ToldSkats revisionsrapporter og revisorerklæringer efter fast praksis helt eller delvis kan oplæses i retten som et led i bevisførelsen, og at en sådan anvendelse af erklæringer som bevismidler som udgangspunkt er omfattet af RPL § 877, stk. 2, nr. 5, jf. § 928, stk. 3, (Nu RPL § 871, stk. 2, nr. 5), at forsvareren havde adgang til under domsforhandlingen at afhøre de pågældende vidner, og at forsvareren havde fået stillet midler til rådighed til sagkyndig bistand for de tiltalte. Højesteret tog herefter anklagemyndighedens påstand til følge og tillod dokumentation af revisionserklæringerne og vidneafhøring af specialkonsulenten og den statsautoriserede revisor.	Både ToldSkats revisionsrapport og erklæring fra statsautoriseret revisor kunne fremlægges i sin helhed, og vidneafhøring af ToldSkats specialkonsulent og revisoren kunne ske i medfør af - nu RPL § 871, stk. 2, nr. 5.
Landsretsdomme		
SKM2017240.VLR	T1 og T2 dømtes for momssvig af særlig grov karakter for i regnskabsårene 2006/07 - 2009/10 at have unddraget moms med 3.046.396 kr. Byretten frifandt, da de tiltalte efter deres forklaringer angiveligt havde udarbejdet et manuelt regnskab grundet de tiltaltes mistanke om fejl i bogholderisystemet, hvilket de havde gjort deres skiftende revisorer opmærksomme på. Der var under sagen fremlagt årsregnskaber og revisorernes fratrædelsesprotokollater samt diverse beregninger af selskabets momstilsvær, og der var afgivet forklaring af de tiltalte og de skiftende revisorer. Der var ikke fremlagt underliggende regnskabsmateriale, der kunne sandsynliggøre de tiltaltes indberetninger. Landsretten dømte for momssvig af særlig grov karakter i overensstemmelse med den rejste tiltale. Landsretten lagde ved afgørelsen vægt på revisorernes udarbej-	Skiftende revisorers årsregnskaber, beregninger og fratrædelsesprotokollater var sammen med SKATs beregning på grundlag af selskabets bogholderisystem og de tiltaltes og revisorernes forklaringer for retten tilstrækkeligt bevis til domfældelse for momssvig af særlig grov karakter. De tiltalte kunne ikke føre modbevis for deres påstand om en anden manuel beregning af momstilsværet på grundlag af underliggende bilag, som de tiltalte ikke havde

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	dede årsregnskaber, der alle udviste en momsgæld på cirka 3,3 mio. kr., sammenholdt med SKATs kontrol og beregninger, der baserede sig på selskabets bogholderisystem, og revisorerne forklaringer blandt andet om, at regnskaberne var udarbejdet på grundlag af stikprøvevis bilagskontrol, kontrol af bogholderisystemet og de tiltaltes underskrifter. De tiltalte havde ikke udleveret underliggende bilag til SKAT, politi- eller anklagemyndigheden, og grundlaget for de tiltaltes manuelle beregninger var derfor ikke sandsynliggjort.	
SKM2017235.ØLR	T1 og T2 var tiltalt for grov momssvig ved i 2. - 4. kvartal i 2011 at have angivet selskabets momstilsvare for lavt med 599.863 kr. Af revisors påtegning på årsrapporten fremgik, at selskabet i strid med momsbestemmelserne ikke havde foretaget korrekt indberetning og afregning af moms, og af selskabets selvangivelse fremgik en nettoomsætning i 2011 på 2.710.276 kr. Selskabet reagerede ikke på SKATs forslag til forhøjelse af momstilsvaret, og SKAT forhøjede herefter selskabets momstilsvare på grundlag af den oplyste nettoomsætning. SKAT var ikke i besiddelse af det underliggende materiale. Byretten dømte for momsunddragelse på 599.863 kr., mens landsretten alene dømte for unddragelse af 153.380,50 kr., da de tiltalte efter forklaringerne for landsretten ikke kunne anses at have handlet med forsæt eller grov uagtsomhed vedrørende et momsbeløb på 148.837,50 kr., og da selskabets skyldige moms rettelig skulle opgøres til 302.218 kr.	Selskabets årsrapport med revisorforbehold sammenholdt med selskabets selvangivelse og statsautoriserede revisors opgørelse af skyldig moms var sammen med tiltaltes og revisors forklaring tilstrækkeligt bevis til domfældelse.
SKM2017.136.ØLR	T havde som ejer og direktør i sit selskab angivet et momstilsvare på 0 kr. for 2. og 3. kvartal i 2010. T forklarede blandt andet, at han havde indsendt efterangivelser ved almindeligt brev. SKATs medarbejder forklarede, at efterangivelserne ikke var registreret modtaget, og tiltaltes usikre og skiftende forklaring tilsidesattes som utroværdig. T dømtes for forsætlig momssvig i henhold til SKATs skønsmæssige opgørelse af momstilsvare og fradrag på grundlag af selskabets årsregnskab samt bogføringsbilag vedrørende salgsmomsen for 2010. Øvrigt bogføringsmateriale var ikke til stede.	SKATs skønsmæssige opgørelse af momstilsvaret på grundlag af selskabets bogføring alene vedrørende salgsmoms samt selskabets regnskab dannede grundlag for domfældelse for forsætlig momssvig.
SKM2017.85.VLR	T havde for perioden 2006 - 2012 udeholdt omsætning på i alt 1.259.641 kr. og angivet virksomhedens salgsmoms for lavt med 329.780 kr. I virksomhedens skab var fundet håndskrevne regnskaber for 2005 - 2010. T dømtes på baggrund	Håndskrevne regnskaber fundet i virksomhedens skab dannede grundlag for domfældelse for udeholdt omsætning og momstilsvare for 2006 - 2010, mens 0-opslag i virksomhe-

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	af disse regnskaber for forsætligt at have unddraget 677.297 kr. i skat, 42.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 329.780 kr. i moms i den pågældende periode. T blev derimod frifundet for forholdene omfattet af årene 2011 - 2012, hvor 0-opslag i virksomhedens kasseapparat var eneste bevis. I landsretten blev T grundet forældelse frifundet for skattesvig for årene 2006 - 2007 i overensstemmelse med de almindelige forældelsesregler.	dens kasseapparat ikke isoleret set var tilstrækkeligt bevis til domfældelse vedrørende 2011 - 2012.
SKM2014641.ØLR	T dømtes for momssvig ved at have undladt at indsende de af revisor udarbejdede momsefterangivelser. Der var under sagen fremlagt årsregnskab og revisors efterangivelser, der sammen med T's forklaring og vidneforklaring af kontrolmedarbejderen hos SKAT udgjorde beviserne i sagen.	Årsregnskab og revisors efterangivelse var sammen med forklaringer afgivet i retten tilstrækkeligt bevis til domfældelse.
SKM2010337.VLR	Appellantens - en skrothandlers - skattepligtige indkomst og momstilsvar var blevet forhøjet skønsmæssigt ud fra dokumenterede oplysninger om udeholdte indtægter. Appellanten anmodede om ordinær genoptagelse med henblik på nedsættelse af ansættelsen med hævdede udgifter til indkøb af skrot. Appellanten fremlagde som nye oplysninger nogle skønsmæssige formue- og indkomstopgørelser foretaget af hans revisor. Derudover havde et vidne for byretten forklaret at have modtaget kr. 1.000 fra appellanten. Appellanten var i samme sag straffet for skatte- og momsunddragelse, dog således at skattebeløbet i straffesagen var nedsat med skønnede udgifter til indkøb af skrot, idet retten ikke havde kunnet afvise, at appellanten i et vist yderligere omfang havde haft udgifter til indkøb af skrot.	Afslag på genoptagelse af skatte- og momsansættelse, idet landsretten trods udfaldet af straffesager ikke mente, der forelå nye oplysninger, der kunne give anledning til at ændre skatteansættelsen.

A.C.3.4.4 Behandling eller berostillelse af straffesag i forhold til klagesag

Dette afsnit beskriver retningslinjerne for, om en told-, skatte- eller afgiftsstraffesag kan fremmes til behandling trods klage over den underliggende materielle afgørelse i sagen, så straffesagen ikke skal afvente klagesagens afslutning. Retningslinjerne gælder i alle sager om unddragelse inden for told- og skatteforvaltningens område.

Afsnittet indeholder

- Hovedregel
- Undtagelse 1 - straffesag afventer klagesag
- Undtagelse 2 - klagesag afventer straffesag
- Undtagelse 3 - betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede
- Afbrydelse af den strafferetlige forældelse i straffesag, der afventer klagesag
- Inddragelse af den sigtede og / eller dennes partsrepræsentant
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Straffesag og klagesag kan behandles sideløbende.

Behandling af straffesagen behøver derfor ikke at afvente udfaldet af afgørelsen i klagesagen eller omvendt. Dette gælder altid i tilfælde, hvor klagesagen alene vedrører forhold, der ikke bliver inddraget under straffesagen.

Undtagelse 1 - straffesag afventer klagesag

Straffesagen afventer afgørelse i klagesagen og eventuelt en efterfølgende behandling af den underliggende materielle afgørelse ved domstolene, hvis

- fortolkningen af skatteretlige regler er af afgørende betydning for opgørelse af undragelsen og ikke allerede er afklaret i retspraksis, eller
- politi og anklagemyndighed i øvrigt vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at afvente afgørelse i klagesagen, fx af hensyn til afklaring af eventuel anden fortolkningstvív, inden straffesagen behandles.

Undtagelse 2 - klagesag afventer straffesag

Skatteankestyrelsen kan beslutte at berostille klagesagen, indtil der er truffet afgørelse i straffesagen, hvis

- bevisførelsen og bevisvurderingen i straffesagen er af afgørende betydning for udfaldet af klagesagen.

Undtagelse 3 - betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede

Hvis der skulle opstå en situation, hvor betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede, så behandles klagesagen først.

Hvis straffesagen ikke kan afsluttes administrativt, beslutter politiet og anklagemyndigheden, om straffesagen skal fremmes uden at afvente afgørelse i klagesagen.

Afbrydelse af den strafferetlige forældelse i straffesager, der afventer klagesagen

I tilfælde, hvor straffesagen afventer klagesagen, og hvor det nødvendige mistankegrundlag efter Skattestyrelsens opfattelse er til

stede, kan Skattestyrelsen sende sagen til politiet, hvis sagen ikke kan afsluttes administrativt, og anmode politiet om at sigte, inden der indtræder strafferetlig forældelse.

Hvis straffesagen kan afsluttes administrativt, sigter Skattestyrelsens straffesagsenheder, inden der indtræder strafferetlig forældelse. Straffesagen afventer herefter fortsat afgørelse i klagesagen.

Se afsnit A.C.3.4.2 Sigtelse, herunder om opretholdelse af sigtelsen.

Inddragelse af den sigtede og/eller dennes partsrepræsentant

Eventuelle tilkendegivelser fra den sigtede og/eller dennes partsrepræsentant angående spørgsmålet om, hvorvidt straffesagen og klagesagen skal behandles sideløbende, vil indgå i grundlaget for Skattestyrelsens beslutning herom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011.314.HR	Den 21. november 2008 traf SKAT afgørelse om skatteansættelse, som blev indbragt for landsskatteretten. Der verserede samtidig en strafferetlig efterforskning, hvor skatteyder var blevet sigtet ved en ransagning i september 2007. Politiet ønskede i efterforskningen rettens godkendelse af editionspålæg overfor to udenlandske banker, og forsvareren gjorde gældende, at straffesagen burde berostilles, da den materielle skattesag endnu ikke var afsluttet og henviste i den forbindelse til retningslinjerne i dette afsnit af den juridiske vejledning. Anklagemyndigheden gjorde gældende, at vejledningen ikke begrænser adgangen til at foretage en strafferetlig efterforskning vedrørende forhold, som sideløbende hermed er genstand for behandling ved skattemyndighederne.	Strafferetlig efterforskning kan foregå sideløbende med klagesag ved Landsskatteretten. Der er ikke med iværksættelse af en strafferetlig efterforskning taget stilling til, om der skal rejses straffesag i form af tiltale.
Landsretsdomme		
SKM2011.315.ØLR	Østre Landsret stadfæstede byrettens afslag på sagsøgerens anmodning om udsættelse med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod sagsøgeren. Landsretten anførte, at sagsøgeren ikke var forpligtet til at afgive forklaring under sagen, og da hun til enhver tid under en eventuel forklaring ville kunne undlade at besvare spørgsmål, hvorved hun inkriminerede sig selv, ville sagens fremme ikke stride mod det selvinkrimineringsforbud, der følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.	Se SKM2011.173.BR
SKM2007.150.VLR	En sagsøger nedlagde påstand om udsættelse af en civil skattesag, idet der verserede en straffesag delvist om samme indkomstår, men ikke om samme skattemæssige disposition (forskellige virksomheder). Sagsøger gjorde gældende, at han ikke kunne udtale sig i den civile sag under vidneansvar uden at inkriminere sig selv, hvilket landsretten afviste med følgende begrundelse: "Hvis A under denne sag ikke ønsker at udtale sig, eller hvis han udtaler sig om forhold, der tillige er omfattet af straffesagen, og dette således ikke kan ske under strafansvar, indtræder der ikke processuel skade-	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	virkning, jf. retsplejelovens § 305, sammenholdt med § 344, stk. 2. Skadevirkningen vil i dette tilfælde begrænse sig til, hvad der vil følge af de almindelige bevisbyrderegler.”	
Byretsdomme		
SKM2011.173.BR	Sagsøger har anmodet om, at sagen berostilles indtil, der foreligger en afgørelse i den straffesag, som politiet vil rejse mod sagsøgeren. Sagsøger har anført, at da der er tale om samme materielle forhold, der skal prøves, skal den civile sag stilles i bero på gennemførelsen af straffesagen under hensyn til, at sagsøgers rettigheder som sigtet/tiltalt ellers vil være uden reelt indhold. Fremme af den civile sag, når der samtidig er rejst sigtelse vedrørende samme underliggende materielle forhold, er en krænkelse af beskyttelsen mod selvinkriminering, der følger af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Retten bemærkede, at sagsøger ikke i nærværende sag har pligt til at afgive forklaring. Retten bemærkede endvidere, at hvis sagsøger under nærværende sag ikke ønsker at udtale sig, eller hvis hun udtaler sig om et forhold der er omfattet af straffesagen, og dette således ikke kan ske under strafansvar, indtræder der ikke processuel skadevirkning. Skadevirkningen vil i dette tilfælde begrænses til, hvad der følger af de almindelige bevisbyrderegler.	Sagsøgers anmodning om udsættelse med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod sagsøgeren blev ikke taget til følge. Stadfæstet, se SKM2011.315.ØLR

A.C.3.4.5 Møde i en straffesag

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan et møde i en straffesag gennemføres.

Afsnittet indeholder:

- Hvornår skal der afholdes møde
- Skriftlig indkaldelse til møde
- Forklaringsrapport
- Hvis repræsentanten er sigtet
- Intet møde.

Hvornår skal der afholdes møde i en straffesag

Et møde i en straffesag bør afholdes, hvis der på grundlag af de akter, der er i sagen

- er tvivl om sagens faktum, og/eller
- det er vanskeligt at vurdere, om den sigtede har begået den strafbare overtrædelse forsætligt, ved grov uagtsomhed eller blot ved simpel uagtsomhed (den subjektive tilregnelse).

Bemærk

I alle straffesager mod medarbejdere i Skatteforvaltningen, skal den sigtede tilbydes et møde.

Skattestyrelsen har bevisbyrden

Det er Skattestyrelsen, der har bevisbyrden for, at der er begået en strafbar overtrædelse, og bevisbyrden gælder både faktum og den subjektive tilregnelse. Se afsnit A.C.3.2.4 om de forskellige former for ansvar (subjektiv tilregnelse), og afsnit A.C.3.4.3 om bevisvurdering.

Skriftlig indkaldelse til møde

Hvis et møde søges afholdt, skal den pågældende modtage en skriftlig indkaldelse med en sigtelse.

Hvis der allerede er beskikket en forsvarer, skal tidspunktet for mødet aftales med denne, og forsvareren indkaldes sammen med den sigtede.

Brevet skal indeholde oplysninger om, hvad sigtelsen går ud på med henvisning til den relevante bestemmelse og en kort redegørelse for det faktum, der lægges til grund, samt muligheden for at få en forsvarer beskikket, idet vejledning herom vedlægges. Se afsnit A.C.3.3.1 og A.C.3.4.2

Ved mødets begyndelse skal sigtelsen gentages, og orientering om muligheden for forsvarerbeskikkelse skal gives, hvis der ikke er en forsvarer til stede.

Sigtede skal spørges, om pågældende er villig til udtale sig, fordi det skal oplyses, at vedkommende ikke har pligt til at udtale sig. Se RPL § 752, stk. 1.

Bemærk

Et møde i en straffesag kan med sigtedes udtrykkelige samtykke undtagelsesvis gennemføres uden forsvarerens tilstedeværelse, selv om den sigtede ønsker en forsvarer beskikket. Se afsnit A.C.3.3.1 om beskikkelse af en forsvarer.

Forklaringsrapport

Det væsentlige indhold af den forklaring, som sigtede afgiver, skal skrives ned i en forklaringsrapport. Retsplejelovens regler om afhøringer og særlige efterforskningsskridt er retningsgivende. Se RPL § 751.

Forklaringsrapporten skal fremtræde i en sådan form, at den kan fremlægges i retten. Rapporten skal indeholde oplysning om

- hvor og hvornår mødet har fundet sted
- hvem der har deltaget i mødet
- klokkeslæt for mødets starttidspunkt og afslutningen samt eventuelle afbrydelser undervejs
- sigtedes forklaring skal i det væsentlige gengives om muligt med egne ord
- oplysning om, hvorvidt bisidder eller forsvarer har bidraget med oplysninger
- de eventuelt undskyldende momenter, som sigtede anfører, selv om pågældende erkender overtrædelsen

Se RPL § 751.

Fonetisk optagelse af forklaringer må kun ske, når den afhørte er gjort bekendt med det. Sigtede eller andre må ikke filme mødet, ligesom det heller ikke er tilladt at lydoptage mødet, medmindre straffesagsmedarbejderen undtagelsesvis giver tilladelse til det. Se FOB 05.578.

Forklaringsrapporten sendes eller udleveres til den sigtede til godkendelse, hvis den sigtede ønsker det. Det skal fremgå, at den sigtede ikke har pligt til at tiltræde forklaringsrapporten, og at den sigtede har mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser til rapporten.

Hvis repræsentanten er sigtet

Hvis en rådgiver (revisor, advokat) er sigtet for et forhold vedrørende en klient, skal mødet med rådgiveren som udgangspunkt foregå uden deltagelse af klienten - uanset om klienten også er sigtet, eller dette ikke er tilfældet.

Hvis der under et møde med en sigtet og sigtedes rådgiver, der ikke er sigtet, opstår mistanke om, at rådgiver har begået et strafbart forhold, skal mødet afbrydes, og rådgiver skal sigtes. Vejledning om mulighed for beskikkelse af forsvarer skal i en sådan situation efter omstændighederne gentages.

Møder afholdes herefter som udgangspunkt med den skattepligtige og rådgiveren hver for sig, men mødet kan fortsætte med begge sigtede, hvis de er indforståede med dette.

Intet møde

Når Skattestyrelsens straffesagsenheder vurderer, at et møde ikke er nødvendigt, sendes sigtelse og bødeforelæg til den sigtede. Der skal i denne situation være tilstrækkelig klarhed omkring overtrædelsen og den sigtedes tilregnelser. Det skal af sigtelsen klart fremgå, hvilke overtrædelser sigtelsen vedrører, og hvilket faktum og hvilken tilregnelser, der lægges til grund for det fremsendte bødeforelæg. Det skal yderligere gøres klart, at sigtede er berettiget til at komme med indsigelser og kan anmode om et møde, men at sigtede ikke har pligt til at udtale sig om sagen.

A.C.3.5 Sanktioner

Indhold

Dette afsnit handler om sanktioner i skatte- og afgiftsstraffesager.

Afsnittet indeholder:

- Behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager (A.C.3.5.1)
- Beregning af normalbøde (A.C.3.5.2)
- Ordensbøder i skatte- og punktafgiftslovgivningen (A.C.3.5.3)
- Katalog over fastsatte ordensbøder (A.C.3.5.4)
- Strafnedsættelsesgrunde (A.C.3.5.5)
- Strafskærpselsesgrunde (A.C.3.5.6)
- Andre retsfølger af den strafbare handling (A.C.3.5.7)

A.C.3.5.1 Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager

Indhold

Afsnittet beskriver principperne for behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager.

Afsnittet indeholder:

- Sager, der kan afgøres administrativt af Skattestyrelsen (A.C.3.5.1.1)
- Sager, der skal afgøres af domstolene (A.C.3.5.1.2)
- Strafmåling ved flere overtrædelser (A.C.3.5.1.3)
- Minimumsgrænser for, hvornår der rejses straffesag (A.C.3.5.1.4).
- Selvanmeldelse (A.C.3.5.1.5)

A.C.3.5.1.1 Sager, der kan afgøres administrativt af Skattestyrelsen

Indhold

Dette afsnit handler om skatte- og afgiftsstraffesager, der kan afgøres administrativt.

Afsnittet indeholder:

- Hvornår skatte- og afgiftsstraffesager kan afgøres administrativt
- Hvilke sager kan afgøres med en bøde.

Hvornår skatte- og afgiftsstraffesager kan afgøres administrativt

Når der i skatte- og afgiftslovgivningen står, at straffen er bøde, kan Skattestyrelsens straffesagsenheder afgøre en straffesag administrativt. Skattestyrelsen har i disse tilfælde kompetence til at udstede bødeforelæg, uden at politi og domstole bliver involveret.

Hvilke sager kan afgøres med en bøde

Skattestyrelsens kompetence til administrativt at afgøre sagen med en bøde omfatter:

- Sager, hvor der i førstegangstilfælde forsætligt er unddraget skatter og / eller afgifter, hvis det samlede forsætligt unddragne beløb ikke er over 500.000 kr.
 - Sager, hvor der i gentagelsestilfælde forsætligt er unddraget skatter og / eller afgifter, hvis det samlede forsætligt unddragne beløb ikke er over 250.000 kr.
- Der er tale om gentagelsestilfælde i denne relation, hvis den pågældende inden for 10 år før gerningstidspunktet er straffet for forsætligt at have undraget skatter og / eller afgifter med over 250.000 kr.
- Det betyder omvendt, at hvis den pågældende også i gentagelsestilfælde forsætligt har unddraget over 250.000 kr., så kan sagen ikke afsluttes administrativt, idet der nedlægges påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde.
- Se også afsnit A.C.3.5.1.2.
- Sager, hvor der forsætligt er unddraget told i den legale varetrafik, hvis der ikke er undraget over 100.000 kr.
 - Smuglerisager, hvor overtrædelsen vedrører et unddraget told- og afgiftsbeløb, der ikke er over
 - 15.000 kr. vedrørende erhvervmæssigt smugleri mv.
 - 30.000 kr. vedrørende smugleri mv. af ikke-erhvervmæssig karakter
 - Sager, hvor unddragelsen skyldes grov uagtsomhed
 - Sager, hvor det strafbare forhold er begået af en juridisk person, medmindre det er nødvendigt at sigte for overtrædelse af STRFL § 289
 - Ordensbødesager.

Se også

Se afsnit A.C.3.1 Kompetence i straffesager.

A.C.3.5.1.2 Sager, der skal afgøres ved domstolene**Indhold**

Afsnittet handler om skatte- og afgiftsstraffesager, der ligger uden for Skattestyrelsens administrative kompetence, og som skal afgøres ved domstolene.

Afsnittet indeholder:

- Hvornår skal sager afgøres ved domstolene
- Skattestyrelsens påstand om strafudmåling ved domstolene
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit A.C.3.1 om kompetence i straffesager.

Hvornår skal sager afgøres ved domstolene

Sager skal afgøres ved domstolene, når der er forsæt til unddragelse over:

- 500.000 kr. ved unddragelse af skatter og / eller afgifter
- 250.000 kr. ved unddragelse af skatter og / eller afgifter, hvis den pågældende inden for 10 år før gerningstidspunktet er straffet for forsætligt at have unddraget skatter og / eller afgifter med over 250.000 kr.
- 100.000 kr. ved overtrædelse af toldloven i den legale varetrafik

- 15.000 kr. ved overtrædelse af toldloven ved erhvervsmæssigt smugleri
- 30.000 kr. ved ikke erhvervsmæssigt smugleri.

Sager under de nævnte beløbsgrænser, hvor sigtede ikke ønsker at vedtage bøden, skal også afgøres ved domstolene. Se afsnit A.C.3.1.1 om kompetencen til at afslutte en straffesag.

Skattestyrelsens straffesagsenheder sender sagerne til anklagemyndigheden med en tiltalebegæring.

Skattestyrelsens påstand om strafudmåling ved domstolene

I tiltalebegæringen til anklagemyndigheden anmoder Skattestyrelsen anklagemyndigheden om at nedlægge påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde. I smuglerisager nedlægges ikke påstand om tillægsbøde, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024.

Det er anklagemyndigheden, der bestemmer strafpåstanden, dvs. hvor lang en frihedsstraf, der nedlægges påstand om, og hvorvidt der skal nedlægges påstand om ubetinget eller betinget frihedsstraf med eller uden vilkår.

Der nedlægges ikke påstand om betinget tillægsbøde. Se UfR2003.349H.

Tillægsbøder nedsættes ikke i sager med flere tiltalte. Se SKM2024.309.HR.

Nedrundning af tillægsbøden skal ikke fremgå af Skattestyrelsens anmodning, da spørgsmålet om nedrundning hører under anklagemyndighedens og domstolenes kompetence.

Dette skema giver et overblik over Skattestyrelsens påstand om strafudmåling ved domstolene

I sager om forsætlig unddragelse over grænsen for frihedsstraf af ...	anmoder Skattestyrelsen anklagemyndigheden om at nedlægge påstand om ...
• Skatter, herunder kildeskat og am-bidrag • Moms • Lønsumsafgift • Punktafgifter med gerningstidspunkt den 1. januar 2020 eller senere	Frihedsstraf og en tillægsbøde efter STRFL § 50, stk. 2, på et beløb svarende til en gang den samlede unddragelse. Hvis gerningstidspunktet er den 1. januar 2024 eller senere, er tillægsbøden to gange den samlede unddragelse.
• Punktafgifter med gerningstidspunkt før den 1. januar 2020 Se SKM2013.331.ØLR, SKM2013.335.ØLR og SKM2013.350.ØLR.	Frihedsstraf samt en tillægsbøde efter STRFL § 50, stk. 2, på et beløb svarende til halvdelen af den samlede unddragelse.
• Told og afgifter i den legale varetrafik	Frihedsstraf. Der nedlægges ikke påstand om tillægsbøde i toldstraffesager om overtrædelse af TDL § 76, stk. 2.
• Told og afgifter i den illegale varetrafik • erhvervsmæssigt smugleri på 15.000 kr. og derover • ikke erhvervsmæssigt smugleri på 30.000 kr. og derover. Se TDL § 73, stk. 2 og 3.	Frihedsstraf samt betaling af det undtagne told- og afgiftsbeløb efter TDL § 73, stk. 4. Der nedlægges ikke påstand om tillægsbøde i smuglerisager, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024. Hvis gerningstidspunktet er den 1. januar 2024 eller senere, er tillægsbøden to gange den samlede unddragelse af told og afgifter.

Forsøg på overtrædelse

Ved forsøg anmoder Skattestyrelsen anklagemyndigheden om at nedlægge påstand om tillægsbøde svarende til

- 1/2 gang de forsøgt undtagne skatter og / eller afgifter, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024
- 1 gang de forsøgt undtagne skatter og / eller afgifter, hvis gerningstidspunktet er den 1. januar 2024 eller senere

- 1/4 af den forsøgte unddragelse af punktafgifter, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020.

Overtrædelse af straffeloven og skatte- og afgiftslovgivningen

I nogle tilfælde er overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen under grænsen for frihedsstraf, men der foreligger en samtidig overtrædelse af en straffelovsbestemmelse, fx dokumentfalsk. I disse tilfælde nedlægges påstand om normal bødestraf for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, hvis anklagemyndigheden nedlægger samtidig påstand om frihedsstraf for straffelovsovertrædelsen. Se SKM2022.103.ØLR.

Sager med frihedsstraf, hvor der også indgår groft uagtsomme unddragelser

I sager, hvor der både indgår forsætlige unddragelser over grænsen for frihedsstraf og forhold, der bedømt alene kunne afgøres administrativt med en bøde for grov uagtsomhed, beregnes tillægsbøden af den forsætlige unddragelse, der skal pådømmes ved domstolene, med tillæg af en normalbøde for den groft uagtsomme unddragelse. Se afsnit A.C.3.5.2 om beregning af normalbøder.

Eksempel

Ved forsætlig skatteunddragelse på 550.000 kr. og grov uagtsom momsunddragelse på 80.000 kr. beregnes tillægsbøden således, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024: 550.000 kr. + ((60.000 kr. x 1/2) + (20.000 kr. x 1)) = 600.000 kr.

Hvis gerningstidspunktet er den 1. januar 2024 eller senere, beregnes tillægsbøden med tallene fra eksemplet ovenfor således: 2 x 550.000 kr. + 1 x 80.000 kr. = 1.180.000 kr.

Anklagemyndighedens brug af Skattestyrelsens tiltalebegæring

Anklagemyndigheden er ikke bundet af Skattestyrelsens indstilling til den påstand, der skal nedlægges.

Bemærk

Der kan ikke idømmes betinget tillægsbøde. Se UfR 2003.349H.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2024.309.HR	Højesteret skulle tage stilling til, om de tiltalte hver især skulle idømmes en tillægsbøde svarende til det undtagne beløb, eller om en tillægsbøde svarende til det undtagne beløb skulle fordeles forholdsmæssigt mellem de domfældte, herunder sådan at de enkelte tillægsbøders størrelse så vidt muligt afspejlede hver af de domfældtes individuelle økonomiske vinding. Det fremgår af straffelovens § 50, stk. 2, at bøde kan idømmes som tillægsstraf til anden strafart, når der ved lovovertrædelsen er opnået eller er tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre. Højesteret fandt, at det følger af forarbejderne, at tillægsbøder indenfor skatte- og afgiftsområdet er et supplement til betalingen af de skyldige skatter og afgifter og derved er udtryk for en skærpet sanktionering med et pønalt formål. Tillægsbøde indenfor skatte- og afgiftsområdet pålægges derfor uden hensyn til, om der var opnået en berigelse, og uanset, om der allerede var sket efterbetaling af den undtagne skat. På denne baggrund fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at nedsætte tillægsbøderne med henvisning til, at flere personer havde deltaget i skatte- og afgiftsunddragelsen. Landsrettens dom blev herefter stadfæstet.	Tillægsbøder i sag med flere tiltalte. Tillægsbøde indenfor skatte- og afgiftsområdet pålægges uden hensyn til, om der er opnået en berigelse, og uanset om der allerede var sket efterbetaling af den undtagne skat. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at nedsætte tillægsbøderne med henvisning til, at flere personer havde deltaget i skatte- og afgiftsunddragelsen.
UfR 2003.349 H	Højesteret udtalte, at det i sager om grove overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen var fast praksis som tillægsstraf at idømme en bøde svarende til den økonomiske vinding. Manglende betalingsevne på tidspunktet for dommens afsigelse	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	kan ikke føre til, at tillæggsbøden gøres betinget.	
Landsretsdomme		
SKM2022.103.ØLR	T var tiltalt for svig med moms, gasafgift, mineralolieafgift og elafgift ved at have afgivet urigtige momsangivelser og urigtige angivelser af udgifter til el, gas og mineralolie. Desuden var T tiltalte for bedrageri og dokumentfalsk overfor sit forsikringsselskab ved at bruge 10 falske fakturaer med henblik på at få udbetalt erstatning. T havde derved unddraget for 176.374 kr. i moms og 50.499 kr. i energiafgifter i alt. Byretten fandt T skyldig i tiltalen, herunder at T forsætligt havde afgivet urigtige oplysninger. T idømtes 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. For overtrædelse af momsloven og energiafgiftslovene idømtes T en bøde på 325.000 kr. Landsretten stadfæstede byretsdommen men nedsatte fængselsstraffen til 1 år, herunder 9 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste, under henvisning til T's personlige forhold.	Tillæggsbøden for unddragelse af moms og punktafgift er udmålt som en normalbøde for forsætlig moms- og punktafgiftsunddragelse.
SKM2015.720.ØLR	T1 og T2 var tiltalte for forsætligt at have unddraget skat og moms, idet tiltalte ikke havde reageret på årsopgørelsen og havde undladt at angive moms. De tiltalte havde oprettet et anpartsselskab med T1's 75 årige faster som direktør og indehaver. Byretten fandt, at tiltalte var de reelle ledere af selskabet. Byretten dømte herefter de tiltalte skyldige i skatte- og momssvig. Der blev udmålt en straf på 6 måneders ubetinget fængsel og en tillæggsbøde til hver på 925.000 kr. Landsretten stadfæstede Byrettens dom, dog således at fængselsstraffen blev gjort betinget med krav om samfundstjeneste, ligesom tillæggsbøderne blev nedsat til 750.000 kr.	Fuld tillæggsbøde til flere.
SKM2015.652.ØLR	T var tiltalt for forsætlig unddragelse af moms, idet T som direktør og daglig leder som led i virksomheden at have skaffet sig selv eller andre uberettiget vinding ved forsætligt at have udstedt en faktura på en handel uden realitet, men hvor der var deklareret moms. Byretten idømte T fængsel i 4 måneder for forsætlig momsunddragelse samt en tillæggsbøde på 600.000 kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom (dissens).	Fuld tillæggsbøde selvom T ikke havde fået udbetalt det unddragne momsbeløb.
SKM2015.211.VLR	T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter. T havde som indehaver af en virksomhed afgivet urigtige momsangivelser, idet T angav et momstilsvær på	Fuld tillæggsbøde selvom T ikke havde fået udbetalt det unddragne momsbeløb.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	668.048 kr., selvom det rettelig var 572 kr. T var endvidere tiltalt for dokument-falsk ved med forsæt til at skuffe i retsforhold at have brugt to falske fakturaer over for SKAT som bevis for betalt købs-moms. I byretten blev T idømt 6 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 650.000 kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	
SKM2013350ØLR	T havde benyttet en bil med italienske nummerplader til kørsel i Danmark, hvor han havde fast bopæl, selvom bilen ikke var afgiftsberigtiget i Danmark. T forklarede at han var klar over at bilen skulle indregistreres i Danmark, og at der forinden skulle betales registreringsafgift. Men han havde ikke været klar over at han ikke måtte køre i bilen før afgiften var betalt. Han havde forstået på SKATs medarbejdere, at han havde en frist på 3 mdr. til at betale registreringsafgiften. Han vidste ikke at fristen på 3 mdr. var klagefristen. Byretten fandt T skyldig. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 56.000 kr. Byretten lagde vægt på størrelsen af den unddragne afgift, samt at T ikke tidligere var straffet. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	
SKM2013335ØLR	T parallelimporterede luksusbiler fra Tyskland med henblik på videresalg i Danmark og bad ved e-mails en bekendt om at udstede fakturaer til 1/3 nedskrevne priser. De fiktive fakturaer blev herefter forevist SKAT med henblik på indregistrering af bilerne i Danmark. T havde ved indregistreringen som beregningsgrundlag anvendt en urigtig lavere pris, end den pris bilerne var indkøbt for. T havde dermed unddraget for ca. 33 mio. kr. i registreringsafgift. T erkendte unddragelsen af 22 mio. kr. i registreringsafgift. T gjorde gældende, at han lovligt kunne afgiftsberigtige bilerne til lavere indkøbspriser end opgjort af SKAT. Byretten fandt T skyldig og idømte ham som tillægsstraf 4 års fængsel samt en tillægsbøde på 33. mio. kr. Der blev lagt vægt på omfanget af unddragelsen og forholdenes systematiske og professionelle karakter. Retten fastslog, at T ikke lovligt kunne afgiftsberigtige bilerne på grundlag af de (lavere) indkøbspriser, som andre importører måtte have importeret tilsvarende nye biler til i den pågældende periode. Landsretten stadfæstede byretsdommen vedrørende skyldsspørgsmålet, men ændrede, jf. anklagemyndighedens berigtige-	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	de anklageskrift, straffen til fængsel i 3 år og 6 mdr. samt en tillægsgbøde på 16.500.000 kr.	
SKM2013331ØLR	T havde ført en ikke-indregistreret Dodge med faste prøveskilte i strid med reglerne for brug af prøveskilte og blandt andet anvendt bilen til transport af 480 flasker kildevand den 11. marts 2011. Han havde derved unddraget for 122.068 kr. i registreringsafgift. T forklarede at den 11. marts 2011 skulle bilen opmagasineres. Prøvepladen skulle flyttes fra bilen til en Jeep. På grund af travlhed fyldte han bilen med flaskerne og bad medarbejderne om at køre den fyldte bil over til det mindre og roligere lager, hvor det ville være lettere for ham at komme til med Jeepen. Der var tale om en enkeltstående leverance og kørsel. Byretten fandt T skyldig i forsæt. T's forklaring blev tilsidesat som utroværdig, da slutsedlen for Jeepen var dateret den 25. marts 2011. T blev straffet med fængsel i 20 dage og en tillægsgbøde på 61.000 kr. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	
SKM2006520ØLR	Landsretten fastslår, at tillægsgbøde for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen - herunder kildeskatteloven - fastsættes til et beløb svarende til de undtagne skatter og afgifter.	

A.C.3.5.1.3 Strafudmåling ved flere overtrædelser

Indhold

Dette afsnit handler om strafudmåling i skatte- og afgiftsstraffesager, når flere overtrædelser behandles sammen.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Hvornår er der tale om flere overtrædelser
- Metoder for samlet strafudmåling.

Regel

Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Se STRFL § 88.

Det betyder, at der under en sag mod samme gerningsmand udmåles en samlet straf for samtlige overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen uanset antallet af overtrædelser.

Hvornår er der tale om flere overtrædelser

Der er tale om flere overtrædelser, når flere straffebestemmelser er overtrådt. Der kan være tale om overtrædelse af

- flere forskellige love
- flere bestemmelser i samme lov
- flere overtrædelser af samme lovbestemmelse.

Flere straffebestemmelser kan overtrædes i ét eller flere handlingsforløb, og samme straffebestemmelse kan overtrædes flere gange.

Der kan være tale om flere overtrædelser ved

- Ét eller flere handlingsforløb
- Straf i sammenstød.

Ét eller flere handlingsforløb

Der kan være tale om en handling eller undladelser, og der kan være tale om en række handlinger eller undladelser, hvor flere straffebestemmelser overtrædes. Der kan både være tale om straffebestemmelser i forskellige love og forskellige straffebestemmelser i samme lov.

Der kan også være tale om flere tidsmæssigt adskilte forhold, der både kan vedrøre overtrædelse af samme lovbestemmelser og forskellige lovbestemmelser (flere forhold til samtidig pådømmelse).

Bemærk

Der kan i visse situationer være tale om et handlingsforløb, hvor flere straffebestemmelser overtrædes samtidigt, men uafhængigt af hinanden. Se blandt andet afsnit A.C.3.5.3.3 og afsnit A.C.3.5.3.4 om bøder og fuld kumulation ved overtrædelse af colalovgivningen og pantbekendtgørelsen. I colalovgivningen straffes der fx både for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven og chokoladeafgiftsloven, hvis man uden afgiftsberigtigelse på én gang indfører både afgiftspligtigt vin og slik til landet.

Straf i sammenstød

I nogle tilfælde kan flere straffebestemmelser overtrædes ved samme forbrydelse. Der kan i disse tilfælde straffes for overtrædelse af flere straffebestemmelser (straf i sammenstød). Domspraksis har i vidt omfang fastlagt, i hvilke situationer der straffes i sammenstød.

Eksempel

Den, der ved brug af et falsk dokument afgiver urigtige oplysninger til brug ved en skatteansættelse, kan straffes både for skattesvig

efter SKL § 82 (SKL-Lbk 1264 § 13), og dokumentfalsk efter STRFL § 171.

Er gerningsindholdet i flere straffebestemmelser opfyldt ved en og samme adfærd (sammenstød af straffebestemmelser), straffes der som udgangspunkt alene for overtrædelse af den primære straffebestemmelse. Domspraksis har i vidt omfang fastlagt, hvilken straffebestemmelse, der straffes efter.

Metoder for samlet strafudmåling

Når der skal udmåles en samlet straf, bliver spørgsmålet om der

- enten skal foretages en selvstændig vurdering af straffen for hvert enkelt forhold, hvorefter disse lægges sammen - dette kaldes fuld kumulation
- eller om der skal udmåles en fællesstraf, der efter omstændighederne rummer en modereret kumulation.

Modereret kumulation

Hovedreglen for strafudmåling er, at der udmåles en fællesstraf, dvs. modereret kumulation. Se STRFL § 88. Det betyder, at straffen som udgangspunkt ikke udmåles selvstændigt for hver enkelt lovovertrædelse, der pådømmes sammen, men at straffen fastsættes efter en samlet vurdering inden for den strengeste af de strafferammer, der kommer i betragtning. Ved udmåling af fængselsstraf anvender domstolene modereret kumulation.

Fuld kumulation

Når det drejer sig om bøder for unddragelse af skatter og afgifter, er der fast retspraksis for, at der sker fuld kumulation af normalbø-

der. Dvs., at straffen for de enkelte forhold lægges sammen. Dette gælder også, når der udmåles tillægsgbøder til en fængselsstraf, jf. STRFL § 50, stk. 2.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.3.1 om kumulation af ordensbøder, og afsnit A.C.3.5.2.4 om normalbøder ved flere overtrædelser.

A.C.3.5.1.4 Minimumsgrænser for, hvornår der rejses straffesag

Indhold

Dette afsnit beskriver de beløbsmæssige minimumsgrænser for, hvornår der som udgangspunkt kan rejses straffesager.

Sager under minimumsgrænserne rejses ikke i førstegangstilfælde.

Sager over minimumsgrænserne kan sendes til vurdering af strafansvar, hvis der i øvrigt er mistanke om en strafbar overtrædelse. Det vil sige, at der skal foreligge en særlig grund i form af omstændigheder, dokumenter, udsagn mv., der på et objektivt grundlag og med rimelighed taler for muligheden for, at den pågældende kan have begået en strafbar overtrædelse. Se også afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse.

Afsnittet indeholder:

- Minimumsgrænser ved unddragelse af skatter og / eller afgifter
- Minimumsgrænser ved unddragelse af told.

Minimumsgrænser ved unddragelse af skatter og / eller afgifter

Ved forsætlig eller groft uagtsom unddragelse af	Når der foreligger	og unddragelsen overstiger
• Skatter • Moms • Lønsumsafgift • Punktafgifter	førstegangsovertrædelse	20.000 kr.
Bemærk Der er dog ingen minimumsgrænse for straf i sager om forsætlig overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, og § 36, stk. 1, (destillation og afdenaturering).		

Minimumsgrænse ved unddragelse af told

Forsætlig unddragelse	Når der foreligger	og unddragelsen overstiger
Smuglerisager, herunder sager i rejsegodstrafikken	-	ingen minimumsgrænse.
Told og afgifter i den legale varetrafik	førstegangsovertrædelse	5.000 kr.
Grov uagtsom unddragelse		
Told og afgifter i den legale varetrafik	førstegangsovertrædelse	10.000 kr.

A.C.3.5.1.5 Selvanmeldelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for selvanmeldelse i administrative skatte- og afgiftsstraffesager.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Selvanmeldelse udelukket

- Selvanmeldelse er ikke udelukket
- Straffrihed ved selvanmeldelse
- Straf ved selvanmeldelse
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er inden for skatte- og afgiftsstrafferetten en forudsætning for at opnå status som selvanmelder og dermed eventuelt strafbortfald eller nedsat straf, at den pågældende frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse.

STRFL § 82 indeholder en ikke udtømmende opregning af formildende omstændigheder ved straffens fastsættelse. Det følger af den hidtidige formulering af § 82, stk. 1, nr. 9, at det i almindelighed skal indgå som en formildende omstændighed, at gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse.

STRFL § 82, stk. 1, nr. 9, er ændret med virkning for sager, der afsluttes fra den 15. juni 2024, så bestemmelsen angiver, at det er en formildende omstændighed, hvis gerningsmanden har aflagt tilståelse. Se § 2, nr. 1, i lov nr. 661 af 11. juni 2024 (lovforslag L 115, 2023-24).

Ændringen indebærer, at det ikke længere er en betingelse for, at der kan ske strafnedsættelse efter § 82, stk. 1, nr. 9, at gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv, eller at gerningsmandens tilståelse er fuldstændig.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en tilståelse fortsat i højere grad kan medføre en lavere straf, når gerningsmanden tillige har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse.

Den ændrede formulering af STRFL § 82, stk. 1, nr. 9, giver ikke anledning til ændringer i Skattestyrelsens administrative praksis om, at der efter omstændighederne ikke straffes eller straffes med nedsat straf ved frivillig selvanmeldelse.

Se også

Afsnit A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde, hvor det er anført, at ændringen af STRFL § 82, stk. 1, nr. 9, efter Skattestyrelsens vurdering ikke har betydning for bøder for overtrædelse af told-, skatte- og afgiftslovgivningen.

Hvis den pågældende har meldt sig selv på grund af en opfattelse af, at opklaring er umiddelbart forstående, kan selvanmeldelsen ikke anses for frivillig.

Praksis har anset det for selvanmeldelse i tilfælde,

- hvor den pågældende selv eller dens revisor, advokat mv. på dennes vegne henvender sig til Skatteforvaltningen med anmodning om at efterberigtige fejl, eller
- hvor den pågældende selv har berigtiget fejlen og medtaget beløbet i en senere angivelse.

Skattestyrelsen har bevisbyrden for, at henvendelsen ikke er sket frivillig.

Selvanmeldelse udelukket

Status som selvanmelder er udelukket ved lovgivning, der har den konsekvens, at skatte- eller afgiftsunddragelsen bliver opdaget.

Den skatte- og afgiftspligtiges viden om eller sikre formodning om opdagelse udelukker ligeledes selvanmeldelse. Dette vil fx være tilfældet, hvor en virksomhedsindehaver henvender sig til Skatteforvaltningen, fordi han har fået kendskab til, at Skatteforvaltningen vil indlede kontrol af den pågældende branche. Se fx SKM2019.260.ØLR.

Selvanmeldelse er ikke udelukket

Hvis pågældende melder sig selv af frygt for den almindelige risiko for opdagelse, eller af frygt for at risikoen for at blive opdaget i fremtiden er større, så er der tale om frivillig selvanmeldelse.

Det udelukker heller ikke selvanmelderstatus, at den pågældende fejlagtigt tror, at opdagelse er nært forestående.

Den omstændighed, at den pågældende burde have en sikker formodning om at blive afsløret - men altså ikke havde det - afskærer ikke fra at blive anset som selvanmelder.

Straffrihed ved selvanmeldelse

Selvanmeldelse (og tilståelse) er en strafnedsættelsesgrund. Se STRFL § 83, jf. § 82, stk. 1, nr. 9.

I skatte- og afgiftsstrafferetten kan selvanmeldelse efter omstændighederne bevirke strafbortfald.

Der gøres ikke bødeansvar gældende i sager med frivillig selvanmeldelse, hvor der foreligger

- grov uagtsomhed. Det gælder uanset størrelsen af de undtagne skatter og / eller afgifter
- forsæt til unddragelse, der ikke overstiger 100.000 kr.

Straf ved selvanmeldelse

Hvis den pågældende frivilligt melder sig selv, bliver der gjort et lempeligere strafansvar gældende i sager om forsætlige unddragelser over 100.000 kr.

Hvis den forsætlige unddragelse er over 100.000 kr., men ikke over 500.000 kr., kan sagen slutes af Skattestyrelsen med et administrativt bødeforelæg svarende til én gang unddragelsen. Det gælder, uanset hvornår gerningstidspunktet er, og uanset hvornår selvanmeldelsen sker.

Hvis den forsætlige unddragelse er over 500.000 kr., sendes sagen til anklagemyndigheden med henblik på indbringelse for domstolene med påstand om fængselsstraf og en tillæggsbøde svarende til én gang unddragelsen. Hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024, er tillæggsbøden dog kun en halv gang unddragelsen. Det er op til domstolene at vurdere, om frihedsstraffen skal være betinget eller ubetinget.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2019.260.ØLR	T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. daværende SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 3, og § 13, stk. 1, ved at have unddraget 524.986 kr. i skat af udbytte af medarbejderaktier. T modtog udbytter over en seksårig periode. Første år blev udbyttet indsat på T's danske bankkonto, mens han i efterfølgende år hævede beløbene i udlandet i danske kroner og transporter dem til Danmark. T nægtede sig skyldig og forklarede, at han ikke havde gjort sig skattemæssige overvejelser, før	Ikke selvanmeldelse. Landsretten fandt ikke grundlag for at nedsætte tillæggsbøden til halvdelen ved overtrædelse af straffelovens § 289, idet T meldte sig selv til SKAT, fordi han fra anden side var blevet bekendt med, at SKAT ville foretage en under-

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	han hørte fra en tidligere kollega, at der var problemer. Det forlød, at medarbejderne selv skulle have taget sig af indberetningerne vedrørende udbytterne. Han rettede herefter henvendelse til sin, nu tidligere, arbejdsgiver, der tilbød ham revisorhjælp til selvanmeldelse. T's tidligere chef bekræftede, at der ikke havde været diskuteret skattemæssige forhold i forbindelse med tildeling af medarbejderaktierne, men at han selv i forbindelse med tildeling af medarbejderaktier modtog brev med en standardtekst om, at eventuel skat var arbejdsgiver uvedkommende. T forklarede i Landsretten, at han ikke havde modtaget et sådant brev. Byretten straffede T med en betinget frihedsstraf på 3 måneder. Retten udmålte tillægsbøden til 250.000 kr. med henvisning til, at T selv gik til SKAT, inden de kontaktede ham. Landsretten skærpede den betingede fængselsstraf til 5 måneder og udmålte en fuld tillægsbøde på 500.000 kr. jf. straffelovens § 289, jf. SKL § 83, stk. 1 og § 82, stk. 1. Retten fandt ikke grundlag for at nedsætte tillægsbøden, idet T meldte sig selv til SKAT, fordi han fra anden side var blevet bekendt med, at SKAT ville foretage en undersøgelse af forholdene omkring aktieordningen.	søgelse af det strafbare forhold.
SKM2003.382.VLR	T var tiltalt for ved grov uagtsomhed at have overtrådt momslovgivningen ved for perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999 at have angivet moms for lavt med i alt 204.150 kr. Landsretten bemærker, at regnskabet for 1999 i juni 2000 var blevet gennemgået med tiltalte af hans revisor, som derefter skulle lave efterangivelsen og sende den til tiltalte. Tiltalte havde ikke sikret sig, at efterangivelsen blev sendt til ToldSkat. Efterangivelsen for 1999 blev således først indgivet i forbindelse med mødet med ToldSkat den 30. januar 2001. Tiltalte kunne derfor ikke anses for selvanmelder. Landsretten anså det i nogen grad som en formildende omstændighed, at tiltaltes revisor havde forsømt at fremsende efteranmeldelsesblanketten til tiltalte. Byrettens dom blev stadfæstet, og T blev straffet med en bøde på 90.000 kr.	Ikke frivillig selvanmeldelse.
SKM2003.197.VLR	T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af momslovgivningen ved for perioden 1. januar - 31. december 1997 at have angivet moms for lavt i alt 42.824 kr. Efter bevisførelsen for landsretten blev lagt til grund, at T's efterangivelse for 1997 blev modtaget af ToldSkat den 8. september 1998, og da efterangivelsen således var modtaget efter, at ToldSkat den 3. september 1998 havde rettet henvendelse til T og varslet et kontrolbesøg, kunne efterangivelsen ikke anses for en ansvarsfritagende selvanmeldelse. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter blev straffet med en normalbøde på 25.000 kr.	Ikke frivillig selvanmeldelse. Efterangivelse blev ikke anset for selvanmeldelse, da den først blev modtaget efter at der var varslet kontrolbesøg hos tiltalte.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2001.567.VLR	T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved af grov uagtsomhed i sin selvangivelse for indkomståret 1997 at have selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 253.603 kr., der vedrørte fortjeneste ved salg af aktier, hvorved det offentlige blev unddraget skatter for i alt 93.285 kr. Byretten fandt ikke, at selvanmeldelsen kunne medføre straffbortfald. På årsopgørelsen stod anført, at Told og Skat gennemførte kontrolundersøgelser af aktiehandler for indkomståret 1997, og at banken derfor ville aflevere oplysninger om alle aktiehandler fra dette indkomstår. Tiltalte måtte derfor have haft en sikker formodning om, at den manglende angivelse under alle omstændigheder ville blive opdaget af Told og Skat. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 75.000 kr.	Ikke frivillig selvanmeldelse. Tiltalte måtte have en sikker formodning om opdagelse og ansås derfor ikke som selvanmelder.
TfS1994.707 V	T var som direktør og daglig leder af et ApS tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved i perioden fra den 1/4 1987 til den 31/12 1988 groft uagtsomt at have afgivet urigtige afgiftsangivelser, hvorved der blev unddraget 267.236 kr. Ved brev af 28/8 1989 indkaldte skatteforvaltningen regnskabsmateriale for skatteårene 1988/89 og 1989/90 vedrørende selskabets skatteansættelse. Selskabets resultatopgørelse for 1987/88, hvoraf de skyldige momsbeløb fremgik, var indsendt inden skatteforvaltningens henvendelse. T's efteranmeldelse blev indsendt efter henvendelsen. Landsretten lagde til grund, at der forelå selvanmeldelse. Bøden fastsattes til 150.000 kr.	Frivillig selvanmeldelse. 3 dommere vorede for selvanmeldelse og 3 dommere fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at der forelå selvanmeldelse. Dommens resultat kan også skyldes, at forholdet var let konstaterbart.
TfS1993.442 Ø	T var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved i perioden fra den 1/7 1985 til den 30/6 1986 groft uagtsomt at have afgivet urigtige afgiftsangivelser, hvorved der blev unddraget 202.953 kr. Landsretten lagde til grund, at T den 2/9 1986 blev gjort bekendt med, at toldvæsenet ville gennemføre kontrol af hans afgiftsangivelser. Der var ikke grundlag for at fastslå, at T forinden havde taget skridt til at underrette toldvæsenet om mulige fejl ved de indtil da meddelte angivelser. Der kunne derfor ikke foreligge selvanmeldelse.	Ikke frivillig selvanmeldelse.

A.C.3.5.2 Beregning af normalbøder

Indhold

Dette afsnit handler om beregning af normalbøder i told-, skatte- og afgiftsstraffesager.

Ved "normalbøde" menes en bøde for forsætlig eller grov uagtsom unddragelse af told, skatter eller afgifter beregnet i forhold til unddragelsens størrelse, for eventuelle tillæg på grund af skærpende omstændigheder og nedslag på grund af formildende omstændigheder efter STRFL § 81 og § 82.

Afsnittet indeholder:

- Beregning af normalbøder i straffesager om unddragelse af skatter og afgifter (A.C.3.5.2.1)

- Beregning af normalbøder i straffesager om unddragelse af punktafgifter med gerningstidspunkt før 2020 (A.C.3.5.2.2)
- Beregning af normalbøder i toldsager (A.C.3.5.2.3)
- Beregning af bøde ved flere overtrædelser (A.C.3.5.2.4)
- Afrunding af bøder (A.C.3.5.2.5)
- Forskydningsdifferencer og uberettiget kredittagning (A.C.3.5.2.6)
- Ændring af sanktionspraksis i 2024 i sager om overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsavgiftsloven og punktafgiftslovgivningen (A.C.3.5.2.7).

A.C.3.5.2.1 Beregning af normalbøde i straffesager om unddragelse af skatter og afgifter

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan normalbøden beregnes ved unddragelse af skatter, moms, lønsumsafgift og punktafgifter.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Unddragelsesberegning ved underskud (A.C.3.5.2.1.1).

Regel

Ved unddragelse af skatter, moms, lønsumsafgift og punktafgifter beregnes bøden til to gange den samlede unddragelse, når der er forsæt til unddragelse. Hvis ansvarssubjektet er en fysisk person, straffes med bøde, hvis de forsætlige unddragelser ikke overstiger 500.000 kr. Hvis ansvarssubjektet er en juridisk person, straffes forsætlige unddragelser med en bøde på to gange unddragelsen, uanset unddragelsens størrelse.

Ved grov uagtsomhed udgør bøden én gang den samlede unddragelse.

Bemærk - unddragelsessager op til 40.000 kr.

Efter ændring af sanktionspraksis den 1. januar 2024 gøres ikke bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis unddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis unddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., afsluttes sagen i førstegangstilfælde med en bøde på 5.000 kr.

Bemærk - gerningstidspunkt før den 1. januar 2024

Hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024, beregnes bøden i sager med forsætlig unddragelse kun som én gang de første 60.000 kr., der er unddraget, og to gange beløbet over 60.000 kr.

I sager med grov uagtsom unddragelse beregnes bøden med halvdelen af de første 60.000 kr., der er undraget, og én gang beløbet over 60.000 kr.

Eksempel 1

En person har før den 1. januar 2024 forsætligt unddraget 80.000 kr. i skat. Normalbøden er:

$$(60.000 \times 1) + (20.000 \times 2) = 100.000 \text{ kr.}$$

Eksempel 2

En person har efter den 1. januar 2024 forsætligt unddraget 80.000 kr. i skat. Normalbøden er 160.000 kr.

Eksempel 3

En person har før den 1. januar 2024 ved en grov uagtsom handling unddraget 80.000 kr. i skat. Normalbøden er:

$$(60.000 \times \frac{1}{2}) + (20.000 \times 1) = 50.000 \text{ kr.}$$

Eksempel 4

En person har efter den 1. januar 2024 ved en grov uagtsom handling unddraget 80.000 kr. i skat. Normalbøden er 80.000 kr.

Eksempel 5

En juridisk person har før den 1. januar 2024 forsætligt unddraget 600.000 kr. i skat. Normalbøden er:

$$(60.000 \times 1) + (540.000 \times 2) = 1.140.000 \text{ kr.}$$

Skattekontrollovens § 83 - grov uagtsomhed

Ved grov uagtsom overtrædelse af SKL § 83, stk. 1-3, jf. stk. 5, begået før den 15. januar 2025, udmåles bøden som ved overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 16, stk. 2, dvs. at normalbøden udgør en tredjedel af den undtagne skat.

For overtrædelser begået den 15. januar 2025 eller senere, er normalbøden én gang den undtagne skat. Ændringen af bødeniveauet fremgår af lovbemærkningerne til lovforslag L 103, 2024-25 (lov nr. 16 af 14. januar 2025).

Se afsnit

- A.C.3.2.1.2.7 om SKL-Lbk 1264 § 16
- A.C.3.2.1.3.3 om SKL § 83
- A.C.3.5.2.5 om nedrunding af bøder
- A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis i 2024.

A.C.3.5.2.1.1 Unddragelsesberegning ved underskud

Indhold

Afsnittet indeholder

- Urigtige oplysninger, der medfører underskud
- Hvis den skattepligtige har et lovligt etableret underskud fra tidligere indkomstår
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Urigtige oplysninger, der medfører underskud

Hvis en skattepligtig, som følge af urigtige oplysninger, har et underskud i den skattepligtige indkomst og/eller den personlige indkomst, som kan udnyttes i efterfølgende indkomstår, beregnes en unddragelse på grundlag af skatteværdien af det urigtige underskud.

Hvis underskuddet er udnyttet helt eller delvis i efterfølgende indkomstår, foretages en konsekvensberegning, hvor udnyttelsen af underskuddet beregnes i efterfølgende indkomstår med henblik på konkret at konstatere skatteværdien af det fremførte underskud.

I nogle tilfælde er det ikke muligt helt eller delvis at konsekvensberegne det fremførte underskud, fx hvis (dele af) underskuddet først kan udnyttes i kommende indkomstår. I disse tilfælde, beregnes der en fiktiv skatteunddragelse baseret på underskuddet/det resterende underskud. Den fiktive skatteunddragelse beregnes ved at tage en procentsats af underskuddet/det resterende underskud afhængig af underskudstypen.

Skattestyrelsen anvender som udgangspunkt følgende procentsatser ved fiktive beregninger af skatteværdien af underskud:

- Underskud i skattepligtig indkomst: 25%
- Underskud i personlig indkomst: 10%

Bemærk

Hvis der er underskud i både den skattepligtige og den personlige indkomst, beregnes en fiktiv skatteunddragelse både af underskud i den skattepligtige og i den personlige indkomst.

Da Skattestyrelsen har bevisbyrden for unddragelsens størrelse, skal der ved beregningen af unddragelsen tages hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold på det tidspunkt, hvor det fremførte underskud udnyttes.

Det er ikke en forudsætning, at den skattepligtige har forstået skattefordelene ved et fremført underskud. Se SKM2024.167.VLR, hvor landsretten fandt T skyldig i forsætlig skatteunddragelse. T's forklaring om at han er ordblind, og at han ikke vidste hvad underskudsfremførsel var, kunne ikke føre til et andet resultat.

Bøden beregnes på grundlag af summen den beregnede fiktive skatteunddragelse og den faktiske skat af den eventuelle resterende strafbare forhøjelse.

Hvis den skattepligtige har et lovligt etableret underskud fra tidligere år

Hvis den skattepligtige har

- et lovligt etableret underskud fra tidligere år, som kan fremføres til modregning i senere års indkomst, og

- dette underskud helt eller delvis udligner en strafbar forhøjelse i det indkomstår, hvor det udnyttes, beregnes på tilsvarende vis som ovenfor en unddragelse på grundlag af skatteværdien af den del af underskuddet, der udligner den strafbare forhøjelse.
- Der beregnes på tilsvarende vis som ovenfor en fiktiv unddragelse, hvis det ikke er muligt helt eller delvis at konsekvensberegne det

fremførte underskud, fx hvis (dele af) underskuddet først kan udnyttes i kommende indkomstår.

Bøden beregnes på grundlag af summen den beregnede fiktive skatteunddragelse og den faktiske skat af den eventuelle resterende strafbare forhøjelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2024.167.VLR	T var tiltalt for at have overtrådt skattekontrollovens § 82, stk. 1, ved at have angivet indskud på iværksætterkonto med 999.999 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 384.671 kr. i skat. Indtastningen resulterede i et underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel på 961.677 kr., som udgjorde størstedelen af unddragelsen. T forklarede, at han troede, at han skulle fortælle SKAT, hvis han sparede penge op. Han troede ikke, at han fik nogen skattemæssige fordele, og han vidste ikke, hvad underskuds fremførsel var. T fandt efterfølgende ud af, at han er ordblind. Unddragelsen blev i forbindelse med landsrettens behandling berigtiget til 307.736,64 kr., da der ved den tidligere beregning fejlagtigt var medregnet AM-bidrag. Landsretten fandt, at T havde forsæt til den berigtigede unddragelse på 307.736,64 kr., og at T's læsevanskeligheder pga. ordblindhed ikke kunne føre til et andet resultat.	Forsæt til unddragelse for et betydeligt underskud til fremførsel.

A.C.3.5.2.2 Beregning af normalbøder i straffesager om unddragelse af punktafgifter med gerningstidspunkt før 2020

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan en normalbøde beregnes ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen, hvor gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020.

Afsnittet indeholder:

- Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen før 2020
- Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven.

Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen før 2020

Ved forsætlig unddragelse af punktafgifter med gerningstidspunkt før 2020

- med unddragelse af 30.000 kr. og derunder, blev normalbøden efter dagældende praksis beregnet med ½ gang det undtagne afgiftsbeløb

Bemærk

Efter ændring af sanktionspraksis den 1. januar 2024 gøres ikke bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis unddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis unddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., afsluttes sagen i førstegangstilfælde med en bøde på 5.000 kr.

- med unddragelse over 30.000 kr. og til og med 100.000 kr., beregnes bøden efter dagældende praksis med 15.000 kr. + 1 gang den del af det undtagne afgiftsbeløb, som overstiger 30.000 kr.

Bemærk

Hvis unddragelsen ikke overstiger 40.000 kr., afsluttes sagen i førstegangstilfælde sluttet med en bøde på 5.000 kr.

Ved grov uagtsom unddragelse beregnes bøden efter dagældende praksis til halvdelen af en forsætsbøde.

Bemærk

Efter ændring af sanktionspraksis den 1. januar 2024 gøres ikke bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis unddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis unddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., afsluttes sagen i førstegangstilfælde med en bøde på 5.000 kr.

Eksempel 1

En person har før den 1. januar 2020 forsætligt unddraget 80.000 kr. i afgift. Normalbøden er:

$$15.000 + (80.000 - 30.000 \times 1) = 65.000$$

Eksempel 2

En person har ved grov uagtsomhed før den 1. januar 2020 unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

$(15.000 + (80.000 - 30.000)) \times \frac{1}{2} = 32.500$ (afrundes til 30.000)
Se afsnit A.C.3.5.2.5 om nedrunding af bøder.

Bemærk - skærpelse fra 2020

For overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere blev bødeniveauet hævet, så det svarer til bødeniveauet i øvrige skatte-, moms, og lønsumsafgiftsstraffesager, men uden at grænsen på 100.000 kr. for frihedsstraf blev ændret. Se bemærkningerne til lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24 2019-20).

Bemærk - ændring af grænsen for frihedsstraf fra 2024

Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af punktafgifter er ændret fra 100.000 til 500.000 kr. i forbindelse med den generelle ændring af sanktionspraksis som beskrevet i bemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24 (lov nr. 1795 af 28. december 2023).

Skattestyrelsen har dermed fra den 1. januar 2024 kompetence til at afslutte sager om forsætlig unddragelse af skatter og / eller afgifter, herunder punktafgifter, op til 500.000 kr. med en normalbøde, uanset hvornår gerningstidspunktet er. Der er tale om en lempelse for forsætlige unddragelser over 100.000 kr., idet der ikke længere idømmes frihedsstraf.

Normalbøden beregnes som to gange de undtagne punktafgifter. Hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024, anvendes progressionsknækket på 60.000 kr., så normalbøden er én gang de første 60.000 kr., der er unddraget, og to gange unddragelsen over 60.000 kr.

Hvis ansvarssubjektet er en juridiske person, og hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020, beregnes normalbøden efter den dagældende praksis, som fremgår ovenfor.

Se afsnit A.C.3.5.2.1 om bødeberegning.

Se afsnit A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis i 2024.

Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven

Bemærk

Beskrivelsen nedenfor vedrører både sager med gerningstidspunkt før den 1. januar 2020 og sager med gerningstidspunkt den 1. januar 2020 eller senere.

Sager om overtrædelse af SPRITAL § 1, stk. 3, (destillation) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) karakteriseres i almindelighed som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører derfor straf efter SPRITAL § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Straffesagen kan afgøres administrativt ved et bødeforelæg, hvis den forsætlige unddragelse af spiritusafgift ikke overstiger 500.000 kr. Bøden i de omhandlede sager er efter praksis to gange afgiften af den fremstillede spiritus.

Bemærk

Ved beregningen af bøder i sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens regler om destillation og afdenaturering, gælder der

- ingen minimumsgrænse ved forsætlige afgiftsunddragelser, og der er
- ikke noget progressionsknæk i bødeberegningen.

A.C.3.5.2.3 Beregning af normalbøder i toldsager

Indhold

Dette afsnit handler om beregning af normalbøder ved overtrædelse af toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Beregning af normalbøder ved illegal varetrafik (smuglerisager) (A.C.3.5.2.3.1)
- Beregning af normalbøder ved legal varetrafik (A.C.3.5.2.3.2)
- Beregning af bøde ved likvide midler, der ikke angives til told- og skatteforvaltningen (A.C.3.5.2.3.3).

A.C.3.5.2.3.1 Beregning af normalbøder ved illegal varetrafik (smuglerisager)

Indhold

Afsnittet beskriver beregningen af normalbøder ved overtrædelse af TDL §§ 73-75.

Afsnittet indeholder:

- Regel om højt beskattede varer og andre punktafgiftspligtige varer
- Regel om andre varer
- Regel om overtrædelse uden forsæt til unddragelse
- Smugleri med befordringsmiddel eller fartøj
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel om højt beskattede varer og andre punktafgiftspligtige varer

Ved forsæt til told- og afgiftsunddragelse med indførsel mv. (smugleri) af

- højt beskattede varer
- andre punktafgiftspligtige varer samt
- guld- og sølvvarer og smykker,

og hvor disse ikke er angivet til told- og skatteforvaltningen, beregnes normalbøden til 2 gange det undtagne told- og afgiftsbeløb. Se TDL § 73, stk. 2 og 3.

Overtrædelsen medfører pligt til betaling af told og afgifter. Se TDL § 73, stk. 4.

Se SKM2013.326.VLR

Se SKM2020.378.ØLR

Se SKM2025.318.BR

Se SKM2025.253.ØLR

Regel om andre varer

Ved forsæt til told- og afgiftsunddragelse med indførsel mv. (smugleri) af andre varer, og hvor disse ikke er angivet til told- og skatteforvaltningen, beregnes normalbøden til 1 gang det undtagne told- og afgiftsbeløb. Se TDL § 73, stk. 2 og 3.

Det er en forudsætning for anvendelsen af TDL § 73, at angivelsespligten for varerne fremgår af TDL, toldbehandlingsbekendtgørelsen eller en af de artikler i EU-toldkodeksen, der er nævnt i TDL § 73.

Overtrædelsen medfører pligt til betaling af told og afgifter. Se TDL § 73, stk. 4.

Eksempel

Beregning af bøde for indførelse af kamera (andre varer) til 3.495 kr. og en flaske spiritus (højt beskattede varer) til 230 kr.:

Kamera 3.495 kr. x 1	3.495 kr.
Spiritus 230 kr. x 2	460 kr.
I alt	3.955 kr.
Bøde efter afrunding	3.500 kr.

Regel om overtrædelse uden forsæt til unddragelse

Ved en forsætlig eller grov uagtsom handling efter TDL § 73, stk. 1, nr. 1-6, fastsættes bøden til:

- 1 gange det unddragne told- og afgiftsbeløb for højt beskattede varer, andre punktafgiftspligtige varer samt guld- og sølvvarer og smykker,
- ½ gange det unddragne told- og afgiftsbeløb af andre varer, når der ikke er forsæt til unddragelse.

Overtrædelsen medfører pligt til at betale told og afgifter. Se TDL § 73, stk. 4.

Sager, hvor der ikke er forsæt til unddragelse, kan afsluttes administrativt med en bøde uden hensyn til størrelsen af det unddragne told- og afgiftsbeløb.

Smugleri med befordringsmiddel eller fartøj

Alle sager om overtrædelse af TDL §§ 74 og 75 afgøres på samme måde som anført ovenfor under højt beskattede varer og andre varer.

Se også

Se afsnit

- A.C.3.5.1.2 om sager, der afgøres ved domstolene
- A.C.3.5.1.3 om strafudmåling ved flere overtrædelser
- A.C.3.5.1.4 om minimumsgrænser

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM202301R	T købte et armbåndsur uden moms under et ferieophold i Danmark. T fik kvitteringen stemplet af toldmyndighederne til brug for sælgerforretningen og angav uret til udførsel. Momsbeløbet udgjorde 45.280 kr. T efterlod uret i en filial af sælgerforretningen i lufthavnen. Byretten fandt T skyldig i overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 23, stk. 2, og idømte betinget fængsel i 20 dage. Landsretten fandt det ligeledes bevist, at T havde forsæt til at undgå betaling af told eller afgifter, og dømte T for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 6 og stadfæstede strafudmålingen.	
SKM202301R	T bestilte et armbåndsur hos en juveler i et tredjeland. T oplyste, at han ofte rejste i forbindelse med sit arbejde, og at han ventede på, at en af rejserne gik til dette land. Da ingen rejseplaner førte ham dertil, rejste han efter nogle måneder til tredjelandet for at hente uret. T anmodede om momsrefusion hos juveleren og fik denne tilbagebetalt nogen tid efter hjemkomsten til Danmark. T forklarede under sagen, at han ikke var i tvivl om, at han skulle betale told i Danmark. T angav ikke uret, der havde en værdi på 132.306 kr., i den danske lufthavn, men gik i grøn kanal. T blev dømt for forsætlig overtrædelse af TDL § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og idømt fængsel i 20 dage. Fængselsstraffen blev gjort betinget.	
SKM202301R	Politiet fandt ved ransagning på flere adresser bl.a. 9.500 cigaretter hos T, som forklarede, at han havde købt de anførte cigaretter af en kammerat. Han ønskede ikke at identificere, hvem han havde købt cigaretterne af. Cigaretterne var russiske eller hviderussiske. Cigaretterne var til eget brug og ikke til salg. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneder og idømte en tillægsbøde på 30.000 kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at fængselsstraffen blev fastsat til 1 år, og at T skulle betale 15.822 kr. i told og afgifter til SKAT for de indsmuglede cigaretter samt en bøde på 30.000 kr.	Der idømtes ikke tillægsbøder i toldstraffesager, med gerningstidspunkt før den 1. januar 2024. Derfor ændrede landsretten betegnelsen til "bøde". Se afsnit A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis fra den 1. januar 2024.
Byretsdomme		
SKM202318BR	T havde bestilt og personligt afhentet store mængder nikotinvæske i et tredjeland, som han indførte til Danmark uden at angive varerne til toldmyndigheder-	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	ne. Herved blev staten unddraget ca. 109.000 kr. i afgifter. Retten fandt, at T måtte have indset risikoen for afgiftsunddragelse og handlede med forsæt. Retten lagde bl.a. vægt på, at nikotinvæske er et produkt, hvor det hos den almindelige borger må stå klart, at varerne er afgiftsbelagt. T blev idømt 30 dages betinget fængsel, bl.a. fordi han var ustraffet og forholdet lå tilbage i 2022.	

A.C.3.5.2.3.2 Beregning af normalbøder ved legal varetrafik Indhold

Dette afsnit handler om beregning af normalbøder ved legal varetrafik. Se TDL § 76.

Afsnittet indeholder:

- Legal varetrafik
- Flyttegods og forsinket bagage
- Proviantering af fiskefartøjer
- Overtrædelse uden forsæt til unddragelse

Legal varetrafik

I den legale varetrafik med urigtig angivelse til fortoldning beregnes bøden ved forsæt til told- og afgiftsunddragelse med

- 1 gange den undtagne told, punktafgift og moms, der ikke kan afløstes, og
- 1/10 gange moms, der kan afløstes. Se TDL § 76, stk. 2.

Flyttegods og forsinket bagage

Ved urigtig angivelse ved indførsel af flyttegods og forsinket bagage beregnes bøden med

- 2 gange told og afgifter af højt beskattede varer og andre punktafgiftspligtige varer samt guld- og sølvvarer, smykker og visse udryddelsestruede dyr og planter
- 1 gang told og afgifter i tilfælde med andre varer.

Proviantering af fiskerfartøjer

Ved urigtig angivelse ved proviantering af fiskerfartøjer beregnes bøden med

- 2 gange told og afgifter af højt beskattede varer og andre punktafgiftspligtige varer
- 1 gang told og afgifter i andre tilfælde.

Overtrædelse uden forsæt til unddragelse

Bøden fastsættes til halvdelen af ovenfor anførte bødesatser, hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og der ikke er forsæt til unddragelse. Se TDL § 76, stk. 1.

Se også

Se også afsnit:

- A.C.3.5.1.2 om sager der skal afgøres ved domstolene
- A.C.3.5.1.3 om strafudmåling ved flere overtrædelser.
- A.C.3.5.1.4 om minimumsgrænser.

A.C.3.5.2.3.3 Beregning af bøde ved likvide midler, der ikke angives til told- og skatteforvaltningen Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af bøde for at undlade at

- angive likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, som en person bringer med sig ind i eller ud

af det danske toldområde fra eller til de øvrige dele af EU's toldområde eller fra eller til et land uden for EU

- opfylde told- og skatteforvaltningens påbud om inden for en frist på 30 dage at foretage en angivelsesindberetning af uledsagede likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, og som passerer ind eller ud af det danske toldområde fra eller til de øvrige dele af EU's toldområde eller fra eller til et land uden for EU.

Afsnittet indeholder:

- Bødeudmåling - medbragte likvide midler
- Mindstebøde
- Nedsættelsesgrunde
- Administrative bødeforlæg
- Gentagelsestilfælde
- Personer, der rejser sammen
- Ægtefæller
- Andre medrejsende end ægtefæller
- Medvirken til at undlade at opfylde angivelsespligten
- Juridiske personers strafansvar
- Bødeudmåling - forsendelse af likvide midler
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bødeudmåling - medbragte likvide midler

Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde medbringer likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, straffes med bøde, hvis de undlader at angive samtlige medbragte likvide midler til told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 79, nr. 3, jf. § 10 c, stk. 1, (likvide midler, som en person, der krydser EU's indre grænser, bringer med sig) og TDL § 79, nr. 4, jf. artikel 3 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 (likvide midler, som en person, der krydser EU's ydre grænse, bringer med sig).

► Overtrædelse begået før den 1. marts 2026: ◀

Bøden udgør 25 % af det medbragte beløb, der overstiger værdien af 10.000 euro.

Bødepraksis er fastslået ved en Højesteretsdom, der er offentliggjort ved SKM2011.269.HR samt to landsretsdomme fra Østre Landsret, der er offentliggjort ved SKM2011.522.ØLR og SKM2011.523.ØLR.

Eksempel

A udrejser fra Danmark med 20.000 euro i sin taske. A angiver ikke pengene til told- og skatteforvaltningen, men sikkerhedskontrollen opdager pengene. Omregnet til danske kroner (ved kurs 750) har A medbragt 150.000 kr. Bøden bliver beregnet således:

25 % af (150.000 kr. - 75.000 kr.) = 18.750 kr. (nedrundet til 18.000 kr.).

Bemærk

Bøden nedrundes til nærmeste hele tusinde kr. uanset bødestørrelsen. Se SKM2011.269.HR.

Mindstebøde

Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra Danmark, medbringer likvide midler, der overstiger værdien af 10.000 euro med 20.000 kr. eller derunder, straffes med en bøde på 5.000 kr.

Denne praksis er fastslået ved en række byretsdomme.

Eksempel

A udrejser fra Danmark med 12.000 euro i sin taske. A angiver ikke pengene til told- og skatteforvaltningen, men sikkerhedskontrollen opdager pengene. Omregnet til danske kroner (ved kurs 750) har A medbragt 90.000 kr. Bøden bliver beregnet således:

25 % af (90.000 kr. - 75.000 kr.) = 3.750 kr. Bøden fastsættes til 5.000 kr.

► Overtrædelse begået den 1. marts 2026 eller senere:

For overtrædelser begået den 1. marts 2026 eller senere er bødeniveauet hævet. Se bemærkninger til lov nr. 1784 af 29. december 2025 (lovforslag L 65 2025-26).

Bøden udgør 40 % af det medbragte beløb, der overstiger værdien af 10.000 euro.

Eksempel

A har forsætligt eller groft uagtsomt undladt at angive likvide midler til en værdi af 312.000 kr. til Skatteforvaltningen.

Bøden beregnes således

40 % af (312.000 kr. - 75.000 kr.) = 94.800 kr. (nedrundet til 94.000 kr.)

Bøden nedrundes, som efter hidtidig praksis, til nærmeste hele tusinde kr. uanset beløbsstørrelsen.

Mindstebøde

Mindstebøden udgør 7.500 kr.

Eksempel

A har forsætligt eller groft uagtsomt undladt at angive likvide midler til en værdi af 90.000 kr. til Skatteforvaltningen.

Bøden beregnes således

40 % af (90.000 kr. - 75.000 kr.) = 6.000 kr. Bøden fastsættes til 7.500 kr. ◀

Bemærk

Overtrædelse af TDL § 10 c, stk. 1, og artikel 3 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om pligten til at angive medbragte likvide midler er fuldbyrdet, når angivelsen ikke sker til told- og skatteforvaltningen senest ved toldstedet. Det er ikke tilstrækkeligt, at de likvide midler angives til sikkerhedspersonalet (f.eks. Security) efter toldstedet er passeret. Se SKM2012.151.ØLR, SKM2012.635.ØLR og SKM2013.118.ØLR.

Bemærk

Angivelsespligten, herunder krav om udfyldelse af en angivelsesblanket, er ikke i strid med EU-retten. Se SKM2013.328.ØLR.

Nedsættelsesgrunde

► Fastsættelsen af straffen vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller for-

mildende omstændigheder, jf. de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 10. ◀

Ukendskab til pligten til at angive medbragte likvide midler kan ikke føre til fravigelse af den bødepraksis, som er fastslået af Højesteret. Se SKM2011.671.ØLR og SKM2012.675.ØLR.

Andre omstændigheder, som fx at bankoverførsel ikke kunne ske rettidigt, hvorfor man var nødt til at medbringe pengene, kan heller ikke føre til fravigelse af bødepraksis. Se SKM2012.657.ØLR.

Administrative bødeforlæg

Der er i toldloven hjemmel til udstedelse af administrative bødeforlæg for overtrædelse af lovens bestemmelser. Se TDL § 80, stk. 1.

► ◀

Gentagelsestilfælde

Der foreligger ingen domspraksis for strafudmålingen i gentagelsestilfælde, hvor den rejsende anden eller tredje gang har overtrådt reglerne om angivelsespligt. Bødeniveauet skal derfor fastsættes ved anlæggelse af et antal prøvesager ved domstolene med henblik på, at sådanne sager vil kunne afgøres administrativt.

Personer, der rejser sammen

I sager om overtrædelse af reglerne om angivelse af likvide midler må der, som i andre straffesager, foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, herunder en vurdering af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund. I sager, hvor flere nærtstående personer rejser sammen, og en eller flere af disse i den forbindelse medbringer likvide midler, der overstiger 10.000 euro, vil der dog - afhængigt af de konkrete omstændigheder og de pågældendes forklaringer - ofte kunne være en formodning for, at de likvide midler må anses for medtaget af de pågældende personer i fællesskab. Efter Rigsadvokatens opfattelse må dette særligt antages at være tilfældet, når der er tale om ægtefæller.

Ægtefæller

Når det er ægtefæller, der rejser sammen, skal de likvide midler som udgangspunkt anses for medbragt i fællesskab. Ved udmåling af bøde for manglende angivelse af likvide midler over 10.000 euro, skal der anvendes en bundgrænse på 10.000 euro for hver af ægtefællerne, selvom det er den ene ægtefælle, der bærer alle de likvide midler. Beregningen af bøden til hver af ægtefællerne foretages i forhold til det beløb, som ægtefællerne hver især anses for at have medbragt.

Der anvendes ikke en bundgrænse på 10.000 euro for hver af ægtefællerne, hvis de likvide midler efter de konkrete omstændigheder eller personernes forklaring bevismæssigt må anses for at være medbragt af den ene af ægtefællerne.

Andre medrejsende end ægtefæller

Der anvendes kun én bundgrænse på 10.000 euro ved bødeudmålingen, når andre end ægtefæller rejser sammen, og den, der medbringer pengene, undlader at angive disse til told- og skatteforvaltningen. Se SKM2013.328.ØLR.

Dette gælder i de tilfælde, hvor det, efter de konkrete omstændigheder og de pågældendes forklaringer, er beviseligt,

- at pengene ikke tilhører andre nærtstående medrejsende, eller
- at pengene er medbragt på andre medrejsendes vegne fx venner, bekendte, kollegaer.

Medvirken til at undlade at opfylde angivelsespligten

En person, der foranlediger medrejsende til at medtage personens likvide midler med henblik på, at de medbragte likvide midler ikke angives til told- og skatteforvaltningen, kan straffes for medvirken

til at undlade at opfylde angivelsespligten efter TDL § 10 c, stk. 1, eller artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018, jf. STRFL § 23. Den medvirkende straffes med en sammenlagt bøde for det beløb på 10.000 euro og derover, pågældende selv medbringer, og for hele det beløb den eller de medrejsende medbringer for pågældende. De medrejsende straffes med en bøde for det beløb på 10.000 euro eller derover, som de medbringer. Se SKM2012.654.ØLR.

Juridiske personers strafansvar

Juridiske personer kan pålægges et strafansvar for tilsidesættelse af pligten til at angive likvide midler. Se TDL § 79 b.

Hvis en ansat på vegne af fx et aktieselskab medbringer likvide midler, uden at disse ved udrejse af eller indrejse til Danmark angives til told- og skatteforvaltningen, kan selskabet idømmes en bøde. Se SKM2012.657.ØLR.

Bødeudmåling - forsendelse af likvide midler

Undladelse af at efterkomme et påbud fra told- og skatteforvaltningen om indenfor en frist på 30 dage at foretage en indberetningsangivelse straffes med bøde. Se TDL § 79, nr. 2, jf. § 10 d, stk. 1, (forsendelser, der krydser EU's indre grænser) og TDL § 79, nr. 4, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 (forsendelser, der krydser EU's ydre grænse). Der er ikke domstolspraksis for udmåling af bøde. Det vil være nærliggende, at domstolene vil godkende et bødeniveau, der svarer til bødeniveauet ved overtrædelse af reglerne om angivelse af medbragte likvide midler.

Se også

Toldbehandling afsnit F.A.31.12 VAB K, Likvide midler, hvor reglerne om angivelse af likvide midler beskrives.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2011.209.HR SKM2018.08.KAT	T havde i forbindelse med udrejse fra Danmark den 6. juni 2008 undladt at angive over for SKAT, at han medtog 700.000 kr. og 120.000 USD. Han forklarede i retten, at han skulle til Dubai dels for at købe nye smykker til sine guldsmedeforretninger i Danmark, og dels for at betale en gæld. De medbragte penge tilhørte dels ham selv, og dels hans brødre, der også har guldsmedeforretninger i Danmark. Han havde kvitteringer med fra sine brødre vedrørende de beløb, som han medtog for dem. Kvitteringerne skulle anvendes, hvis han blev stoppet af politiet i Danmark, idet han så bedre ville kunne redegøre for beløbet. Landsretten fastsatte bøden til 25 % af det ikke deklarerede beløb, som oversteg 10.000 euro med en forhøjelse på 50 % af det herved fremkomne beløb, eller 449.000 kr. Ved Højesteret gjorde T gældende, at TDL § 23, stk. 4, er en ordensforskrift, der alene fastsætter en pligt til uopfordret at standse op for kontrol, og at den bøde på 449.000 kr., som landsretten havde udmålt, indebar et straffniveau, der var eksorbitant højere end det straffniveau, der er gældende for overtrædelser af andre ordensbestemmelser. Endvidere gjorde T gældende, at bestemmelsen i toldloven er meget dårlig kendt, og at der kun oplyses diskret om reglen i lufthavnen. Højesteret udtalte, at bestemmelsen i toldloven er et led i internationale bestræbelser på at imødegå alvorlig kriminalitet, navnlig terrorisme og hvidvaskning af penge, og at der under hensyn til lovovertrædelsens karakter bør idømmes følelige bøder efter formålet med bestemmelsen, afpasset efter størrelsen af det ikke deklarerede beløb. Herefter fastsatte Højesteret, at bøden som udgangspunkt burde sættes til 25 % af det ikke deklarerede beløb over 10.000 euro nedrundet til hele tusinder og med en passende minimumstakst. Højesteret fandt, at der i det foreliggende tilfælde ikke var grundlag for at fravige det nævnte udgangspunkt i skærpende retning. Højesteret lagde herved vægt på, at der var tale om et førstegangstilfælde. Højesteret fandt, at beløbets betydelige størrelse ikke i sig selv burde føre til en forhøjelse af bøden ud over, hvad der følger af, at bøden fastsættes som en procentdel af det ikke-deklarerede beløb. Efter bestemmelsens formål fandtes det endvidere ikke at burde tillægges betydning i skærpende retning, at kontantbeløbene blev medtaget med	Prøvesag

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	henblik på betalinger som led i erhvervsvirksomhed. Der var heller ikke i øvrigt oplyst omstændigheder, der kunne føre til en skærpelse af bødestrafen. Højesteret tiltrådte, at der ikke forelå formildende omstændigheder, herunder som nævnt i STRFL § 82, nr. 4. Bøden blev herefter nedsat til 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro, nedrundet til 299.000 kr.	
Landsretsdomme		
SKM2013/1181LR	T havde i forbindelse med udrejse fra Kastrup Lufthavn medtaget 60.000 USD uden at angive pengene til SKAT. T erkendte de faktiske forhold, men påstod frifindelse under henvisning til, at TDL § 23, stk. 4, er i strid med EU-retten, herunder art. 63 om kapitalens frie bevægelighed. Endvidere gjorde T gældende, at det var et uforholdsmæssigt indgreb at udfylde blanket vedrørende pengene, og at idet der var tale om to rejsende, burde beløbet fordeles på de 2 personer. Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 51.000 kr. Byretten bemærkede, at toldbestemmelsen ikke var en begrænsning af kapitalens frie bevægelighed, idet den var indført for at hindre alvorlig kriminalitet, herunder terrorisme og hvidvaskning af penge, og at bestemmelsen ikke var til hinder for, at der kan indføres/udføres beløb, der overstiger 10.000 Euro, når der er tale om lovlige midler, og der gives oplysning herom på en blanket overfor SKAT. Landsretten stadfæstede byrettens dom. Retten fandt ikke, at anmeldelsespligten i TDL § 23, stk. 4, går videre end det indenfor traktatens art. 65 tilladte. Den omstændighed, at der var to personer, der rejste sammen, kunne ikke føre til, at bøden skulle nedsættes, når det alene var T, der havde de 60.000 USD svarende til 280.890 kr. på sig.	
SKM2013/1181LR	T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 25.750 £. T forklarede, at pengene var til bilkøb i England. Han vidste godt, at han skulle give besked om pengene, og han regnede med, at det kunne ske til sikkerhedsfolkene, som var den første offentlige instans, han kom til. Han vidste ikke, hvor i lufthavnen SKAT havde kontor. Byretten fastsatte bøden til 41.000 kr., jf. TDL § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forholdet fandtes som minimum at kunne betegnes som groft uagtsomt. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	
SKM2013/1181LR	T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 44.000 euro. T forklarede, at pengene var til en autocamper, han skulle købe i Tyskland. Han havde været på nettet og tjekket EU-reglerne, hvor der stod, at han kun skulle deklarere, når han skulle rejse ind og ud af EU. Byretten fraveg bødepraksis og fastsatte bøden til 21.000 kr., jf. TDL § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Det var en formildende omstændighed, at han havde rejst indenfor EU og selv havde forsøgt at finde frem til informationer om reglerne på nettet og havde fundet frem til de dokumenterede oplysninger, hvorefter der kun skal deklareres ved indrejse til og udrejse fra EU. Landsretten fastsatte med dissens bøden efter sædvanlig praksis til 63.000 kr. T kunne ikke påberåbe sig undskyldelig uvidenhed henset til, at der i lufthavnen er tydelig skiltning, som på dansk og engelsk oplyser om de gældende regler for udførsel af beløb over 10.000 euro.	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2026/11R	BN havde på selskabet T A/S's vegne medbragt 61.020 euro ved udrejse fra Københavns lufthavn uden at angive pengene over for SKAT. BN forklarede, at han er administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i T A/S. Selskabet T A/S importerede tyske biler, der leases til danske kunder. Normalt sker betaling af de tyske biler ved bankoverførsel men på grund af for sen betaling af depositum, var det ikke muligt at overføre beløbet via bankoverførsel rettidigt. Derfor valgte selskabet at medtage købesummen kontant. Der var ikke nogen i selskabet T A/S, der var bekendt med reglerne om deklarering, og der var ikke nogen i banken, som fortalte dem om reglerne, desuagtet at banken var bekendt med, hvad pengene skulle anvendes til. BN forklarede, at han skulle rejse sammen med to andre fra selskabet. De skulle rejse med samme fly. Af sikkerhedsmæssige årsager, havde de aftalt at mødes i loungen i lufthavnen og fordele pengene. Byretten fandt, at selskabet T A/S havde overtrådt toldlovgivningens valutaregler. Byretten anførte, at udgangspunktet ved bødeberegningen er 25 % af det ikke deklarerede beløb, men nedsatte bøden til 50.000 kr. grundet den særlige situation, selskabet var i, med hensyn til betaling af den tyske bil. Landsretten udtalte, at toldlovens valutaregler er et led i internationale bestræbelser på at imødegå alvorlig kriminalitet, navnlig terrorisme og hvidvaskning af penge, og overholdelse af bestemmelsen har betydning for at forebygge og efterforske sådan kriminalitet. Hverken det forhold, at flere repræsentanter fra selskabet deltog i rejsen, at en del af beløbet stammede fra en hævnning i selskabets bank eller selskabets virksomhed, kunne føre til, at udgangspunktet for bødeberegningen kunne fraviges. Landsretten fastsatte derefter bøden til selskabet takstmæssigt til 95.000 kr.	
SKM2026/11R	T var tiltalt for at have medtaget likvide midler der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler over for SKAT, idet T i forbindelse med udrejse af ...ls Lufthavn medtog 130.000 kr. samt foranledigede at T2 og T3 på hans vegne udførte 125.000 kr. og 30.000 euro. T forklarede, at han den pågældende dag var på vej til Sydeuropa, og at han overdrog 105.000 kr. til hans søn T2. Han oplyste, at det ikke var ham, der havde givet penge til T3. Byretten bemærkede, at det ved sagens afgørelse var tillagt betydning, at samtlige af de tiltalte undervejs og op til flere gange havde ændret forklaring vedrørende ejerforholdet til de medtagne penge. Byretten fandt de tiltalte skyldige, henset til at T og T2 var bekendt med reglerne i toldlovgivningen, og navnlig at T3 havde anbragt pengene i en skjult lomme specielt indrettet til formålet. Byretten fastsatte bøden til T2 og T3 til henholdsvis 7.000 kr. og 42.000 kr. T blev fundet skyldig i relation til de 135.000 kr. han selv var i besiddelse af. Med hensyn til de beløb som T2 og T3 var i besiddelse af, fandt retten T skyldig i medvirken, og bøden blev fastsat til 101.000 kr. Landsretten fandt, at T med forsæt havde overtrådt TDL § 23 både ved sin egen udførelse af pengebeløbet som anført i tilta-	

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	len samt ved at have foranlediget, at de to medtiltalte udførte pengebeløb på hans vegne. Landsretten stadfæstede derfor dommen.	
SKM2016/1161LR SKM2016/1161LR	T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 100.000 kr., 100.500 sv.kr., 21.000 n.kr., 5.830 engelske pund og 4.900 USD. T forklarede, at han var gået hen til toldområdet, inden han tjekkede ind, og havde sagt til en kvinde i uniform, at han var EU-borger, og at han havde pengene med, og at han var på vej til et EU-land. Han havde af kvinden i uniformen fået det indtryk, at det ikke var et problem. Byretten fandt efter forklaringerne afgivet af T og af en tolder fra lufthavnen, at T ikke havde angivet pengene, og T var derfor skyldig i tiltalen. Byretten fastsatte bøden til 47.000 kr., jf. TDL § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Ifølge vidneforklaringen havde T ikke henvendt sig i toldslusen og anmeldt pengene. Landsretten stadfæstede byretsdommen.	
SKM2015/151LR SKM2015/151LR	T forklarede, at han medbragte pengene, som tilhørte hans lillebror, for at overdrage dem til deres fælles bror i Marokko. Han oplyste overfor en medarbejder i Security, at han havde pengene med og en anden medarbejder talte pengene, og gav ham lov til at udføre dem. Byretten fastsatte bøden til 50.000 kr., jf. TDL § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 1. T påstod forældelse i landsretten. Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretten anså ikke strafansvaret for forældet. Forældelsesfristen blev afbrudt, da T ved SKATs brev blev gjort bekendt med sigtelsen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at SKAT i den konkrete sag valgte at anmelde T til politiet i stedet for at sende et bødeforlæg til tiltalte.	
SKM2016/1610LR SKM2016/1610LR	T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 37.500 euro, 5000 USD og 50.000 syriske pund. T erkendte de faktiske forhold, men henviste til, at pengene ikke stammede fra noget ulovligt, og at han som svensk statsborger ikke havde kendskab til de danske regler. Han skulle købe varer i Syrien til sin frisørsalon i Sverige. Byretten fastsatte bøden til 59.000 kr., jf. TDL § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	
SKM2015/301LR SKM2018/88SKAT SKM2018/88SKAT	T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 20.000 euro, som han efter sin forklaring havde modtaget fra en navngiven kvinde. T troede, at beløbsgrænsen var 20.000 euro, dog huskede han ikke, hvem der havde fortalt ham det. De 20.000 euro skulle anvendes til et legalt formål. Byretten fastsatte bøden til 18.500 kr., jf. TDL § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Landsretten bemærkede, at der af en oversigtsrapport fra EU af 22. september 2008, som var fremlagt af anklagemyndigheden, fremgik, at straffniveauet for tilsvarende lovovertrædelser medio 2008 varierede inden for EU. Bødeniveauet var i flere lande fastsat med udgangspunkt i niveauet 20-25 % af det ikke deklarerede beløb.	Prøvesag.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten bemærkede endvidere, at formålet med TDL § 23, stk. 4, er at give myndighederne kontrolmulighed med henblik på at bekæmpe smugling af penge til finansiering af terrorisme og hvidvaskning. Landsretten fandt, at der ved straffastsættelsen generelt måtte lægges vægt på, at den adfærd, som kriminaliseres, er undladelse af at deklarere også fuldt legale beløb. Samtidig tiltrådte landsretten, at der ved strafudmålingen skulle lægges betydelig vægt på, at formålet med bestemmelsen som nævnt er at bekæmpe hvidvaskning af penge og forhindre finansiering af terrorisme. Under hensyn til bestemmelsens karakter og baggrunden for deklarationsreglen indgik bødeniveauet i andre EU-lande vedrørende tilsvarende overtrædelser samt overtrædelse af hvidvaskloven i landsrettens overvejelser om straffastsættelsen for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4. Landsretten fastsatte bøden til 25 % af det ikke-deklarerede beløb, som oversteg 10.000 euro, afrundet til 18.500 kr.	
SKM2015/2012 SKM2018/838 SKAT	T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 115.900 euro. Med sig havde han en liste med navne på de personer, som skulle have pengene. På listen stod der også de beløb, som de pågældende personer skulle have. Hans eget navn figurerede også på listen, for at han kunne huske, hvad han selv havde af penge. Han var bange for at miste pengene. Han kunne jo blive bestjålet, hvorfor han med sytråd havde syet pengene ind i sine underbukser. Det var ikke T's kultur at overføre penge via f.eks. banken. Byretten fastsatte bøden til 395.000 kr., jf. TDL § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Landsretten fandt, at der ved straffastsættelsen generelt måtte lægges vægt på, at den adfærd, som kriminaliseres, er undladelse af at deklarere også fuldt legale beløb. Samtidig tiltrådte landsretten, at der ved strafudmålingen skulle lægges betydelig vægt på formålet med bestemmelsen. Under hensyn til bestemmelsens karakter og baggrunden for deklarationsreglen indgik bødeniveauet i andre EU-lande vedrørende tilsvarende overtrædelser og overtrædelser af hvidvaskloven i landsrettens overvejelser om straffastsættelsen for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4. Den måde, hvorpå tiltalte medbragte pengene i forbindelse med den planlagte udrejse, medførte ikke i sig selv, at overtrædelsen af TDL § 23, stk. 4, måtte karakteriseres som særlig grov. Landsretten fastsatte bøden til 25 % af det ikke-deklarerede beløb, som oversteg 10.000 euro, afrundet til 197.000 kr.	Prøvesag.

A.C.3.5.2.4 Beregning af bøde ved flere overtrædelser

Indhold

Dette afsnit handler om beregning af bøde ved flere overtrædelser.

Afsnittet indeholder:

- Beregning af bøde, når der både er forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser
- Fuld kumulation
- Nettoprincippet.

Beregning af bøde, når der både er forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser

Hvis der foreligger både forsætlige og groft uagtsomme skatte- og afgiftsunddragelser i samme sag, beregnes en bødeandel af hver tilregnelserform for sig, se afsnit A.C.3.5.2.1 om beregning af normalbøder. Bødebeløbene lægges sammen, og nedrunding foretages af den samlede bøde. Hvis en eller flere overtrædelser er begået før den 1. januar 2024, anvendes de hidtidige regler om progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af bødebeløb af disse overtrædelser. Ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen gælder desuden den tidligere progressionsgrænse på 30.000 kr. ved overtrædelser begået før den 1. januar 2020, se afsnit A.C.3.5.2.2.

Eksempler

I en sag er der forsætligt unddraget 312.000 kr. i skat og groft uagtsomt unddraget 150.000 kr. i moms. Begge unddragelser er

sket før den 1. januar 2024.

Bødeberegningen bliver:

Forsætlig unddragelse af skat	$60.000 + (252.000 \times 2) =$	564.000 kr.
Grov uagtsom momsunddragelse	$(60.000 \times 0,5) + 90.000 =$	120.000 kr.
I alt		684.000 kr.
Nedrundning		4.000 kr.
Bøden bliver		680.000 kr.

Hvis unddragelsen af moms i stedet er sket efter den 1. januar 2024, bliver bødeberegningen:

Forsætlig unddragelse af skat	$60.000 + (252.000 \times 2) =$	564.000 kr.
Grov uagtsom momsunddragelse	$150.000 =$	150.000 kr.
I alt		714.000 kr.
Nedrundning		4.000 kr.
Bøden bliver		710.000 kr.

Hvis begge unddragelser er sket efter den 1. januar 2024, bliver bødeberegningen:

Forsætlig unddragelse af skat	$312.000 \times 2 =$	624.000 kr.
Grov uagtsom momsunddragelse	$150.000 =$	150.000 kr.
I alt		774.000 kr.
Nedrundning		4.000 kr.
Bøden bliver		770.000 kr.

Fuld kumulation

Udgangspunktet er fuld kumulation af de beregnede bødebeløb ved samtidig overtrædelse af flere lovområder inden for skatte- og afgiftslovgivningen.

Nettoprincippet

Ved opgørelse af den samlede unddragelse gælder et nettoprincip. Hvis efteropkrævning af undtagne afgifter fører til et nedsat overskud til beskattning i virksomheden, skal nedsættelsen af den skat, som virksomheden skal betale, modregnes i grundlaget for bødeberegningen.

Bemærk - straffesager om afgiftsunddragelse

Hvis der i den afgørelse i kontrolsagen, der ligger til grund for en straffesag om afgiftsunddragelse, er konstateret fejl til virksomhedens fordel, dvs. perioder, hvor der er sket nedsættelse af afgiftstilsvaret, opgøres den ansvarspådragende difference som nettoforhøjelsen for de perioder, der samlet indgår i kontrolsagen.

Hvis nogle af de perioder, der indgår i kontrolsagen, er strafferetligt forældet, fratrækkes en eventuel nettonedsættelse i forældede

perioder ved opgørelse af den ansvarspådragende difference for de ikke-forældede perioder, der indgår i straffesagen.

Bøden beregnes på grundlag af den således opgjorte nettounddragelse, uanset om unddragelsen vurderes at være begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.1.3 om strafudmåling ved flere overtrædelser.

A.C.3.5.2.5 Nedrundning af bøder**Indhold**

Dette afsnit handler om nedrundning af bøder.

Afsnittet indeholder:

- Hovedregel
- Nedrundning ved flere overtrædelser.

Hovedregel

Når normalbødebeløbet er beregnet med eventuelle tillæg på grund af skærpende omstændigheder og nedslag på grund af formildende omstændigheder i medfør af STRFL § 81 og § 82, se afsnit A.C.3.5.5. og A.C.3.5.6., foretages nedrundningen således:

Udregnet bødebeløb				Nedrundes til et med:
fra	500 kr.	til	999 kr.	50 deleligt tal
fra	1.000 kr.	til	2.999 kr.	100 deleligt tal
fra	3.000 kr.	til	9.999 kr.	500 deleligt tal
fra	10.000 kr.	til	19.999 kr.	1.000 deleligt tal
fra	20.000 kr.	til	99.999 kr.	5.000 deleligt tal
fra	100.000 kr.			10.000 deleligt tal

Bøder på 200.000 kr. og derover for unddragelse af punktafgifter og told nedrundes til et med 25.000 deleligt tal.

Eksempel 1

Bøde for overtrædelse af skattekontrolløven er beregnet til 27.932 kr. Bøden nedrundes til 25.000 kr. (Nedrundet til et beløb, der er deleligt med 5.000 kr.).

Eksempel 2

Bøde for grov uagtsom overtrædelse af momsloven er beregnet til 386.175 kr. Bøde nedrundes til 380.000 kr. (Nedrundet til et beløb, der er deleligt med 10.000 kr.).

Eksempel 3

Bøde for grov uagtsom overtrædelse af punktafgiftslovgivningen er beregnet til 345.742 kr. Bøden nedrundes til 325.000 kr. (Nedrundet til et beløb, der er deleligt med 25.000 kr.).

Nedrundning ved flere overtrædelser

Nedrundningen foretages af det samlede bødebeløb, når der er tale om kumulation af flere overtrædelser af skattelovgivningen, momsloven og lønsumsafgiftsloven.

Bøder for punktafgiftsovertrædelser beregnes og nedrundes under ét. Det samme gør sig gældende for toldlovsovertrædelser.

A.C.3.5.2.6 Forskydningsdifferencer og uberettiget kredittagning**Indhold**

Afsnittet indeholder:

- Forskydningsdifferencer
- Uberettiget kredittagning
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Forskydningsdifferencer

Ved forskydningsdifferencer, dvs. differencer der er eller vil blive udlignet i et senere indkomstår, fastsættes bøden normalt til halvdelen af normalbøden. Forskydningsdifferencer vedrører alene den skattepligtige indkomst. I afgifts- og kildeskattesager behandles spørgsmålet som uberettiget kredit, se nedenfor.

En påstand fra skatteyder om, at en difference påtænkes selvangivet i det kommende indkomstår, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at godkende unddragelsen som en forskydningsdifference, hvis påstanden ikke understøttes af de faktiske omstændigheder. Der rejses kun sag om forskydningsdifferencer, når

- differencen overstiger eller har oversteget 30.000 kr.
- differencer mellem 30.000 kr. og 200.000 kr. skal udgøre mindst 10 % af den aktiv/passivmasse, som differencen vedrører.

Eksempel

Differencen er 35.000 kr., og aktiv/passivmassen, som differencen vedrører, er 175.000 kr. Differencen udgør 20% af aktiv/passivmassen, og er over 30.000 kr. Der kan rejses ansvarssag.

Eksempel

Differencen er 35.000 kr., og aktiv/passivmassen, som differencen vedrører, er 700.000 kr. Differencen udgør kun 5% af aktiv/passivmassen, så der rejses ikke ansvarssag, selvom differencen er over 30.000 kr.

Eksempel

Differencen er 350.000 kr., og aktiv/passivmassen, som differencen vedrører, er 7.000.000 kr. Differencen overstiger 200.000 kr., og der kan rejses ansvarssag uanset størrelsen af den aktiv/passivmasse, differencen vedrører.

Uberettiget kredittagning

Uberettiget kredit er tilfælde, hvor det er utvivlsomt, at regulering senere vil finde sted.

Uberettiget kredit forekommer

- hvis det fremgår af regnskabet, at virksomheden ved opgørelse af afgiften konsekvent har anvendt betalingsprincippet i stedet for leveringsprincippet, eller
- hvis virksomheden i "dårlige perioder" har angivet mindre beløb, og i perioder med forbedret likviditet har angivet større beløb end afgiftsregnskabet for de enkelte kontrollerede perioder udviser, eller
- hvis der er foretaget urigtig angivelse af A-skat, og hvor korrekt angivelse først sker ved årets afslutning.

Hvis overtrædelsen er sket forsætligt, kan bøden nedsættes til en femtedel af det ikke berigtigede beløb, og ved grov uagtsomhed til en tiendedel af det ikke berigtigede beløb. Se SKM2010.107.VLR. Bøden beregnes ud fra det beløb, der på kontroltidspunktet ikke er berigtiget.

Bøden beregnes dog af forskelsbeløbene, når der er systematisk forskydning i angivelsen omkring angivelsestidspunktet.

Dette sker fx:

1. Når salgsmoms for måneden før afregningstidspunktet bogføres i måneden efter afregningstidspunktet.
2. I sager om gentagelsestilfælde med ligeartet kriminalitet.

Medfører en forsætlig kredittagen et tab eller en risiko for tab for det offentlige, og har virksomhedens indehaver indset dette, vil det begåede forhold som udgangspunkt være foretaget med forsæt til unddragelse. Se SKM2006.123.VLR. Sagen afgøres som en egentlig unddragelsessag.

Bemærk

Sigtede skal sandsynliggøre, at der ikke er tale om en almindelig unddragelsessag, men en sag om uberettiget kredittagning, dvs. at det var hensigten, at der efterfølgende ville blive angivet afgift og/eller A-skat.

Se også A.C.3.5.2.1.1 Unddragelsesberegning ved underskud.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2010.107.VLR	Tiltalte T var hovedaktionær og direktør i et selskab. Selskabet solgte den 30. sep-	Grov uagtsom kredittagning, bøden nedsat til 1/10 af det

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	tember et parti varer for 2.500.000 kr. SKATs kontrol endte med en forhøjelse af momstilsvaret for 3. kvartal med 625.000 kr. SKAT vurderede, at der var tale om en forsætlig kredittagning og bøden blev fastsat takstmæssigt til 125.000 kr. På baggrund af afhøringer hos politiet, vurderede SKAT at der var tale om en groft uagtsom overtrædelse af momsloven. Byretten lagde til grund, at bogholderen foretog al bogføring i selskabet. Retten fandt endvidere, at T, da han lagde fakturaen dateret 30. september i brevbakken medio oktober vidste, at der kunne gå uger imellem at bogholderen tømte bakken. Tiltalte sikrede sig ikke, at bogholderen fik fakturaen inden opgørelsen af momsen for 3. kvartal og foretog ingen form for kontrol af tallene i momsangivelsen, før han indsendte den. På denne baggrund og under hensyn til størrelsen af det beløb, der manglede at blive angivet, fandt byretten, at den urigtige momsangivelse kunne tilregnes tiltalte som groft uagtsom. Bøden blev fastsat til 125.000 kr. Landsretten tiltrådte byrettens præmisser, men fandt ikke, at der var rimelig tvivl om, at moms af salget ville være sket i 4. kvartal, således at forseelsen alene ville have ført til en periodeforskydning. Bøden blev herefter sat til 60.000 kr.	momstilsvaret, der ikke var angivet i den rette momsperiode.
SKM2006.123.VLR	T blev tiltalt for overtrædelse af momslovens § 81 ved med forsæt til at unddrage moms at have angivet for lidt i momstilsvaret for perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2001, hvorved der blev unddraget 1.036.112 kr. i moms. T blev endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 302. Byretten fandt T skyldig i forsætlig unddragelse af moms på 994.626 kr. og idømte T fængsel i 6 måneder og en til lægsbøde på 950.000 kr. Landsretten frifandt T for yderligere forhold, men fandt ham skyldig i urigtig momsunddragelse på 823.155 kr., hvoraf 812.015 kr. udgør forsætlig unddragelse. T blev under hensyn til den ufyldstgørende beskrivelse af overtrædelsen af straffelovens § 302 frifundet for dette forhold. T blev idømt fængsel i 60 dage og en til lægsbøde på 800.000 kr.	Ikke kredittagning. Byretten bemærker, at den anvendte fremgangsmåde som udgangspunkt normalt betragtes som uberettiget kredittagning uden forsætlig unddragelseshensigt, eftersom tallene er umiddelbart tilgængelige. Men da der flere år efter unddragelserne ikke var sket effektiv betaling af den undtagne moms, var der i hvert fald opstået risiko for afgiftstab for statskassen. Selvom momsbeløbet var betalt, fastsatte Landsretten til lægsbøden efter sædvanlig praksis.

A.C.3.5.2.7 Ændring af sanktionspraksis i 2024 i sager om overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven, punktafgiftslovgivningen og toldloven

Lovforslag L 52, 2023-24, vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023, indeholder bl.a. sproglige ændringer af straffebestemmel-

ser vedrørende overtrædelse af skatte-, moms-, afgifts- og toldlovgivningen. Formålet med ændringerne er alene at give mulighed for i bemærkningerne til lovforslaget at angive nærmere retningslinjer om straffniveaet.

Ved lovændringen er der bl.a. foretaget sproglige ændringer i straffebestemmelserne i boafgiftsloven, dødsboskatteloven, kilde-

skatteloven, momsloven, opkrævningsloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og punktafgiftslovene. Der er tillige lavet en sproglig ændring i toldlovens § 73.

De ønskede ændringer af straffniveauer er angivet i bemærkningerne til lovforslag L 52 af 11. oktober 2023. Det gælder dels i de almindelige bemærkninger, dels i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser. Det er ikke anført, at der skal være en prøvesagsproces for nogen af de områder, der er berørt af lovændringen. Der kan derfor administreres i overensstemmelse med tilkendegivelserne i lovforslagets bemærkninger, uden at der er behov for først at føre prøvesager.

Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen. Det angivne straffniveau kan fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2024. Se "Ikrafttrædelse" nedenfor.

Med vedtagelse af lov nr. 1473 af 10. december 2024 med ikrafttrædelse den 1. januar 2025 gælder de samme straffniveauer for overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven.

Se også

Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit A.C.3, hvor hidtidig praksis er beskrevet.

Afsnittet indeholder

- Forhøjelse af minimumsgrænsen til 40.000 kr. i unddragelse (normalbøder)
 - Gentagelsestilfælde
 - Overtrædelse af toldloven
- Indførelse af bøder på 5.000 kr. for førstegangsunndragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.
 - Gentagelsestilfælde
- Afskaffelse af progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder
- Forhøjelse af grænsen for frihedsstraf til 500.000 kr. i førstegangstilfælde
 - Gentagelsestilfælde
- Fordobling af tillægsbøder
- Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri)
- Forenkling af praksis ved frivillig selvanmeldelse
 - Forsætlige unddragelser mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
 - Forsætlige unddragelser over 500.000 kr.
- Om punktafgifter og bo- og gaveafgift
 - Unddragelse af punktafgifter
 - Unddragelse af bo- og gaveafgift
- Ikrafttrædelse
 - Lempelser
 - Skærpselser
- Eksempler
 - Overtrædelser begået før den 1. januar 2024
 - Overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere
- A.C.3.5.2.7.1 Domspraksis 2010-2023 i sager med frihedsstraf (bilag)

Forhøjelse af minimumsgrænsen til 40.000 kr. i unddragelse (normalbøder)

Minimumsgrænsen for at udmåle normalbøder forhøjes til 40.000 kr. i unddragelse i førstegangstilfælde. Det gælder, uanset om der er tale om unddragelse af skatter, herunder bo- og gaveafgift, moms, lønsumsafgift eller punktafgifter (herefter "skatter og afgifter"). Det gælder også, uanset om forholdet vurderes at være begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Der er tale om en lempelse. Derfor finder forhøjelse af beløbsgrænsen til 40.000 kr. for beregning af normalbøder i unddragelsessager anvendelse på alle sager, der afsluttes med et bødeforelæg den 1. januar 2024 eller senere, uanset hvornår overtrædelsen er begået.

Gentagelsestilfælde

I gentagelsestilfælde kan der straffes med normalbøde uanset undragelsens størrelse. Der er tale om gentagelse, hvis den pågældende, efter at være straffet for unddragelse af skatter eller afgifter, på ny undtager skatter eller afgifter inden for samme lovområde. Gentagelsesvirkningen gælder i 10 år fra den forudgående bødedom eller bødevetagelse. Se STRFL § 84, stk. 3. Normalbøden kan forhøjes med 25 %. Se afsnit A.C.3.5.6.

Overtrædelse af toldloven

Der ændres ikke i minimumsgrænserne for overtrædelse af toldloven. Se afsnit A.C.3.5.2.3 om beregning af normalbøder i toldsager. Toldlovens § 73, stk. 2 og stk. 3, er ændret ved § 34 i lov nr. 1795 af 28. december 2023. Det er sket med henblik på at indføre tillægsbøder i smuglerisager, jf. nedenfor om "Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri)".

Indførelse af bøder på 5.000 kr. for førstegangsunndragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Førstegangsovertrædelser vedrørende samlet unddragelse af skatter, moms, lønsumsafgift eller punktafgifter mellem 20.000 kr. og 40.000 kr. kan slutes med en bøde på 5.000 kr. Det gælder, uanset om forholdet er begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Der er tale om en lempelse. Muligheden for at afslutte sager med en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, hvor undragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., finder anvendelse på alle sager, der afsluttes med et bødeforelæg den 1. januar 2024 eller senere. Det gælder, uanset hvornår overtrædelsen er begået.

Gentagelsestilfælde

I gentagelsestilfælde kan der straffes med normalbøde uanset undragelsens størrelse. Der er tale om gentagelse, hvis den pågældende, efter at være straffet for unddragelse af skatter eller afgifter, på ny undtager skatter eller afgifter inden for samme lovområde. Gentagelsesvirkningen gælder i 10 år fra den forudgående dom eller bødevetagelse. Se STRFL § 84, stk. 3. Normalbøden kan forhøjes med 25 %. Se afsnit A.C.3.5.6.

Afskaffelse af progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder

Den hidtidige progressionsgrænse på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder i undragelsessager afskaffes.

Ændringen indebærer, at normalbøden i sager med grov uagtsom unddragelse af skatter eller afgifter bliver udmålt til én gang undragelsen og i sager med forsætlig unddragelse til to gange undragelsen.

Der er tale om en skærpselse. Ændringen finder derfor alene anvendelse for overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 anvendes progressionsknækket på 60.000 kr. som hidtil ved bødeberegningen. Det

samme gælder for overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven begået før den 1. januar 2025.

Forhøjelse af grænsen for frihedsstraf til 500.000 kr. i førstegangstilfælde

Grænsen for frihedsstraf forhøjes til unddragelse over 500.000 kr. Den hidtidige grænse er 250.000 kr. i sager om forsætlig unddragelse af skatter, moms og lønsumsafgift og 100.000 kr. i sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter.

Ændringen indebærer, at Skattestyrelsen får kompetence til at afslutte sager med en normalbøde ved en samlet forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter op til 500.000 kr. i førstegangstilfælde.

Ved opgørelse af unddragelsen sammenlægges forsætlige unddragelser på forskellige lovområder. En sag med forsætlig unddragelse af skat med 400.000 kr., af moms med 100.000 kr. og af punktafgift med 50.000 kr., kan således ikke afsluttes administrativt, da der samlet forsætligt er unddraget over 500.000 kr. Selv om der samlet er unddraget over 500.000 kr., henføres forholdene ikke under straffelovens § 289, da der ikke er unddraget over 500.000 kr. inden for samme lovområde.

Der er tale om en lempelse. Beløbsgrænsen på 500.000 kr. finder derfor anvendelse, uanset hvornår overtrædelsen er begået.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 anvendes progressionsknækket på 60.000 kr. i overensstemmelse med hidtidig praksis ved bødeberegningen. Det samme er tilfældet for overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven begået før den 1. januar 2025.

Gentagelsestilfælde

I gentagelsestilfælde er grænsen for frihedsstraf 250.000 kr. i samlet forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter. Hvis den pågældende i en tidligere sag er straffet for samlet forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter for mere end 250.000 kr., vil en ny samlet unddragelse over 250.000 kr. således medføre, at den pågældende kan straffes med fængsel og en tillæggsbøde. Det gælder, uanset hvilke skatter eller afgifter, den tidligere straffesag vedrørte. Disse sager skal derfor afgøres ved domstolene.

Gentagelsesvirkningen ophører, når der er gået 10 år, efter at den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Hvis den tidligere straf er en bødestraf, regnes fristen fra datoen for den endelige dom eller bødevedtagelse. Hvis den tidligere straf var gjort betinget, regnes fristen fra den endelige dom. Se STRFL § 84, stk. 3. Se også afsnit A.C.3.5.6.

Fordobling af tillæggsbøder

Efter hidtidig praksis er tillæggsbøder, for forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter i domme med frihedsstraf, udmålt til et beløb svarende til én gang de unddragne skatter eller afgifter.

Fremover udmåles tillæggsbøder til et beløb svarende til to gange de unddragne skatter eller afgifter.

Der er tale om en skærpelse. Fordoblingen af tillæggsbøder finder derfor anvendelse for overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere. Det samme er tilfældet for overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven begået den 1. januar 2025 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillæggsbøden én gang unddragelsen i overensstemmelse med hidtidig praksis. Det samme er tilfældet for overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven begået før den 1. januar 2025.

Indførelse af tillæggsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri)

Ændringen indebærer, at der i smuglerisager med frihedsstraf fremover ved domstolene bliver udmålt en tillæggsbøde svarende til to gange det unddragne told- og afgiftsbeløb, så tillæggsbøder i sager om forsætlig unddragelse af told kommer til at svare til tillæggsbøder i sager om forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter.

Der er tale om en skærpelse. Ændringen finder derfor alene anvendelse for overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er der som hidtil ikke nogen tillæggsbøde i smuglerisager.

Forenkling af praksis ved frivillig selvanmeldelse

Ved frivillig selvanmeldelse gøres der som hidtil ikke strafansvar gældende, hvis den selvanmeldte overtrædelse bliver vurderet til at være begået groft uagtsomt, eller hvis der forsætligt ikke er unddraget over 100.000 kr.

Forsætlige unddragelser mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Ved frivillig selvanmeldelse af en forudgående begået forsætlig unddragelse på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. kan sagen afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde svarende til én gang unddragelsen.

Unddragelse mellem 100.000 kr. og 250.000 kr.

Bødeniveauet er uændret i forhold til hidtidig praksis for unddragelser mellem 100.000 kr. og 250.000 kr., hvor der dog hidtil har skullet føres prøvesager. Ændringen består således i, at Skattestyrelsen fra den 1. januar 2024 kan afslutte disse sager med et bødeforelæg på et beløb svarende til én gang unddragelsen. Der er derfor ikke længere behov for at føre prøvesager vedrørende frivillig selvanmeldelse.

Unddragelse mellem 250.000 kr. og 500.000 kr.

Der har hidtil været nedlagt påstand om en betinget fængselsstraf og en tillæggsbøde svarende til halvdelen af det unddragne beløb. Fremover er bøden et beløb svarende til én gang det unddragne beløb.

Der er tale om en lempelse (ikke længere betinget frihedsstraf) for selvanmeldelse af en unddragelse mellem 250.000 kr. og 500.000 kr.

Skattestyrelsen kan fra den 1. januar 2024 afslutte sagerne med administrative bødeforelæg i overensstemmelse med den nye praksis om en bøde svarende til én gang det unddragne beløb, uanset hvornår overtrædelsen er begået, og uanset hvornår selvanmeldelsen finder sted.

Hvis bødeforelæg ikke bliver vedtaget

Hvis den pågældende ikke ønsker at vedtage Skattestyrelsens bødeforelæg, videresendes sagen til politiet med henblik på indbringelse for domstolene med påstand om en bøde svarende til én gang unddragelsen, uanset hvornår den selvanmeldte overtrædelse er begået.

Forsætlige unddragelser over 500.000 kr.

I sager med frivillig selvanmeldelse af forsætlige unddragelser over 500.000 kr. skal sagen som hidtil afgøres ved domstolene. Domstolene udmåler en betinget eller ubetinget frihedsstraf og en tillæggsbøde svarende til én gang det unddragne beløb.

Dette er en skærpelse, idet tillæggsbøden hidtil har svaret til en halv gang det unddragne beløb i sager, hvor den forsætlige unddragelse har været over 500.000 kr.

Denne ændring finder derfor anvendelse for selvanmeldelse af overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere. Det samme er tilfældet for selvanmeldelse af overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven begået den 1. januar 2025 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 (for overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven begået før den 1. januar 2025) er tillægsbøden en halv gang det unddragne beløb.

Om punktafgifter og bo- og gaveafgift

Unddragelse af punktafgifter

Forsætlige unddragelser op til 100.000 kr. samt groft uagtsomme unddragelser

Hvis overtrædelsen er sket den 1. januar 2020 eller senere, har der hidtil været ført prøvesager ved domstolene med henblik på at få bødeniveauet og tillægsbødeniveauet hævet, så det kom til at svare til bøde- og tillægsbødeniveauet i øvrige straffesager om unddragelse af skatter, moms og lønsumsafgift. Grænsen for frihedsstraf var uændret på 100.000 kr. Se bemærkningerne til lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24, 2019-20).

På grundlag af ændringerne ved lov nr. 1795 af 28. december 2023, er der ikke længere behov for at føre prøvesager om overtrædelse af punktafgiftslovgivningen for overtrædelser sket i perioden den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2023. Sager med forsætlig unddragelse, der ikke overstiger 100.000 kr., kan derfor fra 1. januar 2024 afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg.

I sager med forsætlig unddragelse er bøden to gange unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun én gang de første 60.000 kr., der er unddraget. I sager om forsætlig unddragelse af tinglysningsafgift og spilleafgift, er bøden også kun én gang de første 60.000 kr., hvis overtrædelsen er begået før den 1. januar 2025.

I sager med grov uagtsomhed er bøden én gang unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun ½ gang de første 60.000 kr., der er unddraget.

I sager med grov uagtsom unddragelse af tinglysningsafgift og spilleafgift er bøden også kun ½ gang de første 60.000 kr., hvis overtrædelsen er begået før den 1. januar 2025.

Se afsnit A.C.3.5.2.2 om praksis for udmåling af bøder for unddragelse af punktafgift, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020.

Forsætlig unddragelse mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter med over 100.000 kr. har efter hidtidig praksis skullet behandles ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til en gang unddragelsen. Dette gælder for overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere.

Sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter kan fra den 1. januar 2024 afsluttes af Skattestyrelsen med en normalbøde, hvis unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr. Dette gælder fra den 1. januar 2025 tilsvarende i sager om forsætlig unddragelse af tinglysningsafgift og spilleafgift.

Der er tale om en lempelse (ikke længere frihedsstraf).

I sager med forsætlig unddragelse er bøden to gange unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun én gang de første 60.000 kr., der er unddraget. I sager om forsætlig unddragelse af tinglysningsafgift og spilleafgift er bøden også kun én gang de første 60.000 kr., hvis overtrædelsen er begået før den 1. januar 2025.

Hvis den pågældende ikke ønsker at vedtage bødeforelægget, sendes sagen til politiet med henblik på indbringelse for domstolene

med påstand om en normalbøde på to gange unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 (før den 1. januar 2025 vedrørende tinglysningsafgift og spilleafgift) dog kun én gang de første 60.000 kr., der er unddraget.

Bøden beregnes på samme måde, hvis overtrædelsen er sket før den 1. januar 2020.

Hvis ansvarssubjektet er en juridisk person, og hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020, beregnes bøden dog som beskrevet i afsnit A.C.3.5.2.2, også selv om en forsætlig unddragelse overstiger 500.000 kr.

For overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere (begået den 1. januar 2025 eller senere vedrørende tinglysningsafgift og spilleafgift) er bøden to gange det unddragne beløb, uanset om sagen afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg, eller om sagen afsluttes ved dom.

Unddragelse af bo- og gaveafgift

Det fremgår af bemærkningerne til § 7 i lovforslag L 52, 2023-24, om ændringerne i boafgiftslovens § 41, stk. 1 og 3, at den hidtidige administrative praksis om udmåling af bøder for forsætlig eller grov uagtsom unddragelse af bo- eller gaveafgift ikke er fastlagt ved domstolene.

I hidtidig administrativ praksis er bøderne udmålt som normalbøder for overtrædelse af skattelovgivningen i øvrigt. Denne praksis kan videreføres på grundlag af bemærkningerne i lovforslaget.

Det fremgår af bemærkningerne til § 37 i lovforslaget (ikrafttrædelsesbestemmelsen), at den hidtidige administrative praksis, om normalbøder svarende til bøder for overtrædelse af skattelovgivningen i øvrigt, videreføres med lovændringen. Sanktionsniveauet for unddragelse af bo- og gaveafgift svarer derfor til sanktionsniveauet for unddragelse af skatter i øvrigt, uanset hvornår overtrædelsen er begået. Hvis overtrædelsen er begået før den 1. januar 2024, anvendes progressionsknækket på 60.000 kr.

Ikrafttrædelse

Lov nr. 1795 af 28. december 2023 trådte i kraft den 1. januar 2024.

Lov nr. 1473 af 10. december 2024 trådte i kraft den 1. januar 2025.

Lempelser

De ændringer, der indebærer en lempelse i forhold til hidtidig praksis, finder anvendelse, uanset hvornår overtrædelsen er begået. For overtrædelse af tinglysningsafgiftsloven og spilleafgiftsloven finder ændringerne tilsvarende anvendelse. Det følger af STRFL § 3.

Det drejer sig om følgende ændringer:

- Forhøjelse af minimumsgrænsen til 40.000 kr. i unddragelse for udmåling af normalbøder i førstegangstilfælde
- Indførelse af bøder på 5.000 kr. for førstegangstilfælde af unddragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.
- Forhøjelse af grænsen for frihedsstraf til 500.000 kr.
 - Sager med forsætlig unddragelse op til 500.000 kr. kan afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg (normalbøde)
 - Sager med frivillig selvanmeldelse af en forudgående forsætlig unddragelse mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. kan slutes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg svarende til én gang unddragelsen.

Se også

- Afsnit A.C.3.2.2.2 om fortsat forbrydelse. ◀

Skærper

De ændringer, der indebærer en skærpe i forhold til hidtidig praksis, finder anvendelse på overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere. For overtrædelse af tinglysningsskatteloven og spilleafgiftsloven finder ændringerne tilsvarende anvendelse på overtrædelser begået den 1. januar 2025 eller senere. Det følger af STRFL § 3.

Det drejer sig om følgende ændringer:

- Afskaffelse af progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder
- Fordobling af tillægsbøder
- Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri).

Bemærk

► Se afsnit A.C.3.2.2.2 om en fortsat forbrydelse, der tidsmæssigt strækker sig over en samlet periode, der ligger både før og efter en strafskærpe. ◀

Eksempler

Overtrædelser begået før den 1. januar 2024

Grænsen for frihedsstraf er hævet til 500.000 kr.

Eksempel 1

Forsætlig unddragelse af skat med 200.000 kr., moms med 100.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 350.000 kr.:

Den samlede unddragelse er under grænsen for frihedsstraf. Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg på 1 x 60.000 kr. + 2 x 290.000 kr. = 640.000 kr.

Eksempel 2

Forsætlig unddragelse af skat med 300.000 kr., moms med 200.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 550.000 kr.:

Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang de unddragne skatter og afgifter.

Eksempel 3

Skatteyderen er tidligere straffet for forsætlig unddragelse af 275.000 kr. I en ny sag med gerningstidspunkt før den 1. januar 2024 er der forsættigt unddraget 300.000 kr.:

Der er tale om et gentagelsestilfælde, hvor grænsen for frihedsstraf er 250.000 kr. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang unddragelsen.

Eksempel 4

Forsætlig unddragelse af skat med 400.000 kr. og moms med 300.000 kr. Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang den unddragne skat og moms.

Eksempel 5

Forsætlig unddragelse af skat med 600.000 kr. Forholdet er omfattet af straffelovens § 289. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang den unddragne skat.

Frivillig selvanmeldelse

Eksempel 6

Frivillig selvanmeldelse af en forudgående forsætlig unddragelse på 400.000 kr.:

Sagen er under grænsen for frihedsstraf og kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde svarende til én gang unddragelsen.

Unddragelse mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Eksempel 7

Groft uagtsom eller forsætlig unddragelse af skat med 30.000 kr.: Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde på 5.000 kr.

Eksempel 8

Unddragelse af skat med 30.000 kr. Den pågældende er tidligere straffet for unddragelse af skat. Da der er tale om gentagelse, kan den nye sag ikke slutes med en bøde på 5.000 kr.

Den nye sag slutes med en normalbøde. Progressionsknækket på 60.000 kr. finder anvendelse, da gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024. Hvis forholdet vurderes at være begået groft uagtsomt, er normalbøden $\frac{1}{2} \times 30.000$ kr. Hvis forholdet vurderes at være begået forsættigt, er normalbøden 1×30.000 kr.

Normalbøden kan forøges med 25 %. Se afsnit A.C.3.5.6.

Overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere Grænsen for frihedsstraf er hævet til 500.000 kr.

Eksempel 9

Forsætlig unddragelse af skat med 200.000 kr., moms med 100.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 350.000 kr.:

Den samlede unddragelse er under grænsen for frihedsstraf. Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg på 2×350.000 kr. = 700.000 kr.

Eksempel 10

Forsætlig unddragelse af skat med 300.000 kr., moms med 200.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 550.000 kr.:

Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange de unddragne skatter og afgifter.

Eksempel 11

Skatteyderen er tidligere (før eller efter den 1. januar 2024) straffet for forsætlig unddragelse af 275.000 kr. I en ny sag med gerningstidspunkt efter den 1. januar 2024 er der forsættigt unddraget 300.000 kr.:

Der er tale om et gentagelsestilfælde, hvor grænsen for frihedsstraf er 250.000 kr. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange unddragelsen.

Eksempel 12

Forsætlig unddragelse af skat med 400.000 kr. og moms med 300.000 kr. Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange den unddragne skat og moms.

Eksempel 13

Forsætlig unddragelse af skat med 600.000 kr. Forholdet er omfattet af straffelovens § 289. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange den unddragne skat.

Frivillig selvanmeldelse

Eksempel 14

Frivillig selvanmeldelse af en forudgående forsætlig unddragelse på 400.000 kr.:

Sagen er under grænsen for frihedsstraf og kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde svarende til én gang unddragelsen.

Unddragelse mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Eksempel 15

Groft uagtsom eller forsætlig unddragelse af skat med 30.000 kr.: Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde på 5.000 kr.

Eksempel 16

Unddragelse af skat med 30.000 kr. Den pågældende er tidligere (før eller efter den 1. januar 2024) straffet for unddragelse af skat. Da der er tale om gentagelse, kan den nye sag ikke slutes med en bøde på 5.000 kr.

Den nye sag slutes med en normalbøde. Progressionsknækket på 60.000 kr. finder ikke længere anvendelse, da gerningstidspunktet er efter den 1. januar 2024. Hvis forholdet vurderes at være begået groft uagtsomt, er normalbøden 1 x 30.000 kr. Hvis forholdet vurderes at være begået forsætligt, er normalbøden 2 x 30.000 kr.

Normalbøden kan forhøjes med 25 %. Se afsnit A.C.3.5.6.

Smugleri

Grænsen for frihedsstraf er uændret unddragelse over 30.000 kr. i smuglerisager. I sager om erhvervsmæssigt smugleri er grænsen for frihedsstraf uændret unddragelse over 15.000 kr.

Eksempel 17

I en smuglerisag er der er unddraget 35.000 kr. Der nedlægges påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange de undtagne told- og afgiftsbeløb, hvis gerningstidspunktet er den 1. januar 2024 eller senere.

A.C.3.5.2.7.1 Domspraksis 2010-2023 i sager med frihedsstraf (bilag)

Oversigt over retspraksis 2010-2023 - frihedsstraf i forhold til undtagelsens størrelse - skatte- og afgiftsstraffesager

Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af skatter og moms blev forhøjet fra 100.000 kr. til 250.000 kr. i 2010, uden at der samtidig blev tilkendegivet en hensigt om at ændre længden af frihedsstraf, der efter retspraksis afhænger af undtagelsens størrelse.

Baggrunden for forhøjelse af grænsen for frihedsstraf i 2010 blev beskrevet i et notat, der efterfølgende blev indsat som et bilag i

Den juridiske vejledning. Se fx Den juridiske vejledning 2012-1, Bilag 2 i daværende afsnit A.C.3.5.2.6, der indeholdt en oversigt over nyere domspraksis frem til 2009 til belysning af sammenhængen mellem undtagelsens størrelse og frihedsstraffens længde.

Der har været ønske om at få en opdateret oversigt over domspraksis fra 2010 og frem til belysning af sammenhængen mellem unddragelse og frihedsstraf.

En række straffedomme offentliggjort som SKM fra 2010 til 2023 er derfor gengivet nedenfor.

Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af afgifter, moms og skatter blev forhøjet til 500.000 kr. fra den 1. januar 2024. Ændringen af grænsen for frihedsstraf er beskrevet i lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24, der blev vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023. Som det var tilfældet ved forhøjelse af grænsen for frihedsstraf i 2010, blev der ikke tilkendegivet en hensigt om at ændre udmålingen af frihedsstraf i sager med forsætlig skatte-, moms- og afgiftsunddragelse.

Da grænsen for frihedsstraf er forhøjet til 500.000 kr., indeholder oversigten nedenfor ikke domme, hvor undtagelsen er under den nugældende grænse for frihedsstraf.

Ved sager med flere tiltalte er frihedsstraffen anført for hver enkelt tiltalt.

Sager, hvor der i betydeligt omfang indgår andre overtrædelser end overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, er som udgangspunkt ikke medtaget i oversigten.

Oversigten nedenfor er inddelt i intervaller ud fra undtagelsens størrelse. Praksis kan sammenfattes sådan, hvis der bortses fra afgørelser, hvor der samtidig er dømt for andre strafbare forhold, som umiddelbart må antages at have haft en væsentlig betydning for strafudmålingen:

Undtagelsens størrelse	Frihedsstraffens længde
500.000 kr. - 1 mio. kr.	3 mdr. - 12 mdr.
1 - 2 mio. kr.	6 mdr. - 18 mdr.
2 - 4 mio. kr.	8 mdr. - 21 mdr.
4 - 8 mio. kr.	6 mdr. - 30 mdr.
8 - 10 mio. kr.	24 mdr. - 30 mdr.
Over 10 mio. kr.	12 mdr. - 72 mdr.

Ud over frihedsstraffen idømmes en tillægsbøde. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillægsbøden én gang den samlede forsætlige undtagelse. For overtrædelser med gerningstidspunkt den 1. januar 2024 eller senere er tillægsbøden to gange den samlede

forsætlige undtagelse. Denne skærpelse af praksis for udmåling af tillægsbøder er beskrevet i lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24.

Undtagelsens størrelse	Undtagelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
500.000 kr. - 1 mio. kr.	999.075 kr.	8 mdr.	SKM2014.284.ØLR
	986.862 kr.	6 mdr.	SKM2013.551.ØLR
	985.182 kr.	9 mdr.	SKM2011.247.VLR
	965.160 kr.	6 mdr.	SKM2016.393.ØLR
	951.816 kr.	8 mdr.	SKM2021.230.VLR
	951.816 kr.	8 mdr.	SKM2017.609.ØLR
	931.546 kr.	9 mdr.	SKM2013.130.ØLR
	911.146 kr.	8 mdr.	SKM2017.564.VLR
	890.000 kr.	T1 og T2: 7 mdr.	SKM2011.530.VLR
	885.248 kr.	6 mdr.	SKM2012.152.BR
	879.941 kr.	10 mdr.	SKM2011.317.VLR
	872.007 kr.	8 mdr.	SKM2012.687.ØLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
	868.001 kr.	7 mdr.	SKM2021.227.ØLR
	837.046 kr.	6 mdr.	SKM2017.434.ØLR
	809.072 kr.	6 mdr.	SKM2019.50.VLR
	800.000 kr.	3 mdr.	SKM2011.484.ØLR
	754.254 kr.	6 mdr.	SKM2019.515.ØLR
	749.876 kr.	6 mdr.	SKM2019.52.VLR
	748.571 kr.	5 mdr.	SKM2015.559.VLR
	727.763 kr.	9 mdr.	SKM2018.252.VLR
	722.468 kr.	7 mdr.	SKM2013.802.VLR
	715.103 kr.	6 mdr.	SKM2021.94.ØLR
	703.800 kr.	8 mdr.	SKM2017.259.ØLR
	693.790 kr.	6 mdr.	SKM2016.290.ØLR
	687.059 kr.	6 mdr.	SKM2023.69.VLR
	674.393 kr.	6 mdr.	SKM2013.12.ØLR
	638.315 kr.	4 mdr.	SKM2012.723.ØLR
	667.836 kr.	6 mdr.	SKM2015.211.VLR
	664.797 kr.	12 mdr.	SKM2014.267.ØLR
	662.845 kr.	4 mdr.	SKM2012.196.ØLR
	650.646 kr.	6 mdr.	SKM2012.65.ØLR
	637.153 kr.	6 mdr.	SKM2015.524.ØLR
	637.138 kr.	6 mdr.	SKM2013.648.VLR
	623.557 kr.	4 mdr.	SKM2020.301.VLR
	622.374 kr.	5 mdr.	SKM2021.628.ØLR
	604.639 kr.	4 mdr.	SKM2015.652.ØLR
	603.028 kr.	T1: 3, T2: 5 mdr.	SKM2013.25.ØLR
	584.431 kr.	6 mdr.	SKM2018.474.ØLR
	581.951 kr.	3 mdr.	SKM2014.287.VLR
	551.824 kr.	5 mdr.	SKM2021.438.ØLR
	543.679 kr.	4 mdr.	SKM2017.316.ØLR
	540.055 kr.	8 mdr.	SKM2013.57.VLR
	538.053 kr.	3 mdr.	SKM2020.249.ØLR
	537.500 kr.	4 mdr.	SKM2013.653.VLR
	529.375 kr.	3 mdr.	SKM2017.85.VLR
	524.986 kr.	5 mdr.	SKM2019.260.ØLR
	520.620 kr.	4 mdr.	SKM2019.436.VLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
1 - 2 mio. kr.	1.946.791 kr.	12 mdr.	SKM2011.803.VLR
	1.905.950 kr.	15 mdr.	SKM2013.285.ØLR
	1.816.690 kr.	12 mdr.	SKM2014.71.ØLR
	1.780.578 kr.	12 mdr.	SKM2017.218.ØLR
	1.774.497 kr. (heraf forsøg 183.984 kr.)	T1: 18, T2: 30 mdr.	SKM.2010.695.ØLR[1]
	1.701.976 kr.	12 mdr.	SKM2015.306.ØLR
	1.666.881 kr.	12 mdr.	SKM2018.242.ØLR
	1.600.235 kr.	18 mdr.	SKM2015.305.ØLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
	1.560.988 kr.	12 mdr.	SKM2015.303.ØLR
	1.545.601 kr.	12 mdr.	SKM2013.367.VLR
	1.503.007 kr.	10 mdr.	SKM2013.99.ØLR
	1.500.000 kr.	12 mdr.	SKM2019.503.VLR
	1.492.346 kr.	10 mdr.	SKM2017.202.VLR
	1.492.142 kr.	T1: 10, T2 10 mdr.	SKM2018.39.BR
	1.471.646 kr.	6 mdr.	SKM2023.427.VLR
	1.449.469 kr.	12 mdr.	SKM2013.298.VLR
	1.369.553 kr.	T2: 12 mdr.	SKM2013.857.VLR
	1.132.839 kr.	8 mdr.	SKM2014.249.ØLR
	1.420.856 kr.	9 mdr.	SKM2011.292.BR
	1.384.718 kr.	T1 og T2: 6 mdr.	SKM2015.720.ØLR
	1.374.643 kr. (heraf forsøg 90.661 kr.)	9 mdr.	SKM2014.73.ØLR
	1.353.419 kr.	18 mdr.	SKM2014.253.ØLR
	1.333.729 kr.	12 mdr.	SKM2011.531.VLR
	1.331.956kr.	9 mdr.	SKM2013.368.VLR
	1.258.159 kr.	9 mdr.	SKM2013.878.ØLR
	1.255.767kr.	10 mdr.	SKM2013.852.VLR
	1.210.512 kr.	24 mdr.	SKM2015.35.VLR[2]
	1.186.626 kr.	10 mdr.	SKM2015.807.VLR
	1.180.578 kr.	9 mdr.	SKM2019.556.ØLR
	1.126.430 kr.	6 mdr.	SKM2011.483.VLR
	1.120.596 kr.	10 mdr.	SKM2019.555.ØLR
	1.078.281 kr.	12 mdr.	SKM2013.284.ØLR
	1.078.200 kr.	6 mdr.	SKM2017.598.BR
	1.075.000 kr.	8 mdr.	SKM2010.650.VLR
	1.050.641 kr.	8 mdr.	SKM2017.52.ØLR
	1.048.291 kr.	6 mdr.	SKM2020.300.ØLR
	1.047.243kr.	9 mdr.	SKM2011.290.VLR
	1.027.173 kr.	8 mdr.	SKM2011.593.VLR
	1.003.032 kr.	8 mdr.	SKM2013.349.VLR
	1.002.291 kr.	10 mdr.	SKM2020.40.ØLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
2 - 4 mio. kr.	3.989.054 kr.	15 mdr.	SKM2013.660.VLR
	3.836.002 kr.	T1 og T2: 18 mdr.	SKM2023.436.ØLR
	1.600.235 kr.	18 mdr.	SKM2015.305.ØLR
	3.191.233 kr.	18 mdr.	SKM2013.185.ØLR
	3.089.394 kr.	T1 og T2: 15 mdr.	SKM2010.200.VLR
	3.046.396 kr.	T1 og T2: 15 mdr.	SKM2017.240.VLR
	3.021.155 kr.	12 mdr.	SKM2013.92.ØLR
	2.979.071 kr.	15 mdr.	SKM2023.428.VLR
	2.965.167 kr.	18 mdr.	SKM2015.522.VLR
	2.843.034 kr.	18 mdr.	SKM2021.635.ØLR
	2.713.714 kr.	15 mdr.	SKM2013.356.VLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
	2.713.583 kr.	21 mdr.	SKM2017.45.VLR
	2.698.746 kr.	10 mdr.	SKM2010.159.VLR
	2.665.561 kr.	12 mdr.	SKM2018.591.ØLR
	2.623.006kr.	12 mdr.	SKM2011.146.ØLR
	2.517.978 kr.	18 mdr.	SKM2021.550.ØLR
	2.499.000 kr.	18 mdr.	SKM2015.715.VLR
	2.493.357 kr.	15 mdr.	SKM2017.236.VLR
	2.476.280 kr.	15 mdr.	SKM2013.353.VLR
	2.442.028 kr.	T1 og T2: 15 mdr.	SKM2019.171.ØLR
	2.424.351 kr.	8 mdr.	SKM2015.585.VLR
	2.399.066 kr.	15 mdr.	SKM2018.247.ØLR
	2.304.284 kr.	12 mdr.	SKM2018.106.BR
	2.241.780kr.	18 mdr.	SKM2023.460.VLR
	2.224.770 kr.	12 mdr.	SKM2014.255.ØLR
	2.119.404 kr.	15 mdr.	SKM2014.617.ØLR
	2.110.876 kr.	12 mdr.	SKM2014.415.ØLR
	2.034.302 kr.	18 mdr.	SKM2018.558.VLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
4 - 8 mio. kr.	7.942.751 kr.	18 mdr.	SKM2017.226.ØLR
	7.465.147 kr.	27 mdr.	SKM2023.446.ØLR
	6.436.816 kr.	6 mdr.	SKM2011.145.ØLR
	6.249.872 kr.	24 mdr.	SKM2017.527.BR
	6.171.580 kr.	21 mdr.	SKM2019.29.ØLR
	6.000.000 kr.	18 mdr.	SKM2015.713.ØLR
	5.732.002 kr.	T1: 30, T2: 21 mdr.	SKM2013.426.ØLR
	5.685.364 kr.	18 mdr.	SKM2018.327.BR
	5.640.000 kr.	12 mdr.	SKM2011.763.VLR
	5.454.851kr.	30 mdr.	SKM2017.652.ØLR
	5.433.065 kr.	18 mdr.	SKM2015.229.ØLR
	5.433.065 kr.	20 mdr.	SKM2015.746.HR
	5.150.198 kr.	18 mdr.	SKM2017.401.ØLR
	5.147.086 kr.	24 mdr.	SKM2021.99.ØLR
	4.980.592 kr.	18 mdr.	SKM2020.16.VLR
	4.809.866 kr.	18 mdr.	SKM2018.320.VLR
	4.676.701 kr.	18 mdr.	SKM2013.655.ØLR
	4.464.813 kr.	21 mdr.	SKM2013.635.ØLR
	4.421.108 kr.	18 mdr.	SKM2017.81.ØLR
	4.417.994 kr.	T1: 24, T2: 18 mdr.	SKM2018.598.ØLR
	4.358.000 kr.	21 mdr.	SKM2023.466.VLR
	4.357.811 kr.	T1 og T2: 18 mdr.	SKM2020.6.VLR
	4.264.954 kr.	T1 og T2: 18 mdr.	SKM2016.389.ØLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
8 - 10 mio. kr.	9.749.787 kr.	30 mdr.	SKM2016.572.ØLR
	9.202.903 kr.	30 mdr.	SKM2013.101.VLR
	8.219.346 kr.	24 mdr.	SKM2012.8.VLR

Unddragelsens størrelse	Unddragelse	Frihedsstraf	SKM-nr.
Over 10 mio. kr.	79.895.260 kr.	T1: 60, T2: 48 mdr.	SKM2021.128.ØLR
	47.062.580 kr.	T1: 51, T3: 48 mdr.	SKM2017.326.ØLR
	44.317.689 kr.	T1: 42, T2: 30 mdr.	SKM2022.197.ØLR
	43.705.799 kr.	T1 og T3: 24 mdr. T2: 36 mdr.	SKM2017.358.ØLR
	40.935.507 kr.	48 mdr.	SKM2013.30.VLR
	39.474.030 kr. (heraf 7.312.074 forsøg).	T1 og T2: 42 mdr. T3: 18, T4: 12 mdr.	SKM2014.852.ØLR
	36.493.759 kr.	54 mdr.	SKM2018.37.ØLR
	33.503.056 kr. (heraf 22.205.911 kr. medvirken)[3]	T1 og T2: 36 mdr.	SKM2022.70.BR
	33.251.552 kr.	42 mdr.	SKM2013.335.ØLR
	27.944.023 kr.	T1: 36, T2: 45 mdr.	SKM2018.457.ØLR
	23.118.819 kr. (heraf 410.395 forsøg).	36 mdr.	SKM2023.451.VLR
	20.612.093 kr.	48 mdr.	SKM2019.51.ØLR
	20.076.977 kr.	T1: 30, T2: 24 mdr.	SKM2014.140.VLR
	19.744.311 kr.	T1: 42, T2: 24 mdr.	SKM2012.107.VLR
	18.643.882 kr.	T1: 72, T2: 36 mdr. T3: 48, T4: 36 mdr.	SKM2015.526.ØLR
	18.512.000 kr.	36 mdr.	SKM2012.198.VLR
	18.484.731 kr.	T1: 36, T2: 18 mdr.	SKM2021.620.ØLR
	16.335.747 kr.	24 mdr.	SKM2023.67.BR
	15.751.538 kr.	24 mdr.	SKM2018.483.ØLR
	15.736.945 kr.[4]	18 mdr.	SKM2017.401.ØLR
	15.433.109 kr.	48 mdr.	SKM2013.662.ØLR
	14.708.806 kr.	48 mdr.	SKM2016.8.ØLR
	13.407.593 kr.	T1 og T2: 24 mdr.	SKM2012.744.ØLR
	13.328.000 kr.	36 mdr.	SKM2020.218.ØLR
	13.249.635 kr.	42 mdr.	SKM2017.149.ØLR
	11.004.000 kr.	30 mdr.	SKM2017.563.ØLR
	10.745.190 kr.	36 mdr.	SKM2023.458.BR

[1] T2 blev tillige dømt for hæleri af særligt grov beskaffenhed. Straffen er en fællesstraf med en tidligere dom.

[2] T blev dømt for skattesvig og tillige for skyldnersvig af særligt grov beskaffenhed.

[3] T1 og T2 er begge dømt for unddragelse af 25.926.330 kr., heraf medvirken 22.205.911 kr. T1 alene er derudover dømt for unddragelse af 4.301.287 kr., og T2 alene er derudover dømt for unddragelse af 3.275.439 kr.

[4] I SKM2017.401.ØLR fremgår af resuméet, at der er rejst tiltale for unddragelse af registreringsafgift med 8.860.744 kr. og moms med 6.876.201 kr. T2 dømmes på nær ét forhold for det hele i byretten (forhold I 2-19 (registreringsafgift)) og forhold II (momsunddragelse på 6.876.201 kr.) T2 ankede ikke til landsretten. T1 ankede til landsretten, der dømte T1 for forhold I 1-12, 16 og 18-19. Den samlede unddragelse er derfor summen af alle forhold, da en eller begge tiltalte er dømt for alle de forhold, der fremgår af anklageskriftet.

A.C.3.5.3 Ordensbøder i skatte- og punktafgiftslovgivningen

Indhold

Dette afsnit handler om ordensbøder ved overtrædelse af told-, skatte- og afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Generelt om ordensbøder (A.C.3.5.3.1)
- Bødeniveau for tilsidesættelse af pålæg om logbog (A.C.3.5.3.2)
- Skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen (A.C.3.5.3.3)
- Skærpede bøder ved overtrædelse af pantlovgivningens regler om pantmærkning og om tilmelding (A.C.3.5.3.4)
- Bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger (A.C.3.5.3.5)
- Bødeniveau for overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, manglende transfer pricing-dokumentation (A.C.3.5.3.6)
- Bødeniveau for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1 (A.C.3.5.3.7)
- Bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, begrænset transfer pricing-dokumentationspligt (A.C.3.5.3.8)
- Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om legitimationspligt (A.C.3.5.3.9)
- Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om firmanavn eller logo mv. på vare- og lastbiler (A.C.3.5.3.10)
- Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser (A.C.3.5.3.11)
- Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol i TDL § 23, stk. 3 (A.C.3.5.3.12)
- Bødeniveau for overtrædelse af DAC6-bekendtgørelsen (A.C.3.5.3.13)
- Bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger (A.C.3.5.3.14)
- Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen (A.C.3.5.3.15).

A.C.3.5.3.1 Generelt om ordensbøder

Indhold

En ordensbøde er en betegnelse for bøder for overtrædelser af en række ordensforskrifter inden for told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, hvor bøden er fastsat til bestemte beløb og dermed ikke bliver udmålt ud fra en eventuel eller mulig unddragelse.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Størrelsen af ordensbøder

- Kumulation af ordensbøder.

Regel

Overtrædelse af visse ordensforskrifter kan sanktioneres med en ordensbøde.

Der er fx fastsat ordensbøder i situationer, hvor overtrædelsen ikke direkte har resulteret i en unddragelse, men hvor manglende overholdelse kan medføre risiko for unddragelse. Det kan fx være en arbejdsgivers undladelse af at følge et pålæg om at føre logbog eller manglende efterlevelse af reglerne om, at vare- og lastbiler på ikke over 4 tons skal være forsynet med navn eller logo samt cvr-nummer.

I andre tilfælde er det den blotte undladelse af at opfylde en ordensforskrift, der er sanktioneret.

Ordensbøde er på nogle områder fastsat i tilfælde, hvor overtrædelse af ordensforskriften har resulteret i unddragelse, men hvor det ikke er muligt at opgøre denne, eller hvor det er muligt at konstatere en unddragelse, men hvor unddragelsen ikke overstiger minimumsgrænserne for at rejse en unddragelsessag, der sanktioneres med en bøde beregnet på baggrund af unddragelsens størrelse.

Dette gælder fx indenfor colalovgivningen, hvor manglende opfyldelse af faktura- og regnskabsregler eller manglende opfyldelse af registreringsreglerne forud for indførsel bliver sanktioneret med en skærpet ordensbøde.

Størrelsen af ordensbøder

Afsnittene A.C.3.5.3.2 til A.C.3.5.3.15 og afsnit A.C.3.5.4 indeholder bødeniveauerne for en række af de områder, hvor der er fastsat ordensbøder.

Kumulation af ordensbøder

Ordensbøder er i mange tilfælde fastsat sådan, at bødestørrelsen stiger i forhold til antallet af overtrædelser af samme lov, fx fortløbende manglende angivelse x antal gange. Der sker herefter modereret kumulation. Se fx afsnit A.C.3.5.4.4 om overtrædelse af momslovens regler om angivelse af moms.

På andre områder gælder fuld kumulation, fx indenfor colalovgivningen. Fuld kumulation betyder,

- at bøder for flere overtrædelser af samme lov sammenlægges, og
- at bøder for flere overtrædelser af samme lov og af en eller flere andre skatte- og afgiftslove sammenlægges.

Se afsnit A.C.3.5.3.3 Skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.

A.C.3.5.3.2 Bødeniveau for tilsidesættelse af pålæg om logbog

Indhold

Dette afsnit handler om ordensbøder for tilsidesættelse af pålæg om at føre logbog.

Afsnittet indeholder:

- Krav om at føre logbog
- Bestemmelser om bøde
- Gentagelsestilfælde
- En bøde pr. kontrol
- Juridiske personer.

Krav om at føre logbog

Skattestyrelsen kan fra den 1. januar 2022 pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver.

Registreringen sker i indkomstregisteret og skal efter KSL § 86 A, stk. 4, for hver af de beskæftigede indeholde oplysninger om

- dato

- navn og cpr.nr.,
- det beløb, der udbetales eller godskrives, og
- start- og forventet sluttidspunkt for beskæftigelsen den pågældende dag.

Se KSL § 86 A som affattet ved § 1, nr. 2, i lov nr. 1430 af 5. december 2018. Den nuværende affattelse af KSL § 86 A er trådt i kraft den 1. januar 2022. Se BKG nr. 2631 af 28. december 2021.

Se Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.C.3.5.3.2, om bøde for tilsidesættelse af pålæg om at føre logbog efter de tidligere gældende regler.

Se også

Se også afsnit A.C.2.2.2 Pålæg om at føre logbog.

Bemærk

Arbejdsgiveren er ikke ansat i sin egen virksomhed, hvorfor det ikke kan pålægges arbejdsgiveren, at denne skal notere sig selv i logbogen, hvis der er tale om en personligt drevet virksomhed. Det kan pålægges indehaveren af virksomheden at notere sin ægtefælle (eller børn), hvis denne (disse) hjælper til i virksomheden (også uden at få løn for det).

Hvis virksomheden drives i selskabsform, vil et pålæg til selskabet om at føre logbog indebære, at også hovedanpartshaveren/-aktionæren skal noteres i logbogen.

Ved overtrædelse i året ...	Fastsættes bøden til ...
2023	7.300 kr.
2024	7.500 kr.
2025	7.800 kr.
►2026◄	►8.100 kr.◄

Gentagelsestilfælde

Bemærkningerne til lovforslaget om KSL § 74 A indeholder ingen tilkendegivelse af, hvordan bøden skal fastsættes, hvis en arbejdsgiver igen tilsidesætter pligten til at føre logbog i overensstemmelse med pålægget.

Bøden fastsættes som anført i A.C.3.5.6, dvs. at bøden forhøjes med 25 %.

Eksempel

Tidligere bøde på 7.500 kr. (for en overtrædelse i 2024). En bøde for overtrædelse i ►2026◄ fastsættes til ►10.100 kr.◄ (►8.100 kr.◄ + 25 % = ►10.125 kr., der rundes ned til 10.100 kr.◄).

En bøde pr. kontrol

Hvis det ved en kontrol konstateres, at arbejdsgiveren flere gange har tilsidesat et pålæg ved ikke at have foretaget den foreskrevne registrering, gives kun én bøde. Overtrædelserne straffes med én gang den bødesats, der er gældende på kontroltidspunktet.

Er overtrædelser fra flere kontroller til ansvarsbedømmelse samtidigt, kan bødestrafen for overtrædelser, der er konstateret ved hver kontrol, sammenlægges.

Bøden for overtrædelse af pålæg om at føre logbog kan kumuleres med bøder for overtrædelse af andre skatte- og afgiftslove.

Juridiske personer

Juridiske personer kan pålægges strafansvar. Se KSL § 77.

Bestemmelser om bøde

Den, der undlader at følge et pålæg efter KSL § 86 A, stk. 1, straffes med bøde. Se KSL § 74 A.

Det strafbare forhold består i, at den pågældende arbejdsgiver ikke har foretaget korrekt daglig registrering i indkomstregisteret efter KSL § 86 A, stk. 1. Straffen er en bøde efter KSL § 74, jf. § 74 A. Der kan straffes med en bøde hver gang det konstateres, at arbejdsgiveren ikke har registreret de oplysninger, som kræves efter KSL § 86 A, stk. 4.

Bøden fastsættes, så den svarer til 8 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede medlemmer.

Bemærk

Afrunding af bøden skal foretages op eller ned til nærmeste hele 100 kr. Det er anderledes end afrundingen af andre bøder efter skatte- og afgiftslovgivningen, hvor der rundes ned.

Fastsættelse af en bøde på 8 gange den maksimale dagpengesats forudsætter, at der i pålægget til arbejdsgiveren om at føre logbog er anført, hvilke oplysninger der skal angives i logbogen.

Hvis der i pålægget til arbejdsgiveren fx ikke er meddelt, at medarbejdernes forventede sluttidspunkter for arbejdets udførelse skal angives, kan det være, at retten enten frifinder for strafansvar eller fastsætter bøden til et mindre beløb.

Dette skema giver et overblik over bødens størrelse for overtrædelse i de enkelte år.

A.C.3.5.3.3 Skærpede bøder ved overtrædelse af colaloggivningen

Indhold

Dette afsnit handler om skærpede bøder ved overtrædelse af colaloggivningen. ►For de omfattede love henvises til A.C.3.2.1.10.3.◄

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Overtrædelse første gang
- Overtrædelse anden gang
- Overtrædelse tredje gang
- Overtrædelse fjerde gang eller flere
- Fuld kumulation
- Gentagelsesvirkning
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4 om ordensbødekatologet.

Regel

Der kan pålægges en skærpet ordensbøde, blandt andet når det ikke er muligt at konstatere, om den pågældende afgift er betalt.

Se afsnit A.C.3.2.1.10.3.

Overtrædelse første gang

For førstegangsovertrædelser er den skærpede bøde 10.000 kr. pr. overtrædelse, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Overtrædelse anden gang

For andengangsovertrædelser er den skærpede bøde 20.000 kr. pr. overtrædelse, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Østre Landsret har fastslået, at overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne inden for colalovgivningen kan betragtes som ligeartet kriminalitet, der kan tillægges gentagelsesvirkning ved bødens fastsættelse. Se SKM2009.654.ØLR.

Dommen har den betydning, at overtrædelse af en bestemmelse i colalovgivningen med skærpet ordensbøde på 10.000 kr. kan tillægges gentagelsesvirkning, så bøden fordobles, når der for anden gang sker en overtrædelse af en af bestemmelserne i colalovgivningen, selvom den pågældende bestemmelse ikke tidligere har været overtrådt. Se også om gentagelsesvirkning nedenfor.

Overtrædelse tredje gang

For tredjegangsovertrædelser er den skærpede bøde 30.000 kr. pr. overtrædelse, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Overtrædelse fjerde gang eller flere

For fjerdegangsovertrædelser er den skærpede bøde 40.000 kr. pr. overtrædelse, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

For femtegangsovertrædelser er bøden 50.000 kr., for sjettegangsovertrædelser 60.000 kr. osv.

Bemærk

Der blev ved lov nr. 2616 af 28. december 2021, L 89, 2021-2022 indsat hjemmel til skærpede bøder i FORBRAL § 22, stk. 5. Reglerne om skærpede bøder gælder for varer omfattet af lovens § 13 (røgfri tobak), § 13 a, stk. 1 (nikotinholdige væsker) eller § 13 b, stk. 1 (nikotinprodukter).

Bødestørrelserne for manglende registrering forud for vareafsendelsen eller manglende overholdelse af regnskabsreglerne er som beskrevet ovenfor. Se også afsnit A.C.3.5.4.5.6 om ordensbøder i FORBRAL.

Fuld kumulation

Fuld kumulation betyder,

- at bøder for flere overtrædelser af samme lov sammenlægges, og
- at bøder for flere overtrædelser af samme lov og af en eller flere andre skatte- og afgiftslove sammenlægges.

Princippet om fuld kumulation gælder fuldt ud for skærpede ordensbøder omfattet af colalovgivningen. Det betyder, at ordensbøder for flere overtrædelser af colalovene lægges sammen.

Af forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 fremgår endvidere, at principperne om fuld kumulation gælder fuldt ud for sager om overtrædelse af pantbekendtgørelsen. Se BEK. nr. 606 af 23. maj 2025.

Se afsnit A.C.3.5.3.4 om straf for overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Gentagelsesvirkning

Overtrædelse af reglerne om registrering forud for vareafsendelse fra udlandet og af regnskabs- og fakturabestemmelserne i punktafgiftslove omfattet af colalovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning.

Overtrædelse af flere regnskabsregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet, og overtrædelse af flere regler om registrering mv. forud for vareafsendelse fra udlandet betragtes som ligeartet kriminalitet. Det betyder, at en pådømt overtrædelse af en regnskabsregel i én af de omfattede love ikke alene tillægges gentagelsesvirkning ved senere overtrædelse af samme lov, men ved senere overtrædelse af enhver af regnskabsreglerne omfattet af colalovgivningen. Det samme gør sig gældende ved manglende registrering forud for vareafsendelsen. Se SKM2009.815.SKAT og A.C.3.5.6 vedrørende ligeartet kriminalitet.

En overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens pantregler har ingen gentagelsesvirkning på en efterfølgende overtrædelse af colalovgivningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Der er omtale en række tidligere prøvesager i afsnit A.C.3.5.3.3 i 2022-2-udgaven af Den juridiske vejledning.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2014.651.ØLR	T var tiltalt for at have markedsført 28 engangsemballager med falske pantmærker, for ikke have opbevaret følgesedler/kvitteringer for afgiftspligtige mineralvand i forretningen samt for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab vedrørende disse. T forklarede, at varerne var i butikken, da han overtog den. Han havde ikke fået følgesedler eller kvitteringer på varerne. Han vidste ikke, at der var falske pantmærker på sodavandene, og han vidste ikke, at han skulle tjekke pantmærkerne. Byretten dømte T i overensstemmelse med tiltalen og pålagde T en bøde på 10.000 kr.	Landsretten fastslog, at overtrædelser af mineralvandsafgiftsloven begået før lovens ophævelse fortsat kunne bedømmes efter STRFL § 3, stk. 1, 2. pkt. Mineralvandsafgiftsloven er ophævet pr. 1. januar 2014

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten stadfæstede byrettens dom.	
SKM2013.366.ØLR	T havde i sin kiosk ikke opbevaret følgesedler/kvitteringer for cider, sodavand og slik samt undladt at føre et forskriftsmæssigt regnskab. T var tidligere straffet med bødeforelæg på 5.000 kr. T forklarede, at de manglende bilag lå hos hans revisor, og at han ikke havde flere kasserapportbøger at skrive i, men at han lavede kasseafstemning. Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 20.000 kr. Retten undlod i medfør af stk. 7 at foretage absolut kumulation af bøderne. Retten lagde herved vægt på de forholdsvist beskedne afgiftsbeløb, som SKAT havde ansat. Dommen blev anket til landsretten. Landsretten ændrede byrettens dom og fastsatte en samlet bøde på 30.000 kr. Der skulle ske absolut kumulation. Det fremgik af forarbejderne, at der skulle udmåles en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, uanset om det afgiftsunddragne beløb var beskedent, da bødeniveauet skulle virke præventivt, og at der skulle ske absolut kumulation ved bødefastsættelsen i sager, hvor nogen har gjort sig skyldig i overtrædelse af en eller flere af bestemmelserne i punktafgiftslovgivningen.	Overtrædelse 2. gang Landsretten bemærkede, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af kumulationsbestemmelsen. Dommen er fra før skærpsen af colabøderne pr. 1. januar 2017.
SKM2009.654.ØLR SKM2009.815.SKAT	Tiltalte havde en kiosk, hvorfra han bl.a. havde mineralvand, spiritus og øl udbudt til salg. T havde ikke i forretningslokalet opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer. T kunne ikke ved SKATs kontrol fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift af de omhandlede varer. T var to gange tidligere idømt bøde for overtrædelse af punktafgiftslove i "cola-lovgivningen". Byretten fandt T skyldig i anklagen og fandt, at bøden i tredjeegangstilfælde skulle være 15.000	Overtrædelse 3. gang. Dommen anser en overtrædelse af bestemmelser i chokoladeafgiftsloven, mineralvandsafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven for ligeartet kriminalitet. Med hensyn til bødestørrelsen bemærkes, at dommen er fra før skærpsen af colabøderne pr. 1. januar 2017.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	kr. for hver overtrædelse eller 75.000 kr. i alt. Landsretten fandt at der var tale om tredjegangstilfælde, uanset at tiltalte ikke tidligere er straffet efter spiritusafgiftsloven. Landsretten fandt, under henvisning til bemærkningerne til lov nr. 408 af 8. maj 2006, hvorefter en bøde i 3. og 4. gangstilfælde bør være klart højere end det dobbelte af 5.000 kr., bøden for de af tiltalte begåede overtrædelse passende kunne fastsættes til 12.500 kr. eller i alt 62.500 kr.	

A.C.3.5.3.4 Skærpede bøder ved overtrædelse af pantlovgivningens regler om pantmærkning og om tilmelding

Indhold

Dette afsnit handler om bøde for overtrædelse af reglerne i Miljøministeriets pantbekendtgørelse om pantmærkning af emballage og om tilmelding af producenter, importører mv. af pantpligtige emballager og tilmelding af emballagetyper.

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen fører i henhold til samarbejdsaftale med Miljøministeriet tilsyn med overholdelse af visse regler i pantlovgivningen. Skatteforvaltningen har således som tilsynsmyndighed opgaven med kontrol og behandling af eventuelle straffesager vedrørende pantmærkning samt tilmelding af importør og emballage til Dansk Retursystem A/S.

Afsnittet indeholder:

- Definitioner
- Pligt til at pantmærke emballage
- Pligt til at tilmelde sig som udbyder eller mellemhandler og tilmelde emballagetyper, der skal importeres
- Om mærkning af emballage
- Om tilmeldinger
- Om fremstilling af pantmærker til primærmærkning
- Om håndtering af pantetiketter til sekundær mærkning
- Om bevaring eller beslaglæggelse af varer eller emballager
- Om bemyndigelse til at pålægge straf
- Regel
- Bødeniveau
- Kumulation
- Gentagelsesvirkning
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definitioner

Udbydere er producenter og importører.

Mellemhandler er grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere.

Se øvrige definitioner i pantbekendtgørelsens § 2.

Pligt til at pantmærke emballage

Enhver, som markedsfører engangsemballage med drikkevarer i Danmark, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant sikre, at engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med

reglerne i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 606 af 23. maj 2025 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen). Se pantbekendtgørelsens § 25, stk. 1.

Udbydere skal sikre, at engangsemballager er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S og mærket, når emballagerne henstår inden for en radius af 1 km fra det sted, hvor emballagerne markedsføres. Se pantbekendtgørelsens § 25, stk. 2.

Enhver, som køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af engangsemballager med drikkevarer i Danmark med henblik på markedsføring, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant sikre, at engangsemballagen er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsens § 25, stk. 3.

Pligt til at tilmelde sig som udbyder eller mellemhandler og tilmelde emballagetyper, der skal importeres

Udbydere skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S senest samtidig med tilmelding af produkt- og emballagetyper. Se pantbekendtgørelsens § 10, stk. 2-5. Mellemhandlere skal tilmelde sig senest samtidig med, at mellemhandleren påtænker at markedsføre produkt- eller emballagetyper. Se pantbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Importører skal tilmelde hver produkt- og emballagetype omfattet af bekendtgørelsen, som påtænkes markedsført i Danmark, til Dansk Retursystem A/S. Tilmeldingen af produkt- og emballagetyper skal ske senest 4 uger før den første erhvervsmæssige import af den pågældende produkt- og emballagetype. Se pantbekendtgørelsens § 10.

Om mærkning af emballager

Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2, fastsat regler i pantbekendtgørelsens § 25 om tilmelding og pantmærkning.

Om tilmeldinger

Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 3, fastsat regler i §§ 9 og 10 i pantbekendtgørelsen om tilmelding til Dansk Retursystem A/S af dels udbydere og mellemhandlere og dels produkt- og emballagetyper.

Om fremstilling af pantmærker til primær mærkning

Enhver, der fremstiller pantmærker, som påtrykkes direkte på emballagen eller på emballagens primære etiket, skal have tilladelse fra Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsen § 28, stk. 1.

Enhver, som køber eller sælger m.v. emballager med primær mærkning, skal sikre at mærkningen er fremstillet med tilladelse fra Dansk Retursystem A/S.

Om håndtering af pantetiketter til sekundær mærkning

Det er kun Dansk Retursystem A/S, der udsteder og udleverer selvklæbende pantetiketter til sekundær mærkning. Se pantbekendtgørelsens § 29, stk. 1.

Det er kun udbydere og de ansvarlige for udstillinger og messer, som er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, der kan købe og få udleveret selvklæbende pantetiketter. Se pantbekendtgørelsens § 29, stk. 2 og § 32, stk. 1.

I prøvesagerne SKM2021.583.BR, SKM2022.176.BR, SKM2022.353.BR og SKM2022.581.BR blev T dømt - og i SKM2022.261.BR vedtog T en indenretlig bøde efter dommerens tilkendegivelse - for at have købt eller på anden måde modtaget løse pantmærker af andre end Dansk Retursystem A/S.

Se også SKM 2023.55.BR.

I SKM2022.455.BR blev T dømt for at have solgt løse pantmærker.

Om bevaring eller beslaglæggelse af varer eller emballager

Skatteforvaltningen eller politiet på Skatteforvaltningens vegne kan under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse tage partier af produkter, varer eller emballager, der henstår hos producenter, importører eller forhandlere m.v., i bevaring, hvis der konstateres overtrædelse af reglerne om mærkningskrav eller manglende tilmelding til pant- og returordninger, der er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3. Se miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 1.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 2, kan de samme myndigheder tage produkter, varer eller emballager under transport mellem det danske toldområde og toldområdet i et andet EU-land i bevaring, hvis der konstateres overtrædelser af mærkningsregler eller regler om tilmelding til pant- og returordninger, der er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3.

Om bemyndigelse til at pålægge straf

Efter miljøbeskyttelseslovens § 80, kan miljøministeren bemyndige en anden statslig myndighed til at udøve de beføjelser, som fremgår af loven. Denne bemyndigelse hjemmel er udnyttet i pantbekendtgørelsens § 102, stk. 2, hvorefter Skatteforvaltningen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsens kapitler 4-6 og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af miljøbeskyttelseslovens § 110 a, stk. 1, og § 111 a.

Regel

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

- undlader at tilmelde sig eller tilmelde emballager til Dansk Retursystem A/S i overensstemmelse med pantbekendtgørelsens §§ 9, 10 og 17 eller
- markedsfører, køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af engangsemballage i strid med kravet om pantmærkning efter pantbekendtgørelsens § 25.

Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 5 og 11.

Der kan, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, pålægges bødestraf, hvis

- nogen fremstiller pantmærker til primær mærkning uden tilladelse fra Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 14, jf. § 28, stk. 1.
- nogen sælger, overdrager, køber eller modtager pantmærker til primær mærkning. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 15, jf. § 28, stk. 2 og 4.
- nogen sælger, overdrager, køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af emballager mærket med pantmærker til

primær mærkning, der ikke er fremstillet med tilladelse fra Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 16, jf. § 28, stk. 3 og 5.

- andre end Dansk Retursystem A/S fremstiller selvklæbende pantetiketter. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 17, jf. § 29, stk. 1.
- andre end Dansk Retursystem A/S sælger eller på anden måde overdrager selvklæbende pantetiketter. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 18, jf. § 29, stk. 3.
- den ansvarlige for en udstilling eller messe sælger, udleverer eller overdrager selvklæbende pantetiketter til andre end udstillere, som udleverer emballage på udstillingen eller messen. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 22, jf. § 32.
- den ansvarlige for en udstilling eller messe sælger, udleverer eller overdrager selvklæbende pantetiketter til udstillere til en anden pris end der er betalt til Dansk Retursystem A/S for trykning af etiketterne, pant og driftsgebyr. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 22, jf. § 32.
- en person køber eller modtager selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S eller fra den ansvarlige for en udstilling eller messe. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 19, jf. § 29, stk. 4.
- en person sælger, overdrager, køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af selvklæbende pantetiketter eller produkter påført pantetiketter, der uberettiget er udstedt af andre end Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 21, jf. § 29, stk. 6.
- udbydere, der opbevarer selvklæbende pantetiketter inden for 1 km fra det sted, hvor udbyderen markedsfører emballager. Se pantbekendtgørelsens § 116, stk. 1, nr. 20, jf. § 29, stk. 5.

Bemærk

Der kan pålægges bødestraf, selvom overtrædelsen er begået med simpel uagtsomhed.

Der er i miljøbeskyttelseslovens § 110 a indført hjemmel til, at Skattestyrelsens straffesagsenheder kan udstede administrative bødeforelæg.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9, 10, 25 og 29 om tilmelding og pantmærkning straffes med en bøde på 5.000 kr. pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde.

Overtrædelse af reglerne om salg, overdragelse, køb eller modtagelse af primær pantmærkning straffes ligeledes med bøde. Se pantbekendtgørelsens § 28. Da der ikke foreligger en bødepraksis, skal der anlægges prøvesager ved domstolene for at få fastslået et passende bødeniveau.

Kumulation

Efter miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 8, kan bøder for overtrædelse af flere regler og forskrifter fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3, sammenlægges.

Er de samme regler og forskrifter og en eller flere skatte- og afgiftslove overtrådt, kan bøderne for hver af overtrædelserne ligeledes sammenlægges.

Gentagelsesvirkning

Rigsadvokaten har tiltrådt, at der udstedes administrative bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. overtrædelse af reglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9, 10, 25 og 29 i 2. og 3. gangstilfælde.

Rigsadvokaten finder ikke uden støtte i retspraksis at kunne tiltræde, at overtrædelse af pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 (tilmeldingsreglerne) og § 25 (pantmærkningsreglen) kan tillægges indbyrdes gentagelsesvirkning ved udstedelse af administrative bødeforelæg.

Da der ikke foreligger en bødepraksis for overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 28, skal der anlægges prøvesager ved domstolene for at få fastlagt et bødeniveau for gentagelsestilfælde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2014.651.ØLR	T var tiltalt for at have markedsført 28 engangsemballager med falske pantmærker, for ikke have opbevaret følgesedler/kvitteringer for afgiftspligtige mineralvand i forretningen samt for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab vedrørende disse. T forklarede, at varerne var i butikken, da han overtog den. Han havde ikke fået følgesedler eller kvitteringer på varerne. Han vidste ikke, at der var falske pantmærker på sodavandene, og han vidste ikke, at han skulle tjekke pantmærkerne. Byretten dømte T i overensstemmelse med tiltalen og pålagde T en bøde på 10.000 kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	Landsretten fastslog, at overtrædelser af mineralvandsafgiftsloven begået før lovens ophævelse fortsat kunne bedømmes efter STRFL § 3, stk. 1, 2. pkt.
SKM2009.654.ØLR SKM2009.815.SKAT	T havde en kiosk. Ved kontrol i 2006 havde man fundet mineralvand, spiritus og øl udbudt til salg. T havde ikke i forretningslokalet opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, og T havde ikke kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer. T var to gange tidligere idømt bøde for overtrædelse af punkt-afgiftslove. Byretten fandt T skyldig i anklagen og fandt, at bøden i tredje gangstilfælde skulle være 15.000 kr. for hver overtrædelse eller 75.000 kr. i alt. Landsretten fandt, at der var tale om tredje gangstilfælde, uanset at tiltalte ikke tidligere var straffet for overtrædelse af spiritusafgiftsloven.	Se afsnit A.C.3.5.3.3.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	Landsretten fastsatte bøden til 12.500 kr. pr. overtrædelse eller i alt 62.500 kr.	
Byretsdomme		
SKM2023.55.BR	T blev idømt en bøde på i alt 20.000 kr. for at have købt eller på anden måde modtaget 167 stk. løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S, at have opbevaret/besiddet og markedsført 90 stk. emballager i strid med reglerne i pantbekendtgørelsen, samt at have undladt at føre regnskab som kunne danne grundlag for opgørelsen af afgiften af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer.	Retten fastsatte ikke en nedsat bøde, jf. straffelovens § 89, under henvisning til Ts forstraffe, da der ville være udmålt en bøde ved absolut kumulation med bøder for forhold begået efter forholdene i sagen.
SKM2022.455.BR	T var tiltalt for som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed at have solgt 3.175 stk. kategori A, Alu M3 og 96 stk. kategori C, Plast M3 løse pantetiketter til en virksomhed, selvom ingen andre end Dansk Retursystem A/S må sælge eller på anden måde overdrage selvkøbende pantetiketter. Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 5.000 kr.	Prøvesag vedr. salg af løse pantetiketter.
SKM2022.581.BR	T var tiltalt for overtrædelse af pantbekendtgørelsen ved den 23. november 2018, som indehaver af en virksomhed, at have købt eller på anden måde modtaget og været i besiddelse af 182 stk. løse pantmærker fra andre end Dansk Retursystem A/S. Byretten bemærkede, at bøden som udgangspunkt burde blive fastsat til 5.000 kr., idet var tale om et enkelt førstegangstilfælde. Byretten halverede dog bøden under henvisning til sagens tidsmæssige forløb, hvor forholdet blev konstateret under et kontrolbesøg i november 2018, sigtelse rejst i november 2020 og anklageskrift indleveret i februar 2022, der ikke sås begrundet i T's forhold sammenholdt med sagens ukomplicerede karakter, jf. principperne i UfR2012.2310H og UfR2012.3395H. T idømtes herefter en bøde på 2.500 kr.	Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. Bøde nedsat med ½ under henvisning til sagens tidsmæssige forløb og sagens ukomplicerede karakter.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2022.353.BR	T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S og for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt. T blev endvidere dømt for i to tilfælde at have overdraget selvløbende pantmærker til andre virksomheder.	Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T blev idømt en bøde på 20.000 kr. for fire førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.
SKM2022.261.BR	T vedtog en indenretlig bøde for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T vedtog tillige en indenretlig bøde for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.	Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T vedtog en indenretlig bøde på 10.000 kr. for to førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.
SKM2022.176.BR	T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T blev tillige dømt for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.	Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T blev idømt en bøde på 10.000 kr. for to førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.
SKM2021.583.BR	T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T blev tillige dømt for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.	Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. T blev idømt en bøde på 10.000 kr. for to førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.

A.C.3.5.3.5 Bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidig indberetninger

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøde for at undlade rettidigt at

- opfylde de indberetningspligter, der er nævnt i SIL § 59, stk. 1, nr. 3, eller
- foretage genindberetning, jf. SIL § 59, stk. 1, nr. 4, og IKR § 11, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Pligter omfattet af reglen
- Bødeudmåling ved indberetning til indkomstregisteret
- Bødeudmåling ved andre indberetninger

Regel

Ved udmålingen af bødestraf for overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3 og nr. 4 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2 og 3), skal der

- vedrørende indberetninger til indkomstregisteret tages hensyn til antal ansatte i den indberettende virksomhed, og
- vedrørende andre indberetninger tages hensyn til det samlede antal indberetninger, som den indberetningspligtige skal indgive.

Bødeniveauet vedrørende indberetninger til indkomstregisteret var angivet i lovbemærkningerne til SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 5, der blev indsat ved lov nr. 591 af 18. juni 2012. Ifølge lovbemærkningerne til SIL § 59 forudsættes dette bødeniveau videreført.

Bødeniveauet vedrørende andre indberetninger er angivet i lovbemærkningerne til SIL § 59.

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.2.1.2.5 Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14.
- A.C.3.2.1.4.3.3 om SIL § 59, stk. 1, nr. 3.
- A.C.3.2.1.4.3.4 om SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

Pligter omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 3, omfatter indberetning, der ikke foretages rettidigt.

SIL § 59, stk. 1, nr. 4, omfatter manglende rettidig genindberetning, dvs. tilfælde, hvor den indberetningspligtige har forsøgt indberetning, men skatteforvaltningen har meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl eller lignende inden den frist, som meddeles af Skatteforvaltningen. Se SIL § 54, stk. 6.

IKR § 11, stk. 2, omfatter manglende rettidig genindberetning efter IKR § 4, stk. 3.

Bemærk

Tilsidesættelse af indberetningspligten til indkomstregisteret straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2).

Tilsidesættelse af pligten til genindberetning til indkomstregisteret straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 4 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3), jf. IKR § 11, stk. 2.

Hvis den manglende rettidige genindberetning vedrører oplysninger til indkomstregisteret, som ikke er omfattet af opregningen af indberetningsbestemmelser i SIL § 54, stk. 6, (fx løn efter SIL § 1), straffes efter IKR § 11, stk. 2, jf. § 4, stk. 3.

Antal ansatte	Bøde
1-4	5.000 kr.
5-19	10.000 kr.
20-49	20.000 kr.
50-99	40.000 kr.
100 +	80.000 kr.

Antal ansatte opgøres ud fra de månedlige indberetninger til indkomstregisteret. Antallet opgøres for den måned, der ligger forud for overtrædelsen.

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at der ikke er behov for at føre prøvesager, når det ønskede bødeniveau er anført i lovbemærkningerne. Skattestyrelsen kan derfor afslutte sagerne med administrative bødeforelæg i overensstemmelse med de ovenstående og nedenstående bødesatser.

Antal indberetninger	Bøde
1 - 1.000	5.000 kr.
1.001 - 10.000	10.000 kr.
10.001 - 100.000	20.000 kr.
100.001 - 1 mio.	40.000 kr.
1 mio. +	80.000 kr.

Bemærk

En bøde kan nedsættes, hvis en eller flere af de i straffeloven angivne strafnedsættelsesgrunde foreligger, ligesom en bøde tilsvarende kan forhøjes, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, som angivet i straffeloven. Se afsnit A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde og A.C.3.5.6 Strafskærpselsgrunde.

En række tidligere prøvesager er omtalt i afsnit A.C.3.5.3.5 i 2022-2-versionen af Den juridiske vejledning.

A.C.3.5.3.6 Bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, for sen transfer pricing dokumentation

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøde for at overtræde SKL § 84, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Pligter omfattet af reglen
- Bødeudmåling
- Prøvesager

Regel

Ved udmålingen af bødestraf for overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, forudsættes det i lovbemærkningerne til bestemmelsen, at bødeniveauet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, der blev indsat ved lov nr. 591 af 18. juni 2012, videreføres.

Se afsnit A.C.3.2.1.5 Straffebestemmelse i indkomstregisterloven, IKR § 11.

Bødeudmåling ved indberetning til indkomstregisteret

Bødeudmåling ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3. og 4, og IKR § 11, stk. 2, vedrørende indberetninger til indkomstregisteret viderefører principperne for bødeudmåling efter SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 5. Det fremgår af lovbemærkningerne til SIL § 59, at der tages hensyn til antal ansatte i den indberettende virksomhed:

Bødeudmåling ved andre indberetninger

Ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, skal der ved bødeudmålingen vedrørende andre indberetninger end indberetninger til indkomstregisteret tages hensyn til det samlede antal indberetninger, som den indberetningspligtige skal indgive. Det følger af lovbemærkningerne til SIL § 59, at bøden skal gradueres således:

Se også

Afsnit A.C.3.2.1.2.8 Om forskellige former for regnskabsmangler, SKL-Lbk 1264 § 17.

Afsnit A.C.3.2.1.3.4.5 For sen transfer pricing dokumentation, SKL § 84, nr. 5.

Pligter omfattet af reglen

SKL § 84, nr. 5, omfatter

- fyldestgørende skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der ikke indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet,
- supplerende dokumentation og databaseundersøgelser¹, der ikke efterfølgende indsendes på skatteforvaltningens konkrete anmodning.

Bemærk

¹SKL § 43 om adgangen til at pålægge indsendelse af revisorerklæring er med virkning fra og med indkomståret 2025 ophævet ved § 3, nr. 9, i lov nr. 750 af 20. juni 2025.

Som konsekvens er SKL § 84, nr. 5, ændret tilsvarende. Se § 3, nr. 11, i lov nr. 750 af 20. juni 2025.²

Bødeudmåling

Bødeudmåling for overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, viderefører principperne for bødeudmåling efter SKL-Lbk 1264 SKL § 17, stk. 4, jf. lovbemærkningerne til SKL § 84.

Det forudsættes, at bøden udgør et fast beløb på 250.000 kr. med tillæg på 10 pct. af den indkomstforhøjelse, som fremgår af ansættelsesændringen.

Det faste beløb på 250.000 kr. kan nedsættes til 125.000 kr., hvis der senere fremkommer dokumentation af den fornødne kvalitet.

Tillægget på 10 pct. af en eventuel indkomstforhøjelse kan først beregnes, når der foreligger en endelig ansættelse.

Der beregnes en bøde for hvert indkomstår, hvor der ikke er indgivet fyldestgørende transfer pricing-dokumentation. Der er mulighed for at lægge bødestrafen for flere overtrædelser sammen, fx flere indkomstår, dvs. absolut kumulation.

Bemærk

En bøde kan nedsættes, hvis en eller flere af de i straffeloven angivne strafnedsættelsesgrunde foreligger, ligesom en bøde kan forhøjes, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, som angivet i straffeloven.

Se afsnit A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde og afsnit A.C.3.5.6 Strafskærpselsesgrunde.

Bemærk

• Der er efter Skattestyrelsens opfattelse i sagens natur ikke mulighed for at opnå status som selvanmelder ved indsendelse af den pligtige TP-dokumentation efter udløbet af 60 dages fristen for indsendelse. Bødebestemmelsen i SKL § 84, nr. 5, ville være indholdsløs, hvis efterfølgende indsendelse af materialet skulle medføre, at der ikke bliver gjort bødeansvar gældende. •

Prøvesager

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at der ikke er behov for at føre prøvesager, når det ønskede bødeniveau er anført i lovbemærkningerne. Skattestyrelsen kan derfor afslutte sagerne med administrative bødeforelæg i overensstemmelse med de ovenstående bødesatser. Der er dog fortsat behov for at føre prøvesager i tilfælde, hvor bøden forhøjes med 10 pct. af en eventuel indkomstforhøjelse.

Der er omtale af otte tidligere prøvesager i afsnit A.C.3.5.3.6 i 2022-2-udgaven af Den juridiske vejledning.

A.C.3.5.3.7 Bødeniveau for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1

Indhold

Overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, om afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved kontrollen med skatteligningen og skatteberegningen videreføres i SIL § 58.

Omsætning	Bøde
op til 500 mio. kr.	0,5 % af omsætningen
fra 500 mio. kr. op til 1 mia. kr.	+ 0,1 % af omsætningen
Over 1 mia. kr.	+ 0,05 % af omsætningen

Eksempel:

Omsætning 500 mio. kr. $(500 \text{ mio. kr.} \times 0,5 \%) = 2,5 \text{ mio. kr.}$ i bøde.

Antal ansatte	Bøde
0-50	250.000 kr.
51-100	500.000 kr.
101-150	750.000 kr.
151-200	1 mio. kr.
201-250	1,25 mio. kr.
251-300	1,50 mio. kr.

Se afsnit A.C.3.2.1.4.2 om bødeniveau for overtrædelser af SIL § 58.

A.C.3.5.3.8 Bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, begrænset transfer pricing dokumentationspligt

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøde for at overtræde SKL § 84, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Pligter omfattet af reglen
- Bødeudmåling.

Regel

Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af SKL § 84, nr. 2 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4), forudsættes det i lovbemærkningerne til bestemmelsen, at bødeniveauet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, der blev indsat ved lov nr. 591 af 18. juni 2012, videreføres.

Se også

Afsnit A.C.3.2.1.2.5 Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14.

Afsnit A.C.3.2.1.3.4.2 Begrænset TP-dokumentationspligt SKL § 84, nr. 2.

Pligter omfattet af reglen

SKL § 84, nr. 2, omfatter urigtige eller vildledende oplysninger om

- opfyldelse af betingelserne for begrænset TP-dokumentationspligt, jf. SKL § 40.

Bødeudmåling

Bødeudmåling for overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, viderefører principperne for bødeudmåling efter SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, jf. lovbemærkningerne til SKL § 84.

Det forudsættes, at bødeberegningen tager udgangspunkt i:

- virksomhedens omsætning, eller
- virksomhedens antal ansatte.

Bøden udmåles som det største af de to beløb, der fremkommer ved beregning efter de to beregningsmetoder.

Beregning efter virksomhedens omsætning:

Omsætning 1 mia. kr. $((500 \text{ mio. kr.} \times 0,5 \%) + (500 \text{ mio. kr.} \times 0,1 \%)) = 3 \text{ mio. kr.}$ i bøde.

Beregning efter antal ansatte:

301-350	1,75 mio. kr.
351-400+	2,00 mio. kr.

Antallet af ansatte

- skal ikke omregnes til antal heltidsansatte
- opgøres ud fra de månedlige indberetninger til indkomstregisteret, og
- opgøres som et gennemsnit for det pågældende indkomstår.

Bøden målt efter antal ansatte kan som udgangspunkt ikke blive større end 2 mio. kr.

Såfremt de urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for anvendelse af forenklet transfer pricing dokumentation vedrører flere indkomstår, vil bøden blive beregnet for hvert år for sig ud fra ovennævnte principper, hvorefter den samlede bøde kan forhøjes med op til 50 pct., hvis overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af skattelovgivningen.

Bemærk

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at der ikke er behov for at føre prøvesager, når det ønskede bødeniveau er anført i lovbemærkningerne. Skattestyrelsen kan derfor afslutte sagerne med administrative bødeforelæg i overensstemmelse med de ovenstående bødesatser.

Bemærk

En bøde kan nedsættes, hvis en eller flere af de i straffeloven angivne strafnedsættelsesgrunde foreligger, ligesom en bøde tilsvarende kan forhøjes, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, som angivet i straffeloven. Se afsnit A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde og A.C.3.5.6 Strafskærpselsesgrunde.

A.C.3.5.3.9 Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om legitimationspligt**Indhold**

Dette afsnit handler om bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om legitimationspligt.

Afsnittet indeholder:

- Om legitimationspligt
- Regel
- Bødeniveau
- Prøvesager.

Ved overtrædelse...	da er bøden...
1. gang	1.000 kr.
2. gang	2.000 kr. (1. gangs bøde + 100 pct.)
3. gang	2.500 kr. (2. gangs bøde + 25 pct.)
4. gang +	3.750 kr. (3. gangs bøde + 50 pct.)

Der henvises til lovbemærkningerne til L 170 (2011-2012), afsnit 3.6.2.

A.C.3.5.3.10 Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om firmanavn eller logo mv. på vare- og lastbiler**Indhold**

Dette afsnit handler om bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om mærkning af vare- og lastbiler.

Afsnittet indeholder:

- Om mærkning af vare- og lastbiler
- Regel
- Bødeniveau
- Prøvesager
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om legitimationspligt

Træffer Skatteforvaltningen ved en kontrol en person, der skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, har personen pligt til at give visse legitimationsoplysninger. Se KSL § 86, stk. 4 og 5.

Personen skal endvidere på forlangende oplyse sit fulde cpr-nummer og forevise gyldig legitimation. Se KSL § 86, stk. 4, 3. pkt.

Se yderligere om legitimationspligt, afsnit A.C.2.1.1.2.

Overtrædelse af reglerne om legitimationspligt kan straffes med en bøde.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

- undlader at efterkomme pligten til at afgive oplysning om de i KSL § 86, stk. 4 og 5, nævnte forhold eller
- afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om de i KSL § 86, stk. 4 og 5, nævnte forhold.

Se KSL § 75, stk. 1, nr. 4.

Reglerne trådte i kraft 1. juli 2012.

Bødeniveau

En overtrædelse af bestemmelsen om legitimationspligt straffes med ordensbøde.

Dette fremgår af lovbemærkningerne til Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre skattelove (initiativer mod sort arbejde), lovforslag L 170, 2011-2012.

Bødestørrelsen foreslås i lovbemærkningerne fastsat til 1.000 kr. Dette svarer til Rigspolitiets bødetakst i sager om personer, der nægter at identificere sig overfor politiet. I gentagelsestilfælde forslås bøden fastsat til det dobbelte af bøden for et førstegangstilfælde. Overtrædelse tredje gang udløser en bøde svarende til anden-gangsbøden plus 25 pct. Ved overtrædelse fjerde eller flere gange kan bøden fastsættes til tredje gangsbøden plus 50 pct. af tredje-gangsbøden.

Om mærkning af vare- og lastbiler

Vare- og lastbiler på ikke over 4 tons skal være forsynet med navn eller logo samt CVR-nummer. Se KØREGL § 7, stk. 6 og registreringsbekendtgørelsens § 85.

Se afsnit E.A.8.5.14 Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler.

Overtrædelse af reglerne om firmanavn eller logo mv. på vare- og lastbiler kan straffes med en bøde.

Regel

Med bøde straffes den registrerede bruger af et køretøj, når køretøjet er registreret her i landet, eller føreren af et køretøj, når køretøjet er registreret i udlandet, når brugeren eller føreren overtræder KØREGL § 7, stk. 6 og registreringsbekendtgørelsens § 85. Se

KØREGL § 20, stk. 1, 2. punkt og registreringsbekendtgørelsens § 114, stk. 3.

Reglerne trådte i kraft 1. januar 2013.

Bødeniveau

Overtrædelse af bestemmelserne om firmanavn eller logo mv. på vare- og lastbiler kan straffes med en ordensbøde.

Dette fremgår af lovbemærkningerne til Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (initiativer rettet mod sort arbejde), L 170 (2011-2012).

Ved overtrædelse...	da er bøden...
1. gang	5.000 kr.
2. gang	10.000 kr. (1. gangs bøde + 100 pct.)
3. gang	15.000 kr. (2. gangs bøde + 50 pct.)
4. gang +	22.500 kr. (3. gangs bøde + 50 pct.)

Bødeniveauet for manglende navn eller logo mv. på en gulpladebil foreslås fastsat, så første overtrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr. I gentagelsestilfælde foreslås det, at bøden fastsættes til det dobbelte af bøden for førstegangstilfælde. Overtrædelse tredje gang udløser en bøde svarende til andengangs bøden plus 50 pct. Ved overtrædelse fjerde eller flere gange kan bøden fastsættes til tredjengangs bøden plus 50 pct. af tredjengangs bøden.

Se lovbemærkningerne til L 170 (2011-2012), afsnit 3.7.2.

I overensstemmelse hermed blev et anpartsselskab i SKM2022.580.BR idømt en ordensbøde på 10.000 kr. for en 2. gangs overtrædelse registreringsbekendtgørelsens regler om mærkning af køretøjer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Der er omtale en række tidligere prøvesager i afsnit A.C.3.5.3.10 i 2022-2-udgaven af Den juridiske vejledning.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Bemærk

Sanktionen rettes mod den registrerede bruger. For udenlandske køretøjer rettes sanktionen mod føreren.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Byretsdomme		
SKM2022.580.BR	Et anpartsselskab (T) var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen ved som bruger af en varebil at være ansvarlig for, at en ansat anvendte varebilen, selvom varebilen ikke var forsynet med virksomhedens cvr.nr. nummer og navn på venstre og højre side af varebilen. Det var anden gang T overtrådte registreringsbekendtgørelsens regler om mærkning af køretøjer. Byretten fandt T skyldig og idømte T en bøde på 10.000 kr.	Prøvesag, 2. gangs overtrædelse.

A.C.3.5.3.11 Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af bødeniveau for overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser.

Afsnittet indeholder:

- Om skiltning på byggepladser
- Regel
- Bødeniveau

Om skiltning på byggepladser

Virksomheder skal opsætte skilte på byggepladser på privat grund, hvoraf det fremgår, hvem der udfører arbejdet. Se ML § 78, stk. 1. Entrepriser på højest 50.000 kr. inkl. moms er undtaget for reglerne om skiltning.

Se afsnit A.C.2.2.4 Skiltning på byggepladser.

Overtrædelse af reglerne om opsætning af skilte, kan straffes med en bøde.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder ML § 78, stk. 1. Se ML § 81, stk. 1, nr. 2.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser kan straffes med en ordensbøde.

Dette fremgår af lovbemærkningerne til Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (initiativer rettet mod sort arbejde), L 170 (2011-2012).

På baggrund af et antal prøvesager i byretterne, har Rigsadvokaten godkendt, at bødeniveauet for førstegangsovertrædelser af reglerne om skiltning på byggepladser på privat grund er fastsat til 5.000 kr. Skattestyrelsens straffesagsenheder kan herefter afgøre sådanne overtrædelser administrativt. Rigsadvokaten har efterfølgende godkendt, at sager om overtrædelse 2., 3. og 4. gang kan afsluttes med administrative bøder på hhv. 10.000 kr., 15.000 kr. og 22.500 kr.

Bødeniveauet er indsat i ordensbødekataloget, se afsnit A.C.3.5.4.4 Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen.

Ved overtrædelse...	da er bøden...
1. gang	5.000 kr.

2. gang	10.000 kr. (1. gangs bøde + 100 pct.)
3. gang	15.000 kr. (2. gangs bøde + 50 pct.)
4. gang +	22.500 kr. (3. gangs bøde + 50 pct.)

Der henvises til lovbemærkningerne til L 170 (2011-2012), afsnit 3.8.2.

A.C.3.5.3.12 Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol i TDL § 23, stk. 3

Indhold

Dette afsnit handler om bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol.

Afsnittet indeholder:

- Om standsning for toldkontrol
- Regel
- Bødeniveau

Om standsning for toldkontrol

Personer, som ind- eller udrejser fra det danske toldområde, skal standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det. Dette følger af TDL § 23, stk. 1. Påbuddet om standsning gælder personer, der indrejser i eller udrejser fra det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje. Tilsvarende gælder for personer, der færdes ved landegrænse, langs kyster, i havne og i lufthavne eller på landingssteder. Dette følger af TDL § 23, stk. 3.

Efterkommer en person ikke påbuddet om at standse op, bliver told- og skatteforvaltningen frataget muligheden for at føre den fornødne kontrol med genstande, som ikke frit kan udføres fra eller indføres til Danmark. Endvidere fratages told- og skatteforvaltningen muligheden for om fornødent at opkræve told- og afgifter, herunder punktafgifter af afgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse i det danske toldområde. Se TDL §§ 10, 11 og 11 a.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder eller forsøger at overtræde TDL § 23.

Se TDL § 79 stk. 1, nr. 3.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol medfører en ordensbøde.

Rigsadvokaten har godkendt, at bødeniveauet for manglende standsning for toldkontrol fastsættes til 5.000 kr. Rigsadvokaten har endvidere godkendt, at bøden i gentagelsestilfælde fastsættes til et beløb svarende til den foregående bøde med tillæg af 25 %.

Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol følger således princippet om modereret kumulation. Se afsnit A.C.3.5.3.1 Generelt om ordensbøder.

A.C.3.5.3.13 Bødeniveau for overtrædelse af DAC6-bekendtgørelsen

Indhold

Afsnittet indeholder

- Prøvesager (A.C.3.5.3.13.1)
- Processuelle regler (A.C.3.5.3.13.2)
- Tilregnelser og bødeniveau (A.C.3.5.3.13.3)
- Urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger (A.C.3.5.3.13.4)
- Overskridelse af frister for indberetning (A.C.3.5.3.13.5)
- Supplerende om bødestørrelse (A.C.3.5.3.13.6)

- Ansvarssubjekter (A.C.3.5.3.13.7).

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.4.4 Straffebestemmelser i DAC6 - bekendtgørelsen.

A.C.3.5.3.13.1 Prøvesager

I bemærkningerne til lovforslaget om gennemførelsen af DAC6 (lovforslag L 49, 2019-20, afsnit 2.8.2) er anført, at bødeniveauet for overtrædelse af bekendtgørelsen foreslås at skulle svare til bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven, jf. nu LBK nr. 1463 af 18/11 2025. Der er nærmere redegjort for det ønskede bødeniveau i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2 (lovforslag L 49, 2019-20).

Der skal føres en række prøvesager for at få domstolene til at fastlægge bødeniveauet for overtrædelse af bekendtgørelsen.

Når Rigsadvokaten har godkendt, at der er en tilstrækkelig domspraksis til, at bødeniveauet er fastlagt, vil sager om bøde for overtrædelse af bekendtgørelsen derefter kunne afsluttes med administrative bødeforelæg af Skattestyrelsens straffesagsenheder. En administrativ afslutning af sagen vil forudsætte, at den pågældende mellemmand eller den relevante skatteyder er enig i Skattestyrelsens vurdering og vil vedtage et bødeforlæg. Ellers vil sagen skulle afgøres ved domstolene.

A.C.3.5.3.13.2 Processuelle regler

Det følger af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 31, at en række regler i SIL gælder tilsvarende for overtrædelse af bekendtgørelsen.

Det gælder SIL §§ 60 - 63:

- § 60 om muligheden for at gøre strafansvar gældende over for juridiske personer
- § 61 om Skattestyrelsens kompetence til at afslutte sagen med et bødeforelæg
- § 62 om muligheden for ransagning efter reglerne i retsplejeloven
- § 63 om en sigtets ret til ikke at udtale sig.

A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelser og bødeniveau

Tilregnelser

Det er en betingelse for at pålægge et bødeansvar for overtrædelser af BEK nr. 1634 af 27/12/2019, at den indberetningspligtige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Sædvanlig uagtsomhed er således ikke strafbar. Af lovforarbejderne fremgår, at i det omfang, der i de første år efter gennemførelsen måtte være usikkerhed om afgrænsningen af de indberetningspligtige ordninger, vil denne usikkerhed kunne have betydning for, om der vurderes at være tale om forsæt eller grov uagtsomhed (eller eventuelt blot simpel uagtsomhed) i forbindelse med manglende eller fejlagtig indberetning. Dette vil generelt være tilfældet i forbindelse med tilregnelser i straffesager om overtrædelser af nyere og kompliceret særlovgivning, hvis der er usikkerhed om de underliggende materielle regler, indtil denne usikkerhed afklares gennem praksis.

Bødeniveau

I bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2 (L 49, 2019-20), er der redegjort for det foreslåede bødeniveau for overtrædelse af straffebestemmelserne i bekendtgørelsen. Bødesatserne er differentieret efter nettoomsættningens størrelse. Der er samtidig lagt op til, at bødeniveauet, hvor det er den relevante skatteyder, der er

ansvarssubjekt, som udgangspunkt fastsættes til det halve i forhold til tilfælde, hvor det er mellemmanden, der er ansvarssubjekt.

Det er anført i lovbemærkningerne, at det beskrevne bødeniveau skal sikre, at bøderne er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende for alle, der er indberetningspligtige efter bekendtgørelsen, uanset størrelse.

Efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 2, skal der ved bødeudmålingen lægges vægt på ansvarssubjektets økonomiske forhold og for overtrædelser begået af virksomheder på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet, jf. nærmere herom nedenfor vedrørende de grundlæggende bødeniveauer.

Nettoomsætning	Bøde mellemmand	Bøde relevant skatteyder
≤ 50 mio. kr.	50.000 kr.	25.000 kr.
> 50 mio. kr. ≤ 100 mio. kr.	75.000 kr.	37.500 kr.
> 100 mio. kr. ≤ 1 mia. kr.	100.000 kr.	50.000 kr.
> 1 mia. kr. ≤ 10 mia. kr.	200.000 kr.	100.000 kr.
> 10 mia. kr.	400.000 kr.	200.000 kr.

Hvis den indberetningspligtige relevante skatteyder er en fysisk person, som ikke er erhvervsdrivende, eller en fysisk eller juridisk person med en årlig omsætning på 50 mio. kr. eller derunder, er det grundlæggende bødeniveau således 25.000 kr.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelser og bødeniveau.

A.C.3.5.3.13.5 Overskridelse af frister for indberetning

For så vidt angår bøder for overtrædelse af fristerne for indberetning er det anført i lovbemærkningerne, at bøderne ikke udmåles lavere end 50.000 kr., hvis overtrædelsen begås af en indberetningspligtig mellemmand, og ikke lavere end 25.000 kr., hvis overtrædelsen begås af en indberetningspligtig relevant skatteyder.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelser og bødeniveau.

A.C.3.5.3.13.6 Supplerende om bødestørrelse

Det er anført i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2, (lovforslag L 49, 2019-20), at bøden i øvrigt bør fastsættes ud fra en vurdering af den skattefordel, som den konkrete ordning muliggør, og på den indberetningspligtiges mulige fortjeneste på ordningen. Det er ikke nærmere konkretiseret, hvordan disse forhold skal opgøres og påvirke bødestørrelsen. Der er derfor i første omgang tale om at henlede domstolens opmærksomhed på, at de ovenstående grundlæggende bødestørrelser efter omstændighederne kan udmåles med højere bøder.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelser og bødeniveau.

A.C.3.5.3.13.7 Ansvarssubjekter

Bøder for overtrædelse af bekendtgørelsen er - uanset bødestørrelserne - såkaldte ordensbøder, hvor bødeansvaret som udgangspunkt vil blive gjort gældende mod den indberetningspligtige som sådan. Ved overtrædelser begået af en mellemmand eller en relevant skatteyder inden for en juridisk persons virksomhed, vil bødeansvaret som udgangspunkt blive gjort gældende mod den juridiske person som sådan. Dette udelukker dog ikke, at der efter omstændighederne også kan blive gjort et bødeansvar gældende i forhold til fysiske personer.

Der vil som udgangspunkt skulle udmåles en bøde for hver overtrædelse, der begås. Hvor en indberetningspligtig har begået flere overtrædelser til samtidig pådømmelse, har domstolene mulighed for - efter de samlede omstændigheder i sagen - at udmåle en fælles bøde for alle overtrædelserne.

A.C.3.5.3.13.4 Urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier af oplysninger

For så vidt angår tilfælde, hvor indberetningspligtige mellemmand eller indberetningspligtige relevante skatteyder afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger (herunder undlader at indberette), er de ønskede grundlæggende bødeniveauer inddelt således:

Om strafansvar for juridiske personer henvises i øvrigt til Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.

A.C.3.5.3.14 Bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Om indsendelse af oplysninger
- Regel
- Bødeniveau

Om indsendelse af oplysninger

Ved lov nr. 789 af 4. maj 2021 med ikrafttrædelse den 1. juli 2021 er der indsat stort set enslydende straffebestemmelser i otte love:

- SKL § 84 a
- ML § 81 a
- KSL § 75 A
- PAL § 32 a
- REGAL § 27 a
- SFL § 60 a
- SIL § 59 a og
- TDL § 78 a.

Ved lov nr. 1535 af 12. december 2023 med ikrafttrædelse den 31. december 2023 er der indsat en tilsvarende straffebestemmelse i

- MBL § 63.

Disse straffebestemmelser knytter sig til manglende indsendelse af oplysninger, efter at virksomheden har modtaget et påbud eller pålæg efter en af følgende bestemmelser:

- SKL § 72, stk. 2, pålæg om indsendelse af oplysninger
- ML § 74, stk. 5, jf. stk. 4, eller § 75, stk. 9, påbud om indsendelse af oplysninger eller materiale
- KSL § 86, stk. 3, pålæg om indsendelse af regnskabsmateriale med bilag
- PAL § 29, stk. 3, pålæg om indsendelse af oplysninger
- REGAL § 25 a, stk. 1, pålæg om indsendelse af oplysninger
- SFL § 58 a, stk. 2, påbud om indsendelse af materiale
- SIL § 57, stk. 2, pålæg om indsendelse af materiale eller
- TDL § 28 a, stk. 1, pålæg om indsendelse af materiale
- MBL § 60, stk. 2, pålæg til koncernenheder om indsendelse af oplysninger.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.

Regel**Første bøde**

Virksomheder (henholdsvis koncernenheder omfattet af MBL), der modtager et påbud eller pålæg efter en af de ovenstående love og undlader senest fire uger efter den fastsatte frist at efterkomme påbuddet eller pålægget, straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 1.

Anden bøde

Virksomheder (henholdsvis koncernenheder omfattet af MBL),

- der ikke efterkommer påbuddet eller pålægget som anført ovenfor, og som
- efter udløbet af fire-ugers fristen
- modtager en skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget,

straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 1. pkt., hvis påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse.

Tredje og op til tiende bøde

Virksomheder (henholdsvis koncernenheder omfattet af MBL),

- der forsat ikke efterkommer påbuddet eller pålægget som anført ovenfor, og som
- efter udløbet af 14-dages fristen
- modtager en ny skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget

straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 2. pkt., hvis påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter den nye meddelelses modtagelse.

Bødeniveau

Det er forudsat i bemærkningerne til lovforslaget (lovforslag L 137, 2020-21), at bøden udgør 10.000 kr. for hver overtrædelse.

Bøderne for flere overtrædelser lægges sammen (absolut kumulation).

Det er desuden forudsat i bemærkningerne til lovforslaget, at virksomheden højst kan ifalde en samlet bødestraf på 100.000 kr. for hvert påbud eller pålæg, der ikke efterkommes. Det svarer til ti overtrædelser, der hver resulterer i en bøde på 10.000 kr.

Antal pligtige indberetninger	Bødestørrelse
1 - 1.000	5.000 kr.
1.001 - 10.000	10.000 kr.
10.001 - 100.000	20.000 kr.
100.001 - 1 mio.	40.000 kr.
Over 1 mio.	80.000 kr.

Bødeniveauet svarer således til bødeniveauet for overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3 og 4.

Det foreslåede bødeniveau anvendes, uanset hvilken af straffebestemmelserne i DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1 eller stk. 2, den indberetningspligtige platformsoperatør har overtrådt forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme bødeniveau anvendes, hvis en virksomhed, der har valgt at indberette oplysninger efter bekendtgørelsens § 46, stk. 4, afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige

oplysninger. Det tilsvarende bødeniveau er forudsat i bemærkningerne til § 63 i lovforslaget om minimumsbeskatningsloven (lovforslag L 5, 2023-24).

Bemærk

Det forudsatte bødeniveau er angivet i lovforslagenes bemærkninger, og der skal ikke føres prøvesager. Hvis bødeforlæg ikke bliver vedtaget, og sagerne derfor skal behandles ved domstolene, beror fastsættelse af straffen på domstolenes konkrete vurdering, herunder af om der i den konkrete sag er skærpende eller formildende omstændigheder.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.

A.C.3.5.3.15 Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen**Indhold**

Afsnittet indeholder

- Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1, 2 og 4 Platformsoperatører
- Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 3, Sælgere

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.4.5 Straffebestemmelser i DAC7-bekendtgørelsen.

Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1, 2 og 4 Platformsoperatører

I bemærkningerne til lovforslag L 176, 2021-22, der bl.a. gennemfører Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021, om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, også kaldet DAC7, er der redegjort for nogle af de typer af overtrædelser, der efterfølgende er blevet indarbejdet i straffebestemmelsen i § 56 i BEK nr. 1253 af 06/09/2022 (herefter DAC7-bekendtgørelsen). Se lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3.1.6.1 og 3.1.6.2, og lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 3 og § 1, nr. 11.

Det foreslåede bødeniveau fremgår ligeledes af lovforslagets bemærkninger. Det fremgår således, at der ved bødeudmålingen tages hensyn til det samlede antal indberetninger, som den indberetningspligtige skal foretage. Det foreslåede bødeniveau er således gradueret efter den indberetningspligtige platformsoperatørs antal pligtige indberetninger:

dige oplysninger. Se bekendtgørelsens § 56, stk. 4. § 46, stk. 4 og 5 og § 56, stk. 4, er indsat ved BEK nr. 52 af 16/01/2024.

Da bødestørrelserne fremgår af lovforslagets bemærkninger, skal der ikke føres prøvesager, før sagerne kan afsluttes af Skattestyrelsen med administrative bødeforelæg.

Hvis der ved overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 1, er forskyldt højere straf efter SIL § 58, straffes den indberetningspligtige platformsoperatør efter denne bestemmelse.

Hvis der ved overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 4, er forskyldt højere straf efter SKL § 82 eller § 83, straffes efter disse bestemmelser.

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.2.1.4.2 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SIL § 58
- A.C.3.2.1.3.2 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SKL § 82
- A.C.3.5.2.1 Beregning af normalbøde i straffesager om unddragelse af skatter og afgifter.

Bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 3, Sælgere

En Sælger, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformoperator i forbindelse med dennes indsamling af oplysninger, straffes med bøde efter DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 3, medmindre højere straf er forskyldt efter lovgivningen.

Der er ikke i lovforslag L 176, 2021-22 foreslået et bødeniveau for en Sælgers overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsens § 56, stk. 3. Hvis Sælgers forsætlige eller groft uagtsomme afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformoperator resulterer i en for lav skatteansættelse for Sælger, kan der efter Skattestyrelsens opfattelse blive tale om et direkte strafansvar for Sælger efter bl.a. SKL § 82 eller § 83, hvorefter der straffes med normalbøde, der udmåles i forhold til størrelsen af den unddragne skat.

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.2.1.4.5.2 Sælgere - Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til en Indberettende Platformoperator
- A.C.3.2.1.3.2 Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SKL § 82
- A.C.3.2.1.3.3 Passivitet ved skatteansættelsen, SKL § 83
- A.C.3.5.2.1 Beregning af normalbøde i straffesager om unddragelse af skatter og afgifter.

A.C.3.5.4 Katalog over en række fastsatte ordensbøder

Indhold

Afsnittet handler om fastsættelsen af ordensbøder ved overtrædelse af en række af de pligter (ordensforskrifter), som fremgår af forskellige love i skatte- og afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Betingelser for anvendelse af ordensbøder (A.C.3.5.4.1)

- Ordensbøder i opkrævningsloven og opkrævningsbekendtgørelsen (A.C.3.5.4.2)
- Ordensbøder i kildeskatebekendtgørelsen (A.C.3.5.4.3)
- Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen (A.C.3.5.4.4)
- Ordensbøder i punktafgiftslovene (A.C.3.5.4.5)
- Ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen (A.C.3.5.4.6)
- Ordensbøder i lovgivningen om registrering af køretøjer (A.C.3.5.4.7).

Bemærk

Ordensbødesatserne blev justeret i 2007 i forhold til den økonomiske udvikling fra det tidspunkt, hvor ordensbøderne sidst blev justeret. Se SKM2007.2.SKAT.

Der kan fremover foretages en generel justering af bødetaksterne, fx hvert 5. år, hvis den almindelige økonomiske udvikling tilsiger det.

Siden udsendelsen af SKM2007.2.SKAT er der kommet flere ordensbødesatser til. Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i kataloget.

A.C.3.5.4.1 Betingelser for anvendelse af ordensbøder

Da ordensbøden er en strafferetlig sanktion, skal der som altrovejende hovedregel foreligge enten forsæt eller grov uagtsomhed ved overtrædelsen.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.3 om ordensbøder.

A.C.3.5.4.2 Ordensbøder i opkrævningsloven og opkrævningsbekendtgørelsen

Manglende angivelse

OPKL § 2, stk. 1 og 2, omfatter alle angivelser - dog undtaget angivelser efter momslovgivningen - som vedrører afregning af skat eller afgifter.

For sen eller manglende indsendelse kan straffes efter OPKL § 17, stk. 1, nr. 1.

Overtrædelserne svarer til momslovens og momsbekendtgørelsens regler om for sen angivelse af moms. Se afsnit A.C.3.5.4.4.

Der er ikke fastsat en praksis for størrelsen af ordensbøder for overtrædelse af opkrævningslovens regler om for sen angivelse. Ordensbøderne skal derfor fastsættes ved prøvesager ved domstolene.

A.C.3.5.4.3 Ordensbøder i kildeskatebekendtgørelsen

Oversigt over ordensbøder ved den indeholdelsespligtiges overtrædelse af bestemmelser i kildeskatebekendtgørelsen

Se BKG nr. 839 af 24. juni 2025 om kildeskat. Straffebestemmelsen er i § 45.

Bestemmelse	Hvis den indeholdelsespligtige...	.. er sanktionen bøde
§ 16, stk. 1	ikke har tilmeldt sig eller ikke har anvendt told- og skatteforvaltningens skema ved tilmeldingen.	2.000 kr.
§ 16, stk. 2	ikke afmelder sig eller gør det for sent (senest 8 dage efter ændringen er indtrådt).	800 kr.
§ 16, stk. 3	som beskæftiger personer, der beskattes efter KSL § 48 B eller har valgt vederlaget beskattet efter KSL § 48 F, ikke giver meddelelse herom, jf. stk. 1.	2.000 kr.
§ 25	ikke indbetaler A-skat på grundlag af skattekort mv. særskilt for hver virksomhed eller ikke indbetaler A-skat rettidigt	800 kr.

Bestemmelse	Hvis den indeholdelsespligtige...	.. er sanktionen bøde
§ 28, stk. 1	i regnskabsmaterialet vedr. A-indkomst og beløb indeholdt på grundlag af skattekort mv. undlader at notere indkomstmodtagerens navn, adresse, CPR-nr. eller i mangel af CPR-nr. undlader at notere indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.	800 kr.
§ 28, stk. 2	ved ydelse og godskrivning af A-indkomst ikke giver indkomstmodtageren skriftlig meddelelse om det ydede eller godskrevne indkomstbeløb, om den periode, indkomsten vedrører, og om størrelsen af det indeholdte skattebeløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det CVR nr. eller SE-nr., den indeholdelsespligtige har anvendt ved indeholdelsen.	800 kr.
§ 29	undlader at opbevare regnskabsmateriale, redegørelser og underretninger samt de dertil hørende bilag efter bekendtgørelsens kapitel 8 (om indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt regnskabs- og oplysningspligt) i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.	800 kr.

A.C.3.5.4.4 Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen

Indhold

Dette afsnit handler om bødesatser for overtrædelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen.

Afsnittet indeholder:

- Uregistreret virksomhed - negativt momstilsvær
- For sen afgivelse af angivelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen

- Manglende momsangivelser og listeoplysninger
- Manglende udstedelse af fakturaer
- Manglende digital salgsregistrering
- Manglende eller ufuldstændigt regnskab
- Manglende skiltning på byggepladser
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Uregistreret virksomhed - negativt momstilsvær

Bestemmelse	Hvis en person ...	... er bøden
ML § 47, stk. 1, jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2	driver uregistreret virksomhed og momstilsværet opgøres til et negativt beløb	2.000 kr.

For sen afgivelse af angivelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen

Bestemmelse	Hvis en virksomhed ...	... er bøden	
ML § 57, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. og 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4, 2. pkt., jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2 Momsbekendtgørelsens § 99, jf. § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ML § 34 og § 54 (VIES-systemet)	indsender afgiftsangivelser for sent i 2-3 tæt på hinanden følgende afgifts-perioder	1. gang	1.000 kr.
		2. gang	1.500 kr.
		3. gang	2.000 kr.
	indsender listeoplysninger for sent i 2-3 tæt på hinanden følgende perioder		

Manglende momsangivelser og listeoplysninger

Bestemmelse	Hvis en virksomhed ...	... er bøden	
ML § 57, jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2 Momsbekendtgørelsens § 99, jf. § 140, stk. 1, nr. 2	ikke indsender momsangivelser *) ikke indsender listeoplysninger (VIES-systemet)	Antal afgiftsperioder	Bøde
		2 - 3	1.000 kr.
		4 - 5	2.000 kr.
		6 - 7	3.000 kr.
		8 - 9	4.000 kr.
		10 - 11	5.000 kr.
		12 - 13	6.000 kr.

		14 - 15	7.000 kr.
		16 - 17	8.000 kr.
		18 - 19	9.000 kr.
		20 - 25	10.000 kr.
		26 - ~	Ikke fastsat

*) Den, der har undladt at angive momstilsvær i henhold til ML § 57, straffes med ordensbøde, hvis det opgjorte svar ikke er højere end de foreløbige fastsættelser. Se Højesterets dom af 14. juni 1985 (UfR 1985.740 H).

Er undladelsen derimod sket med forsæt til momsunddragelse, kan sagen behandles som en unddragelsessag.

Sagen kan også behandles som en unddragelsessag, hvis den manglende angivelse er groft uagtsom, og overtrædelsen ikke kan anses at være af ordensmæssig karakter. Se SKM2011.676.ØLR.

Manglende udstedelse af fakturaer

Bestemmelse	Hvis en virksomhed ...	... er bøden	
Momsbekendtgørelsens § 66, jf. § 75, jf. § 140, stk. 1, nr. 2.	ikke har udstedt fakturaer i den form, som momsbekendtgørelsens § 66 foreskriver, hvorved virksomhedens regnskab ikke er ført på en klar og overskuelig måde og indeholder sådanne specifikationer, der kan danne grundlag for kontrollen med afgiftens rigtige beregning.	1. gang	5.000 kr.
		2. gang	10.000 kr.

Hvis momsbekendtgørelsens § 66, jf. § 75, jf. § 140, stk. 1, nr. 2, overtrædes for anden gang, har bødeniveauet skullet fastlægges ved prøvesager ved domstolene. Se SKM2009.385.SKAT. Se fx SKM2014.441.VLR, SKM2017.639.BR og SKM2017.743.BR. Rigsadvokaten har godkendt, at overtrædelse anden gang kan behandles administrativt af Skattestyrelsen med bødeforlæg på 10.000 kr.

Manglende digital salgsregistrering

Efter ML § 55 e kan skatteministeren fastsætte regler om, at virksomheder med en årlig omsætning under 10 mio. kr. inden for visse brancher skal benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Med virkning fra den 1. januar 2024 fremgår det af momsbekendtgørelsens § 65, at pligten gælder for disse brancher:

1. Caf er, v rtshuse, diskoteker m.v.
2. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer, m.v.
3. K bm nd og d gnkiosker.
4. Restauranter.

Ud over den generelle *pligt* til at have et digitalt salgsregistreringssystem efter reglerne i momsbekendtgørelsens § 65 er der mulighed for, at Skatteforvaltningen kan give en virksomhed et *p bud* om at

benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Det fremg r af ML § 55 c, der tr dte i kraft den 1. juli 2021.

De krav, som et digitalt salgsregistreringssystem skal opfylde, fremg r af momsbekendtgørelsens § 64. Momsbekendtgørelsen § 64, stk. 1, nr. 1, er nyaffattet ved BKG nr. 850 af 20. juni 2025, der tr dte i kraft den 1. juli 2025.

Det fremg r af ML § 55 d, at virksomheder, der modtager digital betaling via en eller flere digitale betalingsl sninger, og som skal benytte et digitalt salgsregistreringssystem, skal integrere den eller de forskellige typer af digitale betalingsl sninger i salgsregistreringssystemet.

Se ogs  afsnit A.B.3.3.1.6 om digital salgsregistrering.

Straffebestemmelsen ved tilsides ttelse af pligt til eller p bud om digital salgsregistrering er i ML § 81, stk. 1, nr. 5.

Straffebestemmelsen ved manglende integrering af digitale betalingsl sninger i salgsregistreringssystemet er i ML § 81, stk. 1, nr. 2.

Det er en betingelse for strafansvar, at der er tale om fors t eller grov uagtsomhed.

Det  nskede bødeniveau er beskrevet i lovbem rkningerne i lovforslag L 137, 2019-20 (lov nr. 810 af 9. juni 2020). Der skal ikke f res prøvesager.

Bestemmelse	Hvis en virksomhed ...	... er bøden	
ML § 81, stk. 1, nr. 5, jf. ML § 55 c, eller ML § 81, stk. 1, nr. 5, jf. ML § 55 e, jf. momsbekendtgørelsens § 65, jf. momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 64	undlader at efterkomme et p�bud om at benytte digital salgsregistrering efter ML § 55 c, stk. 1, eller undlader at opfylde en pligt til at benytte digital salgsregistrering efter regler udstedt i medf�r af ML § 55 e (momsbekendtgørelsens § 65), der opfylder kravene til digitale salgsregistreringssystemer i momsbekendtgørelsens § 64	1. gang	10.000 kr.
		2. gang	20.000 kr.
		3. gang	30.000 kr. osv.
ML § 81, stk. 1, nr. 2, jf. ML § 55 d	undlader at integrere digitale betalingsl�sninger i salgsregistreringssystemet	1. gang	10.000 kr.
		2. gang	20.000 kr.

		3. gang	30.000 kr. osv.
--	--	---------	--------------------

Det er en betingelse for at straffe med en højere bøde ved gentagelse, at den nye overtrædelse sker, efter at der er vedtaget eller idømt en bøde for et tidligere forhold.

Manglende eller ufuldstændigt regnskab

Ved manglende afgiftsregnskab - hvis afgiftsregnskabet ikke er ført, eller er ufuldstændigt - i forbindelse med en sag om for sen afgivelse af angivelser, kan straffes med bøde efter tilsvarende regler som ovenfor ved for sen afgivelse af momsangivelser eller listeoplysninger. Se momsbekendtgørelsens § 74 med straf efter bekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2.

Bøden omfatter også eventuelle overtrædelser af momsbekendtgørelsen § 92, stk. 1, hvis regnskabsmaterialet ikke er opbevaret, og momsbekendtgørelsen § 74 ved manglende kasseregnskab og kasseafstemninger.

Eksempel

En virksomhed overholder ikke momsbekendtgørelsens regnskabskrav, idet der ikke er ført dagligt kasseregnskab med dokumenteret afstemning til likvide beholdninger. Der findes således ikke noget revisionsspor. Den mangelfulde regnskabsaflæggelse umuliggør en kontrol af virksomhedens regnskabsaflæggelse vedrørende merværdiafgiften og dermed rigtigheden af de angivne afgiftsoplysninger.

Der stilles særlige krav til bevisførelsen for, at de regnskabsmæssige mangler har et omfang, der vil føre til fejlagtig afregning af moms. Det er Skattestyrelsen som skal sandsynliggøre, at den manglende bogføring vil medføre en unddragelse af moms. Henvisning til at der ikke er ført daglig kasseregnskab er ikke tilstrækkelig.

Der er ikke fastlagt en bødepraksis ved domstolene for overtrædelse af momsbekendtgørelsens § 74.

Manglende skiltning på byggepladser

Bestemmelse	Hvis en virksomhed ...	... er bøden	
ML § 78, stk. 1, jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2.	ikke opsætter skilte på byggepladser på privat grund, hvoraf det fremgår, hvem der udfører arbejdet,	1. gang	5.000 kr.
		2. gang	10.000 kr. (1. gangs bøden + 100 %)
		3. gang	15.000 kr. (2. gangs bøden + 50 %)
		4. gang	22.500 kr. (3. gangs bøden + 50 %)

Bemærk

Entrepriser på højest 50.000 kr. inkl. moms er undtaget for reglerne om skiltning. Se afsnit A.C.2.2.4 Skiltning på byggepladser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
UfR 1985. 740 H	T, som drev en bygmestervirksomhed, havde gennem flere år ikke indsendt angivelse af sit momstilsvær til toldvæsenet, der løbende i medfør af dagældende ML § 21, stk. 3, foreløbigt fastsatte et tilsvær, som viste sig at udgøre et lidt større beløb end det senere endeligt fastsatte tilsvær. Landsretten fastslog, at der ikke forelå forsætlig afgiftsunddragelse efter dagældende ML § 35, stk. 3, for det beløb på 212.000 kr., som de foreløbige ansættelser beløb sig til, og da der kun var rejst tiltale for forsætlig afgiftsunddragelse med hensyn til et beløb på ca. 182.000 kr., kunne T allerede af den grund frifindes for overtrædelse af ML § 35, stk. 3. Bøden fastsattes ikke som en brøkdelt af momsrestancen, men ud fra mere ordensprægede synspunkter til 5.000 kr. Højesteret stadfæstede dommen.	Dommen udelukker ikke, at sager om manglende angivelser og foreløbige fastsættelser af momstilsværet kan behandles som undtagelsessager, hvis det faktiske momstilsvær overstiger det foreløbige fastsatte beløb. Det forudsætter, at overtrædelsen er sket med forsæt til unddragelse eller ved grov uagtsomhed. I SKM2011.676.ØLR åbner landsretten mulighed for, at der kan straffes med en normalbøde i tilfælde, hvor overtrædelsen er begået ved grov uagtsomhed.
Landsretsdomme		
SKM2014.101.ØLR	T var tiltalt for i sin pølsevogn at have undladt at anvende kasseapparat eller udstede forenklede fakturaer, hvorfor regnskabet ikke var ført	

	på en så klar og overskuelig måde, at det kunne danne grundlag for momskontrollen. T forklarede, at han noterede ned hver gang han solgte noget. Han udleverede ikke kvitteringer til kunder, med mindre de bad om det. Dagsrapporterne blev samlet sammen og afleveret hver tredje måned til revisor, som lavede momsregnskabet. T forklarede, at han engang havde haft et kasseapparat, men det dueede ikke, og de fleste af hans kollegaer havde ikke et kasseapparat, og de der havde kasseapparat, havde også svært ved at få det til at virke. Byretten anså pølsevognen som fast driftssted. Byretten fandt T skyldig i tiltalen og pålagde T en bøde på 5.000 kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom.	
SKM2014/441 VLR	Sagen vedrører overtrædelse anden gang af momsbekendtgørelsens dagældende § 100, nu momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1. Tiltalte havde ikke udstedt forenkledede fakturaer og havde ikke noget kasseapparat. Bøden for andengangs overtrædelsen blev udmålt til 10.000 kr.	Prøvesag. Overtrædelse anden gang af momsbekendtgørelsens regler om forenkledede fakturaer eller kasseapparat medførte en bøde på 10.000 kr.
SKM2016/601 R	T var tiltalt for følgende forhold: 1) dokumentfalsk ved i 2002 at have gjort brug af falske fakturaer for i alt 143.426 kr., der fremstod som udstedt af firmaet G1 Service v/V1, hvorefter T lod fakturaerne indgå i bogholderiet i sit eget firma H1 v/T 2) dokumentfalsk ved i 2003 at have gjort brug af falske fakturaer for i alt 159.981 kr., der fremstod som udstedt af firmaet G1 v/V1, hvorefter T lod fakturaerne indgå i bogholderiet i sit eget firma H2 ApS v/T 3) overtrædelse af ML § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 3, 2. pkt. ved for 2. kv. 2003, som direktør og eneanpartshaver i H2 ApS med forsæt til momsunddragelse at have undladt kvartalsvist at angive moms, hvorved der blev unddraget afgifter på i alt 332.328 kr. Landsretten fandt T skyldig i forhold 1 og 2. Om forhold 3 bemærkede landsretten, at det undtagne momsbeløb på 332.328 kr. fremkommer som følge af dels manglende almindelige angivelser på 180.347 kr. (alene rejst for 172.347 kr. - efter fradrag for foreløbigt fastsat moms på 8.000 kr.), og dels manglende momstilsvær som følge af de falske fakturaer på 159.981 kr. Landsretten fandt det ikke bevist, at den manglende indgivelse af den almindelige momsangivelse, 172.347 kr., er sket med forsæt til unddragelse, men kan anses for groft uagtsomt. Straffen fastsættes derfor efter ML § 81, stk. 1, nr. 2. Derimod tiltrådte landsretten, at tiltale har haft forsæt momsunddragelse i relation til de falske fakturaer, i alt 159.981 kr. T blev straffet med fængsel i 6 måneder og en tillæggsbøde på 240.000 kr.	
Byretsdomme		

SKM2017/43BR	Sagen vedrører et selskab, der blev dømt for overtrædelse anden gang af (nugældende) momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1. Selskabet havde ikke udstedt forenklede fakturaer og havde ikke noget brugbart kasseapparat, ligesom selskabet ikke havde ført et klart og overskueligt regnskab. Selskabet blev idømt en bøde på 10.000 kr.	Prøvesag. Overtrædelse anden gang af momsbekendtgørelsens regler om forenklede fakturaer eller kasseapparat medførte en bøde på 10.000 kr.
SKM2017/69BR	Sagen vedrører samtidig pådømmelse af to andengangs overtrædelser af (nugældende) momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1. Tiltalte havde ikke udstedt forenklede fakturaer og havde ikke noget kasseapparat. Tiltalte blev idømt en bøde på 20.000 kr. i alt for de to andengangs overtrædelser.	Prøvesag. Samtidig pådømmelse af to andengangs overtrædelser af momsbekendtgørelsens regler om forenklede fakturaer eller kasseapparat medførte en samlet bøde på 20.000 kr., svarende til 10.000 kr. pr. andengangs overtrædelse.
Styresignaler		
SKM2018/85SKAT	Rigsadvokaten har vurderet på baggrund af 7 domme, at der kan pålægges administrative bøder på 5.000 kr. for overtrædelse i førstegangstilfælde af momsbekendtgørelsens § 43, jf. § 51 og § 100, stk. 2 (nu momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1).	Rigsadvokaten har efterfølgende godkendt, at overtrædelse anden gang kan afsluttes administrativt med en bøde på 10.000 kr.

A.C.3.5.4.5 Ordensbøder i punktafgiftslovene

Indhold

Afsnittet handler om fastsættelse af ordensbøder i punktafgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Skærpet ordensbøde i colalovgivningen (A.C.3.5.4.5.1)
- Ordensbøder i registreringsafgiftsloven (A.C.3.5.4.5.2)

- Ordensbøder i vægtafgiftslovgivningen (A.C.3.5.4.5.3)
- Ordensbøder i mineralolieafgiftslovgivningen (A.C.3.5.4.5.4)
- Ordensbøder i tobaksafgiftsloven (A.C.3.5.4.5.5)
- Ordensbøder i forbrugsafgiftsloven (A.C.3.5.4.5.6)
- Ordensbøder i lov om passagerafgift på flyrejser (A.C.3.5.4.5.7).

A.C.3.5.4.5.1 Skærpet ordensbøde i colalovgivningen Oversigt over bødefastsættelse i colalovgivningen

Bestemmelse	Hvis det...	... er den skærpede bøde
Punktafgiftspligtige varer efter: Chokoladeafgiftsloven § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12, stk. 1-7, eller 13, stk. 1 eller 2, jf. § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, Øl- og vinafgiftsloven § 6, stk. 1, 2. pkt., § 6 a, stk. 5, 2. pkt. eller § 14, stk. 1-7, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, Spiritusafgiftsloven § 7, stk. 4, 2. pkt., § 8, stk. 5, 2. pkt., § 20, stk. 1 eller 4-9, jf. § 31, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, Tobaksafgiftsloven § 10, stk. 1, 2. pkt., § 10 a, stk. 5, 2. pkt., eller § 4, stk. 3, § 18, stk. 1-3, 5 eller 7-9, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 1 eller 5, § 9, stk. 1-3 eller 5-7, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6	for så vidt angår overtrædelse af regnskabsbestemmelserne ikke er muligt at konstatere, at en virksomhed har betalt afgift efter de enkelte loves bestemmelser.	1. gang: 10.000 kr. pr afgift 2. gang: 20.000 kr. pr. afgift 3. gang: 30.000 kr. pr. afgift

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.5.3.1 Generelt om ordensbøder.
- A.C.3.5.3.3 om skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.

A.C.3.5.4.5.2 Ordensbøder i registreringsafgiftsloven**Indhold**

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøder i registreringsafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

- Benyttelse af afgiftspligtige køretøjer
- Sager om ændring eller fjernelse af stelnumre i motorkøretøjer.

Benyttelse af afgiftspligtige køretøjer

Benyttes et køretøj, som er afgiftspligtigt efter registreringsafgiftsloven, kan der rejses sag om afgiftsunddragelse efter REGAL § 27, stk. 3, hvis

- Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og
- overtrædelsen af registreringsafgiftsloven er sket med forsæt til afgiftsunddragelse.

Bøden fastsættes altid til mindst 7.500 kr.

Bødetaksterne nedenfor omfatter hele området for REGAL § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, og finder anvendelse i tilfælde, hvor:

- Skatteforvaltningen ikke har anset registrering eller omregistrering for påkrævet, eller
- Skatteforvaltningen har anset registrering eller omregistrering for påkrævet, og hvor der ikke kan antages at foreligge forsæt til unddragelse.

Bestemmelse	Hvis en person...	ved benyttelse i ...	... er bøden
§ 27, stk. 1, nr. 3	anvender et afgiftspligtigt køretøj, der ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 3, 4 og 10 eller § 3 c, stk. 1 eller ibrugtagen i strid med reglerne i § 3 b, stk. 1 jf. stk. 4.	a) indtil 1 uge, herunder enkeltstående tilfælde. b) mere end 1 uge, men ikke over 1 måned. c) mere end 1 måned, men ikke over 2 måneder. d) mere end 2 måneder, men ikke over 3 måneder.	1.500 kr. 3.000 kr. 4.500 kr. 7.500 kr.
§ 27, stk. 1, nr. 4	anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, § 5 a, stk. 1 og 2, eller §§ 5 b eller 5 c, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse.		

I gentagelsestilfælde forhøjes bøderne med 25 %.

Ved benyttelse i mere end 3 måneder skal der i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt efter REGAL § 27, stk. 1, straffes med en normalbøde beregnet på grundlag af den undtagne registreringsafgift. Bøden er mindst 7.500 kr.

Sager om ændring eller fjernelse af stelnumre i motorkøretøjer

Hvis der ikke er tale om afgiftsunddragelse, kan sager om autoreparatørers ændring/fjernelse af stelnumre på motorkøretøjer afgøres administrativt med forelæggelse af en ordensbøde.

Bestemmelse	Hvis en autoreparatør...	...er bøden
§ 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24	ændrer eller fjerner stelnumre i motorkøretøjer	1. gang: 1.000 kr. 2. gang: 2.000 kr.

A.C.3.5.4.5.3 Ordensbøder i vægtafgiftslovgivningen**Indhold**

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøder i vægtafgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

- Overtrædelse af vægtafgiftsloven - privatbenyttelsesafgiften.

Overtrædelse af vægtafgiftsloven - privatbenyttelsesafgiften

Der gælder en særlig privatbenyttelsesafgift for varebiler på gule plader, der er registreret første gang som nye her i landet efter den 2. juni 1998, og som har en totalvægt under 4 tons. Se VÆGTAL § 9.

Skatteministeren er tillagt beføjelse til at afslutte en sag om overtrædelse af vægtafgiftslovens straffebestemmelser om privatbenyttelsesafgiften med bøde. Se VÆGTAL § 23 a.

Det vil sige, at det kun er for sådanne overtrædelser, at Skattestyrelsens straffesagsenheder skal udstede bødeforelæg.

Bemærk

Sanktionering af alle andre overtrædelser af VÆGTAL § 23 skal som hidtil ske ved politiets foranstaltning.

Bestemmelse	Hvis der for en varebil...	... så er bøden
VÆGTAL § 23, stk. 2, nr. 5	på gule plader, der er registreret første gang som nye her i landet efter den 2. juni 1998, ikke er betalt privatbenyttelsesafgift	2.000 kr. pr overtrædelse

Hvis der er forsæt til afgiftsunddragelse, og unddragelsen overstiger det fastsatte minimumsbeløb for, hvornår der beregnes bøde i undtagelsessager, fastsættes bøden dog på dette grundlag.

Se om privatbenyttelsesmærket "Bilen må bruges privat" i A.C.3.5.4.7.2 Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om brug af privatbenyttelsesmærket.

A.C.3.5.4.5.4 Ordensbøder i mineralolieafgiftslovgivningen

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøder i mineralolieafgiftslovgivningen.

Bestemmelse	Hvis en person anvender...	... er bøden
Mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 1, stk. 6	farvet fyringsolie til andet formål end det er afgiftsberigtiget til.	2.000 kr.

Af de hidtil foreliggende domme fremgår, at bestemmelsen er anvendt i tilfælde, hvor der på bilens tank er påfyldt fyringsolie fra standen på tankstationer.

Ordensbøde for anvendelse af farvet dieselolie fra eget tankanlæg

Overtrædelse af § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1126 af 25. august 2023 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum

(Farvningsbekendtgørelsen) anses for grovere end overtrædelse af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 6.

En række byretsdomme har fastsat bøden til 5.000 kr., hvor de tiltalte tankede brændstof på deres køretøj fra deres eget tankanlæg, selvom brændstoffet kun må benyttes til fremstilling af varme, landbrugsrelaterede formål og som brændstof til fiskefartøjer. Rigsadvokaten har på denne baggrund tilkendegivet, at overtrædelse af farvningsbekendtgørelsen kan straffes med bøde således:

Bestemmelse	Hvis ejeren af virksomheden eller andre ...	... er bøden
Bekendtgørelse nr. 1126 af 25. august 2023 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2	i strid med bestemmelserne i farvningsbekendtgørelsen har benyttet virksomhedens brændstofanlæg til påfyldning af farvet brændstof på eget køretøj	5.000 kr.
	uretmæssigt har påfyldt farvet brændstof på flere køretøjer	5.000 kr. pr. køretøj

Bøden kan efter en konkret vurdering fastsættes til et lavere niveau end udgangspunktet på 5.000 kr., såfremt der foreligger formildende omstændigheder, herunder hvis fx:

- der er tale om et enkeltstående tilfælde, eller
- der ikke er tilsigtet en økonomisk vinding ved overtrædelsen.

A.C.3.5.4.5.5 Ordensbøder i tobaksafgiftsloven

Værnsregler efter afgiftsforhøjelse

Der er ikke tilladt for grossister og detailhandlere mv. at sælge cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en

afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 3 måneder, fra afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft. Se TOBAKAL § 2, stk. 2.

Det er heller ikke tilladt for grossister og detailhandlere mv. at opbevare cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 4 måneder fra afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft. Se TOBAKAL § 2, stk. 3.

Reglerne skal understøtte, at der hurtigt efter en afgiftsforhøjelse er "clean market", så afgiftsforhøjelsen slår igennem.

Bestemmelse	Hvis overtrædelsen drejer sig om	... er bøden
TOBAKAL § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 2	Tilsidesættelse af de tidsmæssige begrænsninger, der gælder for salg af varer med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelse	15.000 kr.
TOBAKAL § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 3	Tilsidesættelse af de tidsmæssige begrænsninger, der gælder for opbevaring af varer med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelse	15.000 kr.

Bødestørrelserne fremgår af bemærkningerne til lov nr. 1183 af 8. juni 2021 (lovforslag L 221, 2020-21). Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2021.

Det er forudsat i lovbemærkningerne, at der sker absolut kumulation ved bødeudmålingen, således at der ved overtrædelser af bestemmelserne i alle tilfælde udmåles en bøde på 15.000 kr. for hver overtrædelse, uanset om pådømmelsen eller vedtagelsen sker ved én eller flere sager.

Se SKM2024.539.BR om bøde for overtrædelse af TOBAKAL § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 2.

Enkeltsalg og salg i løs vægt

Enkeltsalg og salg i løsvægt af afgiftspligtige varer er forbudt. Se TOBAKAL § 4, stk. 2. Bødestørrelsen fremgår af bemærkninger til lov nr. 333 af 9. april 2024 (lovforslag L 119, 2023-24).

Bestemmelse	Hvis overtrædelsen drejer sig om	... er bøden
TOBAKAL § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 2	Enkeltsalg og salg i løs vægt af afgiftspligtige varer, fx enkeltsalg af cigaretter	5.000 kr.

Bødesatsen gælder uanset, om der er tale om et førstegangs- eller gentagelsestilfælde. Det er forudsat i lovbemærkningerne, at der sker absolut kumulation ved bødeudmålingen, således at der ved overtrædelser af bestemmelsen udmåles en bøde på 5.000 kr. for hver overtrædelse, uanset om pådømmelsen eller vedtagelsen sker ved én eller flere sager.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere bemærkninger
Byretsdomme		
SKM2024.539.BR	T var tiltalt for forsætligt eller groft uagtsomt at have solgt cigaretter med hidtil gældende stempelmærker mere end tre måneder efter en afgiftsforhøjelse. Byretten fandt T skyldig som anført i anklageskriftet og idømte en bøde på 15.000 kr. Byretten anførte, at det var T's ansvar som ejer af butikken at holde kontrol med, at der alene var lovlige varer til stede i butikken. T var vidende om, at der var cigaretter, der skulle sendes retur og havde sat sin nye medarbejder til dette, og T tjekkede ikke op på, om cigaretterne også blev sendt retur. Det var ubestridt, at T ikke var vidende om, at cigaretterne aldrig blev sendt og stadig befandt sig i butikken. Retten fandt, at T havde handlet groft uagtsomt ved ikke at tjekke op på cigaretterne.	

A.C.3.5.4.5.6 Ordensbøder i forbrugsafgiftsloven

For overtrædelser begået den 1. oktober 2022 eller senere kan der sanktioneres med en ordensbøde ved manglende overholdelse af en række regler for afgiftspligtige varer omfattet af FORBRAL § 13 (røgfri tobak), § 13 a, stk. 1 (nikotinprodukter) eller § 13 b, stk. 1 (nikotinholdige væsker).

Reglerne er indført ved lov nr. 2616 af 28. december 2021 (lovforslag L 89, 2021-22). Ikrafttrædelsestidspunktet er ændret til 1. oktober 2022 ved lov nr. 832 af 14. juni 2022.

Ved lov nr. 331 af 9. april 2024 blev clean market reglerne i FORBRAL justeret, så oplagshavere med egne detailudsalg også har mulighed for at sælge og opbevare varer påsat gamle stempelmærker i en begrænset periode efter en afgiftsforhøjelses ikrafttræden.

Bestemmelse	Hvis overtrædelsen drejer sig om	... er bøden
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 1	Oplagshavers tilsidesættelse af de tidsmæssige grænser for, hvornår varer efter fremstilling eller modtagelse fra udlandet (engrospakninger) skal være pakket i detailsalgspakninger. Tilsidesættelse af kravet om, at detailsalgspakninger skal påføres stempelmærke ved pakning eller senest ved modtagelse fra udlandet.	5.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 3	Tilsidesættelse af kravet om, at varer i erhvervsmæssigt øjemed kun må sælges i ubrudte detailsalgspakninger (forbud mod løssalg eller salg fra dunke)	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 4, 1. pkt.	Manglende overholdelse af kravet om, at detailsalgspakninger udleveret af registrerede oplagshavere skal være påført stempelmærker.	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 4, 2. pkt.	Tilsidesættelse af de tidsmæssige begrænsninger, der gælder ved afgiftens indførelse for ikke registrerede virksomheders salg her i landet af varer uden stempelmærker (fx grossister og detailhandlers salg)	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 5	Tilsidesættelse af de tidsmæssige begrænsninger, der gælder ved afgiftens indførelse for ikke registrerede virksomheders opbevaring af varer uden stempelmærker (fx grossister og detailhandlers opbevaring)	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 6	Tilsidesættelse af de tidsmæssige begrænsninger, der gælder for ikke registrerede virksomheders salg her i landet af varer med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden (fx grossister og detailhandlers salg).	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 7	Tilsidesættelse af de tidsmæssige begrænsninger, der gælder for ikke registrerede virksomheders opbevaring af varer med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelse (fx grossister og detailhandlers opbevaring).	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 8	Tilsidesættelse af kravet om, at registrerede oplagshavere senest tre mdr. efter en afgiftsforhøjelses ikrafttræden skal anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af ikke-brugte stempelmærker med gammel afgift.	10.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 d, stk. 9-11, 1. pkt.	Manglende iagttagelse af de regler, der gælder for registrerede oplagshavere, der sælger fra egne detailudsalg, herunder manglende iagttagelse af tidsmæssige begrænsninger for salg og opbevaring af varer med stempelmærker, der var gældende før	10.000 kr.

Bestemmelse	Hvis overtrædelsen drejer sig om	... er bøden
	en afgiftsførhøjelses ikrafttræden, særregler om lageropgørelse mv.	
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 e	Tilsidesættelse af kravet om, at varer i forbindelse med stempelingen skal være pakket i lukkede detailsalgs pakninger, således at varen ikke er tilgængelig uden, at pakningen brydes. Tilsidesættelse af kravet om, hvilke oplysninger, detailsalgs pakninger og engros pakninger skal være påført.	5.000 kr.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. § 13 f	Uden registrering som oplagshaver at have modtaget eller opbevaret afgiftspligtige varer, der ikke er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og stemplede pakninger.	5.000 kr.

Bemærk

Ovennævnte bødesatser gælder uanset, om der er tale om et førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde. Det er i lovbemærkningerne forudsat, at bødefastsættelsen sker efter princippet om absolut kumulation, således at der ved overtrædelser af bestemmelserne udmåles en på 5.000 kr. eller 10.000 kr. for hver overtrædelse, uanset om pådømmelsen eller vedtagelsen sker ved én eller flere sager.

Se også

Om FORBRAL § 13 d, stk. 1, se afsnit E.A.5.4.6.1 Stempelmærker.

Om FORBRAL § 13 d, stk. 3, og § 13 e, se afsnit E.A.5.4.6.2 Emballering af røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsler

Om værnsreglerne i FORBRAL § 13 d, stk. 4-7, se afsnit E.A.5.4.5 Afgiftens størrelse og beregning.

Om FORBRAL § 13 f, se afsnit E.A.5.4.4 Virksomheder og private omfattet af reglerne.

Skærpede ordensbøder

Der kan efter FORBRAL § 22, stk. 5, 1. pkt., sanktioneres med en skærpet ordensbøde, hvis der her til landet indføres, eller fra udlandet modtages, varer omfattet af FORBRAL § 13, § 13 a, stk. 1 eller § 13 b, stk. 1 (røgfri tobak, nikotinprodukter eller nikotinholdige væsker) uden, at reglerne om registrering som oplagshaver er iagttaget.

Der kan efter FORBRAL § 22, stk. 5, 2. pkt., ligeledes sanktioneres med en skærpet ordensbøde, hvis de særlige regnskabs- og fakturabestemmelser ikke er overholdt, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter FORBRAL § 13, § 13 a, stk. 1 eller § 13 b stk. 1.

De skærpede ordensbøder er således:

Bestemmelse	Hvis overtrædelsen drejer sig om	... er den skærpede bøde
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 14 a, stk. 1, 1. pkt.	Manglende overholdelse af registreringsreglerne ved fremstilling eller modtagelse af varer fra udlandet omfattet af § 13, § 13 a, stk. 1 eller § 13 b, stk. 1	1. gang: 10.000 kr. 2. gang: 20.000 kr. 3. gang: 30.000 kr. 4. gang: 40.000 kr. Osv.
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13 i, stk. 2	Oplagshavers manglende overholdelse af reglerne om lageradskillelse af varer med og uden påsatte stempelmærker	
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13 i, stk. 3-5	Manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne, som medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift	
FORBRAL § 22, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13 j, stk. 1 eller 2	Manglende overholdelse af faktura- og følgeseddelsbestemmelserne, som medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift	

Bemærk

Hvis overtrædelse af FORBRAL § 13 i, stk. 2-5 eller § 13 j, stk. 1 eller 2 ikke omfattes af FORBRAL § 22, stk. 5, er bødeniveauet 5.000 kr. pr. overtrædelse.

Se også

Om regnskabskrav, fakturakrav og krav om følgesedler, se afsnit E.A.5.4.8 Regnskabskrav.

Om registrering som oplagshaver, se afsnit E.A.5.4.4 Virksomheder og private omfattet af reglerne.

Gentagelsesvirkning

For de skærpede ordensbøder er der gentagelsesvirkning for ligeartet overtrædelse af bestemmelserne i FORBRAL. Det vil sige, at der er gentagelsesvirkning, hvis den pågældende på ny overtræder pligten til at lade sig registrere som oplagshaver, når overtrædelsen sker i forbindelse med indførsel af varer fra udlandet eller modta-

gelse af varer fra udlandet omfattet af FORBL § 13, § 13 a, stk. 1, eller § 13 b, stk. 1, eller igen overtræder regnskabs- og fakturabestemmelserne for røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker.

Der er også gentagelsesvirkning mellem de tilsvarende bestemmelser i "colalovgivningen" og FORBRAL. Det vil fx sige, at der er tale om et gentagelsestilfælde, hvis den pågældende begår en overtrædelse omfattet af FORBRAL § 22, stk. 5, og tidligere har fået en eller flere skærpede bøder for ligeartede overtrædelser af "colalovgivningen".

Om bødestørrelse og kumulation

Bødestørrelserne og gentagelsesvirkning fremgår af bemærkningerne til lov nr. 2616 af 28. december 2021 (lovforslag L 89, 2021-22). Se bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 15.

Da bødestørrelserne fremgår af lovforslagets bemærkninger, skal der ikke føres prøvesager, før sagerne kan afsluttes med administrative bødeforelæg.

Det fremgår af FORBRAL § 22, stk. 6, at bødefastsættelsen sker efter princippet om absolut kumulation, hvis nogen har gjort sig skyldig i en eller flere overtrædelser omfattet af § 22, stk. 5, og én eller flere af de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

A.C.3.5.4.5.7 Ordensbøder i lov om passagerafgift på flyrejser
Dette afsnit indeholder en oversigt over ordensbøder ved overtrædelse af en række bestemmelser i lov om passagerafgift på flyrejser (PASAL).

Lov nr. 620 af 11. juni 2024 om passagerafgift på flyrejser træder i kraft den 1. januar 2025. Loven betyder bl.a., at luftfartsselskaber, der har det overordnede ansvar for passagerers flyrejse med afgang fra Danmark, skal registreres for passagerafgift hos Skatteforvaltningen samt angive og afregne afgiften.

Se også

Afsnit E.A.11 Flyrejser.

Skemaet viser overtrædelser, hvor der er fastsat ordensbøde:

Bestemmelse	Hvis overtrædelserne drejer sig om	... er bøden
PASAL § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 5, stk. 1, jf. stk. 4, 1. pkt.	undladelse af at anmelde virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen senest 8 dage inden registreringspligtig virksomhed påbegyndes	10.000 kr.
PASAL § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 5, stk. 3, og stk. 4, 1. pkt. (for afgiftspligtige virksomheder med forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU)	undladelse af at anmelde virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen ved en fysisk person, der er bosiddende her i landet, eller ved en juridisk person, der har forretningssted her i landet, senest 8 dage inden registreringspligtig virksomhed påbegyndes	10.000 kr.
PASAL § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 5, stk. 4, 2. pkt.	undladelse af at give told- og skatteforvaltningen meddelelse om ændringer i virksomhedens eksisterende registreringsforhold eller om ophør af registreringspligtig virksomhed senest 8 dage efter ændring/ophør	10.000 kr.
PASAL § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 8	manglende, mangelfuld eller for sen angivelse som foreskrevet i § 8	10.000 kr.
PASAL § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 11, stk. 1	manglende eller mangelfuldt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelse af, om afgiften er betalt korrekt	10.000 kr.
PASAL § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 11, stk. 2	undladelse af at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb	10.000 kr.

Bødestørrelserne fremgår af bemærkningerne til lov nr. 620 af 11. juni 2024 (lovforslag L 184, 2023-24). Der skal ikke føres prøvesager.

Bemærk

Ovennævnte bødesatser gælder uanset, om der er tale om et førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde. Det er forudsat i lovbemærkningerne, at bødefastsættelsen sker efter princippet om absolut kumulation.

Bemærk

Efter omstændighederne vil overtrædelse af de ovennævnte bestemmelser kunne ske som led i unddragelse af afgift. Se også PASAL § 14, stk. 1, nr. 1, om urigtige, vildledende eller fortiede oplysninger og PASAL § 14, stk. 2, om forsætlige unddragelser. I så fald vil overtrædelsen være omfattet af den sanktionspraksis, der gælder ved undtagelsessager i den øvrige skatte- og afgiftslovgivning.

Se afsnit A.C.3.5.2.1 Beregning af normalbøde i straffesager om unddragelse af skatter og afgifter.

A.C.3.5.4.6 Ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Afsnittet indeholder:

- Ordensbøder ved overtrædelser af toldloven

- Ordensbøder ved overtrædelser af toldlovgivningen i øvrigt.

Ordensbøder ved overtrædelser af toldloven

I sager om illegal varetrafik - smugleri - efter TDL § 73 er der ikke tale om overtrædelser, som kan straffes med ordensbøde.

Ved overtrædelser i den legale varetrafik, som er omfattet af TDL §§ 76 - 79 b, kan der være tale om ordensforseelser.

Skemaet viser forseelser, hvor der kan gives ordensbøder efter toldlovens §§ 76 - 79 b.

Bestemmelse	Hvis overtrædelserne drejer sig om ...	... så er bøden
§ 76, stk. 1	urigtig angivelse til fortoldning, gentagne tilfælde inden for 2 år af simpel uagtsomhed	3.000 kr.
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 113, § 115 og § 1, stk. 5	urigtig angivelse til midlertidigt oplag (MIO) - grov uagtsomhed	3.000 kr. - 7.000 kr.
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 113, § 115 og § 1, stk. 5	urigtig angivelse til midlertidigt oplag (MIO), gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed	3.000 kr.
§ 76, stk. 1, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 61, stk. 7	urigtig angivelse ved proviantering af fiskerfartøjer, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed	1.200 kr. - 2.500 kr.
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 113 og § 57, stk. 2	chauffører, der foretager urigtige angivelser i tolddeklaration for lastbiler, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed	1.200 kr.
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 113, § 115 og § 29	registrerede virksomheder mv., der foretager urigtig angivelse i udførselsangivelser, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed. (Hvis der er tale om landbrugsvarer, der udføres mod eksportretention, straffes forholdet af EU-direktoratet efter bestemmelser i ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri)	3.000 kr.
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 113 og § 115, jf. § 79, stk. 1, jf. § 78, stk. 1	proviseringsvirksomheder der fører mangelfulde eller urigtige regnskaber, mv., ved grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed	1.200 kr. og derover
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 113 og § 115, jf. § 64, stk. 1, og § 66, stk. 2	rederier (færger, rute-skibe mv.) der afgiver urigtige oplysninger om proviantbeholdning eller om passagertal mv. grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed	1.200 kr. og derover
§ 76, stk. 1, jf. § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 113 og § 46, stk. 1 og 2	skibsførere m.fl., der afgiver urigtig deklaration af proviantbeholdning i proviantrummet - fejltælling mv. (manko eller overskud), grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed	1.200 kr. og derover
§ 77, stk. 1, nr. 1	virksomheder, der udsteder urigtige oprindelsesdokumenter	3.000 kr. og derover
§ 77, stk. 1, nr. 2	den, der afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå told- og skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelsen af de i § 61 og § 63 nævnte dokumenter	3.000 kr.

§ 78	den, der fjerner, foretager eller forårsager brud på forsegling eller identitetsmærke eller gør disse uvirksomme, samt undlader at opfylde en pligt til at frembyde varer, der er under forsegling, for told- og skatteforvaltningen	3.000 kr. og derover
§ 79, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, 1. pkt.	den, der fx skibsførere og chauffører undlader at give oplysning om et befordringsmiddel, dets besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning	1.200 kr.
§ 79, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, 1. pkt.	skibsførere m.fl., der afgiver urigtige oplysninger om rum og gemmer i skibe, fly eller befordringsmidler	1.200 kr. og derover
§ 79, nr. 1, jf. § 62, stk. 1	virksomheder, der undlader at afgive oplysninger ved værdundersøgelse eller verifikation af varecertifikater	3.000 kr.
§ 79, nr. 2, jf. § 17, stk. 1, 2. pkt.	skibsførere m.fl., der undlader af at efterkomme påbud om at påvise, åbne eller afdække adgange til last, rum og gemmer der.	1.200 kr.
§ 79, nr. 3, jf. § 18, stk. 1	skibsførere, der undlader af at foretage anmeldelse ved skibets ankomst og afsejling (handelsskibe, fisker-fartøjer mv.) fra et andet sted i EU's toldområde	800 kr.
§ 79, nr. 3, jf. § 18, stk. 1, og § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 113, jf. § 57, stk. 2	førere af befordringsmidler, der ved ankomst til toldområdet fra et tredjeland og før afgang fra toldområdet til tredjeland undlader at anmelde sig for told- og skatteforvaltningen (standse op for toldkontrol))	1.200 kr.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.3 Beregning af bøde ved likvide midler, der ikke angives til told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 79, nr. 3, jf. § 10 c, stk. 1, og TDL § 79, nr. 2, jf. § 10 d, stk. 1.

Ordensbøder ved overtrædelser af toldlovgivningen i øvrigt

Overtrædelser af toldbehandlingsbekendtgørelsen straffes efter toldloven, hvis der i toldloven er fastsat straf for overtrædelserne, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 113, stk. 1. Andre overtrædelser af bekendtgørelsen kan straffes med bøde, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 113, stk. 2.

Overtrædelse af ordens- og kontrolforskrifter fastsat i forordninger udstedt af EU på toldlovgivningens område kan ligeledes straffes med bøde, jf. toldlovens § 79, nr. 4. I praksis er der hovedsageligt tale om ordens- og kontrolforskrifter fastsat i EUTK, Kommissionens delegerede forordning og i Kommissionens gennemførelsesbestemmelser.

Bøderne kan fastsættes til mindst 3.000 kr. og højest 7.000 kr.

I overvejelserne ved fastsættelse af bødestørrelsen skal det indgå, om der er tale om førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde, overtrædelsens karakter og størrelsen af et eventuelt unddraget beløb.

For så vidt angår bøde for overtrædelse af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om angivelse af likvide midler jf. TDL § 79, nr. 4 se afsnit A.C.3.5.2.3.3 Beregning af bøde ved likvide midler, der ikke angives til told- og skatteforvaltningen.

A.C.3.5.4.7 Ordensbøder i lovgivningen om registrering af køretøjer**Indhold**

Dette afsnit handler om ordensbøder i lovgivningen om registrering af køretøjer

Afsnittet indeholder:

- Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om registrering af køretøjer (A.C.3.5.4.7.1)
- Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om brug af privatbenyttelsesmærket (A.C.3.5.4.7.2).

A.C.3.5.4.7.1 Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om registrering af køretøjer**Indhold**

Dette afsnit beskriver straffebestemmelserne i registreringslovgivningen. Endvidere beskrives behandlingen af straffesagerne og bødeudmålingen.

Afsnittet indeholder:

- Straffebestemmelser i forbindelse med registrering af køretøjer
- Behandlingen af straffesager
- Politiets bødetilkendigelser
- Bødeniveau
- Absolut kumulation
- Ingen gentagelsesvirkning
- Bøder til juridiske personer.

Straffebestemmelser i forbindelse med registrering af køretøjer

Overtrædelser af registreringsloven og dens forskrifter kan straffes med bøde, selv om overtrædelsen alene kan tilregnes gerningsmanden som simpel uagtsom. Se § 20 i lov om registrering af køretøjer

(lovbekendtgørelse nr. 179 af 22. februar 2023) og § 114 i registreringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 663 af 10. juni 2025).

Behandling af straffesager

Straffesager, hvor overtrædelse af registreringsloven eller dens forskrifter er begået den 5. juni 2011 eller senere, behandles enten af Skattestyrelsens straffesagsenheder eller af politiet. Se KØREGL § 21 og om politiets bødetilkendegivelser nedenfor.

Politiets bødetilkendegivelser

Selvom det er forudsat i registreringsloven, at Skattestyrelsen behandler straffesager på dette område, kan politiet give gerningsman-

den en bøde efter de bødeniveauer, som fremgår af skemaet nedenfor, i form af en bødetilkendegivelse. Dette forudsætter, at gerningsmanden dels erkender sig skyldig i overtrædelsen, og dels erklærer sig rede til at betale bøden inden en nærmere angiven frist. Se RPL § 832, stk. 1. Sager, der afgøres efter denne bestemmelse, afsluttes i politiets regi.

Bødeniveau

Rigsadvokaten har godkendt, at Skattestyrelsen kan afgøre sager om overtrædelser af registreringsloven eller dens forskrifter administrativt med bødeforelæg som anført i skemaet nedenfor.

Overtrådt	Overtrædelse	Motor-køretøj	Traktor	Knallert
KØREGL § 2, stk. 1, § 20, stk. 1	Kørsel med uregistreret køretøj, der er registreringspligtigt, eller kørsel uden nummerplader, inden køretøjet er taget i brug på færdselslovens område	1.000	1.000	1.000
RB § 15, stk. 1, § 114, stk. 3	Herboendes kørsel med et udenlandsk registreret motorkøretøj i strid med reglerne	1.000		
RB § 69, stk. 1, § 114, stk. 3	Bil forsynet med kun en nummerplade eller et prøveskilt eller prøvemærke, anbragt foran eller bagpå	1.000		
RB § 70, stk. 1, § 114, stk. 3	Kørsel med ulæselig/tildækket /bøjlet nummerplade, prøveskilt, prøvemærke	1.000		
RB § 71, stk. 1, § 114, stk. 3	Efterligninger eller uberettiget anvendelse af nummerplade, prøveskilt, prøvemærker	1.500		
KØREGL § 7b, stk. 2, § 20, stk. 1	Anvendt prøveskilte i strid med formålet med kørslen	1.000		
KØREGL § 7b, stk. 3, § 20, stk. 1	Anvendt prøveskilte til befordring af personer eller gods, der var uvedkommende for formålet med kørslen	1.000		
KØREGL § 7d, stk. 1, jf. § 20, stk. 1	Anvendt prøveskilte af andre end den lovlige personkreds	1.000		
KØREGL § 7d, stk. 3, § 20, stk. 1	Udlånt prøveskilt til selvstændig afprøvning, uden at der blev medbragt dokumentation for, at udlånets varighed ikke overstiger 3 timer	1.000		
KØREGL § 7f, stk. 1, jf. § 7b, stk. 2, § 20, stk. 1	Anvendt prøvemærker i strid med formålet med kørslen	1.000		
KØREGL § 7f, stk. 1, jf. § 7b, stk. 3, § 20, stk. 1	Anvendt prøvemærket til befordring af personer eller gods, der var uvedkommende for formålet med kørslen	1.000		
KØREGL § 7g, stk. 1, § 20, stk. 1	Benyttet prøvemærke uden at medbringe tilladelsen under kørslen	1.000		
KØREGL § 7g, stk. 2, § 20, stk. 1	Benyttet prøvemærke efter udløbet af tilladelsen	1.000		

Absolut kumulation

Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af registreringslovgivningen, og medfører overtrædelserne en bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse.

Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt registreringslovgivningen og en eller flere andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af registreringslovgivningen og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf.

Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt registreringslovgivningen og en eller flere andre love eller forskrifter udstedt i medfør heraf, og medfører overtrædelsen af registreringslovgivningen bødestraf, og medfører overtrædelsen af den eller de andre love frihedsstraf, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen.

Se KØREGL § 20, stk. 3 og 4.

Ingen gentagelsesvirkning

Der udmåles ikke forhøjede bøder ved gentagne overtrædelser.

Bøder til juridiske personer

Bødeniveauet for juridiske personers overtrædelse er det samme som for fysiske personer.

A.C.3.5.4.7.2 Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om brug af privatbenyttelsesmærket**Indhold**

Dette afsnit handler om ordensbøder for overtrædelse af reglerne for brug af privatbenyttelsesmærket på vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Afsnittet indeholder:

- Anvendelse af privatbenyttelsesmærke.

Anvendelse af privatbenyttelsesmærke

Der er pligt til at forsyne vare- og lastbiler - med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug - med et mærke bag på bilen.

Reglerne fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 82.

Om placering af mærket på køretøjet, og hvornår det skal fjernes, se bekendtgørelsens § 84.

Bemærk

Mærkningspligten gælder ikke for vare- og lastbiler, som er registreret første gang før den 3. juni 1998 eller efter den 31. december 2008. Den gælder heller ikke for vare- og lastbiler, der er registreret første gang fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med papegøjenummerplader. Se registreringsbekendtgørelsens § 82, stk. 2.

Overtræder en juridisk person disse regler, pålægges strafansvaret efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Se registreringsbekendtgørelsens § 114, stk. 5.

Bestemmelse	Hvis den registrerede er ejer eller bruger af en bil, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug ...	... så er bøden
RB § 114, stk. 3, jf. § 82 og § 84	forsætligt, groft eller simpelt uagtsomt undlader at bruge mærket	800 kr.

A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde**Indhold**

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de forhold, som kan indgå i vurderingen af, om der kan ske nedsættelse af en bøde i en skattestraffesag.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Gerningsmandens økonomiske forhold og betalingsevne
- Gerningsmandens personlige og sociale forhold
- Sagsbehandlingstid
- Forsøg
- Medvirken
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt med et bødeforlæg, er udgangspunktet for sanktionsudmålingen henholdsvis en normalbøde eller en ordensbøde, se A.C.3.5.2. og A.C.3.5.3.

Den konkrete sanktion i form af bødestraf kan blive mindre eller større end normalbøden, afhængig af formildende henholdsvis skærpende omstændigheder ved overtrædelsen. Normalbøden vil som udgangspunkt ikke blive nedsat i sager vedrørende forsætlig unddragelse, ligesom forekomsten af en eller flere formildende omstændigheder ikke i sig selv er ensbetydende med, at normalbødeniveauet bør fraviges. Hvis vurderingen er, at normalbødeniveauet bør fraviges. Hvis vurderingen er, at normalbøden kan nedsættes på grund formildende omstændigheder, nedsættes den

som udgangspunkt ikke til under halvdelen, selv om der er flere formildende omstændigheder.

Sager om forsætlige og groft uagtsomme skatte- og afgiftsunddragelser mellem 20.000 og 40.000 kr., der afgøres efter 1. januar 2024, sanktioneres med en fast bødestørrelse på 5.000 kr., hvis der er tale om førstegangsovertrædelse.

Det følger af STRFL § 51, stk. 3, at der ved fastsættelse af bøder skal tages særligt hensyn til den skyldiges betalingsevne og til den opnåede eller tilsigtede fortjeneste eller besparelse inden for de grænser, som hensynet til lovovertrædelsens beskaffenhed og de i § 80 nævnte omstændigheder tilsteder.

Det følger endvidere af STRFL § 80, at der ved straffens fastsættelse skal lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen.

I STRFL § 82 er angivet en række forhold, der i almindelighed skal indgå som formildende omstændigheder ved straffens fastsættelse.

Gerningsmandens økonomiske forhold og betalingsevne

Normalbødeniveauet ved overtrædelse af skatte- og/eller afgiftslovgivningen afspejler, at der ved overtrædelsen er opnået eller har været mulighed for at opnå en uberettiget økonomisk vinding. Derfor tillægges gerningsmandens økonomiske forhold og betalingsevne i praksis som udgangspunkt mindre vægt ved vurderingen af, om bøden kan nedsættes.

Se STRFL § 51, stk. 3, jf. § 80, stk. 2. Se STRFL § 82, stk. 1, nr. 6.

Dette ses også at være afgørende i forbindelse med domstolenes fastsættelse af tillægsbøde i skatte- og afgiftsstraffesager:

Se U.2003.349H, hvor Højesteret udtalte, at det i sager om grove overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen er fast praksis som tillægsstraf at idømme en bøde, der er udmålt i forhold til den økonomiske vinding, og at ringe eller manglende betalingsevne på domstidspunktet som udgangspunkt ikke vil kunne føre til, at en sådan tillægsbøde gøres betinget.

Se hertil fx SKM2011.291.VLR hvor retten ikke tillagde det betydning ved udmåling af tillægsbøden, at T var på kontanthjælp og sygemeldt, ligesom hun havde en gæld på ca. 1,6 mio. kr., som hun ikke havde mulighed for at afdrage på. Retten henviste i den forbindelse til, at T havde opnået en ikke ubetydelig økonomiske vinding.

I sager med grov uagtsomhed, hvor en virksomhed er ophørt fx ved konkurs, og hvor indehaveren på tidspunktet for sagens afgørelse er folkepensionist eller lønmodtager, kan der ske nedsættelse af bøden med halvdelen efter en konkret vurdering af gerningsmandens økonomiske situation efter virksomhedens ophør og den pågældendes udsigter for fremtiden.

Ved groft uagtsomme overtrædelser, hvor det unddragne beløb er af betydelig størrelse, og unddragelsen vedrører engangsindtægter, skal bøden fastsættes således, at der er balance mellem dennes størrelse og strafværdigheden af handlingen/overtrædelser. Dvs. der skal ske en efter omstændighederne både totalt og relativt betydelig nedsættelse af bøden. Se fx SKM2003.402.ØLR om salg af virksomhed.

Ved overtrædelser, der vedrører enkeltstående forhold af både regnskabsmæssig og forståelsesmæssig karakter, kan bøden alt efter undragelsens karakter og forudsat, at der er tale om relativt små beløb, fastsættes til halvdelen af normalbøden.

Derudover kan det inddrages i vurderingen af, om straffen skal nedsættes, at gerningsmanden, efter den strafbare handling er fuldbyrdet, har genoprettet den forvoldte skade ved gerningen eller søgt den genoprettet ved tilbagebetaling af det unddragne beløb. Se STRFL § 82, nr. 11.

Se SKM2019.475.VLR, hvor tillægsbøden ikke blev nedsat. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at tiltalte godt vidste, at han skulle betale skat af aktieavancen, havde afsat midler hertil og først betalte den unddragne skat, da skattemyndighederne rettede henvendelse til ham. Se også SKM2006.123.VLR, TfK2010.960.VLD, SKM2015.306.ØLR og SKM2013.878.ØLR.

Se SKM2003.5.VLR, hvor retten undtagelsesvis nedsatte tillægsbøden til 1/10 under henvisning til, at daværende ToldSkat var blevet fyldestgjort for den unddragne moms, før tiltalte gik konkurs. Se også SKM2013.427.ØLR og SKM2011.754.ØLR.

Hvis der også foreligger andre formildende omstændigheder kan der efter en konkret vurdering ske nedsættelse af bøden under henvisning til, at den unddragne skat er betalt, hvis forholdet er begået ved grov uagtsomhed.

I sager vedrørende forsætlig unddragelse, hvor der i øvrigt foreligger andre formildende omstændigheder, skal gerningsmanden have foretaget ekstraordinære anstrengelser, som overstiger gerningsmandens økonomiske ydeevne, fx dokumenterbar optagelse af lån eller ekstra arbejde, for at der kan ske nedsættelse af normalbøden under henvisning til, at den unddragne skat er betalt.

Gerningsmandens personlige og sociale forhold

Gerningsmandens almindelige personlige og sociale forhold før og efter gerningen, samt hans bevæggrunde for denne tillægges som udgangspunkt mindre vægt i en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, der kan afsluttes med bøde.

I sager med frihedsstraf kan gerningsmandens personlige og sociale forhold få betydning i forhold til, om straffen gøres helt eller delvist betinget, se STRFL § 80, stk. 2.

Se SKM2020.301.VLR, hvor frihedsstraffen blev gjort betinget bl.a. med henvisning til tiltaltes personlige forhold.

Se SKM2011.247.VLR, hvor tiltaltes personlige forhold ikke medførte, at straffen blev gjort betinget.

Hvis gerningsmanden ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev begået, vil normalbøden som udgangspunkt blive nedsat i en administrativ skattestraffesag, se STRFL § 82, stk. 1, nr. 1.

Hvis gerningsmanden har høj alder og sædvanlig straf er enten unødvendig eller skadelig, kan der efter en konkret vurdering ske lempelse af straffen, se STRFL § 82, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen har et begrænset anvendelsesområde for skattestraffesager, der kan afsluttes administrativt med bøde, men den kan få betydning for sager, hvor der kan idømmes frihedsstraf. Det fremgår af forarbejderne til STRFL § 82, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslag L99, 2003/2004.

Hvis den skatte- eller afgiftspligtige har medvirket til sagens opklaring, uden at der er tale om selvanmeldelse, kan bøden efter en konkret vurdering nedsættes til halvdelen af normalbøden. I praksis kan der som udgangspunkt alene ske nedsættelse af normalbøden, hvis gerningsmanden fx af egen drift har bidraget til, at der kunne træffes afgørelse om forhold, der ellers ikke var indgået i sagen.

Straffen kan nedsættes, uden at der er tale om frivillig selvanmeldelse, hvis den pågældende har tilstået. Se STRFL § 82, stk. 1, nr. 9, som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 661 af 11. juni 2024 (lovforslag L 115, 2023-24).

Hensigten med ændringen er at effektivisere behandlingen af straffesager ved domstolene, så flere sager kan behandles som tilståelsessager efter reglerne i RPL § 831 i stedet for at skulle behandles med domsmænd.

Straffesager inden for Skattestyrelsens kompetence vil under ingen omstændigheder skulle behandles med domsmænd, da kompetencen til at afslutte sager alene relaterer sig til tilfælde, hvor straffen højst er bøde. Det er derfor Skattestyrelsens umiddelbare vurdering, at ændringen af straffelovens § 82, stk. 1, nr. 9, ikke får betydning for bødesager inden for told-, skatte- og afgiftslovgivningen.

Se A.C.3.5.1.5 Selvanmeldelse.

Se SKM2013.878.ØLR, hvor tiltaltes medvirken under SKATs behandling af skattesagen ikke medførte nedsættelse af tillægsbøden.

Sagsbehandlingstid

Ved straffens fastsættelse kan det indgå som formildende omstændighed, at straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gerningsmanden. Sagsbehandlingstiden kommer dog kun i betragtning som formildende omstændighed, hvis dette er nødvendigt på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en rimelig frist, se STRFL § 82, stk. 2. Bestemmelsen omfatter overtrædelser begået efter den 1. januar 2022.

Det fremgår af forarbejderne til STRFL § 82, stk. 2, at det beror på en konkret vurdering, hvornår den tidsmæssige udstrækning af en sag udgør en krænkelse af artikel 6. Ved vurderingen af sagsbehandlingstidens rimelighed inddrages kriterierne: sagens kompleksitet, parternes adfærd og de relevante myndigheders adfærd. Ved vurderingen af myndighedernes adfærd lægges vægt på sagens betydning for sigtede eller tiltalte. Endelig beror vurderingen på en helhedsbedømmelse af sagen. Der kan ikke opstilles faste grænser for, hvad der forstås ved en »rimelig frist« efter EMRK artikel 6. Det vil afhænge af en samlet bedømmelse af sagens

konkrete omstændigheder, hvorvidt sagsbehandlingstiden må anses for at være rimelig ud fra en vurdering af ovenstående momenter. Ud fra praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan det med en vis forsigtighed udledes, at hvis en retssag tager meget mere end 5 år i to instanser, vil sagsbehandlingstiden som udgangspunkt være problematisk i forhold til konventionen, men den kan dog retfærdiggøres konkret. Se lovforslag L14, 2021/2022.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2022 er det overvejende udgangspunkt for praksis i administrative skattestraffesager, at bøden nedsættes til halvdelen af normalbøden, hvis alle sagens forhold er mere end 5 år gamle inden sagens afslutning.

Se SKM2017.25.VLR hvor retten fandt, at der ikke var grund til at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at tiltalte havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten.

Se også SKM2004.357.HR.

Det kan endvidere indgå som formildende omstændighed, at der er gået så lang tid, siden den strafbare handling blev foretaget, at anvendelsen af den sædvanlige straf er unødvendig. Se STRFL § 82, nr. 13. Se SKM2022.459.ØLR.

Se omvendt SKM2023.55.BR, hvor retten ikke fandt, at der var grundlag for efter STRFL § 82, nr. 13 eller 14, at nedsætte bøden på grund af den tid, der var gået, siden forholdene blev begået. Overtrædelserne blev konstateret ved kontrolbesøg i marts 2018, anklageskrift var modtaget i retten i april 2022 og der blev afsagt dom i sagen i november 2022.

Se desuden SKM2025.97.ØLR. Dommen redegør ikke nærmere for sagens tidsforløb hos myndighederne, men det fremgår, at der blev afgivet urigtige oplysninger i september 2018, og at anklageskrift blev modtaget i april 2023. Østre Landsret tiltrådte byrettens nedsættelse af bøden fra 150.000 kr. til 75.000. Nedsættelsen begrundedes i Østre Landsret med, at der var tale om en ukompliceret sag, hvor sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten, uden at dette skyldtes tiltaltes forhold, så væsentligt over-skred det rimelige, at straffen burde nedsættes i medfør af dagældende STRFL § 82, nr. 13. Landsretten anførte også, at "statskassen ikke var unddraget de af tiltalen omfattede beløb". Det vurderes, at det sidstnævnte udsagn alene skyldes en upræcis formulering fra landsrettens side, idet retten samtidig fandt, at tiltalte havde opfyldt gerningsindholdet i daværende SKL § 13, stk. 1, 1. pkt. Da bestemmelsen er fuldbyrdet ved afgivelse af de urigtige oplysninger, kan

det ikke i sig selv tillægges nogen betydning for strafudmålingen, om der er sket udbetaling af overskydende skat eller ej.

Forsøg

For forsøg udgør bøden normalt halvdelen af normalbøden. Se STRFL § 21, stk. 2. Dette gælder dog ikke sager omfattet af TDL § 74.

Der kan kun straffes for forsøg på forsætlige overtrædelser, og da der typisk er tale om erklærings- eller undladelsesforbrydelser, vil det være vanskeligt at bevise et forsøgsforsæt ved en førstegangs overtrædelse. Der straffes derfor typisk kun for forsøg i sammenhæng med fuldbyrdede overtrædelser for tidligere perioder.

Medvirken

For medvirken kan bøden efter en konkret vurdering af omfanget af medvirken nedsættes til halvdelen af normalbøden. Nedsættelse kan ske i de tilfælde, hvor den medvirkende kun har villet

- yde en mindre væsentlig bistand, eller
 - styrke et allerede fattet forsæt,
- samt når
- forbrydelsen ikke er fuldbyrdet, eller
 - en tilsigtet medvirken er mislykket.

Se STRFL § 23, stk. 1, 2. pkt.

Hvis der er flere indehavere af en virksomhed, deles normalbøden i almindelighed mellem dem. Det samme gælder tilfælde, hvor en ægtefælle eller samlever medvirker til overtrædelsen.

I smuglerisager, hvor flere i forening har begået overtrædelsen, beregnes dog en normalbøde for hver enkelt på grundlag af det samlede told- og afgiftsbeløb.

Se også

Afsnit A.C.3.8 for nedsættelse af bøden i sager med rådgiveransvar.

Overblik over bødefastsættelsen, hvor der er nedsættelsesgrund

Bemærk

Overblikket er alene vejledende. Se nærmere under omtalen af de enkelte nedsættelsesgrunde. Hvis vurderingen er, at normalbøden kan nedsættes på grund formildende omstændigheder, kumuleres nedsættelsesgrundene ikke, og normalbøden nedsættes som udgangspunkt ikke til under halvdelen, selvom der er flere formildende omstændigheder.

Hvis ...	Så ...
En virksomhed er ophørt fx ved konkurs, og indehaveren er på tidspunktet for sagens afgørelse folkepensionist eller lønmodtager og økonomisk trængt, og forholdet er begået ved grov uagtsomhed.	Normalbøde x ½
Engangsindtægter, hvor unddragelsen er af betydelig størrelse	Normalbøden nedsættes betydeligt, så den svarer til strafværdigheden af overtrædelsen. Se oversigt over domme nedenfor.
Enkeltstående overtrædelser	Normalbøde x ½.
Gerningsmanden har genoprettet skaden, og der foreligger andre formildende omstændigheder. Ved forsætlig unddragelse skal der være foretaget ekstraordinære anstrengelser.	Normalbøden x 2/3
Gerningsmanden er under 18 år	Normalbøde x ½
Gerningsmanden har medvirket til sagens opklaring fx ved af egen drift at have bidraget til, at der kunne træffes afgørelse om forhold, der ellers ikke var indgået i sagen.	Normalbøde x ½.

Hvis ...	Så ...
Sagsbehandlingstid: Forhold begået før den 1. januar 2022, hvor alle forhold mere end 5 år gamle	Normalbøden x ½.
Forsøg Forsøg på smugleri efter TDL § 74:	Normalbøde x ½ Normalbøde uden nedsættelse
Medvirken i mindre grad: Flere indehavere af virksomhed: Smugleri foretaget af flere i forening:	Normalbøde x ½. Normalbøden kan fordeles. Normalbøde til hver enkelt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme		
SKM2004357HR	T var i landsretten dømt i en sag om skattesvig, hvor det offentlige blev unddraget 268.435 kr., og straffet med en ubetinget frihedsstraf på fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 250.000 kr. Højesteret udtalte, at der, uden at det skyldtes T's forhold, var forløbet ca. 8 år fra hans indsendelse af den urigtige selvangivelse og ca. 5½ år fra meddelelsen om, at han ville blive sigtet. Sagen "lå død" i en periode på ca. 2½ år af de 3 år, hvor sagen var hos kommunen. Frihedsstraffen blev gjort betinget.	Sagsbehandlingstid medførte betinget frihedsstraf.
U2003.349H	Højesteret udtalte, at det i sager om grove overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen er fast praksis som tillægsstraf at idømme en bøde, der er udmålt i forhold til den økonomiske vinding, og at ringe eller manglende betalingsevne på domstidspunktet som udgangspunkt ikke vil kunne føre til, at en sådan tillægsbøde gøres betinget.	Gerningsmandens betalingsevne.
Landsretsdomme		
SKM202901LR	T var tiltalt for forsætligt at have angivet uberettigede fradrag og derved unddraget 106.584 kr. Der forløb ca. fire år og otte måneder fra gerningstidspunktet til anklageskrift blev modtaget af byretten. Anklagemyndigheden påstod T idømt bødestraf på 150.000 kr. Byretten fandt ikke, at der var handlet med forsæt til unddragelse og fastsatte bøden til 75.000 kr. Landsretten fandt, at overtrædelsen var begået med forsæt til unddragelse, men stadfæstede bøden med henvisning til, at der var tale om en ukompliceret straffesag, og at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til byretten, uden at dette beroede på tiltaltes forhold, så væsentligt overskred det rimelige, at tiltalte burde kompenseres herfor i medfør af dagældende STRFL § 82, nr. 13.	Landsretten nedsatte en normalbøde til halvdelen med henvisning til, at der var tale om en ukompliceret sag med en urimeligt lang sagsbehandlingstid, der ikke skyldtes tiltaltes forhold. Da straffebestemmelsen er fuldbyrdet ved afgivelse af de urigtige oplysninger har det i sig selv ikke nogen betydning for strafudmålingen, om der er sket udbetaling af overskydende skat eller ej.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
SKM2014501LR	T var tiltalt for forsætligt at have unddraget i alt 188.004 kr. i skat og 60.641 kr. i moms vedr. indkomstårene 2014-2016. Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 430.000 kr. Sagsbehandlingstiden kunne ikke begrunde en reduceret bøde. Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til halvdelen, til 215.000 kr., under henvisning til den meget lange sagsbehandlingstid, som hverken helt eller delvist kunne tilskrives Ts forhold. Bøden blev fastsat som en tillægsstraf til en tidligere afsagt dom af 13. februar 2018.	Bøden nedsat med ½ af normalbøden, jf. strfl. § 82, nr. 13.
SKM20101MR	T blev idømt 4 måneders fængsel og en tillægsbøde på 600.000 kr. for forsætligt at have unddraget 623.557 kr. i moms. T havde et alkoholmisbrug, var på kontanthjælp og var blevet diagnoseret med to alvorlige sygdomme. Landsretten gjorde frihedsstraffen betinget under henvisning til sagsbehandlingstiden og T's personlige forhold.	Sagsbehandlingstid og personlige forhold medførte betinget frihedsstraf.
SKM2014751LR	T blev idømt 40 dages fængsel og en tillægsbøde på 345.000 kr. for forsætligt at have unddraget det offentlige for 345.794 kr. i skat. Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorefter tillægsbøden skal udmåles til et beløb svarende til det unddragne beløb. Retten lagde vægt på, at T ikke var selvanmelder, men havde forklaret, at han godt vidste, at han skulle betale skat af aktieavancen og havde afsat midler hertil og først betalte den unddragne skat, da skattemyndighederne rettede henvendelse til ham. På den baggrund kunne det forhold, at T efterfølgende betalte det unddragne beløb, og oplysningerne om hans personlige forhold ikke begrunde en nedsættelse af tillægsbøden.	Tilbagebetaling af det unddragne beløb og personlige forhold førte ikke til nedsættelse af tillægsbøde.
SKM2017251LR	T blev idømt en bøde på 250.000 kr. for forsætligt at have unddraget for 156.068 kr. i skat. Retten fandt ikke grundlag for at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at T havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten.	Sagsbehandlingstid medførte ikke nedsættelse.
SKM2015361LR	T blev idømt en ubetinget fængselsstraf på 1 år samt en tillægsbøde på 1.700.000 kr. for at have unddraget fro 1.480.797 kr. i skat og 221.179 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Landsretten fandt ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget under henvisning til, at T havde betalt det unddragne beløb. Sagsbehandlingstiden, der var ca. 2½ år, fra SKATs indledning af sagen til landsrettens dom, kunne heller ikke føre til et andet resultat.	Tilbagebetaling af det unddragne beløb og sagsbehandlingstid førte ikke til strafnedsættelse.
SKM2018781LR	T blev idømt 9 måneders fængsel og en tillægsbøde på 1.250.000 kr. for at have unddraget 1.258.159 kr. i skat. Landsretten fandt ikke, at hverken sagsbehandlingstiden, T's medvirken under SKATs behandling af skattesagen eller det forhold, at T havde betalt det skyldige skattebeløb kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet om, at tillægsbøden beregnes til en gang den samlede unddragne skat.	Tilbagebetaling af det unddragne beløb, sagsbehandlingstid og medvirken under sagens behandling førte ikke til nedsættelse af tillægsbøde.
SKM2013471LR	T blev dømt for forsætligt at have unddraget det offentlige i alt 378.465 kr. i skat. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på	Tilbagebetaling af det unddragne beløb førte til nedsættelse af tillægsbøde.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	250.000 kr. Ved beregning af tillægsbøden blev der lagt vægt på, at T havde betalt den unddragne skat.	
SKM201322MR	T var tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat for 2003 og 2004, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten på årsopgørelserne var for lave med 200.000 kr. for 2003 og 100.000 kr. for 2004, hvorved det offentlige blev unddraget mindst 113.742 kr. i skat. T forklarede, at han var ansat som direktør i en virksomhed. Han fik 25.000 kr. netto om måneden. T kontaktede sin arbejdsgiver og dennes revisor og sagde, at han havde modtaget en årsopgørelse, som han vidste indeholdt nogle forkerte tal. Han havde den opfattelse, at det var hans arbejdsgivers pligt at indbetale den korrekte løn. Han var ikke bekendt med, at han selv havde pligt til at indberette, at hans løn var anderledes, end det der stod på årsopgørelsen. Byretten fandt ikke, at T ved at rette henvendelse til sin arbejdsgiver havde foretaget sig det fornødne, idet han overfor skattemyndighederne har haft pligt til at reagere på, at den i årsopgørelserne anførte indtægt var for lav. T blev af byretten dømt efter anklageskriftet og straffen blev fastsat til en bøde på 167.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 89. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men bøden blev nedsat til 160.000 kr. i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.	Bemærk, at forholdet fra og med 2013 kunne være omfattet af reglerne om ansvarsfrihed pga. feltlåsning, hvis skatteyderen ikke vurderes at have haft indflydelse på den manglende indberetning fra arbejdsgiveren.
SKM2011740LR	T blev dømt for forsætligt at have unddraget det offentlige i alt 294.674 kr. i skat. Landsretten fastsatte straffen til 40 dages ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 200.000 kr. Ved fastsættelse af tillægsbøden blev der lagt vægt på, at T havde betalt den unddragne skat.	Tilbagebetaling af det unddragne beløb førte til nedsættelse af tillægsbøde.
SKM2011291MR	T blev dømt for at have unddraget det offentlige 312.264 kr. i moms ved at have drevet uregistreret virksomhed. Med henvisning til den ikke ubetydelige økonomiske vinding, som T havde opnået, fandt Landsretten ikke grundlag for at nedsætte tillægsbøden under hensyn til T's manglende betalingsevne.	Gerningsmandens betalingsevne. Ikke ubetydelig økonomisk vinding.
SKM201127MR	T blev idømt 9 måneders fængsel og en tillægsbøde på 985.000 kr. for forsætligt at have unddraget i alt 399.492 kr. i skat, 510.176 kr. i moms og 75.514 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T oplyste under sagen, at hans privatliv var kaotisk med sygdom og tvangsauktion. Landsretten tiltrådte, at 6 måneder af frihedsstraffen blev gjort betinget under henvisning til sagens tidsmæssige forløb, herunder at sagen havde ligget stille hos anklagemyndigheden i ca. 1 år og 8 måneder.	Sagsbehandlingstid medførte delvis betinget frihedsstraf. Personlige forhold medførte ikke nedsættelse.
TK2010960LD	T var tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 1.615.439 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt 862.597 kr. T forklarede bl.a., at det udeholdte beløb var indtægt for arbejde, han havde udført, og at pengene var blevet indsat på en konto i Jersey. Det fremgik af sagen, at SKAT i 2006 havde modtaget materiale fra PBS ved-	Afvejning af, om der samlet set forelå strafformildende omstændigheder.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	rørende brug af udenlandske kreditkort i Danmark, og at SKAT herefter var påbegyndt identificeringen af ejerne af disse kort. Behandlingen af T's sag var herefter begyndt i oktober 2007, og kendelsen om ransagning af T's bopæl var afsagt i april 2008, hvorefter der blev ransaget i juni 2008. I januar 2009 havde SKAT anmodet politiet om at rejse tiltale. T blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. SKL § 13, stk. 1, og blev straffet med fængsel i 7 måneder og en tillægsbøde på 860.000 kr., idet der blev lagt vægt på forholdets karakter, herunder størrelsen af det unddragne beløb. Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Den omstændighed, at forholdene var begået i 2001, 2002 og 2003, kunne efter sagens forløb ikke føre til andet resultat. Det samme gjaldt den omstændighed, at T nu havde betalt den unddragne skat og efter sin forklaring havde fremskaffet kontoudtog fra Jersey.	
SKM2006/231LR	T blev tiltalt for overtrædelse af momslovens § 81 ved med forsæt til at unddrage moms at have angivet for lidt i momstilsvare for perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2001, hvorved der blev unddraget 1.036.112 kr. i moms. T blev endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 302. Byretten fandt T skyldig i forsætlig unddragelse af moms på 994.626 kr. og idømte T fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 950.000 kr. Landsretten frifandt T for yderligere forhold, men fandt ham skyldig i urigtig momsunddragelse på 823.155 kr., hvoraf 812.015 kr. udgør forsætlig unddragelse. T blev under hensyn til den ufyldstgørende beskrivelse af overtrædelsen af straffelovens § 302 frifundet for dette forhold. T blev idømt fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 800.000 kr.	Selv om momsbeløbet var betalt, fastsatte landsretten tillægsbøden efter sædvanlig praksis.
SKM2004/40LR	T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skatte-lovgivningen ved for 2 indkomstår ikke at have selvangivet fortjeneste på 1.261.000 kr. fra aktieindkomst og renteindtægter på 13.721 kr. fra en mellemregningskonto, hvorved han unddrog sig skatter på tilsammen 502.239 kr. T havde i "Formueoplysninger" for salgsåret skrevet, at anparterne var afhændet til anden side. Landsretten fandt det bevist, at T havde handlet uagtsomt ved at undlade at opgive fortjenesten ved salget af anparterne og renterne fra mellemregningskontoen. Landsretten lagde vedrørende fortjenesten ved salget af anparterne vægt på, at skattevæsenet, uanset oplysningerne i tiltaltes "Formueoplysning", ikke blev gjort bekendt med T's fortjeneste ved salget og heller ikke modtog indberetning herom fra anden side. Under hensyn til den ledsagende "Formueoplysning" og henset til, at fortjenesten ved salget af anparterne var en engangsindtægt, fandt byretten, at straffen, straffen efter den afvejning, der skal foretages mellem bødens størrelse og strafværdigheden af T's handling, burde nedsættes fra den påståede bøde, der af ToldSkat var nedsat med en tredjedel, til halvdelen af normalbøden ved groft uagtsomt forhold. Landsretten ændrede	Engangsindtægt. Bødenedsættelse da retten fandt, at der var tale om en engangsindtægt.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
	byrettens dom, således at T blev straffet med en bøde på 225.000 kr.	
SKM20035.VLR	Tillæggsbøden blev nedsat til 1/10 af den sædvanlige tillæggsbøde, da det undtagne beløb var betalt, inden tiltalte gik konkurs.	Dommen er enkeltstående. Se fx SKM2006.123.VLR og TfK2010.960.VLD
Byretsdomme		
SKM202355BR	T blev idømt en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af pantbekendtgørelsen og chokolade- og sukkervareafgiftsloven. Byretten fandt ikke, at der var grundlag for efter straffelovens § 82, nr. 13 eller 14, at nedsætte bøden på grund af den tid, der var gået, siden forholdene blev begået. Overtrædelserne blev konstateret ved kontrolbesøg i marts 2018, anklageskrift var modtaget i retten i april 2022 og der blev afsagt dom i sagen i november 2022.	Sagsbehandlingstid medførte ikke nedsættelse.

A.C.3.5.6 Strafskærpelsesgrunde

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de forhold, som kan indgå i vurderingen af, om der kan ske skærpelse af en bøde i en skattestraffesag.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Gentagelsesvirkning
- Andre skærpende omstændigheder
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt med et bødeforlæg, er udgangspunktet for sanktionsudmålingen henholdsvis en normalbøde eller en ordensbøde, se A.C.3.5.2. og A.C.3.5.3.

Den konkrete sanktion i form af bødestraf kan blive mindre eller større end normalbøden, afhængig af formildende henholdsvis skærpende omstændigheder ved overtrædelsen.

Det følger af STRFL § 51, stk. 3, at der ved fastsættelse af bøder skal tages særligt hensyn til den skyldiges betalingsevne og til den opnåede eller tilsigtede fortjeneste eller besparelse inden for de grænser, som hensynet til lovovertrædelsens beskaffenhed og de i § 80 nævnte omstændigheder tilsteder.

Det følger endvidere af STRFL § 80, at der ved straffens fastsættelse skal lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen.

I STRFL § 81 er angivet en række forhold, der i almindelighed skal indgå som skærpende omstændigheder ved straffens fastsættelse.

Gentagelsesvirkning

Det skal i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden er tidligere straffet af betydning for sagen. Se STRFL § 81, nr. 1.

Gentagelsesvirkning indtræder, når gerningsmanden, inden den pågældende på ny forbrød sig, har vedtaget et bødeforlæg eller ved dom er fundet skyldig i en begået strafbar handling, som loven tillægger gentagelsesvirkning. Se STRFL § 84.

Det betyder, at administrative sager, der afsluttes med vedtagelse af et bødeforlæg, samt fældende straffedomme kan tillægges gentagelsesvirkning, hvis gerningsmanden på ny overtræder told-, skatte-, og/eller afgiftslovgivningen.

Ved lov nr. 1795 af 28. december 2023 er grænsen for fængselsstraf forhøjet til 500.000 kr. ved forsætlig unddragelse. Dog er grænsen for fængselsstraf 250.000 kr., hvis der er tale om gentagelsestilfælde, og den pågældende inden for de seneste 10 år er straffet for forsætlig unddragelse af mere end 250.000 kr. Se afsnit A.C.3.5.2.7.

Gentagelsesvirkningen ophører, hvis der ikke er begået en ny overtrædelse inden 10 år, efter at den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Hvis den tidligere straf er en bødestraf, regnes fristen fra den endelige dom eller bødens vedtagelse. Ved betingede domme regnes fristen fra den endelige dom. Se STRFL § 84, stk. 3.

Som hovedregel gælder, at en tidligere straf kan tillægges gentagelsesvirkning, hvis den pågældende efterfølgende begår en ligeartet overtrædelse. Ligeartet overtrædelse betyder, at det objektive gerningsindhold i de enkelte bestemmelser er af samme karakter. På skatte- og afgiftsområdet fortolkes det i praksis på den måde, at der skal foreligge overtrædelse indenfor samme lovområde. Den ovennævnte grænse for frihedsstraf på 250.000 kr. i gentagelsestilfælde gælder dog, uanset hvilke skatter og/eller afgifter, der er unddraget. Se de almindelige bemærkninger til lovforslag L 52, 2023-24, afsnit 2.1.3.1.

Der er gentagelsesvirkning, uanset om den oprindelige overtrædelse og gentagelsestilfældet sker med samme tilregnelser. I relation til den særlige grænse for frihedsstraf på 250.000 kr. i gentagelsestilfælde skal der dog være tale om forsæt til unddragelse ved begge overtrædelser.

Virkningen af gentagelse

Det er praksis i sager med normalbøder, at bøden forhøjes med 25 % af normalbøden i gentagelsestilfælde.

Se også afsnit A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis i 2024. Bøden på 5.000 kr. for førstegangstilfælde af undtagelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr. finder ikke anvendelse i gentagelsestilfælde. Grænsen på 40.000 kr. i undtagelse for udmåling af normalbøder finder heller ikke anvendelse i gentagelsestilfælde. I gentagelse-

sestiltfælde kan straffes med normalbøde uanset unddragelsens størrelse.

I sager om ordensbøder er gentagelsesvirkningen forskellig fra lovkompleks til lovkompleks. Se afsnit A.C.3.5.3 Ordensbøder i skatte- og punktafgiftslovgivningen og afsnit A.C.3.5.4 Katalog over en række fastsatte ordensbøder.

Se A.C.3.5.3.3 Skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.

Bemærk

Overtrædelse af de forskellige regnskabsregler eller af de forskellige fakturaregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet. Se afsnit A.C.3.5.3.3.

Ved gentagelse i mindre smuglerier i rejsegodstrafikken (unddraget told og afgift ikke over 5.000 kr.) bliver normalbøden dog normalt ikke forhøjet.

Sager, der afsluttes med advarsel, hvor pågældende er fundet skyldig, kan tillægges gentagelsesvirkning.

Sager, der afsluttes med advarsel, kan tillægges gentagelsesvirkning ved en senere overtrædelse.

Efter STRFL § 89, stk. 1, 1. pkt., kan der idømmes en tillægsstraf, hvis en person, som allerede er dømt til straf, efterfølgende findes skyldig i yderligere forhold begået forud for dommen. Tillægsstraf idømmes kun, hvis samtidig påkendelse af forholdene ville have

medført forhøjelse af straffen. Se SKM2020.218.ØLR, SKM2023.69.VLR og SKM2023.55.BR.

Andre skærpende omstændigheder

Det skal i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed ved fastsættelsen af straffen, at:

- Overtrædelsen er udført af flere i forening, jf. STRFL § 81, nr. 2.
- Overtrædelsen er særligt planlagt/led i omfattende kriminalitet, jf. STRFL § 81, nr. 3 (fx professionel eller systematisk kriminalitet). Se SKM2013.553.ØLR, SKM2019.51.ØLR og SKM2023.67.BR.
- Gerningsmanden har fået andre til at medvirke, jf. STRFL § 81, nr. 9.

Normalbødeniveauet ved overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen afspejler, at der ved overtrædelsen er opnået eller har været mulighed for at opnå en uberettiget økonomisk vinding. Særligt i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 289, kan lovovertrædelsens grovhed samt den forbundne skade/opnåede eller tilsigtede besparelse/fortjeneste føre til en skærpelse af straffen. Se STRFL § 80 og STRFL § 51, stk. 2 og 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2023.ØMR	T blev idømt en tillægsstraf med fængsel i 6 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget, samt en tillægsbøde på 675.000 kr. for i strid med sandheden at have indgivet meddelelse til folkeregisteret om flytning til Thailand, hvorefter skattepligt til Danmark blev ophævet for indkomstårene 2013 og 2014, hvorved det offentlige blev unddraget for 687.059 kr. i skat.	STRFL § 89.
SKM2023.ØLR	T blev idømt 3 års fængsel og en tillægsbøde på 13.300.000 kr. for at have unddraget for i alt 7.190.506 kr. i moms, 7.142.612 kr. i A-skat og 1.129.314 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.	STRFL § 89.
SKM2019.ØLR	T blev idømt 4 års ubetinget fængsel, en tillægsbøde på 20.600.000 kr., erstatningspligt samt rettighedsfrakendelse for momsunddragelse for 20.612.093 kr. samt for bedrageri og dokumentfalsk i form af anvendelse af falske fakturaer i forbindelse med momsangivelse. Som skærpende omstændighed lagde retten vægt på, at der var tale om gentagende og systematiske unddragelser af moms for et betydeligt beløb og over en lang periode; at T påbegyndte ny ulovlig virksomhed efter at han var blevet opdaget; at da kontrollen indledtes, blev overtrædelserne af T forsøgt skjult med falske bilag og falske fabrikerede kontoudtog samt at T oprettede et selskab alene med det formål at få en hurtigere udbetaling af det urigtige angivne negative momstilsvær.	Gentagen og systematisk unddragelse for et betydeligt beløb over en lang periode.
SKM2023.ØLR	T idømtes 3 års fængsel og en tillægsbøde på 25.800.000 kr. for at have unddraget 2.803.387 kr. i moms, 16.051.180 kr. i skat og 919.296 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Retten lagde ved fastsættelse af straffen vægt på sagens karakter og værdi, at forholdene var særdeles omfattende og begået systematisk over en lang periode, at T havde en ledende rolle i forholdene og ikke tidligere var straffet.	Omfattende og systematisk unddragelse for et betydeligt beløb over en lang periode.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Byretsdomme		
SKM202367BR	T blev idømt 2 års fængsel, herunder 1½ år betinget samt en tillægsbøde på 19.600.000 kr. for at have unddraget for 4.541.500 kr. i moms, 7.531.035 kr. i skat og 4.263.312 kr. i selskabsskat. Ved straffastsættelsen lagde retten bl.a. vægt på de store beløb og på, at forholdene var professionelt udført og var foretaget af flere i forening gennem mange år. Retten fandt endvidere, at betingelserne i straffelovens § 289, stk. 3, var opfyldt og forhøjede tillægsbøden med 20 %.	Professionelt udført af flere i forening gennem mange år.
SKM202355BR	T blev idømt en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af pantbekendtgørelsen og chokolade- og sukkervareafgiftsloven. Byretten nedsatte ikke bøden efter straffelovens § 89 under henvisning til, at der ville være udmålt en bøde ved absolut kumulation med bøder for forhold begået efter forholdene i denne sag.	STRFL § 89.

A.C.3.5.7 Andre retsfølger af den strafbare handling

Indhold

Dette afsnit handler om andre retsfølger af den strafbare handling.

Afsnittet indeholder:

- Rettighedstab efter straffelovens § 79 (A.C.3.5.7.1)
- Frakendelse af næringsbrev efter næringsbrevsordningen (Indhold slettet som historisk) (A.C.3.5.7.2)
- Tilbagekaldelse af tilladelse til udbud af spil (A.C.3.5.7.3)
- Konfiskation (A.C.3.5.7.4).

A.C.3.5.7.1 Rettighedstab efter straffelovens § 79

Indhold

Afsnittet handler om straffelovens regler om frakendelse af retten til at drive virksomhed.

Afsnittet indeholder:

- Rettighedstab ved virksomhed med særlig autorisation eller godkendelse
- Rettighedstab ved anden virksomhed
- Frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed
- Domspraksis om frakendelse
- Frakendelsens varighed
- Straffudmåling og frakendelse
- Drift af virksomhed, selvom retten hertil er frakendt.

Rettighedstab ved virksomhed med særlig offentlig autorisation eller godkendelse

En person, der udøver virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, kan ved dom for et strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed eller at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrundes en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Se STRFL § 79, stk. 1.

Reglen tager bl.a. sigte på virksomhed af mere betroet karakter, fx advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, læge og apoteker, men kan også omfatte autoriseret gas- og vandmester, el-installatør, transportvirksomhed etc.

Rettighedstab efter STRFL § 79 for udøvelse af virksomhed sker efter dom.

Forudsætningen for at frakende den pågældende ret til at udøve virksomhed er, at der er en nærliggende fare for misbrug. Her vil domstolene bl.a. lægge vægt på forholdets grovhed og den pågæl-

dendes personlighed. Det kræves ikke, at forholdet er begået under udøvelsen af virksomheden.

Rettighedstab ved anden virksomhed

Når særlige omstændigheder taler derfor, kan retten til at udøve virksomhed, hvortil der ikke kræves offentlig autorisation eller godkendelse, frakendes. Se STRFL § 79, stk. 2, 1. pkt. Reglen er begrundet med, at der skal være en mulighed for myndighederne til at gribe ind, når der gennem arten af den udøvede virksomhed i forbindelse med det nu begåede strafbare forhold er godtgjort en fare ved at lade den pågældende fortsætte sin virksomhed.

Reglen kan anvendes på en virksomhed, der er registreret over for told- og skatteforvaltningen, og som ved dom findes skyldig i overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed

Der kan ske frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Se STRFL § 79, stk. 2, 2. pkt.

Frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed omfatter for det første den formelle deltagelse i form af registrering i Erhvervsstyrelsens it-system som direktør, medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet eller som likvidator i en erhvervsvirksomhed. Det samme gælder registrering som ledelsesmedlem i et tilsvarende udenlandsk register.

Bestemmelsen omfatter for det andet den reelle deltagelse i form af faktisk udøvelse af ledelsesbeføjelser i en erhvervsvirksomhed, dvs. faktisk udøvelse af en direktørs eller likvidators eller et bestyrelsesmedlems eller tilsynsrådsmedlems beføjelser i virksomheden. Det vil omfatte virksomheder, hvis ledelse på grund af deres juridiske form ikke er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, dvs. enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber og kommanditselskaber, medmindre samtlige interessenter henholdsvis komplementarer er kapitalselskaber. Det vil endvidere omfatte virksomheder, hvis ledelse er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, men hvor registreringen helt eller delvis ikke svarer til de faktiske forhold. En frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed omfatter derimod ikke en ejers blotte udøvelse af ejerbeføjelser f.eks. på et selskabs generalforsamling.

Se bemærkningerne til lovforslag L 164, 2012-13, vedtaget som lov nr. 634 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retspleje-

loven og forskellige andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

Domspraksis om frakendelse

Af resocialiseringshensyn mv. har domstolene hidtil indskrænket rettighedstabene til et nødvendigt minimum, men har eksempelvis anvendt bestemmelserne over for vin- og spiritushandlere, automobilhandlere, entreprenører, og over for en revisor, der til brug for en kreditværdighedsundersøgelse havde medvirket til udfærdigelsen af en urigtig status.

Frakendelsens varighed

Frakendelsen sker på tid fra 1 til 5 år, regnet fra den endelige dom, eller indtil videre. I sidstnævnte tilfælde kan spørgsmålet om fortsat udelukkelse fra den pågældende virksomhed indbringes for retten efter 5 år. Se STRFL § 79, stk. 3.

Strafudmåling og frakendelse

Såfremt gerningsmanden frakendes en af rettighederne i STRFL § 79 eller påføres andre følger, der kan sidestilles med straf, skal dette indgå som en formildende omstændighed ved fastsættelse af den egentlige straf (fængsel eller bøde). Se STRFL § 82, nr. 12.

Drift af en virksomhed, selvom retten hertil er frakendt

Det bemærkes, at den, der udøver en virksomhed, selvom retten til det er frakendt ham/hende, kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Se STRFL § 131.

A.C.3.5.7.2 Frakendelse af næringsbrev - Indhold er slettet som historisk

A.C.3.5.7.3 Tilbagekaldelse af tilladelse til udbud af spil Indhold

Dette afsnit handler om tilbagekaldelse af tilladelse fra Spillemyndigheden til udbud af spil.

Afsnittet indeholder:

- Om spilleloven og spilleafgiftsloven
- Oplysninger om overtrædelse af spilleafgiftsloven
- Indberetning af oplysninger til Spillemyndigheden
- Spillemyndighedens reaktionsmuligheder.

Om spilleloven og spilleafgiftsloven

Den 1. januar 2012 trådte spilleloven og spilleafgiftsloven i kraft. Samtidig blev tips- og lottoloven ophævet. Se spilleloven, lbk. nr. 1182 af 22/9 2025 om spil, og spilleafgiftsloven, lbk. nr. 1209 af 13/8 2020 om afgifter af spil.

Det er Spillemyndigheden, der varetager administrationen af spilleloven, og Spillemyndigheden har det overordnede ansvar for at give tilladelser til udbud af spil. Skatteforvaltningen administrerer spilleafgiftsloven.

Se også

Se afsnit:

- J.A.1.1 Spillemyndigheden i Danmark og/eller Grønland
- J.A.1.2 Spillelovens geografiske anvendelsesområde
- E.A.9 Spil om spilleafgiftsloven.

Oplysninger om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen
Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden kan udveksle de nødvendige oplysninger om registreringspligtige personer og selskaber m.v. til brug for de respektive myndigheders registrering og kontrol m.v. Se SPILAL § 32.

Udvekslingen af oplysninger skal overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen, og der kan derfor som udgangspunkt ikke ske

udveksling af oplysninger mellem Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden, som ikke er relevant for de pågældende myndigheders sagsbehandling.

Indberetning af oplysninger til Spillemyndigheden

Der er følgende procedure om indberetning til Spillemyndigheden i sager om overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, hvor det tillige skal vurderes, om den pågældende skal have tilbagekaldt tilladelsen til udbud af spil:

- Ved Skattestyrelsens udsendelse af bødeforelæg for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen angives det i bødeforelægget, at der vil ske indberetning til Spillemyndigheden om bødedettagelsen. I en sag, der skal afgøres ved domstolene, skal der ved sagens fremsendelse til anklagemyndigheden ske en tilsvarende underretning til forhandleren om indberetning i tilfælde af fældende dom i sagen med bøde eller frihedsstraf.
- Skattestyrelsen indberetter det vedtagne administrative bødeforelæg til Spillemyndigheden.

Spillemyndighedens reaktionsmuligheder

På baggrund af bødeforelægget fra Skattestyrelsen, vil Spillemyndigheden:

- enten indlede en administrativ tilbagekaldelse af tilladelsen til udbud af spil, se SPILL § 44, eller
- indskærpe overfor tilladelsesindehaveren, at ved gentagne overtrædelser kan tilladelsen blive tilbagekaldt.

A.C.3.5.7.4 Konfiskation

Indholdet i dette afsnit om konfiskation efter en række punktafgiftslove er slettet.

Reglerne om konfiskation i CHOAL § 26 a, EMBAL § 18 a, SPRITAL § 31 a, TOBAKAL § 25 a og ØLVINAL § 25 a er ophævet med virkning fra den 1. januar 2025. Se lov nr. 1473 af 10. december 2024.

De tidligere gældende regler er omtalt i Den juridiske vejledning, 2024-2, afsnit A.C.3.5.7.4.

A.C.3.6 Straffesagens afgørelse

Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan en skatte- og afgiftsstraffesag kan afsluttes administrativt. Det beskriver også, hvad der skal ske, hvis sagen ikke kan afsluttes administrativt, fordi den sigtede ikke ønsker at medvirke hertil.

Afsnittet indeholder:

- Generelle regler om anvendelse af bødeforelæg (A.C.3.6.1)
- Anvendelse af bødeforelæg og bødekendelse i visse i toldsager (A.C.3.6.2)
- Anvendelse af advarsel (A.C.3.6.3)
- Anvendelse af henstilling (A.C.3.6.4)
- Tiltalebegæring til politiet (A.C.3.6.5).

Se også

Se afsnit A.C.3.1 om kompetencen til at

- afslutte en skatte-, moms-, afgifts- eller toldstraffesag uden retslig forfølgning
- træffe en foreløbig afgørelse vedrørende bøde og efterbetaling i visse toldstraffesager.

A.C.3.6.1 Generelle regler om anvendelse af bødeforelæg

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for anvendelse af bødeforelæg.

Afsnittet indeholder:

- Bødeforelæggets anvendelse og indhold
- Forældelse af bødekraft i medfør af et bødeforelæg
- Genoptagelse af bødeforelæg

Bødeforelæggets anvendelse og indhold

Hvis sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, meddeles det i form af et bødeforelæg. Se RPL § 832.

Reglerne for bødeforelæg er de samme som gælder, når der skal rejses tiltale efter retsplejeloven. Se RPL § 832, stk. 2.

Bødeforelægget skal indeholde

- den pågældendes navn,
- en beskrivelse af overtrædelsen,
- hvilken lovbestemmelse, der anses for overtrådt.

Se RPL § 832, stk. 2, der henviser til RPL § 834, stk. 1 og 2.

Det skal også oplyses, at sagen principielt skal afgøres ved domstolene, men at den kan afsluttes uden domstolsbehandling, såfremt den sigtede

- erkender sig skyldig og
- erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale den bøde, som er anført i bødeforelægget.

Hvis den sigtede ikke kan tiltræde bødeforelægget, bliver sagen sendt til politiet med anmodning om at indbringe den for domstolene.

Der kan ikke klages over et bødeforelæg til Skatteankestyrelsen. En borger eller virksomhed, som ikke kan tiltræde et bødeforelæg, skal derfor have sagen afgjort ved domstolene.

Forældelse af bødekraft i medfør af et bødeforelæg

En bøde i medfør af et vedtaget bødeforelæg bortfalder efter

1. 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
2. 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.,

hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpankning.

Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor fristen for bødens betaling i følge det vedtagne bødeforelæg udløber.

Se STRFL § 97 a, stk. 1 og stk. 3, og afsnit A.A.9.4.2

Bemærk

Afgår gerningsmanden ved døden efter bødeforelæggets vedtagelse, men inden bødens betaling, bortfalder bøden. Se STRFL § 97 b, stk. 1.

Genoptagelse af et bødeforelæg

Et bødeforelæg kan genoptages efter en konkret vurdering. Genoptagelse kan ske efter anmodning fra den sigtede eller på told- og skatteforvaltningens initiativ.

Genoptagelse kan ske ved

- ugyldighedsgrunde
- sagsbehandlingsfejl
- ændring af grundlaget for bødeforelægget - bødeforelæg for ikke strafbare forhold, efterfølgende ændring af skatteansættelsen eller ændring af skyldsspørgsmål.

Ved genoptagelse tilbagekalder Skattestyrelsens straffesagsenheder bødeforelægget, og der vedtages eventuelt et nyt bødeforelæg.

A.C.3.6.2 Anvendelse af bødeforelæg og bødekendelse i visse toldsager

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for anvendelse af bødekendelse i visse toldstraffesager samt muligheden for, at mindre smuglerisager kan afgøres direkte på grænsen ved underskrivelse af bødeforelæg.

Afsnittet indeholder:

- Regel om ikendelse af bøde til personer uden for de nordiske lande og EU-landene
- Regel om bødeforelæg på stedet ved grænsen.

Regel om bødekendelser til personer uden for de nordiske lande og EU-landene

TDL § 80, stk. 2 indeholder en regel om, at told- og skatteforvaltningen i nogle tilfælde kan træffe en foreløbig afgørelse om både told- og afgiftskravet og bøde, idet told- og skatteforvaltningen kan udstede en bødekendelse. I modsætning til et bødeforelæg indebærer en bødekendelse, at den pågældende pålægges en bøde. Bøden har samme retskraft som en dom, hvis den pågældende ikke inden for en frist på 14 dage forlanger afgørelsen indbragt for domstolene.

Bestemmelsen omfatter personer, der er forhyret med skibe i udenrigsfart, og personer, der ikke er bosiddende her i landet. I praksis anvendes bestemmelsen i forhold til personer forhyret om bord på skibe i udenrigsfart samt personer bosiddende udenfor de nordiske lande og EU i sager om smugleri, herunder sager om uangivne varer i rejsegodstrafikken.

Formålet med bestemmelsen er, at disse bødesager kan finde en hurtig afslutning. Bødekendelsen afleveres på stedet til den pågældende, som efter modtagelsen har en frist på 14 dage til at overveje, om sagen ønskes indbragt for domstolene.

En bødekendelse indeholder en afgørelse både vedrørende afgiftskravet og bøden, og der er ikke lovhjemmel til, at kravet vedrørende told- og afgifter kan påklages særskilt til Skatteankestyrelsen.

Afgørelsen om betaling af told og afgifter og bøde må anses som en helhed. Hvis den pågældende vil klage over afgørelsen, skal spørgsmålet om told og afgifter samt bøde indbringes for domstolene.

Hvis den pågældende ønsker sagen indbragt for domstolene, skal personen underrette told- og skatteforvaltningen, hvorefter Skattestyrelsens straffesagsenhed sørger for, at sagen overgives til anklagemyndigheden med henblik på indbringelse for domstolene. Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning for så vidt angår betaling af told- og afgiftskravet.

Regel om bødeforelæg på stedet ved grænsen

En sag om overtrædelse af told- og afgiftslovgivningen, som kan afsluttes administrativt med en bøde, kan afgøres ved grænsen med et bødeforelæg efter følgende regler:

Rejsegodstrafikken

Ansvarssager, hvor

- den undtagne told og afgift ikke overstiger 5.000 kr., og
- den rejsende umiddelbart
 - erkender overtrædelsen og
 - betaler såvel told og afgift som bøde,

skal afgøres med et almindeligt bødeforelæg (der ikke indeholder told- og afgiftskravet).

Sådanne sager kan afgøres på stedet, hvis den rejsende ønsker det. Det sker ved, at den rejsende på stedet

- tiltræder afgørelsen af told- og afgiftskravet,
- tiltræder og underskriver bødeforelægget og
- betaler
 - den undtagne told og afgift og
 - bøden.

A.C.3.6.3 Anvendelse af advarsel

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om anvendelse af advarsel.

Afsnittet indeholder:

- Regel om advarslens anvendelse
- Regel om formkrav til advarslen
- Senere overtrædelse
- Tilfælde, hvor advarsel ikke anvendes.

Regel om advarslens anvendelse

En advarsel er en sanktion, som anvendes af Skatteforvaltningen efter principperne i RPL § 900. Efter RPL § 900, stk. 1, kan en sag afgøres ved tildeling af advarsel, hvis retten finder, at tiltalte er skyldig, og sagen egner sig til afgørelse ved en advarsel på grund af lovovertrædelsens karakter, herunder navnlig fordi der er tale om et førstegangstilfælde af en ringe forseelse, og tiltalte ikke protesterer.

Advarsel er en meddelelse til den skatte- eller afgiftspligtige om,

- at der er konstateret en overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen,
- at der efter omstændighederne ikke vil blive gjort bødeansvar gældende, og
- at der i tilfælde af gentagen overtrædelse vil blive gjort ansvar gældende.

En skatte- afgifts- eller toldstraffesag kan sluttes med en advarsel, når der både objektivt og subjektivt er realiseret et strafbart forhold.

Anvendelsesområdet for advarsler er førstegangstilfælde af en ringe forseelse. Se RPL § 900. Førstegangsunddragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr. straffes fra den 1. januar 2024 med en fast bøde på 5.000 kr. jf. afsnit A.C.3.5.2.7, og der vil ikke i disse tilfælde kunne sanktioneres med en advarsel. Anvendelsesområdet for advarsler vil derfor fremover kun være tilfælde, hvor der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder i sagen.

Regel om formkrav til advarslen

Der kan ikke gives en advarsel uden, at Skattestyrelsens straffesagsenhed har været i personlig kontakt med den sigtede.

Det betyder, at den pågældende skal

- sigtes for overtrædelsen
- vejledes om, der ikke er pligt til at udtale sig om sagen,
- underrettes om muligheden for at få beskikket en forsvarer og
- have mulighed for at afgive forklaring.

Advarsel kan gives, hvis den sigtede ikke protesterer.

I forbindelse med, at der gives en advarsel, skal der redegøres for,

- hvilke objektive og subjektive omstændigheder, der har givet grundlag for advarslen, og
- konsekvensen af, at advarslen ikke modtages.

Hvis sigtede protesterer mod advarslen, skal sagen indbringes for retten med påstand om bøde, som fastsættes efter de sædvanlige regler.

En accepteret advarsel kan ikke påklages, og accepten kan ikke tilbagekaldes.

Senere overtrædelse

Hvis den pågældende efter at have accepteret en advarsel på ny begår ligeartede overtrædelser, kan der straffes,

- indtil 2 år efter at advarslen er accepteret, og
- selvom det undtagne beløb ligger under minimumsgrænsen for at gøre bødeansvar gældende.

Hvis den pågældende på ny overtræder lovgivningen om skat, moms, lønsumsafgift og arbejdsmarkedsbidrag eller punktafgiftslovgivningen, vil den tidligere advarsel kunne indgå i bedømmelsen af tilregnelsen.

Ordensbøder

Advarsel anvendes ikke ved overtrædelser af ordensbødebestemmelser.

A.C.3.6.4 Anvendelse af henstilling

Skattestyrelsens straffesagsenheder anvender fra 1. juli 2020 ikke henstillinger som led i behandlingen af administrative straffesager. Sager, hvor straffesagsenhederne vurderer, at der ikke er grundlag for et strafansvar, afsluttes med en meddelelse til den pågældende om, at sagen henlægges.

A.C.3.6.5 Tiltalebegæring til politiet

Indhold

Afsnittet beskriver retningslinjerne for udformning af tiltalebegæring til politiet, når bødeforelæg ikke vedtages.

Regel

Hvis et bødeforelæg ikke vedtages, eller en bødeikendelse ønskes indbragt for domstolene, sendes sagen til politiet med en tiltalebegæring, hvori politiet anmodes om at indbringe sagen for domstolene.

I tiltalebegæringen anmodes politiet om

- at rejse tiltale i overensstemmelse med bødeforelæggets forholdsbeskrivelse, og
- at nedlægge påstand om en bøde af samme størrelse som angivet i bødeforelægget eller bødeikendelsen.

Herudover anføres, at sagen stadig kan afsluttes administrativt, dvs. uden domstolsbehandling, såfremt den sigtede ønsker det.

Tiltalebegæringen vedlægges

- kopi af bødeforelægget/bødeikendelsen samt
- kopi af sagens akter.

Orientering til anklagemyndigheden om længerevarende sagsforløb

Anklagemyndigheden skal have en tidslinje over sagens forløb med angivelse af de vigtigste sagsbehandlingsskridt og redegørelse for, af hvilke grunde en sag eventuelt kan være berostillet, når sagen har haft en varighed af mere end et år, og sagen resulterer i en tiltalebegæring.

A.C.3.7 Gennemførelse af krav i straffesager ved domstolene

Indhold

Afsnittet beskriver retningslinjer for at fremsætte krav om skat, moms, afgifter, told og erstatning i skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres ved domstolene.

Afsnittet indeholder:

- Fremsættelse af krav om skat ved domstolene (A.C.3.7.1)
- Fremsættelse af krav om moms og punktafgifter ved domstolene (A.C.3.7.2)
- Fremsættelse af krav om told og afgifter ved domstolene (A.C.3.7.3)
- Fremsættelse af krav om erstatning ved domstolene (A.C.3.7.4).

A.C.3.7.1 Fremsættelse af krav om skat ved domstolene

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan krav om skat fremsættes ved domstolene.

Afsnittet indeholder:

- Skatteansættelse skal foretages inden fremsendelse til politiet
- Skattekrav kan indtales under retssagen i særlige tilfælde

- Skattekrav under straffesag ved subsidiær tiltale efter skattekontrolloven
- Krav om solidarisk hæftelse for selskabsskat ved et selskabs insolvens
- Krav om solidarisk hæftelse for skat til medejer af personlig virksomhed.

Skatteansættelse skal foretages inden fremsendelse til politiet

I skattestraffesager mod fysiske og juridiske personer opgøres skattekravet som hovedregel i form af en

- skatteansættelse eller
- ændring af tidligere skatteansættelse.

Skatteansættelsen foretages, inden

- der fremsendes en begæring om tiltale til politi og anklagemyndighed, eller
- straffesagen fremmes.

Bemærk

Hvis den ændrede skatteansættelse påklages til Skatteankestyrelsen, afgøres det som beskrevet i afsnit A.C.3.4.4, om straffesagen og klagesagen kan behandles sideløbende, eller om den ene sag undtagesvis skal afvente den anden.

Skattekrav kan indtales under retssagen i særlige tilfælde

I sager om overtrædelse af SKL § 82 eller § 83 (tidligere SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15, 16 og 18) samt STRFL § 289 kan de unddragne skatter i særlige tilfælde, som omtales nedenfor, indtales under straffesagen og påkendes af retten i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens kapitel 89. Se SKL § 89 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 19 A).

Se også

Se afsnit A.A.9.7 om SFL § 34 b om forældelse af skattekrav, der er

- inddraget i en straffesag
- rejst efter straffesagens afslutning

Skattekrav under straffesag ved subsidiær tiltale efter skattekontrolloven

Hvis der i en sag om berigelsesforbrydelse efter straffelovens kapitel 28 rejses en subsidiær tiltale efter SKL § 82 eller § 83 (tidligere SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15 eller 16), anmodes politi og anklagemyndighed om at nedlægge påstand om, at tiltalte dømmes til at efterbetale de unddragne skatter.

Krav om solidarisk hæftelse for selskabsskat ved et selskabs insolvens

Skattekravet mod et selskab medtages under straffesagen, hvis

- der er grundlag for at rejse tiltalen mod den, der ejer eller behersker selskabet (hovedaktionær eller -anpartshaver), og
- det er tvivlsomt om selskabet kan betale skatten.

Politi og anklagemyndighed anmodes om at nedlægge påstand om, at den tiltalte pålægges solidarisk hæftelse med selskabet for de unddragne skatter.

Krav om solidarisk hæftelse for skat til medejer af personlig virksomhed

I tilfælde, hvor ægtefæller eller samlever har drevet en virksomhed sammen, og tiltalen rettes mod den af parterne, der ikke er registreret som virksomhedsejer, anmodes politi og anklagemyndighed om at nedlægge påstand om solidarisk hæftelse for skatten.

A.C.3.7.2 Fremsættelse af krav om moms og punktafgifter ved domstolene

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan krav om moms og punktafgifter fremsættes ved domstolene.

Afsnittet indeholder:

- Moms- og afgiftstilsvaret opgøres inden oversendelse til politiet
- Krav om solidarisk hæftelse for moms og punktafgifter ved et selskabs insolvens
- Krav om solidarisk hæftelse for moms og punktafgifter til en medejer af virksomhed.

Moms- og afgiftstilsvaret opgøres inden oversendelse til politiet

Momstilsvaret fastsættes som hovedregel efter reglerne i OPKL § 5, inden

- der fremsættes begæring om tiltale til politiet, eller
- straffesagen fremmes.

Krav om solidarisk hæftelse for moms og punktafgifter ved et selskabs insolvens

Der foretages en opgørelse af momstilsvaret for selskabet.

Momskravet medtages under straffesagen, når momsunddragelsen er sket i et selskab, hvis

- der findes grundlag for at rejse tiltale mod den, der ejer eller behersker selskabet (hovedaktionær/-anpartshaver), og
- det er tvivlsomt, om selskabet kan betale momsen.

Politi og anklagemyndighed anmodes om at nedlægge påstand om, at den tiltalte pålægges solidarisk hæftelse med selskabet for momsen.

Den samme fremgangsmåde gør sig gældende med punktafgifter.

Krav om solidarisk hæftelse for moms og punktafgifter til medejer af virksomhed

Momstilsvaret opgøres for den registrerede virksomhedsindehaver.

Hvis ægtefæller eller samlever har drevet en virksomhed sammen, og tiltalen rettes mod den af parterne, der ikke er registreret som virksomhedsejer, anmodes politi og anklagemyndighed om at nedlægge påstand om, at tiltalte pålægges solidarisk hæftelse med ægtefællen/samleveren for momsen.

Den samme fremgangsmåde gør sig gældende med punktafgifter.

Se også

Se afsnit A.A.9.7 om SFL § 34 b om forældelse af moms og punktafgifter

A.C.3.7.3 Fremsættelse af krav om told og afgifter ved domstolene

Indhold

Afsnittet indeholder:

- Toldkrav opgøres inden oversendelse til politiet
- Toldkrav ved smugleri
- Toldkrav ved bødekendelse.

Toldkrav opgøres inden oversendelse til politiet

I toldstraffesager fastsættes kravet om told og afgifter som hovedregel før straffesagen fremmes.

Toldkrav ved smugleri

I større smuglerisager, herunder sager om overtrædelse af STRFL § 289, medtages told- og afgiftskravet dog under straffesagen.

Toldkrav ved bødekendelse

I sager, der afgøres med bødekendelse, medtages kravet om told og afgifter i bødekendelsen. Se afsnit A.C.3.6.2.

A.C.3.7.4 Fremsættelse af krav om erstatning ved domstolene.**Indhold**

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Erstatningspligt eller solidarisk hæftelse for selskabsskat, moms mv.
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Såfremt tab i et selskab sker som følge af ledelsens (typisk hovedaktionærens eller hovedanpartshaverens) retsstridige handlinger, vil hovedaktionæren/hovedanpartshaveren ofte have pådraget sig et erstatningsansvar over for det offentlige for dette tab.

Se også

Om forældelse af erstatningskrav, se FORÆL § 13.

Herefter er udløb af forældelsesfristen ikke til hinder for, at det under en straffesag, hvor tiltalte findes skyldig, kan pålægges tiltalte

at betale erstatning eller godtgørelse til Skatte-, Told- eller Motorstyrelsen i anledning af det strafbare forhold.

Bemærk

Der kan være erstatningsansvar for en hovedaktionær/hovedanpartshaver for en retsstridig handling, hvor der er handlet med forsæt til at unddrage skat og/eller afgifter, eller hvor der foreligger grov uagtsomhed. Se TfS 2001.215 ØLD. Erstatningsansvaret bedømmes efter culpa reglen.

Erstatningspligt eller solidarisk hæftelse for selskabsskat, moms mv.

I straffesager, hvor der er en hovedaktionær/hovedanpartshaver i et selskab, rettes strafansvaret for selskabets udeholdelse af skattepligtig indkomst, moms mv. efter praksis mod vedkommende personligt. Se A.C.3.2.3 om valg af ansvarssubjekt.

I dette tilfælde skal der nedlægges påstand om efterbetaling af selskabsskatterne mv. for eneaktionæren/hovedanpartshaveren in solidum med selskabet. Anmodning om erstatningspligt eller solidarisk hæftelse for den undtagne skat/afgift, anføres i tiltalebegæringen til politiet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
TfS 2001.215 ØLD	En direktør og hovedanpartshaver i et selskab og en direktør i en selskabsfilial blev begge pålagt strafansvar for selskabets momsunddragelser hidført ved, at filialens momstilsvær ikke var opgjort og ej heller angivet. Begge de tiltalte blev dømt for grov uagtsomhed. Samtidig blev begge pålagt en erstatningsretlig medhæftelse for selskabets undtagne moms.	

A.C.3.8 Rådgiveransvar**Indhold**

Dette afsnit handler om strafansvar og disciplinæransvar for revisorer og advokater, og heri gennemgås reglerne om strafansvar for rådgivere i hovedtræk.

Afsnittet indeholder:

- Strafansvar (A.C.3.8.1)
- Disciplinæransvar for revisorer (A.C.3.8.2)
- Disciplinæransvar for advokater (A.C.3.8.3).

Om rådgiveransvar

Skattestyrelsen kan gøre et strafansvar gældende mod rådgiver, hvis denne har rådgivet eller handlet på en sådan måde, at der i forbindelse med oplysninger om klientens skatte- eller afgiftsforhold er sket en overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Revisorer og advokater er desuden undergivet et disciplinæransvar efter henholdsvis revisorloven og retsplejeloven for overtrædelse af branchemæssige forpligtelser. Disciplinæransvaret udløses ved tilsidesættelse af de pligter, stillingen som revisor eller advokat medfører - typisk overtrædelse af god revisorskik og god advokatskik. Disciplinæransvar påkendes af henholdsvis Revisornævnet og Advokatnævnet.

Hvor det er muligt at anvende såvel strafansvar som disciplinæransvar, beror valget mellem at indbringe sagen for Revisor- eller Advokatnævnet eller politiet på en vurdering af den konkrete

overtrædelses grovhed. Jo grovere handlingen eller undladelsen er, desto mere taler det for at rejse en straffesag.

A.C.3.8.1 Strafansvar**Indhold**

Dette afsnit omhandler det strafansvar, som en rådgiver kan pådrage sig for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med arbejdet for en klient. Der kan være tale om enten et medvirkensansvar eller et direkte ansvar.

Afsnittet indeholder

- Medvirkensansvar
- Direkte ansvar
- Valg af ansvarssubjekt
- Fordeling af ansvar
- Bødeniveau
- Skattestyrelsens kompetence
- Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Medvirkensansvar

Der kan gøres et medvirkensansvar gældende mod rådgiver efter STRFL § 23.

Medvirkensansvaret er et selvstændigt ansvar, hvilket indebærer, at et ansvar for rådgiver kan blive aktuelt, uanset om et strafferetligt ansvar kan gøres gældende over for klienten.

Rådgiveransvaret for medvirken til skatte- eller afgiftsretlige overtrædelser aktualiseres især som:

- et egentligt rådgiveransvar, hvor rådgiver yder råd og deltager i planlægningen mv. af økonomiske dispositioner, som er et led i en skatteunddragelse.
- et direkte medvirkensansvar ved selve den strafbare handling eller i tilknytning hertil, eksempelvis ved rådgiverens udfærdigelse af urigtigt regnskab eller urigtigt oplysningsskema.

Se fx SKM2024.266.VLR.

Bemærk

De almindelige betingelser for strafansvar skal være til stede, dvs. den objektive betingelse om gerningsbeskrivelsen skal være opfyldt, ligesom den subjektive betingelse om tilregnelser skal være opfyldt for rådgivers vedkommende.

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.2.1 De materielle betingelser for strafansvar.
- A.C.3.2.4 Tilregnelser: forsæt eller grov uagtsomhed.
- A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter.

Direkte ansvar

Der findes lovbestemmelser, der retter sig direkte mod rådgivere. Bestemmelserne har en gerningsbeskrivelse, der gør, at rådgiver betragtes som gerningsmand, og dette uanset at handlingen er foretaget for en klient. Eksempler herpå er STRFL § 155 og § 157 samt revisorlovens § 54.

Desuden pålægger skattekontrollen og en række afgiftslove skatte- eller afgiftspligtige at afgive forskellige oplysninger. Bestemmelserne kan omfatte rådgiver direkte, idet gerningsmanden er ... "den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger". Rådgiver afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, når rådgiver udfærdiger og afleverer oplysninger direkte til skattemyndighederne, eller afgiver urigtigt oplysningsskema. Se fx SKL § 82. Se også SKM2014.406.BR.

Et typisk område, hvor der kan blive tale om rådgiveransvar for en advokat, er i forbindelse med bobehandling. Ansvar kan foreligge, hvor advokaten som bobestyrer afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved bedømmelsen af, om et bo er fritaget for beskatning (DBSL § 6) eller undlader rettidigt at afgive en særlig boopgørelse (DBSL § 57). Se DBSL § 93. Se også SKM2022.456.BR.

Bemærk

De almindelige betingelser for strafansvar skal være til stede, dvs. den objektive betingelse om gerningsbeskrivelsen skal være opfyldt, ligesom den subjektive betingelse om tilregnelser skal være opfyldt for rådgivers vedkommende.

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.2.1 De materielle betingelser for strafansvar.
- A.C.3.2.4 Tilregnelser: forsæt og grov uagtsomhed.
- A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter.

Valg af ansvarssubjekt

Rådgiveransvar kan være både som et professionsansvar og et virksomhedsansvar.

Ansvarssubjektet kan være den rådgiver, der på sin klients vegne har overtrådt bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen. Ansvarssubjektet kan også være et selskab i de tilfælde, hvor en fejl

ikke kan henføres til en bestemt medarbejder, eksempelvis fordi flere medarbejdere fra samme selskab har bidraget til opgaveløsningen, og hvor der ikke er én rådgiver, der står som den ansvarlige.

Se også

Se også afsnit

- A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter. Valg af ansvarssubjekt og Rigsadvokatens Meddelelse.
- A.C.3.4 Straffesagens start.
- A.C.3.4.2 Sigtelse.

Fordeling af ansvar

En sigtelse af rådgiver for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen udelukker ikke, at den skattepligtige også kan være sigtet for overtrædelsen.

Skattestyrelsen må foretage en konkret vurdering af, hvorledes ansvaret skal fordeles mellem rådgiver og klient. Hvor rådgiver har begået væsentlige fejl, kan grundlaget for at statuere ansvar hos den skatte- eller afgiftspligtige ofte mangle. Se SKM2014.405.BR. Dette gælder især ansvar for grov uagtsomhed.

I de tilfælde, hvor ansvar alligevel pålægges den skattepligtige, kan bøden nedsættes til halvdelen, en tredjedel eller en fjerdedel af normalbøden i samme omfang, som medansvar pålægges rådgiver.

Bødeniveau

Bøde til en rådgiver, hvor rådgiver har handlet groft uagtsomt, beregnes som hovedregel ikke som en normalbøde. Bøden udmåles som udgangspunkt i intervallet mellem 5.000 kr. og 50.000 kr. Efter omstændighederne kan bøden fastsættes højere. I SKM2024.266.VLR idømte landsretten et revisionselskab en bøde på 100.000 kr. for grov uagtsom medvirken til klientens momsunddragelse.

Skattestyrelsens kompetence

De almindelige bestemmelser om Skattestyrelsens straffesagsheders kompetence til at afslutte en straffesag finder anvendelse. Se afsnit A.C.3.1.1 Kompetencen til at afslutte en straffesag.

Skattestyrelsens straffesagsheder kan således afslutte en straffesag mod en rådgiver administrativt, hvis

- sagen alene vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen samt toldlovgivningen,
- sagen kan afgøres med en bøde, og
- rådgiver dels erklærer sig skyldig i overtrædelsen og dels erklærer sig rede til at betale den bøde, der er angivet i et bødeforelæg, inden en nærmere angiven frist.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.1.1 Sager, der kan afgøres administrativt af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen oversender sagen til politiet

Vurderer Skattestyrelsens straffesagsheder, at overtrædelsen er forsætlig og vil medføre frihedsstraf, eller kan rådgiver ikke erklære sig skyldig i overtrædelsen, skal Skattestyrelsens straffesagsheder sende sagen til politiet med henblik på at indbringe sagen for domstolene.

Vedrører sagen også en mulig overtrædelse af anden lovgivning, og ønsker Skattestyrelsens straffesagsheder, at der bliver taget stilling til, om der skal rejses tiltale for overtrædelse heraf, skal sagen overgives til politiet sammen med skatte- og afgiftsstraffesagen. Anden lovgivning kan f.eks. være overtrædelse af revisorloven eller straffeloven, herunder STRFL § 155 eller § 157 om misbrug

i offentlig tjeneste eller grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten. Tilsvarende gælder, hvis Skattestyrelsens straffesagsenheder ønsker, at der bliver taget stilling til, om der skal nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse efter STRFL § 79.

Se SKM2016.572.ØLR, hvor revisor sammen med eneanpartshaveren i klientselskabet blev dømt for forsætlig moms- og skattesvig af særlig grov karakter. Desuden blev revisor idømt rettighedsfrakendelse.

Se også

Se også afsnit A.C.3.6.5 Tiltalebegæring til politiet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser relevante domme på området.

Afgørelser	Afgørelsen i stikord	Yderligere kommentarer
Landsretsdomme		
SKM2024.618R SKM2026.16MR	T1 var tiltalt for som indehaver og daglig leder af en virksomhed, der solgte importerede biler, at have været ansvarlig for groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved momstilsvaret, som T1 indberettede til told- og skatteforvaltningen, blev opgjort for lavt med 10.834.810 kr. T2 (revisionsselskabet) var tiltalt for i forening med T1 at have været ansvarlig for groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T2, der førte momsregnskabet for T1's virksomhed, opgjorde momstilsvaret for en række bilhandler efter reglerne om brugtmoms uden at undersøge, om reglerne fandt anvendelse, og selvom det var åbenbart, at reglerne om brugtmoms ikke fandt anvendelse. Byretten fandt T1 skyldig i tiltalen og idømte T1 en bøde på 10.800.000 kr. Retten lagde bl.a. vægt på, at reglerne om brugtmoms ikke fandt anvendelse, og at T1 undlod at foretage nærmere undersøgelser eller søge nærmere rådgivning om, hvorvidt de angivne regler kunne finde anvendelse. Byretten fandt vedrørende revisionsselskabet T2 ikke, at der var ført nødvendigt bevis for, at revisionsselskabet i forbindelse med dets bistand med bogføringen og udarbejdelse af moms-breve, havde deltaget i forening med T1 i foretagelsen af momsindberetningerne på en sådan måde, at selskabet kunne gøres strafferetligt ansvarlig. Dommen blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket af anklagemyndigheden vedrørende T2. Landsretten fandt revisionsselskabet, T2, skyldig i medvirken til T1's overtrædelse af momsloven i perioden vedrørende beløbet på 10.834.810 kr. og idømte T2 en bøde på 100.000 kr. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at T2 i en længere årrække havde bistået T1 med udarbejdelse af regnskaber med assistan- ceerklæring og med bogføring, og at T2 udarbejdede opgørelser over momstilsvaret for T1 i den nævnte periode, som T1 anvendte ved sin afgivelse af oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Der blev desuden lagt vægt på karakteren af T2's medvirken og unddragelsens størrelse.	Rådgiverbøde på 100.000 kr. for grov uagtsom medvirken til klientens unddragelse af moms.
Byretsdomme		
SKM2024.618R SKM2026.16BR	T var tiltalt for groft uagtsomt, på vegne af et dødsbo, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteberegningen, idet aktieavance på 908.185 kr. ikke blev medtaget i boets selvangivelse, hvorved det offentlige blev unddraget 238.395 kr. i skat. Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 10.000 kr. Retten lagde bl.a. vægt på, at T, der forestod behandlingen af boet i medfør af sit professionelle erhverv som advokat burde have undersøgt reglerne på området, inden han indgav boets selvangivelse. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på praksis, når en rådgiver har handlet groft uagtsomt, beløbets	

	størrelse, at T ikke havde opnået egen vinding, og at beløbet efterfølgende var blevet betalt til det offentlige.	
SKM201445BR	T1 var tiltalt for groft uagtsomt at have angivet sin indkomst for lavt, idet værdi af fri bil ikke var medtaget. Endvidere var T1's rådgiver tiltalt for groft uagtsomt at have medvirket til, at oplysningerne i T1's selvangivelse var urigtige, idet en eller flere medarbejdere havde begået regnskabsmæssige fejl. Under de foreliggende omstændigheder fandtes T1's uagtsomhed ikke at kunne betegnes som grov, hvorefter han blev frifundet. De fejl, som de ansatte i rådgiverselskabet havde begået, fandtes derimod tilsammen at være udtryk for en sådan tilsidesættelse af de krav, der måtte stilles til agtpågivenhed i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for en klient med betydelige og forskelligartede aktiviteter, at de måtte anses for udslag for grov uagtsomhed. Bøden blev fastsat til 5.000 kr.	Fordeling af ansvar mellem klient og rådgiver
SKM201446BR	T var tiltalt for, som led i sin revisionsvirksomhed, af grov uagtsomhed at have opgjort og angivet sine klienters indkomster for lavt, hvorved der blev unddraget skatter. T udarbejdede et virksomhedsregnskab, og ved en fejl blev automatisk indberettede private renter ikke fjernet. Med henvisning til at der var mange poster i klienternes selvangivelse, omfanget af tiltalte revisionsopgave sammenholdt med karakteren af den begåede fejl, fandt retten, at T måtte anses for at have handlet simpelt uagtsomt.	
SKM2014514BR	T havde, som revisor for klienten PD, i PD's selvangivelser for årene 2008-2011, selvangivet indkomst efter reglerne i virksomhedsskatteordningen til trods for, at PD afstod sin virksomhed i 2007, hvorved der senest i 2008 skulle ske beskatning af opsparet overskud på 950.000 kr. T forklarede, at PD i 2007 solgte halvdelen af en udlejningsejendom til sin søn. Dette medførte et tilgodehavende hos sønnen på godt 2,1 mio. kr., hvorfor der blev udstedt et gældsbeholdning til PD. T gjorde gældende, at gældsbeholdningen berettigede PD til fortsat at benytte virksomhedsskatteordningen. Byretten fandt, at da T er statsautoriseret revisor må han derfor antages at kende skattereglerne. Allerede som følge heraf fandtes T at have handlet groft uagtsomt. Straffen blev fastsat til en bøde på 15.000 kr. Det var ved fastlæggelse af bødens størrelse lagt vægt på, at der blev givet urigtige og vildledende oplysninger til SKAT i flere på hinanden følgende indkomstår og på størrelsen af det beløb, der kunne være unddraget i skat. Som en formildende omstændighed blev anført, at T ikke selv opnåede økonomisk gevinst herved, og at statskassen ikke kunne antages at have lidt et tab.	

A.C.3.8.2 Disciplinæransvar for revisorer

Indhold

Dette afsnit omhandler disciplinæransvar for godkendte revisorer samt Revisornævnets kompetence og reaktionsmuligheder. Afsnittet har udelukkende fokus på de disciplinærsager, som Skatteforvaltningen kan indbringe for Revisornævnet.

Afsnittet indeholder:

- Klage til Revisornævnet (A.C.3.8.2.1)
- Revisornævnets kompetence og reaktionsmuligheder (A.C.3.8.2.2)

A.C.3.8.2.1 Klage til Revisornævnet

Indhold

Dette afsnit handler om klage til Revisornævnet. Reglerne om Revisornævnet findes i revisorloven §§ 43-47c.

Revisornævnets opgave er at behandle klager over revisorer, der er godkendt efter revisorlovens § 3, dvs. er statsautoriseret eller registreret revisor.

Dette afsnit indeholder

- Regel
- Valg af ansvarssubjekt
- Gerningsindhold
- Erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

Regel

Klager over, at en revisor ved udførelsen af opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, kan indbringes for Revisornævnet. Se revisorlovens 43, stk. 3.

Revisornævnet kan udelukkende påkende klager over opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, som er erklæringsopgaver samt

den bistand, som revisor har ydet i den forbindelse. Rådgivningsopgaver eller bistand, som ikke har resulteret i, at revisor har afgivet en erklæring, kan nævnet ikke behandle.

Eksempel

I en sag havde revisor bl.a. udarbejdet årsregnskab uden at foretage revision og uden at afgive nogen erklæring. Endvidere havde revisor udarbejdet selvangivelse. Da der heller ikke i tilknytning til selvangivelsen var afgivet nogen form for erklæring, forelå der ikke et revisorarbejde, som nævnet kunne tage stilling til, og sagen blev afvist. Sagen er omtalt i Revisornævnets Årsberetning 2010, side 27, kendelse af 14. juni 2010 i sag 47/2009.

Hvis der er udført erklæringsarbejde, har nævnet også kompetence til at tage stilling til andre dele af revisors bistand, der knytter sig supplerende eller accessorisk til erklæringsdelen.

Bemærk

Det er en betingelse for at få en klage behandlet, at den erklæring, der klages over, ikke er fem år gammel eller mere på det tidspunkt, hvor nævnet modtager klagen. Se revisorlovens § 46.

Valg af ansvarssubjekt

Disciplinæransvaret er en form for strafansvar. Følgende ansvarsformer fremgår af revisorloven:

- Individualansvar
- Virksomhedsansvar
- Accessorisk virksomhedsansvar.

Individualansvar

Individualansvar er et direkte og personligt ansvar for revisor som fysisk person. Ansvaret kan gøres gældende af alle, der har en retlig interesse overfor en sagkyndig rådgiver. Se revisorlovens § 43, stk. 6, 1. pkt.

Virksomhedsansvar

Virksomhedsansvar er et direkte ansvar for en revisionsvirksomhed som juridisk person. Konstateres der svigt hos revisionsvirksomheden i form af fejl og mangler, eller hvis virksomheden ikke har et kvalitetsstyringssystem, eller der i øvrigt i forbindelse med udførelsen af kvalitetskontrol er fundet fejl eller mangler hos revisionsvirksomheden, da er det forbeholdt Erhvervsstyrelsen at indbringe klage over revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Se revisorlovens § 43, stk. 5.

Accessorisk virksomhedsansvar

Accessorisk virksomhedsansvar er en for Revisornævnet særlig ansvarsform. Accessorisk virksomhedsansvar er defineret som et "medansvar for tilsidesættelsen af revisors pligter" og er betinget af, at der samtidig gøres et individuelansvar gældende. Se revisorlovens § 44, stk. 6.

Det følger af Revisornævnets praksis, at revisor skal være tilknyttet den pågældende revisionsvirksomhed, førend der kan blive tale om at henføre en klage over en revisorvirksomhed til det accessoriske ansvar.

I en sag fra 2013 indbragt af Skatteforvaltningen blev en revisionsvirksomhed frifundet, da klagen fra Skatteforvaltningens side mod revisionsvirksomheden ikke var tilstrækkeligt konkretiseret, ligesom Skatteforvaltningen ikke havde anført nogen begrundelse for virksomhedens accessoriske medansvar for de indklagede revisors tilsidesættelse af god revisorskik. De indklagede revisorer blev pålagt en bøde på hver 25.000 kr. for ikke at have givet en supplerende oplysning i påtegningen til årsrapporten om, at ledelsen kunne ifalde ansvar på grund af manglende afregning af skat. Se

Revisornævnets Årsberetning 2013, side 16-17, kendelse af 29. maj 2013 i sag 20/2012.

Bemærk

Når Skatteforvaltningen indbringer en sag for Revisornævnet, er der tale om et individualansvar, og det er revisor, der er ansvarssubjekt.

Gerningsindhold

Den handling eller undladelse, der kan medføre ansvar for revisor, er beskrevet som tilsidesættelse af de pligter, som stillingen medfører. Se revisorlovens § 44, stk. 1.

Gerningsindholdet er således pligtforsømmelse.

Bemærk

Simpel uagtsomhed er tilstrækkeligt til disciplinært ansvar.

Revisor har pligt til at kende de regler, der gælder for udførelsen af en erklæringsopgave, herunder regler i lovgivningen og revisionsstandarder. Hvis der foreligger en objektiv overtrædelse, vil der i almindelighed i det mindste foreligge simpel uagtsomhed.

Helt bagatelagtige forhold er dog udelukket fra det ansvarspådragende område. Et eksempel kan være, hvor en tastefejl og misforståelse af faktum ikke kan bedømmes som en overtrædelse af god revisorskik. Se Revisornævnets Årsberetning 2010, side 74, kendelse af 10. maj 2010 i sag 61/2009.

Erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3

Revisorlovens § 1, stk. 2, omhandler erklæringer med sikkerhed, mens § 1, stk. 3, omhandler andre erklæringer. Se revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

Det er kun erklæringer, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, der er omfattet af revisorloven.

Erklæringer med sikkerhed

Revisorlovens primære anvendelsesområde er ifølge revisorlovens § 1, stk. 2, erklæringer med sikkerhed.

En "erklæringsopgave med sikkerhed" er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er egnet til at højne troværdigheden og øge graden af tillid til emnet for erklæringen over for de tiltænkte brugere af informationen.

Der er fastsat nærmere regler om revisorerklæringer med sikkerhed i erklæringsbekendtgørelsen. Se BEK nr. 518 af 24. maj 2024. Af særlig interesse for Skatteforvaltningen er erklæringsbekendtgørelsens § 6 om modifikationer og § 7 om oplysninger om forhold i revisionspåtegningen.

For erklæringsopgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, angiver revisorlovens § 16, stk. 1, den overordnede målestok for, hvilke pligter, der påhviler revisor.

Opgaverne skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik. Det følger af bestemmelsen, at revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Endvidere indebærer god revisorskik, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Se revisorlovens § 16, stk. 1.

Det følger endvidere af bestemmelsen, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og at erklæringsopgaver efter § 1, stk. 2, kun må udføres gennem en revisionsvirksomhed. Se revisorlovens § 16, stk. 3.

Revisor skal endvidere opfylde kravene i §§ 24-26 om revisors uafhængighed af den virksomhed, som opgaven vedrører.

Eksempler

Typiske eksempler på en erklæring med sikkerhed, der vil være omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2, er:

- Revisionspåtegning på et årsregnskab og evt. koncernregnskab for en virksomhed, der er omfattet af årsregnskabsloven.
- Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt efter årsregnskabsloven.
- Erklæring med høj grad af sikkerhed efter selskabslovens regler (f.eks. selskabsretlige erklæringer i forbindelse med apportindskud, kapitalforhøjelser, fusions- og likvidationsregnskaber mm.).

Andre erklæringer

Revisorlovens § 1, stk. 3, omfatter andre erklæringer fra revisor om et erklæringsemne, fx at et regnskab er i overensstemmelse med lovgivningen. Sådanne erklæringer må ikke indeholde en udtalelse, der kan forveksles med en konklusion, der er egnet til at øge tilliden til erklæringsemnet.

For andre erklæringer efter § 1, stk. 3, gælder kun de bestemmelser i revisorloven, som følger af revisorlovens § 1, stk. 3. Erklæringer efter § 1, stk. 3, er kun i begrænset omfang omfattet af erklæringsbekendtgørelsen.

Eksempler

Et typisk eksempel på en erklæring, som vil være omfattet af revisorlovens § 1, stk. 3, er en erklæring om assistance med regnskabsopstilling. Erklæringer i forbindelse med opgaver vedrørende assistance med regnskabsopstilling vedrører bl.a. opgaver, hvor revisor opstiller et regnskab på baggrund af virksomhedens bogføring. Ved sådanne opgaver udfører revisor ikke revision eller review (gennemgang). Revisor afgiver derfor heller ikke nogen erklæring, som udtrykker nogen grad af sikkerhed. Erklæringen udtrykker blot, at revisor har assisteret med at opstille regnskabet.

Der er ikke krav til, at revisor ved afgivelse af erklæringen, skal opfylde kravene om revisors uafhængighed af den virksomhed, som erklæringen vedrører. Det skal dog fremgå af erklæringen, hvis revisor ikke har været uafhængig. Se revisorlovens § 16, stk. 4, 2. pkt.

Revisor skal ved udarbejdelsen af erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3, udvise professionel kompetence og fornøden omhu. Se revisorlovens § 16, stk. 4, 1. pkt. Erklæringer efter § 1, stk. 3, er således ikke omfattet af kravet om god revisorskik.

A.C.3.8.2.2 Revisornævnets kompetence og reaktionsmuligheder

Indhold

Dette afsnit handler om Revisornævnets kompetence og reaktionsmuligheder.

Afsnittet omhandler:

- Revisornævnets kompetence
- Revisornævnets reaktionsmuligheder

Revisornævnets kompetence

Revisornævnet bedømmer, om revisor ved udførelsen af erklæringsopgaver har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, og derved har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med de påtegninger, udtalelser eller erklæringer, der er nævnt i revisorlovens § 1, stk. 2.

I forbindelse med revisors afgivelse af andre erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, bedømmer Revisornævnet alene, om revisor har undladt at udvise professionel kompetence og omhu.

Revisornævnets reaktionsmuligheder

Finder nævnet, at revisor ikke har overholdt gældende regler, kan nævnet tildele revisor en advarsel eller pålægge denne en bøde på ikke over 300.000 kr. I særlig grove tilfælde kan nævnet tildele bøder på op til 600.000 kr. Se revisorlovens § 44, stk. 1.

Nævnet kan i alvorlige tilfælde frakende retten til at udøve revisorvirksomhed. Der er også mulighed for at frakendelse kan ske betinget. Se revisorlovens § 44, stk. 2 og 4.

Revisorlovens § 44, stk. 3, giver endvidere mulighed for, at revisor kan pålægges forbud mod at udøve funktioner i en revisionsvirksomhed.

Revisornævnets kendelser skal offentliggøres. Se revisorlovens § 44, stk. 8, jf. tillige § 47 c. Offentliggørelse bliver foretaget i anonymiseret form for fysiske personer, dog med undtagelse af frakendelser og forbud.

Revisornævnet er den øverste administrative instans på området, og nævnet træffer den endelige administrative afgørelse. Det er således ikke muligt at påklage Revisornævnets afgørelse til anden administrativ myndighed. Se revisorlovens § 51, stk. 3.

Den revisor, afgørelsen vedrører, kan indbringe Revisornævnets afgørelse for domstolene. Der henvises til revisorlovens § 44, stk. 2, 3. pkt., jf. tillige § 52, stk. 1.

A.C.3.8.3 Disciplinæransvar for advokater

Indhold

Dette afsnit omhandler disciplinæransvar for advokater samt Advokatnævnets reaktionsmuligheder. Afsnittet har udelukkende fokus på de disciplinærsager, som Skatteforvaltningen kan indbringe for Advokatnævnet.

Afsnittet indeholder

- Klage til Advokatnævnet (A.C.3.8.3.1)
- Advokatnævnets reaktionsmuligheder (A.C.3.8.3.2)

A.C.3.8.3.1 Klage til Advokatnævnet

Indhold

Dette afsnit handler om klage til Advokatnævnet. Der er hjemmel i retsplejelovens kap. 15 b (§§ 147 b-f) til at indbringe sager om muligt disciplinæransvar mod advokater. Det er Advokatnævnet, der behandler disse sager.

Dette afsnit indeholder

- Regel
- God advokatskik
- Valg af ansvarssubjekt

Regel

Klager over, at en advokat har tilsidesat de pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af loven, kan indbringes for Advokatnævnet. Se RPL § 147 b.

Klageberettigede er klienter, advokater og andre, der har retlig interesse i klagen.

Forholdet mellem advokat og klient er som udgangspunkt alene et forhold mellem de to parter. Derfor er det kun klienten og en eventuel krænket modpart, der kan klage. Skatteforvaltningen vil kunne klage over en advokat, hvis dennes adfærd har haft direkte indflydelse på eller kunne have påvirket Skatteforvaltningens beslutningsgrundlag.

Skattestyrelsen kan endvidere videregende oplysninger om en advokats skattesag og oplysninger om ansøgninger om omkostningsgodtgørelse til bistand fra en advokat til Advokatrådet, hvis oplysningerne er relevante for Advokatrådets tilsyn, selvom Skattestyrelsen ikke har en retlig interesse i sagen. Se RPL § 143 a, stk. 1, nr. 4. Advokatrådet kan herefter indbringe sagen for Advokatnævnet, hvis sagen vedrører muligt disciplinæransvar.

Bemærk

Klage til Advokatnævnet skal indgives inden ét år efter, at klageren er blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Nævnet kan dog behandle en klage, der er indgivet senere, når fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet. Se RPL § 147 b, stk. 2.

Advokatnævnet vurderer, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Udgangspunktet for en sådan vurdering er RPL § 126, stk. 1.

God advokatskik

En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger. Endvidere skal sagerne fremmes med fornøden hurtighed. Der henvises til RPL § 126, stk. 1.

Et helt centralt element for en advokat er kendskab til retsregler og praksis. Fejl på grund af ukendskab til retsregler eller almindeligt kendte ekspeditionsgange vil derfor som udgangspunkt indebære tilsidesættelse af god advokatskik. Rene ekspeditionsfejl anses som udgangspunkt ikke for stridende mod god advokatskik.

Det må afhænge af de konkrete omstændigheder, om ukendskab eller fejlfortolkning af særregler indebærer overtrædelse af god advokatskik.

Valg af ansvarssubjekt

Ansvarssubjekt kan være både advokat, advokatselskab og andre ansatte, der ejer aktier eller anpartar i et advokatselskab. Se RPL kapitel 15 b (§§ 147 b - 147 f).

A.C.3.8.3.2 Advokatnævnets reaktionsmuligheder**Indhold**

Dette afsnit handler om Advokatnævnets reaktionsmuligheder.

Indledning

Finder Advokatnævnet, at en advokat har tilsidesat de pligter, der følger af retsplejeloven eller forskrifter fastsat i medfør af loven, kan nævnet pålægge advokaten en sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde på indtil 300.000 kr. Er tilsidesættelsen af pligterne af særlig grov karakter, kan Advokatnævnet forhøje bøden til 600.000 kr. Se RPL § 147 c, stk. 1.

Hvis en advokat groft eller gentagne gange overtræder sine pligter som advokat, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig vis, kan nævnet frakende advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed. Se RPL § 147 c, stk. 3.

Advokatnævnet kan offentliggøre afgørelsen. Se RPL § 147 c, stk. 11. Det fremgår af retningslinjerne for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser, at Advokatnævnet offentliggør bøder på 20.000 kr. eller derover. Nævnet kan i forbindelse med afgørelsen af en sag beslutte, at en bøde på under 20.000 kr. skal offentliggøres. Offentliggørelse afventer som hovedregel udløbet af fristen for indbringelse af nævnets afgørelse for retten. Hvis advokaten indbringer sagen for retten, afventer eventuel offentliggørelse den endelige retsafgørelse.

Frakendelser offentliggøres altid.

Advokatnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Advokatnævnets afgørelse efter RPL § 147 c, stk. 1 og 2, kan dog indbringes for retten af advokaten. Se RPL § 147 d, stk. 1.

Bemærk

Advokatnævnet afviser klager, som efter deres beskaffenhed ikke hører under nævnets kompetence. Dette gælder fx klager over bo-

bestyrer og kuratorer, som i visse tilfælde hører under skifterettens kompetence. Se DSL § 96, stk. 1.

Skifteretten må som klageinstans vurdere, om advokaten eventuelt har overtrådt god advokatskik, og i givet fald sende sagen til Advokatnævnet.

A.C.3.9 Aktindsigt i en administrativ straffesag**Indhold**

Dette afsnit beskriver de regler, der anvendes når en sigtet eller andre anmoder om aktindsigt i en administrativ straffesag hos Skattestyrelsens straffesagsenheder. Der kan anmodes om aktindsigt både i en verserende og i en afsluttet straffesag.

Hvis Skattestyrelsens straffesagsenheder fra en forsvarer eller fra sigtede modtager en anmodning om aktindsigt i en verserende straffesag, der er oversendt til politiet med en tiltalebegæring, er det politiet og anklagemyndigheden, der skal behandle anmodningen om aktindsigt, jf. retsplejelovens § 729 a og b, og Skattestyrelsen videresender derfor aktindsigtsanmodningen til den politikreds, som behandler tiltalebegæringen.

Efter vedtagelse af skattestraffesagsloven (SKSL), lov nr. 1454 af 10. december 2024, der trådte i kraft den 1. januar 2025, skal alle anmodninger fra en forsvarer i en administrativ told-, skatte- og afgiftsstraffesag og fra den sigtede om aktindsigt i sin egen verserende administrative straffesag, både fra fysiske og juridiske personer, behandles efter SKSL, hvis straffesagen behandles hos Skattestyrelsens straffesagsenheder.

Ved lovens ikrafttræden er forsvarerbistandsloven (FORSVBIL) ophævet. Det samme gælder reglerne om sigtedes adgang til aktindsigt i SIL § 63, stk. 2 og SKL § 88, stk. 2, da SKSL indeholder en generel hjemmel til aktindsigt for en sigtet uden forsvarer. Se SKSL § 7.

Afsnittet indeholder:

- Den sigtedes adgang til aktindsigt (afsnit A.C.3.9.1)
- Tvister om den sigtedes beføjelser (afsnit A.C.3.9.2)
- Aktindsigt for enhver (afsnit A.C.3.9.3).

Se også

- Afsnit A.C.3.3.4 Forsvarers adgang til materiale om sagen.

A.C.3.9.1 Den sigtedes adgang til aktindsigt**Indhold**

Dette afsnit omtaler de regler, der regulerer den sigtedes adgang til aktindsigt i sin egen administrative straffesag. Adgang til aktindsigt for parter i en administrativ sag, der ikke er en straffesag, reguleres af forvaltningsloven.

Afsnittet indeholder:

- Aktindsigt i en verserende administrativ straffesag (afsnit A.C.3.9.1.1)
- Aktindsigt i en afsluttet administrativ straffesag (afsnit A.C.3.9.1.2)

A.C.3.9.1.1 Aktindsigt i verserende administrative straffesager**Indhold**

Dette afsnit handler om hjemlen til den sigtedes adgang til aktindsigt i sin administrative straffesag, der endnu ikke er afsluttet.

Regel

En fysisk eller juridisk person

- som ikke har nogen forsvarer, og
- som er sigtet for overtrædelse af told- skatte- eller afgiftslovgivningen, og
- hvor straffesagen behandles af Told og skatteforvaltningen,

skal efter anmodning have adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, som Told- og skatteforvaltningen har tilvejebragt til brug for den sag om strafansvar, som sigtelsen angår. Se SKSL § 7.

Det følger af SKSL § 7, 2. pkt., jf. § 6, stk. 2, at Told- og skatteforvaltningen kan afslå anmodningen, hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens opklaring, til tredjemand eller til en anden verserende straffesag. SKSL § 6 vedrører en forsvarers adgang til aktindsigt i en administrativ told-, skatte- og afgiftsstraffesag.

Er straffesagen med tiltalebegæring oversendt til politiet, er det politiet og anklagemyndigheden, der skal behandle en anmodning fra en sigtet om aktindsigt i sin egen verserende straffesag, jf. retsplejelovens § 729 b.

Dokumenter, som angår en afsluttet straffesag, kan der gives aktindsigt i efter de almindelige regler om aktindsigt i FVL § 18, stk. 1, 1. pkt. Se afsnit A.C.3.9.1.2.

Se også

Se også afsnit

- A.A.6.2.2.2 Aktindsigt efter forvaltningsloven
- A.A.6.2.2.2.3 Sagstyper omfattet af forvaltningslovens regler om aktindsigt
- A.A.6.2.2.2.4 Forholdet til tavshedspligt efter forvaltningsloven
- A.A.6.2.2.2.7 Meroffentlighed efter forvaltningsloven.

A.C.3.9.1.2 Aktindsigt i afsluttede administrative straffesager Indhold

Dette afsnit handler om hjemlen til at behandle anmodninger om aktindsigt i administrative straffesager, der er afsluttede.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Aktindsigt i straffesager, der er afsluttet hos politiet

Regel

Den sigtede kan forlange aktindsigt i sin afsluttede straffesag. Dette følger af FVL § 18, stk. 1, 1. punktum.

Det er en betingelse for, at der kan gives aktindsigt, at

- anmodning om aktindsigt er rimeligt begrundet i hensynet til, at den, der er part i en afgjort straffesag, har mulighed for at varetage sine interesser, samt
- hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser mv. ikke taler herimod.

Se også

Afsnit A.A.6.2.2.2 om aktindsigt efter forvaltningsloven.

Aktindsigt i straffesager, der er afsluttet hos politiet

Det følger af FVL § 18, stk. 2, at FVL § 18, stk. 1, ikke omfatter dokumenter hos politiet eller anklagemyndigheden. En anmodning om aktindsigt i en tiltalebegæring med tilhørende bilag i en afsluttet straffesag, der er afgjort hos politiet eller ved domstolene, skal i stedet behandles efter reglerne i RPL § 729 d.

Skattestyrelsen har derfor ikke kompetence til at træffe afgørelse om aktindsigt i straffesager, der er oversendt til og afsluttet af politiet, herunder tiltalebegæringer i afsluttede straffesager. Sådanne anmodninger videregives Skattestyrelsen til politiet.

A.C.3.9.2 Tvister om den sigtedes beføjelser

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan uenighed mellem den sigtede og Skattestyrelsens straffesagsenheder skal behandles.

Afsnittet indeholder:

- Regel
- Behandling ved retten

Regel

Hvis der opstår uenighed mellem den sigtede og Skattestyrelsens straffesagsenheder om den sigtedes beføjelser, indbringes spørgsmålet for den ret, der har foretaget beskikkelsen. Se SKSL § 4.

Behandling ved retten

Den sigtede henvises til selv at indbringe spørgsmål om tvistigheder om dennes beføjelser for den pågældende byret via sin forsvarer. Se SKSL § 4.

I sager, hvor den sigtede ikke har en forsvarer, yder Skattestyrelsen den nødvendige praktiske bistand til at indbringe spørgsmål om tvistigheder om dennes beføjelser for den pågældende byret. Se SKSL § 4.

Retten kan bestemme, at der skal afholdes et retsmøde med henblik på mundtlig forhandling af spørgsmålet.

Skattestyrelsen kan anmode om mundtlig forhandling. Dette bør dog kun ske i begrænset omfang og kun i sager af væsentlig betydning.

Retten afgørelse træffes på begæring ved kendelse, der kan kæres til landsretten. Kærefristen er 14 dage regnet fra kendelsens dato. Kære sker ved skriftlig henvendelse til den byret, der har afsagt kendelse.

A.C.3.9.3 Aktindsigt for enhver

Indhold

Det følger af offentlighedsloven, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Dette betyder, at alle anmodninger om aktindsigt i en administrativ straffesag behandles efter offentlighedslovens regelsæt, når den, der anmoder om aktindsigt, ikke er part i forvaltningslovens forstand i den administrative straffesag.

Regel

Der er ikke aktindsigt i administrative straffesager for enhver. Dette følger af OFL § 19, stk. 1.

Dog er der aktindsigt i juridiske personers vedtagne bødeforelæg. Se OFL § 19, stk. 2. Ved disse anmodninger om aktindsigt, finder den særlige tavshedspligt i SFL § 17 anvendelse. Det betyder, at skattemyndighederne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger bl.a. om den juridiske persons økonomiske eller erhvervsmæssige forhold.

Bemærk

Der kan ikke gives meroffentlighed i oplysninger, der er omfattet af SFL § 17.

Der er ikke adgang til aktindsigt i egne oplysninger efter OFL § 8 (egenaces), da bestemmelsen undtager sager inden for strafferechtsplejen.

Se også

Se også afsnit A.A.6.2.2.3 om aktindsigt efter offentlighedsloven.